כת

בינ״ו עמ״י עש״ן

זרח בחושך אור לישרים זרח בחושך אור לישרים

ספר

אור לציון

מסכת כתובות

הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org
משיעורה וכרדעיש רשטייה
שר התורה רבן של ישראל הגאון האתיתי מרן ראש הישיבה

רבנו בן ציון אבא שאול זללה״ה

יו״ל ע״י
המכון שעל יד הישיבה הגדולה "אור לציון"
פעיה״ק תובב״א

שנת תשס״ה

C
כל הזכויות שמורות
הרב אליהו אבא שאול ויו״ח

סורוצקין 49 ירושלם

עיצוב, סדר ועימוד - חיים דיקמן 3973894-054

מונטר ממוחשב לוחות והדפסה "לאור" בע״מ
02-5371268

CAIN4 4 .... **......

ה

לראש

משביר

*** ברכ פי

להני צנתרי דדאבא

שלמי תודה לחחי גברא יקירא שלמי תודה לחחי גברא יקירא
הנדיב חדגול, אוחב התורה ולומדיה חנדיב חדגול, אוחב התורה ולומדיה
רודף צדקה וחסד רודף צדקה וחסד

ר׳ ויקטור (פרג׳) אזרק חי״ו ר׳ יוסף (שחודה) מנג׳ד הי״ו
.... ולמשפחתו הנכבדה ה׳ עליחם יחיו ולמשפחתו הנכבדה ה׳ עליחם יחיו - סבתה
.** פנמה אשר סייע בהוצאת אספר ובחדפסתו
אשר סייע בחוצאת הספר ובחדפסתו לעילוי נשמת מו״א המנוח מוקיר רבנן
... לעילוי נשמת מו״א המנוח מוקיר רבנן ר׳ יוסף בן גרז ז״ל

ר׳ שלמה סלים בן פרידה ז״5 נלב״ע נר א׳ דחנוכח תש״א

ולעילוי נשמת אמו מרת

נלב״ע ביום כ״א בטבת שרח בת פרידה ע״ח
חי״ת יאריך ימיו בטוב נלב״ע ח׳ שבט תש״נ
ושנותיו בנעימים נלב״ע ביום כ״א בטבת
וימלא כל משאלות לבו הי״ת יאריך ימיו בטוב
לטובה ושנותיו בנעימים

ברוב אושר ועושר

וימלא כל משאלות לבו
לטובח ולברכח

והצלחה מרובא אמן ברוב אושר ועושר והצלחה מרובא אמן

באמצעות כבוד ידידנו אדגול חרב הגאון מעוז ומגדול

מוחר״ר ציון לוי שליט״א
חדב חראשי בפנמח,

...
...

אשר הקים עולה של תורא בקחלתו ק״ק "שבת אחים" בפנמח,
וזכה וזיכח את חרבים,

......

יה״ר שיזכה חוח וביתו ובניו לרוב טוב חצסון
באושר ועושר ובריאות והצלחח אמן.

....

....

הקדמה
ישמחו השמים ומגל הארץ בהגלות נגלות, והיו למאורות, מאורו ומתורתו של אאמו״ר עט״ר רבנו הגדול כמוהר״ר מרן רבי בן ציון אבא שאול זצוקללה״ה. בשנה זומלאו שש שנים מעת שכבו המאורות וניטל מעמנו עטרת ראשנו ומאור עינינו, ונסתלק לישיבה של מעלה ביום י״ט תמוז תשנ״ח. אולם צדיקים במיתתן קרויין חיים, אשר פועליו הגדולים בהרבצת תורה והעמדת תלמידים
ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז, בפירות ופירי פירות.

ומאז הסתלקותו של אדוני אבי רבנו הגדול זללה״ה, עוסקים אנו בהמשך פעליו ודרכו בקודש, הן בהעמדת תלמידים בישיבות הקדושות -ישיבה לצעירים "משכן ציון" והישיבה הגדולה "אור לציון", והן בחקיקת דברי תורתו על ספר לתועלת הרבים שיחותו לאורו הגדול, במילי דהילכתא אשר השיב לשואליו ומאשר הנחיל בשיעוריו הרבים בהלכה (ובעזהי״ת בזמן הקרוב מקווים אנו להוציא לאור עולם חלק נוסף משו״ת אור לציון), וכן את חידושיו המעמיקים אשר מסר לפני תלמידים מקשיבים בלימוד המסכתות בישיבה הקדושה. ובודאי אין ספק שתועלת עצומה יביא הספר הנוכחי לבני התורה בדורינו, אשר יזכו לטעום ממתיקות אמריו ומדרכו המיוחדת בלימוד אשר קיבל מרבותיו הגדולים, וזכה הוא להיות גדול מעתיקי השמועה בדורינו בדרך הלימוד השרשית אצל חכמי וגדולי הדורות בארצות המזרח.

וכבר כתב אאמו״ר זללה״ה בהקדמתו לספר אור לציון יבמות וזה לשונו "דרך הלימוד בישיבתנו הקד׳ כפי שקיבלנו ממורינו ורבנו עט״ר מרן הגאון האתיתי ראש ישיבתנו מופלג בדורו מוהר״ר עזרא עטייה זצ״ל, אשר היה מתרחק מפילפולים שאינם שייכים להבנת הפשט ואין בהם נפקותא להלכה, וכעין שכתבו התוס׳ למסכתין (יבמות דף י״ג ע״א) ד״ה רב זביד וז״ל -וי״ל דאם אין בנים כלל בלא סימנים בא למימר, א״כ במאי בא לאפלוגי אדרב ספרא, כיון דלדידיה נמי אין בנים בלל בלא סימנים עכ״ל התוס׳ עיי״ש, ומוכח מדבריהם דלא שייך למימר פלוגיתא כשאין נפק״מ להלכה ביניהם". וזה אשר הנחיל מרן אאמו״ר זי״ע לתלמידיו הרבים, להשים כל מעייניהם בביאור פשט הסוגיא על בוריה בעמל וביגיעה, עם חשבון שיטות הראשונים העקריים, ולסדר לעצמם בכל סברא ושיטה מה העולה ממנה נפקא מינה להלכה. ואח״כ לבדוק את דברי הפוסקים הרמב״ם והטוש״ע, האם המה מסכימים ומתאימים עם הבנת הגפ״ת או שמוכח מדבריהם דרך שונה בהבנת הסוגיא (והיו שגורים בפיו דברי הגרעק״א והחזו״א על כל סוגיא וסוגיא). ועוד יותר מזה לימד דעת האיך לההביל את כל עניני העולם ולהוקיר כל סברא וכל הבנה נוספת בסוגיא -יותר מכל חללי דעלמא. ואם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שהנחיל אאמו״ר זי״ע לתלמידיו אל דברי התורה, בוז יבוזו לו.

ושמחה כפולה לי - בן חכם ישמח אב, שבני חביבי מחמד עיני הרה״ג המופ׳ ר׳ בן ציון שליט״א אשר נקרא על שמו, וגדל על ברכיו, וזכה לספוג הרבה תורה ויראה מאבי מורי מרן עט״ר זללה״ה, אשר חבבו ואהבו והשתעשע עמו הרבה, זכה לערוך את הספר החשוב הזה, ולהקיפו בהארות וביאורים וקצת הערות, ואשר השקיע עמל רב בעריכת הספר בליקוט מדברי אאמו״ר כמעט מכל הכתבים הנמצאים תח״י, הן מכתב ידו והן מתלמידיו והן מדברים שנדפסו בשמו במקומות אחרים. ולמרות עיסוקו הגדול בהרבצת תורה

בהיותו מגיד שיעור בישיבתנו הגדולה "אור לציון", הקדיש עתות וזמנים כדי להוציא מתח״י דבר נאה ומתוקן, וזכותו של מרן המחבר עמדה לו שחפץ ה׳ בידו צלח. והנני מברכו שיזכה להאריך ימים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, להעמיד תלמידים רבים וטובים להגדיל תורה ולהאדירה, יפוצו מעינותיו חוצה בחיבורים טובים ומועילים אמן.
ואני תפילה שכפי אשר זכה מרן זי״ע ללמד תורה בחייו ולהרחיב את גבולי הקדושה, כן ירבה וכן יפרוץ, מפי כתבו ומפי תלמידיו, על ידי הישיבה לצעירים משכן ציון ועל ידי הישיבה הגדולה אור לציון, לקומם הנהרסה ולקבץ הנדחה, להעמיד לגיונו של מלך, צבא של תלמידי חכמים מאירים ומפיקי נוגה, ויקויים בנו מקרא שכתוב "וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך".
ובזה הנני בברכה מעומקא דליבא להני נדיבים יקרים תומכי ישיבותינו הקדו׳, אנא ה׳ תשמרם כצינה רצון תעטרם, זכותו של אאמו״ר זללה״ה אשר הבטיח להיות מליץ יושר עבור תומכי הישיבה, תעמוד להם להתברך מפי עליון למילוי כל משאלות לב ולשובע שמחות וכט״ס.
אשא עיני לשמים, אנא אב הרחמים עמוד לימיננו לסעדנו, במשא הגדול שנטלנו על כתפנו, ונזכה להרחיב גבולינו בתלמידים ללמוד וללמד לשמור ולעשות, מתוך נחת שלוה ובריאות שלימה, ותחזינה עינינו בשובך לציון
ברחמים אמן.

אליהו בלאאמו״ר עט״ר מרן הגרב״צ זצ״ל אבא שאול

ערב ר״ח מר חשוון התשס״ה פה הישיבה הגדולה "אור לציון"
בתוככי קרתא דשופריא עיר הקודש והמקדש ירושלם ת״ו

דברים אחדים

מה נכבד היום ומה גדולה השעה, בהאיר ארץ ודרים, אור תורה וחיים, מתורתו הזכה והעמוקה, של רבן של ישראל ומאורן שר התורה ואוצר היראה אדונינו מורנו ורבינו עטרת ראשנו מרן ראש הישיבה זללה״ה. מאשר נלקט ונאסף מחידושיו שבכתב יד קודשו אשר השאיר אחריו ברכה, מספריו הבהירים

ספיר גיזרתם יחד מאירים, ומכתבי תלמידיו חברים מקשיבים. נודה לה׳ בכל לב על אשר גמלנו, כה יתן וכה יוסיף להגדיל תורה ולהאדירה.
והנה זה שש שנים מסילוקו של צדיק, לשמו ולזכרו מאות נפש. הוא הגבר הוקם על, אשר הקים עולה של תורה, וקיבץ וריבץ למאות ולאלפים. במסירות נפש ובכוחות גדולים. ולא חשך כל מאמץ ללמד להועיל. ואליו יאספו תלמידיו להקשיב לקח ולקבל תורה. וחיילים יגבר, במשך כארבע שעות כל יום ויום, ללמד לבני יהודה קשת, לטרוח וליגע לירד לעומקה של סוגיא, בחשבון השיטות של רבותינו הראשונים בגוף השמועה, בביאור תוכן עומק הוא אמינא

ומסקנא, ולאסוקי שמעתא, האיך בכל סברא ושיטה תלויים בה תילי מילים של הלכות. ועד להכרעת רבותינו הרמב״ם והטוש״ע, על מה הושתתו יסודותיהם, ואם יש חולק ביסודי ההבנה והיו תוצאותיו להלכה, להורות הדרך אשר ילכו בה להוסיף ולהשכיל. ופריו קודש הילולים, אלו התלמידים, אשר מהם יתד ומהם פינה, להנחיל לדור אחרון שמועה, ולמלא את הארץ דעה את השם. והנה מרן זי״ע לא הניח אחריו רשימות מסודרות של דברי תורתו, וגם כתבי תלמידיו היו מפוזרים זעיר שם זעיר שם. כי מכל אלפי השיעורים שנמסרו על ידו כמעט לא היה מי שכתב וחקק את הדברים להיות למשמרת ברכה לדורות. והמלאכה היתה גדולה לאסוף ולכנס מה שאפשר מדברי תורתו. וכהיום הזה תורה חוזרת לאכסניא, כאשר החילונו לראות את שיעוריו ותורותיו של מרן זי״ע רואים אור עולם. כי בסייעתא דשמייא מופלאה נתקבץ על יד על יד, על מסכתא רבתא הדין מסכת כתובות, דף על דף, מכתב יד קודשו, מספריו הבהירים, ומכתבי תלמידים, לשמחת לב צמאי תורתו ומשנתו של מרן זי״ע להגדיל תורה ולהאדירה.
וחשיבות מיוחדת יש לשיעורים אלו אשר אנו נותנים לפני בני התורה היום בס״ד. כי כבר פקיע שמיה של מרן עט״ר זי״ע, בהיותו המעמיד תורה המובהק של דור אחרון. ונתן נפשו על הדבר, להנחיל תורה לישראל ולהעמיד דור של תלמידי חכמים אמתיים בהבנת עומקא דשמעתתא ולאסוקי הילכתא. ורבתה התשוקה והצמאון בלב תלמידיו שומעי לקחו לראות את הדברים חקוקים על ספר, ערוכים ושמורים. ובסייעתא דשמייא גם דורות יבואו יזכו לרוות מי מים

חיים ונוזלים מן הארז אשר בלבנון, מתורתו של אותו זקן, רבן ומאורן של ישראל, שזכה להעמיד תלמידים בחייו ואף כי אחרי מותו, שגדולים צדיקים. ואלו תזכירין לשבח, כל הכתוב לחיים. ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט״א, אשר רשם מפי מרן זי״ע הערות עיונים וביאורים על שב שמעתתא שמעתא א׳ ותחילת שמעתא ב׳)והוסיף עליהם מרן זי״ע בכתב ידו תוספת ברכה(, ורוב ענינם נסוב על סוגיות מסכתין, ויחנו שם על העין. יהי השם עמו להרחיב גבולו בתלמידים רבים והגונים, ולהעמידם לתלפיות, לתורה ולתעודה, מתוך נחת ושלוה אכי״ר.
ותלמידים נאמנים, המה הגיבורים. ראש וראשון לדבר שבקדושה הרה״ג רבי נבון יצחק שליט״א, שכתב מפי מרן זי״ע על מסכתא הדין מחזור שנת תשל״א כעשרים מחברות טהרה, ומשנהו הרה״ג רבי יעקב זכריה שליט״א ראש ישיבת אור יום טוב, אשר רשם מפי מרן זי״ע מאות רבות של דפים על תסכמין מחזור שנת תשמ״ב, בדייקנות ובנאמנות. ועל ידיהם הרבנים הגאונים הרב יצחק זכאי שליט״א ראש ישיבת עמל התורה והרב משה יזדי שליט״א והרב אברהם חנון שליט״א והרב אברהם נקי שליט״א והרב אריה סימן טוב שליט״א והרב יוסף יששכר שליט״א והרב דוד שאלתיאל שליט״א והרב ציון שאלתיאל שליט״א והרב אהרן בק שליט״א והרב יצחק טופיק שליט״א)בספרו עמודי שש(, שמפי כתבם נערכו הדברים וזכות הרבים תלוי בהם, יעמדו על הברכה למלוי משאלותיהם לטובה. וכן יעמוד על הברכה הרב ישראל משה סאל שליט״א שרשם מפי מרן זי״ע שיעורים על סדר המצוות ומהם דברים
שבאו בספר זה.

והעושים במלאכת הקודש, הרה״ג רבינבון יצחק שליט״א הנזכר מעלה, ועמו הרה״ג רבי גדעון עטיא שליט״א, שטרחו ויגעו וערכו מכתבי כל התלמידים, ועשאום לחטיבה אחת. ונזכיר בזה את כבוד מעלת ידידנו המוסר נפשו על תורתו של מרן זיע״א הרה״ג רבי ציון עמאר שליט״א, אשר אסף וקיבץ את הכתיבות הנזכרות מעלה. ושלמי תודה לרה״ג רבי חנוך כהן שליט״א מרביץ תורה בישיבת באר התלמוד שהעיר והאיר בחלק נכבד של הספר. וכל הרבנים שעזרו במלאכת העריכה, כולם יתברכו ממקור הברכות בברכה שלימה.

קבענו בספר כמה מערכות מרבנו הגדול ראש הישיבה מרן הגאון רבי עזרא עטייה זללה״ה, והמה דברים שנכתבו על ידי רבנו המחבר זללה״ה שהיה תלמידו המובהק ולא מש מאהלו כל הימים אשר היה. הדברים ראו אור עולם בקובצי משואות שיצאו לאור על ידי יבלחט״א הגאון כמוהר״ר שבתאי אטון שליט״א ראש ישיבת ראשית חכמה, ומערכה אחת נדפסה לא מכבר מכתי״ק

מרן זי״ע בקובץ בית הלל (לע״נ הרב הלל טוטיאן ז״ל). וזאת מלבד תורותיו של מרן הגרע״ט אשר הביאם רבנו זללה״ה בשיעוריו ונמצאים במקומם איש על דגלו. ועוד הובאו דברים ממו״ח של רבנו זללה״ה הגאון השקדן כמוה״ר רבי יוסף חיים שראבני זי״ע, מאשר ליבנו יחדיו בצוותא חדא בימי שישי אחה״צ ונכתב בספר ע״י הגאון זללה״ה (ויש ביניהם דברים והשלמות בכת״י מרן זי״ע).
נהגנו בדייקנות גדולה במהלך עבודתינו. גוף הדברים שבאו בפנים הספר

כולם מתרןזי״ע כולל כל המראי מקומות, ולרבות כל המוסגר בסוגר עגול. במקומות שבהם לא היו הדברים ברורים והוצרכנו להוסיף בהסברתם הכנסנו זאת בסוגר רבוע, למרות שקרוב הדבר מאוד להשמע בכוונת דברי מרן זי״ע. ופעמים הוספנו קצת מראי מקומות וגם הם מוסגרים בסוגר מרובע כדי להכיר שאינם מתרן זי״ע. את מה שהוספנו מעצמינו לשאת ולתת ולהעיר קבענו בהערות בשולי העמוד, ולעתים הובאו בהערות עוד דברים מתרן זי״ע וסומן בסופם בסוגר מרובע שממנו הם ותורה דיליה היא (אמנם יש להדגיש שספר זה מגמתו ללמוד ולהשכיל בשקלא וטריא דשמעתתא ואינו בא להורות הלכה למעשה כלל).
מחמת שחביבה תורת מרן זי״ע על תבעי אולפנא, וכל דיבור ודיבור משמו יקר ונכבד, על כן לא השמטנו דבר מתורתו שהגיעה לידינו. ומלבד קנ״ח סימנים ובירורי ענינים שסודרו בעזהי״ת, יש כאן שיטה ערוכה ומתוקנת על סוגיות רבות במסכתין, הערות יקרות ערך, וביאורים בהירים בפשטי הסוגיות. שקלנו להפריד ביניהם לבין גוף הספר, אולם החלטנו להניח את צורת הדברים
כשעת נתינתם. ומשולבים בזה הסימנים והמערכות יחד עם ההערות והביאורים על סדר הדף, ישוטטו בהם רבים ותרבה הדעת.
ואנו תפילה שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות כבוד שמים, ויקויים בנו מקרא שכתוב "וראו כל בשר יחד כי פי השם דיבר" במהרה בימינו אכי״ר.

המכון שעל יד הישיבה הגדולה
"אור לציון" פעיה״ק תובב״א

מפתח הענינים

פרק בתולה נישאת

סימן א - חיוב מזונות של יבם שעמד בדין ד
סימן ב - אם יש אונס לבטל שליחות של גירושין. יא
סימן ג -מהי שעת חלות האבילות. יג
סימן ד - פסיק רישא בתלתא דרבנן. טו
סימן ה - שואחד״א במקום שמשועבד לאחריני יח
סימן ו - חקירת האחרונים ז״ל בביאור שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא כג
סימןז - נאמנות הבעל להפסידה כתובתה לא

סימן ח - שיטת הרמב״ם בענין פיתוי קטנה אונס הוא לד סימן ט - ס״ס שאחד מספיקותיו אינו שקול לו
סימן י - כל שמותרת לבעל מותרת לבועל לח
סימן יא - ספק ספיקא להוציא ממון וס״ס בדבר שיש לו תמירין מח
סימן יב - האם מהני גירות של קטן מן התורה מט
סימן יג - בענין זכיה מטעם שליחות. .נא
סימן יד - מעוברת שנתגיירה וילדה מה דין הבן בז
סימן טו - האם מהני חזקת הגוף להוציא ממון או בעי גם ברי ושמא סח
סימן טז - שבועת עד אחד במקום שהתובע טוען שמא עג
סימן יז - מאן דמכשיר בה מכשיר בבתה (חזקת אם אי מהני לבת) עה
סימן יח - הכרעת רוב בהיוצא מכלל הרוב. עח
סימן יט - דין קבוע בתינוק הנמצא בבית. פח
סימן כ - ס״ס לבוא בקהל - תינוק בעיר שרובם גויים - רוב עיר ורוב סיעה פב

פרק האשה שנתארמלה

סימן כח - מחלוקת הראשונים אם טענינן הוי כטענת ברי והמסתעף פח
סימן כב - רוב וחזקת הגוף להוציא ממון והמסתעף. צא
סימן כג - שטר שחלק מעדיו פסולים צו
סימן כד - פלגינן דיבורא. צח
סימן כה - חזקה שהשטר נעשה בכשרות קב
סימן כו - מיגו נגד חזקה מה שתחת יד האדם שלו קד
סימן כז - פסילת עדים שלא בפניהם קו
סימן כח - האם צריך שיהא השטר מוכח מתוכו קיא
סימן כט - טענת פרעתי נגד כתב ידו קיג
סימן 5 - עד הרואה האם נעשה דיין קטו
סימן לא - פסול לעדות שחוזר להיות כשר קיז
סימן לב - בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול בדיינים קיא
סימן לג - שנים אומרים כשר ושנים אומרים פסול. קכה
סימן לד - הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומיגו. קכז

סימן לה - חזרה על ידי אמתלא. קל
סימן לו - האם שייך "כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי" בנאמנות של שואחד״א קלג
סימן לז - עד אחד בהכחשה האומר על פנויה שנתקדשה. קלו
סימן לח - הפה שאסר הוא הפה שהתיר ואחר כך באו עדים על האיסור. קלח
סימן לט - האם אוסרים על פי קול שיש עדים במדינת הים קלט
סימן מ - חלל שעבד בשבת וזר ששחט קרבן בשבת. קת
סימן מח - עד אחד אומר טהורה ועד אחד אומר טמאה. קמב
סימן מב - האומר על עצמו כהן אני - סוגיית האומר נתגיירתי ביני לבין עצמי .. קמד
סימן מג - מי שאין משפחתו ידועה קנג

סימן מד - מעשר ראשון ללוי או גם לכהן. קנז
סימן מה - שיטות הראשונים ז״ל בדין עיר שכבשוה כרכום קם
סימן תו - הוראות היתר הסותרות זל״ז. קסא
סימן מז - האם טענת מזוייף מצריכה קיום מדאורייתא קסד
סימן מח - קיום של כתב ידו האם הוא דאורייתא או דרבנן קסו
סימן מט - העידו על איסור ונשתלשל ממנו נפק״מ לממון. קסז
סימן ב - איזה עדות סגי בעד של ראיית קטנות ובאיזה בעי שיהא גדול עמו קעב
סימן נא - נאמנות לפסול או להכשיר משפחה קעג

פרק אלו נערות

סימן נב - שיטות הראשונים ז״ל באיסור נתינה. קעה
סימן נג - קים ליה בדרבה מיניה בהיה חייב מיתה לשעה קעז
סימן נד - הריגת עובר .קפד
סימן בה - תשלומי תרומה קפז
סימןנו - מזיק ממון אבירו שאינו יכול למוכרו קצב
סימן בז - חיוב גנב על ההפסד או על כוונת הרווח קצח
סימןנח - איסור קדשה ובענין שליח לדבר עבירה. קלט
סימןנט - חידושו של החזו״א בנוסח הקצר של הפרשת תרו״מ .רב
סימן ס - איסור אכילה והנאה ממעשה שבת רט
סימן סא - גנב בשבת וטבח בחול והמסתעף ריח
סימן סב -גנינה בחצירו ונתכוון לזכות בה ולא עשה מעשה גניבה. רטו
סימן סג - חיוב שואל משעת משיכה ומשעת אונסין וחיוב אחריות של מוכר שדה ריז
סימן סד - שיעור גדלות בבןנח. יט
סימן סה - דין חמותו ובת אשתו לאחר מיתת אשתו רכ

פרק נערה שבמפתתה

סימן סו - מפותה שבגרה האם נוטלת קנס. רכז
סימן סז - שיטת סוגיית חיוב קנס לאחר העמדה בדין אליבא דרבי שמעון. רל
סימן סח -יחוד כלי לחיוב קרבן שבועה ילו
סימן סט - דין אלמנה בנכסים מועטין. רמו
סימן ע - מציאת בת לאביה משום איבה רמט
סימן עא - האם אדם מוריש זכות דמי ולדות לבניו. רבא

סימן עב - חיוב תשלומין של חובל באבירו ־נב
סימן עג - האם שייך חזקת קטלנית לענין גירושין רנג
סימן עד - כתובת ארוסה אי גביא ממשעבדי רבד
סימן עה - האם יש לארוסה כתובה. רבו
סימן עו - אישתני דינא אליבא דרבי שמעון. רסו
סימן עז - מכת מרדות על לאו שאין בו מעשה .רסח
סימן עח - קטנה שנישאת האם אביה מקבל את גיטה רסט
סימן עט - השתא זבוני מזבין לה מעש״י מיבעי עדר
סימן פ -גדר תוספת שבת ותוספת יו״ט ותוספת יוה״כ רעו
סימן פח - איני ניזונית ואיני עושה. .רעט
סימן פב - האם יש שיעבוד נכסים על מצוות צדקה רפא
סימן פג - מסר האב לשלוחי בעל רפג
סימן פד - ארוסה בת ישראל בתרומה למשנה ראשונה ולמשנה אחרונה .. רפד
סימן פה - מזונות בניו ובנותיו הקטנים והקטבי קטנים רפז
סימן פו -גביית מזונות ממקבל מתנה רפט
סימן פז - עשה עבדו או שורו אפותקי רצ
סימן פח - גביית מזון האשה והבנות ממטלטלי דמתנת שכיב מרע רצב
סימן פט - תקנת אושא שהאשה שמכרה בנכסי מילוג הבעל מוציא מיד הלקוחות. רצו
סימן ל - האומר דו״ד אין לי בנכסייך ובפירותיהן האם יכולה למוכרן .. רצז
סימן צא - דיין שטעה בדבר משנה ובשיקול הדעת. שב
סימן צב - הכרעת ההלכה בענין כל העומד ליקצר כקצור דמי שג
סימן צג - כתובת בנין דכרין ופרנסת הבנות ממטלטלי אחר תקנת הגאונים שה
סימן צד - ביאור מתני׳ לא כתב לה כתובה או כתב לה שדה שוה מנה שו
סימן לה - האם יש תנאי בי״ד שנכסי הבעל משתעבדים לכתובה שח
סימן צו - אם אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה שי
סימן צז - האם מהניא מחילת כתובה וכתיבת התקבלתי שיא
סימן צח - רפואה שיש לה קיצבה ושאין לה - מחיים ולאחר מותו שכג
סימן לט - מחלה כתו׳ האם איבדה מזונות של מחיים והאם איבדה מזונות הבנות. שכה
סימן ק - דין מזונות הבת אחר שנתארסה ואחר שנישאה ונתגרשה שכח

סימן קח - מזונות של בת יבמה. שלא
סימן קב - נכסי צאן ברזל קנויים לבעל לגמרי. שלב
סימן קג - גביית בעל חוב מבגדי שבת ויו״ט והאם שמין אותם בגרושה שלה
סימן קד - גביית מזונות ממתנה שנתן האב לבניו שלז

פרק אף על פי

סימן קה - המחייב את עצמו ואין לו נכסים שלט
סימן קו - תובעת כתובתה ותובעת מקצת כתובתה שמא
סימן קז - האם שביעית משמטת חוב שלא על ידי הלואה שדת
סימן קח - איזה שבח גובה בעל חוב. שמו
סימן קט - האומר לעדים כתבו ותנו את השטר האם יכול לחזור בו שב
סימן קי - היתר אכילת דמאי בשבת על פי עם הארץ שנא

סימן קיא - האם הלואה נקנית אגב קרקע והאם קנין אגב דאורייתא או דרבנן .. שנג
סימן קיב - ביאור הוכחת הגמ׳ דרב אזיל בתר אומדנא שנה
סימן קיג - מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין.. שבז
סימן קיד - באיזה שעה קונה המתנת שכיב מרע. שנח
סימן קטו- אין שטר לאחר מיתה - דין קנין סודר לאחר שלושים שם
סימן קטז - חופת נדה שסב
סימן קיז - המקדש אשה על מנת שאין עליו חיוב שאר וכסות שסד
סימן קיא - מתנה שואל להיות כשומר חינם .. שסו
סימן קיט - דין ספק חדש והחשוד על החדש. שסח
סימן קכ - האם מותר ליחד לה תטלטלין בכתובתה שעא
סימן קכא- אסור לאדם שישהה את אשתו בלא כתובה שעב
סימן קכב- האומרת קונם שאני עושה לפיך שפו
סימן קכג - נדר על דבר שאין בו ממש. שפח
סימן קכד - קונמות על דבר שלא בא לעולם. שצא
סימן קכה- שיעבוד להנקה ודין אשה שנדרה שלא תניק את בנה שצו
סימן קכו- איזה מלאכות הותרו כשהם נעשות בדרך אכילה שצח
סימן קכז - האם התירו יניקה בשבת וביו״ט משום צער של רעב ושל חולי תא
סימן קכח- שיטת רבנו שמשון הזקן בדין גרושה מינקת. מב
סימן קכט- בנו והוא רבו האם חייב בכבודו. .תז
סימן קל - האם חייב להשכיר את עצמו למזונות אשתו תיב
סימן קלא - דין המורדת מיד
סימן קצב - האם כופין ליתן גט באומרת מאיס עלי זיח
סימן קלג- אמר איני רוצה ליבם ולא לחלוץ והיא אינה באה מחמת טענה. תכג
סימן קלד- פרטי האופנים של יבוס וכפיה על יבוס וחליצה תכה
סימן קלה - שיעור כדי אכילת פרס תכו

פרק מציאת האשה

סימן קלו - מציאת אשה לבעלה משום איבה תלג
סימן קלז - ביאור מה שהאיש נוטל חלק בבושת של אשתו תלה
סימן קלח- הטעם שמטלטלי דיתמי לא משתעבדי. מלט
סימן קלט - כתובה דאורייתא או דרבנן ושיעור דמיה תתא
סימן קת - ממוןשאין לו מונעין .. ממג
סימן קמא- עד מתי יש לבת פרנסה ואימתי איבדה פרנסתה ממד
סימן קמב- גביית פרנסה משכירות של בתים וקרקעות ממח

פרק המדיר

סימן קמג - נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו .. מנד
סימן קמד- מצוה לקיים דברי המת ודין דברי שכ״מ ככתובין וכמסורין תנו
סימן קמה- נדר שבטל מקצתו בטל כולו .. תנא
סימן קמו - האם שרי למימר ליחיד כל הזן אינו מפסיד תסז
סימן קמז - המקדש והנושא אשה ונמצאת איילונית. .תפב

סימן קמח- האם יש רפואה לאיילונית תפד
סימן קמט- קידשה על תנאי וכנסה סתם. .תפו
סימן קב - מהי הכוונה הנצרכת בחליצה תצא
סימן קנא - מחילת תנאי וקידושין חדשים בלא תנאי .תצד
סימן קנב - שיטת תוס׳ בענין מחילת תנאי תלה
סימן קנג - ספק ספיקא להוציא ממון בברי וברי תק
סימן קנד - תרתי לריעותא במקום חזקת הגוף תקח
סימן קנה - ספק טומאה ברה״י במקום דאיכא חזקת הגוף תקג
סימן קנו - תחזיקין מאיסור לאיסור ומטומאה לטומאה תקה
סימן קנז - ביאור מחלוקת רבי יהושע ורבנן. תקז
סימן קנח - חזקת הבת לאב וחזקת האם לבנה תקח

מילואים

סימן א - אם שייכא קדושת כהונה ולויה בממזר תקיא
סימן ב - עד אחד בסוטה האם נאמן למלקות. תקיג
סימן ג - בענין ספק ספיקא שאפשר לברדו .. תקיז
סימן ד - בדין הצמדה ליוקר המחיה אם ערך המטבע יורד בערכו. תקכג
סימן ה - הוצאת ממון על פי טביעות עינא דקלא .תקכח

אור כתובות דף ב׳ ע״א לציון א

פרק בתולה נישאת

ב׳ ע״א
רד״ה אוכלות משלו "שהבעל חייב ומהרש״א על דבריהם. והנה התוס׳ במזונות אשתו מתקנת בית כתבו להרחיק מלפרש דשואל הטעם
דין כדלקמן פרק נערה" דברי רש״י למה נישאת ברביעי, דאם כן הוא לא הללו המה כמאן דאמר מזונות דרבנן משני מידי, והמהרש״א תופס (ואין לדחות שאשתו ר״ל ארוסתו, שפירוש זה הוא פירש״י וא״כ קשיא שהרי הביא רש״י מלקמן פרק נערה, עליה טובא קושיית תוס׳. אולם ושם איירי בתקנת מזונות דנשואה - באמת צ״ע האיך יתכן לומר שזה תקנו מזונות תחת מעש״י, ופשוט). כוונת רש״י דא״כ מה זה שכתב דהך ולקמן ע׳ ע״ב פרש״י כמאן דאמר דהגיע זמן לא מפורש בה הטעם מפני מזונות דאורייתא יע״ש בתוד״ה מה אם הגיע זמן באחד בשבת אינו שהגיע זמן. ויש בדבר מחלוקת מעלה לה מזונות, וכי מי זה דן תנאים, ועל כן לא הקפיד רש״י לפרש בטעמא דאם הגיע זמן באחד בשבת כל מקום כפי הנראה בעיניו אינו מעלה לה מזונות, והרי הנידון וכמשמעות הסוגיא(1), ואין כאן על טעם שבתולה נישאת ליום הכרע האיך דעתו להלכה (ועי׳ לקמן הרביעי והכי הו״ל לרש״י לפרש דהך מ״ח ע״א תוד״ה ראב״י). דהגיע זמן לא מפרש בה טעם

רד״ה אלא תלי תניא דמפרש טעמא דבתולה נישאת לרביעי. והמתבונן
בדתביא דלא מפרש טעמא

בדברי רש״י הללו יראה שהבנת פשט

"משנתינו טעמא מפורש בתוכה כדי

דבריו סתום וחתום.

שישכים לבי״ד, והגיע זמן אין שום על כן נראה בביאור דברי רש״י,
טעם מפורש בה לומר מפני מה אם דבהא דתנן "בתולה נישאת הגיע זמן באחד בשבת אינו מעלה לה ליום הרביעי" אפשר לפרש דאין מזונות". יעוי׳ תוד״ה מפני מה רשות לינשא רק ביום הרביעי, ואפשר

1 בסוגיין קצת משמע כמ״ד מזונות דרבנן וקאמר דאם הגיע זמן ולא נישאו חל עליו חיוב מזונות הידוע, ואם כמ״ד מזונות דאורייתא חלוק חיוב מזונות של אחר הנישואין שהוא דאורייתא מחיוב מזונות של הגעת זמן שאינו אלא דרבנן, ועל כן פרש״י כמ״ד מזונות דרבנן. ואילו בסוגיא שם הוכרח רש״י לפרש כמ״ד מזונות דאורייתא כמבואר למעיין שם, ואין כאן הכרע האיך דעתו להלכה. ויעוי' מגיד משנה הל׳ אישות פי״ב ה״א שהביא דברי רש״י עה״ת
דחיוב מזונות דאורייתא.

ב אור כתובות דף ב׳ ע״א לציון

לפרש דאין חייב לכובסה רק ביום שיהיו גם הנישואיןגופייהו בחמישי הרביעי שאם הגיע זמן ביום אחר שנאמרה בו ברכה, ועל זה תירצו

יכול לדחותה עד היום הרביעי. ועל תוס׳ דאמנם היה מקום לתקן כן אולם זה קאמר "מפני מה אמרו בתולה כיון דליכא כמובא דלא רמו בה נישאת ליום הרביעי משום ששנינו תיגרא תיקנו שתנשא ליום הרביעי הגיע זמן ולא נישאו" והכי קאמר כדי שלא יבוא הדבר לידחות]ועי׳ דיש לו רשות להמתין עד יום יפה עינים שמשמעות הירושלמי דבר הרביעי. ומקשה רב יוסף דמה זה קפרא פליגוס״ל דגם הנישואין דוקח שתולה תניא דמפרש טעמיה בתביא בחמישי משום שנאמרה בו ברכה

דלא מפרש טעמיה, שהרי במשנתינו לדגים וכדרך שהקשו התוס׳[. מפורש טעם שנישאת ליום הרביעי

כדי שישכים לבי״ד, וא״כ הוא חיוב תוד״ה שאם היה בסוה״ד "ומימה לכובסה ברביעי דוקא, ואילו בהגיע דהכא משמע כו׳ ובפ״ב זמן אין מפורש טעם שמעכבה עד דגיטין איכא מ״ד קתקנו זמן בגיטין יום הרביעי ושפיר יש לפרש דטעמא משום פירי אבל משום שמא יחפה דהגיע זמן משום דאסור לכנוס קודם לא חיישינן משום דזנות לא שכיחא". וכמפורש במתניתין, ומה זה שתולה לכאו׳ יש לחלק דזנות דנשואה לא תניא דמפרש טעמיה בתביא דלא שכיחא דבעלה משמרה, ובמתני׳ מפרש טעמיה. דהכא איירי בחשש זנות דארוסה
ואפשר דשכיח, וביאר מורנו הגאון
תוד״ה בתולה "ומיהו גבי איש רבי עזרא עטיא זצוק״ל שקושיית ואשה רגילים בכל מקום תוס׳ היתה מגט דארוסה דגם ביה לא
לשנות בה״א אע״ג דלא קאי אקרא חייש ריש לקיש לשמא יחפה]וכמו כגון האשה שהלכה" כו׳. יעוי׳ שמפורש גיטין כ״ו ע״ב יע״ש[, מהרשי״ף וכדבריו מוכח בתוס׳ ריש ומוכח דגם זנות דארוסה לא שכיח. קידושין יע״ש.)ועדיין קצת יש לדחות דמה שלא
שכיח זנות דארוסה ה״ט מחמת

תוד״ה ליום הרביעי ולא בליל תקנתא דמתניתין | דתנשא לרביעי חמישי כו׳. הוקשה להם שאם הי׳ לו ט״ב ישכים לבי״ד,
דאמאי נישאת ברביעי והא עדיף ואלמלא האי תקנתא הוה שכיח זנות

אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון ג

דארוסה, הואיל ואין שייך לומר לזנות בעדים, ויש לדחות דמ״מ דבעלה משמרה).)2(בהתראה לא שכיח [ויעוי' פנ״י]. וקושיית תוס׳ היא בין אליבא תוד״ה ותנשא באחד בשבת "לא דרש״י ובין אליבא בעי לשנויי דנישאת
דר״ת, שהרי גם לר״ת התקנה הוא ברביעי כדי שתבעל בחמישי משום משום חשש זנות(3). ובתירוצם ברכה" כו׳.יל״ע אם חל יו״ט לאחר הראשון כתבו תוס׳ דהתם בזנות השבת קודם יום רביעי, ולכאו׳ כיון דאתי לידי מיתה קאמר והיינו דבעי שיטרח שלשה ימים וכשחל בהתראה ועדים, ואילו הכא חששו יו״ט בהם אי אפשר לו לטרוח - הרי לזנות בלא עדים והתראה, ותירוץ זה הוא נדחה לשבוע שאח״כ, ואם נימא אתי כדעת ר״ת, דאילו אליבא דרש״י הכי איכא נפק״מ בטעמא דשקדו תקנת משנתינו היתה משום שיתכן בגוונא דא. אך לא ניח״ל לתוס׳ שזיבתה בעדים ומתוך שיצא הקול לפרש כן ומבארים דצריכא טעמא יבואו עדים להעיד הרי שחיישינן דשקדו אף בגוונא רגילה.

ב׳ ע״ב

תוד״ה מציא אמרה ליה נסתחפה בדוקא, וטענתו דמסתבר דמזלה גרם שדהו ואינו יכול לטעון דאם מזלו קגרים היה חולה הוא ולא דאדרבא מזלה גרם כו׳. אפ״ל לשון היא. והנה יל״ע אם דיבור התוס׳ "אדרבא" שנקטו לישנא קייטא, שייך לדלעיל עמו׳ א׳ גבי חלתה היא, ועיקר טענתו דמהיכי תיתי דמזלו גרם או שהוא חוזר על דהכא גבי פירסה ולפיכך חייב לזונה, אפשר דאדרבא נדה שלא בשעת וסתה, והוא תלוי מזלה גרם, ורוצה לפטור את עצמו בהנ״ל, דאם נאמר שכוונתם דיטעון מכח הספק. ויש לצדד דכוונתם שמא מזלה גרם - אפ״ל שהוא שייך

2 בספר קול יהודה (להגאון רבי יהודה לדקח זי״ע) גיטין שם הביא ג״כ דבר זה מתרן הגר״ע עטיא זי״ע בסגנון דעפי״ז מיושב דברי התורא״ש שבאמת תירץ לחלק בין זנות דנשואה לדארוסה, וקשיא עליה מהך דגיטין דכ״ו ע״ב דמוכח שריש לקיש גם בארוסה לא חייש לשמא יחפה. ועל זה תירץ הגר״ע עטיא זצ״ל דבארוסה לא שכיח משום תקנתא דמתני׳ גופא [ולכאו' צ״ע ממקום שאין ב״ד קבועים וצ״ל דבזמן תקנת זמן בגיטין היו בתי דינים קבועים ולכך לא הוה זנות דארוסה שכיח ולא חשו לה]. ויעוי׳ שו״ת מהרי״ל דיסקין ח״ב סי׳ ק״א שכנראה הן הן הדברים וצלע״ה בס״ד.
3 היינו בקטנה פחות מבת ג׳, וגם באשת כהן י״ל דבאמת לא חששו לצד אונס דאינו שכיח כ״כ וגם יש לו ע״פ רוב קול כדלקמן ט׳ ע״א תוד״ה ואי בעית אימא, אלא חששו לזנות.

ד אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון

לדהכא, אך אם נימא שכוונתם שחוזרים דבריהם על חלתה ולא על להקשות שמסתבר דמזלה גרם פירסה נדה, שבזה לא שייך סברא מדחלתה היא ולא הוא - מוכרח לומר דמסתבר שמזלה גרם.

סימן א
חיוב מזונות של יבם שעמד בדין ענף א - מחלוקת רש״י ותוס׳ בגדר מפרש רש״י שמה שחייבוהו כשעמד
חיוב מזונות של יבם
בדין וברח - קנס הוא שקנסוהו. וזהו
א. תוד״ה לפיכך "קשה לר״י דאמר שכתב רש״י יבמות שם (מ״א ע״ב) בהחוצץ עמד בדין וברח ניזונית "נזונית משל יבם - דקנסינן ליה". משל יבם ומפרש בירושלמי דברח וכיון שהוא קנס אין לחייבו אא״כ וה״ה לחלה והכא אמרינן דחלה אין ברח מחמתה, אך אם ברח מחמת מעלה לה מזונות ואור״י וכו׳ מרדין (היינו מחמת פחד מיתה - ב״ב ובקונטרס פירש שם דוקח ברח". ל״ח ע״ב) או שחלה אין מקום יעויין בדברי רש״י ותוס׳ יבמות שם, לקונסו. ואילו דעת תוס׳ שגם ויעוי׳ עוד לקמן ק״ז ע״ב תוד״ה בשומרת יבם שייך חיוב מזונות

עמד. והעולה מן הדברים שנחלקו דהגעת זמן ולכן כתבו דה״ה חלה
רש״י ותוס׳ ביסוד חיוב מזונות של וה״ה ברח מחמת מרדין, ואמטו להכי יבם שעמד בדין וברח. דעת רש״י הוקשה להו דאם כן מאי מספק״ל דאין לדמותו כלל לחיוב מזונות של לגמ׳ הכא בארוסתו שהגיע זמן וחלה, ארוסה שהגיע זמנה, דבארוסה הואיל הא חזינן דחף בשומרת יבם אית לה וקידש אותה והתחייב לכובסה מזוני בכה״ג, וע״ז תירצו דהתם איירי ולפרנסה - אמרינן שכשמגיע זמן שחלה או ברח מחמת מרדין אחר
הכניסה ואינו כונסה מתחייב שנתחייב לה מזונות.

במזונותיה כיון דהשתא הוא זמן ב. וכתבו תוס׳ "ולפירושו אין שיכנסנה ויפרנסנה. אבל יבמה להקשות" כו׳ ומה שרמזו

שמעולם לא התחייב היבם לכובסה אי להקשות מבואר בדבריהם לקמן ק״ז
אפשר לומר שחייב במזונותיה הואיל ע״ב וזה לשונם - "וא״ת לפרש״י והגיע זמן שעליו לכונסה. ועל כן דמפרש דוקח ברח אבל חלה לא,

אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון ה

בפרק קמא דמיבע״ל חלה מהו אמאי ביבמה דאין העמדה בדין גורם חיוב לא פשיט מהכא דאמרינן דוקח ברח מזונות כלל ואינו אלא קנס שפיר יש אבל חלה לא, וכל שכן הוא דהא הכא לומר שאם חלה אחר כך פקע מיניה דאין לה מזונות]בחלה[אע״פ שפשע הקנס של חיוב מזונות. ולא הקשו קצת שהו״ל לכובסה מיד אחר שעמד תוס׳ אלא על חלה קודם הגעת זמן,

בדין, אבל התם חלה קודם שהגיע דמספקא לן בסוגיא לחייבו במזונות. הזמן מאי הו״ל למיעבד, דעל כרחך והקשו בדרך של קל וחומר, דאם בהכי מיירי דאי חלה הוא אח״כ חלה ביבמה שהגיע זמנה לכנוס וחלה

פשיטא דאין להפסידה" עכ״ל אין חייב לה מזונות כל שכן בארוסה בקושייתם שם, והוא כוונתם הכא. שחלה קודם שהגיע זמן לכנוס דאין

ג. ויש להתעורר דמה זה שהקשו לו להתחייב מזונות, וחזרו לתרץ
תוס׳ רק מבעיא דהכא בחלה

דשאני ארוסה דאגידא ביה טפי

הארוס, ולכאו׳ הו״ל לאקשויי בפשט

)ובאמת הו״מ לתירוצי דשאני ארוסה

ההלכות דאמאי ביבמה שתבעה בדין דבהגיע זמנה חייב מיכף במזונותיה
ואח״כ חלה פשיטא דאין לה מזונות

משא״כ בשומרת יבם דכל שעומד

אליבא דרש״י)ורק אם ברח מחמתה בפנינו אף שהגיע זמן לכנוס - כגון
אית לה מזונות(והרי עמידה בדין

שעמד בדין, מ״מ לית לה מזונות

היא הגעת זמן דיבמה, והו״ל

וכמשנ״ת .((4)

למיכנסה מיכף אחר עמידתה בדין
)והרי בארוסה פשיטא דכל שהגיע

ה.ועל פי מה שנקטו התוס׳ דמזונות

זמן ואח״כ חלה אית לה מזוני(ויעוי׳

דינם שעמד בדין וברח המה

מהרש״א שם.

מדינא דהגעת זמן ולא כפרש״י שהוא
קנסא בעלמא, באו התוס׳ יבמות שם
ד.וצריך לומר דזה הוה פשיטא להו לחדש דהיינו דוקח בבתרצה ליבוס לתוס׳ דחלוק הגעת זמן דארוסה דאל״כ מאן לימא לן דעומדת היא דבמחייב לה מזונותיה תו לא מהני ליבוס עד שנדון בה דין הגעת זמן, ליה מה שחלה אחר כך, משא״כ ודלמא סופו לחלוץ לה ואין שייך בה

4 באמת הוא לכאו׳ קושיא חמורה דהרי אליבא דרש״י דין מזונות של שומרת יבם ודין מזונות של ארוסה אינם שווים בעיקר דינם, שזו משום קנס וזו משום הגעת זמן מה מקום להקשות מזל״זוצריך לומר דכוונת תוס׳ דכיון שחלה קודם הגעת זמן אין כאן סיבה להחיל עליו חיוב כלל ועיקר, ואם כיגדרי החיוב של ארוס ויבם המה שונים זה מזה מכל מקום כיון דחזינן ביבם דכשחלה לא חיובוהו חכמים גם בארוס אין מקום לחייבו ולא מיקרי הגעת זמן אלא אם היה יכול לכובסה בהגעת הזמן ולא אם חלה.

ו אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון

מזונות דהגעת זמן. ועוד יצא להם מעוכב מלכובסה מחמת איזה דבר עפ״י שיטתם דהמעש״י של אותו זמן ובזה חייבוהו במזונות, אך אם הלך שלו, כיון שהוא חיוב מזונות מדינא למדה״י מרצונו שאין כאן מעכב ולאו קנסא בעלמא הוא. ויש להעיר מלכנוס ויכול הוא לבוא ולכובסה - משיטת הרא״ש ז״ל, דאע״פ שפירש בזה לית לה מזוני, דעל כהאיגוונא כהתוס׳ מ״מ בדין מעש״י כתב דאינם לא תקינו רבנן [דהו״ל כעין שכתבו של יבם אף שהיא ניזונת ממנו תוס׳ יבמות שם דכל שלא ברח לא (יבמות שם פרק החולץ סי׳ כ״ה). וכן תקינו מזונות אף שהוא מעכב הוא להלכה בשו״ע (אבהע״ז סי׳ ק״ס מלכובסה יעו״ש ,)5(וה״ה אם בנתיים ס״א וס״ד) שאע״פ שפסק כתוס׳ הלך למדה״י כיון שיכול לבוא דינם שחלה או ברח מחמת מרדין ולכנוס אין כאן אלא עיכוב כניסה חייב במזונות, מ״מ פסק דמעש״י של בפועל מצידו ותו לא]. עצמה. ובביאור מחלוקת הבבלי

ענף ב - מחלוקת הבבלי והירושלמי

והירושלמי נחלקו רש״י ותוס׳.

(אליבא דרש״י ואליבא דתוס׳) דרש״י מפרש בשיטת הבבלי דחיוב
מזונות של יבם הוא דוקח באופן
ו. התוס׳ הביאו דמפורש בירושלמי שברח כדי שלא יצטרך ליבם ומשום דה״ה אם חלה היבם חייב קנס ולכן אם הלך למדה״י שלא במזונותיה ודלא כרש״י. וליישב דעת מחמתה לצורך מסחר וכדו׳ אף שהוא רשי יש לומר עפ״י מה דאיתא מרצונו מ״מ אליבא דהבבלי אין בזה בירושלמי שם שגם אם הלך למדינת הקנס של חיוב מזונות והוא הדין גם הים חייב ליתן לה מזונות (יע״ש בחלה והירושלמי שחייב בחלה הוא בירושלמי - לקמן פרק אע״פ הל׳ ד׳) משום שסובר דחיוב של יבם הוא ונראה דבהאי דינא בין לרש״י ובין כדרך חיוב של ארוס, והוא מדינא לתוס׳ פליג הבבלי על הירושלמי, דהגעת זמן. ואילו תוס׳ מפרשים שהרי בבבלי קתני "ברח" ועל כרחין שאין מחלוקת בעיקר הגדרת החיוב דאתא למעוטי הלך מעצמו. ואפי׳ של מזונות דינם ולכו״ע הוא כעין אליבא דתוס׳ דבחלה חייב במזונות חיוב מזונות של ארוס, אלא דנחלקו מכל מקום היינו דוקח בכה״ג שהוא האם גם באופן שהלך לדעתו הוא

5 ופירוש דבריהם הללו דקשיא להו לשיטתם מה זה שנקיט גמ׳ ברח והרי מיכף שעמד בדין חייב במזונותיה (ולרש״י היינו דברח מחמתה וא״ש בפשוט), וע״ז כתבו דכל שלא ברח אין חייב ופשוט [מרן זי״ע].

אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון ז

נחשב כמעוכב וחייב במזונותיה, או פירש את שיטת הבבלי לפי דרכו דילמא בזה אין מחשב כמעוכב אלא (וסובר רש״י דכל מה שחייב כמסרב גרידא ואין עליו חיוב מזונות, הירושלמי בחלה אזיל בזה הירושלמי ולפי שיטתם העלו תוס׳ דלכולי לשיטתו שחיוב מזונות של יבמה הוא עלמא אם ברח מחמת מרדין חייב מדינא דהגעת זמן ולכן חייבוהו גם במזונות וה״ה חלה. ולפי זה סרה בהלך מדעתו לצורך מסחר וכו׳, אבל הקושיא מהירושלמי על שיטת רש״י, הבבלי חולק וסובר דכל חיוב מזונות כיון דבכל אופן מוכח שיש כאן של יבם הוא משום קנסא בעלמא מחלוקת בין הבבלי לירושלמי ורש״י ולכן היינו דוקח אם ברח מחמתה).

רד״ה מת הוא דאינו גט כו׳ "ומאן עומדת במקומה ואותו ששלחו האב קח מגרש לה מהשתא, אין ימול ולא אחר. משא״כ למש״כ המתים מגרשים". ובגיטין י״ג ע״א הקצה״ח דכיון שמת אין כאן משלח רד״ה לא יתנו ביאר יותר, דכי מיית - הכי נמי אין כאן משלח ויכול אחר פקעא ליה רשותיה. ועי׳ קצוה״ח (סי׳ למול את הבן.)6(
קפ״ח סק״ב) שכתב על דברי רש״י ובתוד״ה הרי זה גיטך "וא״ת שם דחף בלא שפקעה רשותו בטלה ההיא משנה גופה שליחותו משום שלאחר מיתה אין אמאי איצטריך הא תנן בהדיא בפ״ק כאן משלח. ונראה נפק״מ בין דגיטין דאין גט לאחר מיתה, דתנן הטעמים באב שעשה שליח למול את האומר תנו גט זה לאשתי לא יתנו בנו ומת, דלפי״מ שפרש״י בגיטין לאחר מיתה, ובפ״ק דגיטין פירשתי" הטעם שבטל שליחותו משום שפקעה והוא שם (י״ג ע״א) תוד״ה לא יתנו, בעלותו - הכא אין שייך לומר וביארו דאיצריך לכל הנך, דמתני׳ שפקעה בעלותו שהרי אין לאב דדף י״ג אשמועינן דאע״ג שמינה בעלות על הבן, ועל כן השליחות המגרש שליח בחייו לגרש אין יכול

6 יל״ע בזה דהרי מה שהאב בעלים לעשות שליח למול את בנו הוא משום שהמילה של הבן

מוטלת עליו, והרי כשמת האב כבר בטל מן המצוה ואין מילת הבן מוטלת עליו ולפי כל הדרכים אין מקום לשליחות כלל. ורק לענין גירושין דעדיין לא פקעה האישות שמחמתו ויש בה נפק״מ לענין יבוס בזה יש מקום לומר שלא פקע כח שליחות הבעל, כי כוחו אינו מחמת
המצוה אלא מחמת המציאות שהוא יצר.

ח אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון

לגרש לאחר מיתתו, ולא חשיב הלשונות האלו". העמיד הכל בשכיב השליח להיות כמותו אחר מותו מרע)אף דרק מחולי זה מוכרח כאילו הוא עצמו קיים, אלא חשיב גט דאיירי בשכיב מרע(, על מנת שלא לאחר מיתה. ומתני׳ דזה גיטי לאחר יהא בו פסול של גט ישן.]ויעוי׳ טור מותי איצטריך דאע״ג דבא הגט ליד ושו״ע אהע״זסי׳ קמ״ח[. אשה מחיים לא מהני והו״ל גט לאחר
מיתה, ועי״ש בדבריהם. והנה אם

רד״ה המירוה להינשא "בלא

נימא שהחסרון דאין גט לאחר מיתה

חליצה לההיא דאם לא

הוא משום שכבר פקעה אישומו של

באתי". אך ברישא דאמר ה״ז גיטך

הבעל וכבר אינה אשת איש, אינו מחולי זה ה״ז גיטך לאחר מיתה, אף
מובן מה ההו״א דיהבי משום

אם כתב זמן אי אפשר שיועיל

ששלוחו של אדם כמותו וחשיב להמירה להינשא, דלכל היותר הוה כאילו הוא קיים, ומוכח מדברי תוס׳ כמהיום ולאחר מיתה דגט ואינו שס״ל דהטעם שאין גט לאחר מיתה גט (8) .
משום שכיון שמת אינו יכול לגרש, רד״ה לא שמיה מתיא "והויגיטא וע״ז שייך הוה אמינא שיחשב שלוחו ואם רצתה תינשא לאחר וגם כמותו וכאילו הוא קיים. ומה שכבר לכהונה נפסלת מהיום" צ״ב מאי אינה אשת איש אינו חסרון, דמ״מ
בעי לפוטרה מיבוס ויש כאן מקום

קמ״ל שנפסלת לכהונה, ומילתא

לגט להועיל .(7)

דפשיטא שכיון דהוי גט הרי היא
נפסלת לכהונה .(9) ונראה דאתא
רד״ה זה גיטך אם מתי "שכיב מרע לאשמועינן שלפי הצד שיש אונס שכתב גט לאשתו באחד מןבגיטין והגט בטל אינה נפסלת

7 כ״כ הבית מאיר סי׳ קכ״א, אולם החזו״א סי׳ פ״ו סק״ז כתב דהכל אמת ואין גט לאחר מיתה הן מטעם שפקעה השליחות וכח המשלח, והן מצד שאין כאן אישות ולא ניתן גט להפקיע זיקת יבם, יע״ש.
8 וכדגרסינן גיטין ע״ב ב׳ אמר רב הונא ולדברי רבי יוסי חולצת, ופרש״י דזמן השטר הו״ל כמהיום וכי מסריה ניהליה ואמר זה גיטך לאח״מ מספק״ל אי תנאה הוא אי חזרה הוא]וילה״ע דלשיטת רש״י סו״פ מי שאחזו - ע״ז ע״א ד״ה לכי נפקא)כפי שמבארים דבריו הרמב״ן והרשב״א שם(דס״ל דאביי פליג אדרב הונא וס״ל שאינו גט כלל דכל שמפרש לאחר זמן אין לומר שסומך על זמן הכתוב בשטר א״ש טפי ומיושב מ״ט לא שמעינן מרישא דלא כרבותינו ואי״צ למש״כ תוד״ה דלמא[.
9 לכאו׳ י״ל דכוונת רש״י לומר דחף אם הוא מטעם דאין אונס בגיטין וכדמסיק דטעמא דעקרינהו רבנן לקידושין מ״מ אסורה לכהן אף שאין כאןגירושין רק עקירת קידושין וכמש״כ רמב״ןג׳ ע״א דאסורה לקרובים ולכהן מדרבנן.

אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון ט

לכהונה דהגט בטל לגמרי ואין כאן אם אירע בהם אונסא דשכיח, האם אפי׳ ריח הגט הפוסל לכהונה [כההיא התנאי קיים או לאו. והדבר תלוי האם דיבמות נ״ב ע״א]. למסקנא נשאר דיחוי הגמ׳ דלעיל

אלא רבא סברא דנפשיה קאמר. דבאונס דשכיח איבע״ל לאתנויי אפשר לפרש דרבא סברא ומדלא אתני איהו דאפסיד אנפשיה דנפשיה סבר ועמד והתקין שלא יהא או לאו. דאם נימא דטעם זה הוא ענין של אונס בגיטין. ואפשר דקיבל אמת הרי הוא הדין בתנאי של ממון מרבותיו דכן הוא הדין, ולפי קבלתו איבעי ליה לאתנויי ואי לא אתני איהו הרי באמת כן הוא טעם הברייתות דאפסיד אנפשיה. אך אם נימא דלעיל וטעמא דשמוחל בעובדא דלמסקנא טעמא דשמוחל משום דאין דההוא דפסקיה מברא, ואי״צ אונס בגיטין הרי בממון שיש בו לדחויים דשאני התם דניח״ל דלא טענת אונס הוא הדין לאונס דשכיח.

תיפול קמי יבם ומדלא אתני איהו ומדברי תוד״ה איכא דאמרי שהם דאפסיד אנפשיה.)10(שווים וגם בדיני ממונות אם הוא

ויש לעיין בתנאי של ממון שיש בו

אונסא דשכיח אין לו טענת אונס .)11)

טענת אונס [יעוי׳ נדרים כ״ז תוד״ה הרי זה גיטך אם מתי מחולי
ע״א וברמב״ם הל׳ סנהדרין פ״ז ה״י זה לאחר מיתה "לאחר ובהל׳ מכירה פי״א הי״ד ובשו״ע מיתה הוי טעמא דכולהו כמו אתם

חו״מ סי׳ כ״א וסי׳ נ״ה], האיך הדין ולא אפוטרופסין ולא שותפין ולא

10 בתוד״ה איכא דאמרי הביא שרבנו חננאל שפסק כלישנא קמא והוסיפו תוס׳"וכן נראה דחצינא דאיכא דאמרי הוו פירכי מכל הני דמייתי סיייעתא ללישנא קמא ולא סמכינן אשינויי דחיקי"ומבואר דלפי לישנא קמא אין אנו צריכים לכל השינויי דחיקי וכל המשניות והברייתות אתי שפיר ברווחא כיון שאין אונס בגיטין, ולפי צריך לומר דאין כאן תקנה מחודשת של רבא אלא שלדידיה כן הוא ביאור המשנה והברייתא דחכמים תיקנו שלא יועיל טענת אונס בגיטין. 11 נראה כוונת מרן זי״ע למה שכתבו בסוה״ד בשם ר״י שיש ג׳ עניני אונס [א] אונס דלא שכיח כלל דבזה לכו״ע יש אונס כי אין בו תקנת צנועות ופרוצות [ב] אונס דשכיח כגון ההיא דפסקיה מברא דלכו״ע אין אונס דאיבעי ליה לאתנויי [ג] אונס דשכיח ולא שכיח ובזה פליגי התרי לישני, עכ״ד. ומזה נראה דתירוץ הגמ׳ דאונם דשכיח אינו אונס לבטל תנאי הוא נכון אליבא דכולי עלמא. ויעוי׳ ש״ך חו״מ סי׳ נ״ה שכתב דאונם דשכיח אינו אונס לבטל תנאי של ממון וציין שם למש״כ ביו״ד סי׳ רל״ב סק״כ יע״ש והיינו משום דסברת הגמ׳ דבאונסא דשכיח איבע״ל לאתנויי הוא אמת גם ללישנא קמא (וצ״ל שמש״כ תוס׳ "דאליבא דאיכא דאמרי הוו פירכי מכל הני דמייתי סיייעתא ללישנא קמא ולא סמכינן אשינויי דחיקי" היינו המשנה והברייתות, אבל מה שתירצה הגמ׳ דאונם דשכיח איבע״ל לאתנויי הוא נכון ואמת גם אליבא דלישנא קמא).

י אור כתובות דף ב׳ ע״ב לציון

אריסין ולא כל התורם את שאינו פסולים וחד מנייהו שאין בו זמן הא

שלו".יעוי' רשב״א גיטין שם)נ״ב אמרינן אם נשאת הולד כשר". לכאו׳ ע״א(שכתב דהילפותא של אתם ולא טפי הו״ל לתרץ דהא אינו אלא פסול שותפין ולא אפוטרופסין הוה
אסמכתא בעלמא (12)]וכפי״ז ליכא

דרבנן ואילו מה שאין גט לאחר מיתה

למשמע מהתם שיהא האחרון טעם

היינו שהגט בטל מן התורה, וקצת יש

לכולם שהרי התורם שאינו שלו הוי לדקדק מזה דס״ל לתוס׳ כהראשונים דאורייתא והנך אסמכתא בעלמא[. הסוברים שכל גט הפסול מדרבנן אם נשאת לא תצא]עי׳ שו״ע אבהע״ז סי׳
ולכאו׳ היה אפשר לבאר מיעוט ק״נ סעי׳ א׳ ויעוי׳ רא״ש פ״ט דגיטין דאתם ולא התורם את סי׳ ו׳ שהביא את השיטות בזה[. ולפי
שאינו שלו דאתא לרבויי דדוקא
התורם את שאינו שלו אין תרומתו

זה הכל אחד וה״ק דהא אמרינן אם

תרומה אך התורם את שלו אף שתורם

נשאת הולד כשר והיינו דאינו אלא

על של חברו תרומתו תרומה, איברא פסול דרבנן, ויעוי׳ אבהע״ז סי׳ ק״נ
דהוא ספק בגמ׳)נדרים ל״ו ע״ב(,

סעיף א׳.

וע״כ אי אפשר לפרש הכי .(13)
באו״ד "אי נמי בשכתוב בו שבוע

תוד״ה דלמא לאפוקי מדרבותנו שנה חודש" ומת קודם סוף כו׳ "והא דאמרינןג׳גיטין השבוע שנה או חודש.

12 הנה כ״ה לשון הרשב״א שם, אך לכאו׳ כוונתו רק על מיעוט דאפוטרופסין, אולם מיעוט דשותפין הוא ילפותא גמורה ושוב דברי תוס׳ שרירין וקיימין אף לדעת הרשב״א, דקתני שותפין אריסין ותורם שאינו שלו, ואחרון טעם לכולם. אך באמת יש לצדד לקיים דברי הרשב״א כפשוטן דחף מיעוט דשותפין אסמכתא בעלמא, דבכתבי תלמידים לגיטין שם ולתרומות)פ״ג מ״ג(הק׳ מרן זי״ע האיך אפ״ל אתם ולא שותפין והא מתני׳ ערוכה במס׳ תרומות שם שהשותפין תורמין, ותירץ מרןזי״ע דצ״ל ששותף בפירות ודאי יכול לתרום והמיעוט של אתם ולא שותפין היינו שותף בעסקים אחרים שאינו יכול לתרום תפירות שהם של אבירו לבדו. ושוב הביא מרן זי״ע שבאמת קושיא זו היא קושיית הירושלמי תרומות שם, ומשני דהמיעוט הוא שלכתחילה לא יתרומו אבל בדיעבד תרומתם תרומה, ונראה פשוט דמיעוט זה הוא אסמכתא בעלמא ומשו״ה אינו מעכב בדיעבד, וכפשטות דברי הרשב״א ז״ל. ועכ״פ ברור שאי״זנכלל באתם ולא התורם את שאינושלו וק״ל.
13 יעוי׳ באחיעזר ח״ב סי׳ ל״ז אות ד׳ דחלק התרומה צריך להיות שלו ואם היא של חברו צריך שליחות ולא סגי בניחותא דיליה, משא״כ בחלק החולין שבתרתין על ידו אי״צ כי אם ניחותא דבעלים ושלא יעכבו יעוש״ה. והנה לפי דבריו יש קיום לסברת מרן זי״ע שצידד לבאר דהך תורם שאינו שלו לרבויי דרק התרומה צריך שתהא שלו משא״כ שאר הכרי.

אור כתובות דף ג׳ ע״א לציון יא

ג׳ ע״א

סימן ב
אם יש אונס לבטל שליחות של גירושין
א. תוד״ה וסברה דאניס "וא״ת מת אי״ן מתרץ אלא רק את החשש בתוך י״ב חודש נמי יהא גט דצנועות אבל חשש דפרוצות נותר, מהאי טעמא דזימנין דלא מת וסברה שהרי אף שתשמע הקול לא תחוש דמת ומיעגנא ויתבה וי״ל דמיתה קלא לו. ומוכח דכיון דחשש צנועות אית לה". יעוי' חידושי הגרעק״א ליתיה לא מתקנינן משום פרוצות שהביא ספק שנסתפק הבית מאיר לחוד, וא״כ הוא הדין באופן ההפוך (סי׳ קמ״ד) אם אמר הבעל לשליח אי
לא אתינא עד תלתין יומין הב לה

שיש רק חשש של צנועות (היינו

גיטא, ולבסוף אירע אונס ולא יכל

ספיקו של הבית מאיר) ג״כ יש לומר

הבעל לבוא, האם גם בזה אמרינן

דלא מתקנינן משום חדא. וחזר הגר״ש חיגר ז״ל לדחות דאדרבא

דאין אונס בגיטין ויכול השליח ליתן
את הגט לאשה ותהא מגורשת או

באמת כל עיקר קושיית תוס׳ היתה

לאו. וביאר את ספיקו דבגוונא זו אין

דיתקנו משום חשש צנועות בלחוד, דחשש פרוצות ודאי ליתא במת, כי שייך תקנה משום פרוצות שהרי אין הדבר תלוי בה אלא בשליח ואם ייצא

אין אנו חוששים להפרוצות גופייהו

קול שהיה אונס לא ימסור השליח את

רק לכך שעי״ן יהיו בניה ממזרים

הגט לידה, ונמצא שאין שייך בכה״ג

וכמו שאמרו בגמ׳"נמצא גט בטל

תקנה משום פרוצות אלא רק משום

ובניה ממזרים", ובאומר "אם לא

צנועות, ואפשר דכיון שלא תיקנו

באתי עד י״ב חודש יהא גט" ומת

לומר דאין אונס בגיטין אלא במקום

תוך י״ב חודש הרי אשתו אינה אשת

שיש תקנה גם של צנועות וגם של

איש דהא מת בעלה אלא יבמה היא,

פרוצות, אבל בגוונא דליכא תקנת

וא״כ בניה לאו ממזרים ואין ראוי

פרוצות ליתא לתקנת אין אונס בגיטין

לתקן בה משום פרוצות כלל, וכל

כי משום תקנה של צנועות בלבד לא

קושיית תוס׳ היא שיתקנו משום

תיקנו.

צנועות, וע״ז תירצו היטב דמיתה
קלא אית לה וליכא חשש דצנועות.
ב. וכתב הגר״ש חיגר זללה״ה ולפי דרך זו מוכח להיפך - דגם לפשוט את ספיקו מתירוץ תוס׳ משום חדא הוו מתקני ויש לפשוט שתירצו דמיתה קלא אית לה, והרי ספיקו של הבית מאיר דגם בזו שאין

יב אור כתובות דף ג׳ ע״א לציון

בה אלא תקנת צנועות שפיר איכא גדול שאיתניס. ויעוי' מהרש״א לתקנת אין אונס בגיטין, עכ״ד .(14) שביאר בקושיית תוס׳ דשייך גם

ג. אמנם בפשוטו נראה לומר דהן תקנת פרוצות דזמנין דמיית ואמרה קושיית תוס׳ והן תירוצם שייכים דלא מיית)ודע דלדעת רש״י יבמות גם על תקנת פרוצות, כי למרות שאם מ״ט ע״ב ד״ה אי כרב שייך תקנת מת הבעל אין בה איסור אשת איש ממזרים אף ביבמה לשוק ומש״כ שהוא כרת אלא לאו דיבתה מ״מ גם הגר״ש חיגר ז״ל בפשטות דאין בה בזה שייכא תקנ״ח ומה לי חומרא תקנת ממזרים היינו כדעת תוס׳ שם רבה מ״ל חומרא זוטא, וכל שאיסורו מ״ט ע״א ד״ה הכל מודים שכתבו מה״ת יש לחכמים לתקן. ומש״כ דרק דלכו״ע ואף אליבא דרב ליכא משום בניה ממזרים תקון כמו ממזרות מיבמה לשוק(.
שמשמע בגמ׳ וכפיה״נ כוונתו כמ״ש ד. איברא דבעצם מה דס״ל להבית

החיילת אהבים דלפרוצה גופה לא מאיר דאיכא תקנת צנועות בנותן חשו שהרי יכולה לזנות בסתר ורק הגט לשליח ואיתנם הוא מחודש. לבניה ממזרים חשו, הנה אכתי יש דבפשטות יש לומר דעד כאן לא לנו לתקן משום בעלה שלא ישאנה אמרינן שיש תקנת צנועות אלא היכא באיסור כל ימיו. ואף שבגמ׳ אמרו שכבר נתן הבעל את הגט לאשה "משום ממזרים" היינו דבלא״ה לא ואמר לה שיהא גט אם לא בא מכאן הוו מתקני רבנן, אך אחר שתקנו תקון
בכל אופן דיש בו חשש שיבואו לידי

ועד עשרה ימים, דאם לא בא מרצונו
הגט קיים והרי היא גרושה, ואיכא
איסור אף אם ליכא ממזרים וכמו למיחש שמא היא תסתפק לומר בזקנה ועקרה או במקום שיש חשש

של יבמה לשוק שאין בו חשש

שאירע אונס ומיעגנא ויתבא בכדי,
ומשו״ה תקנו שאין אונס בגיטין כדי
ממזרות. ומה שתירצו תוס׳ דמיתה שלא תשחר עגונה כל ימיה)למרות קלא אית לה, היינו קול ברור ואלים שאם אירע אונס נמצאנו מפקיעים את דבזה אין למיחש אפי׳ לפרוצות
משום דבכהאי קלא לא תוכל לטעון

האישות ממנה עבדינן הכי לצורך
הפעמים שלא אירע אונס והיא

דילמא לא איתניס דהא איכא קול חוששת לאונס ומיעגנא ויתבא(. אבל

14 ויעוי׳ תורא״ש שבאמת כתב לתרץ קושיית תוס׳ דשאני הכא דליכא כי אם משום צנועות ולא משום פרוצות כיון דאין בניה ממזרים,ומשום חדא לא מתקנו)ומהשתא יל״ע בדעת תוס׳ שלא תירצו כן האם משום דס״ל דחף משום חדא מתקנינן או משום דס״ל דחף משום פרוצות איכא וכדברי מהרש״א וכמש״כ מרן זי״ע בסמוך(.

אור כתובות דף ד׳ ע״ב לציון יג

בגוונא שנתן הבעל גט לשליח ואמר ספק שמא היה אונס תשחר אשתו לו ליתנו אם לא בא מכאן ועד גמורה. ואיך נאמר שכדי שיוכל עשרה ימים, הרי עדיין לא היה השליח לתת את הגט בלא חשש מעשה גירושין כלל, ואם יפול צד יתקנו שגם אם באמת היה אונס ספק שמא היה אונס לא ימסור השליחות קיימת, והרי עדיף טפי השליח את הגט לידה כלל, ואין בה שבאמת לא יתן לה את הגט. ונראה צד גירושין כלל, אם כן מה לנו שאם ידע השליח שהיה אונס לעשות תקנה בזה, ואדרבא עיגון ואעפ״כ נתן לה את הגט לא עשה הוא להוציאה מידי בעלה ואם יפול כלום ואין כאן גירושין.

ד׳ע״ב

סימןג
מהי שעת חלות החבילות

א. משום דלא חלה עליה אבילותא ב. ויש להוכיח כן מדברי הרא״ש
- אי לרבי אליעזר עד שיצא פרק ואלו מגלחין סי׳ נ״ה. דהנה מפתח הבית אי לרבי יהושע עד הרא״ש שם העלה דכל שאין בידו שיסתם הגולל. בכל דוכתא קיי״ל לקוברו אין בו דין אונן אף אם הוא הלכה כרבי יהושע לגבי רבי אליעזר בגוונא דאכתי לא חיילא אבילות, דשמומי הוא, וכן פסק השו״ע יו״ד והוכיח כן מהירושלמי דמי שמתו סי׳ שע״ה שזמן חלות החבילות הוא נמסר לרבים אוכל בשר ושותה יין, מסתימת הגולל. אך יש גוונא דחיילא נמסר לכתפים כמי שנמסר לרבים. חבילות משיצא מפתח הבית וכדעת "ומשמע אע״פ שלא יצא מפתח

רבי אליעזר, והוא במוליכין את המת ביתו, דאי כשיצא מפתח ביתו לא למדינה אחרת ואין האבלים הולכין היה לו להזכיר שאוכל בשר ושותה עמו ללוותו. דאם האבלים הולכים יין]והיינו דכבר אינו אונן- דהאונן עמו ללוותו חיילא חבילות משיחזירו אסור בבשר ויין[אלא לומר שחלה פניהם כמבואר בשו״ע שם ס״ב, אבל עליו חבילות בכפיית המיטה, אם אין הולכים עמו ללוותו אין לנו ופשיטא שאבל מותר בבשר ויין" גדר אימתי יחול עליהם אבילות, עכ״ל הרא״ש. וצ״ב מאי האי דנקט ונראה שבזה יש לנו ללמוד מדברי הרא״ש משיצא מפתח ביתו והרי

רבי אליעזר דחיילא חבילות משיצא קיי״ל כרבי יהושע דאין החבילות מפתח הבית. תלויה ביצא מפתח הבית. וגם בשו״ע

יד אור כתובות דף ה׳ ע״ב לציון

סי׳ שמ״א סעי׳ג׳ כתב "מקום שנהגו דעלמא ס״ל לרבי יהושע שהיא חלה שכתפים מיוחדים להוציא המת יותר מאוחר מאשר אליבא דרבי

ולאחר שנתעסקו הקרובים בצרכי אליעזר.
הקבורה ימסרוהו להם והם יקברוהו,

משמסרוהו לידיהם מותרים הקרובים ד. ונראה דגם ר״ת לא פליג אלא בבשר ויין אפי׳ קודם שהוציאוהו בדין אכילת בשר ושתיית יין אך מהבית ששוב אינו מוטל עליהם" והן גם הוא מודה דלא חיילא חבילות עד הן דברי הרא״ש, ותמוה כנ״ל דהרי שיצא מן הבית. שהרי לא הוזכר בסי׳ שע״ה פסק השו״ע כרבי יהושע שהתחיל ר״ת לנהוג החבילות קודם ומה לו להזכיר קודם שיצא מהבית אלא שאכל בשר ושתה יין, והכי שהמה דברי רבי אליעזר. מוכח ממשה״ק עליו הרא״ש דלפי״ד אף כשהם בעיר אחת יאכלו שאר
ג. ומכל זה מוכח כמש״ל דבגוונא קרובים בשר וישתו יין הואיל ובניו שקוברין אותו בעיר אחרת ואין שהם יורשים את ממונו מחוייבים

הולכין עמו ללוותו חיילא חבילות לקוברו, והרי כל שהם בעיר אחת בשעה שיוצא מהבית, וכדברי רבי ודאי לא חיילא עליהם חבילות]עד אליעזר. ולמד הרא״ש כן מסברא דלא שעת סתימת הגולל[ולא פליג ר״ת מסתבר שבאופן כזה תוקדם החבילות אלא בהיותם בעיר אחרת דס״ל אליבא דרבי יהושע מאשר אליבא שחיילא עלייהו חבילות מיכף ומה זה דרבי אליעזר, שהרי אליבא דרבי קושיא. אלא ודאי דגם ר״ת לא ס״ל אליעזר ודאי חיילא החבילות רק שחיילא חבילות תיכף, אלא דס״ל משיצא מן הבית והאיך נימא שמותר בבשר ויין הואיל ואין מוטל שאליבא דרבי יהושע תחול קודם עליו לקוברו ועל זה הקשה הרא״ש לשיצא מן הבית, והא בחבילות שפיר .(15)

ה׳ע״ב

תוד״ה דם מיפקד פקיד "טעמא צובע קאמר". ושמואל ס״ל דחייב רק דחבורה משום נטילת משום נטילת נשמה ולא משום צובע,
נשמה כדקאמר שמואל התם, ורב וצריך להבין במה נחלקו. ודוחק דאמר התם משום צובע אף משום לומר דרב סובר דניח״ל דליתווס בית

15 יש לעיין בשו״ת משיב דבר להנצי״ב ח״ב סי׳ ע״ב ושד״ח מ׳ חבילות סי׳ י״ד ומהרש״ם ח״ב סי׳ ר״ס ואגרות משה יו״ד סי׳ רנ״ג.

אור כתובות דף ה׳ ע״ב לציון טו

השחיטה כי היכי דליחזי אינשי וליתי)כמו שפסק הרמב״ם הל׳ שבת פי״א ליזדבנו מיניה ושמואל סובר דלא ה״א(וממילא נפקא לן דצובע לזמן ניח״ל בהכי. ונראה דיסוד מחלוקתם פטור אבל אסור מדברי סופרים. בצובע לזמן)דהא הבשר עומד ולפי״ז י״ל דעד כאן לא קאסר לימכר ולהאכל(, דרב סובר צובע שמואל בצובע לזמן מדרבנן אלא לזמן חשיב צובע וחייב מה״ת היכי דהוא רוצה בצביעה אבל ושמואל סובר דצובע לזמן לאו צובע כשאינו רוצה בצביעה כלל אפשר
הוא ופטור וע״כ חייב רק משום דחף איסורא דרבנן אין כאן נטילת נשמה. וקיי״ל להלכה כשמואל ומותר .(16)

סימן ד

פסיק רישא בתלתא דרבנן

א. תוד״ה אם תמצי לומר הלכה הפתח ושרי "הכא מותר לכתחילה

כרבי יהודה מקלקל הוא אצל משום דאיכא תרתי מקלקל בחבורה

16 אול״צ ח״א או״ח סי׳ כ״ט. ועי״ש שכתב דזהו מקור השבולי הלקט שהביא הבית יוסף סי׳ ש״כ ונפסק בשו״ע סעיף י״ט דאין צביעה באוכלין: "וכבר מזמן תמהתי דמנ״ל להרב שבה״ל לחדש דין זה דאין צביעה באוכלין כו׳ ולפמשנת״ל דכל צובע לזמן קצר אין איסורו אלא מדרבנן מחשש שמא ישהנושפיר י״ל דס״ל לשבה״ל דבאוכלין לא גזרו רבנן ומעתה שפיר פסק מרן כוותיה, דמאחר דאין איסורו אלא מדברי סופרים אין לנו להחמיר במילתא דרבנן כל עוד לא מצינו מי שחולק ע״ז בפירוש" עכ״ל שם. ומרן הגרש״ז אויערבך זצ״ל במנחת שלמה ח״ב סי׳ י״ד כתב על דברי מרן זי״ע - "נלע״ד שאם היינו אומרים כמש״כ כת״ר דרב מפורש סובר שיש צביעה באוכלין אשר כן פירש להדיא התורי״ד בשבת ע״ה ע״ב)ולא כשאר התירוצים מפני שזה על העור וכו׳(, היינו צריכים למצוא טעמים אחרים בדעת שמואל ולומר דסובר דאי״ז פסיק רישא או אפשר דחשיב כמלאשאצל״ג וכו׳ מלחדש כלל גדול ומחודש שאין צביעה באוכלין, ולכן יותר נראה שהכלל של אין צביעה באוכלין היה ידוע להני דסברי הכי, וכן נראה גם מהתוס׳ רי״ד, אך הוא עצמו נמנה בין אלה שסוברים שיש צביעה באוכלין כיון דסובר כן בדעת רב". עכ״ל הגרשז״א זי״ע במנחת שלמה שם בנוגע לביאור פלוגתא דרב ושמואל]ויע״ש מש״כ עוד במש״ב מרן זי״ע טעמא דאין צביעה באוכלין משום דצובע לזמן קצר אין אסור אלא מדרבנן משום שמא ישהנו[. ובעצם מה שכתב מרן זי״ע על מקור הדין שאין צובע באוכלין יש להעיר דבדרכי משה שם כתב דיש קצת ראיה לדברי השבה״ל ממה שאמרו דנותן אדם ביצה לתוך החרדל למרות שהוא עושה לו מראה)והוא ברייתא שבת דף ק״מ ע״א, ומפרש שם בגמ׳ שעושין אותה לגון(.

טז אור כתובות דף ה׳ ע״ב לציון

ודבר שאינו מתכוון, וקשה דבגרירה בכך)ובפרט אם אין שובר בידו רק אסר רבי יהודה אע״ג דאיכא תרתי בפיו דרך אכילתו(וגם הוא איסור דאין מתכוין ומקלקל כו׳ וי״ל דהכא דרבנן משום שאינו על מנת לכתוב - שרי טפי משום דאיכא נמי מצוה. אי פשיטא דאינו מתכוון מותר אפי׳ נמי שלא במקום מצוה נמי היכא בפסיק רישא ולכן נלענ״ד היתר גמור
דאיכא תרתי שרי, וגבי חריץ יש
להעמיד כגון שאינו מקלקל לגמרי

בדבר זה וכן כל האחרונים תמהו על
איסור זה כו׳ יעו״ש מש״כ בזה.
אלא מתקן קצת דמשויגומות מצד
אחד, וגבי קירוד נמי במה שמוציא ג.והעולה דהרמ״א אוסר פסיק רישא דם מיקל לבהמה קצת כמו דם אף בתלתא דרבנן. ואם כי בדין הקזה". שבירת עוגה שיש עליה אותיות יש
ב. כתב הרמ״א סי׳ ש״מ סעי׳ג׳ וזה לדחות ולומר דאינו מקלקל)ואכ״מ(, לשונו - "אסור לשבור עוגה מ״מ יש להוכיח הכי מדברי רמ״א סי׳ שכתוב עליה כמין אותיות אע״פ של״ז ס״ב דאסר לכבד את הבגדים שאינו מתכוון רק לאכילה דהוי ע״י מכבדות העשויות בקיסמים כדי מוחק". והשיג ע״ז הדגול מרבבה שלא ישתברו קיסמיהם ואע״ג שהוא דלא מבעיא לשיטת התרומת הדשן מקלקל כלאחר יד והוא מלשאצל״ג שהביא המג״א בסי׳ שי״ד סק״ה מ״מ אסר בפסיק רישא. ומדברי מרן דבאיסור דרבנן מותר פסיק רישא השו״ע ז״ל נראה להתיר בכה״ג דלפי שיטתו ודאי הכא שרי, כיון דפסק בסי׳ שי״ד ס״א דאם הי׳ סכין שהוא מוחק שלא על מנת לכתוב תקוע מערב שבת בחבית מותר ואין איסורו אלא מדרבנן וכיון שאינו להכניסו ולהוציאו שהרי אינו מתכוון מתכוון מותר, אלא אפי׳ לדעת להוסיף. ונראה דטעם ההיתר הוא המג״א שם שגם באיסור דרבנן אסור משום דאיכא בזה תלתא דרבנן- חדא פסיק רישא מ״מ הרי היכא דאינו שאינו עשוי להכניס ולהוציא, ועוד מתכוון ומקלקל ועושה כלאחר יד גם דהוי מלשאצל״ג, ועוד שהוא מקלקל המג״א שם מתיר אפי׳ בפס״ר, ומכל את החבית (17)]והרמ״א ז״ל אסר שכן כאן דכולהו איתנהו דמקלקל בזה יע״ש[. הרי מבואר מחלוקת בין הוא וגם כלאחר יד שאין דרך מחיקה מרן למור״ם ז״ל בדין פסיק רישא

17 משא״כ בכותל מחובר, דחף שאינו עשוי להכניס ולהוציא אסור מדאורייתא משום בונה - אסר מרן השו״ע בסו״ס שי״ד להוציא הסכין הימנו)ובחבית לא נאסר מדאורייתא אלא בעשוי להכניס ולהוציא ומשום מכה בפטיש(.

אור כתובות דף ה׳ ע״ב לציון יז

בתלתא דרבנן דתרן ז״ל שרי ומור״ם דהיכא דאינו מתכוון ומקלקל מותר. ז״ל אוסר. וטעמו של מור״ם לפסוק כתירוץ

ד. ונראה לענ״ד דמחלוקתם תלויה ראשון בתוס׳ אעפ״י שדרך הוא

לפסוק כתירוץ אחרון, דסבר דהעיקר
בתירוצי התוס׳ דהכא, דתירוץ
קמא ס״ל דגם היכא דאיכא תרתי -

כתירוץ ראשון משום שהתוס׳ יומא

דבר שאינו מתכוון ומקלקל - אסור

ל״ד ע״ב קאי כתירוץ זה וכמשנ״ת

בשבת אם לא במקום מצוה,

בס״ד בספר אול״צ ח״א או״ח סי׳

ולתירוץ בתרא היכא דהוה תרתי כ״ה. ודעת מרן שפסק כתירוץ בתרא שרי. שהרי לתי׳ קמא אסר רבי דכיון דהוי איסור דרבנן נקיט להקל יהודה גרירת מטה כסא וספסל אפי׳ כתירוץ אחרון שבתוס׳. בתרי דרבנן - דהא הוה מקלקל ועוד
דהו״ל חורש כלאחר יד וליכא בזה ד.ובדרך אחרת יש לבאר את שיטת איסורא דאורייתא וכמש״כ התוס׳ מרן בזה דאמנם דעתו לפסוק שבת (מ״א ע״ב ד״ה מיחם) דכל פס״ר דאיסור דרבנן אסירא וכמו וסנהדרין (פ״ה ע״א ד״ה ור״ש), הרי שהוכיח המג״א בדעתו, אבל מקלקל שאוסר רבי יהודה דבר שאינו קיל טפי משאר איסורים דרבנן וכל מתכוון בתרתי דרבנן, וקיי״ל דרבי שאינו מתכוון אף דהוה פס״ר שרי. שמעון מודה לרבי יהודה בפסיק שהרי בתירוץ בתרא דהתוס׳ מבואר רישא, ונמצא דהיכא דהוה פס״ר דשרי רבי יהודה בדשא״מ אי הוה אוסר רבי שמעון אף דאיכא תלתא מקלקל אף שלא במקום מצוה, דרבנן, שהרי לדעת רבי שמעון יש ומעתה למד מרן דה״ה לדעת רבי בזה גם היתר של מלאכה שאי״צ שמעון בפסיק רישא היכא דהוה לגופה וכמש״כ התוס׳ שם. ומור״ם מקלקל מותר, ולהכי התיר מרן ז״ל פסק כהאי תירוצא, ושאר בחבית להוציא הסכין כיון דהוה האחרונים אפשר דס״ל כתי׳ השני מקלקל)18(.

18 צ״ע דא״כ מה טעם אסר השו״ע בסוף סי׳ שי״ד בסכין הנעוצה בכותל. ובעצם ביאור זה יעוי' פנ״י שכתב דדברי התוס׳ אזלי לשיטתם דמה שאסר רבי יהודה דבר שאינו מתכוון אינו מדאורייתא אלא מדרבנן וכדבריו כן הוא ברשב״א, ואם כן לדידן דלא נקטינן הכי אי אפשר לפרש דשרי רבי יהודה דבר שאינו מתכוון במקלקל.

יח אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

מ׳ ע״א

סימן ה
שואחד״א במקום שמשועבד לאחריני
ענף א - האיך יכול לאוסרה באומר ששה כללים בקצרה בדיני שואחד״א, פ״פ מצאתי והא משועבד לה והדין החמישי "אם במה דשואחד״א א. אמר רבי אלעזר האומר פ״פ הוא חב לעצמו ולאחרים הוא משנה מצאתי נאמן לאוסרה עליו. תנן סוף נדרים אף דשואחד״א אין לה
נדרים צ׳ ע״ב "בראשונה היו אומרים

נאמנות, כיון דיש חוב לבעלה אף

שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה לגבי עצמה אין נאמנת", והוא עפי״ד
האומרת טמאה אני לך כו׳ חזרו לומר

דברי הר״ן האלו)ומן המיתה שכתב
שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר דבר זה במוסכם ולא חש לשאר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה תירוצי הר״ן ותוס׳ והרשב״א והרא״ש אני לך תביא ראיה לדבריה". וכתב שם דמשמע מנייהו כל בתר איפכא(. הר״ן וזה לשונו "ואיכא למידק ב. ויש לתמוה על דברי הר״ן אמתני׳ כיון דמדינא דאמרה טמאה משמעתין, דא״ר אלעזר האומר אני לך מיתסרא אבעלה כמשנה פ״פ מצאתי נאמן לאוסרה עליו כגון ראשונה]דהא שויא אנפשה חתיכה באשת כהן או באשת ישראל פחותה דאיסורא[, משום שלא תהא נותנת מבת ג״ש ויום אחד, והרי כשם עיניה באחר האיך התירוה, וכי איסור שהאשה משועבדת לבעלה כך הבעל שבה להיכן הלך כו׳ ואחרים תירצו משועבד לאשה ומשו״ה אין יכול דמשנה ראשונה לאו דינא קתני, הבעל להדירה מתשמיש רק ע״י דמדינא ודאי אין האשה נאמנת לומר שאומר הנאת תשמישך עלי אך אם טמאה אני לך להפקיע עצמה מבעלה אומר הנאת תשמישי עלייך אין שהיא משועבדת לו, אלא משום דהא בדבריו כלום וכמש״כ רש״י אמתני׳ מילתא דטמאה אני לך כסיפא לה לקמן דף ס״א ע״ב דכן מפורש בגמ׳ תקינו במשנה ראשונה להאמינוה דאי נדרים פ״א ע״ב, וכ״ה ברמב״ם)הל׳ לאו דקושטא קאמרה לא הות מזלזלה אישות פי״ד ה״ו(ושו״ע)אה״ע סי׳ נפשה למימר הכי, ומכי חזו רבנן ע״ו סעי׳ ט׳(, והרי כתב הר״ן דכל בתראי דאיכא למיחש לשמא תהא שמשועבד אין יכול למעבד נותנת עין באחר אוקמוה אדינא". שואחד״א, והאיך פשוט בשמעתין ויעוי׳ בפמ״ג יו״ד סוף סי׳ א׳ מנה דמצי למיסר נפשיה מטעם

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון יט

דשואחד״א. ונראה דכיון שלפי דבריו תוס׳ זבחים ב׳ ע״ב שאין חייב אסורה היא עליו הרי חייב להוציאה להוציאה ובשו״ע מבואר שחייב וכמו שנפסק בשו״ע אבה״ע)סי׳ להוציאה, יעוי׳ סוטה ז׳ ע״ב "אם קט״ו סעיף ז׳("מי שראה שאשתו אמרה טמאה אני שוברת כתובתה זיבתה חייב להוציאה ואסור לבוא

עליה"(19))ודלא כסברת תוס׳ זבחים

ויוצאת" ומדייק הגמ׳ ש״מ כותנין

ב׳ ע״ב ועי׳ פתחי תשובה סי׳ קי״ז

שובר, וכתבו התוס׳ שם "מימה והא

סק״ב(והרי אין הבעל משועבד

הכא לא אפשר בלא שובר אם היא

לאשתו שלא לגרשה, ועל כן שפיר

אומרת אבדה כתובתי במה יכוף

משוי לה אנפשיה חד״א ,(20) משא״כ

אותה בשלמא לוה בעלמא מעכב

במדיר את אשתו שאין חייב

הפרעון אבל כאן אין פרעון שהרי

להוציאה)אם היא לא תובעתו(, וכיון

אבדה כתובתה וי״ל שהיה יכול

שהוא רוצה בקיומה אינו יכול לאסור

לעכב את הגט אצלו עד שתחזיר לו

הנאתו עליה דהא משועבד לה. שו״ר

את הכתובה", ואולם לקמן פ״ט

כעי״ן בבית יעקב בשמעתין ועי׳

ע״א סוד״ה הוציאה מיאנו התוס׳

קהילות יעקב סי׳ י׳ שדחה דברי בתירוץ זה וכתבו דדייק מדקתני הבית יעקב, אמנם לפי חילוקינו אין

שוברת ולא קתני יוצאת בלא כתובה

מקום להך דחיה.

מכלל דבעלמא כותבין, ונראה דבהא
תליא שהתוס׳ בסוטה ס״ל כשיטתם

ענף ב - אשה שזיבתה האם חייב בעלה ריש זבחים דאין חייב לגרשה וע״כ לגרשה כתבו שיכול לעכבה עד שתוציא

ג.ובהאי דינא דמי שזיבתה אשתו כתובתה, משא״כ התוס׳ לקמן ס״ל האם חייב להוציאה או לא שכתבו כפסק השו״ע שחייב להוציאה וא״כ

19 כפיה״נ מוכיח מרן ז״ל מלשון השו״ע בכפל דבריו- דחייב להוציאה ואסור לבוא עליה - דכופין אותו לגרשה, ודלא כהתוס׳ דזבחים וכפסק רמ״א בסי׳ קי״ז. ולשון זו היא לשון הרמב״ם וכבר דקדקו האחרונים ז״ל מלשון זו דדעת הרמב״ם דחייב לגרשה יעי׳ בפתחי תשובה שם)שציין מרן זי״ע(שהביא זאת בשם הבית מאיר וגם הגרעק״א בתשו׳)נדפס בסוף ספר דרוש וחידוש(דקדק כהבית מאיר)והתוס׳ דזבחים שס״ל דאי״צ לגרשה לא יסברו כתירוץ הר״ן בנדרים ובאמת התוס׳ בנדרים כתבו תירוצים אחרים על קושיא זו וכנזכר לעיל(.
20 היינו דכיון דבא לאוסרה איסור שמכריח לגרשה נמצא שבא לאוסרה בלא להשאירה תחתיו, שהרי מיכף כשייאמן יוכרח לגרשה, ועצם האיסור שבא לחדש מכריח הגירושין, וע״ז אין משועבד לה כלל. משא״כ כשאוסרה איסור שאינו מוכרח לגרשה על ידו, כיון שכעת היא תחתיו והוא משועבד לה אינו יכול לאוסרה ואף שיכול מעצמו לגרשה, אי״ז כלום, דכעת היא תחתיו, וכמש״כ הקהילות יעקב.

כ אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

אינו יכול לעכבה דבי״ד יכפוהו במקומה האיך יכולה למשווי אנפשה להוציאה ועל כן הוכרחו לידחק דדייק חד״א והא מישעבדא לבעל. מלשון משברת.
ה.ויעוי׳ חוות דעת סי׳ קפ״ה סק״ה
ענף ג - האיך נאמנת לומר על עצמה דביאר דבאומרת נדה אני איכא שהיא נדה והא משועבדת לבעלה תרתי, דכלפי בעלה נאמנת מדין ע״א נאמן באיסורין, והואיל ונאמנת כלפיו
ד. ויש להעיר על דברי הר״ן דאין שוב לא מישעבדא ליה דהא העידה נאמנת באומרת טמאה אני לך שהיא אסורה עליו, ושפיר משוייא משום שמשועבדת היא לבעל, דא״כ אנפשה חד״א, ושוב צריכה אמתלה אמאי נאמנת אשה לומר שנטמאה מחמת דשואחד״א. ודבריו קשים בנידתה והא משועבדת לו, והתם לא בעיני שהרי מכיון שיכולה לחזור שייך למימר כמו שכתב הר״ן הואיל מעדותה כלפי בעלה, הרי כשחזרה וכסיפא לה, דהא לא כסיפא לה בה לא נשאר כי אם הך דשואחד״א, מילתא כלל. ובפשטות היה נראה ועדותה כלפי בעלה נסתלקה, והאיך לומר שהיא נאמנת כדין ע״א נאמן יהבי מה דשואחד״א הא חזר באיסורים בעלמא ולא מכח השיעבוד למקומו וחזר שאין יכולה שואחד״א, אולם יש להוכיח למשוויא אנפשה חד״א הואיל שנאמנותה לומר שהיא נדה אינו מדין ומשועבדת לו, ומה בכך שבתחילה ע״א נאמן באיסורים בעלמא אלא הועיל להיות שואחד״א]כן תמה מדין שואחד״א, מסוגיא דלקמן כ״ב בהגהות אמרי ברוך על החוות דעת ע״א דבעא מיניה שמואל מרב אמרה שם[. ונראה ביאור הדברים דכל מה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני שכתב הר״ן דאינה יכולה למיסר מהו ופשיט ליה דבנותנת אתמלא נפשה כיון דמישעבדא לבעלה אינו נאמנת, והרי עד אחד המעיד אמור אלא באוסרת את עצמה באיסור

באיסורין נאמן לחזור בו ולומר ערוה דבעינן עדים, אבל בנדה כיון מבודה אני ואין צריך לאמתלא, שכל שהיא נאמנת לטהר מ״וספרה לה" שלא העיד בבי״ד יכול לומר מבודה נאמנת לאסור]וכיון שהיא נאמנת נגד אני, ומדוע האשה שאסרה את עצמה בעלה מ"וספרה לה" שוב נאמנת צריכה אתמלא לחזור בה, אלא ודאי למשווי נפשה חתיכה דאיסורא שכשאמרה טמאה אני הוי שואחד״א וצריכה אתמלא לחזור בה, ויע״ש)ולא מדין עד אחד גרידתא היא היטב בחוות דעת דהם הם הדברים. נאמנת(, ונמצאת קושיא עומדת ויעוי׳ שב שמעתתא שמעתא ו׳ פי״ט

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון כח

וחזו״א אבהע״ז סי׳ נ״ט ריש ס״ק שכתב על דברי הרא״ש "והנה רצה ל״א מה שכתבו בקושיא זו]. לתרץ ולא תירץ דסו״ס מנין לנו
שעיניה נתנה באחר ולהמירה מכח
ענף ד - ביאור תירוצי הר״ן והרא״ש
בסוגיא דנדרים דף צ׳

ספק ול״נ עיקר כמש״כ הר״ןז״ל",
וז״א כי דברי שניהם צריכים אהדדי

ו. והנה הבית מאיר סי׳ קט״ו סעיף והם דברים אחדים עשויים באמת ו׳ כתב וזה לשונו - ודע דעם דברי וביושר וכן מבוארים דברי תשו׳ הר״ן הנ״ל עדיין אנו צריכים לדברי

הרא״ש (כלל ל״ה אות א) עכ״ל הבית

הרא״ש שכתב פ״ב דיבמות (סי׳ ח׳)

מאיר ז״ל.

ובתשו׳ "ואל תתמה האיך תמירין
אותה לבעלה והא שוויתה לנפשה

ז. ולפום ריהטא הוא דוחק לפרש

חד״א וכי תאכילין לאדם דבר האסור

שהר״ן נתכוון להוסיף על תירוצו

לו, וי״ל דלפי שראו חכמים קלקול של הרא״ש. ומה שהקשה הבית מאיר
הדורות שנתנו הנשים עיניהן באחר

דהרי אנו רואים שגם במקום שיש

ורוב האומרות כן משקרות לכך נראה

שיעבוד דיכול לאסור הנאת עצמו

להם להמירם" עכ״ל, כי דברי הר״ן

ממנה ועל ידי כן להפקיע את

אינם מספיקים אלא למה שהקשה

השיעבוד, לענ״ד דאיכא חילוק בין

כיון דמדינא למשנה ראשונה חייב

מה שהמשועבד אינו נאמן לבין מה

להוציאה משום לתא דידיה איסור זה

שאינו יכול לאסור בנדר. דגבי נדר

להיכן הלך, וע״ז משני דמעיקר הדין

שפיר י״ל דכל שאין אוסר את עצם

לא היתה נאמנת להפקיע משיעבודו

הדבר המשועבד על מי שהשיעבוד

שלו - שפיר מצי למינדר, ואף שעי״ן
לגבי דידיה אבל ודאי משום לתא יגרם ויגרר שיפסיד המשועבד את דידה שאין תאכילין לאדם וכו׳ שיעבודו. דכל שהנדר גופיה יכול פשיטא דלא מהני מה שמשועבדת לחול חייל ולא איכפ״ל בתוצאות כדחזינן בנדרים דף פ״א דחף צדדיות, ומשו״ה יכול לאסור הנאת דמשועבד לתשמיש אם אמר קונם תשמישה עליו כיון דלא אסר עצמו הנאת תשמישך עלי נאסר משום עליה אשר זהו שיעבודו (רק אסר דשויא אנפשיה חד״א והוצרכנו אותה עליו וזה כשלעצמו אינו שייך לדברי הרא״ש ז״ל, וכל זה דלא כהים לשיעבודה). אולם בנאמנות של שלמה ביבמות פ״ב סי׳ י״ח דשואחד״א שפיר י״ל דאין נאמנת

כב אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

לאסור עצמה כל שבפועל הוא חב אינה נאמנת למשנה אחרונה דכיון לאחריני .)21(דעומדת ומוכרחת לינשא ולהשתעבד

ח. ובאמת שבעצם דברי הר״ן יש

לו אינה נאמנת, דנחשב כחב

לעיין, לאחריני. ורק במדיר את אשתו אמרו

דהמינח נשואה

שמשועבדת לו שפיר י״ל דכיון

לקמן ריש המדיר (ע׳ ע״א) דמצי

שמשועבדת לו לא מציא למיסר

לחדורה בעודה ארוסה)23(דכיון

נפשה, אך בארוסה דאכתי לא

שעדיין אינו משועבד שפיר חייל

מישעבדא ליה אם אמרה טמאה אני הנדר ותו לא פקע, אבל לענין לך אסורה לבעלה דכיון דלא שואחד״א אפשר דנחשב חב מישעבדא ליה מציא למיסר נפשה לאחריני. אמנם אם אנו אומרים כן מדאורייתא ובזה לא התירו במשנה נמצא שאליבא דהסוברים דשואחד״א

אחרונה, ופלא שלא עמדו האחרונים מטעם נדר בארוסה האומרת טמאה בזה .)22(ואפשר דבאמת גם בארוסה אני לך לתירוצו של הר״ן תהא

21 יש לצדד ב׳ אופנים להבנת דברי מרןזי״ע: [א] יל״פ דמחלק בין נדר לשואחד״א, שעל מנת שלא יחול הנדר צריך שיהא הנדר על דבר שהוא עצמו גוף השיעבוד דבזה לא מצי לנדור דאינו בעלים גמור ואילו בשואחד״א אי״צ לכזה, וכל שהוא חב לאחריני ליכא נאמנות [ב] ועויל״פ שלעולם אין חילוק בין נדר לבין שואחד״א לענין הבעלות הנצרכת, אלא שכשדנים על נאמנות אי אפשר לחלק ולומר דנאמנת רק כלפי דידה ולא כלפי דידיה, כי דנים על עצם האיסור ולכן אם אינה בעלים להאסר (הואיל וענין האיסור הוא בנוגע לשיעבודה כלפיו) - לא יכולה לאסור אף לעצמה. אבל בנדר יש חילוק בחלות הנדר, דאם אוסר עצמו עליה חל האיסור כלפיה ואם אוסר אותה עליו חל האיסור כלפיו, בזה אנו אומרים דאיסור שחל עליו אינונוגע להשיעבוד ושפיר חייל (אך בנאמנות על טומאה אין מקום לדון כלפי דידיה או כלפי דידה ויעוי׳ קה״י סי׳ י׳). ויש להעיר ממה שבסמוך אות ח׳ כתב מרן זי״ע ליישב אמאי ארוסה אינה יכולה לאסור את עצמה דלענין שואחד״א אפי׳ שעדיין אין שיעבוד בפועל מ״מ חשיב חב לאחרינא, והנה חידוש זה אינושייך אלא לפי הדרך הראשונה שנתבאר בה שעל מנת לאסור את עצמו צריך שלא יהא חוב לשום אדם ולא סגי בכך שיש לו בעלות גמורה על עיקר חלות האיסור.
22 יעוי׳ כתב וחותם תנינא סי׳ ו׳ שעמד בזה הגרעק״א ז״ל (נדפס בחי׳ הגרעק״א תוצאת הרב אריאלי שליט״א לקמן ס״ג ע״ב). ויעוי׳ עוד בנודע ביהודה קמא אבהע״ז סי׳ פ׳ ובשב
שמעתתא ש״ו פ״ט בשם המהרי״ט.

23 אין מפורש שם במשנה ובגמ׳ כי אם על מדירה ממזונות אלא שבתוס׳ שם ד״ה המדיר כתבו דה״ה במדירה מתשמיש. ויעו״ש בחי׳ הגרעק״א שמתרץ דברי רש״י שם דס״ל דחף בעודה ארוסה אין יכול להדירה מתשמיש של אחר נישואין דנשתעבד לה על אותוזמן. ויש להעיר שקושיית מרן זי״ע הכא מסייעת למימר כן (ויעוי׳ שם מה שתירץ מרן זי״ע דאיירי בהגיע זמן).

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון כג

אסורה)24((שהרי בנדר כל שאינו נגד דברוב פעמים משקרות לכך נראה שיעבוד בפועל שפיר חייל). להם להתיר" - פירוש מטעם שיש

ט. ובדברי הרא״ש ביבמות שהקשה כח ביד חכמים לעקור דבר מן עליו הים של שלמה מה תירץ, התורה למיגדר מילתא וכמש״כ נ״ל דכוונת הרא״ש שאומר "דכיון הרשב״א בסוגיא דנדרים יע״ש.

סימן ו

חקירת האחרונים ז״ל בביאור שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא
ענף א - ביאור שני הצדדים של
החקירה וראיות האקרי לב

תורה, ומה גם דאי נדר גמור הוי היה
מועיל בו היתר חכם, אלא שהוא נדר
א. אמר רבי אלעזר האומר פ״פ מדרבנן כאומר פתי פת כומי שאסור מצאתי נאמן לאוסרה עליו.

מדרבנן, והחמירו בזה שלא מהני
היינו דינא דשויא אנפשיה חתיכה התרה.
דאיסורא. וידועה חקירת מהר״ינסן ב. והואיל ומוכרח לבאר דלא הוה (סי׳ פ׳) האם הוא נאמנות או מטעם אלא דרבנן חזר החק״ל להוכיח נדר. ודעת המשפטי צדק שהוא משום דדין שואחד״א דין תורה (שכפי״ן נדר, ואילו הנודע ביהודה (תנינא מוכח דהוא דין נאמנות ולא דין נדר), אבה״ע סוף סי׳ כ״ג) דחה סברא זו, דהראשונים ז״ל הקשו נדרים צ׳ ע״ב שאיזה נדר או לשון שבועה או קונם האיך חזרו לומר דהאומרת טמאה אני היה כאן או במה מתפיס. והאקרי לב תביא ראיה והא מדאורייתא אסירא יו״ד סי׳ ב׳ ביאר את הצד דשואחד״א דשואחד״א, ונמצא שמפורש בדברי הוא משום נדר דבאמת אין מקום הראשונים דשויא אחד״א הוא דין

לומר דהוה נדר מדין תורה שהרי אין דאורייתא. ועוד הוכיח ברמב״ם הל׳ בדבריו לשון נדר גמור או התפסה איסו״ב פ״כ הי״ג מבואר שע״י דין בדבר הבדור כי היכי דלהוי מדין שואחד״א איכא מלקות, ואי דרבנן

24 ויעוי׳ מש״כ מרן זי״ע בסמוך דבאמת מדברי הר״ן מוכח דשואחד״א הינו נאמנות ועל כן אי נאמן במקום שהוא חב לאחריני. וביאור הדברים על פי מה שכתב הכא דבנדר לא איכפ״ל
דאב לאחריני כל עוד שאינו אוסר את עצם הדבר המשועבד.

כד אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

הוא מלקות מדרבנן מי איכא, ועוד דין של שויא אנפשה חתיכה דאיסורא הוכיח הגאון חק״ל ז״ל משמעתין אינו אלא דרבנן, אינו מובן מה צריך דא״ר אלעזר האומר פתח פתוח להשמיענו שאין סוקלין על זה, אטו מצאתינאמן מאי קמ״ל תנינא כו׳ ואי ס״ד לסקול כשמדאורייתא אין כאן נימא דדין שואחד״א הוא דין דרבנן איסור כלל ועיקר, ומה זה שאמר רב הרי טובא קמ״ל, דאפי׳ בספק אסור. אסי דשמעתיה דידיה מרפסן איגרי שהרי פ״פ ספק הוא)בכהן ספק והרי הוא פשוט מאוד לחלק בין תחתיו ספק לאו תחתיו בישראל ספק נאמנות דאורייתא לבין נאמנות באונס ספק ברצון(. וגם עצם הדין דרבנן, אלא ודאי שגם דין שואחד״א תמוה הא ספיקא דרבנן לקולא ואמאי הוא דין דאורייתא ועל זה קאמר אסור, ומוכח דשואחד״א דין דמ״מ אין סוקלין עליו. דאורייתא הוא ומשום נאמנות ולא
נדר. ולכן נקט החק״ל ז״ל כצד השני

ענף ב - דברי הרמב״ן בקידושין

של מהר״י בחסן ז״ל דענין שואחד״א

בשואחד״א במקום שהוא חב לאחרים

הוא נאמנות, וביאר דבאמנות זו

ד. והביא החק״ל דהנה אמרינן

נלמדת מדין הודאת בע״ד, דכי היכי

בקידושין ס״ה ע״ב דהיינו

דאדם נאמן לחייב את עצמו ממון

טעמא דבעי שיהיו שני עדים

ה״נ נאמן לאסור על עצמו דברים

בקידושין משום דילפינן דבר דבר

המותרים.

ממון, ובגמ׳ שם "אמר ליה רב אשי
לרב כהנא מאי דעתך דילפת דבר דבר
ג. ולפי דרכו יש להוסיף להוכיח ממון אי מה ממון הודאת בע״ד מקידושין ס״ג ע״ב "אמר רב אסי כמאה עדים דמי]א״כ גם קידושין ומודינא באומרת נתקדשתי שאין בינה לבינו יועיל דהא היא מודה סוקלין" והיינו דלמרות שסובר רב שנתקדשה[א״ל התם לא קח חייב אסי דאב שאמר קדשתי את בתי לאחריני הכא קח חב לאחריני". סוקלין על ידו מ״מ באומרת והקשה הרמב״ן דאם קידושין מיקרי נתקדשתי אין סוקלין על ידה, ועי״ש חב לאחריני האיך נאמנת אשה לומר דאמר רב אסי על זה דשמעתא דידי שנתקדשה בפני פלוני ופלוני והלכו מרפסן איגרי ומסיק דאב הימניה למדה״י והרי כל שחב לאחרים אינו רחמנא אבל לדידה לא הימנה רחמנא נאמן. ואין לומר דבאמת אין נאמנת וכל טעם איסורה אינו אלא משום לומר נתקדשתי בפני פלוני ופלוני דשויא אנפשה חתיכה דאיסורא ואין והלכו למדה״י דהא במתני׳)קידושין שייך לסקול על זה. ומעתה אם כל ס״ה ע״א(קתני "היא אומרת

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון כה

קידשתני והוא אומר לא קידשתיך עדים, אבל כל שבאה לומר שכבר הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה חלו הקידושין ע״י שני עדים נאמנת

בקרוביו" והיינו מדין דשואחד״א, מיהא כלפי לאסור את עצמה. ואמאי הא כיון דענין הקידושין הוא ולתירוץ קמא דהרמב״ן ליכא דין חב לאחריני אין להאמין לה כלל. נאמנות דשואחד״א בקידושין כיון

ה. ותירץ הרמב״ן ב׳ תירוצים -[א]

שהוי חב לאחריני ובזה אינו אלא

תי׳ קמא דכשאומרת שנתקדשה

איסור דרבנן .)25(עכת״ד הגאון חקרי

בפני פלוני ופלוני והלכו למדה״י הרי

לב ז״ל.

היא חוששת לעצמה שמא יבואו ו. ויש להתעורר דלכאו' לפי דברי

עדים ויעידו על אותם קידושין והלכך הרמב״ן בתירוץ קמא כל

אפי׳ מתו פלוני ופלוני אסורה לעולם שואחד״א בדשב״ע הו״ל דין דרבנן [ב] ועוד תירץ הרמב״ן דלהחיל בלבד, שהרי בדשב״ע דילפינן דבר קידושין - כיון דעי״ז הוא חב דבר מממון אין נאמן בהודאת עצמו לאחריני לאו כל כמינה בלא שני כל שהוא חב לאחרים)26(וא״כ

25 וז״ל החק״ל שם - "דבקידושין דין תורה שרי כיון דאב לאחרים אלא כיון דבהודאתה [היינו ע״פ הודאתה] יש עדים, אסרו רבנן, דחשו לתקלה שמא יבואו עדים. ואפי׳ מתו, כיון שאסרו בידיעתה העדים קודם שמתו שוב אין לה היתר" כו׳. והנה מרן זי״ע נקט דדברי הרמב״ן שייכים בכל דבשב״ע (וטעמו מבואר בהערה שבסמוך בס״ד) ומעתה קשה טובא דהא כל הגדר של התקנת חכמים לפי מה שביאר החק״ל אינו אלא משום חשש תקלה וא״כ לכאו׳ זה שייך רק אם היו עדים מתחילה אך בטוען פ״פ שאפשר שמעולם לא ידעו עדים בזנותה לכאו׳ ליכא לתקנ״ח זו וצריך להיות שאין נאסר וצע״ג (ובדעת החק״ל גופיה בלא״ה ברור דלא ס״ל כדנקיט מרן זי״ע דכל שואחד״א בדבשב״ע אינו אלא מדרבנן ואדרבא בדשב״ע ניח״ל דאיכא שואחד״א מדין נדר ולפישיטתו לא קשיא משה״ק הכא ומה שיש להקשות בשיטתו ויעוי׳ בסמוך).
26 פשוט מאוד שאין ה"חב לאחריני" המוזכר בכאן שוה ל״חב לאחריני" שדן בו מרן זי״ע לעיל באורך מדברי הר״ן נדרים צ׳ ע״ב, דהתם הוא ענין שיעבוד שמשועבד לאחריני (וחילק מרן זי״ע אם אוסר את עצם השיעבוד או לאו), אך הכא אין האשה משועבדת לכלום ואעפ״כ ס״ל להרמב״ן בתי׳ קמא שאינה נאמנת לאסור את עצמה והיינו דקאמר בגמ׳ קידושין שם דא״א לה להתקדש בלא עדים הואיל והוא חב לאחריני. ומוכרחים לבאר דכיון דעצם מה שהיא מקודשת אינו נוגע רק כלפי עצמה להאסר אלא גם כלפי אחרים - להאסר בה, אין נאמנת כלל אף לאסור את עצמה.
והנה נמצא כפי״ז דבטל כל עיקר ענין שואחד״א שהרי גם כשאומר על חתיכה שהוא חלב וכו׳ הא עצם הנידון אם החתיכה חלב או לאו נוגע לכל העולם וא״כ אין לו להאמן, ובזה מבאר מרן זי״ע דדברי הרמב״ן בזה אינם אלא בדשב״ע שלמדוהו בגמ׳ שם מממון לומר שאין נאמנים עליו רק ב׳ עדים מה שאין כן באיסורים דעלמא אף באופן שאין נאמן לעלמא נאמן

כו אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

בשמעתין דקאמר פ״פ הא הוי אוסר את עצמו על ידי שואחד״א כי דשב״ע וכדאמר קידושין ס״ן ע״א הדבר קרוב לשמוע שהשוו חכמים

דאשתך נטמאה הו״ל דשב״ע ואין את מידותיהם להיות השואחד״א נאמן לאוסרה על עצמו מדאורייתא בדבר שנערוה (שהינו מדבריהם)- ורק דין דרבנן הוא, והרי החק״ל

כשואחד״א דכל התורה דהוא

הוכיח משמעתין דשואחד״א דין מדאורייתא וספיקו אסור.
דאורייתא הוא דאל״כ אמאי מיתסר

בחדא ספיקא הא הו״ל ספיקא דרבנן,

ענף ג -שוי אנפשיה חתיכה דאיסורא
ולא חזר בו (במקום שחב לאחרים
ותמוה דהא לדעת הרמב״ן בתירוץ ובמקום שהוא נגד עדים) קמא על כרחין דין שואחד״א באומר
פ״פ מצאתי הינו דין דרבנן. ואפשר

ז. והנה מעצם קושיית הרמב״ן

שסובר החק״ל דאם דין שואחד״א

מבואר דפשיט״ל דבגוונא דהוא

כולו אינו אלא דין דרבנן ודאי אם

חב לאחריני לא מצי למשווי אנפשי׳

איכא ספק צריך להיות מותר, אך אם

חד״א,וגם מדברי הרשב״א שהקשה

עיקר דין שואחד״א דין דאורייתא

שם כקושיית הרמב״ן מוכח כן, וכ״כ

הוא ובכל מקום ספיקו אסור, ורק

הר״ן בנדרים צ׳ ע״ב לתרץ עפי״ז את

בדשב״ע דמדאורייתא אין אוסר את

קושיית הראשונים האיך אמרו
במשנה אחרונה דהאומרת טמאה אני

עצמו כיון דהוא חב לאחרים בזה מותרת לבעלה והא שואחד״א. מסתבר לומר שגזרו חכמים דיהא ומדברי כולם יש ללמוד דשואחד״א

כלפי עצמו מדין שואחד״א ואוסר לעצמו מדאו׳. ונמצא לפי״ד שואחד״א בדשב״ע אינו מעיקר הדין ורק תקנת חכמים (ומה שלא הסכימה הגמ׳ לומר דהיינו חידושו של רבי אלעזר דהאומר פ״פ נאמן לאוסרה עליו דהוא דין מחודש ואינו בכלל דין שואחד״א, כיון שגם את הדין המחודש הזה כבר למדנו ממתני׳ דקידושין שהאומר לאשה קידשתיך אסור בקרובותיה). אמנם בדברי החק״ל מבואר דלא ס״ל כן ואדרבא בדשב״ע פשוט לו דאיכא דין שואחד״א ולא הוקשה לו אלא בשאר איסורים מנ״ל, וצ״ע דלכאורה דברי מרן זי״ע מוכרחים. וצ״ל בדעתו דלעולם אין חילוק בין דבשב״ע לבין שאר איסורים, ורק באשה שאומרת קידשתני יש טעם מיוחד להחשיב אמירה זו כחב לאחרים ואינו דומה לשאר אופנים שאדם אוסר על עצמו בדבר שנערוה וצ״ע. ואולי יש לומר דדוקא באשה שאומרת שנתקדשה, שהאיסור חייל עליה והיא נאסרת כלפי העולם - בזה שייך לומר דעצם איסורה הוה כחב לאחריני, כיון שכל עצמו של האיסור שהיא אומרת שחל עליה הוא כלפי העולם, משא״כ כשהבעל אוסר את אשתו בטענת פ״פ או כשאוסר נשים דעלמא עליו בטענה שקידש את קרובתן אין נחשב שהוא חב להן, דאדרבא המה חתיכה דאיסורא כלפיו ומשו״ה אין מקום להחשיב איסורו כחב לאחריני (ויעוי׳ יבמות ל״ב ע״ב דהיכא דנותסף באשה איסור לאחרים הוה איסור מוסיף והיכא דנוסף על האיש איסור באחרות אי״ז איסור מוסיף דחלות איסורי עריות הם באשה כלפי האיש וז״פ).

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון כז

הו״ל נאמנות ולא כדין נדר הוא, דהא אם תחזור בה ותאמר שלא נתקדשה אם הו״ל כדין נדר מה איכפ״ל דאב לו מ״מ ה״ז אסורה בקרוביו, וע״ז לאחריני .(27) ומה שיש לתמוה הוא מקשה הא כיון שחזרה בה אין כאן
בדברי הרשב״א דהואיל וס״ל הכי תאכילנה דבר האסור לה שהרי וכמוכח מקושייתו במסכת קידושין עכשיו היא אומרת שלא נתקדשה לו, אמאי הוקשה לו הך דנדרים צ׳ ע״ב ולאוסרה משום שאמרה בתחילה עד שהוצרך לתרץ שיש כח ביד שנתקדשה לו אי אפשר דהא אין חכמים לעקור דבר מה״ת אף בקום להאמינה דהו״ל חב לאחרים. ועשה במקום שהוא למיגדר מילתא

וכמו שהובא לעיל, והא למאי דמוכח ט.ועל דרך זו נראה לומר במחלוקת בדבריו דבמקום דאב לאחריני לא הפוסקים אם שוי אנפשיה חתיכה מצי למעבד שואחד״א לק״מ וכמו דאיסורא נגד שני עדים האם נאסר או
שתירץ הר״ן, וצ״ע)ודוחק לומר לאו. ויעוי׳ משנה למלך)פ״ט מהל׳ שכוונת הרשב״א להקשות על ארוסה אישות הט״ו(שנסתפק בזה והביא שבזה אין שייך תירוצו של הר״ן מדברי מהריב״ל ודחאם. ונראה דכל וכמשה״ק לעיל בס״ד, דלא משמע הנידון אינו אלא אחר שחזר בו ממה הכי מדבריו שהו״ל לפרש שקושייתו שאסר על עצמו מתחילה, אבל כל רק על ארוסה(. זמן שהוא עומד בדבריו הראשונים
ודאי אסור לו לאכול מה שעל פי
ח. ואפשר דדעת הרשב״א דגם אם דבריו הוא איסור. מיחייבא לאחריני מ״מ כל זמן
שהיא עומדת בדיבורה שהיא טמאה

ענף ד - מקור דין שויא אנפשיה

איך נאכילנה דבר איסור סוף סוף לפי

חתיכה דאיסורא

דבריה אסורה לו, ומש״כ בחידושיו י. ועוד אפשר לומר בזה, דהנה בקידושין שאם מיחייבא לאחריני לא החק״ל נתקשה בילפותא של דין נאמנת יש לפרש דאה״נ כל זמן שהיא שואחד״א, דבשלמא בדשב״ע י״ל עומדת בדיבורה שנתקדשה לו אף דילפינן לה דבר דבר מממון שנאמן שהו״ל חב לאחריני הרי היא נאמנת לאסור את עצמו כשם שבממון נאמן לאסור א״ע, אך מלשון המשנה דקתני לחוב לעצמו וכדילפינן מקרא דאשר "הרי זו אסורה בקרוביו" משמע דחף יאמר כי הוא זה)כמש״כ רש״י

27 וכמש״כ מרן זי״ע לעיל סוף ענין שואחד״א במקום שחב לאחריני ויעוי׳ משנ״ת שם
בס״ד בהערה.

כח אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

קידושין ס״ה ע״ב והביאו הקצה״ח דיל״פ דמה שצריך להך מיגו אי״ן סי׳ ל״ד סק״ד ודחה ד׳ מהריב״ל לעיקר נאמנותו אלא דיש חשש דהוא משום שמתחייב בהודאתו(, אך שמשקר מחמת שחס על ממונו שאר איסורים שבתורה מהי יצפינן מלהביא קרבן לעזרה וע״ז אמרינן להו, וכתב הגאון חק״ל דהוא נלמד מיגו, אך בעצם מה שנאמן בדיבורו ממה שנאמן אדם על עצמו כלפי דין הוא דין שנתנה לו תורה נאמנות ע״ע חיוב קרבן יותר ממאה עדים מקרא דאו הודע אליו, וביאור ספק וכדמסיק כריתות י״ב ויצפינן לה הגמ׳ כריתות שם האם נאמן נגד מדכתיב או הודע איליו ולא עדים ולא חיישינן שהוא משקר או״ד שיודיעוהו אחרים ומזה יצפינן לכל אין נאמן כיון דחיישינן שמשקר ובעי איסורים שבתורה שנאמן אדם על מיגו שיכל לחסוך מעצמו הקרבן עצמו, וכיון החק״ל בזה לדברי באמירת מזיד הייתי ,(28) ושוב ראיתי הגר״א באהע״ז סי׳ג׳ סקי״א שכתב שהחק״ל ז״ל גופיה חילק בדומה לזה דכל להחמיר על עצמו נאמן יותר בסימן ג׳(.
ממאה עדים וכמ״ש בכריתות י״ב

ע״א, הרי שס״ל דזהו מקור דין

יא. ומהשתא י״ל דחלוק דין

שואחד״א וכדברי החק״ל]וכן הוא

שואחד״א של דשב״ע מבשאר

בביאור הגר״א חושן משפט סי׳ ל״ד

איסורים, דבדשב״ע שהוא נלמד

ס״ק נ״ד[. אלא שהחק״ל ז״ל חילק

מממון אמרינן דכשם שבממון לא

בין דשב״ע דילפינן לה דבר דבר

מהני הודאת בע״ד במקום שחב
לאחרים הוא הדין בשואחד״א
מממון שבו איכא גזה״כ דאשר יאמר דדשב״ע הנלמד מיניה אינו נוהג כי הוא זה ואילו שאר איסורים
נלמדים מהך דנאמן ע״ע גבי קרבן

במקום שהוא חב לאחרים וכמ״ש
הרשב״א ז״ל בקידושין, אבל בשאר
)ונתקשה שם החק״ל דהא דעת איסורים דדין שואחד״א דידהו נלמד הרמב״ם שגגות פי״א ה״ח לפסוק מקרא ד״או הודע אליו" יתכן שהוא דטעם שנאמן משום דאית ליה מיגו נוהג גם במקום שחב לאחרים, וסוגיא דמצי למימר מזיד הייתי, ונראה דנדרים איירי באשת כהן)דאל״כ

28 למרות שנאמן על עצמו יותר ממאה עדים, מ״מ במקום שאין מכחיש את העדים הרי הוא מביא על פיהם קרבן, וכיון דחיישינן שמשקר אין הכחשתו כלום וע״ז בעי מיגו. אמנם אם אין נאמן ע״ע יותר ממאה עדים אי״צ לחשש שמשקר ואינו נאמן נגד העדים. וצ״ע דאם כן הוא ביאור הסוגיא מה מקשי עלה מדקתני וחכמים אומרים אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים, והא לעולם בעי להך טעמא לכו״ע אלא דבעי גם מיגו וצ״ע.

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון כט

אמאי למשנה ראשונה תצא ומטול החק״ל דהוא משום נאמנות ולא כתובה הא אשת ישראל לא מיתסרא מטעם נדר, דאם נימא דהוא מטעם

אא״כ זיבתה ברצון ובזה הפסידה נדר על כרחין דהוא דרבנן ומדברי כתובתה ועל כרחין איירי באשת כהן הראשונים ז״ל בהאומרת טמאה אני

שאומרת נאנסתי וכמבואר כל זה לך מבואר שהוא דין דאורייתא, וגם בגמ׳שם), וכבר האריכו האחרונים
אם איסור זונה לכהן הוא דשב״ע או

בשמעתין מוכח שהוא דין דאורייתא

דהוי כשאר איסורים שבתורה ויעוי׳

דאל״כ מאי פשיטותא דהאומר פ״פ

שב שמעתתא [ש״א פי״ד וש״ו

מצאתי נאמן לאוסרה עליו והא הו״ל

פט״ו], ומהשתא י״ל דס״ל להרשב״א ספק דרבנן. אלא שיש להעיר דאכתי
דאיסור זונה לכהן לא חשיב דשב״ע

אין כאן הכרע גמור, כי אפ״ל דחף

ועל כן יש לה להאתן על עצמה להסוברים דשויא אחד״א מדין נדר למרות שהוא חב לאחריני.)29(הוא היינו דוקח כשבא לחזור בו ובזה

דנו מ״ט אסיר אי משום שדבריו

ענף ה - הוכחות על עיקר חקירת
האחרונים בגדר דין שואחד״א

הראשונים נאמנות גמורה הם או״ד

מדין נדר הוא, אבל כל שעומד

יב. ונחזור אל הראשונות, דבעיקר בדבריו הראשונים פשיטא לכו״ע החקירה במהות דינא דשויא שדינו להתנהג באיסור, ושמעתין אנפשיה חתיכה דאיסורא הוכיח איירי באומר פ״פ ואין חוזר בו וכן

29 צ״ע להבין הדברים, דהרי ליכא קרא בממון דאין נאמן לחוב לאחרים, אלא סברא הוא שהתורה נתנה לו נאמנות על עצמו וכשחב לאחרים חשיב עדות על אחרים וכמבואר בקצה״ח סי׳ צ״ט סק״ב, וא״כ גם לגבי נאמנות של שואחד״א הנלמד מקרא ד״או הודע איליו" נאמנותו רק כלפי עצמו (וכמבואר ברמב״ן ב״מ דף ג׳ ע״ב דהוא מילתא דנפשיה) ואם כן היכן שהוא חב לאחרים מהיכי תיתי להאמינו, ובאמת בביאור הגר״א סימן ל״ד ס״ק נ״ד כתב גם על ילפותא זו של "או הודע איליו" דאינו נאמן לחוב לאחרים, וצ״ע.
ונראה בביאור עומק דברי רבנו זי״ע דהא דלגבי ממון אדם נאמן לחוב לעצמו הוא מטעם שהוא בעלים על ממונו (וכ״ה לשון האמרי בינה עדות סי׳ כ׳ דאדם שליט על ממונו), וגם לגבי דבר שנערוה שלומדים מממון חשיב כבעלים לענין זה, ובזה פשיטא שאם הוא חב לאחרים אינו נאמן דאינו בעלים כלפי אחרים, אך באיסורים אין נאמנותו מצד בעלות אלא הוא מצד שהאדם צריך לנהוג כפי ידיעתו וכופין אותו לנהוג כן וכמבואר בתרומת הכרי סי׳ א׳, ולענין זה מהני אפי׳ במקום שהוא חב לאחרים, דצריך לנהוג כפי ידיעתו.
ועוד צריך לבאר מדוע לגבי דבר שנערוה אין נאמנות מקרא דאו הודע איליו ככל האיסורים וממילא תהא נאמנותוגם במקום שהוא חב לאחרים, דנהי דילפינן לה מממון מ״מ הא הוי גם איסורא ומדוע לא נילף מ״או הודע", וצ״ל דהיכן שאין נאמנות אלא בשני עדים כממון וערוה אין שויא אנפשיה מדינא דאו הודע אלא מדין הודאת בעל דין.

ל אור
כתובות דף ט׳ ע״א לציון

בהאומרת טמאה אני לך לא חזרה הו״ל לגמ׳ למימר מהו דתימא

מדבריה ואפ״ל דבזה מודו כו״ע, ואין תרווייהו מותרות והאי דקאמרה הכי כאן הוכחה לעיקר חקירת האחרונים
ז״ל)ועל דרך שנת״ל לתרץ את דברי

משום תמות נפשי כו׳ שלשון מותרות
מורה על הדין, וממה שאמרה הגמ׳
הרשב״א בקידושין עם דבריו מהו דתימא תרווייהו טהורות נינהו בנדרים(. המכוון על המעשה שלא נטמאה
יג. ונ״ל להביא ראיה ברורה וחזינן שהנידון בנאמנותה על בעזהי״ת שדין שויא אחד״א המעשה וכמשנ״ת(.
אינו מדין נדר דאמרינן לקמן כ״ג
ע״ב האומרת אני טמאה וחברתי יד. ועל דרך זו יש להוכיח מההיא טמאה וע״א מעיד שהם טהורות דיבמות קי״ח ע״ב בדין המזכה

נאמנת על עצמה שהיא טמאה ואין גט במקום יבם דמייתי להוכיח נאמנת על חברתה והקשה הגמ׳ הא ממתני׳ אם יצאה בחזקת שאין לה תו למה לי מהו דתימא תרווייהו בנים ובאה ואמרה ניתן לי בן ומת טהורות נינהו והאי דקאמרה הכי בעלי ואח״כ מת בני חולצת ולא
משום תמות נפשי עם פלשתים ממייבמת ופרש״י ממה שאינה

קאמרה קמ״ל. ואם נימא שטעם ממייבמת ש״מ דלא מיסנא סניא ליה
שואחד״א משום נדר מאי איכפ״ל דא״כ אמאי אינה מתייבמת, וג״ז בסברא זו שהאי דקאמרה הכי משום שייך רק אם נימא דשואחד״א ענינו תמות נפשי עם פלישתים ובאמת נאמנות אך אם הוא מצד נדר מה

טהורה היא, והרי היא אוסרת את איכפ״ל במה שגרם לה לאסור א״ע עצמה באמרי פיה ואף אם באמת לא)והנה התוס׳ שם הקשו דסו״ס יש לה נטמאת מ״מ איהי קאסרה נפשה להאסר משום שואחד״א, אך אין בדיבורה וכעין נדר הוא זה ואיך ס״ד הוכחה מדבריהם דשואחד״א משום להמירה מכח דמסתבר שבאמת לא נדר הוא, דודאי אף אם משום נאמנות נטמאה, ומוכח שדין שואחד״א הוא הוא יש מקום לקושייתם דמהכי תיתי נאמנות וע״כ ס״ד דבמקום שמוכח להתירה, דלמרות שיש לנו סברא

שמשקרת אין להאמינה)ואין לומר לומר שהטעם שהיא אומרת כן משום שכוונת הגמ׳ דהו״א שאין מתכוונת דמיסנא סניא ליה מכל מקום אפשר לאסור את נפשה ואמרה כן רק ע״מ
לאסור את חברתה ואין פיה ולבה

דקושטא קאמרה, וכיון שמדברי רש״י
מוכח דשואחד״א לאו דין נדר הוא
שווים ולכך אינה לאוסרה, דא״כ אלא נאמנות נקטינן דכן דעת כל

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון לא

הראשונים אף שלדעתם אין הכרח דמשום אשת כהן שנאסרת עליו תקנו מהסוגיא לומר כן ופשוט). שכל בתולה תנשא ברביעי, ואם דין טו. ועוד יש להוכיח ששויא אנפשיה שואחד״א אינו נאמנות אלא משום חתיכה דאיסורא אינו מדין נדר נדר מה ראו לתקן שיוכל להשכים מעיקר מתני׳ דידן שתקנו שתהא ולאוסרה על עצמו, אלא על כרחין בתולה נישאת ליום הרביעי שאם היה שאית ליה נאמנות לאוסרה על עצמו

לו טענת בתולים היה משכים לבי״ד ותקנו שישכים ויבוא לבי״ד להעיד והתוס׳ ב׳ ע״א שקלו וטרו ומסקו ולהאמן על איסורה .)30)

סימן ז
נאמנות הבעל להפסידה כתובתה

א. רד״ה נאמן "אבל להפסידה טורח בסעודה ומפסידה, אבל תוספת כתובתה לא מהימן" ואע״ג חייב לשלם לה. וגם על עיקר דהבעל הוא המוחזק והאשה היא כתובתה לא האמינוהו אלא בשעת התובעת ממנו ממון ולכאו׳ היה לנו סעודה אבל אחר זמן תו לא מהימן לומר שעליה להביא ראיה, מ״מ להפסידה. איברא דפשטות דברי

נאמנת האשה כיון דאיכא חזקת חיוב רש״י דרבי אלעזר פליג על שמואל [וחזקת הגוף], ועל הבעל להביא וס״ל דאין נאמן להפסידה אפילו את ראיה שהוא פטור. ואף דלקמן בסמוך עיקר כתובתה, וכן ביארו הראשונים (ט׳ ע״ב) קיי״ל כשמואל דנאמן ז״ל בדעת רש״י.
הבעל להפסידה כתובתה, זה דוקח
במנה ומאתיים דחכמים תיקנום והם

ב.והתוס׳ לקמן בעמוד ב׳ ד״ה נאמן
הוכיחו דיותר יש להאמינו

אמרו והם אמרו כדמפרש שם (י׳ להפסיד כתובתה מלהאמינו לאוסרה, ע״א) דסמכו על חזקה דאין אדם ממה שאמרו בגמ׳ "ולמאי אי למיתב

30 הנה גם אם שואחד״א הוא משום נדר, הרי יש בזה תיקון למי שמצא פ״פ שע״י שישכים וישוי לנפשיה חד״א יציל את עצמו מהאיסור. וכנראה פשיט״ל לתרן זי״ע דאין שייך כהאי תקנתא אא״כ נאמן בדיבורו ותופסים אנו דבריו אמת אבל אם אין אנו מאמינים לדבריו ורק מדין נדר אנו אוסרים אותה עליו אין מקום לתקן שיבוא וינדור ודוק.

לב אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

לה כתובתה ניתיב אלא לאוסרה", להפסידה כתובתה מאשר לאוסרה והיינו דאם היה אפשר לבאר דענין עליו). אולם כל זה בחשש שמא אינו נאמנותו הוא להפסידה כתובתה לא בקי, אבל לענין הנאמנות של הבעל, היה ראיה לומר דנאמן לאוסרה עליו. ודאי טפי יש להאמינו לאוסרה עליו ועל פי זה כתבו תוס׳ דמסתבר דרבי
אלעזר לא פליג על שמואל, כי רבי

הואיל ושוי אנפשיה חתיכה דאיסורא

אלעזר אמר דנאמן לאוסרה עליו וכל

מאשר להפסידה כתובתה, וכל הצד

שכן שנאמן להפסידה כתובתה.

להאמינו להפסידה כתובתה הוא על ידי תקנת חכמים כמבואר בגמ׳ לקמן

ג. אמנם אין כאן קושיא על שיטת

י׳ ע״א, ושפיר יתכן לומר דרבי

רש״י (שסובר דרבי אלעזר פליג

אלעזר פליג על האי תקנתא

אדשמואל), כי יש כאן שני נידונים

וכמשמעות דברי רש״י.

[א] האם הבעל נאמן או לאו [ב] האם חיישינן שמא אינו בקי ובמילא גם

ד. ובדעת התוס׳ שכתבו דודאי רבי

אם נאמין לו עדיין יש להסתפק שמא

אלעזר אית ליה דשמוחל כיון

היא בתולה. והוכחת תוס׳ בד״ה אי

דיותר יש להאמינו להפסיד את

למיתב אינה אלא בנידון ב׳ דדילמא

כתובתה מלהאמינו לאוסרה, נראה

אינו בקי, ובזה ודאי דיותר יש

דסוברים תוס׳ דבאמת אין צריך

להאמינו להפסידו כתובתה מלהאמינו לתקנת חכמים כדי להאמין את הבעל לאוסרה עליו, כי אם אנו אומרים להפסידה כתובתה, אלא מעיקר הדין
שבאמת יתכן שאינו בקי, הרי הדבר

כיון דהוא המוחזק נאמן ועל האשה
ספק (דמכלל ספק לא נפיק כי יתכן

להביא ראיה לדבריה ולא אזלינן בתר

שבאמת הוא בקי), והרי היא ספק חזקת חיוב [וחזקת הגוף]. ולפי בתולה, ולענין איסור אי אפשר שיטתם הבעל נאמן בין על עיקר לאוסרה מספק [דהוי ספק ספיקא כי הכתובה ובין על תוספת (משא״כ לפי לעולם יש עוד ספק אחר וכמבואר שאר הראשונים דאינו נאמן אלא בסוגיא], אבל לענין חיוב כתובה אי מתקנת חכמים לא האמינוהו חכמים אפשר להוציא מהבעל את הכתובה אלא על עיקר כתובה שהיא מדבריהם כיון שהדבר ספק והוא המוחזק (ועל והם אמרו והם אמרו, אבל על תוספת זה הוכיחו תוס׳ דיותר יש לבעל כח שנתחייב לה מעצמו אינונאמן).)31)

31 צריך ביאור דהרי תלמוד ערוך הוא לקמן י׳ ע״א דהטעם שהבעל נאמן הוא משום דכתובה דרבנן והם האמינוהו ואיך אפשר לומר דהתוס׳ חולקים על זה. אכן באמת יש בדבר מחלוקת

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון לג

רד״ה האומר פתח פתוח כו׳ וטענת ואעפ״כ נאמן לומר פ״פ מצאתי

דמים אין לו כגון שהיא [וכדעת הרשב״א ז״ל] וכבר נבעלה ממשפחת דורקטי כו׳ או שנאבדה לאחר ונשתייר בה דם, שפיר הוי מפה כו׳. הוקשה לרש״י ממה נפשך חידוש ומאי מקשה גמ׳מאי קמ״ל

- אם לא מצא דם למה צריך לחידוש תנינא. ולכך פרש״י דלעולם לא הוה

דבקי לומר פ״פ מצאתי יהא נאמן בה דם וכגון שהיא ממשפחת דורקטי לומר שלא מצא דם. ואם מצא דם או שנאבדה מפה.

גדולה בין הראשונים ז״ל ושורשה בדברי הגמ׳ ט׳ ע״ב "אמר רב יהודה אמר שמואל האומר
פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה אמר רב יוסף מאי קח משמע לן תנינא האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה ביהודה הוא דלא מצי טעין הא בגליל מצי טעין ולמאי אי לאוסרה עליו אמאי לא אלא לאו להפסידה כתובתה ודקח טעין טענה מאי לאו דקח טעין טענת פתח פתוח לא דקח טען טענת דמים" ונחלקו הראשונים ז״ל בביאור דחיית הגמ׳ דאיירי בטענת דמים. רש״י פירש "לעולם אימא לך בדבר שאינו יכול לבררו אינו נאמן להפסיד כתובתה ודיוקא דמתני׳ דדייקינן הא בגליל מצי טעין טענת דמים וכגון שהיו להם שושבינים שמשמשו אותן ולא נעשית הונאה בדבר

ולא ראה ואיבד וטענה ברורה היא. אולם הרשב״א (י׳ ע״א ד״ה רשב״ג) כתב דכיון דטעין
טענת דמים שהיא טענה מבוררת נאמן ואפי׳ ללא החזקה דאין אדם טורח בסעודה, ורק בטענת

פ״פ שאינה טענה מבוררת אינו נאמן (אלא אם כן יש תקנת חכמים להאמינו ע״י חזקה דאין אדם טורח).
ומחלוקת זו היא היא המחלוקת המבוארת בסוגיא לקמן ט״ז ע״א האם תוציאין ממון על פי רוב וחזקת הגוף (ומבואר לקמן ט״ז ע״א בדברי מרן הגר״ע עטיא זי״ע). דאם נימא דאין תוציאין ממון על פי רוב וחזקת הגוף אין להאמין את הבעל אלא על פי תקנת חכמים (ואפי׳ אם יטעון טענה מבוררת) אולם אם נימא דרוב וחזקת הגוף מהני להוציא ממון יש מקום להאמין את האשה כיון שיש לה חזקת הגוף בצירוף רוב נשים בתולות נישאות.
והנה בשיטת תוס׳ ביאר מרן זי״ע דהוא כדעת הרשב״א דאם בא הבעל בטענה גמורה נאמן. ובפשטות כן מבואר בדברי התוס׳ לקמן ט׳ ע״ב ד״ה לא דקח טעין דפירשו את תירוץ הגמ׳ דאיירי בטענת דמים דהואי טענה ברורה, ומשמעות דבריהם כהרשב״א דבטענה לחוד סגי

ואי״צ להביא שושבינים (דכיון שיש לבעל טענה ברורה נאמן כיון שהוא המוחזק ואין תוציאין ממון על פי חזקת הגוף). וכן משמע מדבריהם לקמן ט״ז ע״א דסבירא להו דאין תוציאין ממון על פי רוב וחזקת הגוף. אלא שיש להעיר בזה בתרתי [א] בדברי מרן זי״ע יש תוספת חידוש דשיטת תוס׳ אליבא דרבי אלעזר טענת פ״פ הויא טענה מבוררת ולכן נאמן לאוסרה עליו וכיון שהיא טענה מבוררת על כןנאמן גם להפסידה כתובתה מעיקר הדין, ודבר זה הוא חידוש גדול. וביותר דלפי דבריו סוגיא דלקמן פליגא עליה דרבי אלעזר והרי תוס׳ כתבו להדיא דשמוחל שפיר מצי למיסבר כרבי אלעזר (והרשב״א לא דן את טענת פ״פ כספק גמור אלא שאינה טענה ברורה כל כך לפטור את הבעל מחיובו אבל לענין איסור שפיר אוסר אותה עליו) [ב] תוס׳ לקמן י׳ ע״א כתבו דרב אשי פליג על מה שאמר רב נחמן שחכמים האמינו את הבעל וסובר רב אשידאין הבעל נאמן אלא אם כן מושמש בעדים, הרי שהתוס׳ מצריכים עדים ולא סגי בטענת דמים למרות שהיא טענה גמורה, וזה דלא כהרשב״א וצ״ע.

לד אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

תוד״ה האומר "וקשה לפר״ח כו׳ הלילה מלינן ביה כל הלילה ואף וי״ל דר״ח גריס כגירסא אם ראתה בעד שהוא ספק ראשונה שהיתה בספרים" כו׳. דאורייתא, כיון שלא הוי בשעת ועולה מן הגירסאות מחלוקת ביסוד וסתה. משא״כ לגירסת רש״י מפורש התליה בדם בתולים. שלגירסת רבנו איפכא דאילו היו פעמים שאין חננאל אף שפעמים דאין לבוגרת דם לבוגרת דם בתולים לא הוה מלינן בתולים אעפ״כ מלינן ביה, וכיון ביה כלל, ומדתלינן ביה שמע מינה שפעמים שיש לה דם בתולים כל דלעולם אית לה דם בתולים.

סימן ח
שיטת הרמב״ם בענין פיתוי קטנה אונס הוא א. תוד״ה ואי בעית אימא "וא״ת מעיקרא ליתא. וכתב המגיד משנה אכתי איכא ס״ס ספק באונס בהל׳ איסו״ב שם שקושיית תוס׳ ספק ברצון ואת״ל ברצון ספק הוא מקור לדעת הרמב״ם, ויעו״ש כשהיא קטנה ופיתוי קטנה אונס הוא שהסיק בקושיא הואיל ובירושלמי כדאמרינן בפרק הבא על יבמתו וי״ל מפורש דלא כהרמב״ם צריך למצוא דשם אונס אחד הוא" היינו דמה ראיה לדברי הרמב״ם וביקשתיה ולא שהיא קטנה הוא עוד אופן של אונס, מצאתיה, אך הכס״מ בהל׳ סוטה שם וכשם שאין לומר ספק שמא באיומי כתב דקושיית תוס׳ בשמעתין הוא מות ע״י חרב וספק שמא ע״י רומח ראיה מספקת לדעת הרמב״ם ויהא ס״ס, ה״ה אין לומר ספק שמא ומכוחה דחה את דברי הירושלמי אונס הוא ושמא היתה קטנה על מנת מההלכה יעו״ש. ואין המכוון שדעת לעשות ס״ס. ודעת הרמב״ם הל׳ הרמב״ם דס״ס משם אחד הוה ס״ס, איסו״ב פ״ג ה״ב והל׳ סוטה פ״ב אלא דס״ל דהכא אי״ז ס״ס משם ה״ד דפיתוי קטנה אוסרה לבעלה אחד אלא ס״ס גמור דאיכא ספק אם

כיון דמעלה בו מעל, ולפי״ד קושיא היה בהתנגדות שלה או לאו, ואף

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון לה

אם לאו יש ספק להמירה מכח לכונסה, ועפי״זיישב את הערת תוס׳ שהיתה קטנה .)32(שם בד״ה לאביה יע״ש. ובקוש״ע שם

ב. ויש לדון בהא דתנן לקמן ט״ל

(אות קמ״ט) כתב דנראה שאין חייב

ע״א "מה בין אונס למפתה -

לכובסה דתחת אשר עינה כתיב

האונס נותן את הצער והמפתה אינו

וליכא, ורק ע״פ דין נחשב אונס.

נותן את הצער, האונס נותן מיד ג. [ויעוי' מה שכתב בזה מורנו והמפתה לכשיוציא, האונס שותה הגר״ע עטיא זי״ע (בספר עלה בעציצו (כלומר על כורחו ישאנה - עזרא חידושי טוש״ע סי׳ קי״ט עמו׳ רש״י) והמפתה אם רצה להוציא צ״ח)והעלה שודחי אין מקום לחייב יוציא" ויש לעיין בפיתוי קטנה האם לישאנה דתחת אשר עינה כתיב נחשב כאונס כלפי דינים אלו או לאו. (והביא שמצא כן בחכמת שלמה והנה בחיוב צער פשיטא שאין מקום להגר״ש קלוגר זי״ע אבהע״ז סי׳ לחייבו שהרי לא היה לה צער, אלא קע״ז). אלא שכתב לתמוה דהא בגמ׳ יש לדון האם חייב לכובסה או לאו. ט״ל ע״ב אמרו "מכדי מיגמר גמרי ונראה דלדעת הרמב״ם שפוסק שאם מהדדי להא מילתא נמי לגמרו" היתה נשואה נאסרת לבעלה פשיטא כלומר שנלמד שמפתה חייב לכובסה

שאין נחשב כאונס ואם היתה פנויה מאונס שהוא חייב לכונסה, ואם נימא אינו חייב לכונסה, ולדעת תוס׳ יש שהוא יסוד מוסד דכל היכא דלא להסתפק. והגרעק״א ז״ל לקמן דף קריבן ביה תחת אשר עינה אין לחייבו מ״ב ע״א כתב דנחשב כאונס וחייב לכובסה ואפילו אם יש עליו שם אונס,

32 ובהערות מרן הגריש״א שליט״א כתוב - אמנם יש להעיר דהא לכאו׳ פשוט דגם לדעת הרמב״ם בקטנה ממש ודאי דלא שייך רצון כלל וכ״ה בבהגר״א [סי׳ ו׳ ס״ק מ״ב] דדעת הרמב״ם דוקח בקטנה מגיל ו׳ וכדומה אבל לא בפחות מכן [וכ״כ הבית מאיר סי׳ ו׳ סעי׳ י״ד שקרוב בעיניו דהוא רק בבת חינוך והובא בפתחי תשובה סי׳ קע״ח סק״ז], וא״כ אכתי איכא ס״ס שמא נבעלה בקטנותה ממש על דרך שהקשותוס׳ עכת״ד (לפי מש״נ דצל״פ בהו), ונראה שהבין הטעם שיש להחשיב הספק שמא קטנה היתה כספק בפ״ע אע״ג דגם ביה ההיתר מטעם אונס, דכיון דבאותו גיל מוכרח שהיה באונס הוא ספק בפ״ע וצ״ב. ובדברי מרן זי״ע מבואר
דהטעם דהוא ספק בפ״ע משום דלמרות שבמציאות היה זה ברצון מ״מ יש לו דין אונס והוא
כהיתר בפני עצמו, וכפי״ז פשוט שצד דהיתר שמא נבעלה בקטנותה ממש שאז מוכרח שהוא

באונס במציאות (דהא אין לה כלל דעת ורצון) - אינו מועיל להחשב ספק בפני עצמו, והו״ל ספק אחד בלבד (וקצת דמיון לזה בט״ז יו״ד ט״ו סק״ד ויעו״ש בנקה״כ שכתב דהוא פשוט יותר מביעתא דכותחא, והיינו דמה שיש גם ספק האם מוכח שכלו חדשיו הואיל ושהה ח׳ ימים אינו מועיל כלום, וה״ה גם הכא מה דאיכא לצרף ספק שמא מוכרח שהיה באונס הואיל והיתה קטנה שאין בה דעת אין מועיל להחשיב ס״ס ויש לדחות).

לו אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

אם כן מה מקשי דיתחייב המפתה ביש בה דעת לישאל ספיקו טמא, לכונסה, והרי אפילו אונס גופיה כל והרי משכח״ל בסוטה גוונא דאי״ב שלא קריבן ביה תחת אשר עינה אינו דעת לישאל - כגון שקינא לקטנה חייב לכובסה וכל שכן מפתה שאין מקטן עכת״ד יע״ש. ודבריו צ״ע שייך בו כלל תחת אשר עינה ויע״ש שהרי מבואר בדברי הרמב״ם)פט״ז מש״כ לתרץ קושיא זו[. מהל׳ אבות הטומאה ה״ב וה״י(שיש
ד. ובשב שמעתתא ש״א פט״ז חילוק בין קטן לקטן לענין טומאה, הקשה על שיטת הרמב״ם שדוקא קטן שאינו יודע להשיב דקטנה שזיבתה נאסרת על בעלה דהא כששואלין אותו ספיקו טהור, אבל קטן חשיב שאין בו דעת לישאל וכל אם יודע להשיב אף שהוא קטן שאין בו דעת לישאל ספיקו טהור אף ספיקו טמא. ופשוט שלא שייך קינוי ברה״י, וא״כ מ״ט נאסרת הקטנה ע״י אלא למי שמבינה אזהרה שלא סתירה. וכתב די״ל דכל שהבועל להתייחד עם פלוני, וקטנה שמבינה גדול ואית ביה דעת לישאל הוה ס״ט האזהרה מכל שכן שיודעת להשיב שיש בו דעת לישאל אך סתימות כששואלין אותה, ונמצא שסוטה הרמב״ם דקטנה נאסרת תמוהה לעולם יש בה דעת לישאל ושפיר דהו״ל לפרש דבנסתרה עם קטן יצפינן מינה דרק אם יש בה דעת מותרת אף דהוא בן ט׳, ועוד היא לישאל ספיקה טמא אבל אם אין בה גופא קשיא מנ״ל למילף מסוטה דרק דעת לישאל ספיקו טהור.

סימן ט
ס״ס שאחד מספיקותיו אינו שקול

א. תוד״ה ואי בעית אימא "וא״ת אם שהקשה ממש״כ הרשב״א בתשו׳ סי׳ כן בס״ס נמי תאסר דספק אונס ת״א דאזלינן בתר ס״ס אף במקום כמאן דליתיה דמי ולא נשאר אלא חד דאיכא חזקה, וחילק הש״ש בין מקום ספק". מבואר בדבריהם שאם אחד מן דאיכא רובא או חזקה על ספק אחד הספיקות אינו ספק שקול ויש בו מן הספיקות דאמרינן שאותו ספק הכרעת רוב - בטל הספק ספיקא. הוכרע ולא נשאר כי אם ספק אחד, ויעוי׳ שב שמעתתא ש״א פי״ח לבין מקום שהחזקה מכריעה נגד שתי

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון לז

הספיקות שבזה אדרבא הס״ס עדיף זה כו״ע מודו דהא החזקה אינה אלא טפי ואזלינן בתריה נגד החזקה. על ספק אחד - היינו על ספק דנפל

ודבריו צ״ע דגם בחזקה המכריעה בשעת השחיטה, ומכרעת החזקה

נגד ב׳ הספיקות כשנתפוס ספק אחד לאיסור ושוב אין כאן ס״ס לכו״ע, נבטל אותו מחמת החזקה וישחר רק ועד כאן לא התירו הסוברים דאמרינן ספק אחד. ונראה דהחילוק הוא בין
רוב לחזקה. שכשיש ספק ואנו

ס״ס במקום חזקה אלא כשהחזקה

הולכים אחר החזקה אין הפירוש

מכרעת על שני הספיקות, עכ״ד.

שהחזקה מבררת כצד אחד של

איברא דיעויין בתורת חטאת

הספק, אלא שלעולם הספק שקול

להרמ״א ז״ל כלל מ״ג)הביאו

וגזירת התורה שההלכה לילך אחר

הפר״ח סי׳ ק״י בדיני ס״ס אות ט״ז(

החזקה, ולא משום שהוכרע הדבר

שהוכיח דאמרינן ס״ס במקום חזקה

שהמציאות כצד אחד, וכל שיש שתי

מדין ספק דרוסה שנתערבה, דאסרינן

ספיקות אין הולכים אחר החזקה אלא

משום דהוה ספק בגוף ספק

מכריעים ע״פ הס״ס. לא כן בנידון

בתערובת, הא לאו הכי היינו מתירים

דידן שיש רוב שלא נאנסה משום

אותה, והרי זו ראיה שאמרינן ס״ס

דאונם קלא אית ליה, הרי זה מכריע

אף במקום חזקה עיי״ש, ולפי״ד

שע״פ רוב הוה ברצון ואין כאן ספק,

הש״ש הלא ספק השני שבא ע״י

וע״כ אינו מצטרף לס״ס. וראיתי

תערובת אינו מסייע לספק דרוסה

שכבר כתב כן בהגהות אמרי ברוך

שאירע בבהמה, וכיון שבהמה בחייה

על הש״ש. בחזקת איסור אבר מן החי עומדת
)כשיטת הרמ״א שמחשיב את זה

ב. ובהמשך הדברים הביא הש״ש חזקת איסור(, מדוע היינו תמירין את דברי הש״ך)כללי ס״ס סי׳ אלמלא שזה ספק בגוף וזה ספק ק״י ס״ק ל׳(בדין חתיכה שיש בה בתערובת, ומוכח מדברי הרמ״א ספק אם היא מבהמה כשרה או שלית ליה האי חילוקא, אלא ס״ל מבהמה שנפל בה ספק בשחיטתה, שלדברי המתירין בס״ס במקום חזקה וכתב הש״ך דאע״ג דהוה ס״ס מ״מ - מותר בכל אופן בין שהחזקה כיון דאיכא חזקת איסור אסור, וכתב מכרעת על שני הספיקות ובין שהיא ע״ז הש״ש דלפי״מ שנתבאר בכגון מכרעת על ספק אחד בלבד.

לח אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

סימן י
כל שמותרת לבעל מותרת לבועל

א. וכי תימא מעשה שהיה מפני שלא נאסרה על הבעל), או שכוונת מה לא אסרוה התם אונס הוה תירוץ בתרא שאין צריך להעמיד ואיבעית אימא כי הא דאמר רבי שהיה באונס כי למרות שהיה

שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ברצון מ״מ לא נאסרה הואיל וכל כל היוצא למלחמת בית דוד גט היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו. הנה תירוץ כריתות כותב לאשתו. ראשון של הגמ׳ מחדש דאם היתה
אנוסה לא נאסרה על הבועל משום ב. והנה התוס׳ יבמות ל״ה ע״א דכל שמותרת לבעל מותרת לבועל ד״ה אע״פ נקטו כדבר פשוט ולהכי היתה בת שבע מותרת לדוד. שאשת ישראל שנאנסה מותרת

ותירוץ שני בגמ׳ מתרץ דהיתה לבועל יע״ש, ומשמע דלדעתם הוא מותרת משום שכל היוצא למלחמת מוסכם לכו״ע, ומוכח שהם ביארו בית דוד גט כריתות כותב לאשתו כדרך שניה הנז״ל דהכי קאמר ונמצא שהיתה גרושה, ומשמעות לעולם לא היתה אנוסה ואעפ״כ תירוץ בתרא דמה שהיתה מותרת היתה מותרת משום שכל היוצא הוא משום שהיו כותבים גט למלחמת בית דוד גט כריתות כותב כריתות אבל זולת זה היתה אסורה. לאשתו, אולם עיקר החידוש דין וצריך לעיין האם כוונתו לחלוק על שחידשה הגמ׳ בתירוץ הראשון חידוש הדין שחידשה הגמ׳ בתירוץ דכל שלא נאסרה לבעל אינה הראשון, וס״ל לתירוץ בתרא דגם נאסרת לבועל נכון גם לפי תירוץ אנוסה נאסרת על הבועל (למרות בתרא .)33)

33 בשו״ת חדות יעקב (למרן הגאון רבי יעקב עדם זללה״ה) חלק אבהע״ז סי׳ כ׳ הביא את דברי הפוסקים בענין זה וז״ל - עיין בית שמואל סי׳ י״א סק״ג שיש מחלוקת אם הלכה כתירוץ קמא דכתובות דף ט׳ התם אונס הוא [דכל שלא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל] או הלכה כתירוץ בתרא [דמה שלא אסרוה הוא משום דהיו כותנין גט כריתות הא לאו הכי היתה
נאסרת ולא איכפת לן דלא נאסרה לבעל דמכל מקום אסורה לבועל]. אבל החלקת מחוקק שם סק״י כתב דב׳ התירוצים הנ״ל לא פליגי ולדינא תירוץ קמא ג״כ אמת ועי׳ משנה למלך פ״ב דסוטה הי״ב וברכ״י אבהע״ז סי׳ י״א שהאריכו בזה ומסקנתם לדינא דמותרת באונס גם לבועל עש״ב וכן בהגהות הגרעק״א שם דאייתי מריטב״א ונמוק״י יבמות כ״ד דשריא, עכ״ל
החדות יעקב שם.

אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון לט

ובבית שמואל שם סי׳ י״א סק״ג הביא מתוס׳ סוטה כ״ז ע״ב בד״ה כשם דאמרו בירושלמי דאם היה הוא מזיד והיא שוגגת מותרת לבעלה ואסורה לבועל. ונמצא שבירושלמי מפורש דאע״פ שלא נאסרה לבעל מכל מקוםאסורה לבועל, וכתירוץ בתרא של הבבלי. ואם נאמר שתירוץ בתרא לא פליג על תירוץ קמא ולכל התירוצים בבבלי הדין אמת דכל שלא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל, נמצא שיש בזה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי האם אמרינן דכל שלא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל או שלא אמרינן הכי. אמנם נראה בהקדים שיש שתי הלכות בהיתר של איסור זונה -[א] אם היתה שוגגת [ב] אם היתה אנוסה, והמה הלכות נפרדות לגמרי. וזה לשון הגמ׳ סוטה כ״ח ע״א "סוטה לא עשה בה שוגג כמזיד ואונס כרצון", והיינו שהם שני אופנים שלא נאסרת על בעלה [א] שוגג [ב] אונס. וברש״י שם כתב - "סוטה לא עשה בה וכו׳ דכתיב והיא לא נתפסה אסורה או נתפסה מותרת, וה״ה לשוגג אשתו ואשת איש עמו בבית ונתכוון לאשתו ונזדמנה לוזו ואף היא שגגה כסבורה שהוא בעלה" עכ״ל, הרי מבואר שהם שתי הלכות נפרדות, היתר של שוגג והיתר של אונס.

והנה כל מה שאמרו בירושלמי שגם היכא שלא נאסרה לבעל מכל מקום אסורה לבועל איירי בהיתר של שוגג, וכלשון הירושלמי שהיתה היא שוגגת והוא מזיד, ומה שמפורש בבבלי שכל היכא שלא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל היינו על היתר של אנוסה, וכיון שהמה ב׳ היתרים נפרדים (ובסמוך נתבאר בס״ד שיש להם ב׳ ילפותות נפרדות) שוב אין לנו ללמוד זה מזה, ושפיר יש לקיים את דברי הירושלמי עם דברי הבבלי, דאם היתה אנוסה לא נאסרה אפי׳ על הבועל וכמפורש בבבלי, ואם היתה שוגגת נאסרה על הבועל וכמו שמפורש בירושלמי. וחילוק זה כמעט שמפורש למדקדק בלשון רש״י סוטה שם, שכשפירש רש״י את דין של שוגגת הדגיש דבעי שגם הוא יהא שוגג וגם היא ואל״כ נאסרת עליו (ובמילא אין לומר בזה דלא עשה שוגג כמזיד על מנת לעשות ק״ו לשרץ יע״ש בסוגיא) ואילו באונס סתם רש״י את דבריו דאנוסה מותרת, ומשמע לכאו׳ דלא איכפ״ל כלל אם היה הוא ברצון, דגם בזה לא מיתסרא עליו.

ובירושלמי הדבר מדוקדק מאד דהמה שני היתרים, היתר של שוגג והיתר של אונס. ונקדים

דאחר שמפורש בגמ׳ דסוטה שוגגת מותרת, מתעורר המיתה מנא לן דהיא מותרת, והרי בפסוק
של "והיא לא נתפסה" אין ללמוד להתיר אלא אם היתה אנוסה. וכתב בתורת הקנאות למסכת סוטה שם שמצינו בזה בירושלמי סוטה פ״ד ה״ד "תני רבי יעקב בר אידי קומי רבי יונתן ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת פרט לאונסין, מה את שמע מינה, א״ל מה תחת אישך ברצון אף כאן ברצון, והיא לא נתפסה הא נתפסה מותרת". הרי לנו שיש ב׳ ילפותות [א] מה תחת אישך ברצון אף כאן ברצון וזה מלמדנו דאם היה בשגגה הרי היא מותרת [ב] והיא לא נתפסה הא נתפסה מותרת וזה מלמד דאם היתה אנוסה הרי היא מותרת (ואין להקשות אמאי בעי קרא לאנוסה אחר דאיכא קרא דבעי רצון, חדא כדבעינן למימר דבאונסין אף אם הבועל ברצון שריח ליה ונמצא שהיתר של אונס הוא אלים טפי והוצרך לכותבו בפני עצמו, ועוד דמסיק עלה בירושלמי דבא למעט "והיא לא נתפסה" דיוקא ד״והיא" לדיני תחילתו ברצון וסופו באונס ולהיפך ויש לומר דלכך איצטריך האי ילפותא. ואליבא דהבבלי לא קשה מידי דהא בעי למעט מ"והיא" לא נתפשה שיש לך אחרת שאסורה גם באונס והיינו אשת כהן אסורה כמו שמפורש בבלי, אבל בדעת הירושלמי אין לתרץ כן משום דלעיל מינה יליף הירושלמי לאסור אשת כהן מק״ו דשרץ והסוגיא שם צריכה רבתא). ומסיק עלה בירושלמי - "ומנין שהדבר תלוי בה (היינו שההיתר לבעלה תלוי בה דאם היא שוגגת שריח למרות שהבועל היה מזיד ואם היא מזידה אסורה למרות שבועלה שוגג) שמעון

מ אור כתובות דף ט׳ ע״א לציון

בר בא בשם ר׳ יוחנן כתיב ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה - בה הדבר תלוי, אם היתה מזידה אסורה שוגגת מותרת" עד כאן. והנה אם פירוש מזיד ושוגג שבירושלמי היינו אונס ורצון אין מובן כלל השקלא וטריא מנין שהדבר תלוי בה, והרי מקרא מלא דבר הכתוב "והיא לא נתפסה" הא נתפסה מותרת (והיינו שהיתה היא אנוסה), ומה שייך להקשות מנין שבה הדבר תלוי. אבל לפי מה שנתבאר דשוגג הוא היתר נפרד אתי שפיר היטב, דבאמת אם היתה אנוסה פשיטא דהיא מותרת לגמרי ואינה בכלל פרשת סוטה, ומה ששאלו בירושלמי מנין שבה הדבר תלוי איירי על היתר דשוגג הנלמד מהיקש ביאת בועל לביאת בעל, ובזה יש להסתפק האם הוקש בועל לבעל שיהא הוא ברצון, או הוקש ביאת בועל לביאת בעל שיהא ברצון האשה, ובזה יליף הירושלמי מקרא דלטמאה בה שבה הדבר תלוי וא״ש.

וכיון שנתבאר דיש ב׳ ילפותות [א] להתיר שוגג [ב] להתיר אונס, שפיר י״ל דהירושלמי שאסר על הבועל באופן שהיה הוא מזיד היינו דוקח בהיתה היא שוגג אבל אם היתה באונס יש לומר דגם להירושלמי מותרת לבועל וכמשנ״ת בס״ד (ויעוי׳ רמב״ם סופ״ג מהל׳ סוטה).
עוד דן בחדות יעקב שם בכלל זה שכל מקום שלא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל וזה לשונו בקיצור - מה שטען שלפי משנה אחרונה שאמרו אינה נאמנת לומר טמאה אני לך ומותרת
לבעל א״כ גם לבעל אינה נאסרת דקיימא לן כל שאינה אסורה לבעל אינה אסור לבועל, הנה סברא זו באמת נזכרה באחרונים עי׳ שואל ומשיב מהדו״ת ח״ד סי׳ ע״ו שכתב כן, ועי׳ רש״ש כתובות דף ט׳ ע״א שכתב על דברי תוד״ה מפני מה דלפי מה דמסיק דבאונס שריח גם לבועל מטעם דאינה אסורה לבעל גם בכה״ג שהבעל איננו יודע אם נבעלה מותרת לבועל אף שהוא

יודע וכן נ״ל להורות הלכה למעשה עכ״ל, הרי דגם הוא אזיל בשיטת השואל ומשיב הנזכר, וכן בשערי דעה ח״ב סי׳ פ״א כתוב דברי מקצת האחרונים ז״ל דכל שאין הבעל מחוייב להאמין גם הבועל אינו מוזהר מן התורה רק מדין קנסא, ועי׳ ברכי יוסף אבהע״ז סי׳ י״א אות ג׳ ד״ה וראיתי בשם מוהריט״ץ ז״ל. אבל באמת אין לסמוך על סברא זו הנזכרת באחרונים אחרי שהרבה ראשונים פליגי עליה והם הרשב״א והרא״ה והריטב״א הובאו דבריהם בשיטמ״ק כתובות שם. וכן הרא״ש ז״ל בתשובות כלל ל״ב הובאו דבריו בבית יוסף סי׳ י״א וכן מתשובה שהביא הבית יוסף שם בשם מ״כ והיא לר״ת ז״ל הובאה בתשובות מהר״מ הארוכות סי׳ ש״מ, בכולם מפורש הדבר דאע״ג דהבעל לא ידע ולא נאסרה עליו, על הבועל שיודע נאסרה ולא דמי לאונס שמצד עצם הדבר אינו אוסר משא״כ באופן שאינו יודע כיון שאם היה יודע היה נאסר עליו השתא מיהא נאסרה על הבועל. ועוד יש להעיר שהשואל ומשיב הזכיר דברי הבית שמואל סי׳ י״א סק״ג ואיך העלים עין ממ״ש הבית שמואל באותו הסעיף גופיה וז״ל ואם נתייחדה עם אחד וכו׳ מ״מ מזהירים אותו ואם בא עליה באמת אסורה לו אע״ג דליכא עדים

כן נשמע מתשובת הרא״ש ומ״כ שהביא הב״י ונלמד מסוגיא הנ״ל פ״ק דכתובות וכו׳ עי״ש, וזה מפורש דלא כהשואל ומשיב והרש״ש ז״ל. וכן מתוס' קידושין דף כ״ז ע״ב ד״ה וניקה מפורש דלא כסברת האחרונים הנז״ל, ואין כאן מקום להאריך, עכ״ל מרן הגר״י עדם זללה״ה בשו״ת חדוות יעקב שם (וגם בשו״ת רב פעלים ח״א סי׳ ט׳ הביא רבנו יוסף חיים זללה״ה את דברי השואל ומשיב ודחה אותם מכח דברי הרא״ש בתשובה שהובא בבית יוסף ויש לציין עוד לשב שמעתתא שמעתא א׳ פ״ז דמכלל דבריו יש לשמוע דפשיט״ל דאיסור הבועל אינו תלוי באיסור הבעל בפועל והיה באפשר שיאסר לבועל כיון דלית ליה חזקת היתר באשה זו ואילו הבעל לא יאסר כיון דאית ביה חזקת היתר והעונג יו״ט סי׳ קע״א העיר עליו דהא כיון שלא נאסרה לבעל לא נאסרת גם לבועל, אלא דהש״ש פשיט״ל דלא אמרינן הכי אלא במקום שמצד עצם הדבר לא נאסרה על הבעל אבל בנוגע לבירור הדבר אין דין הבועל תלוי בדין הבעל).

אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון מח

ט׳ ע״ב

תוד״ה כל היוצא "ועוד דתנן גיטין ע״ג ב׳ תוד״ה אמר רבה, אך במי שאחזו כו׳ וקאי רש״י שם פירש דוקח באמר מעת
אמאי דקתני לעיל מינה מה היא שאני בעולם אבל אם אמר מהיום באותן הימים". לשיטתייהו קיימי כוונתו מהיום.

סימן יא

ספק ספיקא להוציא ממון וס״ס בדבר שיש לו תמירין
ענף א - מחלוקת תוס׳ והרמב״ן אם אירסתיך והיה מקחי מקח טעות"

תוציאין ממון ע״י ס״ם ובגמ׳ י״א ע״ב נחלקו בדין כנסה
א. תוד״ה אי למיתב "וקשה דאמאי בחזקת בתולה ונמצאת בעולה האם מפסידה כתובתה והא הוה ספק הוי מקח טעות ואין לה כתובה כלל ספיקא". נחלקו חכמי ספרד ורבני או דילמא אינו מקח טעות אלא אשכנז האם תוציאין ממון ע״פ ספק דכתובתה מנה כדין הבעולה, ומבואר ספיקא, דאנן קיי״ל שאין אומרים בגמ׳ דלמאן דסבר דאינו מקח טעות ס״ס להוציא ממון וכמש״כ הכנה״ג נמצא שטענותיהם האם תקבל מנה חו״מ סי׳ כ״ה אות ע״ד וכתב שם כדין בעולה או תקבל מאתיים כדין שכן נתפשט המנהג)ויעוי׳ מל״מ ה׳
מלוה ולוה פ״ד ה״ו ד״ה ולענין

בתולה, וצריך ביאור שהרי יכול

הלכה שהוכיח כן מסוגיא דגיטין י״ד

לטעון להפסידה גם את המנה, כי
שמא תחתיו זיבתה ועל כן אין לה
ע״ב ושם רד״ה מספקא להו(, ורבני
אשכנז ס״ל שתוציאין ממון ע״פ ספק

כלום. ועל כרחין דלא חיישינן להכי
משום דכלפי חיוב של אותו מנה

ספיקא והוא שיטת תוס׳. איכא ספק ספיקא לטובת האשה -
ב. והוכיחו התוס׳ את שיטתם ממה דשמא קודם שנתארסה נבעלה ואת״ל דתנן לקמן י״ב ע״ב " הנושא את אחר שמארסה שמא היה באונס, האשה ולא מצא לה בתולים היא וחזינן דכיון שיש ספק ספיקא לזכות אומרת משאירסתני נאנסתי ונסתחפה האשה הרי היא מוציאה את אותו מנה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא מיד בעלה.

מב אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון

ג. והרמב״ן כתב לדחות את ראיית חושדים אותה שמא זינתה[, אלא גם תוס׳ דלעולם אם היה הבעל טוען במקום שהוא טוען שמא קודם שמא תחתיו זיבתה היה מפסיד אותה שנתארסה נבעלה שהיא טענה גם את אותו מנה אלא דמתני׳ קתני מעלייתא גם בזה נאמנת האשה שהוא אומר לא כי אלא עד שלא)ואפשר מתני׳ בקטנה איירי דאין

אירסתיך והיה מקחי מקח טעות, הרי מקום לטעון עליה שזיבתה דהא פיתוי שאינו חושד אותה שמא זיבתה אלא קטנה אונס הוא(.

חושד שכבר קודם שנתארסה היתה

בעולה ועל כן לא מפסדת אלא מנה

ד. ובשב שמעתתא ש״א פכ״ד כתב

)למ״ד כנסה בחזקת בתולה ונמצאת

- "אמנם נלע״ד דחף התוס׳

בעולה כתובתה מנה(. ונראה דגם

שכתבו דמוציאין ממון ע״פ ס״ס לא

התוס׳ יכולים לסבור בפשט המשנה

כתבו אלא גבי כתובה דגם רובא מהני

כדברי הרמב״ן דאין הבעל חושד

בה,וכן הוא במרדכי בהג״ה פרק

אותה בזנות רק טוען שמא קודם

אלמנה ניזונית וז״ל: וכו׳ וכתובה

שנתארסה נבעלה וכלשון המשנה,

היינו טעמא דאלים מעשה בי״ד

אלא שראיית תוס׳ דאם תמצי לומר

דכתובה וכמוחזקת היא עכ״ל, הרי

שהוא הדין גם באומר שמא זיבתה

דבכתובה דהוי כגבוי אזלינן ביה בתר

הוה ליה למתני׳ לאשמועינן האי דינא

רובא וה״ה דס״ס מהני ביה" כו׳

דיש בו חידוש טפי דאע״פ שיש ספק

עכ״ל הש״ש יעוש״ב. ומבואר דעתו

ספיקא מכל מקום יכול הבעל

דכתובה כיון שהיא מעשה בי״ד

להפסידה את כל המאתיים, וממה

חשוב כאילו היא מוחזקת ולכן מהני

שלא אשמועינן תנא הכי ש״מ

רובא וס״ס, וצ״ע מהך דלקמן דף י״ב

דמוציאין ממון על פי ס״ס ולכן

ע״ב דמקשי "צימח רב יהודה ורב

בכה״ג נוטלת האשה מנה אחד מכח

הונא דאמרי כרבן גמליאל ורב נחמן

הס״ס. ולדעת הרמב״ן יש לומר דמה

ורבי יוחנן דאמרי כרבי יהושע" ומה
ראיה והא שפיר מצו רבי יוחנן ור״נ
שנקט התנא כהאי גוונא דטוען הבעל למסבר כרבן גמליאל, דאה״נ בעלמא שמא קודם שנתארסה נבעלה כדי ברי ושמא לאו ברי עדיף להוציא לאשמועינן רבותא אליבא דרבן
גמליאל, שלא רק באופן שהוא טוען

ממון מהמוחזק, ושאני כתובה דכיון
דחשיב כמוחזקת בה מודו רבי יוחנן
שמא זיבתה אינו נאמן ויש לה כתובה ורב נחמן דברי ושמא ברי עדיף

]דהא אית לה חזקת כשרות ואין אנו וכדברי רבן גמליאל, וצ״ע.

אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון מג

ענף ב - חילוק בין ס״ס שספיקותיו
שקולים לס״ס שאין ספיקותיו שקולים

משום דסוף סוף איכא רוב צדדים
להיתר, דבהספק השקול איכא מחצה

ה. והנה הפני יהושע בשמעתין להיתר ובצירוף מיעוט דהספק שאינו והשב שמעתתא שמעתא א׳ שקול הוה רוב צדדים להיתר, ונמצא פרק כ׳ חקרו האם ס״ס הוי מטעם

ששורש כוחו אינו אלא רוב ואי

רוב או שהוא דין בפני עצמו ואלים אפשר להוציא ממון על ידו דאין טפי מרוב ויע״ש מה שכתבו בענין תוציאין ממון על פי רוב. אבל אם זה. והנה זה פשוט דאם באנו להוציא שני הספיקות הם ספיקות שקולים

ממון ע״פ ס״ס מוכרחים לומר שס״ס דהו״ל ס״ס גמור בזה יש לומר דאלים אלים יותר מרוב, שהרי קיי״ל אין התירו יותר מרוב ותוציאין ממון על הולכין בממון אחר הרוב. ונמצא ידו .(34)
שהנידון של הוצאת ממון על פי ספק
ספיקא הוא במהות היתר של הספק

ענף ג - ס״ס בדבר שיש לו תמירין

ספיקא האם הוא משום דאיכא רוב

ז.ושורש הנידון האם ס״ס הוה כרוב

צדדים להתיר ובמילא אי אפשר

או אלים היתרו טפי מרוב והוה

להוציא על ידו ממון או דילמא הוא כודחי ומשו״ה אפשר להוציא על ידו
דין בפני עצמו ויתכן שהוא אלים

ממון, הוא במחלוקת שבתוס׳ ביצה

טפי מרוב ואפשר אפי׳ להוציא ממון

ג׳ ע״ב ד״ה ואחרות, דר״י גריס

על ידו. "בתערנו באחרות ואחרות באחרות"
והרי יש כאן ס״ס ואעפ״כ אסור,

ו. ונראה לחלק בזה בין סוגי ואילו ר״ת לא גריס ואחרות באחרות הספיקות. דס״ס ששני ספקותיו יע״ש. והנה בהמשך הסוגיא מתרץ שקולים שפיר אלים טפי מרוב, אך רב אשי דטעם מה שספיקא אסור ס״ס שספק אחד מספקותיו אינו משום דהוה דבר שיש לו מתירין, שקול - אין בו אלא הכרעת רוב ולא ומעתה לפי גירסת ר״י עולה דס״ס יותר. דהטעם שיש לומר דמהני ס״ס בדשיל״מ אסור וכדמתרץ רב אשי, שאחד מספקותיו אינו שקול היינו אבל ר״ת ס״ל דס״ס שרי אף

34 צ״ע הא תוס׳ הקשו דלהוי ספק ספיקא כיון שיש ספק אם היה אונס או רצון, והרי ספק זה אינושקול כמו שמשמע בתוס׳ לעיל ט׳ ע״א ד״ה ואי בעית אימא, דאם היד באונס הוה ליה קלא למילתא, ואעפ״כ הקשו תוס׳ שיהא אפשר להוציא ממון על ידי האי ספק ספיקא. ושמא יש לומר דכיון דרק מדרבנן נחשב לספק שאינו שקול כמבואר שם בתוס׳ הרי לגבי דיני ממונות לא אמרו חכמים להחמיר לזה ולהקל לזה ודינו כספק השקול)ובפרט שגם לגבי איסורים כתבו תוס׳ דאם איכא ספק ספיקא שפיר חשבינן לספק שמא היה באונס כספק השקול יע״ש(.

מד אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון בדשיל״מ. ותוכן הנידון דחצינא דר״י לו,ומהאי טעמא אמרינן ספק ברכות
כח ההיתר של ס״ס הוה כרוב

ובדשיל״מ לא אזלינן בתר רובא ולכן

להקל אפי׳ אם יש בדבר ספק ספיקא(.

ס״ס דידיה אסור, ואילו ר״ת ס״ל

ח. ובמתני׳ דמאי פ״ג מ״ד תנן
דהיתר של ס״ס אלים טפי מרוב

"המוליך חטים לטוחן כומי או ונחשב כאילו ליכא צד איסור בדבר

לטוחן עם הארץ - בחזקתן למעשרות ועל כן שרי גם בדשיל״מ. ולכאו'

ולשביעית]דאינו חשוד להחליף[, הוא הוא נידון הוצאת ממון ע״פ ס״ס,

לטוחן עכו״ם - דמאי]דחשוד דחצינא דר״ת שפיר תוציאין ממון

להחליף ושמא החליפן בשל עם ע״י ס״ס דאלים מרוב, ואליבא דר״י

הארץ[". וצ״ע הא איכא ס״ס שמא אין תוציאין ממון ע״פ ס״ס דהו״ל

לא החליפן ואם החליפן שמא עישרן

כרוב ואין הולכין בממון אחר הרוב.

העם הארץ דהא רוב ע״ה מעשרין ואינו אלא ספק (35) . ובשלמא לדעת ח. אלא שאם נימא דהדברים תלויים

הש״ך)סי׳ ק״י ס״ק ס״ד כלל כ״ז זב״ז יקשה לן מה דנקטינן דאין

מדיני הס״ס(דבמקום חזקה לא תוציאין ממון ע״פ ס״ס וכמש״ל, והרי

אמרינן ס״ס שפיר י״ל דאי אפשר
מרן ז״ל בשו״ע פסק דס״ס בדשיל״מ

לומר ס״ס שהוא מעושר, אך אנן לא
שרי]וכמו שכתבו הש״ך ביו״ד ק״י

קיי״ל הכי .(36) ולדעת הסוברים דאין
אומרים ס״ס בדשיל״מ ג״כ לק״מ
ס״ק נ״ז והגר״א שם ס״ק ל״ג דכן דהא יש לו תמירין להפריש עליו מוכח מהשו״ע שם סעיף ז׳, ומפורש תרו״מ אך לדידן דפסק מרן השו״ע כן בשו״ע או״ח תצ״ד סעיף ד׳[,
ונדצ״ל דלעולם בס״ס איכא צד

ז״ל דאמרינן ס״ס בדשלי״מ קשיא.

מיעוט ולכן אי אפשר להוציא ממון

ונראה דכיון שאסרו רבנן דמאי אי״ן
על פי הס״ס, אך אי״צ לחוש לאותו

ספק אלא איסור דרבנן ודאי, וכדוגמת
מש״כ הש״ך שם)כלל י״ח(בספק
מיעוט דכמאן דליתיה דמי ולהכי גבינת עכו״ם או ישראל דלא אמרינן בדשיל״מ שרי)ובאמת יש שם ספק ביה ס״ס, כיון שמחמת חשש של גם על ספק ספיקא אלא שאין לחוש האיסור חכמים אסרו את הגבינה 35 כן הקשה הראב״ד בהשגות הלכות מעשר פי״א הי״ג ויעו״ש רדב״ז וכס״מ. ובמה שתירץ מרן זצ״ל דאיסור דמאי הוה איסור ודאי יעוי׳ שער המלך ה׳ יו״ט פ״א ה״כ מש״כ בזה.
36 וכמש״כ החק״ל יו״ד סי׳ ט׳ שנראה דעת רוב רבותינו הספרדים בתשו׳ להתיר בס״ס נגד חזקה וכמו שהאריך להוכיח הפר״ח)יו״ד סי׳ ק״י(וכן תפס הפליתי שם לעיקר)אך החק״ל בעצמו פליג בזה יעו״ש(.

אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון מה

באיסור גמור, וכיון שאסרוהו חכמים ואת״ל אדם גלהו שמא היה טהור הוי איסור ודאי ולא שייך להתירו לחטאת או אינו טהור, וא״כ ליכא מחמת ס״ס. להוכיח מהך שמעתא דאזלינן בתר

ענף ד - ספק טומאה ברשות היחיד ויש

רוב לטהר בספק טומאה ברה״י,

רוב או ס״ם לטהר שהרי ס״ס אלים מרוב ואי אפשר
להוכיח מס״ס לרוב. וטפי הו״ל

ט. והנה למדנו דס״ס עדיף טפי להש״ש לאתויי הך דקידושין פ׳
מרוב ומשו״ה גם בדשיל״מ יש
להתירו ע״י ס״ס. ועפי״ז יש לתמוה

ע״א עיסה בתוך הבית ונמצאו
חתיכות בעיסה אם רוב צפרדעים

עמש״כ בש״ש ש״א פט״ו בדין ס״ט טהורה דכיון שאיכא רוב מטהרינן ברה״י שטמא, דאם יש רוב לטהר ליה למרות שהוא ספק טומאה ודאימהני אפילו ברשות היחיד ואין ברשות היחיד.
ללמוד מסוטה לטמא ברשות היחיד

אלא נגד חזקה, אבל רובא עדיף י. אלא שעיקר הראיה תמוה שהרי מחזקה ואם יש רוב לטהר טהור קיי״ל דאין למדים מסוטה אלא אפי׳ ברה״י. וכתב הש״ש דמנוחר דבר שיש בו דעת לישאל אבל דבר

כן בפ״ק דחולין דף י׳גבי צלוחית שאין לו דעת לישאל לא גמרינן ע״ש, וכוונתו להא דאיתא התם מסוטה, וא״כ בין בההיא דצלוחית צלוחית של מים שהניחה מכוסה ובין בהאי דעיסה לא שייך דין ס״ט ובא ומצאה מגולה אם יכולה חולדה ברה״י דקיי״ל ספיקו טמא, דהא לית לשתות ממנה כו׳ פסולה למי חטאת בהו דעת לישאל והו״ל כשאר אבל אינה טמאה, ופירש״י שם אע״ג ספיקות שבתורה וא״א להוכיח דאדם נמי דרכו לגלות איכא למיתלי מנייהו לדין ס״ט ברה״י. ונלע״ד באדם טהור ובשרצים לטהר, ובאדם
טמא לטמא, מלינן בתר רובא לטהר.

שמכיון שדין ס״ט ברה״י מסוטה
גמרינן לה ובסוטה מלבד חזקה לבד
ומוכח דבמקום רובא מטהרינן יש לה גם רובא דרוב נשים מותרות

ברה״י, עד כאן דבריו. ויש לתמוה הן (37) א״כ ה״ה לס״ט ברה״י הנלמד דהרי מבואר ברמב״ם הל׳ פרה פ״ט מינה גם כי איכא רובא ספיקו טמא. הט״ז דאיכא בזה ס״ס - ספק אדם וגדולה מזו קיי״ל דאפי׳ בס״ס ברה״י גלהו או בהמה וחיה ורמש גלהו, טמא שכל ספיקות שאתה מרבה עליו

37 יעוי׳ לקמן י״ד ע״א מש״כ מרן זי״ע בענין הכרעת רוב על מי שיצא מכלל הרוב וי״ל לדהכא)ואולי נקיט הכא לשיטתיה דהש״ש שביאר שם דגם בכהאי אית לן למיזל בתר רובא(.

תו אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון

טמא והרי ס״ס עדיף מרוב וכמשנ״ת היינו משום דס״ל דס״ס עדיף מרוב, וא״כ כל שכן דאי איכא רובא לטהר ועל פי זה י״ל דמש״כ תו״י שס״ס מ״מ טמא. שאינו מתהפך לא חשיב ס״ס אין
ענף ה - ס״ס שאינו מתהפך וס״ם

כוונתם שהוא כספק גרידא, דבאמת

להוציא ממון בהגיון יש כאן רוב צדדים אלא
יא. תו״י - "ויש מפרשים דהכא לא

שאי״ז ס״ס גמור להוציא ממון על
חשיב ספק ספיקא דאין יכולים

ידו, והו״ל כרוב בלבד ואין הולכים
להתהפך ולומר ברישא ספק באונס

בממון אחר הרוב. ולפי דרך זו ספק ברצון ואת״ל ברצון ספק וכו׳

באיסורין מודו התוס׳ דשפיר יש ולהכי לא חשיב אלא חדא ספיקא".

להתיר ע״פ הך ס״ס. ואם נאמר כן יעוי׳ חק״ל יו״ד סי׳ ט׳ שהביא

זכינו לדין חדש, דחף דקיי״ל קושיית מהר״י חדרני סי׳ ש״י על

שאומרים ס״ס אפי׳ בדבר שיש לו דברי התוס׳ חולין י׳ ע״א ד״ה סכין

תמירין היינו דוקח בס״ס המתהפך שכתבו (בתירוצם הג׳) שטעם ההיתר

אבל בס״ס שאין מתהפך הוי רק רוב בדין שוחט ונמצאה סכין פגומה,

ובדשיל״מ אין הולכין אחריו.

משום דאיכא ספיקי טובא - שמא בעצם נפגמה ואפילו את״ל בעור

יג. והטעם שספק ספיקא שאינו נפגמה שמא לא נשחטו הסימנים

מתהפך חשיב כרוב ולא כספק כנגד הפגימה והוה כספק ספיקא,

ספיקא גמור היינו משום דיש כעין וקשה הא זה ס״ס שאינו מתהפך,

ספק האם איכא ס״ס או חדא ספיקא, דאת״ל שנשחט בהפגימה אי אפשר

דאם נתחיל מספק בתרא ליכא ס״ס להסתפק שמא לא נפגם בעור אלא

דאחר שהכרענו כהצד החמור אין בעצם. והרי הריב״ש מיסתם סתים

עוד מקום להסתפק, אמנם אם נתחיל שדעת תוס׳ דלא אמרינן ס״ס שאינו

מספק קמא שפיר איכא ספק ספיקא

מתהפך (וכד׳ תו״י הכא), ולכאו׳

דהרי גם אם ננקוט כהצד החמור מכל

מדברי תוס׳ התם מוכח דאמרינן ס״ס

מקום יש בו עוד ספק להקל. ואם
אף באינו מתהפך.)38)

באנו להוציא ממון ע״י ספק ספיקא
זה אין לילך אחריו, כי יכול המוחזק
יב. והנה עפימשנ״ת דהא דס״ל לומר דאדרבא אפשר להסתפק קודם

לתוס׳ שע״י ס״ס תוציאין ממון בספק השני ושוב אין כאן ספק
38 ויעוי׳ ש״ך כללי ספק ספיקא אות י״ד שהביא קושיא זו וכתב דאין כוונת תוס׳ לספק ספיקא ממש אלא כעין ספק ספיקא.

אור כתובות דף ט׳ ע״ב לציון מז

ספיקא כלל, אבל כלפי איסורים שפיר דמדברי הרמב״ם יש לדקדק בשתי איכא להתיר על פי ספק ספיקא ספיקות אלו להחמיר דגם בשוגג אין זה.)39(שלד״ע וגם עצם השליחות בטלה

יד. ויש להוסיף בזה דכיון שאנן ולכן אין אנו יכולים לסמוך על ספק קיימא לן דאין תוציאין ממון ספיקא זה נגד שיטת הרמב״ם על ידי ספק ספיקא ואפי׳ ס״ס גמור, שקיבלנו הוראותיו, אמנם בר מין דין הוא הדין לכל דין של איסור התלוי נראה דכיון שעיקר הנידון בזה אינו בממון. וכגון בהיתר של מכירת כלפי הלכות שביעית אלא האם הקרקעות בשביעית לנכרי, דרבנו חיילא המכירה או לאו, הרי הוא נידון החזו״א זי״ע העלה שאין בו היתר של ממונות, ואנן קיימא לן שאין כיון שמכירת שדה לנכרי אסורה תוציאין ממון ע״י ספק ספיקא, וכיון משום לא תחנם לא תתן להם חניה, שפוסקים אנו להשאיר את השדה ונמצא שהשליח למכור לנכרי הוא אצל הישראל הרי יש עליה כל דיני שליח לדבר עבירה ושליחותו בטל שביעית ואי אפשר להקל בזה מכח ולא חיילא המכירה כלל ועיקר. והיו ספק ספיקא (ונתבאר שם מקור סברא שצידדו להתיר על פי ספק ספיקא זו מדברי מהרי״ט אלגאזי זי״ע בפ״ב שמא בשוגג יש שליח לדבר עבירה דבכורות סי׳ י״ז ד״ה אולם שכתב כן ואת״ל שגם בזה אין שליח לדבר גבי מכירת פרה מעוברת בבכור עבירה ספק שמא כל מה שאנו לנכרי, דאם בכללי הממונות לא אומרים אין שליח לדבר עבירה היינו הועילה המכירה אין להקל בו אפי׳ לחייב את המשלח על העבירה אבל אם בכללי האיסורים יש מקום להקל, עצם המעשה שעשה השליח ולמרות שיש חולקים על דבריו מ״מ בשליחותו קיים. ובספר אור לציון נראה שהעיקר כדבריו דיש לנו לילך שביעית (מבוא ענף ד׳) נתבאר בס״ד תמיד אחר עיקר הספק).

39 וטעם הדבר נראה דכיון שיש צד לומר דאיכא ספק ספיקא ויש צד לומר דהוא ספק השקול הרי כל כהאי חשיב רוב וכמש״כ הראשונים קידושין ע״ג ע״א דאם איכא ספק אי אזלא איהי גבייהו (והו״ל כמחצה על מחצה) או אזיל איהו גבה (והו״ל רוב כשרים) נידון כאיכא רוב להיתר ודו״ק (ויעוי׳ ש״ך כללי ס״ס י״ד שהביא את קושיית מהר״י חדרני ומש״כ שם דאין כוונת תוס׳ לס״ס ממש).

מח אור כתובות דף י׳ ע״א לציון

תוד״ה מאי לאו דקטעין טענת פ״פ קשיא להו על חניי דמהיכי תיתי "נראה לפרש דקס״ד לאוקמא מתני׳ בטענת פ״פ דעי״ן דבטענת דמים ליכא למיחש יוכרח שכל הדין של בתולה נישאת לאיקרורי דעתא" כו׳. יעוי׳ מהרש״א ליום הרביעי הוא רק בנערה ולא ומהרשי״ף מה שהקשו ותירצו בבוגרת, והא פשוטה של משנה בביאור מה שהוקשה לתוס׳ הו״א דאיירי בכל בתולה ואף בבוגרת, דאביי. ונל״פ דהתוס׳ אזלי כשיטת והיינו משום טענת דמים. וע״ן תירצו רש״י דבבוגרת ליכא טענת פ״פ דהו״א דבט״ד ליכא למיחש לאיקרורי ואיכא רק טענת דמים, וזה דהוה דעתא כו׳.

י׳ ע״א

חכמים תקנו להם לבנות ישראל בחוששין ללעז. ופרש״י דאיירי לבתולה מאתיים בשתבעה הבעל על פי עצמו שלא ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם בעדים וחפץ להפסידה כתובתה, אמר פתח פתוח מצאתי נאמן. והיינו והקשו תוס׳ דהא התם אליבא דר״מ כמאן דאמר כתובה דרבנן, דחכמים איירי ואיהו ס״ל כתובה דאורייתא חייבו כתובה והם אמרו להאמין את ואין ראוי להאמינו והאיך חפץ הבעל האומר פ״פ מצאתי להפסידה להפסידה כתובתה)ויע״ש בחמרא את כתובתה, והעולה מהסוגיא וחיי מש״כ בזה(. ואפשר ששיטת דחצינא דמאן דאמר שחיוב כתובה רש״י כדעת הרמב״ם שדקדק הבית

הוא מן התורה לא מהימן הבעל לומר שמואל)סי׳ ס״ח סקי״ט(שלדעתו פ״פ מצאתי. איירי סוגיין דוקח במכחשתו, אבל

ובגמ׳ סנהדרין ח׳ ע״א על

אם היא שותקת פשיטא שנאמן
ואפי׳ למ״ד כתובה דאורייתא, וא״כ
מחלוקת רבי מאיר ורבנן שפיר יש לפרש דחפץ להפסידה
אם דנים את המוציא שם רע בבית כתובתה אם תשתוק (40))ודעת דין של שלשה או צריך בי״ד של הרא״ש והטור דה״ה בשותקת יעוי׳ עשרים ושלשה, מפרש דפליגי בית שמואל שם(.

40 אכתי צריך עיון דבהדיא כתב רש״י שם טעם שחפץ להפסידה כתובתה על ידי עצמו דקיימא
לן חכמים תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה והאם האמינהו להפסידה על פיו, וצריך עיון.

אור כתובות דף י״א ע״א לציון מט

י״א ע״א
רד״ה תטבילין "דחין לך גר בלא גר שצריכים ג׳ והן נעשין לו אב מילה וטבילה" הוקשה ומגעו ביין כשר". רצונו לומר לרש״י מה טעם נקט הגמ׳ טבילה שמגעו ביין כשר אפילו אם ימחה טפי ממילה, ולזה אמר שטבילה היא לבסוף, לשמומו גמר הדבר]שיטמ״ק[. המחאה, שהרי אין שייך כאן גזירת רד״ה על דעת בי״ד "שלשה יהיו חכמים כיון שהוא נגע לפני בטבילתו כדין כל טבילת שמיחה. (41)

סימן יב

האם מהני גירות של קטן מן התורה
א. אמר רב הונא גר קטן תטבילין שאין סברא שיטבילו בי״ד קטנה אותו על דעת בי״ד. פירש רש״י שאין בה דעת לתבוע גירות, ולהכי "אם אין לו אב ואמו הביאתו נקט באופן שנתגיירה אמה והטבילוה להתגייר" ומבואר מדברי רש״י שיש על דעת אמה וע״ש תוס׳ תירוצים ג׳ חילוקי דינים בגיור של קטן, דאם אחרים(.
יש לו אב תטבילין אותו על דעת
אביו ואי״צ להטבילו על דעת בי״ד.

ב.וטעם החילוק בין יש לו אב והוא

ואם אין לו אב ואמו הביאתו להתגייר

בא לגיירו לבין אם באה אמו

תטבילין אותו על דעת בי״ד. ואם אין

לגיירו)דאב המגייר את בניו לא בעי

לו אב וגם לא אם אין תטבילין אותו

דעת בי״ד ואילו בבאים להתגייר עם
אמם בעי דעת בי״ד(, ביארו
כלל)והוא כתירוץ ב׳ דהתוס' לקמן המפרשים על פי דברי הרמב״ם]פ״ט מ״ד ע״א ד״ה הגיורת, דה״ט דתנן מהל׳ עבדים ה״ב[דעכו״ם יכול "הגיורת שנתגיירה בתה עמה" משום למכור את בניו ואת בנותיו לעבדים

41 יעוי׳ שיטמ״ק ופני יהושע שכתבו דרק בדרבנן סמכינן שלא ימחה ומשמע מדבריהם דעכ״פ כשימחה נאסר היין למפרע ודברי מרן זי״ע מחודשים, אולם באמת כן נמצא במאירי בשם הגאונים יע״ש)והרב המגיה על המאירי ציין דבשו״ת חתם סופר חיו״ד סי׳ רנ״ג מפורש שאם נשאר מהיין בשעת מחאה נאסר למפרע(.

ב אור כתובות דף י״א ע״א לציון

כנענים,וכיוןשיכול למוכרם הרי הוא תנן "הגיורת שנתגיירה בתה עמה בעלים עליהם ויכול לגיירם מדעתו, וזיבתה הריזו בחנק" ובגמ׳ יליף לה משא״כ האם אינה יכולה למוכרם

ועל כן אינה יכולה לגיירם מדעתה

מדכתיב "בישראל", ולפי דברי תוס׳

תמוה מה בעי קרא להכי והרי
וצריך דעת בי״ד. מדאורייתא לא משכחת לה שתתגייר

ג.ודעת תוס׳ בתירוצם הראשון שמה קטנה כלל. ולפי מה שנראה מדברי שאמרו שמגיירים אותם על דעת רש״י שאם נתגיירה עם אביה אי״צ

בי״ד אינו מועיל אלא מדרבנן והוה דעת בי״ד וכמשנ״ת היה אפשר גר מדרבנן)והיינו מכח שיטתם ליישב דבעי קרא לנתגיירה עם דזכיה מטעם שליחות ונתבאר בס״ד אביה. (42) . אמנם גם לדעת תוס׳ יש

בסמוך(. והקשה הגרעק״א לתרץ דבעי קרא לשפחה שנשתחררה]בתורעק״א למשניות לקמן פרק נערה פחות מבת ג׳ שנים, ושיחרורה מהני אות נ״ב[דבמתני׳ לקמן מ״ד ע״ב מן התורה (43) וע״ז בעי קרא.

42 אינו מובן דהרי גם בנתגיירה עם אביה צריך לדין זכיה על מנת לגיירה, שהרי מפורש ברש״י בשמעתין שגם בזה יכולה למחות משתגדיל, וא״כ לדעת תוס׳ שכל זכיה אינה אלא מדרבנן גם גירות זו אינה אלא מדרבנן)אמנם יעוי׳ בריטב״א דמשמע מדבריו שאם האב מגייר את

בתו מהניא גירותה מן התורה לכולי עלמא(. 43 הנה גם בשיארור צריך טבילה וכדקיי״ל יבמות מ״ז ע״ב ולכאו׳ א״כ גם בזה צריך לדיןזכין על מנת שיוכלו בי״ד להטביל את הקטנה שנשתחררה ונמצא שקושיית הגרעק״א עומדת במקומה. ותירוץ מרן זי״ע עולה לפי שיטת הנמוק״י יבמות שם שטבילת שיארור אינה אלא מדרבנן, אבל בדברי תוס׳ יבמות שם וקידושין ס״ב ע״ב ד״ה אלא מעתה מבואר שהך טבילה מדאורייתא היא. ובהמשך הדברים כתב מרן זי״ע להקשות על דברי תוס׳גיטין י״ג ע״א בענין עבד קטן ומבואר מדבריו דפשיטא ליה דשיארור של עבד קטן הרי הוא כגירות ואם לא מהני גירות אלא מדרבנן הוא הדין דלא מהני שיארור וכבר נתבאר דהוא תלוי בשיטות הראשונים ז״ל האם עבד שנשתחרר צריך טבילה מדאורייתא. ועוד יש להעמיד את תירוצו של מרן זי״ע עפ״י שיטת הרמב״ם שביאר מרן הגר״ח זצ״ל בפי״ג מהל׳ איסו״ב הי״ב דלענין תפיסת קידושין אין טבילת שיארור מעכבת, וא״כ י״ל ששייך בה חיוב קנס כיון שאיתה בקידושין)ובכתבי תלמידים קידושין ס״ב ע״ב נמצאו דברים בזה וכפי הנראה המכוון שם להוכיח כדברי הגר״ח זצ״ל בשיטת רש״י והרי״ף והרמב״ם, דבגמ׳ שם אמרו דהמקדש אשה על מנת שאתגייר הו״ל דשלבל״ע ואין אומרים שכיון שבידו להתגייר שפיר דמי משום שאי״ז בידו דמי יימר דמיזדקקו ליה תלתא. ואתקיף עלה רבי אבא בר ממל אלא מעתה הנותן פרוטה לשפחתו ואמר הרי את מקודשת לי ה״נ דהוו קידושין, והקשו תוס׳ מה זו קושיא והא גם שפחה צריכה שלשה כשמשתחררת ואיכא לסברת מי יימר דמיזדקקו ליה תלתא, ותירצו תוס׳ דאי״צ שלשה בטבילה אלא רק בקבלת מצוות, ועבד שמשתחרר אי״צ קבלת מצוות אלא טבילה. והעיר מרן זי״ע דברש״י קידושין שם)ד״ה צריך שלשה(מפורש דבעי שלשה גם לטבילה וגם לקבלת מצוות וכ״ה ברמב״ם]פי״ג מהל׳ איסו״ב ה״ו ומשו״ה

אור כתובות דף י״א ע״א לציון נא

ד.ובתוס׳ גיטין דף י״ג ע״א על מה נאמר דכל גירות של קטן אינה אלא שאמרו שם דחצינא דרבי מאיר מדרבנן הרי הוא אסור בבת חורין דהא אין זכות לעבד שיצא מיד רבו לחירות מדאורייתא עדיין הוא נכרי, וגם נאסר משום דעבדא בהפקירא ניחא ליה, בנכרית כיון שמדרבנן הוא ישראל, הקשו תוס׳ "ואם תאמר עבד קטן ואם כן ודאי הוא חוב לו ומה הקשו ישראל שלא ניחא ליה בהפקירא תוס׳, ולכאו׳ מבואר מזה דהתם אזלי כדאמרינן בפרק קמא דכתובות כו׳- תוס׳ כתירוצם השני בשמעתין דכיון מאי איכא למימר, ויש לומר דמודה שבזכיה זו הוא נעשה ישראל שפיר יש

רבי מאיר בעבד קטן ישראל" ואם לו זכיה בגירות זו מדאורייתא.

סימן יג

בענין זכיה מטעם שליחות ענף א - מחלוקת רש״י ותוס׳ האם כמותו שנאמר ונשיא אחד נשיא זכיה מטעם שליחות אחד" ודחי גמ׳ "ותיסברא דהא

א. תוד״ה תטבילין "ומימה דהא שליחות הוא והא קטנים לאו בני זכיה מטעם שליחות דכיון מעבד שליחות נינהו אלא כי הא דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד ליה דאמר רבה בר רב הונא א״ר גידל שליח כדמוכח בפ״ק דבבא מציעא אמר רב מנין שזכין לאדם שלא בפניו גבי חצר מטעם יד אתרבאי ולא גרע שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד", והדר משליחות". שיטת תוס׳ מפורשת מקשי "ותיסברא זכות היא הא חובה דזכיה מטעם שליחות היא. אולם נמי איכא דאיכא דניח״ל בהר ולא מדברי רש״י קידושין מ״ב ע״א מוכח ניח״ל בבקעה ואיכא דניח״ל בבקעה דס״ל זכיה לאו מטעם שליחות ופליג ולא ניח״ל בהר כו׳ ואלא כדרבא בר על תוס׳. דגרסינן התם "אמר רב גידל רב הונא דארבר״ה אר״ג אמר רב מנין אמר רב מנין ששלוחו של אדם ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם

פסק הרמב״ם שם הי״ב דבעי שלשה גם בטבילת שיחדור[וא״כ הדרא קושיית תוס׳ לדוכתא, ועל כרחינו לומר שאין הטבילה מעכבת לענין תפיסת קידושין וכדברי הגר״ח זי״ע)והוסיף מרן זי״ע דאין כאן הכרח גמור כי בתוס׳ ר״י הזקן קידושין שם תירץ באופן אחר(.

נב אור כתובות דף י״א ע״א לציון

שבי״ד תעמידין להם אפוטרופוס ב. ולשיטת תוס׳ ושאר ראשונים לחוב ולזכות, לחוב אמאי אלא לחוב הסוברים שזכיה מטעם שליחות על מנת לזכות - תלמוד לומר ונשיא היא, מוכרחים לפרש דלמסקנת הגמ׳ אחד נשיא אחד". ופרש״י מימרא לא יצפינן דין זכיה מפסוק זה אלא
האחרונה דאמר רבא בריה דרב הונא

אר״ג אמר רב דבי״ד תעמידין להם

הוא נלמד מדין שליחות)דאם יצפינן

אפוטרופוס - "כלומר לא זכות שלא

דין זכיה יש ללמוד דין שליחות ממנו

בפניו גרידתא איכא למשמע מינה

דזכיה ושליחות ענינם אחד(. ומוכרח

לגדולים, אלא לאורויי נמי דלקטנים

לומר שלפי מסקנת הגמ׳ הפסוק

אפי׳ חובה הבאה מחמת זכות רשאין

ונשיא אחד נשיא אחד אינו מלמד דין

בי״ד לעשות להן כי הכא", ומפורש

זכיה. ויעוי' בדברי הר״ן קידושין שם

בדברי רש״י דגם למסקנת הגמ׳

שביאר כל זה והוסיף דלפי ההו״א

יצפינן דיןזכין מהפסוק ונשיא אחד

דילפינן דין זכיה מ"נשיא אחד"

נשיא אחד)אלא שעוד יש ללמוד

באמת אינה מטעם שליחות וליכא

מפסוק זה דלקטנים יכולים בי״ד אפי׳

למילף שליחות מינה, אבל לפי האמת

לחוב על מנת לזכות(. וחזינן שאין הך ד״נשיא אחד" אינו מלמד דין זכין אנו לומדים את דין זכיה מדין אלא מלמד שנעשין בי״ד אפטרופסין שליחות אלא יש פסוק שמלמדנו דין לצורך חלוקה, ולא שמעינן מינה אלא זכיה)ומפורש בגמ׳ דאי אפשר חלוקה שהיא גילוי מילתא בעלמא, ללמוד את דין שליחות מפסוק ונשיא אבל זכיה לא יצפינן מינה, ומשליחות אחד נשיא אחד כיון שלומדים ממנו גמרינן לה, את״ד הר״ן יע״ש)והדבר דין זכיה ומבואר שזכיה ושליחות ברור שרש״י שפירש דגם למסקנא המה הלכות שונות ואין להם ענין זה יצפינן דין זכיה מ"נשיא אחד" פליג לזה, ולכן צריך פסוק אחר לדין על הר״ן וס״ל דזכיה לאו מטעם שליחות(. שליחות וכמשנ״ת(. (44)

44 הנה הר״ן ז״ל הוא מרא דשמעתא דזכיה מטעם שליחות הוא. ויש לעיין בדבריו ריש פרק התקבל)גיטין כ״ח ע״א מדפי הרי״ף(דדן שם באופן שהאשה אמרה לשליח התקבל לי גיטי והבעל אמר שאינו חפץ ליתן לו בתורת שליח קבלה אלא בתורת זכיה שיזכה השליח את הגט להאשה, ומסיק הר״ן דלא מהני דאע״ג שגילתה האשה דעתה שהיא רוצה את הגירושין אי אפשר לזכות לה בתורת זכיה כי שמא חזרה בה וכבר אינו זכות בשבילה. וצריך ביאור מה שייך שיאמר הבעל שאינו חפץ ליתן בתורת שליח קבלה אלא בתורת זכיה, והריגירושין על ידי דין זכיה היא היא שליח קבלה, דהרי זכיה מטעם שליחות היא והיינו דאנן סהדי דמי שזכין בעבורו ממנה את הזוכה להיות שלוחו, ואם כן האיך שייך שיאמר הבעל שאינונותן

אור כתובות דף י״א ע״א לציון נג

ג. ובבבא מציעא י׳ ע״א בסוגיית גט לידו ואם מת האדון קודם לכן תופס לבעל חוב במקום שחב אינו משוחרר, והתוס׳ תמהו עליו לאחרים ברש״י ד״ה תופס מבואר דכיון דהשיחרור הוא זכות לעבד ששיטתו לחלק בין דין זכין לבין דין מיכף כשמקבל השליח את הגט הוא שליחות, דרק בדיןזכין אמרינן דכל זוכה לו את השיארור והעבד בן שהוא חב לאחרים אינו יכול לזכות חורין גמור, ולפי שיטת רש״י בכל לו, אבל אם מינהו שליח מצי דוכתא דזכיה לאו מטעם שליחות יש למיתפס ליה אפי׳ אם הוא חב ליישב, דלשיחרור גמור צריך שיגיע לאחרים. והתוס׳ שם ד״ה התופס גט ליד עבד ואין מועיל לזה דין זכין ובגיטין י״א ע״ב תוד״ה התופס הקשו המחודש, ורק לענין שלא יוכל האדון על דברי רש״י דאין מקום לחלק בין לחזור בו מצי השליח למיתפס ליה זכיה לשליחות דהא זכיה מטעם את הגט, והתוס׳ שהקשו עליו אזלי שליחות היא כדמוכח בב״מ, והיינו לשיטתם דזכיה מטעם שליחות ועל כדבריהם הכא. וגם מסוגיא זו מבואר כן הקשו דכיון שנעשה המקבל דשיטת רש״י שזכיה לאו מטעם שלוחו של העבד מדין זכין הרי מיכף שליחות היא ובמילא יש מקום לחלק כשבא גט לידו נשתחרר העבד והרי ביניהם ולומר דאם כי שליחות מהניא הוא בן חורין. אולם רש״י גופיה חזר אפי׳ היכא דהוא חב לאחרים אבל בו מפירושו כמו שהביאו התוס׳ שם זכיה לא מהניא באופן זה. ומה)ושיטת הרי״ף כדעת רש״י קודם שהוכיחו תוס׳ מהסוגיא דבבא מציעא חזרתו ולשיטתו צ״ל דזכיה לאו דזכיה מטעם שליחות הוא יש לדחות מטעם שליחות(.
דרק בחצר אמרינן דזכייתה מכח

שליחות, אך בזכין דאדם לחברו אינה

ה. עוד מצינו דשיטת רש״י דזכיה
לאו מטעם שליחות בסוגיא

מטעם שליחות אלא הוא נלמד מקרא דקידושין דף כ״ג ריש ע״ב. ד״ונשיא אחד נשיא אחד". דבברייתא שם תניא רבי שמעון בן ד. ובגיטין ט׳ ע״ב רש״י ד״ה לא אלעזר אומר אף בשטר על ידי אחרים יתנו כתב דהאומר תנו שטר ולא על ידי עצמו, והיינו דעבד כנעני שיארור לעבדי אינו יכול לחזור בו אינו יכול לקבל גיטו מיד רבו כיון אולם אין העבד משתחרר עד שיגיע שידו כיד רבו, אלא צריך שאחר יקבל

בתורת שליח קבלה רק בתורת זכיה. ומוכח מזה כדברי הקצה״ח סי׳ ק״ה סק״א דגם לפי הראשונים שסוברים דזכיה מטעם שליחות אין המכוון שהוא כממנה את הזוכה להיות שלוחו אלא דין תורה שהוא נעשה כשלוחו.

נד אור כתובות דף י״א ע״א לציון

את הגט בשביל העבד. וגרסינן התם עושה שליח לקבל גיטו מיד רבו "בעי רבה לרבי שמעון בן אלעזר פשוט שאם עשה שליח וקיבל את עבד כנעני מהו שיעשה שליח לקבל הגט נשתחרר העבד(, והספק של רבה את גיטו מיד רבו, כיון דגמר לה לה האם צריך שאותם אחרים יהיו מאשה כאשה או דילמא אשה דאיהי שלוחים של העבד או דילמא אין מצי מקבלת גיטה שליח נמי מצי צריך שיהיו שלוחים שלו ויכול משויא עבד דאיהו לא מקבל גיטא האדון לשחררו על ידי נתינת הגט שליח נמי לא משוי". וצריך ביאור ליד אחרים אפי׳ אינם שלוחי העבד הרי מפורש בברייתא ובמשנה שם כלל, וזהו מזכויות האדון בעבדו. דהעבד משתחרר על ידי אחרים, הרי והנפק״מ בספק זה הוא באופן דמפורש בהדיא דשפיר מצי העבד שהעבד עומד וצווח שאינו רוצה

לעשות שליח לקבל את גיטו מיד שיקבלו לו גט, דאם כל מה שמועיל רבו. וכדי לתרץ זה כתב רש״י שם קבלת אחרים הוא משום דהוו שלוחי "ועל ידי אחרים דקאמר שיזכה לו העבד הרי בעומד וצווח אינם שלוחיו רבוגיטו על ידי אחרים או הם עושים ולא מהני, אבל אם הוא זכות של שלא מדעתו" והיינו לפי שיטתו האדון לשחרר את עבדו באופן זה דזכיה לאו מטעם שליחות, ועל זה ואינו מטעם שליחות מהני אפי׳ אם קאמר דדוקא באופן של זכיה אפשר העבד עומד וצווח שאינו רוצה. ולפי לו להשתחרר ולא באופן של פירוש זה אין שום הוכחה מהסוגיא שליחות, כי זכיה לאו מטעם שליחות דזכיה לאו מטעם שליחות היא היא. ויעוי׳ שם בתוס׳ שהביאו יש ופשוט.
מפרשים דאע״ג דיכול לעשות על ידי
זכיה מכל מקום כל שעושה משום

ו. ואולם יש בזה מימה כי ברש״י

שליחות לא מהני, ופירוש זה עולה

גיטין ט׳ ע״ב בד״ה יחזור כתב

לדעת רש״י וכמו שנתבאר ששיטתו

"וזכין לאדם שלא בפניו דאנן סהדי דניחא ליה דנהוי האי שלוחו להכי"

דזכיה לאו מטעם שליחות ולכן יתכן
שעל ידי שליחות לא יועיל ורק על

ומבואר דסבירא ליה דזכיה מטעם

ידי זכיה יועיל. ולשיטת תוס׳ דזכיה

שליחות היא ומשום דאנן סהדי דהוי
שלוחו. ובפשוטו צריך לומר דהא
מטעם שליחות צריך לפרש כהפירוש והא איתנהו, דיש זכיה משום השני שהביאו התוס׳שם, דזה ודאי שליחות דאנן סהדי דהוא ממנה אותו שיכול האדון לשחרר את העבד על לשליח וכמו שפירש רש״י בגיטין, ידי אחרים)וגם אם נימא שאין העבד ועוד יש דין זכיה מחודש הנלמד

אור כתובות דף י״א ע״א לציון בה

מהפסוק ונשיא אחד נשיא אחד וכמו רבי יהודה במחלוקתם אבל רבי מאיר שעולה מפירוש רש״י בקידושין, דגם סובר דחצינא דרבי אליעזר זכין בקטנים שאין להם שליחות יש להם לגדול ולא לקטן ואליבא דרבי יהושע פרשת זכיה. אמנם לפי זה נסתלק מה זכין לגדול וק״ו לקטן. והנה הם שכתבנו לעיל אות ד׳ בישוב דברי ארבע דעות [א] לקטן ולא לגדול רש״י בהמשך הסוגיא דגיטין שם דף (והיא דעת רבי אליעזר דמתני׳) [ב] ט׳ ע״ב, דפירש רש״י דאין יכול לקטן וק״ו לגדול (והיא דעת רבי האדון לחזור בו מהשיחרור אולם יהושע דמתני׳) [ג] לגדול ולא לקטן צריך שיגיע גט ליד העבד, וביארנו (והיא דעת רבי אליעזר דברייתא) [ד] דהוא משום דאין דין זכיה המחודש לגדול וק״ו לקטן (והיא דעת רבי מועיל לשיארור גמור. ואם נאמר יהושע דברייתא). ויע״ש בתוס׳ ד״ה שגם רש״י מודה שיש זכיה משום זכין שביארו ב׳ דעות מתוכן- היינו שליחות מדוע לא יועיל לשחררו דעת רבי אליעזר דמתני׳ ודברייתא. לגמרי ע״י שליחות. ויתכן שמה דטעמיה דרבי אליעזר דמתני׳ דאמר שפירש רש״י שיש גם דין זכיה הוא זכין לקטן ולא לגדול משום דסבר אחר שחזר בו ממה שפירש דאין שהדין של זכין לאדם הוא תקנת מועיל זכיה לשיארור גמור של העבד, חכמים ותיקנו רק לקטן שאין לו זכיה וכמו שהביאו תוס׳ בשמו שחזר בו על ידי עצמו ולא תיקנו לגדול שיכול רש״י מפירוש זה וכנזכר לעיל. לזכות על ידי עצמו ואין צריך לתקן [ואכתי יש להעיר דאם נאמר שמודה עבורו כלום. וטעמא דרבי אליעזר רש״י שיש זכיה מטעם שליחות דברייתא דאמר זכין לגדול ולא לקטן נשארה במקומה קושיית תוס׳ על משום דסבר זכיה מטעם שליחות ועל פירושו בסוגיית תופס לבעל חוב כן אפשר לזכות רק לגדול דאיתיה במקום שחב לאחרים ואי אפשר לומר בשליחות ולא לקטן.
כמו שתירצנו לעיל אות ג׳]. ח. ובביאור טעמו של רבי יהושע לא ענף ב - מחלוקת רבי אליעזר ורבי
יהושע אם זכין לקטן ולגדול

כתבו תוס׳ כלום. [והנה בטעמיה
דרבי יהושע דברייתא דאמר זכין
ז. והנה בבבא בתרא קנ״ו ע״ב תנן לגדול וק״ו לקטן נראה משום דסבר במתניתין "כיוצא בו זכין לקטן כרבי אליעזר דמתני׳ דזכין דרבנן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי וס״ל שתיקנו אף לגדול למרות שאין יהושע אומר לקטן אמרו ק״ו לגדול" הוא צריך לתקנה מ״מ לא חילקו ובברייתא שם מבואר שכן הוא שיטת בתקנתם ועל כן קאמר דזכין לגדול

נר אור כתובות דף י״א ע״א לציון

וק״ו לקטן]. ובביאור טעמיה דרבי לזכות משום שליחות ועל כרחך יהושע דמתני׳, שהלכה כמותו, דאמר דהוא מטעם זכין). ונמצא שלפי דעת זכין לקטן וק״ו לגדול, הנה הוא תלוי רש״י נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במחלוקת הראשונים הנזכרת לעיל האם זכיה מטעם שליחות או לאו, האם זכיה מטעם שליחות או לאו ואנן קיימא לן כרבי יהושע דזכיה מטעם שליחות. דחצינא דתוס׳ דזכיה לאו מטעם שליחות, ואילו לדעת מטעם שליחות צריך לומר דמה תוס׳ צריך לפרש דלכו״ע זכיה מטעם שזכין לקטן הוא מדרבנן ומה שזכין שליחות היא (ונחלקו האם תיקנו לגדול הוא מדאורייתא, וצריך לדחוק חכמים זכיה לקטן או לאו).
בדברי רבי יהושע דהכי קאמר - זכין

לקטן דאינו בתורת שליחות ותיקנו לו

י. והנה נתבאר לעיל דהנידון האם

חכמים זכיה, וק״ו לגדול דאיתיה

זכיה מטעם שליחות או לאו הוא

בתורת שליחות ויש לו זכיה מן

נידון בביאור הפסוק של "נשיא אחד

התורה. אמנם לשון "קל וחומר"

נשיא אחד" האם יצפינן מיניה דין

צריך ביאור דהא זכיית גדול

זכין או לאו, ודוחק לומר לפי דעת

דאורייתא וזכיית קטן דרבנן ומה

רש״י דנחלקו רבי אליעזר ורבי

שייך לשון קל וחומר בזה, אטו דין

יהושע בביאור הך ילפותא דנשיא

דאורייתא נלמד בק״ו מדין דרבנן, וכן

אחד נשיא אחד האם אתא לאשמועינן

הקשה הקובש״ע שם [אות תקס״ח]

דין זכיה או לאו. ונראה לפרש אליבא

וצל״פ דק״ו דקאמר רבי יהושע

דרש״י את דעת רבי אליעזר, דלעולם

לדבריו דרבי אליעזר קאמר, דלדידי

גם הוא מודה דזכיה לאו מטעם

זכין לגדול מדאורייתא אלא לדידך

שליחות היא ויצפינן מקרא דנשיא

הא ק״ו מקטן, ודוחק.

אחד נשיא אחד דין זכיה, אלא
שסובר רבי אליעזר דלא נאמר דין
ט. ואליבא דרש״י מתפרשים דברי זכיה אלא במקום שהוא זכות גמור רבי יהושע דאמר זכין לקטן וק״ו
לגדול משום דס״ל דזכיה לאו מטעם

ולא במקום שאינו זכות גמור. ויעוי'
רשב״א קידושין כ״ג ע״א דכתב

שליחות ומשו״ה אין חילוק בין גדול שכמעט כל זכיה אינה זכות גמורה לקטן, ומה שנקט לקטן וק״ו לגדול ואפי׳ אם זוכה מתנה לאבירו הרי יש אפשר לומר משום שעיקר הפסוק של בדבר צד חובה דשונא מתנות יחיה, זכין נאמר בקטנים וכמו שפירש רש״י ואם כן יש לומר דסובר רבי אליעזר קידושין שם (דהא הוו כמה קטנים דדין זכיה שנתחדש בפסוק נשיא בחלוקת הארץ שאי אפשר להם אחד נשיא אחד אינו נוהג אלא בזכות

אור כתובות דף י״א ע״א לציון בז

גמורה וכעין חלוקת הארץ שהיה זכות דמתני׳(ואם מהני אינו אלא מטעם גמורה אבל בעלמא אין מועיל זכיה שליחות ולכן אינו נוהג בקטנים כלל מדאורייתא)אליבא דרבי אליעזר)וכדברי רבי אליעזר בברייתא(. (45)

סימן יד
מעוברת שנתגיירה וילדה מה דין הבן
תוד״ה תוד״ה תטבילין "משכחת הורתן ולידתן בקדושה הרי הן לה גר קטן מן התורה כישראלים לכל דבריהם" ופרש״י במעוברת שנתגיירה כדאמרינן בפרק "הימה הורתן שלא בקדושה ולידתן הערל עובדת כוכבים מעוברת בקדושה חייבין כרת משום אשת אח שנתגיירה בנה אי״צ טבילה והויגר מן האם שהרי היא כישראלית שילדה מן התורה". ויש לעיין בדין הבן בנים". ופסק כן הרמב״ם בהל׳ הנולד מהו למולו בשבת, האם הוי איסו״ב פי״ד הי״ד ובשו״ע יו״ד סי׳ ישראל גמור משעת לידתו ומילתו רס״ט סעי׳ ד׳ יע״ש. וחזינן דיש להם דוחה את השבת או לאו. וגם יל״ע יחס אל אמם כיון שלידתן היתה האם הוא יורש את אמו או לאו. בקדושה, ולכאו׳ א״כ ה״ה שיורשין את אמם ואמם יורשתן.

ענף א - מחלוקת חכמי ירושלים
והוכחה בדעת מרן השו״ע ב.ובאמת לפני כחמישים שנה הוה
עובדא בירושלים עיה״ק בגיורת
א. הנה ביבמות צ״ן ע״ב איתא - שנתגיירה מעוברת וילדה בן ואחר "ת״ש שני אחים תאומים גרים זמן מתה, והיה נידון האם בנה יורש
וכן משוחררים לא חולצין ולא אותה או לאו, ונחלקו בדבר חכמי מיינתין ואין חייבין משום אשת אח, ירושלים ז״ל, הגר״ח אלישר זצ״ל היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן פסק שבנה יורש אותה וכמשנ״ת בקדושה לא חולצין ולא מיינתין דלכאו׳ מוכח הכי ממה שחייב על אבל חייבין משום אשת אח, היתה אשת אחיו משום אשת אח מן האם,

45 צע״ק דלפי״ן בזכיה מן ההפקר יהבי גם אליבא דרבי אליעזר ואינו במשמע דהא רבי אליעזר מילתא פסיקתא קתני וצ״ע.

נח אור כתובות דף י״א ע״א לציון

אך הגרצ״פ פרנק זצ״ל יצא לפקפק ושעת מילתו היא שעת גירותו והו״ל בזה (ונדפס בספרו הר צבי חיו״ד סי׳ כקטן שנולד ,)46(והואיל ונחלקו ר״ת רכ״ג ורכ״ד), ותו״ד עפי״ד הרמב״ן ור״י סנהדרין דף פ׳ ע״ב תוד״ה עובר (יבמות מ״ז ע״ב) שכתב וז״ל - האיך קיי״ל להלכה, ודעת ר״ת "ומיהו אם טבל ואח״כ מל ה״זגר דקיי״ל עובר לאו ירך אמו)47(אין דל״ש מילה וטבילה ול״ש טבילה לנו הכרעה בנידון זה, והרי אליבא ומילה, תדע דהא אמרינן לקמן פ׳ דהרמב״ן למ״ד עובר לאו ירך אמו הערל (ע״ח ע״א) גיורת מעוברת הו״ל גוי עד שעת מילה ולית ליה שטבלה בנה אי״צ טבילה, והרי יחס לאמו, ודברי הרמב״ן הובאו

קדמה טבילתו למילתו אם זכר הוא ברמ״א יו״ד סי׳ רס״ח סעיף א׳ שכתב והו״ל למימר בתה אי״צ טבילה" "טבל קודם שמל מועיל בדיעבד ויש

עכ״ל הרמב״ן שם, ומזה הוכיח אומרים דלא הוי טבילה", והמקור הגרצ״פ פרנק זצ״ל דדעת הרמב״ן לומר שמועילה טבילה קודם מילה דעד שלא נולד ונימול אינו בכלל המה דברי הרמב״ן, וא״כ הדבר ספק, ישראל ובעל כרחין לפי״ז דההיא עכת״ד יעוש״ב.
דשני אחים חייבים משום אשת אח ג. ודבריו צע״ג, הן במש״כ דדין אתיא כמ״ד עובר ירך אמו (או כמ״ד עובר ירך אמו נשאר פלוגתת טבל ולא מל ה״ז גר), אך למ״ד עובר הראשונים ולא הוכרע בשו״ע והן לאו ירך אמו שצריך גירות בפ״ע - מש״כ לבאר בדברי הרמב״ן .)48) הרי הוא גוי בלידתו עד שלא ימול, דהנה בפלוגתת ר״ת ור״י האיך קיי״ל

46 והרא״ה ז״ל פליג וס״ל דאין טבילה מועילה קודם מילה ודחה את הראיה מעובר דשאני התם דכשהוא במעי אמו אינו בן מילה והרי הוא כנקבה דסגיא לה בטבילה וכשנולד ומלין אותו אינו אלא כמו שמלין ישראל שהוא ערל דבלאו המילה נמי ישראל הוא (נמוק״י יבמות ט״ז ע״א ד״ר). והרשב״א ג״כ ס״ל דבעי שימול ואח״כ יטבול ותי׳ דמש״א מעוברת שנתגיירה בנה אי״צ טבילה דר״ל בתה ואילו בנה ממש צריך מילה ואח״כ טבילה. ובתוס׳ יבמות מ״ז ע״ב כתבו ואור״י דשאני התם (במעוברת שנתגיירה) דאכתי לא חזי למילה, ועי׳ אול״צ יבמות שם שאפשר כוונתם כהרא״ה דאמטו להכי אי״צ טבילה כלל ואפשר שכוונתם דהואיל וכן מהני טבילה קודם למילה אף דבעלמא לא מהני, ועכ״פ שמעינן מדבריהם דס״ל כהרא״ה והרשב״א דבעלמא לא מהני טבילה קודם למילה [מרן זי״ע].
47 ויעוי׳ ב״ק מ״ז ע״א תוד״ה מאי טעמא מדאמר רבא בפ׳ כל האסורין בתמורה ובסנהדרין בפ׳ הנשרפים כו׳ אין להוכיח דעובר ירך אמו כו׳ אך משמעתין יש להוכיח כו׳, וכוונתם לאפוקי משיטת ר״ת ופשוט [מרן זי״ע].
48 התמיהה בהכרעת ההלכה בנידון עובר ירך אמו מבוארת בדברי מרן זי״ע באות זו, והתמיהה במש״כ הגרצ״פ זצ״ל בשיטת הרמב״ן מבוארת לקמן ענף ג׳.

אור כתובות דף י״א ע״א לציון נט

בדין עובר ירך אמו איכא נפקותא דלא כהרמב״ן אלא כהרא״ה שלעובר גדולה לענין מילתו האם דוחה את סגי בטבילה, ומשו״ה גם למ״ד עובר השבת או לאו. ובאמת כהאי עובדא לאו ירך אמו חיילא גרותן מיכף איתרמי בטורקיא שנתגיירה מעוברת בשעת גירות האם. ואילו בדעת וילדה בשבת, ודן בזה בספר ירך הרמ״א יש להוכיח דס״ל דקיי״ל יעקב)להגאון רבי יעקב ארגארטי עובר ירך אמו, שהרי איהו פוסק ע״ה(יור״ד סי׳ כ״ה, והסכימו חכמי כהרמב״ן שחיילא טבילה אף קודם
טורקיא ובראשם הראב״ד הרב סבאג
זצ״ל שאין למולו בשבת מכח

המילה, והיינו ממאי דחיילא גירות

פלוגתת ר״ת ור״י ופסק זה הוא

העובר למ״ד עובר לאו ירך אמו

כשיטת הגרצ״פ זצ״ל, אך הדבר פלא

ואעפ״כ משתק שתיק להשו״ע בדין

גדול דבשו״ע או״ח סי׳ של״א סעיף

מילתו בשבת ומוכח דס״ל שמילתו

ה׳ כתב המחבר "אנדרוגינוס ונולד

דוחה שבת ועל כרחך דקיי״ל עובר

ביה״ש ונולד כשהוא מהול ויוצא

ירך אמו. ומה שהביא הרמ״א להלכה

דופן ועכו״ם שילדה ואח״כ נתגיירה

את דברי הרמב״ן שחיילא טבילה

ומי שיש לו ב׳ עורלות אין מילתן

קודם מילה היינו משום דסו״ס הגמ׳

דוחה שבת" עכ״ל, ומוכח בהדיא

דחתה דאפשר שעובר לאו ירך אמו

דאם נתגיירה בעודה מעוברת ואח״כ

ומהני משום דהיינו רביתיה ומהך

ילדה מילתן דוחה את השבת, וגם

דחיה מוכח דטבילה מועלת אף

הרמ״א ז״ל לא העיר כלום ומשמע

כשקדמה להמילה ע״ד שהוכיח

שגם הוא ס״ל הכי. ולמדנו מכאן

הרמב״ן ז״ל דאל״כ לא מצי גמ׳

דקיי״ל להלכה שגירותן חיילא מיכף לדחויי הכי, אך להלכה קיי״ל עובר
בשעת גירות האם, ובשעת לידתן הוו

ירך אמו וה״זנימול בשבת)וכמדומה

ישראלים וע״כ מילתן דחיא שבת שהגרעק״א ז״ל בתשו׳ נסתפק בדין]ויעוי' בנין ציון סי׳ כ״ג שעמד עבד ונכרי הבא על בת ישראל האם
בראיה זו ומש״כ בזה[.

מילת הולד דוחה שבת או לאו, ולא

ידעתי אחרי שנפסק בשו״ע דחף

ד. אלא שבטעם ושורש הדין יש גיורת מעוברת מלין בשבת וכמשנ״ת חילוק, דבדעת מרן השו״ע מה יש להסתפק בנכרי הבא על בת אפשר לומר בזה אחת מן השתיים - ישראל גמורה והרי להלכה קיי״ל או דקיי״ל עובר ירך אמו, או דקיי״ל דעבד ועכו״ם הבא על בת ישראל

ס אור כתובות דף י״א ע״א לציון

הולד ישראל כשר ולא כהתוס׳ רב פפא דאיעבר מעכו״ם, ולא תימא שכתבו דהולד נכרי וצריך גירות .((49) אליבא דמ״ד אין מזהמין את הולד

ענף ב - פדיון הבן במעוברת

אלא אפילו למ״ד מזהמין את הולד

שנתגיירה לוי פסול מקרי, ופרש״י שלמ״ד אין

ה. עוד יש להקשות על חידושו של

מזהמין את הולד בתר אמיה שדינן

הגרצ״פ ז״ל מדין פדיון הבן

והוי לוי כשר וא״כ פשוט שפטור,

דתנן בכורות מ״ו ע״א "נתגיירה

אלא אף למ״ד מזהמין את הולד ובתר

מעוברת נשתחררה מעוברת בנה בכור

עכו״ם שדינן ליה מ״מ פטור דהוה

לכהן ואינו בכור לנחלה" וכן נפסק

לוי פסול עכ״ד, ויש לתמוה הא כיון

בשו״ע יו״ד סי׳ ש״ה ס״כ. ומוכח

דבתר אבוה שדינן יש לפוטרו משום

בהדיא דבנה ישראל משעת לידתו

דהוה עכו״ם ואיך יתכן חיוב שיהא

שאם היה עכו״ם עד המילה האיך

פדיון על בן שהוא עכו״ם.

חייב בפדיון הבן (50) . ונראה דלדעת רש״י סוגיא

ו. אך בזה כבר נתבאר בס״ד בספר דבכורות אתיא אחר מסקנא אול״צ עמ״ס יבמות)כ״ג ע״א(דיבמות כ״ג ע״א שאין הולד עכו״ם, דיש ליישב את דברי הגרצ״פ פרנק ובביאור הדין לפי מסקנא זו איכא ג׳ ז״ל (51) דמדין פדיון הבן ליכא ראיה, דרכים - דאפשר שהוא ישראל כשר, והוא בהקדים מה שאמרו בכורות מ״ז ואפשר שהוא ישראל פסול ואפשר ע״א "אמר רב חדא בר אהבה לויה שהוא ישראל ממזר. והנה אם הוא שילדה בנה פטור מה׳ סלעים" ומסיק ממזר הרי ליתיה בקדושת לויה וכמו

49 תשו׳ הגרעק״א היא בשו״ת ח״ו סי׳ כ׳)ונדפס בחי׳ הגרעק״א תוצאת הרב אריאלי שליט״א יבמות מ״ה ע״ב(ובקצרה בהגהות הגרעק״א לשו״ע יו״ד סי׳ רס״ו סעי׳ י״ב, ויעו״ש שטעם ספיקו מחמת שיטת תוס׳ דהולד עכו״ם וצריך גירות. 50 וראיתי בספר משה האיש להרב חמ״א בסימנים ל״ב ל״ג ל״ד שהגרצ״פ עצמו הביא ראיה זו ודחה שהמשנה בבכורות אזלא אליבא דרבי יהושע דס״ל יבמות מ״ז ע״א דגר שטבל ולא מל הריהו גר ולכן סגי בטבילה שבמעי אמו למרות שלא היתה טבילה, ותמוה דהרי משנה זו
נפסקה בשו״ע וברמב״ם וגם הרמב״ן בהלכות בכורות הביאה, ואע״ג דלא קיימא לן כרבי
יהושע]הגרי״ח שראבני זללה״ה[.

51 הך ישוב היינו לעצם דברי הגרצ״פ זצ״ל אך לאו מטעמיה דאיהו אייתי הך מתני׳ דבכור וכתב דלדעת הרמב״ן מוכרחים לומר דאתיא כמ״ד עובר ירך אמו, וכנראה ע״ז תמה מרן זי״ע דא״כ מבואר ומפורש בשו״ע לפסוק דעובר ירך אמו ומה מקום לספק, ואפשר דעת הגרצ״פ דהתם לחומרא צריך לפדות)וצע״ק דמ״מ הו״ל לרמ״א שפוסק כרמב״ן לומר שלא לברך על הפדיון, ושמא מכח ס״ס דשמא עובר ירך אמו ושמא דלא כהרמב״ן יכול לברך(.

אור כתובות דף י״א ע״א לציון סא

דמוכח בשמעתא דגיטין נ״ט ע״ב פטור]כיון דאין בו קדושת לויה[, דאסור לעלות לתורה לוי אחר לוי אלא אף למ״ד מזהמין את הולד משום דאיכא פגם שניהם דאמרי ובמילא הולד כשר - ג״כ פטור הוא

דנסיב אבוה דחד מינהון ממזרת או מן הבכורה משום דהו״ל לוי פסול.
נתינה ופסליה לזרעיה, ופרש״י דעי״ז וצ״ב דאם הולד כשר היינו משום אחליה מקדושת לוייה והוי ישראל דאזלינן בתר אבוה והו״ל עכו״ם, מאי פסול ,(52) וזהו שאמרו בבכורות שם האי שפוטרו משום דאמו לויה]ואם דלמ״ד אין מזהמין את הולד והוי ולד היתה אמו ישראלית חייב בפדיון כשר הרי הוא לוי ופשוט דאין חייב כמבואר בגמ׳ שם[, והרי עכו״ם הוא בפדיון, ואשמועינן דגם למ״ד וכי עכו״ם חייב בפדיון)ואי אפשר מזהמין את הולד פטור מפדיון, דאין לומר על דרך שנתבאר בדעת רש״י המכוון של אותו מ״ד שהוה הולד דלכו״ע אין הולכין אחר האב להיות ממזר)ובמילא לאו לוי הוא וחייב עכו״ם גמור אלא שנחלקו אם מ״מ בבכורה(אלא דעתו שהוא פסול הוא ממזר מחמת שאין קידושין ואין גרידא ובמילא יש בו קדושת לויה
והוא פטור מן הבכורה ואתי שפיר.

עבירה או שאינו ממזר, דא״כ הדברים
מהופכים דקאמר לא מבעיא דלמ״ד
ח. אולם התוס׳ יבמות שם)כ״ג ע״א הולד ממזר פטור אלא אף למ״ד ד״ה קסבר(ביארו שמ״ד אין הולד כשר פטור דסו״ס לוי הוא, והרי מזהמין היינו מ״ד הולד ממזר ומ״ד טפי פשיטא לפוטרו אם הוא כשר אף מזהמין היינו מ״ד הולד כשר, שהוא פסול לכהונה מלפוטרו אם דטעמא דמ״ד הולד כשר משום הוא ממזר(. ולכאו׳ מוכרחים לבאר דאזלינן בתר העכו״ם והולד עכו״ם הסוגיא דהתם דחף דבאמת הולד ובמילא לית ביה ממזרות, ומ״ד הולד עכו״ם מ״מ היה מקום לחייב בפדיון ממזר טעמו משום דס״ל דאזלינן בתר הואיל וסו״ס הוה פטר רחם בישראל האם הישראלית ומשו״ה הולד ממזר, שאמו ישראלית ,(53) וכיון דאתאן ופירוש דברי הגמ׳ כך הוא: דלא להכי שוב אילה״ק אמאי נתגיירה מבעיא למ״ד אין מזהמין את הולד מעוברת בנה חייב בפדיון והא עובר ובמילא הולד ממזר - דפשיטא דהוא לאו ירך אמו וכמשה״ק לעיל, די״ל

52 ויעוי׳ בזה במכתב מרן זי״ע סוף הספר בס״ד.

53 כעי״ז יעוי׳ באחיעזר ח״ב סי׳ כ״ט אות ו׳, אלא שצ״ע מאי היא דמסיק דלוי פסול מקרי)ולומר דאחר גירות הו״ל לוי פסול לכאו׳ לא יתכן(. עוד יש להעיר אמאי ברמייה להך חיובא של פדיון, דהא האם אינה חייבת לפדות את בנה והבן אינו ישראל ואין עליו חיוב של פדיון,

סב אור כתובות דף י״א ע״א לציון

דכיון דפטר רחם דישראלית הוא ה״ז מהניא לוצד והרי הוא ישראל חייב בפדיון. מתחילת לידתו.
ט. אמנם המהרי״ט אלגזי בבכורות
שם ביאר דעת תוס׳ דמ״ד

ענף ג - גדר קרינות של אחוה

מזהמין והולד כשר דאזלינן בתר האב י. וניהדר אנפין לדינא דמעוברת אין הולד מוכרע להיות עכו״ם אלא שילדה ב׳ אחים שאמר בברייתא תלוי ועומד שאם יגדלנו אביו יבמות צ״ן ע״ב דחייבין זה על אשת העכו״ם בדרך גויות הרי הוא גוי ואם זה משום אשת אח ופרש״י "משום תגדלנו אמו בתורת יהדות ה״ז יהודי אשת אח מן האם שהרי היא

ובזה מפרש שהו״א דחייב בפדיון כישראלית שילדה בנים" ונפסק כן משום דאם גדלתו אמו ה״ז יהודי ברמב״ם (הל׳ איסו״ב פי״ד הי״ד) כשר ואינו פטור אלא משום שהוה ובשו״ע יו״ד (סי׳ רס״ט ס״ד), ובאמת לוי, וכפי״ז מיושבים דברי תוס׳ על שזה גופיה לכאו׳ הוא ראיה גמורה נכון בלא שנצטרך לחדש דכל פטר דקיי״ל דאית ליה יחס לאמו [ועל רחם דישראלית אף אם בשעת לידתו כרחך לומר א׳ מב׳- או דקיי״ל
היה עכו״ם חייב בבכורה, דהתם

דעובר ירך אמו או דס״ל דשפיר

איירי בגדל בין הישראלים וע״כ אינו חיילא גירות על העובר אף למ״ד לאו גוי אלא יהודי מעיקרו. ולפי דרך זו ירך אמו ואי״צ מילה כלל ודלא שפיר יש להביא ראיה ממה שמי כרמב״ן] .)54)
שנתגיירה כשהיא מעוברת בנה חייב יא. אלא שבעיקר מה שתפס הגרצ״פ בפדיון - שהגירות של המעוברת זצ״ל בדברי הרמב״ן דאין

וצ״ל דאחר שיתגייר יהא חייב, ואינו מובן דהא בשעת סיבת החיוב שהיא שעת הלידה לא
היה את מי לחייב וצ״ע.

54 ועוד הביא בהר צבי לבסס את דבריו ממה מצינו בבית יוסף חושן משפט סי׳ ל״ג סעי׳ ל״ד שהסתפק בדין אחים תאומים שהורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה האם דינם כגרים שמעידים זה על זה דכקטן שנולד דמי, או דילמא לא אמרינן כקטן שנולד אא״כ נולדו שלא בקדושה, והש״ך שם סק״ז תמה מה מקום לספק הא אמרינן בברייתא ונפסק בשו״ע יו״ד דהמה חייבים משום אשת אח וודאי שנחשבים כאחים זה לזה לכל דבר. וכתב הגרצ״פ זצ״ל

דעפ״י דרכו יש לבאר דהב״י הסתפק לפסוק כרמב״ן דגירות לא חיילא אלא אחר שיוולדו וימולו, ויהא מוכרח לומר שברייתא דחייבים משום אשת אח אתיא כרבי יהודה דגר נעשה ע״י טבילה לחוד ואינה הלכה, ובשו״ע יו״ד הכריע מרן ז״ל לפסוק כהרא״ה. ועפי״ז הוסיף הגרצ״פ ז״ל לדון בשיטת הרמ״א להלכה. והנה בגוף ספקו של הב״י באמת הש״ך תמה על זה ויעוי׳ תומים שם שכתב לבאר עפ״י שיטת הרמב״ם שפסולי קורבה מן האם אינם אלא מדרבנן ונסתפק הבית יוסף דאפשר דלא גזרו אלא בישראל שיש לו קרובי אב אבל בבן גרים

אור כתובות דף י״א ע״א לציון סג

להולד יחס לאמו כיון שלא נגמרה כן בניד״ד אם נאמר שלפני שנתגייר גירותו עד שנימול לענ״ך צ״ע טובא יש לו יחס לאמו אע״פ שאמו בזה.שכיון שכל זמן שלא נתגייר הרי ישראלית אין סברא שאחר שנתגייר היא אמו ומתייחס אחריה ויורש יחשב לנולד ויעתק ממנו יחוסו. אותה שהרי אף לגוי איכא ירושה ואם ומעתה אף אם נימא עובר לאו ירך לא ימול את עצמו נמצא יורש אותה אמו וכהרמב״ן דלא חייל גירותו עד אפי׳ אם נימא דהוי נכרי ,(55) מעתה שעה שימול מ״מ שפיר יורש הבן את וכי בעבור שנתגייר ונעשה ישראל אמו הואיל ומתייחס אחריה דבזה אין שוב אין זו אמו אתמהה]ואדרבא דין כקטן שנולד .(57)
עתה נתקרב אליה טפי דעד השתא
הוי גוי בן ישראלית והשתא מכניס

יב. והנה אכתי לא נתיישב בזה

עצמו להיות ישראל כמותה[. ולומר

מ״ט אמרינן דבב׳ אחים חייב

שקודם שנתגייר אין לו יחס לאמו

על אשת אחיו משום אשת אח,

ודאי הוא חידוש גדול וצריך ראיה

דסו״ס הקירבה שבין האחים צריכה

לומר כן, שהרי היא ילדתו ואף

ליבטל, שהרי שניהם היו גויים

בתורת גוי יש לו יחס לאם, וממילא

ושניהם נתגיירו, וצריך להיות

אי״ז דומה לכל גר שאמרינן בו כקטן

שהיחס ביניהם יפקע, ומ״ט חייבים

שנולד, דביחס לאמו העכומי״ת

משום אשת אח. ובהר צבי שם

צידד לתרץ דאיירי כשהאחים הללו
אמרינן הכי, דכשנהפך ליהודי בטל נולדו מהולים ואזיל כשיטת בעל יחוס זה ואף אם נתגיירו יחדיו הרי העיטור)הו״ד בטור יו״ד סי׳ רס״ח(סו״ס עד עתה היו שניהם גויים דס״ל שגר שנולד מהול אי״צ ובשעת הגירות נהפכו היא והוא להטיף ממנו דם ברית והוי גירותם לאדם אחר ואין ליחסם זל״ן (56) לא ע״י הטבילה גרידתא בשעת העיבור

שאין לו קרובי אב לא גזרו. ומה שכתב הגרצ״פ ז״ל לדון בשיטת הרמ״א הרי גם הוא מישתק שתיק לפסק השו״ע ביו״ד דחייבים משום אשת אח]עפ״י כת״י הגרי״ח שראבני זצ״ל[.
55 וכמו כן נראה דעבד ועכו״ם הבא על בת ישראל אפי׳ למ״ד הולד עכו״ם מ״מ הרי הוא מתייחס אל אמו]מרן זי״ע[.
56 שהרי היחס שהי׳ ביניהם הי׳ יחס של גוי כלפיגוי וכיון שהגוי המיוחס נהפך ליהודי שוב אינו מתייחס לגוי ומה איכפ״ל שאותוגוי ג״כ התגייר סו״ס היחוס כלפיו הינו מכח השעה שבו היה גוי וכשנתגייר המיוחס פקע ממנו יחוסו אל גויים, משא״כ הכא שהיחוס הינו לאמו הישראלית מה טעם שיפקע ע״י גירות הרי אחר שנתגייר הוא ישראל המתייחס אל ישראלית.
57 וכ״ה באחיעזר ח״ב סי׳ כ״ט אות ו׳ יעו״ש.

סד אור כתובות דף י״א ע״א לציון

וע״כ מתייחסים זל״ז, אך זהו . דוחק. יד. ומצאנו בס״ד מקור נכון לדברינו וכבר הקשה קושיא זאת הגר״ח בש״ס, דגרסינן ביבמות דף כ״ב

מבריסק זצ״ל (58) דחצינא דר״ת ע״א אהא דתנן "מי שיש לו אח מכל דעובר לאו ירך אמו ולהרמב״ן דאין
גירותו חלה עד שעת מילתו קשיא

מקום זוקק את אשת אחיו ליבוס"

אמאי חייבין משום אשת אח, ונדחק

וקאמר בגמ׳ "מכל מקום" לאתויי

שצ״ל דאיירי שנתגיירה אמן בתוך

מאי, אמר רב יהודה לאתויי ממזר.
ופריך פשיטא אחיו הוא, ומשני מהו
ארבעים יום לעיבורם דאכתי מיא
בעלמא נינהו ואי״צ גירות בפ״ע,

דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב
מה להלן כשרים ולא פסולים אף כאן
ואה״נ אם נתגיירה אחר מ׳ יום כשרים ולא פסולים קמ״ל. והדר פריך מותרים כל אחד באשת השני, והוא
חידוש גדול.

ואימא הכי נמי, ומשני כיון דלענין
יבוס מיפטר נפטר)כדתנן התם דמי

יג. ונראה בס״ד לומר יסוד גדול שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת בגדר קרינות דאחוותא, שהגדר אביו מן היבום ויליף לה בגמ׳ מקרא של אחים הוא שנים המתייחסים אל "ובן אין לו" עיין עליו(תיזקק נמי אב אחד או אל אם אחת, ולפי״ז אף זקיק, ע״כ הסוגיא. וצריך ביאור אם נימא כר״ת דעובר ירך אמו ואף להבין מהיכי תיתי לומר דתליא הא אם נימא כהרמב״ן דכל שלא נימול בהא והרי חזינן דבת פוטרת ואינה הוינכרי מ״מ כיון שנימולו ונתגיירו זוקקת וכן סריס פוטר ואינו זוקק. ומתייחסים הם אל אמם כמשנ״ת ונתבאר בספר אול״צ יבמות שם בס״ד - הרי הם אחים זל״ז, כי שניהם עפימשנ״ת הכא בס״ד, דכוונת הגמ׳ בני אם אחת, ולא איכפ״ל שהם גרים דכיון שהממזר פוטר מן היבום הרי

וגר שנתגייר כקטן שנולד, דכל שבנו הוא ומתייחס אחריו וממילא שמדוק ותשכח שאם אחת להם הרי דאם יש לאב עוד בן הרי הם אחים, אלו אחים לכל האיסורים .(59) דענין האחוה תלוי בהיותם בנים

58 הו״ד בקובץ הערות סי׳ ע״ג אות י״ב)ומה שכתב להעמיד בתוך מ׳ יום הוא מהגרא״ו זצ״ל(. 59 נראה שנתכוון מרן זי״ע להמשיך ולומר בזה שהדברים מדוקדקים היטב בדברי רש״י שפירש דחייבים כרת משום אשת אח מן האם שהרי היא כישראלית שילדה בנים, דרצה לומר דהטעם שחייבים משום אשת אח כיון ששניהם מתייחסים אל אם אחת והוה כישראלית שילדה בנים)ונראה לכאו׳ דאין המכוון דסובר רש״י כר״ת ורמב״ן, אלא דס״ל דמבחינת היחס זל״ז כל שהורתם שלא בקדושה אי״צ להתייחס זל״ז והטעם שמתייחסים זל״ז רק מחמת שמתייחסים לאמם(.

אור כתובות דף י״א ע״א לציון סה

לאיש אחד. וזהו דקאמר כיון דלענין שנתגיירה בנה בכור לכהן ולא לנחלה יבוס מפטר נמי פטיר תיזקק נמי - דה״ט דאינו בכור לנחלה משום זקיק. ונמצאנו למדים דגדר אחוותא דלאו בר נחלה הוא דזרע מצרי הוא שנים המתייחסים לאב אחד רחמנא אפקריה דכתיב וזרמת סוסים וכמשנ״ת. זרמתם. והתוס׳ שם ד״ה נתגיירה

טו.ודאיירינן בהך שמעתתא הנה על הקשו עליו דבחיבם פירש כן דהא גר
האי ברייתא דיבמות צ״ז ע״ב

שנתגייר כקטן שנולד. וחזרו להקשות

מסיק בגמ׳ שם צ״ח ע״א "אמר רבא

על עצמם משמעתא דיבמות דמוכיח

הא דאמור רבנן אין אב למצרי לא

הגמ׳ דרחמנא אפקריה לזרעיה דבכרי

תימא משום דשטופי בזימה דלא ידיע ממה שאם היתה הורתן ולידתן שלא אבל ידיע חיישינן, אלא אפי׳ דידיע בקדושה מותרים זה באשתו של זה נמי לא חיישינן. דהא שני אחין ומאי בעי להכי והא גר שנתגייר כקטן תאומים דטפה אחת היה ונחלקה שנולד, ותירצו תוס׳ דבעי לטעמא לשתים וקתני סיפא לא חולצין ולא דזרמת סוסים זרמתם דמשום הכי גם מיינתין ש״מ אפקורי אפקריה רחמנא רבנן לא אסרוהו, ואם מחמת טעם גר לזרעיה דכתיב בשר חמורים בשרם שנתגייר כקטן שנולד הוו אסרי רבנן, וזרמת סוסים זרמתם" ופרש״י - ודבריהם תמוהים מאוד שאדרבא

"ומסיפא]דהיתה הורתן שלא בגמ׳ מפורש כרש״י דמרישא דהורתן בקדושה ולידתן בקדושה[יליף ולידתן שלא בקדושה באמת ליכא טעמא, דאי מרישא לא מצי למילף להוכיח דאפקריה רחמנא לזרעיה ולא דאפי׳ שאר האם אין לו, דטעמא לאו מוכיח אלא מסיפא דהורתן שלא משום דזרמת סוסים הוא אלא משום בקדושה ולידתן בקדושה, ומוכיח דכקטן שנולד דמי", והעולה מדברי ממה שאין חולצין ואין מיינתין זל״ז. הגמ׳ ומפרש״י דטעמא דכקטן שנולד וכבר העיר בזה הרש״ש ביבמות שם. לא שייך בנתגיירו במעי אמן בהיותה ומש״כ בהר צבי ליישב והסיק שאין מעוברת, ואלמלא הך דבשר חמורים סתירה כלל בין רש״י ביבמות להתוס׳ בשרם וזרמת סוסים זרמתם היו בבכורות אינו מובן, ועיקר קושיית מתייחסים אף לאביהם. ומטעם זה הרש״ש היא האיך מייתי תוס׳ שהגמ׳ פרש״י במתני׳ דבכורות בדין מעוברת מוכיחה מהרישא בעוד שבגמ׳

סו אור כתובות דף י״א ע״א לציון

מפורש דההוכחה מהסיפא והיא בקדושה אם אינם תאומים אין להם תמיהה עצומה. (60) דין אחים מן האם כלל ואינם חייבים

ענף ד - ביאור שיטת הנימוקי יוסף

משום אשת אחיו מאמו. ואילו
בנימוקי הגרי״ב על השו״ע שם
טז. כתב הטור יו״ד סי׳ רס״ט - וביבמות שם תפס ביאור שיטת

"הגיורת שנתגיירו בניה עמה הנמוק״י דכל שאחד הורתו ולידתו
לא חולצין ולא מייבמין, אפי׳ הם בקדושה והשני הורתו שלא בקדושה תאומים אפי׳ היה לידתן בקדושה ולידתו בקדושה הוו אחים אף מן כיון שאין הורתן בקדושה, אבל האב ולא רק מן האם ומשו״ה חייבין משום אשת אח". וכתב מרן מייבמים זה לזה ,(61) ובכה״ג שנפלה הב״י ז״ל "הגיורת כו׳ משנה בפרק אשת האחד ליבוס אין חייב עליה בושאין)צ״ז ע״ב(, ומ״ש אפי׳ הם השני משום אשת אחיו מאמו כיון תאומים אפי׳ היה לידתן בקדושה כו׳ דרמיא קמיה ליבוס שפיר מיבם ברייתא שם, ומ״ש אבל חייבין משום כדינו.
אשת אח היינו דוקח כשלידתן
בקדושה וכך מפורש שם בברייתא.

יז. ועפי״ז מיישב הגרי״ב ז״ל את

ומדברי נמוק״י בסוף פ״ק דיבמות

דברי רש״י התמוהים יבמות מ״ב

נראה דהיינו דוקח כשהן תאומים

ע״א ד״ה ויפטור שכתב "וגבי גר

ואינו נראה בעיני" עכ״ל. וגיורת לחדא מהני איכא למיחש,
כגון לשמא ייבם אשת אחיו מאמו,
ובביאור שיטת הנמוק״י שהביא שמא מעוברת היתה וכשתלד סבורה הב״י מצינו ב׳ דעות. היא בןז׳ הוא ובקדושה נזרע, ותחזור
הערל״נ יבמות מ״ב ע״א מפרש דס״ל
שכל שהורתו שלא בקדושה ולידתו

ותלד בן אחריו וישא אשה וימות בלא
בנים, וייבם זה את אשתו דסבור שגם

60 כלומר שהתוס' נוקטים שראיית הגמ׳ הוא מהרישא - היינו בדין היתה הורתן ולידתן שלא בקדושה, והקשו תוס׳ מה צריך לזה דין אפקריה רחמנא לזרעיה והרי בעי גירות גמורה כיון שנולדו בגיותן והו״ל גר שנתגייר כקטן שנולד)וע״ז התמיהה דהא בגמ׳ מפורש שהראיה מהסיפא(.
61 לכאו׳ הוא מימה רבתא דהא במתני׳ שם)יבמות צ״ז ע״ב(קתני בהדיא הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיינתין אפי׳ הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה. ולומר דהיינו טעמא משום דסתם עכו״ם זונה הוא נגד סוגיית הגמ׳ שם צ״ח ע״א "אמר רבא הא דאמור רבנן אין אב למצרי לא תימא משום דשטופי בזימה דלא ידיע אבל ידיע חיישינן אלא אפי׳ דידיע נמי לא חיישינן, דהא שני אחין תאומים דטפה אחת היה ונחלקה לשתים וקתני סיפא לא חולצין ולא מיינתין" וצע״ג.

אור כתובות דף י״א ע״א לציון סז

הוא נזרע בקדושה, וסתם עובדת בקדושה חייבים משום אשת אח כוכבים זונה היא, איכא למימר שמא ומשום דדמו לאחין מן האם ולא מן אינו בנו של זה ונמצא נושא אשת האב לכך אין מיינתין" עכ״ל, ומכוון אחיו מאמו" עכ״ל, ותמה המהרש״א
מה צריך לומר שסתם עובדת כוכבים

הב״ח להקשות דאם באת לדייק

זונה היא ושמא אינו בנו, והרי אף אם

מסיפיה דהנמוק״י שרק באחים
תאומים שהיתה לידתן בקדושה נימא שהוא בנו אינם מייבמים זל״ז וכדאמר בב׳ אחים תאומים בדף צ״ן

חייבין משום אשת אח - הא אם לא

ע״ב, וסיים המהרש״א דאולי תלמיד

היו תאומים אף שלידתן בקדושה אין

טועה כתבו. וכתב הגרי״ב דאם נימא

חייבים משום אשת אח, הרי אדרבא

דס״ל לרש״י כהנמוק״י)עפ״י ביאורו

יש לדייק בהיפך מרישא שכתב דגר

בשיטת הנמוק״י(- לא קשה מידי,

ועבד משוחרר שייבמו אין חייבין

דהנזרע שלא בקדושה ונולד בקדושה

משום אשת אח מן האם הואיל והיתה

הוא אח גמור הוא למי שנזרע ונולד

הורתן ולידתן שלא בקדושה -

בקדושה, ויש ביניהם תורת יבום,

ומשמע דאם היתה לידתן בקדושה

אלמלא הך דשמא לאו בנו הוא כלל

אף שהורתן שלא בקדושה שפיר

דסתם עכו״ם זונה היא.

חייבים משום אשת אח (62) באופן
שאין אפשרות לדקדק מדברי

יח. ובאמת שבעצם ביאור שיטת הנמוק״י כלום בהך דינא[. אמנם לפי הנמוק״י עולים דברי הגרי״ב מה שביאר הגרי״ב ז״ל בשיטת ז״ל היטב. כי הנה הב״ח ז״ל תמה על הנמוק״י מיושב היטב, דשפיר הוציא

הב״י וכתב שלא ידע מאין נראה לו הנמוק״י את מי שהיה הורתו שלא כך מדברי במוקי יוסף]וכוונת בקדושה ולידתו בקדושה הן מכלל קושייתו דהנה זה לשון הנמוק״י- דין דרישא והן מכלל דין דסיפא, כיון "וגר ועבד משוחרר לא מיבמין ומ״מ שאינו שווה בדינו לא לרישא ולא אם נשא אשת אחיו או גר או עבד לסיפא. דרישא שהיתה הורתן ולידתן אינו חייב משום אשת אח אפי׳ היו שלא בקדושה אין מיינתין ואין

לו בנים לאחיו ממנה כיון שהיתה חייבים, וסיפא שהיתה הורתן שלא הורתן ולידתן שלא בקדושה, אבל בקדושה ולידתן בקדושה והן תאומים היכא דהוו תאומים והיתה לידתן איןמיינתין וחייבים משום אשת אח,

62 לכאו׳ יש לדחות דאיירי אף בתאומים, ושמא נראה זה דוחק הואיל ומיסתם סתים ליה ומשמע שכל גר ועבד משוחרר אין חייבים רק אם היתה הורתן ולידתן שלא בקדושה.

סח אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון

ואילו הך שהיתה הורתו שלא זל״ז ובמקום יבוס אין חייבין משום בקדושה ולידתו בקדושה ואינם אשת אח, ושלא במקום יבוס חייבין תאומים)היינו כלפי מי שהיתה הורתו משום אשת אח, וא״ש דקדוק מרן ולידתו בקדושה(הרי אלו מיינתין הב״י ז״ל מדברי הנמוק״י.

י״ב ע״ב
משאירסתני נאנסתי ונסתחפה אני, אינה צריכה לומר לו שנטמאה שדהו. יעויין הואיל ובלא״ה אין מחוייב להאמין
חידושי הגרעק״א שכתב דאם אשת לה, ועל כן אינה מפסדת כתובתה כהן היא אין לה כתובה ממה נפשך. עי״ז)ואף אם נימא דארוסה שאמרה דאם קודם שנתארסה נאנסה הרי טמאה אני נאמנת וכמו שצידדנו

מקחו מקח טעות ואין לה כתובה, לעיל ט׳ ע״א, מ״מ י״ל דאינו דומה
ואפי׳ אם אחר שנתארסה נאנסה הרי למשמשתו נדה שבשעה שהיה רוצה

היא אסורה עליו וכיון ששתקה לבא אליה היתה צריכה לומר לו
והכשילתו בביאת איסור הרי היא שהיא נדה, אך הכא בשעת ביאה מפסדת את כתובתה וכמו במשמשתו כבר אינה נאמנת שהיא כבר נשואה

נדה. ויש לדחות דכיון שלמשנה לו, ואף שיכלה לומר קודם נישואין אחרונה אינה נאמנת לומר טמאה י״ל דבזה אין מפסדת כתובתה(.

סימןטו

האם מהני חזקת הגוף להוציא ממון או בעי גם ברי ושמא
ענף א - מחלוקת רש״י ותוס׳ והר״ן אם רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין
איירי הכא דאיתרע רשות האב או לאו אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא
א. מתני׳ הנושא את האשה ולא מצא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לה בתולים היא אומרת לדבריה. הנה לשונו של רבי יהושע משאירסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו צריך ביאור דלכאו׳ אין לנו מקור והוא אומר לא כי אלא עד שלא להחזיק דבבעלה קודם אירוסין אלא אירסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן שסובר רבי יהושע דמספק לא גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת מוציאים ממון על פי חזקת הגוף,

אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון סט

ומה כוונתו שאמר "הרי זו בחזקת עמהם גם חזקה. ויעוי' תוס׳ ד״ה אלא בעולה קודם שתתארס". ואולי יש דאיכא מיגו שהביאו דחצינא דרבי לפרש דבאמת יש שני חזקות - חזקה יוחנן בההיא דמוכת עץ ליכא מיגו דמעיקרא שהיתה בתולה וחזקה ולדידיה צריך לומר כתירוץ בתרא דהשתא שהרי בעולה לפניך, אלא דמהני הכא משום דאיכא חזקה, שחזקה דמעיקרא אלימתא טפי וסובר ומבואר דעל כל פנים לפי תירוץ רבן גמליאל דאזלינן בתרה לאפוקי בתרא מהני חזקה בלא מיגו. ועדיין ממונא, ורבי יהושע חולק וסובר יש להסתפק האם צריך גם ברי ושמא דלמרות שיש חזקה דמעיקרא שהיתה או שסגי בחזקת הגוף גרידתא. בתולה מכל מקום אי אפשר להוציא
ממון על פיה כיון שיש גם חזקה

ג.ודבר זה מפורש בגמ׳ לקמן ריש

דהשתא שסותרת לה, וזהו שאמר הרי

פרק האשה שנתארמלה דתנן התם

זו בחזקת שהיתה בעולה עד שלא

"החשה שנתארמלה או שנתגרשה

תתארס והטעתו, כיון אזלינן בתר

היא אומרת בתולה נשאתני והוא

חזקה דהשתא לענין שלא להוציא

אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם

ממון מבעל.

יש עדים שיצאת בהינומא וראשה

פרוע כתובתה מאתיים" ואם אין
ב. ובביאור טעמם של רבן גמליאל עדים נאמן הבעל ואין לה אלא מנה. ורבי אליעזר סלקא דעתין בגמ׳ ובגמ׳ שם הקשו לימא תנן סתמא דהוא משום שהאשה טוענת ברי דלא כרבן גמליאל דאי רבן גמליאל והבעל טוען שמא וברי ושמא ברי הא אמר איהי מהימנא אפי׳ תימא רבן עדיף. ומסיק בגמ׳ דאפי׳ לפי מה גמליאל עד כאן לא קאמר רבן דקיימא לן להלכה ברי ושמא לאו ברי גמליאל אלא בברי ושמא אבל הכא עדיף מכל מקום הכא האשה נאמנת ברי וברי הוא. ומבואר דרבן גמליאל משום דאית להאשה מיגו ומשום הכי לא האמין את האשה על ידי חזקת נאמנת בטענתה,אינמי הכא נאמנת הגוף גרידתא אלא בצירוף ברי ושמא. משום דאמרינן אוקמא אחזקתה. ויש ד. והנה לקמן פרק המדיר)ע״ה להסתפק בביאור הדברים האם כוונת ע״א(תנן"היו בה מומין ועודה הגמ׳ לומר שמהני מיגו לחוד או בבית אביה האב צריך להביא ראיה חזקה לחוד, או כוונת הגמ׳ דמהני שמשנתארסה היו בה מומין הללו ברי ושמא בצירוף לאחד מהם, או ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל כוונת הגמ׳ בתירוץ קמא דמהני מיגו הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא וברי ושמא ולפי תירוץ בתרא צריך נתארסה היו בה מומין הללו והיה

ע אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון

מקחו מקח טעות דברי רבי מאיר" משאירסתני נאנסתי התם נמצאת)ורבנן שם חולקין לומר דאם המומין ריעותא ברשות בעל שנשאה ולא הם בגלוי אינו יכול לטעון כלום(. מצא לה בתולים ולכך נאמנת לרבן והקשו בגמ׳ דהרי הוא פלוגתא בין גמליאל דלא איתרע רשות אב, ואיירי רבן גמליאל ובין רבי יהושע בענין שיכול להיות שנאנסה תחת בשמעתין אם הבעל נאמן או האשה, בעלה דאי בענין שודחי לא נאנסה ומה זה שתולה אם נמצאו בבית אביה משנישאת אע״ג שנכנסה לרשות אחר האירוסין קודם שנכנסה לחופה הבעל איתרע לה חזקת רשות האב או שנמצאו בבית בעלה אחר שנכנסה הואיל דודאי ברשות אביה נאנסה" לחופה, והרי אליבא דרבן גמליאל בן הרי שהעמידו את סוגייתנו דאיירי כך בין כך נאמנת האשה לומר באופן שיכול להיות שנאנסה אחר שנסתחפה שדהו ואליבא דרבי יהושע שנכנסה לחופה ועל כן לא איתרע

בין כך ובין כך אינה נאמנת להוציא רשות האב ולהכי אזלינן בתר חזקת כתובה מהבעל. ותירץ רבא "רישא הגוף ונאמנת לומר שאחר שנתארסה כאן נמצאו כאן היו סיפא כאן נמצאו נאנסה ונסתחפה שדהו.
כאן היו" כלומר שאם איתרע רשות
האב אינה נאמנת לומר שנסתחפה

ו. אמנם הר״ן ז״ל בפרק המדיר)דף

שדהו ואם לא איתרע רשות האב רק

ל״ה סוף עמו׳ א׳ בדפי הרי״ף(
רשות הבעל הרי היא נאמנת לומר

חולק על שיטת רש״י ותוס׳ ומבאר שנסתחפה שדהו. ופרש״י "רבא

דמתני׳ דהכא איירי באופן שלא יתכן

מהדר לאוקמא כולה כרבן גמליאל

שנאנסה אחר כניסתה לחופה,

דאוקימנא הלכתא כוותיה בפ״ק,

ומשו״ה באמת איתרע רשות האב

לעולם חזקה דגופא עדיף ורישא

וזהו הטעם דבעינן בשמעתין גם ברי

טעמא משום דכיון דבבית אביה

ושמא ונחלקו בו רבן גמליאל ורבי

נמצאו המומין איתרע חזקתיה דאב

יהושע. ואילו במתני׳ דפרק המדיר

דאיכא למימר כאן היו קודם אירוסין,

איירי בשמא ושמא ומשו״ה אינו ענין

ובפרק קמא נמי פלוגתייהו בנכנסה

כלל לפלוגתא דרבן גמליאל ורבי

לרשות הבעל היא ובה אמר רבן

יהושע, ולכולי עלמא אם איתרע

גמליאל דלא הורעה חזקת אביה

רשות האב הדין עם הבעל ואם לא

בכך" עכ״ל. איתרע רשות האב הדין עם האב,

וכפי הדין המבואר בהמשך הסוגיא
ה. ובתוס׳ שם הוסיפו לבאר וזה שם גבי מקח שנמצא בו מום דאם לשונם "והיא אומרת איתרע רשות המוכר עליו הראיה ואם

אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון עא

לא איתרע רשות המוכר על הלוקח כלל אלא דכיון שנולד הספק ברשות להביא ראיה ואפי׳ אם שניהם טוענים האב על כן עליו הראיה להוכיח שמא. שאחר אירוסין נולד הריעותא.

ז. ובאמת שלפי שיטת רש״י ותוס׳

והנפק״מ באופן שנודע הריעותא רק

קשה מדוע צריך בשמעתין שיהא

אחר שנכנסה לרשות הבעל אולם

לאשה כח של ברי ושמא וכמפורש

ודאי שלא אירע הדבר אחר כניסתה

דריש פרק

לרשותו אלא קודם לכן רק שלא בסוגיא האשה שנתארמלה, והרי בסוגיא דפרק

נודע, דחצינא דתוס׳ כיון דאיתרע

המדיר מבואר דאם נמצא מום במקח

חזקת הגוף שלה שוב אי אפשר

אמרינן דכל דלא איתרע רשות של

להוציא ממון מהבעל, אבל אליבא

המוכר המקח קיים אפי׳ אם אין

דהר״ן שחזקת הגוף שלה עומדת

המוכר יודע אימתי נפל המום)ויעוי׳

במקומה -יש לומר שסגי בטענת ברי

בתוס׳ לקמן ע״ו ע״א ד״ה רישא

שהיא אומרת שאחר שנתארסה

דמעיקרא סבר ר״י דצריך שיהא ברי

נבעלה כדי לדחות את מה שאיתרע

ושמא וחזר בו דאפילו בטענת שמא

רשות האב, והדר מוקמינן לה על

מהני חזקת הגוף דלא איתרעא(. וכיון

חזקת הגוף שמשנתארסה נבעלה ולא

שרש״י ותוס׳ מעמידים את הסוגיא

קודם לכן.

הכא דאיירי בלא איתרע רשות האב, ענף ב - אם טען הבעל ברי הרי גם בלא ברי ושמא לא איבדה

האשה את כתובתה. ויעוי׳ שב ט.והנה במתני׳ לקמן ע״ה ע״ב תנן שמעתתא ש״ב פ״ג ולהלן מש״כ "עודה בבית אביה על האב בזה. להביא ראיה נכנסה לרשות הבעל על
הבעל להביא ראיה". והתוס׳ בהמשך
ח.ובעצם מחלוקת תוס׳ והר״ן יתכן הסוגיא שם ע״ו ע״א ד״ה רישא לומר ששורשה הוא בביאור מה דקדקו מדקתני ברישא "על האב שאמר רבא כאן נמצא כאן היה. להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה דהתוס׳ מפרשים דכיון שהורעה מומין אלו" דמשמע דבעי שיביא רשות האב שוב לא אזלינן בתר חזקת ראיה דוקח אבל בטענת ברי לא הגוף לזכות את האב אלא מתחשבים מהימן. ולכאו׳ לפי דרך זו יש לדייק בחזקת ממון של הבעל ואינו חייב הכי גם בסיפא דקתני "על הבעל ליתן כתובה. ואילו הר״ן מפרש להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו דלעולם חזקת הגוף שלה לא איתרע בה מומין אלו" דמשמע דבעי ראיה

עב אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון

דוקח אבל בטענת ברי לא סגי ליה י. אך באמת נראה דלעולם כל שהוא ליפטר וחייב ליתן לה כתובה. אלא טוען ברי נאמן כיון דלא איתרע שאם אנו אומרים כן תהא קושיא רשותו וכמבואר בגמ׳ ריש פרק האשה גדולה על שיטת תוס׳ המבוארת בזה. שנתארמלה דבברי וברי מודה רבן

שהרי בריש פרק האשה שנתארמלה גמליאל שאין האשה נאמנת. ומה אמרו בהדיא דעד כאן לא קאמר רבן דתנן במתני׳ לקמן ע״ה ע״ב דעל גמליאל אלא בברי ושמא אבל בברי הבעל להביא ראיה, משום דבלא ראיה

וברי לא קאמר, ולפי מה שביארו תוס׳ אי אפשר לו. שאם יטעון ברי שקודם
הרישסוגיין דהיא אומרת משאירסתני

שנתארסה היו בה מומין הללו הלא

נאנסתי איירי באופן שלא איתרע

נשאלנו מאין לו זאת, ועל כרחך

רשות האב (63) ואעפ״כ מבואר בגמ׳

שראה בה מומין אלו קודם האירוסין

)ריש פרק האשה שנתארמלה(דאם

וא״כ ראה ונפייס הוא. ואם יטעון ברי

טוען הבעל ברי אין תוציאין ממנו

מפי אחרים הרי צריכים לבוא ולהעיד

כתובה. וקשה מאי שנא הכא דאם היה

בבי״ד ובלאו הכי אין ברי שעל ידי

הבעל טוען ברי היה נאמן ואילו התם

אחר נחשב כטענת ברי, ולזאת תני
במתני׳ שעל הבעל להביא ראיה דבלא
אפי׳ אם יטעון הבעל ברי שקודם ראיה אי אפשר. אך בעיקר הדין באמת

שנתארסה נולדו בה מומין הללו היו י״ל דסגי ליה בטענת ברי וכמבואר אינו נאמן וחייב ליתן לה כתובה. בריש פרק האשה שנתארמלה .(64)

63 יל״ע דלכאו׳ גם לשיטת הר״ן קשיא שהרי בריש פרק האשה שנתארמלה איירי בטוען אלמנה נשאתיך והיא אומרת בתולה נשאתני ולכאו׳ בזה לא איתרע רשותה כלל. ובשלמא לדעת הרמב״ן במלחמות שם אין לה בזה חזקת הגוף דכל אשה עומדת לינשא אך שאר ראשונים פליגי עליה)ויע״ש פנ״י ובקונטרס אחרון שלו אות נ״א ליישב את דברי הרמב״ן בהסוגיא שם(. ונראה דאע״ג דיש לה חזק״ה דהיתה בתולה מכל מקום אין מקום לדון בזה משום דלא איתרע רשותה, שהרי איננו באים לבטל את המקח אלא לגרע את כתובתה מחמת שבתורת אלמנה לקחה ומהיכי

תיתי לומר שלא כן הוה. ודוקא אם נלקחה בתורת בתולה ונמצאת בעולה בזה שייך לדון אימת אירע הדבר ודוק.)וקושיית מרן זי״ע אינה אלא ממה שמבואר שם שאילו היה שייך טענת ברי בהך דמשאירסתני נאנסתי היה מודה רבן גמליאל(. 64 הנה מש״כ מרן זי״ע לתרץ דבמתני׳ דדף ע״ה אי אפשר לבעל לטעון ברי הואיל וידע ונפייס, כן הוא במרדכי בפרק המדיר אות קצ״ג ויעוי׳ קצה״ח סי׳ רכ״ד סק״א שביאר דבריו. איברא

אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון עג

סימן טז

שבועת עד אחד במקום שהתובע טוען שמא
א. תוד״ה רב הונא "וי״ל דאפי׳ מחייבו שבועה ואי כופר הכל חייב למ״ד חייב איכא למידרש מאי נפק״מ מעד אחד הא בלא״ה שבועת ה׳ תהיה בין שניהם ולא בין חייב, דהא איצטריך במקום שהוא היורשין, דשניהם לא ידעו אלא שעד אינו תובע כלום ואינו יודע והעד אחד מעיד שחייב לחברו מנה, מעיד שהוא גנב או שאביו הלוה לו", דבאבוה מתוך שאינו יכול לישבע וגם מדבריהם אלו עולה דס״ל משלם". יעוי׳שו״ע חו״מ סי׳ ע״ה דשבועת עד אחד הוא אף במקום סעיף כ״ג שכתב מרן ז״ל וזה לשונו שהתובע שמא.
- "טענו בספק על פי העד כגון פלוני
אמר שנטלת משלי מנה והוא כופר

ב.והנה את הראיה מתוס׳ דב״מ דף

והביא העד משביעו שבועת התורה",

ג׳ קצת יש לדחות ולומר שאליבא

והיינו דשבועת עד אחד שייכת אפי׳

דאמת בעי תביעת ודאי, אלא שאם

אם התובע טוען שמא [ויע״ש

לא הוה שמעינן דכופר הכל פטור

בהגר״א ס״ק ע״ז שהרבה חולקין על

משבועה הוה מוקמינן שבועת עד

זה]. ובהגר״א לעיל מינה ס״ק ל״ב

אחד בתובע שמא, אך בתר דשמעינן
דכופר הכל פטור שפיר יתכן דבעי
הביא את דברי תוס׳ דילן שמדבריהם
יש ראיה לפסק השו״ע דחף בתובע

תביעת ודאי על מנת לחייב שבועה

על פי עד אחד. והמתעקש יוכל
טוען שמא כל שעד אחד מעידו חייב לדחות גם את הראיה מדברי תוס׳ שבועה. ובתוס׳ ב״מ ג׳ ע״א ד״ה דילן, דיש לדחוק דכל מה שכתבו מפני מה כתבו "וא״ת כופר הכל הכא הוא רק הוה אמינא, ולמאי מנ״ל דפטור, ואין לומר דילפינן דמסקי דבברי גרוע ושמא טוב לכו״ע מדאיצטריך למכתב שעד אחד לאו ברי עדיף שפיר י״ל דדרשת רבי

דמוכח מדברי המרדכי דודאי בעיקר הדין אפילו אם יטעון ברי לא מהני יע״ש, וצ״ע דלכאו׳ אליבא דתוס׳ מבואר להדיא בריש פרק האשה שנתארמלה דבטוען ברי מהני ליה אף בלא איתרע רשות מוכר וכמש״כ מרן זי״ע וצ״ע. ובחזו״א אהע״ז סימן ס״ז ס״ק כ״א כתב שלדעת תוס׳ סוגיא דפרק האשה שנתארמלה דבעי ברי ושמא בצירוף לחזקת הגוף אזלא כרבי אלעזר דפרק המדיר דאמר תברא מי ששנה זו לא שנה זו יע״ש. ויל״ע בכוונת דבריו האם אליבא דרבא נאמנת אף בברי וברי כיון דלא איתרע רשות האב (וכדברי מרןזי״ע וצ״ע מדברי המרדכי) או דילמא כל שטוען הבעל ברי תרעא טענתו לחזקת האב, וכוונת חזו״א דאפי׳ בשמא ושמא נאמנת האשה וצ״ת.

עד אור כתובות דף י״ב ע״ב לציון

אבא איירי בבריגרוע ושמא טוב (65) ליה לידע אין שייך בו כלל דין מתוך ואי״צ להעמיד בשניהם שמא שאין יכול לישבע משלם, וזהו דין ובשבועה שעל ידי עד אחד. של שבועת ה׳ תהיה בין שניהם ולא ג.וכל זה הוא לעצם חיוב השבועה, בין היורשים שהביאו התוס׳. והנה אמנם אם אין הנתבע יכול לישבע עיקר ילפותא זו הינה על שבועת ובאנו לומר מתוך שאינו יכול לישבע מודה במקצת אולם כן הוא גם משלם יתכן דלא אמרינן הכי אלא בשבועת עד אחד]וכן מבואר בתוס׳ במקום שהתובע ברי, אולם אם דאפשר לאוקמא לקרא בשבועת עד התובע שמא לא אמרינן מתוך שאין אחד[. ויעוי׳ בספר התרומות שער הנתבע יכול לישבע משלם. ויעוי׳ ל״ח חלק ג׳ סעי׳ ד׳ שכתב וזה לשונו שיטמ״ק בבא מציעא צ״ז שהביא - "גם ה״ר יהודה ברצלוני ז״ל כתב בשם הרמב״ן דבגילגול שבועה לא שאם טען יורש איני יודע אם לוה אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע מורישי או לאו ועד אחד מעיד שלוה משלם אלא אם כן התובע טוען ברי לא מהני ההוא עדות ואין עליו אלא אבל אם הוא טוען שמא אין אומרים שבועה שלא פקדהו אבא. ואע״פ מתוך שאינו יכול לישבע משלם. שיש אומרים שכיון שאין מכחיש ויעוי׳ פנים במשפט חושן משפט סי׳ העד הוה ליה מחוייב שבועה ואין ע״ה אות כ״ט שכתב דמסתברא יכול לישבע ומשלם - אין סומכין שאין לחלק בין שבועה על ידי
גילגול לבין שבועה על ידי עד אחד

עליו" וסיים שם בעה״ת דהאי סברא
ליתה דאע״ג דאמרינן כטוענו תביעת
וכשם שפליגי הראשונים בשבועת

גילגול בטענת שמא האם אמרינן בה

עצמו שמשלם כשטוען איני יודע

מתוך שאינו יכול לישבע משלם כן

משום דאיבעי ליה למידק כשנתעסק

פליגי בשבועת עד אחד ותובע טוען

עמו וכיון שלא דקדק משלם, אבל

שמא, ונמצא דלדעת הרמב״ן אין

בטענת מורישו שלא היה לו לדקדק

אומרים בזה מתוך שאינו יכול

לא אמרינן ביה מתוך שאינו יכול

לישבע משלם וכמש״נ.

לישבע משלם, עד כאן דבריו. והנה
דעה זו שהביא ספר התרומות דיש

ד. ונידון זה עצמו אינו אלא באופן אומרים שכיון שאין מכחיש העד הוה שהוה ליה לנתבע לידע והוא ליה מחוייב שבועה ואין יכול לישבע אומר שאינו יודע. אבל אם לא הוה ומשלם לא מצינו לה חבר, והרב

65 כל ברי שבין יורשין הוא ברי גרוע ושמא טוב ולהכי לכו״ע לאו ברי עדיף.

אור כתובות דף י״ג ע״א לציון עה

בעה״ת דחה דעה זו מכל וכל, קים לי כוותיה ולהלכה לא אמרינן וכנראה הויא דעת יחיד ואין אומרים בכהאיגוונא מתשאיל״מ.

י״ג ע״א

האמר רב מלקין על היחוד ואין אינו אוסרה לבעל מ״מ אוסרה לבועל אוסרין על היחוד. והקשו [ג]ובשם השאילתות כתבו תוס׳ שם תוס׳ מסוגיא דסוף נדרים שהתיר רבא דבכיעור אסורה גם לבעלה, והיינו אשה שהחשוד הציל את חיי הבעל, דכיון שהתחבא חמיר תיחוד והרי ומשמע דאי לאו הכי היתה אסורה, היא אסורה [ד]והתוס׳ הכא תירצו ואמאי הא אין אוסרין על היחוד. דנואף שאני ותירוץ זה דומה לתירוץ ונאמרו בקושיא זו כמה תירוצים השאילתות אלא שהשאילתות אוסר בתוס׳ [א] תוס׳ לקמן ס״ג ע״ב העלו משום שנתחבא ובתירוץ זה סוברים ליישב דאיירי שהאשה אמרה שהיא תוס׳ לאסור משום שהוא חשוד [ה] טמאה ובצירוף היחוד ואמירתה יש ובשם הר״ר יוסף דשליטן תירצו לאוסרה [ב] עוד תירצו תוס׳ שם דאיירי בפנויה ולאוסרה על בנו משום דאיירי לאוסרה לבועל, דאע״ג שיחוד אנוסת אביו.

י״ג ע״ב

סימן יז
מאן דמכשיר בה מכשיר בבתה (חזקת אם אי מהני לבת)
א. אמר רבי יוחנן לדברי המכשיר ורבנן אסרוהו, והם האמינוה. ועל פי בה מכשיר בבתה לדברי הפוסל פירוש זה יש להוכיח דספק ממזר בה פוסל בבתה ורבי אלעזר אמר מותר אפילו היכא דאיכא רוב שהוא

לדברי המכשיר בה פוסל בבתה אמר ממזר,שהרי אמרינן דמאן דמכשיר רבה מאי טעמא דרבי אלעזר בשלמא מכשיר אפילו ברוב פסולים, ואם איהי אית לה חזקה דכשרות בתה לית בדאיכא רוב פסולים אסור מה״ת לה חזקה דכשרות. וטעמו של רבי מ״ט נאמנת להכשיר.
יוחנן דאמר לדברי המכשיר בה
מכשיר בבתה פירש המגיד משנה ב. אמנם סיום דברי המגיד משנה בהל׳ איסו״ב פט״ו הי״ב משום צע״ג דכתב דכיון דהטעם דמדאורייתא הוא מותר לבוא בקהל, שנאמנת הוא משום דספק ממזר דהא ספק ממזר מותר מן התורה מותר מה״ת, על כן אינה נאמנת אלא

עו אור כתובות דף י״ג ע״ב לציון

להתירו בישראל ולומר שלכשר בבתה הוא משום דחזקה של האם נבעלה, אך אם אומרת לממזר נבעלתי מהני גם לבת שיש לה חזקה של והולד ממזר ובאה להתירו בממזרת - כשרות, והוסיפו תוס׳ שגם רבי אינה נאמנת. וצ״ע דהא ספק ממזר אלעזר מודה שחזקה דאם מהני מותר אף בממזרת והוא תלמוד ערוך לבת, ומאי דפסל בבתה היינו משום קידושין דף ע״ג ע״א [ויעוי' בית דמעלה עשו גבי זנות. שמואל סי׳ ד׳ ס״ק ט״ל ובשב

שמעתתא ש״ב פט״ו ובקהילות יעקב ד. אמנם רש״י שם כתב "ואי קשיא סימן י״ד]. תרי ותרי נינהו, אוקי תרי לבהדי
תרי ואוקמינן אחזקיה קמייתא

ג.ולקמן דף כ״ו ע״ב דנה הסוגיא דאסקיניה על פי העד הראשון שהוא על מי שמוחזק לן באבוה דכהן נאמן דהא אכתי אין עוררין דקול לאו הוא, ונפיק עליה קול שהוא בן עוררין הוא". וכוונת רש״י דמה גרושה ואחתיניה, ואתא עד אחד שהורדנו אותו מכהונותו על פי הקול ואמר ידענא ביה דכהן הוא אינו כלום, דאין זו הורדה ממש דהרי ואסקיניה, ואתו בי תרי ואמרי בן קול אינו פוסל דאין ערער פחות גרושה הוא ואחתיניה, והדר אתא עד משנים, אלא הורדנוהו "עד שיבדקו אחד ואומר שהוא כהן כשר. ומבואר את הדבר" (לשון רש״י שם כ״ו ע״א), שם בגמ׳ דאם מצרפים את עדות ואילו מה שהעלנוהו על פי עדות העד שני העדים המכשירים וגם לא הראשון הוא העלאה גמורה, ועל ידה חיישינן לזילותא דבי דינא יש יש לו חזקת כהן, ומשו״ה כשלאחר להעלותו חזרה לכהונה. ובטעם כך יש ספק של תרי ותרי הרי הוא הדבר כתבו תוס׳ שם בד״ה אנן בחזקת כהן. והנה מבואר מדברי רש״י אחתינן דיש לו חזקת כשרות כיון דאינו מסכים למה שכתבו תוס׳ דמהני שידענו שהיה אביו כהן וחזקת אם ליה חזקת אם, והוא אזיל לשיטתו מהני לבן וכמו דאמרינן בסוגיא הכא בסוגיא דינאי המלך שהביאו תוס׳ שם דמאן דמכשיר בה מכשיר בבתה. דסבירא ליה דחזקת אם לה מהני לבת ומבואר מדברי תוס׳ דטעמא דרבי אם אין אנו דנים על האם. וטעמיה יוחנן דאמר מאן דמכשיר בה מכשיר דרבי יוחנן דאמר בשמעתין דמאן

אור כתובות דף י״ד ע״א לציון עז

דמכשיר בה מכשיר בבתה, היינו שאשה המזנה בודקת ומזנה וסברא

משום שטעם ההיתר אינו משום חזקת היא זו, ולכן מהניא גם כלפי הולד כשרות בלחוד אלא מכח חזקה שאין לו חזקת כשרות. (66)

י״ד ע״א
אמר ליה שמואל לרב יהודה שינבא איירי להכשיר את הולד דלגביו הוא הלכה כרבן גמליאל ואת לא דיעבד דאם לא נכשיר אותו הרי הוא
תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים

אצלה. בפרק עשרה יוחסין)ע״ד

אסור לבוא בקהל לעולם ואין לו

ע״א("אבא שאול היה קורא לשתוקי

תקנה, והוי דיעבד ולכן אפילו אם היו

בדוקי" כלומר שבודקין את אמו ואם

רוב פסולים מכשירים אותו כעיקר

אמרה לכשר נבעלתי הרי הוא כשר,

ההלכה וכרבן גמליאל דמכשיר אפי׳

ואמרו בגמ׳ שם דאתא לאשמועינן

ברוב פסולים, אבל הכא דאיירי

דאפילו אם רוב פסולים נאמנת עליו להמירה לכהונה בזה הצריכו רוב להכשירו ואמר רבא הלכה כאבא כשרים על מנת להמירה]כן ביאר שאול. ולכאו׳ קשה דהא הכא אמר הר״ן קידושין שם ל׳ ע״ב מדפי שמואל דאין להכשיר אלא אם כן רוב הרי״ף ועי׳ מגיד משנה הל׳ איסו״ב כשרים אצלה. ובאמת לק״מ, דהתם פט״ו הי״א[.

66 הנה הכא בשמעתין דנים גם על האם ולכאו׳ היה מקום לומר דגם לפי שיטת רש״י בסוגיית ינאי המלך)דס״ל דלא מהני חזקת אם כשאינה בפנינו(כיון דהאם לפנינו תועיל חזקתה גם לולד. אכן באמת לשיטת רש״י הכא לא מהני חזקת אם אפילו שהיא בפנינו וטעם הדבר, דדוקא בכגון ינאי המלך שהיה עליו ספק שאמו גרושה והוא חלל, בזה אילו היתה אמו לפנינו והיה הכרעה עליה שהיא אינה גרושה - ממילא היה בנה נכשר. אבל הכא הרי אין הספק של הולד תלוי בפסלות של האם, דאם אנו חוששים על האב שהוא מממזר ובמילא הולד ממזר, הרי אין פסולו של הולד תלוי במה שהאם נפסלה אלא במה שאביו ממזר. ועל כן למרות שהאם לפנינו ואנו דנים עליה ומכשירים אותה מכל מקום עדיין הספק על הולד במקומו עומד, והו״ל כמו שאין האם בפנינו דלרש״י לא מהניא חזקתה להכשיר את תולודתיה]ובעיקר הדבר האם מאן דמכשיר בה מכשיר בבתה היינו משום חזקת האם או לאו, בריטב״א מבואר דהוא מכח חזקה ואילו מדברי הרא״ש מבואר דאינו משום חזקה אלא משום טענת ברי שטוענת האם[.

עח אור כתובות דף י״ד ע״א לציון

סימן יח
הכרעת רוב בהיוצא מכלל הרוב

א. תוד״ה ההוא ארוס וארוסתו ב. ובשב שמעתתא ש״א פ״ג הקשה בסוה״ד "וכדאמרינן רוב על דעת הרמב״ם דספק דאורייתא בעילות הלך אחר הבעל". כתב לחומרא מדרבנן ומן התורה מישרי ההפלאה בספר נתיבות לשבת)אהע״ז שרי, מסוגיא דיבמות פ׳ ע״א "איתמר סי׳ ד׳ סקי״ג הו״ד באוצה״פ שם(אכל חלב מבן י״ב ויום אחד עד בן ובספר פנים יפות)פ׳ אחרי מות י״ח שנה ונולדו בו סימני סריס עה״פ ערות אחותך לא תגלה(דמה ולאחר מכאן הביא שתי שערות, רב שאמרו רוב בעילות הלך אחר הבעל אמר נעשה סריס למפרע ושמואל כן הוא הדין אפי׳ בפרוצה ביותר, אמר קטן היה באותה שעה" וביארו משום דרוב ולדות בעולם הם תוס׳ בד״ה נעשה סריס למפרע "ולקי מהבעלים. ואין פירוש רוב בעילות על חלב שאכל דלא חשיב התראת אחר הבעל דאזלינן בתר רוב בעילות ספק אע״ג דבשעת התראה היה ספק אלא דאזלינן בתר רוב ולדות שבעולם שמא יביא שערות קודם י״ח, דהשתא יעו״ש. ודבריו צע״ג דהא אמרינן מיהא אגלאי מילתא למפרע שהיה חולין י״ג ריש ע״ב - "שחיטת מין גדול בשעת התראה" עכ״ל, ולשיטת לע״זוי״א אף בניו ממזרים]ופרש״י הרמב״ם דספק מותר מה״ת האיך שאינו מקפיד על אשתו ומפקירה[לקי, והא באותה שעה היה ספק אם ות״ק אשתו לא מפקר", ומוכח שאפי׳ עתיד להביא ב׳ שערות קודם י״ח אליבא דת״ק אלמלא הסברא של שנה וקטן הוא או שמא סריס הוא אשתו לא מפקר היו בניו ממזרים, וגדול הוי, וכיון שהוא ספק הרי מן ולפי״ד ההפלאה צריך לליך אחר רוב התורה מותר לו לאכול חלב ורשאי ולדות שבעולם שהמה מהבעל, אלא הוא באכילתו והאיך ילקה עלה. ודאי כיון שרוב הולדות אין אמותיהן והוסיף הש״ש להקשות דחף לדעת מזנות אי אפשר לדון ולד זה ככל הרשב״א והר״ן דספיקא דאורייתא הולדות הואיל ויצא מכלל רוב ולדות לחומרא מן התורה נמי קשה דהא שבעולם. ויעוי׳ סוטה כ״ז ע״א אית ליה למיזל בתר רובא, ורוב

שמפורש דלא מלינן בבעל בכהאי קטנים לאו סריסין הן, ונמצא שהוא גוונא]ויעוי' חזו״א סי׳ז׳ סק״י ד״ה רשאי באכילת חלב מן התורה כי מש״כ בב״ש[. יכול למיסמך על רוב, ומדוע אם אכל

אור כתובות דף י״ד ע״א לציון עט

והתברר שסריס הוה הרי הוא לוקה ונשפך באופן שא״א לידע אם היה אליבא דרב. המוח מקיף וכשרה או שהיו המים
ג.והנה בדעת הרמב״ם נראה דאפשר חוץ למוח וה״ז טריפה, ופסק מור״ם ליישב דגם הרמב״ם יודה דאם יש ז״ל בדרכי משה סו״ס ל״א שהריזו איסור ודאי והספק רק האם האדם בר אסורה, ולא דמי להא דתביא נשחטה חיובא אסור מה״ת. דכל מקורו של הותרה עד שיודע לך במה נטרפה, הרמב״ם הוא מספק ממזר שהתורה דזה אמרינן במקום שאפשר לתלות התירה ושם איירי שהאיסור ספק אבל שנולד אחר שחיטה, אך הכא דאיכא באיסור ודאי אלא שהספק האם האדם ריעותא ברורה מחיים אין להכשיר בר חיובא אפשר דאסור מן התורה וכן משמע מתוס׳פ׳ ארבעה אחין)ולכן טומטום יתכן שאף להרמב״ם)יבמות ל״א ע״ב ד״ה אשה(. ומהר״ם חייב מה״ת במצוות כזכר מחמת מלובלין פליג וכתב שמסקנת תוס׳ ספק(. ובמשה״ק דאיכא רוב דלאו שם לדחות הך חילוק ולא חשו סריסין הן וא״כ אף אם ספק אסור לדרוסה אלא משום דשכיחא ומוכחא מה״ת הכא צריך להיות מותר נראה מילתא לאיסורא טפי מדלהיתרא. ליישב דכיון דאיכא סימני סריס איכא ויעוין מש״כ בס״ד באול״צ יבמות ריעותא ברוב וכעין משנת״ל, דמתוך שם לפרש מחלוקת מהר״ם מלובלין שיש בו סימני סריס א״א לדון דרוב והרמ״א, דהרמ״א ס״ל דבעי שתהא הקטנים לאו סריסים דהא לרוב בכלל רוב בהמות דעלמא על מנת הקטנים ליכא סימני סריס, ועל כן לא לומר שגם היא עומדת בחזקת היתר אזלינן ביה בתר רובא .(67) ע״י שחיטה כרוב בהמות דעלמא, אך

בזו שאיתיליד בה ריעותא ברורה
ד. ובש״ך יו״ד סי׳נ׳ סק״ג הביא מחיים שוב יצאה מכלל רוב בהמות מחלוקת רמ״א ומהר״ם מלובלין דעלמא שהרי לרוב בהמות אין מים בבהמה שנשחטה ונמצאו מים במוח במוח כלל, וע״כ א״א להמירה .(68)

67 לפי״ז צ״ל שאע״פ שנעשה גדול למפרע משנת י״ב ויום אחד ואפי׳ אם עדיין לא הוה ביה סימני סריס כלל באותה שעה, מ״מ אין לוקה אלא על זמן שאחר הבאת סימני סריס דקודם לכן ברשות קח אכיל וכקושיית הש״ש, וסתימות הראשונים לכאו׳ לא משמע הכי וצ״ע)יל״ע אם מה דלא אייתי ב׳ שערות בזמנם הוא ג״כ מרע להרוב דלאו סריסים, דהרי על פי רוב מייתי שערות בזמנם והיינו חזקה דרבא - ויש לדחות ולומר דגם בהללו שלא הביאו שתי שערות בזמנם איכא רוב דלאו סריסים אינהו(. 68 היינו דהחזקה שעומדת להיות ניתרת בהשחיטה הוא מכח רוב בהמות שאינם טריפות וכמבואר בגמ׳ חולין י״א ע״א דהא מלתא דאמור רבנן דאזלינן בתר רובא מפרה אדומה יצפינן

פ אור כתובות דף י״ד ע״א לציון

ומהר״ם ס״ל דחף בזו יש להתיר, ולא הביאה שערות כדאיתא פרק

וכעין מה שס״ל לההפלאה דאע״פ הערל, ואע״פ שיש סימני איילונית דיצאה זו מכלל הרוב מ״מ יש לילך שאפשר להכיר בקטנות כגון סימן גם בה אחר רובא דעלמא (והש״ש
שהקשה בש״א פרק ג׳ אמאי לוקה

דקולה עבה ואין שיפולי מעיה

הסריס על אכילת חלב למפרע הא

כנשים, הא אמרינן גבי סריס עד

ברשות עביד, כתב בהמשך בפרק ז׳

שיהא בו כולן ומסתמא ה״ה

כהמהר״ם מלובלין וי״ל דלשיטתו

באיילונית וי״ל דה״ק לא הוי זבינה

קשיא ליה).

זביני וצריך האדון להחזיר מעשיה
והאב יחזיר הכסף וגם אין שייך בה

ה.ויש להעיר בענין זה מדברי תוס׳ דין ייעוד אם יעדה" עכ״ל, הדי קידושין ד׳ ע״א ד״ה דלא אתיא שס״ל דכל זמן שלא הביאה כל סימני סימני נערות לא הוה זבינה זבינא איילונית יכול האדון להחזיק בה ואף

שהקשו "וא״ת ובקטנות איך נדע שיש בה מקצת סימני איילונית, שלא תביא סימני נערות, דסימני ולכאו׳ האיך יכול להעבידנה מספק, איילונית היינו כשהיא בת עשרים אלא ודאי דאזלינן בתר רוב נשים

לה דאי״צ בדיקת טריפות, הרי שמה דאמרינן נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה הוטרפה הוא מכח רוב וזו שיצאה מהרוב תו לית בה הימרח וכמו שפסק הרמ״א ז״ל. ומהשתא צ״ב אמאי תלי הרמ״א ז״ל טעמיה משום דאיכא ריעותא מחיים, ואולי צריך לומר שכל שעפ״י רוב מוכרע היתר בפועל על שעה אחת שוב אין מהני ריעותא לאוסרה ואין נאסרת אא״כ נתגלה בו ריעותא על עיקר היתרה משעה הראשונה. ויעוי׳ שו״ת חמדת שלמה חיו״ד סי׳ ב׳ (ציינו השע״ת שם יו״ד סי׳נ׳) שכתב וזה לשונו-"נראה דטעמו של הרמ״א אינו משום סברת תוס׳ הואיל והיתה בחזקת איסור מחיים מחמת אבר מן החי [היינו סברתם בהו״א ביבמות שם וכדעת רש״י דמחזיקין מאיסור לאיסור, ויעוי׳ אול״צ יבמות שם שכתב דעכ״פ ע״פ דברי הש״ך המיישב את הרמ״א ומבאר דבריו דס״ל דאביי ורבא סוברים כקושיית תוס׳ מתורצת שיטת רש״י הסובר דמחזיקין מאיסור לאיסור], דא״כ הול״ל הואיל והיה הספק מחיים, דמלשון ריעותא ברורה משמע דמטעם אחר אתי עלה, על כן נלע״ד דכוונתו הוא כך, דהא דאזלינן בתר חזקה י״ל דהיינו דלא אמרינן שבא איזה השתנות כל כמה דלא ידעינן בבירור כמו בנגע דלא אמרינן אדאזיל ואתא בציר ליה שיעוריה, אבל היכא דידעינן בודחי שנשתנה אלא דלא ידעינן איך ומה היה השינוי, כיון דמ״מ ודאי נשתנה מקדם כגון הכא בנידון דמים בראש דרוב הבהמות אין להם מים בראש, וא״כ בעל כרחך זו הבהמה נשתנה חזקתה, רק דלא ידעינן באיזהו אופן נשתנה - אם נתגלה להקרום או לא, על כן י״ל דלא מוקמינן בכעין זה בחזקת היתר כיון דסו״ס הוחל מעשה הטירוף עכ״פ, רק דלא ידעינן אם נגמר או לא, וסברא זו הזכירה הרשב״א בקיצור גבי חרותא הביאו הפלתי" עכ״ל החמדת שלמה. ולכאו׳ הן הן הדברים שביאר מרן זי״ע. ויעו״ש בחמד״ש מש״כ ליישב
בביאור דברי התוס׳ דיבמות.

אור כתובות דף ט״ו ע״א לציון פח

שאינן איילוניות. והנה רוב נשים אין יצאה מכלל רוב העולם וחזינן להם סימני איילונית כלל וא״כ זו דאעפ״כ אזלינן בה בתר רובא

שנולדו בה מקצת סימני איילונית דעלמא, וצ״ע.

ט״ו ע״א

סימן יט
דין קבוע בתינוק הנמצא בבית
תוד״ה דלמא אזלא איהי לגבייהויודעים מאיזה בית נלקח כמו בט׳ "פירוש לתוך ביתם דאפי' חנויות שאין ידוע מהיכן לקח, ואין
בתוך העיר לא חשיב קבוע דדמי ספק של תערובת. משא״כ בנידון לנמצא בין החנויות דלא חשיב קבוע,
וכןגבי תינוק מושלך בעיר לא חשיב

דידן שאנו יודעים מהיכן נלקח

קבוע הואיל ולא נמצא בבית". העולה

ואיכא ספק אם הוא כשר או לא אינו

מדבריהם שאם נמצא תינוק בבית יש

חשוב קבוע. אך באמת נראה דדברי

לו דין קבוע ואין הולכין בו אחר

התוס׳ כפשוטם דחף אם יודע באיזה

הרוב. ולפי זה ילדים המאומצים שיש

בית נמצא אית ליה דין קבוע, וכמו

בזמן הזה שאין ידוע יחוסם האם

שפסק הרמ״א יו״ד סי׳ קי״ד שאם

אמם גויה או ישראלית פנויה או אשת

הוחזק בעיר שמערבים יין בכבושים

איש, אי אפשר למיזל בהו בתר רובא.

אסור ליקח מבתי עכו״ם משום קבוע

שהרי ודאי שהתינוקות הללו אינם

]ואף שיודע מהיכן לוקח והספק הוא
נמכרים ברחובות העיר אלא בבתים

האם מוכר זה מערב או לאו הו״ל
ובמשרדים או בבתי יולדות, וכל

קבוע, וה״ה בתינוק שנלקח מבית

שנמצא בבית אית ליה דין קבוע וידוע מאיזה בית נלקח ומספק״ל וכמחצה על מחצה הוי מן התורה. מאן הוא - אית ליה דין קבוע
וכפשטות דברי תוס׳[.
אך לדעתי גם אם קנו את הולדות
בבתי יולדות לא חשיב קבוע ואעפ״כ נ״ל לומר דתינוק הנלקח מה״ת. ומריש אמינא דהיה אפ״ל מביה״ח לית ביה דין שמש״כ תוס׳ דאם נמצא בבית אית קבוע, ואף אם הוקבעו בעיר ממזר או ליה דין קבוע, זהו דוקח שאין אנו ממזרת אין להחשיב קביעות זו לענין

פב אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון

הולדות .(69) כי מסתברא לפום ריהטא יו״ד סי׳ ל״ז ס״ק י״ג והסכים עמו-שלא הוחזק בעיר תינוקות ממזרים דאם אין ידיעת איסור במקום הזה לא)ורצוי לברר האם הדבר כן(, ומהשתא חשיב קבוע (70) אף שאנו בטוחים אפי׳ אם יש ממזרים גדולים בעיר שיש אדם שיודע כל שאין אנו מ״מ כל שלא הוקבע תינוקות ממזרים מכירים אדם זה, וא״כ בניד״ד שרי. אין נחשב שיש מיעוט ממזרים קבוע ודברי התוס׳ אמורים בתינוק שנמצא במקום זה, ושפיר איכא לתיזיל בתר בעיר והספק אם מעכו״ם או מישראל רובא ולהכשיר התינוק. ועי׳ חוות והוחזקו תינוקות לזה ולזה והוה דעת יו״ד ק״י סק״ד והביאו החזו״א קבוע זה כזה.

ט״ו ע״ב

סימן כ
ס״ס לבוא בקהל - תינוק בעיר שרובם גויים - רוב עיר ורוב סיעה

א. והתנן מצא בה תינוק מושלך אם דרב קאי על דין תינוק הנמצא בעיר רוב עכו״םעכו״ם אם רוב ישראל שרובה ישראל שהרי הוא ישראל, ישראל מחצה על מחצה ישראל ואמר ואמר רב דהיינו רק לענין שקידושיו רב לא שנו אלא להחיותו אבל קידושין, אבל להמירה בכהונה אינו

ליוחסין לא, ופרש״י "אבל ליוחסין מותר כי ליכא אלא חד רובא ולענין לא דאם בת היא אסורה לכהן ואפי׳ יוחסין בעינן תרי רובי. ליכא למיחש משום אסופי כגון הנך
דאמרינן בעשרה יוחסין משלטי

ב. כתב הרמב״ם הל׳ איסו״ב פט״ו

הדמיה תלי פיתקא תלי קמיעא, מיהו

הכ״ה וז״ל - "האסופי שנמצא
בעיר שיש בה גוים בין שהיה רוב

חיישינן שמא בת עכו״ם היא ולמ״ד גוים או רוב ישראל ה״ז ספק גוי גיורת פסולה לכהונה אפי׳ קטנה, זו לענין יוחסין, קדש אשה צריכה גט אסורה לכהן דתרי רובי בעינן מספק, מי שהרגו אינו נהרג עליו, ליוחסין", ע״כ לשון רש״י. והיינו הטבילוהו בי״ד לשם גירות או שטבל

69 נראה פשוט דדברים אלו אינם אלא באופן שאין כאן דין אסופי וכגווני דקידושין דף ע״ג משלטי הדמיה כו׳)ועי׳ בסמוך(אך אם איכא דין אסופי דהושלך על דעת מיתה אין שייך
כ״ז ופשוט.

70 ויעוי׳ בית שמואל סי׳ ד׳ ס״ק ט״ל וע״ע ספר קובץ תשובות להגרי״ש אלישיב שליט״א ח״א סי׳ קמ״ה.

אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון פג

משהגדיל הרי הוא כשאר אסופים ואפשר שאף לזה נתכוון הראב״ד הנמצאים בערי ישראל". והנה לא ונכון הוא, עכ״ד המ״מ יעו״ש כתב הרמב״ם דאם טבל לגירות הרי)והחזו״א אהע״ז סי׳ז׳ סקי״ד סמך הוא כגר גמור לכל דבר, אלא כתב ופסק כדברי הרב המגיד להתירו בבת דהרי הוא כשאר אסופים הנמצאים ישראל, ונראה דטעמו שכיון בערי ישראל, והיינו שהוא ספק ממזר שפלוגתייהו בדרבנן נקטינן להקל. ואסור לבוא בקהל, ומבואר דס״ל ואנן מיראי הוראה אנן, שקשה לנו להרמב״ם שאפי׳ אם איכא רוב גויים להקל בדבר שהרמב״ם ומרן ז״ל - וטבל לשם גירות דינו כאסופי (71) שהעתיקו בשו״ע סי׳ ד׳ סעיף ל״ג-ולא אזלינן בתר רוב גויים להכשירו החמירו, מאחר שקבלנו עלינו ולומר ודאי עכו״ם היה ועכשיו הוראות הרמב״ם והוראות מרן ז״ל(. שנתגייר הרי הוא כשר. והשיג עליו ג. ולכאורה עולה מדברי המגיד
הראב״ד "אמר אברהם אם רוב גוים

ונתגייר קרוב אני להכשירו,גוי הוא

משנה שיסוד מחלוקת הרמב״ם

ונתגייר". וביאר המגיד משנה שטעמו

והראב״ד הוא האם מתירים מי שיש

של הרמב״ם הוא משום דכל הקבוע

בו ספק איסור לבוא בקהל ע״י ספק

כמחצה על מחצה דמי, וכיון שיש

ספיקא או לאו. והנה שורש נידון זה

מיעוט ישראל הרי הם כמחצה.

נפתח בסוגיית אלמנת עיסה לעיל י״ד
ע״א וברמב״ם סוף פי״ט מהל׳
והוסיף המגיד משנה דמכל מקום איסו״ב יעוש״ה וז״ל - "משפחה היה נראה שהוא מותר בבת ישראל שנתערב בה ספק חלל, כל אלמנה מטעם ספק ספיקא, ספק דלמא מרוב מאותה משפחה אסורה לכהן עכו״ם ונתגייר, מאי אמרת דלמא לכתחילה. ואם נישאת לא תצא, מפני ממיעוט ישראל הוא אפ״ה דבר תורה שהן ב׳ ספיקות כו׳ אבל אם נתערב הוא מותר גמור בבת ישראל, דאפי׳ בה חלל ודאי כל אשה מהן אסורה נמצא בעיר שכולה ישראל מותר לכהן עד שיבדוק, ואם נשאת תצא. מה״ת, דהו״ל ספק ממזר וספק ממזר וה״ה אם נתערב בה ספק ממזר או מדאו׳ שרי, וא״כ הכא שהוא ספק ממזר ודאי, שאשת ממזר ואשת חלל עכו״ם ספק ישראל הו״ל ס״ס ומותר, לכהונה איסור אחד הוא" עכ״ל

71 כלומר כדין אסופי גמור שלא היה משלטי הדמיה תלי פתקא תלי קמיעא דבזה הוא נידון כספק ממזר ואסור לבוא בקהל ה׳)אבל אם היה משלטי הדמיה או תלי פתקא או תלי קמיעא הרי הוא מותר לבוא בקהל ה׳ דאזלינן ביה בתר רובא, דבחופנים אלו אין בו חשש מיוחד כיון דחזינן מכל אלו דלאו למיתה הושלך וכמש״כ רש״י מגמ׳ דפרק עשרה יוחסין(.

פד אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון

הרמב״ם שם. ויל״ע במשפכ ואילו בשמעתא דאלמנת עיסה לא הרמב״ם דה״ה במשפחה שנתערב אסר אלא לכהונה משום מעלה אך בה ספק ממזר או ממזר ודאי, האם לבוא בקהל ישראל מותר ע״י ס״ס. גם זה איירי בכהן שבא לישא ולפירוש הב״י קשיא דעת הראב״ד מאותה משפחה או איירי בכל מי שבדין תינוק השיג על הרמב״ם)ופי׳ שבא לישא מאותה משפחה, דהרי המגיד משנה דהיינו מטעם ס״ס(איסור ממזרות שייך לכל קהל ובדין אלמנת עיסה משתק שתיק ליה. ישראל. ונחלקו בדבר מרן הב״י וביותר מימה דעת המ״מ גופיה בסוס״יז׳ והבית שמואל סי׳ ב׳ ס״ק שבתינוק התיר ונקט דלא כהרמב״ם, ט״ז. דדעת הב״י דדברי הרמב״ם ואילו בדין עיסה מפרש טעמו בנתערב ספק ממזר או ממזר ודאי ומסכים עמו. ותו קשיא דבדין עיסה איירי לענין איסור ממזרות לקהל לא נאסר אלא לכתחילה אך אם עבר ולא רק לכהונה, ודעת הב״ש דג״ז ונשא אין תוציאין ממנו ואילו בדין הוא רק כלפי לאוסרה לכהן אך
לישראל מותרת דליכא מעלה כי אם

תינוק הנמצא כתב הרמב״ם שדינו
כדין אסופי הנמצא בערי ישראל
ליוחסי כהונה)ויעו״ש שכתב שכן ומפשט דבריו משמע שדינו לגמרי הוא דעת הדרישה ומהרש״ל וט״ז(. כדין אסופי שאף אם נשאת תצא וזו ויעוי׳ חקרי לב יו״ד סוס״י פ״ט כתב קשיא לכו״ע.
להוכיח מדברי המגיד משנה דדעתו
כהב״י)והוא ממה שכתב על דברי

ה. ובבית יוסף סוס״יז׳ אחר שביאר

הרמב״ם שאשת ממזר ואשת חלל

שודחי כוונת הרמב״ם)בסוף

לכהונה איסור אחד הוא - "פשוט פי״ט גבי דין עיסה(דאם נתערב ספק
הוא שאיסור ממזר לבא בקהל

ממזר ה״ז לא תנשא לקהל ואם נשאת

ואיסור חלל לכהונה כולן חייבי

לא תצא וכדין נתערב ספק חלל שלא

לאוין ושווין הן", הרי שמפרש תנשא לכהן ואם נישאת לא תצא, שאיירי לענין לבוא בקהל(.

הביא שהראב״ד במסכת עדויות)פ״ח
מ״ג(פירש דלא אמרו אלמנת עיסה
ד. ומעתה הדבר מימה בין לפירוש אלא כשנתערב בה ספק חלל שאינו הבית יוסף ובין לפירוש הבית מפסולי קהל אבל אם נתערב בה אחד שמואל. דלפירוש הבית שמואל מספק פסולי קהל כגון ספק ממזר קשיא דעת הרמב״ם מדידיה אדידיה, ספק נתין ספק עבד אותה העיסה דבשמעתא דידן בדין תינוק שנמצא אינה כשרה אע״פ שהיא ספק ספיקא

אוסר הרמב״ם ס״ס לבוא בקהל]ועיי״ש שהראב״ד כתב דכן הוא

אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון פה

בכתובות והיינו הך דלעיל י״ד ע״א דחזינן בהך דמותר להאכילו נבילות והב״י הקשה דאין הוכחה יעו״ש]. וטריפות דאיכא רוב גוים וע״כ נידון ופשט הדברים מורה לאוסרם בקהל כגוי וא״כ מ״ט דינו כאסופי אם [דהרי באיסורי כהונה שרינן כה״ג], נתגייר. ותגדל המיתה דלכאו׳ כלפי ואם כפי׳ המ״מ שהשגת הראב״ד להתירו בקהל איכא תרי רובי, חדא בהך דתינוק שנמצא בעיר שרובה דכיון שיש רוב נכרים יש לתלות עכו״ם היינו דהו״ל להתירו משום דאמו נכרית וממילא הרי הוא נכרי

ס״ס, קשה דמחלפא שיטתיה וכשנתגייר מותר לבוא בקהל, ואם דהראב״ד ממה שפירש במסכת תמצא לומר שמא אמו ישראלית עדויות דלא שרינן לבוא בקהל ע״י איכא עוד רוב להמירה דכיון דרוב ספק ספיקא. נכרים הם אית לן למימר דבועלה

ו.ועל עיקר מה שכתב המ״מ דטעמו נכרי הוה וא״כ אף שהיתה אשת איש של הרמב״ם דלא אזלינן בתר הולד כשר כידוע [יבמות מ״ה ע״ב
רובא משום דהו״ל קבוע תמהו

רמב״ם איסו״ב פט״ו ה״ג], ונמצא
המפרשים ז״ל דהא בהכ״ו כתב

שיש כאן תרי רובי להתירו לבוא

הרמב״ם "היו רוב העיר גוים מותר

בקהל ומ״ט אסר הרמב״ם (והגר״א

להאכילו נבילות וטריפות", ואם איכא אהע״ז סי׳ ד׳ ס״ק צ״א כתב בפשטות דין קבוע האיך מותר להאכילו

"אבל להשיאו אפי׳ ודאי ישראל לא

נבילות וטריפות והא איכא לספוקי דהא אסופי הוא" וצ״ע שהרי אסופי שמא ישראל הוא. ויעוי' תוס׳ יוה״כ הוא ספק השקול כדאמר קידושין ע״ג למהר״ם בן חביב (יומא פ״ד ע״ב ע״א ועיי״ש בחידושי הרמב״ן, והכא
נדפס בהשמטות בסוף הספר ד״ה עוד

איכא רוב להיתרא).

הקשו האחרונים) שתי׳ דאפשר שנפל ז. ולבאר את הדברים נראה בס״ד מהסיעות העוברות שם שהם גויים בהקדים דברי הטור סוף סימן ו׳ והוה רוב ונלע״ד שדבריו דחוקים שכתב וזה לשונו - "פנויה שראוה שאין הכרח ממה שרוב העיר גוים שנבעלה כו׳ אבל אם אינה יודעת מי שגם רוב הסיעות העוברות שם גוים הוא הבועל או שהיא שוטה שאין בה והיה להתלמוד ולהרמב״ם לחלק אם דעת או אילמת תצא עד שיהיה תרי רוב סיעות גויים אם לאו, ועוד דאם רובי - רוב העיר כשרים ורוב שיירא כן אזיל עיקר טעם המ״מ לאסור של כשרים הבאה ממקום אחר בקהל משום קבוע, דהא ע״י סיעות עוברים שם. כתב הרמב״ם [הל׳ איכא רוב גוים. וממה נפשך קשיא, איסו״ב פי״ח הט״ו] דוקח שנבעלה

פו אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון

בפרשת דרכים שאין שם דבר קבוע ח. ונראה דיסוד שיטת הרמב״ם בנוי׳ אבל ראוה שנבעלה בעיר או על דין של תינוק הנמצא. כי שנתעברה בעיר אפי׳ לא שוכן בה באמת מלבד מה שילה״ק מ״ט נמצא אלא גוי אחד או עבד אחד לא תנשא
לכתחילה שכל קבוע כמחצה על

בעיר שרובה עכו״ם ונתגייר יחשב

כאסופי וכמשנ״ל בס״ד, עוד צריך
מחצה דמי, ואם ניסת לא תצא הואיל
ואומרת לכשר נבעלתי ע״כ [דברי

למצוא מקור דברי הרמב״ם בהתלמוד, כי אין דרך הרמב״ם הרמב״ם]. ונראה דאפי׳ נתעברה בעיר אם הלך הבועל אליה תנשא

לכתוב דבר שאינו מפורש בתלמוד

לכתחילה כיון דאיכא רוב העיר ורוב

וצ״ע. ונראה שהרמב״ם מפרש

סיעות כשרים אא״כ הלכה היא אליו

שדברי רב דאמר "לא שנו אלא

וסתמא נמי שאין ידוע מי הלך למי

להחיותו אבל ליוחסין לא" חוזרים

תנשא לכתחילה" עכ״ל הטור. ובבית

בין על נמצא בעיר שרובה עכו״ם

יוסף שם ביאר את דעת הרמב״ם

ובין על נמצא בעיר שרובה ישראל

שסתם וכתב שכל שנבעלה בעיר לא

[והנה רש״י פירש דאתא לאסור אפי׳

תנשא לכתחילה ונראה מדבריו

באופנים שאין בו חשש אסופי וכגון

דאפי׳ בדאיכא תרי רובי רוב העיר

דמשלטי הדמיה ותלי פתקא וכו׳,

ורוב סיעה כל שנבעלה בעיר לא

ונראה שדעת הרמב״ם דלא איירי

תנשא לכתחילה, משום דאפי׳ אם

באופנים אלו אלא איירי בנמצא כדרך

אזל בעל לגבה חשיב קבוע גזירה האסופים, וא״כ על כרחין דמה
אטו היכא דאזלה איהי לגביה, ולא

שאמרו "אבל ליוחסין לא" לאו על

מכשרינן בתרי רובי אלא כשנבעלה להתירו בקהל כהונה בנמצא בעיר בפרשת דרכים או בקרונות שבשדות שרובה ישראל איירי (כפרש״י), דהא שהכל עוברים שם כו׳ עכ״ד. אדרבא ככל שניזל בתר ישראל חמיר ומתבאר מחלוקת בין הרמב״ם דינו טפי ואסור לבוא בקהל כל עיקר, והטור, דדעת הרמב״ם דגם באופנים ועל כרחבו דאיירי לענין תפיסת דאיכא תרי רובי מ״מ כל שנבעלה קידושיו, וקאמר דבין ברוב עכו״ם בתוך העיר גזרינן אטו אזלא איהי בין ברוב ישראל חיישינן לקידושיו, לגביה דהוי קבוע ואסור, והטור וברוב ישראל מאמרינן שמא אינם חולק וסובר דכל היכא דאיכא תרי קידושין וברוב עכו״ם מאמרינן שמא רובי שרי אפילו בעיר. הוו קידושין ולא אזלינן בתר רובא].

אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון פז

ט. עוד נראה דלא הוה משמע ליה ורוב דהבועל נכרי, ורק הרמב״ם להרמב״ם דאיירי רק על תפיסת מבאר כן את הסוגיא ומכח פירושו

קידושין דאי״ז לשון "יוחסין", גם מה הוציא דגזרו על כל עיר דלהוי כקבוע, פריך מיניה אדרב חנן בר רבא וקאמר והעלה שני דינים - דין נבעלה בעיר מאן דמתני הא לא מתני הא, והרי י״ל ואיכא תרי רובי, ודין תינוק הנמצא בפשיטות דגבי תפיסת קידושין בעיר ואיכא תרי רובי, ובתרווייהו דחמירא ס״ל לרב להחמיר דלא אסר והטור ז״ל בתרווייהו שרי. למיזל בהו בתר רובא, משא״כ

בתינוקת שנבעלה דליכא כי אם לאו

י. ומהשתא מתיישבות כל הקושיות,

שפיר אזלינן בתר רובא. ומכל זה

דעיקר טעם שראוי להתיר בנמצא

מוכח דרב איירי אף ליוחסין, וקאמר

בעיר שרובה גוים הוא מחמת דאיכא

דברוב עכו״ם אם נתגייר אסור לבוא

תרי רובי וזהו טעם הראב״ד שהתיר

בקהל ולא סמכינן על רוב גויים. ולפי

[וכמש״כ בהדיא דהוא משום רוב]

דרך זו נמצא שדינו של הרמב״ם ז״ל

ואין כאן סתירה מדבריו בפירוש

מפורש בגמ׳. וטעם האיסור משום

המשנה בעדויות בדין עיסת ממזרות,

דגזרינן עיר שרובה עכו״ם אטו עיר

וגם המגיד משנה אפשר דהכי ס״ל

שרובה ישראל, והוא אחד עם מה

ואין כל סתירה בדבריהם. והרמב״ם

שס״ל להרמב״ם דגזרו בבבעלה בתוך

שכתב דדינו כאסופי אי״ן מעיקר
דינא אלא גזירה אטו עיר שרובה

העיר אף בדאיכא תרי רובי וכמש״כ ישראל, ובקושטא דמילתא כיון

הב״י, כי הכלל הוא דלעולם בעיר שאיכא רוב נכרים אית לן למיזל בתר מחשיבים הספק כקבוע גזירה אטו רוב נכרים, ומשו״ה מותר להאכילו אופנים של קבוע. אכן הטור ס״ל דלא נבילות וטרפות ומיושבת קושיית גזרו הכי אלא אמרו שלעולם לא המפרשים ומהר״ם בן חביב. ולפי זה מותר רק בדאיכא תרי רובי דע״י הך אין לנו גילוי מדברי הרמב״ם בדין תקנתא תו ליכא למיחש לאזלא איהי
לגביה דחף אם יטעו למיזל בתר רובא

תינוק שהושלך - לדין ספק ממזר
שנתערב במשפחה, ואפשר דס״ל כמו
שלא ידעו ענין קבוע לא תבוא תקלה שפי׳ הבית יוסף בדעתו דאסור דסו״ס יאסרוה משום דליכא תרי לכתחילה בין לישראל ובין לכהן רובי. ובאמת הטור השמיט דין תינוק ומותר בדיעבד, ואפשר דס״ל כמו שנמצא נעיד שרובה כנענים ונתגייר, שפי׳ הבית שמואל בדעתו דלישראל ומשמע דס״ל להתיר משום תרי רובי הוא מותר לכתחילה ורק לכהונה הוא שבמבארו לעיל - רוב דאמו נכרית אסור לכתחילה.

פח אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון פרק האשה שנתארמלה

ט״ו ע״ב

סימן כח
מחלוקת הראשונים אם טענינן הוי כטענת ברי והמסתעף (ממו״ר ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייא זללה״ה)
א. האשה שנתארמלה או שנתגרשה ליתמי כל מאי דהוה מצי אבוהון היא אומרת בתולה נשאתני והוא למטען, ולכן אע״פ שאינם יודעין אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם לטעון בברי טענינן להו טענת ברי.
יש עדים שיצאת בהינומא וראשה אמנם משמעות רש״י במתני׳

פרוע כתובתה מאתים. הנה בגמ׳ דהיורשים צריכים לטעון בעצמם מפורש דמתני׳ אתיא בין כרבי יהושע טענת ברי ולא מהני טענינן להיות ובין כרבן גמליאל, משום דהכא כטענת ברי, דכתב רש״י "ולאלמנה הבעל אומר לא כי אלא אלמנה היורשים אומרים לה אלמנה נשאך נשאתיך והרי זו טענת ברי ולא אמר אבינו ואין לך אלא מנה" ומשמע רבן גמליאל שהאשה נאמנת לומר שאיירי שהם טוענים כן בתורת ודאי שהיתה בתולה אלא במקום שהבעל ולא סגי לטעון להם הכי ע״י טענינן, טוען שמא, אבל כשהבעל טוען ברי
דאלמנה נשאתיך אין האשה נאמנת.

וכן נקט השיטמ״ק בדעת רש״י
(במתני׳ ד״ה ורש״י ז״ל).
והקשו הראשונים דהא במתני׳ קתני

"החשה שנתארמלה או שבמגרשה" ג. ונראה מה שהכריח לרש״י ז״ל הרי שמדובר גם על אופן שנתאלמנה, לפרש מתני׳ דאיירי כשהיתומים וא״כ אין הבעל טוען כלום שהרי כבר טוענים ברי, דהנה בירושלמי הקשו
מת אלא היורשים טוענים, ולכאו׳

"וחש לומר שמא מוכת עץ היא"

טענתם אינה אלא טענת שמא כי

ומתרץ הירושלמי "אמר רבי יוחנן לא

בדרך כלל אינם יודעים אם היתה

חשו לדבר שאינו מצוי". ופירשו

אלמנה או בתולה, ואמאי אינה נאמנת המפרשים שם דהוה קשיא
להירושלמי על האשה שנתארמלה,

נגדם.
מה מהני עדי הינומא שמעידים

ב.וכדי לישב קושיא זו כתב הרא״ש שהיתה בתולה הא אכתי יש לחוש (סוף סי׳ א׳) דטענת היורשים נמי שמא היתה בחזקת בתולה ונמצאת חשיבא טענת ברי, כיון דטענינן מוכ״ע ואין לה אלא מנה, ועל זה

אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון פט

תירץ רבי יוחנן בירושלמי שלא ביתומים גדולים דטוענים בעצמם חששו למוכ״ע כיון דלא שכיח. והנה שיודעים דאלמנה היתה. התוס׳ לעיל ט׳ ע״א ד״ה ואי הוכיחו

דמוכ״ע שכיח, מלקמן פרק נערה ד. ואפשר לבאר את תירוצו של (ל״ו ע״ב) דקאמר כולהו נמי חיבוטי רש״י בב׳ דרכים -[א] יש לפרש מיחבטן, ומזה הוכיחו תוס׳ דכל מה דס״ל בשיטת הבבלי דעל ידי טענינן
שאמרו שם בגמ׳ דאשת כהן אסורה

לחוד לא מהני ושפיר נאמנת האשה

משום דהוה חד ספיקא הוא דוקח

לומר שהיתה בתולה וכתובתה

בשותקת דמדשתקה ש״מ שאי״ז

מאתיים דאין טענת ברי כנגדה (ודלא

מוכ״ע אבל אלמלא מה ששתקה לא

כהרא״ש), ומתני׳ ביתומים גדולים

היתה נאסרת כיון שאיכא ספק שמא

הטוענים בברי אלמנה נשאתיך, ואין

מוכ״ע היא. ומבואר מדברי תוס׳

אנו חוששים למוכ״ע כיון שכלפי

שהבבלי פליג על הירושלמי וס״ל

חשש זה אין טענת ברי אלא טענינן
בעלמא [ב] ועוד דרך היה אפשר
לבבלי דמוכ״ע שכיח, וא״כ חזרה לפרש דלעולם מודה רש״י דע״י קושיית הירושלמי למקומה מה מהני טענינן חשיב טענת ודאי אלא דס״ל עדי הינומא הא אכתי איכא למיחש דמוכרחים להעמיד דהכא איירי

דילמא מוכ״ע היא (אמנם בשיטת בגדולים דטוענים בעצמם דיודעין תוס׳ יש לצדד דס״ל דגם הירושלמי שהיתה אלמנה, וכיון שהם טוענים כן מודה דסתם מוכ״ע שכיחא ורק נמצא שאין מקום כלל לעשות עבורם במתני׳ דהכא לא חיישינן למוכ״ע טענינן שהיתה בחזקת בתולה דאם היה כן מסתמא היה הבעל ונמצאת מוכ״ע שהרי הם עצמם מערער וטוען נגדה והיה יוצא קול על עומדים ואומרים שהיתה אלמנה הדבר, וממה שלא יצא קול מסתמא גמורה, וכנגד טענתם מהני עדי לאו מוכ״ע היתה וזה שאמרו דמוכ״ע הינומא שמכחישים את דבריהם לא שכיח היינו דלא שכיח שהיתה ואומרים דהיתה בחזקת בתולה

מוכ״ע ולא יצא עליה קול, אכן בדעת וממילא נאמנת היא לומר שהיתה רש״י י״ל דלא ס״ל לומר דכיון שלא בתולה וכתובתה מאתיים. יצא עליה קול מסתמא לאו מוכ״ע ה. והנה הרא״ש ז״ל לעיל בפרק היתה, ועל כן קשיא ליה אמאי לא קמא סי׳ י״ח ביאר טעמא טענינן להיתומים הכי). וכדי ליישב דהבעל נאמן בטענת פ״פ, ואמאי קושיא זו פירש רש״י דהכא איירי אינה נאמנת לומר על עצמה שהיא

ל אור כתובות דף ט״ו ע״ב לציון

בתולה במיגו דאי בעיא אמרה מוכ״ע בפלוגתא דרבי מאיר ורבנן, דדעת אני. וכתב הרא״ש דאי״ן מיגו טוב רבי מאיר דהסומא אין לה טענת משום דמוכ״ע לא שכיח)והוסיף עוד בתולים משום דנשאה על דעת תירוץ דמיגו להוציא לא אמרינן(. שאפשר שהיא מוכ״ע, ומוכח דס״ל ומבואר דהרא״ש סובר דגם אליבא שמוכ״ע שכיחא ולשיטתו מקשה דהבבלי מוכ״ע לא שכיחא, וכן היא הגמ׳ דא״כ גם בעלמא נימא הכי, שיטת הר״ן ז״ל לעיל בפרק קמא אמנם רבנן דפליגי עליה סבירא להו יע״ש שתירץ על קושיית תוס׳ אמאי דמוכ״ע לא שכיחא וזהו באמת טעם אינו ס״ס והא איכא ספק דילמא מחלוקתם, וא״כ אדרבא מוכח מרבנן מוכ״ע היא, דאינו נחשב ספק הואיל שמוכ״ע לא שכיחא. אלא שהתוס' ולא שכיח. ומעתה אתי שפיר הרא״ש בסוגיא שם ל״ו ע״א ד״ה החרשת לשיטתו, דבשמעתין פליג על רש״י כתבו דטעמא דבחרשת ושוטה ליכא וביאר דהכא איירי ביתומים קטנים, טענת בתולים משום דדילמא מוכ״ע מתוך שהוא סובר דמוכ״ע לא אינהו, ובדין של חרשת ושוטה אפילו שכיחא, ומשו״ה לא טענינן ליתמי רבנן מודים, וא״כ יש ללמוד מזה שמא היתה מוכ״ע וכדרך שתירץ דמוכ״ע שכיחא גם אליבא דרבנן הירושלמי, ושפיר אפשר להעמיד את)וכדרך שאנו למדים ממה שאמר רבי המשנה ביתומים קטנים. מאיר שלסומא אין ט״ב היות דשכיח
בה מוכ״ע ה״ה שיש ללמוד כן
ו. וצריך לידע ליישב את שיטת אליבא דרבנן מדין של חרשת הרא״ש והר״ן מקושיית תוס׳ ושוטה(. אבל לשיטת רש״י שמפרש שהוכיחו דמוכ״ע שכיחא ממה שם דטעמא דאין בארשת ושוטה ט״ב

שאמרו בגמ׳ לקמן ל״ו ע״ב כולהו משום דטענינן להו דילמא נמי חיבוטי מיחבטן. ונראה שראיית משנתארסה נאנסה, שפיר יש לדחות תוס׳ אינה אלא לשיטתם בסוגיא את ראיית תוס׳ כמשנ״ת בס״ד וא״כ

דלקמן דף ל״ו ע״ב. דהנה בפשטות אפשר שכן יסברו הרא״ש והר״ן ולא היה אפשר לדחות ולומר דהוא תלוי קשיא עלייהו קושיית תוס׳.

אור כתובות דף ט״ז ע״א לציון צא

ט״ז ע״א

סימן כב
רוב וחזקת הגוף להוציא ממון והמסתעף (ממו״ר ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייא זללה״ה) ענף א - ביאור קושיית הגמ׳ דניזי5 בממון אחר הרוב ומתרץ רבינא דכיון בתר רובא דלית לה קלא איתרע רובא וכמו

א.וכיון דרוב נשים בתולות נישאות שמתרץ בשמעתין, וחזינן דהוא ומיעוט אלמנות כי לא אתו עדים קושיא רק אליבא דרב ולא אליבא מאיהוי. כתבותוס׳ לרב פריך דאית דשמוחל [וכן הוכיח הרמב״ן ליה הולכין בממון אחר הרוב. ובתוס׳ במלחמות] וצריך עיון דברי ישנים כתבו דאפשר דאפי׳ אליבא הראשונים הסוברים דגם אליבא דשמוחל פריך דהוה לן למיזל בתר דשמוחל קשיא. ונראה ליישב דהתוס׳ רובא ולא אחר חזקת ממון כיון ישנים ביארו מקור דאזלינן בתר רוב דחזקת הגוף מסייע לרוב, ולמרות וחזקת הגוף - ממה שאמרו לעיל שלא אזיל שמואל בתר רוב להוציא בגמ׳ דכיון דאיכא רוב הוה ליה כברי ממון אבל אם יש חזקת הגוף עם רוב ושמא, והיינו דכמו שבברי ושמא שפיר תוציאין על פיהם ממון גם
אליבא דשמואל. ונחלקו בזה בעל

בצירוף חזקת הגוף תוציאין ממון כן

המאור והרמב״ן במלחמות (ה׳ ע״ב

רוב בצירוף לחזקת הגוף תוציאין

מדפי הרי״ף) דבעל המאור תירץ

ממון, וסברא זו אינה מוכרחת דהא

כדברי התוס׳ ישנים (וכ״כ התורי״ד),

מתחילה פריך הש״ס "ודקארי לה

והרמב״ן כתב כדברי תוס׳ דלא פריך

מאי קארי לה הכא ברי וברי הוא",

הכא אלא אליבא דרב [וכ״ה ברמב״ן

ויש לומר דסוגיית הש״ס בבבא

מכות ח׳ ע״א].

בתרא אתיא לפי אותה סברא דאין
רוב מועיל להוציא ממון בצירוף
ב. והנה בגמ׳ בבבא בתרא צ״ב ע״ב לחזקת הגוף [אבל הכא בשמעתין בסוגיית אין הולכין בממון אחר דפריך בסתמא דניזיל בתר רובא הרוב על פלוגתא דרב ושמואל מייתי משום דסבירא לן דלפי האמת כיון ראיה ממשנתינו דעל אף דרוב נשים דאיכא רובא הו״ל כברי וברי ולכן בתולות נישאות מכל מקום לא אזלינן הקשה הגמ׳ בסתמא דגם אליבא בתר רובא וקשיא לרב דאמר הולכין דשמוחל קשיא].

צב אור כתובות דף ט״ז ע״א לציון

ענף ב - האם במשנתינו יש חזקת הגוף בתולה ושפיר פריך גמ׳ לימא מתני׳

ג. וכתב הרמב״ן ז״ל דאי אפשר דלא כרבן גמליאל, וקשיא לדעת לומר דקושיית הגמ׳ מבוססת על הרמב״ן]וכן הקשה הפני יהושע רוב וחזקת הגוף ולהכי קשיא גם בחידושיו על דברי תוס׳ ד״ה כיון אליבא דשמואל, כי במשנתינו ליכא ובקונטרס אחרון שלו ויעוי׳ חידושי חזקת הגוף כלל. דבשלמא בכונס חתם סופר[.
אשה שלא נישאת יש לה חזקת הגוף ה.ונראה ליישב דהמקשה הכא פריך שהיא בתולה כיון דבנות ישראל אליבא דרב הונא ורבי יוחנן בחזקת כשרות הן, אבל במשנתינו דסבירא להו ברי ושמא ברי עדיף והם הרי אינו טוען שכנסה בחזקת בתולה
ונמצאה בעולה אלא אומר שכנסה

סוברים דזהו טעמו של רבן גמליאל

בחזקת שהיא אלמנה מן הנישואין או

ואין צריך חזקת הגוף ולא מיגו, ולפי

שנכנסה לחופה ולא נבעלה ואין בשני

זה תתפרש קושיית הגמ׳ "ודקארי לה

אלו חזקה דגופא, שהרי אין האשה

מאי קארי לה הא ברי וברי הוא" יותר
בפשיטות כי המקשה שהקשה נימא
עומדת בחזקת שלא נשאה אדם דלא כרבן גמליאל על כרחך קושייתו מעולם, ואין לך בה אלא רוב בתולות לפי סברת רב הונא ורבי יוחנן נישאות ועל כרחבו דפריך אליבא דרב
דס״ל הולכין בממון אחר הרוב.

דטעמיה דרבן גמליאל משום ברי
ושמא ולפיכך מקשה גמ׳ ודקארי לה

ד. אלא שלפי דעת הרמב״ן צריך מאי קא״ל הרי משנתינו בברי וברי. ביאור עיקר שמעתין דמקשי ו.ונפקא מינה לדינא בין בעל המאור "צימח מתני׳ דלא כרבן גמליאל דאי להרמב״ן, דחצינא דהרמב״ן דין כרבן גמליאל הא אמר איהי מהימנא" משנתינו כפשוטו ולעולם כל שהוא והרי לעיל י״ב ע״ב מבואר בגמ׳ אומר אלמנה נשאתיך והיא אומרת דטעמיה דרבן גמליאל משום דאיכא שהיתה בתולה עליה הראיה, כיון חזקת הגוף או מיגו, והרי במתני׳ דאין לה חזקת הגוף ולא מיגו להוכיח ליכא מיגו ואליבא דהרמב״ן גם חזקת כדבריה. אבל אליבא דבעל המאור הגוף ליכא, ונמצא שגם אליבא דרבן יש לה חזקת הגוף ורוב והקשו בגמ׳ גמליאל אין סיבה להאמינה ושפיר אמאי אינה נאמנת)כי למרות שהוא אתיא מתני׳ גם אליבא דרבןגמליאל ברי וברי מכל מקום יש להאמינה ומה מקשי הגמ׳, וזו ראיה לדברי מכח רוב וחזקת הגוף(ותירצו משום בעל המאור דגם באומר אלמנה דרוב הנישאות בתולות יש להם קול נשאתיה יש לה חזקת הגוף שהיתה וזו הואיל ואין לה קול איתרע ליה

אור כתובות דף ט״ז ע״א לציון צג

רובא, ונמצא שבמקום שאין ריעותא ח. והנה מעיקרא הבינו תוס׳ דכיון זו וכגון שנישאו במדינת הים שכיון שאמרו בסוגיין דכל שאין לה שלא נישאת כאן אין דרך שיצא לה קול איתרע לה רובא, על כן שוב אין קול כאן ולא איתרע לה רובא - שפיר מועיל לה עדות של ראה בקוטנו
מהימנא לומר שהיתה בתולה.)דהטעם דמהני עדות זו רק משום

ענף ג - אימת סגי בעד שראה בקוטנו דיש לה רוב נשים בתולות נישאות
שיצאה בהינומא וכיון דאיתרע רובא שוב לא מהני האי

ז. במתני׳ לקמן דף כ״ח ע״א תנן עדות(, והקשו תוס׳ דאם כן במאי "ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה איירי מתני׳ דמועיל עדות של קוטנו שראו בקוטנן נאמן אדם לומר זה והרי אם יש לה קול מבואר בסוגיין כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של דאינה צריכה עוד עדות ואם אין לה רבי וזה כתב ידו של אחי זכור הייתי קול לא מהני האי עדות, ומהכרח זה בפלונית שיצאה בהינומא וראשה באו לחדש דמה שאמרו איתרע ליה פרוע". והטעם דמהני עדות זו רובא אינו ריעותא גמור אלא יש קצת למרות שבעלמא אין מועילה מבואר ראיה מהרוב נשים בתולות נישאות, שם בגמ׳ משום דאית לה רובא דרוב ומשו״ה מהני עדות של ראה בקוטנו. נשים בתולות נישאות)ובקיום והעיר רבנו ההפלאה זי״ע דכל הכרח שטרות מהני משום דאינו אלא תוס׳ מיוסד רק על קושיית הגמ׳ דרבנן(. והקשו תוס׳ בשמעתין היכי בסוגיין דכל שיש לה רובא מהימנא, מיירי דאם יש לה קול אמאי צריכה ואם נימא דקושיית הגמ׳ הכא אתיא ראיה הא יכולה להוציא על ידי רוב רק אליבא דרב ולא אליבא דשמואל, נשים בתולות נישאות וחזקת הגוף נמצא שלדעת שמואל מתפרשת וכמבואר בגמ׳ הכא, ואם אין לה קול המשנה לקמן בפשטות דאיירי שיש הרי איתרע ליה רובא וכיון שאין לה לה קול ולא איתרע רוב שלה ועל כן רוב צריכה עדות גמורה)דהרי כל מהני עדות של ראה בקוטנו. הטעם שסגי בעדות זו משום דאית ט. והוסיף ההפלאה דכיון שכן לה רובא כמבואר בגמ׳ שם וכנזכר(. מסתבר דשמוחל יסבור דאם אין ותירצו תוס׳ דלמרות שאין קול מכל לה קול אין מועיל עדות של ראה מקום לא איתרע לגמרי הרוב של בקוטנו, דרק אליבא דרב שהוכרחנו רוב נשים בתולות נישאות ועוד כח להעמיד את המשנה לקמן כשאין לה בו כדי שתוכל להוציא על פי עד קול, צריך לידחק ולומר דמה שאין
שראה בקוטנו. לה קול אינו מרע את הרוב שלה

צד אור כתובות דף ט״ז ע״א לציון

לגמרי ועוד יש בו תועלת לקבלת ולא של קטן ואמאי סתמו הטוש״ע עדות של ראה בקוטנו, אבל אליבא מלהשמיענו חידוש גדול זה וצ״ע דשמוחל אין אנו צריכים לזה ומסתבר]וכבר נתבאר לעיל דאם נישאו להשאיר את הדברים כפשוטן דאם במדינת הים דאין ריעותא ממה שאין אין קול איתרע רובא לגמרי וצריך לה קול גם כן היא נאמנת לשיטת עדות גמורה ולא מהניא עדות של הבעל המאור ז״ל וגם על זה קשה ראה בקוטנו. סתימת דברי הטור והשו״ע וצ״ע[.

י. והנה הרמב״ם)הל׳ אישות פט״ז ענף ד - רוב וחזקת הגוף להוציא ממון הל׳ כ״ה(והטור והשו״ע)סי׳ צ״ו
סעי׳ ט״ו(כתבו בפשטות דין של יג.מבואר מדברי בעל המאור נאמן אדם לומר זכור הייתי בפלונית שבמקום שיש רוב וחזקת הגוף שיצאה בהינומא וראשה פרוע, ולא אזלינן בתרייהו להוציא ממון על חילקו בין שיש לה קול לבין שאין לה פיהם. והרמב״ן פליג בביאור הסוגיא קול. וצריך ביאור דהא לדידן דפסקינן וסובר דהכא אין חזקת הגוף. אמנם כשמואל ראוי לחלק דדוקא אם אין בעצם החידוש דעל ידי רוב וחזקת לה קול מהני האי עדות אבל אם אין הגוף אפשר להוציא ממון מהמוחזק לה קול לא מהני. והעלה ההפלאה נראה דגם הרמב״ן מודה לזה. דהנה
דמוכח מזה דדעת הרמב״ם והטוש״ע בפרק קמא בסוגיית פ״פ אמרו בגמ׳

כבעל המאור ז״ל דקושיית הגמ׳ דחכמים האמינו את הבעל להפסידה בסוגיין שיש להאמין את האשה הינה כתובתה דהם אמרו והם אמרו, וסמכו בין לרב ובין לשמואל דכיון דאית לה על חזקה דאין אדם טורח בסעודה רובא וחזקת הגוף שפיר מפקינן על ומפסידה. וכתב הרמב״ן להקשות פי שניהם ממונא ותירוץ הגמ׳ הוא גם אמאי אינו נאמן מעיקר הדין, והרי לשמואל ובמילא מוכרחים להעמיד לא כתב לה כתובה אלא על מנת את המשנה לקמן כ״ח ע״א בכגון שימצאנה בתולה ואטו מאן דמפיק דלית לה קלא ואפי׳ הכי מהני עדות שטרא בתנאי מי לא אמרינן ליה קיים של ראה בקוטנו כמו שכתבו תוס׳. שטרך וחות לדינא וודאי על המוציא שטר להוכיח שקיים את התנאי והכי
יב. אמנם גם על מסקנת ההפלאה יש נמי צריכה האשה להביא ראיה לתמוה מסתימת הטור והשו״ע, שהתקיים התנאי והיא בתולה דהעולה לפי דבריו דכל דאיכא קלא)והוסיף הרמב״ן דיש נפק״מ לדינא
אינה צריכה עדות כלל לא של גדול בזה דהא כתבו הגאונים דעל תוספת

אור כתובות דף י״ח ע״א לציון לה

לא מהימן בעל כיון שהתחייב הרמב״ן דכיון דאית לה רובא וחזקת בחיוב גמור ולא אמרינן דהיימנוהו הגוף נאמנת אפי׳ נגד טענת ברי

רבנן אלא כלפי חיוב כתובה דהוא שלו יע״ש בפנים)וכןתירצו הרא״ה מדבריהם ולא לגבי תוספת שקיבל והריטב״א(. ונמצא שגם בדברי על עצמו ואם כן הוא קושיא לדינא הרמב״ן גופיה מבואר דע״י חזקת אמאי לא נאמן על התוספת(. ותירץ הגוף וברי אפשר להוציא ממון .(1)

י״ח ע״א
דאמר רבה מפני מה אמרה תורה ואילו דעת תוס׳ דמעיקרא מקשה מודה מקצת הטענה ישבע, שיפטר מכח מיגו דאי בעי כפר הכל
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל ומשני דאי״ז מיגו הואיל ואין מעיז, חובו והאי בכולה בעי דליכפריה והדר מקשה דא״כ ממה שהעיז וכו׳, ובכולה בעי דלודי ליה וכו׳. לכפור מחצה מוכח שאמת הוא יעוי׳ רש״י ותוס׳ בב״מ דף ג׳ דובר על האי מחצה, ומשני דאי״ז שנחלקו בביאור דברי רבה. רש״י העזה הואיל ומשתמט כו׳. ורש״י מפרש דהכי קאמר מפני מה אמרה לא פי׳ כהתוס׳ משום דס״ל דמיגו תורה שישבע והא הו״ל משיב לאפטורי משבועה לא אמרינן וע״כ אבידה, ומשני דאין אדם מעיז לא יכל לפרש שרבה בא לתרץ ולהכי אינו כמשיב אבידה. והדר אמאי לא נאמן במיגו להפטר מן מקשה א״כ אדרבא רשע הוא שכופר השבועה אלא פירש שבא לתרץ בשאר החוב, והיה כופר בכל אמאי חייב שבועה הא משיב אלמלא שאין יכול להעיז וחשוד אבידה. ותוס׳ ס״ל דמיגו לאפטורי אממונא הוא והו״ל חשוד משבועה אמרינן ועל כן פירשו אשבועתא. ומשני דבכולהו בעי דאתא לתירוצי אמאי אין נפטר דלודי ואשתמוטי קח משתמט כו׳. משבועה ע״י מיגו .(2)

1 ויעוי׳ באר יצחק אבהע״ז סי׳ ו׳ ענף ז׳ שהוכיח מדברי תוס׳ לקמן כ״ט ע״א ד״ה ועל הכותית)וכ״ה בב״ק ל״ח ע״ב(דעל ידי רוב וחזקה תוציאין ממון. דהקשו תוס׳ אמאי יש לכותית קנס והרי אמרינן בקידושין דעבד ושפחה נתערבו בהם ולשפחה אין קנס, ובשלמא לרב אזלינן בתר רובא אבל אליבא דשמוחל דאין הולכין בממון אחר הרוב קשיא. ותירצו תוס׳ דיש להעמידה בחזקת אבהתה. והיינו שעל ידי רוב וחזקה תוציאין ממון. ויש להעיר דפשטות דברי תוס׳ דעל פי חזקת אבהתא לחוד תוציאין ממון ויעוי׳ מה שכתב מרן זי״ע לקמן ריש פרק אלו נערות בדברי תוס׳ אלו ומש״ש בס״ד.

2 וכן בשמעתין בקושיית הגמ׳ "ורבי אליעזר בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור" פירש רש״י דהא איכא תקנתא דרבנן לפטור משיב אבידה, ואילו התוס׳ פירשו דודאי יש לפוטרו משום

צו אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון

י״ח ע״ב

סימן כג
שטר שחלק מעדיו פסולים

א. ואם יש עדים שהוא כתב ידם ב. והנה במתני׳ דידן מבואר שעדים או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר המעידים נגד חתימתם וכתב ידם אינם נאמנים. הנה בבבא בתרא יוצא ממקו״א הו״ל חוזר ומגיד קס״ב ע״ב תניא היו ארבעה וחמשה ואינם נאמנים כלל. ועוד מבואר
עדים חתומים על השטר ונמצא אחד בסוגיא דגם שנים אחרים המעידים

מהם קרוב או פסול תתקיים העדות אינם נאמנים בהחלט אלא הוי תרי בשאר. ובתוס׳ שם ד״ה נמצא הקשו ותריץ ומאחר שבדברי התוס׳ בב״ב דהא תנן מכות ה׳ ע״ב נמצא אחד מבואר דדהו״ל כמי שנחקרה עדותם מהם קרוב או פסול עדותם בטילה, שלא לאסהודי אתו והשטר כשר, ותירצו תוס׳ דהתם בעדות על פה לכאו׳ עולה דאפילו אם יבואו אותם ולאסהודי אתו ועל כן עדותם
בטילה, מה שאין כן בשטר לא לשם

עדים ויאמרו שלאסהודי אתו אינם
נאמנים כלל והו״ל חוזר ומגיד, ואם
עדות חתמו אלא למילוי. ואע״ג יבואו עדים אחרים להעיד כן הו״ל דבעדות על פה שיילינן להו אם תרי ותרי.
למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו

כמבואר בגמ׳ מכות ו׳ ע״א, היינו ג. וצריך עיון דברמב״ם הל׳ עדות משום דלא נחקרה עדותם בבית דין פ״ה ה״ו ובשו״ע חו״מ סי׳ מ״ה אבל בשטר אין צריך לחקור אמאי סעי׳ י״ב נפסק "שטר שהיו עדיו חתמי, דעדים החתומים על השטר מרובים ונמצא אחד מהם קרוב או נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין פסול או שהיו שנים מהם קרובים זה וכאילו נחקר שלמילוי או לתנאי לזה והריאין העדים קיימים לשאול
חתמו. אותם, אם יש שם עדות ברורה

דאית ליה מיגו דאי בעי כפר הכל, ואזלי לשיטתם דחצינא דתוס׳ על ידי מיגו פטור משבועה ואילו רש״י סובר דלא אמרינן מיגו לאפטורי משבועה ועל כן פירש דהוא מתקנת חכמים. ומה שנחלקו בסיפא דמילתיה דרבה, דמסיים "והאי בכוליה בעי דלודי" דרש״י פירש דרוצה לומר דאינו חשוד אממונא (דאי הוה חשיד אממונא הוה חשיד גם אשבעותא) ותוס׳ פירשו דאם לא סברא זו היה נאמן מכח שהעיז, הנה גם פירושיהם אלו נמשכים על פי שיטתם. דביאור מש״כ תוס׳ דמכח שהעיז ייאמן היינו דעי״כ יחזור המיגו למקומו, דאי״ז מיגו דהעזה הואיל והשתא נמי מעיז, ואילו לדעת רש״י דלא אמרינן מיגו לאפטורי משבועה - ליכא למימר הכי.

אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון צז

שכולם ישבו לחתום שהרי במכוונו בטילה הוא משום דהכשר עצמו

להעיד ה״ז בטל, ואם לאו תתקיים נתכוון להעיד בצורה פסולה. והנה העדות שהרי אפשר שחתמו הכשרים לפי דרך זו באמת קושייתנו נכונה, והניחו מקום לגדול לחתום ובא זה דכיון שהמה חתומים על השטר הקרוב או הפסול וחתם שלא וכמי שנחקרה, הרי אנו תופסים מדעתם" ומבואר דהני מילי אם אי שודחי במכוונו לעדות מעליא ושוב אפשר לשאול את העדים אבל אם אין יכולים לחזור ולומר דנתכוונו היו העדים לפנינו הוה שיילינן להו לעדות מקולקלת לחתום עם הפסול. ולפי דבריהם יקום דבר, וצ״ע דהרי

הו״ל חוזר ומגיד]ועי׳ כסף משנה ה. ואולם לפי החולקים על הרי״ף
שם שכתב דשאני התם דאיתרע

וסוברים דלא מהני שלא ידע הכשר

שטרא כיון שחתומים בו פסולים,

בפסולו של הפסול, נמצא שמצד

ולמרות שאנו מכשירים את השטר עצם עדותו של הכשר אין שום מכל מקום יכולים הם לחזור

חסרון, ורק מצד עדותו של הפסול

ולפוסלו. ויעוי' מה שהאריך בטלה העדות, ואם כן שפיר יש
בשמעתא עמיקתא דא בחידושי

להאמין את העד הכשר כשהוא חוזר

הגר״ח הלויזי״ע[.

ואומר שהפסול העיד עמהם לשם
עדות]ובאמת הנה נחלקו רש״י
ד. ונראה בהקדים מה שיש לחקור ותוס׳ מכות ו׳ ע״א אם הכוונת עדות בדין של נמצא אחד מהם קרוב הפוסלת היא מצד הכשר נתכוון ופסול עדותם בטילה, האם היינו להעיד עם הפסול או מצד הפסול משום דהכשר נתכוון להעיד עם שנתכוון להעיד[ואם נימא דהוא הפסול ועל כן עדותם בטילה, או מצד העד הפסול ודאי מובן שיכול דעצם מה שהפסול נתכוון להעיד העד הכשר לחזור ולומר שהעד הרי הוא מבטל את כל העדות. והנה הפסול נתכוון לשם עדות, ואדרבא דעת הרי״ף בתשו׳ שכל שלא ידע אינו מובן מדוע כשאין עדים העד הכשר בפסולו של הקא״פ מכשירים את השטר, וצ״ל דיש שעמו - כשר, ולא אמרינן נמצא חזקה דהמלוה לא מחתים עדים אחד מהם קא״פ עדות כולם בטילה פסולים לפסול את השטר, ועל כל אלא אם ידעו הכשרים בפסול פנים אין הגדת עדות של העדים הקא״פ שעמם, והובא בשו״ע סי׳ הכשרים על זה ולכן אם חוזרים ל״ו סעיף ב׳. ומבואר דענין נמצא ואומרים שנתכוון הפסול לשם עדות אחד מהם קרוב ופסול עדותם נפסל השטר)ואפילו לפי דעת הרי״ף

צח אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון

יש מקום לומר כן. דהרי אם ידע הוא אינו מתכוון לשם עדות כלל הכשר בעדותו של הפסול ובפסולו, אלא לשם מילוי אינו פוסל ואם הוא נמצא הכל תלוי בכוונת הפסול, דאם מתכוון לשם עדות הרי הוא פוסל).

תוד״ה מחמת נפשות הרי אלו [קידושין ס״ד ע״א] שאין אומרים נאמנין "וא״ת וכי אמרו מיגו אלא בבע״ד ולא בעדים [ויעוי׳
קטנים היינו או אנוסים מחמת ממון משנ״ת לקמן כ״ה ע״ב]. ומה שאם היינו ליהמנו במיגו דאי בעי אמרי אין כת״י יוצא ממקו״א נאמנים לומר
אנוסים היינו מחמת ממון דהא שהיו אנוסים מחמת ממון היינו ברישא דאיכא מיגו נאמנים לומר משום דאיכא פה שאסר, דכיוןשכל אנוסים היינו מחמת ממון" הוכיחו הקיום על פיהם אי אפשר שלא תוס׳ דלא רק בבעל דין אמרינן מיגו להאמינם, אבל מיגו גרידא לא אלא גם בעדים ממה שברישא דמתני׳ אמרינן בעדים אלא בבע״ד. וזהו גם דאין כת״י יוצא ממקום אחר נאמנים מכוון רש״י שכתב דטעמא דרישא העדים לומר שהיו אנוסים מחמת שנאמנים משום הפה שאסר הוא הפה

ממון, והטעם שהם נאמנים משום שהתיר [ויעוי' משנ״ת לקמן כ״ב ע״א דאית להו מיגו. אולם דעת הרמב״ן תוד״ה מנין להפה שאסר].

סימן כד
פלגינן דיבורא
א. תוד״ה ואין אדם משים עצמו אלא מחמת נפשות". הנה את ענין רשע "וא״ת והא קסבר רבא פלגינן דיבורא אפשר לפרש ב׳ דפלגינן דיבורא בפ״ק דסנהדרין (ט׳ אופנים - או שמחלקים את דיבורו ע״ב) גבי פלוני רבעני לרצוני ופלוני לחצאין ומקבלים חצי ודוחים חצי, בא על אשתי וא״כ הכא בהימנו או שמקבלים את כל דבריו רק בנוגע דאנוסים היו אבל לא מחמת ממון לאחרים ולא בנוגע לעצמו. והנה

אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון לט

ברש״י סנהדרין שם (ט׳ ע״ב ד״ה כל דפריש, וחצי הנשאר אסור מטעם רבא אמר) מפרש "דפלגינן דיבורא קבוע, ואף שאי אפשר שתהא אותה ומהימנינן ליה לגבי חבריה ולא בהמה חציה כשרה וחציה טריפה כך מהימנינן ליה לגבי דידיה לפסול היא מידתה של תורה וה״ה לעניננו לעדות". וברשב״ם ב״ב קל״ד ע״ב מהימנינן ליה על אחרים בכל דבריו ד״ה פלוני בא על אשתי "הוא ואחר ולא על עצמו. וכיוצא בזה גיטין ח׳ מצטרפין להורגו לבועל, ולא "עבד שהביא גטו וכתוב בו כל נכסי להורגה, דאצל אשתו פסול הוא קנויים לך עצמו קנה נכסים לא קנה" לעדות, אלמא פלגינן האי עדות ואף שלא שייך לחלק דיבורו מ״מ דלבועל מהימן לאשה לא מהימן". נאמן על עצמו ולא על הנכסים, ובזה ומבואר דס״ל לרש״י ולרשב״ם
בביאור פלגינן דיבורא שאין הפירוש

מדוייק לשון התלמוד "פלגינן
דיבורא" ולא "פלגינן דיבוריה".
שמחלקים דיבורו לחצאין, אלא
הפירוש שמקבלים את כל דבריו על ב.ומאידך מקושיית תוס׳ הכא (וכן אחרים ואין מקבלים את דבריו על הקשו ביבמות כ״ה ע״ב ד״ה רבא עצמו ואשתו, שכך היא המידה ובסנהדרין שם) מבואר דס״ל שפירוש בתורה דוגמא לדבר בשאלה שהובאה פלגינן דיבורא היינו שתחלקין את בתשובת גאוני בתראי [יעוי' ש״ש דיבורו ממש ומקבלים חצי ממילותיו שמעתא ד׳ פרק ג׳] ששחטו במקולין וחצי לא מקבלים. כי לדעת רש״י שבעה בהמות ונמכרו שלשה וחצי ורשב״ם אין מקום לקושייתם שנקבל ונשארו במקולין שלשה וחצי, ונמצא את דבריהם שהיו אנוסים אך לא ראש אחת הבהמות מלא מים שהוא מחמת ממון, דהרי לשיטתם ענין ודאי טריפה, והנה פשוט שג׳ בהמות פלגינן הוא לחלק בנאמנות ולומר שנמכרו מותרות דכל דפריש מרובא שהם נאמנים רק כלפי אחר ולא כלפי פריש, והג׳ הנשארות אסורות משום עצמם, אך אין חולקים את הדיבור כל קבוע ונסתפקו רבותינו מה דין עצמו, וא״כ בשמעתין שאמרו שהיו שתי החצאים ומסקנת הפוסקים אנוסים מחמת ממון ואי אפשר לקבל [הפר״ח] שחצי שנמכר מותר מטעם את הדבר כלל - בטלו כל דבריהם .)3(

3 מדברי מרן זי״ע נראה דס״ל דלרש״י דכל פלגינן דיבורא הוא פלגינן נאמנות וכ״כ הקובץ הערות סי׳ כ״א אות י״ג בדעת תוס׳ יבמות כ״ה ע״ב ד״ה לימא ובדעת הר״ן פרק קמא דגיטין (ויע״ש מה שתמה על זה). איברא לא ברור אם בשמעתין שייך לומר פלגינן נאמנות וכבר דן בזה הגרעק״א ז״ל בסוגיין מדוע לא נימא פלגינן נאמנות והוכיח דהא דאין אדם משים עצמו

ק אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון

ג. והנה הרשב״א בתשו׳]סי׳ זניתי עמה, שאם אמר אני זניתי עמה תקנ״ב[כתב שאם החשוד על לא פלגינן דיבורא וכמו שחילק הסוטה העיד שנטמאה - אינה שותה, הרשב״א בתשו׳ אלף רל״ז, והניח ואע״ג דאינו נאמן על עצמו מ״מ המל״מ בצ״ע.
נאמן עליה משום דפלגינן דיבורא.
ותמה המל״מ בפ״א מהל׳ סוטה ד. ומבואר מדברי המל״מ שהבין דמאי אהני לן דפלגינן דיבורא, הא פירוש דברי הרשב״א בתשו׳ כיון דפלגינן דיבורא ואמרינן שמעיד אלף רל״ז כמו שהבין בדבריו הנוב״י
שנטמאה מאחר ולא ממנו שוב אין

מהדו״ק אבהע״ז סי׳ ע״ב]ההיתר

נאמן כלל, שלא נאמן עד אחד

הב׳ וסתירתו[, שהחילוק הוא בין אם
בסוטה אלא במעיד שנטמאה ע״י מי

תחילת דבריו על עצמו לבין אם

שקינא לה בעלה הימנו, וכאן הא לא

תחילת דבריו על האשה, ולכן תמה

מהימנינן ליה אלא ע״י שנחשב

המל״מ אמאי לא חקר הרשב״א

כאומר שנטמאה עם אחר -וע״ז אין

בלשון העדות של החשוד על

נאמן עד אחד כלל ועיקר. עוד תמה

הסוטה. והנה לפי דרך הבנה זו

המל״מ דהנה הרשב״א בתשובה סי׳

פשוט דדעת הרשב״א היא כדעת

אלף רל״ז כתב לחלק בין האומר

תוס׳ דענין פלגינן הוא בעצם דיבורו

אשת פלוני זיבתה עמי דהוא ואחר

שאנו מקבלים רק חלק מדיבורו ואת

מצטרפין עמו להורגו לבין האומר

השאר דוחים לגמרי, דאם נימא כדעת רש״י ודעמיה שענין הפלגינן אני זניתי עם אשת פלוני דמיד
שהתחיל את דבריו בטלו לגמרי,

הוא בנאמנות שמקבלים את כל

ולפי זה תמה המל״מ מדוע בתשו׳

דבריו רק כלפי אחר ולא כלפי עצמו
אין שום נפקא מינה האיך היתה
תקנ״ב הנ״ל בדין חשוד על הסוטה צורת דיבורו אם פתח בעצמו או המעיד עליה לא חקר הרשב״א באחרים, אלא ודאי שסובר הרשב״א באיזה לשון העיד החשוד אם אמר דחולקים את עצם דיבורו ומקבלים אשת פלוני זיבתה עמי או שאמר אני מקצת דבריו ודוחים את השאר, ועל

רשע אינו דוקח היכא דפוסל את עצמו לעדות אלא אינו נאמן על עצמו לומר שעשה מעשה רשע)ומדברי הרשב״א בתשו׳ אלף רל״ז הוכיח בקובץ הערות שם דס״ל דענין פלגינן דיבורא הוא כפשוטו דמחלקים את הדיבור ממש ובזה יש מקום לחלק בצורת דיבורו אבל אם נימא דפלגינן נאמנות מאי איכפ״ל צורת הדיבור, ולפי מה שביאר מרן זי״ע בהמשך הדברים שכוונת הרשב״א דמסתכלים מה עיקר מטרת עדותו אולי יש לומר דזה שייך גם על פלגינן נאמנות(.

אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון קח
זה חידש הרשב״א דאם היה תחילת מכוונת. שאם עיקר עדותו על דיבורו על עצמו מיד מתבטל אחרים אף שבעדותו מצרף את דיבורו ואי אפשר לקבל את המשך עצמו - מקבלים עדותו על אחרים דבריו. ויע״ש בנוב״י שתמה על ולא מתחשבים במה שהוא מעיד על חידוש זה ממה שאמרו בגמ׳ לגבי עצמו, אך אם עיקר עדותו על עצמו
בר בניתום דאם אמר העד לדידי
אוזפן בריבתא פלגינן דיבוריה והוא

ומראה מקום שאחרים פעלו בו, בזה
לא פלגינן דיבורא אלא דוחים כל
מצטרף עם אחר לפוסלו, והרי
תחילת דבריו היתה על עצמו

דבריו. והדוגמא לזה שאם אמר

פלוני זינה עם אשתי מטרת עדותו
שאמר "לדידי" ולפי חילוקו של שפלוני זינה עם אשת איש ומראה
הרשב״א היה ראוי שלא לומר בו
פלגינן דיבורא.

מקום עם מי, אבל אני זניתי עם
פלונית עיקר דיבורו שהוא זינה

ה. והנלע״ד בביאור דברי הרשב״א, ומראה מקום עם מי, ואי אפשר שבאמת גם הוא מפרש את ענין לעשות את עיקר דבריו טפל ולקבל פלגינן דיבורא כדעת רש״י והרשב״ם רק את הוראת דבריו לומר עם מי שאנו מחלקים את נאמנותו ולא הוא זינה בלא לקבל את עיקר שמחלקים את עצם דבריו, וכמו דבריו. ועל כן במעיד "לדידי אוזפן שמוכח כן ממה שכתב הרשב״א בריבתא" שמכוון דבריו להעיד בדין סוטה שנאמן החשוד גופיה שפלוני הלוה בריבית לא איכפ״ל להעיד עליה, ועל כרחין הטעם באיזה נוסח אמר את הדבר. וכן משום שמחלקים את נאמנותו ועל בחשוד המעיד שהסוטה נטמאה כיון האשה נאמן לומר שהוא עצמו פסל שעיקר דבריו למנוע ההשקאה לא אותה ועל עצמו אינו נאמן)שהרי איכפ״ל הנוסח ומיושב דברי לחלק את דיבורו ולקבל את מה הרשב״א לפי שיטת רש״י והרשב״ם שאמר עליה ולא את מה שאמר על)ולשון הרשב״א בתשו׳ אלף רל״ז - עצמו אי אפשר כי אינו נאמן "וכן במה שחלקת בין האומר לפוסלה אלא על ידי עצמו וכמשה״ק אשתך זיבתה עמי ובין זה שאמר אני המשנה למלך(. זניתי עם אשתך, ופרשת הטעם שזה
הניח לשונו על צד שאם תסלק מה
ו. ומה שחילק הרשב״א בתשו׳ ששם בו עצמו רשע אין לנשאר אלף רל״ז לענ״ד ביאור דבריו שום טעם בעולם" עכ״ל, הרי שלא שצריך לראות למה מטרת העדות דייק לומר שכאן הוא תחילת דבריו

קב אור כתובות דף י״ח ע״ב לציון

וכאן הוא סופן, אלא שאם תסלק ששם בו עצמו רשע הסתלק כל את ששם בו עצמו רשע אין לנשאר עיקר ומטרת העדות ואין לנשאר שום טעם בעולם, ונראה לפרש שום טעם שהרי אין כוונתו להעיד שרצה לומר שאם תסלק את מה עליה כנלע״ד .))4(

סימן כה
חזקה שהשטר נעשה בכשרות (ממו״ר הגאון רבי עזרא עטייא זללה״ה) א. תנו רבנן אין נאמנין לפוסלו דברי והמוכר כתבו שטר בעדים כשרים רבי מאיר וחכמים אומרים כדי שלא להפסיד את עצמם. נאמנים בשלמא לרבנן כי טעמייהו

שהפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא ב. והנה לקמן י״ט ע״ב "תנו רבנן לרבי מאיר מאי טעמא, בשלמא שנים חתומין על השטר ובאו פסולי עדות מלוה גופיה מידק דייק שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ומחתם. פירש רש״י "כיון דמודים הם

ידם הוא אבל אנוסים היו פסולי עדות

שהשטר כדין נכתב שההלוואה או

היו הרי אלו נאמנים" ומקשי הגמ׳
המקח אמת אבל אנחנו לא היינו

"ומגבינן ביה כבשטרא מעליא ואמאי ראויים והו״ל כמלוה על פה או אי

תרי ותרי נינהו" ומסיק אלא אמר רב

מכירה היא לא נקנה הקרקע בשטר

נחמן אוקי תרי להדי תרי ואוקי זה - אמר רבי מאיר דלא מהימני,

ממונא בחזקת מריה" ומבואר דנחשב

דאם כן מלוה לא שדיזוזי בכדי וכי

כאילו איכא תרי סהדי המעידים על

מחתים עדים על שטרו מידק דייק

עדי השטר שאינם פסולים ולכן הו״ל

שיהו כשרים". ומבואר מדברי רש״י

כתרי ותרי. וביאר הרא״ש (סימן י״ג)

דשורש החזקה שעדי השטר אינם

דאנן סהדי דכל שטר שנכתב ונחתם

פסולי עדות הוא משום דהעדים

בלא שום פסול נחתם, הלכך אפילו
אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו לא
עצמם אומרים שהיתה הלואה או מהימני לפסול את השטר דכתב ידם

מכירה, ועל כן ודאי לן שהמלוה יוצא ממקום אחר". וכוונת הרא״ש

4 צריך תלמוד לבאר המשך דברי הרשב״א שם שאין לומר שנפרש בא עליה באונס כו׳, יע״ש.

אור כתובות דף י״ט ע״א לציון קג

לחלוק על דעת תוס׳ לקמן י״ט ע״ב כאן עדות על ההלוואה כלל ויתכן שמעולם לא היתה הלואה והאיך כתב
החתומים על השטר המה פסולי עדות הרא״ש דאיכא חזקה שהמלוה גם השתא מהימני לגמרי, ומה שאמרו מחתים עדים כשרים, והרי אין לנו שהם תרי ותרי היינו דוקח כשאומרים עדים על ההלוואה ויתכן שלא היתה שהיו פסולי עדות בעבר ועתה הם הלוואה כלל.
כשרים יע״ש, והרא״ש ז״ל פליג על
זה וסובר דגם אם אומרים דעדיין הם ד.ונראה דצריך לומר דלעולם איכא פסולי עדות לא מהימני כיון דאיכא חזקה דכל שטר נחתם ונכתב חזקה שהשטר נעשה בהכשר. בכשרות אפי׳ אם אין עדות אחרת על

ג. וקשיא לי דהרי בדברי רש״י ההלוואה, ומה שכתב רש״י דדוקא מבואר דכל הטעם שיש חזקה מחמת שהם מודים שהיתה הלוואה
דכל שטר שנכתב ונחתם - בלא שום היינו דוקח באופן המבואר בשמעתין

פסול נחתם, הוא משום דהמלוה לא שיש להם מיגו ובכל זאת אינם שדי זוזי בכדי, והיינו על ידי נאמנים אליבא דרבי מאיר, ועל זה שהעדים מעידים שהיה הלוואה הוצרך לומר שהחזקה הכא אלימתא ואיכא לוה ומלוה אלא שבאים לפסול טובא כיון שהם מודים שהיתה

את השטר בזה אנו אומרים חזקה הלוואה וחזקה שהמלוה לא יחתים שנעשה השטר בכשרות, אבל זה אינו עדים פסולים ויאבד מעותיו בכדי, שייך אלא בגוונא דשמעתין שאותם אבל בהא דלקמן דאין לעדים מיגו עדים החתומים על השטר באים אין צריך לזה ואפי׳ שאין לנו עדות להעיד, אבל אם באים עדים אחרים שהיתה הלואה מכל מקום איכא להעיד שהחתומים על השטר הינם חזקה על כל שטר שנכתב בכשרות פסולי עדות נמצא לדבריהם שאין והו״ל תרי ותרי.

י״ט ע״א

אמר רב חסדא קסבר רבי מאיר לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא עדים שאמרו להם חתומו ע״ז וג״ע וש״ד בלבד השתא דחתמו

שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתומו אמרינן להו אמאי חתמיתו. ביאור שקר אמר ליה רבא השתא אילו אתו השקלא וטריא בין רב חסדא לרבא לקמן לאימלוכי אמרינן להו זילו על פי מה שאמרו ב״ק ס׳ ע״ב אסור חתומו ולא תתקטלון דאמר מר אין להציל את עצמו בממון חבירו, ורב

קד אור כתובות דף י״ט ע״א לציון

חסדא סבר דהוא כפשוטו דאסור לקיימו. פירשו תוס׳ דאינו נאמן להציל את עצמו על ידי ממון אבירו במיגו משום דירא לומר מזוייף פן ורבא הקשה דאי אפשר לומר כן דאין יכחישוהו וליכא מיגו. והיינו דביאור לך דבר שעומד בפני פיקו״נ אלא ג׳ המחלוקת בין רב הונא לרב נחמן עבירות חמורות, ומה שאמרו דאסור האם אמרינן מיגו דהעזה או לאו, להציל את עצמו בממון אבירו היינו דחצינא דרב הונא לא אמרינן מיגו שאם הזיק חייב לשלם וכמו שביארו דהעזה אפילו לפטור מממון, ורב תוס׳ בב״ק שם. נחמן סבירא ליה דאמרינן מיגו
דהעזה לפטור מממון, וכן הלכה)ורק
דאמר רב הונא אמר רב מודה לאפטורי משבועה לא אמרינן מיגו בשטר שכתבו אין צריך דהעזה(.

סימן כו

מיגו נגד חזקה מה שתחת יד האדם שלו
א. חניי אמר לעולם דאמר מלוה ב. והנה בשו״ע סי׳ צ״ט סעי׳ א׳

וכגון שחב לאחרים דרבי נתן כתב "ואם נראה לו ן- ללוה וכו׳. מבואר בגמ׳ דאין אדם נאמן שאמר שאין לו מה לשלם[ממון אחר בהודאתו אלא אם כן אינו חב שנשבע שבועה זו]שתקנו הגאונים לאחרים אבל אם יש בו חוב לאחרים שישבע שאין לו לשלם[, ואמר של אינו נאמן. ומשו״ה אם המלוה חייב אחרים הוא או עסק הוא בידי אין
לאחרים ממון, אינו נאמן לומר

שומעין לו עד שיביא ראיה. הגה״ה -

שהשטר הוא אמנה כיון שהוא חב

ואע״פ שיש לו מיגו שהיה יכול

לאותם אחרים שהחוב שלו משועבד

להחזירם או לומר לא היו דברים

להם מדינא דרבי נתן. ויעוי׳ תוס׳

מעולם אינונאמן, דהוי מיגו במקום

שהקשו דהא אית ליה מיגו שיכל

חזקה דכל שנמצא ביד אדם בחזקת

למחול את החוב ומה שתירצו, וחזרו

שהוא שלו ויש חולקין בזה" ויע״ש
בדרכי משה שהביא מחלוקת האם
והקשו דהא יכל לשרוף את השטר נאמן במיגו נגד חזקה מה שתחת יד ומה שתירצו על זה. האדם שלו או אין נאמן במיגו כיון

אור כתובות דף י״ט ע״א לציון קה דיש חזקה נגדו. ויע״ש בש״ך (סק״ו) לשקר בהודאתו והרי יכל ליתנם לו שהביא בשם הראנ״ח ז״ל להוכיח במתנה (משא״כ קרקעות אינו מועיל מדברי תוס׳ בסוגיין שהקשו שייאמן שיתנם לו במתנה אחר שכבר לומר שהשטר אמנה הוא במיגו דמצי נשתעבדו לכתובתה). ומתשו׳ זו מחיל ליה ובמיגו דאי בעי קלייה, הוכיח הרמ״א ז״ל בדרכי משה שאם והרי אם אומר שהוא שטר אמנה הרי יש לו מיגו נאמן נגד חזקה מה אינו שלו אלא של המלוה והרי יש שתחת יד האדם שלו הוא. ומאידך חזקה מה שתחת יד האדם שלו הוא, הש״ך הביא שבתשו׳ הרשב״א ח״א ואעפ״כ הקשו תוס׳ שיש להאמינו סי׳ אלף מ״ז כתב בפירוש דאין נאמן במיגו נגד חזקה זו. והש״ך דחה במיגו נגד חזקה שמה שתחת ידו שלו דכיון שהשטר איןגופו ממון אין בו הוא, והוכיח כן ממה שאינו נאמן חזקה מה שתחת יד האדם שלו הכא לומר ששטר אמנה הוא במיגו (ובמקו״א נתבאר האם השט״ח קנוי דמצי מחיל ליה עי״ש, ומכח זה כתב למלוה או שהוא ממושכן אצלו הש״ך דצריך לפרש את תשובת ונפק״מ אם קידש בו אשה שיהא הרשב״א שהביא הרמ״א בדרכי משה שטר שלה לצור על פי צלוחית). שהיו הנכסים ביד במוחל והוא היה

ג.והש״ך שם האריך לחלוק על דברי מוחזק בהם אלא שהיה עדות שבאו
רמ״א וכתב דאין חולק בזה

לידו מיד ראובן ולא היה במוחל נאמן

ולכולי עלמא נאמן במיגו אפילו עליהם אלמלא עדות ראובן, וכיון
שהוא נגד חזקה שכל מה שתחת יד

שלא היו ממש תחת ידו של ראובן

האדם שלו הוא. ויע״ש ששורש

נאמן עליהם במיגו, עכ״ד הש״ך

הנידון הוא סתירה בתשובות

יע״ש.

הרשב״א ז״ל, דבח״ב סי׳ קנ״א דן ד. ולולי דבריהם לכאו׳ היה נראה הרשב״א במעשה שכתב ראובן דנידון תשובת הרשב״א ח״ב סי׳ לבמוחל בן אחיו הודאה בכתב ידו קנ״א בהודאת ראובן לבמוחל אינו שכל מה שיש לו בין מקרקעי ובין ענין כלל למיגו נגד חזקה מה שתחת מטלטלי הוא בשותפות עמו ואח״כ יד האדם שלו הוא. דהתם כיון ששעת מת ראובן ובאה האלמנה ליטול ההודאה היתה מחיי ראובן ועדיין לא כתובה והוציא עליה במוחל את כתב מטי חיוב כתובה כלל אינו נחשב חב יד הודאת ראובן האם נאמן בזה או לאחרים ונאמן מדין הודאת בעל דין לאו, ופסק הרשב״א דנאמן ראובן גמורה ולא צריך למיגו כלל. ומה בהודאתו על המטלטלין דמה לו שכתב הרשב״א "שיכול ליתנם לו

קו אור כתובות דף י״ט ע״ב לציון

עכשיו" היינו אף אחר הנתינה. ועוד בח״א סי׳ אלף מ״ז איירי שהוא דהוי כקנין אודיתא, וכמו שיכול כבר גירש וחייב לשלם ואין יכול להקנות במשיכה וכו׳ הוא הדין להקנות את נכסיו לאחרים וליפטר שיכול להקנות בקנין אודיתא ולא ועל כן לא מיהמן לומר שאינו שלו תוכל אח״כ לחזור ולגבות מהם במיגו נגד חזקה מה שתחת יד כלום, משא״כ בתשו׳ הרשב״א האדם שלו .(5)

י״ט ע״ב

סימן כז
פסילת עדים שלא בפניהם

ענף א - האם אפשר להעיד על עדים מה שהעלה מזה לענין מעשה שיש שהם פסולים שלא בפניהם לבטל את לפסול עדים לגבי עדותם אפי׳ שלא עדותם)ממו״ר הגאון רבי עזרא
עטייא זללה״ה(

בפניהם.

א. תוד״ה ואם כתב ידם יוצא ממקום ב. ויש להתפלא על ראיה זו שאינה אחר אינם נאמנים "ופסולי עדות מוכרחת, שהרי בהמשך הסוגיא דקתני לא שאומרים שעדיין פסולים אמר רב נחמן אוקי תרי בהדי תרי דאם כן אמאי אינם נאמנים אלא ואוקי ממונא בחזקת מריה, והקשו פסולי עדות הוו אזועתה מודים שהם תוס׳ הא רב נחמן כרב הונא סבירא כשרים" מדברי תוס׳ הכא הוכיח ליה דאמר שני כיתות המכחישות זו המהרי״ט ז״ל)ח״ב אבהע״ז סי׳ מ״ג את זו כל אחת באה בפני עצמה הראש הרביעי(דאפשר לפסול עדים ומעידה והכא נמי הכא כיון שאין שלא בפניהם כדי לבטל את עדותם. העדים מכחישים את עדי השטר לומר ואע״ג שלגבי עצם כשרות אותם שלא היתה הלואה אלא אומרים עדים ודאי אי אפשר לפוסלם אלא שהעדים פסולים והו״ל תרי ותרי הוה

בפניהם, מכל מקום לגבי ביטול לן להעמיד את עדי השטר על חזקתם
עדותם שבשטר זה שפיר פסלינן ולקבל את עדותם, ותירצו תוס׳ אותם אפי׳ שלא בפניהם כיון שהוא דטעמיה דרב הונא משום אוקי עדים בפני בעלי דברים של השטר, ויע״ש על חזקתם שהיו כשרים, והכא לא

5 צ״ב במשמעות דברי הרשב״א שם דהוא מיגו גמור ולא משמע דהוא משום דעדיין לא חייל חיוב הכתובה ואכתי אינו חב לאחרים וגם לא משמע דהוא משום דהוי קנין אודיתא וצ״ת.

אור כתובות דף י״ט ע״ב לציון קד
שייך לומר כן דלא איירי שמעידים קורבא תרי ותרי נינהו ואין נאמנין על עדי השטר שהם גזלנים דאית להו כדפרישנא" עד כאן לשונו, ומבואר חזקת כשרות נגד זה, אלא מעידים כמו שכתבנו בס״ד דיכולים להעיד שהיו קטנים או קרובים מעיקרם ואין על העדים שהם פסולים בפסול שייך בזה חזקת כשרות. ומעתה יש קורבה אפי׳ שלא בפניהם כיון שאין לומר דכל מה שכתבו תוס׳ שאפשר מעידים על גוף העדים, ואילו אם לפסול את העדים לעדות השטר שלא מעידים עליהם שהם גזלנים צריך בפניהם היינו דוקח באופן שמעידים דוקח בפניהם.
עליהם שהם קרובים לבעלי השטר
הללו או שהיו קטנים בשעת כתיבת

ד. והנה הרא״ש (סי׳ י״ג) כתב
לחלוק על דברי תוס׳ וזה לשונו
השטר הזה, דנמצא שאינם פוסלים
את אותם עדים לכל עדות שבעולם,

"ולי נראה דאפילו אי אמרי פסולי

אבל אם באו להעיד עליהם שהם

עדות הם גם עכשיו לא מיהמני

גזלנים אפשר שצריך דוקח להעיד

לפסול השטר, שהרי מן הדין אע״פ

בפניהם ואם לא אי אפשר לפוסלם

שכתב ידם יוצא ממקום אחר היה

לנו להאמין לאחרונים שהרי אינם
ואין ראיה מדברי תוס׳. באים לזייף חתימתם [שבזה יועיל

ג. ובנימוקי יוסף כתב וזה לשונו הקיום היוצא ממקום אחר נגדם], "והא דבפסולי עדות היו אין אלא מגרעין השטר בפסול אחר, נאמנין [אם אין כתב ידם יוצא ממקום והאי דלא מהימני היינו טעמא דאנן אחר] היינו כגון שאמרו משחקי סהדי דכל שטר שנכתב ונחתם בלא בקוביא הם וטעמא משום שמתו עדי שום פסול נחתם, הלכך אפי׳ אי השטר וכיון דאינן בעולם לא מהימני אמרי פסולי עדות הם עכשיו לא לפוסלן שלא בפניהם כיון דפסול מהימני לפסול השטר כיון דכתב ידם גופייהו הוא וכדאמרינןגבי הזמה אין יוצא ממקום אחר". והובאו דעות מזימין את העדים אלא בפניהם, אבל התוס׳ והרא״ש ברמ״א חושן משפט אם הם בעולם נאמנין אפי׳ כתב ידם סי׳ מ״ו סעיף ל״ז.
יוצא ממקום אחר דכיון דאפסול גופן ה. ובביאור מחלוקתם כתב הש״ך של עדים מעידין לאו תרי ותרי נינהו שם ס״ק ק״ב דהרי מצינו בגמ׳ דאינהו לא מהימני לאכשורי נפשייהו, ב״ק ריש דף ע״ג וסנהדרין ריש דף וזהו אם נפרש פסולין משחקי כ״ז דאם העידו על עדים שהם גזלנים בקוביא שהוא פסול הגוף וכדאמרן, נפסלו כל השטרות שהם חתומים אבל אם העידו שהם פסולין מחמת עליהם למפרע, ודעת הרא״ש דזה

קח אור כתובות דף י״ט ע״ב לציון

איירי דוקח אם העידו בפני אותם דבבאים לפסול בגזלנות צריך דוקח עדים, ואילו דעת תוס׳ דאפי׳ אם בפני העדים עצמם ואם לאו לא מהני. העידו שלא בפני העדים מכל מקום
פסולים כל אותם שטרות. והנה דבריו ז.ולמעשה דין של פסול עדים שלא אלו המה כשיטת מהרי״ט בהבנת בפניהם הוא פלוגתא דרבוותא התוס׳, דסבירא להו דיכולים לפסול דהרמב״ן בשמעתין כתב דיכולים
את העדים בפסול גזלנותא כלפי

לפוסלם בגזלנות אפי׳ שלא בפניהם

השטרות שהם חתומים עליהם ואפי׳

וכן כתב הרשב״א וכן הוכיח הריב״ש
שלא בפניהם.)סי׳ רס״ו(מדברי הרמב״ן והביאו
מרן הבית יוסף בחושן משפט סי׳

ו. אמנם בהגהות אמרי ברוך)להגאון ל״ח, וכן דעת תוס׳ לפי מה שהבינו
רבי ברוך פרנקל זי״ע(שם כתב

בדבריהם המהרי״ט והש״ך, ואילו

על דברי הש״ך דבכל דברי הרא״ש דעת הרא״ש כפי מה שביאר הש״ך
לא נזכר כלל דאיירי בפסול של

שאין לפסול אלא בפניהם ולכן אם

גזלנותא, ואפשר שהרא״ש מפרש את

מעידים שלא בפניהם אינם נאמנים

כל הסוגיא רק בפסול של קריבות,

לפסול את השטר. וכן דעת הבמוקי

ועל זה כתבו תוס׳ דאם אומרים

יוסף וכמובא לעיל. ויש להעיר

שעדיין הם קרובים מהימני ומקרעינן

שבבית יוסף אבהע״ז סי׳ מ״ב הביא

ליה לשטרא, וגם על זה כתב הרא״ש

שחכמי טוליטולא רצו לנדות לר׳

חיים הארוך לפי שקיבל עדות לפסול
ז״ל דאין נאמנים כיון דיש חזקה את עדי הקידושין שלא בפניהם וקשה שהשטר נחתם בלא שום פסול, דידיה אדידיה ואולי דעתו לילך הכא ודבריו עולים כמו שנתבאר לעיל לחומרא והכא לחומרא, וצ״ע .(6)

6 על סתירה זו בדברי הבית יוסף עמד הנודע ביהודה אבעה״ז מהדו״ק סי׳ ע״ב בסתירת ההיתר החמישי יע״ש והאבני נזר אבהע״ז סי׳ קכ״ו כתב דצריך לומר שהבית יוסף הביא מה שמצא כתוב אולם הוא עצמו סובר כריב״ש. ולכאו' יש ליישב דבאמת אי אפשר לפסול אדם לעדות שלא בפניו, ומה שכתב הריב״ש היינו לפסול את האדם לעדות זוגופה, והיינו דאם תוציאין שטר על אדם ובאו עדים לפסול את העדים החתומים בו, בזה אין צריך שיעידו בפני העדים החתומים על השטר אלא כיון שהם מעידים בפני בעל השטר סגי)ויעוי׳ משנה למלך הל׳ עדות פ״ג הי״א(. ולפי זה באמת אין אנו מקבלים את עדותם לפסול את העדים החתומים על השטר לכל עדויות שבתורה אלא רק כלפי הך שטרא. ועובדא דר׳ חיים הארוך שהביא הבית יוסף באבהע״ז אולי איירי שקיבל עדים שלא בפני בע״ד כלל וזה ודאי לא מהני. ועוד דהתם איירי בעדי קידושין ויתכן דלא סגי בקבלת עדות בפני הבעל והאשה כיון דהוי איסור הנוגע לכל אינם הבעלי דינים וצריך דוקח בפני העדים עצמם)ועוד כיון דאין הנידון על עדות של

אור כתובות דף י״ט ע״ב לציון קט

ענף ב - עדים שהעידו שלא בפני
בע״ד האם יכולים לחזור ולהעיד בפניו

אמר רב מודה בקנס ואח״כ באו עדים
פטור" ופרש״י "כי אתי עד אחד

ח. בשו״ת מהריב״ל ח״ג סי׳ כ׳ מצטרף - דהלכה כרבי יהושע בן

הביא שנפל מחלוקת בין קרחה [ויש גורסים כרבי נתן] דאמר האחרונים שיש שסבורים שעדות סנהדרין(ל׳ ע״א) שומעין דבריו של שנתקבל שלא בפני בעל דין שוב אין זה היום וכשיבוא אבירו למחר יכולים אותם להעיד את אותה עדות שומעין את דבריו" עד כאן לשונו, בפני הבעל דין ויש סבורים שאם ואילו תוס׳ שם כתבו "למ״ד אין יחזרו ויאמרו אותה בפני בעל דין עדותן מצטרפת עד שיעידו שניהם נאמנים ומתקבלת עדותם. וטעם כאחד הוי הכא השני מצטרף בהדיה הספק האם אמרינן דעביד איניש היינו שיעידו שניהם בבית דין" הרי לאחזוקי דיבוריה ועל כןאי אפשר שתוס׳ נוקטים דאפי׳ אליבא דמ״ד להאמין את העדות השניה בפני אין עדותם מצטרפת מכל מקום יכול עצמה או דילמא לא אמרינן הכי אותו עד ראשון לחזור ולהעיד בפני [והובאו דבריו בט״ז חושן משפט סי׳ בית דין עם העד השני ושפיר כ״ח סעי׳ ט״ו וכתב דודאי מהני מתקבלת עדותו החדשה ומוכח דלא שיחזרו ויעידו ויע״ש מה שהביא עוד אמרינן עביד איניש לאחזוקי דיבוריה מדברי שאר פוסקים]. ומאמינים אותו בעדותו [וכן הוכיח הקצה״ח סי׳ כ״ח סק״ז], אולם רש״י
ט.ונראה שנחלקו בדבר רש״י ותוס׳ סובר דלא אתי אלא כמ״ד עדותם בפרק מרובה, דגרסינן התם (ע״ד מצטרפת, וכנראה ס״ל דלמ״ד אין ע״ב) "על פי עד אחד פשיטא אמרי עדותם מצטרפת לא מהני שיחזור הא קמ״ל ע״פ עצמו דומיא דעד אחד ויעיד משום דעביד איניש לאחזוקי מה ע״פ עד אחד עי אתי עד אחד דיבוריה [והרא״ה לעיל כ״א ע״ב כתב מצטרף בהדיה מחייב - ע״פ עצמו בהדיא דלא מהיימינן לעדות שניה נמי כי אתו עדים מחייב לאפוקי דעביד איניש לאחזוקי דיבוריה והובא מדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא במילואי חותם שם].

בירורי אלא על עדות של קיומי אפשר דלא סגי אא״כ נפסלו אותם עדים לגמרי וזה לא אפשר אלא בפניהם).

קי אור כתובות דף כ׳ ע״א לציון
כ׳ ע״א

אלא אמר רב נחמן אוקי תרי בהדי אלא טענת שמא מועילה תפיסתו תרי ואוקי ממונא בחזקת ולפי דבריו אתי שפיר שמעתין מריה, פירש רש״י "ודקתני בברייתא בפשטות, ונמצאו ג׳ שיטות בדבר אין נאמנים לא דלהוי שטרא מעליא [ויעוי' קונטרס הספיקות כלל ב׳ לתיגבי ביה אלא דלא קרעינן ליה אותיות א׳ - ד׳].
ואי מדידי והדר אתי האי ותבע

מיניה לא מפקינן מיניה דאמרינן

אלא אמר רב נחמן אוקי תרי

דאמרינן אוקי תרי לבהדי תרי

בהדי תרי ואוקי ממונא

וממונא בחזקת היכא דקאי" והקשו

בחזקת מריה מידי דהוה אנכסי דבר

תוס׳ מאי שנא מתקפו כהן דמוציאין

שטיא. לכאו׳ הוא דין פשוט דכיון

אותה מידו, ותירצו דהתם אינו יכול

שאין לנו הכרעה אזלינן בתר חזקה

לטעון ברי ועל כן אין חזקתו מועלת

ומה הוצרך לאתויי עלה מנכסי דבר

לו אבל הכא כיון שהתופס טוען ברי שטיא. אך באמת בעלמא כשיש
מהניא ליה תפיסתו. ומבואר שיטת

ספק של תרי ותרי לא אזלינן בתר

תוס׳ דמפיסה לאחר שנולד הספק

חזקה, וכגון זרק לה קידושין שנים

מהניא אם התופס טוען ברי, וסוגיית

אומרים קרוב לו ושנים אומרים

תקפו כהן דקיימא לן מוצאין מידו

קרוב לה לא אזלינן בתר חזקת

ומחזרין לבעלים שהם המוחזקים

פנויה שלה אלא אסורה היא מספק.

ונחלקו האמוראים ביבמות (ל״א
הראשונים טעמא משום דהכהן
התופס אינו יכול לטעון ברי.

ע״א) אם הוא מדאורייתא או
מדרבנן, ועכ״פ לדינא לא אזלינן
והרא״ש בשמעתין (סימן י״ג) הביא בתר חזקה, וא״כ גם הכא אמאי שמצא כתוב בשם רבנו יונה ז״ל הכא אזלינן בתר חזקה, ולזה הוצרך דלא מהניא תפיסה אחר שנולד להוכיח מההיא דבר שטיא דרק הספק ואפילו בטענת ברי, ודעת לענין איסורים לא אזלינן בתר

הרמב״ם דקיימא לן תקפו כהן אין חזקה אבל לענין ממונות אזלינן
מוצאין מידו, ואפילו שטענתו אינה בתר חזקה.

אור כתובות דף כ״א ע״א לציון קיא

כ״א ע״א

סימן כח

האם צריך שיהא השטר מוכח מתוכו

א. תוד״ה ודוקא אחספא "והא תוס׳ בכמה דוכתין דחצינא דרבי דתביא פ״ק דקידושין כתב לה מאיר דעדי חתימה כרתי צריך שיהא
על הנייר או על החרס בתך מקודשת השטר מוכח מתוכו, ולכן אם כתב לי וכו׳ נראה דאתיא כרבי אלעזר על החרס פסול כיון דהוא יכול דאמר עדי מסירה כרתי דלרבי מאיר להזדייף אינו מוכיח מתוכו שום כיון דעדי חתימה כרתי לא מהני על דבר, ואם קידש או גירש בו אינו דבר שיכול לזייף כדאמר בפ״ב כלום.ודעת רש״י דגם אליבא דרבי דגיטין (כ״א ע״ב) אין כותנין לא על מאיר אין צריך שיהא השטר מוכח הנייר וכו׳ וחכמים תכשירין ומפרש מתוכו וכל דידעינן דלא היה בו זיוף בגמ׳ מאן חכמים רבי אליעזר". על כשר, ועל כן פירש בגיטין שם (כ״ב פי דברי תוס׳ מיושב המשך הגמ׳ שם ע״ב) דהטעם שגט על חרס פסול "ואמר רבא אמר רב נחמן כתב לו על אליבא דר״מ שמא יבואו לסמוך עליו הנייר או על החרס אע״פ שאין בו לראיה יע״ש .)7(

שוה פרוטה בתך מקודשת לי כו׳"
וצ״ב מה חידש רבא בשם רב נחמן ג.ובגיטין כ״ד ע״ב "א״ל חניי אלא במה שאמר "כתב לו על הנייר או על מעתה רישא דקתני שמי כשמך החרס אע״פ שאין בו שו״פ" והרי כן פסול לגרש בו, שני הוא דלא מצי הוא מפורש בברייתא שם ושם כ״ו מגרש בו הא ראשון מצי מגרש ביה ע״א. ועל פי מה שביארו תוס׳ והא אמרינן [שני יוסף בן שמעון מיושב, דברייתא זו במחלוקת היא הדרים בעיר אחת] ולא אחר יכול שנויה דרבי מאיר פליג על דין זה, להוציא עליהן שטר חוב, אלא מאי וכוונת רב נחמן לאשמועינן דהלכתא אית לך למימר בעדי מסירה ורבי כרבי אלעזר. אלעזר היא", וביארו תוס׳ שם
ב.ובטעם הפסול של כתיבה על גבי דחצינא דר״מ הוא פסול משום שאין חרס אליבא דרבי מאיר כתבו מוכח מתוכו, ואליבא דר״א כשר

7 וכל שבאו עדי חתימה ומעידים שלא היה זיוף לרש״י כשר ולתוס׳ פסול (רשב״א גיטין שם) ויעוי׳ חזו״א אבהע״ז סי׳ פ״ז סק״ו שבכתיבה על החרס יש מקום לפסול טפי משטר שאינו מוכח מתוכו דתרי יוסף בן שמעון יע״ש.

קיב אור כתובות דף כ״א ע״א לציון

משום דלא בעי מוכח מתוכו. דראשון מצי מגרש אלא אליבא דרבי ולשיטת רש״י דגם אליבא דר״מ לא אלעזר, ואליבא דרבי מאיר פסול בעי מוכח מתוכו באמת הוה מצי למרות שהיו עדי מסירה)כי בכל לאוקמא אף כר״מ ומצי מגרש בה גירושין יש עדים במסירה לפי דברי ע״י עדי מסירה שיעידו שממנו בא ר״ת וכנ״ל(ומוכרח לפרש טעם הגט לידיה ולא מיד יוסף בן שמעון הפסול משום דחצינא דרבי מאיר בעי האחר וכשר בהכי, אלא דלא ניח״ל שיהא מוכח מתוכו.
לגמ׳ להעמיד שראשון מצי מגרש בה
רק באופן מחודש ע״י עדי מסירה ה. עוד יש להביא בזה מחלוקת מרן דמשמעות המשנה דראשון מצי השו״ע ז״ל ורבנו הבית שמואל מגרש בה באופן הרגיל של גירושין, ז״ל בענין גט שלא כתוב בו שם האיש וע״כ העמידה הגמ׳ את המשנה כרבי ושם האשה האם הוא בטל מדאורייתא אלעזר דאליביה כל גירושין צריכין או אינו פסול אלא מדרבנן. דבשו״ע להיות בפני עדים משום דעדי מסירה סימן קכ״ט סעי׳ י״א פסק שהוא פסול כרתי, וע״י העדים הגט כשר אף בשני והבנים ממזרים, ובבית יוסף שם יוסף בן שמעון הגרים בעיר אחת. מבואר דהוא בטל מדאורייתא ואין בו ממש כלל, והביא ראיה מדברי התוס׳

ד.ויש להוסיף בזה דהתוס׳ לא יכלו גיטין דף כ׳ ע״א ד״ה הא בעינן שמו לפרש ההיא דגיטין כ״ד ע״ב כמו ושמה דמנוחר מדבריהם דאם לא שפירש רש״י, כי כתבו תוס׳)גיטין ד׳ כתב שם האיש והאשה הגט בטל מן

ע״א ד״ה דקיימא לן(דרגיל ר״ת התורה. אמנם הבית שמואל שם צידד לומר דאפילו לרבי מאיר בעי עדים דלא כתבו תוס׳ דהוא בטל מן התורה בשעת נתינת הגט דאין דבר שנערוה אלא אליבא דרבי מאיר דצריך שיהא פחות משנים יע״ש, ונמצא שגם הגט מוכח מתוכו אבל אליבא דרבי לדעת רבי מאיר מוכרח שהיו ב׳ עדים אלעזר דאי״צ שיהא מוכח מתוכו בשעת נתינת הגט וכן הוא בכל אפשר דאינו פסול אלא מדרבנן גירושין, ואעפ״כ לא אתיא מתני׳ עיי״ש,ואכ״מ.

אור כתובות דף כ״א ע״א לציון קיג

סימן כט
טענת פרעתי נגד כתב ידו

א. תוד״ה הוציא עליו כתב ידו כו׳ ממון ע״י רובא כל שכן שאין תוציאין "פסק רב אלפם דוקח כשאומר ממון ע״י חזקה, וא״כ היכי מהני הך
לו לא היו דברים מעולם אבל נאמן חזקה לאפוקי ממונא, וכבר הקשה כן הוא לומר פרעתי כו׳ ואין נראה לר״י המהרי״ט (ח״ב אהע״ז סי׳ כ״ז). כי סבר דבכל שטר אינו רגיל לפרוע ותירץ המהרי״ט דהך חזקה באה מכח עד שיחזיר לו שטרו". התוס׳ הבינו סברא ועדיפא מרוב ותוציאין ממון בדעת הרי״ף שטעמו משום שאין על ידה.
גובה ע״י כת״י מנכסים משועבדים,
וע״זהקשו מה סברא בזה הא סו״ס

ג. ויש לתרץ עוד באופן אחר, דטעם

גובה מנכסים בנ״ח ואטו אין לו

מה שאין הולכין בממון אחר

להתיירא שיגבה מנכסיו. וביישוב

הרוב כתבו תוס׳ ב״ק כ״ז ע״ב -

סברת הרי״ף בפשטות אפשר שבכתב

וביאר דבריהם הגט פשוט [בסופו

ידו הואיל והאמינו זה את זה ולא

כלל א׳] - משום דסמכינן מיעוטא

כתבו שטר בעדים, הרגילות שאין

לחזקה של המוחזק, והו״ל פלגא

מקפיד ליקח הימנו ומאמינו שלא

ופלגא. והנה התוס׳ ב״ב ל״ב ע״א

יחזור ויתבענו וע״כ אין כאן טענת

ד״ה הלכתא העמידו את שיטתם

שטרך בידי מאי בעי .)8(

שמיגו להוציא לא אמרינן, והוקשה
להם מהך דמכלתין לקמן פ״ה ע״א
ב. ומו״ר הגאון רבי עזרא עטייא דאם פרע הלוה את חובו בלי עדים זללה״ה יישב בהקדים דיל״ע נאמן המלוה לומר על הפרעון שקיבל בעצם מה שקיי״ל דאין הלוה נאמן דהני מעות סיטראי נינהו ויש לו לומר פרעתי נגד שטר שחתומים עליו מלוה אחרת גבי הלוה וחוזר וגובה עדים, וטעמא משום חזקה שאין מן הלוה, הרי שנאמן ע״י מיגו הלוה מניח שטרו שנפרע ביד המלוה, לאפוקי ממונא, ותירצו תוס׳ דשאני וקשה האיך תוציאין ממון מיד הלוה התם דאיכא שטרא, וכתבו האחרונים ע״י חזקה זו והא קיי״ל דאין הולכין בשם מהריב״ל ז״ל לבאר את תירוצם, בממון אחר הרוב וגם קיי״ל דרובא דהיכא דאיכא שטרא לא חשיב מיגו וחזקה רובא עדיף ואם אין תוציאין להוציא כיון דשטר העומד לגבות

8 אולי גם זה בכלל תירוץ קמא ברא״ש שכתב (אות י״ז) דמתוך שאין עליו עדים לא חשש
לתבוע כתב ידו.

קיד אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון

כגבוי דמי, ואע״ג דהך סברא היא נגד שטר שיש בו עדים כיון דאיכא סברת בית שמאי סוטה כ״ד ע״א חזקה של שטרך בידי מאי בעי דתנן - "מתו עד שלא שתו בית שנחשבת כרוב, וגם יש שטר ביד שמאי אומרים נוטלות כתובתן משום מלוה שעי״ז נחשב כמחוזק במקצת דשטר העומד לגבות כגבוי דמי, דכגבוי דמי, ומשו״ה אין נאמן הלוה ובית הלל אומרים חולקים" מ״מ גם לומר פרעתי.
אליבא דבית הלל מהני השטר קצת
ולא חשיב מיגו להוציא. וסמך ד. ועפי״ז ביאר מו״ר זללה״ה טעם לדברי מהריב״ל דחף לבית הלל מה שבהוציא עליו כתב ידו נאמן איכא האי סברא דשטר העומד לומר פרעתי הואיל ואין גובה לגבות חשיב במקצת כגבוי מהך מנכסים משועבדים, דכיון שאין גובה דגיטין ל״ז ע״א דאמר רבי יוחנן מנכסים משועבדים לאו כגבוי דמי ורבי שמעון בן לקיש שטר שיש בו והדר דיניה כהוצאת ממון בעלמא אחריות נכסים אינו משמט משום דלא אזלינן בה בתר רובא ואין דחשיב כגבוי ופרש״י דכיון שיש בו מועיל סברת שטרך בידי מאי בעי שיעבוד קרקעות לא קריבן ביה לא ונאמן לומר פרעתי. והתוס' שהקשו יגוש. ואף שמסיק שם רבי יוחנן וכי אפשר לומר דס״ל כתי׳ מהרי״ט מפני שאנו מדמין נעשה מעשה - דחזקת שטרך בידי מאי בעי עדיפא

היינו דוקח לחומרא. ועפי״ן י״ל מרוב ותוציאין ממון על ידה, והרי״ף דמשו״ה אין נאמן הלוה לומר פרעתי ס״ל כמשנ״ת עפי״ד מהריב״ל.

כ״א ע״ב

אמר רב ספרא אמר רבי אבא אמר דאיירי ביחיד מומחה שהוא כשר

רב יצחק בר שמואל בר מרתח לדון בפני עצמו, או שיושיבו אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא מחבריהם אצל היחיד ויקבלו את אמר רב שלשה שישבו לקיים את העדות. והר״ן הביא בשם הרשב״א השטר שנים תכירין חתימות ידי לתרץ דגם בשעת עדות עצמם העדים ואחד אינו מכיר, עד שלא נחשבים הם כדיינים ונמצא שנתקבלה חתמו מעידין בפניו וחותם. הקשה העדות ע״י שלשה דיינים. והוא הרמב״ן האיך אפשר שהיחיד יקבל מחלוקת לדינא באופן שאינו יחיד את עדותם והרי צריך עדות בפני בי״ד ממוחה האם צריך להושיב מחבריהם

והוא אינו אלא יחיד. ותירץ הרמב״ן אצל היחיד או לאו, ופסק מרן ז״ל

אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון קטו

)בבית יוסף ובשו״ע סי׳ מ״ו סעי׳ היחיד אלא מעידים בפני האחד כ״ד(דאי״צ שיושיבו מחבריהם אצל ושפיר דמי.

סימן 5

עד הרואה האם נעשה דיין א. תוד״ה הנח לעדות קידוש החודש שבמכוונו בשעת ההגדה להעיד הוו דאורייתא "וטעמא דאין עד עדים הרי הם פוסלים את כל הכת נעשה דיין משום דבעינן שיעידו לפני כולה, ומסוגיא זו יסד הרשב״ם)בבא הדיינין כמו שמפרש רשב״ם דכתיב בתרא קי״ג ע״א(שאפי׳ בראיה ועמדו שני האנשים אלו העדים לפני בעלמא יש להם שם של עדים ה׳ אלו הדיינין ויש מפרשים משום וכדחזינן דאם הם פסולים פוסלים את דבעינן עדות שאתה יכול להזימה כל הכת, וא״כ הוא הדין שיש להם וכו׳ ודוקא בעד המעיד אמרינן דאין שם עדים לענין דינא דאין עד נעשה עד נעשה דיין דשייכי הני טעמי וכו׳" דיינים, ונמצא שכל העדים הרואים יעוי׳ תוס׳ ב״ק צ׳ ע״ב ד״ה כגון את העדות בכוונה להעיד שוב אינם ששיטת רשב״ם דאפי׳ עד הרואה יכולים להיות דיינים)ובפירוש רבנו פסול מלהיות דיין, דגם על ידי חננאל מכות שם הביא שיש מי הראיה יש עליו שם של עד ואינו שמפרש כי בזמן ההגדה שואלים נעשה דיין. ובאו התוס׳ הכא לאפוקי אותם האם לראות באתם או להגיד מדעתו ולומר שעל ידי הראיה אינו העדות באתם, ולפי זה יתכן שבשעת נפסל להיות דין כי אין שייך בו הראיה באמת אין עליהם שם של הטעמים של אין עד נעשה דיין. עדים כלל ואי אפשר לומר שע״י

ב. ושורש טעמו של הרשב״ם הוא

הראיה נפסלו מלהיות דיינים כי
הראיה עצמה אינה נותנת שם של

מסוגיא דמכות ו׳ ע״א בדיןשל עדים(.
נמצא אחד מהעדים קרוב או פסול
עדותם בטילה, דאמרו שם בגמ׳ ג. וכתבו התוס׳ בב״ק שם להוכיח "היכי אמרינן להו למיחזי אתיתו או דלא כרשב״ם ממה דתביא לאסהודי אתיתו" ופרש״י דכיון "סנהדרין שראו באחד שהרג את

קטז אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון

הנפש מקצתן נעשו עדים ומקצתן ובשו״ע חושן משפט סי׳ ל״ו סעי׳ א׳ נעשו דיינים דברי רבי טרפון רבי ויע״ש בהגר״א סק״ו ובפתחי תשובה

עקיבא אומר כולם עדין הם ואין עד סק״ג] ונראה שגם תוס׳ בב״ק ס״ל נעשה דיין" ומוכח מדברי רבי טרפון דיכולים להעיד גם בלא נתכוונו, שעד הרואה נעשה דיין כי משמע וקושייתם היא מסתימות הסוגיא שאיזה מקצת שירצו יעשו עדים וכמשנ״ת.

ואיזה מקצת שירצו יעשו דיינים ולא
משמע שצריך להושיב לדיין רק את ה.והביאו תוס׳ לפרש דהטעם שאין מי שלא נתכוון להעיד, ורבי עקיבא
לא פליג עליה אלא בדיני נפשות שיש

עד נעשה דיין משום דבעינן

בו ילפותא וסברא מיוחדת אבל

עדות שאתה יכול להזימה בפני אותו

בעיקר דין של עד נעשה דיין לא

בי״ד ואם הדיינים עצמם נעשו עדים

מצינו שחולק על רבי טרפון והעולה

נמצא שאי אפשר להזים את העדות

דחצינא דכו״ע עד הרואה נעשה דיין

באותו בי״ד כי האיך יקבלו עדות על

ודלא כרשב״ם, זהו תורף הוכחת

עצמם. ובב״ק כתבו תוס׳ דעל טעם

תוס׳ בב״ק שם.

זה קשה להר״י דאורלייניש דאלא
מעתה עדין הקרובים לדיינים לא

ד.והנה שיטת תוס׳ ישנים בכריתות יעידו בפניהם דהו״ל עדות שאי אתה י״ב ע״ב דעד שלא נתכוון להעיד יכול להזימה שהרי אי אפשר לדיינים אינו יכול להעיד, ולפי זה מוכח לקבל הזמה על קרוביהם. ולכן חלק ביותר דלא כרשב״ם, דהרי על כרחינו הר״י דאורלייניש על טעם זה והעלה לומר שבמכוונו הסנהדרין להעיד דאם שאי״צ שיוכלו להזים את העדים לא כן אין יכולים להעיד, ובכ״ז חלק באותו בי״ד וסגי במה שאפשר מהסנהדרין נעשים דיינים. אמנם דעת להזימם בבי״ד אחר. ולהלכה פסק כל הראשונים שאי״צ לכוון בשעת השו״ע (סי׳ ל״ג סעי׳ י״ז)- "העדים
ראיה להעיד וכל מי שראה את הדבר שקרובים זה לזה או שקרובים יכול אח״כ להעיד עליו גם אם לא לדיינים פסולים", והיינו משום דפסק נתכוון בשעת ראיה להעיד [וכן הוא כביאור זה של היש מפרשים מפורש ברמב״ם הל׳ עדות פ״ה ה״ה וכקושיית הר״י דאורלייניש ז״ל.

אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון קיז

סימן לא
פסול לעדות שחוזר להיות כשר

א. אמר רבי אבא אמר רב הונא גדול דהגזלן שחוזר בו אינו נהפך אמר רב שלשה שישבו לקיים לעד נאמן אלא על ידי שיעידו עליו את השטר וקרא ערער על אחד מהן בבית דין שחזר להכשרו, וכל זמן עד שלא חתמו מעידין עליו וחותם שלא העידו עליו בבית דין אינו חוזר משחתמו אין מעידין עליו וחותם. להכשרו אפילו אם עשה תשובה. נחלקו רש״י והרי״ף בביאור הצורך
להעיד עליו קודם שיחתמו. רש״י

ג. ובשו״ע סימן מ״ו סעי׳ כ״ן

בד״ה משחתמו כתב "משחתמו הוו

כתב "ג׳ שישבו לקיים את

להו נוגעין בעדותם דגבאי להם

השטר ובאו שני עדים וערערו על

שישבו עם פסול לדין" ואילו הרי״ף

אחד מהן שהוא גזלן וכיוצא בו

ז״ל פירש "דבעידנא דחתמי הני תרי ובאו שנים אחרים והעידו שחזר לא הוה מצטרף בהדייהו וכאילו

בתשובה אם עד שלא חתמו העידו

בלחודייהו הוו יתבי". ונפקא מינה

שחזר ה״ז חותם עמהם ואם אחר

אם יבואו עדים אחרים ויעידו עליו

שחתמו העידו עליו שחזר בתשובה

דלדעת רש״י שפיר דמי ולדעת

אינו חותם עמהם שהרי הוא כמי

הרי״ף לא מהני כיון שבשעת

שאינו בשעת חתימת השנים"

שחתמו השתיים לא הוה מצטרף

ומבואר דסבירא לתרן השו״ע ז״ל

בהדייהו לא מהני.

כדעת הרי״ף, והש״ך שם ובסימן

ל״ד ס״ק ע״ב כתב לפקפק על

ב.וביאור החילוק המבואר בסוגיא דברי הרי״ף האלו מכל מקום צריך בין ערער דגזלנותא לבין ערער

לחוש לזה.

דקורבת משפחה, פירש רש״י דבעדות ד. ויש להעיר על בעלי תשובה של קרובה יש פחות חשש לנגיעת של ימינו שחוזרים בתשובה הדיינים האחרים ולכן יכולים המה שלימה אולם כל זמן שלא נתקבלה להעיד עליהם. ואילו הרי״ף ז״ל ביאר עליהם עדות בבית דין הרי הם טעם הדבר משום דאם מעידים כעת פסולים לעדות לדעת הרי״ף ז״ל. שאינם קרובי משפחה אגלאי מילתא וראוי לתקן שכאשר המה חוזרים למפרע שהיו כשרים מעולם ושפיר בתשובה יקבלו עליהם תשובה בפני מצטרף עם אביריו להיות מותב בי״ד של שלשה ועל ידי כן יחזרו תלתא. ומבואר מדברי הרי״ף חידוש להיות כשרים לעדות, שיהיו כשרים

קיא אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון
לעדות של קידושין ולכל דבר. בפסול של גזלן ולא בפסול של ובשם הגרי״ש אלישיב שליט״א עבירה, אולם איני יודע מקור אמרו דכל דברי הרי״ף אינם אלא לחלק בכך.

סימן לב

בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול בדיינים
ענף א - ראיית הרב המגיה ממתני׳
דחלילה ודחיית התומים

כ״ח דחה שאפשר שכתב רש״י כן
אליבא דרבי יוסי דס״ל מכות ו׳ ע״א

א. המשנה למלך פט״ז ה״ה מהלכות שאין אומרים נמצא אחד מהם קא״פ עדות נסתפק אם גם בדיינים רק בדיני נפשות ובדיני ממונות כשר, אומרים נמצא אחד מהם קרוב או וכל שכן אם נמצא אחד מהדיינים של פסול בטלו כולם, והביא פלוגתא דיני ממונות קא״פ אינו פוסל, ואמטו בזה. דבתשו׳ הריב״ש סי׳ תי״ג להכי פרש״י טעמא דמתני׳ כיון מבואר להכשיר ואולם מהרח״ש דליכא כי אם שנים, כדי שיהא אפשר וסייעו מוהר״ר אפרים נבון (הוא בעל להעמיד את המשנה גם אליבא דרבי מחנה אפרים ז״ל) ס״ל דגם בדיינים יוסי, ובפרט דשמוחל אמר דהלכה קא״פ מבטל ופוסל לכולם. והביא כרבי יוסי (מכות שם), אבל לעולם הרב המגיה בשם המל״מ להוכיח אפשר שעיקר ענין נמצא אחד מהם מדברי רש״י יבמות ק״ד ע״ב דתנן קא״פ שייך בין בעדים ובין בדיינים. התם "חלצה בשנים או בשלשה

ונמצא אחד מהם קא״פ חליצתה ב.ואפשר שיש להמתיק את הדברים פסולה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר ולבאר שהוכרח רש״י לפרש תכשירין" ופרש״י טעם הפסול לת״ק דמתני׳ דהתם אתיא כרבי יוסי, בחלצה בשלשה ונמצא אחד מהם דאל״כ מאי האי דקתני שלשה ויימא

קא״פ משום דהדר הוו להו שנים, ארבעה וליתביהכי -"חלצה בשנים אלמא דרק משום שאין כאן מנין או בארבעה ונמצא אחד מהם קא״פ שלשה הוא דפסול אך עצם מה חליצתה פסולה", ומה טעם תני שנמצא אחד מהם קא״פ אינו פוסל שלשה, אלא ודאי מתני׳ כרבי יוסי את הכשרים. והתומים סי׳ מ״ו סוס״ק דלית ליה נמצא אחד מהם קא״פ רק

אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון קיט

בדיני נפשות וע״כ אם היו ארבעה קא״פ אין קבלת העדות כלום והעדים ונמצא אחד מהם קא״פ לית לן בה. יכולים לחזור בהם, ואף שבדברי

ג.ובאמת שלולי דברי התומים שיש

מהר״יחדרניסי׳נ״ד חזינן שדעתו

להעמיד מתני׳ דהתם כרבי יוסי

שתתקיים קבלת העדות בשאר

היה מוכח מהך דיוקא דלא אמרינן

הכשרים אפשר שאין כאן מחלוקת,

נמצא אחד מהם קא״פ בדיינים,

שמהר״י חדרני מדבר בהוזמנו

דאל״כ אמאי לא קתני חלצה בארבעה

הדיינים בערבוביא אבל אם הוזמנו
שלא בערבוביא בטלה כל העדות ועי׳
או במאה וכמ״ש, והיא הוכחה מגופא
דמתני׳. אך יש לדחות דאי תני הכי

רדב״ז ח״ב תשו׳ תצ״ז(.

הו״א דרבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר ענף ב - ראיית הקצה״ח ממה שאמרו
דפליגי אינם חולקים אלא על הסיפא בגמ׳ דבשלשה אי אפשר שלא יהא חד בלבד, ובדין נמצא אחד מהם קא״פ מינייהו גמיר
הוא דפליגי, אך לעולם גם לדידהו
חליצה בשנים כשרה, וכדי לאפוקי

ה. הקצה״ח ל״ו סק״ז הביא ראיה
מהגמ׳ בסנהדרין ג׳ ע״א "רב
מטעות זו דייק תנא ותני "שנים או אחא בריה דרב איקא אמר שלשה" לאשמועינן דגם בזה פליגי מדאורייתא חד כשר ואמרו רבנן רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר
להכשיר, ועכ״פ עפי״ד התומים ז״ל

בתלתא משום יושבי קרנות, אטו
בתלתא מי לא הוו יושבי קרנות, אי
א״ש ברווחא. אפשר דלית בהו חד דגמיר" ואי נימא

ד. ובשו״ת הרא״ש כלל ס׳ אות ד׳

דבדיינים נמי נמצא אחד מהם קא״פ

בדין שטר מתנה שחתמו עליה ב׳

כל הדין בטל, מאי מהני דאית בהו

עדים ובא ע״ז קיום ע״י ארבעה

חד דגמיר,נהי דחד דגמיר סגי אבל

שחתמו לקיום והשלישי מבין

עתה שנצטרף עם הפסולים דינו בטל,

הארבעה היה קרוב, וכתב הרא״ש

כי מאן דלא גמיר הו״ל דיין פסול

דהקיום בטל כל שנמצא אחד

לגמרי שאינו דיין כלל וכמ״ש בעה״מ

מהדיינים המקיימים קא״פ. הרי דס״ל

עכת״ד קצה״ח יעו״ש.

להרא״ש דגם בדיינים אמרינן נמצא ו. ועפי״ד קצה״ח אתי שפיר המשך אחד מהם קא״פ בטלו כולן, ואפי׳ דברי הגמ׳ בסוגיא שם "מאי בקיום שטרות דקיל אמרינן הכי בינייהו, איכא בינייהו דאמר שמואל)וע״ע מהרש״ך ח״א סי׳ ס״ז שכל שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו שקיבלו עדות ונמצא אחד מהדיינים בי״ד חצוף, לרבא לית ליה דשמוחל

קכ אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון

לרב אחא בריה דרב איקא אית ליה שלשה ולכן לא איכפ״ל אם בדיעבד דשמואל" ואינו מובן מנ״ל לגמ׳ היו אחד או שנים מן הדיינים דלא שלרב אחא בריה דרב איקא דיניהם גמירי .)9(
דין. כי אמת אמנם מוכרחים לומר
דשמוחל אית ליה דרב אחא שמן

ז.אמנם מצינו בראשונים דחף

התורה חד כשר (שהרי אם מן התורה

בדיינים אם נמצא אחד מהם

בעי שלשה ודאי ששנים שדנו אין

קא״פ עדותם בטילה, יעוי׳ ברכי יוסף

דיניהם דין) אבל בדעת רב אחא בריה

חושן משפט סי׳ז׳ אות ל״א שהביא

דרב איקא אין הכרח שסובר

תשו׳ הרשב״א כת״י וז״ל - "אפי׳

כשמואל, שהרי אפשר שלמרות שמן

לשמואל דשנים שדנו דיניהם דין אם

התורה מספיק דיין אחד מ״מ תקנו

דנו שלשה והאחד קרוב, כיון דמקלת

חכמים שצריך שלשה לעיכובא וגם

בי״ד פסול בטל הדין דומיא דעדים"

בדיעבד לא סגי בפחות משלשה.

עכ״ל. ומפורש בדבריו כדעת

אמנם עפי״ד קצה״ח א״ש, שאם

המהרח״ש והמחנ״א דגם בדיינים אם

נאמר שצריכים שלשה מדרבנן והוא

אחד מהם קא״פ פוסל את כולם, ועוד

לעיכובא, א״כ מה הועילו בתקנתם,

מפורש דאמרינן הכי גם בהודאות
והלוואות אף שמדאורייתא חד
סו״ס יפסל כל ההרכב מאחר שנמצא בלחודיה כשר. ומעתה צריך יישוב אחד מהם דלא גמיר ואין כאן שלשה על הוכחת הקצה״ח, מה הועילו שכשרים לדין, אלא ודאי שרב אחא חכמים בתקנתם להצריך שלשה דאי אית ליה דשמוחל ובדיעבד אי״צ אפשר דליכא חד מינייהו דגמיר והא

9 הנה בהבנת מה שאמרו חכמים להכשיר על פי שלשה כיון דאי אפשר דליכא חד מינייהו דגמיר יש לפרש ב׳ דרכים [א] דלעולם כל מה שצריך הוא חד דגמיר ותיקנו חכמים להצריך לכתחילה שיהיו שלשה דעל ידי כך יש להניח דודאי יהא חד דגמיר אבל לא ביטלו חכמים את עיקר ההלכה שדיני ממונות ביחיד אלא הצריכו שיהיו שלשה כדי שעל ידי זה ימצא היחיד כהלכתו [ב] דכדי שלא יהא דין בלא חד דגמיר קבעו חכמים שדיני ממונות יהיו בשלשה. ובגמ׳ מבואר כהדרך הראשונה ולכן בדיעבד שנים שדנו דיניהם דין. ומרן זי״ע תמה מנ״ל דלא כהדרך השניה, ועל זה הוא מיישב דכיון שמסתמא יש גם דיינים דלא גמירי הרי אם נימא כדרך השניה לעולם הדין בטל כיון שאנו צריכים שלשה דיינים ודיינים היינו גמירי. מיהו עדיין יש מקום לומר שבאמת רבנן קבעו שדיני ממונות יהיו בשלשה אלא שהכשירו למושב זה גם כאלו שלא גמירי, וכנראה היה פשוט לתרן זי״ע דהוא דבר זר לומר כן (דהרי ודאי שאין להכשיר למושב מי שידוע שאינו גמיר דאם כן נמצא שאין כאן אלא שנים שיתכן שהם גמירי ולא סמכו חכמים לומר דבשנים ודאי איכא חד דגמיר ולא נותר אלא לומר

דהכשירו חכמים על אופן זה של מאן דלא גמיר שאינו ידוע למרות שאם היה ידוע היה כל המושב בטל, וזה דוחק).

אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון קכא

איכא דלא גמיר והו״ל אחד מהם)וכן ראיתי באחרונים שהקשו כן קרוב או פסול. בשם הרב שבו״י ז״ל(, ומוכרח לומר שחכמים הכשירו לדון באופן זה
ענף ג - ביאור דברי הקצה״ח וישוב
ראייתו אע״פ שעלול להיות פס״ד שמה״ת
בטל הוא, דחכמים הכשירו הנך דלא
ח. ובאמת שיש לתמוה על דברי גמירי לדון בצירוף חד דגמיר, הקצה״ח, שהרי גם לפי״מ ומהשתא גם אין שייך לדון כאן ענין שהוכיח דבדיינים שנמצא אחד מהם נמצא אחד קא״פ כיון שחכמים קא״פ לא בטל הדין כולו, מ״מ כל הכשירוהו שלא כמו שראוי להיות הנפק״מ בזה אינה אלא באופן מדאורייתא.
שהפסק שנתקבל ע״י אותו בי״ד הוא

בלא צירוף דעתו של אותו הפסול, ט.ונדצל״פ בדוחק כוונת הקצה״ח וכגון שגם השנים הכשרים מסכימים שבאמת בפועל בסוף הגמ״ד עם הפסול בדעה אחת לזכות או ילמד הך דגמיר להנך דלא גמירי את לחייב ובזה יש לדון האם צירופו לימוד הדין הזה שבא לפניהם ובזה פוסל אותם או לאו)וכן בבי״ד של יהיו כולם גמירי ויצא הדין כהלכה חמשה אם יהיו שלשה כשרים ופסול)שפירוש גמירי אין פירושו שיהיו עמהם בדעה אחת והחמישי לבדו בקיאים בכל חושם משפט שאין דבר חולק דבהאי גוונא גם בלא דעת כזה כמעט בנמצא עד שהגמ׳ קוראת הפסול יש רוב דיינים להפסק בי״ד(. ליכא חד מכל תלת דלא גמיר, אלא אך באופן שבלא הפסול אין רוב סגי במה שגמיר הך דינא(, ולא להפס״ד ורק ע״י צירוף הפסולים הוקשה להקצה״ח אלא דמ״מ בשעת נעשה רוב לחייב או לזכות, הגע קבלת העדות והטענות עדיין אינם בעצמך האם שייך שיוכשר האי כשרים ובאותה שעה יבטל כל

פס״ד, ופשוט שבכה״ג אין דינם דין. המושב ומזה הכריח דבדיינים אין ומעתה אפי׳ אם נימא דנמצא אחד הפסול פוסל את כל המושב. מהם קא״פ דבריהם קיימים אכתי

קשיא האיך הכשירו בשלשה דאיכא י.ונראה ליישב קושיית הקצה״ח בב׳ חד מנייהו דגמיר והא איכא למיחש אופנים - חדא י״ל עפי״ד הרמב״ם שמא הנהו דלא גמירי יחלקו עליו בפי׳ המשנה נדה)פ״ו מ״ד הובא שם ויכריעו כדעתם וה״ז פס״ד מבוטל בתוי״ט(שאוהב ושונא אינם פסולים

קכב אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון

בעצם (10) וה״נ עם הארץ אם כי אינו ו׳ ע״א "א״ל רב פפא לחניי אלא יכול לדון כל זמן שהוא עם הארץ אך מעתה הרוג יציל כשהרגו מאחוריו" אין לו שם פסול דנימא דהו״ל נמצא ובתוס׳ ביארו מה טעם שהנרבע פסול אחד מהם קא״פ. ומצאתי סיוע לדברי וכתבו כמה אופנים בזה, ומה בעי מד׳ הנמוק״י ריש פרק מצות חליצה להכי ולימא כל חייבי עריות יוכיחו)יבמות ל״ב ע״ב בדפי רי״ף(שדקדק
מד׳ הרמב״ם הל׳ יבוס וחליצה פ״ד

שאין האשה מצלת וכגון אשת איש

ה״ה שכתב שהחליצה בפני שלשה

שהיא והוא בחנק, והרי אשה פסולה

ומצוה להוסיף עוד שנים שיהיו

לעדות)וגם אין שייך כ״כ תירוץ

חמשה ואותן השנים יכולים שיהיו

הגמ׳(, והעלה מזה התומים ז״ל דדבר

אפי׳ עמי הארץ, ודקדק נמוק״י

ברור הוא שאשה אינה בגדר קא״פ

דנראה מדבריו דסומין ופסולין לא

שיהא כל העדות בטלה, דהא אינה

וצ״ב מאי שנא, ולפי דברינו ניחא

בגדר עדות כלל, וציין לריב״ש שכתב

שאם יצרפו שנים פסולים יפסלו גם

דבעינן הראוי להעיד ורק מחמת

את השלשה משום נמצא אחד

פסלותו נפסל, ובנתיה״מ שם סק״י

מהדיינים קא״פ, אבל עם הארץ אינו

הוסיף דה״ה בגוי וקטן כיון שאינם

פוסל את האחרים. בכלל עדות, ועי׳ שו״ת הגרעק״א
ח״א תשו׳ ע״ג שנקט ג״כ דבקטן לא
יא.ועוד י״ל עפי״ד התומים סי׳ ל״ו אמרינן נמצא אחד מהם קא״פ. (11) סקי״א שהקשה בסוגיא דמכות ומעתה י״ל שכן הוא גם עם הארץ

10 וזה לשון הרמב״ם שם - "שלא שם הש״ס זאת המשנה באוהב ושונא אשר הוא כשר להעיד לסברת חכמים ופסול לדון]כמו שאמרו סנהדרין כ״ט ע״א, וא״כ הו״ל למתנייה בכלל הכשרים להעיד ופסולים לדון. והטעם שלא הזכירוהו[להיותו ענין נעתק במהרה, והוא שישוב השונא אוהב" עכ״ל. ומפרש מרן זי״ע שכוונת הרמב״ם דאינו פסול בעצם רק הוא מנוע מלדון כל זמן שהוא שונא)ועי׳ רש״י סנהדרין שם ד״ה חד לדיין, דבדיין מודים חכמים דשונא פסול לדון דלא מצי חזי ליה זכותא(, ודימה מרן זי״ע את דין עם הארץ שגם הוא יכול ללמוד ולהיות כשר - לשונא, שגם הוא אינו פסול בעצם)והוליד מזה דאין בעם הארץ דין של נמצא אחד מהם קא״פ, והעולה מדבריו דלהרמב״ם אם נמצא אחד מהם שונא לא נפסלו כולם, ויעוי׳ תוס׳ מכות ו׳ ע״א ד״ה אלא שכתבו שיש בשונא ענין של נמצא אחד מהם קא״פ וצריך לומר שהוא מחלוקת בין הרמב״ם לתוס׳(. 11 ובחכמת שלמה להגאון רבנו שלמה קלוגר זצ״ל חו״מ סי׳ ל״ו כתב שבחיבורו לאהע״ז הל׳ קידושיןסי׳ מ״ב מהדו׳ו׳ מבואר שגם בעכו״ם אמרינן נמצא אחד מהם קא״פ ואין ספרו מצוי בידי לעיין בדבריו. ויש להעיר דלדעת הסוברים שעכו״ם כשר לעדות מה״ת יעויין בזה בהגהות אשרי פ״ק דגיטין- נראה שיש להם דין קא״פ לבטל את עדות הכשרים. ועוד יש להעיר ממה שאמרינן דאם חתם גוי על הגט הו״ל מזוייף מתוכו וכמבואר גיטין ט׳ ע״ב ואם

אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון קכג

גבי דיינים, שאינו עליו שם דיין כלל להכשירו כי הם נוגעים בעדותם ואפי׳ דיין פסול אינו, ומשו״ה לא דגבאי להם שישבו לדין עם פסול. אמרינן ביה נמצא אחד מהם קא״פ. אבל הרי״ף ז״ל פירש (ט׳ ע״א מדפי

יב.ועל פי שני האופנים שביארנו (או הרי״ף) דאם קודם שחתמו העידו
דעם הארץ אין עליו שם פסול או

עליו הרישבשעה שישבו היו תלתא

דאין עליו שם דיין כלל) ליכא ראיה כחדא וחתמי בהכשר, אך אם חתמי לדין נמצא אחד מהם קא״פ בדיינים, והדר מסהדי עליה הא בעידנא דחתמי אך נפק״מ בין האופנים במקום לא היה מצטרף האחד בהדייהו שנמצא אחד מהם עם הארץ שהוא וכאילו תרתי בלחודייהו הוו יתבי. קרוב, דאם נימא הטעם שבעם הארץ וביארו המפרשים בדעת הרי״ף דכל גרידא לא אמרינן נמצא אחד מהם זמן שלא העידו על הגזלן דהדר קא״פ משום דאינו פסול בעצם, אם בתשובה עדיין הוא עומד בפסולו הוא גם קרוב ופסול בעצם הרי הוא ופסול הוה וכ״כ שו״ע סי׳ ל״ד. ולכן פוסל את כולם, ולדרך השניה שעם אין מועיל עדותם להכשיר את הקיום הארץ אינו שייך כלל למושב בי״ד לא למפרע. ונפק״מ בין רש״י להרי״ף אם איכפ״ל שהוא גם קא״פ. יבואו אחרים להעיד עליו שעשה תשובה לרש״י שפיר דמי ולהרי״ף
ענף ד - ראיית התומים מדברי הרי״ף
בשמעתין ועיונים בדבריו

אי״ז מועיל להכשירו למפרע וצריך
לחזור ולקיים את השטר גם נפק״מ
יג. בתומים שם (סי׳ מ״ו ס״ק כ״ח) שאליבא דרש״י מיכף אחר שחתמו כתב להוכיח מדברי הרי״ף הדיינים הכשרים פסולים מלהעיד על בשמעתין - סוגיית שלשה שישבו אבירם כי כבר ישבו עמו לדין אבל לקיים את השטר וקרא ערער על אחד להרי״ף כל הנידון אחר שחתם הפסול מהם אם עד שלא חתמו מעידין עליו ורוצים להכשיר את חתימתו למפרע, וחותם אם משחתמו אין מעידין עליו ויש להעיר שלשון הגמ׳ משמע וחותם. דמסיק הגמ׳ דאיירי בערער כפרש״י דקאמר "משחתמו אין דגזלנותא ומעידין עליו היינו שעושה מעידין עליו וחותם" ומשמע דהוא תשובה. והנה רש״י פירש דאחר עצמו עדיין לא חתם רק הכשרים שישבו עמו לדין פסולים להעיד עליו חתמו ורוצים להעיד עליו כדי שיוכל

נימא דאין עליו שם עד כלל ואם העיד לא פוסל את העדות אמאי הו״ל מזוייף מתוכו ואכמ״ל בזה [מרןזי״ע]

קכד אור כתובות דף כ״א ע״ב לציון

גם הוא לחתום ועל זה קאמר אין בקיום שנמצא אחד מהם קא״פ מעידין עליו וחותם. בטלו כולן אבל בעצם דין נמצא

יד. והנה הרי״ף כתב דאם חתמי

אחד מהן קא״פ אפשר שמודה דהוא
נוהג גם בדיינים(.
והדר מסהדי עליה הא

"דבעידנא דחתמי הנך תרי לא הוה טז.ועוד יש לתמוה על מה שהוכיח האי חזי להצטרף בהדייהו וכאילו התומים מדברי הרי״ף דלא בלחודייהו הוו ימני" ומלשון זו אמרינן נמצא אחד מהם קא״פ בטל דקדק התומים דכל הטעם שהמושב המושב כולו, דהרי הרא״ש בשמעתין פסול הוא משום שאין כאן מותב הביא שכתב רב אלפם בתשו׳שכל תלתא כחדא, ומשמע דאם היו שלא ידע העד הכשר בפסולו של ארבעה שפיר מיתכשר, וקשה הקא״פ שעמו - כשר, ולא אמרינן דתיפוק״ל דנמצא אחד מהם קא״פ, נמצא אחד מהם קא״פ עדות כולם ומוכח דס״ל להרי״ף דלא אמרינן בטילה אלא אם ידעו הכשרים בפסול נמצא אחד מהם קא״פ בדיינים, עכ״ד הקא״פ שעמם, והובא בשו״ע סי׳ התומים יעו״ש. ל״ו סעיף ב׳. ומהשתא לא מוכח
מידי מדברי הרי״ף בשלשה שישבו
טו. ויש להעיר בתלתא. חדא דמ״מ לקיים את השטר, שהרי בשעה אין להוכיח מדברי הרי״ף אלא שישבו לא ידעו בפסול שיש באחד דבקיום לא אמרינן נמצא אחד מהם מהם ורק אח״כ קרא עליו ערער קא״פ, אבל אפשר דהיינו דוקח ולשיטת הרי״ף אין מקום לדון בזה בקיום שאינו אלא מדרבנן וקיל, אך דין נמצא אחד מהם קא״פ)ואף במקום שצריך בי״ד מדאורייתא שדברי הרמב״ם והשו״ע ג״כ מורים אפשר ששפיר מודה דאמרינן נמצא בפשטות שבנידון הרי״ף לא נתבטל אחד מהם קא״פ כולן בטלים אלא הפסול אפשר שגם הרמב״ם)וממילא אין להוכיח מהרי״ף אלא סובר כהרי״ף במה שהצריך שידעו שחולק על הרא״ש בתשו׳ דס״ל דגם הכשרים בפסולו של הפסול .((12)

12 ועי׳ ש״ך סי׳ ל״ו סק״כ דלמרות שסתם הרמב״ם ז״ל לפסול בנמצא אחד מהם קא״פ, אפשר דאייירי בפסול הרגיל עמו שמחזקינן דודאי מכירו ויודע פסולו ובפרט דנקט שני אחין. ועוד יש להעיר על פי מה שחידש הגאון רבי שלמה קולגר זי״ע בהגהות חכמת שלמה לשו״ע חושן משפט שם דבדיינים לכו״ע בעי שידעו הכשרים בפסלותו של הפסול)וכתב דבחידושיו לחושן משפט מהדורא ה׳ סי׳ ע״ג האריך בזה(, ולפי ודאי אין מקום להוכיח מדברי הרי״ף בשמעתין מידי.

אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון קכה
יז. ועוד יש לדחות את ראיית יע״ש. וגם לשיטתו אפשר דהיינו התומים דלעולם יתכן שגם דוקח באופן שכתבו בהדיא קודם הרי״ף יסבור דכל שנמצא אחד קבלת העדות דבזה פסול דמחזי מהדיינים קא״פ בטלו המושב כולו,
ומה שהוצרך הרי״ף לומר שהרי הם

כשקרא אך אם קבלו עדות וחתמו

בלחודייהו קיימו שמשמע שאילו היו

שנים ונתברר שהשלישי פסול, אע״פ

ארבעה וקרא ערער על הרביעי שפיר

שנתברר שצריכים עוד קבלת עדות

דמי, אין המכוון דבאופן זה שפיר

מ״מ לא עשו דבר שמחזי כשקרא

דמי לגמרי, אלא דבכה״ג תקנה יש

וי״ל דבדיעבד כשר לכו״ע. ולכן

בדבר, שאפשר שיקבלו השלשה

הוצרך הרי״ף לפסול משום שאין כאן

קבלת עדות חדשה ועי״ז שפיר דמי

אלא שנים, שמשו״ה אין מועיל

מה שחתמו קודם לכן)והרי גם

שיקבלו שוב עדות הקיום כי עיקר

בהעידו עליו קודם שחתמו שאמר

חתימתם היתה שלא על ידי בי״ד

בגמ׳ דבזה שפיר דמי כתב הסמ״ע

דהא לא היו אלא שנים ולכן בטלה

הכא בסי׳ מ״ו ס״ק ס״ג- דבעי קבלת

חתימתם כל עיקר]ולפי זה מיושב

עדות חדשה(. ואם משום שקדמה

מה שהערנו לעיל על שיטת הרי״ף

חתימתם לקבלת העדות השניה שהיא מלשון הגמ׳ דאמר אם משחתמו אין הכשרה, הנה דעת הש״ך סי׳ ט״ל מעידין עליו וחותם, דבאמת לא איירי ס״ק ל״ז ובסי׳ מ״ו ס״ק נ״ט דבקיום כשכבר חתם הפסול, אלא חתמו אפשר שיחתמו ואח״כ יקבלו העדות, השנים בלבד, ועל ידי שנמצא ולמרות שדעת מרן ז״ל בשו״ע לאסור שהשלישי פסול בטלה חתימתם זאת מ״מ אפשר שבדיעבד מודה וצריכים שוב לחזור ולקבל עדות שכשר. והתומים ז״ל אזיל לשיטתו ולחתום מחדש כי היתה חתימתם רק ס״ק כ״ה דחף בדיעבד פסול כה״ג על ידי שנים ואי״ז חתימת דיינים[.

כ״ב ע״א

סימן לג
שנים אומרים כשר ושנים אומרים פסול

א. תוד״ה תרי ותרי נינהו "פירש וקשה דהכא אליבא דרב הונא קיימינן בקונטרס וכיאמרי לא גזל הוו דאית ליה זו באה בפני עצמה ומעידה להו תרי ותרי ולא מיתכשר בהכי וזו באה בפני עצמה ומעידה דאית לן

קכו אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון

למימר אוקי גברא אחזקיה" הנה ג.ולהלכה פסק השו״ע סי׳ ל״ד סעי׳ שיטת רש״י מבוססת על המבואר כ״ח "שנים שהעידו באחד שהוא בסוגיא יבמות ל״א ע״א דבספק של פסול באחת מאלו העבירות וכו׳ אם תרי ותרי לא אזלינן בתר חזקה והוי באו שנים והכחישום ואמרו לא עשה ספק או מדאורייתא או מדרבנן, ועל עבירה זו ולא נפסל ה״ז ספק פסול כן שנים אומרים על אחד שהוא כשר לפיכך לא יעיד ואין תוציאין ממון ושנים אומרים עליו שהוא פסול הוי בעדותו ולא ידון עד שיודע שעשה ספק פסול ולא מוקמינן ליה על תשובה". ועי׳ בפתחי תשובה שם חזקתיה. והתוס׳ סוברים דלא אמרינן ס״ק מ״ד בשם שער משפט שבמקום הכי אלא באיסורים ולא בשאר דינים שעדותם להחזיק ממון כגון שהעידו וכמו שחזינן לעיל כ׳ ע״א דאמרינן על שטר שהוא פרוע או שהוא ואחר אוקי תרי בהדי תרי ואוקי ארעא מכחישים שני עדים כשרים המעידים בחזקת בר שטיא - ולמרות שהוא להוציא ממון מאדם אחר מהניא ספק של תרי ותרי מכל מקום אזלינן עדותם דשמא הם כשרים, וציין גם בתר חזקת מרא קמא, וכשם לתשו׳ הגרעק״א ז״ל ח״א סי׳ קל״ו. שמוקמינן אחזקת מרא קמא ולא

מוציאים את הקרקע מבעליה כך אין ד.ודאתאן להכי הנה בשו״ע סי׳ ל״ה מוציאים אדם מחזקת כשרות שלו סעי׳ י״ד כתב "אשה פסולה ומכשרינן ליה. וטומטום ואנדרוגינוס פסולים מספק
וכל מי שהוא ספק כשד ספק פסול
ב.ומה שהקשו תוס׳ על רש״י מהאי הרי הוא פסול" וכתב הסמ״ע שם ס״ק דשתי כתי עדים המכחישים זה כ״ח "וכל מי שהוא ספק כו׳ בסימן את זה דחצינא דרב הונא אמרינן דזו ל״ד סעי׳ כ״ח כתב שנים שהעידו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה באחד שהוא פסול ובאו שנים

בפני עצמה ומעידה, שאני התם שאין והכחישום ה״ז ספק ופסול, והטעם שום כת אחת מהם מעידה על דכל עדות בא להוציא או לחייב ממון חבירתה לפוסלה אלא מכחישים זא״ז על ידן והמוציא מאבירו עליו הראיה" בגוף המעשה]ובביאור טעם החילוק והעיר מו״ח הג״ר יוסף חיים שראבני יעוי׳ קצה״ח סי׳ ל״ד סק״ו[. זללה״ה שיש לחלק דבמי שהעידו

אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון קכז

עליו לפוסלו היה לו חזקת כשרות לפוסלו ואנדרוגינוס אלא כלפי עדות אבל אנדרוגינוס אין לו חזקת של להוציא ואילו בשאר עדויות כשרות כלל ויתכן שהוא פסול לכל האנדרוגינוס פסול ומי שהעידו עליו עדות, ואפשר שלא כתב הסמ״ע לפוסלו כשר וכדברי הפתחי להשוות את מי שהעידו עליו תשובה, וצ״ע.

דאמר שמואל שנים שדנו דיניהם אלא כי אצטריך קרא לכדרב הונא דין אלא שנקרא בי״ד חצוף. אמר רב דאמר רב הונא אמר ופרש״י בסנהדרין(ג׳ ע״א) שנקראים רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו בי״ד חצוף שעברו על תקנ״ח. ומורנו מן התורה שנאמר את בתי נתתי ראש הישיבה הגר״ע עטייא לאיש. בתוס׳ רעק״א למשניות יבמות (שליט״א) [זללה״ה] אמר ביאור פרק שני משנה ט׳ (בסוגריים) כתב נחמד, דבשלשה שדנים ומחייבים את להסתפק בנאמנות שנתנה תורה לאב החייב ומזכים את הזכאי אין ידוע מי על בנו (דין יכיר) ועל בתו (דינא חייב ומי פטר, שכל אחד ואחד מהם דשמעתין לומר שנתקדשה) האם הוי אפשר שהיתה דעתו להיפך והדין כמו ב׳ עדים בכל התורה ואם הוא נפסק ע״פ הרוב. אבל שנים שיושבים רשע אינו נאמן או בכל ענין הימיניה בדין,גלוי וידוע לכל ששניהם חייבו רחמנא. ומדברי רש״י קצת משמע וזיכו, וזהו בי״ד חצוף שמחציפים דכל שיש בידו לקדשה נאמן עליה פניהם בהוראתם לעין כל. ויש לדחות.

סימן לד

הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומיגו

א. תוד״ה מנין להפה שאסר הוא האב נאמן להתיר את בתו כשאסרה הפה שהתיר מן התורה שנאמר אלא מחמת מיגו, ומימה דאם בא את בתי נתתי לאיש כו׳ "משמע דאין אחד ואמר קדשתי את בתי ולאחר

קכח אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון

שעה או למחר אמר לפלוני קדשתיה לא ס״ל לחלק בין מיגו לפה שאסר לא יהא נאמן כיון דהשתא ליכא באמת הקשו שם אמאי היה נאמן מיגו". מבואר שס״ל דפה שאסר היינו לומר לקחתיו ויע״ש מה שכתבו בזה. מיגו. ולכן הקשו דאם כל נאמנותו
לומר לזה קדשתיה הינה מחמת מיגו ג. ולעיל דף י״ח ע״ב "תנו רבנן אין
אין לנו להאמינו לאחר זמן כיון

נאמנין לפוסלו דברי רבי מאיר

שכבר אבד המיגו]ויעוי' קובץ

וחכמים אומרים נאמנים בשלמא

שיעורים ב״ב אות ק״ט מה שכתב

לרבנן כי טעמייהו שהפה שאסר הוא

בדעת תוס׳ בענין זה[.

הפה שהתיר)דהא אין כתב ידם יוצא

ב. אמנם שיטת רש״י לקמן ק״ט ע״ב

ממקום אחר(אלא רבי מאיר מאי
טעמיה בשלמא פסולי עדות מלוה
- לחלק בין מיגו לפה שאסר. גופיה מידק דייק ומחתם קטנים נמי דאמרינן התם "ההוא דעשאה סימן כדרשב״ל דאמר ריש לקיש חזקה אין לאחר ושכיב ואוקים אפטרופא, אתא העדים חותמים על השטר אלא אם כן אפוטרופוס לקמיה דאביי א״ל עשאה נעשה בגדול" וכו׳. והקשו תוס׳ סימן לאחר איבד את זכותו. אמר אי דהעולה מדברי הגמ׳ דנחלקו רבי הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין מאיר וחכמים האם אזלינן בתר חזקה ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו, א״ל דאין העדים חותמים על השטר אלא שפיר קאמרת דא״ר יוחנן אם טען אם כן נעשה בגדול או אזלינן בתר ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן" מיגו שיש לעדים האומרים כתב ידם ופרש״י "נאמן - דהפה שאסר הוא הוא זה אולם קטנים היו, והרי הוא הפה שהתיר, דמאחר שיש עדים איבעיא בגמ׳ בבא בתרא ה׳ ע״ב שהיתה שלו ונגזלה הימנו אין לזה בסוגיא דאין אדם פורע תוך זמנו זכות באותו תלם אלא על פיו של זה האם אמרינן מיגו במקום חזקה או שעשאה סימן לאחר והרי חזר ואמר
לקחתיו". והיינו דס״ל שאף כי מיגו

לאו והניחו תוס׳ בקושיא. ונראה דגם
זה אתי כשיטתם להשוות מיגו להפה

למפרע לא אמרינן מ״מ פה שאסר שאסר אבל לפי רש״י שחילק ביניהם אמרינן אף למפרע הואיל ואין אנו יש לחלק ולומר דכל האיבעיא בבבא יודעים כי אם על פיו, וכפי״ז ל״ק בתרא אינה אלא במיגו אבל בהפה קושיית תוס׳ הכא, דלעולם טעם שאסר נאמן נגד חזקה וכרבנן דלעיל שנאמן האב לומר למי קידשה משום דף י״ח ע״ב דכשאין כת״י יוצא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ומ״מ ממקו״א נאמנים העדים לפסול את שפיר נאמן בזה אף לאחר זמן. והתוס׳ השטר נגד חזקה.

אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון קכט

ד. ובבא קמא קי״ב ע״א איתא ת״ר ומשמע דעת השו״ע שזהו מחלוקת הגוזל ומאכיל את בניו פטורין בין תירוצי התוס׳, וביאור מחלוקת זו מלשלם הניח לפניהם חייבים לשלם דבאמת יש חזקה שגזלן לא מחזיר ומסיק הגמ׳ אמר רבא גדולים שאמרו את מה שגזל [ומהאי טעמא ללא מיגו יודעים אנו חשבונות שחשב אבינו אין נאמנים לומר שאביהם החזיר את עמך ולא פש גבך מידי פטורין, הגזילה וצריכים הם למיגו], ונמצא וביארו תוס׳ שם את טעם הפטור שהמיגו הוא נגד חזקה, ותירוץ קמא "מיגו שהיו יכולים לומר החזרנו לך של תוס׳ סובר דאלים כח של המיגו אי נמי כגון שאין עדי גזילה אלא להאתן על כך ותירוץ בתרא של תוס׳ הודאת הבנים בלבד" ובשו״ע סי׳ סובר דלא אלים כח המיגו נגד חזקה, שס״א סעי׳ ו׳ כתב "ואם אמרו ורק אם אין ידוע הגזילה אלא על
הגדולים ידועים אנו שעשה אבינו פיהם בזה אלים כח פה שאסר למרות

חשבון עמך ולא נשאר לך כלום בידו שהוא נגד חזקה (אבל הש״ך והגר״א נאמנים וי״א דהני מילי כשאין ידוע שם נקטו שאין כאן מחלוקת וגם שגזלה אביהם אלא על פיהם אבל אם תירוץ בתרא של תוס׳ שם סובר היו עדים שגזלה אינם נאמנים" דנאמן על ידי מיגו עי״ש).

ת״ר האשה שאמרה אשת איש אני ולא היתה טמאה כלל, האם נאמנת וחזרה ואמרה פנויה אני במיגו דהיתה יכולה לומר טבלתי או נאמנת והא שוויה לנפשה חתיכה דילמא לא מהני מיגו והעלה דלא דאיסורא אמר רבא בר רב הונא כגון מהני מיגו. והרי יש מן הפוסקים שנתנה אתמלא לדבריה יעוי׳ חוות שסוברים דאפי׳ אם יש עדים שהוא דעת (סי׳ קפ״ה סק״ג) שנסתפק היתר כיון דשוי אנפשיה חתיכה

במקום ששויתה לנפשה חתיכה דאיסורא אסור ולא מהני עדים דאיסורא ואח״כ רוצה לחזור בה (יעוי׳ משנה למלך פ״ט מהל׳ ויש לה מיגו, וכגון שאמרה טמאה אישות הט״ו שנסתפק בזה) וכל אני ואחר שבועים אומרת ששקירה שכן דלא מהני מיגו.

קל אור כתובות דף כ״ב ע״א לציון

סימן לה
חזרה על ידי אתמלא

א. בעא מיניה שמואל מרב אמרה מהברייתא דיכולה לחזור בה על ידי טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אמתלא. אמנם באומרת על עצמה אני מהו. צריך להבין מה טעם נסתפק שהיא טמאה נאמנת בתורת עדות אחר שלמדנו בברייתא לעיל דאם דהא עד אחד נאמן באיסורין)והרי אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה מקור דין של עד אחד נאמן פנויה אני נאמנת על ידי אמתלא, ואם באיסורים הוא ממה שהאשה נאמנת

כן הוא הדין כשאומרת טמאה אני על עצמה לומר שהיא טמאה וחוזרת בה על ידי אתמלא יש כמבואר בתוס׳ גיטין ב׳ ע״ב(, להאמינה, דמאי שנא איסור אשת ומספק״ל לשמואל אם גם בזה איש מאיסור טומאה. וצריך לומר נאמנת לחזור בה על ידי אתמלא או שבמספק שמואל האם ההיתר של לאו, עכת״ד החוות דעת שם. אתמלא הוא מרווח או דילמא לא ונמצאו ג׳ דרכים בהבנת איבעיא

התירו אלא במקום עיגון אבל דשמוחל - או משום דבידה לטבול באומרת טהורה אני אמרינן לה הא או משום שהאמתלא חלושה או מיא בנהרא זילי טבולי]וכן תירצו משום שאינו שואחד״א גרידא אלא הריטב״א והתוס׳ רא״ש והר״ן[. נאמנות של עד.

ב. והמהרש״א ז״ל ביאר טעם ג. ומסקנא דמילתא אמר רב דנאמנת ספיקו של שמואל משום לחזור בה על ידי אמתלא, דהאמתלא שלה אינה טובה כל כך, וטעמיה דרב - אליבא דהראשונים ובחוות דעת סי׳ קפ״ה סק״ה תמה משום דחזרת אתמלא מהניא לגמרי על זה דאטו בנדה לא משכח״ל ואי״צ לומר לה זילי טבולי, ואליבא אתמלא טובה. ולכן ביאר החוות דהמהרש״א משום דהאמתלא שלה דעת דיש חילוק בין אומרת על טובה ומועילה. והחוות דעת ביאר עצמה שקיבלה קידושין לבין אומרת לפי דרכו דהן אמת שעד אינו יכול על עצמה שהיא טמאה, דבאומרת לחזור בו דכיון שהגיד שוב אינו חוזר שהיא מקודשת אינה נאמנת כלל ומגיד, אולם הני מילי היכא דהיתה בתורת עדות דהא אין דבשב״ע הגדתו בבית דין אבל הכא שהיתה פחות משנים, ואינה אסורה אלא הגדתה חוץ לבית דין יכול לחזור בו. משום דשויא אחד״א, ועל זה שמענו ובאמת שמצד דין עד אחד נאמן

אור כתובות דף כ״ב ע״ב לציון קלא

באיסורים היתה יכולה לחזור בה חוץ לבית דין לא חשיבא אמירה אפי׳ בלא אתמלא כיון שהיתה גמורה ויכולה לחזור בה על ידי ההגדה חוץ לבית דין, אבל כיון דיש אמתלא. ועוד היה מקום לפרש דלא כאן גם דין של שואחד״א צריכה אמרינן כיון שהגיד שוב אינו חוזר אמתלא, עכת״ד החוות דעת וכבר ומגיד אלא בהגדת שני עדים ולא נזכר מזה לעיל בפרק קמא סימן ה׳ בהגדת עד אחד באיסורין (ואע״ג אות ה׳ יע״ש. שהוא בתורת עדות ולא בתורה שויא אחד״א). ונפק״מ בין הטעמים בעד
ד. והנה בעדות גמורה אין יכול אחד המעיד על איסורין בפני בית לחזור בו אפילו על ידי אתמלא דין, וכבר דנו בזה האחרונים ז״ל. דאמר קרא "אם לא יגיד" ודרשינן וקצת יש משמעות בברייתא לעיל כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, דיכול לחזור בו דתביא "החשה ומה דאמרינן בשמעתין דנאמנת שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה לחזור בה ביאר החוות דעת דהיינו פנויה אני נאמנת" ומשמע דבכל גווני

משום שאין זה עדות גמורה דהא לא נאמנת ואפילו אם היתה אמירתה אמרה את דבריה בבית דין, והגדה הראשונה בבית דין.

כ״ב ע״ב

תנא מיניה ארבעים זימנין ואפילו אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת הכי לא עבד שמואל עובדא ושנים אומרים לא מת הרי זו

בנפשיה. מכאן יש להביא ראיה לא תנשא ואם נישאת לא תצא שנים לדברי מהרי״ל דיסקין זי״ע שתלמיד אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא חכם שרוצה להחמיר לעצמו באיסורי נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נישאת נדה אפי׳ במקום שמצד הדין מותר - תצא. מבואר בגמרא ג׳ אופנים להבנת רשאי. וקצת יש לדחות דשאני הכא דברי רבי יוחנן [א] חניי אמר דאיירי שהיא גרמה לעצמה [ויעוי' חתם בהכחשה של עד אחד נגד עד אחד סופר יו״ד סי׳ קמ״ט שכתב שיכול ובמיתה שהאמינו חכמים את העד להחמיר אפי׳ במקום שמצד הדין אחד שאומר מת בעליך נאמן אם מותר והביאו הפתחי תשובה סי׳ נישאת לא תצא ובגירושין שלא קפ״ח סק״ב ויעוי׳ חזון איש יו״ד סי׳ האמינוהו תצא (ומה שבעדות של קכ״ה סק״ג ד״ה בב״י הביא לשון מיתה אינה יכולה לינשא לכתחילה מהרי״ק]. הוא משום הסר ממך עקשות פה) [ב]

קצב אור כתובות דף כ״ב ע״ב לציון

רבא אמר דאיירי בתרי ותרי ואומרת אמנם הרמב״ם בהל׳גירושין פי״ב ברי לי ונישאת לאחד מעדיה דבמיתה הי״ח כתב "בא עד אחד כיון שיכול להתכחש אמרינן אם והעיד שמת בעלה ואח״כ בא אחר נישאת לא תצא כחכמים, ואילו והכחיש את הראשון ואמר לא מת בגירושין שאינו יכול להתכחש הרי זו לא תצא ותנשא". וחזינן אמרינן אם נישאת תצא כרבי מנחם שהרמב״ם מתיר אותה להנשא ברבי יוסי [ג] רב אסי אמר דאיירי לכתחילה ולא חייש להסר ממך בתרי ותרי והעדים שמתירים אותה עקשות פה. והיינו דסבירא ליה דרבא אומרים שזה עתה הותרה, דאם ורב אסי חולקים על תירוצו של חניי אומרים שנתגרשה יש ריעותא וסבירא להו דדעד אחד שאמר מת

בעדותם ממה שאין גט בידה ועל כן בעלה והותרה לא תצא מהיתרה אמרינן אם נישאת תצא ואילו במיתה הראשון כלל ויכולה להנשא שאין ריעותא בדבריהם אמרינן אם לכתחילה (וראייתו מסוגיית הגמ׳ נישאת לא תצא. ביבמות וכקושיית התוס׳). ובשו״ע

וצריך לידע האם תירוצים אלו סימן י״ז סעי׳ ל״ז פסק כהרמב״ם חולקים זה על זה או כל והרמ״א בשם הטור פסק כתוס׳.
הדינים המה לכולי עלמא. והנה אמר חניי תרגמה בעד אחד, עד התוס׳ בד״ה משום דרב אסי הקשו אחד אומר מת הימנוהו רבנן על הגמ׳ ביבמות קי״ן ע״ב דקאמר כדעולא דאמר עולא כל מקום התם "עד אחד אומר מת והמירוה שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן לינשא ובא אחר ואמר לא מת לא שנים והאי דקאמר לא מת הו״ל אחד תצא מהיתרה הראשון" ומשמע ואין דבריו של אחד במקום שנים. דתנשא לכתחילה, והרי לכתחילה התוס׳ הוכיחו מסוף יבמות דהיינו אסור לה להנשא משום דרב אסי.
ותירצו תוס׳ דלעולם אסורה לינשא

דוקח כשבאו בזה אחר זה, אבל אם
באו בבת אחת הרי היא אסורה.

לכתחילה ומה שאמרו שם לא תצא ומאידך בעדות של סוטה שהאמינה מהיתרה הראשון היינו לענין שאם תורה עד אחד האומר נטמאת הוכיחו נישאת לא תצא. וממה שהקשו כן תוס׳ דנאמן אפילו אם בא אחר עמו מוכח דסבירא להו דמירוצו של חניי והכחישו בבת אחת. והעלו תוס׳ שיש

מוסכם, וגם אליבא דרבא ורב אסי עד חילוק בין נאמנות שנתנה תורה שבזה האומר מת בעלה ועד אחר מכחישו אפילו אם היתה הכחשה על עדותו

לא תנשא לכתחילה. בבת אחת נאמן, לבין נאמנות

אור כתובות דף כ״ב ע״ב לציון קלג

שהאמינוהו חכמים דאינו נאמן ופירש רש״י "במעלו בית דין - של כשנים אלא אם כן באו בזה אחר זה, ישראל שבאותו דור שכל תקנות וצריך ביאור להבין את החילוק בין משפט תלויות בהן ועל ידיהן נוהגות מי שהאמינה אותו תורה לבין נאמנות חוקות המתוקנים לציבור מאז, והוי שהאמינוהו חכמים. כמו שתקנו לו הם קנין זה, ונמצאו

ונראה שגדר התקנות דרבנן אינם

הם המקנין לנכסי הקדש והוציאום
לחולין" עכ״ל. ומעתה יש לומר
לשעתן, אלא כל שעה דבנאמנות שהאמינה אותו תורה הרי
ושעה המה מתחדשות על ידי בית דין
של אותו דור. ומקור לזה בסוגיית

הוא נאמן לגמרי ולא איכפת לן בעד
אחר המעיד נגדו, אבל נאמנות

הגמ׳ בבא מציעא צ״ו ע״ב "בעי רמי שהאמינוהו חכמים אינו בהחלט רק בר חמא בעל בנכסי אשתו מי מעל בית דין צריכים לקבל אותו ולהאמינו אמר רב א מאן למעול למעול בעל ואז יהא נאמן. ובמילא יש לומר וכו׳ נימעלו בית דין כי עבדו רבנן דכשיש לו הכחשה אי אפשר לבית תקנתא ואמרו בעל לוקח הוי להימרח
לאיסורא לא עבדו רבנן תקנתא"

דין לקבל אותו ולחדש לו נאמנות
ונמצאו דבריו בטלים.

סימן לו

האם שייך ענין"כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי"
בנאמנות של שואחד״א

א. עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד שהיא אשת איש כי אם על פיהם אומר לא נתגרשה תרווייהו דא״כ ליהמניה להאי דאמר מגורשת באשת איש קמסהדי והאי דקאמר במיגו דאי בעי שתק וי״ל דאין זה נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של מיגו דשמא רוצה להעיד כדי לפוסלה אחד במקום שנים. כתבו התוס׳ מכהונה". והקשה הגרעק״א דהרי על ישנים "מימה מה לנו לאותו עד כרחך האשה אומרת פנויה אני, דאם שאומר לא נתגרשה בלאו איהו נמי אומרת גרושה אני מה הוצרך להעיד תצא דאין דבר שנערוה פחות משנים עליה לפוסלה לכהונה והרי כבר דהא ליכא למימר שלא היינו יודעים אסורה היא לכהונה על פי עצמה

קלד אור כתובות דף כ״ב ע״ב לציון

מדין שואחד״א. ואם כן כיון שאומרת במקום שכוונתו להתיר את עצמו אם פנויה אני הרי היא כאומרת לא עולה מדבריו שהוא אסור אמרינן ביה נתגרשתי, וכמו שקיימא לן בדיני שוי אנפשיה חתיכה דאיסורא ממונות דהאומר לא לויתי כאומר לא וכדמוכח בסוגיא דיבמות מ״ז ע״א פרעתי דמי ואם באו עדים שהוא לוה ההוא שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין ופרע חייב)לקמן פ״ח ע״א(, והכי עצמי דלמרות שהיתה כוונתו להתיר נמי יש לנו לומר דאם יבואו עדים את עצמו אמר לו רבי יהודה נאמן שנתקדשה ונתגרשה הרי היא אסורה, אתה לאסור את עצמך משום דאנו מאמינים את העדים לומר דשואחד״א(.
שקיבלה קידושין, והיא נאמנת על
עצמה שלא נתגרשה ונמצאת אסורה.

ג. אמנם יש מקום לחלק בין האומר
לא לויתי לאשה שאמרה

ב. וכתב הגרעק״א דאולי יש לחלק

נתקדשתי ונתגרשתי, דבאומר לא

בין אם הודאה במקצת של דיני לויתי אנו אומרים אם איתא דלוה
ממונות לבין שויא אנפשא חתיכה

ופרע מה היה לו לומר לא לויתי,

דאיסורא באיסורים, דלא אמרינן ענין

ולכן יש בכלל אמירתו שלא לוה
"כל האומר לא לויתי כאומר לא הודאה שלא פרע, אבל הכא שהיא פרעתי דמי" אלא בהודאת בעל דין

רוצה לשקר ולומר שלא נתקדשה על

של דיני ממונות אבל בדין שויא מנת להתיר את עצמה לכהונה אין אנו
אנפשיה חתיכה דאיסורא לא אמרינן

רואים בזה שויא לומר שלא

האי סברא. וכוונת הגרעק״א ז״ל דלא

התגרשה .(13)

אמרינן שואחד״א אלא במקום שעל ד. וסמך לומר דכל היכא שיש לה פי דבריו הוא אסור, אבל אם על פי כוונה להרויח לא אמרינן דבריו אינו אסור לא אמרינן שויא שואחד״א מסוגית הגמ׳ יבמות קי״ח אנפשיה חתיכה דאיסורא)אבל אין ע״ב בדין המזכה גט במקום יבם כוונתו דשויא שייך רק במקום שהוא דמייתי להוכיח ממתני׳ דאם יצאה בא לאסור את עצמו, דודאי דגם בחזקת שאין לה בנים ובאה ואמרה

13 יעוי׳ שו״ת הגרעק״א ז״ל ח״א סי׳ קמ״ט שחקר אם כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי הוא משום דאיכא הוכחה ממה שלא טען לא פרעתי דודאי לא פרע, או משום שבכלל דבריו שלא לוה נכלל אמירה שלא פרע שהרי אם לא לוה אי אפשר שפרע יע״ש. ואם נימא דהוא

משום הוכחה מבואר היטב החילוק שחילק מרן זי״ע אבל אם הוא משום שבכלל הדיבור של לא לויתי הוא הודאה שלא היה פרעון לכאו׳ לא איכפת לן מהסיבה שהביאה את המודה לומר לא לויתי ויש לעיין.

אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון קלה

ניתן לי בן ומת בעלי ואח״כ מת וכל שכן בעניננו. ועוד נראה שגם בני חולצת ולא ממייבמת ופרש״י התוס׳ שם שהקשו על פירוש רש״י ממה שאינה ממייבמת ש״מ דלא יכולים להודות בגוונא דהכא, דדוקא מיסנא סניא ליה דאם אמרינן מיסנא התם דעל פי דבריה היא אסורה סני אמאי אינה ממייבמת ותמוה הא אמרינן שואחד״א דלמרות שהיה לה סוף סוף שויתה לנפשה חתיכה סיבה לומר כן משא״כ הכא דלפי דאיסורא וכן הקשו שם תוס׳. דבריה היא מותרת ודאי שרצתה והנראה בדברי רש״י דכיון שהיא להתיר את עצמה ולא אמרינן בה באה להרויח אין כאן דין שואחד״א, ענין של שואחד״א .(14)

כ״ג ע״א

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. מעדיה, ובזה יש לחלק דברישא איכא הקשו תוס׳ דהא שנא ושנא חזקה להתיר ובסיפא ליכא חזקה

דרישא אית לן לאוקמא בחזקת פנויה ולכן אסור. אבל באמת אי אפשר
וסיפא בחזקת אשת איש ותירצו תוס׳ לפרש דאיירי כשנישאת לאדם אחר, דברישא אע״ג דאיכא לאוקמא בחזקת שהרי רבנן אסרו לסמוך על חזקה אשת איש מכל מקום אמרו חכמים במקום תרי ותרי, ועל כרחין לאוקמא שלא לסמוך על חזקה במקום תרי בנישאת לאחד מעדיה, ועל זה שפיר ותרי, דכל תרי ותרי הוי ספיקא דרבנן. מקשה הגמ׳ "מאי שנא רישא ומאי וצריך ביאור לשון הגמ׳ דהקשה "מאי שנא סיפח" כיון דנישאת לאחד שנא רישא ומאי שנא סיפח" ולא מעדיה שאומר ברי לי מותר גם

הקשו והא תרי ותרי ספיקא דרבנן. באופן שאין לה חזקת היתר)אלא אם כן נאמר שחוששים ללעז אפי׳
ונראה דכל מה שהקשו תוס׳ דנימא בדיעבד שכבר נישאת, וא״כ הוא דסיפא אסור משום דאיכא הדין גם באופן שיש לה חזקת היתר
חזקה היינו משום דסלקא דעתין יש לחוש ללעז(, וזהו קושיית הגמ׳ דאיירי בנישאת לאדם אחר ולא לאחד "מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא".

14 ועוד דהכא שנתברר על פי עדים ששקר בפיה וודאי יש לנו לומר שרצתה להרויח ואין כאן שואחד״א, משא״כ התם תמהו תוס׳ דלמרות שיש לה סיבה לשקר אכתי מנ״ל להמציא מעצמינו שהיא משקרת ולומר שאין כאן שואחד״א.

קלו אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון

סימן לז

עד אחד בהכחשה האומר על פנויה שנתקדשה
ענף א - עד אחד האומר על פנויח לא תנשא ואם נישאת לא תצא שהרי שנתקדשה והאשה מכחישתו
אומרת לא נתקדשתי" עכ״ל. ומבואר
א. אמר חניי תרגמה בעד אחד. עד בסוף דבריו שאפי׳ אם מכחשת את

אחד אומר נתקדשה ועד אחד העד המעיד שנתקדשה ואומרת לא אומר לא נתקדשה תרווייהו בפנויה נתקדשתי מ״מ לכתחילה לא תנשא. קמסהדי והאי דקאמר נתקדשה הוה אמנם מראש דבריו משמע שאם ע״א ליה חד ואין דבריו של אחד במקום אומר שנתקדשה והיא אומרת לא שנים, סיפא עד אחד אומר נתגרשה נתקדשתי אפי׳ אם אין עד המעיד ועד אחד אומר לא נתגרשה תרווייהו שלא נתקדשה, מכל מקום מותרת באשת איש קמסהדי והאי דקאמר היא לינשא לכתחילה, והקשה נתגרשה הו״ל חד ואין דבריו של הראב״ד שפסקי הרמב״ם סותרים זה אחד במקום שנים. הנה בברייתא תני לזה, והלא דברים ק״ו - ומה אם עד ברישא "הרי זו לא תנשא ואם נישאת אחד מעיד נתקדשה והיא לבדה לא תצא" וחניי העמיד את הרישא מכאשתו מותרת לינשא, כל שכן כגון שעד אחד אומר נתקדשה וע״א שכשיש גם עד אחד שמצטרף ומעיד אומר לא נתקדשה)ומשו״ה לא שלא נתקדשה ודאי צריך להיות תצא(, וא״כ יש ללמוד שאם ע״א שמותרת היא לינשא. אומר נתקדשה וע״א אומר לא

נתקדשה לכתחילה לא תנשא ורק אם ג. ונאמרו בראשונים שני אופנים נישאת בדיעבד לא תצא. ויש לידע לבאר את דברי הרמב״ם. המגיד באיזה אופן איירי, האם היא מסופקת משנה שם כתב דאמת נכון כדברי ולכן חיישינן לדברי העד או גם הראב״ד בדעת הרמב״ם שאם עד כשהיא אומרת לא נתקדשתי חיישינן אחד מעיד שנתקדשה והיא לבדה לדברי העד האומר שהיא נתקדשה. מכאשתו מותרת לינשא ואם עד אחד
מסייע אותה ומעיד שלא נתקדשה
ב. וזה לשון הרמב״ם פ״ט מהל׳ אסורה היא להנשא. וטעם יש בדבר, אישות הל׳ ל״א - "אמר עד אחד כי אם היא לבדה אומרת שלא מקודשת היא והיא אומרת לא נתקדשה יש חזקה שאינה מעיזה פניה נתקדשתי הרי זו מותרת, אחד אומר ולכן מותרת היא לינשא לכתחילה, כי מקודשת ואחד אומר אינה מקודשת מכח האי חזקה לא חיישינן לדברי

אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון קלז

העד כלל. אולם כשיש עד אחד ענף ב - עד אחד מכחיש ואומר לא שמעיד כמותה יכולה היא להעיז ועל נתקדשה
כן אין דבריה כלום, והו״ל חד נגד
חד ולכתחילה לא תינשא. והר״ן

ה. עוד מבואר מדברי הרמב״ם דאם

בשמעתין ביאר שדעת הרמב״ם

אומרת שאינה יודעת אם היו

דלעולם במקום שעד אחד אומר

קידושין או לאו ועד אחד אומר שהיו

שנתקדשה והיא מכאשתו מותרת היא

קידושין ועד אחד אומר שלא היו

לינשא לכתחילה, והכא איירי

קידושין הרי זו אסורה להנשא [ויעוי'
במגיד משנה שם שאפי׳ בדיעבד אם

בששניהם מודים שזרק לה קידושין, נישאת תצא]. אולם תוס׳ בשמעתין

אלא שזה אומר שהיה קרוב לו וזה (ד״ה תרווייהו) כתבו דיכולה היא אומר שהיה קרוב לה, וכיון שתרוויהו לכתחילה להנשא דאוקמא אחזקתה אומרים שזרק לה קידושין חיישינן והרי היא פנויה כמו שהיתה קודם, שמא באמת היה קרוב לה וטעה העד ומה שאמרו בשמעתין לאסור להנשא שאומר שהיה קרוב לו כי עביד איניש לכתחילה היינו כשהיה בה ריעותא דטעי בהכי, ולכן לא תינשא שזרק לה קידושין ספק קרוב לו ספק
לכתחילה ואפי׳ היא עצמה טוענת קרוב לה או כגון שהיו נרות דולקות. שהיה קרוב לו, וסיים הר״ן שזו דרך
נכונה בפירוש הגמ׳ אולם הרמב״ם

ו. ובמשנה יבמות ל׳ ע״ב "וכולן

ז״ל היה צריך יותר לפרש את דבריו. שהיו בהם ספק קידושין או ספק

גירושין הרי אלו הצרות חולצות ולא

ד. ונמצאו בידינו ב׳ דרכים בדעת ממייבמות כיצד ספק קידושין זרק לה
הרמב״ם בדין עד אחד אומר

קידושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה

נתקדשה - להמגיד משנה אם אין עד

זהו ספק קידושין" (משנה זו חוזרת

המסייעה נאמנת ומותרת לינשא

על הדין שאשה האסורה משום ערוה

לכתחילה ואם ע״א מסייעה אינה

על היבם פטורה מן היבום והחליצה

נאמנת ואסורה לינשא לכתחילה.

ופוטרת גם את צרתה, ואם היה

ולדעת הר״ן לעולם מותרת לינשא

בערוה זו ספק קידושין צרתה חולצת

לכתחילה ורק אם היו ב׳ עדים

ולא ממייבמת מחמת ספק). ובגמ׳
שם ל״א ע״א דנה האם איירי בספק
מעידים על זריקת קידושין ומכחישים של תרי ותרי אשר כת אחת אומרת זא״ז אם היה קרוב לו או לה בזה קרוב לה וכת אחת אומרת קרוב לו אסרוה לינשא לכתחילה. ורק בזה אסרה המשנה משום דבספק

קלח אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון

של תרי ותרי לא אזלינן בתר חזקה לילך אחר חזקת היתר יע״ש. ונמצא להתיר (ועל כן למרות שיש לצרה דדברי תוס׳ הכא שכתבו דבספק של חזקת היתר ליבם מכל מקום אסורה חד וחד מותר אזלי לפי תירוצם להתייבם), או איירי בספק של חד הראשון ביבמות שם, דלפי תירוצם וחד אשר עד אחד אומר קרוב לו ועד השני אפי׳ ספק של חד וחד אסור אחד אומר קרוב לה. ויע״ש בתוס׳ ולא מוקמינן אחזקה (ולמרות שכתבו ד״ה אי בשתי כתי עדים שהביאו תוס׳ שם על תירוצם הראשון דמלשון לפרש את הסוגיא בשני אופנים, ולפי הגמ׳ מבואר דאין מסקנא ודאית

אופן ראשון מבואר שלפי מסקנת להתיר אלא בלשון דילמא קאמר הגמ׳ בספק של חד וחד אזלינן בתר דיתכן לומר הכי, הני מילי כגון התם חזקה ומותרת הצרה ליבום, ואילו
לפי אופן שני של תוס׳ מבואר שגם

שסוף סוף היתה בחזקת אשת איש
אבל הכא שהיתה פנויה יש לומר דלא

בספק של חד וחד אסורה ליבוס ואין אסרוה).

סימן לח

הפה שאסר הוא הפה שהתיר ואחר כך באו עדים על האיסור
(בהיתר אשת איש ובהיתר שבויה)
א. ואם משנישאת באו עדים הרי זו מאן דמתיר רק באומרת שבויה אני לא תצא - רבי אושעיא מתני לה וטהורה אני ואח״כ באו עדים - איירי

ארישא רבה בר אבין מתני לה שהמירוה לינשא ואפי׳ עדיין לא
אסיפא. פירש רש״י "ארישא - אם נישאת ממש וכמימרא דאבוה

משנישאת באו עדים שהיהת אשת דשמוחל בסמוך.
איש והיא נישאת על פי עצמה ב. וצריך עתה להתבונן בדברי הגמ׳ שאמרה גרושה אני. אסיפא - אנשבתי "מאן דמתני לה ארישא כל שכן וטהורה אני והמירוה לינשא ואח״כ אסיפא" הרי ההיתר של מאן דמתני באו עדים שנשבית". והנה דקדק ארישא [היינו היתר של אשת איש] רש״י דלפי מאן דמתיר אפי׳ באמרה הוא רק בניסת ממש, ואילו ההיתר אשת איש אני וגרושה אני ואח״כ באו של מאן דמתני אסיפא [היינו היתר עדים - איירי שנישאת ממש, ולפי של שבויה] הוא אפי׳ קודם שניסת

אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון קלט

כיון שהמירוה לינשא אינה חוזרת להנשא). ונמצא שכוונת הגמ׳ ללמוד להאסר. ונראה דמה שאמרו "מאן את שיטות האמוראים זה מזה. דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא" ד. והתוס׳ בד״ה מאן דמתני לה אין המכוון שפשט המשנה יוכל
לחזור גם על הסיפא, דאם כן יעלה

ארישא [היינו היתר של אשת
איש] כל שכן אסיפא [היינו היתר של
שמאן דמתני לה ארישא ומקיל שבויה] הקשו דהרי יש לומר דשנויה באיסור אשת איש (כשניסת ממש) - קילא טפי מהקולא המבוארת במשנה,
מחמיר בשבויה ואוסר אותה אם באו דאפי׳ אם באו עדים ואח״כ נישאת

עדים קודם שניסת ממש, וזה לא מותרת "ולמאי דמפרש בסמוך לא
מסתבר. ניסת ניסת ממש אתי שפיר" וכוונתם

ג. ולכן נראה דכוונת הגמ׳ ללמוד דאין להקל בשבויה טפי דאם באו דעת האמוראים זה מזה, דאם עדים קודם שהמירוה לינשא ודאי מאן דמתני אסיפא שאוסר באשת אסורה. ונראה מזה דהם חולקים על איש לגמרי מכל מקום מתיר בשבויה מה שנתבאר בשיטת רש״י, דחצינא

(ואפי׳ בהיתרוה להנשא) כל שכן דרש״י הרי דברי אבוה דשמוחל אזלי דמאן דמתני לה ארישא שהוא מיקל רק כמאן דמתני לה אסיפא אבל מאן באשת איש (בניסת ממש מיהת) יקל דמתני לה ארישא סובר מאי ניסת באיסור שבויה (ואפי׳ בהתירוה ניסת ממש.

סימן לט

האם אוסרים על פי קול שיש עדים במדינת הים

א. השתא מיהת ליתניהו קמן עדים שיודעים שהיה שוה פרוטה בשעת בצד אסמן ותאסר. והיינו שאין הקידושין ומסיק הגמ׳ חניי ורבא לא לאסור אותה משום שיצא קול שיש סבירא להו להתיר, דלא הקלנו לומר עליה עדים שנטמאה, דכל שאין עדים דכל דליתנהו עדים קמן לא מיתסרא לפנינו הרי היא מותרת. ובקידושין אלא בשבויה ולא באשת איש. י״ב ע״ב גבי ההוא גברא דקדיש
באבנא דכוחלא ולא היה בו שוה ב. ובביאור החילוק בין שבויה פרוטה ויצא קול שיש עדים באידית לאשת איש הביאו תוס׳

קת אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון

בשמעתין בשם רש״י דאשת איש הוא שיש עדים במדינת הים שהיא נאסרה איסור מיתה ושבויה הוא איסור לאו על ידי זנות בעלמא עם ישראל הרי)וידוע שיטת הרמב״ם דמן התורה זו אסורה כיון דאין את הסברא של ספק דאורייתא לקולא, והקשו עליו מנוולא נפשה גבי שבאי)משא״כ מאשם תלוי דבא על הספק ושמע אליבא דרש״י שריח כיון שאינו מינה דהוא מילתא דאיסורא וצריך איסור מיתה(.
כפרה, ויש שתירצו דאשם תלוי בא
על ספק איסור שיש בו כרת ואיסור ד. ועוד הביאו תוס׳ לפרש דשאני מיתה לחומרא גם מן התורה הרי התם שהנידון אם האבנא שיותר יש להחמיר בספק איסור שיש דכוחלא היה שוה פרוטה בשעת בו מיתה מספק איסור לאו(. קידושין ושכיח שיהיו עדים על הדבר
מה שאין כן הכא לא שכיח שיהיו
ג.ועוד הביאו תוס׳ שיש גירסא בגמ׳ עדים על הדבר ולכן לא חיישינן קידושין דשאני שבויה דמנוולא לקול האומר שיש עדים על הדבר. נפשה גבי שבאי וזהו סברא לקולא וגם לפי דרך זו אם יש קול של עדים דלא שכיח שתאסר. ולפי זה הני מילי על מעשה בעלמא לא מיתסרא כיון באיסור של שביה, אבל אם יצא קול דלא שכיחא.

סימן מ

חלל שעבד בשבת וזר ששחט קרבן בשבת

א. תוד״ה עדי טומאה איתמר "וקשה שאין בו חיוב סקילה כיוןשעבודתו לר״ת דבשנויה נמי איכא איסור כשרה. והרש״ש קידושין י״ב ע״ב סקילה אם נשאת לכהן שישמש בנה ביאר שדעת תוס׳ דאע״ג שעבודתו ע״ג מזבח בשבת" והקשה הפרי חדש כשרה מ״מ חייב סקילה וציין שם בהגהות מים חיים דאנן קיימא לן לדברי רש״י יבמות ל״ג ע״ב ד״ה דחלל שעבד עבודתו כשרה דכתיב שחיטה בזר כשרה שמשמע מדבריו

"ברך ה׳ חילו" ודרשינן לשון חילו שזר ששחט קרבן של שבת אע״ג דאפילו חולין שבו אם עבדו עבודתם דשחיטה כשרה בזר מ״מ אית ביה כשרה)קידושין ס״ו ע״ב(ומסתברא איסור שבת ורק איסור זרות ליכא .(15)

15 וכן ביארו בדברי רש״י הערוך לנר והבית מאיר יבמות שם, והשער המלך הלכות ביאת המקדש פ״ו ה״י, והבית הלוי ח״ב סי׳ ט׳ סק״ג, והאילת אהבים בשמעתין. ומאידך החזו״א יבמות שם פליגוס״ל שליכא אף איסור שבת והכי קאמר ליכא איסור זרות ושוב ליכא גם לאיסור שבת,

אור כתובות דף כ״ג ע״א לציון קמא

ב. ונלע״ד ביאור הדבר שהרי בריש איברא אם באנו לדמות זאת נמצאנו יבמות (ה׳ ע״ב) רצתה הגמ׳ אומרים שצריך שהכהן השוחט הוא ללמוד שעשה דוחה ל״ת שיש בו יהא הכהן המוליך והזורק וכזו לא כרת ממה שהותר לשחוט קרבן תמיד שמענו, ועל כן נראה דלא דמיין בשבת, ונמצא שכל הטעם שאפשר
להקריב קרבנות בשבת הוא משום

אהדדי כלל [דהכא כל עבודה היא
עבודה שלימה בפני עצמה].
דאתי עשה דתמיד ודחי לא תעשה

דשבת. ונראה שאף שעבודת חלל ד.ובעצם קושיית רבנו תם על מה כשרה מ״מ בודחי אין עליו מצות שפירש רש״י דבשנויה איכא לאו עשה לעבוד, שהרי העשה הוא לאהרן וליכא מיתה ועל כן יותר יש להקל ולבניו הכשרים, וכיון שאין עשה אין
מה שיתיר לו את ההקרבה בשבת,

בה מאיסור אשת איש שיש בו איסור

ואם הקריב יש בו לאו וכרת ומיתת

מיתה, והקשה ר״ת הרי איכא נפק״מ

בי״ד אף שעבודתו כשרה.

באיסור שבויה לאיסור של מיתה
שהרי בנה יהא פסול לעבודה ואם

ג. ובנהור שרגא יבמות שם כתב

יעבוד בשבת יש בו חיוב מיתה, וצ״ב

בשם הגידולי טהרה דטעמו של דבפשטות יש לומר דמכל מקום בזמן

רש״י דדוקא כהן שיכול להמשיך את הזה ליכא בשבויה איסור מיתה ועל העבודות לקבל ולהוליך ולזרוק את כן יש להקל בו טפי מאיסור אשת הדם הוא שהותר לו לשחוט, אבל איש (וגם יש לכאו׳ חילוק בין מקום ישראל שלא אפשר לו אלא לשחוט שאנו דנים להתיר אשת איש לעלמא אבל אינו יכול להמשיך את שאר שיש בעצם הנידון איסור של מיתה העבודות לא הותר לו כלל להתחיל לבין היכא שאנו דנים על חללות דאין ולעבוד, והוא דומיא דמה שכתב בעצמותה איסור מיתה ורק אם יהא הרמ״א שבשבת צריך שמי שימול לה בן ויעבוד בשבת יגרם איסור הוא שיפרע, ולא ימול זה ויפרע אחר. מיתה).

ובס״ד בספר פירושי התורה לרבנו חיים פלטיאל ריש פרשת ויקרא מפורש שזר השוחט קדשים בשבת חייב מיתה ועבודתו כשרה (משמר הלוי מגילה סי׳ מ״ג).

קמב אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון

כ״ג ע״ב

סימן מח

עד אחד אומר טהורה ועד אחד אומר טמאה

א. רב פפא אמר כולה דאיכא עדים ויעוי׳ מה שנתבאר בס״ד בפרק קמא ואיכא עד אחד דקח אפיך. הנה בענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא

הם ד׳ בבות ובכל אחד מהם ב׳ על יסוד דברי הגמ׳ הכא (ט׳ ע״א ענף חלקים (מה שהיא מעידה על עצמה ה׳ אות י״ג).
ומה שהיא מעידה על חברתה)-[א]
אני טמאה ועד אחד אומר שהיא ג. ועוד הקשה הגמ׳ דבבא ד׳ היינו טהורה - טמאה. חברתי טהורה ועד רישא דרישא. וכוונת הגמ׳ שהרי

אחד אומר טמאה - טהורה [ב] אני חלק שני של בבא ד׳ הוא חלק שני טהורה ועד אחד אומר שהיא טמאה של בבא א׳ (וחלק ראשון של בבא ד׳
- טמאה. חברתי טמאה ועד אחד הוא

חלק ראשון של בבא ב׳ אמנם

אומר טהורה - טהורה [ג] אני טמאה לא נקט הש״ס להקשות דגם בלאו ועד אחד אומר טהורה - טמאה. הרי פשוט שלא איצטריך לאשמועינן חברתי טמאה ועד אחד אומר טהורה חלק זה דבדוכתי טובא אשמועינן
- טהורה [ד] אני טהורה ועד אחד

דאינה נאמנת על עצמה לומר טהורה

אומר טמאה - טמאה. חברתי טהורה אני - רש״י). ותירצה הגמ׳ דהו״א ועד אחד אומר טמאה - טהורה. שאינה נאמנת על חבירתה במקום

ב. והקשה הגמ׳ על בבא ג׳ דהיינו

שהיא אומרת על עצמה שהיא טהורה

רישא. שהרי חלק ראשון של

וקמ״ל שגם בזה היא נאמנת על

בבא ג׳ הוא החלק הראשון של בבא

חברתה [למרות שעל עצמה אינה

א׳ (וקמ״ל שואחד״א אלים טפי מעד

נאמנת].

אחד), וחלק ב׳ של בבא ג׳ הוא חלק ד. ובתוס׳ ד״ה הא תו למה לי הקשו שני של בבא ב׳ (וקא משמע לן דעד מדוע נקט הגמ׳ בקושיא
אחד האומר טהורה אלים טפי מעד הראשונה דבבא ג׳ היינו בבא ב׳ ולא אחד האומר טמאה). ותירצה הגמ׳ נקט דבבא ג׳ היינו בבא א׳, והרי דיש חידוש בבבא ג׳ היות שאומרת באמת יש להבין את דין בבא ג׳ גם על שמיהם שהם טמאות הו״א שהיא מבבא א׳. דכיון שמבואר בבבא א׳ אומרת כן משום תמות נפשי עם דאיהי מהימנא לטהר את חברתה פלישתים ולא תאסר קח משמע לן. אפי׳ נגד עד אחד כל שכן שעד אחד

אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון קמג

מהימן לטהר את חברתה נגד דבריה ו.ולפי שיטת הרמב״ם ופסק השו״ע שלה, דודאי עד אחד דעלמא עדיף יש ליישב את קושית תוס׳ הנז״ל טפי מינה, ותירצו תוס׳ דאין הכי נמי מדוע הקשה הגמ׳ דיש ללמוד את אלא היה נח יותר להקשות מבבא ב׳. בבא ג׳ מבבא ב׳ ולא הקשה שיש
ללומדו כבר מבבא א׳. משום דמבבא

ה.והנה בדין המבואר בסוגיא דיפה א׳ לא שמעינן אלא היכא דאמרה
כוחו של עד אחד האומר שהיא חברתי טהורה ואח״כ בא עד אחד טהורה נגד עד אחד האומר שהיא ואמר שחברתה טמאה, והיה מקום

טמאה נחלקו הראשונים ז״ל. דעת לומר דאיצטריך בבא ג׳ לומר דאפי׳ הריטב״א והר״ן דהיינו רק כשבא אם קודם אמרה חברתי טמאה נאמן העד המתיר לבדו והעיד עליה עד אחד לומר אח״כ שחברתה לטהרה ונתקבלה עדותו ואח״כ בא טהורה, ולזה לא הקשו אלא מבבא ב׳ עד אחד להכחישו, דבזה אנו אומרים דגם שם קידמה ואמרה חברתי טמאה

דהואיל וקיבלנו את העד המתיר ואעפ״כ נאמן עד אחד לומר וסמכנו עליו כעל שני עדים שוב אין שחברתה טהורה ושפיר קשיא למאי עד אחד נאמן להכחישו אבל אם באו איצטריך בבא ג׳.
ב׳ עדים בבת אחד זה אומר טהורה
היא וזה אומר טמאה היא הו״ל

ז.וברש״י הביא גירסא בתירוץ הגמ׳

הכחשה שקולה ובטלו דברי שמיהם

"מהו דתימא כי מהימנא במקום

והרי היא באיסורה (וכדרך שחילקו

עד פסול אבל במקום עד כשר אימא
לא מהימנא קח משמע לן" ובאמת
תוס׳ לעיל כ״ב ע״ב בד״ה אי הכי הוא חידוש גדול דגם במקום שהעד בדין עד אחד שאומר מת בעלה - המעיד לאוסרה הוא עד כשר נאמנת דאם יש הכחשה עמו בטלה עדותו אשה להעיד נגדו ולהתיר את ורק אם העיד בשופי ואחר כך בא עד
אחר להכחישו הו״ל עדות הראשון

השבויה. ולשון הרמב״ם (שם) "היו
שם שני עדים שנשבית ועד אחד

כשנים ואין דבריו של אחד במקום מעיד שנטמאת ואחד מכחיש אותו שנים). אבל מדברי הרמב״ם (הל׳ ומעיד לה שהיא טהורה ולא נתייחד איסו״ב פי״ח הל׳ כ״א) משמע עמה גוי עד שנפדית אפילו זה דבעדות של שבויה אפי׳ אם באו שני שמעיד שהיא טהורה אשה או שפחה העדים בבת אחת מקבלים את העד הרי זו מותרת" וביארו המגיד משנה

המטהר ומתירים אותה, וכן פסק מרן שם והר״ן בשמעתין (דף י׳ ע״ב בדפי ז״ל בשו״ע (סי׳ז׳ סעי׳ ה׳). רי״ף) דכוונתו דאפילו שיש עד כשר

קמד אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון
שאומר שנטמאת מהני עדות של

כחידוש של גירסת הספרים שהביא

אשה או שפחה להתירה, והיינו רש״י (וכן הוא בשו״ע שם).

סימן מב

האומר על עצמו כהן אני - סוגיית האומר נתגיירתי ביני לבין עצמי
ענף א - האם יש מלקות ע״י

דשוי הרמב״ם איסו״ב פ״א ה״כ - "מי
אנפשיה חתיכה דאימורא
שהוחזק בשאר בשר דבין בו על פי

א. מתני׳"וכןשני אנשים זה אומר החזקה אע״פ שאין שם ראיה ברורה כהן אני וזה אומר כהן אני אינם שזה קרוב, ותלקין ושורפין וסוקלין נאמנים" כתב רבנו הרמב״ם (איסו״ב וחונקין על חזקה זו" עכ״ל, ומשמע פ״כ הי״ג)"מי שבא בזה״ז ואמר כהן בהדיא דבלא חזקה אין מלקין ולא אני אינו נאמן ואין תעלין אותו הורגין על פי עצמו, והאיך פסק לכהונה ע״פ עצמו ולא יקרא בתורה הרמב״ם הכא דאם אמר כהן אני ראשון ולא ישא את כפיו ולא יאכל ואח״כ נשא אחת מאיסורי כהונה ה״ז

בקדשי הגבול עד שיהא לו עד אחד, לוקה ע״פ עצמו. והעלה המשנה אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה למלך דמוכרחים לומר דמה שפסק וחללה ואינו מטמא למתים, ואם נשא הרמב״ם שיש בו מלקות על פי עצמו או נטמא לוקה, והנבעלת לו ספק היינו באופן שהוחזק על פי דבריו חללה" עכ״ל. והעתיקו דבריו הטור במשך שלושים יום ככהן ועל ידי והשו״ע אבהע״ז ריש סימן ג׳. חזקה זו לוקה וכמו שמבואר ברמב״ם ומבואר שיטת הרמב״ם והטוש״ע שם [פ״א ה״כ] שכל שהוחזק לוקה שאף שאין נאמן לומר ע״ע כהן אני אע״פ שאין ראיה ברורה, והוסיף ליטול תרומה ולישא את כפיו, מ״מ לבאר דשיעור זמן שהוחזק היינו ל׳ נאמן לאסור את עצמו ולוקה על פי יום. וסיים המל״מ דכפי״ז קשה עצמו, וגם נאמן על אחרים בתורת בעיניו דברי הרב המגיד ז״ל שכתב ספק ומשו״ה הנבעלת לו ספק חללה. שהנבעלת לו ספק חללה וגם זרעה

ב. והקשה המל״מ שם האיך אמרינן ספק חללים, כי כיון שהוכרחנו לומר

דלוקה ע״פ עצמו והרי כתב

דדברי הרמב״ם איירי באופן שהוחזק
על פי דבריו לכהן במשך ל׳ יום, א״כ

אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון קמה

נהי דהאשה אינה אלא ספק חללה ד. ועכ״פ דעת המ״מ שהאומר על ואינה לוקה על פי מה שהחזיק הוא עצמו שכהן הוא נאמן על עצמו את עצמו בכהן, משום דלא מהני מה ללקות אם בא על איסורי כהונה, שהחזיק את עצמו אלא לגבי דידיה, ואשתו ובניו ספק חללים, והמל״מ מ״מ זרעיה להוי חלל ודאי דכרעא שהקשה אמאי בניו ספק חללים ולא דאבוה, עכ״ד המל״מ. חללים ודאי היינו משום דהוכיח שאיירי באופן שהחזיק את עצמו
ג. וצריך להבין מש״כ המל״מ ככהן, אבל אם לא שהיה מחזיק את להעמיד דברי הרמב״ם כגון עצמו ככהן הוה ניחא ליה למשנה שהחזיק את עצמו וע״כ לוקה משא״כ למלך מה שכתב המגיד משנה הנבעלת לו אינה לוקה כי מה שהולדות אינם חללים בודחי אלא שהחזיק את עצמו אין מועיל אלא הם ספק חללים, וצריך להבין דין לעצמו ולא לאחרים, וצ״ב שהרי זה שנאמן לעשות בניו ספק חללים לעיל בפ״א הכ״א כתב הר״מ איש מה טעמו.

ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר

זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי אם

ענף ב -נאמנות של יכיר במקום שעל

הוחזקה בעיר שלושים יום הורגין

עיקר דבריו אינונאמן בתורת ודאי

עליה, עכ״ל. משמע שע״י חזקה זו שהחזיקו את עצמם מהני אף לסקול

ה.והנה הרמב״ם בהל׳ איסו״ב פט״ו הט״ז בדיני יכיר כתב - "וכשם אחרים על ידם והאיך כתב המל״מ
דכיון שהוא החזיק את עצמו אין היא

שנאמן לומר בני זה בכור וכו׳ כך

לוקה על ידו. ונראה לומר שכוונתו

נאמן לומר בני זה ממזר, וכן אם
היתה אשתו מעוברת נאמן לומר עובר
דשאני הכא דאין אנו תחזיקין אותו זה אינו בני וממזר הוא ויהא ממזר לכהן ודאי ע״י מה שהחזיק את ודאי. והאומר על עצמו שהוא ממזר עצמו, שהרי אין תעלין אותו לכהונה, נאמן לאסור עצמו בבת ישראל ואסור ע״כ אי אפשר שאחרים ילקו על ידו, בממזרת עד שיודע ודאי שהוא ממזר ורק הוא לוקה ע״פ חזקה זו שהחזיק ובנו כמוהו. ואם יש לו בני בנים אינו את עצמו .(16) נאמן לפסול בני בניו ולא יפסול אלא

16 כ״ה בשב שמעתתא ש״ו פי״א, והדבר מחודש בסברא ששייך לומר ענין הוחזק על דין פרטי ומסויים, כי לכאורה עצם מה שאין אנו מאמינים לו כלפי עלמא מהרס ומחריב את כל ההוחזק וצ״ב להבין. ויעוי' במילואים סי׳ ב׳ ענף ב׳ מה שביאר מרן זי״ע בדברי הרמב״ם פ״א מאיסו״ב הכ״ב וגם שם יש להעיר הערה זו.

קמו אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון

עצמו בלבד" עכ״ל.וצ״ב הא כלפי ז. ולכן נראה לענ״ד שטעם שאין בנו האמינתו תורה לומר שממזר הוא נאמן על בנו בתורת ודאי והו״ל ממזר ודאי וכמש״כ הרמב״ם כשמעיד על עצמו הוא משום שאין בראש ההלכה, וא״כ מ״ט כשאומר נאמנות לחצאין, וכיון שעל עצמו על עצמו שממזר הוא אין נאמן
לפסול את בנו אלא בתורת ספק ולא

אינו נאמן אלא בתורת ספק ה״ה שעל
בניו אינו נאמן אלא בתורת ספק,
בתורת ודאי והרי מעיד עליו שהוא
ממזר בהיותו בן של ממזר.

שא״א לחלק את נאמנותו שהוא עצמו
יהא ספק ממזר ובנו יהא ודאי ממזר.

ו. וראיתי מי שכתב שמכיון שלא וכדרך דמסיק הגמ׳ יבמות שם רבינא
אמר האב על בנו כלום אלא על

אמר הכי קא״ל יש לך בנים נאמן יש

עצמו, אין זה יכיר שאמרה תורה

לך בני בנים אינו נאמן, וביארו תוס׳

שהאב נאמן. ואין דבריו נראים דא״כ

דה״ק אם יש לך בני בנים אי אתה

מ״ט הוה ספק ממזר, ומאי שנא בנים

נאמן אפי׳ על הבנים דאין סברא

מבני בנים שאין נאמן לפוסלם כלל

לומר שיהיו בניו פסולים ובני בניו

אפי׳ לא בתורת ספק. ועוד דבסוגיא כשרים, וה״נ אין סברא לומר שע״י
דיבמות מ״ן ע״א בעובדא דההוא

שהעיד על עצמו שהוא ממזר יהא

דאמר נתגיירתי ביני לבין עצמי א״ל הוא ספק ממזר ובניו ודאי נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה ממזרים (18) . ולפי״ז צ״ל דמה דמקשי נאמן לפסול את בניך, ומקשה הגמ׳ בגמ׳ מעיקרא והתביא יכיר מכאן א״ר והתביא יכיר מכאן א״ר יהודה נאמן יהודה נאמן אדם לומר בני זה ב״ג אדם לומר בני זה בן גרושה, ואם וב״ח, לא מקשי דלהוו בניו ממזרים נאמר שכל שמעיד על עצמו ולא על בתורת ודאי דהא עדותו על עצמו בנו אי״ז יכיר שאמרה תורה מה ואין נאמן בה אלא בתורת ספק ולא מקשה הגמ׳ .(17) בתורת ודאי, אלא מקשה שיהא נאמן

17לכאו׳ יש לחלק בין היכא דאומר על עצמו שהוא ממזר דנמצא שעל יצירת הבן לא מכיר כלום רק על עצמו ובזה לא נאמן מדין יכיר, לבין היכא שמעיד על עצמו שהוא גוי דבזה מכיר שיצירת בנו היתה מגוי ובת ישראל דעי״ן במהוה דין ממזירות, ולכאו׳ הוא חילוק נכבד. אך ברמב״ם גופיה מבואר דגם על האומר על עצמו שהוא ממזר איכא נאמנות דיכיר כלפי הבן דאל״כ אמאי בנו כמותו והו״ל להיות כשר גמור וכמו שהוכיח מרן זי״ע לעיל בסמוך.

18 יעוי' חזו״א יבמות סי׳ קל״ה שביאר דדין יכיר אינו לחצאין שצריך שתהא הכרה על כל הדורות ולפי זה אין להביא ממה שאינו נאמן על הבנים כשיש בני בנים לכך שאינו נאמן על
בניו כשהוא מעיד על עצמו.

אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון קמז

לכה״פ לעשותם ספק ממזרים .(19) או אני שביאר המ״מ שאשתו ובניו ספק

יתכן דמעיקרא לא אסיק אדעתיה להך חללים, ונאמר שסיבת נאמנותו על דרבינא שאם אית ליה בני בנים אין בנו הוא מדין יכיר, וטעם שאינם אלא נאמן אפי׳ על הבנים, אולם למסקנא ספק חללים ולא ודאי חללים הוא כן הוא שכל שמעיד על עצמו אין משום דעל עצמו אין נאמן בתורת נאמן אלא בתורת ספק אף על הבנים ודאי וא״א להאמינו על בנו בודאי. ולהכי פסק הרמב״ם שאם אומר על
עצמו שהוא ממזר בניו ספק ממזרים. ט. איברא אכתי נלע״ד שאי״ז

ענף ג - תולדה של דבר שהוא נאמן

הביאור הנכון. שהרי דברי

עליו הרמב״ם במי שאמר על עצמו כהן
אני אינם עוסקים בדאית ליה כבר
ח. נמצאנו למדים מדברי הרמב״ם בנים דנאמר שנאמן עליהן מדין יכיר, בדין האומר על עצמו שהוא אלא איירי דלית ליה אשה ובנים ממזר, דיתכן נאמנות של יכיר בתורת והנידון על אשה שישא אח״כ ובנים ספק. דעל אף שעיקר נאמנות יכיר שעתידים להוולד לו, ובזה פסק שנתנה תורה לאב להכיר את בנו היא הרמב״ם שהנבעלת לו ספק חללה

נאמנות גמורה וודאית, מ״מ אם עיקר והוסיף המ״מ דזרע הנולד לו ממנה עדות האב היא על עצמו שבזה אין ספק חללים, והרי אין נאמנות של נאמן אלא לחומרא ומדין שואחד״א יכיר במעיד על העתיד להולד, כי כל והוא כספק ממזר, גם על בנו אין מה שהאדם מעיד אינו מתקבל כעדות להאמינו בודאות ונידון כספק ממזר. אלא על הנמצאים בעולם בשעת ולכאו׳ בזה מבוארים גם דברי עדותו ולא על העתידים להולד, תדע הרמב״ם גבי האומר על עצמו כהן שהרי כשיש לו בני בנים אינו נאמן

19 ואדרבה כפי״ן ארווחנא מקור לחידושו של הרמב״ם דכיון שנאמן על עצמו לאיסורא מדין שויא נאמן על בנו לאוסרו מדין יכיר. ויעוי' בספר חידושי הגר״ש רוזבסקי זללה״ה בבא בתרא סי׳ ל״א שכתב על זה - "ודע דיש כאן חידוש בדברים אלו, דבפשוטו היה נראה דחף דלעצמו נאמן מדין שואחד״א מ״מ הוי סתירה שיהא נאמן על הבן מטעם יכיר, דבאמת הא דנאמן על עצמו ליאסר בבת ישראל אי״זנאמנות גמורה אצלנו גם לגבי דידיה גופיה, רק דהיא נאמנות על עצמו כלפי עצמו לענין הנהגה בלבד שחייב להתנהג כפי שהעיד על עצמו, וא״כ לכאו׳ אי אפשר שיהא נאמן על הבן אף לאוסרו בבת ישראל", ולפי מה שביאר מרן זי״ע י״ל דמקור דברי הרמב״ם מדמקשי בגמ׳ דייאמן על בניו מדין יכיד, למרות שעל עצמו אין נאמן אלא מדין שואחד״א. אמנם הגרש״ר ז״ל)שם אות ט׳(צידד דבגוונא דאמר ע״ע שהוא גוי אילו היה בו תורת יכיר היה נאמן לפסול את בניו בהחלט יע״ש מילתא בטעמא, וצריך עיון עמוק בסברא להכריע בדבר.

קמח אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון

אפי׳ על הבנים ורק כשאין לו בני האב לספק כהן הרי גם בניו שיוליד בנים נאמן על הבנים, ואם מקבלים המה ספק כהנים. ואם נשא האב את דבריו כמעיד גם על מי שעתיד גרושה בניו שיוליד המה ספק חללים. להולד נמצא שלעולם אי אפשר ומדוקדק הדבר בלשון המל״מ שם להאמינו על בניו, כי גם כשאין לו שכתב דברא כרעא דאבוה והיינו בני בנים, הרי יש בכלל עדותו גם כמשנ״ת. ויש להביא ראיה לסברא זו עדות על הבני בנים העתידים להולד מעובדא דההוא דאמר נתגיירתי ביני

ועליהם אינו בדין שיהא נאמן. אלא לבין עצמי וא״ל יש לך בנים וא״ל הן ודאי שכל הגדת דברים אינה וא״ל נאמן אתה על עצמך ואי אתה מתייחסת אלא כלפי הנמצאים בעולם נאמן על בניך, וצ״ב מה הוצרך כבר ולכן כשאין לו בני בנים נאמן על לשאול אותו אם יש לו בנים, והו״ל בניו לומר שהם פסולים. וא״כ בנידון למיפסק ולמימר נאמן אתה על עצמך דידן שאמר על עצמו כהן אני, אין ואי אתה נאמן על בניך, ולמשנ״ת דיבורו מתייחס אל בניו העתידים בשיטת הרמב״ם אתי שפיר, דאם

להולד עד שנאמר שיש להאמינו היינו באים לדון על בנים שעתידים בתורת יכיר, וא״כ צריך עדיין בירור להולד לו- היה דינם נגרר אחר האב מ״ט נאמן לעשותם ספק חללים .(20) וכיון שדינו ספק עכו״ם הרי הם ספק

י.ועל כן נראה שטעם מה שהבנים ממזרים, ורק אחר שאמר שיש לו ספק חללים אינו משום נאמנות בנים אמרו לו שהוא נאמן על עצמו האב על בניו, אלא דמכיון שהחלטנו ואינו נאמן על בניו שכבר נולדו.
את האב לספק כהן ממילא בניו יא. ובתוס׳ יבמות שם)ד״ה נאמן(שיוליד אח״כ דינם כמותו. דהבנים כתבו דאם בא אח״כ על בת כהן שכבר נולדו אינם נגררים אחר דין לא פסלה וכ״ה דעת הרא״ש שם)סי׳ אביהם, אבל העתידים להולד נגררים ל״ה(. ובהגר״א)אבהע״ן סי׳ ג׳ אחר דין האב, וכיון שהחזקנו את סקי״ב(תמה על מש״כ הרמב״ם

20 ובשב שמעתתא ש״ו פי״א כתב דאין לומר שאינו נאמן מטעם יכיר משום דאכתי איננו בעולם דהא מפורש בקידושין ע״ח ב׳ דרבי יהודה מאמינו אף על הולד למרות שאין בעובר הכרה. אמנם מלבד חסרון דאין כאן הכרה שע״ז הוכיח הש״ש מההיא במעוברת דחצינא דר״י נאמן האב אף במקום דאין הכרה, הרי שעל ולדות של העתיד אין כאן הגדת אב כלל ואין מתייחסים אליהם כעת לדון דינם, וכדמוכח ממה שנאמן על הבנים כשאין בני בנים וכמשנ״ת, משא״כ בעובר חשוב שישנו בעולם לענין דההגדה מתייחסת גם איליו עכ״פ. אמנם כפי״ז לאו דוקח אם היו לו בני בנים לא היה נאמן אלא ה״ה אם היתה אשת בנו מעוברת אין נאמן ודוק וצ״ע]מרןזי״ע[.

אור כתובות דף כ״ג

ע״ב לציון קמט

דהנבעלת לו ספק חללה דהרי בתוס׳ לומר שהוא כהן ולא חושש למילתא מבואר דבאמר נתגיירתי ביני לבין דעבידא לאגלויי ועי׳ פנ״י בסוגיין עצמי אינו פוסל בביאתו דאין נאמן בד״ה במשנה וכן שני אנשים). אלא כלפי עצמו. ואפשר דבאמת
הרמב״ם פליג ורק על בנים שכבר ענף ד - שיטת החזו״א בביאור דברי בעולם אינו נאמן אבל אם יבוא אח״כ הרמב״ם
על בת ישראל פוסלה מספק, שכיון יג. עד הלום דיברנו בס״ד בביאור שהוכרע דינו להיות ספק גוי הנבעלת דברי הרמב״ם במי שאמר על

לו מכאן והילך הרי היא ספק פסולה. עצמו כהן אני עפ״י שיטת המ״מ

יב. אמנם החק״ל באבהע״ז (סי׳ ד׳) והמל״מ והגר״א ז״ל שבאמת אינו תמה דנמצא שהטור סותר את נאמן על עצמו כלל והטעם שנאסר עצמו, דבאומר על עצמו כהן אני בפסולי כהונה משום דשווינהו פסק כהרמב״ם שהנבעלת לו ספק אנפשיה חתיכה דאיסורא וכמש״כ חללה ובאומר נתגיירתי ביני לבין המ״מ שם בהדיא (פ״כ מאיסו״ב עצמי פסק כהרא״ש דאינו פוסל הי״ג), והגר״א ז״ל בביאורו כתב על בביאתו (יו״ד סי׳ רס״ח). ונראה זה דכל להחמיר על עצמו נאמן יותר דדוקא בההוא מעשה דאמר נתגיירתי ממאה עדים וכמ״ש בכריתות י״ב ביני לבין עצמי דהוחזק כישראל בזה ע״א משום שאין רוצה להביא חולין אין נאמן כלל גבי אחרים, אבל לעזרה (ודברי הגר״א הללו המה באומר כהן אני ה״ז ספק, והואיל מקור מחודש לדין שואחד״א ויעוי׳ ונאסר מחמת ספק ה״ז פוסל בביאתו משנ״ת בזה בס״ד לעיל בפ״ק מספק ובניו נגררים אחריו להיות ספק בחקירת האחרונים ז״ל בביאור דין חללים, והניח בצ״ע. ולענ״ד אפשר שואחד״א סוף אות א׳). ובסוף דברינו שמהתורה אדם נאמן על עצמו או על צידדנו לומר דמן התורה היה ראוי אחר לומר שהוא כהן דמילתא ליתן לו נאמנות גמורה על עצמו אבל דעבידא לאגלויי אין אוששין שמא חכמים דחו מלהאמינו ולכן הוה משקר (והרי מי שבא ואמר ע״ע ספק.
שהוא ישראל נאמן ואף שרוב העולם יד.ובטעם שהוא לוקה על פי עצמו
כומים ומטעם שהוא מילתא דעבידא

לאגלויי וא״כ גם מי שאומר ע״ע

נחלקו, דהמל״מ ביאר דאיירי
בהחזיק את עצמו לכהן ועי״ן
שהוא כהן ומנ״ל לומר שגוי לא חציף החזקנוהו לכהן ולוקה אם בא על לומר שהוא ישראלי והישראל חציף פסולי כהונה (וכמש״ל אות א׳),

קב אור כתובות דף כ״ג ע״ב לציון

אמנם הגר״א שם ביאר דאדם נאמן החזו״א דמדאורייתא אדם נאמן על על עצמו אף לענין מלקות ואם שווי עצמו לומר כהן אני ורק רבנן הצריכו אנפשיה חתיכה דאיסורא ועבר בו עדות, וע״כ אם אמר כהן אני ואכלה לוקה עליה אף בלא שהוחזק ואח״כ נשא גרושה ה״ז חללה ודאי האיסור כלל]ויעו״ש שכתב מקור
לזה ממה שאמרו שהוחזקה נדה

ולא ספק כיון דמה״ת הרי הוא כהן
]יזהו כמו שנתבאר בדברינו לעיל
בשכנותיה בעלה לוקה עליה ומדוע בס״ד[.והוסיף החזו״א זי״ע דמש״כ אמרו בעלה ולא דיברו עליה עצמה, הרמב״ם "והנבעלת לו ספק חללה" אלא דהיא עצמה לוקה אף בלא
הוחזקה כיון דשואחד״א נאמנת אף

אין כוונתו על גרושה לומר שהיא

למלקות (21) .[ולפי מה שביארנו יש

נעשית גם חללה, אלא כוונתו לאשה

לומר דטעמא משום דמדאורייתא

כשרה שנבעלה לו דמחזקינן לה

באמת הוא נאמן ועל כן לדיני מלקות

בספק חללה, והיינו טעמא משום

של עצמו שפיר מאמינים אותו והוא

שחיישינן עליו שמא הוא כהן חלל,
וכמו שפסק הרמב״ם שם)פ״כ
לוקה. מאיסו״ב הט״ו("מי שבא בזה״ז
טו.והנה רבנו החזו״א)אבהע״ן סי׳ ואמר כהן אני ועד אחד מעיד לו ב׳ אות י״ז(כתב לפרש את דברי שאני יודע באביו של זה שהוא כהן הר״מ בדרך אחרת משאר כל אין תעלין אותו לכהונה בעדות זו המפרשים, יעו״ש דהוקשה לו על שמא חלל הוא עד שיעיד שזה כהן שיטת הגר״א דאיך נאמן לקולא הוא" הרי שחיישינן שמא כהן חלל שאבירו יעבור על לא יוסיף שהרי אם הוא, וה״ה הכא חיישינן שמא כהן אינו כהן אינו בר מלקות. וכתב חלל הוא ופוסל, וזהו שכתב הרמב״ם

21 ועפ״י שיטת הגר״א שכל דשווי אנפשיה חתיכה דאיסורא נאמן על עצמו גם לענין מלקות אפשר ליישב קושיית תוס׳ יבמות צ״ט ע״ב. דתנן התם "כהנת שנתערב ולדה נולד שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה וחולקין חלק אחד בגורן ואינן תטמאין למתים ואינן בושאין נשים בין כשרות בין פסולות, הגדילו התערובות ושחררו זה את זה בושאין נשים ראויות לכהונה ואינן תטמאין למתים ואם נטמאו אינן סופגין את הארבעים" ע״כ המשנה. והקשו תוס׳ "מימה לר״י אמאי לא קתני ברישא ואם נטמאו אינן סופגין את הארבעים כדקתני בסיפא, ואם משום דתנן בסיפא לא חש לשנותו הא קתני ואין תטמאין למתים ואע״ג דתנא בסיפא" ועפ״י מש״כ הגר״א דע״י שואחד״א איכא חיוב מלקות יש ליישב דברישא לא איצטריך לאשמועינן שאם נטמאו אין לוקין דהאיך ילקו והא המה ספק עבד ומספיקא מי לקי, אך בסיפא דהגדילו ושחררו זא״ז היה אפ״ל דכשכותב שטר שחרוד משווי נפשיה כהן ואוסר את עצמו בתורת ודאי ושוב אם יטמא למת לוקה, ולזה קתני דאם נטמאו אינן לוקים כי הוכרחו לשחרר זא״ז מדינא או בכפיה כמש״כ שם בגמ׳ ואין כאן הוראה על עצמם שהמה כהנים]מרן זי״ע[.

אור כתובות דף כ״ד ע״א לציון קנא

"והנבעלת לו ספק חללה" היינו בית תיחוש לחללות, שממנ״פ אם משום דחיישינן עליה שמא חלל הוא אתה מאמינו שכהן הוא תאמינו ואם ובמחללה בביאתו. ומדוקדק הדבר לאו אל תאמינו כלל ומהיכי תיתי מלשונו של הרמב״ם שכתב "אבל לומר שאביו היה כהן והוא אינו כהן אוסר עצמו בגרושה וחללה וזונה אלא חלל, ואדרבא העמידו בחזקת ואינו מטמא למתים ואם נשא או ישראל ככל מי שלא אמר על עצמו

נטמא לוקה והנבעלת לו ספק חללה", כלום. ולכאו׳ בהכרח לפרש שמש״כ ומה טעם שחזר וכתב והנבעלת וכו׳ הרמב״ם והנבעלת לו ספק חללה והרי כבר הזכיר ואם נשא לוקה והו״ל
לסיים והיא ספק חללה, ואם רצה

היינו באשה האסורה לכהונה כגון

לפרש יותר הו״ל למנקט והנישאת לו

גרושה ונפק״מ למיפסלא בתרומת

כלשונו הקודם, וממה ששינה מוכח

בית אביה .)22(ומה שהעיר החזו״א

שלעיל איירי בנשא גרושה והשתא

אמאי לא כתב הרמב״ם בקיצור "ואם

מיירי בכשרה והוא פוסלה בביאתו,

נשא או נטמא לוקה והיא ספק חללה"

אבל גרושה בלא״ה פסולה לכהונה

משום דנטמא הפסיק הענין. ומה

ודוחק לומר דאיירי לפוסלה מתרומה

שלא כתב הרמב״ם "והנישאת לו"

דבינשיא, עכת״ד החזו״א שם.

נראה שדקדק בזה כי איירי למיפסלא
בתרומת בית אביה ואם היה כותב

טז. ולענ״ד דברי מרן זללה״ה נפלאו והנשאת לו הו״א דוקח בזמן שהיא ממני, דאם כי בדאיכא עד אחד תחתיו שאסורה בתרומה מחשש שמא

שמעיד על אביו של זה שהיה כהן ישראל הוא ולזה נקט והנבעלת לו חיישינן שמא הוא עצמו חלל כמו לומר שפוסלה לעולם מחשש שמא שפסק הרמב״ם בהט״ו, אך כשהוא כהן הוא והואיל ואסורה לו מתחללת עצמו מעיד ואומר כהן אני אין כאן ונאסרת בתרומת בית אביה לעולם.

כ״ד ע״א

תוד״ה ושלי חדש דלעיל מההיא מכיר אדם שם ואמר מי כאןנאמןמי משנה דאמרין תנן במסכת כאן מעשר ואמר לו אחד אני איני
דמאי (פרק ג׳) "הנכנס לעיר ואינו נאמן איש פלוני נאמן הלך וצרח

22 והב״ח הביא שהמגיד משנה הקשה כיון דהיא גרושה ואסורה לכהן מאי נפק״מ שהיא ספק חללה. ויש להעיר דלא מצינו קושיא זו בדברי הרב המגיד, אלא שהרב המגיד ז״ל הוסיף עוד דין שגם בנה ספק חלל. ואת קושיית הב״ח אפשר לתרץ שנפק״מ לתרומת בית אביה שע״י בעילתו נפסלת וכמשנ״ת בס״ד [מרן זי״ע].

קנב אור כתובות דף כ״ד ע״ב לציון

הימנו א״ל מי כאן מוכר ישן א״ל ונראה שיש לחלק בין עדות מי ששלחך אצלי אע״פ שהן שהפירות טהורים לבין כגומלין זא״ז הרי אלו נאמנים" אם מעיד שלא הוכשרו לקבל ובביאור מה שאמרו "מי כאן נאמן טומאה, דאם הוא מעיד שהפירות מי כאן מעשר" כתב הרמב״ם טהורים לא מהימן דאפי׳ בגדיו המה בפירוש המשנה שם (פרק ד׳ משנה טמאין ומדרס ואינו נאמן על ה׳) דהשאלה מי כאן נאמן היינו הטהרות [ויעוי' רמב״ם ריש פי״ב לענין טומאה וטהרה, והקשה ממטמאי משכב ומושב דאינו נאמן החזו״א (דמאי סי׳ י׳ סקי״ג) דהא על הטהרות לפי שאינם בקיאין בתוספתא אמרו דלענין טהרות אינו בדקדוקי טהרה], ואולם לומר שלא סומך על עדות זו וכן פסק הרמב״ם הוכשרו הפירות לקבלת טומאה בהלכות (הל׳ מעשר פי״ב ה״ט). שפיר מהימן.

כ״ד ע״ב

דרבנן אדרבנן לא קשיא כדאמר ונפק״מ בין רש״י לרבנו חננאל האם רבי חמא בר עוקבא בשכלי בעלמא חיישינן לגומלין או לאו, אומנותו בידו הכא נמי בשכלי דלרש״י לא חיישינן ולרבנו חננאל אומנותו בידו. נחלקו רש״י ותוס׳ חיישינן.
בביאור תירוץ זה. רש״י מפרש

דלעולם אליבא דרבנן לא חיישינן

והרמב״ם בהל׳ מעשר פרק י״ב

לגומלין ורק בחמרים שבאו לעיר

ה״י כתב דהחמרים

כיון שכלי אומנותם בידם על מנת

שנכנסו לעיר אינם נאמנים והשמיט

למכור את התבואה, ודאי לן דהמה

את האוקימתא דאיירי בשכלי

גומלים זה את זה דאל״כ לא היה

אומנותו בידו, ומשמע דבכל גוונא

מגנה את של עצמו. והתוס׳ הביאו

אינם נאמנים. וכתב הכסף משנה
דהיה ראוי לומר דדעת הרמב״ם
את פירוש רבנו חננאל דלעולם

אליבא דרבנן חיישינן לגומלין

כפירוש רבנו חננאל דבכל גוונא

חיישינן לגומלין ורק במעיד על כהן
ובשמעתין איירינן שזה שאומרים שכלי טהרה בידו נאמן ובזה לא עליו שהוא כהן מחזיק בידו כלים חיישינן לגומלין, אפס גם לפירוש זה
שמשתמשים בהם בטהרה שבהם לא אתי שפיר דברי הרמב״ם כי בפ״כ רגילים הכהנים להשתמש ולכן מהל׳ איסו״ב הי״א כתב הרמב״ם מהיימינן להאומר עליו שהוא כהן. דנאמנים להעיד זה על זה שהמה

אור כתובות דף כ״ה ע״ב לציון קנג

כהנים ולא חיישינן לגומלין ולא בידו ודלא כתוס׳ שכתבו דהאי בעית התנה הרמב״ם דהיינו דוקח כשכלי אימא אינו מתרץ אלא את הקושיא טהרה בידם, ואם הוא סובר כפירוש מדרבי יהודה חדרני יהודה ועדיין

רבנו חננאל היה לו להתנות דהיינו צריכים אנו לתירוץ של כלי אומנותו דוקח כשכלי טהרה בידו. ועל כן בידו כדי לתרץ את הקושיא מדרבנן תירץ הכס״מ דהרמב״ם נקיט כתירוץ אדרבנן. אמנם צריך ביאור להבין האי בעית אימא שבהמשך הסוגיא האיך לפי האי בעית אימא מתורץ דרבי יהודה ורבנן פליגי האם תעלין הקושיא מדרבנן אדרבנן עד שאי״צ מתרומה ליוחסין או לאו וסובר לתירוץ של כלי אומנותו בידו, ויעוי׳ הרמב״ם דלפי אוקימתא זו אין צריך תוס׳ יו״ט מה שכתב לבאר זאת. לתירוץ הגמ׳ דאיירי כשכלי אומנותו ויעוי׳ רש״ש.

כ״ה ע״ב

סימן מג
מישאין משפחתו ידועה א. דתביא הרי שבא ואמר בני זה חשש של פסולי כהונה הרי לא וכהן הוא נאמן להאכילו הוזהרו כשרות להנשא לפסולים, ומה בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה צריך עדות לומר שהבן כהן וכשר דברי רבי אמר לו רבי חייא אם אתה והרי גם אם הוא חלל אין איסור מאמינו להאכילו בתרומה תאמינו לינשא לו.
להשיאו אשה ואם אי אתה מאמינו
להשיאו אשה לא תאמינו להאכילו

ב. וכתב המגיד משנה ליישב בשני

בתרומה א״ל אני מאמינו להאכילו

אופנים. [א] דכל מה שאמרו

בתרומה שבידו להאכילו בתרומה

שכל משפחות בחזקת כשרות הם
עומדים היינו דוקח במשפחה ידועה

ואיני מאמינו להשיאו אשה שאין דחזקתה בכשרות אבל מי שאינו ידוע
בידו להשיאו אשה. כתב המגיד

משנה (פ״כ מהל׳ איסו״ב ה״ה) דכבר

כלל צריך להביא ראיה על עצמו על
מנת שישיאו לו אשה, ואינו נאמן על
הקשו המפרשים מה צריך עדות פי עצמו. וכתב המגיד משנה דאפשר להשיאו אשה והרי קיימא לן דכל דמהכא חצב הרמב״ם מקור לדבריו המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות (שם פרק י״ג הל׳ י׳) דמי שבא ואמר ואין אוששין לממזרות, ואם משום ישראל אני שנתגיירתי צריך להביא

קנד אור כתובות דף כ״ה ע״ב לציון

ראיה לדבריו [ב] ועוד אופן כתב עליו ערער, ומה שהוא מעיד עליו המגיד משנה דמה שאמרו שאינו שהוא כהן כשר הוא כדי להעלותו נאמן להשיאו אשה לאו דוקח למזבח ולדוכן שהיו מזקיקין להם להשיאו אשה אלא להעלותו ליוחסין
שכל כהן שהוא בודק כדי להיות כשר

כהנים בדוקים ולא היו סומכים על
חזקה גרידתא דכל המשפחות בחזקת
למזבח ולדוכן אינו נושא את בתו, כשרות, וראיתי שכבר עמד על זה וכן המשפחות הבדוקות אינן נדבקות רבנו החזו״א זי״ע (אבהע״ז סי׳א׳ בו כדי שלא יקלקלו את חזקתן. ס״ק כ״ג).

ג.והבית שמואל סי׳ ב׳ סק״ג הביא ד. ועוד יש להעיר במה שהוכיח את תירוצו השני של המגיד משנה הבית שמואל מדברי הרמב״ם והקשה עליו וז״ל "והמגיד כתב שם והשו״ע שלא חיישינן לחלל אלא בתירוץ שני דהרמב״ם ס״ל אפי׳ היכא שיש שני עדים שנתערב חלל לישא כהן חיישינן שמא חללה היא במשפחה, והוא ממה שכתב הרמב״ם ולכאו׳ קשה דהא משמע ברמב״ם בפי״ט מהל׳ איסו״ב הי״ח "משפחה פי״ט ובסמוך הביא לשונו דדוקא שקרא עליה ערער והוא שיעידו שנים כששנים מעידים שנתערב משפחה שנתערב בהן ממזר או חלל או שיש חלל אז חיישינן משום חלל אבל בלא בהן עבדות ה״ז ספק" והעתיקו עדים לא חיישינן" וע״ש בבית השו״ע שם סי׳ב׳ סעי׳ג׳, ומשמע שמואל שכתב מכח זה דגם תירוץ דדוקא אם קרא עליה ערער בשני שני של המגיד משנה דורך בדרך של עדים בזה הוא דחיישינן לחללות. תירוץ קמא דאיירי שאין משפחתו הנה התם על ידי שיש עדים הו״ל ידועה ועל כן חיישינן עליה, והחילוק ספק ואם נשא יוציא וכמש״כ בשו״ע בין התירוצים דלפי תירוץ קמא של סעי׳ ה׳, לא כן סתם משפחה אפי׳ המגיד משנה כל שאין משפחתו את״ל דאסור לישא ממנה עד שתבדק ידועה חיישינן עליה משום ממזר (וכמו שהבין הבית שמואל בתירוץ ואילו לתירוץ שני לא חיישינן עליה בתרא של המגיד משנה) מכל מקום משום ממזר אלא משום חלל. אלא אם נישא ממנה אינו צריך להוציא שבאמת אינו מובן תמיהתו, דהרי וכמו שמבואר בקידושין ע״א.
המגיד משנה כתב בהדיא בתירוצו ה. ואדרבא בשיטת השו״ע יותר

השני דנפק״מ לגבי כהן הבודק
למזבח, והיינו דבאמת מעיקר הדין

נראה כתירוצו השני של המגיד
משנה וכפי הדרך שנתבאר בתירוץ

אין צריך בדיקה כלל כיון דלא קרא זה, דלעולם אין אוששין כלל במי

אור כתובות דף כ״ה ע״ב לציון קנה

שאין משפחתו ידועה בין לענין שפסק מרן השו״ע בסי׳ג׳ סעיף א׳ חללות ובין לענין ממזרות, ומה "מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני שהוצרך בשמעתין להעיד עליו שהוא אינו נאמן ואין תעלין אותו לכהונה כהן כשר היינו רק לענין יוחסי כהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון המעלין למזבח ולדוכן. כי נראה דעת ולא ישא כפיו ולא יאכל בקדשי השו״ע דלעולם אין אוששין על פסול הגבול עד שיהיה לו עד אחד אבל גם במי שאין משפחתו ידועה. והוא אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה" ממה שפסק ביו״ד סי׳ רס״ח סעי׳ י׳ ומוכח שאשה כשרה תשיאין לו ואין שמי שבא ואמר שהוא עכו״ם ונתגייר אוששין לו משום ממזרות. והרמב״ם בבי״ד נאמן שהפה שאסר הוא הפה שכתב דין זה אין עליו קושיא דאמנם שהתיר וכתב הארמב״ם בד״א בא״י סבירא ליה לרמב״ם דאין תשיאין לו ובאותם ימים שחזקת הכל שם
בחזקת ישראל אבל בחו״ל צריך

אפי׳ אשה כשרה הואיל ואין

להביא ראיה ואח״כ ישא ישראלית

משפחתו ידועה אולם נפק״מ שאם

שמעלה עשו ביוחסין" ונראה שעיקר

נשא גרושה הרי הוא לוקה עליה כיון

דעתו לפסוק דלא כהרמב״ם ולכן

שהחזיק את עצמו ככהן [וכמו

כתב בסתם דהוא נאמן לומר שנתגייר

שנתבאר בס״ד לעיל כ״ג ע״ב], אבל

בבי״ד משום הפה שאסר, ורק אח״כ

השו״ע שאינו כותב מה שאין ממנו

הביא את דעת רמב״ם בשמו להחמיר

נפק״מ לזה״ז לא היה לו לכתוב

בזה, ומוכח שדעתו דאין אוששין

משום דין מלקות גרידא, אלא ודאי

אפי׳ על משפחה שאינה ידועה [וכבר

שכוונתו לומר שאסור להשיאוגרושה

העיר המגיד משנה בתירוצו הראשון

וחללה ושפיר יש לדקדק מדבריו

שהוא מקור לדברי הרמב״ם דחוששין

דאשה כשרה שפיר נישאת לו עכ״ד

למי שאמר נתגיירתי בבי״ד והשו״ע

השעה״מ. אמנם יש לדחות לכאו׳ את

שנטה משיטת הרמב״ם בזה ודאי

ראייתו על דרך שנתבאר לעיל אות

חולק בדין מי שאין משפחתו ידועה].

ד׳, דהרי אפי׳ אם אנו אומרים דמי

שאין משפחתו ידועה אוששין לו
ו. ובאמת שהשער המלך [הל׳ היינו רק לכתחילה אבל אם נשא לא איסו״ב פ״כ ה״ה] והביאו יוציא (וכמו שמבואר בקידושין ע״א הפתחי תשובה [סי׳ ב׳ סק״ב] הוכיח והשעה״מ הביא סוגיא זו), ואם כן ששיטת מרן השו״ע ז״ל דאין אפשר לומר דמה שכתב השו״ע אוששין לפוסלו (ודלא כהבית דכשאמר על עצמו שהוא כהן נאסר שמואל הנזכר לעיל), והוא ממה בגרושה וחללה היינו לענין שאם נשא

קנו אור כתובות דף כ״ה ע״ב לציון

גרושה או חללה יוציא, מה שאין אשה מכאן ראיה בדעת השו״ע, אולם שפיר כשרה יתכן שאסור לו לישא לכתחילה יש להוכיח כן ממה שפסק ביו״ד סי׳ אולם אם נשא לא יוציא, באופן שאין רס״ח וכמו שנתבאר לעיל בס״ד.

תוד״ה הרי שאמר בני זה וכהן הוא זה הוסיפו תוס׳ דלדבריו קרוב הוא, "ומימה א״כ יהא נאמן דלמרות שלא ידוע לנו שהוא קרוב
לכו״ע לתרומה וליוחסין במיגו דאי אלא מכח עדותו מ״מ אין עדותו בעי אמר אינו בני". משמע מקושייתם מתקבלת והביאו ראיה שגם אם הוא דאדם נאמן במיגו אע״פ שאינן בעל פסול על פיו אינו נאמן כמש״ש דבר דאל״כ לק״מ, ולאפוקי מסברת לדבריך כומי אתה. הרמב״ן [קידושין ס״ד ע״א] דס״ל
שאין אדם נאמן במיגו על אבירו [וכן ומה שהוא נאמן להאכילו בתרומה הוא בכללי מיגו להנתיה״מ אות ג׳ הואיל ובידו להאכילו, ולכאו׳ בשם הרדב״ז. ובתירוצם הדרי בהו חזינן שנאמן ע״י מיגו. ונראה שכוונת

תוס׳ כמשנ״ת בס״ד בסמוך]. הגמ׳ דכיון שבידו להאכילו האמינו חכמים עדות הקרובים לענין להאכילו
באו״ד "וי״ל דאע״ג דאיכא מיגו כמו שנאמנים הקרובים באיסורין, לא מהימן, דלדבריו קרוב וטעם הדבר שהכשירו הקרוב משום
הוא, כדאמרינן בהחוצץ לדבריך כומי שאם לא היו מכשירים בלא״ה יכול אתה". הקשה הגרעק״א דהתם דבאנו להאכילו ולא היתה תקנתם קיימת להאמינו מדין יכיר שפיר אמרינן דהוי כחוכא. ועפי״ז מוסבר איך נאמן לדבריך כומי אתה ואין לך נאמנות בהחלט אפי׳ אם הוא לא נמצא אתו או של יכיר, אבל הכא דמטעם מיגו באנו אם ימות האב. ועוד יל״פ דבזה שאני להאמינו מה בכך דהוא קרוב אטו תרומה מיוחסין דליוחסין בעי עדות קרוב אינו נאמן במיגו וצע״ג. ונראה דוקח ואילו בתרומה סגי בהוכחה שבאמת עיקר תירוץ תוס׳ הוא דלא גרידא וע״כ בתרומה שפיר נאמן ע״י סגי הכא במיגו אלא בעינן עדות, מיגו אף שאינו בתורת עדות אך כלפי והואיל והוא קרוב הרי הוא פסול יוחסין בעי שיעיד בתורת עדות דוקח מגזירת התורה ולא יועיל מיגו. ועל ועל כן לא סגי במיגו של פסולי עדות.

אור כתובות דף כ״ו ע״א לציון קנז

כ״ו ע״א

תוד״ה מבית הספר - נקט שלא טומאה כגוי, לא היה צריך לומר לומר שהוא עבד. דאם שיצא מבית הספר דכיון שאומר
לא כן לא היה לגמ׳ להביא את שהטבילוהו לתרומה שמענו דלאו דבריו האלו שאין בהם נפקא מינה. עבד הוא, אלא ודאי דעבד מקבל ומכאן מוכח שעבד מקבל טומאה טומאה כישראל ועבד כהן צריך כישראל, דאם עבד אינו מקבל טבילה לתרומה.

סימן מד
מעשר ראשון ללוי או גם לכהן

א. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ללוי, ואילו אליבא דראב״ע בתר כשם שתרומה חזקה לכהונה כך דקנסינהו עזרא אין ניתן אלא לכהן. מעשר ראשון חזקה לכהונה וכו׳ ונמצא דחצינא דרבי עקיבא מעשר מעשר ראשון ללוי הוא, כרבי אלעזר ראשון ניתן או לכהן או ללוי. בן עזריה דתביא תרומה לכהן מעשר
ראשון ללוי דברי רבי עקיבא ראב״ע ב. והביאו תוס׳ שיש שמוחקין תיבת אומר מעשר ראשון אף לכהן, אימור "אין" וגורסין "בתר דקנסינהו דאמר ראב״ע אף לכהן לכהן ולא עזרא", ורצון גירסא זו לומר דהגמ׳ ללוי מי אמר, אין בתר דקנסינהו חזרה בה ממה שהעמידה את עזרא. בפשטות עולה מדברי הגמ׳ הברייתא כרבי אלעזר בן עזריה, דחצינא דרבי עקיבא מעשר ראשון ובאמת גם אליבא דרבי עקיבא אתי ניתן רק ללוי ואילו אליבא דרבי דגם לדידיה קנסינהו עזרא שלא יהא אליעזר בן עזריה מעיקר הדין מעשר מעשר ראשון אלא ללוי, והתוס׳ ראשון ניתן או לכהן או ללוי, ובתר הקשו על גירסא זו ממה שמוכח בגמ׳ דקנסינהו עזרא נותנו רק לכהן ולא גיטין ובעוד דוכמי דמעשר ראשון ללוי. והתוס׳ ביארו דחצינא דכולי ללוי, ובשלמא לגירסא דידן אתי כרבי עלמא קנסינהו עזרא, אמנם אליבא עקיבא דהלכה כוותיה)דהלכה כרבי דרבי עקיבא לא קנסינהו להפסידם
לגמרי אלא תיקן שינתן בין לכהן ובין

עקיבא מחבירו(אבל אם נימא דגם
אליבא דרבי עקיבא בתר דקנסינהו

קנח אור כתובות דף כ״ו ע״א לציון

עזרא אין מעש״ר ניתן אלא לכהן ד.ולפי מה שביארו הפוסקים בדעת קשיא כל הסוגיות דמוכח מינייהו הרמב״ם נמצא שביאור מחלוקת דמעש״ר ניתן ללוי. רבי עקיבא וראב״ע הוא, דחצינא

ג. והנה התוס׳ הבינו לפי גירסא זו דרבי עקיבא לא קנס עזרא אלא על דלכולי עלמא בתר דקנסינהו כהניזמנו ולא לדורות, ואילו אליבא עזרא שוב אין מעשר ראשון ניתן דראב״ע קנס לדורות שיהא המעשר אלא ללוי וכן הוא לדורות, ועל זה הראשון ניתן רק לכהן. ועולה נפקא שפיר הקשו מהמבואר בכמה דוכמי מינה לדינא בין תוס׳ להרמב״ם, כי
דמעשר ראשון ניתן ללוי. אכן בדעת לכולי עלמא קיימא לן כרבי עקיבא הרמב״ם ז״ל ביארו המפרשים דהוא דהלכה כמותו מחבירו, ולפי פירוש גריס כגירסא זו ומפרש דמודה רבי התוס׳ סובר רבי עקיבא דקנס עזרא עקיבא דעזרא קנס שיהא מעשר קיים לדורות שמעשר ראשון ינתן או ראשון ניתן רק לכהן, אלא שהוא לכהן או ללוי, ואילו לפירוש הרמב״ם סובר דלא קנס עזרא אלא לדורו. ולפי לא קנס עזרא אלא לדורו, אולם זה אתי שפיר מה שמצינו בגמ׳ לדורות ההלכה עומדת במקומה דמעשר ראשון ללוי כיון שלא קנס דמעשר ראשון ללוי ולא לכהן. (23) עזרא אלא לדורו, ועי׳ מהר״י קורקוס ובשו״ע סי׳ של״א סעי׳ י״ט פסק וכס״מ בפ״א מהל׳ מעשר ה״ד ובית כהרמב״ם וזה לשונו - "ואחר כך יוסף סי׳ של״א]אות י״ט)ג(. ועי״ש מפריש מן השאר אחד מעשרה והוא שהעיר דלפי זה כוונת הגמ׳ למסקנא הנקרא מעשר ראשון ונותנו ללוי" להעמיד את הברייתא גם אליבא דרבי ומור״ם ז״ל הגיה "ויש אומרים אף עקיבא ואיירי על זמן עזרא[. לכהן" והיינו כשיטת תוס׳.

אמר רב ששת הכי קאמר החולק דתימא מדהנך לאכילה האי נמי תרומה בנכסי אביו עם אחיו לאכילה קמ״ל הני לאכילה האי
בבית דין אינה חזקה, פשיטא מהו לזבוני. מבואר דלמרות שאנו יודעים

23 היינו לפי דעת מרן ז״ל בבית יוסף שם וכן הוא פסק השו״ע, אבל בכסף משנה ביאר דבזמן עזרא קנס ליתן לכהן ולא ללוי ולדורות או לכהן או ללוי ולפי זה אין נפק״מ בין הרמב״ם לתוס׳)וזמן עזרא לדעת הבית יוסף היינו זמנו ממש, והחזו״א ז״ל דמאי סי׳ ב׳ סק״ג מפרש

אור כתובות דף כ״ו ע״א לציון קנט

שהוא אחד מהאחים והוא בן של שחלק עם אחיו שידעינן בודחי כהן כשר מכל מקום חיישינן עליו שהוא בנו, הרי הוא בחזקתו ולא שמא הוא חלל ופסול. וקשה כיון חיישינן לחללות. שודחי לנו שאביו כהן כשר, מהיכי
תיתי להסתפק עליו שמא אמו אלא הכא במאי עסקינן דמוחזק גרושה ואמאי לא בעתידו על חזקתו לן באבוה דהאי דכהן הוא שהוא כהן כשר. ופירש רש״י דאיירי ונפק עליה קלא דבן גרושה הוא שיצא על אמו שם שהיא גרושה וכו׳ בביאור הסוגיא יעוי׳ מש״נ

והוא חלל, ועל זה קאמר דאי אפשר בס״ד לעיל י״ג ע״ב, דחצינא לבטל את הקול על ידי שמעידין דרש״י מה שהורדנוהו על פי הקול שראו אותו חולק תרומה עם אחיו אין זו הורדה ממש דהרי קול אינו בנכסי אביו בבית דין, וכן הביא פוסל דאין ערער פחות משנים, הרשב״א בשם הראב״ד. והרשב״א אלא הורדנוהו "עד שיבדקו את עצמו כתב שיש להעמיד דאיירי הדבר" (כלשון רש״י). והתוס׳ כגון שבא עם בניו ממדינת הים חולקים על דעת רש״י בזה ועל כן שצריך להביא ראיה עליהם ועל זה ביארו דמה שאמרו אין ערער פחות אמרו שמה שחזינן שחלק תרומה משנים אתא לאפוקי מעד אחד אבל עם אחיו אין זו ראיה להכשירו. קול נמי פוסל בתחילה. ובתוס׳ ויעוי׳ מה שביאר המגיד משנה פ״כ בעמוד ב׳ הקשו האיך כשבא עד מאיסו״ב הט״ו בדעת הרמב״ם אחד אסקיניה על פיו אליבא דמאן דאיירי בגוונא שאין על החלוקה דחייש לזילותא דבי דינא, ולפי אלא עד אחד ואין אנו מחזיקים על דרכו של רש״י אין מקום קושיא פיו להיות כהן גמור, וחיישינן ליה כי מעולם לא הורדנוהו אלא על לחלל דאין חזקת כהן שלו קבועה מנת לברר את הדבר ואין שום לעינינו, אבל אם ב׳ עדים מעידים זילותא להעלותו.

דהיינו כל זמן בית שני (והובא בדרך אמונה על הרמב״ם שם פ״א ממעשר ס״ק ל״ה ויע״ש בביאוהה״ל שהאריך בענין).

קם אור כתובות דף כ״ז ע״א לציון

כ״ז ע״א

סימן מה
שיטות הראשונים ז״ל בדין עיר שכבשוה כרכום)24)
א. מתני׳ עיר שכבשוה כרכום כל משכחת לה היתר וכגון מאותה כהנות שנמצאו בתוכה פסולות. מלכות ומשמרות רואות זו את זו,וכן גמ׳ ורמינהו בלשת שבאה לעיר פירשו תוס׳ את שיטת רש״י וכן בשעת שלום - חביות פתוחות משמע מדברי רש״י בד״ה רבי יצחק אסורות סתומות מותרות, בשעת וכמ״ש הרש״ש ז״ל. מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין
פנאי לנסך אמר רב מרי לבעול יש ג. ושיטת תוס׳ בשם ר״ח ורבנו תם פנאי לנסך אין פנאי רבי יצחק בן דרבי יצחק בן אלעזר חולק על אלעזר אמר כאן בכרכום של אותה רב מרי וסובר דאין חילוק בין יין מלכות כאן בכרכום של עיר אחרת. לכהנות ובמלכות אחרת לעולם העולה מדברי הראשונים ז״ל מותר ובאותה מלכות אם אין בשמעתין ארבעה שיטות להלכה בדין משמרות רואות זו את זו מותר דאי של עיר שכבשוה כרכום (רש״י תוס׳ אפשר דלא ערקא חד מן הנשים רמב״ם ורי״ף), ויש לבארם בס״ד. והו״ל כמחבואה אחת שמצלת, ורק
אם הוא אותה מלכות ומשמרות
ב. שיטת רש״י והר״ן דבמלכות רואות זו את זו אסורות. ונמצא אחרת אסורה לעולם ובאותה שתוס׳ חולקים על רש״י בשני מלכות אם משמרות רואות זו את זו ענינים [א] לרש״י אותה מלכות הוא מותרות ואם לאו אסורות משום דאי סיבה להתיר וכן משמרות רואות זו אפשר שלא ערק חד מינייהו. ובניסוך את זו הוא סיבה להתיר ולתוס׳ הכל מותר כי אין פנאי לנסך. דסובר תרוויהו המה סיבה להחמיר ולאסור רש״י שתירוצו של רבי יצחק בן [ב] לרש״י רבי יצחק בן אלעזר אלעזר חוזר על תירוצו של רב מרי מסכים עם תירוצו של רב מרי

דאין לחוש שמא ניסך ויש לחוש ולעולם יש חילוק בין יין לכהנות שמא בעל (ואינו תירוץ בפני עצמו), ולתוס׳ המה שני תירוצים נפרדים והוסיף רבי יצחק דגם בכהנות וחלוקים זה על זה.

24 יתכן שאינו מתרןזי״ע.

אור כתובות דף כ״ז ע״א לציון קסא

ד. ועל מה שסובר רש״י דרק אם ובדין יין נסך הל׳ מאכלות אסורות
משמרות רואות זו את זו מותר פי״ב הכ״ד פסק הרמב״ם שאם נכנס

ואם לאו אסור אפי׳ באותה מלכות גדוד בדרך של מלחמה כל החביות כיון שאי אפשר דלא ערק חד מן
השבאים הקשו

מותרות כי אין פנאי לנסך ולא חילק
תוס׳ וז״ל הרמב״ם בין אותה מלכות למלכות
"ולפירוש הקונטרס קשה טובא אחרת ומשמע דבין כך ובין כך חדא דפריך נתלי לחומרא וגבי מותר, וביאר הכס״מ (הל׳ איסו״ב) מחבואה מלינן לקולא". ונראה דיש בשם הר״ן דסובר הרמב״ם כרש״י לחלק, דבמחבואה מלינן לקולא דרבי יצחק בן אלעזר לא פליג על לומר שנתחבאה ולא באה לגדר רב מרי אלא מוסיף עליו דגם כהנות שבויה כלל, משא״כ כשבאה לכלל משכח״ל שיהיו מותרות, ולכן פסק שבויה אין תולין לקולא דהא גופא הרמב״ם גם את דברי רב מרי דאין אסרו חכמים, וכיון שאי אפשר פנאי לנסך כלל. ונמצא דבמחלוקת

דלא ערק חד מהשבחים כולן רש״י ותוס׳ בפשט החילוק בין אותה
אסורות, דהו״ל כאלף שבויות מלכות למלכות אחרת סובר הרמב״ם שאפי׳ שומר אחד עמהן כולן
אסורות ולא מלינן לקולא אף

כתוס׳, ובמחלוקת רש״י ותוס׳ האם

שודחי אי אפשר שכולן נאסרו.

רבי יצחק חולק על רב מרי או
מוסיף סובר הרמב״ם כרש״י.
ה. והרמב״ם בדין כוהנות פי״ח
מהל׳ איסו״ב הל׳ כ״ט כתב ו. והרי״ף השמיט את תירוצו של דגדוד של אותה מלכות כולן אסורות רבי יצחק בן אלעזר היינו שהוא וגדוד של מלכות אחרת מותרות, הרי סובר שיש מחלוקת ופסק כרב מרי שסובר הרמב״ם כתוס׳ דאותה ומשום שבגמ׳ לא הובא אלא מלכות הוא סיבה להאמיד ולאסור. תירוצו והמ״מ תמה על זה יע״ש.

סימן תו
הוראות היתר הסותרות זל״ז

א. ומאי שנא משני שבילין אחד מהן ועשה טהרות ובא חברו והלך טמא ואחד טהור והלך באחד בשני ועשה טהרות רבי יהודה

קסב אור כתובות דף כ״ז ע״א לציון

אומר אם נשאל זה בפני עצמו וזה ספיקות שהיתרם סותר זל״ז אמרינן בפני עצמו טהורות. הנה התוס׳ שאין להתירם, אלא אף אם אנו ב״ק י״א ע״א ד״ה ד״ה דקח יודעים שעלול להיות שיהא ספק מטהרת ליה מראשון יסדו דלא שהיתרו סותר להיתר ספק שלפנינו אמרינן ספק ספיקא להתיר במקום - א״א להתיר, שאל״כ אמאי אסרינן שיהא תרתי דסתרי יעו״ש בדבריהם, ביום י״ד והא אפשר שלא תראה והוכיחו זאת מהגמ׳ נדה כ״ט ע״א, כלל ביום מ״א ולא יהיו הוראות ובזה ביארו הסוגיא דהתם "שליח סותרות כלל, ועל כרחין שעצם שילמה מקצתה ביום הראשון האפשרות לבוא לידי היתר הסותר ומקצתה ביום השני" דמסיק שם את ההיתר בספק שלפנינו מכריחה דמונה לראשון ולשני לחומרא, ואם

לתפוס לאיסור.

רואה ביום ט״ו לראשון וי״ד לשני
אזלינן לחומרא ואמרינן שדם טמא

ב. ויש לתמוה על דברי תוס׳,

הוא, והקשו תוס׳ דהא איכא ס״ס

שהרי בשמעתין מקצינן תרי

ספק שמא זכר הוא)ומשבעה והילך

קולי דסתרי אהדדי ואמרינן שכל

דמיה טהורים(ותירצו דאיכא ס״ס

שלא באו לישאול בבת אחת אף

גם על דמים שתראה ביום מ״א

שידעינן בודחי ששנים עברו שם

)ספק שמא נקינה היתה ועד יום

וממה נפשך חד טהור מ״מ

פ׳ דמיה טהורים ואת״ל זכר שמא

מטהרינן לתרווייהו. ונראה שצ״ל

יצא רובו ביום השני והו״ל יום מ׳

דאין דברי התוס׳ אמורים אלא

ואכתי דמיה טהורים(, והואיל

במקום ששתי ההוראות הסותרות
מתייחסים לאדם אחד)וכגון התם
ואיכא בהך ס״ס שתי היתרים
דסתרי אהדדי)שההיתר של יום י״ד

שהנידון להתיר לאותה אשה ביום
ט״ו וביום מ״א(, שבזה אם נתיר
הוא מכח שמא זכר הוה והיתר של ע״י הס״ס נמצא שמתירים לו יום מ״א הוא מכח שמא נקבה איסור ודאי, אך בב׳ הוראות של היתה(על כן לא אזלינן בתריה שני אנשים לא אמרינן הכי כלל, ומבואר מדבריהם דלא זו ומתירים להם אף במקום דאיכא בלבד היכא דאיתרמי שאיכא ב׳ סתירה בין ההיתרים .(25)

25 מדברי הבאר היטב שהביא הגרעק״א ז״ל נדה דף כ״ז לכאו׳ מבואר כחילוק מרן זי״ע וכעת לא עיינתי. ובגוף הקושיא משמעתין על דברי תוס׳ בספק ספיקא כן הקשה הגר״ש שקופ זללה״ה בחידושיו בבא בתרא סי׳ ט׳ סק״ב והגרא״ו זללה״ה בקובץ הערות סי׳ מ״ב אות י׳

אור כתובות דף כ״ז ע״ב לציון קסג

כ״ז ע״ב

וכשהיא יוצאהיוצאה בראש בניה שכן הורה הגאון מסטייפלא, וטעמו וכשהיא נכנסת נכנסת דגזרו יחוד אטו מגע ולא רק אטו

בסוף בניה - היינו משום איסור יחוד. ביאה ולכן גם ביחוד כל שהוא אסור, ומבואר שהתנהג עמה באיסור למרות אך לא ברור לי הדבר. ומשמעתין יש
שידע שהיא מותרת ולא נטמאה. ויש לדחות דבעלה דגם בה שאני או

מזה נפק״מ לדינא במי שאמרה שהחמיר על עצמו [ויעוי' מנחת יצחק לבעלה טמאה אני שהיא נאמנת ח״ד תשו׳ צ״ד].
וחייבת לטבול, אבל היא יודעת
שבאמת היתה טהורה, האם תברך על

דתביא המגרש את אשתו לא תנשא

הטבילה או לאו. ולפי הנראה

בשכונתו ואם היה כהן לא

בשמעתין יש לה לברך כי למרות

תדור עמו במבוי - פירשו תוס׳

שהיא יודעת שהיא טהורה מ״מ

שמבוי גדול משכונה, וכל זמן שלא

שבפועל חכמים האמינוה על בעלה

נישאת לא תדור בכל המבוי כיון

הרי היא אסורה בודחי עד שתטבול.

שהוא כהן אסורה היא לו משום
גרושה, אבל אם נישאת אינה אסורה
וכשהיא יוצאה יוצאה בראש בניה אלא בשכונה משום שכיון שנישאת וכשהיא נכנסת נכנסת חמירא ליה (ועוד טעם דבעלה
בסוף בניה - היינו משום איסור יחוד. משמרה). וכתבו המפרשים דכן ולכאו' יש להוכיח מכאן דחף יחוד משמע גם בדברי רש״י [דכתב "אבל שאין בו שיעור כדי ביאה המבואר ישראל כל זמן שלא ניסת תדור במס׳ סוטה מ״מ אסור)26(.ושמעתי בשכונתו" ואם נימא שמבוי קטן

(וע״ע בספר שיעורי הגר״א וסרתן עמ״ס חולין שנדפס האידנא סי׳ א׳). והעולה ארבעה דרכים ליישב - או שהכא אין הליכתם כרוכה זב״ז אלא איתרמי שהלכו שתים והלכך אינם תלויים זב״ז משא״כ בספק של יום י״גויום מ׳ (כן צידד הגרש״ש בתחילת דבריו). או שחזקת ראובן אינה קשורה וכרוכה כלל לחזקת שמעון משא״כ התם שהספק שמא זכר שמא נקבה אחד הוא וא״א לצרפו לס״ס פעם להיתר מכח שמא זכר ופעם להיתר מכח שמא נקבה (כן העלה הגרש״ש). והגרא״ו זי״ע כתב לחלק באופן אחר שחזקה אינו בירור כי אם הנהגה ולא שייך לומר בו סתירה מה שאין כן ספק ספיקא. ומרן זי״ע כתב לחלק בין אדם אחד לשני בני אדם, וצ״ע דהא גם באדם אחד יכול לבוא לידי תרתי דסתרי אם ילך היום בשביל זה ויזה שלישי ושביעי ויטבול וילך בשביל השני, וצריך לומר דכיון שאינו מוכרח לבוא לידי כך לא חיישינן
לתרתי דסתרי.

26 כן הביא להוכיח בקיצור בשו״ת מהרי״ל דיסקין קונטרס אחרון אות ר״ו (ומיהו עיקר הנידון שם הוא באופן שבידם להמשיך היחוד ובזה פשוט למהריל״ד זי״ע לאיסור, והכא הנידון באופן שאין בידם להמשיך שיעור יחוד).

קסד אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון

משכונה הול״ל תדור במבוי דהוא שגירש את אשתו לא תדור עמו בחצר רבותא טפי - הפלאה]. ועוד פרש״י כו׳ ואם היה כהן לא תדור עמו דאם היה כהן אסורה לדור במבוי אפי׳ במבוי" ובביאור שיטתו יש שפירשו קודם שנישאת ואילו אם היה ישראל כהפר״ח שבחצר אסורה אפי׳ בישראל מותרת קודם שנישאת לדור אפי׳
בשכונתו. ונמצא דקודם שנישאת

ובמבוי אסורה רק בכהן, אמנם לפי זה

לישראל מותר ולכהן אסור כל המבוי,

קשיא אמאי לא הביא הרמב״ם את דין

ואחר שנישאת לשניהם אסור בשכונה.

גרושה מהנישואין. והמגיד משנה

וכתב הפר״ח דממה שאמרו

כתב שגירסת הרמב״ם בגמ׳ שונה

שבישראל קודם שנישאת מותר לדור

מגירסא דילן דגריס "המגרש את

בשכונתו משמע שבחצר שלו אסורה

אשתו לא תדור בחצירו" ויש בזה שני

אפי׳ בישראל קודם שנישאת [ויש עוד

שינויים מגירסא דילן - [א] דלפי

שיטות בזה יעוי׳ ר״ן ויעוי׳ בית יוסף

גירסתינו האיסור הוא רק אחר

אבהע״ז סי׳ קי״ט].

שנישאת לאחר ולגירסת הרמב״ם
האיסור הוא אפי׳ לדור כשהיא פנויה

וברמב״ם [הל׳ איסו״ב פכ״א [ב] דלפי גירסתינו איירי על שכונה הכ״ז] כתב "וכן מי ולגירסת הרמב״ם איירי על חצר.
כ״ח ע״א

סימן מז

האם טענת מזוייף מצריכה קיום מדאורייתא

א. מתני׳ "ואלו נאמנין להעיד שטרות ויעוי' ש״ך חו״מ סי׳ מ״ו בגודלן מה שראו בקוטנן, נאמן סק״ט שהביא מחלוקת ראשונים בזה) אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה האיך ייאמן בכה״ג והרי בזה צריך כת״י של רבי וזה כת״י של אחי". קיום מדאורייתא, וצריך לידחק בגמ׳ מפרש טעמא כיון דקיום דמתני׳ איירי בשאין טוען מזוייף, שטרות דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן. ואם טוען הנתבע שהשטר מזוייף ומשמע דבכל גוונא נאמן כי כל קיום וצריך קיום מדאורייתא, אין נאמן שטרות דרבנן, וק״ק לשיטת הסוברים להעיד על מה שראה בקוטנו.
דכשטוען הנתבע שהשטר מזוייף ב. וברש״י גיטין ב׳ ע״א משמע צריך קיום מדאורייתא (וכן הוא שחשש לשיטת דבמקום ערעור שיטת תוס׳ בשמעתין ד״ה קיום בעי קיום מן התורה, שפירש מה

אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון קסה

שאמרו שם במשנה דהמביא גט בארץ אדרבא יהא עולה שיטת רש״י להלכה

ישראל אי״צ לומר בפני נכתב ובפני דכשטוען מזוייף בעי קיום מדאורייתא נחתם ואם יש עליו עוררין יתקיים דהא קיי״ל כמ״ד מודה בשטר שכתבו בחותמיו - "אם יעידו העדים על צריך לקיימו, אבל פשט סוגיא דהכא חתימת ידיהם או עדים אחרים יכירו ופרש״י דכל קיום אינו אלא מדרבנן חתימתם כשר" עכ״ל, והחסיר
מלפרש שיכולים לקיים חתימתם ע״י

]ויעוי' משנ״ת בס״ד בסמוך בדברי

חתימות אחרות, כי זה אין מועיל אלא

תוד״ה קיום שטרות דרבנן[.

במקום קיום דרבנן וחשש להסוברים ד. ועוד יש להעיר בזה מהגמ׳ ב״ק דבמקום ערעור בעי קיום מן התורה
ולא סגי בהשוואות חתימות.

קי״ב ע״ב "אמר רבא הלכתא
מקיימין את השטר שלא בפני בעל

ג. ובתוס׳ לעיל י״ט ע״א ד״ה מודה דין ואפי׳ עומד וצווח" ונראה דקדוק
בשטר שכתבו אי״צ לקיימו,

הלשון "ואפי׳ עומד וצווח" דאע״פ

הביאו בשם רש״י הטעם שאיןנאמן

שבזה קיום דאורייתא דהא עומד

הלוה במיגו דמזוייף למ״ד אי״צ וצווח מכל מקום תיקנו חכמים לקיימו, משום דדבר תורה אי״צ קיום שיועיל אפי׳ שלא בפני בעל דין דעדים החתומים על השטר נעשה כמי]ובאמת נחלקו שם רש״י ותוס׳
שנחקרה עדותן בבי״ד, ורבנן הוא

דהתוס׳ ביארו דהיינו טעמא משום

דאצרכוהו קיום כי טעין מזוייף הוא, דקיום שטרות אינו אלא דרבנן והקילו אבל בשאר טענות כגון פרוע לא בו ואילו רש״י פירש דאיירי כגון אצרכוהו קיום, עכ״ל. ומבואר דחף שהיו עדיו הולכים למדינת הים, ולפי כשטעין מזוייף אי״צ קיום אלא מה שנתבאר אזלי לשיטתם דשיטת מדרבנן. איברא דאפ״ל דבהא גופא תוס׳ דכל קיום שטרות אינו אלא נחלקו, דמ״ד מודה בשטר שכתבו מדרבנן ואפי׳ הלה עומד וצווח אבל צריך לקיימו ס״ל דכי טעין מזוייף שיטת רש״י דאם עומד וצווח בעי בעי קיום מדאורייתא ומשו״ה ס״ל קיום דאורייתא וכל כן הוצרך לפרש דנאמן לומר פרוע במיגו דמזוייף, דאיירי שהיו עדיו הולכים למדינת ואילו מ״ד מודה בשטר שכתבו אי״צ הים ועל כן הקילו בו ובקושיית תוס׳ לקיימו ס״ל דכי טעין מזוייף לא בעי שם יעוי׳ מה שתירץ המהרש״א שם קיום מדאורייתא וכמש״כ רש״י, וא״כ והבית יוסף סי׳ מ״ו[.

קסו אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון

סימן מח

קיום של כתב ידו האם הוא דאורייתא או דרבנן (מו״ח הגאון רבי יוסף חיים שראבני זללה״ה)

א. מתני׳ ואלו נאמנין להעיד בגודלן ב. ובספר משכנות הרועים מערכת מה שראו בקוטנן נאמן אדם קיום אות ט״ל הביא את דברי לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב הבית דוד חו״מ סי׳ ח״י (דף ס״ו) ידו של רבי. כתב הסמ״ע בסי׳ ל״ה שגם הוא מפרש דברי הסמ״ע כמש״כ

סק״ט דהיינו דוקח בשטר שחתום קצה״ח. וכתב להוכיח מדברי עליו אביו בעד, אבל לקיים כתב ידו הראב״ד דגם קיום של כתב ידו הוא של אביו שכתב על עצמו בתורת כתב רק דרבנן, והוא ממה שהקשה ידו (לגבות בו מנכסים בנ״ח) בזה אין הראב״ד (הובא בשיטמ״ק ב״ק קי״ב נאמן לומר זה כתב ידו של אבא. ע״א ובתשו׳ הרשב״א ח״ב תשו׳ ונחלקו האחרונים בביאור דבריו, רכ״ז ובספר התרומות שער י״ד ח״א דהש״ך בסי׳ מ״ו סק״י כתב דהוא אות י״א) בדין שטר היוצא על הדין לקיים כתב ידו של רבו שכתב היתומים דאם אמר האב תנו נותנין, על עצמו בתורת שטר של כתב יד והקשו הראשונים ז״ל האיך נדע אינו נאמן, וטעמא משום דלא אמרינן שאמר האב תנו והא אין מקבלים דעדים החתומים בשטר כמי שנחקרה עדות שלא בפני בע״ד וקטן כשלא עדותן בבי״ד אלא בשטר גמור ולא
בשטר של כתב ידו, ולכן שטר של

בפניו דמי והאיך נקבל עדות שאמר
האב תנו, ותירץ הראב״ד ז״ל דאיירי

כתב ידו צריך קיום מדאורייתא ועל כגון שכתב שטר צוואה בכתב ידו זה אין נאמן להעיד על מה שראה שיתנו, ומקיימין שטר שלא בפני בקוטנו וכן הסכים הש״ך עצמו
לדינא. אמנם הקצה״ח מ״ו סק״ה

בע״ד. וחזינן שגם קיום של כת״י
אינו אלא מדרבנן, ומדאורייתא אי״צ
פירש את דברי הסמ״ע דדוקא על קיום אפי׳ בשטר של כתב ידו. כת״י אביו אין נאמן ואף אם יעיד
ממה שידע בגדלותו אין נאמן דהו״ל ג. והעולה מדברי הראב״ד דשטר קרוב ופסול, אולם על כת״י של רבו צוואה היוצא על יתומים קטנים מעיד אף על מה שראה בקוטנו דגם אפשר לקיימו כיון שמקיימין שטר בשטר של כתב ידו אמרינן חזקה דלא שלא בפני בע״ד ואפי׳ שטר של כתב חציף איניש לזיופי שטרא ואינו צריך ידו, וכן פסק השו״ע בסתם בסימן קיום אלא מדרבנן. ק״י דבית דין מקבלים שטר צוואה

אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון קסז

היוצא על יתומים קטנים (וטעמא קטנים והו״ל שלא בפני בע״ד, וכן משום דמקיימין את השטר שלא בפני הוא דעת רבנו ירוחם שכתב דאין בעל דין). והביא השו״ע שם דיש מי תקבלין קיום על צוואה אא״כ היא שכתב שאין תקבלין שטר צוואה בכתב יד האב [ומוכח דאם הוא כת״י היוצא על יתומים קטנים, והוא כדעת האב מקבלים], וכן הוכיח המחנ״א הש״ך דקיום כת״י צריך להיות בפני מדברי ריטב״א בשם רבותיו, ומתשו׳ בע״ד ורק בשטר גמור אי״צ בפני הרשב״א במיוחסות סי׳ כ״ב [וכן בע״ד. הוכיח הגרעק״א בחידושיו סי׳ ל״ה
יעו״ש], וכן שיטת מהראנ״ח סי׳ ט״ו
ד. ויעויין בטור ובבית יוסף [סעי׳ י׳ ומהרשד״ם חו״מ סי׳ קמ״ו ומהרח״ש וסעי׳ י״ט וכ׳] שדעת הטור סי׳ ל״ב וחוקי חיים סי׳ כ״ב וכמו והרא״ש דלא כהראב״ד, וסבירא להו שהובאו כל אלה במשכנות הרועים דמה שאמרו "אם אמר אב תנו (ובחי׳ הגרעק״א סוס״י ק״י הביא נותנין" היינו כגון שכתב בכתב ידו דברי מהרח״ש שהעלה עיקר הניכר לבית דין שאינם צריכים קבלת להלכה דאין מקיימין שטר בפני עדות על מנת לקיימו, או כגון שמסר יתומים קטנים ואפי׳ כתב ידו, דבריו לבית דין. וכבר נזכר לעיל ונ״פ שהוא ט״ס וצ״ל שהעיקר דדעת הראב״ד דאם הוא כתב ידו להלכה שמקיימין שטר בפני שפיר מקיימינן אע״פ שהיתומים יתומים קטנים).

סימן מט

העידו על איסור ונשתלשל ממנו נפק״מ לממון
(ממו״ח הגרי״ח שראבני זללה״ה)
א. מתני׳ ואלו נאמנין להעיד בגודלן ובא כהן אחר ותפס ממנו חמשה מה שראו בקוטנן וכו׳ ושהיה סלעים האם תוציאין מידו או לאו. איש פלוני יוצא מבית הספר לאכול דהנה לא האמינו עדות של שעת בתרומה. יעוי׳ בספר פנים במשפט קטנות אלא לגבי תרומה ולא לגבי [חושן משפט סי׳ ל״ה סעי׳ ו׳] ממונות, ונמצא שאינו יכול להוציא שנסתפק אם נולד לאותו כהן בן בכור את הממון מאותו כהן שחטף את

קסח אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון

החמשה סלעים על פי אותה עדות השניה. ומעתה יש לומר דה״ה של ידיעת קטנות, או דילמא כיון במעיד על פלוני שהיה יוצא מבית שכבר נתקבלה עדותם לומר שהוא הספר לאכול בתרומה ולאחר זמן כהן כלפי דין אכילת תרומה הרי הם נולד לו בן בכור ועמד כהן אחד נאמנים בהחלט, וגם אם יתגלגל אחר ותפס ממנו חמשה סלעים דמוציאין זמןנידון של ממון כבר הוחזק אותו אותן ממנו כיון שהאמנו את המעידים אדם לכהן ולפי זה יוכל להוציא את על אותו פלוני שהוא כהן להאכילו החמשה סלעים ממי שתפסן ממנו. לתרומה הרי הוא מוחזק בכהן לכל

ב. והביא הפנים במשפט שמצינו

דבר ואם תפסו ממנו חמשה סלעים

נידון כעין זה בירושלמי. והוא

מחזירים לו אותם, אלו תורף דברי

על דין נאמנות של תחום שבת

הרב פנים במשפט ז״ל.

שנאמן אדם לומר זכור אני מקטנותי ג.והנה מה שרצה הרב פנים במשפט שעד כאן היינו באים בשבת כמפורש ללמוד מדין של האומרים עד כאן במתני׳. ואמרו על זה בירושלמי תחום שבת ואח״כ נעשה מזה נפק״מ בדוכתין "מהו להוציא ממון מתוך לממונות לדין של מעיד על איש עדותן, היך עבידא היו הכל יודעים פלונישהיה יוצא מבית הספר לאכול עד גבול ראובן תחום שבת ובאו בתרומה ואח״כ נתגלגל הענין לדין ואמרו עד כאן היינו באין בשבת, של ממונות, נראה שיש מקום לחלק ונמצאת השדה של שמעון, מהו ביניהם. כי בעדות שמעיד על איש מיפקתיה מן שמעון ומחזרתה פלוני שהיה אוכל בתרומה הרי לא לראובן" ובהמשך הירושלמי שם האמינוהו על תרומה דאורייתא אלא "רבי אחא רבי שמואל בעי הוזמו רק על תרומה דרבנן, וכיון מהו שישלמו, כיי דאמר רבי בא רב שמלכתחילה לא האמינוהו בהחלט יהודה בשם שמואל אין למדים דבר אין מקום לומר שאם נתגלגל אח״כ מדבר בעדים זוממים וכח כן". וביאר לדיני ממונות יועיל, דבשלמא אם הפני משה שבעיא השניה חוזרת על היינו מחזיקים את פלוני ככהן בעיא הראשונה בדרך אם תמצי לומר, בהחלט לענין אכילת תרומה אז היה דאם נימא שמועילה עדותם גם מקום לומר דכיון שהוחזק ככהן לכל לממון, האיך הדין כשהוזמו האם דבר שוב אם יולד נפק״מ לדיני חייבים לשלם או לאו. ולפי זה ראוי ממונות מעמידים אותו על חזקתו לנקוט לדינא דהם נאמנים גם על שהחזקנוהו, אבל אם גם כלפי ממון כי כן נקיט התלמוד בבעיא איסורים לא החזקנוהו ככהן גמור הרי

אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון קסט

אין מקום לומר שאם נולד נפק״מ להכריע כפירוש הקרבן העדה, כי אם לדיני ממונות בעתידו על חזקת כהן העידו על תחום שבת והוזמו אין דהא מעולם לא החזקנוהו ככהן ודאי, מקום לומר שיתחייבו לשלם כי משא״כ במעידים על תחום שבת יכולים הם לומר שבאו רק להעיד על דכלפי איסור תחומין בשבת נתקבלה שיעור תחום שבת ולא במכוונו עדותם לגמרי, ובזה יתכן דסובר להפסיד ממון לפלוני וכל מי שיכול הירושלמי שאם יש בו נפק״מ לדיני לומר כן אין חייב בתשלומי כאשר ממונות אזלינן בתר ההכרעה זמם כמבואר בגמ׳ בכמה דוכתי, אלא שהכרענו כלפי האיסור כיון שהיתה ודאי דאיירי בעדים המעידים שיצאה הכרעה בתורת ודאי. בהינומא שהעידו להדיא כדי להפסיד
את הבעל ואם נמצאו זוממים יש

ד. אמנם גם בנידון של ספק
הירושלמי במעידים על תחום

מקום לחייבם. ושו״ר בנחל יצחק

שבת ויש בו נפק״מ לדיני ממונות

שכתב גם כן דלולא פירוש הפני משה

נראה דהירושלמי נשאר בספק ומה

היה מפרש את האיבעיא של
הירושלמי על עדים שאומרים על

שביאר הפנים במשפט דבבעיא

השניה של הירושלמי נקטינן כמו

אשה שיצאה בהינומא.

הצד שמועילה עדותם גם לדיני ה.ובעיקר הדבר צריך ביאור להבין, ממונות נראה שאין הדבר מוכרע. דהרי מצינו בעד אחד שמעיד על דיע״ש בקרבן העדה שפירש אשה שמת בעלה שהוא נאמן להמירה דהאיבעיא של נמצאו זוממים אינה להנשא והיא נוטלת כתובתה משום חוזרת כלל על האיבעיא הראשונה מדרש כתובה אבל כלפי שאר דיני

)של המעידים עד כאן תחום שבת ממון אינונאמן כלל, וחזינן דעל מה ויש בו נפק״מ לדיני ממונות(אלא שהאמינוהו האמינוהו ועל שאר איירי בעדים שהעידו על האומרים הדינים אינו נאמן, וא״כ גם זכורני באשת פלוני שיצאה בהינומא, כשמעידים עד כאן היינו באים בשבת שע״י עדותם היא נוטלת מאתיים ראוי שנאמר דעל איסור שבת

וע״ז איבעיא להירושלמי מה הדין אם שהאמינום שפיר מהימני ואילו על הוזמו. ולפי דרך זו מעולם לא נפשט עניני ממון אינם נאמנים)ובהכרח הספק הראשון)אם נשתלשל מהעדות מדובר שהיו ב׳ עדים שהעידו כן כי של תחום שבת נפק״מ לממונות האם על עד אחד ודאי אי אפשר לסמוך נאמנים על זה או לאו(. ובאמת שיש להוציא ממון(וצ״ע.

קע אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון

ו. ולענין הלכה בנידון של הפנים מאותו כהן, כי האיך יכול לתפוס במשפט באופן שהעידו עליו בלא שהוא יודע כלום, ואיך תועיל שהיה יוצא לאכול תרומה ואח״כ תפיסת ספק שלו נגד טענת ודאי נולד לו בן ובא כהן אחר וחטף שאותו אדם טוען על עצמו שאין ממנו חמשה סלעים, לכאו׳ שורת לו חיוב פדיון הואיל והוא עצמו הדין שמוצאין את החמשה סלעים כהן וצ״ע.

והמקום הזה בית הפרס יעוי׳ ר״ן הוכיחו מתרומה דרבנן דהוא מילתא שביאר עפ״י דברי רש״י דאיסורא ואהא מקשו שפיר מהך

[לקמן עמו׳ ב׳ סוד״ה טהור] שאיירי דבדיקת חמץ [ויעוי' מהרש״א].
בבקעה שהוחזק שיש בה בית הפרס

ונאמן להעיד היכן הוא על מנת לטהר תוד״ה קיום שטרות דרבנן "מימה את שאר השדות [וכן פירשו תוס׳ כיון דמדאורייתא אפי׳ אין בעמו׳ ב׳], ועוד פירש בשם הראב״ד עדים שיכירו חתימת העדים השטר שמעיד על בית הפרס ידוע ואומר כשר א״כ כל אדם שירצה יזייף שכבר נידש והוא טהור, ונאמן הואיל ויכתוב ויחתום מה שירצה ויגבה ואף בלא״ה אין טומאתו אלא מדרבנן ממנו. והכא אור״י דאיכא למימר כגון ומדאורייתא טהור (ממו״ח הגרי״ח שלוה מודה שכתבו וטוען שהוא שראבני זללה״ה). פרוע, וקסבר האי תנא מודה בשטר
שכתבו צריך לקיימו, והאי קיום הוי
תוד״ה אלו נאמנין להעיד בגודלן ודאי מדרבנן" עכ״ל. והדברים מה שראו בקוטנן, "משמע צריכים ביאור, מה טעם יש בזה שאם דבקוטנן לא מהימן אפי׳ בדרבנן דהא יטען מזוייף יהא נאמן מדאורייתא מוקי לה בגמ׳ בתרומה דרבנן". ואם יטען פרוע לא יהא נאמן דקדקו מדברי הגמ׳ בתרומה ולא מדאורייתא אלא מדרבנן. והרי כדי מדין קיום דהוא דרבנן ומפורש לומר שאע״פ שנאמן לטעון מזוייף במתני׳ דאין נאמן אלא בגודלן ולא מה״ת מ״מ אין נאמן לטעון פרוע - בקוטנן, דבזה אפ״ל משום דהוא מוכרחים לומר דאין לו מיגו מאיזה מידי דממונא ועל כן אף בעדות טעם, ומדוע זה תיקנו חכמים דרבנן לא מהימן בקוטנן, ולכן שיצטרך בעל השטר לקיים את שטרו

אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון קעא

בכהאי גוונא. וצ״ל דמן התורה אין לו בריש גיטין מוכח דאפי׳ היכא דאין מיגו דהוה מיגו דהעזה וכמו שביארו תכירין החתימה כלל הוי מדאורייתא תוס׳ לעיל י״ט ע״א ד״ה מודה, אולם כמי שנחקרה עדותן בב״ד". נראה חכמים הצריכוהו קיום כיון שיש בני דאין מחלוקת בין ב׳ תירוצי תוס׳ אדם שמחציפים ויכולים להעיז אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא ואיכא קצת מיגו, וצ״ב. פליגי. ומתירוץ קמא מבואר דאם אין ולכאו׳ הוה עדיף להו לתוס׳ לתרץ טוען מזוייף אלא פרוע לא בעי קיום סוגיא דידן דאיירי במוציא מדאורייתא אלא מדרבנן, ומתירוץ שט״ח על היתומים, וכמו שהסיקו בתרא מבואר דחף כשטוען מזוייף כל תוס׳ ריש גיטין)ב׳ ע״א ד״ה ואם יש שנתקיים משדה אחת או משתי שדות עליו עוררין(דגם בזה תיקנו חכמים ויוצא תח״י עצמו אי״צ עוד קיום להצריך קיום, ונאמר דלעולם כל מדאורייתא ורק רבנן חשו ליה,
שטוען הנתבע מזוייף בעי קיום

ונמצא שיש להעמיד מתני׳ בב׳

מה״ת, והכא במוציא שט״ח על אוקימתות - או כשטוען פרוע, או יתומים דאין יכולים לטעון מזוייף כשטוען מזוייף ונתקיים משדה אחת בזה לא בעי קיום אלא מדרבנן וע״ן או מב׳ שדות ויוצא מתחת ידי עצמו.
תני במתניתין דנאמן אדם לומר זה
כת״י של אבא כו׳)ואי״צ להעמיד

ועפי״ז מש״כ תוס׳ "ומיהו בריש

מתני׳ דוקח כמ״ד מודה בשטר

גיטין מוכח דאפי׳ היכא

שכתבו צריך לקיימו(. וממה שלא

דאין תכירין החתימה כלל הוי

תירצו תוס׳ כן משמע שהם סוברים

מדאורייתא כמי שנחקרה בבי״ד" -

דאם היה נאמן הנתבע לטעון מזוייף

אין כוונתם לחזור בהם מדבריהם

מה״ת, גם ביתומים הוה טענינן להו

אלא באו לבאר שאין התירוץ השני

מזוייף והיה צריך קיום מה״ת

עומד בפני עצמו אלא הוא בא

דטענינן להו כל מאי דמצי אבוהון

בצירוף לתירוץ ראשון. שהיה מקום

למיטען, ואם הוה מצי למטען מזוייף

לטעות ולומר שלפי תירוץ שני כל

ולהצריך קיום מה״ת כן היה גם ע״י

קיום שטר הוא דאורייתא ואפילו

טענינן ליתמי.

היכא דליכא טענת מזוייף ולא
משכח״ל קיום דרבנן אלא בשנתקיים
באו״ד "אי נמי כגון שנתקיים ע״י שטר אחד וכו׳,וע״ז כתבו תוס׳ משדה אחת או משתי ומיהו בריש גיטין וכו׳, דמוכח
שדות ויוצא מתחת ידי עצמו דאמר שבמקום שאין טענת מזוייף אי״צ לעיל דחיישינן שמא זייף. ומיהו קיום מדאורייתא, וכוונת תוס׳

קעב אור כתובות דף כ״ח ע״א לציון

להבהיר שהתירוץ השני אינו בא קמא דתוס׳ כשטוען מזוייף בעי קיום לחלוק על תירוץ הראשון אלא שניהם מדאורייתא ורק כשאין טוען מזוייף כאחד טובים וכמשנ״ת בס״ד .)27(הוה הקיום דרבנן[ג]תי׳ ב׳ דתוס׳

ועולה ג׳ שיטות - [א] שיטת רש״י

דכשטוען מזוייף ואין שום קיום בעי
קיום מה״ת, אבל כשאין טוען מזוייף,
המבוארת לעיל י״ט ע״א אי נמי כשטוען ויש קיום קל - בעי
דכל קיום מדרבנן וכן הלכה [ב] תי׳ קיום רק מדרבנן.

סימן ב
איזה עדות סגי בעד של ראיית קטנות ובאיזה בעי שיהא גדול עמו (ממו״ח הגאון רבי יוסף חיים שראבני זללה״ה).
א. אמר רב הונא בריה דרב שאין בלשון הרמב״ם הכרע ע״ש. יהושע והוא שיש גדול עמו. ובשו״ע חו״מ סי׳ ל״ה סעי׳ ה׳ היינו בקיום שטרות. וברא״ש ור״ן העתיק לשון הרמב״ם, אך באהע״ז כתבו דהוא הדין במעיד שיצאה סי׳ צ״ו סעי׳ ט״ו כתב בפירוש בהינומא, ובדעת הרמב״ם כתב הרב דבעי אחר עמו, והיינו דלא סגי המגיד (אישות פט״ז הכ״ה) דס״ל בעדות של שנים שהיו קטנים דבמעיד שיצאה בהינומא אי״צ בשעת ראייתם אלא צריך עד אחד גדול עמו (ופשוט דבעי תרי סהדי שראה בגדלות.
אלא שגם אם שניהם ראו בקטנותן ב. ובסמ״ע סי׳ ל״ה סקי״ד ביאר סגי, משא״כ בקיום שטרות דבעי מש״כ בשו״ע שם דכיון

שעד אחד יהא גדול מתחילתו) שתחומין דרבנן סגי בעדות של והכס״מ הביא את דברי ריב״ש שעת קטנות - "פירוש כל עיקרו

27 לעיל ביאר מרן זי״ע דגם במקום שאין טוען בעצמו מזוייף, כיון שאנו טוענים בשבילו טענת מזוייף בעי קיום מדאורייתא. ומה שבגט אשה אין צריך קיום היינו משום דלא טענינן מזויף עבור הבעל. והטעם שאין טוענים עבור הבעל טענת מזויף כיון דהוא מקום עיגונא וכמש״כ תוס׳גיטין ב׳ ע״א ד״ה ואם יש עליו עוררין (אלא שהם כתבו זאת לפי הצד שכל קיום דרבנן אף במקום שטוען מזוייף), או כמש״כ הראשונים ז״ל שם דאין האשה ממונו של בעל ואין לטעון בשבילו כלום.

אור כתובות דף כ״ח ע״ב לציון קעג
אינו אלא דרבנן משא״כ קיום [עירובין ה׳ ע״א בדפי רי״ף] והרי שטרות דאע״ג דגם הוא דרבנן מ״מ יש בהם צד דאורייתא עכ״ל ויש הוצאת ממון יש בו צד דאורייתא", ליישב". ונראה שהיישוב פשוט וכוונתו לתרץ מ״ט בעי אחד גדול
בקיום שטרות ולא סגי בשנים

שבתחומין עכ״פ עצם עדותו אין

שמעידים שראו קטנותם (הגה׳ אמרי

בה לתא דאורייתא דחף אם אין

ברוך ובזה מסתלקת תמיהת התומים

דבריו נכונים אין כאן י״ב מיל

מהסמ״ע יעו״ש), ובפתחי תשובה ואי״ז דאורייתא, משא״כ בקיום כתב "ועיין בספר ארעא דרבנן אות שטרות אם אין דבריו נכונים רכ״ט הביא בשם חכ״א להשיג על והשטר מזוייף הרי זו הוצאת ממון הסמ״ע דהא כתב הרמב״ם בריש שלא כדין דאורייתא, אלא שמן פכ״ז מה׳ שבת דחוץ לי״ב מיל יש התורה לא חיישינן לזה, ועכ״פ

תחומין דבר תורה וכן דעת הרי״ף הו״ל לתא דאורייתא.

כ״ח ע״ב

סימןנא

נאמנות לפסול או להכשיר משפחה (ממו״ח הגרי״ח שראבני זללה״ה)

א. ת״ר נאמן התינוק לומר כך אמר ומכרזינין על פי עדותם [ב] ואילו לי אבא כו׳ משפחה זו כשרה הר״ן מפרש שתינוק שאמרו היינו קטן ומשפחה זו פסולה כו׳. עי׳ ר״ן (בסוף שהגדיל, ועדותו היא על משפחה פרקין י״ג ע״א מדפי הרי״ף) שיש ב׳ שידוע שיש בה פסול ומעיד לומר ביאורים בהסוגיא: [א] הראב״ד שבית אב פלוני שבמשפחה כשר ובית מפרש כפשוטו ואיירי בתינוק ממש אב אחר שבמשפחה הוא שנתערב בו המעיד בקטנותו, ונאמן לפסול הפסול, ובזה נאמן להכשיר. אבל ולהכשיר אך לא להכריז אלא לפסול את המוחזק בכשרות או שחיישינן לדבריו (וטעמא דמילתא להכשיר את המוחזק בפסול אין נאמן משום דהוה מילתא דעבידא לאיגלויי כלל ובעי שני עדים (ויעוי׳ מהרש״ל כי פסול של משפחה שלימה אית ליה שג״כ כתב כעין דברי הר״ן).

קלא ועי׳ חזו״א אהע״ז סי׳ ב׳ ס״ק ב. ובדעת הטור פירשו הבית יוסף כ״ו שתמה דהלא השתא חזינן שאין והב״ח (חו״מ סי׳ ל״ה) דס״ל פסולם מפורסם), ואם הוו תרי מהימני כפירוש הראב״ד ונאמן אף בלא

קעד אור כתובות דף כ״ח ע״ב לציון

שהוחזק פסול וחיישינן לדבריו, אך כן בדעת הראב״ד יע״ש אך הטור במה שס״ל להראב״ד דאיירי במעיד פליג ואפשר דס״ל דבעי שיצטרף בקטנותו אין דעת הטור כן אלא איירי עמו אחד גדול מתחילתו וכ״מ לשון בקטן שהגדיל. ויש להסתפק בדעת החזו״א שם שכתב דאם עד אחד כשר הטור אם באו שנים והעידו על מה מצטרף עם הקטן ונאמנים לגמרי. שראו בקטנותן האם מכרזינן על ויעויין עוד בחזו״א שם מה שהקשה פומייהו או לאו, דחף שהב״ח כתב דלכאו׳ עולה מדברי הראב״ד קולא, דאי הוו תרי קטנים מכשרינן או ויעוי׳ עוד בשו״ת מהריב״ל ח״א פסלינן על פומייהו, יש לומר שכתב תשו׳ י״א מש״כ עד״ז.

אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון קעה פרק אלו נערות

כ״ט ע״א
הבא על אחותו וכו׳ ועל הנדה. שאיירי בפנויה, דנחשת איש יש בה בשו״ע יו״ד סי׳ קפ״ג כתב מיתת בי״ד ופטור מן התשלומין, מור״ם ז״ל "ואין חילוק בין פנויה וכן מבואר בהדיא בסוגיא דיבמות

לנשואה לענין איסור נדה". והוא דין ל״ד ע״א דאם היתה נדה קודם פשוט, ובהגר״א שם הראה מקורו שנישאת יש בה נידון של איסור חל במתני׳ דהכא "הבא על הנדה" על איסור.

סימןנב
שיטות הראשונים ז״ל באיסור נתינה

א. ועל הנתינה פרש״י "מן אין איסור תורה והרי זה עולה רק הגבעונים היא והיא אסורה כההו״א דרבא ולא כמסקנתו (ושאר לקהל דדוד גזר עליהם כדאמרינן קושיית שהקשו תוס׳ אינם קושיות ביבמות" ומשמע דמדאורייתא היא מוכרחות שהרי יש להקשותן אף מותרת ואיסורה משום גזירת דוד. להו״א דרבא ומוכרחים לתרץ עליהם, והתוס׳ ד״ה אלו נערות הקשו על ומה שיתורץ לפי הו״א דרבא יתורץ רש״י כמה קושיית יע״ש. וקושייתם לפרש״י וכמש״כ תוס׳ עצמם). העיקרית דהדבר תלוי בדברי רבא
בפרק הערל האם האיסור של לא ב.וליישב פרש״י הנה באמת באיסור תתחתן בם הוא בגיותם או אחר של נתינה מצינו ג׳ שיטות גירותם, דמעיקרא סבר רבא שאיסור בראשונים ז״ל. [א] דעת התוס׳ לא תתחתן בהם נאמר בגיותם אבל דנקטינן כמסקנת רבא וכפשוטו- שז׳ בגירותם מותרים הם, אך מסקנת רבא עממים שנתגיירו אסורים לעולם דלא תתחתן בם נאמר בגירותם כי בלאו דלא תתחתן בם [ב] ודעת בגיותם לא שייך בהו חתנות, ולפי הרמב״ן במלחמות (פרק הערל) מסקנא זו נמצא שהם אסורים והרשב״א והר״ן דאמנם פסקינן מדאורייתא ומה זה שפרש״י דבנתינה כמסקנא דרבא אולם אין איסור ז׳

קעו אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון

עממים אלא בדור ראשון שנתגיירו זה את זה או שבמה שמייחד אותה ואילו בניהם ובני בניהם מותרים כפלגש הו״ל דרך אמנות ולוקה, (וצע״ק להבין זאת, דבפשטות כל ופשט דברי הרמב״ם מורה שצריך שאסרתן תורה - נאסרו לעולם), ואתא שיהא דרך נישואין דבן נח ממש .))1(יהושע ודוד וגזרו עלייהו איסור עולם

[ג]ודעת הרמב״ם הל׳ איסו״ב ריש ג. ומעתה מה שפרש״י שאיסור של
פרק י״ב שנקטינן להלכתא כהו״א

נתינה הוא משום דדוד גזר עלייהו

דרבא ולא קיימא לן כמסקנא דרבא

אפשר לפרש או כהרמב״ן או

מכח שתי סוגיות - חדא מה שהביאו

כהרמב״ם. דאפשר שס״ל דקיי״ל
תוס׳ שאמרה הגמ׳ דנכרית לא תפסי כמסקנא דרבא אך איסור דורות אינו בה קידושין שנא׳ לא תתחתן בם.

אלא מגזירת דוד וכדעת הרמב״ן
ועוד משום סוגיא דעבודה זרה ל״ו

(ונתינים גרים הם מדורי דורות),

ע״ב דמקשי "בנותיהן דאורייתא היא

ואפשר דס״ל כדעת הרמב״ם למפסק

דכתיב לא תתחתן בם" ומתרצינן

כהו״א דרבא ומדאורייתא אין איסור

"דאורייתא ז׳ אומות ואתו אינהו וגזור בגירותן כל עיקר. ונראה עיקר שס״ל על שאר אומות" וחזרו להקשות לרש״י כהרמב״ם, והוא ממה שפירש "ולרבי שמעון דאמר כי יסיר לרבות בכותים דגרי אמת הם ואיכא בהו לאו כל המסירין מאי איכא למיתר" ומשני של לא תתחתן בם, ואם כמסקנת רבא "אלא דאורייתא דרך אמנות ואתו אין לאו זה שייך אלא בגירותן,
אינהו וגזור דרך זנות" וחזינן

דבגיותן לית בהו חתנות, ועל כרחין

מהסוגיא שאיסור לא תתחתן בם הוא

שנקט רש״י כהו״א דרבא ובזה

בעודם בנכריותן. ובאמת הרמב״ם

מיושבים כל דבריו.

באותה הלכה עוסק לפסוק את דברי ד.והתוס׳ הביאו סוגיא דקידושין דף הסוגיא דעבודה זרה להלכה, וחילק ס״ח ע״ב דקאמר התם דאין שם בין דרך אישות שלוקין מן קידושין תופסין בגויה משום שנאמר התורה לבין דרך זנות שאיסורן לא תתחתן בם, ומוכח שפסוק זה מדברי קבלה יע״ש (ונסתפקתי האם חוזר על שעת גיותם, ותירצו דהתם צריך שישאנה כדרך שבני נח בושאין סמיך על סיפא דקרא דכתיב בתך לא

1 ויעוי׳ ב״ח אבהע״ז סי׳ ט״ז שכתב וז״ל - "ומ״ש דרך אישות פירוש דרך נישואין דנישואין איכא בגויה מדאצטריך אשת יפ״ת למשרי אשת איש אלמא דאיכא אישות ונישואין בגויה, אע״ג דקידושין לא תפסי בגויה נישואין איכא בגויה, וע״ז אמר לא תתחתן דהיינו אישות ונישואין" הרי שמפורש בדבריו כסברת מרן זי״ע דאין חייב אלא על דרך נישואין דנכרי.

אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון קעז

תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, ואולם תוס׳ ביבמות ט״ז ע״ב ד״ה קסבר רש״י שם פירש "לא תתחתן בם לא מבואר דכן הוא גם נכרי בישראלית יהא לך בם תורת חיתון" והיינו כפי ויש בזה נידון בראשונים ובאחרונים(, סלקא דעתיה דרבא, ובאמת התוס׳ ואם הוא בצינעא אסור מגזירת בית קידושין שם ד״ה אמר קרא הקשו דינו של שם, ואליבא דהרמב״ם אם עליו וכתבו כדבריהם הכא, ורש״י
אזיל לשיטתיה וכדעת הרמב״ם

הוא דרך אמנות יש בו לאו דאורייתא
ויש בו מלקות)וגזירת בי״ד של שם

דקיימא לן כהו״א דרבא. הוצרכה רק על דרך זנות(. ויעוי׳ תוס׳ ה. והעולה מהדברים לענין איסור יבמות ט״ז ע״ב שהקשו על מה של חיתון נכרי בישראל או דפשיטא לגמ׳ דחצינא דרבי עקיבא ישראל בנכרית - אם הוא בפרהסיה נכרי הבא על בת ישראל הולד ממזר,

אסור מהלכה למשה מסיני וקנחין ומה פשיטותא והרי אין בו לאו פוגעין בו)ובאמת בגמ׳ מצינו כן רק דאורייתא, ולפי שיטת הרמב״ם אתי לגבי ישראל בנכרית אולם מדברי שפיר .(2)

סימןנג

קים ליה בדרבה מיניה בהיה חייב מיתה לשעה
א. ועל הכותית פירש רש״י בד״ה בא במחתרת דתנן סנהדרין ע״ב ע״א כומית "קסבר גרי אריות הן דאם שיבר את החבית פטור כיון וישנן בלאו דלא תתחתן בם". והקשו שאין לו דמים.
]ההפלאה והגרעק״א[דלפי שיטת
רש״י דאין גירותם אמת, הרי צריך ב. ונראה דבאמת מצד עיקר ליפטר מקנס מדין קים ליה בדרבה הילפותא של קים ליה בדרבה מיניה, שהרי הבועל ארמית קנחין מיניה היה ראוי שלא יהא נוהג פוגעין בו והו״ל מחוייב מיתה, וכמו קלב״מ אלא בחייבי מיתות

2 צ״ב דהא בצינעא אין בו לאו דאורייתא גם לפי הרמב״ם ואמאי הולד ממזר, צריך לומר כיון דבדרך אמנות יש בו לאו דאורייתא סגי בזה לעשות הולד ממזר, ודומיא דכל חייבי לאוין דיש מהם שאין בהם לאו אא״כ קידש ובעל, וצל״ע.

קעח אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון

שמתחייבים ע״י המעשה ונמשך שהרי אם נתהפך הבועל והרגו לקנאי חיובם לעולם, אך בכה״ג שאין פטור עליו)וידוע הקושיא הא יכול מחוייב מיתה אלא בשעת העבירה לפרוש והו״ל כניתן להצילו באחד גופה לא הו״ל למילף, שהרי אינו מאיבריו ואכ״מ(, ומוכח שאינו חייב דומיא דחסון דדמי ולדות)וכמש״כ מיתה, כי אם היה חייב מיתה ודאי תוס׳ לקמן ל״ד ע״ב ד״ה משום(. אך לא שייך לדון את מי שהורגו בדין אחר שלמדנו מתנא דבי חזקיה שיש רודף, שהרי דינא קעביד. ודי לנו פטור אף בחייבי מיתות שוגגין, במה שחידשנו לומר שגם בא מוכרע דודאי אף אלו שמתחייבים במחתרת יש בו דין של חייבי מיתות מיתה רק בשעת המעשה פטורין .(3) פטורין מן התשלומין, אע״ג שאינו אמנם הא מיהת היינו דוקח חייב מיתה אלא בשעת המעשה, אך שמחוייבים ממש מיתה, אך הבועל בבועל ארמית שאין בו חיוב מיתה ארמית אי״ז חיוב מיתה כלל אלא ממש לא אמרינן ביה דין חייבי שיש לקנאים לפגוע בו, וראיה לזה מיתות פטורין מן התשלומין.

תוד״ה ועל הכותית "ואע״ג דכולה כוותיה, מ״מ בהא דסבר דגירי אמת מתניתין לא אתיא כרבי הן אתיא כוותיה, דהא בשור שנגח ד׳
מאיר דהא בתו אמר בגמ׳ דלא אתיא וה׳ מסקינן כו׳ ופריך ממתני׳ דהכא

3 וזהו שפרש״י סנהדרין ע״ב ע״א ד״ה אין לו דמים שפטור מתשלומין ואע״פ שלא נהרג בפועל, דהא קיי״ל דחייבי מיתות שוגגין כל שלא התרו בהן אין משלמין ממון שעם המיתה אע״פ שאיןנהרגין. וצ״ב דלכאו׳ הו״ל חייבי מיתות מזידיןשהרי היה מחוייב מיתה בפועל. ואינו דומה להיכא דלא אתרו ביה בשאר חייבי מיתה דבפועל לא היה בו חיוב מיתה כלל ורק עשה מעשה הראוי לבוא על ידו לחיוב מיתה אילו היה מזיד, וע״ז הוצרך היקשא דתנא דבי חזקיה, אך בבא במחתרת שנתחייב מיתה ממש אלא שבפועל לא הומת לכאו׳ לא בעי היקשא. ועל זה מפרש מרן זי״ע דאלמלא היקשא דתדב״ח לא הוה פטרינן המחוייב מיתה לשעתו רק המחוייב מיתה ע״י מעשהו לעולם, וכיון דיליף תנא דבי חזקיה לפטור חייבי מיתות שוגגין ידעינן דה״ה לבא במחתרת וכיו״ב, דהרי גם חייבי מיתות שוגגין אין כאן חיוב לאחר המעשה שהרי פטורים הם, ורק שעצם המעשה ראוי לחייב מיתה על ידו, וכיון שחזינן דפטרתו תורה מממון כל שכן שהמחוייב מיתה בפועל בשעת מעשהו יש בו פטור מחיוב ממון. ובס״ד אשכחן דבר זה מפורש בתשו׳ הרשב״א ח״ה סי׳ י״ח יעו״ש. ועי׳ לקמן ל״ד ע״ב - "ואי אשמועינן שבת משום דאיסוריה איסור עולם אבל מחתרת דאיסור שעה היא אימא לא"ויע״ש ברש״י ובתוס׳ ד״ה משום שביארו דכיון שלא נמשך חיוב מיתה שלו לא הוה דומיא דלא יהיה

אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון קעט

דכותית יש לה קנס ואי ס״ד דקנס באו״ד "וי״ל דכל אחת מוקמינן היא שקנס ר״מ בממונם ה״נ לקנוס לה אחזקת אבהתא שהיו כו׳ אלמא מתני׳ דהכא סברה דגירי כותים". היינו לשיטתם)לעיל כ״ו אמת הן". ודעת רש״י דפריך התם ע״ב ד״ה אנן אחתינן(דאמרינן חזקה דאי איתא דס״ל לר״מ דאין לכותים מאב לבן יע״ש. אלא דצריך עיון הא קנס הו״ל לפלוגי במתני׳ ולימא ר״מ רובא וחזקה רובא עדיף ואם אמר אומר אין לכותית קנס אך אין כוונת שמואל דאין הולכין בממון אחר הגמ׳ דמתני׳ ר״מ היא, שהרי בתו הרוב כל שכן שאין לנו לילך אחר דקתני במתני׳ דאין לה קנס לאו חזקה דגריעא מרוב, והאיך כתבו אליבא דר״מ הוא, ומהיכא תיתי לומר תוס׳ דיש להעמידה בחזקת אבהתה דכותית דקתני אתי כרבי מאיר עד ולהוציא ממון על פי חזקה. ונראה שמקשה מינה (4) אלא כוונת המקשן דדוקא רוב כעין מה שאמרו עד לדייק דמדלא פליג בה רבי מאיר דנפיק ואתי בציר לה משיעורא בזה ש״מ אדויי מודי בה, ולעולם מתני׳ הוא פחות מרוב וודאי אין הולכין דקתני כומית לאו ר״מ היא אלא סבר בממון אחריו, אבל חזקת אבהתה גירי אריות ואית בהו לאו דלא תתחתן היא חזקה ברורה ושפיר תוציאין בם וכפרש״י. ממון על פיה. (5)

אסון שבו שמעינן לעיקר הדין של קלב״מ, ומה מאוד ימתק לפרש דבאמת מקרא דלא יהיה אסון לא מלינן למילף על מחתרת, ודק מתדב״ח נפקא כמש״ב מרן זללה״ה.
4 לכאו׳ י״ל לתרץ דברי תוס׳ דלשיטתם ניחא, דעל כרחין לא אתי מתני׳ כמ״ד כומים גירי אריות הם, דאם גרי אריות הם איך יש להם קנס והא עכו״ם היא, ובמילא מוכח דמתני׳ רבי מאיר היא דס״ל כומים גירי אמת הן, ושפיר פריך התם אי איתא דקניס רבי מאיר בממונם ליקנוס נמי הכא. איברא איכא תנאי טובא דסברי כומים גירי אמת הן יעוי׳ קידושין)ע״ה ע״ב וע״ו ע״א(דהכי ס״ל לרבי עקיבא ולרבי אליעזר ולרשב״ג, וא״כ מהכי תיתי דמתני׳ רבי מאיר היא עד דמקשי מינה, ועל כרחין מדלא פליג בה רבי מאיר וי״ל. אך התוס׳ ב״ק שם)ל״ח ע״ב ד״ה ה״נ(ביארו דמקשה חדרני מאיר משום דסתם משנה רבי מאיר היא. וצ״ל דלמרות שחלק מהמשנה אינה כרבי מאיר, הואיל וחלק מהמשנה כוותיה הרי הסתום שבמשנה זו נידון כסתם משנה דבכל דוכתא ורבי מאיר היא.

5 צריך ביאור מה עדיפא חזקת אבהתא מחזקה דמעיקרא גרידתא. ונראה בס״ד דהנה ההפלאה לקמן כ״ט ע״א וכן בדף ט״ו ע״ב על דברי תוס׳ ד״ה לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן, יסד דאם נפסק הלכה על פי רוב ואח״כ נתגלגל מפסק זה נפק״מ לדיני ממונות שפיר אזלינן בתר רוב, הואיל וכבר הוכרעה ההלכה. והנה התוס׳ חולקין על דבדיו דלפי חידושו אין מקום להקשות האיך יש לכותית קנס, דהרי קודם שנפל ספק לעניני ממון כבר הוכרע דינה שהיא כשרה על פי רוב ושפיר תוציאין ממון על פי הכרעה זו. אולם נראה דעד כאן לא שמענו שחולקים תוס׳ על חידושו של ההפלאה אלא בהכרעת רוב דהוא בירור ולעולם נשאר

קפ אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון

באו״ד "אע״ג דלענין פסול לא אותה בעולה אף שלכ״ד וכדיליף לה מוקמינן לה אחזקתה מקרא דבעולת בעל, והאיך יהא לה
לענין קנס מוקמינן לה שלא יהא קנס. ונראה כוונת תוס׳ לא שבעלה חוטא נשכר". היינו שחזקת אבהתא הבעל אלא נבעלה לאחר, שאם איתרעא כיון שידוע בודחי שנתערב נבעלה מאחר שלכ״ד אפי׳ היא תחת בהם שפחה, ולכן לענין איסור לא בעלה שנאסרה עי״ז לבעלה מ״מ סמכינן על הך חזקה כיון דאיתרעא, אינה נחשבת כבעולה וכדמוכח ורק לחייבו קנס מוקמינן אחזקתה בקידושין שם דכולם בסקילה וכן תי׳ שלא יהא חוטא נשכר. הרש״ש.

באו״ד "אבל קשה דלתני מחזיר באו״ד "והא דלא תני מצרי ואדומי גרושתו משניסת ונבעלה משום שיש להם היתר" שלכ״ד". הרגישו שהיה אפשר ובמהרש״א כתב דהא דתני נדה אף

להעמיד מתני׳ כרבי יוסי בן כיפר שיש לה היתר, משום דשם נדה הוא שסובר דהתגרש ונתארסה לאחר רק בזמן איסורה, משא״כ מצרי

מותרת לחזור לראשון, ולדחות זה ואדומי לא פסיקא מילתא. ובאמת כתבו שיכול להעמיד בשנבעלה מעולם לא מצינו נדה שמותרת, שלכ״ד, כי מה שאמר ר״י בן כיפר וכשתטהר לא נדה היא, ואף שניתרת שאינה אסורה עד שתנשא לאחר לאו חוזרת ונאסרת וא״א לומר שיש לה דוקח שתנשא, אלא עד שתבעל לאחר היתר)וידוע שאנן קיי״ל דחמץ בפסח וז״פ. אין נחשב דשיל״מ ודלא כהרמב״ם
ומה דאסור במשהו משום דחמיר

ומאי דקשיא בדברי התוס׳ הוא איסורא, דחף שיש לו היתר אחר]משה״ק הגרעק״א ז״ל[, הא הפסח חוזר ונאסר בפסח מפורש קידושין ט׳ ע״ב דבעל עושה שלאחריו .((6)

הספק, אבל אם הוכרע ההלכה על פי חזקה דהוא הנהגה הריזו הכרעה גמורה ואין הנהגה של ספק כלל, וכיון שהכרענו על פי חזקת אבהתה שהיא כשרה שוב אם יתגלגל מהכרעה זו נפק״מ לממונא אנו עומדים על חזקתה שהיא כשרה.)ובעצם מש״כ תוס׳ דע״י חזקה תוציאין ממון והקשה מרן זי״ע האיך והא רובא עדיף מחזקה ואין תוציאין ממון על ידו וכ״ש ע״י חזקה, יעוי׳ בבאר יצחק אבהע״ז סי׳ ו׳ ענף ז׳ שביאר טעמם משום דאיכא גם רוב וגם חזקה. ויעוי׳ לעיל ט״ז ע״א ענף ד׳(. 6 הכל הולך אל מקום אחד וכפי דרכו של המהרש״א, דמצרי ואדומי הינם מצרי ואדומי עולמית, ועד דור ג׳ אסורים, ומשם והילך מותרים, משא״כ נדה שבזמן נידותה נדה היא וכשטהרה לאו נדה היא - פסיקא מילתא שהנדה אסורה לעולם. וכן חמץ בפסח הואיל ובפסח של שנה הבאה

אור כתובות דף כ״ט ע״א לציון קפא

תוד״ה ועל אשת אחיו "פר״ח שלא בגרה ובגרה כי אוקימתא דעד דפריך בירושלמי ולא שלא מת ומת קשיא, שהרי בחייו לא
יבמה היא לו וזקוקה לו ומה קנס עמד בדין, וא״כ לא הוחלט חיוב וכרת שייך בה, ומשני בשיש לו בנים הקנס להיות חיוב ממוני, והאיך תגבה מאשה אחרת ואיירי במת מן אותו מיורשיו, והרי הם לא עשו האירוסין, וה״ה דהוה מצי לאוקמה מעשה המחייב אותם קנס ואין מקום כשגירשה" ונראה ביאור צורך להעמיד אותם לדין, וחיוב ממון על הירושלמי להעמיד באופןזה, דבכל נכסיהם ליכא שהרי אכתי לא נתחייב דוכתא דאיירי באשת אחיו אחר מורישם בבי״ד, ועל כן הוסיפו תוס׳ גירושין קרי לה גרושת אחיו ולא דאפשר לאוקמה עד שלא בגרה אשת אחיו, כיון דהשתא לאו אשתו ובגרה [ההמשך חסר ויעוי' מה שכתב היא כי אם גרושתו, ועל כן העמיד הרש״ש בכורות דף ל״ד ע״ב]. הירושלמי את מתני׳ באופן
שנתאלמנה מן האירוסין ויש לו בנים

דתביא קטנה מבת יום אחד ועד

מאשה אחרת. ועכ״פ בכלל דינא

שתביא ב׳ שערות יש לה

דמתני׳ אף אשת אחיו שגירשה

מכר ואין לה קנס. יש להתעורר

כמש״כ תוס׳ (וזהו גם הטעם שלא

דבמסכת קידושין (ס״ב ע״ב) נחלקו

העמיד הירושלמי דאיירי מתני׳

האם קידושין תופסין בעובר לאחר

באשת אחיו מאמו, משום דאשת

שהוכר או לאו, ופסק הרמב״ם אישות

אחיו סתם היינו מאביו וכשרוצה

פ״ז (הט״ז) דמהני, וא״כ אמאי נקט

להזכיר אשת אחיו מאמו תני הכי הכא קטנה מבת יום אחד ועד שתביא בהדיא).

ב׳ שערות, והרי גם בעודה עובר יכול
למוכרה .)7(אכן האחרונים הקשו
באו״ד "ומיהו בירושלמי מוקי לה דבהל׳ מכירה (פכ״ב ה״י) משמע בשבא עליה עד שלא מת ברמב״ם שאין יכול למכור עובר
ומת וה״ה עד שלא בגרה ובגרה". פרתו, וצריך לחלק בין מכירה אולי הוסיפו לומר שהוא הדין עד לקידושין .)8(וא״ש דקדוק הברייתא

חוזר ונאסר נמצא שאי״ז איסור שיש לו היתר לאחר זמן, אלא שכל שם איסורו הוא חמץ בפסח, ואיסור זה אין לו היתר לעולם, דחף שימתין אחר הפסח לא יהא ניתר שם האיסור של "חמץ בפסח" אלא שכעת אינו חמץ בפסח, והא ראיה שבפסח הבא הוא חוזר לאיסורו.
7 וכן דקדק במנ״ח מצוה מ״ג אות ב׳ ויעו״ש שהקשה דהכא רבי מאיר הוא, ורבי

מאיר ס״ל
אדם מקנה דשלבל״ע, ואמאי לא ימכור העובר.
8 כן חילק הבני יעקב הובאו דבריו בקצה״ח סי׳ ר״ט סק״א ויעו״ש.

קפב אור כתובות דף כ״ט ע״ב לציון

דהכא במכירתה עסקינן ולכן אינה שעובר איתיה במכירה וליתיה
נמכרת בעודה עובר רק מהיותה בת

יום אחד (ומלבד זה כבר דנו בדברי

בקידושין (היפך מש״ל בדעת

הרמב״ם האם חלים הקידושין עוד

הרמב״ם), דלמרות שמצד עצם

בעודה עובר או״ד אינם חלים אלא

המכירה אפשר למכור עובד מ״מ אי

בשעה שתולד).

אפשר למכור עובר לאמה עבריה
הואיל וליתיה ביעוד, והוא מימה דגם

בקובץ שיעורים (אות ע״ט) דן בת יום אחד ליתה ביעוד ואעפ״כ לומר אליבא דהסוברים אפשר למוכרה כמפורש בברייתא .)9(

כ״ט ע״ב

אייתרו להו תרי חד לאיתויי חייבי שמעון בן מנסיא דבעינן אשה לאוין וחד לאיתויי חייבי הראויה לקיימה ושיש בה הויה, ולכן כריתות. בביאור ההוה אמינא שחייבי איצטריך תרי ילפותות האחד לרבות לאוין וכריתות אין קנס, בפשטות היה חייבי לאוין ושלא נדרוש דבעי ראויה נראה שכיון שיש בו עבירה אינו לקיימה, ועוד ילפותא לחייבי כריתות נידון בדין אונס דעלמא אלא בדין דלא בעי אשה שיש בה הויה. ונמצא של עבירה שלו ולא גזרה בו התורה על פי זה שנדה אינה צריכה פסוק קנס. והקשו תוס׳ דא״כ מהיכי תיתי כלל דהא ראויה היא לקיימה ויש בה לרבות משתי הריבויים חייבי לאוין הויה, ומה דתנן לה במתני׳ וחייבי כריתות, נימא לרבות חייבי לאשמועינן דחייבי כריתות חייבים עשה וחייבי לאוין ואילו חייבי
כריתות לא ישלמו קנס. ולכן ביארו

בתשלומין ולאפוקי מדרבי נחוניא בן

תוס׳ דמה שהיה מקום לפטור חייבי

הקנה וכדאמרינן בסמוך.

לאוין וחייבי כריתות הוא משום ויעוי׳ לקמן ל״ג ע״ב דמקשה הש״ס הילפותות של שמעון התימני ורבי "ואי רבי מאיר אפי׳ בתו נמי"

9 צ״ב אמאי פשיט״ל לתרן זצ״ל דבת יום אחד ליתה ביעוד, ואפשר דהיינו משום דיעוד דוקח מדעתה כמ״ש קידושין י״ט ע״א (ושם "אמר רבא א״ר נחמן אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושייך מדרבי יוסי ברבי יהודה" כו׳, וזה ודאי לא שייך בבת יום אחד). עוד אפ״ל דבעי שתהא ראויה לביאה כדחזינן דמספק״ל בגמ׳ (קידושין י״ח ע״ב) אי יעוד אירוסין עושה או נישואין, ופשוט דאם נישואין עושה בעי שתהא ראויה לביאה (ואף דקיי״ל אירוסין עושה י״ל דמ״מ חזינן דבעי שתהא ראויה לביאה). וילה״ע דבתורי״ד גריס קטנה מבת ג״ש ויום אחד יש לה מכר, ובהג׳ חשק שלמה תמה ע״ז, ואם נימא כמשנ״ת לכאו׳ יש להבין גירסתו (ומה שאינה ראויה ליעוד משום דבעי דעתה, אינו מעכב רק אם אינה ראויה בעצמותה).

אור כתובות דף ל׳ ע״א לציון קפג

הואיל וס״ל אדם מת ומשלם)ויע״ש מקשי עליה דרבא מאלמנה לכהן דדחי לה(, והיינו כדברי תוס׳ דהכא גדול והא רחמנא אמר לא תעביד ואי דאין מקום לחלק בחומר העבירה
ולעולם יש לחייב קנס.

עביד מהני, והרי מצינו בקידושין

ע״ח ע״א דסובר רבא דכהן גדול

תוד״ה חילולין "אבל קשה דא״כ שקידש את האלמנה אין בו מלקות לרבי יהושע אין קידושין)דדעת רבא בעל לוקה לא בעל לא תופסין באלמנה לכה״ג לרבא דאמר לוקה אפילו אם קידש ודלא כאביי בפ״ק דממורה כל דאמר רחמנא לא דאמר קידש לוקה בעל לוקה(, וא״כ תעביד אי עביד לא מהני פריך לה אליבא דרבא אין איסור בקידושי והרי אלמנה לכהן גדול כו׳ ומשני אלמנה לכה״ג, ואיך נאמר בזה כל אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא מילתא דאמר רחמנא לא לעביד אי
לא יחלל חילולין הוא עושה ואין עביד לא מהני.
עושה ממזרים ולרבי יהושע ליכא
לשינויי הכי"]פירוש דהרי לרבי ונראה דצ״ל דהמקשן בסוגיא
יהושע מצינו דבחייבי כריתות אין דממורה שם סבר כאביי
קידושין ואעפ״כ אין בניהם ממזרים, קידושין דף ע״ח ע״א דאיכא מלקות וא״כ אי אפשר ללמוד ממה שאמרה על הקידושין לבדם, ואה״נ הוה מצי תורה דחילולין הוא עושה ואין עושה
ממזרים דקידושין תופסין בו, דאפשר

לשינויי דרבא אתי לשיטתו דאמר

שאין עושה ממזרים ואעפ״כ אין

קידש לא לוקה, אלא דעדיפא מיניה

קידושין תופסין בו וכדחזינן בחייבי

משני. ועפי״ן במיישבה קושיית תוס׳

כריתות[.

הכא, דחצינא דרבי יהושע שפיר יש
לתרץ דרבא אתי לשיטתו דסבירא
והנה לפום ריהטא יש לתמוה על ליה בעל לוקה לא בעל לא לוקה ואין
הסוגיא בריש תמורה מאי איסור בקידושין.

5׳ע״א

איכא בינייהו בעולה לכהן גדול. שהיה שלא כדרכה ועדיין היא נחלקו רש״י ור״ח בפירוש בתולה. ושיטת תוס׳ דלעולם איירי הדבר. אליבא דרש״י רצה לומר שהיתה בתולה, אלא דכיון שבא עליה דהיתה בעולה עוד קודם שנאנסה, עשאה בעולה והרי היא אנוסת עצמו ומה שעדיין יש לה קנס היינו משום שאסורה לו לכתחילה. והעירו תוס׳

קפד אור כתובות דף ל׳ ע״א לציון

שפירוש רש״י דחוק כי לא אתי אלא מעיקרא היתה אסורה עליו בזה אין כרבי אלעזר אבל לרבי מאיר בעולה לה קנס אליבא דרבי שמעון בן שלכ״ד מותרת לכהן גדול ומשו״ה מנסיא. ותוס׳ סוברים דסגי במה מיאנו תוס׳ בפירוש רש״י. ומה שהשתא אסורה היא עליו כדי שמיאן רש״י בפירוש תוס׳ כי סבירא לפוטרה מקנס אליבא דרבי שמעון בן ליה דמה שעל ידי עצם האונס נאסרת מנסיא כיון שאינה בכלל הפסוק ולו עליו אינו פוטר אותו מקנס, ורק אם תהיה לאשה.

סימןנד

הריגת עובר

א. נאמר אסון בידי אדם - היינו קרא מן התשלומין, ובעובר שאף במזיד ד״אם לא יהיה אסון ענוש יענש פטור ממיתה אין בו דינא דקלב״מ כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן ואף שהריגתו הויא רציחה דסו״ס לית בפלילים" - שמשלם דמי ולדות. ביה מיתה אף במזיד)אבל אם הרג והנה יש מהאחרונים (10) שרצו לומר תינוק תוך שלושים ללידתו יש בו דין שהמפיל עובר אינו נחשב כהורגנפש של קים ליה בדרבא מיניה, דחף שאין דאל״כ האיך משלם דמי ולדות הרי אנו הורגים אותו משום ספק שמא למרות שלא נהרג על העובר מ״מ היה נפל, אבל יתכן שהיה ולד מעליא

צריך להיות פטור מתשלומין דלא ולפי האמת נתחייב מיתה ואף שלא גרע מחייבי מיתות שוגגין שפטורין קטלינן ליה בפועל אין עליו חיוב מן התשלומין. אך באמת יש לדחות ממון מדתנא דבי חזקיה(.
דודאי שיש בהריגת עובר משום ב. והביאו סיוע לדבריהם מדברי

רציחה, ויש בעובר הלכה של וחי רש״י סנהדרין ע״ב ב׳ ד״ה יצא בהם (11) וחיוב של לא תעמוד על דם ראשון שכתב "החיה פושטת ידה רעך, אלא שכללא דתנא דבי חזקיה וחותכתו ומוציאתו לאיברים, דכל זמן הוא שכל שבמזיד נהרג בשוגג פטור שלא יצא לאויר העולם לאו נפש הוא

10 יעוי׳ מהרי״ט ח״א סי׳ צ״ו וצ״ט.

11 יעוי׳ תוס׳ נדה מ״ד ד״ה איהו ויעוי׳ בסמוך. ויעוי׳ חי׳ הגר״ח זצ״ל הל׳ רוצח פ״א ה״ט.

אור כתובות דף ל׳ ע״א לציון קפה

וניתן להורגו ולהציל את אמו אבל ג.וברמב״ם הל׳ רוצח פ״א ה״ט כתב יצא ראשו אין נוגעין בו להורגו
דהו״ל כילוד ואין דואין נפש מפני

"עוברה שהיא מקשה לילד מותר

נפש", והבינו בדברי רש״י שכוונתו

לחתוך העובר במעיה בין בסם בין

כפשוטו- דאין עובר בכלל נפש ואין

ביד מפני שהוא רודף אחריה להורגה,

הריגתו בכלל רציחה, אך יש לומר

ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו

דכוונת רש״י למה שדרשו רבותינו

שאין דואין נפש מפני נפש וזהו טבעו

[סנהדרין פ״ד ע״ב] שאם היה נאמר של עולם" ע״כ לשון הרמב״ם שם.
רק פסוק "ואיש כי יכה כל נפש אדם

ומבואר שלא התיר אלא משום דין
מות יומת" הו״א כל נפש ואפי׳ הכה רודף שיש על העובר, וחזינן שיש את הנפלים חייב ת״ל "מכה איש ומת לזה שם של רציחה.
מות יומת", ואילו נאמר "מכה איש"
הו״א מכה איש דוקח אבל הכה את ד.ודאתאן להכי יש להסתפק מאיזה האשה ואת הקטן פטור ת״ל "ואיש זמן נחשב העובר כנפש שיהיו כי יכה כל נפש", הרי שבעצם קרא מחללין עליו את השבת ושתהא דמכה נפש היה ראוי לומר שה״ה
נפלים ועוברים)12(והרי הם כבן

הריגתו רציחה. והנה אין כאן המקום

קיימא וחייבים על הריגתם ואם היה

לדון בזה, אך נזכיר שמצינו דעת

הדין כן אין נפשם נדחית מפני נפש

הרמב״ן והר״ן (יומא פ״ב ע״א)

האם, וע״ז כתב רש״י דעובר לא נפש

שמעוברת שהריחה תאכילין אותה

הוא - כלומר שאינו נכלל בקרא

אף אם אין סכנה אלא לוצד אפי׳ אם
דמכה נפש אדם יומת הואיל ומיעטו

הוא בתוך ארבעים יום ומוכח דכבר

קרא, ומשו״ה נדחית נפשו מפני נפש אז יש לו דין של חי ומצווים האם, אך ודאי שעובר נפש הוא להחיותו ואמרינן ביה דין של וחי והריגתו רציחה גמורה אלא שאין בהם. והרא״ש ז״ל כתב דאין מציאות חייבין עליה. כזאת)13(ומשמע שאינו חולק בעיקר

12 היינו כתירוץ קמא דתוס׳ שם (סנהדרין פ״ד ע״ב) בד״ה הוה אמינא.
13 דלעולם סכנת העובר הוא סכנה גם לאם דההפלה סכנה לה וכן כתב הר״ן יע״ש. והנה רש״י יומא שם כתב "עוברה שהריחה העובר מריח ריח התבשיל והוא מתחוה לו ואם אינה אוכלת שניהן מסוכנין" ולכאו׳ משמע דכוונתו דדוקא משום ששניהם מסוכנים מותר לה לאכול אבל אם היה רק העובר מסוכן לא היו מתירים לה לאכול, ולפי זה מבואר דדעת רש״י דאין בעובר דין של וחי בהם וכמו שדקדק המהרי״ט ז״ל מדברי רש״י בסנהדרין שאין לעובר שם נפש,
וצ״ע.

קפו אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון

יסוד דינם להחשיב את העובר כחי. דם כו׳, וא״כ אף שאמת שעולה ושמעינן מדבריהם שיש דין וחי בהם מדברי הרמב״ן והר״ן דגם תוך מ׳ יום אף בעובר בתוך ארבעים יום. הו״ל עובר ואסור להורגו וההורגו

ה. ונסתפקתי לצדד בזה - ואין הו״ל רוצח)אלא שבישראל פטור כוונתי להלכה כלל אלא רעיון ממיתה(, מ״מ כשעדיין לא יש בו בעלמא, כי הנה בן נח חייב על הריגת אפילו טיפת דם אינו אסור משום עובר וכמבואר בגמ׳ סנהדרין, ויש רציחה אלא משום איבוד זרע. ובפרט מקום לומר דלא אסור לישראל אלא שמקור איסור הרציחה של העוברין מה שבן נח חייב עליו, ובבן נח כתיב הוא מהא דבן נח הוזהר על זה "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" ואמרינן מי איכא מידי דלבן נח אסיר ולכאו׳ כפי״ן יש למצוא שיעור ולישראל שרי, וא״כ כל עובר שאינו להתחלת שם עובר דהוא כאשר יש בכלל קרא דשופך דם האדם שנאסר בו איזה טיפת דם, שהרי בבן נח לבן נח שוב אין מקור לאסור הריגתו כתוב "שופך דם" וי״ל דקודם שיש]ויעוי' אחיעזר ח״ג סוף סי׳ ס״ה בו איזה טיפת דם אינו בכלל שופך ותורת חסד אבעה״ז סי׳ מ״ב[. ל׳ ע״ב
איכא בינייהו זר שאכל תרומה התראה, דאם אתרו ביה הרי הוא

לחניי פטור לרבא חייב. לוקה ואין אדם לוקה ומשלם. והנה
במתני׳ תרומות ריש פרק ז׳ תנן

"האוכל תרומה מזיד משלם את הקרן

אם נעמיד את המשנה דאיירי שאכלה

כדרך האוכלים שהגביהו ואח״כ אכלו
ואינו משלם את החומש" ולפי דברי אם כן שפיר יש להעמידו אפי׳
רבא אתי שפיר דלא אמרינן ביה קים
ליה בדרבה מיניה, ואליבא דאביי

בדהתרו בו, דמדאגביה מתחייב ממון

צריך לומר דאיירי שהגביה ואח״כ

ואילו חיוב מלקות אינו אלא בשעת

אכלו ואמרינן מדאגביה קניה מתחייב

האכילה)וכן העיר המשנה ראשונה

בנפשו לא הויא עד דאכליה ונמצא

במשנה שם על דברי רבנו עובדיה

חייב לשלם על ההגבהה, אינמי יש

והביא שהמשנה למלך בהל׳ תרומות

לומר דחצינא דאביי אתיא מתני׳ דלא

פ״ו ה״ו שהקשה דהא אפי׳ אם אתרו

כרבי נחוניא בן הקנה.

ביה מתחייב מלקות על האכילה
וממון על ההגבהה(, וכוונת רבינו
ורבינו עובדיה ז״ל במשנה שם עובדיה להעמיד את המשנה דלא פירש דאיירי שאכל בלא אגביה אלא גחין ואכיל מן הקרקע

אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון קפז

וכפי האופן המבואר בסוגיין, מיניה כדאמרינן לקמן בפרקין" אבל ואשמועינן מתני׳ דחיוב מיתה אינורש״י פסחים שם]ל״ב ע״א ד״ה פוטר מן התשלומין, ועל כן העמידה כרבי נחוניא[פירש דלא אמר רבי רבנו עובדיה בדלא אתרו ביה. נחוניא בן הקנה דחיוב כרת או

תוד״ה זר שאכל תרומה "הא דתנן מיתה בידי שמים פוטר מן התם האוכל תרומת חמץ

התשלומין אלא במזיד אבל שגגות

בפסח בשוגג משלם קרן וחומש שלהן חייבין בתשלומין, כי הדין של במזיד פטור מן התשלומין ומפרש חייבי מיתות שוגגין לא נאמר אלא בגמ׳ במזיד פטור דקם ליה בדרבה בחייבי מיתות בי״ד ולא בחייבי מיניה כרבי נחוניא והשתא בשוגג מיתות בידי שמים]וכמו שביאר נמי ליפטר משום כרת דחמץ דאפי׳ הפני יהושע על דברי תוס׳ הכא בשוגג אמרינן קים ליה בדרבה ובמסכת פסחים ל״ב ע״א[.

סימן בה
תשלומי תרומה

א. תוד״ה זר שאכל תרומה "וי״ל ב. ויש להסתפק לפי מה שהסיקו דשאני שוגג דמרומה משום תוס׳ שהטעם שהאוכל תרומת

דתשלומין דידיה כפרה ולא ממונא כו׳ חמץ בפסח משלם אינו משום חידוש ואפי׳ אוכל תרומת עצמו דלא גזל שחידשה תורה שבתשלומי תרומה מידי משלם כפרה לעצמו וחומש ליכא קלב״מ, אלא משום שתשלומי לכהן" היינו שחיוב הקרן אינו אלא תרומה הינם כפרה ולא שייך בהו הפרשה, ואם לא צד גזל הכהן היה סגי פטור של קלב״מ, האם צריך ליתן את בהפרשה גרידתא. אך חיוב חומש הינו התשלומין לכהן או נימא דמפריש בתרתי- להפריש שיעור חומש שיהא והוא לעצמו. דמחד גיסא י״ל תרומה, וליתנו לכהן, ועל כן ישראל דמחיובו כלפי הכהן נפטר מכח שאכל תרומה של עצמו מפריש קרן קלב״מ ואין חייב אלא משום כפרה וחומש, ואת הקרן מניח לעצמו אך את על שאכל קדש וכאוכל תרומה של החומש צריך ליתן לכהן. עצמו, וא״כ סגי שיפרישנה ויניחנה

קפח אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון

לעצמו, אך מאידך יש לומר דכיוון עד שלא יבוא ליד כהן לא חייל עליה שחייב להפריש חייב גם ליתנו שם תרומה. וצ״ל דרק אם יש בו חיוב

לכהן .(14) נתינה לכהן לא חייל עליה שם תרומה

ג. ויעוי׳ משנה למלך תרומות פ״י

קודם לכן אבל אם אין בו שום חיוב

ה״א שהביא דברי הקרבן אהרן

של נתינה לכהן שפיר קורא עליה שם

פרשת אמור שהבין בדברי הספרי שם

ומניחה לעצמו.

דכל תרומה אינה נעשית תרומה עד שניתנת לכהן, וכתב המל״מ דודאי

ד. והנה במש״כ תוס׳ הכא דכהנת

אי״ז פירוש הספרי וכל תרומה

שנתערב ולדה נולד השפחה

שהופרש ודאי חייל עליה שם תרומה

ואכלו בתרומה אין משלמין קרן

מיכף בשעת ההפרשה קודם שבאת

וחומש י״ל דאי״ז מנגד להירושלמי,

ליד כהן, ודברי הספרי איירי דאע״ג שיש ספק אם הוא חייב ליתן בתשלומי תרומה וכ״ה בירושלמי את המשלומי תרומה לכהן ולכאו׳ אם ריש פ״ו דתרומות. והעולה מדבריו כן הוא לא חיילא ההפרשה עד שיתן דמנוחר בספרי וכן הוא בירושלמי לכהן, מכל מקום יש לומר דכיון דמשלומי תרומה אינם נעשים תרומה שמבחינת הדין הממוני אין חייב ליתן אלא כשהם באים ליד הכהן. ויל״ע את התשלומין לכהן משום דינא דאם אין חל עליהם שם תרומה עד דהמוציא מאבירו עליו הראיה, על כן שיבואו ליד כהן אמאי האוכל תרומה שפיר חיילא שם תרומה בהפרשה של עצמו מפריש ומניח לעצמו והא בעלמא, דהו״ל כאוכל תרומה של

14 צ״ב מה מקום לספק, דא״כ כל אוכל תרומה אמאי משלם לכהן אליבא דאביי דמיתה בידי שמים פוטרת מתשלומין, וכבר הקשה כן הבית יעקב וכתב דיש מצוות נתינה בתשלומי תרומה, אלא דאכתי קשיא דא״כ יוכל ליתנו לכל כהן שירצה ואי״צ ליתנה לאותו כהן שגזלה ממנו.ויעוי׳ מה שביאר הג״ר שמעון שקופ ז״ל בחידושיו סי׳ כ״ט. ואולי יש לצדד דבאמת במה שחייבה תורה ליתן הקרן לכהן איכא גילוי דלית ביה קלב״מ וכמש״כ תוס׳ בתחילת דבריהם. ומה שסיימו "דשאני שוגג דמרומה משום דתשלומין דידיה כפרה ולא ממונא" אין רצונם ליתן טעם לכל תשלומי תרומה, דלעולם בכל תשלומי תרומה צ״ל דליכא קלב״מ דאל״כ לא היה חייב ליתנו לכהן, אלא חוזרים דבריהם על תרומת חמץ, ונוקטים התוס׳ כתירוצם לעיל דה״ט שהאוכל חמץ של הקדש י״א לא מעל משום דבמיתה דהקדש גלי רחמנא דלא אמרינן קלב״מ ובמיתה של חמץ דלא גלי אמרינן קלב״מ, ואהא קשיא מ״ט האוכל תרומת חמץ בשוגג חייב והרי במיתה דחמץ לא גלי דאיכא קלב״מ, וע״ז תירצו דשאני תרומה דתשלומין דידה כפרה ומשו״ה גם האוכל תרומת חמץ בפסח דלא גלי בהו מידי מ״מ צריך
עכ״פ להפריש.

אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון קפט

עצמו .(15) אך מ״מ דברי התוס׳ להפריש אבל לאחר שיפריש יכול מנגדים להירושלמי במה שכתבו למחול לו שיהא שלו, ולהירושלמי בסוה״ד לפרש האי דאין כהן יכול אין יכול למחול משום דההפרשה לא למחול דהיינו לענין שלא יהא צריך חיילא עד שיתנו לכהן.

והאמר רב חסדא מודה רבי נחוניא ומה שהוצרך רש״י לפרש שהראשון

בן הקנה בגונב חלבו של לא עביד כלום, כי אנו באים לחייב
אבירו ואכלו שהוא חייב שכבר את השני מטעם גזלן ולא מטעם נתחייב בגבינה קודם שבא לאיסור נהנה, כי נהנה אינו מתחייב אלא חלב. יש לעיין מדוע קבע רב חסדא בשעת בליעה והיא שעת חיוב מיתה את חידושו על שיטת רבי נחוניא בן ואיכא קלב״מ וכמסקנת הגמ׳, וכוונת הקנה והרי אותו חידוש ראוי להאמר הגמ׳ הכא לומר שכבר קודם הבליעה גם אליבא דרבנן, וכגון גונב מאבירו מיחייב והיינו מדיןגזלן, ואין לומר בשבת ומוציא מרה״י לרה״ר שחייב שלא הוא הגזלן אלא הראשון]והשני על הגניבה דמדאגביה קניה. וצ״ל הו״ל גונב אחר הגנב דפטור ולא דבא לומר דאפילו אליבא דרבי מיחייב אלא על הבליעה[, דהא כיון נחוניא בן הקנה דמיקל בענין קלב״מ שמצי לאהדורה נמצא שהראשון לא וסובר שגם על כרת אמרינן קלב״מ גזלו אלא השני, וזהו שהדגיש רש״י מ״מ מודה בכה״ג ודוחק שהראשון לאו מידי עביד]ויעוי' חי׳]רמב״ן[. (16) הגרעק״א בשמעתין וקהילות יעקב

היכי דמי אי דמצי לאהדורה ניהדר

ב״ק סי׳ מ״א[.

פרש״י"וכי לא אהדרה מהאי לא צריכא דמצי לאהדורה ע״י הדחק שעתא איהו מזיק לה דראשון לא פרש״י דאי נמי אהדרה ממחסה

מידי עבד ולא נתחייב לכהן כלום" ולא חזיא לבעלים, ולכן אין חייב

15 כ״ה בחידושי הגרש״ש סי׳ ל׳ סק״ג)ויעו״ש מה שתירץ במה סיים מרן זי״ע דמ״מ מ״ש תוס׳ דיכול כהן למחול לאחר שיפריש הוא מנגד להירושלמי(.
16 ועוד כתב הרמב״ן לתרץ -"אי נמי דפשיטא ליה מילתא" ונראה כוונתו דבמגביה על מנת לגנוב פשיטא דאמרינן דמשעה ראשונה קניא ואין לפוטרו משום שנתחייב אח״כ חיוב שבת, ואיצטריך רב חסדא לאשמועינן דה״ה בהגביה על מנת לאוכלו מתחייב עליו משעה הראשונה.

קל אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון

עליה מטעם גזלן אלא משום נהנה האכילה ע״י חסרון של אבירו ושעת חיוב על נהנה הוא אחר שאכלו חשבינן ליה זה נהנה וזה חסר(. ובאותה שעה הוא מתחייב בנפשו. תוד״ה ולחניי פטור והאמר רב והנה קיימא לן דמרומה שנפסלה
לאכילה פקע קדושתה]כמבואר

חסדא כו׳ "הכינמי הו״מ

ברמב״ם הל׳ מעשר שני פ״ג הי״א

לאקשויי אמתני׳ דכל שעה דקתני

ויעוי׳ הל׳ שמיטה פ״ה ה״ג שהשווה

פטור מן התשלומין לפי מה
דמוקמינן לה כרבי נחוניא בן הקנה".
הרמב״ם את דין התרומה לדין מעשר והיא קושיא אלימא טפי, דמקשה שני. ויע״ע חזו״א דמאי ט״ו ומנחת ממתני׳ אדרב חסדא, והשתא מקשה שלמה ח״א סי׳ ס״ב אות ט״ז[. וא״כ מדרב חסדא אדאביי ואינה קושיא יש להקשות בסוגיא דאמאי חייב על מוכרחת כ״כ, וע״ז כתבו דאה״נ בליעת התרומה הא כיון דאימאסא הו״מ לאקשויי התם, ומקשה הכא פקעה קדושתה. ומבואר דלא אמרינן וה״ה להתם וד״ת עניים במקו״א הכי, כיון שכל מחיסומה הוא ע״י ועשירים במקו״א)ואין לתרץ משום אכילתו דיינינן על כל האכילה בבת דאין שוויות לחמץ בפסח וע״כ לא אחת ונמצא שאכל תרומה בקדושתה. מצי למיפרך שיתחייב על גזילתו, ואע״ג שתחילת האכילה לא היה על דהא מוקמינן התם אליבא דריה״ג ידו אלא על ידי חבירו, והוא רק סיים דחמץ בפסח מותר בהנאה(. ועוד את האכילה אחר שכבר נפסלה יל״פ כוונתם דעל מתני׳ דפסחים א״א התרומה וא״כ כל מעשהו התחיל רק לתרץ כדמתרץ רב אשי בשמעתין אחר פסילת התרומה, מ״מ מצטרף אדאביי בזר שאכל תרומה משלו מעשהו עם מעשה אבירו כיון שהיא וקרע שיראין של חברו, דהתם פסיק אכילה אחת ומה שסיים לאוכלה ותני דהאוכל תרומת חמץ בפסח מייחס איליו את כל מעשה האכילה במזיד פטור מתשלומין, ואמאי הא מתחילה ועד סוף ונמצא שאכל מדאגביה קנייה והתחייב עלה תרומה הראויה)ובאמת חזינן בתשלומין קודם שיבוא לידי אכילת שמצרפים את סיום האכילה של חמץ. וזהו שהרגישו תוס׳מאיהאי האוכל למעשה התחיבה של אבירו דפריך אדאביי ולא אדמתני׳ דהתם

ואמרינן שנחשב זה נהנה וזה חסר דעל מתני׳ דהתם הוא פירכא אלימא ואע״ג שבשעה שהוא מסיים את טפי דליכא לתירוצי כדתריץ רב אשי. האכילה ונהנה היימנה כבר אין אבירו אך באמת הענין תמוה מאי האי חסר כלום מ״מ הואיל ותחילת דמהדר רב אשי לתירוצי דהכא

אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון קלא

במאי עסקינן בזר שאכל תרומה נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו משלו וקרע שיראין של חברו, אחר רצה מזה גובה רצה מזה גובה היינו דמוכרחים לתרץ מתני׳ דפסחים דוקח לפי שהדבר הנגזל ישנו בעולם כדתירץ הגמ׳ לעיל דאיירי בתאב לו בשעה שזה שני גזלו". יתכן שנחלקו אבירו בבית הבליעה ושוב אי״צ רש״י ותוס׳ בביאור דין זה של הגוזל לתרץ את דברי חניי באופן אחר. מאבירו ובא אחר ואכלו רמ״ג רמ״ג. ונראה דס״ל לרב אשי דהוא דוחק
להעמיד הפסוק דמלמדנו בג״ש

אליבא דרש״י חיובו של שני הוא
משום ההנאה גרידא, וכיון שזהו
דחסון אסון דחף בחייבי מיתות בידי
שמים איכא פטורא דקלב״מ, באופן

חיובו כך לי אם היתה הנאתו באונס

דחוק ורחוק כגון דמאב לו חברו

או במזיד, ואי אפשר לפרש את

בבית הבליעה, וע״כ אוקמא בגוונא

קושיית הגמ׳ "אמאי חייב" על חיוב

דקרע שיראין בהדי אכילתו, אך מתני׳

התשלומין כי מחוייב לשלם אפי׳ על

דפסחים אין דוחק להעמיד בתאב לו

האונס הואיל ונהנה, אלא מוכרח

חברו בבית הבליעה. ודאתינן להכי

לפרש את הקושיא על חיוב מיתה.

י״ל דזהו שמקשה אדהכא ולא ואילו תוס׳ סוברים דאין מחייבים את
אדהתם דשפיר ידע המקשן שיש

הנהנה אלא במקום שאין מישהו אחר

לתרץ דאיירי בגוונא דמאב לו אבירו

שמתחייב על נטילת ההנאה, אבל

בבית הבליעה אלא שהוקשה בעיניו

הכא שיש את הגזלן אין מקום לחייב

להעמיד קרא דאתא לאשמועינן

את הנהנה. ובעלמא כשזה גנב ובא

בכהאיגוונא, וע״כ הקשה רק הכא

אחר ואכלו הרי האוכל עושה פעולה

ולא אמתני׳ דפסחים, ותירץ התרצן חדשה של נטילה וגזילה ואין עמו מי
דאה״נ אשמועינן קרא כהאי גוונא,

שיתחייב על אותה פעולה ולכן יש

ורב אשי תירץ דאיירי בקרע שיראין

מקום לחייבו ואמרינן רמ״ג רמ״ג,

בהדי אכילתו וע״ז אשמועינן קרא. אבל הכא אין מקום לחייב על שעה
של ההנאה גופה כיון שכבר לא היה
תוד״ה ואי דלא מצי לאהדורה בה שוויות כלל ואין שייך בה גזילה, אמאי חייב "פי׳ בקונטרס וכל מה שיש לחייב הוא על השעה
אמאי חייב מיתה וקשה לר״י וכו׳ הראשונה של התחיבה וא״כ אין ונראה לר״י דהכי פירושו אמאי חייב לחייב אלא את התוחב שהוא גזלן ממון והרי הוא לא גזלו ואהנאתו לא גמור על אותה שעה ולא מחייבים את מיחייב דאע״ג דאמרינן גזל ולא האוכל משום נהנה.

קצב אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון

סימןנו
מזיק ממון אבירו שאינו יכול למוכרו

א. "הכא במאי עסקינן כגון שתחב נמאסת כבר אין על היזקה וגזילתה לו לתוך בית הבליעה היכי דמי חיוב תשלומין.
אי דמצי לאהדורה ניהדר ואי דלא
מצי לאהדורה אמאי חייב לא צריכא

ג. והנה סוגיין עוסקת באופן

דמצי לאהדורה ע״י הדחק" פרש״י

שהשוויות שנשארה בתרומה

דאי נמי אהדרה ממחסה ולא חזיא

אינה אלא ביחס לגזלן ואילו כלפי

לבעלים הילכך מיגזל לא גזלה,

שאר העולם וניזק מכללם אין בו

והיינו שאין על בליעתו חיוב

שום שוויות, והנתיה״מ שם הוכיח

תשלומין של גזילה כיון שקודם לכן

מזה לפטור גם באופן שיש בחפץ
שוויות כלפי הניזק אלא שאין בו
כבר לא היתה ראויה לבעלים. וכן שוויות כלפי כל העולם. ובאמת שיש פירשו תוס׳ ד״ה לא צריכא דמצי מקום לחלק בזה ולומר שאם הוא לאהדורה ע״י הדחק וזה לשונם - שווה לניזק אע״פ שאין בו שוויות "והשמא ליכא למימר דניהדרה דאין לכל העולם מ״מ כלפי הניזק הוי תרוויחין בעלים בכך דכבר נמאסו היזק והפסד ויתכן שיש לחייבו, הילכך ליכא חיוב ממון אלא על ידי משא״כ בשמעתין שגם הניזק הוא הנאת מעיו ואז באין כאחד". בכלל כל העולם שכלפיהם אין שום שוויות לתרומה כיון שנמאסה ורק
ב. ומסוגיא זו הוכיח הנתיה״מ סי׳ כלפי המזיק יש בה שוויות, בזה יותר קמ״ח סק״א שחיוב תשלומין של יש סברא לפטור את המזיק כי הניזק גזלן ושל מזיק אינו אלא בגוזל לא הפסיד כלום. אבל הנתיה״מ לא ובמזיק דבר שהיה אפשר לקבל עליו חילק בזה.
ממון, אבל אם אי אפשר לקבל עליו
ממון אין על היזקו חיוב תשלומין,

ד. ועוד הוכיח הנתיה״מ את דבריו

דאל״כ אמאי פטור הכא הא אע״פ

מהגמ׳ בב״ק (פ״ט ע״א) דאיתא
התם "מעידים אנו באיש פלוני

שאין בו שוויות כלפי כל העולם הא שגירש את אשתו ונתן כתובתה והרי מ״מ כלפי המזיק יש בו שוויות כי היא תחתיו ומשמשתו ונמצאוזוממין כלפיו אינו נמאס, אלא ודאי שכיון אין אומרים ישלמו כל כתובתה אלא שאין אפשרות לקבל ממון תמורת טובת הנאת כתובתה" (היינו מחיר התרומה כיון שכלפי העולם היא מועט דשמין כמה אדם רוצה לקנות

אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון קצג

ממנה על הספק שאם תתאלמן או הנתיה״מ שכתב דכל ממון שאינו תתגרש יקבל הוא את הכתובה ואם שוה אלא לבעליו אינו ממון ואין תמות היא יפסיד והסכום הזה קרוי חייבים על היזקו, והרי רבי שמעון טובת הנאה(. ובהמשך הסוגיא "אמר ס״ל דדבר הגורם לממון כממון על חניי טובת הנאה הואיל ואתא לידן אף שאינו גורם לממון אלא לבעליו נימא בה מילתא טובת הנאה לאשה וליתיה במקח וממכר. ואף רבנן לא הויא דאי ס״ד לבעל הויא לימרו לה פליגי אלא משום שס״ל דדבר הגורם עדים מאי אפסדינן אי הות מזבנת לה לממון לאו כממון דמי ונמצא שאיננו לטובת הנאה בעל הוי שקיל מינך" שוה לאף אדם בעולם כלום, אך במה ע״כ דברי הגמ׳ שם, ולכאו׳ קשה שס״ל לרבי שמעון דדבר שאין בו דמה בכך שאינה יכולה למוכרו שוויות אלא לניזק נחשב כדבר שיש משום שהבעל יקח את הדמים ממנה, בו שוויות והמזיקו חייב - גם רבנן מ״מ האשה יכולה לומר כמו ששוה מודים ואינם חולקים בזה, ואם כן כל הספק טובת הנאה אצל מי שרוצה שהוא שוה לניזק בתורת ממון)ולא ליקח כמו כן שוה הספק אצלי, והרי בתורת גורם לממון(אף שאין שוה באו העדים להפסיד ממנה את הספק לעלמא שפיר מתחייב המזיקו גם הזה, אלא ודאי שהמזיק דבר שאי אליבא דרבנן.
אפשר ליקח דמים בעדו פטור. ויעוי׳

אור לציון ח״א חו״מ סי׳ ד׳ משנ״ת

ו. אמנם באמת אין כאן קושיא

בראיה זו שהביא הנתיה״מ זי״ע.

מוחלטת על חדושו של
הנתיה״מ, והדבר תלוי בפירוש מה
ה. והנה בכמה דוכתין בש״ס שסבירא ליה לרבי שמעון דדבר וביניהם לקמן ל״ד ע״א הובא הגורם לממון "כממון דמי". שאפשר דעת רבי שמעון דס״ל דדבר הגורם לפרש שנחשב כאילו הוא שוה לממון כממון דמי, ומשו״ה הגוזל בעצמותו לבעליו הואיל והוא גורם חמץ ועבר עליו הפסח ובא אחר להם לממון, ואם כן הוא נכונה והזיקו חייב לשלם עליו לגזלן כיון הקושיא על הנתיה״מ, אך יש לבאר שכלפיו יש שוויות לחמץ הואיל ועל שכממון בעלמא דמי וסובר רבי ידו הוא נפטר מחיובו, שיכול שמעון שדבר הגורם לממון נחשב להשיבו אל הנגזל ולומר לו הרי שלך כממון כלפי כולי עלמא והריהו לפניך. והנה ממאי דחזינן דס״ל לרבי כממון גמור]כי הרי הפסידו ממון שמעון דדבר הגורם לממון כממון מעליא שצריך כעת לשלם לנגזל[דמי יש לתמוה על עיקר יסודו של ולפי זה אין להביא מכאן ראיה לממון

קלד אור כתובות דף ל׳ ע״ב לציון

שאין בו שוויות לעלמא. ועפי״ז יל״פ יש בזה תביעת נזיקין כיון שהוא שוה דדעת רבנן דהיינו טעמא דפליגי על לבעלים עצמם.
רבי שמעון משום דס״ל דאמנם דבר ח. ויש בדברי החזו״א שם חידוש הגורם לממון יש לו להחשב כממון
אבל לא תוכל להחשיבו כממון אלא

נוסף. דהנה כשבאים לשער את

ביחס לבעליו, וכיון שאי אפשר

חיוב תשלומי המזיק גזרה תורה

להחשיבו כממון אלא ביחס לבעליו

ששיימינן את הנזק על גב שדה
אחרת, וכמו שמבואר בסוגיות דפרק

אין עליו חיוב נזקין, וכדברי הנתיה״מ
דכל ממון שאינו שווה לעלמא אינו

הכונס. וראיתי מובא בשם רבנו
החפץ חיים זי״ע שהיה אומר שאדם

ממון, ונמצא שאין כאן הוכחה ששבר חלון של אבירו לפי דעת בני
מוכרחת לדחות את דברי הנתיה״מ.
אלא שמסברא נראה דחף אליבא דרבי

אדם ודאי צריך לשלם לו מחיר
החלון, אמנם דין תורתינו הקדושה
שמעון אי אפשר להחשיבו אלא דשמין אגב שדה אחרת, וצריך לשום כממון השוה לבעליו ולא כממון את דמי החלון ביחס לדמי הבית השוה לעלמא, ונמצא שאם ממון
השוה לבעליו ולא לעלמא אינו ממון

כולו, ואין חייב המזיק לשלם דבר,
שהרי אין שום הפרש במחיר הבית

והמזיקו פטור אין מקום לדון בדבר עם החלון למחירו בלא החלון. ונידון הגורם לממון אם כממון דמי או זה הוא צד אחר לפטור את המזיק,

לאו .)17(דהנתיה״מ דן לפטור באופן שאין
ז. והחזו״א זי״ע (ב״ק סי׳ ו׳ סק״ג) החפץ שווה אלא לבעליו משום דס״ל הביא ראיה שגם אם אין אפשרות שממון שאינו בר מכירה לא שמיה למכור את החפץ וכל שוויותו אינה ממון. והשמועה בשם החפץ חיים אלא לבעל החפץ מ״מ חייב המזיקו באה לפטור מי ששובר דבר שאין לו בתשלומין ממה שכתב רש״י גיטין שוויות אלא בפני עצמו, ואם באנו נ״ג ע״א דכהנים שפיגלו חייבים לשום אותו אגב שדה אחרת אינו לשלם אפי׳ בקרבן נדבה משום שהיה שווה כלום, והתורה אמרה ששומת רוצה להביא דורון לגבוה ועל ידי הנזק צריכה להיות אגב שדה אחרת הפיגול נפסד דורונו, ומבואר דלמרות ועל כן ראוי לפוטרו. והחזו״א שם שאין אפשרות למכור זה מכל מקום כתב "ויש לעיין היכי שקלקל כותל

17 יש לעייןגזלן שגזל חמץ ועבר עליו הפסח ובא אבירו ועשה בו שינוי באופן שכבר אי אפשר לומר הרי שלך לפניך האם חייב בתשלומי כל החמץ לגזלן או שאין חייב אלא כשיעור ההיזק של השינוי (אם הוא בגדר היזק).

אור כתובות דף ל״א ע״א לציון קצה

ביתו ואי שיימינן כל הבית לא נפחת ומזיקו". והיינו דיש להוכיח מדברי כלל כספו היכי שיימנינן. ונראה רש״י אלו דראוי לשום את ההפסד

דכיון שאין בית עומד למכירה אלא לפי מידת הפסדו של בעליו, ומבואר לתיקן בדקיה משלם מה שאבירו מזה תרתי - חדא דדבר שיש בו מפסיד בהוצאת התיקון והרי כתב שוויות לבעליו יש לו דין ממון ודלא רש״י בגיטין נ״ג א׳ דכהנים שפיגלו כהנתיה״מ, ועוד מבואר ששומת חייבים לשלם אפי׳ בנדבה שאינו נזקיו היא ביחס להפסד של בעליו חייב להביא אחרים משום שהיה ולמרות שאם נשום באופן אחר נמצא רוצה להביא דורון ולא הביא הרי מה שאיןבושוויות כלל ודלא כהשמועה ששוה לו לעצמו חשוב מפסידו בשם החפץ חיים ז״ל.

ל״א ע״א

אי נמי התם אי בעי לאהדורה לא אבל אם זרק חץ וכשהיה באויר קרע מצי מיהדר לה הכא מצי מיהדר בגד של אבירו בסכין - חייב לה. פירוש שבזורק חץ הרי מיכף בתשלומין, כי חיוב המיתה עדיין אחר זריקתו אנוס הוא כי אינו יכול
להחזיר את החץ, ולמה חייב, אלא

ליכא בעולם וחיוב ממון הושלם

שחיובו על שעת זריקת החץ וא״כ

וחייב [ויעוי' מהרשי״ף ורש״ש].

עיקר החיוב הוא על שעת העקירה. דאמר רבי אבין הזורק חץ מתחילת משא״כ בחלב שיכול לחזור בו אחר
ההגבהה ודאי חיובו הוא על שעת

ארבע לסוף ארבע וקרע

הבליעה ולכן אין פטור קלב״מ על

שיראין בהליכתו פטור שעקירה צורך

ממון של שעת ההגבהה [וכן פירש

הנחה היא. בענין חידושו של רבי

ההפלאה ז״ל].

אבין יש דברים בשני סוגיות. האחת

בב״ק (ע׳ ע״ב) דתנן התם גנב ומכר
ורש״י פירש לא מצי לאהדורה בשבת פטור ומפרש רב פפא באומר

"הלכך משעת עקירה סופו לו זרוק גבינותיך לחצרי ותיקני לי לקרוע לו שיראין" והיינו שמלבד גבינותיך דיש בזריקתו חיוב מיתה, שצריך שיהא חיוב המיתה על שעת ומקשי הגמ׳ דכיון דמטיא לחצר ביתו העקירה עוד צריך שגם חיוב הממון קנה ואילו להתחייב משום שבת אינו יהא על אותה שעה, ורק בזה נחשב מתחייב אלא אחר שהוא נח בחצר

שחיוב ממון וחיוב מיתה באין כאחד, ומשני דאומר לא תקני ליגבינותיך

קצו אור כתובות דף ל״א ע״א לציון

עד שתנוח בחצר. והקשו תוס׳ הכא צורך הנחה על כן יש בה פטור והתם מה זו קושיא הרי הכניסה קלב״מ, ובאמת הוה מצי לשנויי הכי לאויר החצר היא צורך ההנחה, וגם בב״ק ומתרץ לפי סברת המקשן דלא בה יש פטור של קלב״מ כדרב אבין. אסיק אדעתיה סברת רבי אבין. ורבי ועוד סוגיא יש בזה בגיטין נ״ב ע״ב ירמיה אינם חולקים על עיקר דינו של דתנן התם "המטמא והמדמע והמנסך רבי אבין אלא דסברי דאפשר לנסוך בשוגג פטור במזיד חייב" ובגמ׳ בלא הגבהה, או דס״ל כלישנא דהוא

"איתמר מנסך רב אמר מנסך ממש תלוי האם מצי לאהדורה או לאו. ושמואל אמר מערב, מ״ד מערב מ״ט

לא אמר מנסך אמר לך מנסך קם ליה ועתה נעיין בס״ד בפסקי הרמב״ם
בדרבה מיניה ואידך כדרבי ירמיה

בכל סוגיות אלו, ויש לעיין

דאמר רבי ירמיה משעת הגבהה הוא

בזה בד׳ הלכות - האם פוסקים כרבי

דקנה מתחייב בנפשו לא הוה עד

אבין בזורק חץ, האיך הדין במעביר

שעת ניסוך". וגם בסוגיא זו עוררו

ד׳ אמות, האם אמרינן הגבהה צורך

תוס׳ דהא ההגבהה היא צורך הניסוך

ניסוך או לאו, ומה הדין בגנב שזרק

ויש בו פטור דקלב״מ וכמו שאמר

לחצר בשבת ולא אמר לא תיקני לי

רבי אבין.

גבינותיך עד שתנוח האם חייב או

ונחלקו ר״י ור״ת בישוב הדברים.

פטור. ותחילה נעתיק לשונות
הרמב״ם הנוגעים להלכות אלו-[א]
דדעת ר״ת דבאמת יש בהל׳ גנינה פ״ג ה״ב - "כיצד זרק חץ מחלוקת בחידושו של רבי אבין בשבת מתחילת ארבע לסוף ארבע דאמרינן קלב״מ גם על מה שאינו וקרע בגד אבירו בהליכתו כו׳ ה״ז גופו של חיוב אלא שהוא צורך פטור מן התשלומין" [ב] שם הלכה להחיוב, דדעת רב ורבי ירמיה דלא ה׳- "גנב שמכר בשבת או שמכר פטרינן משום קלב״מ רק על שעת לע״ז חייב לשלם תשלומי ארבעה גוף החיוב ולא אמרינן הגבהה צורך וחמשה שאין במכירה מיתה. ואם ניסוך ולא עקירה צורך הנחה ודעת נעשית מלאכה בעת המכירה פטור שמואל ורבי אבין דאמרינן הגבהה מתשלומי ארבעה וחמשה כיצד כגון צורך ניסוך עקירה צורך הנחה ופטור שלא הקנה לו עד שתנוח בחצר גם על שעת ההגבהה והעקירה, הלוקח שנמצא כשהוציא מרשות וסוגיא דב״ק אזלא כרב וכרבי ירמיה. לרשות איסור שבת ומכירה באין ושיטת ר״י דלעולם אין חולק על כאחת" [ג] בהל׳ חובל ומזיק פ״ז ה״ו חידושו של רבי אבין דהואיל ועקירה - המנסך יין אבירו לעבודה זרה וכו׳

אור כתובות דף ל״א ע״א לציון קצז

והאיך יתחייב זה לשלם והרי הוא אחר הכניסה, ולכן התנה הרמב״ם מתחייב בנפשו, מפני שומעת שאם אמר לא תקני לי גבינותיך עד שהגביהו נתחייב לשלם ואינו שתנוח פטור ואם לאו חייב דהא מצי מתחייב בנפשו עד שינסך". ומבואר לאהדורה.
מכל זה שדעת הרמב״ם לפסוק כרבי
אבין שאמרינן עקירה צורך הנחה

הכא במאי עסקינן כגון שהגביהו

ולכן בזורק חץ וקרע שיראין על מנת להצניעו ונמלך עליו
בהליכתו פטור, ודעתו לחייב את

והוציאו, וכי האי גוונא מי מחייב

המנסך ודעתו לחייב את הגנב שלא

והא״ר אמי א״ר יוחנן המפנה חפציו

התנה שלא תקנה הגניבה עד שתנוח

מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן

בחצירו. וצריך ישוב להבין את טעם

פטור שלא היתה עקירה משעה

פסקים אלו. ובשלמא מה שפסק

ראשונה.]צריך ביאור להבין מה בעי

שחייב על הניסוך יתכן בב׳ אופנים -

לתרץ בזה דאיירי שהיתה דעתו

או דפסק כלישנא דתלוי במצי

בשעת העקירה להצניע, והרי אכתי

לאהדורא, וכן כתב המגיד משנה

אם לא עקירה לא היה חיוב על

בדעת הרמב״ם ממה שפסק כרבי

ההנחה ונמצאת העקירה חלק מחיוב

אבין לפטור בזורק חץ ולא כתב

מיתה, וצריך להיות עליה פטור של

רבותא לפטור אפי׳ במעביר חץ. או

קלב״מ[. וביאור הדבר שסבר התרצן

שנאמר דס״ל שאין ההגבהה צורך

שהעקירה אינה תחילת החיוב אלא

לניסוך]והם הם ב׳ תירוצי התוס׳

תנאי בחיוב, ולעולם כל חיוב המיתה

גיטין נ״ג ע״א[. אמנם צ״ב אמאי

הוא רק על ההנחה אלא שכדי להתחייב בהנחה צריך שיהא עקירה, התנה הרמב״ם בדין גנב שמכר בשבת

שאם אמר לא תיקני לי גבינותיך עד

והיינו טעמא דסליק אדעתיה למימר
דחף אם עקר על מנת להצניע כל
שתנוח בחצרי פטור, והרי כיון
דקיי״ל כרבי אבין אי״צ לתנאי זה,

שלבסוף הוציאו חייב, דאין צריך
שיהא כוונת עבירה בעקירה, כי אינה
דהא ההכנסה לרשותו היא צורך חלק מהמחייב, ואם היתה על דעת הנחה ויש בה פטור דקלב״מ. וצ״ל להצניע אין בה פטור של קלב״מ, דהרמב״ם כלל בלשונו גם אם הוא ודחיגמ׳ דבאמת העקירה הינה חלק מכניס את הגניבה בדרך של הולכה מעצם ההוצאה ואין חיוב מלאכה ולא בזריקה, ובזה מצי לאהדורה גם אא״כ היתה העקירה על דעת להוציא.

קצח אור כתובות דף ל״א ע״ב לציון

ל״א ע״ב

אלא הא מני בן עזאי היא דאמר ממקומו]תוס׳ שם ד״ה לא מיחייב מהלך כעומד דמי. ביאור ורמב״ם פי״ג מהל׳ שבת הי״א[, הנידון, דהנה המגלגל חפץ מרובע ד׳ ונחלקו בן עזאי ורבנן בדין אדם אמות ברה״ר פטור כי אין כאן המהלך האם חשיב עקור או שכל עקירה כלל, שכל הזמן הוא מונח על פסיעה ופסיעה הוא נח במקום מעמד שוליו]שבת ח׳ ע״ב אמר רב יהודה רגליו. ואליבא דבן עזאי לא האי זירזא דקני וכו׳[ואילו המגלגל משכח״ל מעביר ד׳ אמות ברה״ר כדור ברה״ר חייב כי הוא עוקרו אלא בקופץ.

סימן בז
חיוב גנב על ההפסד או על כוונת הרווח

א. תוד״ה וברשות הרבים נמי קנה בתשלומיה. ונראה שנחלקו בעיקר "והא דאמר בהמוכר את הספינה גדר החיוב של גנב, האם משום היזק דאביי ורבא דאמרי תרוויהו דמשיכה אבירו הוא מתחייב בתשלומין או לא קניא ברה״ר אור״י דלא פליג כיון שלקח לעצמו הוא מתחייב, ארבינא דהכא דהא דקאמר דקני היינו דשיטת ריצב״א דהחיוב הוא משום לענין להתחייב באונסין אבל אינו שלקח לעצמו ולכן צריך שיהא באופן קונה שיהא שלו לגמרי וריצב״א
נראה לו דפליג דהא במרובה וכו׳

המועיל לקנין ושיטת ר״י שהחיוב
הוא על מה שהזיק את חבירו.
ואפי׳ ללשון שני הא מוכח התם בגמ׳
שאין גנב להתחייב אלא במשיכה ב. ולפי שיטת ר״י מיושב מה הראויה לקנין" מבואר מחלוקת שהעירו האחרונים מדוע צריך יסודית בין ר״י לריצב״א האם חיוב מיעוט של גנינה בשטרות, והרי אין אחריות של גנב הוא רק על אופן שטר נקנה אלא בכתיבה ומסירה ואין שהיה לו בגבינה מעשה קנין המועיל שייך זה בגנב וא״כ אין מקום לחייבו ובזה קנאו לענין להתחייב באחריותו,)ובפרט לשיטת הרי״ף דכל קנין או דילמא אי״צ מעשה קנין המועיל שטרות הינו דרבנן ומדאורייתא אי וכל שעשה מעשה גנינה חייב אפשר כלל להקנות שטרות(. ולפי

אור כתובות דף ל״ב ע״א לציון קלט

שיטת ר״י מיושב דגם אם לא עשה ומקשה הגמ׳ הא שור הנסקל אסור הגנב מעשה קנין המועיל מכל מקום בהנאה ואינו שוה כלום ומשני כגון חייב באחריותו. שמסרו הבעלים לשומר ויצא ונגח

ג. ודע שבפרט זה אני מסתפק מה ונגמר דינו לסקילה והשומר רוצה דין גונב חפץ של אבירו על מנת להחזירו לבעליו ולהפטר מתשלומין לאבדו, דודאי יש עליו חיוב לשלם ע״י טענת הרי שלך לפניך)וכרבי את הקרן וכמו שמבואר בגמ׳ בכמה יעקב דאמר אם החזירו מוחזר אפי׳ דוכתין, האם חייב גם בכפל או לאו. אם נגמר דינו(, ובא הגנב וגנבו ממנו דיתכן שמהות גנינה הוא לגנוב ואתיא כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לצורך עצמו אבל אם גונב על מנת לממון כממון דמי. והנה בגוונא דא לאבד אין בו חיוב מצד גנב ומה הריאין הגנב מרויח כלום בגבינתו שחייב קרן היינו מדין גזלן, או דהרי הוא אסור בהנאה ואין לו בו דילמא גם אם נוטל על מנת לאבד

שייך ביה דין גנינה ואם נטלו באופן

שום שימוש אלא דכיון שהוא מפסיד

של גנינה חייב כפל, וצל״ע.

את השומר הנגנב חייב בתשלומי ד׳
וה׳ אליבא דרבי מאיר)ורבנן פליגי
ד. ונראה ראיה לזה מסוגיא דבבא משום דהוה שחיטה שאינה ראויה

קמא ע״א ב׳ דתני התם גנב אבל אלמלא כן הוו מחייבי(וחזינן ושחט שור הנסקל רבי מאיר מחייב שעיקר החיוב הוא משום שהפסיד תשלומי ד׳ וה׳ ורבנן פוטרים, את הנגנב, ויש לדחות ודוק.

ל״ב ע״א

סימן נח
איסור קדשה ובענין שליח לדבר עבירה א. הבא על אחותו ועל אחות אביו התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא וכו׳ ורמינהו אלו הן הלוקין הבא תהיה קדשה מבנות ישראל לפיכך כל על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה". ועל אשת אחי אביו ועל הנדה וקיימא ונמצא שלפי דעת הרמב״ם כל הבא

לן דאינו לוקה ומשלם. כתב הרמב״ם על הפנויה יש בו מלקות, וצריך בפ״א מהל׳ אישות הל׳ ד׳ "משנתנה ביאור מדוע הקשה הגמ׳ רק על הבא

7 אור כתובות דף ל״ב ע״א לציון

על אחותו דהא אין אדם לוקה פשיטא ליה לגמ׳ דלא שמעינן ומשלם והרי יש להקשות כן על כל שמשלם ואינו לוקה אלא כלפי אונס ומפתה אמאי משלם והא אין מלקות של לא תהיה קדשה אבל אי אדם לוקה ומשלם. וכבר הקשה איכא מלקות של לאו אחר אינו בכלל הראב״ד שם על הרמב״ם דלפי דבריו החידוש של מפתה דעלמא דמשלם מפתה האיך משלם עליה ממון והלא ואינו לוקה, ושפיר מקשה הגמ׳ אמאי לוקה עליה. ומה שמוכרח לומר משלם הא אית ביה מלקות .(18) בדעת הרמב״ם דזהו בכלל גילוי
התורה, שממה שחייבה את המפתה

ג.ומצינו בדומיא להאי מילתא בענין

תשלומין אנו למדים דלא אמרינן

שליח לדבר עבירה. דהנה בעלמא

שילקה אלא שישלם, דאל״כ לא

אמרינן אין שליח לדבר עבירה, לבד

משכחת לה לעולם את דין התורה

ממעילה וטביחה ומכירה דגלי קרא

שישלם המפתה כסף.

בהו דיש בהם שליח לדבר עבירה,
ואם עשאם על ידי שליח חייב

ב.ויש להקשות דכיון דתשלומין של המשלח. ויש לעיין מה דין מי ששלח אונס חידוש הם דמשלם ואינו שליח לעשות מעשה שיש בו שתי

לוקה)דהרי בכל אונס יש חיוב עבירות - מעילה ועוד עבירה דעלמא, מלקות(, לכאו׳ ראוי לומר דכך הוא האם יש שליחות בגוונא זו או לאו. הדין גם אם איכא לאו אחרינא בהדיה ד. והדבר מבואר ברמב״ם בפ״ן הרי הוא משלם ואינו לוקה מהלכות מעילה ה״ב שכתב וזה דבתשלומי אונס חידשה תורה לשונו "במה דברים אמורים כשהיו דמשלם ואינו לוקה, ומה הקשה הגמ׳ החתיכות מקדשי בדק הבית אבל אם באחותו אמאי משלם הא יש בו היו בשר עולה וכיוצא בו לא מעל מלקות, והרי שאני תשלומין דאונם אלא האוכל בלבד שהרי הוא חייב דמשלם ולא לקי. ומבואר דהוי באיסור אחר יתר על המעילה ובכל

18 יש לתמוה דהא הרמב״ם בפ״ד מהל׳ חובל ומזיק ה״ט פסק דהחובל באבירו ביום הכיפורים משלם ואינו לוקה שכיון שחידשה תורה שחובל באבירו משלם ולא לוקה הוא הדין אם אית ביה לאו מצד יום הכיפורים גם כן דינו לשלם ולא ללקות, ומבואר דאהניגילוי התורה דחובל משלם גם כלפי שאר לאוין שבתורה, ומאי שנא חידוש תשלומי אונס שאין אנו למדים אלא כלפי מלקות של לא יהא קדש בלבד. אמנם בגוף הקושיא משמעתין יש להעיר דגם הראב״ד לא הקשה אלא ממפתה ולא מאונס דהתם אינה קדשה כלל. וגם על מפתה כבר הביא הגר״א שבדברי הרמב״ם הל׳ נערה פ״ב הי״ז מפורש דלא לקי אלא במיוחדת לזנות יע״ש. איברא לשון הרמב״ם בהל׳ אישות דכל שלא בדרך קידושין לוקה ומשמע אפי׳ באינה מיוחדת ואפי׳ באונס ואפשר דחזר בו וצריך תלמוד.

אור כתובות דף ל״ב ע״א לציון רא

התורה כולה אין שליח לדבר עבירה לעבירות של טביחה ושל מעילה, אלא במעילה לבדה שלא יתערב עמה אבל אם יש עבירה אחרת בטלה גם איסור אחר" הרי שמפורש בדברי שליחות של מעילה, כי הגילוי שיש הרמב״ם דמה שגלי רחמנא שיש
שליחות במעילה אינו אלא במעילה

שליחות על מעשה דמעילה למרות

בפני עצמה אבל אם יש בה עבירה

שיש בו עבירה אינו אלא ביחס

אחרת אין בה שליחות. ויעוי׳ משנה

לעבירה של מעילה ולא ביחס

למלך פ״ג מגניבה ה״ו שדקדק בדברי לעבירות אחרות. ודומיא דהכי גם
הרמב״ם דגנב שעשה שליח לטבוח

בנידון דשמעתין, מה דגלי רחמנא
את הגניבה בשבת פטור כי השליחות אליבא דהרמב״ם דיש חיוב במפתה בטילה מכח העבירה של שבת. והיינו למרות שיש בו חיוב מלקות אינו אלא כמו שנתפרש ברמב״ם גבי מעילה כלפי חיוב מלקות של קדשה ולא דכל מה שגלי רחמנא אינו אלא ביחס מהני כלפי חיוב מלקות מצד אחר.

הבא על אחותו ועל אחות אביו וכו׳ ומשלם" ומה מקשה הכא אמאי לוקה ורמינהו אלו הן הלוקין הבא ומשלם והא הכא קנסא הוא. וכתבו
על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות תוס׳ "וליכא למימר דמבושת ופגם אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו פריך דא״כ לא הוה משני מידי" הרי ועל אשת אחי אביו ועל הנדה וקיימא שאם היה אפשר לפרש דעל בושת לן דאינו לוקה ומשלם. והנה יש ופגם סמיך לא הוה קשה להו מידי. לקושיא ב׳ פנים - האחד אמאי לוקה ויש להעיר שהדבר תלוי בביאור הא כיון שמבואר במשנתינו שהוא קושיית הגמ׳ וכמו שנתבאר לעיל, משלם צריך להיות פטור ממלקות. דאם באנו להקשות אמאי משלם הא ועוד פנים לקושיא - אמאי הוא הוא לוקה - אתי שפיר הקושיא משלם והא מבואר במתני׳ דריש פרק מבושת ופגם דאמאי משלם בושת אלו הן הלוקין דהוא לוקה וצריך ופגם הרי הוא לוקה. אבל אם עיקר להיות פטור מתשלומין. הקושיא הוא אמאי לוקה הרי גם אם נעמיד בבושת ופגם אין כאן קושיא,
והנה התוס׳ הקשו "מימה דבפ״ק כיון שיש דין במקום של חיוב קנס דמכות משמע דבקנס לוקה שהוא לוקה למרות שהוא משלם, הרי

רב אור כתובות דף ל״ב ע״א לציון

גם אם יש תשלומי ממון בהדי הקנס אלמא קסבר עולא כל היכא דאיכא ראוי שילקה (ועל כל פנים אין כאן ממון ומלקות ממונא משלם הערה על תוס׳ שהם דחו בפשטות מילקא לא לקי וכו׳. אמנם רבי יוחנן דגם את״ל דעל בושת ופגם קשיא אי
אפשר לפרש את קושיית הגמ׳ על

לקמן בעמו׳ ב׳ סובר דכל שיש ממון
ומלקות תילקי לקי וממונא לא
בושת ופגם). משלם. והנה בדעת עולא מבואר

אמר עולא לא קשיא כאן באחותו בגמ׳ שיש לצדד דס״ל שממון הוא
נערה כאן באחותו בוגרת.

חמור יותר ממלקות ויש לצדד דס״ל

יעוי׳ מהרשי״ף שהעיר אמאי לא שמלקות חמור יותר מממון, וכתבו תירץ כאן באחותו נערה כאן באחותו תוס׳ דבפשוטו הוא צ״ב דאם מלקות קטנה דהא מתני׳ דידן כר״מ דס״ל הוא יותר חמור היה ראוי שילקה, אין קנס לקטנה, ובזה היה מתורץ דאטו משום שגם התחייב ממון קצת מ״ט אין לה בושת, אמנם כיון ירויח ולא ילקה. וביארו תוס׳ שיש דבלא״ה הוצרך להעמיד בשוטה מקום לומר דלמרות שמלקות חמור משום קושיא דפגם לא קפיד בזה. יותר והיה ראוי שילקה מכל מקום ומבואר דפשיט״ל למהרשי״ף ז״ל גזר הכתוב שישלם, דחס רחמנא על שבקטנה מפותה אין חיוב צער הנחבל שיקבל תשלומין. אמנם בדעת דאל״כ ודאי אי אפשר להעמיד דאיירי רבי יוחנן הדבר מוכרע דס״ל מלקות

בקטנה [ועי׳ משנ״ל ט׳ ע״א בענין חמור, דאם היה ממון חמור לא היה פיתוי קטנה אונס הוא]. ואפשר לומר מקום לומר שילקה ולא ישלם, דאטו דלא ניח״ל לגמ׳ להעמיד גם מתני׳ משום דגם התחייב מלקות לשמים דאלו הן הלוקין כר״מ ודלא כרבנן. ירויח ויפטר ממון החמור.

סימן נט
חידושו של החזו״א בנוסח הקצר של הפרשת תרו״מ

א. תוד״ה שכן יש בהן צד חמור אמרינן בסנהדרין (ס״ה ע״ב) שאני "וכן עדים זוממים לא עשו עדיןזוממין הואיל וישנן בראיה" כן
מעשה הוי קולא יתירא, ואפי׳ למ״ד היא גירסת רש״י שם, אבל הרי״ף שם עקימת שפתיים הוי מעשה הא גרס "שאני עדים זוממים שכן ישנן

אור כתובות דף ל״ב ע״א לציון רג

באיה" כלומר שאפשר שתהא עדות בפשטות הדין עמו, כי בהגדת עדים ע״י אמירה של "איה" גרידא, שאין הרי העד יודע מה הוא מתכוון באמירה זו שום עקימת שפתיים, וגם לומר,וכן בתנאי שאומר שיהא תנאו על זה שייך הזמה. דעדים אינם כתנאי של בני גד ובני ראובן הרי מוכרחים לספר כל המעשה וכמו הוא יודע מה הוא מבקש להתנות,

שחזינן בעדים של מגדף שאחד מהם ולכן מהני לשון זו שהיא לשון אומר את כל העדות והשני אומר גם קצרה. אבל באומר שיחולו התרו״מ אני כמוהו ובזה סגי. וה״ה אם כפי הנוסח ואינו יודע כלל מה כתוב שואלים אותו "האם גם אתה ראית בנוסח הרי אין לו במחשבתו כלום, כמו העד הראשון" והוא אומר ואין ראיה ממה שמועיל באמירת "אהא" בסגנון של הסכמה. עדים ובהתנאה שלבו מכוון כפי

ב. ומדין זה הביא רבנו החזו״א הראוי ורק לשונו קצרה - למפריש
זללה״ה ראיה להלכה מצויה תרו״מ באופן שאינו יודע היטב את

מאוד, במי שרוצה להפריש תרומות פרטי הנוסח ואומר לשון סתומה, ומעשרות ואינו יודע את נוסח של וצריך ביאור להבין כוונת רבנו ההפרשה, וחידש החזו״א ז״ל שאם החזו״א זי״ע שחידש שיועיל בזה.
יש ברשותו נוסח הפרשת תרו״מ

מתוקן יכול הוא לומר "כל התרומות

ד.וחשבתי ליישב זאת, שבאמת גם

ומעשרות יחולו כפי

במחשבה אפשר לאדם לתלות
הנוסח

שברשותי" וסגי בזה, והוכיח דין זה

את דעת דבריו באחרים, וכמו

מב׳ מקורות - האחד מדין של עדות

שמצינו ברמב״ם פ״ב מהל׳ שבועות

באומר גם אני כמותו וכנז״ל. והמקור

הט״ו - "מי שנשבע ואמר שבועה

השני הוא ממי שבא להתנות תנאי

שלא אוכל היום ועל דעתיכם אני

ואמר שיהא תנאו כתנאי בניגד ובני

נשבע אין זה יכול לומר כך וכך היה בלבי שלא נשבע זה על דעתו אלא ראובן, דקיי״ל שהתנאי חל ואע״פ
שלא אמר את כל הנוסח במפורש

על דעת אחרים וכיון שהיה פיו ולבם

(שו״ע אבהע״ז סי׳ ל״ח סעי׳ א׳).

של אחרים שנשבע על דעתם שוים
חייב מפני שלבם של אחרים במקום

ג. ושמעתי בשם הגאון רבי ישראל לבו קם" עכ״ל. ומבואר דגם על ענין מינצברג זצ״ל שהיה אומר של כוונה ודעת שייך לומר שהוא שלשון זו שאומר שיחולו כל תולה באחרים, וא״כ ה״ה בהפרשת התרומות ומעשרות כפי הנוסח שיש תרו״מ יכול לומר שדעתו כפי מה ברשותו אינו מועיל כלל. והנה שכתוב בנוסח ואע״פ שכעת אין לבו

רד אור כתובות דף ל״ב ע״ב לציון

יודע את פרטי ההפרשה שפיר דמי שנתבאר מ״ט אין כאן איסור של)ויעוי׳ אול״צ ח״א יו״ד סי׳ כ״ד מלאתך ודימעך לא תאחר(.(19)

ל״ב ע״ב

תוד״ה אלא עולא תחת תחת גמר ובדברי רש״י)ד״ה מאי טעמא לא "מצינו למימר לפי מסקנא אמר כעולא(מפורש
זו דלא קאמר עולא דממונא משלם דעולא גמר לכל חייבי ממון ומלקות ולא לקי אלא בהנהו תלת דגלי בהו שבתורה דממונא משלם מילקא לא קרא" צריך עיון דאחר שאליבא לקי, וכנראה דעתו דילפינן במה דעולא מצינו דבחובל ובעדים זוממים מצינו מהני תלת)ובסוגיא דזבחים ובאונס ממונא משלם מילקא לא לקי, דף מ״ט מבואר דדבר הלמד מגזירה יש ללמוד לכל התורה כולה במה שוה חוזר ומלמד בגזירה שוה אבל

הצד דממונא משלם מילקא לא לקי. אין ברור האם חוזר ומלמד בבנין אב, ואולי אין ללמוד מאונס די״ל דחס ולפי זה אתי שפיר דברי תוס׳ שלא רחמנא עלה שישלם לה פגם יצפינן מאונס לשאר דוכמי בבנין אב, שנפגמה, ויעוי׳ באחרונים מה שכתבו ורק הקשו תוס׳ שיחזור וילמד בזה]והפנ״י תירץ דעולא נמי אית בגזירה שוה של תחת נתינה ישלם ליה ילפותא דרבי יוחנן דסמיך כסף, אכן כל כללי הסוגיא שם ארבעים יכנו לכדי רשעתו לומר לך אמורים לגבי קדשים אבל בחולין דמילקא לקי ולא משלם, ועל כן לא חוזר ומלמד בין בגזירה שוה ובין יצפינן כל התורה כולה במה הצד בבנין אב ועל כן אין שייך סוגיא מהני תלת[. דהתם לשמעתין כלל(.

ל״ג ע״א

חובל באבירו נמי אם כן בטלת מקור לשיטת רבנו יונה שהמכה את לא יוסיף פן יוסיף. מכאן אבירו לוקה שתים משום לא יוסיף

19 ומה שהביא החזו״א זי״ע להוכיח מעדות ומתנאי דבני גד ובני ראובן הוא כדי להוכיח שאין

כאן חסרון בדיבור, דכיון שאמר שיעשה הכל כפי הנוסח שפיר הוי דיבור מעליא, ומרן זי״ע מבאר מקור לומר שאין כאן חסרון של דעת וכוונת הפרשה.

אור כתובות דף ל״ג ע״א לציון רה

ומשום פן יוסיף, והוא מחודש. ע״א(דאפי׳ מעידין מאה כל אחד ומשמעות התלמוד הכא הוא מקור בתוך כדי דיבור של חברו חשובין

גדול לדבריו (20) כולן תוכ״ד של ראשון ואם נמצא חובל באבירו נמי איכא לקיומה אחד מהן קרוב או פסול עדותן כגון שהכהו הכאה שאין בה בטילה". יע״ש במכות דף ו׳ ע״א שוה פרוטה. פירש רש״י "בשחין בה שנחלקו רש״י ותוס׳ במאי דקאמר שוה פרוטה בכל חמשה דברים שבה, רבא והוא שהעידו כולן בתוך כדי כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו, דיבור, דרש״י פירש דקאי גם על וריפוי לא הוצרך, ולא צער היה בה ההלכה של נמצא אחד מהן קרוב או ובשוטה שיש בה בושת" ומשמע פסול עדותן בטלה דהני מילי אם קצת מדבריו דאם היה כל דבר ודבר העידו תוך כדי דיבור אבל אם לא היה פחות משוה פרוטה אולם בין העידו תוכ״ד אינם מצטרפים לפסול כולם יש בו שוה פרוטה - מצטרפים

כולם וממונא משלם מילקא לא לקי.

זה את זה. והתוס׳ פירשו דקאי רק על

וכן נראה אם ציער וחזר וצער וביחד

דין עדים שהוזמו שאינם נעשים

יש בהם שוה פרוטה דלוקה ואין

זוממים עד שיוזמו כולן, אבל אם

משלם .(21)

נמצא אחד מהם קא״פ אע״ג דלא
העידו תוכ״ד עדותן בטלה, ולכאו׳
תוד״ה ונתרי בהו בתוך כדי דיבור הכא נקטי התוס׳ כפרש״י דגם לגבי כו׳ "כדאמרינן במכות)ו׳ ההלכה של נמצא אחד מהם קא״פ

20 דברי רבנו יונה כנראה המה בשערי תשובה שער שלישי אות ע״זוז״ל "שהמכה את אבירו עובר בשני לאוין שנאמר ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף". והנה אין מפורש בדבריו דלוקה ארבעים רק שהמה שני לאוין. וכבר נודע מחלוקת הראשונים על מקום שיש לאו כפול האם לוקה שמונים או לאו, יעוי׳ רמב״ם בספר המצוות שורש ט׳ ורמב״ן שם ונושאי כלים, ושורשו מסוגיית הגמ׳ מכות ט״ז ע״ב אמר חניי אכל פוטיתא לוקה חמש וכו׳. ובצירוף דעת הראשונים שיש מלקות על כל לאו ולאו עם מה שכתב רבנו יונה שלא יוסיף ופן יוסיף המה שני לאוין יהא המכה את אבירו לוקה שמונים. ויעוי׳ לנר מכות כ״ג ע״א ד״ה לימד על הראשונות שהם מכה רבה, מה שכתב ליישב אמאי אין לוקה שמונים)וצל״ע האם יתכן לומר כדבריו גם בדעת רבנו יונה(.
21 יעוי׳ מנחת חינוך מצוה מ״ט אות ד׳ שכתב דאם היה בהכאה הראשונה פחות שו״פ כבר נתחייב מלקות ואינו נפטר על ידי שחזר והכה שוב מכה שיש בה שוה פרוטה. וחקר שם באופן שלא היה אפשר למכה שניה להזיק בלא שקדמה לה המכה הראשונה מהו, וכתב שהוא תלוי בסוגיית עקירה צורך הנחה. וכמדומה דדברי מרן זי״ע הכא הם באופן שאין לא בראשונה ולא בשניה שו״פ בפני עצמם רק בצירוף זה לזה, ובפשטות להמנחת חינוך לוקה ולא משלם כלל.

רו אור כתובות דף ל״ג ע״ב לציון

עדותם בטילה צריך שיהא עדותם שאם נמצא אחד מהם קרוב או תוך כדי דיבור. פסול עדותם בטלה אף אם העידו

]ויש לדחות דהכא איירי באופן שלא בתוך כדי דיבור היינו באופן שלא אמרו לאסהודי אתינן שאמרו לאסהודי אתינן ובמכוונו ועל לא בלטרפו בראיה, ומשו״ה לראות ולהעיד, ולכן בלטרפו בשעת כדי שיצטרפו לכת אחד צריכים ראיה ואינם צריכים לחזור

להעיד בתוכ״ד, ומה שכתבו התם ולהצטרף בהגדה .[(22)

ל״ג ע״ב
דאמר רב אלמלי נגדוה לחנניה דעת הרמב״ם בהל׳ יסודי התורה פ״ב מישאל ועזריה פלחו ה״ד שכל מי שנאמר בו יעבור ואל

לצלמא. הקשו הראשונים ז״ל האיך יהרג אסור לו להרג, וחייב לעבור כדי
היה מותר להם למיפלח לצלמא והרי להציל את נפשו. ומדברי תוס׳ הכא

איסור עבודה זרה הוא ביהרג ואל מבואר שחולקים על דעתו. אמנם יעבור, וכל שכן שצריך לקבל על משמע מדבריהם דהיינו דוקח בדבר עצמו כל יסורים שבעולם ולא לעבוד שיש בו משום קידוש השם, אבל אם עבודה זרה. ותירצו תוס׳ דמצד עיקר
ההלכה לא היה חיוב למסור את

אין בו משום קידוש השם אינו רשאי
למסור את נפשו כדי שלא לעבור,

עצמם על ההשתחוואה לצלם כיון וצריך לעיין בהאי מילתא.
שלא היה עבודה זרה אלא היה עשוי

לכבוד המלך, והם מסרו את עצמם תוד״ה ודלמא מלקות חמור "הוה משום שהיה בו קידוש השם. והנה מצי לשנויי מסתברא מיתה

22 היינו דאם העידו תוכ״ד אף אם אמר למיחזי אתינן מ״מ בזה רק נגרם שאינם מצטרפים ע״י ראייתם, אך אם העידו תוכ״ד שפיר מצטרפים ע״י הגדתם מידי דהוה אנמצאו זוממים שלא בלטרפו כלל בראיה ומ״מ הגדתם מצרפתן. וצ״ע דבשלמא לפי שיטת הרמב״ם)הל׳ עדות פ״ה ה״ד וה״ה(דלמיחזי או לאסהודי היינו כוונתם בשעת ראיה - שפיר יש לפרש כן, אך להתוס׳ שפירשו שם דלמיחזי או לאסהודי היינו דעתם בשעה שבאים להגיד העדות האם

מתכוונים להצטרף בהגדתן, דכיון שהם חפצים להעיד בפני עצמן - אין מצטרפין זע״ז, ולכאו׳ היינו אפי׳ אם הם מעידים תוכ״ד)דמסתבר שיותר ממה שמפריע כוונת למיחזי את הצירוף של שעת ראיה -יש לו להפריע את הצירוף של שעת הגדה, שהרי על שעת הגדה הוא דדיינינן אי למיחזי קאתי או לאסהודי(. איברא דיש להביא קצת ראיה דבהעידו תוכ״ד מצטרפים אפילו אם למיחזי קאתו, דאל״כ אמאי בהוזמו מקצתן לא שיילינן להכשרים אי למיחזי אתו או לאסהודי, אלא ודאי דכיון שלענין דין הזמה הצירוף הוא ע״י שהעידו תוכ״ד תו לא איכפ״ל אי לאסהודי או למיחזי אתו וצ״ע.

אור כתובות דף ל״ג ע״ב לציון רז

חמורה שכן ניתנה לאנשי עיר תוד״ה דילמא בשוגג "וי״ל הנדחת" בפשטות היה נראה דמאי דמשכחת לה בביתא דקאמר בגמ׳ "דלמא מלקות חמור" דשישא דלא חיישנין שמא הרוח אין רוצה לומר שמלקות חמורה בלבלתו כדאמרינן התם אי נמי דוקח ממיתה אליבא דאמת ומצד משפט בשחט בו רוב שנים חיישינן שמא התורה, דבודאי מיתה היא העונש הרוח בלבלתו דבקל הרוח תבלבלו החמור שבתורה (ועי׳ מהרש״א), אלא אבל בשאר חבלות אין הרוח מזיק כל דאיכא אינשי דחמיר להו מלקות כך" נמצא שתירוץ ראשון בתוס׳ ממיתה, ובמילא אין התראתם למיתה סובר דגם בשאר חבלות אמרינן שמא כוללת התראה למלקות, הואיל ואם רוח בלבלתו ופטור מגלות, ולתירוץ היו מתרים בהן למלקות היו פורשים בתרא לא אמרינן הכי אלא בשחט בו מן האיסור כיון שבעיניהם חמירי רוב שנים. ויעוי׳ רמב״ם הל׳ רוצח מלקות ממיתה, ואף שקיבלו ע״ע פ״ה ה״ב שנחלקו בזה הרמב״ם מיתה לא היו מקבלים ע״ע מלקות. והראב״ד, דדעת הרמב״ם כתירוץ ואם כ״ה פירוש דברי הגמ׳ אין מקום קמא דגם בשאר חבלות חיישינן להכי לקושיית תוס׳. והראב״ד סובר כתירוץ בתרא דלא חיישינן לזה אלא בשחט בו רוב שנים
ונראה שהוכרחו תוס׳ שלא לפרש ולא בשאר חבלות. ומבואר בראב״ד הכי, מתוך שס״ל דמה דבהכאה שאין בה חבלה פשיטא דלא שאמרו מותרה לדבר חמור הוה חיישנין שמא בלבלתו רוח דאין מותרה לדבר קל אינו מחמת שאם יכולה לבלבל כלום אם אין חבלה, קיבל על עצמו עונש החמור אמדינן ואליבא דהרמב״ם יש מקום להעמיד לדעתיה שהוא מוכן לקבל על עצמו את הסוגיא כאן במכה שאין בה גם את העונש הקל, אלא דכיון חבלה (אלא שהראב״ד השיג על שהדבר החמור כולל בתוכו גם את הרמב״ם דאוקימתא זו דחוקה), וזה

הדבר הקל, על כן הדין נותן שאם תירוץ נוסף לקושיית תוס׳.
הותרה לדבר חמור הו״ל כמותרה

לדבר קל (ואינו מצד אומדן דעתו).

והואיל ועסקינן בענין זה יש להעיר
בלשון הרמב״ם שם - "אין
וכיון שהוא מצד דין וכגזירת תורה
על כרחבו לבאר את דחיית הגמ׳

הרוצח בשגגה גולה אא״כ מת הנהרג
מיד אבל אם חבל בו בשגגה אע״פ
"דילמא מלקות חמור" דהיינו שעל שאמדוהו למיתה וחלה ומת אינו פי דין המלקות חמור. גולה שמא הוא קירב את מיתת עצמו

רא אור כתובות דף ל״ג ע״ב לציון

או הרוח נכנסה בחבורתו והרגתהו ומאידך רמז בסוף ההלכה שאם אין אפי׳ שחט בו כל שני הסימנים ועמד אלא חשש אחד מהם שוב אין גואה״ד מעט אינו גולה על ידו לפיכך אם לא נהרג עליו כי מספקא ליה האם פירכם כלל או ששחטו במקום שאין חיישינן שמא רוח בלבלתו או דילמא הרוח מנשבת בו כגון בית סתום של אין חוששים לזאת וכן איפכא וצ״ת. שיש הרי זה גולה וכן כל כיוצא בזה"
עכ״ל הרמב״ם בהלכה זו. ויש לעיין

בטובח ע״י אחר. היינו ששלחו

דלאו רישיה סיפיה, דמתחילה פתח

לטבוח בסתם, אבל אם
שלחו לטבוח לשם עבודה זרה בטלה

ואמר שיש לחוש שמא הרוח בלבלתו השליחות משום דאשלד״ע]מל״מ ושמא הוא קירב את מיתת עצמו, גנינה פ״ג ה״ו ועיי״ש בשעה״מ,

והיינו שפסק לחשוש גם לרוח וע״ע אול״צ שביעית במבוא ענף ד׳ בלבלתו וגם לקירב את מיתת עצמו ולעיל ל״ב ע״א[. וכפי״זן צריך לומר וכשני האופנים בגמ׳ גיטין ע׳ ע״ב דאיירי במומר דאל״כ אין אוסר דבר יע״ש, ולפי זה היה צריך לסיים שאין שאינו שלו דאמרינן דלצעוריה מכוון גולה אא״כ הרגו בבית של שיש ולא]חולין מ״א ע״א רמב״ם הל׳ שחיטה פירכם שאז אין מקום חשש לא לרוח פ״ב הכ״א והל׳ חובל ומזיק פ״ז ה״ו[ולא לקירב מיתת עצמו, ואולם וכתבו תוס׳ חולין י״ד ע״א דאין הרמב״ם מסיים "אם לא פירכם כלל נעשה מומר בפעם ראשונה אלא או ששחטו בבית שאין הרוח מנשבת דוקח כשכבר שחט פעם אחרת לשם בו" ומשמע דבחד מינייהו כבר חייב ע״ז(23) .
בגלות ואמאי הא יש לחוש גם לשמא

קירב את מיתת עצמו ולכן לא סגי

תוד״ה לאו משום דלא מיחייב
אלא משום דקם ליה
בביתא דשישא וגם לשמא רוח
בלבלתו ולכן לא סגי שלא פירכס.

בדרבה מיניה אע״ג דהכא אפילו
לצאת ידישמים אינו חייב וכו׳.יעוי'
וכנראה צריך לומר שהרמב״ם שו״ע הל׳ עבדים]סי׳ רס״ז סעי׳ מ׳[מספק״ל אם לפסוק כהלישנא שנחלקו]הב״ח והסמ״ע והלבוש עם שהחשש משום שמא רוח בלבלתו או הש״ך והגר״א[האם יש חיוב לצאת משום שמא הוא קירב את מיתתו, ידי שמים כשהודה מפי עצמו שלא ולכן מצד אחד הצריך לחוש לשניהם בבית דין סמוכין)שאינה הודאה

23 צ״ע דא״כ מאי בעי שישחוט לשם עבודה זרה והרי בלא״ה שחיטת מומר פסולה והו״ל
שחיטה שאינה ראויה.

אור כתובות דף ל״ד ע״א לציון רט

הפוטרת מקנס(או אין בזה חיוב עבדו שאין בזה חיוב אפילו לצאת לצאת ידי שמים. ויע״ש בהגר״א ידישמים, וכנראה כן הוא דעת תוס׳ שהוכיח ממעשה דרבן גמליאל וטבי הכא דאין בו חיוב כלל.

ל״ד ע״א

סימן ם
איסור אכילה והנאה ממעשה שבת
ענף א - שיטות התנאים והאם אסור ב. ויעוי׳ בשו״ת רב פעלים לרבנו

גם בהנאה יוסף חיים זללה״ה]ח״ג סי׳
א. מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר ט״ז[שכתב שאמנם מרן ז״ל בשו״ע
כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי הביא את איסור מלאכת שבת נשיאה "ושמרתם את השבת כי קודש
היא לכם" מה קודש אסור באכילה

במלאכת מבשל אבל באמת הוא שייך

אף מעשה שבת אסורין באכילה אי

בכל המלאכות ולאו דוקח בבישול או

מה קודש אסור בהנאה אף מעשה

בעניני מאכלות, ואם עבר וכיבס

שבת אסור בהנאה תלמוד לומר לכם

בשבת אסור לו להינות ממנו עי״ש,
שלכם יהא. ומבואר דחצינא דרבי ומבואר דמעשה שבת אסור בהנאה

יוחנן הסנדלר מעשה שבת אסורין ולא רק אכילה. ואמנם כל זה הוא רק באכילה מדאורייתא אולם מותרין לדידן דקיימא לן כרבי יהודה בהנאה. ורבי יהודה ורבי מאיר פליגי דמדאורייתא מלאכת שבת מותרת על רבי יוחנן הסנדלר וסבירא ליה ורבנן אסרוה ובאיסור זה לא חילקו שמדאורייתא לא נאסר מעשה שבת בין אכילה להנאה, אבל אליבא דרבי אלא מדרבנן הוא שאסרוהו, והלכתא
כוותייהו. אמנם צריך לידע שהמה

יוחנן הסנדלר לא נאסר אלא אכילה

חולקים על רבי יוחנן הסנדלר לקולא

ולא הנאה ופשיטא שלא שייך לאסור

ולחומרא. דמחד גיסא המה מיקלים את מה שכיבס בשבת. ומקור ברור
וסוברים דמעשה שבת אינו אלא

לזה יש במתני׳ תרומות פ״ב מ״ג תנן

דרבנן, אולם מאידך גיסא לשיטתם

"המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש

איכא חומרא דמעשה שבת אסור גם בהם מזיד לא ישתמש בהם המעשר בהנאה, דכיון שהוא קנס דרבנן הרי והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא רבנן אסרו בין באכילה ובין בהנאה. יאכל" הרי שמעשה שבת של הטבלה

רי אור כתובות דף ל״ד ע״א לציון

והפרשת תרו״מ אוסר, ושייך איסור התערובת אין מקום להתירו אפי׳ זה גם בהנאה ולא רק באכילה .(24) באופן שבאמת אינו נהנה מהיין נסך

ענף ב - האם יש תקנה לאיסור זה עצמו(.
ג. עוד דן רבנו יוסף חיים זללה״ה ד. וכתב רבנו יוסף חיים זללה״ה בתשובת רב פעלים שם, אם עשה)שם בקיצור ויותר באריכות מלאכה ונאסר לו משום מעשה שבת בתשובת רב פעלים ח״א סי׳ י״ג(ושוב חזר וביטל את התועלת של להחמיר בזה על פי תשובת הרשב״א מעשיו, האם חוזר להיות מותר או ז״ל שהובאה בבית יוסף סי׳ רנ״ג במי לאו. וכגון אם ברר בשבת ואח״כ חזר שבישל תבשילו מערב שבת כל ועירב את הפסולת עם האוכל באופן צורכו ולמחר בשבת אמר לגוי שבטלה כל התועלת של מלאכת להדליק אש ולחמם תבשילו דנאסר הברירה, וכן אם כיבס בשבת וחזר אותו תבשיל ואסור באותה שבת אפי׳ וטינף את הבגד, האם אמרינן הואיל אחר שנצטנן וכן פסק הרמ״א שם ובטל התועלת מן המלאכה חזר הדבר סעי׳ ה׳, ומוכח דאע״פ שאינו נהנה להיתרו שהרי אינו נהנה עתה ממעשה ממעשה השבת מכל מקום יש בו שבת, או דילמא כיון שנאסר הרי איסור של מעשה שבת, וא״כ הוא הדבר אסור בעצמו ואפי׳ אם מבטל הדין שאם ברר מאכל ונאסר אין את התועלת מהמלאכה אינו מועיל מועיל שיחזור ויערב בו את הפסולת לסלק את האיסור שכבר נתפס)ומעין דעדיין באיסורו הוא עומד וכן הדין דוגמא לספק זה הוא מחלוקת רשב״ג במכבס בשבת שאינו מועיל שיחזור וחכמים מסכת עבודה זרה ע״ד ע״א וילכלכו כיון שכבר נאסר. יין נסך שנפל לבור דחצינא דת״ק כל ה.והנה רבנו יוסף חיים זללה״ה דן היין שבבור אסור בהנאה ואליבא בשני אופנים - בבורר שנאסר דרשב״ג מוכרו חוץ מדמי יין נסך האוכל באכילה ובמכבס שנאסר הבגד שבו, דחצינא דרשב״ג כל שבפועל בלבישה ולמד לאסור אפי׳ אם במסלק אינו נהנה מהיין נסך הרי הוא מותר התועלת ממעשה השבת ממה שאסר ואליבא דרבנן כיון שנאסר כל הרשב״א את האוכל שהיה מבושל

24 יעוי׳ משנ״ב סימן שי״ח סק״ד שכתב וז״ל "אסור לו לעולם ליהנות מאותה מלאכה דקנסוהו רבנן ומ״מ מותר לו ליהנות מדמיה של המלאכה" ובשער הציון כתב "בבא קמא ע״א דמעשה שבת מותר בהנאה" עכ״ל, וצריך ביאור דהרי לא אמרו כן אלא אליבא דרבי יוחנן הסנדלר אבל לדידן אסור אפילו בהנאה וכמו שכתב המשנ״ב בתחילת דבריו, גם צריך לידע מה ביאור הנידון על דמיה של המלאכה וצ״ע.

אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון ריח

מערב שבת וחימם אותו בשבת גם פ״ב מ״ג דתנן "המטביל כלים בשבת אחר שחזר ונצטנן. ויש להעיר דהיה שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש מקום לחלק בין דבר שנאסר באכילה בהם המעשר והמבשל בשבת שוגג לבין דבר שנאסר בהנאה, דאם ברר יאכל מזיד לא יאכל", ופירש רבנו אוכל הרי הוא נאסר באכילה ואיסור עובדיה "והמבשל בשבת בשוגגיאכל זה נשאר במקומו גם אם יסלק את אותו תבשיל למוצאי שבת אבל לא התועלת של המלאכה, אבל איסור בשבת עצמו, ובמזיד לא יאכל הוא הנאה ממעשה שבת שאינו איסור אבל אחרים אוכלים למוצאי שבת", אכילה וכגון שכיבס בגד שנאסר ונראה דהוא הדין גם ברישא דבשוגג הבגד בלבישה, הרי אם יסלק את ישתמש בהם היינו במוצאי שבת התועלת של הכינוס נמצא שאינו ובמזיד אסור לו להשתמש בהם נהנה ממעשה שבת ומותר. ואם יש לעולם. והרי יכול הוא לחזור לחלק באופן זה נמצא שראיית הרב ולהטבילם בחול באופן שגם לולי פעלים נכונה לגבי דין הבורר ואולם הטבילה של שבת היה נתקן ונמצא עדיין אינה הוכחה גמורה לדין שאינו נהנה עכשיו ממעשה שבת המכבס. ויוכל להשתמש בכלי, אלא ודאי דאין
מועיל שיעשה כן, דכיון שנאסר
ו. ונראה להביא ראיה שכיון שנאסר בשימוש אינו חוזר להיות מותר נשאר באיסורו ואפילו בדבר אפילו אם כבר אין את התועלת שנאסר רק בהנאה, ממתני׳ דתרומות ממעשה השבת.

ל״ד ע״ב

סימן סא
גנב בשבת וטבח בחול והמסתעף

א. "דאמר רבה היה גדי גנוב לו חייב" הרי הוא הדין אם גנב בשבת וטבחו בשבת חייב שכבר וטבח בחול, דגם בזה הוא פטור נתחייב בגבינה קודם שיבוא לידי משום שאם אין גנינה אין טביחה איסור שבת, גנב וטבח בשבת פטור ומכירה, והואיל ופטור על הגניבה שאם אין גנינה אין טביחה ואין כיון שהתחייב בנפשו בשעה שגנב, מכירה". הקשה הגרעק״א ז״ל מפני הריהו פטור אף על הטביחה מה אמר רבה "גנב וטבח בשבת והמכירה. ותירץ הגרעק״א שאף שאין

יב אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון

חייב על שעת הגניבה מ״מ כל שטבח דה״ה בחול יעו״ש. וא״כ נמצאו ג׳

בחול הדר מתחייב על שעת הטביחה, שיטות בדבר - דעת הריטב״א דחף דהשתא גונבו ואינו מתחייב בנפשו. בגבינה שנתחייב באחריותה כל ואע״פ שהגונב אחר הגנב פטור הני שהדר וטבח ומכר הו״ל גנינה חדשה

מילי היכא דגניבה הראשונה מחייבת וזהו דין תברה או שתייה. ודעת בתשלומין, אבל הכא שגנב בשבת השיטמ״ק וכ״כ הגרעק״א שכל ולא נתחייב בתשלומין, שפיר שנתחייב בגבינה ראשונה אי אפשר מתחייב על הגניבה השניה, וע״כ לחזור ולגונבה, ורק אם גנב בשבת הוצרך רבה לומר שהיתה גם הטביחה דאין מתחייב על גנינה הראשונה מצי בשבת. להתחייב עליה אח״כ בטביחתה

ב. ובאמת כדברי הגרעק״א ז״ל]ואינו נוגע לסוגיא דתברה או שתייה, מפורש בשיטמ״ק יע״ש שכתב דהתם איירי בגבינה דעלמא שבה אי כן]ד״ה פירוש[, והיא שיטת רבנו אפשר לשוב לגונבה[. ושיטת בצלאל אשכנזי ז״ל עצמו בעל הרשב״א דבכל גוונא אי אפשר לשוב השיטמ״ק. (25) אמנם הביא בשם לגונבה דהו״ל גונב אחר הגנב, ואם הריטב״א שכתב דכל שטבח בחול לא התחייב באחריותה בגבינה חייב משום דהויא עוד גנינה ראשונה הרי הוא פטור. ומתחייב בעבורה והוא כדין תברה או ג. כתב הרמ״א חושן משפט סי׳ ל״ד שתייה ב״ק ס״ה ע״א, והוא אופן ס״ז - "החולק עם הגנב אינו נוסף, דדעת רבנו בצלאל ז״ל דכיון נפסל" והקשה התומים וכי גרע שלא נתחייב בגבינה הראשונה הרי מכופר בפקדון שאע״פ שבהיתר בא הוא מתחייב על שעת הטביחה לידו נפסל וכל שכן החולק עם הגנב שאח״כ, ודעת הריטב״א דאפי׳ אם שבאיסורא אתא לידיה שהוא ממון היה מתחייב על גנינה הראשונה היה אבירו צריך ליפסל למרות שלא עשה אפשר לחייבו משום גנינה של שעת מעשה גניבה. ועיי״ש שתירץ דאיירי הטביחה וכדין תברה או שתייה בפרק לאחר יאוש ולכך מהני יאוש ושינוי מרובה. והרשב״א ס״ל דמה שאמר רשות, או כגון שהחזירו לבעליו אף רבה גנב וטבח בשבת לאו דווקא ע״י כפיה כיון שאין ממון אבירו

25 וזה לשון השיטמ״ק - "דבשלמא גנב בשבת וטבח בחול, כיון דלא חל אכתי חיובא דגניבה כלל - לכך כשטובח בחול מתחייב אגניבה ואטביחה בהדי הדדי" והיינו ממש כדברי הגרעק״א ז״ל דטעם שמתחייב בטביחה ולא אמרינן דהוי גונב אחר הגנב דפטור, משום דלא נתחייב
בגבינה ראשונה.

אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון ריג

בידו, דמה שלא מהני חזרה ע״י גובה רמ״ג אין חיובו של השני משום כפיה היינו דוקח בגנב וגזלן. גזלן אלא מטעם מזיק. ובגזל חביתא והקצה״ח שם תמה על דבריו שאי״ז דחמרא שמעיקרא שויא זוזא ולבסוף משמעות דברי הרמ״א והיא קושיא שוח ד׳ ואיתבר מאיליו שאין משלם חזקה, וגם במה שחילק בין גנב אלא זוזא (ב״ק ס״ה ע״א) אטו מי לא וגזלן להכא צ״ב דכיון דחזינן בגנב
וגזלן דלא מהני חזרה ע״י כפיה

עסקינן שהגביהה אף בתר דהוקרה
ומ״ט לא תהא גנינה חדשה, אלא
כמש״כ תוס׳גבי רעיא [ב״מ ה׳ ע״ב ודאי שאין שייך לחייבו מטעם גנב ד״ה דחשיב], אמאי יהבי חזרה ע״י דהו״ל גונב מן הגנב ואע״פ שהוא כפיה בחולק עם גנב. גבינת עצמו. ומשו״ה החולק עם

ד. ועל כן העלה הקצה״ח שכופר הגנב לא נפסל, כיון דהוה גונב מן
בפקדון נפסל מחמת איסור

הגנב שאין בו חיוב ואיסור, ומה

גניבה, דעד השתא ברשותא דמרא

שתברה בידים חייב אינו מדיןגזלן

איתה והשתא ברשותו, לא כן בחולק

אלא מדין מזיק עכת״ד קצה״ח שם.

עם הגנב דקיי״ל שאין גונב אחר ה. והעולה מדבריו שכל מי שגונב הגנב חייב כי אינו עובר אלא אם גונב שלא מרשות הבעלים לא עבר מרשות הבעלים. וכמו שאמרה הגמ׳ בלאו של לא תגזול כיון שאינו (ב״ק קי״א ע״ב) לרמי בר חמא ברשות הבעלים לגמרי דהא אינו יכול דהגוזל ולא נתייאשו הבעלים ובא להקדישה ולמוכרה, וקשה שהרי אחר ואכלו פטור, וכתבו התוס׳ כיון מצינו בב״מ כ״ו ע״ב שהמגביה שהוא לא גזלן אינו יכול לתובעו מציאה ונטלה ע״מ לגוזלה עובר על שהרי אינו לגמרי ברשות הבעלים לאו דלא תגזול, והרי האבידה אינה שהרי הבעלים לא יכולים להקדישו. ברשות בעליה ואין יכול להקדישה ואף שקיי״ל כרב חסדא דרצה מזה כל זמן שהיא מונחת ע״ג קרקע)26)

26 לכאו׳ הוא תלוי במחלוקת הבעל המאור והרמב״ן ז״ל ריש פרק שור שנגח ד׳ וה׳, דלדעת הרמב״ן דאינו ברשותו היינו ע״י קניני גזילה שיש לגזלן י״ל דבאבידה שפיר הויא ברשותו דאין בה קנין לשום אדם אחר, ואילו לדעת בעל המאור דאינה ברשותו היינו מחמת המציאות שאינו שולט בה (ואם הגזלן חפץ להחזירו שפיר הויא ברשותו למרות שעדיין יש לגזלן בה קניני גזילה כיון דהך שאינו ברשותו הוא ענין מציאותי) וא״כ י״ל דבאבידה נמי אינה ברשותו. והנה בקצה״ח סי׳ רצ״ה סק״ג הביא דמפורש בריטב״א ששפיר יכול להקנות אבידה יעוש״ה וא״כ לק״מ, אלא שאפשר דהיינו לשיטת הרמב״ן וא״כ עכ״פ לדעת בעה״מ קשיא (אך יש לפקפק דלכאו׳ גם הרמב״ן מודה כל שאינו ברשותו במציאות אין יכול להקדישו, אלא שהוסיף דכל שקנוי להגזלן נקביני גזילה אף אם חפץ להחזירו לא מהני, ולפי״ז עולים דברי הריטב״א

ריד אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון

ואעפ״כ עוברים עליה בלאו)ומוכח שאף כשלא נתחייב בגבינה הראשונה דפטור של גונב אחר הגנב אינו אלא וכגון שהיה מתחייב עליה בנפשו-מתשלומין אך שפיר עובר בלאו דלא מ״מ אין מתחייב בטביחתה אח״כ, תגזול. והקצה״ח בסי׳ שמ״ח סק״א הרי שס״ל דדיןגונב אחר הגנב הוא כתב להוכיח מדברי השיטמ״ק דגונב בכל גווני, ואף אם אין עליה שם גנינה על מנת למיקט אינו חייב באונסין להתחייב באחריותה מ״מ אין חייב למרות שעובר על לאו דגניבה, וחזינן עליה משום גנינה חדשה, כיון שסוף שאיסור לאו וחיוב אחריות אינו סוף לאו ברשות הבעלים קיימא, וא״כ מלוים בהכרח זה בזה(. קשיא מ״ט עובר בלא תגזול באבידה,
ו. ונראה שהדבר תלוי בג׳ השיטות והא לאו מרשות בעלים גוזלה. דשמעתין המבוארות לעיל בס״ד. ומוכרחים לומר שאע״פ שאין מתחייב דלדעת השיטמ״ק והגרעק״א שפיר בכפל מחמת דכתיב וגונב מבית מלינן למימר כדרך הקצה״ח ולא האיש, מ״מ איסור איכא. ונמצא תקשי מאבידה, דדוקא גונב אחר הגנב שדברי הקצה״ח מתיישבים אליבא שכבר נתחייב בגבינה הראשונה - בזה דהשיטמ״ק והגרעק״א אך לא אליבא איכא מיעוטא דאין חייב על גנינה דהרשב״א]וודאי לא כהריטב״א שניה)גם חידש הקצה״ח בדברי שאיהו פליגוס״ל דכל תברה ושתייה ריב״ש ורמ״א דלית ביה לאו דלא דין גזלן הוא והקצה״ח ס״ל דדין מזיק תגזול(, משא״כ באבידה שלא נתחייב בלבד אית ביה[.
עליה איש - דהא לא גנינה היא אלא ז. כתב הרמב״ם בפ״ה מהל׳ גנינה אבידה - בזה שפיר מתחייב הגונבה ה״א "אסור לקנות מן הגנב החפץ אף שלא נטל מרשות בעלים, שכיון שגנב, ועוון גדול הוא, שהרי מחזיק שאין כאן חיוב מוקדם מתחייב הוא ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב ואיכא ביה לאו דלא תגזול כדאמר גבינות אחרות שאם לא ימצא לוקח ב״מ שם. אמנם לדעת הרשב״א דס״ל אינוגונב, ועל זה נאמר חולק עם גנב

אליבא דכו״ע דנחשב אבידה כברשות הבעלים גם מהצד המציאותי וכנראה ה״ט משום דרמי רחמנא מצוות השבת אבידה, והרי כשהוא ביד המוצאו ודאי מצי בעלים להקנותו דהא שומר שלהם הוא(. ויל״ע בנתיה״מ סי׳ רנ״ט סק״א דמשמע מדבריו דא״א להקנות אבידה דהו״ל אינה ברשותו והאריך בזה האמרי משה סי׳ ל״ד. ועי׳ קה״י ב״מ סי׳ כ״ח שכתב לצדד לבאר דברי רמב״ן שם דאין גזל באבידה הואיל ואין גוזלו מרשות בעלים וכדרך הקצה״ח בידן גונב אחר הגנב)ומה שלא נתקבל אצלו לעיקר לבאר כן היינו מטעם דלא ננקוט כהקצה״ח דכל שגנב שלא מרשות בעלים אין מתחייב(וע״ש עוד שכתב להוכיח דאבידה מיקרי אינו ברשותו ואין יכול להקנותה והביא שכן כתב החזו״א ב״ק סי׳ ט״ז סק״ט.

אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון רטו

שונא נפשו" עכ״ל. ומבואר בדברי תגזול כלפי הבעלים מ״מ עובר על הרמב״ם שהחולק עם הגנב אינו לא תגזול כלפי הגנב שמפסידו עובר בלאו של לא תגזול אולם שכ״מ בב״ק צ״ח ע״ב גזל חמץ

עבירה גדולה יש בו משום שמחזיק ועבר עליו הפסח ובא אחר ושרפו ידי עוברי עבירה וגורם שיגנוב עוד. דאיפלגו רבי שמעון ורבנן בדין דבר ואם נאמר שהגונב מן הגנב יש עליו הגורם לממון, ומשמע שאם הוה איסור לאו דלא תגזול כיון שגונב ממון גמור לכו״ע חייב מטעם את חפץ הבעלים, א״כ גם בלוקח מן

שהפסיד את ממונו, ואפשר שה״ה
הגנב יש איסור לא תגזול שהרי

שעובר משום לאו אם גזלו שהרי

רוצה לזכות בחפץ של הבעלים,

גזלו ממון(.

שכלפי הבעלים אין סברא לחלק בין אם לוקח ברצון הגנב או בעל כראו

ח. ויש ללמוד מזה שדעת הרמב״ם

)ורק אם באנו לומר שהגונב מן

שהגונב אחר הגנב אין בו איסור
לא תגזול, ולפי שיטתו מוכרחים אנו
הגנב אינו עובר משום גזילת
הבעלים ורק משום שמפסיד את

לחלק בין הגונב מן הגנב לבין מוצא
אבידה ברה״ר שמפורש בגמ׳ שאם

הגנב. בזה כל שהוא ברצון הגנב נטלה ע״מ לגוזלה עובר בלא תגזול, ליכא איסורא. ובאמת שאף אם נימא והיינו כדברי)הריטב״א( ]נדצ״ל שאין הגונב מן הגנב עובר על לא השיטמ״ק[והרעק״א דשמעתין .(27)

סימן סב
גנינה בחצירו ונתכוון לזכות בה ולא עשה מעשה גנינה
א. דאמר רבה היה גדי גנוב לו נתחייב בגבינה קודם שיבוא לידי וטבחו בשבת חייב שכבר איסור שבת, גנב וטבח בשבת פטור

27 אמנם הים של שלמה פ״י סי׳ ח׳ כתב שהרמב״ם ס״ל דהחולק עם הגנב עובר על איסור דאורייתא ומה שכתב הרמב״ם טעם שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה הוא כדי לומר שחסוד אפי׳ אם כבר קנאו הגנב בשינוי. ויעוי' עוד כס״מ פ״ה מהל׳ גזילה ה״י שכתב שהיכן שלקח מהגנב חשיב אתי לידיה באיסורא, ונראה מדבריו שהוא איסור תורה. ויעוי׳ עוד קהילות יעקב בבא בתרא סי׳ כ״ח.

רטז אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון

שאם אין גנינה אין טביחה ואין גגו וחצירו וקרפיפו מנין תלמוד לומר מכירה. הובא לעיל מה שהקשו המצא תמצא מכל מקום" ולפי מה הראשונים אמאי צריך לומר שטבחה שמבואר ברשב״א הכא זהו ביאור בשבת והרי אפי׳ אם טבחה בחול הילפותא דאפי׳ אם לא עשה מעשה יש לפוטרו הואיל והוא פטור על גנינה בידו ממש, אלא היתה הגניבה הגניבה פטור גם על הטביחה. והובא בחצירו ונתכוון לגונבה ה״ז מתחייב מה שתירצו הראשונים בזה. והנה עליה מטעם גנב .(28) הרשב״א בתחילת דבריו כתב לתרץ
"אלא נ״ל לפרש כגון שהיתה בהמת ג. אמנם רש״י בב״מ שם פירש

אבירו רבוצה בחצירו ונתכוון "גגו חצירו וקרפיפו מנין -
לגונבה ולזכות בה עם שחיטתו שאם נכנסה שם ונעל בפניה לגונבה

דאילו נתכוון לזכות בה קודם שהוא חייב". ודקדק הקצה״ח)סי׳ שחיטה הרי נתחייב בגבינה משעה שמ״ח סק״ב(דדוקא אם עשה שזכה בה ומתחייב בנפשו לא הוי מעשה גנינה יש לחייבו משום גנב, עד שעת שחיטה" ויע״ש עוד מה אבל במחשבה בעלמא שחשב שכתב ולבסוף תירץ כמו שהובא לגונבה אין עליו שם גנב ופטור לעיל משמו, שלעולם אפי׳ אם טבחו עליה)וכ״ה מדוקדק מדברי רש״י בחול פטור כיון שגנבו בשבת גיטין ע״ז ע״א ד״ה אימא(. ולפי זה ומשום רישא דאמר גנב בשבת נקט עולה מחלוקת בין רש״י לרשב״א נמי סיפא דטבח בשבת וה״ה אם בדין זה של כוונת גנינה כשהוא טבחו בחול. בחצירו ולא עשה בו שום מעשה,
דחצינא פטור ואילו
ב. ובדברי הרשב״א האלו מבואר להרשב״א חייב.
שאם היה חפץ של אבירו
בחצירו ונתכוון לגונבו ה״ז מתחייב ד. ואולי יש מקום לדחות ולומר עליה משום גניבה. והנה בגמ׳ ב״מ י׳ שגם רש״י מודה לרשב״א

ע״ב גרסינן "והמניא אין לי אלא בידו שיש לחייבו ע״י שהגניבה בחצירו

28 וכן הוכיח הדבר אברהם ח״א סי׳ כ״א אות כ״א הביאו הגרמ״י דזימיטרובסקי שליט״א במילואיחושן,ועוד הביא שם דבאמרי משה סי׳ ל״ב סקל״ב דחה את ההוכחה מהרשב״א
דכוונתו דמעשה השחיטה הוא מעשה הגניבה ויע״ש מה שפלפל בזה. וצ״ב דהא ברשב״א מפורש שאם נתכוון לזכות קודם השחיטה מתחייב עליה מאותה שעה ושוב אינו נפטר ע״י מה שנתחייב בנפשו אח״כ, וש״מ שאפילו בלא השחיטה אם נתכוון לזכות בה מתחייב למרות שלא עשה מעשה גניבה.

אור כתובות דף ל״ד ע״ב לציון ריז

אע״פ עשה שום מעשה להעיד שאכן נתכוון לגונבה, וע״י גנינה כיון שהיה לו כוונת גניבה, שראו אותו טורח לנעול כדי שלא אלא שכתב רש״י דאיירי שנעל תוכל הבהמה לצאת יודעים הם

בפניה כי אל״כ אין העדים יכולים שכוונתו לגניבה.

סימן סג
חיוב שואל משעת משיכה ומשעת אונסין וחיוב אחריות של מוכר שדה לחברו

א. "אמר רבא הניח להם אביהם פרה טבח בשבת [ב] ואם אירע אונס שאולה משתמשין בה כל ימי ברשות יורשים פטורים. שאילתה, מתה אין חייבין באחריותה.
כסבורין של אביהם היא טבחוה

ב. ומפורסם באהלי תורה סתירת

ואכלוה משלמין דמי בשר בזול, הניח

פסקי הרמב״ם בזה, דבהל׳

להן אביהן אחריות נכסים חייבים

שאלה פ״א ה״ה פסק "הניח להם

לשלם איכא דמתני לה ארישא כו׳

אביהם פרה שאולה ומתה אין חייבין

ופליגא דרב פפא, ומאן דמתני לה

באונסיה כו׳ ואם הניח להן אביהן
נכסים ומתה או שטבחוה משלמין את
אסיפא אבל ארישא לא והיינו דרב דמיה מנכסיו", ומאידך בהל׳ גנינה פפא". מבואר שחיוב שואל שטבח (פ״ג ה״ד) פסק הרמב״ם כרב פפא, בשבת וחיוב יורשי השואל באונסי ובגמ׳ מבואר שהדברים סותרים זא״ז,

הפרה תלויים זה בזה, דאם אמרינן והיא קושיית המגיד משנה בהל׳ דמשעת שאילה נתחייב באונסיה - שאלה שם. ומכח זה כתב הכסף

[א] חייב אף אם על שעת האונס משנה דהרמב״ם לא גריס בל״ק איכא קלב״מ [ב] וה״ה שחייבים דפליגא אדרב פפא ובל״ב דהיינו דרב היורשים לשלם מנכסי אביהם השואל פפא, ובאמת ס״ל שאין שייכותו בין אף שהאונס אירע ברשות יורשים

דיניה דרב פפא לדברי רבא יע״ש.

אשר לא נתחייבו באחריות כלל. ואם ג. וביאור הדברים דגם לפי הצד אמרינן שלא נתחייב באונסיה אלא שמשעת משיכה איחייב באונסיה משעת אונס [א] הרי הוא פטור אם אין המכוון שאם מאנס הפרה מתברר

ריח אור כתובות דף ל״ו ע״א לציון

למפרע דמשעת משיכה ראשונה היה ומאידך ודאי איכא אחריות משעת חייב לבעליה את דמיה. ואין עליו מכירה שאז מקבל עליו האחריות בשעה ראשונה אלא חיוב אחריות]ואם מת המוכר טורף הלוקח בלבד. וכעין שמצינו באדם שמוכר מנכסיו[, וזהו גדר האחריות שקיבל שדה לחברו באחריות שודחי אין
המכוון של האחריות דאם יטרפנה

על עצמו אחריות על טריפה שאח״כ.

הבע״ח אגלאי מילתא שמשעה

וכן הוא חיוב דשואל שמשעת

ראשונה לא היה כאן מכר והדמים היו

משיכה התחייב באחריותה, ועל כן

כהלואה והרי הוא חייב להחזירם

אם מת ואח״כ נאנסה טורף הבעלים

משעה הראשונה. אלא המכר הוא

מנכסיו. אמנם החיוב בפועל הוא

מכר גמור, והקונה דר בשדה כי שלו

בשעת האונס ולפי שוויות הדמים של

היא, אלא שיש על המוכר אחריות

שעת האונס)ואכתי צריך ביאור דמאי

נכסים על אותו חוב וזה הוא שקיבל

שנא ממה שאע״פ שכבר מת בשעת

על עצמו משעת המכירה. אונסיה טרפינן מנכסיו אף שלא שייך בו חיוב על אותה שעה(.
ד. והנה כשיטרפו את השדה אין די
להשיב את דמי המקח כפי שהיה ה.ומה שפסק הרמב״ם כלישנא קמא בשעה הראשונה אלא צריך לשלם את ובעלמא דרכו לפסוק כלישנא דמיה כפי שהיא בשעת הטריפה ,(29) בתרא, אולי מפני שמשמעות "ואם ואם הזקרה משלם יותר ממה שנתן הניח להם אביהם אחריות נכסים לו הלוקח בשעת המכירה. וחזינן חייבים לשלם" משמע בכל ענין בין שחיובו בפועל הוא ע״י הטריפה, שמתה וביןשטבחוה .(30)

ל״ו ע״א

רפרם אמר מאי ממאנת הראויה הנה לא פרכו בגמ׳ את דברי רפרם

למאן וליתבי קטנה קשיא. אלא העלו בקשיא. וכלל בידינו

29 לכאורח כן מוכח מחיוב אחריות דמתנה, אולם ברמב״ם הל׳ מכירה פי״ט ה״ג כתב שחוזר הלוקח ונוטל כל דמים שנתן למוכר וצ״ע ויעוי׳ חידושי מרן הגרי״ז זי״ע הל׳ שכנים.
30 והגרעק״א כתב דהרמב״ם גריס איפכא דלישנא קמא אתיא כרב פפא ולישנא בתרא פליגא אדרב פפא וזהו טעמו של הרמב״ם לפסוק כלישנא קמא משום דרב פפא קאי כוותיה. ויע״ש מה שביאר בזה, ושורש דבריו שלא פטרו רב פפא אלא מחיוב גנב ולא מחיוב שואל ובפרט

לפי גירסת הרמב״ם בדברי רב פפא "שאם איןגנינה אין טביחה ומכירה" ויעוי׳ חזו״א ב״ק סי׳ ט״ז סק״כ.

אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון ריט

שקשיא של הגמרא יש לו ישוב (ויש אמנם לענין קנס אליבא דרבי מאיר ספר עיסה קושיות נדפס בסוף ש״ס דלקטנה אין קנס היה מן הראוי שלא דפוס ויין שמציע תירוצים לכל קשיא יהא לה קנס, דהמוציא מאבירו עליו שבתלמוד). ונראה לומר הכא דהנה הראיה ואי אפשר להוציא ממנו קנס יש אופנים של ספק אם הביא ב׳ מספק. ועל זה מחדש התנא דרק אם שערות או לאו, וכגון שבודקים אותה ראויה היא למיאון אין לה קנס והיינו לאחר זמן ואין לה ב׳ שערות דאנו כל שהיא עדיין קטנה ממש, אבל אם מסופקים שמא כבר הביאה ב׳ שערות כבר גדולה ולא נבדקה מיד כשגדלה ונשרו. ולענין מיאון ודאי אינה יכולה ויש לנו ספק שמא הביאה ב׳ שערות למאן דהוא ספק שמא כבר הביאה ב׳ ונשרו בזה תיקנו חכמים שיש לה קנס שערות והרי היא אשת איש גמורה, כדי שלא יהא חוטא נשכר.

ל״ו ע״ב

סימן סד

שיעור גדלות בבן נח

מתני׳ ואלו שאין להן קנס הבא על במשנה שגם בגיורת תלוי אם נתגיירה הגיורת ועל השבויה ועל קודם היותה בת ג׳ שנים ויום אחד או השפחה שנפדו ושנתגיירו לאחר זמן זה, ולכאו׳ הרי אין קביעת ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שיעורין נוהגת בבני נח והאיך אפשר

שנים ויום אחד. יש לעיין בדין זה, שהוא תלוי האם נתגיירה יותר מבת ג׳ דהנה ענין שיעורין נאמרו רק לבני שנים, והרי קודם שנתגיירה היתה

ישראל ולא לבני נח. וכגוןזמן גדלות גויה ושיעור של ג׳ שנים אינו נוהג שבישראל הוא בהיותו בן י״ג ויום בה, ומה איכפת לן אם היא הגיעה אחד זהו שיעור שנאמר למשה בסיני לגיל ג׳ שנים בעודה בגיותה או לאו.

[וכמש״כ בשו״ת הרא״ש כלל ט״ז סי׳ והנה ענין שיעור של ג׳ שנים ויום א׳ ובשו״ת מהרי״ל סי׳ נ״א] וכתבו אחד נחלק לשנים -[א] קודם הפמ״גועוד אחרונים דלישראל נאמר ג׳ שנים בתוליה חוזרין ואחר ג׳ שנים שיעור של י״ג שנים ולא לבן נח, אין בתוליה חוזרין [ב] ועוד שיש ושיעור גדלות בבן נח הוא בזמן הלכה דקודם ג׳ שנים ויום אחד אין שנראה שיש בו דעת של גדול. ביאתה ביאה [כמבואר בברייתא ומעתה יש להתעורר במה שמבואר קידושין י׳ ע״א ובשאר דוכמי ויעוי׳

רכ אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון

מהרי״ל שם שגם דין זה הוא בכלל והרי אין בה דין שיעור שפחות מג׳ השיעורין שהם הלכה למשה מסיני[. שנים אין ביאתה ביאה, וכל שהיא ואם היה דין התשלומין תלוי רק בעולה אין בה דין קנס, וכעת במציאות האם איבדה בתוליה או לאו נתעוררתי בהערה זו וצ״ע .(31)
- לא היה מקום קושיא, כי למרות
שלא נאמרו שיעורין בבן נח מ״מ יש ובאמת יש להסתפק בדיןגוי הבא לומר שדבר שהוא תלוי במציאות על בת ישראל שהוא פוסל נוהג גם אצלם, ובפחות מג׳ שנים אותה לכהונה, מה הדין בגוי פחות בתוליה חוזרין גם בבן נח. אבל באמת מתשעה ויום אחד. האם אמרינן דאינו דין התשלומין אינו תלוי רק במציאות פוסל כיון שקודם תשעה שנים ויום האם בתוליה חוזרים או לאו, אלא כל אחד אין ביאתו ביאה או דילמא לא שביאתה ביאה שוב אין לה תשלומין נאמר שיעור זה אלא בישראל אבל ונבעלה שלא כדרכה תוכיח שאין לה בבן נח לא נאמר שיעור זה כלל והרי תשלומי קנס. וא״כ יש לתמוה אמאי הוא פוסל אשה בביאתו אפילו קודם נתגיירה פחות מג׳ שנים יש לה קנס, שיהא בן תשעה שנים ויום אחד וצ״ע.

סימן סה

דין חמותו ובת אשתו לאחר מיתת אשתו ענף א - מחלוקת הראשונים אם יש בנו על בת אשתו על בת בנה על בת כרת בחמותו אחר מיתת אשתו אליבא
דרבי עקיבא

בתה אין להן קנס מפני שמתחייב
בנפשו שמיתתן ביד בי״ד. יש להעיר
א. מתני׳ ואלו שאין להן קנס וכו׳ על בת אשתו דאין זה מילתא הבא על בתו על בת בתו על בת פסיקתא, דהא דעת רבי עקיבא

31 בפשוטו היה נראה ליישב הקושיא, דהא באו עליה עשרה ועדיין היא בתולה יש לה קנס לכו״ע וכמו שאמרו קידושין י׳ ע״א, ורק ע״י בעל אין לה קנס, וגויה פחות מבת ג׳ שנים אין לה בעל דהרי אין לאביה זכות באישותה, ומשו״ה לעולם אית לה קנס)ואם כן הוא נמצא מה שבנתגיירה יותר מבת ג׳ אין לה קנס טעמא רק משום דלית לה בתולים ודבר זה נוהג גם בבני נח כמש״כ מרן זי״ע(. אבל באמת יותר נראה דהטעם שבאו עליה י׳ בנ״א ועדיין היא בתולה יש לה קנס ולא מיקרי בעולה הוא דין בבישלכ״ד דאינה ביאה גמורה, ומשו״ה ע״י בעלה

אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון רכא

סנהדרין ע״ו ע״ב דחמותו לאחר משריפה דהא יצפינן לה מדכתיב באש מיתת אשתו אינה בשריפה, כי מיעט ישרפו אתו ואתהן, אבל כרת אית בה. רחמנא "באש ישרפו אותו ואתהן"
דדוקא בזמן ששתיהן קיימות יש דין

ג. ובתוס׳ לקמן ע״ד ע״ב ד״ה

שריפה אבל אם כבר מתה אשתו אין

ממאנת וביבמות ב׳ ע״ב ד״ה ואי

דין שריפה בחמותו, וה״ה דליכא דין

אתה יכול לומר הקשו על מתני׳ דריש

שריפה בבת אשתו דהא שריפה דבת

יבמות דתנן התם "ט״ו נשים פוטרות

אשתו יצפינן מחמותו דאתיא הנה

צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה הנה אתיא זימה זימה, וכשם שעל

ומן היבום עד סוף העולם וכו׳ וכולן

חמותו אחר מיתת אשתו ליכא שריפה

שמתו או מיאנו או במגרשו או

ה״ה על בת אשתו אחר מיתת אשתו

שנמצאו חילונית צרותיהן מותרות

ליכא חיוב שריפה, וא״כ בת אשתו

ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם

ובת בתה ובת בנה דקתני במתני׳

חמותו ובאם חמיו שנמצאו חילונית

היינו דוקח בזמן שאשתו קיימת אבל

או שמיאנו" והקשו תוס׳ דהרי משמע אחר מיתת אשתו ליכא בהו מיתת

בגמ׳ נדה דף נ״ב דדעת רבי ישמעאל

בי״ד ואית להו קנס (אמנם אי״ז נוגע

דקטנה שנישאת וגדלה צריכה מיאון אלא לבת אשתו, אבל בתו ובת בתו

ואפילו אם כבר יש לה בנים הרי היא

ובת בנו חייב עלייהו גם אחר מיתת

ממאנת והולכת, ואם כן משכחת לה

אשתו דלעולם בתו היא).

מיאון בחמותו, והעלו תוס׳ דמתני׳
דריש יבמות לא אתי כרבי ישמעאל.

ב. ובדין חמותו לאחר מיתה נחלקו ד. ומדברי תוס׳ האלו יש להוכיח הראשונים ז״ל. דעת רש״י דסבירא להו דאם חמותו אחר

סנהדרין ע״ו ע״ב דאין בה כרת מיתת אשתו הינה בכרת אפילו אליבא ונתמעטה מפרשת עריות לגמרי ואין דרבי עקיבא, דהרי אם באנו לומר בה אלא איסור של ארור שוכב עם שחמותו נופלת לפניו ליבוס על חותנתו, וכן דעת הרמב״ן והרשב״א כרחין היינו כשאשתו (שהיא בת [יבמות צ״ח ע״ב]. אבל דעת הבה״ג חמותו) כבר מתה, דאם לא כן אין והרמב״ם [הל׳ איסורי ביאה פ״ב כאן יבוס דהרי יש לאחיו זרע, ואם ה״ח] שלא מיעטה הכתוב אלא נימא שאין בחמותו כרת אחר מיתת

הויא בעולה למרות שלא איבדה בתוליה, אבל אם היה ביאה גמורה ודאי מיקרי בעולה אפי׳

אם עדיין היא בתולה, והדרא התמיהה לדוכתא הא כיון דאין בבן נח שיעור של ג׳ שנים הרי היא בעולה ואין לה קנס.

רכב אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון

אשתו שוב אינה בכלל העריות ואינה בחמותו,ויצפינן מאהדדי חיוב שריפה פוטרת צרותיה, ואי אפשר לתימנייה בבת אשתו וחיוב כרת בחמותו.

במתני׳ דריש יבמות. ונראה דדעת
תוס׳ כהבה״ג והרמב״ם דגם אחר

ו. ומכח זאת בא הגרעק״א ז״ל

מיתת אשתו יש כרת בחמותו ולא

בשו״ת ח״א סי׳ קכ״א לחדש

נתמעטה אלא משריפה)ויעוי׳

דגם לדעת רש״י והרמב״ן שאין חיוב

בסמוך דיתכן דגם רש״י מודה בבת

כרת בחמותו לאחר מיתת אשתו, מ״מ

אשתו ולפי זה אתי שפיר דברי תוס׳

מודים שבבת אשתו יש חיוב כרת

ככולי עלמא(.(32) אפי׳ אחר מיתת אשתו, דדוקא

בחמותו שאין מפורש בה חיוב כרת

ענף ב - בת אשתו אחר מיתת אשתו רק חיוב שריפה ואנן יצפינן לה)מחלוקת הגרעק״א והחזו״א ז״ל(לאיסור כרת - בזה אמרינן דכיון שנתמעט שלאחר מיתת אשתו אין
ה. והנה יש חילוק בין איסור חמותו בחמותו חיוב שריפה - נתמעט לגמרי לבין איסור בת אשתו בפסוקים ואין בהם אפי׳ חיוב כרת, אבל בבת הכתובים בהן. דבבת אשתו כתיב חיוב אשתו שחיוב כרת כתיב בה בהדיא כרת בהדיא בפרשת אחרי מות)ויקרא ולא נאמר בהו מיעוטא לאחר מיתת י״ח י״ז(דכתיב "ערות אשה ובתה לא אשתו, בזה ודאי איכא חיוב כרת אפי׳ תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא אחר מיתת אשתו. ונמצא דלפי שיטת תקח לגלות ערותה שארה הנה זימה רש״י והרמב״ן יש חילוק בין חמותו היא", אבל לא כתיב בה חיוב שריפה לבת אשתו, דבחמותו אחר מיתת אלא יצפינן ליה מחמותו. ומאידך אשתו אין חיוב כרת ואילו בבת אשתו
בחמותו לא כתיב חיוב כרת אלא כתיב יש חיוב כרת אפי׳ אחר מיתת אשתו

בה רק חיוב מיתה. באופן שחיוב כרת)ויע״ש שלפי זה חידש הגרעק״א ז״ל כתיב בבת אשתו וחיוב שריפה כתיב דהנושא גיורת ומתה אסור בבתה(.

32 דברי מרן זי״ע באו בקיצור ואינם מבוארים, כי הנה תוס׳ איירי לדעת רבי ישמעאל, והרי רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא וסובר דחמותו אחר מיתת אשתו בשריפה, ומה מקום להוכיח מדברי תוס׳ לדעת רבי עקיבא. ויתכן דמדברי התוס׳ שם מבואר דהוה קשיא להו האיך פסק שמואל כרבי ישמעאל והרי סתמא דמתני׳ דלא כוותיה בריש יבמות ועל כן העלו דשמוחל פסק כרבי ישמעאל רק לענין קידושי טעות ולא לענין קידושי קטנות)הואיל וממתני׳ דריש יבמות מוכח דלא כוותיה בדין קידושי קטנות(, ואי נימא דחצינא דרבי עקיבא אין כרת בחמותו אם כן אין הוכחה ממתני׳ דריש יבמות דלא כרבי ישמעאל בדין קידושי קטנות דיתכן דסברא כוותיה דיכולה למאן גם אחר שתגדל ומה דתני דאי אתה יכול לומר בחמותו שמיאנה וכו׳ משום דמתני׳ סברה כרבי עקיבא בדין חמותו אחר מיתת אשתו.

אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון רכג

ז. ורבנו החזו״א זי״ע בספרו חיו״ד אלא ודאי איירי בבתו מאנוסתו דאינה

סי׳ קנ״ח סק״ה העיר על מסקנת בת אשתו. ואולם בסוגיית הגמ׳ שם הגרעק״א ז״ל דמלשון הרמב״ן (ט׳ ע״ב) "אמר רב יהודה אמר רב
משמע שהוא מסתפק גם בבת אשתו

לומר שאין בה כרת אחר מיתת אשתו,

וכן תני רבי חייא בכולן אני קורא בהן
האסורה לזה מותר לזה והאסורה לזה
וכמו שהרגיש בזה הגרעק״א עצמו. מותרת לזה ואחותה שהיא יבמתה או ויותר יש להעיר מדברי המאירי חולצת או ממייבמת ורב יהודה יבמות שם (צ״ח ע״ב) שהביא את מתרגם מחמותו ואילך אבל שיתא מחלוקת הראשונים בדין חמותו אחר בבי דרישא לא מ״ט כיון דבתו מיתה האם היא בכרת או לאו, וסיים באונסין משכח״ל בנישואין לא על דין בת אשתו וזה לשונו- "אף בת משכח״ל בנישואין מיירי באונסין לא אשתו ובת בתה ובת בנה יראה שדינם תיירי" ופרש״י שם דמתני׳ לא איירי

כחמותו ואם חמותו ואם חמיו, שכל באונסין אלא בנישואין, ותמהו עליו לאחר מיתת אשתו אינם במיתה ולא התוס׳ שם (ב׳ ע״א תוד״ה בתו) דהא בכרת לדעת ראשון, ולדעתנו אינם מתני׳ מוכרח דאיירי באונסין דאל״כ אלא נכרת" ומבואר בהדיא בדבריו הא כל בתו היא בכלל בת אשתו שלהסוברים שבחמותו אין כרת אחר ויע״ש מה שביארו תוס׳ בסוגיא. ויש מיתת אשתו ה״ה בבת אשתו. לתמוה טובא בדעת רש״י דהא איהו

ח. ונראה לענ״ד עוד לומר ששיטת גופיה פירש והכריח בפירושו על רש״י דבת אשתו לאחר מיתת המשנה כדברי תוס׳ והאיך פירש

אשתו אין בה כרת. והוא מוכח בגמ׳ דמתני׳ לא איירי באונסין.
מפירושו בסוגיא דריש יבמות וכמו ט. אבל לפי מה שנתבאר לומר שיבואר בס״ד. דהנה במתני׳ ריש דשיטת רש״י דאין בבת אשתו יבמות תנן "חמש עשרה נשים לאחר מיתה כרת מיושב היטב. דמה פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן שהכריח רש״י במתני׳ דבתו היינו החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו מאנוסתו דאל״כ היינו בת אשתו ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו ובת - אינו הכרח גמור, דהא אפשר אשתו ובת בנה ובת בתה" וממשיך לאוקמא בבתו מאשתו ולאחר מיתת ומונה שם ט״ן עריות שיש בהם כרת. אשתו, דאם באת לאוסרה רק מטעם ופירש רש״י במתני׳ דבתו דקתני דהיא בת אשתו הא כבר אין בה כרת היינו בתו מאנוסתו, דאם היא בתו ואינה ערוה לפוטרו מיבום, ורק מצד מאשתו הא כבר הוא בכלל בת אשתו, שהיא בתו היא פוטרת אותו מיבום.

רכד אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון

אלא שבמשנה פירש רש״י למתני׳ מיתת אשתו אין בה כרת, א״כ אפשר אפי׳ אליבא דרבי ישמעאל סנהדרין להעמיד את הפסוק של איסור בתו ע״ו ע״ב דס״ל דהן היינו אחת וגם אחר מיתת אשתו דכבר אין בה כרת אחר מיתת אשתו קיימא בתה וחמותו מצד שהיא בת אשתו ובא הכתוב

באיסור שריפה, ולדידיה מוכרח ליתן בה כרת מצד שהיא בתו. להעמיד מתני׳ בבתו מאנוסתו, דבת
אשתו לעולם היא ערוה עליו, אבל

יא. ונראה דיש מקום לישב קושיא

בגמ׳ דאמרו אליבא דרבי חייא ורב

זו, דהנה עיקר הכרח של רבי

יאודה דמתני׳ באונסין לא מיירי, יש

עקיבא לומר שאחר מיתת אשתו אין

להעמיד מתני׳ לשיטתם כרבי עקיבא

בתה בשריפה הוא ממה שכתוב

דס״ל דבת אשתו לאחר מיתת אשתו "באש ישרפו אתו ואתהן" אשר
אינה בכרת ובמילא שפיר איירי בבת

המילה "ואתהן" אומרת דרשני,שהרי

אשתו ממש וכגון שמתה אשתו.

אשתו אינה במיתה כי נישואיה היו

ומכלל זאת יבואר דגם רש״י ס״ל בהיתר גמור וגם עתה אין בה צד
דבבת אשתו אין כרת אחר מיתת

איסור שהרי אין קידושין תופסין

אשתו אליבא דרבי עקיבא.

באמה והרי היא אשתו גמורה ואין

מקום לחייבה מיתה, ולכן דריש רבי
י. אמנם רבנו החזו״א זי״ע שם עקיבא שאין חמותו נהרגת אלא אם הקשה קושיא גדולה על צד זה כן היה הדבר בחיי אשתו. אבל כל
שבבת אשתו אחר מיתת אשתו אין זה הוא בתר דידעינן דאין חיוב מיתה

בה כרת, דבריש פרק בושאין על על בת אנוסתו, אולם סוגיא דריש האנוסה (יבמות צ״ז ע״א) דנה הגמ׳ בושאין על האנוסה דנה לומר שיש מנין לנו שאיסור חמותו ואיסור בת חיוב של חמותו אפי׳ ע״י אונסין, אשתו אינם אלא באשתו שעל ידי ואם נימא הכי אין קושיא על מה קידושין אבל אם אנוסתו ובתה שכתוב "באש ישרפו אותו ואתהן" כי מותרות. ואמר רבא דנפק״ל מדכתיב גם אשתו בשריפה אם בא עליה אחר "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" שבא על אמה, ולא איכפ״ל שהיו ומשמע דבת אשתו מותרת, ומאידך נישואיה בהיתר דסו״ס כעת היא בת כתיב "ערות אשה ובתה לא תגלה" אנוסתו. וכיון שלפי צד זה אנו דנים הרי שבת אשתו אסורה, אלא ודאי הרי היטב הוכיח רבא דאי אפשר

דבת אשתו אסורה ובת אנוסתו לומר הכי דאם כן אין צריך לאיסור מותרת (ואינה אסורה אא״כ היא של בתו תיפוק״ל משום בת אשתו, בתו). ואם נימא שבת אשתו לאחר ואי אפשר לומר שבא הכתוב לאסור

אור כתובות דף ל״ו ע״ב לציון רכה

אחר מיתת אשתו, כי לפי צד זה שיש שידעינן דבת אנוסתו מותרת ומוכרח איסור אפי׳ בבת אנוסתו אין שום לפרש באש ישרפו אותו ואתהן לומר מקור לחלק באיסור בת אשתו בין שאין האיסור נוהג אחר מיתת אשתו חיי אשתו ללאחר מותה (דכל מה וכנ״ל), ועל כן מוכרח לומר שבת שרבי עקיבא מחלק בזה הוא אחראנוסתו מותרת וכמו שהוכיח רבא.

מתני׳ ואלו שאין להן קנס הבא על מדאורייתא מותרת היא ככל הספיקות הגיורת ועל השבויה ועל וחכמים החמירו בה, וכן הוא מפורש השפחה שנפדו ושנתגיירו ברמב״ם הל׳ איסו״ב פי״ח הי״ז,

ושנשתחררו יתירות על בנות שלש וכיון שהוא ספק פשוט שאין לה קנס.
שנים ויום אחד. וכתבו תוס׳ דאע״ג

דמדאורייתא שבויה לא הויא בחזקת מתני׳ ואלו שאין להן קנס וכו׳ הבא בעולה כדאמרינן בכל דוכתא על בתו ועל בת בתו ועל בת דבשנויה הקילו [קידושין י״ב ע״ב] בנו וכו׳ ובתוס׳ לקמן ל״ז ע״א כתבו מכל מקום אין לה קנס, משום גזירה דהוה מצי לניתני אשת אביו וכלתו שלא תנשא לכהן עשאוה כבעולה אלא תנא ושייר. ויש להביא בזה דהנה לכל דבריה. והנה דברי התוס׳ השער המלך (חופת חתנים סעי׳ ה׳

הולכים לפי מה שסבירא להו דספיקא ד״ה ועוד הודיע) כתב לחדש בדעת דאורייתא לחומרא מן התורה, ואם תוס׳ דערות אשה ובתה היינו דוקח על אמרינן דאיסור שבויה אינו אלא ידי נישואין אבל על ידי אירוסין לא דרבנן מוכח דמדאורייתא אנו מיתסרא ויע״ש שהוכיח כן מתוס׳ תחזיקין אותה שודחי לא נבעלה יבמות צ״ז ע״א ד״ה עריות (ובדברי (דאם היה ספק היינו אוסרים אותה הרמב״ם מפורש לא כן כאשר הביא מן התורה), ועל כן הוקשה לתוס׳ השעה״מ שם). והנה בדברי תוס׳ דהכא מדוע אין לה קנס והרי אנו נוקטים מפורש דאיסור כלתו היינו גם רק על דודאי לא נבעלה. אמנם לפי שיטת ידי קידושין דהא ודאי הכא לא איירי הרמב״ם דמן התורה ספק דאורייתא שנכנסה לחופה דא״כ בכל אופן אין לה לקולא וחכמים אמרו להחמיר בספק קנס, וכל דברי השעה״מ אינם אמורים דאורייתא, שוב יש לומר דשנויה אלא דוקח באיסור אשה ובתה דכתיב הויא ספק שנבעלה, ולענין איסור בהו שארה הנה וכמבואר בדבריו שם.

רכו אור כתובות דף מ״א ע״ב לציון

פרק נערה שבמפתתה

מ״א ע״ב

"נערה שבמפתתה בושתה ופגמה ובאמת המהרשי״ף העיר אמאי לא וקנסה של אביה והצער קתני בהדיא "והצער בתפוסה". פרש״י "והצער נמי לאביה בתפוסה לאביה" ונראה דהחשיב באנוסה" וכן פסק הרמב״ם (הל׳ התנא את הדבר למפורש בהדיא, נערה פ״ב הי״ג) דצער של אנוסה של שהרי את עצם דיני אונס ומפתה כבר אב. וביאר הר״ן דאע״ג דבפרק שנה לעיל בפ׳ אלו נערות, ועיקר החובל (ב״ק פ״ז ע״ב) אמרינן דצערא מתני׳ דילן אתא למתני זכויות האב דגופה לא זכי ליה רחמנא לאב, שאני בקנס ובושת ופגם, ועל כן כששונה האי צער שבידו לצערה כהאיגוונא במתניתין "והצער בתפוסה" ודאי דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין המכוון להשמיענו שגם זה ניתן לאב. שנבעלת לו על כראה ומצטערת. ומכל מקום אם זה היה עיקר צורך אמנם הראב״ד ז״ל (בהשגות הרמב״ם המשנה הו״ל למתנייה בהדיא (תדע הביאו הכס״מ שם) סובר דצער דאונם דהראב״ד פליג).
הרי הוא של בת מידי דהוה אצער
דחבלה בעלמא שלא זכינהו רחמנא

רד״ה לא הספיקה לעמוד בדין עד

לאב. ובתוי״ט הקשה לפרש״י

שמת האב "כיון שלא עמדה

מדמקשי בגמ׳ מאי קמ״ל תנינא כו׳

בדין אלו ממון הוא להורישו לבניו,

לאביה נמי פשיטא, ואי נימא ד״הצער

ואמרינן לקמן אין אדם מוריש לבנו

בתפוסה" דקתני היינו שהצער של

זכות שזכתה לו תורה בבתו ויליף לה

אב, מאי מקשי הא לאו פשיטא הוא,

מקרא". כלול בדברי רש״י ב׳ הלכות.

ועמ״ש בזה באורך, וי״ל דלא מצי

חדא שאין אדם מוריש קנס לבניו,

למימר דזהו עיקר חידושא דמתני׳

וכיון שלא היה העמדה בדין הרי הוא

דהא תנא סתומי סתים למילתיה ולא

קנס ואין בניו יורשים את החיוב של

פירש בהדיא דהצער בתפוסה לאביה,

הקנס. ועדיין היה מקום לומר שאת
אותה זכות שהיה לאב ליטול את

ואם כל מה ששונה משנתנו הוא הקנס של בתו יוריש לבניו, ואדרבא משום הך חידושא הו״ל למתני לה לפי דרך זו גם אונס ומפתה שאירע בהדיא, ולהכי לא מתרץ גמ׳ הכי, אחר מיתת האב ג״כ יזכו בו הבנים, אולם אה״נ דמשמע דהצער בתפוסה ועל זה אמרו דאין אדם מוריש לבנו נמי לאביה [רש״ש]. זכות שזיכתה לו תורה בבתו.

אור כתובות דף מ״א ע״ב לציון רכז

סימן סו
מפותה שבגרה האם נוטלת קנס א. תוד״ה נערה. יעויין מהרש״א מחילתה כלום, וכי פקע זכות אביה ומהרשי״ף ומה שהביאו מדברי נוטלת את הקנס. ואם נימא דלא הר״ן. ותוכן הדברים דהמשנה נקטה מהניא מחילתה מתפרש בפשטות על התשלומין לשון רבים - "הרי הן "הרי הן של עצמה" דקאי על אנוסה של אחין הרי הן של עצמה", ומזה ועל מפותה והרי הן של עצמה ממש הוכרחו תוס׳ דדברי המשנה קאיגם שנוטלתו לעצמה, אבל אם נימא על בושת ופגם, ושמע מינה דאם לא דמהניא מחילתה צריך לפרש דהכי עמדה בדין עד שמת האב אפילו קאמר - הדין נותן שהרי הן של הבושת והפגם הם של עצמה ולא עצמה, אך למעשה יש חילוק בין של אחים. וע״ז כתבו תוס׳ דדרשינן אנוסה למפותה, דהאנוסה נוטלתו שכל מי שהקנס שלו נוטל גם את ואילו המפותה אינה נוטלת קנס כלל הבושת ופגם .)1(הואיל ומחלתו בשעה ראשונה הרי

ב. והר״ן לא ס״ל הכי אלא לעולם הוא מחול, וכיון שמת האב והרי הן בושת ופגם של אחין דממונא של עצמה - נפקע חיובו, את״ד אינהו וירתי להו מאבוהון (ויעוי׳ הר״ןז״ל.
הגהות הב״ח על הר״ן אות ז׳ מה ג.והנה במה שחידש הר״ן לדון האם שהעיר בזה). ולשון "הרי הן של המפותה שבגרה או שמת אביה עצמה" מפרש הר״ן דקאי רק על נוטלת את הקנס או שכיון שמחלה קנס, ונשנה בלשון רבים משום דקאי על זה אינה נוטלת כלום, נחלקו בזה בין על קנס דמפותה ובין על קנס הרמב״ם והראב״ד ז״ל. וזה לשון דאנוסה. וכתב הר״ן להסתפק בדין הרמב״ם (הל׳ נערה פ״ב הט״ו) קנס של מפותה שמת אביה האם "מפותה או אנוסה שלא תבעה עד אמרינן דכיון דמפותה הוות הרי שבגרה או עד שנישאת או עד שמת מחלה, וכשמת אביה וחוזר חיוב האב הרי הארבעה דברים או השלשה הקנס אליה נפקע החיוב היות והיא שלה". ומבואר ברמב״ם ב׳ חידושים מחלה, או דילמא כיון דבשעת לדינא [א] דס״ל כמו שצידדו תוס׳ החיוב היתה ברשות אביה לא מהניא לומר שכיון שהקנס שלה נוטלת גם

1 וגם על זה צ״ל כמש״ל דאי אפשר לומר דזהו עיקר חידושא דמתניתין דאם כן הוה ליה לתנא לפרושיה בהדיא ולא למסתמיה [מרן זי״ע].

רכח אור כתובות דף מ״א ע״ב לציון

את הבושת ופגם [ב] דאפילו אם לחייב את המפתה והראב״ד סובר היתה מפותה נוטלת את הבושת שכבר נמחל חיובו של המפתה ואי

ופגם לעצמה ולא אמרינן שמחלה אפשר לחייבו כלום). עליהם בשעה הראשונה הואיל

ובאותה שעה היתה תחת אביה ולא ד. ולדעת הרמב״ם אתי שפיר לשון היה החיוב מתייחס אליה. והראב״ד המשנה "הרי הן של עצמה" בין שם כתב - "אמר אברהם השלשה כפירוש הר״ן ובין כפירוש התוס׳ כי במפותה אם מת האב למה וכי לשיטתו בין באונס ובין במפתה גם יורשת אביה היא" וכוונתו להשיג הקנס וגם הבושת ופגם שייכים לה שאין מקום לחייב את המפתה כל

(כשלא עמד בדין עד שבגרה או עד

עיקר כיון שמחלה לו על הקנס, הרי שמת האב) ויצדק לשון "הרי הן של שחולק על דין הב׳ שחידש הרמב״ם עצמה" מכל וכל. ודעת הראב״ד שאין מחילתה הראשונה מועילה כי כתוס׳ דמה ששנה לשון רבים הוא
היתה ברשות אביה, והשיג הראב״ד

משום דבין הקנס ובין הבושת ופגם

דבשלמא אם היתה יורשת את אביה שלה, אבל במפתה אינו שלה (אי נמי
ובאה מכוחו היה נכון לומר כן אבל

י״ל כדברי הר״ן דלשון "הרי הן של

האמת שאינה יורשתו אלא כיון

עצמה" כלפי מפותה רצה לומר

שנסתלק כוחו חוזרת היא וגובה שעיקר דינם להיות שלה ועל כן פטור
מכח עצמה, ועל זה השיג הראב״ד

מלשלמו כל עיקר כיון שכבר נמחל).

שהרי זכותה נמחלה משעה ה. במשנה לעיל ט״ל ע״א תנן הראשונה. ונמצא שהרמב״ם "האונס נותן מיד והמפתה והראב״ד סוברים כמו דעת תוס׳ לכשיוציא" והיינו שאין חיוב קנס על שהבושת והפגם שייכים לה ולא
לאחים, ובדין המפתה הם חולקים

המפתה אלא אם כן אינו כונס אותה

האם הבת מקבלת את הבושת ופגם

לאשה, וכדכתיב קרא "אם מאן ימאן

או לאו (ויע״ש במשנה למלך שרצה

אביה למיתה לו כסף ישקול כמוהר

לבאר דהראב״ד חולק על מה שפסק

הבתולות". והנה בגמ׳ קידושין מ״ו

הרמב״ם כתוס׳ דגם בושת ופגם

ע״א תניא "אם מאן ימאן אביה אין

לי אלא אביה היא עצמה מנין ת״ל
שלה ודחה דא״כ מדוע העמיד אם מאן ימאן מכל מקום" (ומייתי לה הראב״ד את דבריו רק על מפתה ולא בגמ׳ לעיל ט״ל ע״ב). וביאור על אונס, אלא ש״מ דכל מה דפליג הברייתא, דכמו שכאשר האב ממאן הוא רק על מה שכתב הרמב״ם למיתה לו לאשה חייב המפתה ליתן

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רכט

קנס,גם אם היא ממאנת לינשא לו כשיטת הרמב״ם דכיון שבשעה הרי הוא חייב לשלם קנס. והקשו הראשונה היה הקנס של אב אין כאן התוס׳ בקידושין שם דהרי מיאון מחילה ואם בגרה או נתייתמה הרי שלה לאו כלום הוא, דהא האב מקבל היא מקבלת את הקנס ולא אמרינן קידושיה על כורחה. ותירצו תוס׳ בב׳ שכבר נמחל משעה הראשונה. ובדעת אופנים [א] דאין הכי נמי האב מקדש התירוץ הראשון של תוס׳ יש לעיין אותה על כורחה וכיון שרוצה האב האם מיאנו בתירוץ השני כיון שהם הרי הוא מקבל קידושיה מהמפתה סוברים כהראב״ד דמפותה אינה והרי היא מקודשת לו אולם כיון נוטלת קנס כלל ואם בגרה או שהיא ממאנת בו חייב לשלם קנס נתייתמה פטור מקנס, אולם אין זה למרות שהוא כונס אותה לאשה [ב] הכרח דיתכן דלא ניח״ל לאוקמא דאם האב מקבל לה קידושין בהכי (וכדמות סיוע לזה דהרי אם מהמפתה פשיטא שאינו חייב קנס, נימא שהיא מחלה משעה הראשונה והכא איירי באופן שהיא יכולה למאן האיך יתכן דמה שהיא ממאנת אחר בו וכגון שמת האב, וקח משמע לן כך גורם שיתחייב קנס והרי מצד כח שאם היא ממאנת בו הייב ליתן קנס. שלה אין כאן חיוב קנס כלל ויש והנה פירוש התוס׳ השני ודאי הוא לדחות כמובן).

מ״ב ע״א

תוד״ה לאביה "אע״ג דאיכ״ל דהא בענין פיתוי קטנה אונס הוא יעו״ש. דמחייבינן מפתה היינו

בקטנה" יעוי׳ חידושי הגרעק״א ז״ל באו״ד "מ״מ משמע ליה דבנערה שכתב דאי אפשר לומר הכי דהא איירי דפשטא דמתני׳ אחלו קתני במתני׳ שם דהמפתה אין חייב נערות דרישא קאי". היינו דמתני׳ לכנוס, ואם איירי בקטנה דינו כדין דאלו נערות נערות דווקא ולא קטנות אונס והרי הוא חייב לכונסה, דהא ור״מ היא דס״ל אין קנס במקום מכר

פיתוי קטנה אונס הוא. ובקוש״ע (אות כדאמר רב יהודה אמר רב ריש אלו קמ״ט) דחה דסו״ס בפועל לא היה נערות (המהרש״א כתב דהו״ל לתוס׳ אונס ולא קריבן ביה תחת אשר עינה. לתרץ דסתם לן תנא כר״מ לעיל ל״ו
ונת״ל בס״ד ט׳ ע״א בשיטת הרמב״ם ע״א ותוס׳ הביאו מתחילת הפרק).

רל אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

סימן סז
שיטת סוגיית חיוב קנס לאחר העמדה בדין אליבא דרבי שמעון
ענף א - ביאור הסוגיא לפירוש רש״ו שבועה), ורבי שמעון פוטר מוכחש

א.מתני׳ שבועות (ל״ו ע״ב) כו׳, ומדברי רבנן מוכרח דאיירי מחלוקת רבי שמעון ורבנן אם בשעמד בדין (דאל״כ ודאי אין מקום תבע את אבירו ואמר לו אנסת ופיתת לחייב קרבן שבועה על כפירת קנס) ונשבע הנתבע שלא היו דברים ואעפ״כ פוטר בה רבי שמעון, ומוכח

מעולם - אליבא דרבי שמעון פטור דאפילו עמד בדין פוטר רבי שמעון מקרבן שבועה ואליבא דרבנן חייב מחיוב קרבן שבועה. קרבן שבועה משום כפירת תביעת ה. תשובת רבה השניה דבאמת פוטר
הבושת ופגם. רבי שמעון מקרבן שבועה אף

ב. ספק חניי האם כשעמד בדין בשעמד בדין, אלא שע״י העמידה מודה רבי שמעון שחייב קרבן בדין נהפך הקנס להיות ממון כלפי דין שבועה. וזה פשוט לחניי דלגבי דין ירושה, וממון הוה להורישו לבניו.
"מודה בקנס פטור" כיון שעמד בדין
בטל דין זה ואם מודה מתחייב, וכל

ו. קושיית חניי האיך אפשר לומר

ספיקו של חניי אינו אלא לענין חיוב

דממון הוה להורישו לבניו והא
במתני׳ דידן תנן דדעת רבי שמעון

קרבן שבועה, שיש צד לפוטרו הואיל דאע״פ שעמדה בדין אם עדיין לא
ועיקר החיוב הוה קנס ואינו דומיא
דפקדון ותשומת יד שבהם נאמר

גבה האב ומת הרי הן של עצמה.

בתורה חיוב קרבן שבועה.

ז. תירוץ רב יוסף דבאונס ומפתה יש
ילפותא מיוחדת מקרא ד״ונתן"
ג. תשובת רבה הראשונה שאם עמד דעד שעת גיבוי- קנס הוא גם כלפי בדין מודה רבי שמעון שחייב להורישו לבניו. וכי קאמר רבה דע״י קרבן שבועה דהוא ממוןגמור. העמדה בדין ממון הוה להורישו

ד. קושיית חניי מברייתא, דרבנן לבניו - היינו בשאר קנסות.
מחייבים קרבן שבועה אפילו על ח. קושיות הגמ׳ על תירוץ זה דא״כ
קנס גמור מדכתיב "ומעלה מעל" מדוע הוזקק רבי שמעון בברייתא
(ולא רק אונס שיש בו חיוב של בושת (שבאות ד׳) לפטור מקרבן שבועה ופגם שהם ממון אלא גם על כפירת מקרא ד״וכחש", הא איירי באונס קנס גרידא הם מחייבים קרבן ומפתה והוי קנס גמור עד שעת נתינה

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רצח

מקרא ד״ונתן", ואם קנס הוא פשיטא עליהם קרבן שבועה ואילו לרבי שאין בו חיוב קרבן שבועה. שמעון פטור, דהואיל ועיקרו קנס אינו ט. תירוץ רבא שיש אופן שחיוב

בכלל קרא ד״וכחש". [והמחלוקת
האונס לאב הוא ממון ולא קנס

הג׳] במשנה בשבועות בתובע אנסת
- כגון שעמדה בדין ובגרה ומתה

את בתי, האם עיקר כוונתו לתבוע את וירש אותה אביה. וע״ז צריך פסוק

הקנס או את הבושת ופגם, דלרבי ד״וכיחש" שאין בו קרבן שבועה

שמעון עיקר כוונתו לתבוע את הקנס למרות שהוא ממון גמור כיון

כיון שהוא קייץ, ואליבא דרבנן עיקר שעיקרו קנס.

כוונתו לבושת ופגם הואיל ואי מודה

בה מיחייב.

י. קושיא דבמתני׳ קתני טעמא דרבי
שמעון דפוטר משום שאין משלם

ענף ב - קושיות תוס׳ על פירוש
רש״י בסוגיא

קנס עפ״י עצמו, ומשמע שאחר
שעמד בדין שאליבא דכו״ע משלם עיקר חידושו של רש״י הוא שחניי ע״פ עצמו (וכנ״ל אות ב׳) - חייב מתחילה לא נסתפק אלא על קרבן שבועה. דין קרבן שבועה אבל כלפי שאר
יא. תירוץ הגמ׳ על קושיא זו, דרבי

דינים היה פשוט לו שאחר העמדה

שמעון לדבריהם דרבנן קאמר,

בדין הוה ממון ולא קנס וע״ז הקשו
דלכל הפחות היכא דאם מודה מיפטר

תוס׳ ד׳ קושיות:

לא יתחייב בקרבו שבועה, ואהדרו א. שבגירסת הספרים גרסינן בבעיא ליה רבנן דחייב משום בושת ופגם. דאביי "או דילמא אע״ג דעמד יב. למסקנת הסוגיא יש ג׳ מחלוקות

בדין קנסא הוא ומודה בקנס פטור",
בין רבישמעון לרבנן: [האחת]

הרי שנסתפק לומר דאחר העמדה
במתני׳ דידן בגדר קנס של אונס

בדין הוה קנס גם כלפי דין מודה
שעמד בדין, דלרבנן ממון הוה

בקנס פטור (ורש״י כתב למחוק
להורישו לבניו ולרבי שמעון אינו

הגירסא).
ממון להורישו לבניו, דשאני משאר ב. שהרי חניי הקשה לרבה (אחר קנסות מכח קרא ד״ונתן". [השניה] תשובתו השניה לעיל אות ו׳) מחלוקת דברייתא - בשאר קנסות ממתני׳ דידן דא״ר שמעון דאפילו אם שעמד בדין והרי הם ממון גמור מת האב אחר העמדה בדין אין בניו להורישו, ונשבע עליהם, לרבנן חייב יורשים אותו והבת נוטלת את הקנס

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

לעצמה, וחזינן מקושיא זו שרוצה שכלפי זה אחר גמ״ד אינו קנס אלא חניי לומר שאף אחר העמדה בדין ממון, והרי לפרש״י כן הוא האמת עדיין דין קנס עליה גם לענין לכו״ע.

להורישו לבניו. ד. עוד הקשו תוס׳ על קושיית חניי
ג. ישנם ג׳ נידונים בקנס -[א] שאין האחרונה (אות י׳) דקתני במתני׳ חייבים עליו קרבן שבועה [ב] רבי שמעון פוטר משום דאין משלם שאין מורישו לבניו [ג] שהמודה בו קנס ע״פ עצמו, ויש לדייק מזה דכל פטור. ואליבא דרש״י המה ג׳ נידונים שמשלם ע״פ עצמו (ולפרש״י הינו נפרדים ואינם תלויים זב״ז ויתכן דבר כשעמד בדין) - חייב קרבן שבועה. שאין חייבים עליו קרבן שבועה ומה זו קושיא על רבה, והרי הוא אע״פ שהמודה בו חייב. ולפי פרש״י קושיא על הברייתא דמוכח מינה אחר העמדה בדין לכו״ע המודה בו דרבישמעון פוטר מקרבן שבועה אף חייב ולא נסתפק בזה אביי, וגם אחר שעמד בדין וכמו שהוכיח חניי למסקנת הסוגיא כן הוא (שהרי ראיית גופיה (אות ד׳).
רש״י לומר שודחי המודה אחר גמ״ד

חייב הוא מסוף הסוגיא - מ״ב ע״ב).

ה. גם הקשו תוד״ה ונשבע דחצינא

ומהלך הסוגיא אליבא דרש״י הוא:

דרש״י שעיקר ספק חניי נולד

חניי נסתפק האם אחר גמ״ד הוה

ממה שמצינו שסובר רבי שמעון

ממון או קנס לענין נידון א׳ (אין

שבכפירת קנס אין מתחייב קרבן

חייבים עליו קרבן שבועה) ופשט לו

שבועה, א״כ מ״ט מסתפק רק אליבא

רבה דהוה ממון, חניי הקשה עליו

דרבי שמעון והרי גם רבנן דמתני׳ לא

מברייתא והוכרח רבה לומר שהוא

פליגי על רבי שמעון בזה, אלא שס״ל

ממון רק לענין נידון ב׳ (להורישו

דתובע בושת ופגם דממון הוא. וא״כ

לבניו). חזר חניי והקשה ממתני׳ דידן מ״ט קבע חניי ספיקו רק אליבא דרבי
דמוכח מינה דגם כלפי נידון זה נשאר

שמעון, ואם משום ברייתא דלקמן

דינו כקנס אפילו אחר גמ״ד והניח

דפליגי רבי שמעון ורבנן בתביעת

רבה בקושיא עד דפרקה רב יוסף דלא

קנס דכפל ומוציא שם רע א״כ הו״ל

אמר רבה אלא בשאר קנסות ולא

לקבוע ספיקו על הברייתא.

באונס ומפתה. והקשו תוס׳ דלפי זה ו. ומכח קושיות אלו ביארו תוס׳ קשיא אמאי לא השיב רבה לחניי שנידון מודה בקנס פטור ונידון שאה״נ וכי קאמינא שהוא ממון היינו שפטור מקרבן שבועה אחד הוא, לעניןנידוןג׳ (דמודה בקנס פטור) שכל שאם מודה בו פטור - אין בו

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רלג

קרבן שבועה, וכל שאם מודה חייב - לק״מ, דמה שיש לדקדק ממתני׳ דכל ראוי להיות בו חיוב של קרבן שמשלם ע״פ עצמו חייב קרבן שבועה, וחניי שנסתפק בחיוב קרבן שבועה היינו רק בעמד בדין ובגרה שבועה בקנס אחר העמב״ד אליבא ומתה, ועל זה אין סתירה מהברייתא דרבי שמעון, שורש ספיקו הוא בדין דהברייתא איירי בעמד בדין גרידא. מודה בקנס אחר העמדה בדין אליבא
דרבי שמעון, והיו תוצאותיו לענין

ענף ג - ביאור הסוגיא לדעת תוס׳ .(2)

חיוב קרבן שבועה. א. מתני׳ דידן פלוגתא דרבי שמעון

ז. ובזה תירצו תוס׳ כל הקושיות

ורבנן בעמדה בדין ואח״כ מת

שהקשו לפרש״י, דגריסת

האב, דלרבנן יורשים הבנים ולרבי

הספרים קיימת, ומה שהקשה חניי

שמעון אין יורשים הבנים.

ממתני׳ דידן דגם אחר העמב״ד אינו ב. ספק חניי האם ס״ל לרבי שמעון מורישו לבניו - משום דאביי בעי דהוא קנס גמור גם לענין דאי למימר דחף אחר העמדה בדין אכתי מודה ביה מיפטר או לאו, ונפק״מ הוא קנס גמור אליבא דרבי שמעון, בספק זה לדין קרבן שבועה, דאם יש ורבה לא מצי לתרץ כי אמינא ממון בו דין מודה בקנס פטור אין בו חיוב הוא לענין מודה בקנס דנידון זה קרבןשבועה, ואם מתחייב בהודאתו ונידון חיוב קרבן שבועה הוא אחד, מתחייב קרבן שבועה על כפירתו. ומה שמדקדק חניי בסוף הסוגיא ותוכן הספק של אביי, שיש לצדד "הא עמד בדין דמשלם ע״פ עצמו ולומר דרבי שמעון דמתני׳ דידן ס״ל קרבן שבועה נמי מיחייב" היינו דחף אחר גמ״ד עדיין נחשב חיובו אליבא דרבה דאמר דאחר העמדה כקנס לכל דבריו. ומקור שיטתו של בדין הוה ממון להתחייב ע״פ עצמו, רבי שמעון לפי מהלך זה הוא מדין ועפ״י דבריו קשה דבמתני׳ משמע קרבן שבועה, שמיעטה בו תורה שאין שכל שחייב ע״פ עצמו חייב קרבן חיובו אלא בממון גמור ולא בקנס שבועה והרי בברייתא מוכרח דעל אפילו אחר גמ״ד, ובזה גילתה התורה אונס ומפתה איכא ילפותא מיוחדת דאם מודה ביה מיפטר אפילו אחר

מ"וכחש" דאין חייב קרבן שבועה על גמ״ד, ולהכי אין חייב קרבן שבועה כפירתו, אבל לחניי דס״ל שמודה על כפירתו, ומזה למד רבי שמעון בקנס אף אחר העמדה בדין פטור במתני׳ דידן דאינו מורישו לבניו.

2 בענף זה נוספו דברים שלא מדברי מרן זי״ע לשלימות הענין.

רצד אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

ג. תשובת רבה הראשונה דבעמד בדין, ותיפוק״ל מגזה״כ זו ושל בדין מודה רבי שמעון דחייב "ונתן" שמלמדת שאנס ומפתה הוא קרבן שבועה על כפירתו, דהוא ממון קנס גמור לכל דבר אפילו אחר גמור,ובמילא ודאי דהוא ממוןגמור העמדה בדין.
ביחס לכל דבר.
ט. תירוץ רבא שיש אופן של עמדה
ד. קושיית חניי דבברייתא מוכח בדין ובגרה ומתה שבכה״ג אין דפטר רבי שמעון מקרבן שבועה הגזה״כ של "ונתן" ושפיר מורישו אפילו אחר גמ״ד)וכדרך שנת״ל לבניו דאי״ז קנס כלפי דין הורשה
בשיטת רש״י(. לבניו, ואעפ״כ אין חייב על כפירתו

ה. תשובת רבה השניה, שבאמת קרבן שבועה ולזה בעינן קרא
פוטר רבי שמעון מקרבן שבועה

ד״וכחש".

אף לאחר גמ״ד ומוכח דיש בו דין י. קושיא שבמתני׳ משמע דבכל מודה בקנס פטור, אמנם כלפי מקום שמשלם ע״פ עצמו חייב להורישו לבניו הוה ממון ושפיר קרבן שבועה והרי בעמדה בדין
מורישו לבניו. ובגרה ומתה אין דין של מודה בקנס

ו. קושיית חניי דבמתני׳ דידן מוכח פטור והאיך נימא דגם בזה פטור דכלפי להורישו לבניו הוה קנס מקרבן שבועה.
ואינו מורישו לבניו. יא. לעולם גם בזה פוטר רבי שמעון

ז. תשובת רב יוסף דבאונס ומפתה

אע״ג דאם מודה ביה חייב,

יש גזה״כ דהוה קנס גם כלפי

ודקתני רבי שמעון פוטר משום

להורישו לבניו משא״כ שאר קנסות שאינו משלם קנס ע״פ עצמו, שעליהם שפיר אמר רבה דאחר לדבריהם דרבנן קאמר, אבל לדעת העמדה בדין מורישו לבניו.

עצמו יש אופנים שמשלם קנס ע״פ
עצמו ואעפ״כ פטור מקרבן שבועה

ח. קושיית הגמ׳ דאם יש לנו גזה״כ על כפירתו.
באונס ומפתה שנחשב כקנס

אפילו כלפי הורשה לבניו, א״כ ענף ד - קושיות התוס׳ ישנים על
מגזה״כ זאת שמענו שהוא קנס גמור

שיטת תוס׳

לכל דבר ומ״ט הוזקקנו ללימוד
הכללי של "וכיחש" לומר שאין קרבן

עיקר קושיות התו״י המה על מה
שאליבא דתוס׳ עיקר המקור
שבועה על קנס אפילו אחר העמדה לומר שאפילו אחר העמדה בדין אכתי

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רצה

דינו כקנס הוא ממה שמצינו שפטרה הרבה פטורים מקרבן שבועה אע״ג תורה מקרבן שבועה על הכחשתו. שאינם קנס כגון קרקעות ועבדים.

א. סו״ס למסקנת הסוגיא רבי שמעון ד. לא משמע שמה שמקשה חניי פוטר מקרבן שבועה אפילו בסוף השמועה "הא עמד בדין במקום שאי מודה מתחייב (וכגון דמשלם ע״פ עצמו חייב קרבן עמדה בדין ובגרה ומתה), ודאתאן שבועה" שכוונתו על עמדה בדין להכי מה צריך לחלק בין אונס ומפתה ובגרה ומתה, אלא משמע שהוא חוזר לשאר קנסות (שבאונס ומפתה יש על כל אונס ומפתה, ופשוט לחניי אופן דאי מודה מחייב ובשאר קנסות שאחר העמדה בדין אין בו דין מודה לעולם פטור, וכן כלפי להורישו
לבניו) והרי כל המקור לומר שגם

בקנס פטור וכדעת רש״י ז״ל.

אחר העמדה בדין קנס הוא נובע ממה

ענף ה - ביאור הסוגיא לדעת התו״י

שפטרתו תורה מקרבן שבועה

וישוב הקושיות

(כמש״ל בשיטת תוס׳ אות ב׳), ואם א. מכח קושיותיהם נקטו התו״י חזינן דפטור זה קיים אפילו במקום דלעולם אין צד דאחר העמדה שממון הוא להורישו לבניו ולהודאת בדין יהא המודה פטור, וכדעת רש״י בע״ד - מהי תיתי ללמוד ממנו דבשאר דאחר העמדה בדין אין שייך לומר קנסות אפילו עמד בדין אינו ממון מודה בקנס פטור. ועל מנת ליישב ולהורישו לבניו ולהתחייב ע״פ עצמו. את קושיות תוס׳ דלעיל שהקשו על

ב. לפירוש תוס׳ חניי רצה לומר

פרש״י, ביארו התו״י דאביי נסתפק

דאפילו אחר גמ״ד איכא דין מכח מתני׳ דידן דחזינן דחצינא דרבי
מודה בקנס פטור מדגלי רחמנא דאין

שמעון גם אחר העמדה בדין אין

בו חיוב קרבן שבועה, ואיך יתכן

מורישו לבניו, וחזינן דעדיין דין קנס

לומר כן והרי רבי שמעון תולה פטור

לו.ומשו״ה נסתפק חניי האם יש לו

קרבן שבועה משום שאילו מודה

דין ממון להתחייב עליו קרבן שבועה

מיפטר, ומשמע שהעיקר הוא דפטור

או שגם כלפי קרבן שבועה אכתי קנס

בהודאתו והתוצאה הוא שאין חיוב

הוא ואין מתחייב עליו קרבן שבועה,

קרבן שבועה על כפירתו ולא להיפך.

וכדרך שאין מתחייב קרבן שבועה על
קנס גמור כיון שאם מודה בו מיפטר
ג. האיך אפשר ללמוד ממה שפטרה ה״ה אף אחר העמדה בדין פטור, תורה על הכחשתו מקרבן שבועה דאע״ג דאם מודה מחייב מ״מ דין ש״מ דאכתי קנסא הוא, והרי יש עוד קנס עליו לענין חיוב קרבן שבועה.

רצו אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

ובשיטה זו מתיישבים כמעט כל פטור, ובעי חניי למימר דחף אחר הקושיות ורק סוף הסוגיא לא יתיישב העמדה בדין אין בו חיוב קרבן כמש״כ התו״י. והיינו שקושיות אב״ג שבועה דאכתי דין קנס עליה ועל קנס שהקשו התו״י על פירוש תוס׳ - אין חיוב קרבן שבועה הואיל ואי ליתנהו כל עיקר, שיסוד הקושיא היה מודה בו פטור. וקו׳ ב׳ שהקשו תוס׳ דעת תוס׳ דאביי בעי לפטור דחזינן דאביי בעי למימר שאף אחר בהודאותו מדגלי קרא דפטור בקרבן העמדה בדין אין מורישו לבניו- אין שבועה, ולשיטת תו״י מעולם לא בעי הכי נמי. וקושיא ה׳ שהקשו תוס׳ חניי לפטור בהודה, וגם אין ספיקו אמאי קבע בעייתו רק אליבא דרבי מבוסס על גזה״כ דקרבן שבועה. וגם שמעון ולא אליבא דרבנן מיושב כי קושיא ד׳ שהקשו תו״י על תוס׳ שורש ספיקו הואיל וחזינן דסובר רבי מסתלקת הואיל וס״ל לתו״י כדעת שמעון דאינו ממון להורישו לבניו אף רש״י דלענין דין מודה בקנס פטור אחר העמדה בדין (והתוס׳ לעיל פשוט לכו״ע דאחר העמדה בדין הוה הקשו אליבא דרש״י דס״ל דשורש ממון והמודה בו חייב. ספיקו של חניי הוא ממתני׳ דשבועות, ולהתו״י ספיקו מכח מתני׳
ב. ובמשה״ק תוס׳ על פרש״י הנה דהכא וא״כ לק״מ). וקושיא ג׳ וד׳ קושיא א׳ מתיישבת שלעולם שהקשו תוס׳ על פירוש רש״י נשארו גרסינן בגמ׳ "ומודה בקנס פטור",
אלא דאם מודה רק על חיוב קנס

קושיות, וע״ן כתבו תוס׳ דסוף
הסוגיא לא תתיישב.

סימן סח
יחוד כלי לחיוב קרבן שבועה ענף א - מחלוקת הראשונים האם צריך ולעושקו" שיטת תוס׳ שאין מתחייב

יחוד כלי לחיוב קרבן שבועה קרבן שבועה אלא אם כן יחד לו כלי א. תוד״ה רבי שמעון "מימה לר״י לעושקו וכמבואר בגמ׳ בבבא מציעא תיפוק״ל דאפילו בעושק והלואה (מ״ח ע״א), אמנם הרמב״ם השמיט גופייהו דכתיבי בקרא לא מיחייב דין זה של יחד כלי לעושקו [יעוי׳ קרבן אלא כשיחד לו כלי להלוואתו פרק א׳ מהל׳ שבועות] ומשמע דס״ל

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רלז

שאף בלא ייחד לו כלי לעושקו חייב אחר שהוכחנו דאיירי בלא עמד בדין קרבן שבועה וכפי״ז לא קשה מידי יקשה ביותר אליבא דרבנן האיך]וכן דעת הרמב״ן והרשב״א מחייבים)משא״כ לדעת הרמב״ם והריטב״א בב״מ שם דבאמת לא בעי ודעימיה אין צריך יחוד כלי כלל יחוד כלי. ומה דאמרינן שם בגמ׳ ולק״מ ופשוט(. "תשומת יד אמר רב חסדא כגון
שיחד לו כלי להלוואתו" היינו דאם

ענף ב - דברי המהרש״א דתום׳
יחד לו כלי להלוואתו וכפר ביחוד זה

חולקים על התו״י ומה שיש להעיר על

אע״פ שהודה על עצם החוב אם

פי זה

נשבע חייב קרבן שבועה על כפירתו ג. והנה המהרש״א נקט דדעת תוס׳ ובזה איירי קרא, אבל אם הוא כופר שאין קושיא אלא אליבא דרבי על עצם החוב חייב גם אם לא ייחד שמעון ולא אליבא דרבנן. וביאר לו כלי[. דהיינו משום שאליבא דרבנן אנו ב.ותוס׳ לפי שיטתם התקשו בדברי אומרים דכוונתו לתבוע בושת ופגם
רבי שמעון דפוטר משום דאין

שהם ממון ויכול לייחוד כלי על

משלם קנס על פי עצמו, מה הוצרך חיובם, דכיון דממונא נינהו הרי לטעם זה תיפוק״ל דאין שייך עשות חיובם מוחלט משעה הראשונה והוו יחוד כלי. וכתוב על זה בתוספות דבר שבא לעולם)ורק קנס צריך ישנים "ורבבן אית להו דאדם מקנה

גמ״ד כדי שיהא חיובו חל(. וכפי״ן

דשלבל״ע ולא מייתי התם אלא אותן אין מקום לדברי התו״י, וכ״ה
תנאים שהוזכרו שמם" והנה מפשטות

במהר״ם שי״ף ורש״ש.

לשון התוס׳ בקושייתם נראה דלא ד. ויש לתמוה, דאם אליבא דרבנן הוה קשיא להו אלא אליבא דרבי איירי באופן שייחד לו כלי שמעון ולא אליבא דרבנן, ומדברי והועיל היחוד רק על בושת ופגם, תו״י מוכח דגם אליבא רבנן קשיא. א״כ ודאי שתביעתו שתובע אח״כ

וצ״ל דמה שנקטו תוס׳ את קושייתם הינה רק על בושת ופגם שייחד לו אליבא דרבי שמעון משום שההוכחה עליהם כלי (3) ומה צריך את טעם דאיירי בלא עמד בדין היא מדאיבעיא הגמ׳ לקמן לא שביק איניש מידי דכי

לן עמד בדין לרבי שמעון מאי, ואה״נ מודה ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי

כפיה״נ תפס מרן זי״ע שכשייחד לו כלי התביעה מתייחסת על הכלי, שטוען ותובע את הכלי המיוחד לו לפרעון אותו חוב, וע״ז קשיא ליה לפי׳ המהרש״א דאם הועיל היחוד רק על בושת ופגם הרי אין תביעת התובע מתייחסת אל הקנס כל עיקר ומה מקום דיון למימר לא שביק

רצח אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

מודה ביה מיפטר. וממה שהוצרכה הוכרח דרבנן ס״ל דאדם מקנה

הגמ׳ לזה מוכרח לומר שהיחוד כלי דשלבל״ע ושפיר חייל היחוד בין על הועיל גם על הקנס וגם על הבושת קנס ובין על בושת ופגם, ומכח ופגם בשוה)וע״כ צריך לומר הטעם סברת לא שביק איניש כו׳ סוברים דלא שביק איניש(, ושפיר קשיא גם
אליבא

חכמים שעיקר התביעה היא על
דרבנן האיך אפשר הבושת ופגם ולא על הקנס וחייב
שישתעבד על הקנס, ומוכרחים שבועה על כפירתו.
לתרץ כמש״כ התו״י דרבנן ס״ל
דאדם מקנה דשלבל״ע. ו. ועוד יש לצדד דגם הבושת ופגם ה.ונראה להוסיף דס״ל לתו״י כדעה עצמם נחשבים כדשלבל״ע קודם המובאת במרדכי)פרק מי שמת שאמדו בי״ד כמה שיעורם כיון דהוי סי׳ תר״ג(דהמקנה דבר שלא בא דבר שאינו קצוב, ויעוי׳ ברמב״ם הל׳ לעולם עם דבר שבא לעולם שניהם מכירה פי״א הט״ז שכתב וז״ל "חייב אינם נקנים. ומשו״ה היה מוכרח עצמו בדבר שאינו קצוב כגון שאמר

לגמ׳ דרבנן סבירא להו דאדם מקנה הריני חייב לזון אותך או לכסות חמש דבר שלא בא לעולם, וטעמייהו שנים אע״פ שקנו מידו לא נשתעבד" משום דלא שביק איניש מידי דכי ומשמע שהוא כענין דשלבל״ע מודה ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי שהובא באותו פרק, ואם כן הוא מודה ביה מיפטר. כי אם באנו לומר מוכח מיניה וביה דס״ל לחכמים דטעמייהו דרבנן משום דהיחוד לא דאדם מקנה דבר שלבל״ע, והייחוד הועיל על הקנס כיון דהוי דבר שלא כלי מועיל בין כלפי קנס ובין כלפי בא לעולם, אם כן לא היה לייחוד בושת ופגם, ומה שאנו מפרשים להועיל גם כלפי הבושת ופגם, ושוב שתביעתו הוא על בושת ופגם היינו אין כאן יחוד כלי כלל ואי אפשר מכח סברת לא שביק איניש מידי לחייב על זה קרבן שבועה. ומזה דקייץ ותבע מידי דלא קייץ.

אינש. איברא דיש לצדד שאי״צ לתבוע הכלי, אלא תובע החוב גופיה וכל שיש על החוב כלי מיוחד איכא חיוב קרבןשבועה אף שלא תבע הכלי בהדיא וכפי״ז מיושבים דברי המהרש״א ואיירי בשלא הזכיר הכלי המיוחד כלל)ולפי״מ שביאר מרן זי״ע בהמשך בדברי התו״י אזלי כדעת המרדכי נמצא שהראשונים החולקים על המרדכי מוכרחים לסבור דלא כהתו״י(.

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רלט

באו״ד "דאפילו את״ל דאם אמר שהוא נותן לו כבר נמצא בעולם כלי זה יהא שלך אם ירדו והקונה זוכה בו למפרע כשירדו גשמים היום דחשיב דבר שבא גשמים, ומבואר מדבריהם שלא סגי לעולם" היינו משום דהכלי שנותן לו במה שהכלי בעולם וההקנאה היא הוא בעולם וזכה בו למפרע כשירדו מוחלטת (ולא רק שיעבוד על חוב גשמים ומה שהתנה אם ירדו גשמים שעדיין איננו בעולם) וצ״ב מאי האי, אינו אלא תנאי בעלמא. אבל הכא אין והרי לא חילקו אלא שבמשעבד נותן לו את הכלי מיד, אלא שתייחדו
לו לגבות היימנו קנס אם יתחייב

לחיוב קנס שהחיוב אינו בעולם לא
מהני אבל הקנאה על תנאי שפיר
כשיעמוד בדין, והרי עצם החיוב
עדיין לא בא לעולם כי עדיין לא

מהניא ואפילו אם מקנה בתנאי

חייבוהו בי״ד, וכל זמן שלא חייבוהו

שיחול הקנין לאחר זמן ולא בתנאי

בי״ד אין כאן חוב. וראיה לזה מריש

של על מנת שהוא חל למפרע, ומה

המפקיד (ל״ד ע״א) מי יימר דמיגנבא

זה שכתבו דבתנאי של ירידת גשמים

ואת״ל דמיגנבא מי יימר דמישתכח

מהני הואיל וזוכה למפרע וכבר העיר

גנב ואי מישתכח גנב מי יימר דמשלם

כן בקובש״ע (אות קנ״א). ונראה

דילמא מודי ומיפטר, היינו דכל זמן

שבאמת מצד חסרון דשלבל״ע לא

שלא חייבוהו בי״ד אין כאן חוב כלל,

הוצרכו לומר שזוכה למפרע, אך

ועל מנת שיהא חוב צריכים

הוזקקו לזה מטעם אחר, דהא אמר

לאשכוחיה לגנב ולהעמידו בדין.

רבי יוחנן (לקמן פ״ב ע״א) האומר

וכיוןשאין כאן חוב אין יכול לייחד

לחברו לך ומשוך פרה זו ולא תהיה

כלי לפרעון החוב דעכשיו איננו, ורק

קנויה לך אלא לאחר שלושים יום

יכול לשעבד לפרעון החוב העתיד

קנה ואפילו עומדת באגם ומקשה

להיות אחר גמ״ד וזה הקנאת דבר

הגמ׳ והא כי אתא רבין אמר רבי

שלא בא לעולם. אבל אם יקנה לו כלי

יוחנן לא קני ומתרץ לא קשיא הא

על תנאי שאם יגמר דינו להתחייב

דאמר ליה קני מעכשיו הא דלא א״ל

יהא הכלי נתון לו במתנה (מלבד

קני מעכשיו, ונמצא שאם אומר לו

תשלומי החוב) שפיר קני, דזוהי

קנה חפץ פלוני כשירדו גשמים ומשך

הקנאה גמור בתנאי.

הלה את החפץ והחזירו למקנה, לא

אלא שעפי״ז צ״ב מה שכתבו תוס׳

קנה אף כשירדו גשמים שכבר כלתה
קנינו, ועל כן הוסיפו תוס׳ דאם אמר
שבמקנה על מנת שירדו לו שיקנה למפרע בזה מהני שבאומר גשמים מהניא הקנאתו משום דהכלי לו הכי אין חסרון של כלתה קנינו.

רמ אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון

ומהשתא צ״ב מה שכתבו תוס׳ איברים אינו דבר קצוב שהרי לא ערך לצדד דרבי שמעון ס״ל ושוויות העבדים אינו דומה זה לזה,
אדם מקנה דשלבל״ע, וצ״ב דהא זה ונמצא שכל יציאה הוא שיעור קנס לא מתרץ אלא את הקושיא דהא אין אחר, ואם כן אינו ראוי להיות קנס, מקנה דשלבל״ע אבל אכתי איכא ועל כן כתב רש״י דהטעם שהוא קנס החסרון של כלתה קנינו, כי הרי הוא משום שאין הסברא נותנת

שמעתין מיירי שבשעת העמדה לדין לחייבו על החבלה דהרי ממונו הוא הכלי ברשות המקנה והתובע תובע כאחד מן החמורים, ועל כן הוי קנס. את הכלי והמקנה כופר בו, וא״כ גם
כי יעמידו בדין אין כאן קנין שכבר תוד״ה והפלת את שיני "וא״ת מה כלתה קנינו. ואפילו אם אמר מעכשיו יחוד כלי שייך גבי עבד לכאו׳ אין בכך כלום שהרי אין החיוב דהא מיד כשהפיל את שינו קנה בעולם ואפילו אם נסבור דאדם מקנה העבד בעצמו דגבי עבד גלי רחמנא דשלבל״ע הרי כל זמן שאין החפץ שזוכה בעצמו מיד כשיפיל שינו בעולם אין מציאות של קנין ונמצא כדאמרינן במרובה ותו לא הוי קנס. שמה שאמר מעכשיו אינו אלא פטומי ואין לומר כגון שהפיל וסימא את מילי והדרן לחסרון דכבר כלתה עינו דיוצא בשינו ונותן לו דמי עינו קנינו. וחזינן חידוש דלמ״ד שאדם ומייחד לו כלי על דמי עינו, או מקנה דשלבל״ע אין בזה חסרון של שתובעו על מעשה ידיו ומייחד לו כלתה קנינו ואם אמר מעכשיו מהני כלי על זה, דהא מוכח בב״ק דמאן ואין כאן מקום להאריך בזה ויעוי׳ דאית ליה יוצא בשינו ונותן לו דמי קידושין ס״ג ע״א תוד״ה כגון]ויעוי' עינו סבר אי״צ גט שיארור ורבי חידושי הגרש״ש ז״ל נדרים סי׳ כ״ב שמעון אית ליה בהדיא דצריך גט

ומערכת הקנינים סי׳ ב׳ וחזו״א שיחרור" עכ״ל. דברי התוס׳ קשים אבהע״ז סי׳ ע״א סקכ״ז[. להבין דמה היה ניח״ל למ״ד נותן לו דמי עינו והריזו תביעת ממון רגילה
רד״ה הפלת את שיני "נמי קנסא ואינה קנס ואמאי פטר בה רבי הוא שהרי ממונו הוא כאחד שמעון, וכן מה שרצו להעמיד
מן החמורים" כוונת רש״י דהנה גדר שתובעו מעשי ידיו תמוה,שהריגם קנס הוא באחד משני פנים - או שהוא זה ממון גמור, הגע בעצמך אם חיוב שאינו מן הסברא, או שהוא השכיר את עצמו ושילם המשכיר חיוב קצוב. ודין היציאה בראשי להאדון והוא תובע את אותה שכירות

אור כתובות דף מ״ב ע״א לציון רמא

הריזו תביעת ממון רגילה אף שהוא מוכח בב״ק, ואין דבר זה בב״ק תלויה בדין הקנס ויעוי׳ קובש״ע(4). ובנימוקי הגרי״ב הגיה שצ״ל גיטין

וכמדומה שאמר על זה הג״ר

מ״ב ע״ב .))5(

אהרן כהן זצ״ל ראש
ישיבת חברון שצריך להגיה בדברי

באו״ד "וי״ל דסימא את עינו אי״צ

תוס׳, דהנה מילות "ותו לא הוי

ייחוד, דאין יחוד כליגדול

קנס" שכתבו תוס׳ בסוף קושייתם

מזה, שהרי העבד תובע את גופו

צ״ב (ויעוי׳ מהרשי״ף וכנראה

מרבו שישחררנו ויכתוב לו גט

הביאור הפשוט שהוא סיום

שחרור". ביאור השקלא וטריא

לקושייתם דהואיל וצריך לשחרר את

בקושיית תוס׳ ובתירוצם,

העבד אין כאן מקום ליחוד כלי

שבקושייתם סברו דבשלמא אם העבד

ואם מיחד לו כלי אינו כלום ואם

היה תובע מהאדון שלא יעבוד יותר

תבע את הכלי פשיטא שפטור ואין

בזה י״ל דאין לך ייחוד גדול מזה

כאן אפילו תביעת קנס). ונראה

שתובע את גופו עצמו, אבל הלא

שהם שייכים לסוף ה"ואין לומר"

קיי״ל שמיכף כשהפיל את שינו כבד

וכך היא הגירסא הראויה - "ואין אינו עובד יותר, ועל כרחך כל מה לומר כגון שהפיל וסימא את עינו שהעבד תובע מהאדון הוא גט כו׳ או שתובעו על מעשה ידיו וכו׳ שיארור (שהוא רוצה שיכתוב לו ורבי שמעון אית ליה בהדיא דצריך האדון גט שחרור). ואין כאן תביעה גט שיחרור, ותו לא הוי קנס" על דבר מיוחד ומסוים והאיך יתחייב וכוונתם לדחות בעוד אופן את קרבן שבועה. ותירצו תוס׳ דתביעת ה"ואין לומר", דהרי דמי עינו הגט שיארור היא תביעת גופו, כי כל ומעשי ידיו אינם קנס. וכקושיין עוד שלא קיבל גט שחרור הרי גופו (והוסיף הג״ר אהרן זצ״ל שבלא״ה קנוי לאדון, ושפיר הויא תביעה של צריך הגהה בתוס׳ במש״כ דהא דבר מיוחד ומסויים - שתובע

4יעו״ש (אות קנ״ג) שתירץ דדינו כקנס הואיל ושייך בו סברת אי מודה מיפטר. ויל״ע דאכתי קשיא למסקנא דאיירי בשעמד בדין וא״כ אי אפשר לו להפטר, וסברת רבי שמעון דעיקרו קנס והרי הללו אין עיקרם קנס (ולכאו׳ קושיית תוס׳ שייכת גם למסקנא דבקושייתם סברו תוס׳ דמה שמעכב את גוף העבד מלהשתחרר אינו חשוב כיחד כלי וא״כ קשיא אפילו על העמידו בדין). 5 כן העיר הגרעק״א זי״ע. ועי״ש שהקשה עוד דעל מה שכתבו לתרץ דאיירי שתובעו מעש״י לא דחו תוס׳ כלום דחף למ״ד צריך גט שחרור כתבו תוס׳ גיטין דמעש״י של עצמו. ולפי הגהת הגר״א כהן זללה״ה מיושב.

רמב אור כתובות דף מ״ב ע״ב לציון

שישחרר את גופו, ואין לך ייחוד שינו הרי הוא בן חורין וא״כ אי״ן גדול מזה. כפירת עבדים אלא כפירת בני חורין

באו״ד "וא״ת פשיטא דלא מיחיייב ושפיר יתכן שצריך לישבע ע״זוחייב קרבן שבועה על העבד

קרבן שבועה.

דאפילו רבי אליעזר דמחייב דדריש וראיתי בקצה״ח סוף סי׳ צ״ה ריבויי ומיעוטי ומרבה קרקעות שהרגיש בזה והוסיף לשבועה לענין קרבן שבועה פוטר כו׳ דאע״פ שצריך גט שיארור מ״מ הא והוא הדין בעבדים" דבריהם אלו כבר אינו ממון להורישו לבניו כיון נמשכים על מה שכתבו לעיל דרבי שאין לו בו אלא קנין איסור וכמש״כ שמעון אית ליה דהיוצא בשינו ובעינו גיטיןמ׳ ע״א אמר אמימר המפקיר צריך גט שיארור ונמצא שעדיין הוא עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה, עבד והרי אין בשבעין על הקרקעות ולא איתקש לשדה אחוזה אלא עבד ולא על העבדים דאיתקשו לקרקעות. שיכול הוא להורישו לבניו, אבל ואפילו מ״ד בשבעין על הקרקעות אין עבד שאי אפשר להורישו לא חייבין עליהם קרבן שבועה. אולם אם איתקש, ובמילא שפיר בשבעין עליו. היה אפשר שיסבור רבי שמעון כמ״ד והתוס׳ סוברים דאע״פ שאינו יכול היוצא בשן ועין אי״צ גט שיארור לא להורישו מ״מ שם עבד עליו ואין היה קשה כלום דכיון שכבר הפיל את חייבים עליו שבועה.

מ״ב ע״ב

תוד״ה מאי לאו בשעמד בדין כו׳ לדון אם חייב בזה קרבן שבועה. "מימה לרבנו יצחק בהפיל אולם לפירוש תוס׳ הרי עיקר הנדון
את שינו וסימא את עינו אמאי לא בסוגיא אינו על חיוב קרבן שבועה מיחייב קרבן שבועה הא מתחייב אלא על דין מודה בקנס פטור, בהודאתו כיון שעמד בדין ופטרוהו ובשלמא בשאר קנסות י״ל דחף אחר בי״ד ואין לו עליו כלום". תמיהת העמדה בדין אכתי יש בו דין מודה תוס׳ נמשכת על שיטתם במהלך בקנס פטור, אבל בהפיל את שינו הסוגיא. דבשלמא לפרש״י דנידון וסימא את עינו הרי כבר יצא העבד הסוגיא רק על חיוב קרבן שבועה לחירות ואינו מחוסר כי אם גט שפיר מובן הנידון בהפיל את שינו שיחרור, והאיך אפשר שע״י שיודה וסימא את עינו, דהעבד תובע גט האדון יחזור העבד וישתעבד, ונדחקו שיארור והאדון כפר בו ונשבע ויש לתרץ דשמא מתוך שאמרה תורה

אור כתובות דף מ״ב ע״ב לציון רמג

שאף אחר העמדה בדין פטור מקרבן מיהו עיקר דברי התו״י צ״ב, דאם שבועה ומתוך שעדיין הוא מחוסר גט כן מאי בעו רבנן קרא שחרור אם יודה האדון לא ייצא דתמעול מעל לחייב קרבן שבועה על העבד לחירות. תביעה זו של קרן וכפל וד׳ וה׳, והרי

תו״י ד״ה תשלומי כפל ותשלומי

בלא״ה חייב בקרבן שבועה מכח

ד׳ וה׳ "רבי שמעון לא פליג

תביעת הקרן. ולכאו׳ מוכרחים לבאר
מה שאמרו שתובעו כפל וד׳ וה׳
אהא, דלא שביק מידי דכי מודה היינו שתובעו רק כפל וד׳ וה׳ ואינו מיחייב ותבע מידי דכי מודה מיפטר תובע קרן וכגון שהוא מודה שכבר דהכא הכל קיץ" זה פשוט דרבי שילם לו את הקרן, וא״כ ודאי בהא שמעון לא פליג בהא לומר שהוא פליג רבי שמעון. אבל התו״י פטור מקרבן שבועה, דהרי הכל קיץ מפרשים שתובע גם את הקרן וא״כ בכלל תביעתו גם תביעת קרן ולפירושם צ״ל שבאמת לא איצטריך שהוא תשלומי ממון וחייב עליה קרא על עצם חיוב קרבן דזה נתחייב קרבן שבועה. ועוד הוסיפו התו״י מצד תביעת הקרן ומודה בה רבי דבהא מודה רבי שמעון שאין כוונתו
לתבוע אלא רק את הקרן ולא את

שמעון וכי איצטריך קרא לחייב על
הכפל ועל הד׳ וה׳ חיוב חומש ולומר

הכפל והד׳ וה׳ דהא איכא סברת לא שגם הם בכלל פרשת קרבן שבועה שביק איניש מידי דכי מודה בה וישלם חומש גם עליהם. וצ״ב אמאי מיחייב ותבע מידי דכי מודה בה נטו התו״י מלפרש דאיירי כשאין מיפטר, וגם לרבי שמעון איתא להאי תביעת קרן, ויתכן שדקדקו כן מגוף סברא ולא חלק עליה אלא במקום הברייתא דלא קתני בסיפא רבי שיש נגדה סברת לא שביק איניש שמעון אומר פטורים שנאמר וכוחש,

מידי דקיץ. וצ״ב מה הוצרכו תו״י אלא מתחיל שוב מימרא בפ״ע יכול לתוספת סברא זו שהוא תובע רק האומר כו׳, ומזה דקדקו דבחלק הקרן ומה איכפ״ל אם נתכוון לתבוע מהדינים של הרישא, מודה רבי גם הקרן וגם הכפל, וכפיה״נ שמעון דחייב קרבן שבועה וע״כ לא לרווחא דמילתא נקטינהו, דחף יכול למיפסק ולימתני רבי שמעון את״ל דכיון שמעורב קנס בתביעה אומר פטורים אלא חוזר ושונה לית ביה קרבן שבועה וכעין קני את להדיא דין האונס והמפתה, דבדין וחמור, הכא איכא קרבן שבועה אף כפל וד׳ וה׳ מודה דחייבים קרבן אליבא דרבי שמעון. שבועה וכמש״כ התו״י.

רמד אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון

וכי קאמינא ממון הוי להורישו משמע דשפיר זוכים יורשיו בקנס לבניו. משמע דאם נתחייב ויע״ש תוס׳ ד״ה סיפא האם הוא

אדם לאבירו קנס מחלוקת בין הסוגיות או שיש
שנתחייבו לו, אין יורשיו זוכים ליישב דהתם אחר שכבר עמד בדין בקנס. ואולם בבא קמא ע״ב ע״א איירי יע״ש.

מ״ג ע״א

במאי קח מיפלגי אמר רב פפא רבי מיפטר ולכאו׳ הוא מיותר דהא שמעון סבר לא שביק איניש בלא״ה סברת רבנן מובנת היטב מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ ורבנן וכנזכר, אלא דכוונת הגמ׳ להשמיענו סברי לא שביק איניש מידי דכי מודה דבעלמא מודו רבנן לסברת רבי ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה שמעון דלא שביק איניש מידי דקיץ, ביה מיפטר. עיקר קושיית הגמ׳ אלא דמכח הסברא דלא שביק איניש "במאי קח מיפלגי" היא להבין את מידי דאי מודה ביה לא מיפטר סברת רבי שמעון, כי סברת רבנן ותבע מידי דאי מודה מיפטר סוברים מובנת שיש בכלל תביעתו גם בושת
ופגם ועל כפירת בושת ופגם יש חיוב

רבנן דכוונתו לתבוע את הבושת
ופגם, ואלמלא סברא זו היו מודים
של שבועת הפקדון. ומשני דסבר רבי לרבי שמעון .(6)
שמעון דלא שביק איניש מידי דקיץ
ותבע מידי דלא קיץ.

ונפקא מינה באופן שכבר עמד בדין
וחייבוהו בי״ד קנס ואח״כ

אלא שצריך ביאור מה שהוסיפה תבעו וכפר בו. דהנה אחר שעמד הגמ׳ טעם אליבא דרבנן דלא בדין וחייבוהו בית דין אין בו דין של
שביק איניש מידי דאי מודה בה לא מודה בקנס, ואי מודה מחייב. ולפי

6 כי אלמלא היו סוברים כסברת רבי שמעון לא היו צריכים לטעם דלא שביק איניש מידי דאי מודה ביה מיפטר, דבפשוטו כוונת התובע לתבוע הכל. ובשיעורי תשמ״ח אמר מרן זי״ע על קושיא זו דמוכח דבעי שתהא תביעתו ברורה, כי אם תובע ב׳ הדברים יוכל הנתבע לפרש הכחשתו רק על דבר אחד ולומר שלא כפר אלא את תביעת הקנס)ואף שטענתו היתה לא אנסתי וא״כ טוען לפטור את עצמו לגמרי יכול לטעון שלא נתכוון להכחיש אלא ע״מ ליפטר מהקנס ולא חפץ לכפור בממון, והתכוון לשלמו אח״כ וכדו׳(. ולפי דרך זו מיושבת גם הערת מרן זי״ע לעיל מ״ב ע״בעל דברי התוס׳ ישנים בד״ה תשלומי כפל ותשלומי ד׳ וה׳ יע״ש. וצריך לעיין שבועות ל״ח ע״ב דלפו״ר מבואר שם דחצינא דרבנן כוונתו לתבוע גם קנס וגם בושת ופגם הוא תובע ועי׳ מהרש״א שם. אמנם רש״י בשמעתין כתב דחצינא דרבנן אין תובע אלא בושת ופגם ויעוי׳ מהרש״א מ״ב ע״א על תוד״ה ונשבע.

אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון רמה

מה שנתבאר גם אליבא דרבנן אמרינן ליתא לקו׳ תוס׳ [ויעוי' שיטמ״ק וחי׳ דודאי נתכוון לתובעו רק את הקנס
ולא את הבושת ופגם כיון דהבושת

הגרעק״א] אך התוס׳ ס״ל שכיון
שירשו את נכסי האב הרי הנכסים

ופגם לא קייצי ולא שביק איניש מידי שלהם ומשלהם היא ניזונית. דקייץ ותבע מידי דלא קייץ, וחייב
לשלם חומש רק על הקנס ולא על

ולפי פירושם הקשו תוס׳ דהכא

הבושת ופגם [וכ״כ הגרעק״א ז״ל

משמע דמה שהיא ניזונית על

לעיל מ״ב ע״א].

כרחם זהו סברא שלא יתקנו להם
מעשי ידיה ואילו לקמן ריש פרק
בעי מיניה רבי אביבא מרב ששת בת אלמנה ניזונית משמע דמה שהיא הניזונית מן האחין מעשה ידיה ניזונית על כרחם הוא סברא שיותר למי במקום אב קיימי מה התם מעשה תיקנו להם מזונות, והיינו לפי ידיה לאב ה״נ מעשה ידיה לאחין או פירושם שם (תוד״ה ניזונית תנן) דילמא לא דמי לאב התם מדידיה דמספק״ל לגמ׳ אליבא דאנשי יהודה מיתזנא התם לאו מדידיהו מיתזנא. דיכולים ליתן כתובתה וליפטר יעוי׳ תוד״ה בת הניזונית שכתבו ממזונותיה, דהואיל ואין מוכרחים

"וקצת מגמגם רשב״א דהכא משמע לזונה אפשר שאין מעשי ידיה שלהם, דטפיהוומעש״י שלה כיון שניזונית וחזינן דמה שאינם מוכרחים לזונה בעל כרחם בתנאי בי״ד ממה שהיתה הוא סיבה לומר שלא יהיו מעש״י

ניזונית מדעתם". וכוונת הקושיא שלהם ואילו בשמעתין משמע איפכא דהבינו תוס׳ דפירוש מה שאמרו בגמ׳ (ולפרש״י שם לא קשה מידי).

"הכא לאו מדידהו מיתזנא" הוא וצריך לומר שיש ג׳ דרגות בדבר - משום דבעל כרחם מיתזנא בתנאי [א] ניזונית מרצונם [ב] בי״ד, וזהו סברא לחלק ביניהם לבין ניזונית על כרחם ויכולים לסלקה האב, דהאב אינו חייב לזון את בתו שלא תיזון מהם [ג] ניזונית על כרחם ולכן תיקנו לו מעש״י אבל אחין ואין יכולים לסלקה. ובב׳ הקיצוניות חייבים לזון את הבת ולכן יתכן שלא יש סברא ליתן להם מעש״י - תיקנו להם את מעשי ידיה. ובאמת דבניזונית מרצונם ראוי ליתן להם היה מקום לפרש את כוונת דברי מעש״י עבור שנתרצו לזונה, הגמ׳"לאו מדידהו מיתזנא" דהיינו ובניזונית על כרחם ואינם יכולים משום שאינה ניזונית מנכסיהם אלא ליפטר ראוי לחכמים לתקן להם מנכסי האב וזהו סברא לומר שלא מעש״י הואיל והכריחום לזונה ואין תיקנו להם מעשי ידיה וכפי פירוש זה להם המלטה, אבל בניזונית על כרחם

רמו אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון

ויכולים ליפטר אין סיבה לתקן להם אין ראוי ליתן להם מעש״י ובריש מזונות, דגם לא נתרצו בזה וגם אלמנה ניזונית אמרינן דהואיל יכולים ליפטר מזה, וזהו שבשמעתין ויכולים ליפטר אין לתקן להם אמרינן דהואיל ולאו מרצונם מיתזנא מעש״י.

סימן סט

דין אלמנה בנכסים מועטין
ענף א בנים ובין בנות, אבל לפי דבריהם
א. והאמר רבי אבא א״ר יוסי עשו אתי שפיר משום שכל כח האלמנה אלמנה אצל הבת כבת אצל אחין הוא רק במקום שהירושה עומדת בנכסים מועטין. הקשו תוס׳ מה למזון הבנות, אבל במקום של ירושה נחשב נכסים מועטין כלפי האלמנה דאורייתא אין לאלמנה שום כח וזה דהרי אי אפשר לומר בה עד שתיבגר. שאמר "עשו אלמנה אצל בנות" ומכח קושיא זו פירשו התוס׳ שכל דייקא.
הדין שעשו אלמנה כבת אצל אחין ב. ואולם רש״י פירש "עשו אלמנה אינו אמור אלא במקום שיש בנים אצל בנות - מי שמת והניח ובנות והנכסים מועטים כלפי הבנות. אלמנה ובת" וכוונתו לאפוקי משיטת והיה ראוי לעכב כל הירושה למזון תוס׳, אלא גם במקום ירושה הבנות, ובזה אמרינן שמפקיעים את דאורייתא יש לאלמנה זכות עיכוב על הירושה ממזונות הבנות ותעמידין את הראוי למזונותיה. ולפי שיטתו הוא הירושה לצורך מזונות האלמנה. אבל הדין אם הניח בן ואלמנה. ובביאור במקום שיש רק בנים או שיש רק "נכסים מועטים" פרש״י שאין בהם בנות אין תעמידין אצל האלמנה כלום כדי פרנסת י״ב חודש, וביאר הגאון כי לא עקרו חכמים ירושה דאורייתא מור דרור זצ״ל שכוונתו להסיר מעליו לצורך מזונות האלמנה, ונסתייעו את קושיית תוס׳ שהקשו מה מקרי תוס׳ מן הירושלמי. ועפ״י דבריהם נכסים מועטין, דהא אין שייך לומר מבואר היטב לשון "עשו אלמנה אצל שהיינו פחות מכדי מזונותיהן עד הבנות" דלכאו׳ היה ראוי לומר עשו שיבגרו דאלמנה לא שייכא בבגר,

"אלמנה אצל יורשים" שמשמע בין ועל כן פרש״י דנכסים מועטים היינו

אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון רמז

שאין בהן כדי לזון י״ב חדש. ובאמת שמין כפי מה שראוי לה לי״ב חודש, נחלקו האמוראים בריש פרק מי שמת כי הוא דוחק לומר שכלפי הבנות (ב״ב קל״ט ע״ב) מה שיעור נכסים ישומו לפי עד דתבגרן וכלפי האלמנה מועטים - האם היינו פחות מכדי כפי שיעור הראוי לה לי״ב חודש, מזונות י״ב חודש או פחות מכדי וכגון אם היו מזונות כדי שיעור מזונות עד דתבגרן. וס״ל לרש״י דכל מצומצם לזון את הבנות עד דתבגרן מחלוקתם הינה רק בשיעור נכסים שלוש שנים ואת האלמנה רק י״ב מועטים כלפי בנות - שאפשר לשום חודש, שמוציאים את הנכסים מן עד סוף זמן מזונותיהן היינו עד הבנים, ואליבא דרש״י מעמידים בגרותן, אבל בדין אלמנה שאי אפשר בחזקת האלמנה מזונות כדי שיעור לשום עד סוף זמן מזונותיה - מודו י״ב חודש ואצל הבנות שיעור מזונות כו״ע דהוא עד י״ב חודש. שלש שנים, ונמצא כח בנות יפה מכח

ג. והרמב״ם (אישות פי״ט הכ״א)

האלמנה והרי כח האלמנה עדיף מכח

ג״כ נוקט כרש״י שהאלמנה

הבנות כמו שאנו רואים שאם אין

נוטלת אפילו במקום שיש רק בן או

אלא מזונות של י״ב חודש מוצאים

רק בת, וכן פסק השו״ע סי׳ צ״ג

מן הבת ונותנים לאלמנה.

(סעי׳ ד׳). ובשיעור נכסים מועטים ענף ב
גבי אלמנה יעו״ש במור״ם ששיעורו

הוא כשאין בהם כדי לזון עד זמן ה. והביאו תוס׳ ראיה מהירושלמי שאומדין בי״ד שראויה לחיות, ובדבר דאמרינן התם "אין האלמנה זה היא שיטה אחרת משיטת רש״י דוחה את הבנות ולא הבנות את (ושיטת תוס׳ הביא השו״ע שם בשם האלמנה ופעמים שהאלמנה דוחה את יש אומרים, ויעוי׳ חי׳ הגרעק״א הבנות ע״י בנים ואת הבנים ע״י שנסתפק לדעת תוס׳ האם יכולות הבנות" ופירשו תוס׳ דכוונת הבנות למחול על זכותן ליטול הירושלמי שאין האלמנה דוחה בנכסים מועטים וישחרו הנכסים אצל ירושה דאורייתא ולכן כשיש רק בנות הבנים וע״י כן לא תוכל האלמנה אין האלמנה דוחה אותן. ואליבא להוציא מהן ויוכלו הבנות ליזון מהן דרש״י שהאלמנה נוטלת במקום שיש בהדי האלמנה יעו״ש). רק בת בפשטות צ״ל שס״ל דהבבלי פליג על הירושלמי, והיינו מלשון
ד.והנה תוס׳ לא ניח״ל בתירוצו של הגמ׳ דקאמר "עשו אלמנה אצל בת רש״י לומר דבאלמנה לכו״ע כבת אצל אחין" משמע שאין אלא

רמח אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון

אלמנה ובת וליכא בנים, ואעפ״כ מרובים. "ולא הבנות דוחות את

נוטלת האלמנה בנכסים מועטים, האלמנה" אם אין בהן כדי לזון י״ב וחזינן שאפילו במקום ירושה חודש אין הבנות דוחות את האלמנה דאורייתא נוטלת האלמנה את הראוי והיא מקבלת מזונות כדי י״ב חודש. למזונותיה. ואדרבא בזה מיושב "ופעמים שהאלמנה דוחה את הבנות הדקדוק שנקט "אצל בת" ולא קאמר ע״י הבנים" היינו באופן שיש בנים "אצל אחים" או "אצל יורשים"
דאתא לאפוקי משיטת הירושלמי.

ובנות והנכסים מספיקין כדי לזון את
האלמנה והבנות י״ב חודש, אמנם

ו. אמנם לפי מה שנתבאר ששיטת יחד עם הבנים אינם מספיקין אפילו
רש״י שיש חילוק בין גדר

י״ב חודש, דהיה מקום לומר שכיון

מועטים אצל בנות לגדר מועטים

שהבנים בלא״ה לא נוטלים כלום,

שאצל אלמנה, שמועטים אצל בנות ונמצא שרק הבנות והאלמנה חולקין היינו שאין בהם כדי לזון עד דתבגרן

והרי יש בהן כדי לזון י״ב חודש

ואילו מועטין אצל אלמנה היינו שאין לבנות ולאלמנה יחדיו - א״כ לא בהם כדי לזון י״ב חודש, הרי יש תדחה האלמנה את הבנות ויקבלו לפרש את דברי הירושלמי ג״כ על הבנות הכל והאלמנה תיזון מהם - אופן זה - "אין האלמנה דוחה את קמ״ל שתקציבין לאלמנה כדי י״ב הבנות" - היינו אם יש אלמנה ובנות חודש. (7) "ואת הבנים ע״י הבנות" ויש כדי מזונות כדי י״ב חודש אין היינו ג״כ בגוונא הנ״ל, דלמרות שיש האלמנה דוחה את הבת דהו״ל נכסים כדי מזונות לאלמנה להתפרנס עם מרובים, ואע״פ שאין בהן כדי לזון הבנים י״ב חודש מ״מ כיון שהבנות את הבנות עד דתבגרן דכלפיהן הוו ממעטות ואין שיעור זה נוטלת נכסים מועטים מ״מ אין האלמנה האלמנה מן הבנים שיעור מזונות של
דוחה את הבנות כי כלפיה הנכסים י״ב חודש.

7 הטעם פשוט כי גם הבנות אינן מקבלות בתורת יורשות אלא בתורת מזונות, ואין טעם לומר שיקבלו את הכל והם יזונו את האלמנה, אלא יתנו לאלמנה את מה שראוי למזונותיה. וכפי זה לכאו׳ כן הוא הדין גם אם יש לאלמנה כדי י״ב חודש אלא שאין מספיק כדי מזונות עד שיתבגרו הבנות, דכשנותנים לבנות נותנים קודם אלמנה כדי י״ב חודש. איברא מדברי מרן

זי״ע נראה דרק אם אין כדי לזון את כולם י״ב חודש אז נוטלת האלמנה כדי י״ב חודש למרות שבלא״ה הבנים מסולקים, אבל אם יש כדי לזון את כולם י״ב חודש ואין כדי לזון את הבנות עד דתבגרן נותנים לבנות והאלמנה ניזונת מהן אלא שהסברא צריכה ביאור.

אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון רמט

סימן ע
מציאת בת לאביה משום איבה

א. תוד״ה לא בשאינה ניזונית שאינו חייב במזונותיה אי אמרת

"פירוש מן האחים אבל מן האב מציאתה שלה איכא איבה ולא זיין היתה ניזונית ומשום הכי פריך אי לה תו" והיינו שחששו לאיבה בשאינה ניזונית מאי למימרא וכו׳ דמזונות. ולפי דבריו אם אינה ניזונית ואית ספרים דלא גרסי מאי למימרא ממנו מציאתה לעצמה. אבל תוס׳ שם אלא גרסי אי בשאינה ניזונית אפילו כתבו "ולר״י נראה איבה דמציאתה למ״ד כו׳ וכן עיקר, ומיירי בשאינה היינו שלא יקדשנה למנוול ומוכה ניזונית לא מן האב ולא מן האחין" שחין" ולפי״ן אף באינה ניזונית עכ״ל. הרגישו תוס׳ דוחק לפרש מציאתה לעצמה. ומהשתא בסוגיין דאיירי בניזונית מן האב ולא מן אם ננקוט גירסא הב׳ הרי שרצה הגמ׳

האחין, דאם כן אין חילוק בעיקר להעמיד מתני׳ בשאינה ניזונית אפילו הדין בין האב לאחין דלעולם בניזונית מאביה ומקשה ע״ז דא״כ אמאי מעש״י שלהם ואם לאו מעש״י של מעש״י לאביה והא מעש״י דומיא עצמה, ומשמעות המשנה דיש חילוק דמציאתה וכו׳, ולפרש״י לקמן אינו בין האב לאחין)וזהו ששנינו שכל מובן מה בעי לכל האריכות והיה לו מה שעשתה בחיי האב הריהו של להקשות בקצרה א״כ אמאי מציאתה אחין ומה שעשתה אח״כ לעצמה(. לאביה)כי הרי כל מה שמציאתה ויעוי׳ שיטמ״ק בשם ריטב״א ורא״ש לאביה הוא משום איבה דמזונות ואם שתירץ דדרך הוא שהאב לעולם זן את אינוזן אותה אין טעם לתקן שתהא בתו, ולכן שפיר אפשר לפרש מציאתה שלו(ועל כן אי אפשר דכשאיירי בבת אצל אב תני דין של לרש״י לפרש כגירסא זו. ותוס׳ ניזונית ואילו כשאיירי בבת אצל שתפסו גירסא זו עיקר אזלי לשיטתם אחים תני דין של אינה ניזונית. ורש״י דמציאתה לאביה אפילו באינה תופס כגירסת תוס׳ הראשונה ותוס׳ ניזונית וע״כ לא מצי לאקשויי נקטו עיקר כגירסא השניה. ממציאתה ולכן מקשה ממעש״י
דומיא דמציאתה כו׳.

ב. ונראה שמחלוקת רש״י ותוס׳
הכא קיימא לשיטתם לקמן מ״ז ג. בבא מציעא י״ב ע״ב "מציאת
ע״א במה שאמרו בגמ׳ שם דמציאתה עבדו ושפחתו העברים הרי הוא

לאביה משום איבה, ופרש״י"דכיון של עצמן האי שפחה היכי דמי אי

רב אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון

דאייתי ב׳ שערות מאי בעיא גביה דאם נימא שמציאתה לעצמה יהא ואי דלא אייתי ב׳ שערות אי איתיה לאב איבה ואחר שתשתחרר לא לאב דאבוה הויא" ומבואר דאמה יסכים לזון אותה .)8(עבריה מציאתה לאביה. והנה אמה
העבריה אינה סמוכה על שולחנו של

ד. ועוד שם בגמ׳ בבא מציעא (י״ב

אביה דהרי רבה חייב במזונותיה,

ע״ב) "אמר רבי חייא בר אבא

ולשיטת תוס׳ אתי שפיר דאע״פ

אמר רבי יוחנן לא גדול גדול ממש

שאינה ניזונית מאביה מ״מ יש כאן

ולא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן קטן ואינו
חשש איבה דאב שמא יקדשנה

למנוול ומוכה שחין ולכן מציאתה

סמוך על שולחן אביו זהו גדול".

שלו, אבל לפי שיטת רש״י דמציאת

נמצא שלפי דעת רבי יוחנן מציאת

בת לאביה משום איבה דמזונות -

בת גדולה הסמוכה על שולחן אביה הרי היא לאביה. ובמשנה לקמן מ״ו קשיא, דהרי אמה העבריה ניזונית
משל רבה ואין כאן חשש איבה

ע״ב תנן האב זכאי בבתו בקידושיה

שלא יזונה אביה כי מזונותיה משל

בכסף ובשטר ובביאה זכאי במציאתה
ובמעשי ידיה וכו׳, ומשנה זו איירי

רבה [ויעוי' ריטב״א דמכח קושיא זו בבתו הקטנה והנערה. והקשה פירשו תוס׳ דחששו לאיבה המהרש״א (לקמן מ״ז ע״א) דהניחא דנישואין וגם הר״ן (י״ז ע״א מדפי לשיטת תוס׳ אתי שפיר שכוונת רי״ף) דחה מכח קושיא זו את המשנה לומר דהאב זכאי במציאת פירוש רש״י]. וצריך לומר שיש כאן בתו הקטנה והנערה אפי׳ אם אינה חשש איבה על אחר זמן שתשתחרר, סמוכה על שולחנו, אמנם לפי שיטת

8 וכן תירץ המהרי״ט בחידושיו לקידושין דף ט״ז ע״ב. ויעוי׳ מאירי בבא מציעא

שם שכתב

דממה שמציאת אמה עבריה לאביה יש להביא ראיה דגם כשאינה סמוכה על שולחנו מציאתה לאביה (והיינו כשיטת תוס׳), והחולקים בזה (היינו הסוברים כדעת רש״י) משיבים שזו כמי שסמוכה על שולחן אביה היא שמכח אביה היא סמוכה על שולחן אדון. ויש לעיין על עיקר קושיית הראשונים ז״ל מההיא דבבא מציעא, דהנה בגמ׳ לעיל מ״ג ע״א אמרו דאפי׳ למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הני מילי בעבד כנעני אבל עבד עברי דכתיב ביה עמך לא וכל שכן בתו, ומבואר דבתו עדיפא מעבדו העברי. ובבתו תנן לקמן מ״ט ע״א שאינו חייב במזונותיה אלא שהיא ניזונית ממעשי ידיה (ואינו יכול לומר לה עשה עמי ואיני זנך), ולכאו׳ לפי זה הוא הדין עבדו העברי אינו חייב במזונותיו אם הם יותר מכדי מעשי ידיו, ואם כן א״ש בפשיטות דאמנם אמה העבריה ניזונית מהאדון אבל אכתי יש לחוש שלא יספיקו מעשי ידיה למזונותיה ויפטר האדון מלזונה ועל כן חיישינן שלא יהא לה איבה עם אביה. ואולי י״ל דהרגילות דהאדוןזן אותה גם באופן זה ואינה צריכה לאביה (והרי גם אביה אינו חייב לזונה אלא שכך הרגילות שהאב זן את בתו) וצ״ע.

אור כתובות דף מ״ג ע״א לציון רבא

רש״י דכל שאינה סמוכה על שולחנו הגדולה הסמוכה על שולחנו שלו היא ליכא תקנת איבה (ומציאתה לעצמה דאם לא כן אית ליה איבה עליה, אלא אפילו אם היא נערה), אם כן מה אפי׳ מציאת בתו הקטנה שאין בה כל רבותא דמציאת בתו הקטנה והנערה כך חשש איבה דהרי מעשי ידיה שלו, של האב, והרי כל שהיא סמוכה על והוה אמינא שתהא מציאתה לעצמה שולחנו מציאתה שלו גם בבתו (דאינו מקפיד על כך דהא מעשי ידיה

הגדולה. וצריך לומר דאתא שלו), קח משמע לן דגם בקטנה איכא לאשמועינן דלא רק מציאת בתו תקנת איבה ומציאתה של אב.

סימן עא
האם אדם מוריש זכות דמי ולדות לבניו אמר רב כהנא מאי טעמא דכתיב נינהו כתבו דשפיר זוכים היורשים

והתנחלם אותם לבניכם בזכות שהיה לאב לקבל דמי ולדות, אחריכם אותם לבניכם ולא בנותיכם
לבנכם מגיד שאין אדם מוריש זכות

דהא בכתובות פרק נערה איצטריך

בתו לבנו. נחלקו תוס׳ והרמב״ם האם

קרא למיעוטי שאין אדם מוריש זכות

הוא ילפותא כללית שאין אדם מוריש

בתו לבנו ועל זכות של דמי ולדות אין

זכות שזיכתה לו תורה ואין ירושה

מיעוט, ובהגר״א שם כתב שדעת

אלא על בעלות ממונית, או שהוא הרמב״ם [פ״ד מהל׳ חובל ומזיק ה״ג] ילפותא פרטית על זכות בתו שאינו דאין היורשים זוכים בדמי ולדות וכן מורישה לבנו אבל זכות אחרת שפיר פסק השו״ע [סי׳ תכ״ד סעי׳ א׳]. מוריש לבנו. ונפק״מ במי שמת והניח וטעמו של הרמב״ם משום דילפינן אשתו מעוברת, האם יש ליורשיו זכות ממה שגילתה תורה שאין מוריש את לקבל דמי ולדות או לאו. דהתוס׳ ב״ק זכות בתו לבנו שאין אדם מוריש שום
מ״ט ע״א ד״ה אטו דמי ולדות צררי זכות לבנו וכמשנ״ת בס״ד.

רבב אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון

תוד״ה מגיד כו׳ מימה אמאי בבתו שאינם בירושה ולא איצטריך איצטריך קרא להכי. אין קרא כלל.
קושייתם על עצם הילפותא של אותם
לבניכם ולא בנותיכם לבניכם, דודאי באו״ד תו״י "אבל מימה דהשתא איצטריך לשאר זכויות האב בבתו זבוני מזבין הוה ק״ו ונימא לקנס ולבושת ופגם ולכסף קידושיה, דיו" יעוי׳ משנ״ת בס״ד לקמן מ״ן ולא הקשו אלא על מה שיליף בגמ׳ ע״א בשם מו״ר ראש הישיבה הגר״ע לענין מעשי ידיה ואהא לא בעי קרא עטיא זללה״ה דהתוס׳ ס״ל דהשתא דכל עיקר מעש״י לאביה נלמד זבוני מזבין לה אינו ק״ו אלא סברא מפסוק לאמה והיא עצמה אינה יעו״ש. ועיקר קושיית התו״י צ״ב עובדת לא את הבן ולא את הבת דמהיכן היה פשוט להם שאין יכול וכמשה״ק תוס׳. א״נ י״ל דקושייתם להוריש לבניו את הזכות למוכרה על עצם הילפותא, דאחר שפשוט לאמה, ולכאו׳ י״ל דגם זה נלמד שמעש״י אינם לאחים שוב יש לנו מקרא דוהתנחלתם אותם - אותם ללמוד ממעש״י לשאר זכויות האב לבניכם ולא בנותיכם לבניכם.

מ״ג ע״ב

סימן עב
חיוב תשלומין של חובל באבירו
שפצעה בפניה פירש רש״י ונראה דבאמת ענין של תשלומי "דאפחתא מכספא דאי חבלה אינו תשלום על
איתיה לאב דיליה הוא דהא יש לו בה הפסד שנגרם לנחבל שאינו יכול מכר" ויעוי׳ תוס׳. וצריך ביאור דאם למכור את עצמו, דודאי אין זו כל הטעם שהאב מקבל את ההגדרה של הנזק. אלא שהוא שותא התשלומין של חבלת פצעה בפניה שאמרה תורה לשום את החבלה לפי הוא משום שהפסיד את מה שיכול כמה שדרכו ליפסד בשוק אם בא היה למוכרה מה צריך פסוק למעט למכור את עצמו כעבד. ובריש פרק שאין האחים מקבלים תשלום זה והרי החובל נחלקו רש״י והרא״ש האם אין שייך בהם הטעם שהפסידו את שמין לפי עבד כנעני או לפי עבד מכירתה שהרי אינם יכולים למוכרה. עברי, ואליבא דהרא״ש ששמין לפי ויעוי׳ פני יהושע שעמד בזה. עבד כנעני ודאי שאי אפשר לומר

אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון רנג

שזהו שהפסידו דהרי בלאו הכי אינו בתשלומין, ורק השותא של יכול למכור את עצמו בעבד כנעני התשלום הינה לפי פחת של שוויותו דהא ישראל הוא. וגם אליבא דרש״י למכירה כעבד.
ששמין כעבד עברי ודאי אין המכוון

דסיבת התשלומין הוא מה שהפסידו ולפי זה גם זכות האב לקבל פחת דמיו אם בא למכור את עצמו, תשלומין על חבלת בתו אינו דאם כן בזמן שאין היובל נוהג שגם משום שהפסיד את דמי מכירתה, כי דין עבד עברי אינו נוהג - יהא פטור ענין חבלה אינו תשלומין על הפסד החובל מכל וכל. ועוד הרי חבל של מכירתה אלא על עצם הנזק גופיה באשה אחר שבגרה מאי איכא וכנזכר, ויש לאב זכות לקבל תשלומין למימר והא לא מציא למכור את אלו. ויצפינן לה ממה שחזינן שהיא עצמה לאמה כלל)כן סוברים רוב שלו למוכרה לאמה)אבל אינו גדר הראשונים לבד מהרמב״ן עה״ת ריש התשלומין שמשלמין לו על מה פרשת משפטים דמשמע מדבריו שהפסיד שאינו יכול למוכרה כי לא דבוגרת יכולה למכור את עצמה זהו הגדרת תשלומי חבלה(, ובמילא לאמה(. ועוד חבל בקטן מה איכא היה הוא אמינא דהאחים יורשים למימר והרי עבד אינו נמכר אלא מאביהם זכות זו)למרות שאינם גדול, ויעוי׳ ב״ק פ״ד ע״א ההוא יכולים למוכרה מכל מקום את זכות חמרא דקטע ידיה דינוקא וכו׳ אמר המשלמי חבלה הם זוכים(, ואתא קרא להו זילו שיימוהו כעבדא. אלא למימר דאין להם זכות בזה וכל דבאמת עיקר החבלה הוא הפסד חבלתה לעצמה גם תשלומי פצעה האיבר גופיה ועל זה חייבה תורה בפניה שהיה לאב זכות עליהם.

סימן עג

האם שייך חזקת קטלנית לעניןגירושין א. טעמא דהשיאה וגירשה השיאה זימני הויא חזקה. נחלקו רש״י ותוס׳ ונתארמלה אבל נתארמלה תרי יבמות כ״ו ע״א האם הוחזקה קטלנית זימני תו לא חזיא לאינסובי ואגב שייך רק במת בעלה או גם בגירושין,

אורחי סתים לן תנא כרבי דאמר בתרי דרש״י כתב דה״ה אם נתגרשה ב׳

רבד אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון

פעמים לרבי או ג״פ לרשב״ג הרי היא לזונה - מת, ונוכל לומר בביאור מוחזקת, ותוס׳ כתבו דאפילו נתגרשה מחלוקת רש״י ותוס׳ שדעת רש״י כמה פעמים מותרת לינשא ונקט דגם בגירושין אמרינן שהוחזקה גירושין אגב מיתה. ואליבא דרש״י שבעלה התפרנסה מגרשה ,(9) והתוס׳ מבואר בפשטות מה שנקט תנא ס״ל דאין לייחס את הגירושין למזלה
דמתני׳ "השיאה וגירשה השיאה
ונתארמלה", דאם נתגרשה פעמיים או

הרע דאם משום מזלה היה הבעל מת

נתארמלה פעמיים ה״ז מוחזקת,

ולא מגרשה ברצונו. אבל אליבא

ואליבא דתוס׳ מצי למנקט "השיאה

דמ״ד מעייןגורם פשיטא שאיןשייך

ונתגרשה השיאה ובמגרשה" אלא

להחזיק על אשה שבעליה מגרשים

שנקט בפעם השניה "השיאה

אותה דאין בזה שום מקום טעם

ונתארמלה" כדי לאשמועינן כרבי

)ורש״י שכתב ביבמות כ״ו ע״א דהוא

דאם נתארמלה ב׳ פעמים הוחזקה

הדין אם נתגרשה ג״פ פעמים היינו

קטלנית ואסורה להנשא.

אליבא דמ״ד מזל גורם ונראה דס״ל
דבלא״ה מוכרח דהסוגיא שם אזלא

ב. ונראה פשוט דאיןשייך להחזיק כמ״ד מזל גורם, כי אליבא דמ״ד אשה ע״י שנתגרשה אלא אליבא מעיין גורם ליתא לראיית הגמ׳ שם דמ״ד מזל גורם, ונפרש דמזל גורם דמתני׳ דלא כרבי, דהא אפשר היינו שמזלה גורם שבעלה שחייב לאוקמא בארוסה וע״ש(.

סימן עד
כתובת ארוסה אי גביא ממשעבדי

א. ומיגבא מאימת גביא אמר רב בביאור הך בעיא יש משמעויות הונא מנה מאתיים מן האירוסין סותרות ברש״י, דמחד גיסא פירש ותוספת מן הנישואין ורב אסי אמר דמיבעיא ליה אם כיון שתיקנו לה אחד זה ואחד זה מן הנישואין. חכמים לגבות כתובה מן האירוסין

9 והרי היא מוחזקת שמזלה גורם לה להיות בלא בעלה המפרנסה, ויש לחוש שהנושא אותה ימות שלא יהא מי שיפרנסה)הגהות הגר״א יפהן זללה״ה לריטב״א יבמות שם בשם משכנות ישראל סי׳ י״ד(.

אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון רבה

הרי חל שיעבודה משעת אירוסין האיבעיא על אופן שכבר נישאת האם ויכולה לטרוף מלקוחות מאותה גובה משעת אירוסין ויותר היה שעה, ומשמע מדבריו אלו דהספק למיבעי בנתגרשה מן האירוסין אם האם חל שיעבוד משעת אירוסין או טורפת מלקוחות דזהו עיקר ושורש דילמא לא חל שיעבוד משעת אירוסין הספק.
רק משעת נישואין. ומאידך בביאור
טעמו של רב אסי שאינה גובה אלא

ג. וההפלאה כתב ליישב את דברי

מהנישואין פירש רש״י "דהיא גופה

רש״י שלא יסתרו אהדדי, דבאמת

מחלה לשיעבודא קמא ובמרצתה האיבעיא של הגמ׳ היתה בעיקר דין
בזמן הכתוב בשטר" ומשמע דמעיקר

של ארוסה אם יש לה שיעבוד לגבות

הדין ודאי שיש לה שיעבוד משעת

מלקוחות או לאו, אמנם בדעת רב

אירוסין אלא שיש לומר דמחלה על

אסי שאמר שאינה גובה מלקוחות אי

אותו שיעבוד.

אפשר לפרש כן אלא מוכרחים לומר
שטעמו הוא משום מחילה. כי

ב. והמהרש״א ז״ל נקט לעיקר את האיבעיא של הגמ׳ אינה יכולה להיות תחילת פירוש רש״י בסוגיא דבעי אלא למ״ד שיעבודא דרבנן, אבל האם יש שיעבוד על כתובת ארוסה או למ״ד שיעבודא דאורייתא ודאי הוא

לאו, ולפי זה באמת אין הספק דוקח שהיא גובה ממשעבדי משעת על נישאת אי גביא משעת אירוסין או אירוסין, כיון שנשתעבד לה מן משעת נישואין, אלא שורש הספק התורה, ובעלמא הפקיעו חכמים את הוא האם יש שיעבוד על כתובת השיעבוד ממלוה על פה משום דלית ארוסה, ומה שכתב רש״י בהמשך ליה קלא, אבל בארוסה דקלא אית לה הסוגיא בביאור דעת רב אסי שאינה למילתא כדאמרינן לעיל כ״ג ע״א, גובה אלא משעת נישואין משום אין טעם לומר שהפקיעו חכמים את שמחלה על שיעבוד הראשון, פירש השיעבוד. ורב אסי אית ליה קידושין המהרש״א שרצה לומר שמשעה י״ג ע״ב דשיעבודא דאורייתא ומתוך הראשונה מחלה על אותו שיעבוד כך אי אפשר שיסבור דאין שיעבוד באופן שמעולם לא נשתעבדו לה על כתובת ארוסה, ועל כן הוכרח הנכסים בשעת האירוסין. ולפי דרך זו רש״י לפרש דטעמיה משום שמחלה באמת עיקר הנפק״מ מהאיבעיא של לו]אבל את עיקר האיבעיא לא הגמ׳ הוא אם נתגרשה מן האירוסין העמיד רש״י משום מחילה כי אם כן האם גובה כתובתה מלקוחות או לאו, אין שייכות לזה ולסוגיא דלעיל וכבר הקשו תוס׳ מ״ט קבע הש״ס את וכמשה״ק תוס׳[.

רבו אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון

ד. ויש להעיר על דבריו דלכאו' גם שאין בכתובה שיעבוד על מטלטלי אם שיעבודא דאורייתא אכתי אין כלל, וענין של שיעבוד דאורייתא מוכרח כלל לומר שיש שיעבוד על
כתובת ארוסה, דהא עיקר כתובה

נפיק לן מדכתיב "והאיש אשר אתה

לדעת הרבה תנאים ואמוראים אינו

נושה בו יציא אליך את העבוט

אלא מדרבנן)ובפרט שרש״י גופיה החוצה" וזה איירי במטלטלין ואינו
נקיט הכי בסמוך דף מ״ד ע״א ד״ה

מתקיים כלל בכתובה באופן שנמצא

ה״נ(וא״כ גם אם שיעבודא דאורייתא ששיעבוד הכתובה ודאי אינו אלא אין ראיה שתקנת כתובה שהיא דרבנן ושפיר יש להסתפק אפילו תקנ״ח היתה עם שיעבוד משעת אליבא דרב אסי האם תיקנוהו גם אירוסין .(10) וביותר שהרי מצינו בארוסה.

סימן עה
האם יש לארוסה כתובה

א. ומיגבא מאימת גביא אמר רב שביאור האיבעיא בסוגיין האם גובה הונא מנה מאתיים מן האירוסין מן האירוסין או מן הנישואין הוא ותוספת מן הנישואין ורב אסי אמר תלוי בספק הגמ׳ בב״מ שם, דאם אחד זה ואחד זה מן הנישואין. יש נימא שיש כתובה לארוסה הרי שייך בכאן מחלוקת גדולה בין התוס׳ האיבעיא דהכא על כל ארוסה
להרמב״ם האם יש כתובה לארוסה או שנישאת, האם גובה כתובתה משעת

שאין כתובה לארוסה. דהנה בפ״ק אירוסין או משעת נישואין, ואם נימא דב״מ)י״ן ע״ב(נסתפק לגמ׳ האם יש שאין כתובה לארוסה צריך להעמיד כתובה לארוסה או לאו, וכן הוא את הספק של סוגייתינו באופן שכתב לקמן פ״ט ע״ב. וכוונת הספק הוא על לה כתובה.
אופן שלא כתב לה כתובה אבל אם ב. ולקמן מ״ד ע״א בסוף שמעתין כתב לה כתובה ודאי גובה מה שכתב מסיק הגמ׳ "מאי הוה עלה לה ודינה כדין כתובה ממש. ונמצא דכתובה ת״ש דאמר רב יהודה אמר

10 ואפשר שכתובת ארוסה לכו״ע אינה אלא דרבנן, ויתכן שלא תיקנו לגבות בה מלקוחות.

אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון רנז

שמואל משום רבי אלעזר ברבי ד״ה והלכתא. ולמדנו מדבריהם

שמעון מנה מאתיים מן האירוסין דלהלכה יש לארוסה כתובה. ותוספת מן הנישואין וחכ״א אחד זה

ואחד זה מן הנישואין והלכתא אחד ג. אמנם הרמב״ם בפ״י מהל׳ אישות זה ואחד זה מן הנישואין". ונמצא

הי״א כתב "אבל אם אירס ולא

שלהלכה אינה גובה אלא משעת כתב לה כתובה ומת או גירשה והיא נישואין ולא משעת אירוסין, והקשו ארוסה אין לה כלום ואפילו העיקר ע״ז תוס׳ שהרי בשני שטרות היוצאים שלא תיקנו לה עיקר כתובה עד אמרינן שאם הוסיף באחרון על

שתינשא או עד שתכתוב" עכ״ל.
הראשון אפילו דקל אחד גובה משעה

ומפורש בדבריו דנקטינן להלכה
הראשונה כי לא ביטל שני את

שאין כתובה לארוסה ודלא כתוס׳. הראשון משום דלתוספת כתביה,

ובמה שהקשו תוס׳, הנה קושייתם וא״כ גם בכתובה של נישואין נימא

אינה אלא לפי דרכם בפירוש הסוגיא דלתוספת כתביה. ותירצו תוס׳ שכל

שכל הצד של הגמ׳ לומר שאינה מה שאמרינן לתוספת כתביה הוא רק

גובה אלא משעת נישואין הוא משום כשיש שטר ראשון דאינו נעקר כיון

מחילה שאמרינן שמחלה לו על שיש תוספת בשני, אבל בכתובת

שיעבוד הראשון, אבל הרמב״ם יפרש ארוסה איירי שלא כתב לה כתובה

כדרך ראשונה שפרש״י שנסתפק וכל מה שיש לה מנה מאתיים הוא

לגמ׳ לומר שאין שיעבוד על כתובת מתקנת חכמים, וכיון שאין שטר

ארוסה, ולפי זה אפילו אם גירשה

כתוב אמרינן שהשטר של כתובה

בעודה ארוסה אינה גובה ממשעבדי

שכתב לה בנישואין מבטל את החיוב

ואין כאן קושיא כלל על מה שאמרו של האירוסין. והנה כפי זה מבואר

בשני שטרות היוצאים דאם הוסיף לה

היטב שיש לארוסה כתובה מתקנ״ח

אפילו חד דיקלא לא ביטל שני את

אפילו אם לא כתב לה כתובה, שהרי

הראשון, דאנן לאו משום ביטול
כל הסוגיא איירי בגוונא שלא כתב

כתובת אירוסין אתינן עלה אלא

לה כתובה באירוסין. וא״כ מצינו

משום שעיקר כתובת ארוסה לא
ניתנה לטרוף ממשעבדי. ושפיר יש
פשיטות שיש כתובה לארוסה. ומה להעמיד דאיירי שכתב לה כתובה שלא אייתו לה בגמ׳ בב״מ משום ואעפ״כ אין גובה משעת אירוסין דלא בעי לפשוט ממימרא של משום שכתובת ארוסה לא ניתנה אמוראים, עכ״ד תוס׳ לקמן מ״ד ע״א ליגבות ממשעבדי אפילו אם כתב לה.

רבא אור כתובות דף מ״ג ע״ב לציון

ובאמת שכן פסק הרמב״ם גופיה המקום הוא מקדש ויש לה כתובה, שאם כתב לה כתובה מהאירוסין וכן דחה הר״ן קידושין שם]דף כ״ח גובה כתובתה מבני חורי, והיינו ע״א מדפי הרי״ף[.
דס״ל שהאיבעיא היה על אופן שכתב
לה כתובה, ופסק הרמב״ם דאינה ה. בריש פרק אע״פ תנן "נתארמלה
גובה ממשעבדי עד הנישואין.

או נתגרשה בין מן האירוסין בין
מן הנישואין גובה את הכל רבי
ד. ובשיטת רש״י האיך קיימא לן אלעזר בן עזריה אומר מן הנישואין להלכה בספק האם יש כתובה גובה את הכל מן האירוסין בתולה לארוסה, הנה במתני׳ פרש״י דאתי גובה מאתיים ואלמנה מנה שלא כתב כמ״ד שיש לארוסה כתובה ומשמע לה אלא על מנת לכובסה")ומובא שכך דעתו. אלא שיש לדחות דכן משנה זו לקמן מ״ז ע״א ובכמה משמע ליה לרש״י בשיטת סוגיית דוכתי(. ולדעת תוס׳ ניחא היטב דגמ׳ דשמעתין)וכן הוא בדבריו החילוק שבין המנה מאתיים לבין לקמן מ״ז ע״ב ד״ה מ״ד(, ואין מכאן התוספת, דתוספת שכותב לה מדעתו ראיה איך דעתו להלכה. אמנם יש אינו אלא על מנת לכובסה ואילו להוכיח דדעתו כתוס׳ דקיימא לן המנה מאתיים שהוא מתקנת חכמים שיש כתובה לארוסה מדבריו בסוגיא אינו תלוי בדעתו והרי הוא חייב בו דקידושין ס״ה ע״א, דתנן התם "היא לעולם, וכן פירש רש״י לקמן מ״ז אומרת קדשתני והוא אומר לא ע״ב ד״ה מ״ד לא זכה כרבי אליעזר קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא "דאמר לא כתב לה כתובה אלא על אסורה בקרוביו" ובגמ׳ שם אמרו מנת לכובסה ומנה ומאתיים דתקון "אמר רב אם נתן גט מעצמו כופין ליה רבנן הוא דאית ליה נמי". אבל אותו ליתן כתובה" ופרש״י "ואם נתן אליבא דהרמב״ם לכאו׳ אין מובן מעצמו בלא בקשה כופין אותו ליתן
כתובה דגלי דעתיה דקדשה וארוסה

החילוק בין המנה ומאתיים לתוספת,
שהרי לדעת הרמב״ם אין כתובה

יש לה כתובה" עכ״ל, ומוכח דדעת לארוסה כלל אלא אם כן כתב לה, רש״י דבאמת קיימא לן דיש לארוסה וא״כ מה הפרש יש בין עיקר הכתובה כתובה. ולפי דעת הרמב״ם צריך לבין התוספת, והרי בין זה ובין זה לאוקמא במקום שרגילים לכתוב אינו חייב אלא משום שכתב לה ואינו כתובה לארוסה, וכיון שאנשי המקום חוב שעל ידי תקנת בי״ד ואם אמרינן רגילים לכתוב כתובה לארוסה אמרינן שלא כתב לה אלא על מנת לכובסה דהמקדש בסתמא על דעת מנהג אין לה לגבות כלום.

אור כתובות דף מ״ד ע״א לציון רנט

ו. ונראה ביאור החילוק אליבא לכונסה. אבל מנה מאתיים אין דהרמב״ם דמה שכתב לה טעם שיכתוב משעת אירוסין

תוספת באירוסין אינו מגלה דבלא״ה הוא חייל ואין לה לפחוד שנתכוון להתחייב לה מעכשיו את שלא יכתוב, וממה שכתב לה חזינן התוספת, אלא שרצתה שתכתוב לו שנתכוון להתחייב לה משעה זו בעת ההיא שאח״כ אינה יכולה]וכן כתב הגאון רבי יהודה צדקה לתבוע ממנו כלום, ואולם אין זללה״ה בספרו קול יהודה בשם דעתו לכתוב לה אלא על מנת מורנו הגר״ע עטיא זללה״ה[.

והאיתמר הוציאה עליו שתי אלא מאתים. אולם בתוס׳ רא״ש כתובות אחת של פירש כוונת רש״י דאם היתה
מאתיים ואחת של שלש מאות ואמר הראשונה של ג׳ מאות והשניה של רב הונא באת לגבות מאתים גובה מאתים גובה את שתיהן, דהא דלא מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן גביא תרווייהו הוא משום דאמרינן שני. פרש״י "אחת של מאתים והיא שכוונת הבעל היתה שאם תגבה מזמן מוקדמת דדוקא כסדר נקט". מוקדם תגבה מאתים ואם תגבה ובפשטות נראה כוונת רש״י ז״ל דאי מהזמן המאוחר תגבה ג׳ מאות, אבל כתובה של ג׳ מאות קודמת נמצא אם כתב לה קודם ג׳ מאות ואח״כ שכתב לה מתחילה ג׳ מאות ואח״כ מאתיים אי אפשר לומר כן, עכ״ד. מאתים ובכה״ג קיימא לן בסמוך וצ״ע להבין מ״ט לא נימא ביטל שני דביטל שני את הראשון ולא גביא את הראשון וכמש״ל וצ״ע .(11)

מ״ד ע״א

רד״ה שני שטרות "של שדה אחת שכתב דשמעתין איירי בשטר קרקעות של מכר או מתנה" נראה ומאי דדמי להו כגון כתובת אשה,

כוונת | רש״י ז״ל כדברי הרי״ף ז״ל אבל בהודאות והלוחות גובה בעל

11 יל״ע אם אפ״ל דלא כתב כן התוס׳ רא״ש אלא לפרש דגם אלמלא דברי רב נחמן צ״ל דכתובה של מאתיים קודמת, ומשו״ה פירש רש״י כן בדברי רב הונא גופיה, ולמסקנא דמסיק דרב הונא לא פליג אדרב נחמן אה״נ דביטל שני את הראשון וכמש״כ מרן זי״ע, איברא בנמוק״י הביא דברי רש״י והרא״ש ולא משמע דאינו אמת למסקנא וצ״ע.

רם אור כתובות דף מ״ד ע״א לציון

השטר את שתי השטרות כל אחד דבמתנה אין דינא דבר מצרא, ואולם מהם כפי זמנו ושיעבודו, כי אנו את השטר של המכר יצטרך להצניע, תולים שכל שטר מעיד על חוב אחר כי אם יראהו יהא נוהג דין בר מצרא, ולא אמרינן האי שטרא היינו האי דאפילו אם יש רק שטר של מתנה שטרא (למרות שכתוב בשניהם סך וכתוב בו אחריות יש בו דין בר שוה). והנה לקמן דף פ״ט ע״ב כתב מצרא. אבל דעת רב בוטרחי גאון רש״י "בזה אחר זה זמנו של זה קודם
לזה ושניהם על הלואה אחת או על

הובא ברשב״א ובר״ן בשמעתין

[ובמגיד משנה הל׳ מכירה פ״ה ה״ח]
מכירה אחת" ולפי מה שמדוקדק שכיון שכתב לו שני שטרות נפרדים בדברי רש״י בשמעתין דסובר כהרי״ף ובאחד מהם כתוב לשון מתנה גמור צריך לפרש כוונתו כגון שמפורש אין בו דינא דבר מצרא ועדיף מכתב בשטרות עצמן שהמה על אותה לו שטר בלשון מתנה ויש בו אחריות. הלואה, וזהו שכתב רש״י "ושניהם ופירש הרשב״א טעמו בדוחק דכשיש על הלואה אחת". בשטר המתנה אחריות הרי אותו שטר

פשיטא ראשון במכר ושני במתנה

גופיה נידון כשטר מכר משא״כ בכתב

ליפות כוחו הוא דכתב ליה

לו שני שטרות השטר של המתנה הוא

הכי משום דינא דבר מצרא. פירשו

שטר מתנה גמורה ועל כן אין בו דינא

תוס׳ שאם יבוא עליו הבר מצרא

דבר מצרא .)12)

לדחותו מן השדה יוציא רק את שניהם במכר שניהם במתנה ביטל השטר של המתנה ועי״ן יזכה שני את הראשון מאי טעמא

12 יעוי׳ בבא בתרא דף נ״א ע״א דמייתי מתני׳ "נכסים שיש להן אחריות נקבין בכסף ובשטר ובחזקה" ואמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל בשטר מכר לא קנה עד שיתן לו מעות ומותיב רב המנונא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס אע״פ שאין בו שו״פ שדי מכורה לך שדי נתונה לך ה״ז נתונה וקנויה ומשני רב אשי במתנה ביקש ליתנו לו ולמה כתב לו בלשון מכר כדי ליפות כוחו, ע״כ סוגיית הגמ׳. ופירש רשב״ם דהברייתא איירי כשכתב לו כל לשון זו "שדי מכורה לך וגם נתונה לך" הרי זו מכורה להיות אחריותה על הנותן כדין מוכר וגם נתונה היא ולית בה דינא דבר מצרא. והתוס׳ שם חלקו על רשב״ם וכתבו דבכה״ג איכא דינא דבר מצרא דלא גרע משטר מכר שכתוב בו אחריות. ויע״ש ברמב״ן וברשב״א שכתבו לבאר דדעת רשב״ם שבשטר מתנה שכתוב בו אחריות הרי לשון המתנה שבשטר מתפרש כלשון מכר, אבל אם כתב לו גם לשון מכר וגם לשון מתנה הרי לשון מתנה הוא לשון גמור והאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי והו״ל ככתב לו ב׳ שטרות דסוגיא דכתובות מ״ד ע״א, ודחו הרמב״ן והרשב״א דסוגייא דכתובות (היינו סוגיא דידן) איירי שהוא מצניע את השטר כאשר בא עליו בר מצרא יע״ש. ויש להעיר דלפי שיטת רב בוטרחיגאון המובאת ברשב״א הכא מיושב שפיר דעת הרשב״ם (אמנם צ״ב בסברא להבין וכמו שהקשו הראשונים ז״ל).

אור כתובות דף מ״ד ע״א לציון רסא

רפרם אמר אימר אדויי אודי ליה רב שייך שימחול על שיעבודו הראשון

אחא אמר אימר אחולי אחיל והרי בלא״ה אין לו ממה ליפרע .(13) לשיעבודיה מאי בינייהו איכא בינייהו ונראה דהמחילה מועילה בכגון שיש אורועי סהדי ולשלומי פירי ולטסקא. על המוכר שטרי חוב שלא כתב בהם ותמהותוס׳ מה שייך מחילה גבי שני
שטרות של מתנה. דבשלמא בשני

דאקני, דבשט״ח זה אפשר לגבות רק
משדות שהיו אצלו בשעת ההלואה
שטרות של מכר שייך לומר שמחל
על שיעבודו שאם יטרפו ממנו את

ולא ממה שקנה ומכר אחר כן, ואותה

השדה לא יגבה אלא מזמן השטר

שדה שמכר בשני שטרות היתה לו

השני המאוחר, אבל בשני שטרות של

בשעת ההלואה, ועוד יש לו שדות

מתנה מה שייך מחילה.

אחרים שקנאם אחר ההלואה, ואם
ימכור אתאת אותם שדות האחרים

ויש להעיר דגם בשטרות של מכירה יחזור הבעל חוב ויפרע מהשדה הזו

אינו פשוט להבין, דהרי קיימא דוקח ולא משדות שנמכרו אחריה
לן דאין בפרעין מנכסין המשועבדים)כיון שהם לא היו בשעת ההלוואה במקום שיש נכסים בני חורין ואם יש ולא חייל עלייהו שיעבוד כלל(, כמה לקוחות בפרעין מן האחרון כי והקונה של אותה שדה יכול לחזור הקרקע שהוא קנה היתה הקרקע ולטרוף משאר השדות, ועל אופן זה האחרונה שלא היתה משועבדת וחל כתבו תוס׳ דבכתיבת השטר השני עליה כל השיעבוד. ומעתה צריך מחל על שיעבוד שיש לו על אותם להבין באיזה אופן אייר, דאם בשעה שדות, ולא קשיא להו אלא האיך שקנה את השדה שלו הניח שדה שייך מחילה במקבל מתנה. אחרת אצל המוכר - אין הבע״ח
נפרעים מן השדה שלו כל עיקר, ותירצו תוס׳ ששייך מחילה גם ומוכרח דאיירי שלא הניח אצל במקבל מתנה, והיינו המוכר עוד שדה אחרת, ואם כן מה שמוחל על דינא דבר מצרא וכגון

13 לכאו׳ י״ל דהא גופה הוא מוחל, וכגון שבשעה שקנה את השדה היתה למוכר עוד שדה ועמד ומכרה, ועל ידי שהוא כותב לו שטר שני לזמן מאוחר נמצא מאחר את קנייתו ועל ידי זה יוכל הבעל חוב לטרוף ממנו. אמנם אי״ז משמעות לשון תוס׳. וגם שהרי בסמוך ביאר מרן זי״ע שתירוץ ראשון של תוס׳ סובר שאי אפשר ליצור שיעבודים על השדה על ידי המחילה ורק מחילה של זכויות אפשר ולכן נדו תוס׳ בתירוצם הראשון מלומר דעל ידי השטר המאוחר יוכלו הבעלי חובות המאוחרים לטרוף מהשדה. ואם כן אין לפרש את כוונת התירוץ הראשון שעל ידי המחילה יוכלו הבעלי חובות לטרוף ממנו ולא מן הלקוחות המאוחרים כי גם זה
הוא יצירת שיעבוד.

רסב אור כתובות דף מ״ד ע״א לציון

שקנה הנותן שדה על מיצר של איכא בינייהו אורועי סהדי ביארו אותה שדה, דמעיקר הדין יכול תוס׳ "ונראה לר״י דאם יש המקבל לסלקו מדינא דבר מצרא לזה מקבל מתנה שום שטר אחר ועל כן הוא חוזר ומקבל ממנו שטר שהעדים אלו חתומים בו מרעיבן ליה
מאוחר על המתנה שעל ידי זה יהא לשטרא הואיל והוא מודה שהם נראה כאילו קיבלה ממנו מאוחר פסולים אינמי לפסול חתימתן קאמר יותר ונמצא שבשעה שקנה הנותן דאימר זיופיזייף הואיל והוא מודה שדה על המיצר היה הוא עצמו שהשטר הזה מזוייף" ובפשטות יש הבר מצרא. והנה לפי תירוץ זה נפק״מ בין התירוצים של תוס׳, דלפי נמצאו דברי הגמ׳ באוקימתא, פירוש ראשון אנו תופסים שהקונה דדוקא באופן שאירע כזאת שקנה סבור שהעדים שחתומים על השטר הנותן שדה על מיצר השדה הנתונה הראשון הם עדים פסולים, ולכן אם
בזה אמר רב אחא דאחולי אחיל יבואו להעיד לטובתו בעדות אחרת לשיעבודיה אבל בלא״ה מודה אין עדותם כלום כיון שהודה שהם לרפרם שאודיי אודי ליה והוו להו עדים פסולים, ואם כן אפי׳ אם יבואו העדים פסולים לגביה. להעיד על פה אין עדותם כלום. ואילו

ועוד תירצו תוס׳ דנפקא מינה אם לפי תירוץ שני של תוס׳ אנו תופסים לוה הנותן בין זמן של שהשטר הראשון הוא שטר מזוייף השטר הראשון לבין הזמן של

ולכן טרח הקונה לסדר אחר כך שטר

השטר השני, דעל זה מוחל המקבל

הגון, וכיון שחזינן שהוא יודע לזייף

שיוכל אותו בעל חוב לטרוף את חתימות אותם עדים שוב אין לנו
היימנו. ויש בתירוץ זה חידוש

לקבל מתו שום שטר שלהם שמא

דלכאו׳ כיון שבשעת השיעבוד כבר הוא מזוייף, אבל אם יבואו העדים
לא היה הקרקע של המוכר הרי

להעיד על פה שפיר מהניא עדותם,

אינה בכלל השיעבוד ומה יועיל

וכן כתב המהרשי״ף.

שהלוקח חוזר וכותב שטר מכירה והנה יש מקום להציע עוד נפק״מ על זמן שאחר כך. אלא שהתוס' בין הפירושים, כי לפי פירוש בתירוץ זה סוברים שע״י כתיבת ראשון לכאו׳ כל דברי הגמ׳ היינו השטר המאוחר הוא מקנה את עצם דוקח כשבשטר השני חתומים עדים

הקרקע על אופן זה ותירוץ ראשון אחרים ולא אותם עדים של השטר חולק על זה]ויעוי' פנ״י והפלאה הראשון,כי אם חתומים בשטר השני וחי׳ הגרעק״א[. אותם עדים של השטר הראשון הרי

אור כתובות דף מ״ד ע״א לציון רסג

אי אפשר לומר הוא נוקט אותם דברי תוס׳ שגם בתירוצם הראשון כעדים פסולים דאם כן מדוע החתים כתבו דע״י האורועי סהדי כל שטר אותם שוב על השטר החדש שלו. שיוציא הלוקח וחתומים עליו אותם אבל לפי פירוש שני גם אם חתומים עדים הוא שטר פסול, ולכאו׳ הרי על השטר השני אותם עדים לפי תירוץ ראשון של תוס׳ לאו החתומים על השטר הראשון אמרינן דוקח עדות שבשטר של אותם שהשטר הראשון מזוייף והשטר עדים היא פסולה אלא גם עדות השני אתיתי ולכן טרח והחתים אותם על פה וכנז׳ לעיל. אבל אם איירי על השטר השני כדי שיהא לו שטר שאותם עדים עצמם חתומים על אחד כשר)ואע״ג דשאר שטרות שני השטרות אתי שפיר, דלומר שאצלו שחתומים עליהם אותם עדים שיש כאן הודאת בעל דין שהעדים אינם מתקבלים כיון שאנו נוקטים פסולים גם השתא ודאי אי אפשר שהוא יודע לזייף את חתימות אותם שאם כן מה טעם חזר והחתימם עדים, מכל מקום השטר מכירה השני שוב, ולכל היותר אפשר לומר שיש כשר כי כל מה שאנו נוקטים שהוא כאן הודאת בעל דין שהיו פסולים יודע לזייף את חתימות אותם עדים מתחילתן, ועל כן אם יבואו ויעידו הוא מכח מה שהוא טרח להחתים עדות על פה ודאי המה כשרים ורק אותם בשטר השני, ואם כן על אם יש לו שטרות שלהם יש לומר כורחנו לנקוט דהא מיהת השטר שמא בשעה שהיו פסולים חתמו השני הוא שטר מעליא(. ועל כן אין השטר שלהם מתקבל. אמנם מבואר בר״ן)ט״ז ע״א מתני׳ הגיורת שנתגיירה בתה עמה
מדפי הרי״ף(דגם אם

וזיבתה ה״ז בחנק אין לה לא

אותם עדים שחתומים על השטר

פתח בית האב ולא מאה סלע -וה״ה

הראשון המה החתומים גם על

שאין מלקות למוציא עליה שם רע,

השטר השני מכל מקום אכתי איכא

ויעוי׳ פני יהושע מדוע לא הוזכר

למימר שיש כאן הודאת בעל דין

הדבר במשנה.

שבשעה שחתמו אותם עדים על היתה הורתה שלא בקדושה השטר הראשון היו פסולים ורק ולידתה בקדושה הרי זו אחר כך חזרו ונתכשרו שעשו בסקילה ואין לה לא פתח בית אב תשובה. ולפי זה מדוקדק היטב ולא מאה סלע. יעומשנ״ת בס״ד

רסד אור כתובות דף מ״ד ע״ב לציון

לעיל בפ״ק דף י״א ע״א)בענין להתייחס אל אביו אלמלא קרא מעוברת שנתגיירה סוף ענף ג׳(דזרמת סוסים זרמתם דאפקריה שאם היתה לידתו בקדושה אין בו רחמנא לזרעיה, וכן הוא בדינא דין כקטן שנולד והיה צריך דמתני׳ דהכא.

מ״ד ע״ב

אמר ריש לקיש המוציא שם רע על איירי בגדולה אינו הכרח לומר הבתולה פטור שנאמר ונתנו שכל דיני הפרשה אין נוהגין אלא לאבי הנערה נערה מלא דיבר הכתוב
מתקיף לה רב אחא בר אבא טעמא

בגדולה. וקושיית רב אחא בר אבא

דכתיב בה נערה הא לאו הכי הו״א

הוא על צורת הילפותא של ריש

אפילו קטנה הא כתיב ואם אמת היה

לקיש דנערה מלא דיבר הכתוב

הדבר הזה כו׳ וסקלוה וקטנה לאו בת

היינו ממה דכתיב נערה עם ה״א,

עונשין היא, אלא כאן נערה היא כל

ומה צריך לזה והרי עצם משמעות

מקום שנא׳ נער אפילו קטנה

המילה נערה הוא בגדולה ומהי

במשמע. נחלקו רש״י ותוס׳ בביאור

תיתי למימר דה״ה בקטנה, ואף אם

קושיית רב אחא בר אבא. רש״י

הוה כתיב נער חסר כן הוא. ואין

מפרש שכוונתו להקשות דכיון לומר דאי הוה כתיב נער חסר הוה דבפרשת מוציא ש״ר כתיב ואם אמת לן למידרש חסרון אות ה״א ולומר היה כו׳ וסקלוה וזה שייך רק דאתא לאפוקי ממשמעות המילה בגדולה שהיא בת עונשין, הרי נערה ולהורות דה״ה בקטנה, דהרי שהפרשה איירי בגדולה וכל דיבין אשכחן נער חסר שאי אפשר לפרש שבפרשה אין נוהגין אלא בגדולה
ואי״צ למילף ממה שנערה מלא דיבר

שה״ה בקטנה, והיינו פסוק "ואם

הכתוב. ומסיק הגמ׳ דאה״נ ולא

אמת היה הדבר כו׳ והוציאו את

איצטריך לגופיה אלא ללמד דבכל

הנער אל פתח בית אביה וסקלוה",

מקום דכתיב נער אפילו קטנה

ושם אי אפשר לפרש דכתיב חסר

במשמע ולאשמועינן דקטנה יש לה

לאשמועינן דה״ה בקטנה, שהרי

קנס אונס ומפתה.

ודאי קטנה לאו בת עונשין היא,
ומוכח דאין חסרון אות ה״א בא
ותום׳ מפרשים דמה שפסוק "אם להשמיע דה״ה בקטנה, וא״כ אמת היה כו׳ וסקלוה" הקושיא במקומה מה צריך לומר

אור כתובות דף מ״ה ע״א לציון רסה

דנערה מלא דיבר הכתוב והרי הקטנה ועל הבוגרת פטור מן הקנס בלא״ה אין מקום לרבות קטנה ומן המלקות ואינו חייב עד שיוציא ומהיכא תיתי לה. ומשניגמ׳ דבהא על הנערה שנא׳ "והוציאו בתולי גופה דכתב רחמנא נערה מלא הנערה" נערה מלא דיבר הכתוב" ללמד דקטנה לא, שמעינן דבשאר עכ״ל, והיינו שסובר שיטת הסוגיא דוכמי דכתיב נער ה״ה בקטנה כתוס׳. אולם הכס״מ שם כתב "ויש (לבד מוסקלוה שאי אפשר). לתמוה על רבינו שכתב דברי ריש ונמצא שלדעת רש״י המוש״ר על לקיש כהווייתן דפיטורא דקטנה הקטנה פטור מדכתיב משום דנערה מלא דיבר הכתוב וסקלוה ש״מ דלאו בקטנה איירי ולא היה לו לתת טעם אלא משום הפרשה, ולדעת תוס׳ המוש״ר על דכתיב וסקלוה וקטנה לאו בת הקטנה פטור משום דכתיב נערה עונשין היא",וצ״ע דזו שיטת רש״י מלא וכדברי ריש לקיש. וברמב״ם בסוגיא והתוס׳ חולקים ומה קושיא פ״ג מנערה ה״ב כתב "המוש״ר על לומר שיסבור הרמב״ם כתוס׳.

מ״ה ע״א
תוד״ה אמר רבא עד סוה״ד. ביארו נוגעת להלכה, כי מסקנת הגמ׳ דבין שני אופנים בסוגיא - באישתני גופא ובין בלא חשמני גופא
פירוש ר״י ופירוש רשב״ם. ונפק״מ - לא חשמני דינא והיא נידונית ביניהם בתרתי, חדא אם נכנסה בסקילה.
לחופה ולא נבעלה וזיבתה והוציא
עליה ש״ר והביא עדים, דחצינא

ומדברי רש״י משמע שהוא מפרש

דר״י דינה בחנק ואליבא דרשב״ם

כפירוש ר״י שכתב בד״ה

דינה בסקילה. ועוד נפק״מ אם זיבתה

"ואילו מוציא ש״ר עליה השתא

ואח״כ נכנסה לחופה דחצינא דר״י

וזיבתה קודם כניסה לחופה בסקילה"

אישתני דינה ונידונית בחנק ואליבא

ומשמע דאם זיבתה אחר שנכנסה

דרשב״ם אין מקום לומר הכי כי גם

לחופה ה״ז בחנק אף אם הוציא
עליה שם רע. ומאידך הרמב״ם בפ״ג
השתא דינה בסקילה ולא אישתני בה מהל׳ איסו״ב ה״ח פסק דאם הוציא מידי (ומה דתני שיצא בסקילה צריך עליה שם רע ונמצא אמת ה״ז לפרש דהיינו בהוציא עליה שם רע). בסקילה אף אם זיבתה אחר שנכנסה והנפק״מ הראשונה היא נפק״מ לחופה והיינו כרשב״ם ועיי״ש להלכה אולם נפק״מ השניה אינה ראב״ד ומגיד משנה.

רסו אור כתובות דף מ״ה ע״ב לציון

מ״ה ע״ב

סימן עו
אישתני דינא אליבא דרבי שמעון

א. אימור דשמעינן ליה לרבי שמעון דשאני התם שכבר נתחייב מיתה דאזיל אף בתר ידיעה, דאזיל בתר וההורגו פטור ובזה אמרינן דאם ידיעה ולא אזיל בתר חטאה מי נתערבו זה בזה נידונים בקלה, אבל שמעת ליה. נראה שנחלקו רש״י הכא דאנו באים לקבוע חיוב עליה ותוס׳ בביאור דברי הגמ׳ הללו. ולגמור את דינה למיתה, ומצד שעת שהתוס׳ מפרשים את קושיית הגמ׳ החטא ראוי לחייב מיתה חמורה דרבי שמעון לא אזיל בתר ידיעה ומצד שעה של עכשיו אי אפשר גרידא אלא גם בתר שעת החטא לחייב אלא קלה, שפיר יש לפוטרה. ומשו״ה בחטאו עד שלא נתמנו
ונתמנו פטר לגמרי, דכשנה אינו ג. אמנם כל קושייתם הוא רק מביא משום דאזלינן בתר ידיעה לפי דרכם בביאור דברי הגמ׳ ושעיר או פר אינו מביא משום ועל דרך שנתבאר לעיל. אבל רש״י דאזלינן גם בתר חטא. ועל דרך זו מפרש את קושיית הגמ׳ דשאני
ראוי שנאמר בזיבתה ואח״כ בגרה התם שחיוב חטאת מורכב משני

שתהא פטורה לגמרי דבסקילה אין
לדונה משום שאזלינן בתר השתא

גורמים - עצם החטא והידיעה,

וכיון שהיו בב׳ גופים אי אפשר
ובחנק אין לדונה משום דאזלינן גם לחייבו כלום, כיון שהחטא היה בתר שעת החטא, וזהו דמקשה הגמ׳ בשעה שהוא ראוי להביא כשבה האיך תני שיצא שדינה בחנק והא

לרבי שמעון פטורה לגמרי.

והידיעה בשעה שהוא ראוי להביא
שעיר או פר. אבל בחשמני גופא

ב. ועל פירוש זה הקשו התוס׳ מיתה אחר גמר החטא, שכל המחייב
לרשב״א דבשלמא בחטאו ואח״כ היה בשעה הראשונה, שפיר מודה

נתמנו פטורים לגמרי דאי אפשר רבי שמעון שאפשר לחייבו חיוב לחייבם לא קרבן הדיוט ולא קרבן הראוי לשעה הראשונה ולא נשיא, אבל בזיבתה ואח״כ בגרה יש איכפ״ל דאשתני גופא. ולפי זה אם לדונה בחנק מיהת על דרך שאמרו זיבתה ובגרה ראוי לדונה בסקילה, נתערבו הנסקלין בנחנקין נידונין וזו קושיית הגמ׳. ולפי פירוש בחנק". וקצת יש להעיר על קושייתם רש״י אין מקום לקושיית התוס'.

אור כתובות דף מ״ה ע״ב לציון רסז

ד. והנה קושיא זו שהקשתה הגמ׳ נערה שזיבתה ובגרה אליבא דרבי "איתור דשמעת ליה לרבי שמעון, לרש״י דינה בחנק ואילו

שמעון דאזיל אף בתר ידיעה, דאזיל לפי תוס׳ היא פטורה לגמרי [אמנם
בתר ידיעה ולא אזיל בתר חטאה לפי מה דמסיק רבי יוחנן דדרשינן מי שמעת ליה", נשארה אמת הנערה שהיתה כבר יש לומר דגם למסקנת הסוגיא. ונמצא שיש רבי שמעון מודה בילפותא זו מחלוקת בין רש״י לתוס׳ מה דין ולכו״ע דינה בסקילה].

תוד״ה על פתח בית דין, ותירץ קדושת מחיצותיה (והוא נפק״מ ר״י דהכא בעיר שרובה גדולה למעשה ונשאלה שאילה זו
עכו״ם בטלה קדושת היקף חומה. בישיבת פורת יוסף העתיקה). אכן הנה לכאו׳ יש מדבריו נפק״מ באמת אינו כן כי קדושת ירושלים גדולה לדין מעשר שני בזמן הזה, אינה תלויה במחיצות עצמם דהנה מעשר שני נפדה רק חוץ וכדתנן [סוף עדויות] אמר רבי לירושלים ולא בתוך ירושלים וכמו יהושע שמעתי שתקריבין אע״פ שאמר הכתוב כי ירחק ממך שאין בית ואוכלין קדשי קדשים המקום כי לאו תוכל שאתו ונתת אע״פ שאין קלעים ואוכלין קדשים בכסף, וכתב הרמב״ם [הל׳ מעשר קלים ומעשר שני אע״פ שאין שני פ״ב ה״ד] "כשם שאין אוכלין חומה, כיון שקדושת ירושלים היא מעשר שני בזמן הזה בירושלים כך קדושת חצר המשכן ולא איכפת לן אין פודין אותו ואין מחללין אותו בביטול החומות, והוא הדין דלא שם", ולכאו׳ על פי דברי תוס׳ יש איכפ״ל שהעכו״ם דרים בה. ומה להתיר לפדות מעשר שני שנכנס שאין אוכלין כעת מעשר שני לירושלים בזמן הזה כיון שדרים בירושלים היינו לפי שנפגם המזבח בירושלים רוב עכו״ם בטלה ויעוי׳ חזו״א שביעית סי׳ג׳ סקי״ד.

רסח אור כתובות דף מ״ה ע״ב לציון

סימן עז
מכת מרדות על לאו שאין בו מעשה

ת״ך המוציא שם רע לוקה ונותן ושיטת ר״ת דגם רב פפא ס״ל כרנב״י מאה סלע רבי יהודה אומר דאין כאן אלא מכת מרדות). ואליבא ללקות לוקה מכל מקום. מבואר דרב פפא אין הלכה כרבי יהודה דאנן בסוגיא דפליגי במקום שאין דיני קיי״ל לאו שאי״ב מעשה אין לוקין מוציא ש״ר האם איכא מלקות או עליו אבל אליבא דרב נחמן בר יצחק לאו. ובטעם המלקות אליבא דרבי יתכן למפסק כרבי יהודה וכ״פ יהודה נחלקו האמוראים, דלרב פפא
רבי יהודה אזיל לשיטתו דס״ל דלאו

[הרי״ף] והרמב״ם .)14)

שאין בו מעשה לוקין עליו, ולכן ומה היא מכת מרדות מצינו בזה ג׳ לוקה המוציא ש״ר משום לא תלך אופנים - (א) מכין אותו עד רכיל אף במקום שאינו בכלל פרשת שתצא נפשו [לקמן צ״ו ע״א והתם מוציא ש״ר. ואליבא דרב נחמן בר איירי בכפיה על מצוה אמנם הרמב״ם יצחק מלקות דקאמר רבי יהודה היינו הל׳ חמץ ומצה פ״ו הי״ב כתב מכת מרדות, ואף דסבר רבי יהודה דהאוכל מצוה בערב פסח מכין אותו דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו עד שתצא נפשו והתם איירי בעונש שאני הכא דגלי קרא דאין בלאו דלא ולא בכפיה]. (ב) מכין אותו לפי תלך רכיל מלקות אלא במוציא ש״ר אומד חכמים [ר״ן בסוגיין ט״ן ע״ב באופן דהפרשה דמוצש״ר (תוס׳ מדפי רי״ף, ודלא כרמב״ם שם] (ג)

14 ויל״ע אם זהו דין פרטי דבמוציא ש״ר חייבוהו חכמים מכת מרדות, או שהוא דין כללי דעל לאו שאין בו מעשה יש מכת מרדות, ויעויי׳ בית יוסף חו״מ סוף סי׳ א׳ שהביא בשם המרדכי דהמאנה את אבירו בדברים לוקה וכתב ע״ז הב״י דלוקה דקאמר המרדכי היינו מדרבנן דאילו מלקות לא לקי כיון דהוי לאושאין בו מעשה עכ״ד, וצ״ב מנ״ל דתקנו חכמים מכת מרדות על לאו שאי״ב מעשה, ויתכן דהוא סברא דלא גרע מל״ת דרבנן (וקצת תלוי האם מה שאין לוקין על לאו שאי״ב מעשה הוא משום דהלאו קיל או משום דאין לוקין רק על מעשה של עבירה), ולמשנ״ת יתכן דמקורומסוגיין(ובב״י יו״ד סי׳ שע״א הביא דברי הכלבו דכהן שנכנס באוהל המת בשגגה ואח״כ התרו בו אם קפץ פטור ואם שהה כדי השמחאה חייב וכתב הב״י "נ״ל דהאי לוקה לאו מדאורייתא דהא לאו שאי״ב מעשה אין לוקין עליו" ומבואר גם בזה דעל לאו שאי״ב מעשה איכא מכת מרדות, אמנם כבר תמה ע״ז בלח״מ הל׳ אבל פ״ג ה״ד דמקור דברי הכלבו מהרמב״ם שם ורחוק לפרשו מדרבנן ויע״ש עוד מה שדימה זה לכלאיים. ויעוי׳ עוד סנהדרין פ״ט ע״א תוד״ה הכובש נבואתו לוקה - לית ביה לאו ועוד דאין בו מעשה, אלא מכין אותו עד שתצא נפשו כמו עשה סוכה ולא עשה).

אור כתובות דף מ״ו ע״ב לציון רסט

שליש מלקות דהיינו י״ג מלקויות היטב את כל השיטות בענין זה [מג״א סי׳ תצ״ו סק״ב, ויעוי׳ פרי יע״ש]. ויעוי׳ קידושין ס״ג ע״ב חדש שם ובסי׳ תע״א, ורבנו הפמ״ג תוד״ה בני זה דמכת מרדות אינה בספרו שושנת העמקים כלל ט׳ סידר צריכה התראה.

מ״ו ע״ב

סימן עח

קטנה שנישאת האם אביה מקבל את גיטה
א. רד״ה ומקבל את גיטה "אם ע״ב ד״ה היא ואביה שכתב דכל
נתגרשה מן האירוסין וקודם
שבגרה, אבל בגרה או ניסת שוב אין

שנישאת שוב אין לאביה רשות בה

לו רשות בה" עכ״ל. מבואר בדברי

ואינו מקבל את גיטה, וע״ש

רש״י דקטנה שנישאת אין אביה

בגיליון הש״ס שציין הגרעק״א

מקבל את גיטה, איברא לקמן ע״ג

לדברי רש״י יבמות ק״ט שדבריו

ע״ב גרסינן בגמ׳ "איתניה ומודים

סותרים לזה (ועי׳ קידושין י׳ ע״א

חכמים לרבי אליעזר בקטנה שהשיאה תוד״ה ומקבל את גיטה שנסתפקו אביה ונתגרשה והיא קטנה והיא בדין זה דקטנה שניסת האם אביה יתומה בחיי האב" ופרש״י ונתגרשה מקבל את גיטה או לאו ומה
- "וקיבל אביה גיטה" וכן פרש״י שכתבו בזה). ונראה דיש לחלק בין ביבמות ק״ט ע״א ומבואר דסובר קטנה שיש לה יד לשמור את גיטה שקטנה שניסת אביה מקבל את גיטה לקטנה ביותר שאין לה יד לשמור וצ״ע מדבריו הכא. את גיטה ואינה יכולה לקבל הגט
ב. וכדברי רש״י הכא כן הוא בעצמה שבזו אביה מקבל את גיטה בדברי רש״י בקידושין מ״ג אפילו משנישאת.

בכסף מנ״ל אמר רב יהודה אמר אחר ומנו אביה. ואימא לדידה, הכי קרא ויצאה חינם אין כסף השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב
אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון את בתינתתי לאיש הזה איהי שקלא

ער אור כתובות דף מ״ו ע״ב לציון

כספא. והקשו תוד״ה השתא, דאם כן לעיל מ׳ ע״ב). ומכח קושיא זו תירצו מה צריך את הדרשא של ויצאה חינם תוס׳ דביאור מה שאמרו בגמ׳ אין כסף אין כסף לאדון זה ויש כסף "ואימא הנ״מ קטנה אבל נערה דאית לאדון אחר, והרי מה שאשה נקנית לה יד לקבל קידושין תקדיש איהי בכסף יצפינן משדה עפרון, ומה נפשה ותשקול כספא" אין המכוון שאביה מקבל קידושיה יצפינן שרק איהי תקדיש נפשה, דזה ודאי מדכתיב את בתי נתתי ומסברא דאביה מצי לקבל קידושיה ולשקול אמרינן דאם הוא מקדשה כסף כספה לעצמו, אלא בעי למימר דגם קידושין שלו ומה צריך עוד דרשה. איהי תקדיש נפשה ובאופן זה תשקול והישוב לזה עפי״ד תוס׳ קידושיןג׳ כספא, וע״ז בעי לאיתויי מבושת ע״ב (ד״ה וכי תימא) שהקשו על ופגם, דבושת ופגם של אביה ממה המשך דברי הגמ׳ דבעי למילף דכסף דעכ״פ גם איהו מצי לקדשה למנוול קידושין של אב מדזכי ליה רחמנא ומוכה שחין.
בושת ופגם, ודחי דשאני בושת ופגם

דאביה שייך בגווייהו, והקשו תוס׳ ועל דרך זו יש לפרש את עיקר דברי דבסו״פ אלו נערות (לעיל מ׳ ע״ב) הגמ׳ וליישב את קושיית תוס׳ מבואר בגמ׳ דכל עיקר מה שידעינן בשמעתין. דמהפסוק "את בתי נתתי דבושת ופגם של אביה הוא מסברא לאיש הזה" בצירוף סברת אביה דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה מקבל קידושיה ואיהי תשקול כספא

שחין, ונמצא שכל מה שבושת ופגם לא מצינו למילף אלא שגם האב יכול של אב הוא אחר דידעינן דאביה לקבל קידושיה ובאופן זה כסף מקבל קידושיה, וא״כ איך בעי הגמ׳
ללמוד דאביה מקבל קידושיה ממה

קידושיה שלו, אבל אכתי אפשר שגם
היא מציא לקדש עצמה ולמשקל
שבושתה ופגמה שלו והרי קודם כספא, וע״ז הוצרך רב יהודה למילף דידעינן דאיהו מקבל קידושיה ליכא מויצאה חינם אין כסף אין כסף לאדון להאי דינא דבושתה ופגמה של אביה זה כו׳ דגלי קרא שבכל אופן כסף (ויעוי׳ מש״כ תוס׳ בישוב קושיא זו קידושיה של אביה .)15)

15 פירוש הדברים דאחר דחזינן דגם אביה מקבל קידושיה וכסף קידושיה שלו ולמדנו שהוא אדון שלה כלפי קידושיה,גלי לן קרא דיש כסף לאדון אחר - דלעולם כשיוצאה מרשותו יש לו כסף והיינו שכסף קידושיה לעולם שלו (אלא דצ״ב לפי״ן מה קושיית הגמ׳ ואימא הנ״מ קטנה, הרי לקטנה אין אנו צריכים פסוק למימר דאין היא מקדשת את עצמה וא״כ אייתר קרא דאין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר, ועל כרחין לאוקמא בנערה ומה מקשי גמ׳ וצע״ג).

אור כתובות דף מ״ו ע״ב לציון רעא

וכי תימא נילף מינה. וע״ז אין היינו לפי מה דמסיק דלא דרשינן כל להקשות ואלא הא דא״ר הונא שבח נעורים לאביה(.
אמר רב כו׳ דשפיר י״ל מילתא דאתיא
בבמה מצינו טרח וכתב לה קרא .(16)

אלא מסתברא דכי ממעט רחמנא

ויעויין עוד מש״כ בזה בפנ״י.

יציאה דכוותה קח ממעט.
יעוי׳ רש״י ותוס׳ שהביאו פירוש ר״ח

אמר קרא בנעוריה בית אביה כל

והקשו עליו ויעוי׳ מהר״ם מש״כ שבח נעורים לאביה ואלא הא

ליישב את דברי ר״ח ויעוי׳ פנ״י

דאמר רב הונא אמר רב כו׳. לכאו׳

קידושין ד׳ ע״א, ויעוי׳ הפלאה. ויעוי'

עדיפא מיניה הו״ל לאקשויי דא״כ

הפלאה דעפ״י שיטת ר״ח מבואר

מדוע אמרינן דמציאתה לאביה

מש״כ הרמב״ם אישות פ״ג הי״א

מדרבנן ומשום איבה, ומהוי

דהאב מקבל קידושי בתו כשהיא

דאורייתא דהא נמי שבח נעורים

קטנה ונערה מדכתיב את בתי נתתי

הוא. ונראה דאין לנו ללמוד ממה

לאיש הזה והעיר הלח״מ דקידושי

שאמרה תורה כל שבח נעורים

נערה לא נפק״ל מאת בתי נתתי אלא

לאביה אלא שבח שבקטנותה הוא

מויצאה חינם, ועפ״י שיטת ר״ח

שייך לאביה, ומשו״ה מעש״י

מיושב יע״ש.

דבקטנותה לאביה מק״ו דהשתא רד״ה "קטנה דלית לה יד - לקדש
זבוני מזבין לה מעש״י מבעי- שפיר

עצמה" פירוש (17) אבל נערה

יש ללמוד דגם בנעוריה הוא של אית לה יד לקדש את עצמה והיינו
אביה ממה שאמרה תורה דכל שבח

ביתומה או ביתומה בחיי אביה

נעורים לאביה, אך מציאתה דגם

שנישאת ונתגרשה, אבל בנערה שיש

בקטנותה מן התורה אינה של אביה

לה אב הוא פלוגתא דרבי יוחנן וריש

כמש״כ הפנ״י בקו״א יעו״ש - אין לקיש קידושין מ״ג ע״ב.
לנו ללמדו מהא דכל שבח נעורים תוד״ה ואימא הני מילי קטנה כו׳ לאביה)א״נ י״ל דאין הכי נמי, ומאי וא״ת הא לקטנה לא דאמרינן לקמן מציאתה משום איבה איצטריך קרא כו׳ יעויין משנ״ת בס״ד

16 שבת קל״א ע״ב תוד״ה או מעומר)ויעוי' לימודי ה׳ להג״ר יהודה נגאר ז״ל לימוד צ״ה(. 17 פשטות דברי הגמ׳ דאימא דרק קטנה דלית לה יד בעלמא אמרה תורה דאביה מקבל קידושיה אבל נערה דאית לה יד בעלמא אימא תיקדוש איהי נפשה כו׳, אולם רש״י מפרש דמה שאמרו

קטנה דלית יד היינו לקבל קידושיה, וא״כ גם מה שאמרו נערה דאית לה יד היינו לקבל קידושיה, והיינו ביתומה כו׳.

ערב אור כתובות דף מ״ו ע״ב לציון

לקמן מ״ז ע״א בביאור השקלא וטריא ללמוד ממנו, והתם כתבו דאע״פ שבתוס׳ דהכא)בענין השתא זבוני שיכול ליעדה היינו בכסף שנמכרה מזבין לה מעש״י מיבעי(. אבל בקידושיה ממש לא מצינו שום

באו״ד "ועוי״ל דאמעשה ידיה

זכות לאב, וכוונתם לחלק בין

פשיט״ל שהם שלו כל

קידושין בהדיא לקידושין שאגב

זמן שיכול למוכרה דהיינו עד נערות,

מכירתה ושעיקרם היה מכירה,

אבל משום דמצי מזבן לה עד נערות

וכפי״ז עכ״פ כלול במכירתה גם יעוד

לא שמעינן שיהא שלו כסף קידושיה

וחזינן דיש לו זכות גם בכסף של

שהיא מתקדשת בו לעולם" היינו

מכירתה לעולם וע״כ לא יכלו לתרץ

שאין ללמוד שיהא כסף קידושיה

כתירוצם השני דהכא.

שלו ממה שכסף מכירתה שלו, באו״ד "ועוד דאת בתי נתתי אינו דמכירתה אינה אלא מכירת זמן מיותר ואיצטריך אפילו קטנותה וע״כ כסף מכירה זו שפיר לקטנה דאיצטריך לאשמועינן דאב של אב, אבל קידושיה הינם קידושין נאמן לאסור את בתו ולפי המסקנא לעולם ואין ראוי לדמותם שיהיו של על כרחך לא אתא אלא להכי" וצ״ב אב ככסף מכירתה. ואף שגם להבין מה סברו תוס׳ בקושייתם במכירתה יכול האדון ליעדה ונמצא ובתירוציהם הראשונים והרי הוא כסף המכירה הוא כסף היעוד וקונה תלמוד ערוך דילפינן מפסוק זה אותה לעולם, כבר כתבו תוס׳ דאין נאמנות של אב על בתו. וצ״ל דס״ל ללמוד מיעוד כלום שהוא גזירת דכל מאי דילפינן שנאמן אדם לאסור הכתוב ואינו נפעל ע״י האב באופן את בתו שנאמר את בתי נתתי לאיש של קנין הרגיל. הזה הוא אחר מסקנא דשמעתין שאין
למדים מפסוק זה שיכול האב
ובקידושין ג׳ ע״ב תוד״ה ואימא לקדשה, ועל כרחין ללמוד מיניה דין ה״מ קטנה, הקשו ג״כ נאמנות על בתו, אבל אם היה צורך
כקושייתם הכא ותירצו רק כתירוץ ללמוד ממנו שהאב מקדש את בתו קמא ולא הוסיפו לתרץ כתירוצם זה לא הוה יצפינן מיניה שנאמן על בתו, דהכא. ויש להבחין שגם בתירוץ וזהו שמקשים תוס׳ שנלמד הראשון יש חילוק בין האופן שמקדשה כשהיא נערה, דלקדשה שתירצו הכא לאופן שתירצו התם, כשהיא קטנה אי״צ פסוק ואכתי לא דהכא כתבו שהיעוד הוא גזירת קים לן לפרש את הפסוק לענין הכתוב דיכול ליעדה ואין שייך נאמנות של אב על בתו.

אור כתובות דף מ״ו ע״ב לציון רעג

ותירוץ זה של התוס׳ סובר דודאי דהאב זוכה בהם שהרי לית בהו יצפינן מהפסוק שנאמן על ממונא והו״ל איסורא דלית בה
בתו, ואף כדבעי המקשן בשמעתין
לומר שיליפנן מיניה שהאב מקדש

ממונא, והדר נילף גם קידושי כסף

את בתו שפיר קים לן ילפותא

מכח דאיתקשו הויות להדדי, ומבואר

שנאמן האב על בתו, אלא דבעי

שהבין את דברי התוס׳ כביאור ב׳

למילף גם שהוא המקדשה

הנז״ל, דלביאור א׳ כל שעתיד ללמוד

ממשמעותא דקרא, וע״כ אי אפשר

דין ממון מהאיסור הו״ל איסורא

להקשות דלא איצטריך קרא בקטנה,

דאית בה ממון מהאיסור הו״ל

כי לא באנו ללמוד תיתורא דקרא

איסורא דאית בה ממונא, וא״כ גם

אלא ממשמעותא דקרא, ועצם קידושי שטר וביאה הוו איסורא דאית
הפסוק בלא״ה איצטריך לנאמנות

בה ממונא הואיל ועתידים ללמד על

האב על בתו וק״ל. קידושי כסף בהיקש דהוויות.

תוד״ה ממונא מאיסורא לא תוד״ה זכאי במציאתה ביארו יצפינן כו׳ וי״ל תוס׳ שאי אפשר ללמוד
דאיסורא דאית בה ממונא מאיסורא שמציאתה של אביה מקידושיה דלית בה ממונא לא ילפינן. יל״פ דשאני קידושין שלא קח טרחא כוונת תירוצים בד׳ דרכים, או בהו כלל, ואי אפשר ללמוד שכיון שעתידים אנו ללמוד ממון שמציאתה של אביה ממעשי ידיה מהאיסור א״כ א״א ללמוד את דלא טרחא בהו כלל. ואי אפשר האיסור מאיסור גרידא, כיון שעתיד
ליגרר אחריו גם דין של ממון,

ללמוד משניהם בצד השוה דיש

ועוד יל״פ שכיון שבאותו קבלת

לפרוך מה להנך שהאב נפסד על

קידושין יש גם דין ממון אף שאין

ידיהם. ויעוי׳ מהרש״א שביאר

אנו לומדים אותו מ״מ כל ענין

דפירכא זו דמה להנך שאב נפסד

קבלת הקידושין נחשב איסורא

מהם אינה פירכא חשובה ואין
דאית ביה ממונא.

לפרוך על ידה רק צד השוה, דצד
השוה פרכינן כל דהוא ולכן צריך
והגרעק״א ז״ל הקשה דנלמד את שאר הפירכות כמבואר בגמרא קידושי שטר וביאר בקידושין ובתוס׳.

עדר אור כתובות דף מ״ז ע״א לציון

מ״ז ע״א
תוד״ה משום איבה יעוי׳ משנ״ת רש״י ותוס׳ שם אזלא לשיטתם בס״ד לעיל מ״ג ע״א בשמעתין בביאור מה שאמרו
תוד״ה לא בשאינה ניזונית דמחלוקת דמציאתה משום איבה.

סימן עט
השתא זבוני מזבין לה מעש״י מיבעי
א. אלא קטנה לא צריכא קרא השתא קידושיה שלו מיבעיא, ותי׳ תוס׳ דאין זבוני מזבין לה מעשי ידיה שייך ללמוד ממכירתה רק כלפי מיבעי. יל״ע בביאור הדברים דאפשר מעשיה דאם יש לו כח למוכרם לפרשם בב׳ אופנים - או דהוא ק״ו לאחרים פשיטא שהם שלו, משא״כ
שאם יש כח לאב למוכרה לאחרים
ולגרום שמעשי ידיה יהיו שייכים

כסף קידושיה אינו ענין כלל

לאדוניה ק״ו שיש לו כח ליקח את

למכירתה (ומה שיוכל האדון ליעדה

מעשי ידיה לעצמו, או שהוא סברא

הוא דין בפ״ע שגזרה תורה שיכול

והוכחה, דאם יכול למוכרה בודחי

אדון ליחד את אמתו העבריה לאישות

מעשי ידיה שלו, שאין אדם מוכר

והוא לזכות הבת שתצא מאמהות

אלא מה שבבעלותו, וממה שיכול

לאישות ואין הפירוש שהאב מכר

למכור את מעשי ידיה מוכח שהמה

לאדון כח לקדשה), ועוד תירצו תוס׳
שלו. דא״א ללמוד בק״ו למד העדיף
מהמלמד, שהקידושין הם לעולם

ב. ונראה שנחלקו בדבר תירוצי ואילו המכירה היא רק עד נערותה התוס׳ לעיל מ״ו ע״ב ד״ה וא״א ללמוד מהמכירה לקידושין. וזה ואימא (וכ״ה בקידושין ג׳ ע״ב), פשוט דביאור קושיית תוס׳ דס״ל שהקשו תוס׳ מאי בעי קרא שכסף דמה שאמרו "השמא זבוני מזבין לה קידושי קטנה של אביה ותיפוק״ל מעשי ידיה תיבעי" הוא לימוד של מק״ו דהשתא זבוני מזבין לה כסף קל וחומר, ולכן סברו שאפשר ללמוד

אור כתובות דף מ״ז ע״א לציון ערה

ק״ו גם שיהא כסף קידושיה שלו .)18(לומר דהוה מוקמינן קרא בבוגרת וכן סוברים תוס׳ בתירוצם השני (ועל ומה הוצרך לזה אחר שאין כאן כן הוצרכו לתרץ שאי אפשר ללמוד קושיא כמו שתירץ הר״ם דתרווייהו בק״ו כיון שהלמד עדיף מהמלמד) ק״ו ומאי אולמא האי מהאי. ומבואר אבל בתירוצם הראשון דחו תוס׳ שנחלקו ב׳ התירוצים בביאור הך דאי״ז לימוד של ק״ו אלא שהוא דהשתא זבוני מזבין לה מעש״י בדרך הוכחה וסברא, דממה שיכול מיבעי, דהר״ם ז״ל מפרש דהוא ק״ו למוכרה חזינן דמעש״י בבעלותו ולפי וע״כ מתרץ שפיר דהכא ק״ו והתם דרך זה כתבו דלא קשה מידי .)19(ק״ו ומה זאת קושיא אמאי לא אייתי

ג. ובשמעתין בד״ה השתא כתבו התם ק״ו דהכא, אבל תי׳ בתרא תוס׳ - "הקשה הר״י דאורלייניש שבתוס׳ מפרש דהכא אינו ק״ו אלא כו׳ ושמעתי בשם מורי הר״ם סברא וגילוי שאם יכול למוכרה
דמהכא נמי לא ידעינן אלא מכח

ודאי מעש״י שלו וע״כ הוכרח לתרץ

ק״ו דהשתא זבוני מזבין לה כו׳ ולי דאי לאו ק״ו דהתם הוה מוקמינן נראה דאי לאו ק״ו דהתם הו״א מצי קרא בבוגרת.
מזבן לה והוה דרשינן מלאמה ד. ולעיל מ״ג ע״א אמר רב יהודה דמעש״י לאביה אפילו בבוגרת". אמר רב בת הניזונית מן האחין והנה מקובלנו מרבותינו זי״ע שבכל מעש״י לעצמה, אמר רב כהנא מ״ט מקום שכתבו תוס׳ שני תירוצים והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם התירוץ השני עדיף מתירוץ הראשון אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם, ומרווח ממנו, וצ״ב דהכא תירוץ והקשו התוס׳ (ד״ה מגיד) דמאי בעי הראשון ברור ומסלק הקושיא, דגם קרא לזה הא כל מה שמעש״י לאביה הכא הוא ק״ו וגם התם ומאי אולמא הוא מהפסוק כי ימכור איש את בתו האי מהאי, ואילו תירוץ שני דוחק לאמה מה אמה מעש״י לרבה אף בת

18 ואין לומר שסברו בהו״א ללמוד מיעוד ובדרך של סברא שאם יכול למוכרה שיוכל רבה ליעדה מוכח שיכול לקדשה, דא״כ מה תירצו בתירוצם הב׳ דמכירתה עד נערות וקידושיה לעולם ואין ללמוד זה מזה, והא גם יעודה הוא לעולם. אלא ודאי רוצים תוס׳ ללמוד שכסף קידושיה שללו מק״ו ממכירתה, שאם יכול למוכרה כ״ש שכל כסף שמגיע על ידה יהא שלו.
19 וא״כ בזה מלוים ב׳ תירוצי התוס׳, אבל תירוצם הג׳ דאיצטריך קרא לומר שנאמן האב לאסור את בתו אינו ענין לניד״ד ואי אפשר להוכיח ממנו כלום, דהוא פריכא לעצם קושיית תוס׳ שם דאין כאן קושיא כלל דהא איצטריך קרא לנאמנות האב על הבית, ואף אם סובר בעל התירוץ הג׳ שביאור הך דהשתא זבוני מזבין לה כו׳ אינו בדרך ק״ו רק סברא מ״מ השמיע את דבריו דאין כאן מקום קושיא כל עיקר (ובאמת קו׳ תוס׳ שם צ״ב ונתבאר שם) [מרן זי״ע].

רעו אור כתובות דף מ״ז ע״א לציון

מעש״י לאביה, והרי אמה אינה הישיבה הגר״ע עטיא זצוק״ל עובדת את הבן ואת הבת והכא נמי דקושיית התו״י משום דסברי ודאי מעש״י דבת אינם אלא לאב ולא דהלימוד הוא בדרך ק״ו ולומדים לבנים, ותירצו דאיצטריך קרא לקטנה מעש״י ממכירתה וע״ז הקשו דנימא שאינה נלמדת מהיקשא דאמה אלא דיו, אבל התוס׳ שם סוברים דהוא

מהך דהשתא זבוני מזבין לה מעש״י גילוי מילתא וסברא דאם חזינן שהאב מיבעי. ובתוספות ישנים שם הקשו מוכר את בתו ודאי מעש״ישלו, ואין דסו״ס נימא דיו, דכשם שאין הבנים מקום להקשות דיו דאחר שידענו יכולים למוכרה לאמה ה״ה דאין שמעש״י שלו שפיר יתכן שיכול מעש״ישלהם. וביאר בזה מו״ר ראש להוריש זכות זו לבניו.

סימן פ
גדר תוספת שבת ותוספת יו״ט ותוספת יוה״כ

א. תוד״ה דמסר לה בשבתות וי״ט ב. ומצינו כזאת בדעת הרמב״ם אע״ג דאמר במו״ק ושמחת בחגך שהשמיט ענין תוספת בשבתות ולא באשתך דאין בושאין נשים בחולו ובימים טובים ולא כתב דין תוספת של מועד משום דאין תערבין שמחה אלא גבי יוה״כ ורק כלפי איסור בשמחה כו׳ איכ״ל דהכא איירי שעה אכילה דיוה״כ וזה לשונו "וצריך אחת לפני יו״ט שהוא כיו״ט לענין להוסיף מחול על הקודש בכניסתו מלאכה דתוספת דאורייתא כו׳. מבואר וניצחתו שנא׳ ועניתם את נפשותיכם דאע״ג דס״ל דתוספת דאורייתא היינו בתשעה לחדש כלומר התחיל לצום דוקח כלפי איסור מלאכה אבל חיוב ולהתענות מערב תשעה הסמוך שמחה אינו נוהג בזמן התוספת. ויש לעשירי, וכן ביציאה שוהה בענויו בזה נפק״מ לשאר דיני יו״ט וכגון מעט מלילי י״א סמוך לעשירי שנא׳ שקיבל על עצמו תוספת בכניסת יו״ט מערב עד ערב תשבתו שבתכם")הל׳ של סוכות, דאם נימא דבשעת שביתת העשור פ״א ה״ו(ומבואר התוספת איכא כל דיני היו״ט הרי הוא שאף בתוספת דיוה״כ גופיה לא נאסר אסור לאכול חוץ לסוכה, ואם נימא אלא באכילה ולא במלאכה וחזינן דחל רק כלפי איסור מלאכה יכול הוא
לאכול חוץ לסוכה. ויעוי׳ ש״ך יו״ד

שאין התוספת מקבלת את כל דיני
היום ואינה אלא כלפי מה שנאמר בו

סי׳ קצ״ו ד׳]יעוי׳ חי׳ הגר״ח זי״ע על דין תוספת - אם מלאכה אם אכילה הש״ס סי׳ ל״ו[.]ויעוי' ביאור הגר״א לסי׳ רס״א

אור כתובות דף מ״ז ע״א לציון רעז

שהביא ראיות לדעת הרמב״ם ופסק השמשות דמקרא נפק״ל שצריך כוותיה אמנם כתב דודאי יש מצוה להוסיף מחול על הקודש בין באיסור להוסיף וזהו התקיעות שהיו תוקעין אכילה בין בעשיית מלאכה" ע״כ בערב שבת כדאמר שבת ל״ה ע״ב[. לשונו הרי שכתב בהדיא דיש דין ג. אמנם עצם דברי הרמב״ם לחלק תוספת בין על עינוי ובין על מלאכה בין תוספת כלפי מלאכה לתוספת]ועי״ש בב״י שהביא דעת הרמב״ם כלפי אכילה תמוהים מן הגמ׳, כי דין דאין תוספת אלא ביוה״כ ורק תוספת נלמד מקרא ד״עצם היום בעינוי[. ונראה דלדעת הטור כל הזה" דאין חייב כרת רק על יוה״כ שקיבל תוספת יוה״כ ממלאכה נאסר גופיה ולא על התוספת)יומא פ״א גם בעינוי וה״ה בהיפך. ע״א(ומפורש בגמ׳ דמיעוט זה נאמר
גם על אכילה וגם על מלאכה דכתיב ה. אמנם בדעת השו״ע יש לצדד

"כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם דאין נאסר רק במה שקיבל על
היום זה ונכרתה מעמיה וכל הנפש עצמו, כי שם בסי׳ תר״ח פסק דאיכא אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום תוספת לעינוי והשמיט תוספת הזה והאנדמי את הנפש ההיא מקרב לאיסור מלאכה, ובהלכות שבת]סי׳ עמיה" וחזינן דאיכא דין תוספת על רס״א[פסק "יש אומרים שצריך תרווייהו ואין לחלק ביניהם. וגם רב להוסיף מחול על הקודש"]וש״מ אחא בר יעקב שלומד מקרא דמערב דהילפותא דיוה״כ נאמרה לתוספת עד ערב וכמו שהביא הרמב״ם הרי דעינוי ומ״מ יש גם תוספת למלאכה

מפורש בסוגיא שם שהוא לומר בכל שבת, ובמילא ביום הכיפורים
שבתות מדכתיב "תשבתו שבתכם"

ולדידיה איצטריך קרא להכי, וצ״ע.

גופיה יש שני דינים נפרדים - דין
תוספת של מלאכה ככל שבתות ודין
ד. והטור או״ח סי׳ תר״ח פסק תוספת של עינוי, ואפשר לקבל זה "אוכלין ותפסיקין קודם בין ולא זה[.(20)

20 הדברים צריכים תלמוד להבין את צורת הילפותות של שני דיני תוספת המבוארים בזה, ואולי המכוון שדעת השו״ע לפסוק כהרמב״ם שמן התורה אין דין תוספת אלא בעינוי ודין תוספת של שבתות ושל איסור מלאכה ביום הכיפורים הוא מדרבנן.

רעח אור כתובות דף מ״ז ע״א לציון

פריך רב אחאי אימא דיהיב לה שכר דין שמחה ולא שייך לומר עליו אין פקעתה אי נמי דמסר לה תערבין שמחה בשמחה, ומדלא בליליא אי נמי דמסר לה בשבתות תירצו כן שמע מינה דגם בראש ובימים טובים. הקשה הגרעק״א השנה יש חיוב שמחה. בגהש״ס הא גם בשבתות ויו״ט שיייך

ביטול מלאכה דהא יכולה לעשות ת״ך כתב לה פירות כסות וכלים דברים המותרים בשבתות וביו״ט שיבואו עמה מבית אביה

כגון לחתוך בתלוש ולשמור פירות לבית בעלה מתה לא זכה הבעל וכדומה דהא שכר שבת אין בו שום בדברים הללו משום רבי נתן אמרו איסור מדאורייתא. ונראה דהרי אמרו זכה הבעל בדברים הללו. נחלקו כגון דמסר לה בליליא, וכי אינה רש״י ור״ת בביאור הסוגיא, דרש״י יכולה לעשות מלאכה בלילה, אלא פירש דאיירי שמתה בעודה ארוסה שאין רגילות לעשות כן ואינו נחשב ור״ת פירש שבזה לכו״ע אין הבעל הפסד שמוסרה באותה שעה, וא״כ זוכה בנכסים והנידון כשמתה אחר

ה״ה על שבתות ויו״ט יש לומר כן הנישואין קודם שבאו הנכסים ליד שלמרות שיש אופני מלאכה שיכולה הבעל. והנה לקמן מ״ח ע״ב תניא להשתכר בהם מ״מ אין מיחשב הפסד "הלך האב עם שלוחי הבעל אע״פ מה שמוסרה באותם זמנים אחר שאין שכתובתה בבית בעלה מתה אביה רגילות לעשות מלאכה בהם [רש״ש]. ירשה מסר האב לשלוחי הבעל אע״פ ובפרט שיש לומר שרבנן אסרו זאת שכתובתה בבית אביה מתה בעלה משום שהוא מבטל את מה שכתבו יורשה" ואליבא דרש״י אתיא הך בתורה למען ינוח כו׳ וכמש״כ ברייתא כרבנן דס״ל שאם מתה בעודה הרמב״ם הל׳ שבת פכ״ד הי״ב יע״ש. ארוסה אין הבעל זוכה, דלרבי נתן אפילו בעודה ארוסה זוכה הבעל

תוד״ה דמסר לה בשבתות ובי״ט בנכסים, ואילו אליבא דר״ת אתי הך
אע״ג דאמר כו׳. יש

פלוגתא האם איכא דין שמחה ביום

ברייתא כרבי נתן דלרבנן אע״פ
שנישאת מ״מ אם עדיין לא באו
טוב של ראש השנה, ומדברי תוס׳ הנכסים לרשות הבעל אינו זוכה בהם, מוכח דס״ל שיש בראש השנה חיוב ומבואר כ״ז בתוס׳. ועפי״ן עולה שמחה, דאל״כ היה להם לתרץ שאליבא דרש״י מסתבר לפסוק שימים טובים היינו ראש השנה כחכמים דאתי סוגיין כוותייהו ואליבא דמותר לישא בו אשה כיוןשאין בו דר״ת מסתבר לפסוק כרבי נתן.

אור כתובות דף מ״ז ע״ב לציון רעט

וכתבו תוס׳ דבקושטא דמילתא אף בעלה יורשה ולר״ת אף אם נישאת לר״ת הלכה כחכמים ולא כל שלא באו נכסים לרשות הבעל

כרבי נתן דחכמים אתיין כראב״ע אינו יורשה. ויעוי׳ רמב״ם אישות דהלכתא כוותיה ומה דמוקיגמ׳ דגם פכ״ב ה״ב דפסק כברייתא דלקמן ר״ז ס״ל כראב״ע דיחויא בעלמא מ״ח ע״ב, ומסתבר דס״ל כרש״י הוא. ונמצא מחלוקת להלכה בין ופסק כחכמים]וכן מפורש בדבריו רש״י לר״ת דלרש״י כל שנישאת אישות פכ״ג הט״ו יעו״ש[.

מ״ז ע״ב

תוד״ה וקבורתה תחת כתובתה הפסידה המנה ומאתיים ואין לחייבו "פירוש נדונייתה אבל אין לקוברה תחתיהן, אך אם קבורתה תחת
לפרש תחת מנה ומאתיים דהא אמר נדוניתה הא אית לה נדוניה]וכמ״ש לקמן דארוסה אין לה קבורה." ונפק״מ לקמן ק״א ע״א א״ר הונא זיבתה לא באשה שזיבתה (21) ומתה, דאם קבורתה הפסידה בלאומיה קיימין[וחייב תחת מנה ומאתיים הא כשזיבתה בקבורתה הואיל וירש נדונייתה.

סימן פח
איני ניזונית ואיני עושה

א. תוד״ה זימנין "ויש ליתן טעם משום דאינה מפקעת לגמרי התקנה אע״ג דלרב הונא יכולה אשה שאם אמרה היום איני ניזונית ואיני שתאמר לבעלה איני ניזונית כו׳ התם עושה, למחר תעשה ותהא ניזונית".

21 נראה פשוט דבזינתה ממש אין חייב בקבורתה, ואף שיורש כתובתה)וכמו שמפרשים תוס׳ דכתובתה היינו נדונייתה(מ״מ איבדה כל זכויותיה וכל תנאי כתובתה ופשוט. והנידון רק בהאשה שהלך בעלה למדה״י ובאו וא״ל מת בעלה ונישאת ואח״כ בא בעלה, דמצד קנס אין ראוי לקונסה להפסיד תנאי דקבורתה ובזה יש לדון דאם כי אין ראוי לקונסה מ״מ לית לה קבורה הואיל והפסידה כתובתה ותקנו קבורתה תחת כתובתה, וזהו שכתב מרן זי״ע עפי״ד תוס׳ דסו״ס אית לה בלאומיה קיימין וקבורתה תחת נדנייתה ולא תחת מנה ומאתיים)וכ״כ חוסן ישועות ליבמות רפ״י ודלא כהגרצ״ה אב״ד אה״ו יעו״ש והובאו דבריהם באוצה״פ סי׳ י״ן סעיף נ״ו אות תכ״ט ב׳(.

רפ אור כתובות דף מ״ז ע״ב לציון

אמנם הר״ן ז״ל (כ״ג ע״ב מדפי סק״ה שדין זה הוא שורש הפלוגתא רי״ף) כתב בשם הרא״ה ז״ל דכל שבין תוס׳ להר״ן האם יכולה לחזור
שאמרה איני ניזונית ואני עושה בה ממה שאמרה איני ניזונית ואיני אינה יכולה לחזור בה ואיבדה
מזונותיה עולמית. ועל קושיית תוס׳

עושה, דהר״ן לשיטתו דס״ל כסות
בכלל מזונותיה אינה יכולה לחזור
תירץ הר״ן (י״ז ע״א מדפי הרי״ף)
דהנה לקמן (נ״ט ע״ב) תנן שהאשה

בה שאין הכסות דבר המתחלק לכל

עושה לבעלה ז׳ מלאכות, וסובר

שבוע ואם יכולה לחזור בה תאמר

הר״ן דכשאמרה איני ניזונית ואיני

כל ערב רגל הריני ניזונית ועושה

עושה לא מיפטרא אלא מעשיית

ותיטול כסות ומיכף תחזור ותאמר

בצמר אבל עדיין חייבת בשאר ו׳

איני ניזונית ואיני עושה, וע״כ

מלאכות, ועל כן יכולה לומר איני

מוכרח שאין יכולה לחזור בה.

ניזונית ואיני עושה כי עדיין עומדת

ובשיטת תוס׳ י״ל דחולקים על

היא לפניו ומשמשתו, מה שאין כן

הר״ן וס״ל דאין הכסות בכלל

בתקנת פירות תחת פרקונה ליכא

המזונות. והחזו״א (סי׳ ע״א סק״ח)

למימר הכי. ותוס׳ שלא תירצו כן ס״ל שאין חולק בדבר שהכסות אזלי לשיטתם לקמן ס״ג ע״א ד״ה בכלל המזונות, ואם חזרה בה אחר
רב הונא ששיטתם שם שכל שקיבלה כסות עושים חשבון שאמרה איני ניזונית ואיני עושה ומוציאים מידה הכסות .)22) פטורה מכל המלאכות ויעוי׳
משנ״ש בס״ד.

אמר רבא האי תנא סבר מזונות
דאורייתא. כמדומה בשם

ב. עוד כתב הר״ן שם דכסות היא הג״ר שמואל זללה״ה העירו שאחר בכלל המזונות וכשאומרת איני שכותבים את חיוב המזונות בכתובה ניזונית ואיני עושה אינו חייב לכו״ע חיובו דאורייתא דהא נתחייב בכסותה. וכתב הב״ש סי׳ ס״ט לה בשטר.

22 יעו״ש שכתב החזו״א שתוציאין מידה כסות קיימת שעשה לה, ומש״כ מרן זי״ע דעושים חשבון אולי הבין כן במש״כ חזו״א בד״ה ולענין מזונות.

אור כתובות דף מ״ח ע״א לציון רפא

מ״ח ע״א

סימן פב
האם יש שיעבוד נכסים על מצוות צדקה

א. ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא גובין ממנו דבר אחר ורב חסדא אמר מי שנשתטה בי״ד יורדין לנכסיו דהיינו תכשיט (אבל לא צדקה) ורב וזבין ומפרנסין את אשתו ובניו יוסף אמר דהיינו צדקה (וכל שכן ובנותיו ודבר אחר א״ל רבינא לרב תכשיט). וטעמו של רש״י שהגיה את אשי ומאי שנא מהא דתביא מי שהלך גירסת הגמ׳ משום שבהלך למדה״י למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אין סברא ליתן תכשיט מכח דניח״ל בי״ד יורדין לנכסיו וזבין ומפרנסין את דלא תינוול, כי אם היה ניחא לו בהכי אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר היה לו לצוות ליתן לה. אולם התוס' אחר א״ל ולא שאני לך בין יוצא הביאו דבגמ׳ לקמן דף ק״ז מפורש לדעת ליוצא שלא לדעת מאי דבר בהדיא דנחלקו רב יוסף ורב חסדא על אחר רב חסדא אמר זה תכשיט רב הברייתא של מי שהלך למדה״י. יוסף אמר צדקה מ״ד תכשיט כ״ש
צדקה מ״ד צדקה אבל תכשיט יהבינא

ב. וברמב״ם פי״ג מהל׳ אישות ה״ז

לה דלא ניח״ל דתינוול. נחלקו רש״י פסק "החשה שהלך בעלה ופסקו
ותוס׳ בגירסא ובביאור דברי הגמ׳.

לה בי״ד מזונות וכסות וכלי בית

דבסוגיא יש שני פעמים לשון דבר

ושכר מדור, אין פוסקין לה תכשיט

אחר - [א] רב עוקבא אמר שמי

שהרי אין לה בעל שתתקשט, אבל מי

שנשתטה גובין מנכסיו לדבר אחר [ב]

שנשתטה בעלה או שנתחרש פוסקין

בברייתא איתא דמי שהלך למדה״י

לה תכשיט" ולפי גירסת תוס׳ (ולכאו׳

אין גובין ממנו דבר אחר. והתוס׳

כן הוא בגמ׳ לקמן ק״ז) מבואר
גרסי כמו שהוא לפנינו ודברי הגמ׳

שפסק כרב חסדא, דאילו אליבא דרב

קאי על הברייתא של מי שהלך

יוסף אפילו אם הלך בעלה למדינת

למדה״י דאין גובין ממנו דבר אחר הים פוסקין לה תכשיט משום דניח״ל
דחצינא דרב חסדא היינו תכשיט

דלא תינוול.

(וכ״ש צדקה) ואליבא דרב יוסף היינו ג. ומאידך בסוף הל׳ נחלות כתב צדקה (אבל תכשיט יהבינן לה). ואילו הרמב״ם - "ומי שנשתטה או רש״י מפרש דדברי הגמ׳ חוזרים על שנתחרש בי״ד פוסקיו עליו צדקה אם מימרא דמר עוקבא דמי שנשתטה היה ראוי" והנה אליבא דרש״י ודאי

רפב אור כתובות דף מ״ח ע״א לציון

אי אפשר לומר כן, דהרי לדעת רב ממנו לצדקה או לאו, דהרמב״ם בפ״ן חסדא דאמר מאי דבר אחר תכשיט מהל׳ מתנות עניים ה״י כתב "מי היינו דוקח תכשיט ולא צדקה. אמנם שאינו רוצה ליתן צדקה או שיתן גם לפי פירוש תוס׳ אינו מובן, מעט ממה שראוי לו, בי״ד כופין דלמרות שעיקר דברי רב חסדא נאמרו
על הברייתא מכל מקום על פי דבריו

אותו ומכין אותו מכות מרדות עד

יש לפרש גם את דברי מר עוקבא

שיתן מה שאמדוהו ליתן ויורדין

כלפי תכשיט ולא כלפי צדקה, ואם כן

לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה
שראוי לו ליתן" עכ״ל, ודבריו אלו
מהיכי תיתי לפסוק דגובין ממנו מתאימים עם מה שביאר הכס״מ ז״ל לצדקה, וכן הקשה הר״ן על פסק
הרמב״ם (דף י״ז ע״א מדפי הרי״ף).

בדעתו דיש שיעבוד נכסים ליתן
צדקה לעניים. אולם הר״ן בפרקין

ד.ובכסף משנה שם כתב ליישב דברי (דף י״ח ע״א מדפי הרי״ף) הביא
הרמב״ם וזה לשונו "ואפשר לומר

שכתב הרשב״א שאין יורדים לנכסיו
שטעם רבנו משום דמסתמא כל אדם

ליתן מהם צדקה בין בפניו בין שלא

ניח״ל למיעבד צדקה בממוניה וגם כי בפניו, וכמו שפירש רב יוסף דמי
ממונו של אדם משועבד לעשות ממנו

שהלך למדינת הים איןגובין מנכסיו

צדקה, וכשהלך למדה״י אין פוסקין

לדבר אחר דהיינו צדקה, והוא הדין

צדקה מפני שהוא עושה צדקה בכל

אם הוא בפניו ואין רוצה ליתן כפי

מקום שהוא. וה״ט דאיפלגו רב חסדא

הראוי לו, ומדברי הרשב״א האלו יש

ורב יוסף בפירוש דבר אחר דגבי מי

ללמוד דסבירא ליה דאין שיעבוד

שהלך למדה״י ולא איפלגו בדבר אחר נכסים על מצוות צדקה. ויע״ש בר״ן דגבי מי שנשתטה" ע״כ (והיינו דלפי

שתמה על דברי הרשב״א דלפי דבריו
גירסת תוס׳ יש ליישב את דעת

אמאי אם נשתטה בי״ד בותנין צדקה
הרמב״ם דפשיט״ל דלא נחלק רב

מממונו, ועל כן כתב הר״ן דאם הוא
חסדא במימרא דמר עוקבא). ושמענו

בפניו בותנין מנכסיו לצדקה על
מדברי הכס״מ חידוש דיש שיעבוד על כורחו ורק אם הלך למדינת הים אין נכסי האדם ליתן צדקה ולכן פשיטא בותנין מנכסיו לצדקה, ויעוי׳ קצה״ח דגובין צדקה מממונו. [סי׳ ט״ל סוף סק״א] שיש לבאר דגם

דעת הר״ן כהרשב״א דאין שיעבוד

ה. ובאמת יש מחלוקת בין נכסים לצדקה אולם כשהוא בפניו הראשונים מי שממאן ליתן בחמינן לנכסיה מדין כפיה על צדקה האם בחמינן לנכסיה להוציא המצוות עי״ש.

אור כתובות דף מ״ח ע״ב לציון רפג

מ״ח ע״ב

סימן פג
מסר האב לשלוחי בעל
א.ושמואל אמר לירושתה - פרש״י מילוג ואי אפשר לומר דבהא פליג דוקח לירושתה משום דמחיל ריש לקיש.
ליה האב אבל לשאר מילי אינה
ברשות בעל ואין מיפר לה נדריה

ב.ותוס׳ בד״ה ושמואל חולקים על
ואסורה בתרומה ומציאתה של

דעת רש״י וס״ל דלא אתא עצמה. ובזה מתורץ מה שיש

שמואל לאפוקי הפרת נדרים ולעולם להקשות על מה דפריך בגמ׳ "ריש

אשתו גמורה היא ויורשה מדינא

לקיש אמר לכתובתה כתובתה מאי

וה״ה דמיטמא לה. ומה דנקט הוא דאי מתה ירית לה היינו

שמואל לירושתה ביארו תוס׳ בשני

דשמואל" ולכאו׳ הו״ל לתרץ דריש

אופנים - או דאתא לחידושי דאפילו

לקיש אתא לאפוקי שאין יורשה

ירושתה דהוא מדרבנן מכל מקום לגמרי רק את נדונייתה אך נכסי

יורש אותה (ועוד שהיה מקום לומר מילוג לא ירית, וזהו שאמר

דאין האב מזכה לבתו עד שתכנס "לכתובתה" ובזה פליג על שמואל.

לחופה) ואופן נוסף ביארו תוס׳ אלא שלפי דברי רש״י דטעמא

דנקט דוקח לירושתה לאפוקי מריש

דשמוחל דאמר דאין מסירתה מהניא

לקיש דאמר דכתובתה מאחר מנה.

אלא לירושתה משום שבאמת אין

ומדברי הרמב״ם בהל׳ נדרים (פי״א

מסירתה מועלת כלל ורק לירושתה

הכ״ב) משמע כהתוס׳ דהרי היא

מהניא משום דמחיל אב - א״כ זהו

כאשתו לכל דבר, ואף שהבית
שמואל (ריש סי׳ נ״ז) פירש דעת

דוקח בנדונייתה שהכניסה לו שיהיו הרמב״ם כרש״י מ״מ לכאו׳ מוכח שלו ויתחייב תמורתם בכתובתה, אך מדבריו בהל׳ נדרים כהתוס׳ [וכן בנכסי מילוג שהם שלה אין שייך כתב והכריח השעה״מ חופת חתנים מחילה, וא״כ גם שמואל גופיה לא אות ד׳], והטור (סי׳ רל״ד והביאו אמר שמסירתה מהניא לענין ירושה כס״מ שם) פסק כרש״י שהרי היא אלא על נדונייתה ולא על נכסי כארוסה לכל דבר.

רפד אור כתובות דף מ״ח ע״ב לציון

סימן פד
ארוסה בת ישראל בתרומה למשנה ראשונה ולמשנה אחרונה

א. תוד״ה רב אסי אמר אף לתרומה דעולא.והקשו תוס׳ שם מדנקט עד "פי׳ בקונטרס דקסבר רב אסי שתכנס לחופה משמע דהיינו כמשנה טעמא שאין ארוסה בת ישראל אוכלת אחרונה דפרק אע״פ שאינה אוכלת בתרומה כדעולא שמא ימזגו לה כוס

וכיון שמסרה תו ליכא למיחש. וקשה

בהגעת זמן עד שתכנס לחופה, ומימה

לר״י דאפילו עולא דמפרש טעמא

דבפרק אע״פ פליגי אמוראי אליבא

דמשנה ראשונה שמא ימזגו לה כוס.

דמשנה ראשונה שאינה אוכלת

למשנה אחרונה מודה דטעמא משום

בתרומה עד שיגיע זמן האם הטעם

סימפון". היינו מהך דלקמן נ״ח ע״א

משום דעולא או משום סימפון, אולם

"זו משנה ראשונה בי״ד של אחריהן

אליבא דמשנה אחרונה מודו כולהו

אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד

דטעמא משום סמפון, וא״כ רבי

שתכנס לחופה מאי טעמא אמר עולא

יהודה בן במירא דאמר שאינה אוכלת

ואי תימא רבי שמואל בר יהודה

עד שתכנס לחופה ודאי טעמיה משום

משום סמפון" ומפורש בהדיא

סימפון והאיך יהיב טעמא משום שמודה עולא שלמשנה אחרונה

דעולא. וקושיא זו היא כעין קשיית

טעמא משום סמפון והאיך אפשר

תוס׳ הכא על דברי רש״י. וביאר שם

לפרש טעמא דרב אסי משום שע״י

הרשב״א ששיטת רש״י בשמעתין

מסירתה ליכא לטעמא דשמא תשקה

דלעולם אף למשנה אחרונה שייך

והא אנן למשנה אחרונה איירינן

טעמא דשמא תשקה לאחיה ולאחותה

וכמש״כ תוס׳.

דאע״ג דמייחד לה דוכתא מ״מ אחיה
ואחותה מצויים קצת גם במקום

ב. ושיטת רש״י מבוארת ברשב״א המיוחד לה, ובהא פליגי, דלמשנה קידושין י״א ע״א, יעו״ש בסוגיא ראשונה לא חיישינן כל כך ולמשנה דשלח ליה יוחנן בן בג בג לרבי אחרונה חיישינן גם למה שמצויים יהודה בן במירא שמעתי עליך שאתה קצת. וביאור הסוגיא דלקמן נ״ח ע״א
אומר ארוסה בת ישראל אוכלת כתב הרשב״א דמעיקרא ס״ד דגמ׳

בתרומה והחזיר לו ואתה אי אומר כן שמחלוקת משנה ראשונה ומשנה
וכו׳ אבל מה אעשה שהרי אמרו אחרונה תלויה בסברות מחודשות

חכמים אין ארוסה בת ישראל אוכלת ומשו״ה פירשה הגמ׳ אליבא דעולא
בתרומה עד שתכנס לחופה משום דטעמא דמשנה ראשונה משום שמא

אור כתובות דף מ״ח ע״ב לציון רפה

תשקה וטעמא דמשנה אחרונה משום שפיר י״ל דגם אליבא דמשנה אחרונה סמפון, והקשתה הגמ׳ על רב שמואל טעמא משום שמא תשקה. ונראה
בר יהודה שביאר משנה ראשונה בדעת הרמב״ם שטעמא דמשנה

משום סימפון דא״כ במה פליג משנה אחרונה אינו משום דאכתי מצויים אחרונה. ותי׳ הגמ׳ דבדיקת חוץ אחיה ואחותה גם במקום שייחד לה ובדיקת פנים איכא בינייהו ובתירוץ בהגיע הזמן, אלא טעמא משום זה הדרינן ממאי דסליק אדעתין שארוסה בארוסה מיחלף וע״כ אף למימר דפליגי בחששות מחודשות, שבהגעת זמן אין לחוש שמא תשקה ושוב גם עולא דביאר טעמא דמשנה מ״מ לא חלקו בין ארוסה לארוסה ראשונה משום שמא תשקה יכול ובזה מדוקדק היטב לשון הרמב״ם לפרש דכן הוא הטעם גם אליבא]שכתב "שמא תאכיל תרומה לאביה דמשנה אחרונה ופליגי עד כמה איכא ולאחיה כשהיא ארוסה בבית אביה" למיחש לשמא תשקה וכמשנ״ת והיינו דגם ביחד לה מקום אסרינן)וק״ק דהא בגמ׳ נ״ח ע״א עולא משום שמא תאכיל כשהיא בבית גופיה קאמר דחצינא דמשנה אחרונה אביה[. וע״ע באבנ״מ שם שכתב טעמא משום סימפון והיכן מצינו לבסס הכרח להרמב״ם עפי״ד תוס׳ דהדר ביה עולא מהכי(. לקמן ע״ב ב׳ ד״ה על מנת, שבנמצא

ג. וברמב״ם תרומות פ״ו ה״ג כתב בה מומין ה״ז ספק קידושין, ואנו וז״ל: "ישראלית שנשאת לכהן קיי״ל דמספק מותרת בתרומה דזמן אפילו קטנה בת ג׳ שנים ויום אחד הזה, וא״כ א״א לומר שהטעם שאין תאכל בתרומה וחזה ושוק, ודין תורה הארוסה אוכלת הוא משום סימפון, שתאכל משנתארסה שהרי היא קנינו שהרי גם ודאי סימפון אינו אלא ספק אבל אסרו חכמים שתאכל עד שתכנס ומותרת בתרומה דזה״ז ועוד האריך לחופה גזירה שמא תאכיל תרומה לפלפל בד׳ תוס׳ קידושין מ״ה ע״ב לאביה ולאחיה כשהיא ארוסה בבית ותורי״ד וסוגיא דפ׳ הערל יע״ש. אביה" עכ״ל, וגם על דבריו תמהו ד. ועוד אופן יש לבאר בדעת דהא פסקינן כמשנה אחרונה וא״כ הרמב״ם עפ״י שיטת תוס׳ דילן טעמא משום סימפון ולא משום שמא שביארו "קיבל מסר והלך" דחצינא תשקה ומה זה שכתב הרמב״ם טעם דמ״ד משום סימפון ליכא למיחש דשמא תשקה. וביאר האבני מילואים ומותרת ואליבא דמ״ד משום שמא תשו׳ ט״ז שגם שיטת הרמב״ם תשקה איכא למיחש. ומהשתא י״ל כהרשב״א ורש״י שלמסקנת הגמ׳ דס״ל להרמב״ם שב׳ הטעמים נכונים

רפו אור כתובות דף מ״ט ע״א לציון

וקיימים]וכפשטות דברי הגמ׳ לקמן דמ״מ ק״ק לאופן זה דנמצא שבקיבל דלמשנה ראשונה משום שמא תשקה והגיע זמן שפיר אוכלת בתרומה, ונוסף במשנה אחרונה חשש דסימפון
ושניהם אמת[, ומשו״ה נקט הרמב״ם

שאין כאן טעם דסימפון דהא קיבל,

טעמא דשמא תשקה שהיא כולל יותר

ולא טעם דשמא תשקה דהא הגיע

מטעם דסימפון, דמשום שמא תשקה

זמן ומיחד לה דוכתא, ומ״ט שתיק

אסורה אף בקיבל מסר והלך, ובפרט

הרמב״ם מהאי גוונא, משא״כ לביאור

אם נימא דס״ל להרמב״ם כפירוש

האבנ״מ דדעת הרמב״ם כרשב״א

הר״ר משה שבתוס' קידושין י״א ע״א ורש״י גם בקיבל והגיע זמן אסורה, שאלמלא טעם דשמא תשקה לא היו דאיכא חשש שמא תשקה אף בהגיע גוזרים משום סימפון לחודיה, ונקט זמן]ועי׳ דרך אמונה תרומות פ״ו הרמב״ם הטעם העיקרי והכולל. אלא ס״ק מ״א[.

מ״ט ע״א

מני מתני׳ אי רבי מאיר האמר בנים בסגנון אחר ולומר דבתו אינו חייב מצוה אי רבי יהודה הא אמר הא מצוה איכא, הא בנו מצוה נמי בנים נמי מצוה. יעוי׳ הגהות הרש״ש ליכא, וכשמדבר בשיטת ר״מ שהגיה לגרוס "אי רבי יהודה הא אמר שלדידיה בנים עדיפי מפרש מתני׳ נמי בנים מצוה" והיינו שלפי הגירסא עד״ז דדיוקא דבנים לא היינו דאית שלפנינו אתא גמ׳ למימר דאין
לאוקמא מתני׳ כרבי יהודה הואיל

בהו חובה, וקאמר דהוא לא כר״מ
דס״ל דעל אף חומרתם אין בהם
וס״ל דאפילו בבנים יש מצוה, משמע
דאי הוה ס״ל דבנים רשות אתי שפיר,

חובה כ״א מצוה, וכשמדבר בשיטת

ואינו מובן דאדרבא אי הוה ס״ל בנים

רבי יהודה שלדידה בנות עדיפי נוקט

רשות הוה קשיא טפי, דהא מתני׳

לפרש מתני׳ עד״ן דדיוקא דבנים לא

דייקא דבנים חובה. ויש לקיים

היינו דלית בהו אפילו מצוה, וקאמר דהא דלא כרבי יהודה דס״ל דעל אף הגירסא בפשטות דה״נ קאמר, הא לרבי יהודה בנים פחותים מבנות,

דגריעי מבנות מ״מ אית בהו מצוה.

וחידוש שיש בהם מצוה וודאי לא

ופירוש זה מיושב היטב בהגמ׳, דאם

אתיא מתני׳ כוותיה.

כוונת הגמ׳ למימר דמתני׳ לא אתי
כרבי יהודה הואיל וס״ל למתני׳ חובה
ועוד יל״פ דבאמת היה אפשר והוא סבר מצוה הוא קצת שפת יתר להעמיד דיוקא דמתני׳ אחר שהעלתה הגמ׳ כן בדעת ר״מ

אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון רפז

דס״ל בנים עדיפי ומ״מ ס״ל דליכא כמשנ״ת שפירש "האמר בנים נמי בהו מצוה, והו״ל בקצרה דכל שכן מצוה - ולא חובה" הרי דגם השתא דכרבי יהודה לא אתי. ולמשנ״ת קיימינן דפירוש מתני׳ אבל בנים לא
א״ש. אלא שמדברי רש״י לא משמע היינו דבהו איכא חובה.

מ״ט ע״ב

סימן פה
מזונות בניו ובנותיו הקטנים והקטבי קטנים

א. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם בר חביבא באושא התקינו שיהא אדם ומשם ואילך זנן כתקנת חכמים ואם

זן את בנו ובתו כשהן קטנים איבעיא לא רצה גוערין בו ומכלימן אותו" להו הילכתא כוותיה או אין הלכתא ובהגר״א העיר על מה שכתב השו״ע כוותיה, ומסיק גמ׳ דאין הלכתא ומשם ואילך זנן כתקנת חכמים - כוותיה ואי לא אמיד לא כייפינן ליה צ״ע, וכוונתו דהא לא תיקנו חכמים לזובם אלא מכריזין עליו בציבור שיהא חייב לזון אותם. ונראה דכוונת שיתבייש במה שאינו זן אותם. והנה השו״ע למבואר בסוגיא לעיל דחצינא רש״י פירש את נידון הסוגיא דאיירי דרבי יהודה מצוה לזון את הבנים ק״ו בבניו ובבנותיו "כשהן קטנים עד לבנות ואליבא דרבי מאיר מצוה לזון שיביאו שערות" ונראה דכוונתו לרמז את הבנות וק״ו את הבנים, וצריך דאיירי הכא בקטנים הסמוכים ביאור מה ענינה של מצוה זו, דאם לגדולתם עד שיביאו שתי שערות הם עניים ודאי שהוא מצוה ואם אינם

אבל קטני קטנים חייב וכמ״ש תוס׳ עניים וכגון שנפלו להם נכסים מבית מדלקמן ס״ה ע״ב. והעולה לדינא אבי אמם מה מצוה היא זו, אלא ודאי דכשהן קטני קטנים חייב לזובם שחכמים התקינו שיהא מצוה בדבר, וכשהן קטנים אם הוא אמיד כייפינן
ליה לזובם ואם אינו אמיד אינו חייב

וזהו שכתב השו״ע שמכאן ואילך זן
אותם כתקנת חכמים ואינו רוצה לומר
ולחח כייפינן ליה אבל מכריזין עליו חיוב חכמים אלא מצוה וזירוז שלהם. לביישו.
ג. ובחיוב מזונות של קטני קטנים
ב.ובשו״ע אבהע״ן סי׳ ע״א סעי׳ א׳ כתב הרמב״ם וזה לשונו "כשם פסק "חייב אדם לזון בניו ובנותיו שאדם חייב במזונות אשתו כך הוא עד שיהיו בני שש אפי׳ יש להם חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים

רפא אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון

עד שיהיו בני שש שנים" וצריך בחיוב מזונות של האם ומה שהשוה ביאור מהו לשון "כשם" שנקט אותם הרמב״ם הוא לומר שכשם הרמב״ם להשוות חיוב של מזונות שהוא חייב לזון את אשתו למרות בניו ובנותיו הקטנים למזונות אשתו, שיש לה כדי מזונותיה הוא הדין חיוב ומה ענינם זה לזה. והמשנה למלך
שם הביא שדעת הר״ן (לקמן סו״פ

מזונות של בניו ובנותיו הקטנים הוא

אע״פ) דכל חיוב המזונות של בניו

למרות שיש להם נכסים שנפלו להם

ובנותיו הקטנים מדין מזונות אשתו

ממקום אחר וכמו שמפורש בשו״ע

נגעו בו, ואם אין אמם קיימת אין

דגם בזה יש חיוב מזונות לקטני

חייב לזונם, ואולם מדברי הרא״ש

קטנים [ומעתה נכון הדבר שעל גדר

והריב״ש דכתבו לחייב אפי׳ בבא על

זה מסיים הרמב״ם דגם אחר שש

הפנויה מוכח דלא כדברי הר״ן אלא

שנים יש בו מצוה לזובם כפי תקנת

הוא חיוב בפני עצמו עכ״ד המל״מ,

חכמים וכמו שנתבאר לעיל].

והעיר הרב המגיה שם דיתכן לבאר את לשון הרמב״ם ז״ל לפי דרכו של

ה. ויש מקום להרכיב את שני

הר״ן, וזהו דקאמר כשם שהוא חייב

הפירושים (של הרב המגיה

במזונות אשתו כך הוא חייב במזונות

להמל״מ ושל האבנ״מ) ונאמר דכל

בניו ובנותיו.

זמן שהאם חיה הוא חייב לזון את
בניו ובנותיו הקטנים כפי צורת

ד. אמנם האבנ״מ (סי׳ ע״א סק״א) מזונות של האם שהיא עולה עמו דחה פירוש זה דלעולם דעת ואינה יורדת עמו וכו׳, אבל אם אין הרמב״ם כהרא״ש והריב״ש דחיוב אמם קיימת הרי הוא זן אותם מזונות של קטני קטנים אינו תלוי באשר הוא.

ולא אמרן אלא בדלא אמיד אבל ליתן לפי שיעור אמידותו. ונראה אמיד כייפינן ליה כי הא דרבא לבאר על פי שיטת הרמב״ם והשו״ע כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה בענין שיעור חיוב נתינת צדקה, דכתב ארבע מאה זוזי לצדקה. צריך להבין השו״ע ריש סימן רמ״ט וזה לשונו מה היה המחלוקת בין רבא לבין רב "שיעור נתינה אם ידו משגת יתן כפי נתן בר אמי עד שהוצרך רבא לכפותו צורך העניים ואם אין ידו משגת כל

אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון רפט

כך יתן עד חומש נכסיו מצוה מן ידו משגת, ומשמע דמי שידו המובחר ואחד מעשרה מידה בינונית משגת יכול ליתן גם יותר מחומש פחות מכאן עין רעה". והנה בסוגיא
לקמן נ׳ ע״א א״ר אילעא באושא

ורק מי שאין ידו משגת כל כך

התקינו המבזבז אל יבזבז יותר

עליו אמרו שלא יתן יותר מחומש.

מחומש תניא נמי הכי המבזבז אל

ולפי זה יש לפרש דזה היה

יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך המחלוקת בין רבא לבין רב נתן בר לבריות, ובפשטות משמע שהוא אמי, דרב נתן בר אמי נתן חומש תקנה קבועה שאין לבזבז יותר לצדקה וסבר שאין ליתן יותר מזה,
מחומש, אבל הרמב״ם והשו״ע ורבא סבר דאם ידו משגת צריך הביאו שיעור חומש רק על אם אין ליתן יותר.

סימן פו

גביית מזונות ממקבל מתנה

תוד״ה הוא ואשתו. קיימא לן אין יש לדון בנותן מתנה לבנו מחיים ומת תוציאין למזון האשה האם אלמנתו גובה מהם או לאו, דיש והבנות מנכסים משועבדים מפני לומר דכל מה שאידחי תקנת אושא תיקון העולם, ודנו התוס׳ מה נחשב הוא משום סברת דאיהו קאים וטרח נכסים משועבדים, האם היינו דוקח אבל אחר מותו דאין יכול לטרוח נכסים שנמכרו והינם ביד הלקוחות יתכן ששפיר קאי סברת אושא דבבנו

או גם נכסים שנתנם במתנה. ואנן דלא עביד ליה ניחא נפשיה שפיר קיי״ל דלא כתקנת אושא, והכותב גביא האשה, ויעוי׳ מה שנתבאר בזה נכסיו לבנו אין ניזונים ממנו לא הוא לקמן נ״ד ע״ב בענין גביית מזונות ולא אשתו הרי שקיי״ל בהדיא דאין ממתנה שנתן האב לבניו אות ד׳ והוא גובין למזונות ממקבלי מתנה, מכל נוגע אל הערת הגרעק״א ז״ל בגיליון מקום יש לדון ולומר דהני מילי הש״ס בדוכתין יע״ש).
בנכסים שנתן האב במתנה דיש בזה והביאו תוס׳ ב׳ ראיות להוכיח סברא דקאים איהו ויטרח כמבואר שאין גובין למזונות בשמעתין, אבל נכסים שנתנו ממקבל מתנה [א] ראיית רש״י היתומים במתנה יש לומר ששפיר משמעתין דדוקא אם נתן לבנו אשתו גבינן מיניייהו למזונות, וזהו נידון ניזונית מהם אבל אם נתן לאחר אין התוס׳ וכמש״כ המהרש״א (ובאמת אשתו ניזונית מהם (ודחו דאפ״ל

רצ אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון

דבנתן לבנו ניזונית גם ממטלטלין עדיפא מירושה יש להוכיח מפרק יש משא״כ בנתנם לאחרים דודאי אין בוחלין דאין תוציאין ממנה למזון ניזונית ממטלטלין, ועוד שגם הוא האשה והבנות וכנז״ל (אך מעצם מה ניזון מבנו משא״כ בנתן לאחרים הוא
ודאי לא ניזון) [ב] ותוס׳ עצמם

שמבואר בב״מ ששטר שאין בו

הוכיחו ממה שאמרו בפרק יש בוחלין

אחריות נכסים אינו גובה ממקבל

דמוציאין למזונות ממתנת שכ״מ

מתנה אין להוכיח שמקבל מתנה

מק״ו דירושה, ויש להוכיח דהני מילי

כלוקח וממילא אין גובין מזונות

ממתנת שכ״מ שגריעא מירושה, אבל

ממקבל מתנה, דיש לומר דהני מילי

ממתנת בריא שעדיפא מירושה אין

בהלואה בלא אחריות שויתר המלוה

תוציאין למזונות.

על שיעבוד הנכסים בזה שוה מקבל
מתנה ללוקח, אבל לגביית מזונות
והוכחת תוס׳ שמתנת בריא אלימא שאין כאן ויתור מצד האשה אלא מירושה דבשטר שאין בו תקנ״ח שאין תוציאין לה מלקוחות אחריות אין תוציאין ממקבל מתנה משום תקנת השוק, י״ל דממקבל וכדמוכח בפ״ק דב״מ, ואילו מיורשין מתנה מוציאין, וע״כ הוצרכו תוס׳ מוציאין. וכיון שלמדנו שמתנת בריא לראייתם מפרק יש נוחלין).

סימן פז
עשה עבדו או שורו אפותקי א. תוד״ה הוא ואשתו ניזונים מהם כתבו כן מסברא, ויעוי׳ ב״ק ק״ט "אע״ג דיש מקומות שהסברא ע״א תוס׳ ד״ה לוה וב״ח באין הוא לחלק ביניהם כמו בעשה שורו ובפרעין שכתבו כדבריהם הכא דיכול אפותקי ומכרו [אין בעל חוב גובה הבע״ח לטרוף את האפותקי ממקבל היימנו כיון דלית ליה קלא] דנראה מתנה, וציין הגרעק״א ז״ל שם דדוקא מכרו אבל נתנו בעל חוב גובה בגיליון הש״ס לדברי הרשב״א ז״ל ממנו" הנה התוס׳ לא הביאו ראיה בתשו׳סי׳ תרי״ח שחולק על דעת לדבריהם דבעל חוב נפרע את תוס׳ וכתב דדין מקבל מתנה כדין האפותקי שלו ממקבל מתנה אלא לוקח ואם עשה שורו אפותקי ונתנו

אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון רצח

במתנה אין בעל חוב חוזר ונפרע בין לוקח למקבל מתנה, עכ״ד הימנו. וקצת צריך ביאור בדעת תוס׳ התומים שם.
מנא להו הא מילתא לחלק בין לוקח

לבין מקבל מתנה אחר שבעלמא שוו ג. אמנם לפי דברי רש״י בשמעתין
בדינייהו מכח סברא דעביד ליה יש מקום לדחות את ראיית ניחא לנפשיה. התומים. דרש״י פירש את טעם תקנת

ב. ובתומים סי׳ קי״ז סק״ו כתב

אושא שגובה מזונות ממתנת הבן

להוכיח ששיטת רש״י גם היא

משום דבמתנה דעלמא אמרינן דודאי

כהתוס׳ דאם עשה שורו אפותקי ונתנו

עביד ליה ניחא לנפשיה ועל כן הוי

במתנה אין בעל חוב נפרע היימנו.

כמכירה ולא טרפה מיניה מזונות,

דלקמן נ״ט ע״ב אמר רבא הקדש

ובמתנת הבן דליכא סברא זו שפיר

חמץ ושיארור מפקיעין מידי שיעבוד

טרפא מיניה מזונות. והנה לפי סברא זו יש לומר דהקדש נמי חלוק ממתנה ופרש״י כגון ששיעבד שורו לבעל חוב וחזר והקדישו הרי הוא קדוש

דבהקדש אין שייך לומר דעביד ליה

ולא אלים השיעבוד לעכב את

ניחא נפשיה, ולכן יש סברא לומר

הקדושה מלחול. ודוקא אם הקדישו

דאפילו שאנו מחשיבים את מקבל

קדושת הגוף אבל קדושת דמים לא

מתנה כלוקח מכל מקום הקדש לא

מפקיע את השיעבוד ומוסיף דינר

חשיב כלוקח ושפיר אפשר שיסבור רש״י כהרשב״א דאין בע״ח גובה ופודה את הנכסים. ומשמע דאיירי שעשה את השור אפותקי והקדישו

אפותקי ממקבל מתנה, כי בכל דוכתא

ואמרינן דאם הקדישו קדושת דמים

השוו מקבל מתנה ללוקח מחמת סברא של עביד ליה ניחא נפשיה אינה מפקיע את השיעבוד, והנה הקדש לא גרע ממקבל מתנה, ומוכח

כמבואר גיטין נ׳ ע״ב, ורק הקדש

דבעל חוב גובה ממקבל מתנה.

חלוק מדין לוקח כיון שלא שייך

וכדברי רש״י כן כתבו תוס׳ והר״ן

בהקדש האי סברא .(23)

נדרים פ״ו ע״ב, וזהו ההכרח של תוס׳ ד. ובעשה שורו ועבדו אפותקי לומר דבעשה שורו אפותקי יש חילוק ומת האם גובים מן היתומים

23 צ״ע דלפי סברא זו יהא אפשר ליפרע מן ההקדש אפילו במקום שיש נכסים בני חורין כי כל הטעם שאין בפרעין ממשועבדים כשיש בנ״ח הוא מתקנת לקוחות, ודבר מימה הוא לומר כן, וגם לשון מתני׳ ערכין כ״ג ע״ב משמע דדוקא אם מקדיש כל נכסיו חוזרים ונפדים ונפרעים מהם אבל אם נשתיירו לו נכסים אחרים לא. ואולי יש לומר שבאמת יש לגזור שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ולכן תיקנו שצריך לפדותו, ועדיין יש לחוש שלא יאמרו הקדש נפדה

רצב אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון

יש מחלוקת הפוכה, דדעת תוס׳ שם שמשמעות דברי רש״י דדין ב״ק י״א ע״ב ד״ה כגון דדינם יתומים חלוק מדין הלקוחות (ועל כדין לקוחות וגובה את העבד ואין כן ביאר שלפי אוקימתא זו דאיירי גובה את השור, ואילו דעת באפותקי איירי בלקוחות), ויתכן הרשב״א [ב״ב דף מ״ד] דגם את שדעתו כהרשב״א, וכן ביאר המגיד

השור גובה מן היתומים כי אין משנה הל׳ מלוה ולוה פי״א הי״א מקום חשש לפסידא. ויעי׳ ב״ק בדעת הרמב״ם.

סימן פח

גביית מזון האשה והבנות ממטלטלי דמתנת שכיב מרע
(אחר תקנת הגאונים)
א. תוד״ה הוא ואשתו ניזונים מהם לבע״ח ועוד שכתובת אשה ותנאיה

בסוה״ד - "ולפי מה שתיקנואינם ניגבים ממטלטלי, ואחר תקנת הגאונים דאשה גובה כתובתה הגאונים יש לנו לומר האי ק״ו כלפי ומזונות ממטלטלי דיתמי אע״ג מטלטלי. וכן דעת הרא״ש בסו״פ

דירושה הויא דאורייתא, כל שכן האומר דקידושין (סי׳ י״ד) וכן דעת דגביא ממטלטלי דמתנת שכיב מרע המרדכי בדוכתין (אות קס״א). דרבנן, דבכה״ג אמרינן ביש נוחלין"
(ב״ב קל״ג). והיינו דאמרינן בבבא

ב. אמנם הרמ״א באבן העזר (סי׳

בתרא שם דגובין למזונות ממתנת

צ״ג ס״כ) כתב "מיהו אם נתן

שכ״מ מק״ו, ומה ירושה דאורייתא

המטלטלין לאחרים אפילו במתנת
שכיב מרע יש אומרים דאינה ניזונית
אשה ניזונית ממנה ק״ו מתנת שכ״מ
שהיא דרבנן דאשה ניזונית ממנה.

מהן" ומקורו במרדכי שהביא שיטה
זו,וסבירא ליה לשיטה זו שהק״ו
ובגמ׳ אמרינן לזה כלפי מקרקעי ולא דבגמ׳ ב״ב שם דיחויא בעלמא הוא כלפי מטלטלי, כי מדינא דגמ׳ ואינו עיקר יע״ש. וצ״ב מה ראה מטלטלי דיתמי אין משועבדים מור״ם ז״ל לדחות את שיטת תוס׳

שלא בשויו לכתחילה, אלא שלא גזרו בזה מפני הפסד דבעלי חובות. ובמקום שיש בני חורין ואין פסידא דלקוחות לא התירו לפדותו בכהאי.

אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון רצג

והרא״ש והמרדכי מההלכה ולפסוק מיתה דא״כ הו״ל לחלוק גם במתנת כהיש אומרים, ועוד שאם פוסק שכיב מרע של קרקעות, ולומר כוותייהו א״כ ה״ה גם במתנת שכ״מ שפוסק כשיטת רי״ט בשם ר״י אי של קרקעות דלא יגבו ממנה למזונות אפשר שאם כן גם כתובה אינה גובה דק״ו דפרק יש בוחלין דיחויא בעלמא ממטלטלי דמתנת שכ״מ ובסי׳ ק״א הוא, והרמ״א לא פסק כן אלא מפורש ברמ״א שגובה כתובתה במטלטלי אבל במקרקעי מפורש ממטלטלי דמתנת שכ״מ, באופן בשו״ע שם דגובה מזונותיה ממתנת ששיטת הרמ״א צריכה ביאור). שכ״מ ולא פליג הרמ״א על זה. ויעוי׳
בהגר״א שם שתמה בזה, ודחה דברי

ד. ונראה שדברי תוס׳ שכתבו

הרמ״א ופסק כתוס׳.

דבזה״ז גובה אשה מזונותיה

ממטלטלי דמתנת שכ״מ תלויים

ג.והגר״א שם הביא שיש עוד שיטה במחלוקת גדולה בין הראשונים ז״ל. בראשונים והוא דעת הריב״ש בהקדים, דהרי״ף ז״ל בפרק יש בשם הרי״ט בשם הר״י- שלא תקנו בוחלין הוסיף על דברי הגמ׳ וזה הגאונים לגבות ממטלטלין אלא לשונו (ס׳ ע״ב בדפי רי״ף)- "מתנת ביורשים ולא במתנת שכיב מרע, שכיב מרע דלא מיקניא אלא לאחר והיינו דחף שיש בזה ק״ו דאם מיתה כדאמרינן (ב״ב קל״ן ע״א) מירושיןגובין כל שכן ממקבל מתנת מתנת שכ״מ אימתי קונה חניי אמר שכ״מ, אמרינן דבאמת אין ראוי עם גמר מיתה ורבא אמר לאחר גמר לגבות לא מזה ולא מזה שהרי מיתה והלכה כרבא, לא דחיא תקנתא תטלטלין אינהו, אלא שמיורשים דרבנן לתקנתא דרבנן. דמזונות תיקנו הגאונים לגבות, וכתב הגר״א אלמנה ומתנת שכ״מ תרווייהו שאין לפסוק כן דהריב״ש כתב דלא תקנתא דרבנן אינהו ובהדי הדדי קח מצא אחד מהמחברים שחילק בזה. אתו לאחר גמר מיתה הילכך לא ויש להעיר דבשיטת הרמ״א גופיה דחיא חדא מינייהו חברתה" עכ״ל. ודאי אי אפשר לפרש דפוסק כן, והנה הוצרך להוסיף טעם על דברי שהרי בסי׳ ק׳ סעי׳ א׳ כתב בהחלט הגמ׳ דלא זו בלבד שמתנת שכ״מ שאשה גובה כתובתה ממטלטלי היא תקנתא דרבנן ואין בה כח דמתנת שכיב מרע, וא״כ צ״ב שיטתו לדחות תקנת מזונות האשה, אלא אף שפסק דלא כתוס׳ והרא״ש בדין זו דאתיא בהדי הדדי עם תקנת מזונות ממתנת שכיב מרע וכמש״ל המזונות ולכך לא דחיא חדא מנייהו (דלומר שהוא פוסק כמרדכי הוא את חברתה.

רצד אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון

ה. וביאור הדברים יעוי׳ קובש״ע ו. והרא״ש בב״ב שם (סי׳ ל״ה) ב״ב שם (אות תמ״ו) שצריכים הוסיף בזה דבר, וכתב דמתנת אנו לב׳ הטעמים - גם שאין המתנת שכ״מ אין קונה אלא לאחר מיתה שכ״מ קודמת לחיוב המזונות, וגם ומדרבנן הלכך כירושה שוויוהו שתרווייהו דרבנן ואין כח המתנה רבנן ותוציאין למזון האשה והבנות שכ״מ יפה מכח החיוב מזונות ממתנת שכ״מ כיון דכירושה היא, לדחותם. דאם היתה מתנת שכ״מ עכ״ל. ונראה שיש כאן ב׳ דרכים דאורייתא הרי למרות שאינה מוקדמת בהבנת הגמ׳, דהרא״ש מבאר
בזמנה להחיוב מזונות מ״מ היתה

שלמתנת שכ״מ יש דין של ירושה,

דוחה את החיוב מזונות, שהרי אפילו

ומשו״ה גובין ממנה למזונות .)24)

אם קדמו היורשים ומכרו אין גובים

והרי״ף ס״ל שבאמת מתנת שכ״מ

מזונות מהלקוחות, אע״פ שהיתה

דין מתנה לה, אך הואיל והיא

לקיחתם מאוחרת להחיוב מזונות

מתנה דרבנן לא אלים כוחה לדחות

שחל בשעת מיתת הבעל. ועל כן את חיוב המזונות שחל באותה
מוכרחים לומר ששאני מתנת שכ״מ

שעה עמה.

שחיובה דרבנן ומשו״ה אין כוחה
יפה לדחות את החיוב המזונות. וגם

ז.והנפק״מ בזה הוא בדין תטלטלין

טעם זה לא היה מספיק אילו היה

דמתנת שכיב מרע לגביית מזונות

זוכה המקבל מחיים, שכיון שקיבל

אחר תקנת הגאונים. דהנה כתב

קודם שעת החיוב מזונות וזכה

הרמב״ם בהל׳ אישות פי״ח הי״ב -

בנכסים - זכה. ורק בצירוף ב׳

"אם הניח בעלה תטלטלין ולא תפסה

הטעמים - דכח מתנת שכ״מ הוא

אותן, היורשים נוטלין אותן והן

דרבנן, ושאין המתנת שכ״מ קונה רק

תעלין לה מזונות, ואינה יכולה לעכב
עליהן ולומר יהיו המטלטלין מונחין
בשעת מיתה בהדי חיוב המזונות - בבי״ד עד שאזון מהן שמא יאבדו

עי״ז אמרינן שיכולה לגבות ממקבל ולא יהיו לי מזונות כו׳, אבל אם הניח המתנת שכ״מ (ועיי״ש ברמב״ן קרקע יכולה היא לעכב עליהם שלא ובקצוה״ח סי׳ רנ״ב אמאי מקדימים ימכרו, ואם מכרו אינה מוציאה מיד את חיוב המזונות על פני כח המקבל הלקוחות" כו׳, ויע״ש במגיד משנה מתנת שכיב מרע). שבהניח תטלטלין יכולים היורשים

24 ואף אם היה מצוייר חיוב מזונות שחל זמן מה אחר המיתה הוי גובה ממתנת שכ״מ דכירושה היא, משא״כ להרי״ף בכה״ג לא היו תוציאין למזונות ממקבל המתנת שכ״מ.

אור כתובות דף מ״ט ע״ב לציון רצה

למוכרם לכתחילה ואינה יכולה לעכב המתנת שכ״מ, אבל במטלטלין שאין עליהם כלל, דכיון דאפילו קרקע אם שיעבוד רק תקנה שתטול, לא גרע מכרוה היורשים ה״ז מכורה ואין מקדמה מתנת שכ״מ, ואינה נוטלת בפרעין ממנה למזונות, א״כ מהם למזונותיה. במטלטלין דין הוא שיוכלו היורשים
למוכרן לכתחילה. ונראה מוכח מזה ח. וכפי״ן דברי תוס׳ בשמעתין
שאין תקנת הגאונים כגדר שיעבוד,

שגובה ממטלטלי דמתנת

שאם כן מ״ט יכולים למכור הנכסים

שכ״מ אחר תקנת הגאונים עולים

לכתחילה והרי מפסידים לה את

כשיטת הרא״ש דמתנת שכ״מ

שיעבודה, אלא ודאי שאין גדר תקנת

כירושה, אבל לפירוש הרי״ף אין

הגאונים כשיעבוד ממש רק אמרו

האשה גובה מזונותיה ממטלטלי

שבפועל נוטלת מזונותיה

דמתנת שכ״מ אף אחר תקנת

מהמטלטלין. וכפי״ן יהא דין

הגאונים, ושפיר פסק הרמ״א ז״ל

תטלטלין דמתנת שכ״מ אחר תקנת

שאינה גובה ממטלטלי דמתנת

הגאונים תלוי בפלוגתת הרי״ף

שכ״מ ומה שפסק בסי׳ק׳ דגובה
כתובתה ממטלטלי דמתנת שכ״מ והרא״ש. דחצינא דהרא״ש דמתנת

שכ״מ כירושה - גובה אף ממטלטלין

הנ״מ כתובה דיש בה שיעבוד לטרוף

דיליה כדרך שגובה מיורשיו, אבל

קרקעות מן הלקוחות נחשב שחל
חיוב מזונות בהדי הדדי עם המתנת

להרי״ף הא טעמא שגובה משום שכ״מ ואין כח במתנת שכ״מ שחל שיעבודה בהדי הדדי עם להפקיעו .(25)

25 צ״ב מה איכפ״ל דיש לכתובה שיעבוד על קרקעות לטורפן מלקוחות עד שנאמר מכח זה דגובה גם תטלטלין ממקבל מתנת שכ״מ, והרי המטלטלין ודאי לא משתעבדים)הן מדין הכללי דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי והן משום שכתובה לא נגבית ממטלטלי אפילו מיניה דידיה(. וצ״ל דבחיוב כתובה תקנו הגאונים שיעבוד על המטלטלין לענין גבייתם מן היורשים, ורק בחיוב מזונות דאפילו בקרקע אין השיעבוד אלים ואם מכרוהו מכור - בזה מסתבר דבמטלטלין ליכא שיעבוד כלל, וכמו שהוכיח מרן זי״ע מהא דאין יכולה לעכב)ויש קצת משמעות לחילוק זה בדברי המגיד משנה שהביא מרן זי״ע(ואכתי צ״ת.
עוד יש להעיר בנידוןזה, דהנה בספר אול״צ ח״א חו״מ סי׳ ד׳ מצדד מרן זי״ע לבאר שגם דעת מרן השו״ע מסכמת עם מור״ם ז״ל יעו״ש, וצ״ב דהא בסי׳ רנ״ב לכאו׳ מפורש בשו״ע דגובין למזונות ממטלטלי דמתנת שכ״מ וזה לשון מרן השו״ע שם - "מתנת שכ״מ אינה קונה אלא לאחר מיתה, ואין אחר זוכה בדבר שציוה לו בין במקרקעי בין במטלטלי אלא לאחר מיתה, לפיכך תוציאין אפילו לכתובת בנין דכרין ולמזון האשה והבנות מיד אלו שציוה להם" עכ״ל, ולכאו׳ מפורש בזה דגובין למזונות ממתנת שכ״מ וצ״ע.

רצו אור כתובות דף נ׳ ע״א לציון

נ׳ ע״א

סימן פט

תקנת אושא שהאשה שמכרה בנכסי מילוג הבעל מוציא מיד הלקוחות א. אמר רבי יוסי בר חביבא באושא האשה או יגרשנה נקנית השדה התקינו האשה שמכרה בנכסי ללוקח באותה שעה.]חלקת מחוקק מילוג הבעל מוציא מיד הלקוחות. סי׳ צ׳ ס״ק כ״ז ועיי״ש בבית שמואל יעוי׳ בטוש״ע אה״ע סי׳ צ״ט סעי׳ ט׳ ס״ק ל״ו[.
דדעת הרמב״ם וכן פסק מרן ז״ל -

שהבעל מוציא מיד הלקוחות לאחר ג. ובתוס׳ לקמן נ״ט ע״ב ד״ה שדה מותה אבל לא בחייה. והיינו שגוף כתבו להקשות אמאי לא תוכל הקרקע שייך ללוקח ורק הפירות של

האשה להקדיש מעשי ידיה לאחר

הבעל. ואילו דעת הרא״ש והטור וכן שתתגרש ומאי שנא מנכסי מילוג פסק מור״ם ז״ל - דהבעל מוציא שיכולה למכור עכשיו לכשתתאלמן מיכף מיד הלקוחות וגם בחייה אין או תתגרש. ומבואר שס״ל כדעת ללוקח כלום אפילו בגופה של קרקע. הטור והרא״ש שהבעל מוציא מיכף

והנה לדינא בין להרמב״ם ובין

מיד הלקוחות, שאל״כ הלא מכירת

להרא״ש הבעל אוכל את הפירות הנכסי מילוג חיילא מיכף בגוף
ולאחר מותה של האשה חוזר גוף

הנכסים ומה ענין להקדש מעש״י

הקרקע להיות של הבעל, וכל

שאינו חל כלל עד שתתגרש.

הנפק״מ הוא לענין כתיבת פרוזבול. ד. ובגיטין ע״ז ע״ב בעובדא דההוא דקיי״ל שאין כותנין פרוזבול אלא על שכיב מרע דכתב לה גיטא מי שיש לו קרקע, ואם אין ללוקח לדביתהו בהדיא פניא דמעלי שבתא קרקע אחרת לבד מקרקע זו שקנה ולא הספיק לתיתביה לה, למחר תקף מנכסי מילוג של האשה הרי לדעת ליה עלמא אתו לקמיה דרבא אמר הרמב״ם אפשר לכתוב עליו פרוזבול להו זילו אמרו ליה ליקביה ניהלה על סמך קרקע זו, כי כל זמן שהיא לההוא דוכתא דיתיב בה גיטא ותיזיל חיה יש ללוקח את גוף הקרקע, ואילו
אליבא דהרא״ש אין כותנין פרוזבול

איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה,

על סמך קרקע זו כי הבעל מוציא

דתנן גדר ונעל ופרץ כל שהוא ה״ז
חזקה. אמר ליה רב עיליש לרבא מה
אותה מידו כבר מחיים ואין לו בה שקנתה אשה קנה בעלה ויע״ש ולא כלום, ורק אם ימות הבעל קודם דמסיק דהו״ל גיטה וידה באין כאחת.

אור כתובות דף נ׳ ע״א לציון רצז

ובתוס׳ שם הקשו דהרי מתנה שנותן לעולם שהרי היא יוצאת ממנו ושוב הבעל לאשתו אינו אוכל ממנה פירות אינו יורשה ולא יוכל להוציא מיד ואם כן הכי נמי אינו אוכל ממנו לקוחות כלום.
פירות והו״ל חצר של האשה בלבד

ומאי מקשה רב עיליש מה שקנתה ה.ונראה דדעת רבנו תם כדעת הטור אשה קנה בעלה. ותירצו תוס׳ בשם והרא״ש שהבעל מוציא מיד רבנו תם שאין כוונת רב עיליש מצד הלקוחות מיכף ואין המכירה חלה שהבעל אוכל פירות אלא מצד שאינה כלל, ומטעם זה אין השדה נחשבת יכולה למכור את השדה כי הבעל שלה כיון שהבעל מוציא מיד מוציא מיד הלקוחות. והפני יהושע הלקוחות משעה הראשונה)ור״י שם הביא שהרמב״ן בפרק חזקת בתוס׳ שם סובר דהטעם שנחשב הבתים הביא בשם רבנו שמואל הנגיד דהשדה קנויה לבעל אינו משום בשם רב שרירא ורב האי דאין הבעל שהבעל מוציא מיד הלקוחות אלא מוציא מיד הלקוחות אלא אחר משום קנין פירות שיש לבעל בנכסי מיתתה, ועל פי זה תמה הפנ״י דאם אשתו, ואפשר דהוא סובר כדעת

כן מה זה מניעה שלא תוכל להתגרש הרמב״ם דאין הבעל מוציא מיד על ידי חצר זו, והרי הוא חצר שלה
שיכולה למוכרו כעת, ובפרט שעל

הלקוחות אלא אחר מיתת אשתו ואין
בכך כדי לגרע את כח האשה בקרקע
ידיגירושין אלו נחלט לה הקרקע וכקושיית הפני יהושע(.

סימן ל

האומר דו״ד אין לי בנכסייך ובפירותיהן האם יכולה למוכרן- דין קנין פירי פירות האם כקנין הגוף דמי א. תוד״ה הבעל מוציא מיד פירות א״נ דכתב לה דו״ד אין לי הלקוחות "אליבא דרבי יוחנן בפירות נכסייך, אבל אין לומר שכתב דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי לא לה דו״ד אין לי בנכסייך ובפירותיהן צריכא לתקנת אושא כו׳ א״נ לרבי דהא תנן בפרק הכותב דאם מכרה יוחנןנמי איצטריך כגון נותן מתנה ונתנה קיים" עכ״ל. והנה התוס' בב״ק לאשתו שקנתה ואין הבעל אוכל שם העמידו דאיירי בכתב לה דין

רחל אור כתובות דף נ׳ ע״א לציון

ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן פרק הכותב קודם תקנת אושא, ולהכי ודלא כמו שכתבו בשמעתין דאין מוכרת ונותנת וקיים, ואתי תקנת להעמיד בהכי. והמהרש״ל ז״ל הגיה אושא למימר דהבעל מוציא מיד את דברי התוס׳ דהכא שיהיו מתאימים הלקוחות. ואילו תוס׳ דשמעתין עם דבריהם ב״ק, וכך היא גירסתו- העמידו מתני׳ דפרק הכותב אחר "א״נ דאיירי בכתב לה דו״ד אין לי תקנת אושא, ואעפ״כ קתני דמוכרת בנכסייך דהא תנן בפרק הכותב דאם ונותנת וקיים, ומוכח דאין מועילה מכרה ונתנה קיים", ושורש הגהתו, תקנת אושא על מי שכתב דו״ד אין שמלבד שמתיישבים עפי״ן דברי תוס׳ לי בנכסייך ובפירותיהן. והבית דהכא עם דבריהם בב״ק, גם האמת כן שמואל סי׳ צ״ב ס״ק י״ב גריס ג״כ הוא. דבמתני׳ דריש פרק הכותב תנן כהמהרש״א ומבאר פלוגתא דהתוס׳ "הכותב לאשתו דו״ד אין לי בנכסייך בב״ק עם תוס׳ דילן האם מהני סילוק ה״ז מוכרת ונותנת וקיים" ולא כפי תפירות בלבד בלא שיאמר שמסתלק שהביאו תוס׳ בגירסא שלפנינו מנכסייך ופירותיהן, שהתוס׳ בב״ק דהכותב דו״ד אין בנכסייך ובפירותיהן ס״ל דלא מהני עד שיאמר שמסתלק מוכרת ונותנת וקיים. וביאור החילוק מנכסייך ופירותיהן וא״כ אין בזה שאם אמר "בנכסייך" מוכרת ונותנת הוראה שתוכל למכור וליתן וקיים, וקיים ואם אמר "בנכסייך דאפ״ל דלא אתי אלא להסתלק ובפירותיהן" אין מוכרת ונותנת וקיים, תפירות והוכרח לומר מנכסייך משום דכשכתב לה בנכסייך גרידא ופירותיהן דאל״כ לא יכול להסתלק מבואר שנתכוון להסתלק מהנכסים מהפירות ואילו תוס׳ בשמעתין ס״ל עצמם וליתן לה כח למכור וליתן דיכול להסתלק תפירות אף בלא אותם עצמם, משא״כ כשכותב להזכיר הנכסים כלל ומדהזכיר בנכסייך ובפירותיהן יש לומר שנתכוון הנכסים ש״מ שנסתלק גם מהם שיהא להסתלק תפירות בלבד, ומה שכתב ממכרה בהם חל. "בנכסייך" היינו דאל״כ הו״ל
דשלבל״ע [ויעוי' קרני ראם].

ג.ולכאו׳ נפק״מ לדינא בין מהרש״ל
למהרש״א בכתב לה דו״ד אין לי
ב. ומאידך המהרש״א ז״ל גורס בנכסייך ובפירותיהן, שלדעת בתוס׳ כהגירסא שלפנינו, מהרש״ל אין כאן סילוק אלא תפירות ובאמת איכא פלוגתא בין תוס׳ דהכא ולדעת מהרש״א נסתלק אף מנכסים לתוס׳ בב״ק. ושורש מחלוקתם ומוכרת ונותנת וקיים. והמהרש״א שהתוס׳ ב״ק העמידו מתני׳ דריש הביא שהבית יוסף סי׳ צ״ב הבין

אור כתובות דף נ׳ ע״א לציון רצט

כמהרש״ל שבסילק את עצמו מנכסיה דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ופירותיהן לא נסתלק אלא תפירות ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד סוף יעו״ש. אכן אפשר שלדינא גם העולם" וכוונתם ליישב אף אליבא מהרש״ל יסכים להמהרש״א דלקמן דרבי יהודה דס״ל לקמן (ריש פרק פ״ג ע״ב מקשה גמ׳ "ותימא ליה מכל הכותב) דלעולם הוא אוכל פירי מילי סליקת נפשך" ומשני "אמר חניי פירות עד שיכתוב לה דו״ד אין לי יד בעל השטר על התחתונה ורב אשי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן אמר בנכסייך ולא בפירותיהן בנכסייך עד עולם, ואליביה צ״ל שכתב לה כן. ולא לאחר מיתה" והנה לחניי לעולם ומבואר דס״ל לתוס׳ שגם קנין פירי אזלינן לקולא להבעל ויד האשה על פירות כקנין הגוף דמי ומשו״ה כל התחתונה, וא״כ י״ל דלדידיה אם שלא נסתלק אלא תפירות ולא מפירי כתב בנכסייך ובפירותיהן אמרינן פירות אפילו בלא תקנת אושא אין שלא נתכוון להסתלק אלא תפירותיהן ממכרה קיים, הואיל ויש לבעל פירי ומה שכתב בנכסייך הוא ע״מ פירות דהו״ל כקנין הגוף, וצריך להסתלק מהפירות ויד האשה על תלמוד מנא להו הא. והנה בפשטות התחתונה, אך לדעת רב אשי דאזלינן משמע מהגמ׳ [לקמן פ״ג ע״ב] בתר משמעות השטר י״ל דהו״ל שאליבא דרבי יהודה אם לא כתב לה סילוק גם מעצם הנכסים הואיל וכתב סילוק אלא תפירות יכולה האשה "נכסייך" ומשמעות נכסייך הוא על לאכול את הפירות ולא אמרינן שיקנה עצם הנכסים, ומודה מהרש״ל בהם הבעל קרקע כדי לאכול את שאליבא דרב אשי כן הוא ואין פירותיה (שהם פירי פירות), ורק אם מוכרח שיסבור להלכתא כהבית יוסף. שיירה האשה פירות ונעשה מהם פירי פירות בזה נוטל הבעל, וכפי״ן ודאי

ד.ובדברי תוס׳ ב״ק שם (פ״ח ע״ב אין קנינו להני פירי פירות כקנין ד״ה באושא) מבואר חידוש גדול הגוף, ואפשר שהתוס' יפרשו בגמ׳ שכתבו - "וי״ל דאיצטריך להיכא שהיא צריכה לשייך)26(.

26 והוא פלוגתת הרמב״ם (הל׳ אישות פכ״ג ה״ג) והרא״ש הובאה בטור סי׳ צ״ב. ויעוי׳ לחם אבירים ב״ק שם שתמה אמאי בב״ק פירשו תוס׳ דבעי למימר ובפירי פירותייך עד סוף העולם

ובשמעתין בכתובות סגי להו בדכתב דו״ד אין לי בנכסייך ובפירותיהן, ולמש״ב מרן זי״ע הוא תלוי בפלוגתת הרמב״ם והרא״ש. ויעוי׳ רמב״ן ריש הזורק (ע״ז ע״א) עמש״ש בגמ׳ חצרה מה שקנתה אשה קנתה בעלה אמר רבי אלעזר בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסייך (ולמסקנא משני גיטה וחצרה באין כאחת) ופי׳ הרמב״ן לישנא קייטא נקט והכי כתב לה אין לי בנכסייך ובפירותיהן ומיהו לא צריך למיכתב ובפירי פירותיהן שאע״פ שאוכל פירי פירותיהן כיון שאם

ש אור כתובות דף נ׳ ע״ב לציון

נ׳ ע״ב

תוד״ה ומאי עלייה מעלויא דאב חננאל ז״ל פליג וס״ל דלעולם אין

לקמן בפרק מציאת תוסיפין על העישור, ולא אמרו האשה פר״ח כו׳. רש״י לקמן ס״ח
ע״א ד״ה ינתן מפרש דברי רבי

לילך אחר דעת האב אלא שאם

יהודה שאמר ינתן לשניה כדרך

שמין שדעתו ליתן פחות מעישור

שנתן לראשונה "בין שהוא עישור

פוחתין. ודעת תוס׳ נוטה לדעת

בין שהוא פחות בין שהוא יותר"

ר״ח וכן פסק הרא״ש. ואילו

(וכן הוא משמעות דברי רש״י הכא הרמב״ם [אישות פ״כ ה״ג ובמ״מ שפירש מעלויא דאב "לפי אומד שם] והעתיק דבריו השו״ע [סי׳ עילוי דעת וותרתנו" ובדבריו לקמן קי״ג ס״א] פסקו כרש״י דאזלינן מפורש בהדיא דס״ל דשמין דעתו בתר אומד דעת האב אף להוסיף אף להוסיף על העישור). ורבנו על העישור.

לא הותירה ולקחה בפירות קרקע אין תחייבין אותה כדמוכח בפ׳ הכותב לאו מה שקנתה אשה קנתה בעלה עכ״ל, ומפורש בדבריו שאם כופין אותה לקנות מהפירות קרקע ע״מ שיאכל הבעל פירי פירות צריך שיכתוב לה שמסתלק אף מפירי פירות ואם אין כופין אותה לא צריך שיכתוב לה אלא שמסתלק מהפירות וכדברי מרן זי״ע.

והנה בב״ב נ״א ע״ב תוד״ה במתנה כתבו- "ועוד אור״י דהא דאמר הכא במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות היינו דוקח שאינו אוכלם [בעצמם], אבל כנכסי מילוג הם אותם פירות וילקח בהם קרקע ויאכל הפירות ומשו״ה פריך התם שפיר מה שקנתה אשה קנתה בעלה" עכ״ל. ויל״ע דלכאו' בעל שנתן מתנה לאשתו ודאי אין יכול לכופה להעמיד פירות ע״מ שיהא לו פירי פירות, דבאמת צ״ב אמאי בעל שנתן מתנה לאשתו יש לו פירי פירות, והרי הטעם שאין לו פירות משום דאמרינן דנותן בעין יפה נותן והסתלק לגמרי מהשדה, וא״כ מטעם זה עצמו ראוי היה שלא יהא לו אפילו פירי פירות (ואי״ז כמי שהתנה מעצמו להסתלק תפירות דאמרינן מפירי פירות לא סליק נפשיה, אבל בנותן מתנה שאנו אומרים שבעין יפה הוא נותן מהיכי תיתי לחלק בין פירות לפירי פירות), ועל כרחין טעמא דחף שמהשדה נסתלק לגמרי מ״מ כשבאים הפירות לעולם הרי הם ככל נכסים שזכתה בהם האשה מעלמא וכנפל לה ירושה, והו״ל נכסי מילוג. ונמצא שבגוף השדה אה״נ דלית לבעל זכות לא בפירות ולא בפירי פירות, אלא שכשיבואו הפירות לעולם אית ליה בהן זכיה לפירי פירות, ואם כן הוא ודאי דלא מצי למיכפי להאשה להעמיד לו פירות ואעפ״כ כתבותוס׳ דמשום הנך פירי פירות חשיב דאית ליה זכיה בגוף השדה. איברא כל זה אינו אלא לכאורח אבל בקושטא דמילתא הענין עצמו מוכיח דלא כמש״כ, שהרי תוס׳ באו לבאר מ״ט נחשב דאית לבעל קנין בגוף השדה, וא״כ מפורש בעיקר דבריהם שיש לבעל זכות בעצם השדה ולא אמרינן שסילק את מפורש את עצמו מממנה לגבי זכות פירי פירות, אלא השאיר אצלו בגוף השדה קנין פירי פירות למרות שבעין יפה הוא נותן, וצ״ב (ולפי״ד מרן זי״ע צ״ל שיכול לכופה להעמיד לו פירי פירות). וצל״ע בחזו״א אבהע״ז סי׳ קמ״ז לדף ע״ז ע״ב (עמו׳ רע״ז טור ב׳).

אור כתובות דף נ׳ ע״ב לציון שא

באו״ד מציאת אליבא דר״ח אין מובן מ״ט פרנסה האשה תנן רבי יהודה קייצא והא גם לדידיה אומדין
אומר כו׳ ואור״י דלעולם לא אמר דעתו של אב לפחות מעישור ואנן רבי יהודה כו׳ ורבנן מהדרו ליה בעינן קצובין למטה, ועל כרחין דאין ללכת אחר דעתו הראשונה שיכולים לאמוד דעת האב - ונדחה כיון שדעת האדם משתנה הלכך הראיה לר״ח.
לעולם יתנו עישור נכסים"

בקושייתם סברו תוס׳ שחכמים ולמדנו מדברי תוס׳ - [א] המקבל מקשים לרבי יהודה על פסק דינו עליו לזון בת אשתו ה׳ בפועל - שיש בו הוצאת ממון יתר שנים חייב אף ברפואתה [ב] דבר על הראוי, ובתירוצם מסקי שטענת שיש לו קצבה היינו בין למעלה חכמים היא על יסוד דינו של רבי ובין למטה ולא סגי שיש לו קצבה יהודה לחשב את דעת האב, ומקשו למעלה [ג] חוב של מזונות ורפואה עליה שאם דעת האב קובעת הא לזמן מסויים נחשב כחוב קצוב פעמים נמלך וחפץ בפחות, ועל

הואיל ורפואה לא שכיח.

כרחין אין מתחשבים עם דעתו אלא
נתנו חכמים שיעור מוחלט וקבוע

ואולם הרא״ש (פרק מציאת האשה

ואין לשנות ממנו.

סי׳ י״ב) כתב דלא מסתברא
כלל שהמקבל על עצמו לזון איש
באו״ד "דהא חשיב בהנזקין פסק נכרי יתחייב גם ברפואתו, אלא דוקח לזון ה׳ שנים בת אשתו בחיוב מזונות שתקנו חכמים אמרינן
יש לה קצבה" מבואר דס״ל דרפואה שאין לה קצבה היא בכלל דבפסק לזון בת אשתו ה׳ שנים מה שחייבוהו, אבל במקבל לזון בת חייב ברפואתה דרפואה שאין לה אשתו ה׳ שנים אין רפואתה בכלל קצבה בכלל מזונות, ואעפ״כ חשיב חיובו. וא״כ שפיר י״ל דדבר שיש כחוב שיש לו קצבה ועל כרחין לו קצבה רק למעלה ולא למטה טעמא משום שאינו שכיח, וא״כ מקרי דבר שיש לו קצבה, ומה גם בבתו אין מה שחייב ברפואתה שחיוב מזונות דבתו נחשב כדבר גורם להחשיב מזונותיה כאין להם שאין לו קצבה היינו משום חיוב קצבה, דלעולם אין מתחשבים רפואתה שאין לו קצבה למעלה, בחיוב רפואתה הואיל ולא שכיח. ונמצא חולק על כל הג׳ הדברים וטעמא דאינו קצוב לפי שצריך הנלמדים מדברי התוס׳ שנזכרו שיהא בו קצבה למטה, וא״כ אף לעיל, ובמילא מוכרח כר״ח. ונפק״מ

שב אור כתובות דף נ׳ ע״ב לציון בין תוס׳ לרא״ש במקבל על עצמו דבר שיש לו קצבה כיון דרפואה לא בפירוש לזון ולרפא את בת אשתו שכיחא, ולהרא״ש הו״ל דבר שאין ה׳ שנים, דלתוס׳ גם זה הוה בכלל לו קצבה .(27)

סימן צא

דיין שטעה בדבר משנה ובשיקול הדעת

תוד״ה א״ל זילו אהדרו ואי לא בזה יש חילוק בין הדיינים דאם הוא מגבינא לכו לאפנדייכו מומחה חוזר ואם אי אפשר בחזרה

מינייכו "טועין בדבר משנה חשיב פטור, ואם אינו מומחה אם נשא ונתן להו רב נחמן". יש פלוגתא בין ביד אין חוזר אלא משלם מביתו, ואם הרמב״ם להרא״ש בחילוקי הדינים לא נשא ונתן ביד חוזר ואם אי אפשר של דיין שטעה. לדעת הרמב״ם)הל׳ בחזרה משלם מביתו. ולשיטת סנהדרין פרק ו׳(הטועה בדבר משנה הרמב״ם מוכרחים לומר דהכא דא״ל
- לעולם חוזר, ואם אי אפשר בחזרה רב נחמן שיחזרו בהם ואם לאו לעולם פטור. והטועה בשיקול דעת - חייבים - לאו החשיבם כטועים בדבר

27 יל״ע דלכאו׳ קבל על עצמו ב׳ דברים נפרדים - מזונות ורפואה, וא״כ גם להרא״ש יגבה למזונות ממשעבדי דהא הם קצובים ורק רפואתה לא תגבה ממשעבדי. ובחיוב מזונות של בתו דכללו חכמים בעיקר תקנתם גם רפואתה וגם מזונות - בזה לא גביא אפילו מזונות ממשעבדי דנידון כחיוב אחד אבל בחיוב שקיבל על עצמו יש לומר שהמה ב׳ חיובים נפרדים, וחיוב רפואה אינו קצוב וחיוב מזונות הוא קצוב. ובאמת בסברא זו היה מקום לבאר את עיקר שיטת תוס׳ דסבירא להו דחיוב של מזונות הוא קצוב ואע״ג דיש בכללו חיוב של רפואה שאינה קצובה, דסוברים תוס׳ דגם תקנת חכמים של מזונות היא מורכבת מב׳ חובות נפרדים חיוב של מזונות שהוא קצוב וחיוב של רפואה שאינו קצוב.)ולפי דרך זו נמצא דגם התוס׳ וגם הרא״שמודו דבמקבל על עצמו לזון ולרפאות ה׳ שנים גביא מזוני ממשעבדי ורפואתה מבנ״ח, ומחלוקתם היא בגדר החוב שהטילו חכמים בתנאי כתובה דהתוס׳ ס״ל דגם בזה אמרינן הכי והרא״ש ס״ל דכיון שחכמים הטילוהו בבת אחת ובתנאי אחד הו״ל חוב אחד והואיל ולמקצתו אין קצבה למעלה הו״ל חוב שאינו קצוב למעלה(. אמנם מרן זי״ע ביאר שסברת התוס׳ שאין מתחשבים ברפואתה להחשיב כאינו קצוב משום דלא שכיח. ויש נפקא מינה בין הביאורים, דלפי מה שביאר מרן זי״ע יש לומר דגם רפואתה גביא ממשעבדי כיון שהוא חוב אחד עם המזונות)אלא שכיון שאינו שכיח לא מתחשבים עמו על מנת לומר שאין חוב המזונות נגבה ממשעבדי(, אבל לפי דרך שנתבאר ודאי שעל רפואתה גם תוס׳ מודו דאין גובה ממשעבדי, וכל עיקר טעמייהו משום דסבירא להו שחיוב מזונות הוא חוב בפני עצמו, וצריך תלמוד.

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שג

משנה, כי בטעות בדבר משנה לעולם נחמן חשיב להו כטועים בדבר משנה פטורים .(28) ומוכרח לפרש דחשיב ומשו״ה הדר דינא.
ליה טעות בשיקול הדעת, וגם צ״ל
דלא הוו מומאין לרבים דבמומחה ועוד כתבו תוס׳ דלא היה צריך רב לרבים לעולם פטור, ומה שא״ל רב נחמן לומר להם שיחזירו את נחמן "זילו אהדרו" היינו משום דלא

הדין אלא הוא עצמו היה יכול לבטל

נשאו ונתנו ביד, ואם לא יוכלו לחזור את פסק דינם. ודבריהם אלו נמשכים
בהם ישלמו.

עם שיטתם דחשיב להו רב נחמן
כטועים בדבר משנה וכיון שטעו
אולם התוס׳ אזלי כשיטת הרא״ש בדבר משנה הרי דינם בטל מאיליו ז״ל דבטעה בשיקול הדעת ולא הוצרך לומר להם שיחזירו הם לעולם אין חוזרים (29) ולכך אי את הדין. אבל לפי שיטת הרמב״ם אפשר לומר דחשיב להו כטועים דחשיב להו כטעו בשיקול דעת היה בשיקול הדעת אלא חשיב להו צריך לומר להם שיחזירו הם את הדין כטועים בדבר משנה, ובאי אפשר כי הוא עצמו לא יכל לבטל את פסק בחזרה משלם מביתו ודלא כהרמב״ם דינם]וכמש״כ הש״ך סי׳ כ״ה ס״ק

וכן היא שיטת תוס׳ בב״ק ק׳ ע״א כ״ו[, ואתי שפיר מה שהוצרך רב בד״ה טיהר. ועל כן כתבו תוס׳ דרב נחמן למימר להו זילו אהדרו.

נ״א ע״א

סימן צב

הכרעת ההלכה בענין כל העומד ליקצר כקצור דמי

א. סוף סוף כל העומד לגזוז כגזוז או לאו]א[כלפי בעל חוב - האם דמי. כלפי ארבעה דינים מצינו נחשב כגזוז ואין בעל חוב גובה ממנו נידון של העומד לגזוז האם כגזוז דמי או נחשב כמחובר ושפיר טריף מיניה

28 יעוי׳ כס״מ שם שהטור והרשב״א ס״ל בדעת הרמב״ם שבטעה בדבר משנה פטור אף בנשא

ונתן ביד ואילו הכס״מ מצדד דבנשא ונתן ביד חייב, ולדבריו אפשר להעמיד שמעתין בטעה בדבר משנה ונשא ונתן ביד)ולכאו׳ קצת משמע כן דקאמר "הוה עובדא בנהרדעא ודון דייני דנהרדעא בפומפדיתא ואגבי ר״ח בר ניזנח"ומשמע שהיה בי״ד שחייבו ור״ח בר ניזבא אגבי בפועל והיינו שנשא ונתן ביד(. 29 יע״ש בדברי הרא״ש)פרק אחד דיני ממונות(דמתחילה צידד דבמתוחה ויש גדול ממנו חוזר אף על טעות של שיקול דעת אולם הביא שכתב הראב״ד שגם בזה אין חוזר וסיים שכן נראה.

דש אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

בע״ח [ב] כלפי שומרים - דקיי״ל אין שבועה ובדין גביית חוב מיתומים שמירה בקרקעות, האם העומד ליגזז פסק דהמה כמטלטלי. ונעתיק בזה כגזוז ויש בו שמירה או דילמא בס״ד את לשונות הרמב״ם בכל זה -

במחובר ואין בו שמירה [ג] כלפי [א] בדין שותרין פסק דהמה שבועה - דקיי״ל אין בשבעין על כקרקעות וזה לשונו (פ״ב מהל׳ הקרקעות האם בשבעין על העומד שכירות ה״ד) "המוסר לאבירו דבר לגזוז או לאו [ד] כלפי שותא של המחובר לקרקע לשמור אפילו היו נזקין - דאם אכלה בהמה במחובר ענבים העומדות להבצר הרי הם נישום אגב השדה ואם אכלה בתלוש כקרקע בדין השומרין" [ב] בדין נישום כמות שהוא, והנידון באכלה גביית חוב מלקוחות פסק דהמה דבר העומד ליגזז האם נישום בפ״ע כקרקעות וזה לשונו (הל׳ מלוה ולוה או אגב השדה. פכ״א ה״ב) "כל הפירות שאכל

ב. ונחלקו הראשונים האם כל

הלוקח אינן נטרפין ממנו אבל

הנדונים האלו תלויים זה בזה

הפירות המחוברין לקרקע אע״פ
או לאו. שיטת תוס׳ בשם ר״ח

שאי״צ לקרקע כענבים שהגיעו

(בשמעתין ובב״ק ובשבועות) דכל

להבצר הרי בע״ח גובה מהם כשם

ההלכות תלויות זה בזה. ומשו״ה שגובה מן השבח" [ג] בדין שומת
למרות שבדין שומרים פליגי רבי

נזקין פסק דהמה כמטלטלי וזה לשונו

מאיר ורבנן דר״מ ס״ל דכמטלטלי

(הל׳ נזק״מ פ״ד הי״ד) "אכלה פירות

דמי ורבנן ס״ל דכמקרקעי דמי והיה

גמורין שאי״צ לקרקע משלם דמי

ראוי לפסוק בזה הלכה כרבנן, מ״מ

פירות גמורים בשוויהן" והיינו כרבי

פסקינן כרבי מאיר כיון שבדין שותא

שמעון דפסק רב הלכה כמותו [ד]

דנזקין פסק רב כרבי שמעון דהעומד

בדין שבועה פסק שהמה כמטלטלין
ליגזז כמטלטלי דמי ונישום כמות וזה לשונו (פ״ה מטוען ונטען ה״ד)
שהוא נמכר בשוק, ומשו״ה פסקינן

"טענו ענבים העומדות להבצר

בכל ההלכות שהעומד ליגזז כגזוז ותבואה יבשה העומדת להקצר והודה דמי. במקצתן ה״ז נשבע עליהן כשאר
תטלטלין והוא שאי״צ לקרקע שכל
ג. אולם שיטת הרמב״ם לחלק בין העומד להבצר הרי הוא כבצור לענין ההלכות - דבדין שומרים ובדין כפירה והודיה" [ה] בדין גביית בע״ח גביית חוב מלוקח פסק דהוא מיתומים יעוי׳ בבהגר״א חושן משפט כמקרקעי, ובדין שומת נזקין ובדין סי׳ צ״ה סקי״ב שכתב דודאי גם

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שה

הרמב״ם מודה דאין בפרעין מהם לחלק בין גביה מלקוחות לגביה מהעומד ליקצר וכמו שאמרו בסוגיין מיתומים]. ויש לחלק בין תבואה דאיןגובין מתמרי דחזיא לבודיא כיון שכבר גדלה כל צרכה שאינה שעומדין ליגזז (ויעוי׳ עוד בדברי
הגר״א שם שהאריך בביאור שיטות

צריכה לקרקע אמנם אם תשחר
בקרקע לא מפסד לבין תבואה
הראשונים). שאם תמשיך לשהות בקרקע

ד. והנה בכמה דוכמי בש״ס מייתי תפסד, ויש לומר דס״ל לרש״י דמעשים שבכל יום דמגבי דמה שאמרו בשמעתין דאם חזי שמואל לבעל חוב משבח המגיע לבודיא ודאי אין בפרעין מהם לכתפים, ופרש״י בב״ק צ״ה ע״ב היינו באופן שאם תשתהה בקרקע

"כגון תבואה שגדלה כל צרכה" מפסד ותוזק, אבל אם יכולה והקשו תוס׳ עליו משמעתין דמנוחר להמשיך ולשהות בקרקע בלא דאין בע״ח גובה מתבואה שאינה שיזוקו שפיר הוה כקרקע ובפרעין צריכה לקרקע [ובפשטות היה אפשר מהם [וכן חילקה הגמ׳ סנהדרין לומר דשיטת רש״י כדעת הרמב״ם ט״ו ע״א בדעת רבי מאיר].

סימן צג

כתובת בנין דכרין ופרנסת הבנות ממטלטלי אחר תקנת הגאונים

א. תוד״ה ממקרקעי כו׳ "נראה כתובת בנין דכרין ולא פרנסת בנות דבזה״ז דכולהוגבי ממטלטלי- לנישואין. וכתב הרי״ף בפרק מציאת כתובה ומזונות מתקנת הגאונים, האשה (דף ל׳ סוף ע״ב מדפי הרי״ף) ופרנסה נמי אנן סהדי שכל בני אדם "אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא רגילים להשיא בנותיהם ממטלטלי" ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין ולקמן נ״ב ע״ב תוד״ה ותגבה כתבו לכתובה והאידנא תקינו רבנן שגם כתובת בנין דכרין בגבת בזה״ז דמתיבתא למיגבה כתובה אפילו ממטלטלי מכח תקנת הגאונים. אמנם מטלטלי הילכך מזוני נמי אפילו רוב הראשונים חולקים על דברי תוס׳ ממטלטלי דתנאי כתובה ככתובה אבל וסוברים שאין נגבה ממטלטלי לא פרנסה דליתא בתנאי כתובה כדקיימא

שר אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

קיימא". הרי שהוא חולק גם על הגאונים (וטעמו של השו״ע משום מש״כ תוס׳ הכא שגובים פרנסה דכתב״ד תקנתא ולא עשו הגאונים ממטלטלי ע״י תקנת הגאונים, וגם על תקנה לתקנתא). ובסימן של אחריו - מש״כ תוס׳ לק׳ נ״ב ע״ב דגובים סי׳ קי״ב בדין המזונות (סעיף ז׳) כתב״ד ממטלטלי ע״י תקנת הגאונים. פסק השו״ע "עכשיו שהכתובה נגבית אפילו ממטלטלין גם הבנות
ב.ובשו״ע סי׳ קי״א סעי׳ י״ד נפסק ניזונות מהם" [והיינו מתקנת "יש אומרים דוקח במקרקעי הגאונים כמש״ש סי״ב], ובסימן נהיגא כתובת בנין דכרין אבל אם אין שלאחריו סי׳ קי״ג בדין פרנסת שם אלא מטלטלי לא ויש מי שאומר הבנות לנשואין פסק השו״ע "עישור דהאידנא דכתבינן בכתובות דילן זה לפרנסת הנדוניא אינו מתנאי מטלטלי אגב מקרקעי גם כתב״ד כתובה לפיכך אפילו לפי תקנת נגבית ממטלטלים דתנאי כתובה חכמים ראשונים ואחרונים אינה ככתובה" וב׳ הדעות המה דלא נוטלת אלא הקרקע" והיינו כדעת כתוס׳, דחצינא דתוס׳ אפילו אם לא הרי״ף ושאר ראשונים דס״ל שרק כתב מטלטלי אגב מקרקעי יש ליטול מזונות הבנות בכלל תקנת הגאונים כתב״ד ממטלטלי משום תקנת ולא פרנסה ולא כתב״ד.

סימן צד
ביאור מתני׳ לא כתב לה כתובה או כתב לה שדה שוה מנה

א. מתני׳ לא כתב לה כתובה בתולה כתובתה צריך לכתוב לה כתובה גובה מאתיים ואלמנה מנה מפני אחרת וכמבואר בגמ׳ לקמן נ״ז ע״א

שהוא תנאי בית דין. ובגמרא מבואר (וכן הלכה). וכתב רש״י שם דמתני׳
דמשנתינו או כרבי מאיר או כרבי דהכא איירי במקום שאין כותנין יהודה. והנה אליבא דרבי מאיר אסור כתובה ולכן שרי שלא יכתוב לה לאדם להשהות את אשתו בלא כתובתה, אי נמי לעולם איירי במקום כתובה, ואפילו אם יש לה כתובה כל שכותבין כתובה ובאמת עביד איסורא שאין לה שטר כתובה אסור לו בזה שלא כתב לה כתובה, והמשנה להשהותה ומשו״ה אם נאבדה משמיעה לנו דעל כל פנים לא

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שז

הפסידה כתובתה מפני שהוא תנאי לה טלי כתובתיך וצאי כמפורש סוף בית דין. פרק האשה שנפלו (לקמן פ״ב ע״ב),
ותירצו תוס׳ דלא חיישינן שיאמר לה

ב. בהמשך המשנה "כתב לה שדה טלי כתובתיך וצאי אלא אם מייחד לה שוה מנה תחת מאתיים זוז ולא תטלטלין לכתובתה דאין לו תועלת כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך מאותם מטלטלין, אבל במיחד לה חייב שהוא תנאי בית דין" והנה יש
לפרש דחדא מילתא קתני - דכתב לה

קרקע שהוא אוכל את פירותיה אין
לחוש שיאמר לה טלי כתובתיך וצאי
שדה ששוה מנה ולא כתב לה אחריות ויע״ש מה שביארו תוס׳ לפי דרך זו. משאר נכסים, ועוד יש לפרש דתרתי
קתני - שכתב לה אחריות על מנה ד. ונראה שהתוס' מפרשים כפירוש בלבד או שלא כתב לה אחריות כלל קמא דרש״י דדף נ״ז ע״א דמתני׳ ועיקר. והתוס׳ לקמן נ״ו ע״ב כתבו איירי במקום שאין כותנין כתובה ואין לדקדק ממשנתינו דאם כתב לה איסור במה שאינו כותב לה, אבל לפי
אחריות על שדה של מאתים זוז שפיר פירוש בתרא דרש״י הרי מה שאינו דמי אפי׳ אם אינו מקבל אחריות על כותב לה כתובה הוא איסור ומתני׳ לא שאר נכסיו, והיינו שהם מפרשים קתני דיש בו איסור דלא איירי לפרש דחדא מילתא קתני דכתב לה אחריות מה מותר ומה אסור אלא לפרש את על שדה ששוה מנה ולא קיבל זכות וכח האשה לקבל כתובה, ואם כן אחריות על שאר נכסים, ומשמע דכל אין לדקדק ממתני׳ דשרי ליחד לה הנידון משום שהשדה אינה שוה אלא שדה ששוה מאתיים זוזולא לשעבד מנה, אבל אם אותה שדה שוה לה את שאר נכסיו, דיתכן שבאמת מאתיים שפיר עביד אע״ג דלא קיבל אסור לעשות כן ומתני׳ בלאו הכי לא אחריות בשאר נכסים (רש״ש). איירי לפרש האסור והמותר (דהרי כן מוכרח לפי פירוש האי נמי של רש״י),
ג. והקשו תוס׳ שם האיך מהני אלא שהתוס׳ נוקטים כפירוש קמא שיכתוב לה שדה שוה מאתים זוז דרש״י דודאי מתני׳ במקום שאין והרי שמעון בן שטח התקין שלא ייחד כותנין כתובה איירי דאם לא כן היה לה נכסים לכתובתה כדי שלא יאמר מפרש דאסור לעשות כן.

שח אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

סימן לה
האם יש תנאי בי״ד שנכסי הבעל משתעבדים לכתובה

א. מתני׳ "לא כתב לה כל נכסים באנו להעמיד מתני׳ כרבי מאיר צריך

דאית לי אחראין לכתובתיך חייב לפרש מה שאמרה המשנה דהוא חייב שהוא תנאי בית דין" הנה פשטות לה דהיא גובה מבני חורין ולא לשוןזו רצה לומר שאפילו שלא כתב ממשועבדים. ורק אליבא דרבי יהודה שהוא משעבד לה את כל נכסיו היא גובה מן המשועבדים משום להיות אחראין שאם ימכור אותם שס״ל אחריות ט״ס. והנה גם זה אינו תטרוף מלקוחות אעפ״כ כפי פשטות הנראה במתני׳, משתעבדים כל הנכסים לכתובתה דבפשטות הטעם שהיא גובה מבני

מפני שהוא תקנה ותנאי בי״ד שכל חורין הוא משום תנאי בי״ד, אבל נכסי הבעל יהיו משועבדים לכתובת האמת שאין לה יכולת לגבות אלא אשתו. ומקור לתקנה זו לקמן סוף משום דאחריות טעות סופר וככל פרק האשה שנפלו (פ״ב ע״ב) תניא שטר שאין בו אחריות דחצינא דרבי נמי הכי בראשונה היו כותנין
לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה וכו׳

יהודה טריף ביה מלקוחות.

ועדיין וכו׳ עד שבא שמעון בן שטח

ג. ועמד בזה רבנו החזו״א זי״ע סי׳

והתקין שיהא כותב לה כל נכסי

קכ״ה סק״ה והוכיח מסוגייתנו

אחראין לכתובתה, ולפי מה שהיה

שתקנת שמעון בן שטח אינה תנאי

נראה לכאו׳ במשנתינו הרי תקנת

בי״ד שיחול שיעבוד על כל שדותיו

שמעון בן שטח שיהא שיעבוד על כל

של הבעל, אלא תיקנו שהבעל עצמו

נכסי הבעל ואפילו אם לא יכתוב לה

צריך שישעבד לה בהדיא את כל

כן יהיו משועבדים לה.

הנכסים לכתובתה ואם לא ישעבד לה
הוי בב״ז [חזו״א סי׳ ס״ה סק״י],

ב. אמנם בגמ׳ בסמוך מפורש לא כן. ולעולם אין השיעבוד חל מעצמו ע״י כי מבואר בגמ׳ דדין זה של לא תנאי בי״ד ולכן אתינן עלה בגמ׳ מכח
כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך

אחריות ט״ס [וכן מפורש ברמב״ן

הוא תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי

בשמעתין ועל דרך זו תירצו הרשב״א

יהודה האם אחריות טעות סופר או

והריטב״א יע״ש וע״ע מש״כ בית

אחריות לאו ט״ס. דלר״מ דאחריות

יעקב אבהע״ז סי׳ ס״ו סעי׳ א׳].
לאו ט״ס באמת לא משתעבד לה ד. גיטין י״ח ע״א "אמר שמואל ואינה גובה אלא מן המחוררין, ואם כתובה כמעשה בי״ד דמי מה

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שט

מעשה בי״ד בכתנין ביום ובאמתין כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה בלילה אף כתובה נכתבת ביום גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה ונחתמת בלילה כתובתיה דרבי חייא קיימת שעל מנת כן קיימה ובגמ׳ שם בר רב איכתוב ביום ואיחתום בלילה אמר רב הונא לא שנו אלא מנה

הוה רב התם ולא אמר להו ולא מידי מאתיים אבל תוספת אין לה ורב לימא כשמואל ס״ל עסוקין באותו יהודה אמר אפילו תוספת יש לה. ענין הוו" וכתב הרא״ש שם והקשו תוס׳ שם על שיטת רב הונא דבפשטות היה נראה שהלכה "א״כ מאי קמ״ל מתני׳ שעל מנת כן כשמואל דקיי״ל בדיני כוותיה, אולם קיימה, אפילו לא כתב לה מעולם יש הביא שהרי״ף בתשו׳ פסק שכתובה לה כתובה וליכא למימר דאשמועינן שנכתבה ביום ונחתמה בלילה פסולה דטרפא ממשעבדי אע״ג דלית ליה אלא אם כן משעת הכתיבה היו כבר קלא להאי שטרא והא על כרחך לא עסוקין בחתימה ועד החתימה בפועל גביא ממשעבדי דמוקדם הוא ואתי כבר נהיה לילה, והיינו כמו שדחתה לטרוף לקוחות מה שמכר קודם הגמ׳ שגם החולקים על שמואל יודו שנתגיירה" (ותירצו תוס׳ דקמ״ל דאם בזה והרא״ש שם דן מה טעם פסק היתה בתולה בשעה שנשאה יש לה הרי״ף כן. וצריך ביאור הרי מיכף כתובה מאתיים ואם לא שעל מנת כן כשנישאת חל עליו חיוב כתובה נשאה היתה כתובתה מנה). והקשה מתקנת חכמים ואפילו אם לא היה הגרעק״א על מה שרצו תוס׳ לומר כותב כתובה כלל היה חייב לה דאתא לאשמועינן דגובה ממשעבדי, מתנאי בי״ד וא״כ מה תגרע מה והא גם בזה פשיטא דהא יש לה שכתב ביום וחתם בלילה. ומוכח לגבות ממשעבדי מכח תקנת בי״ד, מסוגיא זו כדברי החזו״א זי״ע דלא וביותר קשה על מה שהסיקו תוס׳ תיקנו חכמים בתנאי בי״ד אלא את דודאי לא טרפא ממשעבדי כיון גוף החיוב אבל לא תיקנו שיעבוד שהשטר מוקדם הוא והרי דל שטרא נכסים ולכן לא חייל שיעבוד ע״י מהכא יש לה לגבות ממשעבדי הנישואין גרידא רק ע״י השטר ולכן משום תנאי בי״ד. אמנם לפי מה יש מקום לפוסלו אם נכתב ביום שביאר בחזו״א דאין תקנה ונחתם בלילה. שישתעבדו כל הנכסים מאליהם אתי

ה. ועוד יש להוכיח כן מדברי תוס׳ שפיר דברי תוס׳. לקמן סוף פרק הכותב (צ׳ ע״א) ו.והנה לעיל מ״ג ע״ב איבעיא לגמ׳ דבמתני׳ התם תנן קטן שהשיאו אביו על כתובת נערה ארוסה שנישאת

שי אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

מאימת גביא כתובתה האם משעת כמלוה בשטר דמיא" עכ״ל הרא״ש

אירוסין או משעת נישואין ונחלקו שם.ולכאו׳ מבואר מדבריו דאפילו
הרמב״ם ותוס׳ בביאור האיבעיא דעת אם לא כתב כתובה מ״מ גביא הרמב״ם דמספק״ל האם כתובת
ארוסה גובה ממשעבדי או לאו ודעת

ממשעבדי, וא״כ צ״ע האיך פסק

תוס׳ שהספק דוקח אחר שנישאת

בגיטין בשם הרי״ף כרב דאית ליה

האם גובה מזמן אירוסין או שבשעת

כתובה שנכתבה ביום ונחתמה

נישואין בטל השיעבוד הראשון

פסולה, והרי כבר נשתעבד לה משעת

)ויעיין משנ״ת בס״ד לעיל בסוגיא

הנישואין דאית לה כתובה עם

שם(. והרא״ש ז״ל סי׳ ד׳ האריך

שיעבוד אפילו לא כתב לה כלום,

לקבוע כהתוס׳ ובתוך הדברים כתב

ומה טעם שלא יוכל לחתום אח״כ על

וזה לשונו - "אבל הא לא איבע״ל

שיעבוד מזמן תחילת הנישואין.

להש״ס דארוסה אי טרפא ממשעבדי וצריך לידחק בלשון הרא״ש ולומר או לא דהואיל וקים ליה דאית לה שאין כוונתו אלא במקום שאין כתובה בדלא כתב לה כדפרישית כותנין כתובה, שאז יש לה כתובה והיינו בתנאי בי״ד א״כ אמאי לא ושיעבוד למרות שלא כתב לה כלום, תיטרוף ממשעבדי כמו מן הנישואין אבל במקום שנוהגין לכתוב כתובה היכי דלא כתבינן וכי תימא התם נמי לא משתעבד אלא ע״י כתיבת מספקא ליה א״כ ליבעי נמי מן הכתובה)אמנם בחלקת מחוקק סי׳ הנישואין אלא ודאי מן הנישואין ס״ז ס״ק י״ב משמע דתיקנו חכמים פשיטא דטרפא ממשעבדי אע״ג דלא שיעבוד נכסים אפי׳ אם לא כתב לה כתב לה דכיון דאית לה בתנאי בי״ד שיעבוד וצריך עוד תלמוד(.

סימן צו

אם אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה א. נשבית חייב לפדותה ואם אמר תרפא את עצמה רשאי. בביאור

הרי גיטה וכתובתה תפדה את החילוק בין חיוב פדיון שאין יכול עצמה אינו רשאי, לקתה חייב לפטור את עצמו ממנו לבין חיוב לרפואתה אמר הרי גיטה וכתובתה רפואה שיכול לפטור את עצמו ממנו

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שיא

פירש רש״י שבפרוקנה מיכף מליתן את מה שמגיע לה תחת כשנשבית חל עליו חיוב לפדותה פירותיה וחייב לפדותה. ולכן לא יכול לומר הרי גיטה
וכתובתה ותפדה את עצמה כי כבר

ב.ונפק״מ בין פירוש רש״י לפירוש
נתחייב בפדיונה, משא״כ חיוב של

תוס׳, אליבא דרבנו חננאל שסובר
רפואתה מתחדש בכל יום כפי

דחייב לפדותה אפילו כמה פעמים

רפואתה שצריכה באותו יום ולכן

)וכמבואר בתוס׳ לקמן נ״ב ע״א ד״ה יכול לומר הרי גיטה וכתובתה תרפא

רצה אינו פודה ודלא כרש״י שם

את עצמה. ובתוס׳ לקמן נ״ב ע״ב

שסובר דלא תיקנו בה אלא חד

ד״ה אמר הרי גיטה כתבו דטעם

פדיון(, האם יכול לומר בפעם השניה

החילוק הוא דרפואתה היא בכלל

הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה.

מזונותיה, והנה תקנת מזונות הינה

דלפי פירוש רש״י אין יכול לומר כן,

תחת מעש״י, וכיון שכל העת היא

דכיון שנשבית חל עליו חיוב לפדותה

ניזונית נמצא שכבר קיבלה את הראוי

ואין יכול לפטור את עצמו מחיוב זה.

לה על מעש״י שעד אותה שעה ויוכל

אבל לפי פירוש תוס׳ שפיר יכול
לומר הכי שהרי כבר נתקבלה פדיון
לגרשה ואין מי ימחה בעדו, אבל ראשון חלף פירותיה ומהשתא דומה פירקונה דהוא תחת פירות הרי שעד
שנשבית לא קיבלה את הראוי ליתן

חיוב פרקונה לחיוב רפואתה דרשאי
הוא לומר הריגיטה וכתובתה תרפא

לה תחת פירותיה כלל, וכשהגיעה את עצמה כיון דקיבלה מזונות חלף השעה ודאי אינו יכול לסלק את עצמו מעש״י.

סימן צז
האם מהניא מחילת כתובה וכתיבת התקבלתי
ענף א - שיטת רש״ו והדין אחד - דאם באו לפחות
א. מני ר״מ היא כו׳ עד סוף הסוגיא. מהכתובה ע״י תנאי בין לרבי מאיר נחלקו רש״י ותוס׳ בביאור שקלא ובין לרבי יהודה לא מהני. אלא שהם וטריא דשמעתין. שיטת רש״י שאין חלוקים בטעם הדבר, דחצינא דר״מ חילוק לדינא בין ההו״א למסקנא, לא מהני הואיל וס״ל דכתובה

שיב אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

דאורייתא וס״ל דמתנה על מה מתני׳ באופן שלא מחלה לו בפירוש, שכתוב בתורה תנאו בטל. ואליבא ואשמועינן רבותא דהו״א דממה שלא דרבי יהודה לא מהני הואיל וס״ל כתב לה ואיהי שתקה הוי מחילה, כתובה דרבנן וחכמים עשו חיזוק קמ״ל דסמכה על תקנ״ח וכמו לדבריהם יותר משל תורה וכמבואר שפרש״י בעמו׳ ב׳ ד״ה הכא לא בגמ׳ לקמן נ״ו ע״א וע״ב. ואם באו כתבה ליה התקבלתי. ואין שום לפחות מהכתובה ע״י מחילה - נפק״מ לדינא בין שני תירוצי הגמ׳,

אליבא דר״מ בין בכתב ובין בע״פ לא ובינהם לבין ההו״א, ולעולם לרבי מהני (וכמש״כ רש״י בהדיא בד״ה מאיר לא מהני מחילתה ולרבי יהודה והיא כותבת) ואליבא דרבי יהודה בין מהני מחילתה בין בכתב ובין על פה. בכתב ובין ע״פ מהני. ומקשה הגמ׳
מני מתני׳ לא כר״מ ולא כרבי יהודה,

ב. ומה דפליגי רבי יוסי ורבי יהודה

דכרבי מאיר לא אתי משום דס״ד

לקמן נ״ו ע״ב (ונתפרש בגמ׳
לקמן נ״ז ע״א) האם מהני מחילתה
ד״גובין" דקתני היינו ממשעבדי ור״מ
ס״ל אחריות לאו ט״ס, וכרבי יהודה

או צריך דוקח שתכתוב לו התקבלתי,
שדעת רבי יהודה דלא מהני מחילתה,

לא אתי משום דס״ד דמה דקתני ולכאו׳ הוא סותר למשנ״ת הכא מתני׳ "לא כתב לה כתובה בתולה אליבא דרש״י ,)30(התם איירי שהיא גובה מאתיים ואלמנה מנה" איירי מוחלת מחמתו שהוא מבקש ממנה שמחלה לו כתובתה, ופירוש "לא שממחול לו על מה שנתחייב לה כתב לה" - רצה לומר משום שמחלה ובזה פליגי אי מהני ואימת מהני

לו, דאל״כ מה החידוש דבתולה (תחילת חופה כו׳), אך אם מעיקרא מאתיים ואלמנה מנה הא פשיטא שכן נכנסת לחופה שלא בכתובה ואומרת הוא שהרי כך תקנו לה חכמים וכבר בהדיא שמוחלת לו ואין לה חפץ אשמועינן מתני׳ לעיל דדין בתולה בכתובה - בזה מהני אף אליבא דרבי במאתיים ואלמנה במנה, ומשו״ה לא יהודה (ולא רק אליבא דרבי יוסי). אתי כרבי יהודה דהא לדידיה מועיל ורק אם שותקת אמרינן דסמכא על מחילתה. ובמסקנה מתרץ דאתי בין תקנ״ח וכמו שפרש״י.
כר״מ ובין כר״י, דכר״מ אתיא וגובה ג.ובגמ׳ לקמן נ״ו ע״א על דברי רבי רק מבנ״ח, וכרבי יהודה אתיא ונוקים יהודה במשנה שם דאם רצה כותב

30 יעוי׳ חזו״א סי׳ קכ״ה אות ה׳ "שם ע״ב התם כתבה ליה התקבלתי כו׳" ובאות ו׳ שביאר את שיטת רש״י באופן אחר ועי׳ ריטב״א בשמעתין מה שביאר בשיטת רש״י.

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שיג

לבתולה שטר של מאתיים והיא כאן מחילה כלל. ואליבא דרבי יוסי כותבת לו התקבלתי ממך מנה, ואמרו גם כשהיא אומרת שמוחלת מהני בגמ׳ שם "טעמא דכתב לה אבל על דאמרינן שמוחלת בלב שלם וגם פה לא" ופרש״י "אבל על פה - דהוה בזה יש חילוקי דינים ומבוארים ליה תנאה בעלמא לא הוי תנאה בגמ׳נ״ז ע״א[.
דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא"

ומבואר מדבריו דאין חילוק בין ה. ויש להקשות האיך ס״ל לרש״י כתיבה לבין אמירה על פה אלא כל דחצינא דר״מ אין יכולה למחול שהוא בדרך תנאי לא מהני ואם הוא לעולם בין בכתב בין ע״פ והא מוכח דרך מחילה מהני. בב״ק דף פ״ט שיכולה למחול
כתובתה לבעלה. וכבר הקשו רבותנו
ד.]ומעתה כך הם הדברים אליבא ז״ל קושיא זו ע״ד הרמב״ם שפסק דרש״י - לר״מ לעולם אינה)אישות פי״ב ה״ח("התנה עמה יכולה לא להתנות ולא למחול דהוי לפחות מעיקר הכתובה או שכתב לה
נגד מה שכתוב בתורה, וגם אם מאתיים או מאה עיקר כתובתה

מוחלת הוי נגד מש״כ בתורה ולא וכתבה לו שנתקבלה מהן כך וכך מהני. ולרבי יהודה אם עשתה תנאי והיא לא נתקבלה - תנאו בטל" התנאי בטל דעשו חכמים חיזוק ומבואר דס״ל שאין יכולה למחול לדבריהם, ואם באה למחול אם כתובתה אפילו בכתב, והיינו דס״ל מוחלת בלב שלם מהני ואם לא לא כפרש״י בדעת רבי מאיר ופסק מהני, ולכן אם כותבת נתקבלתי כוותיה, ותמה המגיד משנה הא מוכח מהני ואם אומרת שמוחלת יש בכמה דוכמי שיכולה האשה למחול לבדוק האם משעה ראשונה נכנסה כתובתה, ותירץ המ״מ שבאמת על דעת כן או אח״כ הוא שבאה מחילתה מהניא לכו״ע אלא למחול לו ויש בזה חילוקי דינים שכשממשיך להיות עמה חוזר חיוב ומבוארים לקמןנ״ז ע״א. ואם כנסה כתובתה וחל, ונפק״מ שאם מיכף בלא שיכתוב לה כלום היה מקום כשמחלה עמד וגירשה לית לה לומר שיש כאן מחילה מעלייתא כתובה, ובזה מתורץ גם מאי דאיבעיא מצידה אלא שאמרינן שהיא סומכת

על תקנ״ח ולכן שותקת ולהכי אין

לקמן דף נ״ג במוחלת כתובתה
יעו״ש .(31) ועוד י״ל דבאמת לאו

31 יע״ש במגיד משנה שזהו עיקר קושייתו, וכן הקשה הריטב״א בדוכתין על דברי רש״י יע״ש

)ומב״ק לכאו׳ אינו כ״כ קושיא יעו״ש בתוס׳ ד״ה כל לגבי בעלה שתירצו "ועוי״ל דלעולם

שיד אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

אליבא דרבי מאיר מיבע״ל. ועוי״ל הקשו על הריב״ן מהך דב״ק פ״ט דהתם במחילת תוספת ונדוניא איירי ע״א דחזינן שאם אין לה כתובה הויא שעליהם יכולה האשה למחול גם בב״ז, ונראה דבמקום שעל כראה אין אליבא דרבי מאיר .(32) לה כתובה מודה ריב״ן דאסור

ענף ב - מחלוקת ר״י וריב״ן

להשהותה בלא כתובה כשאינה

ו. לקמן נ״ו ע״ב דייק הגמ׳ ממה

מרוצה בזה, ורק במקום שמדעתה
מחלה בזה סובר ריב״ן דאם מהניא
שאמר רבי מאיר כל הפוחת
לבתולה ממאתיים ולאלמנה ממנה

מחילתה אין בזה איסור כי איהי
סברה וקבלה, וכן תירץ הבית יעקב(.
הרי זו ב״ז דסובר רבי מאיר דמה

שהתנה לפחות לה ממה שראוי לה ז. והעולה מדברי תוס׳ שתי נפק״מ אינו כלום ותנאו בטל, וצריך ביאור בין ריב״ן לר״י. חדא באלמנה מה ראיה יש בדברי רבי מאיר דמבאו שמחלה על כתובתה האם מהני בטל ולכאו׳ לא אמר רבי מאיר אלא מחילתה אליבא דרבי מאיר או לאו. דאסור להשהותה בלא כתובה. דבפשטות צריכה מחילתה להועיל והתוס׳ בשמעתין הביאו את שיטת דהרי כתובת אלמנה היא דרבנן ורבי הריב״ן דלא אמר רבי מאיר דאינו מאיר ס״ל שלא עשו חכמים חיזוק רשאי לקיימה אלא באופן שיש לה לדבריהם, ורק מתנה על מה שכתוב כתובה והיא סבורה שאין לה, אבל בתורה תנאו בטל אבל מתנה על אם באמת אין לה כתובה רשאי תקנת חכמים תנאו קיים. אולם אליבא לקיימה גם אליבא דרבי מאיר, וזהו דריב״ן מוכרחים לומר דגם אלמנה דדייק בגמ׳ דסובר רבי מאיר דמבאו שמחלה אין מחילתה כלום וכמ״ש בטל ומשו״ה אסור להשהותה. תוס׳ בדעתו, כי הרי מפורש בדברי והביאו תוס׳ דר״י חולק וסובר דגם רבי מאיר דהפוחת לאלמנה ממנה כשבאמת אין לה כתובה אינו רשאי בב״זולפי שיטת הריב״ן לא אמרינן לקיימה אליבא דרבי מאיר)והתוס׳ הכי אא״כ היא סבורה שאין לה ויש

אין יכולה למחול כשהיא תחתיו אלא שיש לחוש שיעשו קנוניא ויגרשנה וממחול לו ויחזירנה"(.
32 נראה פשוט שאם מחלה רק את התוספת והנדוניא אין מקום להסתפק לומר שאיבדה מזונותיה, וכוונת מרן ז״ל שהיא מחלה כתובתה כולה, ובזה י״ל שנמחלו מזונותיה. ולמרות שכתובתה גופה לא נמחלה משום שאי אפשר למחול את עיקר כתובה, מ״מ המזונות שהם בכלל הכתובה נמחלו)וכנראה ס״ל דאם לא שהועילה המחילה גבי תוספת ונדוניא לא היתה מועלת כלפי מזונות לחודייהו וצ״ב(.

אור כתובות דף נ״א ע״א לציון שטו

לה. אבל אליבא דר״י יש להעמיד שרבי מאיר חולק על מה שאמר רבי הדבר על פשטותו דלרבי מאיר יהודה שאם רצה כותב לה שטר של אלמנה שמחלה מהני מחילתה ודוקא מאתיים והיא כותבת לו התקבלתי, בבתולה שכתובתה דאורייתא אית וצריך ביאור במחלוקת זו. ליה לרבי מאיר דהמתנה על מה
שכתוב בתורה תנאו בטל אבל

ט.והנה לפי מה שפירש ר״י אפשר

באלמנה שכתובתה דרבנן מהני

לומר שמודה רבי מאיר דאם

מחילתה, ודברי הגמ׳ לקמן דמבאו

כתבה לו התקבלתי מהני אלא שסובר

בטל אינם אמורים אלא בפוחת

רבי מאיר דאסור לעשות כן ובזה

לבתולה ממאתים דחצינא דרבי מאיר

נחלק על רבי יהודה שאמר דאם רצה
כותב לה לכתחילה הכי. אבל אליבא

הוא דאורייתא. דריב״ן אי אפשר לומר כן, דאם מודה
ח. ונראה שבדברי תוס׳ יש עוד רבי מאיר דמהני כתיבת התקבלתי אין נפק״מ בין ר״י לריב״ן. דבסוף איסור בזה כיון שהרי כל היכא דבריהם הקשו תוס׳ כיון דחזינן דמדינא אין לה כתובה אין בו איסור אליבא דרבי יהודה שאין מועיל תנאו גם אליבא דרבי מאיר. ונמצא שלפי אלא אם כן כתבה לו התקבלתי מנ״ל שיטת ריב״ן מוכרח לומר שרבי מאיר דרבי מאיר פליג עליה בזה, ודילמא פליג בעיקר העילה של כתיבת כתיבת התקבלתי מהניא גם אליבא התקבלתי וס״ל דלא מהני. ומבואר דרבי מאיר ורק אם בא לעקור את לנו נפק״מ שניה בין ר״י לריב״ן בדין הכתובה על ידי תנאי או על ידי כתבה לו התקבלתי לפי מסקנת הגמ׳ מחילה גרידתא לא מצי למיעבד הכי. - דלר״י נמחלה כתובתה גם אליבא ותירצותוס׳ דאין הכי נמי לפי מסקנא דרבי מאיר ולריב״ן אליבא דרבי דשמעתין גם אליבא דרבי מאיר אם מאיר לא נמחלה כתובתה. כתבה לו התקבלתי מהני ונמחלה י.והעולה מן הדברים דחצינא דר״י כתובתה. והנה במתני׳ ריש פרק למסקנא כל מחלוקת רבי מאיר אע״פ גרסינן "רבי יהודה אומר אם ורבי יהודה אינו אלא לענין האיסור רצה כותב לבתולה שטר של מאתיים של משהה אשתו בלא כתובה האם והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה איכא איסור בזה או לאו, אבל בענין ולאלמנה מנה והיא כותבת לו חלות המחילה אין מחלוקת בין רבי התקבלתי ממך חמישים זוז רבי מאיר מאיר לרבי יהודה. ולתרווייהו אם אומר כל הפוחת לבתולה ממאתיים התנה לא מהני ואם מחלה על פה לא ולאלמנה ממנה הרי זו ב״ז" ומבואר מהני ואם כתבה התקבלתי מהני ואין

שטז אור כתובות דף נ״א ע״א לציון

בזה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי על מה שכתוב בתורה תנאו בטל יהודה (ודלא כשיטת רש״י שבמבארה ואפי׳ בתנאי של ממון, הרי ראוי בס״ד לעיל ענף א׳). לומר שאם מחל הניזק למזיק לא

ענף ג - עוד בשיטת ריב״ן ודברי רבנו

יועיל דהו״ל מתנה על מה שכתוב

אלחנן בתוס׳ לקמן בתורה, ומה בין זה לבין האומר

לאשה התקדשי לי על מנת שתמחלי
יא. והנה המהרש״א העיר דלכאו׳ את חיוב השאר וכסות. ותירצו תוס׳ אליבא דריב״ן צ״ל דכשכותבת
לו התקבלתי מנה אליבא דר״מ לא

בשם רבנו אלחנן דאין הכינמי אם

אמר לאשה הרי את מקודשת לי על
מהני כתיבתה, דאל״כ היה מותר מנת שתמחלי לי את השאר וכסות לעשות כן אף אליבא דר״מ. אלא תנאו קיים גם אליבא דרבי מאיר וכל
שתמה המהרש״א דהא בב״ק מוכח

דלכו״ע יכולה למחול לו כתובתה על

המחלוקת הוא כשקידשה על מנת
שלא יחול חיוב של שאר וכסות כל

ידי כתיבת התקבלתי. ויעוי' חידושי
הגרעק״א ז״ל לקמן נ״ו ע״א שגם

ועיקר. ועוד תירצו תוס׳ דאין לדמות
את הדברים זה לזה, דלעשות קידושין
הוא תופס שמוכרחים לומר דמהני בלא חיוב שאר וכסות אי אפשר כתיבת התקבלתי גם אליבא דר״מ משום דאין קידושין לחצאין אבל (כמש״כ המהרש״א מסוגיא דב״ק, בנזיקין אין שייך לומר הכי. ויש והקשה הגרעק״א דא״כ במאי פליגי להעיר דלפי שיטת רבנו אלחנן רבי מאיר ורבי יהודה, והרי תנאי פשיטא דיכולה אשה למחול את לכו״ע לא מהני, וכתיבת התקבלתי
לכו״ע מהני,

כתובתה ואפי׳ רבי מאיר מודה בזה,
והניח בצע״ג. ודוקא אם בא לעשות בדרך של תנאי
ולפמשנ״ת ששיטת רש״י והרמב״ם בזה הוא דלא מהני. דחצינא דר״מ לא מהני כתיבת

התקבלתי ה״נ יש לפרש בשיטת ענף ד - לענין הלכה
ריב״ן ובזה פליגי רבי מאיר ורבי
יהודה, ויעוי׳ פני יהושע שכתב שכן

יג. ולענין הלכה הנה יש כאן ב׳

צ״ל בשיטת הריב״ן יעו״ש. נידונים [א] איסור שהיה בלא

כתובה דלרבי מאיר אסור ולרבי

יב. עוד יש להוסיף בזה, דהנה לקמן יהודה ורבי יוסי שרי[ב] האם תנאי
נ״ו ע״א תוד״ה ד״ה הרי זו על מחילת הכתובה מהני או לא מהני מקודשת ותנאו בטל הקשו תוס׳ (ויש מחלוקת בין רש״י לתוס׳ דחצינא דרבי מאיר דאמר כל המתנה בסידור מחלוקת זו דחצינא דתוס׳

אור כתובות דף נ״א ע״ב לציון שיז

למסקנא יש בזה ב׳ דעות דלרבי מאיר להשהותה כך. ונמצא שמה שנפסק ורבי יהודה מחילה לא מהני וכתיבה דהלכה כרבי מאיר שאסור לו להשהות מהני, ואליבא דרבי יוסי גם מחילה את אשתו בלא כתובה מכריח דקיימא

מהני, ואילו אליבא דרש״י יש בזה ג׳ לן להלכה דלא מהניא מחילתה כלל,
דעות לדעת רבי מאיר לעולם לא
מהני, ולדעת רבי יהודה מהני רק אם

דאם מהניא מחילתה אין בו איסור
אפי׳ לדעת רבי מאיר. אמנם יש לעיין
כתבה התקבלתי, ולדעת רבי יוסי מהני
אפי׳ על פה(. והנה באיסור שהיה בלא

לדעת התוס׳ שחולקים וסוברים דאין

כתובה מפורש בגמ׳ לקמן דף נ״ז ע״א

האיסור תלוי במחילה ובין אם מהניא

דהלכה כרבי מאיר דאמר אסור לאדם

מחילתה ובין אם לא מהניא יש בו

שישהה את אשתו אפי׳ שעה אחת

איסור, ונמצא שאין קשר בין שני

בלא כתובה. אולם לגבי מחלוקתם

הנידונים בסוגיא, וצריך לידע האם

האם מהני תנאי על הכתובה לא

להלכה מועילה מחילת הכתובה או

נתפרש בהדיא בש״ס הלכתא כמאן.

לאו. והנה בעלמא קיימא לן הלכה
כרבי יוסי, ולכאו׳ היה נראה גם כאן
יד. והנה לפי שיטת הריב״ן ב׳ לפסוק הלכה כרבי יוסי דמהני התנאי. המחלוקות תלויים זה בזה. אמנם בשו״ע סי׳ ס״ן סעי׳ג׳ פסק דהרי כל מה שאמר רבי מאיר שאסור הלכה כרבי יהודה דלא מהני מחילתה להשהות את אשתו בלא כתובה היינו אלא אם כתבה לו התקבלתי, וצריך רק במקום שבאמת יש לה כתובה אלא ביאור מדוע נטה מהכלל דבעלמא שהיא סבורה שאין לה, אולם במקום קיימא לן הלכתא כרבי יוסי, ויעוי׳ שם שמצד הדין איבדה את כתובתה יכול בביאור הגר״א מה שכתב בזה.

נ״א ע״ב
ולאבוה דשמוחל אונס דשריח אסר לה מדאורייתא דאם מדאורייתא רחמנא היכי משכחת לה. היא מותרת לא היו רבנן אוסרים

הקשו תוס׳ דהא אבוה דשמוחל לא אותה להוציאה מתחת בעלה, וודאי אסר בודחי אלא מספק וכמו ס״ל לאבוה דשמוחל שהוא ספק שמדוקדק בלשונו שאמר "חיישינן", השקול אם ממרצית או לאו ועל כן וא״כ הא יש לומר דמדאורייתא שרי אסורה מדאורייתא.
כיון דעל פי רוב אינה ממרצית והנה דברי התוס׳ יתכנו לדעת ומדרבנן חששו לה. ותירצו תוס׳ הרשב״א ודעמיה דס״ל דהיה פשוט לגמ׳ דאבוה דשמוחל ספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה,

שיח אור כתובות דף נ״ב ע״א לציון

ועל זה יש לפלפל האם היא אסורה ועל זה הוא דמקשי כיון שמפורש מדאורייתא כי יש לנו ספק גמור האם בתורה להתיר אונס האיך אסר אבוה היה באונס או ברצון, או דילמא אינה דשמוחל כל אנוסה, וע״ז תירצו אסורה אלא מדרבנן דבאמת אין כאן דמשכח״ל אנוסה שלא אסרוה חכמים ספק גמור ורבנן הוא שאסרוה. אמנם ויש להעמיד את מה שמפורש בתורה לדעת הרמב״ם דספיקא דאורייתא להתיר אנוסה בגוונא זו ויש כח

לחומרא רק מדרבנן הא אין מקום לחכמים לאסור שאר אנוסות)ועוד לאוסרה מדאורייתא כלל, שהרי אי יש ליישב בדוחק דחצינא דהרמב״ם אפשר להיות ודאי שבמרצתה ולכל דספיקא דאורייתא לחומרא רק היותר הוא ספק, ומן התורה ספיקו מדרבנן לא היו חכמים מעמידים לקולא ורבנן אסרו כל הספיקות, איסור זה של ספק במקום של להוציא ואפילו שהוא להוציא אשה מבעלה אשה מבעלה ועל כרחין דכוונת אבוה מ״מ כל שהוא ספק איסור תורה ודאי דשמוחל דאמר חיישינן שמא ברצון אסרוה חכמים. וא״כ הדרא קושיית דכן הוא על פי רוב והואיל וכן אסור תוס׳ לדוכתא מאי קשיא להש״ס מדאורייתא, ועל זה שפיר מקשה "ולאבוה דשמוחל אונס דשריח אונס דשרי רחמנא היכי משכח״ל(. רחמנא היכי משכחת לה", והרי מן
התורה מודה אבוה דשמוחל שהיא]ולאבוה דשמוחל אונס דשריח מותרת ולא אסרה אלא מדרבנן. רחמנא היכי משכחת לה.
בשם מרן הגאון רבי עזרא עטיא

וצריך לבאר על פי דברי הט״ז זללה״ה אמרו להקשות דהא נפקא מינה הנודעים יורה דעה סי׳ קי״ז אם לא היו עדים והיא באה ואמרה
סק״א שכתב דאין כח ביד חכמים שנאנסה מתחילה ועד סוף דנאמנת לאסור דבר שמפורש היתרו בתורה. מכח הפה שאסר הוא הפה שהתיר[.

נ״ב ע״א

ממזרת ונתינה לישראל - להסוברים ולהסוברים שאיסור מדרבנן צ״ל דאגב שאיסור נתינה הוא דאורייתא ממזרת נקט נתינה. אך באמת לנתינה
ניחא, דאמטו להכי יש לה כתובה. אין כתובה כלל ועיקר .(33)

33 הן הן דברי תוס׳ לעיל ריש פרק אלו נערות)כ״ט ע״א ד״ה אלו נערות(שלדעת רש״י שנתינה דרבנן צ״ל דמ״ש ביבמות פ״ה ע״ב ממזרת ונתינה איכא בינייהו נתינה אגב גררא בסברא דהא איסורא דרבנן-ולהכי לכו״ע לית לה כתובה.

אור כתובות דף נ״ב ע״א לציון שיט

תוד״ה ממזרת ונתינה לישראל נחלקו חניי ורבא, דלדעת חניי היא "וא״ת בין לחניי ובין דומה לסתם נשים וצריך לפדותה
לרבא הא אמר בפרק יש מותרות גם יתר על מה שאכל ולדעת רבא אלמנה לכהן גדול וכו׳ ממזרת ונתינה היא דומה לממזרת ונתינה לישראל לישראל יש להן כתובה פירות
ובלאות ופירות היינו פרקונה

ואין צריך ליתן אלא שיעור דמי
פירות שאכל (ומה שהזכירו תוס׳
דפרקונה תחת פירות" יעוי׳ מהרש״א את הדין של שניה, משום שעל פי שהעיר דבאמת אין מפורש לשון זו דבריהם נתחדש דאין נותן לפדיון בהדיא אלא דבמשנה שם (פ״ד ע״א) השניה אפילו שיעור דמי מה איתא "אלמנה לכה״ג גרושה וחלוצה שאכל, דכיון שמפרשים תוס׳ דמה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל שאמרו שיש לממזרת ונתינה פירות בת ישראל לנתין ולממזר יש להן היינו רק בשיעור מה שאכל ממילא כתובה" ובגמ׳ שם (פ״ה ע״א) ת״ר מוכח דשניה אין לה אפילו את דמי אלמנה לכה״ג גרושה וחלוצה לכהן מה שאכל).
הדיוט יש להן כתובה פירות ובלאות,
וכיון שהמשנה השוותה דין אלמנה

חניי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ

וגרושה לדין ממזרת ונתינה שלכולם

לטעמיה וכו׳ ומסיק הגמ׳

יש כתובה ובברייתא תניא שלאלמנה

דפליגי אם אזלינן בתר מעיקרא או

וגרושה יש גם פירות ובלאות, משמע

בתר בסוף, דרבי אליעזר אזיל בתר

דגם לממזרת ונתינה יש פירות.

מעיקרא ולכן הוא חייב לפדותה כיון

ותירצו תוס׳ - ואור״י דהתם פירש

דמעיקרא היה ראוי לקרוא בה

ואותבינך לי לאינתו, ורבי יהושע ס״ל
בקונטרס וכו׳. והעולה דאזלינן בתר בסוף וכיון שכעת אי
לפי תירוצם שבתקנת פרקונה יש אפשר לקרוא בה ואותבינך לי לאינתו ארבעה סוגים - [א] סתם נשים אינו חייב לפדותה. ולכאו' יש עוד מחוייב לפדותם בלא חשבון כמה אופנים למחלוקת זו, וכגון שנעשה פירות אכל [ב] שניות אין צריך פצוע דכא דהשתא היא אסורה עליו, לפדותם כלל ואפילו שיעור דמי מה דאם אזלינן בתר מעיקרא הרי הוא שאכל אין צריך ליתן [ג] ממזרת חייב לפדותה ואם אזלינן בתר לבסוף ונתינה נותן את דמי מה שאכל הרי הוא פטור מלפדותה. אולם לצורך פרקונה אבל אינו צריך ליתן המהרש״א מבאר ענין המחלוקת אם יתר על כן כלום [ד] אלמנה לכה״ג אזלינן בתר מעיקרא או בתר לבסוף וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט בזהדפליגי האם אמרינן כיון שמעיקרא

שכ אור כתובות דף נ״ב ע״א לציון

היה ראוי לקיים את התנאי של כרבא. ולכן כתב המהרש״א שצריך "אותבינך לי לאיבתו" והוא גרם שלא לתקן הגירסא ברש״י והכיגרסינן-יהא התנאי יכול להתקיים על כן "אי נמי בכהנת שלא ע״י נדר דכו״ע נשאר חיובו בעינו וחייב לפדותה, אי כאביי אי כרבא" ובזה עולה הכל ורבי יהושע סבר דכיון שלבסוף אין שפיר]ובגוף שיטת רש״י וביאור התנאי יכול להתקיים אינו חייב הסוגיא יעוי׳ מה שכתבו הרמב״ן לפדותה, ולפי ביאור זה הרי בנעשה והרא״ה והריטב״א[. פצוע דכא גם אליבא דרבי אליעזר

אינו חייב לפדותה ולא איכפת לן מה

והבית יעקב תירץ בהקדים דהנה

שמעיקרא היתה ראויה לו)ועי׳

בפשטות יש הבדל גדול בין

מהרש״א על דברי הגמ׳ ועל דברי

התרצן למקשן שאינו נוגע לעצם

תוד״ה כגון שנדרה מה שביאר

הקושיא והתירוץ. דהמקשן שביאר

במהלך דברי הגמ׳(.

את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

רד״ה הכא במאי עסקינן "כלומר

באשת כהן ופליגי במחלוקת חניי
ורבא,נקט לדבר פשוט דלא איכפת

לעולם רבי אליעזר ורבי לן שהבעל גרם את האיסור, דגם אם
יהושע לאו בפלוגתא דאביי ורבא הוא גרם לה את האיסור מהני לפוטרו פליגי, ואי באיסור דבר אחר שלא ע״י מחובת פדיון. אולם התרצן סובר נדר אי נמי בכהנת ע״י נדר דכו״ע אי שלכו״ע אם הוא גרם לה את האיסור

כאביי אי כרבא" יעוי׳ מהרש״א עדיין הוא חייב לפדותה ונחלקו ר״א דתמה על זה דהא באשת כהן ע״י נדר ורבי יהושע אם הוא נתן אצבע או לא פליגי חניי ורבא כלל ומה שייך היא. וכבר תמה המהרש״א מה היה לומר בזה דכו״ע ס״ל אי כאביי אי צריך לחזור מסברת המקשן בפרט כרבא. ועוד דהא אי אפשר לומר זה, יעויין שם מה שתירץ)דעל פי דנחשת כהן ע״י נדר יהא מי שסובר פירושו המחודש במסקנת הגמ׳ הרי דאין חייב לפדותה וכרבא, דהרי לפי קושייתו זו היא היא קושיית תוד״ה אוקימתא דהכא נחלקו רבי אליעזר כגון שנדרה(. וביאר הבית יעקב ורבי יהושע אם היא נתנה אצבע בין דלעולם לא חזר בו התרצן ממה שיניה או הוא נתן אצבע בין שיניה שהניח המקשן ליסוד דאפילו אם גרם וא״כ למאן דס״ל דהוא נתן אצבע בין הבעל את האיסור מ״מ אין חייב שיניה ודאי שצריך לפדותה בין לפדותה. ומה שתירץ דנחלקו אם היא באשת ישראל ובין באשת כהן ומה נתנה אצבע בין שיניה היינו דאיירי שייך לומר דלכו״ע בין כאביי בין כשנדרה ושמע הבעל את נדרה ביום

אור כתובות דף נ״ב ע״א לציון שכח

שבו נשבתה. והנה כיון שנשבתה אין מחלוקת של ר״א ורבי יהושע איירי מועיל אם כעת הוא יגרום לה באשת ישראל שנדרה, ולפי מה

לאיסור, כי כבר חל עליו חובת פדיון שהגיה המהרש״א הא יתכן זה גם על וגם כדי שלא יערים. (34) וזהו אשת כהן שנדרה. (36) ותירץ דבעי שנחלקו האם הוא נתן אצבע בין למימר הכי לפי מסקנת הסוגיא. שיניה או היא נתנה, דאם הוא נתן והגאון מור דרור ז״ל תירץ דבכהנת אצבע בין שיניה במה שלא הפיר לה לא שייך לומר הוא נתן אצבע בין אחרי שומעו - הרי הוא חייב שיניה כי כבר ע״י השביה היא נאסרת

לפדותה, ואם היא נתנה אצבע אין עליו, ולכן אין להעמיד את מחלקותם הוא חייב לפדותה. וכיון שזהו ענין אלא באשת ישראל. פלוגתם הרי אינו שייך אלא באשת

ישראל, אבל באשת כהן אין שייך תנו רבנן נשבית והיו תבקשין ממנו
זאת כי אחר שנשבית כבר אינו יכול עד עשרה בדמיה פעם ראשונה להפר לה כי אינה ראויה לו ונמצא פודה מכאן והילך רצה פודה לא רצה

שאינו דבר שבינו לבינה ואין הבעל אינו פודה רבן שמעון בן גמליאל יכול להפר. (35) ועל כן בכהנת אומר אין פודין את השבויים יתר על שאירע בה כהאי גוונא - פטור דמיהן מפני תיקון העולם. שיטת

מלפדותה אליבא דרבא, כיון שלא תוס׳ שהדין שאין פודין את השבויים היה יכול להפר. יתר על דמיהן מפני תיקון העולם הוא
מוסכם וכדאיתא במשנה גיטין מ״ה
והוסיף המהרש״א לתמוה על מה ע״א, וטעמיה דת״ק דחייב לפדותה שהמשיך רש״י לפרש דענין עד עשרה בדמיה ביארו תוס׳ בד״ה

34 למרות שלא שייך שיערים ע״י קיום דאטו בידו לגרום שבשעה שנשבתה יהא עליה נדרים, מ״מ כיון שאם מדירה הוא לא מהני מחמת דמערים הרי נקבע שכל איסור שהוא גורם לה אחר שנשבתה אינו מועיל לפוטרו אע״פ שבאיסור זה אין שייך הערמה.
35 יל״ע דהא איכא נפק״מ אם ימצאו לה עדים שהיא טהורה.
36 צ״ע מאי קשיא להמהרש״א ז״ל דלכאו׳ יש לומר דבאמת אשת ישראל לאו דוקח דהרי בכל הסוגיא "אשת ישראל" היינו אפילו אשת ישראל, וכשאמר הגמ׳ דממזרת ונתינה לישראל לכו״ע אינו חייב לפדותה היינו אפילו לישראל, דה״ה באשת כהן אם היתה ממזרת ונתינה ג״כ אין חייב לפדותה, דלכאו׳ משמעות הגמ׳ דגם חניי לא פליג לחיייב בפדיון אלא באלמנה לכה״ג או בגרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אבל בממזרת ונתינה ודאי פטור. דאע״פ שקריבא ביה אהדרינתך למדינתך מ״מ מודה חניי לרבא שאותה אשה שבישראל אין בה חיוב של פדיון גם בכהן אין חייב בפדיון. דאלת״ה אמאי נקט מחלקותם באלמנה וגרושה וליפלוג וליתבי בדידה בממזרת ונתינה לכהן, וצריך תלמוד.

שכב אור כתובות דף נ״ב ע״א לציון

והיו תבקשין משום דלא אסרו על דאח״כ אם רצה לפדות פודה לא
אדם לפדות את עצמו ד״עור בעד עור פליג רשב״ג.
וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו",

ואשתו כגופו ולכן מותר לו לפדותה

ושורש מחלוקתם הוא בביאור דעת

אפילו עד עשרה בדמיה, וכיון

ת״ק. דהתוס׳ ביארו טעמו

שמותר לו לפדותה אפילו יתר על

משום דאמרינן "כל אשר לאדם יתן

דמיה הרי זה בכלל חיוב של פרקונה.

בעד נפשו" - בין על לפדות את עצמו

ויש לעיין בדעת רשב״ג במה

ובין על לפדות את אשתו, ואין לנו

מחלוקתו. האם כוונתו דאסור לבעל

מקור לומר דפליג רשב״ג בסברא זו

לפדות אותה יתר על דמיה מפני

ונראה יותר לומר דלא פליג אלא

תיקון העולם ולא התירו אלא אדם

במה שס״ל לת״ק דזהו בכלל חיוב

את עצמו, או דילמא מודה הוא לת״ק

פרקונה, והרי לא מצינו מחלוקתם

דמותר לו לפדות אותה יתר על דמיה

אלא בחיוב של בעל על אשתו ואין

אך ס״ל דאין זה בכלל חיוב פרקונה.

להרחיב את המחלוקת. ואילו בדעת הרי״ף והרמב״ם שפסקו דלא כת״ק

והנה הלחם משנה (אישות פי״ד

אלא כרשב״ג ביאר הלח״מ שם שהמה סוברים דטעמא דת״ק

הי״ט) והבית שמואל (אבהע״ז סי׳ ע״ח סעי׳ ב׳) כתבו

דברייתא משום דלית ליה דינא דאין

דלשיטת רשב״ג אסור לפדות ביותר

פודין את השבויים יתר על דמיהם

על דמיה ופליג על ת״ק בין במה

וזהו הטעם שפסקו הרי״ף והרמב״ם

שאמר ת״ק דבפעם הראשונה חייב

כרשב״ג כיון שמתני׳ בפרק השולח

לפדותה אפילו עד עשר בדמיה ובין

אתיא כותיה דאין פודין את השנויין

יתר על כדי דמיהן [ויעוי' רא״ש],
על מה שאמר דאח״כ יכול לפדותה ולפי דרך זו נמצא דרשב״ג פליג אם רוצה. אולם התוס׳ בעמו׳ ב׳ ד״ה משום האיסור של אין פודין את

אין פודין כתבו דדברי רשב״ג קאי רק השבוים יתר על דמיהם, ואפילו אם על הרישא דבפעם הראשונה חייב רצה לפדות אותה ביתר על דמיה
לפדותה אולם על מה שאמר ת״ק אינו פודה.)37)

37 יעוי׳ בשו״ת מעיין גנים יו״ד סי׳ ח״י אות ח׳ (לגאון ישראל מוהר״ר מרדכי עבאדי זי״ע) שביאר כל זה באורך שיש שני אופנים לבאר את מחלוקת רשב״ג[אופן א] דקאי ארישא דת״ק קאמר פעם הראשון פודה משמע בעל כורחו ועל זה קאמר דאין פודין את השנויין בעל כורחם יתר על כדי דמיהן מיהו אם רצה מודה רשב״ג לת״ק וכזה נראה כוונת התוס׳ ד״ה אין פודין וכן פירש דבריהם רבנו בצלאל בשיטמ״ק כתובות עי״ש [אופן ב] דרשב״ג קאי נמי אסיפא,

אור כתובות דף נ״ב ע״ב לציון שכג

נ״ב ע״ב

סימן צח

רפואה שיש לה קיצבה ושאין לה - מחיים ולאחר מותו
רשב״ג אומר רפואה שיש לה דברי הרא״ש שרפואתה בכלל פרקונה קצבה במרפאת מכתובתה דקשה לומר שתקנו שירפאנה פעם
שאין לה קצבה הרי הוא כמזונות. אחת בלבד .)38)
כתב הרא״ש דהיינו דוקח באלמנה
דאין היורשים חייבים אלא במזונותיה

ואמנם גם אליבא דהרא״ש

וחולי שאין לו קצבה לאו בכלל

שסובר דבעלה חייב

מזונות, אבל בחיי בעלה חייב

אף ברפואה שיש לה קצבה, מ״מ

ברפואתה אף שיש לה קצבה דהוי

חלוק חיוב דרפואה שיש לה קצבה

כפרקונה וכ״ה דעת הרמב״ם אישות

מחוב של רפואה שאין לה קצבה.

פי״ד הי״ז [מ״מ שם]. אמנם מדברי

דרפואה שאין לה קצבה היא בכלל

תוס׳ משמע לכאו׳ דלא כהרא״ש

חיוב מזונות ואילו רפואה שיש לה

שכתבו לעיל (נ״ב ע״א ד״ה רצה)

קצבה אינו מכלל מזונות אלא

דחצינא דרש״י צ״ל דפרקונה אינו

מתקנת פרקונה. ונפק״מ באמרה

מצוי מאחר דלא שכיח שתפול בשבי,

איני ניזונית ואיני עושה, דמרפואה
שאין לה קצבה פטור אך ברפואה
ואם נימא דרפואה שיש לה קצבה שיש לה קצבה חייב [הגרעק״א]. בכלל תקנת פרקונה הרי מצוי שתפול וי״ל עוד נפק״מ הפוכה עפ״י שיטת בחולי שיש קצבה לרפואותה. וגם רבנו אליהו בתוס׳ לקמן ס״ג ע״א עצם דברי רש״י שם דלא תקנו לה ד״ה באומר שסובר דאדם חייב אלא חד פדיון צ״ב להתאימם עם להשכיר את עצמו למזונות אשתו

דקאמר ת״ק פעם שניה אם רצה פודה ועל זה קאמר רשב״ג אין פודין דר״ל אפי׳ אם רצה אין פודה, ולפי״ז גם ברישא פליג רשב״ג דאפילו אם רצה אינו פודה וזהו דעת הרשב״א בפרק השולח שהקשה לפשוט מרשב״ג דטעמא משום דלא ליגרבו דאילו לפי פירוש א׳ לא קשה מידי קושיית הרשב״א דרשב״ג קאמר אם רצה שאני אשתו דכגופו דמיא ע״כ לשונו (ועי״ש שביאר עוד אופן במחלוקתם רשב״ג ות״ק ודחאה). 38 הרא״ש גופיה ס״ל כרש״י. ויעוי' חי׳ הגרעק״א דאה״נ ברפואה שיש לה קצבה אין חייב אלא פעם אחת (ויש קצת מקום להסתפק בדבריו דבפשוטו נראה דכוונותו דאין חייב אלא בחד רפואה ובחד פרקון אולם מודה שאם אחר שרפאה פעם אחת נשבתה חייב לפדותה שהרי לא פדאה מעולם, וכן אם אחר שפרקה פעם אחת חלתה בחולי שרפואתו קצובה חייב לרפאותה וצ״ת).

שכד אור כתובות דף נ״ב ע״ב לציון

(מה שאינו כן בשאר חובות והרשב״א הביא את דברי הספרי דעלמא), דאם אין לו ליתן רפואה על הפסוק "ושלחתה שיש לה קצבה אינו חייב להשכיר לנפשה" - שאם היתה חולה לא את עצמו כי חיוב של רפואה שיש ישלחנה, וקשה איך אמרינן לקתה לה קיצבה הוא כשאר חובות יכול שיאמר לה הרי גיטך וכתובתיך. דעלמא שאם לית ליה אין כופין ותירץ הרשב״א דהתם בשמוטלת אותו כלום, אך לרפואה שאין לה במיטה. ולהרמב״ם ג״כ הוקשה זאת קצבה - כופין אותו להשכיר את הקושיא וע״כ פירש שדברי הספרי עצמו למלאכה כי הוא בכלל חיוב המה אסמכתא בעלמא דאין ראוי של מזונות ועל מזונות מחייבים לשצחנה משום דרך ארץ ומידה אותו להשכיר את עצמו. טובה [מגיד משנה שם].

א״ר יוחנן עשו הקזת דם בארץ כעת (ובתשלום הקבוע לקופ״ח ישראל כרפואה שאין לה נסתפקו בזה ונראה דאין חיוב קצבה. העולה לדינא דאם קצוב לה שהרי לא ריפאוה). שצריכה רופא פעם בחודש לעולם

הו״ל כרפואה שאין לה קצבה. ואף א״ר יוחנן עשינו עצמינו כעורכי שכל פעם מתרפאת הואיל וחוזרת הדיינין. פרש״י אוהב אחד

ונחלת וצריכה שוב לרופא אין דנים מבעלי דינים כו׳. היינו שלגמול חסד רפואת כל חודש בפ״ע להיות עם אחד מבעלי הדין בהטעמת כקיצבה אלא כרפואה שאינה קצובה טענותיו וכדו׳ הוא חסד לזה ורע דמי (ואפשר לדחות דהיינו דוקח לשכנגדו, וה״ז כחסידה הגומלת חסד בהקזת דם שכל העולם צריכים לו כל עם חברותיה בלבד וע״כ מן הטמאין העת, אבל ברפואה למחלה פרטית היא. אבל לקרוביו מותר, כיון שיש אין מתחשבים במה שכל העת לו טעם לעשות עמהם דייקא חסד תצטרך לזה והו״ל כל רפואה בפ״ע דכתיב ומבשרך אל תתעלם. ועורכי רפואה שיש לה קצבה). דין של זה״ז (בבית דין של תורה) הואיל ומשלמים להם - מחמת ממון
עוד למדנו שדין זריקת חיסון הם עושים, ואין כאן גומל חסד עם כדין רפואה אף שאין חולה אבירו נגד אחר.

אור כתובות דף נ״ג ע״א לציון שכה

נ״ג ע״א

א״ל הני מילי מדעתיה, לעשוייה מילתא דשכיח. ואילו תוס׳ ס״ל דלא נמי. כי דוקח קרובי החתן העלה רבא על דעתו לומר שבמוחלת מותרין להשתדל משום ומבשרך אל פשיט״ל לרב יימר שאית לה כתב״ד, תתעלם אבל לא אחרים. ויש להסתפק דאדרבא יותר סברא לומר שבמוחלת האם מותר לראש ישיבה להשתדל לית לה מאשר במוכרת וכדמפרש

בשביל תלמידו. רבא גופיה בסמוך. אלא שתמה רבא א״ל רבא ותיבעי לך מוחלת א״ל אמאי לא קבע בעייתו בדבר דשכיח, השתא מוכרת קח מיבעיא לי והשיב לו רב יימר דבמוחלת פשיט״ל דאע״ג דאיכא למימר זוזי אנסוה כו׳ דלית לה כתב״ד)ואי אפשר לפרש מוחלת מיבעיא. נחלקו רש״י ותוס׳ את התירוץ כמו שפירש רש״י דמשני בביאור השקלא וטריא בסוגיא. רש״י ליה דגם בזה הוא מסתפק דעדיין מפרש שהבין רבא בדברי רב יימר המיתה במקומה עומדת אמאי נקט

סבא דה״ט דלא איבע״ל במוחלת, מידי דלא שכיח(. ופשט לשון הגמ׳ משום דהואיל ולא מטי הנאה לידה נוטה כפרש״י אך הסברא נוטה ודאי לא מחלה כתב״ד, שאל״כ הו״ל כתוס׳, דמהיכי תיתי לומר דסלקא למיבעי על דין של מוחלת דהוא דעתיה דרבא היפך הסברא הנכונה.

סימן לט
מחלה כתובתה האם איבדה מזונות של מחיים והאם איבדה מזונות הבנות

א. יתיב רבין בר חביבא קמיה דרב וכוונתו דלא איבדה אלא מזונות של חסדא ויתיב וקאמר משמיה אלמנותה שהם מתנאי כתובה אבל

דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה מזונות דמחיים לא איבדה]וכן כתב אין לה מזונות. נחלקו הראשונים הרא״ש סוף סי׳כ״ד וכן פסק הטור האם המכוון למזונות של אלמנותה סי׳ צ״ג וכן סתם השו״ע שם סעי׳ בלבד או גם מחיים איבדה את ט׳[. והרמב״ם בהל׳ אישות פי״ז מזונותיה. רש״י כתב "אין לה מזונות הי״ט כתב "אבל המוחלת כתובתה
באלמנותה דתנאי כתובה ככתובה" איבדה כל תנאי כתובתה ואפילו

שכו אור כתובות דף נ״ג ע״א לציון

מזונות אין לה עליו" ומלשונו דקדקו שיהיה שטר כתובה יוצא מתחת ידם, המגיד משנה והר״ן דס״ל דאפילו אבל אם אין שם שטר כתובה אין מזונות דמחיים איבדה]וכן הביא להם כלום שמא מחלה אמן כתובתה" השו״ע שם בשם יש מי שאומר[. והשיג עליו הראב״ד "אמר אברהם וראייתו של הרמב״ם דמזונות של הפלא ופלא וכי מזון הבנות תלוי אלמנותה פשיטא שאיבדה, דהרי אין
לה מזונות אלא כל זמן שיש לה

בפרעון כתובתה והמחילה אינה אלא

כתובה, וכיון שמחלה כתובתה ודאי

כפרעון ואם פרע הבעל כתובת אשתו

אין לה מזונות ומה הוצרך הגמ׳

לא יטלו בנותיו מזונתיהן" ומבואר

להשמיענו, אלא ודאי איירי במזונות

דדעת הראב״ד דמחלה כתובתה לא

דמחיים וקאמר דע״י שמחלה

איבדה אלא את מזונות עצמה אבל

כתובתה איבדה אפילו מזונות

לא איבדה את מזונות בנותיה ודעת

דמחיים]ויעוי' מה שפלפל בזה מרן

הרמב״ם דה״ה שאיבדה את מזונות

הגר״ע עטיא זי״ע בספר עלה עזרא

בנותיה)ואפשר שגם רש״י מודה בזה

חידושי שו״ע אבהע״ז סי׳ע׳ עמוד

להרמב״ם כי דוקח במזונות של

צ״ו[. מחיים סובר רש״י דלא איבדה הואיל

והוא חיוב בפני עצמו ואינו נוגע אל
ב. ובפרק י״ט הי״ב כתב הרמב״ם כתובתה, אבל מזונות הבנות המה "אין הבנים יורשים כתובת אמם מתנאי כתובה ויש לומר שע״י מחילת ולא הבנות ניזונות בתנאים אלו עד כתובה איבדה את כל תנאי כתובתה(.

אמר להו רבי חייא תנינא אשתו כתובתה מנה מאתיים ותוספת אם ארוסה וכו׳ מת הוא גובה כתב לה" וצריך ביאור מדוע נחית כתובתה. הוא תלוי במחלוקת התנאים לפלוגתא ומדוע פירש כרבנן והא לקמן ריש פרק אע״פ דחצינא הלכה כראב״ע כמפורש בגמ׳ לקמן דראב״ע אינה גובה אלא את עיקר נ״ו ע״א.
הכתובה ולא את התוספת כי אמדינן רד״ה ולא מיטמאה לו "אינה לדעתיה שלא כתב לה אלא על מנת חייבת ליטמא לו ואע״פ לכונסה, ואליבא דרבנן היא גובה גם שמצוה להתעסק בששה מתי מצוה את התוספת. ורש״י הכא פירש "גובה האמורים בפרשת כהנים, דכתיב לה

אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון שכז

יטמא - מצוה, זו אינה מהם דלאו ומש״כ רש״י ששה קרובים לכאו׳
שארו הוא" מבואר שיש מצוה היינו כהרמב״ם שם הל׳ ז׳
לכאו״א ליטמא לקרוביו, והכתוב שסובר דאין חייב ליטמא אלא לששה השמיענו מצוה זו בכהנים דהתם קרובים (ויעוי׳ מש״נ בדבריו לקמן רבותא קמ״ל דאע״ג דבעלמא אסירי ק״א ע״א), אבל באמת לא יתכן לומר ליטמא הכא מצווים הם ליטמא. כן שהרי הששה קרובים היינו חוץ אולם הרמב״ם בהל׳ אבל פ״ב ה״ו מאשתו, והרי כאן עוסק רש״י באשתו ס״ל שאין מצוה ליטמא רק בכהנים ומפרש שיש בה מצוה, והאיך אפשר ולא בישראל ולא בנשים, שכשם לומר שס״ל שאין בה מצוה. וצ״ל שאין הם מוזהרין על הטומאה שנקט ששה קרובים היינו מספר בעלמא כך אין הם מצווים עליה הקרובים המפורשים בפסוק ואין הכי בקרובים. ולשיטת הרמב״ם צ״ל נמי באמת המה שבעה קרובים. דנקט הכא "ולא מיטמאה לו" אגב ובשאר דוכמי (ב״מ י״ח ע״א) מפרש
אורחיה, כיון דנקט בדידיה נקט רש״י שבעה קרובים.
בדידה דהא אין בה מצוה בקרובים תוד״ה שאין "ותו חניי ורבא
ולא איסור ברחוקים. וכן פרש״י פרק דדרשי לעיל ואותבינך לי
קמא ביבמות כ״ט ע״ב ד״ה ולא
מיטמאת [וכן תי׳ הרמב״ן בתוה״א

לאינתו כו׳ ושמואל דדריש נמי לשון
השטר" כו׳. לא מייתו מהך דרב יוסף
הובא בחידושיו יבמות שם], א״נ מה
שאמר לא מיטמאה לו היינו ברגל

לקמן נ״ד ע״א דאמר את תהי יתבא
בביתי - בביתי ולא בבקתתי, משום
שגם ישראל מוזהרים בו על הטומאה
אין לה ליטמאות אלא לקרובים

דהתם פרש״י דה״ט דדרשינן הכי

משום דכתוב בכתובה פעמיים לשון
[וכפירוש בתרא דרש״י שם וכן תי׳ של "בביתי" ובזה י״ל דמודו כו״ע
השאג״א סי׳ ס״ו]. דדרשינן ליה.

נ״ג ע״ב

אבעיא להו הויה דאירוסין או הויה הלילה לאיש וגם ילדתי בנים" הוא
דנישואין. טעם הספק לשון הויה דנישואין.

משום שעל שניהם מצינו לשון הויה אמר ליה רב חסדא לרב יוסף מי
"ויצאה והימה" היינו הויה שמיע לך מרב יהודה ארוסה
דאירוסין. ובמגילת רות - "גם הייתי יש לה מזונות או אין לה מזונות אמר

שכח אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון

ליה מישמע לא שמיע לי וכו׳. נחלקו והרי״ף ז״ל מפרש שהסוגיא אזלא הראשונים ז״ל בביאור ספיקו של רב אליבא דרב דס״ל כיון חסדא והמשא ומתן שבא עליו בגמ׳. שנתארסה אין לה מזונות מן האחין דעת רש״י ותוס׳ דהספק הוא האם יש ונסתפק לרב חסדא האם בעלה חייב לה מזונות מן האחין או לאו, ולפי זה במזונותיה או לאו. ופירש הר״ן את היינו ממש נידון פלוגתא דרב ולוי הספק דכיון שעל ידו היא הפסידה לעיל, דחצינא דרב אין לה מזונות את מזונותיה מן האחין יש מקום ואליבא דלוי יש לה מזונות ונסתפק לחייב אותו במזונותיה, ומכח ביאור רב חסדא האי מילתא, והסוגיא תולה זה כתב הר״ן דכל הספק הוא רק על דין זה באומדנא האם הבעל יזון שעת נערותה אבל אחר שתיבגור אותה מעצמו או לאו)אבל ודאי אין ודאיאין לה מזונות מן הארוס דהא חיוב על הבעל לזון אותה כי אינה גם מן האחין אין לה מזונות אלא עד אלא ארוסה וזמנה שלה עדיין לא שעת בגר ויעוי׳גידולי שמואל מה הגיע ואין בה חיוב מזונות(. שכתב בזה.

סימן ק

דין מזונות הבת אחר שנתארסה ואחר שנישאה ונתגרשה
בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה א. שיטת רש״י ותוס׳ שפירוש

מזונות או אין לה מזונות א״ל "אלמנה בבית אביה" היינו רב ששת מניתוה אלמנה בבית אביה שעדיין לא יצאה מבית אביה כלומר וגרושה בבית אביה ושומרת יבם שהיא אלמנה מן האירוסין. ונראה

בבית אביה יש לה מזונות רבי יהודה

דס״ל לרש״י שזהו ביאור המלים

אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות

אלמנה בבית אביה - היינו אלמנה מן

כו׳ אלא לאו ממאנת איכא בינייהו האירוסין. ומש״כ רש״י "דאי מן
כו׳. בביאור מה שאמרו בברייתא

הנישואין לא אמרינן יש לה מזונות

"אלמנה בבית אביה יש לה מזונות"

דעד דמלקח תנן, ואפילו ללוי
בנישואין מודה" - אין כוונת רש״י
אשכחן ארבעה שיטות בדברי להכריח דאיירי בארוסה)דהרי הראשונים ז״ל. לשיטתו זהו ממש דברי הברייתא

אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון שכט

"אלמנה בבית אביה"(אלא כוונתו וכשמסתלק מי שיזונה חייבם הם לזון לבאר החילוק מ״ט בארוסה דוקח יש אותה(משא״כ כשנישאת פקע חיובם לה מזונות ולא בנשואה משוחם דעד לגמרי ותו לא מחייב. דמלקח תנן ואחר שמלקח תם זמן
חיובו)והמהרשי״ף הבין שרש״י ב. שיטת ר״ת שפירוש "אלמנה מביא ראיה לפירושו והקשה מאי בבית אביה" היינו שנתאלמנה ראיה היא והרי אפשר לומר דכשהיא בחיי אביה)ואפשר שהוא תלוי נשואה אין לה מזונות אולם אח״כ במחלוקת הראשונים בענין האומר הדרא למזונותיה, וכמו שבאמת כן הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית הוא דעת הרמב״ם, ולמשנ״ת אין אביך, האם לשון "בית אביך" היינו מקום לקושיא(. גם כל יוצ״ח האב או דילמא רק בחיי והתום׳ הוסיפו לבאר מ״ט יש לה האב יעוי׳ תוס׳ גיטין כ״א ע״ב ד״ה

מזונות כשנתאלמנה מן שלא תלכי ומל״מ אישות פ״ח הי״א האירוסין, משום דס״ל להאי תנא בשם הר״ן(. ולשיטת ר״ת איירי שגם כשהיא ארוסה חייבים באלמנה מן הנישואין, דבאלמנה מן

במזונותיה. ונמצא לפי זה דהיינו רק האירוסין קיי״ל כרב דחף קודם אליבא דלוי דס״ל כן לעיל, אבל שנתאלמנה ניזונית וכ״ש אחר אליבא דרב דס״ל דכשהיא ארוסה שנתאלמנה. והתוס׳ כתבו דאין נראה לית לה מזונות גם בשנתאלמנה מן דכיון שנשאת שוב אין לה מזונות האירוסין אינה ניזונית שכבר פקע דאין לאב רשות בה. והסבר דעת ר״ת חיוב מזונותיה. והנה קיימא לן דס״ל דמה שמשעה שנשאת אין לה הלכתא כרב, ונמצא דהך ברייתא לאו מזונות אין הטעם מחמת שיצאה אליבא דהלכתא. אלא שכל זה הוא מרשות האב, אלא משום שלא

לפי גירסת תוס׳ בדברי רש״י אבל נתחייב לזונה רק עד שתנשא, וכיון כפי הגירסא שלפנינו יש לפרש דכולי ששעת חיובו הוא משעה שמת כל עלמא אית להו לדברי הברייתא, דחף שהיתה פנויה באותה שעה חייב רב דס״ל שכשהיא ארוסה אינה לזונה עד שתנשא, ולא איכפ״ל ניזונית ה״ט משום שיש מי שיזון שמקודם לזה כבר נשאת ונתאלמנה. אותה, אבל כשנתגרשה עדיין הם ושיטת תוס׳ שהטעם שכשנשאת אין חייבים במזונותיה כי לא נפקע חיובם לה מזונות הוא משום שיצאה)אלא שכל זמן שיש מי שיזונה אין מרשותו, ועל כן הקשו האיך חוזרת
הם צריכים להעלות לה מזונות לרשותו כשנתאלמנה.

של אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון

ג. שיטת הרא״ש (הובא בטור סי׳ לגמרי בחייו - כלומר שנתאלמנה מן קי״ב ובבית שמואל שם סק״ט האירוסין בחיי האב, ואתיא ברייתא

יעו״ש שביאר כל הד׳ שיטות) וכן כהלכתא.
היא דעת הר״ן [כ׳ ע״א דפי רי״ף]-
דכל שנשאת בין בחיי האב ובין אחר ד.. הרמב״ם בפי״ט מהל׳ אישות
מיתתו לית לה מזונות. ובנתארסה יש

הט״ז פסק "נישאת הבת ומיאנה

חילוק, שאם נתארסה ונתאלמנה בחיי או נתגרשה או נתאלמנה אפילו היא
האב יש לה מזונות, ואם נתאלמנה

שומרת יבם הואיל וחזרה לבית אביה

אחר מיתת האב אין לה מזונות אף

ועדיין לא בגרה ה״ז ניזונת מנכסי

שלא נישאת. ותוכן שיטתם דס״ל

אביה עד שמבגור או עד שתתארס"

כתוס׳ שמה שאין לה מזונות אחר

הרי שהרמב״ם ז״ל מפרש מה שאמרו

נישואין היינו משום שיצאה מרשות

בברייתא "אלמנה בבית אביה כו׳ יש

האב וא״כ אין נפק״מ אם נתאלמנה

לה מזונות" באלמנה מן הנישואין

בחיי האב או אחר מיתתו, אך ס״ל

שנישאת ונתאלמנה אחר מיתת האב,

דזה שייך רק בנישאת ולא בנתארסה,

ופירוש "אלמנה בבית אביה" רצה

והטעם שבנתארסה אין לה מזונות

לומר שעדיין לא בגרה [בדק הבית

הוא משום שהתחייב לזונה רק עד

סי׳ קי״ב], ואף שבזמן שהיתה נשואה

שתתארס, ובזה נכונים דברי ר״ת

אינה ניזונית משל אב ואף גם לא

בשעה שהיתה ארוסה, מ״מ

דהנ״מ אם היתה מאורסת אחר מיתת כשנתאלמנה חוזרת ליזון משל אב. האב שהוא שעת חיוב מזונות, אבל ובממאנת פליגי רבי יהודה ורבנן אם נתאלמנה קודם אין שייך לומר משום דס״ל לרבי יהודה דלא אמרינן שנתקיים עד דמלקח לגוברין, שהרי דהדרא ליזון משל אב אלא
כשהגיע שעת החיוב היתה פנויה בנתאלמנה או נתגרשה דעל כראה

גמורה וע״כ חייבים במזונותיה. הוא, אך אם מיאנה מדעתה לא, ורבנן וביאור הברייתא "אלמנה בבית ס״ל דגם בזה הדרא, והלכה כרבנן אביה" היינו שחזרה לרשות האב (כס״מ שם הי״ד ובית יוסף).

אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון שלא

סימן קח
מזונות של בת יבמה

א. בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה אמנם כתובתה על נכסים אלו, וכמו מזונות או אין לה מזונות. ביארו כן גם מזון הבת של השני על נכסים התוס׳ בד״ה בת יבמה "וכגון דלית אלו. והיינו שגדר מה שכתובתה על ליה לראשון דאי אית ליה ממה נפשך נכסי בעלה הראשון הוא שהשני גביא". וביאור הממנ״פ שהנה ספק נתחייב לה כתובה מנכסים שירש הגמ׳ אם יש לבת מזונות מנכסי היבם מאחיו שהוא בעלה הראשון, ולא או לאו היינו דמספק״ל האם מה איכפ״ל שבעלה הראשון לא נתחייב שאמרו שכשנכסי הראשון נגמרו על מזונות של בתה מהיבם, דמכל כתובתה על נכסי שני הוא רק מקום הוא נכלל בחיוב של היבם כתובתה עצמה ולא שאר תנאי גופיה שנתחייב ליבמתו כתובה ותנאי הכתובה, או דילמא תנאי כתובה כתובה מנכסים שירש מאחיו. ויש ככתובה וגם בשאר תנאי הכתובה נפק״מ לדינא בין פירושי התוס׳, מתחייב היבם. וע״ז כוונת תוס׳ דאי שהרידין מזונות בבת יבמה נשאר איתנהו לנכסי ראשון ממה נפשך בגמ׳ בתיקו, ומספק לית לה מזונות ניזונת הבת מהם, דבין אם תנאי כיון דהמוציא מאבירו עליו הראיה, כתובה ככתובה ובין אם לאו ולפי פירוש קמא דהתוס׳ הני מילי ככתובה, הרי מנכסי הראשון ניזונת בדליתנהו לנכסי בעלה הראשון אבל גם הבת, כי הוא היה בעלה הגמור אם נשתיירו נכסי בעל הראשון ניזונת ונתחייב בין בכתובה ובין בתנאי הבת מינייהו, ולפי פירוש שני גם הכתובה, ועל כן ודאי ניזונת הבת בדאיתניהו לנכסי הראשון אין לבת מנכסיו (ועי׳ מהרשי״ף). מזונות. ומהרמב״ם משמע כדעת היש

ב. והביאו תוס׳ שיש מפרשים דגם

מפרשים [שסתם בפי״ט מהל׳ אישות
הי״ד שאין לבת היבמה מזונות אחר
אם איתניהו לנכסי הראשון קבעי
האם ניזונת הבת מנכסי שני, דמנכסי

מיתת אביהן ומשמע בכל גוונא].

ראשון ודאי לית לה שהרי הוא לא ג. והשו״ע סי׳ קי״ב פסק שאם לא כתב לה אלא בנן נוקבן דיהויין ליכי נשתיירו נכסים של ראשון הבת מינאי והאי לאו מיניה היא, ע״כ. ניזונת מנכסי שני, ואם היו נכסים של ולפירוש קמא דתוס׳ צ״ל שהנה כל ראשון קיימים אין הבת ניזונית כלל. נכסי הראשון עוברים בירושה להיבם, והוא שיטה שלישית - שיטת הרא״ש

שלב אור כתובות דף נ״ג ע״ב לציון

והר״ן)בית שמואל סק״י(, ועיקר אית לה" ומשמע דהא ודאי דאם סברתם כהיש מפרשים אלא דס״ל ליתניהו לנכסי ראשון תקינו רבנן שודחי תנאי כתובה ככתובה, וכאשר כתובה משני וגם מזונות הבת בכלל ליתנהו לנכסי ראשון וכותב השני תקנתם זו, ונסתפק כאשר עדיין כתובה נכלל בה גם תנאי כתובה איתנהו לנכסי ראשון האם יש לבת ושפיר יש לבת מזונות ,(39) והספק מזונות מנכסישני הואיל ויש עליו רק באיתנהו לנכסי הראשון - האם חיוב כתובה לשעה שיכלו נכסי המת מתחייב תנאי כתובה בלחוד כיון או דילמא השתא מיהת אין עליו שאם ליתה להכתובה מתחייב הוא חיוב כתובה כל עיקר ואינו חייב בה ובכל תנאיה, או דילמא כל שאין במזונות הבת.
מתחייב בעיקר הכתובה אינו מתחייב

בתנאי כתובה, והיינו האם מספיק מה ד. ולמעשה לעולם אין בת יבמה שיש עליו חיוב כתובה על הצד נוטלת מזונותיה דבכל גוונא שיכלו נכסי הראשון ואמרינן דכבר הוה פלוגתא. דאם איכא לנכסי עתה יש לחייבו במזונות של הבת או הראשון הרי לדעת היש מפרשים דילמא כל זמן שלא התחייב בפועל והרא״ש והר״ן אין לה מזונות, ואם בכתובה אין עליו חיוב של מזונות ליתניהו לנכסי הראשון הרי לדעת הבת. ופירושם זה מסתייע מדברי היש מפרשים ותוס׳ אין לה מזונות

הגמ׳ דקאמר "או דלמא כיון דאי לית ולכן בכל גוונא אין לה מזונות לה מראשון תקינו לה רבנן משני- מחמת הספק.

סימן קב
נכסי צאן ברזל קנויים לבעל לגמרי

א. תוד״ה בת יבמה "וצריך עיון אי למיחש דילמא מימנע האב ולא יהיב הוה מצי למיבעי נמי לענין דחייש דילמא נפלה לה קמי יבם" כתובת בנין דכרין דדילמא לית לה מבואר מדברי תוס׳ האלו דהבעל דהא מאחיו ירית או דילמא איכא זוכה בנכסי צאן ברזל שהכניסה לו

39 יל״ע בנולדה הבת ואח״כ אישתדפו נכסי ראשון.

אור כתובות דף נ״ד ע״א לציון שלג

האשה מיכף ומתחייב ליתן לה שיעור אמר הדין עמה משום שבח בית אביה דמים שלהם בשעת הגירושין או דידה הוי ור׳ אמי אמר הדין עמו כיון מיתת הבעל. דאם נימא שגוף הנכסי דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו צאן ברזל של האשה והבעל עושה הותירו לו הואיל וחייב באחריותן בהם שימוש באחריות ואם תמות היא יאכלו" והנה אליבא דרב אסי דאמר הרי הוא יורש אותה, נמצא שהיבם שאין האשה יכולה לתבוע את גוף קיבל את הנכסי צאן ברזל מהיבמה הכלים שהכניסה ודאי ס״ל דהמה ולא מאחיו, והאיך כתבו תוס׳ דאת קנויים לבעל לגמרי ואין לאשה עליו אחיו הוא יורש. אלא חוב דמים, ואפילו רב יהודה
שאמר דהבעל חייב ליתן לה את
ב. ובריש פרק אלמנה לכהןגדול הכלים עצמם, הוצרך לטעם משום (יבמות ס״ן סוף ע״א) "איתמר שבח בית אביה וש״מ דגם לדידיה המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי המה קנויים לבעל וחוב בעלמא הוא אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן דאית ליה כלפי האשה אם ימות או הדין עם מי רב יהודה אמר הדין עמה יגרשנה [וצריך לעיין שם בהמשך ור׳ אמי אמר הדין עמו, רב יהודה הסוגיא אמר רב ספרא וכו׳].

נ״ד ע״א

בעי רבי אלעזר בת שניה יש לה איסורא קנסוה ובתה עבדא מזונות או אין לה מזונות כיון איסורא לא קנסוה.
דלית לה כתובה לית לה מזוני או
דלמא אמה דעבדא איסורא קנסוה

בעי רבא בת ארוסה יש לה מזונות

רבנן איהי דלא עבדא איסורא לא

או אין לה מזונות כו׳. פרש״י

קנסוה רבנן. ביאור הספק האם נימא

דאיירי בכתב לה כתובה מן האירוסין

שאמרו חכמים דבשניה אין חיוב

שעי״ז לכו״ע יש לה כתובה, או

כתובה כל עיקר וא״כ אף לבת אין

דאתיא כהך דתקנו כתובה אף

מזונות אע״ג שלא עבדא איסורא כיון

לארוסה. והרא״ש וכ״ה בטוש״ע
כתבו דאיירי שחזר ונשאה ומספק״ל
דאין כאן דין כתובה כלל, או דילמא
שלעולם יש דין וחלות חיוב כתובה

האם מה שנושא אותה אח״כ ואית לה
כתובה מהני אף לבת, או״ד כיון
אף בשניה אלא שקנסוה רבנן שנולדה קודם הנישואין אינה נכללת שתפסיד ולא מטול בפועל כלום, ואם בחיובי הכתובה ואין לה מזונות. כן הוא שפיר אמרינן דאיהי דעבדא ובתוס׳ לעיל סוד״ה בת יבמה כתבו

שלד אור כתובות דף נ״ד ע״א לציון

דבארוסה אין מקום למבעי בדין אלא בבת אנוסה שאין חיוב מזונותיה כתובת בנין דכרין דהא לא יהיב לה תלוי במציאות חוב הכתובה וק״ל

אב מידי כל זמן שהיא ארוסה, [ועי' הגה׳ פורת יוסף].
ומבואר דס״ל כדעת רש״י שלא
נשאה לאח״כ, ולדעת הרא״ש את תהא יתבא בביתי תני רב יוסף
וטוש״ע שפיר יש להסתפק גם בדין בביתי ולא ביקתי. וכתבו תוס׳
כתב״ד לבנים שנולדו קודם נישואין שכשאין להם כי אם ביקתי היא ואח״כ חזר ונשאה. מפסדת דלכו״ע יכולים לגרשה. והיינו

בעי רב פפא בת אנוסה יש לה

דתוס׳ מפרשים את דברי הגמ׳ שאם

אין הבית מספיק ליורשים ולאלמנה
מזונות או אין לה מזונות. הרי היא בדאת וזהו דאמר "בביתי ולא
פרש״י אנס ונשאה אח״כ כדכתיב

"ולו תהיה לאשה" וילדה לו בת. בניקמי" דאם אין לו בית הראוי לכל
ואולי כוונתו שאם קודם נולדה לו

יורשיו עם האלמנה בדאת האלמנה

בת ואח״כ נשאה פשיטא שאינה

ואין חיוב על היורשים לשכור לה
בית. והרמב״ם אישות פי״ח ה״ג פסק
ניזונת מנכסיו.

שאם אין לו בית כלל חייבים היורשים

תוד״ה בת אנוסה מהו מימה לשכור לה מדור לפי כבודה (וכן פסק דאנוסה גופה תיבעי, השו״ע סי׳ צ״ד סעי׳ ה׳). ויעוי׳ רא״ש דבשלמא יבמה ודאי יש לה ובארוסה שבירושלמי מפורש שצריכים לשכור ושניה ודאי אין לה, אך באנוסה לה מדור והיינו כדברי הרמב״ם, אלא לכאו׳ ראוי להסתפק, ויעוי׳ שיטמ״ק שהתוס׳ סוברים שהבבלי הכא פליג שאגב שאר האיבעיות דשייכי רק על הירושלמי. והרמב״ם מפרש את במזונות הבת נקט הכי גם באנוסה. דברי הברייתא "בביתי ולא בניקמי" ונראה ליישב בס״ד דמזונות האשה דהנה אם הבית מרווח חייבים ליתן תלויים בחוב הכתובה, וכל שנפרעה לה מדור בפני עצמה לפי כבודה, כתובה אין לה מזונות וכדתנן במתני׳ ואינן רשאין להוציאה משם ולשכור "אנשי יהודה היו כותנין עד שירצו לה בית אחר, ועל זה אמרינן דאם הירושים ליתן כתובתך אנשי גליל היו הבית צר אינה יכולה לדרוש לדור
כותבים עד שמטלי את" ובאנוסה בבית לבדה אלא ידורו שם היורשים דלית לה כתובה פשיטא דאין לה ואם תרצה תדור עמם ואם לא תרצה מזונות דהא בהא תליא, ולא מיבע״ל ישכרו לה בית לפי כבודה.

אור כתובות דף נ״ד ע״א לציון שלה

תוד״ה לית הלכתא ככל הני והתביא מכרה כתובתה ומשכנה

שמעתתא אכולהו קאי בר כתובתה עשתה כתובתה
מתבעוה לינשא כו׳. אבל הרי״ף אפותקי לאחר אין לה מזונות. שורש והרמב״ם והרא״ש פליגי וס״ל דגם מה שהיא מפסידה את המזונות, הוא אהא קאי ול״ק דשמוחל אדשמואל

משום שכל מה שהיא ניזונת

דאיהו גופיה ס״ל לתרוויהו והש״ס

באלמנותה הוא כיון שממתנת שלא
סבר כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.

לינשא לאחר משום כבוד בעלה.

והתוס׳ ס״ל דמה שאמרו "לית

וכשמוכרת כתובתה הרי שעתיד

הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא

הלוקח ליגבות את הכתובה, וכשיגבה

דא״ר יהודה אמר שמואל התובעת

ודאי לית לה מזוני)דאחר שנתקבלה

כתובתה בבי״ד אין לה מזונות" כוונת

כתובתה ל״ל מזוני בין לאנשיגליל

הגמ׳ לדייק מדברי שמואל דתובעת

ובין לאנשי יהודה(, ובלא מזוני
תוכרח לינשא, וא״כ במה שמכרה

אין זיבתה ופרכסה לא, ועל כן כתבו כתובתה חזינן דדעתה לינשא ומשו״ה דלא אתי למעוטי תבעוה לינשא כי מיכף איבדה את מזונותיה שהרי אינה אם כן קשיא דשמוחל אדשמואל. מתנה לינשא מחמת כבוד בעלה .(40)

סימן קג
גביית בעל חוב מבגדי שבת ויו״ט והאם שמין אותם בגרושה
א. איתמר אלמנה רב אמר שמין מה הרי״ף דעד כאן לא נחלקו אלא שעליה ושמואל אמר אין שמין באלמנה אבל בגרושה מודה רב שאין
מה שעליה והלכתא כוותיה דרב. כתב שמין מה שעליה, דטעמא דרב מפרש

40 לכאו׳ על פי זה מיושב קושיית הגרעק״א ז״ל בשמעתין מאי מקשה "מכרה ומשכנה אין תובעת לא" והרי טעמא דתובעת מפסדת כתובתה הוא משום דגלי דעתא דבעיא אינסובי כמש״כ רש״יגיטין ל״ה ע״א ובמכרה ומשכנה אף בדלא גליא דעתא דבעיא לאינוסבי כגון שמכרה ומשכנה מחיים - אבדה כתובתה. ולפי מה שביאר מרן זי״ע אתי שפיר שהטעם שמכרה כתובתה איבדה מזונותיה הוא משום שע״י שמכרה את כתובתה העמידה את עצמה במצב

שכשתתאלמן תוצרך לחזר ולנשא ולהכי לית לה מזונות באלמנותה. ויעוי' משנ״ת לקמן עמו׳ ב׳ ריש פרק אע״פ בהערה.

שלו אור כתובות דף נ״ד ע״א לציון

בגמ׳ משום דלא חקני לה אדעתא ג. ושורש פלוגתא זו יעוי׳ טוש״ע

למשקל ולמיפק, אבל בגרושה חו״מ סי׳ צ״ז סעיף כ״ו בדין בעל שהוא מגרשה מדעתו ובעל כראה - חוב שבא לגבות, דאין גובה מכסות לא אמרינן הכי, ולכו״ע אין שמין אשתו ובניו של הלוה. ופסק שם מה שעליה. השו״ע דהני מילי כסות של חול אבל

ב. ומדברי הרי״ף שמענו שבגרושה

מבגדי שבת ויו״ט גובה, והוא דעת

לכו״ע אין שמין מה שעליה, הרמב״ם [מלוה ולוה פ״א ה״ו]. ומשו״ה למרות שבאלמנה קיימא לן וטעמיה דהרמב״ם על פי דברי להלכה כרב דשמין אפילו את מה הירושלמי שהביאו תוס׳ ב״ק י״א ע״ב שעליה מ״מ בגרושה אין שמין מה שעל

בדין האחין שחלקו שאין שמין מה

שעליה. ויש לעיין בדין בגדי שבת ובנותיהן, ואמר של גרושה האם שמין אותם או לאו. בירושלמי דהני מילי בכסות של חול דהרי חזינן ששמואל שאומר אבל בגדי שבת ויו״ט שמין, ולמד שבאלמנה אין שמין מה שעליה הרמב״ם דהוא הדין לענין גביית בעל מודה ששמין את בגדי השבת שלה, חוב דשפיר גובה מבגדי שבת של והשתא יש לומר דגם בגרושה אשתו ובניו. אמנם הרמ״א פליג וכן שמודה רב לשמואל שאין שמין מה הוא דעת הרא״ש בשמעתין [סי׳ ל״ב], שעליה מ״מ לא עדיף מדשמואל והוא דעת היש מי שאומר שהביא ושמין את בגדי שבת שלה, ומאידך הרשב״א. והמה סוברים דדברי יש לומר דגרושה אליבא דכו״ע עדיף הירושלמי אמורים רק בחלוקת אחין, מאלמנה אליבא דשמוחל ואין שמין דמעיקר הדין היה צריך לשום גם את אפילו את בגדי שבת שלה. ומצינו מה שעל בניהן ובנותיהן, ומה שאין בזה פלוגתא, דהמגיד משנה פט״ז שמין הוא משום דאקנויי מקני אהדדי

מאישות ה״ד הביא שכתב הרשב״א על מנת שלא יתביישו להפשיטן בשם יש מי שאומר דבגרושה אפילו ולשום את בגדיהן בבי״ד, וזה אין בגדי שבת אין שמין לה. אמנם שייך אלא בבגדי חול כי את בגדי בשו״ע אבהע״ז סי׳ צ״ט סעי׳ א׳ פסק שבת שפיר אפשר לשום ולכן אינם דבגדי שבת שמין אף בגרושה, ורק מוחלים זל״ז על בגדי השבת. אבל בגדי חול הוא דאין שמין בגרושה בע״ח שבא לגבות הרי מעיקר הדין (ובאלמנה לכו״ע שמין בין של חול אין לו ליטול בגדי אשתו ובניו בין של שבת). ובנותיו הואיל והם שלהן, אין מקום

אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון שלז

לחלק בין כסות של חול לבין בגדי אלישיב כו׳ אזלא לבשתינהו שבת ויו״ט. ואיכסתינהו לכוליה מנא, אתו לקמיה

ד. ויעוי׳ בהגר״א חו״מ צ״ז ס״ק דרבינא א״ל הלכתא כוותיה דרב" פ״ח שהביא ראיה לשיטת ומשמע דחצינא דשמוחל לא אין הרא״ש ולפסק הרמ״א משמעתין שמין מבגדיה כלל אף לא בגדי דגרסינן בגמ׳ "כלמיה דבי בר שבת ויו״ט.

נ״ד ע״ב

סימן קד

גביית מזונות ממתנה שנתן האב לבניו
א. קריביה דרבי יוחנן הוה להו דמספק אמרינן שעליהם להביא ראיה איתת אבא דהוה קמפסדה מזוני שמחלו, ורבי יוחנן מוקי לה בחזקת אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו היורשים ואמרינן דודאי מחלה (ויעוי׳ איזילו ואמרו ליה לאבוכון דנייחד לה לקמן דאפשר לומר דלפי מה שביאר ארעא למזוני אתו לקמיה דריש לקיש רבי אבהו אין מחלוקת בין רבי יחנן אמר להו כל שכן שריבה לה מזונות. לריש לקיש). ולפי הלישנא אחרינא פרש״י שאם האשה תשתוק כשייחד שהביא רש״י שמפרשים דטעמיה לה קרקע למזונותיה הו״ל מחילה. דרבי יוחנן משום דהו״ל משעבדי יש והביא רש״י לישנא אחרינא דהו״ל לפרש את מחלוקת רבי יוחנן וריש כמחלק נכסיו על פיו ונתן שאר לקיש בג׳ אופנים -[א] או דפליגי אם הנכסים לבניו, ועי״ז נעשים כל מתנה כמכר או לאו [ב] או דכו״ע הקרקעות משעבדי ואין גובים סברי מתנה כמכר ומחלוקתם היא למזונות מנכסים משועבדים. וריש במתנה של בן ופליגי בסברת רש״י לקיש פליג ואומר שהם חייבים דלעיל מ״ט ע״ב שציין הגרעק״א במזונות (ורבי יוחנן לא יכל לדון כי בגהש״ס [ג] או דאיירי במתנת שכ״מ היה קרוב). וצריך להבין במה נחלקו. ופליגי אם גובים מזונות ממתנת שכ״מ, דריש לקיש ס״ל כמו שאמרו
ב. והנה לפי פירושו של רש״י בפ׳ יש בוחלין (קל״ג ע״א) "השמא דטעמיה רבי יוחנן משום ירושה דאורייתא אלמנתו ניזונת מחילה נראה בביאור מחלוקתם דריש מנכסיו מתנת שכ״מ דרבנן לא כל לקיש מוקי להנכסים בחזקת האשה, שכן" ורבי יוחנן פליג.

שלח אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון

ג. ומסקינן עלה בגמ׳ "א״ר אבהו ואינה תוציאין ממנו למזונות לדידי מפרשא לי מיניה דרבי ובפשטות יש ליישב דמה שפרש״י

יוחנן אמר למזונות ריבה לה מזונות לעיל כן הוא רק לבאר התקנת אושא אמר במזונות קצץ לה מזונות" ולפי אך למסקנא דאידחיא תקנת אושא פירוש קמא דרש״י שהנידון הוא מצד מהילכתא אין הכי נמי דבמינה לבן מחילתה יש לפרש דמסקנא זו היא הרי היא כנתינה דעלמא ואין גובה הלכתא וגם ריש לקיש סובר כן ובאמת מיניה. אך לפי משנ״ת אדרבא דברי אין כאן מחלוקת. אולם לפי פירוש רש״י שם נכונים אף למסקנא)ומה בתרא שהנידון הוא מצד גביית מזונות שנפסק התם דלא כתקנת אושא הוא ממשעבדי דחצינא דריש לקיש ניזונית רק על מזונות של מחיים דכיון דקאים אף ממשעבדי צריך ביאור מה זה תלוי איהו דטרח לא מצי למיטרף מהמתנה בהלשון שאמר האב. ונראה דאין הכי וכבר נזכר לעיל דיש מקום לפרש נמי אליבא דלישנא בתרא דרש״י דברי הכי(, ומש״כ הכא דנכסים שנותן האב רבי אבהו בשם רבי יוחנן אינם אלא לבניו אין ניזונות האשה והבנות מהן לשיטת רבי יוחנן דס״ל דמהני נתינת היינו דוקח אליבא דרבי יוחנן אבל האב שנתן לבניו על מנת להפקיע את ריש לקיש פליג בזה ופסקינן כר״ל השיעבוד, אך אליבא דריש לקיש)והגרעק״א הבין שמסקנת הגמ׳ היא לעולם אין חילוק דכל שלא הסכימה לחלק בין אמר "במזונות" לבין אמר ומחלה לא מהני נתינת האב ושפיר "למזונות" ועל כן הקשה. ויתכן עוד גביא אף אחת נתינתו. שהבנת רעק״א בביאור פלוגתא דרבי יוחנן ור״ל להלישנא אחרינא, דאיירי
ד. ועפי״ן מיושב קושיית הגרעק״א שנתן רק להאשה בפירוש ולא פירש ז״ל בסתירת דברי רש״י מדהכא
לדלעיל מ״ט ע״ב. דלעיל פירש רש״י

שנותן שאר נכסיו להבנים, ודעת רבי
יוחנן דמתילא משתמע שמתכוון ליתן
דבמינה לבנו אינה כמכר כיון שאין בו שאר נכסיו לבנים ור״ל פליג בזה, סברת עביד ליה ניחא לנפשיה ועל כן וזהו שהקשה הגרעק״א דא״כ לכו״ע גוביא מיניה למזונותיה והכא פירש בנתן בפירוש אין האשה גובה וקשיא דמתנה שנותן לבנו הויא כמשעבדי לדברי רש״י דלעיל(.

אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון שלט

פרק אף על פי

נ״ד ע״ב

סימן קה

המחייב את עצמו ואין לו נכסים
א. תוד״ה אע״פ "מימה דעכשיו נהגו כשואל ממתני׳ דהכא, דלכאו׳ כמו שכותב חתן לכלה מאה ליטרין שכתבו תוס׳ דאפשר להעמיד מתני׳ אע״פ שאין לו שוה פרוטה". היינו דהכא בדאית ליה נכסים, הרי גם את דבשלמא חיוב של מנה ומאתיים אין הדין של מתנה שומר חינם להיות החתן מחייב את עצמו אלא תנאי כשואל היה אפשר להעמיד דוקח בי״ד וחיוב חכמים הוא, אך התוספת בדאית ליה נכסים, ויע״ש מה שתירץ. שאיהו חפץ לקבל על עצמו האיך וביאור תירוצו דהוכחת התוס׳ הוא יתחייב. והנה אם יש על האדם חיוב

יכול הוא לשעבד קרקעות שיקנה

ממה דקאמר התם שהשומר משעבד

אח״כ ואע״פ שהמה דשלבל״ע,

את עצמו ע״י קנין ולא קאמר

דאדם משעבד דשלבל״ע לחוב שהוא

שמשעבד את נכסיו ע״י קנין, ומבואר

חייב וכדאמרינן בפרק מי שמת)קנ״ז

שכשרוצה האדם לחייב את עצמו

ע״א(, אך הכא שעדיין אין עליו חוב

אינו מוכרח שישעבד את נכסיו וע״י

והוא בא לחייב את עצמו בקרקעות

זה יחול החיוב, אלא משעבד את גופו

שהוא עתיד לקנות על זה קשיא דהא

להיות מחוייב לשלם, וא״כ כך לי

אין אדם מחייב את עצמו בדשלבל״ע

כשיש לו נכסים כך לי כשאין לו. וזה

)ואפילו אם יש לו מטלטלטין אינו מדוקדק בלשון תוס׳ שכתבו "ומשני מועיל כי אין שיעבוד של כתובה חל כשקנו מידו משמע בכל ענין אע״פ על תטלטלין דכתובה אינה נפרעת שאין מקנה לו שום נכסים" ולא כתבו אלא ממקרקעי(. "דמשמע בכל ענין אע״פ שאין לו
נכסים", כי באמת אפשר לחוקתי גם
ב. והשיב רבנו אליהו דמלינו כעי״ן סוגיא דהתם בדאית ליה נכסים במתנה שומר חינם להיות וכמש״כ תוס׳ על מתני׳ דידן, אך כשואל, ועי׳ מהרש״א שהקשה מאי משמע התם דהקנין אינו מתייחס אולמא האי דמתנה שומר חינם להיות להנכסים אלא להתחייבותו של

שמ אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון

השומר גופיה (1))ומה שכתב מדהתם, שהשומר המשעבד את עצמו המהרש״א שמתחייב גופו לשמור הוא באמת חיוב גמור דרמי אנפשיה

כשואל צריך ביאור דזה קנין דברים לשלומי, אך בכתובה אפשר שאין גמור שמתחייב לפעולה, אלא המכוון גדר חיוב כתובה כחוב גמור דרמי שמתחייב באחריות כשואל לשלם על אגברא, שהרי חזינן דאין כתובה אונסין(. נגבית ממטלטלי ואם הוא חיוב
ג. ויעוי׳ הפלאה וחי׳ הגרעק״א שמתחייב גופו לשלם אמאי אינה שביארו דראיית תוס׳ היא ממה נגבית ממטלטלי, והנראה מזה דאוב שאמרו "מתנה שומר חינם להיות הכתובה אינו מוטל רק על המקרקעי כשואל" ומשמע דהיינו שיהא דינו וא״כ הדרא קושיא לדוכתה דבאופן כשואל ממש)ולא קיבל על עצמו שלית ליה מקרקעי האיך משתעבד, להתחייב יותר ממה שחייב השואל(, ולזה הוסיפו תוס׳ שיש מפרשים ולעיל ל״ד ע״ב דעת רבא בלישנא דמשתעבד ע״י הודאת בע״ד כמאה בתרא דחיוב שואל הינו משעת עדים - שמודה דאית ליה מקרקעי

אונסין ולא משעת משיכה, וסתם קנו)ועי׳ קצה״ח סי׳ ל״ד סק״ד שהביא מידו היינו קנין סודר דהדר למריה, דברי רש״י קידושין ס״ה ע״ב דהוא ונמצא שכבר כלתה קנינו בשעת מגזה״כ דאשר יאמר כי הוא זה, ודלא האונס והרי שעת האונס היא שעת כמהריב״ל שכתב דהוא משום דהוי

החיוב והאיך נתחייב באותה שעה כמתחייב לו(. ונפק״מ בין התירוצים והרי כבר כלתה קנינו, אלא ודאי באופן שכתב בהדיא בהכתובה דלית שכבר נשתעבד בשעת הקנין למרות ליה כעת מקרקעי ומתחייב הוא ליתן שלא חל חיוב עד שעת האונס וחזינן ממקרקעי דאקני, דחצינא דתירוץ דאדם יכול לחייב את עצמו על דבר קמא שפיר דמי ואילו לפי תירוץ העתיד, וזהו שהוכיחו תוס׳ דה״ה בתרא לאו כלום הוא. שיכול לחייב את עצמו על נכסים ה. ובשו״ע סי׳ ס׳ סעיף ו׳ כתוב
שיקנה אחר זמן. "המחייב את עצמו בדבר שלא
ד. ובתירוץ זה לחוד אכתי אפשר בא לעולם או שאינו מצוי אצלו חייב לר״י לדחות דשאני דהכא אע״ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא

1 ויעוי׳ קובץ הערות סי׳ ל״ח אות ח׳ שביאר דהתם דנחית תנא לפרש האיך משתעבד ולא
חילק בין אם יש לו נכסים או לאו ומוכח שבכל ענין מהני שיעבודו, משא״כ הכא דלא עסיק בעיקר האפשרות להשעתבד יש לומר דאיירי בדאית ליה נכסים ולא נחית לזה כי אין עיקר ענינו להשמיע צורת ההשתעבדות.

אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון שמא לעולם הני מילי שהקנה לו בלשון ע״א ד״ה הטוען אחר מעשה בי״ד לא מכר או בלשון מתנה וכו׳ אבל בלשון אמר כלום שכתבו דדוקא על עיקר חיוב כגון שאמר הוו עלי עדים שאני
מתחייב לפלוני בכך וכך חייב"

הכתובה לא אמר כלום, אבל על

ובהגר״א שם סקל״א כתב דמקורו

התוספת שכתב לה מעצמו נאמן

מסוגיא דב״ב קנ״ז ע״א דמועיל

לטעון פרעתי.

שיעבוד על דאקני. ומבואר דפסק
השו״ע כשיטת רבנו אליהו דאדם

נפקא מינה למוכרת ולמוחלת

מתחייב גם על דבר שלא בא לעולם.

פרש״י"מוכרת כתובתה או
מוחלת כתובתה מחלה ומכרה את

דאמר רבי איינו אמר רבי ינאי הכל לפי שהכל קרוי כתובה" והיינו תנאי כתובה ככתובה דמי שלא רק בדברים שתלויים בעיקר

נפקא מינה למוכרת ולמוחלת כו׳. הדין אלא גם בלשון בני אדם תוספת מונה והולך י״ד דברים, ואתא כתובה ככתובה]ועי׳ בסמוך תוד״ה למעוטי אחריני. ויעוי' תוס׳ ב״מ י״ן ולשבועה[.

סימן קו
תובעת כתובתה ותובעת מקצת כתובתה

א. תוס׳ ד״ה ולתובעת "פי׳ בקונטרס דכל ששיירה מקצת כתובתה יש לה שאם תבעה תוספת אין לה
מזונות, ולא יתכן פירושו אליבא

מזונות דמקלת כתובה שנשתיירה

דרבנן דאמרי לקמן בפרק אלמנה -

חשיבא ככתובה ויש לה מזונות על

משכנה או נתנה מקצת כתובתה יש

ידי מה ששיירה, אבל בתובעת

לה מזונות" לכאו׳ יש ליישב

כתובתה מודו רבנן שאף אם תבעה

בפשטות דכל מה שאמרו דחצינא

מקצת כתובתה אבדה מזונותיה, ולפי

דרבנן מקצת כתובה ככתובה ואם

זה לא קשה מידי על פירוש רש״י

שיירה מקצת כתובתה יש לה מזונות דגם לדעת רבנן כל שתבעה מקצת היינו דוקח כלפי דין של מכרה גבתה כתובתה איבדה כתובתה ולכן אמרו או משכנה כתובתה, שבזה ס״ל לרבנן דאם תבעה תוספת אין לה מזונות

שמב אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון

דתביעת התוספת כתביעת מקצת לא", וחזינן שהגמ׳ משווה את דין

כתובה. תובעת כתובתה לדין מכרה ומשכנה

ב. אכן באמת נראה שאי אפשר כתובתה, ולמדנו ששורש ענינם אחד, לחלק בין דין מכרה ותישכנה ואם כן נראה ודאי דכשם שבמכרה או לדין של תובעת כתובתה)לומר משכנה סוברים חכמים שלא איבדה שבתביעת כתובה מודו רבנן דאם מזונותיה עד שתמכור את כל תבעה מקצתה איבדה מזונותיה(. כתובתה, הוא הדין בתובעת כתובתה שהרי בגמ׳ לעיל נ״ד ע״א מקשה לא איבדה מזונותיה עד שתתבע את מברייתא דמכרה ומשכנה כתובתה כל כתובתה ואין מקום לחלק

אין לה מזונות - "הבי אין תובעת ביניהם. (2) ולשיטת רש״י צריך

2 יעוי׳ מה שכתב הראב״ד בהשגתו על הרי״ף)דף כ״א ע״ב מדפי הרי״ף השגה ב׳(ומה שכתב הרמב״ן במלחמות. והנה דברי מרן זי״ע באו בקיצור ובעומק ונרחיבם בס״ד. בפשטות חלוק דין תובעת כתובתה מדין מכרה או משכנה אוגבתה, שהרי הטעם שהמוכרת וממשכנת והגובה כתובתה אין לה מזונות הוא משום שכבר אין לה כתובה, וחיוב מזונות אינו אלא על זמן שיש לה חוב כתובה)בין לאנשי יהודה ובין לאנשי גליל, אלא שלאנשי יהודה ביד היורשים לשלם לה כתובה ולסלקה ואילו לאנשי גליל אין יכולים לעשות כן על כרחה, אולם זה ברור שאין חיוב מזונות אלא כל זמן שיש לה חיוב כתובה. וכפי הנראה שורש הענין שחוב כתובה הוא תשלומין חלף האישות שאבדה הימנה, וכשנפרעה שוב אין לה חיובי אישות כמזונות וכו׳ ואי״ן מיגר ארמלותיך(. ואילו דין תובעת כתובתה אינו משום שכבר אין לה כתובה שהרי עדיין לא קיבלה את כתובתה אלא רק תבעה לקבל, ומוכרח לומר דדין תובעת כתובתה אין לה מזונות הוא דין בפני עצמו ואין לו ענין עם שאר הדינים של מכרה משכנה או גבתה. והטעם שאם תבעה כתובתה אין לה מזונות פרש״י גיטין ל״ה ע״א ד״ה אין לה מזונות הואיל וגילתה דעתה דבעיא לאינסובי ואיהו לא אתני בהדה אלא כל יומי מיגר ארמלותיך בביתי שהיא אלמנה בשביל כבודו. והנה זה טעם חדש בפני עצמו, והיינו כמשנ״ת דדין תובעת

כתובתה הוא חלוק לעצמו ואין לו שייכות עם שאר הדינים של איבוד מזונות.
והנה רבי שמעון ורבנן נחלקו בדין גבתה מקצת כתובה האם מקצת כתובה ככתובה או לאו, דאם מקצת כתובה ככתובה אמרינן שכיון שעדיין נשאר לה חיוב של מקצת כתובה הוי כמו שעדיין חייבים לה את כל הכתובה ונמצא שאישומה קיימת והרי היא ניזונית, ואם מקצת כתובה לאו ככתובה אינה ניזונית הואיל ולית לה כתובה. ולכאו׳ בתובעת כתובה אין מקום לקיים את מחלוקתם, כי כבר נתבאר שאי אפשר לומר שאין לה מזונות משום שאין לה חוב כתובה ופסקה אישותה, שהרי עדיין לא נתקבלה כתובתה בפועל ורק תבעה לקבלה, ומוכרחים לומר כדרך שפרש״י ז״ל שאין לה מזונות משום שגילתה דעתה דבעיא אינסובי, ובזה לכאו׳ אין חילוק בין תבעה מקצת כתובתה לתבעה כל כתובה, שגם אם תבעה מקצת גליא דעתא דבעיא לאינסובי ואבדה כתובתה)ואינו ענין למחלוקת רבי שמעון ורבנן אם מקצת כתובה ככתובה. ולא עוד אלא שיש מקום לבאר שבזה מהופכת השיטה - דלרבי שמעון שמקצת כתובה לאו ככתובה לא איבדה מזונותיה ע״י שתבעה מקצת כתובתה, ולרבנן שמקצת כתובה ככתובה איבדה מזונותיה ע״י תביעת מקצת כתובה ודוק(. ואם היינו אומרים כן היה מיושב

אור כתובות דף נ״ד ע״ב לציון שמג

לידחק דהכא אליבא דרבי שמעון קאי ג. והתוס׳ ביארו דנפק״מ שאם תבעה

)והוא דוחק, דאע״פ שסתמא דמתני׳ מנה ומאתיים ושיירה תוספת יש

לקמן צ״ז ע״ב אתיא כרבי שמעון לה מזונות, הואיל ותנאי כתובה מ״מ לית הלכתא כוותיה וכדאמר ככתובה הרי מה ששיירה את תוספת

רבא לקמן צ״ח ע״א לית דחש להא

כתובתה ולא תבעה אלא את עיקר

דרבי שמעון(. אמנם שוב ראיתי בר״ן

כתובתה הוה שיור ולא איבדה את

שבאמת ביאר דדעת רש״י לחלק בין

מזונותיה, דהא קיימא לן דכל

תבעה למכרה ומשכנה דבהעיזה פניה

ששיירה מקצת כתובה לא איבדה

מזונותיה וכדעת חכמים שס״ל מקצת
ותבעה מקצת כתובתה איבדה כתובה ככתובה ויש לה מזונות עד מזונותיה גם לדעת חכמים וצ״ת. שתתבע כל כתובתה.

מה שפרש״י הכא "לתובעת" דהיינו לענין הדין שהתובעת כתובתה איבדה מזונותיה דה״ה אם תובעת תוספת כתובה איבדה מזונותיה, והתוס׳ הקשו על פירושו דא״כ לא אתי כרבנן, אמנם אם נימא כמשנ״ת הרי כרבנן נמי אתי, כי בדין של תובעת כתובתה איבדה מזונותיה גם רבנן יכולים לסבור דאם תבעה מקצת כתובתה לית לה מזונות.

אחר הדברים האלו באו דברי מרן זי״ע להוכיח שאי אפשר לומר כן. שהרי בגמ׳ לעיל פריך מברייתא דמכרה ומשכנה כתובתה אין לה מזונות "הבי אין תובעת לא", ואי נימא שחלוק טעם הפסד מזונות של תובעת כתובתה מטעם הפסד מזונות של מכרה ומשכנה כתובתה, שבמכרה

ומשכנה אין לה מזונות מפני שאיבדה כתובתה ונסתלק חיובי האישות כלפיה ואילו בתובעת טעמא משום שגילתה דעתה שאפיצה להנשא)ומשו״ה חלוק דינם דבהנהו כל ששיירה מקצת כתובתה יש לה מזונות אליבא דרבנן, ואילו בתובעת אף אם תבעה מקצת איבדה מזונות וכמשנ״ת(- אם כן הוא מאי שייטא זה לזה דמקשי "הנהו אין תובעת לא"והרי המה חלוקים וטעמם חלוק והתנא שנה דין אחד ומה זה קושיא שלא שנה דין אחר. ומוכח שגם תובעת כתובתה הוא מאותו שורש של מכרה ומשכנה ועל כן שפיר מקשי מדתני להנהו ולא לתובעת ש״מ תובעת אית לה מזונות. וביאור הדבר כפיה״נ הוא עפימש״כ מרן זי״ע לעיל נ״ד ע״א שגם במוכרת הטעם שהפסידה כתובתה משום שגילתה דעתה שמסכימה לינשא שהרי הלוקח

עלול לגבות הכתובה ואזודאי איבדה מזונותיה ותוכרח לינשא, וכיון שהביאה את עצמה למצב שאפשר שתוכרח לינשא הרי גילתה דעתה שאינה ממתנת מלהנשא משום כבוד בעלה ועל כן איבדה כתובתה. ודעת נקל שעפ״י דרך זו דין תובעת ודין מוכרת שוה לגמרי, שהוא הוא הטעם גם בתובעת,שהרי מביאה את עצמה למצב שאין לה מזונות)בתובעת - שהרי תובעת שיתנו לה כתובתה והרי כשיתנו לה שוב לית לה מזונות, ובמוכרת - ע״י שיגבה הלוקח את שלו(-וע״י שלא יהיו לה מזונות תוכרח לינשא, ושפיר מקשה הגמ׳ מוכרת וממשכנת אין תובעת לא - שהרי שורשם אחד וכמשנ״ת. וגם אין לחלק ולומר שבתובעת כתובתה מודו רבנן לרבי שמעון שגם בתבעה מקצת כתובתה אין לה מזונות, שהרי טעם תובעת הוא מחמת שע״י שיתמלא תביעתה לית לה מזונות ותוכרח לינשא, ולרבנן שמקצת כתובה ככתובה אף כשתפרע מקצת כתובתה יש לה מזונות.

שדת אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון

ד. ועל פירוש תוס׳ הקשה הרשב״א את כתובתה בסתמא, כי למרות שאין דא״כ הו״ל למימר "ולמזונות" התוספת כתובה בכלל תביעתה אבל שהרי זהו עיקר הנידון, דאנו אומרים
שעל סמך התוספת כתובה יש לה

גם אין לה מזונות על סמך תוספת

מזונות כמו על סמך הכתובה עצמה.

כתובה כי תוספת זו לאו ככתובה,

ועל כן הביא הרשב״א לפרש דהכי

באופן שבכה״ג שתובעת את כתובתה

קאמר - כשתובעת כתובה בסתמא

בסתמא איבדה את מזונות בממה

הו״ל כמו שתבעה גם את התוספת נפשך וכמבואר, וא״כ מאי אשמועינן כתובה, כי יש בכלל לשון כתובה גם

בזה דתנאי כתובה ככתובה. ויעוי'

תוספת כתובה ושוב אין לה מזונות

מהרשי״ף שהרגיש בזה וכתב לומר

כיון שתבעה את כל כתובתה, וגם

דאם תנאי כתובה לאו ככתובה היה

הרא״ש פירש הכי. וצ״ע דהרי כך

לה מזונות על סמך התוספת כיון

הוא הדין בין אם נאמר דתנאי כתובה

שעדיין יש להם חוב גבה ואינה

ככתובה ובין אם נאמר דתנאי כתובה מסולקת מהם לגמרי, אלא שהעיר לאו ככתובה, דאם תנאי כתובה דלפי״ז אפי׳ אם יש לה חוב עליהם ככתובה הרי שתביעת כתובה בסתמא או על האב ממקום אחר גם בזה כוללת גם את התוספת ונמצא שלא נאמר דעדיין אינה מסולקת מהם שיירה כלום וודאי שאיבדה מזונות ותהא ניזונית והולכת, וצריך לחלק וכמו שביארו הרשב״א והרא״ש, ואם בין תוספת כתובה דאפי׳ אם לאו תנאי כתובה לאו ככתובה גם כן ככתובה דמי מ״מ יש לו שייכות עם איבדה את מזונותיה בגוונא שתבעה הכתובה לבין שאר חוב דעלמא.

נ״ה ע״א

סימן קז
האם שביעית משמטת חוב שלא על ידי הלואה

א. ולשביעית יעוי׳ רש״י ותוס׳, אחיך משמט ידך דמשמע כל מה ומבואר פלוגתא ביניהם במי שיהיה חוב משמט ולאו דוקח בדרך שחייב את עצמו בשטר האם שביעית הלואה(, לכן פירש שהואיל ותנאי משמטת את החוב הזה או לאו. כתובה ככתובה על כן אין שביעית דרש״י ס״ל ששביעית משמטתו משמטת את התוספת הכתובה, דאם)וכלשון הכתוב ואשר יהיה לך את לא שתנאי כתובה ככתובה היתה

אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון שמה

השביעית משמטתה, ורק משום הלואה הוא מהמשנה של הקפת דתנאי כתובה ככתובה אין שביעית חנות, דהתוס׳ למדו שהמחייב את משמטתה. והתוס׳ ס״ל דגם אם לא עצמו אין משמט ממה שאין הקפת שתנאי כתובה ככתובה אין שביעית חנות משמטת, כי הם מפרשים משמטתה דאין שביעית משמטת אלא
חוב של דרך הלואה ולא חיוב

שהטעם שאין הקפת חנות משמטת
משום שלא היה בדרך הלואת מעות,
שמחייב את עצמו בשטר שלא בדרך
הלואה. ועל כן ביארו תוס׳ מה

ולא אמרה תורה לשמט רק מלוה.

שאמרו דתנאי כתובה ככתובה לענין

ויעוי׳ כס״מ פ״ט משמיטה ויובל

שביעית דנפקא מינה לזוקפת ופוגמת

הי״א שהבין מדברי הרמב״ם בפי׳

דאם זקפה או פגמה מקצת הכתובה

המשניות)שביעית פ״י מ״א(שהקפת

הוי כמו שזקפה ופגמה את התוספת. חנות אין משמטת מאחר שדרך
ויש לשים לב לחידוש שבדבר דאע״פ

להקיף זמן אחר זמן ואינו נפרע ממנו

שסוברים תוס׳ דהתחייבות בעלמא עד שיזדמנו לו מעות ואין דרך
אינה נשמטת בשביעית מ״מ אשה

לנוגשו והוי כאילו הלוהו עד אחר

שזקפה את כתובתה שביעית

שביעית שאין שביעית משמטתו,

משמטתו, כיוןשע״י הזקיפה נשתנה וכ״כ בב״י סי׳ ס״ז. והעלה מרן ז״ל מתנאי ב״ד לחוב בעלמא. שלפי פירוש זה מוכח שכל שחייב לחברו בין דרך הלואה בין דרך מכר
ב. ושורש המחלוקת בדין השמטת ה״ז משמט בשביעית והקפת חנות שביעית בחיוב שלא בדרך שאני, ודלא כשיטת תוס׳. (3)

3 יש לעיין בדברי הרמב״ם פ״ט מהל׳ שמיטה ויובל ה״י שביאר טעם שהאומר לאבירו על מנת שלא תשמיטני בשבעית אין שביעית משמטת משום שמחייב את עצמו בחוב שלא חייבתו תורה והרי הוא חייב, ולכאו׳ תמוה הא גם את חוב זה גופיה תשמיט השביעית, והוכיח מזה הגאון מקוטנא זי״ע בספרו ישועות ישראל דאוב שחייב אדם את עצמו אין משמט והביא את דבריו הקהילות יעקב זי״ע מכות סי׳ ד׳ וביאר דהיינו כדברי תוס׳ דהכא. ויל״ע לפי״מ שנקט הכס״מ שדעת הרמב״ם דלא כתוס׳ האיך יתבארו דבריו בדין המלוה את אבירו על מנת שלא
תשמיטני בשביעית.

שמו אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון

סימן קח
איזה שבח גובה בעל חוב

א. תוד״ה ולשבח "תוספת היא במתני׳ שם "אין הבכור נוטל פי ככתובה שלא תגבה השבח, שנים מן השבח ולא האשה אבל אי לא הוי תנאי כתובה ככתובה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן"

היתה גובה תוספת מן השבח כמו והרי מה שאמרו "הבנות בע״ח דגבי אפי׳ משבח שהשביחו במזונותיהן" היינו מן היתומים שהרי יתומים". אמנם רש״י דקדק לפרש מן הלקוחות אינן ניזונות כל עיקר "שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת דאין תוציאין למזונות מנכסים בעלה" והיינו דכל הנידון הוא רק על משועבדים כלל)ולא גביא אפי׳ שבח ששבחו נכסים מאליהם אבל מהשדה עצמה ולא רק מהשבח(, שבח שהשביחו יתומים ס״ל לרש״י וקתני "לא האשה בכתובתה ולא שאין גובה ממנו אפי׳ בע״ח, וכ״ה הבנות במזונותיהן" ומשמע דאשה שיטת הרמב״ם הל׳ מלוה ולוה פכ״א נמי איירימן היתומים דומיא דבנות, ה״ד וז״ל - "וכן יתומים שהשביחו ובגמ׳ שם פריך מינה אדשמואל הנכסים אין בע״ח גובה מן השבח דאמר בע״ח גובה מן השבח, וחזינן כלום אבל אם שבחו נכסים מאליהן דשמוחל דקאמר בע״ח טורף מן גובה את השבח כולו". וטעמם של השבח היינו גם מיתומים. תוס׳. (4) רש״י והרמב״ם דכיון שאין ליתומים
על מי לחזור ולטרוף על כן אין דינם

ג. ולשיטת רש״י והרמב״ם נראה

כלקוחות, שבלקוחות טורף הבע״ח

שאין כאן מקום ראיה, שהרי

מהם כל שבח - בין דשבח מאיליו

מפורש בדברי הרמב״ם שבשבח

בין שהשביח הלוקח, אבל יורשים

ששבחו נכסים מאליהן גובה הבע״ח,

דינם כמקבל מתנה שכיון שאין לו

וא״כ יש להעמיד את הסוגיא

על מי לחזור אין גובין ממנו את דבכורות בשבח ששבחו נכסים
השבח שהשביח.

מאליהן ורק משבח זה גובה הבע״ח
מהיתומים אבל מה שהשביחו

ב. והביאו תוס׳ להוכיח כשיטתם היתומים אין גובה מהם לעולם. ומה מסוגיא דבכורות נ״ב ע״א דתנן שהתוס׳ הביאו ראיה לשיטתם

4 באמת גם מדין של מזון הבנות גרידא יש להביא ראיה, דהא גם על דין זה אמרו בגמ׳ שם דטעמא משום דתנאי כתובה ככתובה, ומבואר דבלא״ה היו בפרעין למזונותיהןמן השבח, ומזון הבנות ודאי איירי אחר מותו, ומוכח שבע״ח גובה שבח מן היתומים.

אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון שמז

מדהתם, היינו משום שיש כאן התוס׳ לזכותו דלא טרפינן מיניה מחלוקת מוקדמת בין תוס׳ לבין כלל אפי׳ שבח ששבחו נכסים רש״י והרמב״ם בדין מקבל מתנה מאליהם ואילו רש״י ורמב״ם ס״ל ששבח השדה מאיליו. שדעת רש״י דגבינן מיניה, ואילו ביתומים התוס׳ והרמב״ם דשפיר טרפינן מיניה ואף לחיוב ולחומרא שאף בעמדו שאין לו על מי לחזור, ורק אם עמד והשביחו טריף מינייהו בע״ח, וטרח והשביח בזה לא טריף בע״ח ורמב״ם ורש״י לקולא(. מיניה הואיל ואין לו על מי לחזור.
אולם דעת תוס׳ שאף שבח ששבח

ד.ומור״ם ז״ל בשו״ע שם פסק מחד

השדה מאיליו אין טורף בע״ח

גיסא כהתוס׳ בדין מקבל מתנה

ממקבל מתנה, והובאה פלוגתא זו

דלא גבי בע״ח מיניה אף שבח שבחו

בשו״ע חו״מ סי׳ קט״ו סעיף ג׳

נכסים מאליהם ומאידך בדין טריפה
מיתומים פסק דלא כתוס׳, ועוד
שהשו״ע פסק כהרמב״ם ורש״י,

ומור״ם ז״ל הביא יש חולקין

הוסיף שיש חולקין וסוברים שאף
משבח ששבחו נכסים מאליהן אין
כהתוס׳. ומעתה התוס׳ לשיטתם גובין וכשיטתו במקבל מתנה, ולפי
שפיר הביאור ראיה, כי ממה
שמבואר בסוגיא דבכורות שבעל חוב

זה תיקשי ליה ראיית תוס׳ מההיא
דבכורות נ״ב שמבואר בסוגיא

טורף שבח מיתומים שמע מינה
שחלוק דין היתומים מדין מקבל

שבע״ח טריף שבח מיתומים, והנה

מתנה)למרות שלשניהם אין על מי

עצם ראיית תוס׳ אינה קושיא כ״כ

לחזור(, שהרי ממקבל מתנה אין

שבפשטות י״ל שקושיית הגמ׳ שם

הבע״ח טורף שבח כלל בין מה

חוזרת על גביה מלקוחות, דמתני׳

ששבח מאיליו בין מה שהשביח

דקתני אין האשה גובה בכתובתה
משבח - מילתא פסיקתא קתני דאינה
המקבל מתנה, ואילו מן היתומים גובה בין מן היתומים ובין מן גובה הבע״ח שבח. אבל לדעת רש״י הלקוחות)ואע״פ שמזון הבנות דקתני והרמב״ם שגם ממקבל מתנה גובה היינו דוקח מיתומים מ״מ כתובת הבע״ח את השבח ששבחו נכסים אשה שנגבית אף מלקוחות איירי אף מאליהם אין כאן ראיה שחלוק דין בלקוחות אמנם זו היא שקשה היתומים מדין מקבל מתנה, דשפיר דבסוגיא שם ממשיך "ולמזון הבנות
יש לומר דאיירי בשבח ששבחו - דתנאי כתובה ככתובה" והיינו

נכסים מאליהם דגם ממקבל מתנה שאלמלא כן הווגניין אף מן השבח, טרפינן ליה)ונמצא שבמקבל מתנה והרי אינהו מיתמי קח גביין, וצריך

שמח אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון

יישוב]ויעו״ש בש״ך סקל״ב שדעת טרפי אף מלקוחות. והתוס׳ בבבא רמ״א כהרא״ש בפ״ק דב״מ סי׳ ט״ל מציעא ט״ו ע״א ד״ה בעל חוב דחו שתירץ הך קושיא דהואיל וכל חוב את שיטתו דהא הטעם שאינה גובה מזונות נקבע על אחר מותו ומן את השבח אמרו בגמ׳ משום דתנאי היתומים בזה מודו כו״ע דאי לאו כתובה ככתובה ואם איירי במקבל על דהוי תנאי כתובה ככתובה היה להן עצמו לזון את בת אשתו הרי לגבות אף שבח[. התחייבות זו אינה תנאי כתובה אלא
ה. ורש״י בבכורות שם נ״ב ע״א חיוב שחייב את עצמו ואמאי לא מפרש "מזון הבנות - שהיה תטרוף מן השבח הא הו״ל כבע״ח מקבל עליו לזון את בתה שהיה לה בעלמא. ודעת רש״י שהואיל וכתב מאיש אחר חמש שנים"וכפי״ז ליתיה חיוב זה בכתובה הרי הוא כתנאי

לראיית תוס׳ (5) דהא למזונות אלו כתובה ואין נוטלת מן השבח.

לכתובת בנין דכרין. הוא בין שטרות לכתובה" יעוי׳ רא״ש בשם לטיבותא ובין הר״מ הלוי שאנן קיי״ל חזקה אין לגריעותא. לטיבותא - שנוטלים הבנים אדם פורע תוך זמנו והתובע חוב תוך גם התוספת כתובה וכפרש״י. זמנו נאמן ואי״צ שבועה אפי׳ אם ולגריעותא - שאם אין מותר דינר יתר נפרע מן היתומים)בבא בתרא דף ה׳ על הכתובה עם התוספת ליכא ע״ב(, ולפי זה היה צריך לפטור את לכתב״ד. האשה הנוטלת כתובתה משבועה,

תוד״ה ולשבועה "פי׳ הקונטרס

דאין לחוש שמא פרע לה מחיים כי
מחיים הו״ל תוך זמנו. והטעם
לענין עד אחד מעידה שחייבו את האשה לישבע על
שהיא פרועה ונפרעת שלא בפניו כו׳ כתובתה משום שהוא תנאי בי״ד

ולא אתי שפיר למאן דמשוה שאר חיישינן דצררי אתפסה ועל כן צריכה

5 אך רש״י גופיה לא כיון לזה שהרי מסיים שם שאינה ניזונית לאחר מותו משבח ומראוי, ואם כיון לתרץ ראיית תוס׳ היה צריך להעמיד שבח בטריפה מלקוחות ומחיים ולא מיתומים ולאחר מיתת האב)וכבר ביאר לעיל מרן זי״ע שלשיטת רש״י בלא״ה מיושב קושיית תוס׳ דאיירי בשבח דשבחו נכסים מאליהן(וצ״ע להבין מ״ט פרש״י מזון הבנות באופן של נתחייב לזון בת אשתו.

אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון שמט

שבועה. ומעתה אתי שפיר דאם לא מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא ההלכה שתנאי כתובה ככתובה לא שבועה ליתנהו בעינייהו היה מקום לחייב שבועה אלא על פומפדיתא אמרי בלא שבועה בני עצם הכתובה ולא לא על התוספת, מתא מאסיא אמרי בשבועה והלכתא דלגבי התוספת יש לומר חזקה דאין בלא שבועה - פרש״י ליתנהו אדם פורע תוך זמנו. ורק משום בעינייהו כגון שאבדו. אולם הרי״ף שתנאי כתובה ככתובה על כן מפרש דהיינו שמכרהו וקנה אחרים חיישינן דאתפסה צררי בין על עיקר תחתיהם וכן פסק הרמב״ם (הל׳ הכתובה ובין על התוספת וצריכה אישות פט״ז הי״ג), והיינו דקדוק שבועה למרות שהו״ל תוך זמנו ודלא הלשון "תטלטלין וליתנהו בעינייהו" כשאר חוב דעלמא, ויעוי׳ שיטמ״ק ולא אמר "וליתנהו" סתם [ר״ן]. בשם הרא״ה. ונמצא נפק״מ לדינא ביחד לה תטלטלין ואבדו לגמרי, שלדעת
ותום׳ פירשו דאיירי שנשבעה שלא רש״י גובה בלא שבועה ולהרי״ף נפרעה כלום מכתובתה ולא ורמב״ם צריכה שבועה שלא

פירשה גם על התוספת, ואמרינן התפיסה תטלטלין אחרים אחר דתנאי כתובה ככתובה ועל כן גם שאבדו הראשונים.
התוספת בכלל אותה שבועה וכשבאה

ליפרע את התוספת אינה צריכה תוד״ה יסבון תנן "וא״ת תקשי ליה
לחזור ולהשבע, והוא חידוש כי היה

מתני׳ דפרק מי שהיה נשוי

מקום לחוש שכבר נפרעה חלק

כו׳ וי״ל דהתם דחי לה כו׳ לעולם

מהתוספת ובשעה שנשבעה במכוונה

אחת בחייו ואחת במותו אין לה

בדעתה רק על עצם הכתובה, וקח

כתב״ד ומאי קודמין קודמין לנחלה"
- כלומר ואינו דחויא בעלמא רק
משמע לן דלא חיישינן לזה דאינו
מועיל כלל מה שהיא מתכוונת

באמת כן ס״ל לבני מתא מאסיא
דאמרי יסבון תנן (וזה ביאור קושיית
דלעולם השבועה היא על דעת בית תוס׳ שסברו דהתם דחויא בעלמא דין [כמו שאמרו שבועות כ״ט ע״א]. קאמר ויעוי׳ חידושי הראנ״ח).

שב אור כתובות דף נ״ה ע״א לציון

סימן קט
האומר לעדים כתבו ותנו את השטר האם יכול לחזור בו

א. אמר לעדים כתבו וחתמו והבו שטרי עליה אע״ג שאין הפסד מהך ליה, קנו מיניה לא צריך אמילוכי שטר גופיה - אלא משום שהקול ייצא ביה, לא קנו מיניה פומפדיתא אמרי בטעות שהוא שטר הלואה,הכינמי לא צריך אימלוכי ביה בני מתא יש לחוש במי שאבד שטר חובו מאסיא אמרי צריך אימלוכי ביה שייצא קול בטעות שהוא שט״ח והילכתא צריך אימלוכי ביה. חדש) [ג] שיטת ר״ת בתוס׳ הכא וכן מהסוגיא מוכח דאפי׳ שאמר לעדים פסק מרן בשו״ע (חו״מ סי׳ רמ״ג כתובו וחתומו והבו ליה יכול אחר כך סעי׳ ו׳ וסעי׳ ח׳) דבין במכר ובין לחזור בו, וכל הנידון בסוגיא אם במתנה יכול לחזור בו, אלא דבמכר צריך אימלוכי ביה או לאו, ומשמע יכול הלוקח לבטל המקח ולטעון לא דאם חזר בו בהדיא ודאי אינם קניתי אלא על מנת שיכתוב השטר, כותבים את השטר. והתוס׳ ד״ה אבל להכריחו לכתוב ולקיים בזה את כתובו הביאו שכן הוא מפורש בפרק המקח אינו יכול. ולדעת השו״ע המוכר את הספינה, יע״ש. מתפרשת הסוגיא דפרק המוכר את

ב. אמנם נפרטות מצינו ג׳ שיטות

הספינה הן במכר הן במתנה והן
בהודאות והלוואות [כמ״ש בשו״ע
בדבר [א] דעת ריב״ם בשם חו״מ סי׳ ט״ל סעיף ד׳].
ריב״א שאין יכול לחזור בו ממה
שאמר לעדים כתובו רק בשטר מכר ג. ובישוב הסתירה בדברי ר״ת אבל בשטר מתנה לא מצי הדר ביה שהובאו בתוס׳ הכא לדבריו משום דעבדינן תקנתא לרמאי [ב] שהובאו בתוס׳ בב״ב - יש שפירשו
שיטת ר״ת ב״ב ע״ז ע״א תוד״ה חוזר דמה שכתבו תוס׳ הכא בדעת ר״ת

דאדרבא בשטר מכר לא מצי הדר ביה דחף במתנה חוזר בשטר - המכוון משום דמסתמא אדעתא דכתיב ליה שאף במתנה יש לו עילה לחזור בו שטרא זבין ליה ואילו בשטר מתנה מכתיבת השטר, ואיירי בשורש חוזר בו דלא ניחא ליה דליפשו עליה הסברא של החזרה מהסכמה לכתיבה,

שטרי וכמו שהביאו תוס׳ הכא מדברי ועל זה נופל לשון "אף במתנה" אולם ר״ת (וע״ז המשיכו להקשות מהך לענין הלכה דעת ר״ת שחוזר רק דמי שנמחק שטר חובו, והיינו דאם במתנה ולא במכר מכח הסברא שלא

איכא לסברא דלא ניח״ל דליפשו נתן דמים אלא על מנת שיכתוב לו

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שנא

שטר, וכמו שהביאו התוס׳ בב״ב תוספת על כתובת האשה, וס״ל בשמו, ודוחק. שבהודאות והלוואות אי״צ לימלך
ד. והנה רש״י בד״ה אמר לעדים משום שאינו אלא לגלויי מילתא
כתובו וחתומו פירש דשמעתין

בעלמא יע״ש.

איירי בשטר מתנה. ובביאור דעתו רד״ה במסוכן "רבי שמעון שזורי יתכן שהוא סובר כשיטת ר״ת בב״ב אומר אף המסוכן הגוסס" שדוקא בשטר מתנה יכול לחזור בו גוסס לאו דוקח דהוא הדין אם נפל ולא בשטר מכר, ויתכן לפרש שהוא למשכב ג׳ ימים [ויעוי' רא״ש בבא סובר כדעת ר״ת הכא דבין במכר בין בתרא פרק מי שמת סי׳ י״ח וטוש״ע במתנה מצי הדר ביה ומה שהעמיד חו״מ סי׳ ר״נ סעי׳ ה׳]. ומהר״ם בן דאיירי בשטר מתנה, היינו דאיירי גם חביב ז״ל בגט פשוט סי׳ קכ״א ס״ק בשטר מתנה [יעוי' מהרשי״ף]. ל״ב הקשה ממש״כ רש״י קידושין והרמב״ם ריש פי״א ממלוה ולוה ע״ח ע״ב דגוסס לאו בר מתנה הוא

מפרש שמעתין בשטרי הודאות ואין מעשיו כלום ותי׳ שאם הוא מדבר והלוואות והראב״ד שם מפרש בשטר מודה רש״י שמעשיו קיימים יע״ש.

נ״ה ע״ב

סימן קי
היתר אכילת דמאי בשבת על פי עם הארץ

א.ובתרומת מעשר של דמאי. התוס' והתוס׳ חלקו עליו והביאו
הביאו את הרישא של המשנה שבירושלמי איתא טעם החילוק במסכת דמאי דתנן התם "הלוקח משום דאימת שבת על העם הארץ.

פירות דמאי ממי שאינו נאמן בשבת ב. וליישב את דברי רש״י מן שואלו ואוכל על פיו מוצאי שבת לא הירושלמי נראה בהקדים יאכל עד שיעשר". וטעם החילוק בין
שבת לחול פירש רש״י משום

דהחילוק בין שבת לבין החול הוא
בתרתי [א] שלא הותר אלא על פי
דבשבת יש היתר של עונג שבת, אמירת העם הארץ בשבת ולא על פי

שבב אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון

אמירתו בחול [ב] דגם על פי ג. ועוד יש לפרש את דברי רש״י אמירתו בשבת לא הותר אלא באופן אחר דלעולם מודה לאכול על פיו אלא בשבת אבל לדברי תוס׳ דמה שהותר אינו אלא במוצאי שבת אסור להמשיך משום דאימת שבת על העמי הארץ ולאכול. וטעם שצריך אמירתו ואין טעם ההתר משום עונג שבת בשבת הוא משום שאימת שבת על (וטעמייהו דחכמים משום דסבירא העם הארץ כמו שביארו תוס׳, ומה להו שאין אימת תרומה על עם שלא הותר אלא בשבת ולא הארץ וכמש״ל אליבא דתוס׳) ומה במוצאי שבת משום שלא התירו שהוצרך רש״י להיתר של עונג בזה אלא מדוחק ולא כשיכול שבת הוא כדי שלא יהא בכלל דבר להתיר, ולכן רק בשבת שאסור שיש לו תמירין דספיקו אסור להפריש תרומות ומעשרות התירו [וכמבואר בגמ׳ ביצה דף ד׳ ע״א], לו לסמוך על דברי העם הארץ ועל כן כתב רש״י דכיון דהוא אבל במוצאי שבת שיכול להפריש ביטול עונג שבת לא דיינינן ליה תרומות ומעשרות לא התירו לו כדבר שיש לו מתירין. והתוס׳ לסמוך על זה. וסובר רבי שמעון סוברים דאין בדמאי ענין של דבר שזורי דה״ה כשנתערב התרומה של שיש לו תמירין [וצ״ב דהרי כל הדמאי גם בזה איכא לשני ביצה שנולדה ביו״ט הוא ביטול הטעמים האלו, דהרי אינו יכול שמחת יו״ט ואעפ״כ דיינינן ליה להתיר וגם יש אימת תרומה על כדבר שיש לו מתירין]. העם הארץ, אבל חכמים אוסרים,
ולבאר את דעת חכמים פירש רש״י ד. ובעצם מה שאמרו דאימת שבת
דסבירא להו דגם בצירוף כל על עם הארץ פירשו תוס׳ משום
הטעמים לא התירו אלא משום דשבת קובעת למעשר ובביאור הדבר

עונג שבת, ולכן לדעתם אין להתיר מצינו כמה אופנים [א] מהרש״ל תרומת מעשר של דמאי שנתערבה. ביאר דכיון שרואה שאוכלין ארעי ולתוס׳ שכתבו דאין צריך לטעם בחול חושב שאין דין מעשר נוהג של עונג שבת צריך לומר דחכמים אלא בשבת [ב] מהרש״א ביאר דכיון חולקים על הסברא של אימת עם שיודע שאכילת ארעי מותרת בחול הארץ מן התרומה ולכן אין להתיר מורה היתר לומר על כל אכילה בתרומת מעשר שנתערבה. שהיא אכילת ארעי [ג] מהרשי״ף

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שנג

בדרכו של מהרש״ל ביאר דהעם ה״א) פירש דאימת שבת על העם הארץ אומר לעצמו שבימי החול הארץ היינו דאינו חשוד לשקר ענין מעשרות הוא מידת חסידות [ד] בשבת כי יש לו אימה שלא לעשות אבל הרמב״ם (פי״ב מהל׳ מעשר עבירות בשבת ואינו עלול לשקר.

בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה שאין מטבע נקנה בחליפין כפרש״י אתרי ריכשי כו׳ הרי היא או משום שאין שייך קנין בהלואה כמתנת בריא דאם עמד אינו יכול כמש״כ תוס׳), ואם בא עליו מכח
לחזור בו והרי היא כמתנת שכ״מ מתנת שכ״מ הא מצי הדר ביה

שאם אמר הלואתי לפלוני הצואתו כשעמד. וכן הוא דקדוק דברי רש״י לפלוני. אבל בהלואתי לפלוני ועמד סוד״ה מתנת שכ״מ - "וזה קנה אם חוזר בו, דממה נפשך אין לו קיום, מת לא מחמת קנין אלא מחמת דברי דאם בא עליו מכח מתנת בריא הרי שכ״מ" והיינו דדוקא אם מת קנה אין קנויה ההלואה כלל (או משום אבל אם עמד חוזר [מהר״ם שי״ף].

סימן קיא

האם הלואה נקנית אגב קרקע והאם קנין אגב דאורייתא או דרבנן א.והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אפשר להקנות את ההלואה אגב אמר הלואתי לפלוני הצואתו
לפלוני. היינו דמתנת בריא אינה

קרקע דהא מטבע שפיר נקנה אגב
קרקע. והתוס׳ העלו דאין הלואה
מועילה על הלואה, ועל זה קאמר נקנית גם בקנין אגב כי אין מועיל שנתכוון ליתן בה גם כח מתנת שכיב קנין לדבר שאינו בעין. והרמב״ם פ״ו מרע שעל ידי זה יקנה גם את מהל׳ מכירה ה״ז פסק כתוס׳ וזה ההלואה. וטעם מה שאין הלואה לשונו "המטבע אין לו דרך שיזכה בו נקנית במתנת בריא פרש״י משום מי שאינו ברשותו אלא על גב קרקע שאין מטבע נקנה בחליפין, ולפי זה כגון שיקנה הקרקע ועל גבה המעות

שנד אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון

או שישכור את מקום המעות כיון ג. ועוד ביישוב שיטת רש״י יעוי׳ שזכה בקרקע בכסף או בשטר או בספר אילת אהבים שתירץ לפי בחזקה או בקנין זכה במעות, והוא מה דקיימא לן המוכר שטר חוב שיהיו אותן המעות קיימין כגון שהיו לאבירו וחזר ומחלו מחול וטעם הדבר מופקדין במקום אחר אבל ראובן פירש ר״ת משום דשיעבוד הגוף אינו שהיה לו חוב על שמעון והקנה ללוי במכירה ורק שיעבוד הנכסים איתניה קרקע ועל גבה חוב שיש לו אצל במכירה וכיון שנמחל שיעבוד הגוף שמעון יראה לי שלא קנה החוב". פקע שיעבוד נכסים, ולפי זה גם אם הלואה נקנית בחליפין מכל מקום אם
ב.והוכיחו תוס׳ שאי אפשר להקנות חזר מוכר ומחלה מחול, אבל אם נתן הלואה בשום דרך מהא דאמרינן חוב במתנת שכיב מרע וחזר ומחלו (ב״ב קמ״ז ע״ב) להוכיח דמתנת אינו מחול כמבואר בגמ׳ ב״ב קמ״ז שכיב מרע קונה אפי׳ מידי דליתיה ע״ב, ומעתה יש לפרש דדברי הגמ׳ במתנת בריא ממה שאנו רואים בב״ב דהלואה ליתה במתנת בריא שמתנת שכיב מרע מועילה אפי׳ על המה מוסבים כלפי הלכה זו, שלגבי הלואה, ודוחה הגמ׳ דגם הלואה לקנות לגמרי עד כדי שלא יהא ניתן נחשב ששייכת במתנת בריא הואיל למחול עליו נחשב מתנת שכיב מרע ויורש יורשו אינמי במעמד שלשתן, דהלואה כמילתא דליתה בבריא, ועל ואם נימא כרש״י דהלואה נקנית אגב זה משני דאיתה בירושה ובמעמד קרקע מאי פריך והא הלואה איתה שלשתן וכדעת הפוסקים דהנותן בקנין אגב קרקע. וליישוב דעת רש״י הלואה לאבירו במעמד שלשתן וחזר יש לומר בפשטות דהכא איירינן ומחלו אינו מחול.
לדעת רב, ורב ס״ל דאדם מקנה דבר
שלא בא לעולם כדאמרינן בבא

ד. והיה מקום להוסיף עוד ליישב
את קושיית תוס׳ על רש״י על פי
מציעא ט״ן ע״ב, ולכך אפשר היה
לקנות הלואה בקנין סודר והוצרך

מה שמצינו נידון בתוס׳ האם קנין

של תטלטלין אגב קרקע הוא קנין
רש״י לפרש דטעמא דאי אפשר

לקנותו בקנין סודר משום דאין מטבע

דאורייתא או קנין דרבנן. דהתוס׳
בב״ק י״ב ע״א ד״ה אנא ממנימא
נקנה בקנין סודר, והסוגיא בבבא ידענא כתבו בהדיא דקנין אגב אינו

בתרא אזלא לפי ההלכה דקיימא לן אלא דרבנן, ואולם הגרעק״א זי״ע דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בגיליון הש״ס שם ציין לדברי תוס׳ ולהכי אי אפשר להקנות הלואה. קידושין ה׳ ע״א ד״ה ומנין דמוכח

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שנה

מדבריהם שם דס״ל דקנין אגב הוא ממה שפירש רש״יגיטין ע״ז ע״ב גבי קנין דאורייתא. ומעתה אפשר לומר ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא דדעת רש״י דקנין אגב הוא קנין לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא דרבנן ומתחילה פריך בגמ׳ דהא ולא הספיק למיתב לה למחר תקף הלואה אינה נקנית בשום קנין ליה עלמא אתו לקמיה דרבא אמר דאורייתא ובכל זאת נקנית במתנת להו זילו אמרו ליה ליקביה ניהלה
שכיב מרע, ומשני דאיתה בירושה
דאורייתא אי נמי גם מה דאיתה בקנין

לההוא דוכתא דיתיב ביה גיטא ותיזל

דרבנן סגי, ונקט על זה קנין של

איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה,

מעמד שלשתן דשווייהו רבנן כהלכה

ופרש״י שעל ידי כך תקנה את הגט

קבועה כמו שאמרו בגיטין דהוא

אגב הקרקע, ואם נימא דקנין אגב

כעין הלכה למשה מסיני]רש״י גיטין

הוא דרבנן האיך היא מגורשת והא
מדאורייתא אינו קנין כלל ועדיין לא
י״ד ע״א[. בא גט לידה, אלא ודאי דס״ל לרש״י
ה. אמנם נראה דשיטת רש״י דקנין דקנין אגב הוא קנין דאורייתא אגב הוא קנין דאורייתא, והוא וכשיטת תוס׳ דקידושין.

סימן קיב
ביאור הוכחת הגמ׳ דרב אזיל בתר אומדנא

א. תוד״ה שאם אמר הלוואתי לפלוני דרב אזיל בתר אומדנא הוא ממה "והשמא משמע ליה דרב אזיל דאמר רב ארכביה אתרי ריכשי,

בתר אומדנא מדקאמר הרי היא דבפשוטו כיון שאמר שתי לשונות כמתנת שכיב מרע דאי לא אזיל הסותרים זה את זה היה לנו לומר הול״ל הרי היא כמתנת בריא לבד שיבטל אחד מהם את חבירו, ורב

אע״ג דכתיב ביה בשטר כד קציר

דאמר ארכביה אתרי ריכשי היינו

ורמי על ערסיה היינו משום דהכי הוי דאזיל בתר אומדנא. מעשה" יש להבין כוונתם מה ענין ב. אבל תוס׳ לא ניחא להו בפירוש דבריהם אלו לדבריהם לעיל. ונראה זה, דס״ל דאינו ענין לאומדנא דלפי פירוש רש״י ביאור הוכחת הגמ׳ אלא חכמה היא לפרש שלא נתכון

שנר אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון

לסתור את עצמו אלא ליתן את שתי ורמי על ערסיה" שנתכוון לקנין של הכוחות. ומה שאמרו בגמ׳ דרב אזיל שכיב מרע)ולפי דרכו של רש״י בתר אומדנא משמעותו לסתור מעשה שמואל לא אזיל בתר אומדנא דהא מכח אומדן דעת. ועל כן פירשו תוס׳ איהו לא קאמר ליתן לו ב׳ כוחות. דהנידון כאן איך לפרש את מה ולפי דרכם של תוס׳ גם שמואל אזיל שכתוב בשטר "כד קציר ורמי על
ערסיה" דבפשטות כיון שכתוב בשטר

בתר אומדנא וכמו דדנו תוס׳ בהמשך

גם מתנת בריא היה לנו לומר דלשון

דבריהם, דהרי גם אליבא דשמוחל

זה אינו אלא סיפור דברים דכך הוי

אמרינן דודאי נתכוון ליתן במתנת

מעשה. אלא דרב נחית לסוף

שכיב מרע אלא דנסתפק שמואל

מחשבתו ואמיד לדעתיה דהטעם

שמא נתכוון שהמתנת שכיב מרע

שכתב הכי משום דהוא רוצה ליתן גם

תועיל רק על ידי השטר ולא ע״י

את ההלוואה והוצרך לעשות גם

דיבור בעלמא(.

מתנת שכיב מרע, ומפרשים את

לשונו שנתכוון להגדיר גם קנין של

ד. ובביאור דברי רש״י י״ל דהא

מתנת שכיב מרע, ומכך אנו למדים

חזינן דשמוחל אמר לא ידענא

דאזיל רב בתר אומדן דעת.

מאי אידון בה, וטעמו משום דמספקא
ליה שמא נתכוון להקנות במתנת

ג.ולפי זה מובן קישור דברי התוס׳. שכיב מרע שקונה רק אחר מיתה ועל דאחר שהעלו שאין הלואה נקנית ידי השטר דוקא, ומספק אי אפשר באגב אתי שפיר מה דאזיל רב בתר להוציא ממון מיד המוחזק, ורב דלא אומדנא, דאם נימא דהלואה נקנית מיספקא ליה לומר כן טעמיה משום באגב ליכא אומדן דעת, דאם היה אומדנא דכן היתה דעת הנותן וחזינן רוצה להקנות את ההלוחות לא היה דרב אזיל בתר אומדנא להוציא ממון. צריך לכתוב הכי אלא היה יכול וגם רבי אלעזר בן עזריה אזיל בתר להקנות באגב, ובמילא אין לנו סיבה אומדנא ומבטל את ההתחייבות מספקת לפרש את לשון "כד קציר שנתחייב הבעל מכח האומדנא.

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שבז

סימן קיג
מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין א. איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב רשב״ם לריב״ם. אבל המהרש״א ז״ל בה קנין בבי רב משמיה דרב ביאר דגם בעשה קנין לבד או שטר אמרי ארכביה אתרי ריכשיה ושמואל לבד נחלקו הרשב״ם וריב״ם האם אמר לא ידענא מאי אידון בה. מהני אליבא דשמוחל או לאו (וכן בביאור הסוגיא יעוי׳ תוס׳ בשמעתין הוא מפורש בדברי תוס׳ בבבא בתרא

ובבא בתרא קנ״ב ע״א. והנה יש לנו שם). דחצינא דרשב״ם גם בזה
ארבעה אופנים של מתנת שכיב מרע

[א] שכתב שטר על כל נכסיו וכתב

נחלקו רב ושמואל ואילו אליבא

בתוכו קנין [ב] שכתב שטר על כל

דריב״ם לכולי עלמא קנה. וביאור

נכסיו ועשה קנין והקנין אינו כתוב

מחלוקת זו, דחצינא דריב״ם טעמא

בשטר [ג] שעשה קנין על כל נכסיו

דשמוחל דכיון שהקנין נזכר בשטר

ולא כתב שטר [ד] שכתב שטר על כל

ואין בו צורך, ולא כתוב בשטר לשון

נכסיו ולא עשה קנין. וצריך לידע מה

אלימות כח, שמע מינה שהשטר

דין כל אופן אליבא דרב ואליבא

נועד לעצור את הקנין שלא יקנה

דשמוחל לפי שיטות רבותינו בעלי אלא על ידי השטר, ולפי זה בקנין
התוס׳ ז״ל.

לחוד מודה שמואל דשפיר יש לו
לקנות. אבל לרשב״ם שמואל חושש
ב. והנה מחלוקת הריב״ם והרשב״ם בכל אופן שמא אין בדעתו להקנות המפורשת בתוס׳ דשמעתין הוא אלא על ידי הקנין וגם אם עשה קנין בדעת רב שאמר ארכביה אתרי לחוד לא קנה.
ריכשי. ריב״ם ס״ל דלא אמר רב הכי

אלא במקום שכתב את הקנין בשטר ג. והעולה לדינא [א] האופן הראשון אבל אם לא כתב את הקנין בשטר שהיה כתוב שטר ובתוכו כתב קנין הו״ל מתנת שכיב מרע בעלמא, הוא האופן המפורש בסוגיא, לרב ורשב״ם ס״ל דכל שהיה גם קנין וגם ארכביה אתרי ריכשי ולשמואל לא שטר אמר רב דארכביה אתרי ריכשי קנה [ב] האופן השני שכתב שטר (אבל בדעת שמואל בין לרשב״ם ועשה קנין ואין הקנין כתוב בשטר ובין לריב״א לא קנה). ולגבי שאר אליבא דרב לרשב״ם ארכביה אתרי
האופנים לא נזכר בהדיא בתוס׳ ריכשי ולריב״ם הוא מתנת שכיב מרע

בשמעתין דיש בהם מחלוקת בין גמורה וקנה לאחר מיתה, ואליבא

שנח אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון

דשמוחל לא קנה [ג] באופן שציוה ד. ובשו״ע סי׳ ר״נ סעי׳ י״ן כתב צוואת שכיב מרע ועשה עליה קנין "מתנת שכיב מרע בכולה שנתנה לבד ולא עשה שטר ביאר המהרש״א בקנין לא קנה אפי׳ מת ואפי׳ אם דחצינא דרשב״ם לרב ארכביה אתרי נכתבה המתנה בשטר ומסר לו השטר ריכשי ולשמואל לא קנה (וכן הוא מחיים לא קנה דשמא לא גמר מפורש בתוס׳ בבא בתרא שם) ואליבא להקנות לו אלא בקנין ואין קנין
דריב״ם לכו״ע קונה כמתנת שכיב

לאחר מיתה" עכ״ל. ומבואר דדעתו

מרע [ד] באופן שהיה שטר לחוד ביאר

כהרשב״ם דגם אם לא עשה אלא

המהרש״א שגם בזה היה ראוי לומר

קנין לחוד לא מהני אליבא דשמוחל

שאליבא דרשב״ם לרב הוא כמתנת דשמא לא גמר להקנות לו אלא בקנין
בריא ולשמואל לא קנה ואליבא

ואין קנין לאחר מיתה. ועי״ש בסעי׳

דריב״ם לכו״ע קונה כמתנת שכיב

י״ט שכל זה הוא דוקח שכתוב

מרע, והביאו תוס׳ שהגמ׳ שם הקשתה

השטר בלשון של נתינה כגון שדי

על שמואל דאם אמר כתבו ותנו

נתנה לך, אבל אם היה כתוב בלשון

כותנין ונותנין, ואליבא דריב״ם מאי

של צוואה כדרך שמצווה אל ביתו
אם הגיע ליד המקבל מחיים זכה
קושיא הא כיון שקנין לבד גם אליבא (וסעי׳ י״ט חוזר על סעי׳ י״ן כמו דשמוחל גם שטר לבד יש לו להועיל. שכתבו שם הנושאי כלים).

סימן קיד
באיזה שעה קונה המתנת שכיב מרע א.ושמואל אמר אמר לא ידענא מאי סוגיא זו. דעת הרשב״ם שחניי סובר אידון בה שמא לא גמר בלבו דמתנת שכיב מרע קונה בסוף החיים להקנותו אלא לאחר מיתה ואין שטר של הנותן והיינו שעת גמר מיתה, לאחר מיתה. גרסינן בבבא בתרא פרק ורבא ס״ל שאינה קונה אלא לאחר יש בוחלין (קל״ז ע״א) איתמר מתנת מיתה (ולכו״ע מיכף אחר מיתה כבר שכיב מרע מאימתי קנה חניי אמר עם זכה בו מקבל המתנה). ואילו דעת גמר מיתה ורבא אמר לאחר גמר הרשב״א דלכו״ע אינו זוכה אלא אחר מיתה. ונחלקו הראשונים ז״ל בביאור מיתה ולא נחלקו אלא האם זוכה

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שבט

מיכף בשעת מיתה או לאו, דאביי בדבר שציוה לו בין במקרקעי בין סובר דהוא זוכה בשעת מיתה ממש במטלטלי אלא לאחר מיתה לפיכך באופן שהוא מקבל את המתנה תוציאין אפי׳ לכתובת בנין דיכרין מרשותו של המת ורבא ס״ל דאינו ולמזון האשה והבנות מיד אלו זוכה מיכף בשעת מיתה אלא מתחילה שציוה לתת להם שהרי במיתתו היורשים זוכים בכל הנכסים ואח״כ נתחייבו הנכסים בכתובה ובמזונות מקבל המתנת שכיב מרע זוכה את ואלו שנתן להם לא יקנו אלא לאחר מתנתו מהיורשים]ויעוי' חידושי מיתה" עד כאן לשון מרן ז״ל בשו״ע. הרשב״א בבא בתרא קכ״ט ע״ב מה ומשמעות לשונו שבשעת מיתה חל שהביא בשם הרמב״ן[. שיעבוד של מזונות ושאר חיובי
ב. ולפי שיטתו חידש הרשב״א כתובה, ואילו מתנת שכיב מרע)בתשובותיו ח״ג סי׳ קכ״ה חיילא עוד יותר מאוחר)דהיינו לא הביאו הקצה״ח סי׳ רנ״ב סק״א(מיכף במיתתו אלא אחר כך עוד(, דשכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ולפי מה שנתבאר היינו כשיטת לאחר שישא את פלונית או לאחר הרשב״א דס״ל ששעת המתנת שכיב שנה, שפיר מהני דבריו אלו למרות מרע הינה אחר קבלת היורשים ואילו שקודם לזכייתו של אותו מקבל מתנה שעת השיעבוד הוא מיכף בשעת היו הנכסים ביד היורשים, משום דכל מיתה]ובאמת בבית יוסף בסוף סי׳

מתנת שכיב מרע כן הוא דקודם באים רמ״ח במחודש ז׳ הביא את חידושו הנכסים לרשות היורשים ואח״כ זוכה של הרשב״א דאם אמר נכסי לפלוני המקבל מתנה בהנכסים, אולם לדעת לאחר זמן דבריו קיימים יע״ש הרי רשב״ם אין מקום לומר זאת כי כל שסובר מרן ז״ל כדעת הרשב״א. מתנת שכיב מרע הוא זוכה מיכף ויעוי׳ משנ״ת בס״ד לקמן ס״ז ע״ב בשעת מיתה, ואם אמר תנו מנה בענין נכסי לך ואחריך לפלוני[. לפלוני לאחר שישא את פלונית או

לאחר שנה שבשעת מיתה אינו קונה ד. והסמ״ע שם סק״ב כתב וזה בטלו דבריו ואינו מועיל לקנות אחר לשונו "עיין בפרישה סי׳ ר״ן
שנה, וזהו נפקא מינה לדינא בין

שם כתבתי בשם רשב״ם מילתא
בטעמא דכתובה ומזונות שהן תקנת

רשב״ם לרשב״א. חז״ל לגנותן מנכסיו אחר מותו והן
ג. ובשו״ע סי׳ רנ״ב סעי׳א׳ כתב תיקנו שיחול שיעבודן על הנכסים "מתנת שכיב מרע אינה קונה מיד בשעה שהוא גוסס ואינו עוד בר אלא לאחר מיתה ואין אחר זוכה קיימא משא״כ מתנתו שנתן השכ״מ

שם אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון

או בריא בעצמו שיקחן לאחר מותו המזונות, וחניי סובר שכן הוא גם אדם חביב אצל עצמו וגומר בדעתו במתנת שכ״מ אלא שהלכה כרבא

שלא יחולו קנינים אלו עד אחר דמתנת שכ״מ חיילא רק אחר מיתה(יציאת נשמתו מאפו" עכ״ל הסמ״ע, ומעתה מה שאמר שמואל דחיישינן הרי שמתוך שהיה פשוט להסמ״ע שמא לא גמר בלבו להקנותו אלא ששעת הקנין של מתנת השכיב מרע לאחר מיתה ואין שטר לאחר מיתה הוא בשעת מיתה גופה כתב לפרש הנה אליבא דהרשב״ם הדבר תלוי דשעת השיעבוד של הנכסים הוא עוד במחלוקת חניי ורבא, דחצינא דאביי בחייו בזמן שהיה גוסס. ולפי מה הרי כל מתנת שכיב מרע חלה עוד שנתבאר זהו דעת הרשב״ם שחלות מחיים קודם המיתה וא״כ גם שטר המתנת שכיב מרע הינה לכל המאוחר על אותה שעה מועיל, ונמצא שאפי׳ בסוף מיתה אבל הרשב״א ז״ל פליג אם לא נתכוון להקנות אלא ע״י שטר עליה וסובר דלהלכה שעת המתנת שפיר יש לו לקנות, כיון ששעת שכיב מרע הוא אחר קבלת היורשים, המתנה היא עוד מחיים ויש לשטר ואפשר לפרש את פשטות לשון להועיל באותה שעה, ודברי שמואל השו״ע כדעת הרשב״א. עולים לפי שיטת רבא דשעת המתנת שכיב מרע הוא אחר מיתה ועל אותה
ה. והנה אליבא דאביי מתנת שכיב שעה אין מועיל שטר. אבל לפי מרע גם כן חיילא בשעת גמר פירוש הרשב״א הרי בין לחניי ובין מיתה ואליבא דרשב״ם היינו קודם לרבא זמן המתנת שכיב מרע הוא המיתה בשעה שהוא חי)וכמו שביאר אחר מיתה ועולים דברי שמואל בין הסמ״ע את שעת החלות חיוב של אליבא דאביי ובין אליבא דרבא.

סימן קטו

אין שטר לאחר מיתה - דין קנין סודר לאחר שלושים

א. תוד״ה ואין שטר לאחר מיתה קנה אם הוא חי בקנין סודר דהשתא, "פירוש ואין קנין לאחר מיתה ובהחשה רבה וכן בהאשה שנפלו לא ויש לגמגם על הלשון דלאחר מיתה, משמע הכי כדפרשית ביבמות". הנה דמשמע אם הקנה לו לאחר שלשים רש״י פירש מה שאמר שמואל דאין

אור כתובות דף נ״ה ע״ב לציון שסא

שטר לאחר מיתה היינו דחיישינן משום דאין קנין לאחר מיתה, הרי שמא לא גמר בדעתו להקנות אלא על אפי׳ אם עשה קנין לאחר שלושים ידי מסירת השטר, וביאור הדברים והוא חי אין מועיל, כיון דהדר סודר דזה ודאי לנו שלא נתכוון להקנות לו למריה וכלתה קנינו.
את המתנה על ידי הקנין חליפין,
דהא אין קנין חליפין מועיל לקנות

ג. ועוד יש לפרש את הכרח תוס׳

לאחר זמן כי כבר כלתה קנינו)וכמו לומר שכוונת הגמ׳ לומר שאין שכתבו תוס׳(וכיון שהוא רוצה קנין

לאחר מיתה, משום דדברי תוס׳

להקנות לאחר מיתה ודאי שלא הכא אזלי לפי שיטת רשב״ם דס״ל נתכוון להקנות לו בקנין חליפין שגם אם עשה קנין לחוד לא קנה שאינו יכול להועיל על אחר זמן, אליבא דשמואל, ולכן הוצרכו לפרש אלא חיישינן שמא נתכוון להקנות לו דברי הגמ׳ דעיקר טעם הגמ׳ אינו על ידי השטר)כי שטר מועיל לקנות משום השטר בלחוד אלא גם משום בו לאחר זמן כיון שהוא קיים בעולם הקנין, דאפשר דדעתו להקנות רק על ועדיין לא כלתה קנינו(, ועל זה אמר ידי הקנין ואין קנין לאחר מיתה)ועל שמואל דכיון שאין שטר לאחר מיתה זה הוקשה להו דהוא הדין מחיים אין בטלה מתנתו. מועיל קנין סודר על לאחר שלושים

ב. אבל תוס׳ לא ניחא להו לפרש

וכמשנת״ל בס״ד(, אבל לפי דעת

דחיישינן שמא נתכוון להקנות

ריב״ם דאם עשה קנין גרידא שפיר

רק על ידי השטר, כי משמעות השטר

מהני, יש לומר כמו שפירש רש״י

דאינו אלא לראיה בעלמא ואין לנו

ז״ל, דבדוקא נקיט אין שטר לאחר

לומר שנתכוון להקנות על ידו. ועל

מיתה כי רק אם כתב שטר חיישינן

כן פירשו תוס׳ דחיישינן שמא נתכוון

שלא נתכוון להקנות אלא על ידו,

להקנות לו על ידי הקנין סודר)אלא

אבל על הקנין אין אנו חוששים לומר

שהוא דחוק בלשון הגמ׳ דאמר אין

שלא נתכוון להקנות אלא על ידו.

שטר לאחר מיתה ולפי שיטת תוס׳ ד. ובגוף קושיית תוס׳ דאם הוא היה ראוי לומר אין קנין לאחר מיתה משום הקנין מה הוצרך לטעם דעיקר הטעם הוא משום הקנין ולא דאין קנין אחר מיתה תיפוק ליה דאין משום השטר שהוא לראיה בעלמא(. קנין סודר מועיל לאחר זמן, הנה ולפי שיטתם הוקשה להם דכיון באמת כן היא שיטת תוס׳ הכא ובעוד שחיישינן שמא נתכוון להקנות על מקומות דאם קנה קנין סודר לאחר ידי הקנין מה הוצרך לבוא על זה שלושים בטל הקנין הואיל וכלתה

שסב אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון

קנינו, אולם דעת הרמב״ם [כפי מה שיטתו אין כאן מקום קושיא כלל, שצידד הבית יוסף בשם המגיד אבל הבית יוסף גופיה [סי׳ ר״ן סעי׳ משנה בדעת הרמב״ם בסי׳ קצ״ה כ׳] כתב לבאר דגם דעת הרמב״ם סעי׳ ה׳ וסי׳ ר״ז סעי׳ י״ט עמו׳ ע״ד כתוס׳ דאין מועיל קנין סודר על בטור החדש ד״ה ואם תאמר] דקנין לאחר זמן וענין זה סובל אריכות סודר לאחר זמן שפיר מהני ולפי ואין כאן מקום להאריך.

נ״ו ע״א

סימן קטז

חופת נדה

בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה משמעתין, והבין הרמב״ם שכוונת נדה מהו. בפשוטו כוונת הספק הסוגיא לומר שחופת נדה אין עושה הוא רק לגבי גביית מספת כתובה דמן נישואין כלל, ותמה הרא״ש על זה האירוסין אין לה תוספת דלא כתב לה דאדרבא משמעות הסוגיא דחופת אלא על מנת לכובסה ומן הנישואין
יש לה, ומספק״ל לרב אשי אם היתה

נדה קונה לגמרי ורק באומדנא של
כתיבת תוספת מספקא לן, והאיך כתב
חופת נדה ונתאלמנה האם יש לה הרמב״ם דלכל מילי לא קנאה היפך תוספת או לאו, דמחד גיסא הרי היא משמעות הסוגיא.
כבר נשואה לו לכל דינים דבתורה
ומאידך יתכן דלא כתב לה תוספת

ולפי שיטת רמב״ם צריך להעמיד

אלא על מנת לכובסה בחופה גמורה

את הסוגיא דאיירי שנכנסה

ולא על דעת שיכנוס אותה ותהא לחופה כשהיא טהורה ואח״כ פירסה
אסורה עליו.

נדה ולכן הרי היא כנשואה לכל דבר

אולם הרמב״ם הל׳ אישות פרק י׳

כיון שבתחילת חופה לא היתה נדה
ומספק״ל כלפי דין תוספת האם יש
הל׳ב׳ כתב "אם היתה נדה לה או דילמא על דעת כן לא כתב לה
אע״פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה תוספת. וכתב הרא״ש דנמצא שעל כל לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה פנים אין מקור לחידושו של הרמב״ם עדיין" וחזינן דדעת הרמב״ם דחופת שאין חופה קונה בנדה, דבסוגיין לא נדה אינה חופה לכל דבר ואינו יורשה
ולא מיטמא לה. וכתב הרא״ש

עסקינן אלא כלפי דין תוספת. ועוד
הקשה הרא״ש דאם היתה טהורה

בשמעתין (סי׳ ו׳) דכפי הנראה מקורו בתחילת חופה ודאי יש לה תוספת

אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון שסג

שהרי מיכף כשנכנסה לחופה זכתה נדה ופירש ממנה ומת" ומשמע בכל. ונמצא שיש מחלוקת נוספת דבתחילת כניסתה לחופה היתה בין הרמב״ם לרא״ש בנכנסה לחופה טהורה ואעפ״כ מספק״ל לרב אשי ואח״כ נעשית נדה להרא״ש ודאי יש לומר דאין לה תוספת וכדעת לה תוספת ולפי מה שלכאו׳ הרמב״ם [ויעוי' מש״כ בזה מרן מוכרחים לומר בשיטת הרמב״ם אין הגר״י עדם זי״ע בשו״ת חדות יעקב לה תוספת. ורש״י כתב "ופירסה חלק אבהע״ן סי׳ י״ד].

כששוברתה מתוכה פרש״י "בתוך להוציא את כתובתה, וכגון שהיה הכתובה עצמה הנדוניא יתרה על כתובתה. [ב] עוד
יכתוב השובר - והיא אמרה בפנינו תירצו תוס׳ דלמ״ד אין כותנין שובר התקבלתי חציה" והיינו שכותבין זאת אינה נפרעת כתובתה אלא אם כן בגוף הכתובה קודם חתימת העדים תוציא אותה כי אין כותנין שובר, אבל אם יכתבו את זה מתחת חתימות ודברי רבי יוחנן אינם אלא על עצם העדים אינו מועיל כלום דאפשר טענת פרעתי דלא מהימן בעל לומר למגזייה. ומהאי טעמא אין שייך כן במקום מעשה בי״ד, ונפק״מ לעשות כן בשאר שטרות כשבא אליבא דמ״ד כותנין שובר. לפורעו מחצה, כי כבר חתמו העדים

ולהוסיף אחר חתימתם אינו מועיל ומבואר ששיטת תוס׳ דדברי רבי כלום דאפשר למיגזייה. יוחנן דהטוען אחר מעשה בי״ד לא אמר ולא כלום הינם אפי׳

תוד״ה כששוברתה מתוכה "וא״ת במקום שכותבין כתובה (אלא שלמ״ד ולרבי יוחנן דאמר הטוען אין כותנין שובר במקום שכותבין
אחר מעשה בי״ד לא אמר כלום מה כתובה אינה נפרעת אלא אם כן תועלת יש במה שנכתב השובר בתוך תוציא את כתובתה). אבל שיטת הכתובה היא תטמין הכתובה ומפקא הרי״ף והרמב״ם דדברי רבי יוחנן עידי הינומיא וגביא מאתיים" ותירצו אינם אמורים אלא במקום שאין תוס׳ בב׳ דרכים [א] דאם לא תוציא כותנין כתובה, אבל במקום שכותבין את כתובתה תאבד את הנדוניא שהיה כתובה אינה גובה אלא על ידי כתוב בכתובה, ועל כן היא מוכרחת כתובתה, דכיון שרגילים לכתוב

שסד אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון

כתובה והיא לא הביאה את כתובתה אולם הרמב״ם (הל׳ אישות פ״ו הי״ז) איתרע מעשה בי״ד שלה, ונאמן הוציא מזה דבתנאי של מעכשיו אי״צ הבעל לומר פרעתי (וכן ביאר הרמב״ן שיכפול התנאי, ורק בתנאי שלאחר במלחמות פ״ק דבבא מציעא את דעת זמן צריך לכופלו. הרי״ף). ולפי שיטתם אין מקום
לקושיית תוס׳ דיש לומר דהכא איירי באו״ד מקודשת "וא״ת כיון דשייך במקום שכותבין כתובה והתם נאמן מתנה על מה שכתוב בתורה לומר פרעתי אלא אם כן היא מוציאה אפי׳גבי ממון א״כ לא יוכל אדם את כתובתה. למחול חובו לעולם ע״י תנאי" שיש
מצוה על בע״ח לפרוע חובו וכמו

תוד״ה הריזו מקודשת ותנאו בטל שאמרו בגמ׳, ויעוי׳ רש״י לקמן פ״ו "על כרחך בדכפליה ע״א ד״ה פריעת בע״ח מצוה -
לתנאיה איירי" וכו׳. יש בזה מחלוקת "מצוה עליו לפרוע חובו ולאמת גדולה בין הראשונים ז״ל. התוס׳ ס״ל דבריו דכתיב הין צדק שיהא הן שלך דמה שכתוב במשנה בכל דוכתא על צדק ולאו שלך צדק" וא״כ הוה מתנה מנת שיהא כך וכך - קיצר התנא על מה שכתוב בתורה (ותירצו דמ״מ בלשונו, ואיירי שכפל את התנאי. החוב עצמו סברא היא ויכול למחלו).

סימן קיז

המקדש אשה על מנת שאין עליו חיוב שאר וכסות

א. דתביא האומר לאשה הרי את תנאו בטל. והקשו תוס׳ איך יתכן מקודשת לי על מנת שאין ליך דהקידושין קיימים, והרי גילה דעתו

עלי שאר כסות ועונה הריזו מקודשת שאם הקידושין יחייבו אותו בשאר
ותנאו בטל דברי רבי מאיר רבי יהודה וכסות ועונה אינו רוצה בהם, והיכן אומר בדבר שבממון תנאו קיים. מצינו בתנאי בני גד ובני ראובן דאין מבואר שבתנאי שאינו של ממון לאדם רשות לגלות דעתו שאינו חפץ לכולי עלמא תנאו בטל. ובפשוטו בקידושין כפי משפטי התורה. ואין יצפינן לה מתנאי בני גד ובני ראובן, ללמוד משם אלא שלא יועיל התנאי דאם התנה על מה שכתוב בתורה להיות חלים הקידושין בלא חיוב

אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון שסה

שאר כסות ועונה, אבל מהיכי תיתי כוונתו לנזירות גמורה אלא לצער שיהיו הקידושין חלים בניגוד לרצונו. נפשו כדרך של נזירות ולפיכך לא ותירצו תוס׳ דבאמת אין לנו ילפותא חייל עליה חיוב של נזירות גמורה מיוחדת לומר שיהיו הקידושין חלים)אבל אם יגלח בסוף בבית המקדש והתנאי בטל, אלא שמצד הסברא לא איגלאי מילתא שכוונתו לנזירות ע״ש היה צריך להיות כח בתנאי לבטל את בתוס׳(. ונפק״מ גדולה בין התירוצים המעשה, ויצפינן מתנאי בני גד ובני אם לא ידע ששאר כסות ועונה הוא

ראובן שיש משפט תנאי לבטל מעשה דין התורה ואמר הרי את מקודשת לי באופנים מסויימים, אבל אם התנה על על מנת שאין ליך עלי שאר כסות מה שכתוב בתורה שאינו דומיא דתנאי ועונה דלפי שיטת תוס׳ בשמעתין בני גד ובני ראובן- אי אפשר ללומדו יועיל תנאו ויבטלו הקידושין כיון מהתם, והדרינן לסברא הראשונה שלא נתכוון לעקור את דין התורה, שאין כח בתנאי לעקור את המעשה. ואילו לפי תירוץ התוס׳ בנזיר גם אם

ב. והקשו תוס׳ מהמשנה במנחות

לא ידע את דין התורה הרי היא

ק״ט ע״א שאם אמר הריני נזיר

מקודשת ותנאו בטל.

על מנת שאגלח בבית חניו יגלח ג. ובחידושי הגרעק״א כתב דלולי בבית המקדש ואם גילח בבית חניו דברי תוס׳ היה נראה דהכא אינו יצא, והרי הוא מתנה על מה שכתוב בדרך של תנאי כלל. כי אין כוונתו בתורה וצריך להיות שתנאו בטל כי
לא יצפינן ליה מתנאי בני גד ובני

להתנות את הקידושין שאם על ידם
יחול עליו חיוב של שאר וכסות יבטלו
ראובן וכמשנ״ת. ומכח קושיא זו הקידושין, אלא שהוא מגלה את רצונו חידשו תוס׳ חידוש גדול דכל מה להחיל קידושין ללא חיוב של שאר שאנו אומרים שהמתנה על מה וכסות)ולא שעושה דרך תנאי אלא שכתוב בתורה תנאו בטל אינו אלא אומר בהדיא שהוא עושה קידושין במתכוון לעקור דבר של התורה אבל שלא יכללו את החיובים האלו(, ועל התם שלא ידע דמן התורה אינו יכול
לגלח בבית חניו לא נתכוון לעקור

זה אנו אומרים שאין לו כח לעשות
נגד מה שכתוב בתורה והקידושין

דבר מן התורה ועל כן שפיר חייל חלים עם כל החיובים שנתנה תורה תנאו. ובמסכת נזיר דף י״א ע״א בהם. ואם נאמר כן אין מקום לקושית תוד״ה דהוי מתנה על מה שכתוב התוס׳ שיבטלו הקידושין, דמעולם לא בתורה כתבו ליישב דכשאומר הריני התנה שאם יחול חיוב שאר וכסות

נזיר על מנת שאגלח בבית חניו אין יבטלו הקידושין.

שסו אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון

ד. והנה בסוף הדיבור הביאו תוס׳ שכתוב בתורה דאין אישות לחצאין להקשות מאי שנא מההיא דבבא וכי תפוס קידושין לגמרי תפוס והוה מציעא (צ״ד ע״א) מתנה שומר חינם מתנה על מה שכתוב בתורה" עכ״ל. להיות פטור מן השבועה, והביאו ואם כוונת רש״י דכיון דמתחילה נתן תוס׳ שרש״י בבא מציעא שם כתב את הקידושין ורק אחר כך עשה את לחלק דהכא אין מועיל תנאו משום התנאי כבר חלו הקידושין ואין מה דכי יהיב קידושין הרי היא מקודשת שיבטל אותם, אינו מובן מה הוצרך ותנאה דבתר הכי לאו כלום הוא לסיים דאין אישות לחצאין. ולכן שכבר היא אשתו אבל שומר חינם נראה דכוונת רש״י לדרכו של מתנה קודם שמשך, והקשו התוס׳ על הגרעק״א ז״ל, דאין כאן התנאה שאם זה דהא כל תנאי לרבי מאיר הוא יהא חיוב שאר וכסות לא יחולו קודם למעשה ואם כן גם תנאי של הקידושין, אלא הוא אומר שיחולו סוגיין התנאי קודם למעשה ומה זה הקידושין בלא חיוב של שאר וכסות, שכתב רש״י דהכא כיון שיהיב וכיון שרוצה שיחולו הקידושין הרי קידושין הרי היא מקודשת ותנאה הקידושין חלים ואילו להפקיע את דבתר הכי לאו כלום הוא. והנה זה חיוב של שאר וכסות אין כח בידו לשון רש״י בבבא מציעא שם - "אבל משא״כ בשומר שמעיקרא אינו רוצה המקדש את האשה מכי אמר לה הרי להיות שומר שהתורה אמרה, ולכן לא את מקודשת לי איקדשה לה וכי אמר חיילי עליה דיני שומר של התורה כי לה על מנת שאין ליך עלי- מתנה מה התורה לא חייבתו להיות שומר.

סימן קיא
מתנה שואל להיות כשומר חינם

א. תוד״ה הרי זו מקודשת ותנאו דחייבתו תורה שומר שכר על שלוקח בטל - בסוה״ד "ויש לומר שכר ושואל לפי שכל הנאה שלו דשאני התם כיון שריבתה תורה ומשעבדים עצמם לכל הכתוב שומרים הרבה שומר חינם והשואל בפרשה הלכך במקום שאין נושא שכר כו׳ יכול נמי כל אחד משעבדים עצמם פטורים". יש כאן להיות לפי תנאו, א״נ שאני התם דיון בתוס׳ בגדר חיובי שומרים האם

אור כתובות דף נ״ו ע״א לציון שסז

האדם מקבל על עצמו שמירה מידי בשכרו ורב יוסף אמר כשומר גרידא והתורה מטילה עליו את שכר. וביארה הגמ׳ שני דרכים דיניו, או שהתורה גילתה מה כוונת בטעמיה דרב יוסף או משום פרוטה השומר בשעה שמקבל על עצמו דרב יוסף או משום ששומר חינם שמירה. דלפי תירוץ ראשון של קיבל מרצונו את השמירה ואילו תוס׳ השומר מקבל על עצמו רק שומר אבידה התורה חייבתו לשמור את אופן שמירה אם בתורת שומר ועל כן הוא דומה לשומר שכר. חינם או בתורת שואל וכו׳, והתורה ונראה שתירוץ בתרא של תוס׳ אינו קבעה את החיובים. ולפי תירוץ עולה לדעת רב יוסף)לפי הטעם בתרא קבעה תורה שכשאדם מקבל שהוא מוכרח בקבלת האבידה(. דאם על עצמו שמירה בחינם כלול נימא שהטעם ששומר שכר משתעבד בקבלתו חיוב על פשיעה ואם הוא על גנינה ואבידה משום שמקבל מקבל בשכר כלול בקבלתו חיוב על שכר ועל כן מתרצה להשתעבד גם גנינה ואבידה. ונמצא שלפי תירוץ לאחריות על גנינה ואבידה, הרי בתרא המחייב את השומרים בשומר אבידה שאינו מקבל מידי אין בתשלומין הוא ההתחיבות שלהם סברא לדמותו לשומר שכר, ומה

בשעת קבלת השמירה, ואילו לפי איכפת לן שקיבל את השמירה שלא תירוץ קמא בעצם קבלת שמירה מרצונו. אבל לפי תירוץ קמא שלא שלהם אין כלול התחייבות אלא אזלינן בתר דעתו אלא שכך גזרה הוא דין של התורה לחייבם)ולכן תורה בגדר השומרים, שפיר יש הוצרכו לכך שיש כמה מיני שומרים לומר דכיון שלא קיבל שמירה ויכול בשעת קבלת שמירה לקבוע מרצונו אלא התורה חייבתו הריהו איזה שומר יהא(. דומה לשומר שכר ודיניו כשומר
שכר. ויש לפרש כוונת תירוצי תוס׳

ב. ויתכן שהוא תלוי במחלוקת רבה דהיינו גופא טעמייהו דרבה ורב יוסף ורב יוסף בשומר אבידה אם הוא ותירוץ קמא מפרש החילוק אליבא כשומר חינם או כשומר שכר, רבה דרב יוסף ותירוץ בתרא מפרש אמר כשומר חינם דהא לא שקיל אליבא דרבה.

שסח אור כתובות דף נ״ו ע״ב לציון

נ״ו ע״ב

סימן קיט
דין ספק חדש והחשוד על החדש
ענף א "א״א זה הטעם לחניי אבל רבא חלק

א. אמר חניי ודאי דדבריהם עבדו

עליו ואמר שאין הטעם לדמאי אלא

רבנן חיזוק ספק דדבריהם לא

מפני שרוב ע״ה מעשרין הם אבל ספק

עבדו רבנן חיזוק רבא אמר בדמאי

אחר אפי׳ בדרבנן מברכין". ומבואר

הקילו. כיוצא בזה נחלקו בשבת כ״ג

שנחלקו הרמב״ם והראב״ד האם

ע״א בטעם הדין שאין תברכין על

כוונת רבא לחלוק על חניי ולומר

הפרשת תרו״מ של דמאי - "אמר

שדוקא דמאי שרוב ע״ה מעשרין אין

חניי ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק

תברכין עליו אבל על תקנה דרבנן

דדבריהם לא בעי ברכה, והא יו״ט

בספק בעלמא מברכין, או״ד אין

שני דספק דבריהם הוא ובעי ברכה

כוונת רבא לחלוק אלא בא לומר

(קדוש היום - רש״י) התם כי היכי

שמדמאי אין קושיא כלל כיון דאיכא
דלא ליזלזלו ביה. רבא אמר רוב עמי

רוב ע״ה שמעשרין, אולם בעיקר הדין

הארץ מעשרין הן".

מודה לחניי דאין תברכין על תקנת
ספק.ויעוי׳ רש״י שבת שם כ״ג ע״א
ב. כתב הרמב״ם הל׳ חנוכה פ״ג ה״ה שכתב "רבא אמר - ספק דדבריהם בעי "בכל יום ויום משמונת הימים ברכה, ודמאי אפילו ספק לא הוי אלא האלוגומרין את ההלל ומברך לפניו חומרא בעלמא דרוב ע״ה מעשרין" בא״י אמ״ה אקב״ו לגמור את ההלל עכ״ל ומפורש בדבריו כהראב״ד בין ביחיד בין בציבור, אע״פ שקריאת דרבא סובר דספק דדבריהם נמי בעי ההלל מצוה מד״ס מברך עליה אקב״ו ברכה ופליג על אביי. כדרך שמברך על המגילה ועל ג. והנה במה ששנינו "זה אומר שלי העירוב, שכל ודאי של דבריהם חדש ושל חברי ישן שלי אינו תברכין עליו, אבל דבר שהוא מתוקן ושל חברי מתוקן" פרש״י מדבריהם ועיקר עשייתן לו מפני "חדש - והישן טוב ממנו שהחדש הספק כגון מעשר דמאי אין תברכין עדיין אינו יבש כל צורכו, ויש עליו. ולמה תברכין על יו״ט שני והם מפרשים משום עומר ולאו מילתא לא תיקנוהו אלא מפני הספק כדי שלא דא״כ דמתרץ בדמאי הקילו המינח יזלזלו בו" עכ״ל. והשיג הראב״ד דמאי, חדש מאי איכא למימר ועוד

אור כתובות דף נ״ו ע״ב לציון שסט

לא מצינו שנחשדו עמי הארץ על חדש, ושפיר עבדינן ס״ס ספק אם איסור חדש" עכ״ל. ויש להקדים את היתה בכלל איסור חדש או לאו דברי הפוסקים בגוף דין ספק חדש. ואת״ל שהיתה בכלל האיסור ספק אם

ד.והנה הרמ״א)יו״ד סי׳ רצ״ג סעי׳ הותרה ע״י העומר או לאו והוא ספק ג׳(הקיל בספק חדש להתירו ספיקא מב׳ שמות.
עפ״י סברת הרא״ש ז״ל דאיכא ספק
ספיקא - ספק אם היא תבואה חדשה ה. ומהשתא צריך להבין עיקר דברי משל שנה זו או ישנה מתבואת שנה היש מפרשים. דלכאו׳ מלבד מה שעברה, ואת״ל חדשה היא ספק שהקשה רש״י על דבריהם מנ״ל השרישה קודם העומר)היינו שנזרעה דבחשדו עם הארץ על חדש והאיך ג׳ ימים קודם העומר - ש״ך סק״ב(מתרץ רבא בדמאי הקילו, עוד קשיא ספק השרישה אחר העומר, ומכח הך דחף אם נחשדו ע״ה על החדש מ״מ ס״ס מותרת התבואה. ובהגהות צריך להיות מותר מטעם ס״ס וכמו הגרעק״א ז״ל שם הביא בשם המוצל שפסק הרמ״א וכמשנ״ת. ומה מאש להקשות דהא הוה ס״ס משם שמוכרח לומר דס״ל להי״מ דאע״פ אחד - ספק אם חדש הוא או ישן, שיש כאן ס״ס מ״מ גזרו רבנן ובכה״ג לא עבדינן ס״ס דאל״כ להחמיר בתבואת ע״ה החשוד על לעולם נימא ס״ס - ספק אם משל שנה החדש)ורק זה קשיא מנא לן הא שעברה ואת״ל לאו, ספק אם מלפני מילתא והיא קושיית רש״י(, והרי גם שנתיים וכו׳ ופשוט שאי״ז ס״ס כלל, בדמאי איכא ממש כהאי ספק ספיקא וה״נ הספק אחד הוא - האם נשרש - דיש ספק אם הפירות חייבים קודם העומר והתירו העומר או לאו במעשר דשמא הכניס את התבואה עם ואין נפק״מ אם הוא מתבואת שנה זו הקשין שאינה מתחייבת במעשר מן או שנה שעברה. ונלע״ד דלא קשה התורה כי לא ראה פני הבית, ואפי׳ ולא מידי שבאמת המה שני היתרים את״ל שנתחייבה התבואה בתרו״מ מן
שונים זמ״ז, שיש תבואה שהיתה התורה ספק האם עישר אותם העם אסורה והעומר התירה, אולם תבואה הארץ או לאו, והוי ממש כהס״ס שלא התחילה לגדול ביום העומר ורק שכתבו הפוסקים על חדש, ואעפ״כ בשרשה הרי עדיין לא היתה בעולם חייבוהו חכמים לעשר. והכי נמי

כלל ואעפ״כ העומר גורם שתהא בחדש שיש בו ספק ספיקא מכל מותרת מתחילת גידולה והיא תבואה מקום החמירו בו חכמים לא להתיר שמעולם לא היתה אסורה באיסור את ספיקו.

שע אור כתובות דף נ״ו ע״ב לציון

ו. ודאתאן להכי יש לתרץ קושית חניי אם כן מוכרח דהמחלוקת היא רש״י הראשונה שהקשה דא״כ רק על תירוצו של רבא, וצריך מה תירץ רבא בדמאי הקילו מינח לומר שחניי סובר שאין אומרים דמאי חדש מאי איכא למימר, די״ל רוב עמי הארץ מעשרין הם והוא שכל קושיית רש״י אינה אלא
לשיטתו דס״ל בשבת כ״ג ע״א

מילתא דמיתה אטו חולקים חניי
ורבא במציאות האם רוב עמי הארץ
כהראב״ד שרבא לאפלוגי על חניי מעשרין או לאו וצ״ב. גם אינו אתא, והכי נמי בשמעתין תירוץ רבא
עומד בפ״ע ולית ליה דאביי ועל כן

מובן דאם דעת חניי דדמאי הוא
ספק השקול הרי הוא ספק
קשיא ליה דחצינא דרבא הקושיא דאורייתא ומדוע נקרא זה ספק מחדש עדיין עומדת במקומה. אבל דדבריהם. וזה יש ליישב על פי מה אליבא דהרמב״ם שרבא לא חולק שנתבאר לעיל שיש בדמאי ספק על חניי ואית ליה תירוצו, אלא ספיקא - ספק אם הפירות חייבים דאתא למימר דבדמאי בלא״ה במעשר דשמא הכניס את התבואה לק״מ, הכי נמי יש לפרש בשמעתין
ולומר דאין הכינמי בחדש גם רבא

עם הקשין שאינה מתחייבת במעשר

ס״ל כתירוצו של חניי דספק

מן התורה כי לא ראה פני הבית,
ואת״ל שנתחייב במעשר איכא ספק
דדבריהם לא עבדו רבנן חיזוק, ולא שמא עישר העם הארץ, ולכן אתא רבא אלא לומר דבדמאי מדאורייתא שרי ורק מדרבנן בלא״ה אין קושיא הואיל ורוב עמי החמירו בו לאוסרו. (6) הארץ מעשרין, ופשיטא דלא עבדו
ביה רבנן חיזוק)ועכ״פ קושיית ח. ואכתי תמוה טובא מסוגיא רש״י מנין שנחשדו עמי הארץ על דלעיל כ״ד ע״א דבהדיא החדש עדיין במקומה עומדת(. אמר חניי דרוב עמי הארץ

ענף ב

מעשרין הם ויע״ש בתוס׳)ד״ה
חניי אמר(שביארו דגם חניי
ז. אמנם עיקר דברי הרמב״ם מודה דרוב עמי הארץ מעשרין הם צריכים ביאור גדול. דלפי ובגמ׳ ביצה ל״ה ע״ב דייק הכי
דרכו רבא נמי מודה לתירוצו של ממתני׳, אלא דסובר חניי דאפי׳

6 ואולי יש עוד לומר דהרמב״ם לשיטתו דמן התורה ספק דאורייתא לקולא אלא שחכמים אסרהו ואתי שפיר הא דאמר חניי ספק דדבריהם לא עשו חיזוק דהיינו ספק דאורייתא דמדרבנן אזלינן לחומרא לא עבדו בו חיזוק.

אור כתובות דף נ״ו ע״ב לציון שעא

בספק גמור דדבריהם לא תיקנו פליג אביי. והנה דבריהם אלו ברכה ולא עשו חיזוק ורבא פליג עולים היטב לפי שיטת רש״י וסבר דאם היה ספק גמור היו והראב״ד וצריך עיון ליישב את עושין חיזוק ותתקנין ברכה ובזה הסוגיא לפי שיטת הרמב״ם.

סימן קכ

האם מותר ליחד לה תטלטלין בכתובתה

תוד״ה אין עושין כתובת אשה עד שיהא לו פנאי לכתוב" והנה עיקר תטלטלין והא דאמרינן דינו של השולחן ערוך הוא דינא
בפרק קמא אמר להו אתפסוה דגמ׳ לעיל דף ז׳ ע״א וכמו שביאורהו מטלטלי כשקיבל עליו אחריות אם תוס׳ בשמעתין ד״ה אין עושין שצריך יאבדו או יזולו. כוונתם לתרץ בין לקבל עליו אחריות של אבידה וזולא אליבא דרבי יוסי ובין אליבא דרבנן,
דלרבנן

[אמנם השו״ע הוסיף שלמרות שהוא
שמא יאבדו מקבל עליו אחריות אין מותר לעשות
המטלטלין ועל זה אמרו תוס׳ דאיירי כן אלא במקום שאי אפשר לכתוב לה שקיבל עליו אחריות אם יאבדו, ורבי כתובה ומיד כשיוכל לכתוב צריך יוסי חשש שמא יזולו ועל זה כתבו לכתוב, וזהו משום תקנת חכמים תוס׳ דקיבל עליו אחריות אם יזולו. דלקמן שלהי האשה שנפלו שתיקנו

והנה מלבד החשש בסוגיין שמא

שלא ליחד לה לכתובתה כדי שלא

יאמר לה טלי כתובתיך וצאי].
יאבדו ושמא יפחתו עוד יש

חשש שלא יאמר לה טלי כתובתיך ומעתה צריך ביאור מה בעי וצאי וכמבואר בשלהי האשה שנפלו לטעמים המבוארים

(לקמן פ״ב ע״ב). ומרן ז״ל בשולחן בסוגיין תיפוק ליה דאין לייחד לה ערוך סימן ס״ו סעי׳ ב׳ כתב "אם אינו לכתובתה כדי שלא יאמר לה טלי יכול לכתוב לה כתובה כגון בשבת או כתובתיך וצאי. ועוד קשה מה מועיל ששכח לכותבה יכול ליתן לה שמקבל עליו אחריות ואין לחוש תטלטלין כנגד כתובתה ויקבל עליו שמא יאבדו ושמא יזולו הרי אכתי אחריות אם יאבדו או יוזלו ואז מותר איכא למיחש שלא יאמר לה טלי

שעב אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון

כתובתיך וצאי. והנה על קושיא זו קשיא על עיקר הסוגיא שאמרינן דאם השניה כתבו תוס׳ ד״ה אבל קיבל לא קיבל עליו אחריות לרבי יוסי דאין לחוש שיאמר לה טלי כתובתיך, שמא יזולו ולחכמים שמא יאבד, ומה דכיון שקיבל על עצמו אחריות אין צריך לטעמים אלו תיפוק״ל מתקנת האשה מקפדת עליהם ויכול לעשות שמעון בן שטח דסוף פרק האשה בהם סחורה אם ירצה, ונמצא שיש לו שנפלו שלא יאמר לה טלי כתובתיך תועלת באותם מטלטלי ועל כן קשה וצאי. ויעוי' מהרש״א שעמד בקושיא בעיניו שמטלם בכתובתה, אבל אכתי זו וכתב שיש ליישב.

נ״ז ע״א

סימן קכא
אסור לאדם שישהה את אשתו בלא כתובה

(קצת פרטים בנוסח הכתובה)
ענף א - צריך שיהא לה שטר כתובה לומר פרעתי ויהא נאמן, אסור ואם אירע שע״י האינפלציא פחת
סכום הכתוב בה ממאתים זוז

להשהותה בכך וצריך לכתוב לה
כתובה. ולמדו זה ממה שאמר רבי
א. אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו מאיר דאם התנה לפחות מכתובתה הכי אמר אמר רב יהודה אמר למרות שאין דבריו מועילים כי הו״ל שמואל זו דברי רבי מאיר אבל מתנה על מה שכתוב בתורה מכל חכמים אומרים משהה אדם את מקום אסור להשהותה כיון דאיהי אשתו ב׳ וג׳ שנים בלא כתובה אמר סברא דלית לה כתובה

ליה חניי והא אמר רב נחמן אמר
שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו ב. [וכל זה הוא רק לפי שיטת תוס׳ אי הכי זיל כתוב לה. יש כאן חידוש דאפי׳ במקום שכותבין כתובה גדול, שלמרות שבאמת לא נגרם לה אין הבעל נאמן לומר פרעתי דהו״ל שום הפסד ממה שאיבדה כתובתה, טוען אחר מעשה בי״ד ולא אמר דהא קיימא לן כרבי יוחנן דאמר כלום, אבל כבר נתבאר בס״ד לעיל הטוען אחר מעשה בי״ד לא אמר ולא דף נ״ו ע״א דשיטת הרי״ף דבמקום כלום, ואין הבעל נאמן לומר פרעתי, שכותבין כתובה ואיהי אין לה כתובה מכל מקום כיון דהאשה אינה יודעת הורע מעשה בי״ד שלה ונאמן הבעל את הדין והיא חושבת שהבעל יוכל לומר פרעתי ולפי שיטתו היכא

אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון שעג

שכתבו לה כתובה ואבדה נאמן הבעל דבר אחר ואפשר לקיימם שניהם לומר פרעתי ואם כן פשוט שצריך מקיימים אותם אבל אם הם סותרים לחזור ולכתוב לה כתובה אחרת[. זה את זה כגון שכתוב למעלה מנה

ג.והנה סגנון הכתובה "ויהיבנא ליכי ולמטה מאתיים או איפכא הולכים מוהר בתולייכי כסף זוזי מאתן אחר התחתון והוא שלא יהא בשיטה דחזו ליכי וכו׳ ודין נדוניא דהנעלת אחרונה ואין כתוב בשטר והכל שריר מבי אבוה כך וכך ועלה סך הכל כך וקיים, ויש מי שאומר שאם למעלה וכך". מנהגנו לכתוב "עלה סך הכל היה פורט והולך ולמטה כתוב סכום מאתן זוזי וכך וכך" כדי שהמאתיים הכל כך וכך ופיחת או הוסיף, בזה זוז ישחרו לעולם כפי שיעור הראוי אנו אומרים ודאי טעה בחשבון ואחר על פי הלכה. אמנם בעבר היו שכתבו הפרט אנו הולכים ונראים דבריו". את הסך הכללי כפי המטבע היוצא
באותה שעה. ונשאלה השאלה דלפי

ה.ומעתה כן הוא הדין לנידון דידן

האינפלציא ימצא שלאחר שנים הסך

וכגון שכתוב למעלה מאתיים זוז

הכללי כולו לא יגיע לשיעור מאתיים

ותוספת של אלף ל״י ובסך הכל הכללי כתוב אלף וחמש מאות ל״י
זוז ונמצא שהוא משהה את אשתו בלא כתובה והרי הלכה כרבי מאיר

ואח״כ אירע אינפלציה ואלף וחמש

שאסור לעשות כן וצריך לכתוב

מאות ל״י אינם שווים אפי׳ מאתיים
זוז, לא ביטל הסיכום הכללי את מה
כתובה חדשה. שכתוב למעלה, ועל דרך שפסק מרן
ד. איברא למרות שהנהגנו לכתוב ז״ל בשו״ע דהסיכום הכללי אינו בחשבון הסך הכללי "מאתיים מבטל את מה שכתוב לעיל מיניה זוז וכך וכך" ובזה ניצלנו מכל כיון שודחי לן שטעה בחשבון ולא החששות וכאמור לעיל, מכל מקום התכוון לשנות את הדברים. וכל שכן על כתובות הישנות שנכתבו בלא הכא שידוע לנו שנתכוון לסכום תיקון זה אין אנו חוששים להצריך הראשון אלא שאירע אינפלציא, כתובה חדשה. ונקדים, דהנה באופן וברור לנו שמעולם לא חזר בו שטעה וכתב בסך הכללי פחות מדבריו הראשונים וכוונתו היתה ממאתיים זוז נראה דגם בזה שפיר להוסיף על המאתיים זוז)מה גם דמי והכתובה כשרה. והוא ממה שיודעים שנתכוון לעשות כתקנת שמצינו בשו״ע חושן משפט סי׳ מ״ב חכמים שתיקנו שיעור של מאתיים סעי׳ ה׳ בדין שטרות דעלמא "היה זוז והוא בא להוסיף על סך זה(. כתוב בו למעלה דבר אחד ולמטה ואפי׳ אם תאמר שמהחמש מאות ל״י

שעד אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון

הוא פטור כיון שאין כעת ערך ענף ב - האם יכול להשהותה בלא להכסף, מכל מקום המאתיים זוז כתובה במקום שיש חדר״ג שלא
שכתב מתחילה ודאי נשארו על כנם

יגרשנה על כראה

שמעולם לא חזר בו מזה והרי הם

כתובים בשטר ואין לשון המבטלת

ז. כתב הרמ״א אבהע״ז סי׳ ס״ו סעי׳

אותם. ולכן אם תבוא האשה לפנינו ג׳"ועי׳ לקמן סי׳ קע״ז דבמקום
לגבות את כתובתה ודאי נגבה לה שאין תגרשין רק מרצון האשה אין

שיעור מאתיים זוז לא רק מכח תקנת צריך לכתוב כתובה אם כן בזמן הזה
חבמים אלא גם מכח השטר, ואין כאן

במדינות אלו שאין תגרשין בעל

חשש של משהה את אשתו בלא כראה של אשה משום חרם דרבנו כתובה כי כח השטר יפה לגבות על גרשום וכמשי״ת לקמן סי׳ קי״ט היה ידו מאתיים זוז בלא פיקפוק)ולענין אפשר להקל בכתיבת הכתובה אבל שטר חוב דעלמא שיצא בתאריך אין המנהג כן ואין לשנות" עכ״ל. שלפני כמה שנים האם משלם לפי והנה לעיל דף נ״ג ע״א בסוגיא של הכתוב בתוכו או כפי המדד או לפי המוחלת כתובתה הביא הר״ן)דף י״ט הדולר אנו נוהגים שישלם לפי הכתוב ע״ב מדפי הרי״ף(ששאלו את הרי״ף בשטר ולא כמהרימ״ט וצדקה ומשפט האיך אפשר שממחול האשה כתובתה ולא כהאיגרות משה .(7) והרי אסור לו לאדם שישהה את אשתו בלא כתובה אפילו שעה אחת,
ו. ואם נאבדה כתובתה אסור ותירץ הרי״ף דאיירי שהיא מוחלת להשהותה שעה אחת בלא ליורשים והר״ן תירץ דלעולם אסור שיכתוב לה כתובתה חדשה, ולא מהני לו להשהותה אלא שהסוגיא שם לא העתק הכתובה שמניחים בבית דין דנה על ההיתר והאיסור אלא על כח דהרי אינה יכולה לתבוע אותו על סמך המחילה. וכתב הרב המגיה למשנה העתק זה כי יכול לומר פרעתי ונטלתי למלך)הל׳ אישות פ״י ה״י(דמדברי את הכתובה שהיתה אצל האשה ולא הרי״ף והר״ן יש ללמוד דלא נטלתי את העתק שנמצא בבית דין, כהרמ״א, דאם נימא שבכל אופן וכיון שיכול לומר פרעתי אין מועיל שאסור לו לגרשה אינה צריכה כתובה אותו העתק כלום]וכן העלה בשו״ת הרי יכול לישבע שלא יגרשנה שלא חדות יעקב אבהע״ז סי׳ ט״ו[. מרצונה ולא תצטרך כתובה, וממה

7 יו״ד ח״ג סי׳ ל״ז ויעוי׳ אול״צ ח״א יו״ד סי׳ ד׳, ובמילואים בסוף ספר זה סי׳ ד׳ באריכות.

אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון שעה

שלא תירצו הרי״ף והר״ן כן שמע אי אפשר אבל אם בא שלא לכתוב מינה דגם אם ישבע שלא יגרשנה על לה שטר כתובה)ועיקר חוב הכתובה כראה עדיין היא צריכה כתובה. במקומו עומד(בזה היה מקום להקל

ח. ובתוס׳ בב״ק דף פ״ט ע״א

במקום שאסור לו להוציאה על

הקשו על הגמ׳ שאמרה דכל

כראה)אולם כתב הרמ״א שנהגו

לגבי בעלה ודאי מחלה, והאיך

להחמיר ואין לשנות(.

יכולה למחול והרי מוקמינן לה התם כרבי מאיר דאמר אסור לו

י.]אלא שיש להעיר על הבנה זו

לאדם שישהה את אשתו שעה אחת

בדברי הרמ״א כי הרי הרמ״א

בלא כתובה. ותירצו תוס׳ שיחזור

ז״ל הביא ראיה לשיטתו מהך

הבעל ויכתוב לה כתובה אחרת.

דסימן קע״ז והתם איירי בדין של

ולפי דרכו של הרב המגיה למל״מ

אונס דהואיל ואין יכול לגרשה אין

יש להוכיח גם מדבריהם דלא

לה כתובה והיינו שלא תיקנו לה

כהרמ״א דאם כל שאינו יכול

חיוב כתובה כלל, וכיון שסובר

לגרשה אינה צריכה כתובה הרי

הרמ״א דדין של מקום שאיכא חרם

יכול בעלה לישבע שלא יגרשנה

שלא יגרשנה על כראה שוה לדין

שלא לרצונה ושוב אי״צ כתובה

אונס הרי ראוי לומר שאי״צ

ותוכל למחול לבעלה על הכתובה.

להתחייב לה כתובה כלל כשם
שבאונס לא מתחייב לה כתובה

ט.ונראה דיש לחקור בביאור כוונת כלל, ושבה קושיית הרב המגיה הרמ״א האם רצה לומר דכיון למל״מ למקומה. ויתכן לומר שיש חדר״ג שלא יגרשנה על כראה דבאמת אין כוונת הרמ״א להשוות שוב אין צריך להתחייב לה כתובה

הענינים לגמרי דהרי באונס לא
כלל ויכולה היא שממחול לו תיקנו לה חכמים כתובה כל ועיקר כתובתה, או אין כוונתו על עצם ואילו הכא ודאי יש תקנת כתובה חיוב הכתובה, אלא על החיוב גם במקום שיש חרם שלא יגרשנה לכתוב שטר כתובה. ואם נימא על כרחה, ושפיר יש לומר דבכלל שהרמ״א לא קאי על עיקר חיוב תקנת הכתובה הוא האיסור שלא כתובה אלא על החיוב לכתוב לה להשהותה בלא חיוב כתובה. אבל שטר כתובה מיושב השגת הרב כוונת הרמ״א לשורש הסברא, המגיה למל״מ, דאם באה למחול דכשם שמצינו שלא תיקנו כתובה ולעקור את עיקר חיוב הכתובה זה לאונס כיון שאין יכול להוציאה

שעו אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון

כמו כן יש לנו לומר שאין צריך ויעוי׳ עוד באבני משפט סק״י מה לכתוב שטר כתובה במקום שבלאו שכתב על דברי הרמ״א והו״ד הכי אינו יכול להוציאה על כראה באוצה״פ שם[.

אמר רב פפא אי לאו דאמר רבי וסוף ביאה וקאמר בשם רבי יוחנן אבהו לדידי מיפרשא לי דבשניהם מחלוקת והוא חולק על רבי מיניה דרבי יוחנן דאנא ורבי יהושע יהושע בן לוי דאמר דבסוף ביאה

בן לוי לא פלגינן אהדדי הוה אמינא לכולי עלמא מוחלת, ואילו רבין דיבר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי פליגי על תחילת וסוף חופה וקאמר דבין רב דימי ורבין לא פליגי מאי סוף בזו ובין בזו מחלוקת, והוא חולק על דקאמר רבין]דבין לרבי יוחנן ובין רבי יהושע בן לוי דקאמר דבתחילת לרבי יהושע בן לוי יש בו מחלוקת[חופה לכולי עלמא מוחלת. והעולה סוף חופה. ומאי תחילה דקאמר רב דלפי דברי רב דימי - לרבי יוחנן דימי]דבין לרבי יוחנן ובין לרבי פחות מהניא מחילה מאשר לרבי יהושע בן לוי יש בו מחלוקת[יהושע בן לוי ואילו אליבא דרבין תחילת ביאה. לרבי יוחנן מהניא מחילה יותר מאשר

הנה לפי דרך זו נמצא שלכולי

לרבי יהושע בן לוי.

עלמא פליגי התנאים בסוף וביתר ביאור בס״ד - אליבא דרב חופה ובתחילת ביאה. ובתחילת דימי לרבי יוחנן יש תנאים חופה אליבא דרבי יהושע בן לוי לפי שסוברים דמהני מחילה אפי׳ בסוף כל התנאים אינה מוחלת ובסוף חופה ביאה, והרי אליבא דרבי יהושע בן אליבא דרבי יהושע בן לוי לפי כל לוי לכו״ע לא מהניא מחילה באותה התנאים מוחלת. אבל בדעת רבי יוחנן שעה, והנה ריב״ל אמר דבתחילת נראה שגם לפי דרכו של רב פפא יש חופה לכולי עלמא מהניא מחילה מחלוקת בין רבין לרב דימי. דהנה גם וודאי שכן הוא גם אליבא דרבי יוחנן רבין וגם רב דימי נקטו לשון שוה)שהרי רבי יוחנן מאלים את כח בדברי רבי יוחנן "בין בזו ובין בזו המחילה יותר מריב״ל(, ואילו רבין מחלוקת". איברא הפרש גדול יש אמר דלרבי יוחנן יש תנאים שסוברים ביניהם, דרב דימי דיבר על תחילת דאין מועילה מחילה אפי׳ בתחילת

אור כתובות דף נ״ז ע״א לציון שעז

חופה ועל כרחין דפליג על רב דימי. דקדק רש״י לפרש דכל המשא ומתן ונמצא דבדעתו של רבי יוחנן ודאי יש הוא האם יש מחלוקת בין רבין לרב מחלוקת בין רבין לרב דימי. וסידור דימי בדברי רבי יהושע בן לוי, אבל שיטתו של רבי יוחנן כך הוא - בדברי רבי יוחנן ודאי פליגי. בתחילת חופה לרב דימי אין מחלוקת
תנאים ולכולי עלמא מהניא מחילה

מתני׳ בותנין לבתולה י״ב חודש

ולרבין יש בו מחלוקת תנאים, ובסוף

כו׳. המשנה נמשכת על

ביאה אליבא דרבין לכולי עלמא אין

דיני מורד ומורדת המבוארים

מועילה בו מחילה ואליבא דרב דימי

בשלהי פרקין (ס״ג ע״א), וקתני

יש בו מחלוקת תנאים.

שיעור הזמן שרשאים האיש והאשה לעכב את הנישואין בלא שיהא להם
ומעתה נמצאנו למדים דלמרות דין מורד ומורדת. שבדעת רבי יוחנן מוכרח
שיש פלוגתא בין רב דימי לרבין מכל

בותנין לבתולה י״ב חודש משתבעה

מקום גלי לן רב פפא דעדיף טפי

הבעל לפרנס את עצמה כו׳

לומר דרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן

ולאלמנה שלשים יום. היינו אלמנה

פליגי אהדדי, כדי לחסוך מחלוקת

מן הנישואין שהיה לה מכשיטין

בין רבין לרב דימי בדעת רבי יהושע

ולכך סגי לה בל׳ יום וכדפרש״י, אבל
באלמנה מן האירוסין לעולם אית לה
בן לוי. נמי י״ב חודש. ולשון הרמב״ם

ובזה נחזה בס״ד נפלאות בדקדוק

(אישות פ״י הי״ז)- "וכן המארס את

דברי רש״י ז״ל בד״ה אמר רב

הבעולה בותנין לה שלושים יום מיום

פפא וזה לשונו - אמר רב פפא אי

התביעה" וקצת צ״ב לשון בעולה

לאו דאמר וכו׳ אנא לא ניחא לי דאין הדבר תלוי אלא בנישואין (ואם לפירושי מילתייהו הכי דרבי יוחנן נבעלה בלא נישואין ודאי אית לה
ורבי יהושע לא ליפלגו ורב דימי

י״ב חודש).

ורבין ניפלגו "בדרבי יהושע", אלא וכשם שנותנין לאשה כך בותנין הכי הוא אמינא רבי יוחנן וריב״ל לאיש לפרנס את עצמו. יש פליגי דאההוא סוף דקאמר ריב״ל מקום לב׳ ביאורים [א] יש לפרש
דברי הכל אינה מוחלת אתא רבי שכשם שנותנין לאשה משך זמן כפי יוחנן למימר אף בזו מחלוקת, דרב מה שהיא - אם בתולה י״ב חודש אם דימי ורבין לא פליגי "בדרבי יהושע" אלמנה ל׳ יום, כך לאיש בותנין כפי והכי הוה מפרשינא וכו׳ עכ״ל, הרי מה שהוא אם בחור י״ב חודש אם

שעח אור כתובות דף נ״ז ע״ב לציון

חלמון ל׳ יום [ב] ובאופן אחר יש יום ולא איכפ״ל בדידיה אם הוא לפרש שנותנין לאיש כפי מה בחור או אלמון. ונחלקו בזה שנותנין לאשה, שאם היא בתולה הרמב״ם (אישות פ״י הי״ח וע״ש שראוי ליתן לה י״ב חודש בותנין לו במגיד משנה) והרא״ש (אות ח׳ ג״כ יב״ח, ואם היא אלמנה שראוי יעוי׳ קרבן נתנאל) וכמש״ב הגר״א

ליתן לה ל׳ יום בותנין לו ג״כ ל׳ סי׳ נ״ו סק״ה.

נ״ז ע״ב

אמר רבי אבא בר לוי אין פוסקין חודש. ואלמנה מן הנישואין לא על הקטנה להשיאה כשהיא משכח״ל בקטנה דהא אינה יכולה קטנה - פירוש: אף אם עבר וקידשה לקדש את עצמה עד שתגדל, ושמע מכל מקום אסור להשיאה, ועל כן מינה דמתני׳ בנערה איירי (ותירצו פרש״י דהיינו טעמא משום דטורח תוס׳ דס״ל לרב הונא דאם לא הוא לה. ומה שהמשיך "אבל פוסקין נתארסה עד שבגרה הרי היא מכינה להשיאה כשהיא גדולה" משמע דבזה תכשיטיה שאם ימצא בעל יהא הכל לא עבר שום איסור ועל כן פרש״י מוכן אבל אם נתקדשה בנעוריה אינה דהיינו בלא שיקדשנה. טורחת להכין).

אמר רב הונא בגרה יום אחד מאי בותנין לארוסה שלושים יום

ונתקדשה בותנין לה ל׳ יום אמר רב פפא הכי קאמר כאלמנה. והקשו תוס׳ דא״כ היכי בוגרת שעברו עליה שנים עשר חודש משכחת לה דינא דמתני׳ דנותנין בבגרות ונתקדשה בותנין לה שלושים לבתולה י״ב חודש. דבפשטות איירי יום כאלמנה. פירש רש״י "נותנין לה שנתארסה כשהיא נערה כי כן הוא שלושים יום - משעת אירוסין", והיינו הרגילות, וימי נערות הינם ששה דשלשים יום של ארוסה שעברו עליה חודשים, והרי ל׳ יום אחר שתבגר י״בּ חודש בבגרותה אינם משעת צריכה לינשא. ונראה להוסיף על תביעה אלא משעת אירוסין. אך דעת דבריהם שהרי התנא מחלק בין הרמב״ם (אישות פ״י הי״ז) וכ״פ בתולה לאלמנה, ואלמנה דמתני׳ שו״ע (סי׳ נ״ו ס״א) שהנך שלושים היינו אלמנה מן הנישואין שהיה לה יום הם משעת תביעה. וראיה לשיטת מכשיטין ולכך סגי לה בל׳ יום הרמב״ם שהרי השוו דין בתולה וכדפרש״י שם, אבל באלמנה מן שעברו עליה י״ב חודש בבגרות לדין האירוסין לעולם אית לה נמי י״ב אלמנה, ובסוגיא דלעיל גרסינן

אור כתובות דף נ״ז ע״ב לציון שעט

"מימני בגרה הרי היא כתבועה מאי אירוסין וכמו שנתבאר לעיל בשיטת לאו כתבועה דבתולה לא כתבועה רש״י אבל הט״ז (שם סק״א) כתב

דאלמנה" וחזינן דאלמנה צריכה דבאלמנה מודה רש״י דשלשים שלה תביעה. וכן הוא פשטות מתני׳ דקתני הם משעת תביעה. בותנין לבתולה י״ב חודש ולאלמנה
ל׳ יום, וי״ב חודש של בתולה היינו דינים העולים משמעתין [א]
משתבעה בעל ומשמע דגם שלושים

נתקדשה כשהיא קטנה

דאלמנה הוא משעת תביעה.

(שעבר האב על מה שאמרו אסור לו

ולדעת רש״י שפירש דבוגרת

לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה) יכולה לעכב בין היא ובין אביה שעברו עליה י״ב חודש

אינה צריכה תביעה אלא בותנין לה ל׳

ואפילו כמה שנים, ומיכף כשתהא

יום מהאירוסין, צריך לומר דגם מה

נערה צריכה היא לינשא [ב] אפשר

שאמרושנותנין שלושים יום לאלמנה

שיפסקו על הקטנה שכשתהא נערה

היינו משעת אירוסין ודלא כפשטות

תתקדש ותנשא מיכף וכך הוא דינה

מתני׳. ומאי דקאמר לעיל "הרי היא

[ג] נתקדשה כשהיא נערה יש לה י״ב

כתבועה דאלמנה" צריך לומר

חודש משעת תביעה [ד] קידשה

דלישנא בעלמא נקט, והמכוון דהרי

כשהיא נערה ותבעה אחר שבגרה

היא כחמצנה שהיא כתבועה ועומדת.

לדעת תוד״ה מאי יש לה י״ב חודש

עוד יתכן לומר דבאמת אליבא דרב

משעת תביעה ולדעת ר״ת יש לה י״ב

הונא שהוצרכנו לידחק ולתרץ דהרי

חודש משעת בגר וכמו שביאר

מהרש״ל, ודעת הרמב״ם כר״ת [ה] היא כתבועה דאלמנה מוכרח דאלמנה צריכה תביעה אך בתר

בגרה ואח״כ נתקדשה בותנין לה י״ב

דאיתותב רב הונא הדרינן למימר

חודש מהאירוסין [ו] בגרה ושהתה

שאלמנה אי״צ תביעה כלל.

י״ב חודש ואח״כ נתארסה בותנין לה

ל׳ יום - לרש״י מהאירוסין ולהרמב״ם
שוב ראיתי שנחלקו הפוסקים משעת תביעה [ז] באלמנה - לדעת (אבהע״ז סי׳ נ״ו) בדעת הרמב״ם בותנין לה ל׳ יום משעת
רש״י האם גם שלשים של אלמנה הם תביעה ובדעת רש״י נחלקו הב״ח משעת אירוסין או דבשלשים של והט״ז להב״ח בותנין לה ל׳ יום אלמנה מודה רש״י דהם משעת משעת אירוסין ולהט״ז גם אליבא תביעה וכפשטות מתניתין. דהב״ח דרש״י בותנין לה ל׳ יום משעת (שם אות ג׳) נקט דגם באלמנה סובר תביעה [ח] אם היא תובעת את הבעל רש״י דשלושים שלה הוא משעת דעת הרמב״ם שיש לו משך זמן כפי

שפ אור כתובות דף נ״ח ע״א לציון

מה שראוי ליתן לה, והרא״ש ס״ל רד״ה מבדק בדיק לה על ידי דאזלינן בתר דידיה אם הוא בחור י״ב קרובותיו. לקמן)נ״ח ע״ב(חודש ואם חלמון ל׳ יום .(8) אמרינן דלמשנה אחרונה בדיקת חוץ

לקיט כהן לישראל כתב הרמ״א לא שמה בדיקה ופרש״י דלא סגי]או״ח סו״ס קכ״ח["אסור בבדיקת קרובתיו עד שמתייחד עמה להשתמש בכהן אפי׳ בזה״ז דהוי הוא עצמו, הרי שכשנכנסה לחופה כמועל בהקדש" ויש שדנו לאסור אף הוא בודקה בעצמו ומה זה שפרש״י אם נוטל שכר מלאכתו ומגמ׳ דהכא על מה שאמרו נכנסה לחופה מיבדק מוכח שמותר בכהאי. ואין לומר בדיק לה - ע״י קרובתיו. אלא שדברי דלעולם איסורא הוא ואיירי בעבר רש״י נמשכים עמש״כ בדיבור קודם

ועבד איסורא שהרי תוד״ה לקיט שהמקשן שהקשה "אי הכי נכנסה כתבו שרגילין הלקיטין להשתכר עם לחופה ולא נבעלה נמי" כוונתו ישראל. ובמחילה גרידתא יש פלוגתא להקשות הן מנכנסה לחופה אליבא]יעוי' מרדכי גיטין סי׳ ת״א ובט״ז דכולי עלמא והן מהגיע זמן אליבא שם ס״ק ט״ל[, ואם מטי להכהן הנאה דמשנה ראשונה, ועל כן פרש״י את מזה מותר יעוי׳ ט״ז שם. ובמגילה]ז׳ תירוץ הגמ׳ מיבדק בדיק לה ע״י ע״ב[שלח רבה ביד חניי והרי חניי קרובותיו דאל״כ לא הוה מתורץ כהן הוה, (9) ויש שתירצו דתלמידו אליבא דמשנה ראשונה דסבירא לה הוה ומשו״ה שרי. דבהגיע זמן אוכלת בתרומה.

נ״ח ע״א

איכא בינייהו קיבל מסר והלך - איכפת לן בזה]ויעוי' אבנ״מ תשו׳ לכאו׳ היה אפשר לומר ט״ז[. ומלא אמר הש״ס דאיכא
נפקא מינה בארוסה קטנה דלמ״ד בינייהו קטנה מוכח דגם למ״ד משום שמא ימצא בה סימפון ויבטלו סימפון אסרו חכמים גם ארוסה הקידושין ונמצא שאכלה תרומה קטנה, משום דחיישינן שתמשיך באיסור יש לומר דהיינו דוקח בגדולה לאכול אף כשתגדיל.]ועמש״נ בסמוך אבל בקטנה דלאו בת מצוה היא לא תוד״ה הנהו[.

8 לכאו׳ אם היא קטנה יכול לעכב בכל אופן עד שתגדל.
9 יש להעיר דגם רבה כהן הוה)ר״ה י״ח ע״א(וכהן בכהן כתב הביאור הלכה שם)סוף סי׳ קכ״ח(לצדד דמותר להשתמש בו.

אור כתובות דף נ״ח ע״א לציון שפא

תוד״ה קוביסטוס "והתם אמתון מזויין ומוכתב למלכות בהדי הדדי קאי דאשאילה ראשונה מישכח שכיחי, ולהכי אצטריך למימר דבכללן של לוים אתה מוצא כו׳ כבר דמוכתב למלכות ולסטים מזויין קלא השיבו" - ובכך נדחה מה שהביאו אית להו וסבור וקיבל. תוס׳ חולין צ״א ע״ב ד״ה קוביסטוס
לתרץ דאשאילה ראשונה קאי. "ועוד

באו״ד העולה פלוגתא לדינא בין

דהגיעו מפרש בקונטרס דרובם הכי

רש״י לתוס׳ בנמצא לסטים

איתנהו ואין נראה שיהיו רוב העבדים

מזויין או מוכתב למלכות, שלדעת

גונבי נפשות" - ואם נמצא גונב

תוס׳ ה״ז מקח טעות, ולדעת רש״י

נפשות יש להסתפק אליבא דתוס׳ אם

סבור וקיבל, ורבנו אליהו מפרש

אמרינן דקלא אית ליה וסבר וקיבל

בדעת רש״י דאזלינן בתר המוחזק

וא״כ אין פלוגתא לדינא בין רש״י

במעות. ויעוי׳ רמב״ם מכירה פט״ו

לר״ח, או שאליבא דר״ח אם נמצא

הי״ג שדעת רמב״ם כתוס׳ ודעת

גונב נפשות הו״ל מקח טעות. "ונראה

הראב״ד כרבנו אליהו, אך שיטת

כפי׳ ר״י דמפרש קוביסטוס משחק

הראב״ד בביאור הסוגיא אינו כרבנו

בקוביא" -וקוניו פי׳ קוביא ביונית

אליהו, דרבנו אליהו פירש האי

וסטוס פי׳ בשר היינו עצמות בשר

דאמרינן "הרי שלך לפניך" דהוי מקח

שמהם עשוי הקוביא.

טעות אלא דזהו דוקח במוכר מוחזק,
ודעת הראב״ד אם כרש״י או כתוס׳

תוד״ה הנהו קלא אית להו "ועוד ומספק פסק דאזלינן בתר מוחזק.
דאמרינן בפ׳ האומנין

וע״ש במ״מ שבתוספתא מפורש

שפחה זו שוטה היא נכפית היא כו׳

שהו״ל מקח טעות וכתוס׳ והרמב״ם.

ה״ז מקח טעות א״כ בהנך מומי ניחוש אמר חניי מחלוקת בבת כהן לכהן לסימפון". לכאו׳ אם שוטה היא הרי אבל בבת ישראל לכהן דברי אינה מצווה ואין כאן עבירה, ומוכח הכל מחצה חולין ומחצה תרומה. כל שהכהן הנותן לישראל עובר איסור זה למשנה ראשונה אבל למאי שביטל מצות משמרת תרומותי. א״נ דקיי״ל כמשנה אחרונה בבת ישראל קושיית תוס׳ מנכפה .(10) ובדעת רש״י לכהן נותן לה הכל חולין דהא י״ל דנכפית לחודה ודאי לא שכיחא אסורה בתרומה כל עיקר, ובבת כהן)ואפשר שגם נכפית או שוטה לא לכהן נשארת פלוגתת רבי עקיבא שכיחא(אך שוטה נכפית ולסטים ורבי טרפון.

10 לכאו׳ בלא״ה מוכרח לומד כן שהרי שוטה מינכר מיכף והו״ל כמומין שבחוץ.

שפב אור כתובות דף נ״ח ע״א לציון

וברמב״ם הל׳ אישות פי״ב הי״ג יהודה תרומה שיעור שוויות מזונותיה כתב "החשה שפסקו בחולין, ולרשב״ג תרומה שיעור
לה מזונות כו׳ היה בעלה כהן אינו מזונותיה בחולין בלא טורח דמכירה, נותן לה כל מזונותיה תרומה כו׳ אלא ושפיר פסק הרמב״ם כרבי עקיבא נותן לה מחצה חולין ומחצה תרומה" דהו״ל מחברו כלפי כל אחת וביאר המגיד משנה שפסק הרמב״ם מהדיעות.
כרבי עקיבא משום דהלכה כרבי
עקיבא מחבירו. וצ״ב דלכאו׳ כולהו

השתא בפני הבעל אמרת לא בפני

תנאי פליגי על רבי עקיבא, שכולם

היבם מיבעיא זו ואין צריך

ס״ל שנותנים לה הכל תרומה ורק לומר זו קתני - כך היא גירסת רש״י שנחלקו בשיעור, וא״כ הו״ל למיפסק ותוס׳ גרסי לא זו אף זו קתני. והענין
כרבי טרפון דכולהו תנאי קיימי

דבמשנתינו יש ד׳ בבות [א] היבם

כוותיה וחניי שקיל וטרי במילתיה.

אינו מאכיל בתרומה [ב] עשתה ששה

אך כשנדקדק נראה דבאמת אדרבא

חדשים בפני בעל וששה חדשים בפני

כל התנאים חולקים על רבי טרפון, כי

יבם אינה אוכלת בתרומה [ג] ואפילו

עיקר חידושו של רבי טרפון הוא

כולם בפני בעל חסר יום אחד בפני

שנותן לה הכל תרומה אף שעי״ן

יבם אינה אוכלת [ד] או כולן בפני

נמצא שאינה מקבלת כל מזונותיה

יבם חסר יום אחד בפני בעל אינה

שהרי על כראה למכור התרומה בימי

אוכלת. ולפי רש״י דברי הגמ׳

טומאתה וליקח חולין והו״ל פחות

מוסבים על בבות ג׳ וד׳ ועל זה מסיק

ממזונותיה, וע״ז פליגי כולי עלמא

דזו ואין צריך לומר זו קתני, דאם

(וטעמיה דרבי טרפון צ״ל כיון שיסוד

כולם בפני בעל חסר יום אחד בפני

חיובו משום שאין כונס ובזמן נידתה

יבם אינה אוכלת פשיטא דאם כולם

אין יכול לכונס, הרי שאף שאמרינן

בפני יבם חסר יום אחד בפני בעל

דאיהו גרם לנפשיה וחייב לזונה, מ״מ

אינה אוכלת (שהרי ודאי אלים כוחו

הקילו שאי״צ להתחשב במה שהיא

של בעל משל יבם שהבעל מאכיל

טמאה). וכיון שכל התנאים חולקוים

והיבם אינו מאכיל כלל).

על רבי טרפון בחידוש זה קיימא לן והתום׳גרסי "לא זו אף זו קתני" כוותייהו וחייב ליתן לה מזונותיה ובביאור שיטתם יעוי׳ במילואם. אלא שנחלקו בצורת מהרש״ל שביאר דהתוס׳ לא גרסי הנתינה ובזה המה ג׳ שיטות נפרדות כלל בבא ד׳ והוכיח מהרש״ל כן
- לרבי עקיבא נותן חולין, ולרבי שהרי רבנו תם דייק ממה דקתני בבא

אור כתובות דף נ״ח ע״ב לציון שפג

ג׳ דכולם בפני בעל חסר יום אחד תוס׳שאין היבם מאכיל בי״ב חודש בפני יבם אינה אוכלת דמשמע שאם דלא תיקנו לו מזונות כיון שדרכו היה כולם בפני בעל אוכלת, ולפי לכנוס מיד), ומוכח דרבנו תם לא דרך דקדוק זה היה לדקדק גם מבבא גריס הך בבא דסיפא כלל ויעוי׳ ד׳ דקתני"או כולן בפני יבם חסר יום מהרש״א שחלק על דברי מהרש״ל אחד בפני בעל אינה אוכלת" ומשמע [ויעוי' תוס׳ רא״ש שכתב דרש״י דאם היה כולם בפני יבם אוכלת, והרי הוסיף בגירסת המשנה את בבא ד׳ מפורש בבבא א׳ דאין היבם מאכיל מכח גירסתו דגריס בגמ׳ "זו ואין בי״ב חודש (ודברי המהרש״א שכתב צריך לומר זו" אבל אליבא דרבנו לצדד בשיטת תוס׳ דאם עשתה י״ב תם לא גרסינן במשנה בבא ד׳ חודש בפני יבם אוכלת - כבר תמה והיינו כדברי מהרש״ל ויעוי׳ עליו הקרני ראם דהרי מפורש בדברי מהרשי״ף].

נ״ח ע״ב

תוד״ה מאי לאו בניזונית - "לא תוד״ה לאחר שאתגייר. תמצית כשהוא זן אותה קאמר דבריהם, הקשו ב׳ קושיות
דא״כ יקשו מעשי ידיה ואמאי עושה - [א] איך מועיל לקדש לאחר ואוכלת" היינו אליבא דרבי מאיר שאתגייר הרי הו״ל מקנה לדבר שלא דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא בא לעולם [ב] האיך מהני בכל הני לעולם, ועל כן יכול להקדיש את דהכא והא לא עבידי דאתו. ותירצו מעשה ידיה אפי׳ אליבא דרב הונא תוס׳ תירוץ אחד על ב׳ הקושיות, ועל שסובר דאין יכול הבעל לכופה הקושיא השניה הוסיפו עוד ב׳ למעשי ידיה. אבל אליבא דרבי יוחנן תירוצים. התירוץ האחד על ב׳ הסנדלר דאין אדם מקדיש דבר שלא הקושיות - דשאני הכא שהגוף בעולם בא לעולם אין מועיל הקדשו דהו״ל אלא שמחוסר גירות ומשו״ה לא דבר שלא בא לעולם. והביאו תוס׳ איכפ״ל דהוה מקנה לדבר שלא בא ראיה מהמשך הסוגיא, דלא תימא לעולם וגם לא איכפ״ל דלא עבידי כיון שיכולה לומר לו איני ניזונית דאתו (ועל תירוץ זה הקשו דא״כ מאי ואיני עושה נחשב שאינו שלו כלל מייתי מדהתם למתני׳ דידן מקדיש ואפי׳ לד״מ אין יכול להקדישו, וע״ז מעשי ידי אשתו ונימא שאני התם הוכיחו מהמשך הסוגיא שאין הדבר דהגוף בעולם, ותירצו תוס׳ דהואיל כן ומצי להקדישו. ואיפלגו רבי אליעזר בן יעקב ורבנן

שפד אור כתובות דף נ״ח ע״ב לציון

בדין דשלבל״ע ומצינו דסבר רבי המותר רבי מאיר אומר קדוש - מאיר במקצת כרבי אליעזר בן יעקב אימת קדוש רב ושמואל מסתמא ס״ל כוותיה לגמרי ואין לנו דאמרי תרווייהו מותר לאחר מיתה לחדש שיטה שלישית). קדוש רב חדא בר אהבה אמר מותר

ועל קושיא שניה האיך מהני בכל

מחיים קדוש. ביאור הסוגיא דחצינא
דרב ושמואל אין נפקא מינה בין
הנך דהכא והא לא עבידי דאתו
הוסיפו תוס׳ עוד ב׳ תרוצים - חדא

עיקר מעשי ידיה לבין המותר,
ולעולם מחיים אינו קדוש ולאחר
דאיירי ששמע מרבו שישחררנו וע״כ מיתה קדוש. ואליבא דרב חדא בר נחשב עבידי דאתו (ובנקודה זאת
נחלקו הראשונים שיש הסוברים

אהבא יש אופן שמחיים עיקר מעשי
ידיה אינו קדוש ואילו מותר קדוש
שצריך שיהא עבידי דאתו ע״י טבעו
של עולם). והתו״י הביאו י״מ שכל

וכגון שמעלה לה מזונות ואינו מעלה
לה מעה כסף, וסבר רב חדא בר
חד מי יימר נחשב עבידי דאתו, ורק אהבה שתיקנו מעשי ידיה תחת מעה בדאיכא כמה מי יימר מודה רבי כסף וכיון שאינו נותן לה מעה כסף מאיר. ונמצאוג׳ תירוצים האיך מהני מעשי ידיה שלה ואינו קדוש, אבל הכא והא לא עבידי דאתו [א] דכיון
שהגוף בעולם שפיר דמי [ב] דאיירי

המותר שלו כיון שהוא מעלה לה

ששמע מרבו שישחררנו [ג] שחד מי

מזונות והרי הוא קדוש כבר מחיים.

יימר הוי עבידי דאתו. והעולה נפק״מ ולפי דברי רב חדא בר אהבה איירי בין התירוצים, שלתירוץ ב׳ לא אמר מתני׳ כגון שמעלה לה מזונות רבי מאיר דמקודשת אלא בשמע ואין מעלה לה מעה כסף, אבל אליבא מרבו שישחררנו ולתירוץ א׳ וג׳ גם דרב ושמואל כתבו תוס׳שאי אפשר בלא שמע מרבו שישחררנו מקודשת. להעמיד מתני׳ בהאי גוונא, כי כיון ובין תירוץא׳ לתירוץ ג׳ יש נפק״מ שהם סוברים דתקנו מעשה ידיה תחת שלפי תירוץ ג׳ לא אמר ר״מ מזונות הרי אם מעלה לה מזונות דמקודשת אלא באחד מן האופנים מעשה ידיה לו והקדשו בהם הקדש בפ״ע אבל אם אמר "הרי את ואילו במתני׳ תנן שהיא עושה ואוכלת מקודשת לאחר שאשתחרר ולאחר אלמא אין מעש״י קדושים. ולדידהו שימות בעליך" אינה מקודשת, דהרי איירי מתני׳ כשאומרת איני ניזונית איכא תרי מי יימר אבל לתירוץ א׳ גם ואיני עושה ולכן מעשי ידיה שלה כיון בזה מקודשת כיון שהגופים בעולם. שיכולה אשה שתאמר כן לבעלה.

אור כתובות דף נ״ח ע״ב לציון שפה

ולעיל בסוגיין נחלקו רב הונא אמר דאיירי שאינו מעלה לה מעה כסף ורק רב וריש לקיש האם יכולה מעלה לה מזונות וסובר רב חדא
אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית דתיקנו מזונות תחת מותר ומעה כסף

ואיני עושה, דחצינא דרב הונא יכולה תחת מעשי ידיה, וכיון שהוא מעלה היא שתאמר לו כן ואליבא דריש לה מזונות הרי המותר שלו וקדוש לקיש אינה יכולה. ואליבא דרב הונא ואילו מעשי ידיה שלה כיון שאינו טעמא דמתני׳ דאין יכול הבעל מעלה לה מעה כסף ואינם קדושים. להקדיש את מעשי ידי אשתו משום
שיכולה היא שתאמר לו איני ניזונית

ונמצא שמחלוקת רב ושמואל עם

ואיני עושה ועל ידי כן מעשי ידיה

רב חדא בר אהבה נמשכת

שלה ואין הקדשו של בעל כלום. וכיון

עם המחלוקת המבוארת לעיל בסוגיין

דאיירי בגוונא דא אין הבדל בין עיקר

בין רב הונא אמר רב לריש לקיש,

מעשי ידיה לבין המותר, דבשניהם

דרב ושמואל דהכא סברי כרב הונא

כיון שאמרה איני ניזונית ואיני עושה

אמר רב לעיל דיכולה אשה לומר איני

הרי הם שלה ואין הקדשו של בעל

ניזונית ואיני עושה ומעמידים את

כלום. אולם אליבא דריש לקיש אין

המשנה בגוונא דא. ורב חדא בר

האשה יכולה לומר איני ניזונית ואיני

אהבה שמעמיד את המשנה כשמעלה לה מזונות ואין מעלה לה מעה כסף עושה והיינו טעמא דאם הקדיש
הבעל את המותר הקדש - משום

ולכן מעשי ידיה אינם קדושים ואילו

דיכול לכופה למעשי ידיה, ולפי זה

מותר קדוש, אתי שפיר על פי שיטת
ריש לקיש לעיל דאין יכולה האשה
ראוי גם שמעשי ידיה יקדשו כיון לומר איני ניזונית ואיני עושה וזהו דאינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני הטעם שמותר קדוש כיון שיכול עושה, ובהכרח להעמיד את המשנה הבעל לכופה על המותר, ולפי שיטתו כגון שהבעל אינו מעלה לה את מה צריך לבאר שמעש״י אינם קדושים שתיקנו לה כנגד מעשי ידיה ועל כן משום דאין מעלה לה מעה כסף ולכן מעשי ידיה של עצמה ולא קדשי. מעשי ידיה שלה וכמו שפירש רב והיינו אוקימתא דרב חדא בר אהבה חדא וכמש״כ תוס׳ ד״ה מתוך.

שפו אור כתובות דף נ״ט ע״א לציון
נ״ט ע״א
סימן קכב
האומרת קונם שאני עושה לפיך ענף א - ביאור מחלוקת ת״ק ורבי

שצריך הבעל להפר את הקונס הזה
עקיבא ורבי יוחנן בן נורי [א] רבי עקיבא אמר להפר משום א. והתנן קונם שאני עושה לפיך

העדפה שעל ידי הדחק [ב] רבי יומנן
אינו צריך להפר רבי עקיבא

בן נורי אמר להפר משום שמא
אומר יפר שמא תעדיף עליו יתר

יגרשנה. ואילו ת״ק אמר שאינו צריך מהראוי לו רבי יוחנן בןנורי אומר

להפר ונמצא שהוא חולק על שני יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה

הטעמים. ותוכן מחלוקתו של ת״ק לחזור. נחלקו רש״י ותס׳ בביאור

על רבי עקיבא הוא מבואר דת״ק המחלוקת של רבי עקיבא ורבי יוחנן

סובר דהעדפה שע״י הדחק אינה של בן נורי. אליבא דרש״י תרוויהו סבירא

אשה אלא של בעל ועל כן אינו צריך להו דהעדפה שע״י הדחק היא של

להפר מחמת זה, אלא שעדיין צריך אשה ועל כן צריך להפר משום

להבין מה תוכן מחלוקתו של ת״ק על העדפה זו, ורבי יוחנן בן נורי הוסיף

טעמו של רבי יוחנן בן נורי שצריך דה״ה שיש לחוש שמא יגרשנה

להפר משום שמא יגרשנה (ומה (ונמצא שטעמו של רבי עקיבא

שאמרנו דטעמא דת״ק במחלוקתו על מוסכם והמחלוקת על טעמו של רבי

רבי עקיבא הוא משום דס״ל יוחנן בן נורי). ואילו לגירסת ר״ח

שהעדפה שעל ידי הדחק היא של וד״ת (תוד״ה כי אמר) פליגי בדין

בעל הנה לפי תוס׳ הוא מפורש בגמ׳ העדפה שע״י הדחק דלרבי עקיבא

דהמה גורסים "צימח הלכתא כת״ק" הריהןשל אשה ובעי להפר מחמתן

והיינו דפישט״ל דלת״ק העדפה

ולרבי יוחנן בןנורי הרי היא של בעל

לבעל, והיה אפשר לפרש דה״ט דאין ומשו״ה אינו צריך להפר מחמתן

אדם מקדיש דשלבל״ע ויעוי׳תוס׳ (ונמצא שטעמו של רבי עקיבא אינו

ד״ה אינו צריך להפר מה טעמא לא מוסכם).

מפרשינן הכי ומשנ״ת בדבריהם).
ג.ויעוי׳ בדברי הר״ן נדרים פ״ה ע״ב
ב. ודעת ת״ק שאינו צריך להפר.

שביאר שני אופנים להבין את מה
והנה בדברי רבי עקיבא ורבי שת״ק

סובר שאין להפר משום שמא

יוחנן בן נורי נאמרו שתי סיבות יגרשנה. אופן אחד דס״ל לת״ק דאי״ן

אור כתובות דף נ״ט ע״א לציון שפז

נחשב דברים שבינו לבינה מה ועל כן אינו צריך להפר (אבל יש שאם יגרשנה ויחזירנה יאסר ועל כאן נדר ורשאי הוא להפר אם רצה). כן אין יכול להפר לה משום זה ויעוי׳ מה שביאר עפי״ן בדברי (אבל באמת חייל בדרא על שעה תוד״ה לכשאקחנה. וזה דרך חדשה שאחר גירושין אלא שאינו יכול בדעת ת״ק ודלא כשני האופנים להפר לה נדר זה). ועוד כתב שביאר הר״ן.
הר״ן לפרש שס״ל לת״ק דכיון
שהנדר לא חייל השתא לא חייל

ענף ב - אשת כהן שאמרה קונם שאני

גם אחר שיגרשנה כי כבר בטל

עושה לפיך

לו ולכן אינו צריך להפר לה ה. ולפי״מ שביארו תוס׳ דרבי משום זה (כי הנדר לא חייל כלל). יוחנן בן נורי פליג על רבי ובגמ׳ בסמוך אמרינן דטעמא דרבי עקיבא וס״ל דהעדפה שעל ידי יוחנן בן נורי משום דמעיקר הדין הדחק לבעל ועל כן אין מקום להפר היה צריך הנדר לחול כיון מכח זה, הנה לפי זה יש להסתפק
שקונמות מפקיעין מידי שיעבוד, באשת כהן שאמרה קונם שאני

אלא שרבנן אלמוה לשיעבודיה עושה לפיך האם יכול להפר לה דבעל שלא יחול הנדר, והואיל אליבא דרבי יוחנן בן נורי או דילמא ומעיקר הדין יש לו לחול שפיר כיון שהוא סובר שהעדפה שלו חייל לשעה שאחר הגירושין, ולפי ולגרשה ולהחזירה אינו יכול כיון דרך זו של הר״ן הרי ת״ק חולק

שהוא כהן ואסור בגרושה, נמצא

בסברא זו וס״ל דכיון שבפועל

דאין לו נפקא מינה מנדר זה ולא

אלמוה רבנן לשיעבודיה דבעל ולא יוכל להפר.
חייל בדרא השתא הרי הוא בטל
בהחלט ולא חייל אחר גירושין.

ו. ושמעתי ממו״ר הגר״ע עטיא
זללה״ה שזהו ביאור קושיית

ד. ויעוי' במהרש״א על דברי תוס׳ ד״ה שמא יגרשנה שהקשו "ואם

תאמר ולרב דאמר יכולה אשה
תוד״ה שמא שהבין דאה״נ גם שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני

ת״ק מודה דחייל בדרא לאחר עושה למה לי למינקט טעמא שמא שיגרשנה וגם ס״ל לת״ק דשפיר יגרשנה לימא שמא תאמר איני יכול הבעל להפר מכח שמא ניזונית ואיני עושה" דכוונתם יחזירנה, אלא דמ״מ לא חייש להכי להקשות דיש בטעם זה נפק״מ, כי

שפח אור כתובות דף נ״ט ע״א לציון

טעם של שמא יגרשנה אינו שייך יגרשנה ויחזירנה דהוא אסורה לו אלא באשת כהן ואילו טעם של שמא אחר גירושין, מכל מקום אם עמד
תאמר איני ניזונית ואיני עושה שייך והיפר מופר.
גם באשת כהן.

ז.ויש שביארו בדעת רבי יוחנן בן

ח. אמנם בשו״ע יו״ד סי׳ רל״ד סעי׳

נורי דבאמת גם הוא מודה דמכח

ע״א כתב "אמרה קונם שאני

שעה של אחר גירושין אין יכול

עושה על פיך יפר אע״פ שהיא

להפר לה דאי״ז נחשב דברים שבינו

משועבדת לו שמא יגרשנה ואזיחול

ובינה, וטעם שיכול להפר הוא

הנדר ולא יוכל להחזירה הילכך

משום דמדאורייתא חייל הנדר כבר

קריבא ביה השתא דברים שבינו

השתא אלא דרבנן האליתו

לבינה" ומוכח שהשו״ע מפרש דכל

לשיעבודו, על כן יכול להפר את מה שהוא יכול להפר הוא משום
הנדר כיון שמצד דין תורה כבר

שהדבר נוגע אליו אם יגרשנה ויחזור

עכשיו הוא נאסר ולפי דרך זו ברור וישאנה,ויע״ש בפתחי תשובה דלפי דהוא הדין גם באשת כהן, למרות זה אם הוא כהן אין יכול להפר
שאינו צריך להפר דאין לחוש שמא והניח בצ״ע.

סימן קכג
נדר על דבר שאין בו ממש א. תוד״ה קונם שאני עושה לפיך הר״ן ריש נדרים (דף ב׳ ע״ב) "אפילו גרסינן שאיני לא הוה דסבירא להו דכל נדר בלשון
דבר שאין בו ממש דהא תנן בפרק שבועה לא חייל.
בתרא דנדרים קונם שלא אתן תבן
לפני בקרך אין יכול להפר" אע״ג

ב. ויעוי׳ אילת אהבים בקונטרס

דהוה דבר שאין בו ממש והוא

אחרון סי׳ ר״ו שהביא את

בלשון שבועה שאומר שלא יעשה

קושית הש״ך (יו״ד סי׳ רל״ד ס״ק

פעולה "לא אתן תבן" - מכל

פ״ו) מהך דנדרים י״ג ע״ב, ויעיין
מש״כ שם לתרץ. והעולה מדבריו
מקום כיון שהזכיר דבר שיש בו שיש ג׳ שיטות בדבר - [א] דעת ממש היינו את התבן - שפיר הר״ן בנדרים שם (י״ג ע״ב) חייל. ודלא כר״ח והרשב״א שהביא שצריך שבעצם הדיבור יהא ממש

אור כתובות דף נ״ט ע״א לציון שפט

וכגון יאסר פי לדיבורו [ב] דעת כיון שגם בדיבור וגם בהפעולה תוס׳ שם שצריך שבתוכן האיסור אין בהם ממש [ג] דעת תוס׳ דילן יהא ממש, וכגון שאוסרת מעשה שאף באומרת שלא אתן תבן לפני ידיה שהרי בצמר יש ממש, אבל בקרך חייל הואיל ויש ממש בדבר שלא אתן תבן לפני בקרך לא חייל הנאסר (היינו בתבן) וסגי בהכי .)11)

תוד״ה אינו צריך להפר "ואין להפר והרי אי״ז מדברים שבינו לפרש טעם דאין צריך לבינה - פירוש דכיון שההעדפה זו
להפר משום דאין אדם מקדיש דבר שייכת לאשה יכולה היא להקדישם שלא בא לעולם דאם כן בחינם נקט ואיך יוכל הבעל להפר והרי אינו נוגע מה שאני עושה לפיך דליתני מקדיש לו ואי״ז דברים שבינו לבינה. ותירצו ידי עצמו" דבריהם מוסבים להכריח התוס׳ שני תירוצים [א] דאין יכול דאפי׳ בהו״א היה פשוט לגמ׳ להזהר ונמצא שהוא בודל מעיקר דטעמא דת״ק אינו משום דאין אדם מעשי ידיה והוי דבר שבינו לבינה מקדיש דבר שלא בא לעולם אלא [ב] דאותם מעשי ידיה דינם כנכסי משום דסבר שהכל של בעל. אבל מילוג שהבעל אוכל פירות, וההקדש לפי מסקנת הגמ׳ דאיירי באומר שהקדישתם האשה מפסיד ממנו את יקדשו ידי לעושיהן אי אפשר כלל אותם פירות והוי דברים שבינו לבינה לומר שטעמו של ת״ק משום שהו״ל ויכול להפר.
דבר שלא בא לעולם דהא ידים

איתניהו בעולם, ופשוט. וביאור ענין החילוק שבין שיטת
תוס׳ בתירוצם הראשון
תוד״ה רבי עקיבא אומר יפר לשיטת תירוצם השני יתכן בשני דקסבר העדפה שעל ידי אופנים. דאפשר שהתירוץ השני של
הדחק הוי לאשה כדאמרינן ריש תוס׳ חולק על התירוץ הראשון וסובר מציאת האשה. וא״ת והאיך יכול דמה שהבעל אינו יודע לבדול

11 יעויין שער המלך נדרים פ״ג ה״י שיישב דברי תוס׳ דנדרים עם דעתם הכא (ויעוי׳ רשב״א סופ״ק דנדרים משה״ק על שיטת תוס׳ דהכא, וילה״ע דמשה״ק הא לא אתי אלא אליבא דר״מ מתיישב עפ״י שיטת תוס׳ דקידושין ס״ג ע״ב שהביא מרן זי״ע לקמן עמו׳ ב׳ - דקונמות חיילי אף על דשלבל״ע).

של אור כתובות דף נ״ט ע״א לציון

בצימצום מההעדפה שהוקדשה והוא ואין לבעל בהם אפילו פירות ועל כן מוכרח לפרוש גם מעיקר מעשי ידיה הוצרכו לתירוצם .(12)
שהם שלו - אינו טעם מספיק כדי

שיוכל להפר את הנדר, כיון שמצד תוד״ה שמא יגרשנה "וא״ת ולרב
עצם ההקדש אין לבעל שום נזק

דאמר יכולה אשה שתאמר

והפסד - אין זה נדר שבינו לבינה ואי

לבעלה איני ניזונית ואני עושה לימא

אפשר להפר אותו. ומתוך כך הוכרחו

שמא תאמר איניניזונית ואיני עושה"

תוס׳ לחדש מכח קושייתם, דגם לרבי - פירוש ויוכל להפר משום כן כיון
עקיבא דמעשי ידיה שעל ידי הדחק

דאין יכול לצממצם את עצמו ליהנות

הינם של האשה מכל מקום הוו כנכסי מהמותר ולא ליהנות מהעיקר מילוג והבעל אוכל פירות ועל כן הוו)וכשיטת רבנו יונה שהביא מהר״ם
דברים שבינו לבינה ומתורצת

לעיל נ״ח ע״ב דחף שיכולה לומר

קושייתם.

איני ניזונית ואיני עושה מ״מ אין
יכולה לומר איני נוטלת מעה ואיני

אמנם עוד יתכן דבאמת התוס׳ נותנת מותר(. והיינו לדרך תירוץ מסופקים בהלכה זו- האם קמא דתוס׳ לעיל, ולתי׳ בתרא דיכול ראוי שמעשי ידיה שעל ידי הדחק להפר משום פירות ה״נ יכול להפר אליבא דרבי עקיבא יהיו של האשה משום פירות.
לגמרי וכדרך שאמרו בעל שנתן
לאשתו אינו אוכל פירות, או

באו״ד "וי״ל דהא לא שכיח שתהא

שההעדפה הינה כירושה שנפלה

אומרת כן" יל״פ כוונתם

לאשה ממקום אחר דהוי נכסי מילוג

דכיון דלא שכיח אי״צ לחוש לזה

והבעל אוכל פירות. ובתירוצם השני

להצריכו להפר שמא תאמר הכי,

כתבו תוס׳ לצדד דההעדפה הוי נכסי

ויל״פ כוונתם דכיון שאינו שכיח אין

מילוג ולפי״ז אין כאן התחלת קושיא, יכול להפר אטו שיכולה לומר כן,
דודאי יכול הבעל להפר כיון שהוא

דמסתמא לא תאמר כן ואי״ז דברים

מפסיד את הפירות של אותם נכסים

שבינו לבינה.

שהם ראויים להיות שלו. ובתירוצם תוד״ה לכשאקחנה ממך "ואע״ג הראשון נקטו תוס׳ דמעשי ידיה שעל דהתם קאמר לכשאקחנה ידי הדחק המה של האשה בהחלט והכא לא אמר לכשאתגרש" - פירוש

12 ויעויין היטב קובץ תשובות לתרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ח״ב סי׳ פ״א דברים יסודיים בענין זה)ונדפס גם בספר משמר הלוי ח״ה סי׳ י״ג(.

אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון שצא

דאי הוה אמר לכשאתגרש הרי אין דהרי אין הנידון כאן אם לחוש הנדר חל רק אחר שתתגרש ומה זה שתאמר כן, אלא דמתוך שיכולה שאמר רבי עקיבא יפר שמא תעדיף, לומר כן יהא לה כח להחיל קדושה ועל כרחין דלא אמרה כשתתגרש על מעשה ידיה, והרי סוף סוף יכולה (ועי׳ מהרש״א וצ״ב דסו״ס אי״ז היא לומר כן וצריך שיהא לה כח שכיח שיגרשנה כו׳ ואי״צ לחשוש להקדיש וצ״ע].

לזה ומה איכפ״ל שהזכירה בפירוש). ויעוי׳ ר״ן [כ״ד ע״א מדפי רי״ף] תוד״ה הכא אין בידה לגרש עצמה שתירץ דמקשה רק על "מימה הא בידה לומר איני טוחנת ואופה כו׳ שגם אם אמרה איני

ניזונית ואיני עושה" כו׳. אע״ג ניזונית ואיני עושה עדיין היא חייבת שכתבו תוס׳ לעיל דאינו שכיח בהם, ותוס׳ הקשו לפי שיטתם לקמן שתאמר כן מ״מ בידה לומר כן ושפיר ס״ג ע״א ד״ה רב הונא דכשאמרה יכול לחול [ויעוי' תוס׳ רא״ש שתירץ איני ניזונית ואיני עושה נפטרת אף על דרך זו - דכיון דאינו שכיח על כן מטחינה ואפיה [וכ״ה בביאור הגר״א לא איכפת לן שיכולה לומר כן, וצ״ב אבהע״ז סי׳ פ׳ ס״ק כ״ח].

נ״ט ע״ב

סימן קכד
קונמות על דבר שלא בא לעולם
- האם קדושת דמים מפקיע מידי שיעבוד ענף א - מחלוקת ראשונים האם לפיך אי״צ להפר רבי עקיבא אומר

קונמות חלים גם על דבר שלא בא יפר שמא תעדיף עליו יותר מהראוי לעולם

לו, הא אתמר עלה אמר רב הונא
א. אלא אמר רב אשי קונמות קאמרת בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי שאני קונמות דקדושת הגוף לעושיהן וידים איתנהו בעולם" נינהו. הנה בגמ׳ קידושין ס״ג ע״א וכתבו תוס׳ שם (ד״ה וידים)- "הוא מונה והולך את שיטות התנאים הדין דמצי לשנויי שאני קונמות הסוברים דאדם מקנה דבר שלא בא
לעולם, והקשה הגמ׳ "ונחשוב נמי

דקדושת הגוף נינהו כדמשני בפרק
אע״פ" ומבואר מדברי תוס׳ שהם
רבי עקיבא [דגם הוא ס״ל אדם מקנה מפרשים שתירוץ רב אשי חוזר דשלבל״ע] דתנן קונם שאני עושה לתחילת הסוגיא, דלעולם איירי

שצב אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון

באומרת "קונם שאני עושה לפיך" שכתבו "ואין לפרש טעם דאי״צ ואי״צ לאוקמא באומרת "יקדשו ידי להפר משום דאין אדם מקדיש לעושיהם", ולמרות שכשאומרת דשלבל״ע" ולכאו׳ הא מסקינן דאיירי "קונם שאני עושה לפיך" הו״ל דבר באמרה יקדשו ידי לעושיהן וידיה שלא בא לעולם מ״מ חל הנדר כיון איתנייהו בעולם, וצ״ל שכתבו דחף שקונמות קדושת הגוף נינהו. ונמצא להו״א אין לפרש הכי, אך אם נימא שאחר תירוצא דרב אשי שוב אין אנו שס״ל כהתוס׳ בקידושין א״ש צריכים לאוקימתא דרב הונא בריה דבריהם אליבא דמסקנא, ועי׳ בסמוך דרב יהושע דאיירי באומרת יקדשו בשיטת תוס׳ דשמעתין).
ידי לעושיהן.

ב. והרמב״ם ז״ל גם סובר כשיטת

ענף ב - מחלוקת ראשונים האם
קדושת דמים מפקיע מידי שיעבוד
תוס׳ דקידושין. דהנה כתב

הרמב״ם (פי״ב מנדרים ה״י) "אמרה

ג. מסקינן בגמ׳ "שאני קונמות

יקדשו ידי לעושיהן או שנדרה שלא

דקדושת הגוף נינהו כדרבא

יהנה במעשי ידיה אינו נאסר במעש״י

דאמר רבא הקדש חמץ ושיארור

מפני שידיה משועבדות לו כו׳ אבל

מפקיעין מידי שיעבוד" ופרש״י

צריך הוא להפר שמא יגרשנה ותהא

"ודוקא קדושת הגוף אבל קדושת

אסורה לחזור לו" ומבואר דס״ל שאם

דמים דבדק הבית לא מפקיע מידי

נדרה שלא יהנה במעשי ידיה היה

שיעבוד". והנה זהו דעת רש״י

ראוי הנדר לחול ומה שאינו חל הוא דקדושת דמים אינה מפקעת מידי משום שהיא משועבדת לו, ועל שעה

שיעבוד, אבל דעת ר״ת [בספר הישר

של אחר הגירושין שפיר חייל נדרא. סי׳ קי״גוהביאו הראשונים בשמעתין
ועי׳ ר״ן שתמה על דברי הרמב״ם

את דבריו] דדברי רבא אמורים גם

דהא הגמ׳ מקשי דהו״ל דשלבל״ע

על קדושת דמים וגם היא מפקעת

ומשני רב הונא בריה דרב יהושע

מידי שיעבוד.

דאיירי באמרה יקדשו ידי לעושיהן ד.ונראה שנחלקו בדבר תירוצי דוקא. ומבואר ששיטת הרמב״ם התוס׳ ד״ה שדה. דהנה התוס׳ כדעת תוס׳ קידושין הנז״ל דלבתר הקשו דמנוחר בסוגיין דאין אדם דמשני שאני קונמות דקדושת הגוף יכול להקדיש שדה שממושכנת אצל נינהו שוב אי״צ לאוקמא באמרה חבירו, ואילו בערכין כ״א ע״א יקדשו ידי לעושיהן דייקא (וילה״ע הביאה הגמ׳ דתביא בברייתא דאם מדברי תוס׳ בעמו׳ א׳ ד״ה אינו צריך הקדיש משכיר את ביתו הדר בו

אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון שצג

מעלה שכר להקדש, והקשתה הגמ׳ ה. ונחלקו רבותינו זי״ע בביאור היכי דייר בה הא במעילה קאי, שיטת הרמב״ם בנידון זה. ומוכח שיכול המשכיר להקדיש את דהגר״א ז״ל נקט דדעת הרמב״ם היא ביתו למרות שהוא מושכר לחבירו. כשיטת רש״י שאין קדו״ד מפקעת וביארו תוס׳ ב׳ אופנים [א] דבאמת מידי שיעבוד ואילו מרן הב״י ז״ל גם בההיא דערכין אין ההקדש מפקיע נקט בדעת הרמב״ם כשיטת ר״ת דגם את השיעבוד של השוכר אולם הוא
חל בשוויות של הדמים עד כמה

קדושת דמים מפקעת מידי שיעבוד.
ויש להעיר לפי מה שנתבאר דדעת

שאינו משועבד לשוכר ועל כן צריך הרמב״ם כתוס׳ קידושין ס״ג ע״א הרי למכור הבית ולהתחלק בדמיו מוכרחים לומר שתירוץ רב אשי שאני ההקדש יטול את דמי עיקר שוויות קונמות דקדושת הגוף נינהו וכדרבא הבית והשוכר יטול כפי הראוי לקנין כו׳ היינו דוקח בקדושת הגוף ולא של שכירות שלו)13([ב] דבאמת בקדושת דמים, שהרי לדעת הרמב״ם ההקדש מפקיע את השיעבוד ונאסר חוזר תירוץ הגמ׳ לתחילת הקושיא לדור בבית כי חיילא קדושה על הבית מדשמואל אדשמואל, דאמר שמואל עצמו, אולם בסוגיין שהוא בא לאסור הלכה כרבי יוחנן הסנדלר דאין יכול את השדה על אבירו בקונם אינו יכול להקדיש מעשי ידי אשתו הואיל והוא כיון שהוא משועבד לו. ונראה דבר שלבל״ע ומאידך פסק כרבי שהאופן הראשון שביארו תוס׳ אזיל עקיבא שיכולה אשה להדיר בעלה כשיטת רש״י דקדושת דמים אינה ממעשי ידיה, וע״ז מתרץ שאני

מפקיעה את השיעבוד, והאופן השני קונמות דקדושת הגוף נינהו ולהכי שביארו תוס׳ אזיל כדעת ר״ת דגם חיילא אף על דשלבל״ע משא״כ

קדושת דמים מפקיעה מידי בהמקדיש מעשי ידי אשתו דלא
שיעבוד .)14(קדוה״ג נינהו רק קדושת דמים אין

13 הנה מבואר בתי׳ קמא דהתוס', דאע״פ שאין קדו״ד מפקעת מידי שיעבוד מ״מ אין יכול השוכר לדור בבית דהו״ל מעילה, ויעוי׳ בר״ן (כ״ה ע״א מדפי הרי״ף) דס״ל שכיון שאין קדו״ד מפקעת מידי שיעבוד דר בה כל ימי שכירותו. ולכאו׳ הוא תלוי בחידושו של הגר״ח ז״ל הל׳ מעילה פ״ח ה״א שאין איסור מעילה במקום שמצד משפטי הממונות יש זכות להדיוט וצל״ע בזה. 14 יעוי׳ חי׳ הגרעק״א ז״ל דביאר שגם האופן השני שבתוס׳ אתי כשיטת רש״י ודלא כר״ת, ולעולם אין קדו״ד מפקעת מידי שיעבוד המלוה ורק מידי שיעבוד דשוכר מפקעת הואיל ואין שיעבודו מוציא את גוף הבית מידי ההקדש וכמו שחילקו התוס׳ ב״ק נ״א ע״ב ד״ה השותפין יע״ש. ויעוי׳ מש״ב מרן זי״ע לקמן בדקדוק דברי תוד״ה קונמות דס״ל כשיטת רש״י (וכפי״ז א״ש דברי תוס׳ בשמעתין עם שיטת הרמב״ם ושיטתם קידושין ס״ג ע״א).

שצד אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון

חל על דשלבל״ע. וא״כ מבואר על לאחר גירושיה והא הו״ל בהדיא החילוק שבין קדוה״ג לקדו״ד דשלבל״ע]וע״ז לא שייך לומר שאני ואי אפשר לומר כדעת ר״ת שהמה קונמות דקדוה״ג נינהו דהכא בהקדש שוים זל״ן (15) . דמים עסקינן והגר״א ס״ל בדעת
ו. והגר״א ז״ל]יו״ד סי׳ רל״ד ס״ק הרמב״ם דקדו״ד לא מפקעא מידי קכ״ט[העלה בקושיא לדעת שיעבוד וכמו שנזכר לעיל[. ונראה הרמב״ם וזה לשונו - "ומכל מקום ליישב דעת הרמב״ם שהרי תוס׳ לעיל דברי הרמב״ם צ״ע באומרת יקדשו)עמו׳ א׳ ד״ה הכא(תמהו על קושיית ובלא קונם קשה קושיית הגמ׳ והא הגמ׳ הכא אין בידה לגרש את עצמו משעבדן ידיה לבעל"וכוונתו דאם כי דהא בידה לומר איני ניזונית ואיני בקונם דהוה קדושת הגוף שפיר עושה ותירצו דרוצה ליישב גם מפקיע מידי שיעבוד וחייל אף אליבא דריש לקיש, ומהשתא באוסרת מעש״י שלא באו לעולם הרמב״ם שפסק כרב הונא אי״צ וזש״כ הרמב״ם דאם נדרה שלא יהנה לתירוץ הגמ׳ דשאני קונמות דקדוה״ג ממעש״י יחול הנדר כשיגרשנה, אכתי נינהו דחף הקדש דמים מהני הואיל קשיא מה שפסק הכי גם באמרה ויכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה יקדשו ידי לעושיהן, והא השתא וע״כ שפיר פסק שאף אם הקדישה משועבדות ידיה לבעלה והאיך יחול ידיה שפיר חייל לכשתתגרש.

תוד״ה שדה "וי״ל דאי״ן הפקעת המשכנתא במקום העכו״ם ולא רצה כח אלא לפי שהיה סבור לדור בחצירו חינם משום רבית"
רב מרי שהיה רבא חייב לו דמי שמעינן מדברי תוס׳ דחף שהיה עיקר

15 לא זכינו להמשך שיחת מרן זי״ע בנידון זה, ואין כאן מנוחה. שהרי בהדיא כתב הרמב״ם)ערכין פ״ז הי״ד(שגם קדושת דמים מפקעת מידי שיעבוד ויע״ש בכס״מ)וכנראה שהמה דברי מרן הב״י ז״ל שהביא רבנו זי״ע(. ומעתה צריך להבין מה הקשה הגר״א על הרמב״ם דבאומרת יקדשו ידי לעושיהם יקשה קושיית הגמ׳ דהא ידיה משועבדות לבעל, והרי דעת הרמב״ם דקדושת דמים מפקעת מידי שיעבוד)ומוכח מדברי הגר״א דס״ל דדעת הרמב״ם דאין קדו״ד מפקעת מידי שיעבוד וכנראה שהמה דברי הגר״א שהביא מרן זי״ע וצריך ביאור דהרי בהל׳ ערכין מפורש ברמב״ם דקדו״ד מפקעת מידי שיעבוד וכנזכר(. וכפיה״נ צריך לחלק בין הפקעת שיעבוד דמלוה שעתיד לטרוף לאחר זמן להפקעת שיעבוד דמשכון ושיעבוד דבעל ביד אשתו, ומימרא דרבא דהקדש חמץ ושיארור מפקיעין מידי שיעבוד איירי בשיעבוד של

אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון שלה

ההלואה והמשכנתא עם עכו״ם כיון מתני׳ ואלו מלאכות שהאשה עושה שהועבר לישראל אסור. וכן אירע לבעלה כו׳. נתבאר לעיל כששלטו האנגלים בא״י ומכרו אגרות בס״ד פלוגתת תוס׳ (ס״ג ע״א ד״ה רב חוב ונתנו בתים, ואח״כ נסתלקו הונא) והר״ן, שלדעת תוס׳ כל אלו
האנגלים והמדינה פרעה את האגרות המלאכות המה תחת מזונותיה ודעת חוב כי הועבר להם, ונמצא שיש הר״ן שרק מעשה הצמר תחת
איסור רבית. מזונותיה והשאר חיובים בפני עצמם.

באו״ד "ומאי קשיא ליה דלמה לא רבי אליעזר אומר אפי׳ הכניסה לו תוכל להקדיש מעשי ידיה מאה שפחות כופה לעשות לאחר שתתגרש מאי שנא מנכסי בצמר שהבטלה מביאה לידי מילוג שיכולה למכור עכשיו שיעמום. ואע״פ ששורש הכפיה

לכשתתאלמן או תתגרש" יעוי׳ משום שהבטלה מביאה לידי שיעמום משנ״ת בס״ד לעיל נ׳ ע״א. ולא משום תביעת דמי מעשי ידיה מ״מ מעשי ידיה בצמר של בעל

תוד״ה קונמות "כדמוכח בריש [יעוי' רשב״א וריטב״א].
המדיר דפריך וכיון
דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה

טוחנת ס״ד אלא אימא מטחנת,

ולימא דמפקע שיעבודיה ע״י קונם" ואב״א בריחיים דידא.
יש לדקדק מלשונם שלא הוכיחו

יעוי׳ רש״י ותורי״ד, ונפק״מ בין
בפשטות מהמפורש בגמ׳ להדיא

תירוצי הגמ׳ באשה שגם בבית

שאין נפקע שיעבודה ע״י שמדירה,

אביה וגם בבית בעלה רגילים

אלא ממה שלא מתרץ דמפקע בריחיים של יד דלתירוץ קמא אינה
שיעבודה ע״י קונם. ונראה דס״ל

חייבת לטחון בעצמה בריחיים אלו

שאין נפקע שיעבוד ע״י איסור נדר

ולתי׳ בתרא חייבת (בזה״ז חייב

בעלמא רק אם אמר לשון קונם שהוא

לקנות לה מכונת כביסה).

כקרבן [שזהו דהוי כקדוה״ג משא״כ טוחנת ס״ד אלא אימא מטחנת. בנדר בעלמא], ואם נדרה בלא לשון פירש רש״י "טוחנת ס״ד - קונם אי״צ להפר אליבא דרבי יוחנן המים מגלגלין האופן וטוחן". והיינו בן נורי, דחף לכשיגרשנה לא חייל. שאין לקרוא "טוחנת" לנתינת קמח

משכון, ושיעבוד זה אינו נפקע רק על ידי קדושת הגוף. אבל שיעבוד של מלוה גם קדו״ד מפקעתו, וצריך תלמוד (ויעוי׳ קהילות יעקב ערכין סי׳ ו׳ ובבא קמא סי׳ י״ד אותיות ו׳ ז׳).

שצו אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון

בריחים של מים כיון שעצם הטחינה רנ״ב סק״כ כתב דאין בו חיוב חטאת נעשה על ידי מים ולא על ידי אדם. כיון שאינו עושה את הטחינה בידים, וצריך לידע האם יש בזה נפקא מינה ואילו האבן העוזר בסי׳ שכ״ח כתב לדינא במי ששם חיטים בשבת דיש בו חיוב חטאת)ויעי׳ מג״א סי׳ בריחים של מים, האם חייב משום שכ״ח ס״ק נ״ג לענין העמדת עלוקה טוחן או דילמא אין בו חיוב כיון על חולה האם יש בו חיוב או לאו
שאת עצם הטחינה אינו עושה בידים. ויעוי׳ ביאור הלכה סי׳ רנ״ב ד״ה

ומצינו בזה מחלוקת הפוסקים המגן להשמעת קול ובמשנ״ב סי׳ שכ״ח אברהם והאבן העוזר, דהמג״א סי׳ ס״ק קמ״ז(.

סימן קכה
שיעבוד להנקה ודין אשה שנדרה שלא תניק את בנה
א. ומניקה את בנה - לימא מתני׳ גם לה יש הנאה בהנקה, וכשאומרת דלא כבית שמאי דתביא נדרה באופן זה חל הנדר למרות השיעבוד שלא להניק את בנה בית שמאי כיון שאסרה את הנאת עצמה על
אומרים שומטת דד מפיו ובית הלל עצמה ולא אסרה את האחרים. ובית

אומרים כופה ומניקה וכו׳ אפילו הלל סברי דהגם שחל הנדר מכל תימא בית שמאי הכא במאי עסקינן מקום יש לו לבעל לכוף אותה לשכור כגון שנדרה איהי וקיים לה איהו מינקית שתניק את הילד ואם לא וסברי בית שמאי הוא נתן אצבע בין תשכור תצא שלא בכתובה, ובית שיניה ובית הלל סברי היא נתנה שמאי סברי דלא יכול לכפות אותה אצבע בין שיניה, וניפלגו בכתובה על כך. ושורש פלוגתתם האם היא בעלמא וכו׳ אלא מחוורתא מתני׳ נתנה אצבע בין שיניה ע״י שנדרה או דלא כבית שמאי. יעוי׳ תוס׳ שביארו הוא נתן אצבע בין שיניה ע״י שקיים

את הסוגיא, דהגמ׳ מוכיח דדעת בית לה. ודחי הש״ס אוקימתא זו והדרינן שמאי שאין שיעבוד על האשה להניק למעיקרא דחצינא דבית שמאי אין את בנה ולכן אם נדרה שלא להניקו

שיעבוד על האשה להניק את בנה.

חייל נדרא. ורוצה הש״ס לדחות דגם ב. ומבואר מדברי תוס׳ דלפי ההוא בית שמאי מודים שיש עליה חיוב

להניק את בנה, ומה שאמרו דחייל

אמינא בגמ׳ דאין עליה שיעבוד
של הנקה אי אפשר שיחול הנדר ולכן
בדרא היינו באופן שאמרה שהיא העמידו תוס׳ דאיירי שאסרה הנאת אוסרת את הנאת ההנקה על עצמה כי הנקה על עצמה. והקשה המהרש״א

אור כתובות דף נ״ט ע״ב לציון שצז

דהרי מוקמינן למילתא כגון שנדרה דגם את״ל דחייל בדרא מכל מקום אין וקיים לה איהו, וכיון שהוא מקיים לה להעמיד סוגיין בהכי). מאי איכפ״ל שהיא משועבדת לו הרי
עמד והסכים לנדר וכיון שהסכים לו

ג.ויש להעיר דלפי מה שרצה הגמ׳

אין שיעבודו מעכב. ובקרני ראם

להעמיד את מחלוקת בית שמאי

תירץ דאי אפשר להעמיד את הסוגיא

ובית הלל האם היא נתנה אצבע בין

בדרך זו, דהרי נחלקו בית שמאי ובית

שיניה או הוא נתן אצבע ביןשיניה

הלל אם הוא נתן אצבע בין שיניה או

היה ראוי לקבוע להלכה שהיא נתנה

היא נתנה אצבע בין שיניה, ועד כאן

אצבע בין שיניה דהכי ס״ל לבית

לא פליגי אלא היכא דבלא קיום שלו

הלל, אמנם למסקנא הסוגיא לא

חייל בדרא אלא שהוא יכול לעוקרו

נחלקו ב״ש וב״ה בדבר זה מעולם.

על ידי הפרה, אבל בכה״ג שהנדר

ובאמת אנן קיי״ל להלכה דהוא נתן

מעצמו לא חייל כיון שהיא משועבדת

אצבע בין שיניה [יעוי' לעיל נ״ב

לו ורק על ידי קיומו חייל הנדר ודאי

ע״א], ונמצא שלהלכה אם נדרה
הנאת הנקה על עצמה ובעלה קיים

שהוא נתן אצבע בין שיניה ועל כן אי לה, הרי היא פטורה מלשכור מינקת אפשר להעמיד את הסוגיא בגוונא דהוא נתן אצבע בין שיניה. דא. והעולה לפי הקרני ראם דאין הכי
נמי על ידי קיומו של הבעל חל הנדר

ד.ובביאור צורת הנדר לפי מסקנת
אבל אי אפשר לתרץ את הסוגיא

הסוגיא נחלקו הראשונים ז״ל.

בהאיגוונא. אולם פשטות דברי תוס׳

דבדבריתוס׳ שלפנינו מבואר דאיירי

משמע כהבנת המהרש״א בדעתם

שאסרה הנאת הנקה על בעלה

דכיון שהיא משועבדת לו לא חייל

(וסוברים ב״ה דהנדר בטל כיון שהיא

בדרא למרות שהבעל עצמו קיים לה

משועבדת לו וב״ש סברי דאינה

נדרה, וטעם הדבר יש לפרש דאין

משועבדת להנקה וחייל נדרא).

מועיל הקיום אלא על נדר שמצד

והרשב״א הקשה על זה דהא קיימא

לן המדיר את אבירו זן את אשתו ואת
עצמו הוא נדר, אבל בכה״ג שמשועבדת לו שמצד עצמו בטל

בניו ובנותיו (נדרים ל״ח ע״א)
ואמרינן עלה ואע״פ שחייב
הנדר אין מועיל מה שהוא חוזר
ומקיים לה את נדרה כיון שכבר בטל

במזונותיהן דאינו אלא מבריח ארי,
וא״כ מה בכך שהדירה את בעלה הרי
הנדר ואיננו (וגם דעת הקרני ראם לא עדיין מותרת היא להניק את בנו, מוכרעת לחלוק על זה אלא שתירץ ויע״ש בחידושי הרשב״א מה שתירץ

שצח אור כתובות דף ס׳ ע״א לציון

על זה. ובשיטמ״ק בשם תוס׳ כתב הרמב״ם האיסור על הנודר שההנה לתרץ דאיירי שהדירה הנאה את בנה ולדעת הר״ן האיסור על הנהנה. ולפי ונאסר עליו היניקה, ולא ספינן ליה דברי הרמב״ם אתי שפיר ביותר דיש בידים דבר האסור לו. ויעוי׳ הפלאה על האשה איסור להניק את בנה כיון שכתב דזה תלוי במחלוקת הרמב״ם שהיא הדירתו והאיסור של בל יחל והר״ן נדרים ט״ו ע״א באדם שמדיר רמי עליה ואין צריך להגיע לאיסור את אבירו הנאה ועבר וההנהו, לדעת של ספיה.

ס׳ ע״א

תניא רבי מרינוס אומר גונח יונק אפי׳ מלאכה דאורייתא שרי במקום חלב בשבת מ״ט יונק מפרק סכנה" אלא איירי בשאין בו סכנה, כלאחר יד ובמקום צער לא גזרו רבנן. ולמדנו מכאן שהותר שבות דרבנן וכתבו תוס׳ "גונח יונק חלב בשבת לחולה שאין בו סכנה אף על ידי לאו בשיש בו סכנה איירי דא״כ מאי ישראל ויעוי׳ שו״ע או״ח סי׳ שכ״ח איריא משום דהוה מפרק כלאחר יד סעי׳ י״ן ובהגר״א.

סימן קכו
איזה מלאכות הותרו כשהם נעשות בדרך אכילה

ענף א - בורר וטוחן ודש וסותר לצורך היתר של דרך אכילה אלא במלאכת

אכילה לאלתר טוחן שהיא תמיד חלק מהאכילה
א. תניא רבי מרינוס אומר גונח יונק אמנם במלאכת דש אין היתר זה, חלב בשבת מ״ט יונק מפרק ומשו״ה אפי׳ אם יונק לתוך פיו אסור כלאחר יד ובמקום צער לא גזרו רבנן. מדאורייתא ולא הותר אלא משום והנה הרשב״א [בשו״ת ח״ד סי׳ ע״ה] דהוה שלא כדרך וכלאחר יד. כתב דמותר לחתוך אוכלין דק דק
לצורך אכילה מידית, ולמד כן ממה ב. בתשובת רב פעלים להגאון רבנו שהותר לברור לצורך אכילה מידית, יוסף חיים זללה״ה ח״א או״ח סי׳ דכל זה הוא בכלל אכילה ואין עליו י״ט תמה על מה שאמרו בגמ׳ (שבת שם של מלאכה. ובסוגיין חזינן דאין צ״ה ע״א) דהמגבן חייב משום בונה,

אור כתובות דף ס׳ ע״א לציון שלט

דאם כן החותך גבינה יהא חייב וקתני דאם מחתך בקת של סכין מותר משום סותר. ותירץ רבנו יוסף חיים ואמאי לא פליג ותני דאם מחתך זללה״ה שאין איסור לחתוך גבינה סמוך לאכילה מותר. ולכן כתב כיון שהוא דרך אכילה ולא דרך החזו״א דנראה שלא התיר הרשב״א מלאכה, ולפי דבריו מצינו היתר של
דרך אכילה גם במלאכת בונה ולא רק

רק חיתוך דק דק כיון דעיקר החיתוך
הוא דרך אכילה אין חילוק בין
במלאכות בורר וטוחן. אלא דלפי חתיכות גדולות לחתיכות קטנות דרכו המחתך גבינה שלא על מנת והכל מיקרי דרך אכילה, אבל ריסוק לאכול אותה בו ביום יהא חייב והוא דהיינו כתישה כמעשה טחינה ממש -

חידוש דין. ונלע״ד דכל סותר אינו אינו דרך אכילה אלא הוא תיקון אלא כשהוא מבטל את הבנין, ובדרך המאכל על צורה אחרת, ואין אכילתו כלל מהות הבנין הוא חיבור של כל לאלתר מועילה כלום להתיר. ולפי זה חלקיו יחד ולכן הפרדתם הינה אסר החזו״א זי״ע לרסק את הבננות מלאכת סותר, אולם בגבינה אין לפני התינוקות בשבת כי בריסוק אין בנינה תלוי בחיבור של חלקים יחד שייך לומר את היתרו של הרשב״א. כי כל חלק שבה הוא בנין גמור בפני
עצמו, והרי גם המגבן חתיכה קטנה

ד. ויש לעיין דלכאו' בפשוטו יש

חייב, ולכן אין בחיתוך שלה משום

לומר דמה שאסרו בתוספתא

סותר)ואם היה אפשר להפריד שני

היינו ע״י מכתשת ועל כן אין מועיל

חדרים זה מזה לא היה בכך משום

מה שהוא לאכילה לאלתר. והרי

סותר כיון ששניהם נשארו בנויים

הרשב״א למד את היתרו מדין בורר

ואין כאן סתירה(.

לאלתר, ובורר לאלתר לא הותר אלא

בברירה ביד)וכן ע״י סכין הרי הוא

ענף ב - קושיית החזו״א מהתוספתא

כידו(אולם ע״י נפה וכברה חייב,
וחילוקו בין ריסוק לבין חיתוך דק ואם כן הוא הדין נמי בהיתרו של הרשב״א גבי טוחן על מנת לאכול
ג. ובעיקר דברי הרשב״א הנה רבנו לאלתר - לא הותר אלא במרסק ביד החזו״א זללה״ה או״ח סי׳ נ״ז אבל לא ע״י מכתשת, וא״כ יש לפרש הוכיח ותמה על דבריו מהא דתביא דהתוספתא איירי במכתשת דומיא

בתוספתא דאין מחתכין דביצה דכתישת מלח במדוכה שהוזכר לעיל, גרוגרות וחרובין לפני זקנים, ולשון ובזה מודה הרשב״א דחייב, ולעולם לפני זקנים מתפרש שהן מסובין אין חילוק בין חיתוך לריסוק אלא בין לאכול, ועוד דתנא מהדר אשריותא מכתשת למזלג.

מ אור כתובות דף ס׳ ע״א לציון

ה. ובעצם חילוקו של רבנו החזון ורק בכתישה יש לחייב עליהם הואיל איש זי״ע בין חיתוך דק דק והוא מעמידם על צורה אחרת. במיני אוכלין לבין ריסוק דהוא פנים
חדשות ותיקון המאכל על צורה ו. וביותר מוכח כן בדעת הרא״ש.
אחרת, נראה דכן הוא שיטת רבנו

דהנה הרא״ש שם כתב וזה לשונו

חננאל והרא״ש לחלק ממש כזה. "אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא
דהנה בגמ׳ שבת ע״ד ע״ב "אמר רב

חייב משום טוחן פר״ח ז״ל עצי
פפא האי מאן דפרים סילקא חייב

דקלים שעומדים שיני שיני כעין
משום טוחן אמר רב מנשה האי מאן

ניתין שכשמפרק הניתין הללו יוצא

דסלית סילתא חייב משום טוחן" מביניהן כמו קמח דק לפיכך המנפלו
ופרש״י פרים סילקא - "מחתכו הדק"

חייב משום טוחן, ופירוש הגון הוא
סלית סילתי - "עצים דקים להבעיר

דומיא דסלית סילתי דבסמוך ומה

אש". אבל רבנו חננאל שם כתב שפרש״י דפרים סילקא שמחתך "פרים סילקא פירוש כעין כתישה

הירקות דק דק פירוש תמוה הוא, דבר
ולא כעין חיתוך וכן מאן דסלית

שהוא אוכל ומחתך אותו דק אין
סילתי פירוש עצי דקלים שעומדים

שייך בו טחינה" עד כאן לשונו, וכבר שיני שיני כעין ניתין שכשמפרק

תמהו האחרונים שהרי סילקא היינו

הניתין הללו יוצא מביניהן כמו קמח

מין ירק והאיך יתכן לפרש דהיינו עצי דק לפיכך המנפלו חייב משום

דקלים ויע״ש בקרבן נתנאל. ואחר

טוחן". ובפשוטו נראה ששיטת רבנו

שבזמנינו נדפס פירוש רבנו חננאל

חננאל דאין חיוב טוחן אלא בדרך

וכמו שהועתק לעיל נראה דבשמטו

של כתישה וכתיתה ולא בדרך של

מילים מדברי הרא״ש בהעתקת פירוש

חיתוך דק דק. אמנם יתכן דמודה

רבנו חננאל והובא רק הפירוש של

רבנו חננאל דבעלמא גם חיתוך דק

סלית סילתי, וצריך להוסיף את הפירוש על פרים סילקא דהוא כעין דק הוי טוחן וחייב, ולא פטר רבנו חננאל את המחתך דק דק אלא

כתישה ולא כעין חיתוך, ולפי זה

בחיתוך של אוכלין וכדרך שהעלה

נמצא מפורש ברא״ש דאין חיוב על

מרן החזו״א זי״ע, דבאוכלין שהם

חיתוך דק דק באוכלין כיון שלא
עביד מידי)וכמש״כ הרא״ש לתמוה
ראויים ועומדים לאכילה אין לחייב על פירוש רש״י(ואין לחייב באוכלין משום טוחן על חיתוך דק כי אינו אלא על כתישה, והם המה דברי רבנו מחדש דבר ואין מקום לחייב עליו החזו״א זי״ע.

אור כתובות דף ס׳ ע״א לציון תא

סימן קכז

האם התירו יניקה בשבת וביו״ט משום צער של רעב ושל חולי
א. תוד״ה גונח "וקשה לר״ת כו׳ רעב אסור לינק מהבהמה בשבת" ותירץ דהתם מיירי בצער של ואלו הב׳ הדעות המה דעות ר״י רעב והכא בצער של חולי כו׳ וקשה ור״ת, ומשמע מדברי השו״ע שלפי לר״י כו׳ על כן נראה דברייתא דהתם דעה הראשונה (היא דעת ר״י) מותר פליגא אהך דהכא" הנה רבנו תם
מחלק בין צער של רעב דבזה לא

בין בצער של חולי ובין בצער של

הותר לינוק אלא ביו״ט ולא בשבת

רעב, הרי שנקט השו״ע בדעת ר״י

לבין צער של חולי דהומר גם בשבת.

להקל ולהתיר במקום צער של רעב

ור״י אינו מחלק בזה וכתב דיש

גם בשבת. אך המג״א שם [ס״ק ט״ל]

מחלוקת הסוגיות האם התירו לינוק

הקשה - "צ״ע דאדרבא לסברא

גם בשבת או לאו. ויש להסתפק

הראשונה אף ביו״ט אסור משום

בביאור דעת ר״י להלכה, האם ר״י

רעבון כמ״ש במלחמות דמשום מאות

חולק על ר״ת לחומרא וס״ל שבצער

המאכל אין תמירין שבות" הרי שס״ל

של רעב אין להקל אף ביו״ט, או

להמג״א דר״י לחומרא פליג וס״ל

שנחלק ר״י על ר״ת לקולא וס״ל

שבצער של רעב אסור אף ביו״ט,

דצער של רעב מותר אף בשבת.

ועיי״ש במשנ״ב ס״ק ק״ח [שיש
לצדד ולפרש את שיטת השו״ע

ב.והנה בשו״ע או״ח סי׳ שכ״ח סעי׳ כשיטת המג״א, אבל במאמר מרדכי ל״ג כתב - "גונח מותר לינק חלב ביאר את דברי השו״ע כפשוטן ויישב מהבהמה דבמקום צערא לא גזרו את קושיית המג״א והביא שגם בב״ח רבנן וי״א שאם אין לו אלא צער של מפורש הכי].

וכמה אמר רב יהודה בר חביבא תנו רבנן מינקת שמת בעלה בתוך אמר שמואל ג׳ ימים - היינו עשרים וארבע חודש הרי זו
מעת לעת דאל״כ הו״ל לפירושי לא תתארס ולא תנשא וכו׳, נחלקו [וכ״ה בירושלמי הובא ברא״ש וכ״פ רבותינו הראשונים ז״ל בתוס׳ יבמות בשו״ע יו״ד סי׳ פ״א סעי׳ז׳]. דף ל״ו ע״ב ד״ה ולא קתני, מה הדין

מב אור כתובות דף ס׳ ע״ב לציון

אם עברה ונתארסה. דעת רבנו יוסף ובשו״ע אבהע״ז סימן י״ג סעי׳ י׳ מאורלייניש דימתין מלכנוס אבל כתב "המקדש תוך אינה צריכה גט, ובשאילתות דרב תשעים יום מבדין אותו" והוא לשון אחאי בפרשת וירא כתוב דצריך הרמב״ם בפרק י״א מהל׳ גירושין

להוציאה בגט, ואפילו אם הוא כהן הל׳ כ״ד, ומשמע מדבריו דאין כופין כופין אותו ליתן לה גט ומפסדינן אותו לגרשה אלא מבדין אותו, לה מיניה. ויע״ש בתוס׳ שכתבו והראב״ד שם חולק וסובר שצריך לתלות זאת בגירסת הספרים לגרשה ועי״ש במגיד משנה. בברייתא הכא, דלפי גירסת הספרים ובהגר״א על השו״ע שם כתב שלפנינו דגרסי "לא תתארס ולא "ומפרש הרמב״ם דאי״צ להוציא רק מנשא" דקדק ר״י דאינו צריך צריך לנדותו שעבר על גזירת לגרשה, דאם הוא חייב לגרשה הרי חכמים". והרמ״א הביא בשם הטור פשיטא שאינו כונס, ומה איצטריך "ויש אומרים שצריך שיגרש ואם למימר שגם לא תנשא. אבל לפי הוא ישראל יחזירנה לאחר ג׳ חדשים הספרים דגרסי "לא תנשא ולא וכהן לא יחזור". הרי שהרמב״ם תארס" יש לומר דלא זו אף זו והשו״ע פסקו כדעת רבנו יוסף קאמר, דלא רק שלא תנשא אלא מאורלייניש שאי״צ לגרש, והטור אפילו אירוסין גרידא אסור, ולעולם והרמ״א פסקו כדעת השאילתות אפשר שהוא חייב לגרשה. דצריך לגרש.

ס׳ ע״ב

סימן קכח

שיטת רבנו שמשון הזקן בדין גרושה מינקת
א. תוד״ה והלכתא מת מותר גמלתו ז״ל. ובישוב שיטת רבנו שמשון, הנה אסור "רבנו שמשון הזקן אומר קושיא הראשונה אינה אלימתא כל דגרושה מותרת לינשא דלא כך)דאף דקאמר מינקת סתם יתכן משועבדת להניק כדתביא לעיל לומר דהיינו דוקח באלמנה וכלישנא נתגרשה אינו כופה משום דלא דסוגיין - "מינקת שמת בעלה". וכן משעבדא ליה ור״ת אומר דאסורה מה שהקשה דלפי מה דס״ד טעמא לינשא" ויעוי׳ בתוס׳ שהביאו מה שמא תעשה עוברה סנדל אין חילוק שהקשה ר״ת על שיטת רבנו שמשון בין אלמנה לגרושה י״ל דלמאי

אור כתובות דף ס׳ ע״ב לציון תג

דמסיק טעמא דסתם מעוברת לתינקה אלא על האב, ולכן סובר רבנו שמשון קיימא היינו דוקח באלמנה), אך צ״ע שגרושה מינקת יכולה לינשא .)17) מה יענה רבנו שמשון על מה שהקשו
תוס׳ דהרי אלמנה נמי לא משעבדא

ג. ונראה הכרחו של רבנו שמשון

מכי תבעה כתובתה או רוצה לינשא,

ז״ל מדתביא לעיל "במגרשה אינו

ואם נימא דכל שאין עליה שיעבוד

כופה" ואיך אפשר לומר שתהא

להניק רשאית היא לינשא נמצא שכל

אסורה לינשא שמא תגמול את בנה,

אלמנה מותרת לינשא, כי מיכף

והרי יכולה היא לגמול את בנה כל

מאבדת את כתובתה.

אימת שתרצה. ודעת ר״ת שאף
שיכולה לגומלו בדרך כלל אינה

ב. ונלע״ד דהנה לקמן סוף פרקין גומלתו דרחמי האם על בנה, וגזרו (ס״ה ע״ב) אמרינן שהאב חייב חכמים שלא תנשא על מנת שלא לזון את בניו כשהם קטני קטנים. יתעכר חלבה ותגמלנו על כראה ונראה שאפי׳ הם בניו שלא ע״י חופה [רא״ש פרק החולץ סי׳ כ״ו]. וקידושין נמי חייב לזונם, כי אין חיוב ד. ובבית יוסף אבהע״ז סי׳ י״ג כתב זה תלוי בחיובי הכתובה, וכן הביא שהרשב״א פסק כר״ת שמינקת המשנה למלך בפי״ב מהל׳ אישות גרושה אסורה להנשא אמנם חילק הל׳ י״ד מהרא״ש והריב״ש. ולפי זה דהיינו דוקח במכירה אבל אם אין אפשר שאם אין לקטנים אב ויש להם מכירה מותרת להינשא. והקשה אם שיכולה לזונם, יסבור רבנו הנודע ביהודה אבהע״ז(מהדו״ק) סי׳ שמשון שחייבת היא לזונם.)16(י״ד דמכלל דברי הבית יוסף משמע ומעתה מובן שבאלמנה אף שאינה שרבנו שמשון התיר לגרושה מינקת משועבדת וכגון שתבעה כתובתה - לינשא אפי׳ אם התינוק מכירה, והאיך מ״מ חייבת היא במזונות בניה אפשר לומר כן, והרי בית שמאי ס״ל הקטנים, ולכן אסור לה לינשא שמא דאין האשה משועבדת להניק כל תגמול את בנה. לא כן בגרושה עיקר וכדמסיק גמ׳ לעיל נ״ט ע״ב - שבעלה קיים אין עליה חיוב לזובם דמתני׳ דתנן "ומניקת את בנה" דלא

16 לכאו׳ היה ראוי לומר כן אילו חיוב מזונות של קטני קטנים היה מדין חיוב צדקה, אבל בשו״ע נפסק דאפי׳ אם נפלה להם ירושה מבית אבי אמם מ״מ חייב לזונה (ונתבאר בדברי מרן זי״ע לעיל מ״ט ע״ב) ולכאו׳ מוכח מזה דאין חיובו מטעם צדקה אלא תקנת חכמים היא, ומהיכי תיתי לומר דאם אין האב קיים חייבו את האם וצ״ע. 17 יל״ע דאם כן גרושה שאח״כ מת הבעל אסורה לינשא אף לדעת רבנו שמשון (ואולי י״ל דכיון שמתחילת גירושיה הותרה לינשא אינה חוזרת להאסר).

מד אור כתובות דף ס״א ע״א לציון

כבית שמאי, וא״כ כל אשה אליבא כמשנ״ת לעיל בס״ד דחייבת לזובם

דבית שמאי הרי היא כגרושה אליבא מדין קטני קטנים)ויעוי׳ עוד בנוב״י דב״ה לענין הנקה, ובשמעתין גרסינן שם מה שדקדק בלשון התלמוד "א״ר נתן בר יוסף הן הן דברי ב״ש בשמעתין וביבמות והעלה שהמה ב׳ הן הן דברי ב״ה שב״ש אומרים כ״ד דינים חלוקים דבשמעתין הוא איסור חודש וב״ה אומרים י״ח חודש" ומה שאסרו חכמים לאשה להנשא ובסוגיא צריך המתנה כלל במינקת אליבא דיבמות הוא איסור שאסרו חכמים דב״ש הא לדידהו אינה משועבדת למי שבא לנושאה יע״ש(. להנקה כלל ולשיטת רבנו שמשון כל
שאינה משועבדת להניק אין עליה

ה. עוד נראה לתרץ בזה שבאמת יש

איסור לינשא)ודוחק לומר

ארבעה חלוקות - מכירה ושאינו

שמחלוקתם לענין הנקה בעלמא ולא מכירה, תינקה בפועל ואינה תינקה לענין איסור מינקית לינשא(, בפועל)שגמלתו או שמסרתו
ומוכרחים ליישב דאיירי במכירה

למינקת(. ואמת אמנם שאליבא דרבנו
שבכה״ג אינה רשאית להפסיק מפני

שמשון הזקן אין חילוק בין מכירה

הסכנה, ומודה רבנו שמשון הזקן

לשאין מכירה אולם הני מילי

דאם הוא מכירה אסורה לינשא אף

בשגמלתו ואינה מניקתו בפועל, אך

באופן שאין עליה שיעבוד, וע״ז

אם מניקתו בפועל כל שמכירה

איירו ב״ש שהיא אסורה להנשא עד אסורה להנשא אף לדעת רבנו שמשון כ״ד חודש. אולם לפי מה שנקט הבית

הזקן, וגם בחילוק זה מיושב הן
יוסף שהתיר רבנו שמשון אפילו

קושיית התוס׳ והן קושיית הנוב״י

במכירה עומדת הקושיא במקומה -

משיטת ב״ש. ודעת הרשב״א שאסרו

במאי עסקי בית שמאי לאוסרה

במכירה בכל אופן וק״ל.

להנשא עד כ״ד חודש. ותירץ הנוב״י מאי נינהו א״ר כהנא כגון כשות שמודה רבנו שמשון הזקן באלמנה ודגים קטנים ואדמה - כישות דחף דלא מישעבדא מ״מ אסורה
לינשא הואיל ואין האב קיים ואין מי

היינו פקוס)מלפפון ערבי(, כמכא
היינו חלב עתיק רזה, ואדמה יתכן
שיזונם, ובזה איירו בית שמאי, והיינו דהיינו כמהין.

ס״א ע״א

רד״ה אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו שאינו טורח כו׳ ולא דמי למצעת מטה לפרוס סדין ולבדין דבר דמתני׳ דהוי דבר של טורח ובכפיה

אור כתובות דף ס״א ע״ב לציון תה

הני לא כפי לה אלא חכמים השיאוה והך הצעה אינה חיוב מלאכה אלא עילה טובה להנהיג זאת בישראל. עילה טובה שהשיאוה חכמים להנהיג נכללו בדברי רש״י ב׳ חילוקים לתרץ זאת בישראל .(18)
ב׳ קושיות. שמתחילה הוקשה לרש״י
האיך קאמר דמצעת לו מטה והא

תוד״ה הכניסה לו שפחה אחת

במתני׳ קתני שאם הכניסה לו שלוש

קצת מימה אם הוא זן

שפחות אינה מלעת המטה, וע״ז תי׳

אותה א״כ מה מרויח הבעל כו׳.

שבמתני׳ הוה דבר של טורח והכא

רצונם לומר דבשלמא למ״ד יכול

בדבר שאינו של טורח. ושוב הוקשה

הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני

לו אמאי לא קתני להך הצעת מטה

זנך אתי שפיר, אך למ״ד אין יכול
לומר כן קשיא, וזהו שכתבו "אם שאינה של טורח במתני׳ בכלל
מלאכות שאשה עושה לבעלה, וע״ז

הוא זן אותה" וכן פירש בהפלאה
ויעוי׳ הגהות מצפה איתן שביאר
תירץ דמתני׳ בחיובי האשה לבעלה באופן אחר.

ס״א ע״ב

"ההוא רומחה" - נכרי היה ואייתי בצמר אין בפשתים לא - ומסיק הש״ס הך מעשה ללמד דהיינו בכיתנא רומאה וא״כ
עילה טובה שכשמתאוה לא יבלע ה״ק בצמר לעולם אין בפשתים

הרוק אלא ירקקנו. "עד דזג לה" - פעמים לא, ולפי זה בצמר של גמלים פרש״י מלשון זכוכית והיינו שע״י ג״כ חייבת דאל״כ מה חילוק בין צמר
שבמנפחה נמתח העור ונהיה מבריק,

לפשתים הלא גם בזה וגם בזה יש

והיה אפ״ל מלשון זג כעין קליפת מינים שחייבת ויש מינים שפטורה, ענבים. "אמר לה כל מיא דצערי לך אלא ודאי שחייבת בכל מיני הצמר. תוף שדאי תוף שדאי" - היינו שלא ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל תבלע את הרוק שבא ע״י צער התחוה כופה ליתן תבן לפני בקרו - כדרך שעשתה קודם אלא תרקקנו, כ״ה גירסת רש״י, וביאר טעם וכך הוא רפואתו ואמטו להכי מייתי החילוק. והתוס׳ גרסי "לא ליתן תבן להך עובדא וכנ״ל. לפני בהמתו ולא ליתן תבן לפני

18 יעוי׳ מהרש״א שכתב דיש בדברי רש״י כעין ב׳ תירוצים, ויעוי׳ משנה למלך הל׳ אישות פכ״א ה״ג)ויעוי' רש״י במתני׳ נ״ט ע״ב ד״ה יושבת בקתדרא וצ״ע ד׳ המל״מ(.

תו אור כתובות דף ס״ב ע״א לציון

בקרו" והביאו ראיה מנדרים דף פ״א וצריך ביאור מה טעמא נקיט "שלא ע״ב, ויע״ש ר״ן תירוץ לגירסת רש״י. ברשות" בתלמידים טפי וגירסת הרי״ף להיפך מגירסת רש״י
וה״ג"ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל

משאר דינים של המשנה (וכמו שלא

כופה אותה ליתן תבן לפני בהמתו"

אמר הגמלים יוצאים למלאכתן

וכ״ה גי׳ תורי״ד וביאר שבקרו היינו

שלושים יום שלא ברשות הוא הדין

שוורים העומדים לחרישה ובזה אינה

בתלמידים לכאו׳ לא היה צריך לומר

חייבת, ובקרו היינו סוס שעליו הוא

כן).ויש לומר בב׳ אופנים. או דבכל

רוכב ובזה חייבת.

המלאכות אין מותר אא״כ כשנישא
היה בעל אותה מלאכה שנמצא
מתני׳ התלמידים יוצאים לתלמוד דאדעתא דהכי נישאת, אבל תלמידים תורה שלא ברשות שלשים אפי׳ אם מתחילה לא היו בני תורה
יום כו׳ דברי רבי אליעזר - חכמים

פליגי על רבי אליעזר רק בדין

מ״מ יכולים לילך ללמוד אפי׳ שלא

התלמידים היוצאים לתלמוד תורה

ברשות. אי נמי יש לומר דנקט הכי

וכדמפרש בגמ׳ (ס״ב ע״ב) "אמר רב

משום שלכל המלאכות הותר רק מה

חדא בר אהבה אמר רב זו דברי רבי

שהוא צורכם, שכן דרך הגמלים

אליעזר אבל חכמים אומרים

להפליג ל׳ יום והספנים ו׳ חודש

התלמידים יוצאים לתלמוד תורה ב׳ [ונמצא שאדעתא דהכי נישאת וג׳ שנים שלא ברשות" אך בשאר וכנזכר]. ואולם תלמידים אפי׳ אם עונות דמפרש מתני׳ לא פליגי מצוי להם ללמוד תורה בעירם מותר חכמים, תדע דהא פריך גמ׳ (ס״ב להם לילך לעיר אחרת לצורך תלמוד ע״א) "והפועלים שתים בשבת תורה [ובזה אין לומר דאדעתא דהכי והתביא הפועלים אחת בשבת" ולא נישאת ואפ״ה מותר ולזה נקיט בהו

מתרץ הא רבי אליעזר הא רבנן. שהם יוצאים ל׳ יום שלא ברשות].

ס״ב ע״א

רבי יוחנן הוה קסליק בדרגא הוו אניח לימי הזיקנה. פרש״י "אם כן סמכי ליה רב אמי ורב אסי שאתיש את כוחי ולא יסמכוני מה

איפחיתא דרגא תותיה סליק ואסקינהו אניח כח בעצמי להשתמש בו בימי אמרי ליה רבנן וכי מאחר דהכי למה
ליה למיסמכיה אמר להו אם כן מה

הזיקנה". וצריך ביאור האיך נסמך על
רב אמי ורב אסי, דבשלמא אם היה

אור כתובות דף ס״ב ע״ב לציון תז זקן ותש כוחו הרי צריך הוא לכך, תוד״ה והתביא בסוה״ד "אבל ר״י אבל כיון שכוחו עמו ורק רוצה להניח לא פירש אלא ב׳ מידות ב׳ כח לימי הזיקנה, מה חזי לפחות את
כוחם של רב אמי ורב אסי. ואפשר

בשבת וא׳ בשבת כדפרישנא" ונפק״מ

שידע רבי יוחנן שהוא עתיד להאריך

בין ר״י בר ברוך לר״י-[א] בפועל

ימים הרבה ולהפליג בזיקנה טובא

היוצא לעיר אחרת וחוזר בכל יום

וכמו שכן היה לו באמת, על כן

שלריב״ב אחת בשבת ולר״י אפשר

הוצרך להניח כח לימי זיקנותו,

דהוה ככל פועל וב׳ בשבת [ב]

אולם בשאר אדם אין שייך זאת ועל בפועל היוצא חוץ לעיר וחוזר פ״א כן לא היה מקום לחוש על רב אמי בשבוע לר״י בעי שיחזור ביום הז׳
ורב אסי. ולריב״ב ביום הח׳.

ס״ב ע״ב

סימן קכט

בנו והוא רבו האם חייב בכבודו

א. "ומי איכא אבא דקאים מקמי לפסוק בתרוויהו לחומרא כיון שהם ברא" יעוי׳ קידושין ל״ג ע״ב ספיקות בדאורייתא. ויתכן שקצת "אבעיא להו בנו והוא רבו מהו ראיה מדהכא דאמר בפשטות מי שיעמוד מפני אביו כו׳ אבעיא להו איכא ברא דקאים מקמיה אבא, בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו ומשמע שלעולם אין האב עומד מפני
מפניו" ולא איפשטו. ופסק הרא״ש הבן ואפי׳ הוא רבו.
(פ״ק דקידושין אות נ״ז) בתרווייהו
לחומרא מחמת ספק וצריכים לעמוד

ב. עוד יתכן דהנה אמרינן בסוגיא

זה מפניזה, וכ״פ בשו״ע (יו״ד סי׳

קידושין שם "תא שמע דאמר
ליה שמואל לרב יהודה שינבא קום
ר״מ ס״ז), וא״כ מצינו אבא דקאים מקמי אבוך [ואע״ג דרב יהודה רביה מקמי ברא. אמנם הרמב״ם (הל׳ דרב יחזקאל אבוה הוה - רש״י], ממרים פ״ו ה״ד) כתב - "האב שהיה שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה תלמיד בנו אין האב עומד בפני הבן דאפי׳ מר שמואל נמי קאים מקמיה" אבל הבן עומד בפני האב" ויש והנה הרמב״ם השמיט הלכה זו של לתמוה אמאי פסק גבי אב לקולא עמידה בפני בעל מעשים, ומוכרח

וגבי בן לחומרא, ומהי תיתי, והו״ל שסובר דהוא דיחויא בעלמא ושמואל

תא אור כתובות דף ס״ב ע״ב לציון

שעמד מקמיה רב יחזקאל מחמת לרעהו מי קרוי איש הלא משה שנ׳ מעשיו - משנת חסידים נהג ולאו והאיש משה, הוי אומר לא השתחוה

דינא, ולפי״ז אית לן למילף מדא״ל ולא נשק אלא משה לחמיו, מכאן שמואל לרב יהודה קום מקמיה אבוך אמרו שיהא אדם מוכן לכבוד חמיו"
- דבנו והוא רבו הבן עומד מפני וחזינן שהרב חייב אף בכבוד חמיו האב, וזהו טעמו של הרמב״ם, ונמצא וכ״ש שהוא חייב בכבוד אביו.

שפסק כן בהחלט ולא משום ספק,
וגם ס״ל להרמב״ם דהאבעיות תלויות ד. וכשהצעתי את הדברים לפני זב״ז וע״כ פסק דאין האב עומד בפני מו״ח הגאון רבי יוסף חיים

הבן אף שהוא רבו (ובאמת עיקר שראבני זללה״ה כשהיה מוטל על הדחיה דשאני רב יחזקאל דבעל ערש דווי, קודם שאספיק לתרץ דבר מעשים הוה - דחוקה, שאם משום נענה תוכ״ד ביישוב נחמד, כי האדם כבוד אביו שהוא דאורייתא אין חייב מזמן שנולד הוא בחזקת חיוב לכבד משום דכבוד הרב עדיף כ״ש שאין את אביו ואילו האב בחזקת פטור, לרב לעמוד מפני בעל מעשים). וממילא כשנעשה הבן רביה דאב ומספק״ל בגמ׳ מי חייב בכבוד מי
ג. עוד ראיתי (הרב שמע יעקב בשם ולא איפשטא - יש לנו להעמיד את רבי גבריאל איספירנאסה ז״ל הדין על חזקתו ולחייב את הבן הביאם הרב דרישה מחיים) ליישב בכבוד האב ולפטור את האב מכבוד את פסק הרמב״ם שמקורו בדברי הבן, וזהו שפסק הרמב״ם שהבן קם המכילתא פרשת יתרו (פרשה א׳) על מפני אביו והיינו מחמת ספק, ואילו הפסוק וישתאו וישק לו (שמות י״ח האב אינו קם מפני בנו והוא ג״כ

ז׳)"איני יודע מי השתחוה למי או מי משום ספק משום דמוקמינן נשק למי כשהוא אומר וישאלו איש אדמעיקרא.

רבי עקיבא רעיא דבן כלבא שבוע חשודים על הגזל ופחד ליקח רועים הוה. בן כלבא שבוע היה סתם כדי שלא יכשל על ידם בגזל, מעשירי ירושלים, וזכה היות שדאג ועל כן חיפש רועים נאמנים, וכך שלא להכשל בגזל, וסתם רועים מצא את רבי עקיבא [ועל ידי כך

אור כתובות דף ס״ג ע״א לציון מט

נתגלגל שלבסוף זכה שנעשה חתנו עמי הארץ מפני תורתן. וכוונת ועמדה ממנו תורה והוראה לישראל תירוצם, דאם היה אומר כן מפני לדורות עולם[. שנאה לתלמידי חכמים גרידא הרי יש

דהוה צנוע ומעלי. הקשו תוס׳ הרי בכך מידות לא טובות וזה סתירה היה אומר מי יתן לי ת״ח למה שאמרו כאן שהיה צנוע ומעלי, ואנשכנו כחמור ותירצו תוס׳ דלא ועל זה כתבו תוס׳ שהיה אומר כן אמר כן מפני שהיה שונאם אלא מפני שהיה סבור טעות על ת״ח אבל משום שהיה סבור שהן מתגאים על מידותיו היו מתוקנות.

ס״ג ע״א

מתני׳ המורדת על בעלה פוחתין הרת" ז״ל סי׳ ע״ז סעי׳ ב׳[או לה מכתובתה שבעה דינרים משלים כתובתה למנה, דדינה
בשבת עד מתי הוא פוחת עד כדי כבעולה שכתובתה מנה. (19) כתובתה. פרש״י "ואח״כ נותן לה גט
ויוצאה בלא כתובה" ואם נגמר עד תוד״ה רב הונא. שיטת תוס׳ כדי כתובתה ובמחרטה האשה אסור דהאומרת איני ניזונית להשאר עמה בלא כתובה אלא חייב ואיני עושה פטורה מכל המלאכות לכתוב לה עוד כתובה]כמו שפסק וכמו שהאריכו להוכיח בדיבור זה,

19 יעוי׳ הגהות מימוניות פי״ד מאישות ה״י שכתב וזה לשונו - "אם חזרה בה ממרדה קודם כלות כתובתה ולא גירשה לא מיבעיא בכתובתה מנה ומאתיים דאין מנכה לה מכתובתה ימי מרדה, דא״כ אסור להשהותה אלא אפילו כתובתה אלף זוז לא הפסידה כלום דלא יהא אלא גירשה והחזירה דאמרינן)לקמן פ״ט ע״ב(על כתובתה הראשונה החזירה]מס״ע וכ״כ רבנו אליקים בשם ר״י הלוי[אבל אם מרדה כ״כ עד שאבדה כתובתה כתב מורי רבנו שיחיה דדבר פשוט הוא דאפי׳ אם חזרה בה תו לא יהיב לה לא כתובה ולא תנאי כתובה דהא למ״ד ממלאכה על כרחך היינו שמרדה מקצת ימיה דלא בעיא לעשות מלאכה ובתוך כך פוחתין לה מכתובתה עד שתכלה וכי הדרא תו ואמרה רוצה אני לעשות מלאכה לא הועיל לה כלום דאלת״ה מה הועילו חכמים בתקנתם לפחות כתובתה והלא כשמרדה עד שתכלה כל כתובתה יכולה לומר עושה אני מכאן ואילך" עכ״ל)והוא תשו׳ מהר״ם מרוטנבורג הו׳ בשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתס״א ובמרדכי בפרקין רמז ר״צ(ופשטות לשונו משמע דאם מרדה עד שאיבדה כתובתה אינה יכולה לחזור בה ואם אם גם אחר מרדה עדיין נשאר מכתובתה לא איבדה כתובתה כלל והרי היא כבראשונה. אלא שהדבר קשה להולמו דא״כ עדיין לא הועילו חכמים בתקנתן שיכולה למרוד ולחזור בה כל פעם קודם שיכלה כתובתה וכל כהאי תיזול ותמריד. עוד יש להעיר מדבריו על מה שכתב מרן זי״ע דכשחוזר וכותב כתובה אינו כותב לה אלא מנה, דמלשון מהר״ם מרוטנבורג משמע ששיעור כתובתה הינו מאתיים ולא רק מנה, וכמו שכתב בתחילת דבריו ד״לא מיבעיא בכתובתה מנה מאתיים דאין פוחת לה" וכו׳. ונראה דצריך

מי אור כתובות דף ס״ג ע״א לציון

וכפי״ז דברי רב הונא הכא המה היא משאר מלאכות שבהם אינה מוכרחים לפי שיטתו דס״ל יכולה רשאית לפטור את עצמה. ותרתי אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית איכא בין תוס׳ להראשונים ז״ל - ואיני עושה. ורבי יוסי ברבי חביבא חדא באומרת איני ניזונית ואיני

דפליג עליה בשמעתין ומפרש מורדת עושה דלתוס׳ פטורה מן הכל ממלאכה - על כרחין דס״ל כריש ולרשב״א והר״ן אכתי טוחנת ואופה לקיש שיכול הבעל לכופה על מעשי וכו׳. ועוד יש ביניהם האם כשטוחנת ידיה. ולפי הצעה זו ודאי הלכתא כרב ואופה פוחתין לה ממעשה הצמר, או הונא שהרי קיי״ל שיכולה אשה לומר שמעשה הצמר לעולם כשיעורו ולבד איני ניזונית ואיני עושה]וכדפסקינן ממנו חייבת בשאר המלאכות, דתוס׳ בהדיא לקמן ק״ז ע״ב[. הוכרחו לפרש דפוחתין לה ממעשה

והרשב״א והר״ן חלקו על תוס׳

הצמר כפי טחינתה ואפייתה,

וביארו כשאומרת איני

והרשב״א והר״ן לא הוצרכו לחידוש

ניזונית ואיני עושה לא נפטרה אלא

זה)ויעוי׳ לעיל נ״ט ע״א תוד״ה הכא

ממעשה הצמר אבל שאר מלאכות

מה שהקשו והוא לשיטתם,

דטוחנת ואופה כו׳ אכתי רמיא עליה,

דלהרשב״א והר״ן לק״מ וכמו שתי׳

וכפי״ז שפיר אתו דברי רבי יוסי

הר״ן שם וכמש״ש(.

ברבי חביבא אף אליבא דהלכתא ומעתה שני ביאורים לפלוגתא דרב דקיי״ל כרב הונא שיכולה אשה לומד הונא ורבי יוסי ברבי חביבא איני ניזונית ואיני עושה, דמורדת בשמעתין - לדעת תוס׳ לכו״ע מרידה

לומר דשורש דברי מהר״ם ז״ל דכל זמן שעדיין לא כלתה כתובתה לגמרי אין פחיתת הכתובה שלה חל בפועל לומר שפוקע ממנה חוב של כתובתה, אלא שהוא קנס שקנסוה חכמים לומר שיפחתו לה מתשלומי כתובתה בפועל, אבל שורש כתובתה עומד על תילו, ולכן אם חזרה בה אינו צריך לכתוב לה מחדש, ושיעור כתובתה הוא כשיעורה מתחילה, ואם תחזור לממרדה נחזור לפחות לה כפי שעמד השיעור בסוף המרד שעבר, ונידון כל המרד כהמשך אחד, ולא

איכפת לן שהפסיקה מרדה באמצע כי בלא״ה אין כאן הפקעת חוב כתובתה מעיקרו אלא קנס על התשלומין של הכתובה בפועל. אמנם אחרי שכלתה כתובתה פקע חיוב הכתובה כליל, ואם בא לקיימה צריך לחזור ולכתוב כתובתה מתחילה, ועל זה כתב מהר״ם דאין יכולה לחזור בה כי כיון שפקע כתובתה תו לא מהני שתחזור בה, והוכיח זה ממורדת ממלאכה.ובזה מיושב הבנת דברי מהר״ם ז״ל וגם אין קושיא מדבריו על מה שביאר מרן זי״ע דאם איבדה כתובתה דינה כבעולה, דמש״כ מהר״ם דפשיטא דכתובתה מאתיים לא איבדה היינו באופן שעדיין לא איבדה כתובתה לגמרי. אלא שממה שדימה מהר״ם למגרש את אשתו וחזר וכנסה משמע דאיירי אפי׳ על אופן שכלתה כתובתה לגמרי וכוונתו דאם השאירה תחתיו בסתמא הרי הוא על דעת כתובה הראשונה ויש ליישב וצ״ת.

אור כתובות דף ס״ג ע״א לציון מיא

ממעש״י ראויה להתקרא מרידה אך דעת הרא״ש והטור בסי׳ ע״ז וכ״כ רב הונא לשיטתו דס״ל שרשאית הב״י שם)ומה דאמר בגמ׳ דלרב מן הדין לומר איני ניזונית ואיני הונא האי דתני וכן המורד על עושה וכיון שהדין עמה ודאי אינה אשתו היינו מתשמיש לא אמרינן בדין מורדת, וריב״ח ס״ל כריש הכי אלא בהו״א דלא אסיק לקיש שאינה רשאית לומר איני אדעתיה דשייך מורד מלזון אותה, ניזונית ואיני עושה וע״כ אם אבל בתר דמשני הכי ה״ה אליבא מורדת ממלאכה הויא מורדת. דרב הונא דהוה מורד(. אמנם

והרשב״א והר״ן מבארים דאיירי אליבא דהרשב״א והר״ן דטעמא במלאכה שלכו״ע אינה רשאית דרב הונא דלא נאמר דין מורדת

לפטור את עצמה ממנה, ורב הונא על מרידה ממלאכה אף דאינה ס״ל דאעפ״כ אין ראוי לדון בה רשאית - ה״ה בבעל שמרד מלזון דין מורדת כי לא נאמר דין מורדת את אשתו, וכ״ה דעת הרמב״ם רק על מורדת מתשמיש ולא על ופסק השו״ע בסי׳ ע״ז)ובאיילת מורדת ממלאכה, וריב״ח ס״ל דגם אהבים על תוד״ה והאמר רב צידד על מלאכה יש דין מורדת. ועפי״ן לומר שדעת תוס׳ כהרמב״ם, אמנם
איכא עוד נפק״מ בין תוס׳ לרשב״א

שיטת הב״י היא כמשנ״ת(.

והר״ן לפי״מ דקיי״ל כרב הונא
דמורדת היינו מורדת מתשמיש ולא

באו״ד וכי עבדא שאר מלאכות

ממלאכה, מה דין הבעל שמורד

פוחתין לה מעשיית

מלזון את אשתו. שלדעת תוס׳

בצמר. כגון אם היתה עושה משקל
חמש סלעים צמר בעשר שעות,

דטעמא דרב הונא משום שרשאית ועשתה שאר מלאכות במשך אשה לומר איני ניזונית ואיני שעתיים - פוחתין לה את אותם עושה, הני מילי באשה אבל בבעל שעתיים מזמן העשיה בצמר ולא שאין רשאי שלא לזון את אשתו תעשה אלא שמונה שעות שיעור שפיר אית ביה דין מורד, וכ״ה ארבע סלעים.

תיב אור כתובות דף ס״ג ע״א לציון

סימן קל
האם חייב להשכיר את עצמו למזונות אשתו

והאם חייב לגרש כשאין לו ליתן מזונותיה

א. תנן וכן המורד על אשתו בשלמא עצמו, ומורד דמתני׳ היינו שיש לו למאן דאמר מתשמיש לחיי אלא נכסים ואומר איני זן, ושקול הוא למ״ד ממלאכה מי משועבד לה אין כנגד המורדת ממלאכה, כי חיוב באומר איני זן ואיני מפרנס. כתבו מזונות כנגד מעשי ידיה. וכשם שאם תוס׳ ד״ה באומר איניזן ואיני מפרנס אמרה היא איני עושה הויא מורדת כך "מכאן מוכיח רבנו אליהו שחייב אם אמר הוא איניזן הוה מורד. אדם להשכיר את עצמו ללמד

תינוקות או לעשות מלאכה אחרת כדי ג. ומדבריהם למדנו שעל אף לזון את אשתו" והיינו שרבנו אליהו שכתובת אשה אין נגבית אלא מפרש ענין מרד של הבעל ממלאכה מן הקרקעות ואפי׳ מיניה דידיה לא לפי תירוץ הגמ׳, דכדרך שהאשה גבי ממטלטלי, וקיי״ל תנאי כתובה
משעובדת לבעל למלאכה גם הבעל ככתובה, ומזונות תנאי כתובה משועבד לאשה למלאכה מחמת חיוב אינהו ,(20) הני מילי במזונות של מזונות דידה, ולפי ביאור זה מפורש אלמנה ובנות לאחר מיתתו, אבל יוצא משמעתין דהבעל חייב להשכיר מזון האשה דמחיים גביא אף

את עצמו למלאכה על מנת לזון את ממטלטלי. דאל״כ האיך מחייבו רבנו אשתו, ואם הוא ממאן לעשות כן אליהו להשכיר את עצמו והרי אפי׳ הו״ל מורד)משא״כ בבעל חוב מכסף דאית ליה תחת ידיו לא גביא דעלמא שאין לו נכסים אין כופים כל שכן שמכסף שכירותו לא תוכל אותו למלאכה(. לגבות, אלא ודאי גביא למזונותיה
ב. והביאו תוס׳ שרש״י פירש באומר

אף ממטלטלי.

איני זן דהיינו תחת מלאכה, ד. וכתבו תוס׳ שרבנו אליהו הביא וכוונתו לאפוקי מפירוש רבנו אליהו, עוד ראיה לשיטתו דחייב בעל ולעולם אין שייך שימרוד ממלאכה להשכיר את עצמו למלאכה בשביל ממש כי אינו מחוייב להשכיר את מזונות אשתו והוא ממה שכתוב

20 לעיל נ״ד ע״ב תנאי כתובה ככתובה ופרש״י תוספת שהוא מתנה להוסיף לה וכל מזונות.

ויעוי' ר״ן)י״ט ע״ב מדפי הרי״ף(על מה שאמרו)נ״ג ע״א(דמוחלת כתובתה אין לה מזונות
דהני מילי מזונות דלאחר מיתה אבל מזונות דמחיים ודאי אית לה דלאו תנאי כתובה נינהו.

אור כתובות דף ס״ג ע״א לציון תיג

בלשון הכתובה ואנא אפלח וכו׳, מזונות ואם אינו נותן מזונות יש לו ומוכח דחייב לעבוד ולהשכיר את דין מורד, נראה דהוא הדין אפי׳ עצמו למלאכה בשביל מזונות אשתו. באינו מוצא ליתן מזונות ולא והנה הראיה שהביא רבנו אליהו להשכיר את עצמו יכולה האשה משמעתין מוכיחה דכך תקנו חכמים לתבוע שיתן לה גט. דמסתבר לומר שיתחייב הבעל להשכיר את עצמו,
ואילו מלשון הכתובה יש להוכיח

דאין כאן חיוב מחודש לילך לעבוד

[דלכל הפחות] הוא שיעבד את עצמו

ואם הוא מורד מחיוב זה יש לו דין

על זה. ואחר שדחו תוס׳ הראיה

מורד, אלא דכך הוא ההלכה דאם אין

משמעתין חזרו לדחות הראיה מלשון

לו ליתן מזונות יכולה היא לתבוע גט

הכתובה, דיש לפרש לשון ואפלח

כיון שאינו מפרנסה ולא מיתדר לה

היינו ניכוש ועידור בקרקע של עצמו

כפי הראוי לאשה ולבעלה. ונמצא

ולא נתכוון להתחייב לבזות את

לפי זה שבאמת אין שורש חיובו

עצמו להשתכר במלאכה אצל אחרים

להשכיר את עצמו למלאכה, רק שאם

(אך את הראיה הראשונה לא יכלו

אינו מעלה לה מזונות יכולה היא

לדחות בזה, דאין לחלק בתקנ״ח לתבוע גירושין ודוק.
ויעוי׳ בסמוך). ו. ובשו״ע סי׳ ע׳ סעי׳ג׳ כתב וזה

ה. ויש נפקא מינה גדולה בין

לשונו "ואם היה עני ביותר ואינו
הראיות שהביא רבנו אליהו.

יכול ליתן לה אפי׳ לחם שהיא צריכה
דאם נקבל רק את ההוכחה מלשון

כופין אותו להוציא" והיינו כמו
הכתובה ולא נקבל את הראיה

שנתבאר בראיית רבנו אליהו

משמעתין, הרי שביאור הדבר הוא משמעתין, דיש כח ביד האשה לתבוע
שיש על בעל חיוב להשכיר את עצמו גירושין אם אינה מקבלת מזונות אפי׳

למלאכה כדי להביא מזונות וזהו באופן שאין לו אפשרות לזונה כלל. כלול בהתחייבות שלו בכתובה וזהו והרמ״א ז״ל שם הביא שיש אומרים שורש חיובו. ולפי זה אם אינו מוצא שאין כופין אותו להוציא מאחר שאין

להשתכר אין עליו טענה של כלום, לו,והיא שיטת רבנו תם דאיןחיוב ותתקיים אצלו בלא מזונות. אמנם עליו לגרש, ורק שיעבוד בעלמא הוא לפי מה שהוכיח רבנו אליהו דאית עליה לזון אותה ואם אין לו כדי משמעתין דיש עליו חיוב ליתן מזונות הפסידה.

מיד אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון

ס״ג ע״ב

תוד״ה אינו דומה מי שיש לו פת דשמוחל איירי אפי׳ במדירה בסתם

בסלו למי שאין לו פת ואם כן אינו דומיא דנדה והאיך ילפי
בסלו "ולעיל דגמר מדיר מנדה" היינו לה מנדה. ותירצו תוס׳ "משום דמדיר לעיל ס״א ע״ב דקאמר גמ׳ מ״ט הוי טפי פת בסלו ממורד שמא ימצא דב״ש גמרי מיולדת וב״ה גמרי מנדה פתח לנדרו" והיינו דלמרות שהמורד

והאיך אפשר ללמוד זה מזה והרי יכול לחזור בו מיכף ואילו מדיר צריך אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי פתח והתרה, אולם הנדר הוא מחמת שאין לו. ובשלמא אליבא דרב שם כעס וכאשר עבר כעסו אולי ימצא איירי כשפירש שאינו מדירה אלא פתח להתיר, מה שאין כן מורד שכל לזמן הוי דומיא דנדה, אבל אליבא מטרתו לצער אין סברא שיחזור בו.

סימן קלא

דין המורדת
א. גופא המורדת על בעלה פוחתין בר יצחק דרבא אמר "בורכא הוא" לה מכתובתה שבעה דינרים ורב נחמן רב יצחק סובר דנכון הוא

בשבת וכו׳ עד סוף הסוגיא. הנה יש [ו] מחלוקת רבא ורב הונא בר יהודה
בכאן כמה ענינים בגמרא וצריך תרווייהו משמיה דרב ששת האם לסדרם דבר דבור על אופניו בסייעתא נמלכין בה או לאו [ז] מימרא דשמייא [א] משנתינו דהמורדת על דאמימר דיש חילוק בין אם אמרה בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה בעינא ליה ומצערנא ליה דזו היא דינרים בשבת [ב] רבותינו חזרו ונמנו מורדת לבין אם אמרה מאיס עלי [ח] שיהו מכריזין עליה ארבע שבתות [ג] העובדא דכלתיה דרב זביד מסיק מימרא דרמי בר חמא דפעמים בגמ׳ דאם תפסה בלאומיה קיימין לא שולחין לה מבית דין אחת קודם מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה הכרזה ואחת אחר הכרזה [ד] דרש [ט] עוד מסיים הש״ס על עובדא רב נחמן בר רב חסדא הלכה דכלתיה דרב זביד דמשהינן לה כרבותינו [ה] מחלוקת רבא ורב נחמן אתריסר ירחי שתא.

אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון תטו

ב. שיטת רש״י [א] משנתינו איירי משהין אותה כלל ומפסדת הכל במורדת כדי לצערו ואומרת ויוצאה ועל זה נסתפק האם מפסדת בעינא ליה ומצערנא ליה [ב] רבותינו גם בלאומיה הקיימין או לאו [ט] נמנו על המצערא שתפסיד הכל ולפי זה בפשטות גם מסקנת השמועה בארבעה שבתות [ג] רמי בר חמא שמשהינן לה אתריסר ירחי שתא הוא ביאר את צורת ההכרזה של רבותינו חוזר על האומרת מאיס עלי דזהו

ואיירי במצערא [ד] רב נחמן בר רב הגוונא של כלתיה דרב זביד [וכן חסדא פסק הלכה כרבותינו שמפסידה משמע לשון רש״י דפירש "ומשהינן הכל בארבעה שבתות וכפי ההכרזה ליה אולי תחזור בה" והיינו דאיירי

שביאר רמי בר חמא [ה] מחלוקת באומרת מאיס עלי אלא דמשהינן לה רבא ורב נחמן בר יצחק האם לפסוק שמא תחזור בה], ודוחק לומר כרבותינו או כמשנתינו ודברי רבא שתחילת הסוגיא איירי במצערא שאמר בורכא מוסבים על מה שאמר וכלתיה דרב זביד איירי באומרת רב נחמן בר רב חסדא דהלכה מאיס עלי וסיום הסוגיא חוזר שוב כרבותינו [ו] המחלוקת של רבא ורב לדין המצערא. אמנם קצת צ״ב מה הונא בר יהודה היא המחלוקת האם שפירש רש״י "תריסר ירחי שתא ותו לפסוק כמשנתינו או כרבותינו לא", והרי עיקר דין של האומרת [ז]מימרא דאמימר דאם אמרה מאיס מאיס עלי היה ראוי להיות שיוצאה עלי אין בה דין מורדת אלא נותן לה מיד, וקאמר גמ׳ דמשהינן לה תריסר גט ויוצאה בלא כתובה [ח] העובדא ירחי שתא, ונמצא שהגמ׳ בא לומר של כלתיה דרב זביד על כרחין איירי שלא תצא מיד, ומה זה שפירש רש״י באמרה מאיס עלי כי הרי בעובדא זו דאתא לאשמועינן דלא משהינן לה נסמכים האמוראים על מימרא דרבא יותר מי״ב חודש. וצריך לומר דאתא

והרי רבא פסק דהלכה כמשנתינו ואין לאפוקי ממר זוטרא שסובר דבאומרת מה להסתפק על בלאומיה קיימין, מאיס עלי כייפינן לה.
דהרי לפי משנתינו המצערא מפסדת ג.

והנה לפי שיטת רש״י עד דברי רב
ז׳ דינרים כל שבוע ואם כבר הגיע
שיעור ההפסד כדי להפסיד בלאומיה

נחמן בר רב חסדא קאי על דברי
רבותינו ורמי בר חמא מפרש את

קיימין הרי היא מפסדת אותם ואם לא דברי רבותינו וכו״ע אית להו דרמי הגיע שיעור ההפסד עד לכדי כך אין בר חמא. ואחר כך נחלקו האמוראים מפסדת, וממה שנסתפקו האמוראים האם הלכה כרבותינו או לאו. ורבא מוכח דאיירי באומרת מאיס עלי שאין מודה שפירוש דברי רבותינו הוא

תטז אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון

כרמי בר חמא אלא שהוא פוסק האמוראים האם לפסוק כרבותינו הלכה שלא כדברי רבותינו אלא ומפסדת את כתובתה לאלתר או

כדין המשנה, וגרסינן "ואיהו מאי כמשנתינו ומפסדת את כתובתה קסבר" פירוש רבא שפוסק כמתני׳ במשך הזמן, ולפי זה מיושב כמאן קסבר, ומסיק דסבר כרב ששת דבמסקנת הגמ׳ מייתי תקנת דאמר נמלכין בה והיינו כמתני׳ המכריעים שתפסיד את כתובתה אחר ויוצא דדעת רבא יחידאה. אבל רבנו י״ב חודש. אבל לפי מה שכתבו תוס׳ תם מפרש את הכל בהקשר אחד דלכו״ע הלכה כרבותינו מה מקום ולרבותינו מכריזין ד׳ פעמים ורמי להכרעה חדשה להמתין לה י״ב בר חמא מוסיף על דברי רבותינו חודש, והיה יותר נראה להעמיד את שגם לפני הד׳ פעמים צריך לשלוח מסקנת הסוגיא דאיירי באומרת מאיס לה, ורב נחמן חולק על דבריו עלי. ועל כן כתבו תוס׳ לשלול וסובר דהלכה כדברי רבותינו ממש מלפרש כן ולעולם איירי במורדת ולא כמו שהוסיף על דבריהם רמי ולמרות שנפסק הלכה כרבותינו חזרו בר חמא, ורבא בא לקיים דברי רמי והתקינו תקנה חדשה להשהותה י״ב בר חמא ולפי זה גרסינן "ואינהו חודש (ועי׳ מהר״ם דפירש שגם דעת כמאן סברי" והיינו רבא ורמי בר רבנו תם כתוס׳ דמה שאמרו חמא (ועל ר״נ בר רב חסדא ור״נ להשהותה י״ב חודש איירי דוקח בר יצחק אין לשאול כמאן סברי במורדת ולא באומרת מאיס עלי,
דאינהו סברי כרבי יוסי ברבי והרש״ש העיר שמדברי התוס׳ ישנים

חנינא), ויוצא לפי דברי ר״ת שאין לא משמע כן אלא שיטת רבנו תם חולק על דברי רבותינו. דאיירי באומרת מאיס ותיקנו

ד. כתבו תוס׳ סוף ד״ה אינהו וזה

שמשהא י״ב חודש).

לשונם "ומיהו מסקנא דשמעתין ה. שיטת הרמב״ם חלוקה על רש״י דמשהינן לה תריסר ירחי שתא בתרתי. חדא במימרא דאמימר

אגיטא ולית לה מזוני - אמורדת [אות ז] דלהרמב״ם האומרת מאיס דהכא קאי ולא אאומרת מאיס עלי עלי כייפינן ליה לבעל ליתן גט כמו שמפרש ר״ת דהא כיון ששניהם והראשונים כולם חלקו עליו והובא אפילים בגירושין כמו שנפרש למה בס״ד בסמוך. ועוד נחלק הרמב״ם בשהא אותה מלהתגרש, אלא אמורדת במהלך הסוגיא וסבירא ליה דעובדא דהכא קאי". וכוונת דבריהם דכלתיה דרב זביד [אות ח] איירי דבשלמא לפי שיטת רש״י נחלקו במורדת ממש ואומרת בעינא ליה

אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון תיז

ומצערנא ליה ולא באומרת מאיס עלי, לחזור ולכתוב לה כתובה חדשה, ולפי שיטת הרמב״ם הדבר מוכרח, ושיעור אותה כתובה אינו אלא מנה שהרי באומרת מאיס עלי כופין אותו ולא מאתיים זוז.)21) ליתן גט וודאי אין מקום לומר שהיא
מפסדת את בלאותיה. אמנם גם

ו. ובדברי הרא״ש בסוגיין מבואר

השו״ע שפסק דלא כייפינן לבעל

שהיו ד׳ תקנות [א] תקנת המשנה

להוציא באומרת מאיס עלי מכל

שפוחתין לה בכל שבת ז׳ דינרים

מקום בזה פסק כהרמב״ם דבאומרת

מכתובתה [ב] תקנת רבותינו שאם

מאיס עלי אינה מפסדת בלאומיה כלל

אמרה בעינא ליה ומצערנא ליה

(סי׳ ע״ז סעי׳ א׳) והיינו שהם

מכריזין עליה ד׳ שבתות ואח״כ

מעמידים את עובדא דכלתיה דרב

מפסדת כל כתובתה ואם אמרה מאיס

זביד במורדת המצערא. ולפי דרך זו

עלי לא ממתינין כלל אלא מיכף

גם מאי דאסיק גמ׳ דמשהינן לה

איבדה כתובתה והיינו עובדא דכלתיה דרב זביד דרצו להפסידה

אתריסר ירחי שתא [אות ט] איירי גם כן במורדת המצערא ולא באומרת

בלאומיה ומשמע דהיינו לאלתר ואם איירי במרד של מצערא הא אינה

מאיס עלי. ונמצא שלהלכה לא קיימא לן לא כמשנתינו ולא כרבותינו, דלפי

מפסדת אלא אחר הכרזת ד׳

שבתות)22([ג] כשראו שזחה דעתן
משנתינו פוחתין למורדת ז׳ דינרים
כל שבוע ולפי רבותינו מכריזין עליה

וכשהיה כעס היו אומרות לא בעינא

ליה ומיכף היה מגרש כיון שנפטר
ד׳ שבתות ואחר כך תצא בלא כתובה, לאלתר מכתובתה תיקנו שישהא י״ב ולהלכה מכריזין עליה ומאבדת הכל חודשי שנה ואם יגרשנה בתוך כך אין אמנם אינו מגרשה עד י״ב חודש ואם מחילתה מחילה וצריך ליתן לה חזרה בה בתוך אלו הי״ב חודש צריך כתובה ועי״ז אולי יתפייסו תוך שנה.

21 ומה שהוקשה לרש״י דהא רבא גופיה פסק כמשנתינו דעל מה שאמר רמי בר חמא הלכה כרבותינו אמר רבא דהוא בורכא וכן חזינן דאמר רבא הלכתא נמלכין בה ופרש״י דרצה לומד דהלכה כמשנתינו, וכיון שהלכה כמשנתינו מה יש לספק בדין בלאומיה הא פוחתין לה ז׳ דינרים כל שבת. תירץ הכסף משנה אישות פי״ד ה״ט דהרמב״ם מפרש דלעולם רבא אית ליה גם הוא כרבותינו ומה שאמר דנמלכין בה היינו דאחר הד׳ שבתות עוד צריך לימלך בה שוב ורק אחר הימלכות זו מפסדת כתובתה וזוהו גם כוונתו שאמר על דברי רמי בר חמא בורכא הוא דמשמעות דברי רמב״ח דמפסדת את כתובתה לאלתר אחר ההכרזה ודעת רבא שאינה מפסדת אלא אחר שיחזרו וימלכו בה. 22 והוצרך הרא״ש להוכחה זו מתוך שהוא סובר כרבנו תם דגם אליבא דרבא איתא לתקנת רבותינו ואם כן ליתא להוכחת רש״י.

מיא אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון

ותוך אותה שנה אינה מפסדת אינה מפסדת אלא לאחר י״ב חודש כתובתה כלל ואם חזרה בה אי״צ
לכתוב לה כתובה חדשה וכתובתה

[ד] אחר כך תיקנו במתיבתא שיתן
מנה ומאתיים ויגרש מיד כי היכי דלא

הישנה עומדת בעינה אם מנה מנה

ואם מאתיים מאתיים. ועיקר תקנה זו

להוו בנות ישראל הפקר, אבל מה

היה לאומרת מאיס עלי שמעיקר

שכתב לה משלו תוספת על המנה

ההלכה הפסידה כתובתה לאלתר, מאתיים לא נוטלת כלום, והטעם כדי אלא שמתוך שתיקנו לאומרת מאיס שלא יתלו את עצמן בעכו״ם
עלי שלא תפסיד כתובתה לאלתר (והרמב״ם והשו״ע פסקו דלא כתקנת אלא לאחר י״ב חודש, קל וחומר מתיבתא). ויעוי' בבית שמואל שמורדת שמעיקר ההלכה היה לה אבעה״זסי׳ ע״ז סק״ח שביאר ארבע להפסיד כתובתה אחר ד׳ שבתות - שיטות ראשונים בסוגיין.

סימן קצב

האם כופין ליתן גט באומרת מאיס עלי
א. תוד״ה אבל אמרה מאיס עלי לא ב. והנה התוס׳ הקשו האיך אפשר כפינן לה "פירש בקונטרס לא לכוף אותו ליתן גט, והרי יש כפינן לה לעמוד תחתיו אלא יתן גט לחוש שמא עיניה נתנה באחר וכמו ויוצאה בלא כתובה ויש מפרשים שחששו לזה במתני׳ דסוף נדרים (צ׳ דכופין אותו להוציא ואין נראה לרבנו ע״ב) האומרת טמאה אני לך וכו׳. תם". יעוין דברי הרמב״ם פי״ד וכתבו לתרץ דאין כאן חשש דהואיל מהלכות אישות הלכה ח׳ ששיטתו והיא מפסדת כתובתה אין לחוש
כהיש מפרשים דבאומרת מאיס עליו

שתאמר כן.והנה יש נפק״מ גדולה

כופין את הבעל לגרשה. אולם בשו״ע

בתירוץ התוס׳, דאם כל החשש שם

סי׳ ע״ז סעי׳ ב׳ פסק כדעת תוס׳ ורוב

הוא דוקח באופן שאין לה כתובה,

הראשונים שאין כופין אותו לגרש

נמצא דדוקא באשת כהן שאומרת

והזהירו הפוסקים שלא לעשות

שנאסרה באונס בזה יש לחוש שמא

כשיטת הרמב״ם כיון שלפי פסק

עיניה נתנה באחר כיון שאינה מפסדת
את כתובתה ולכן אינה נאמנת, אבל
השו״ע ודעת רוב הראשונים הוה ליה באשת ישראל שאומרת שנאסרה גט מעושה שלא כדין ואינו גט והרי ברצון דאיבדה כתובתה אין אוששין
היא אשת איש. שמא עיניה נתנה באחר והרי היא

אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון תיט

נאמנת ומחוייב לגרשה. וזהו נפק״מ הועילו חכמים בתקנתם אם יכולה לדינא בין דעת תוס׳ לבין מה שביארו להפקיע את עצמה על ידי טענת תוס׳ בשיטת היש מפרשים, דהבנת מאיס עלי, גם הקשו מההיא דגיטין תוס׳ דיש לחוש שמא עיניה נתנה מ״ט ע״ב דאמרו שאין צורך לתקן באחר אפי׳ באופן שהיא מפסידה כתובה לאיש כיון שאין הגט תלוי כתובתה ולכן אינה נאמנת לאסור את אלא בבעל ולא באשה ואליבא עצמה אפי׳ באופן שמפסידה דהרמב״ם הרי פעמים שהאשה

כתובתה, אולם בשיטת היש מפרשים מכריחה ליתן גט כגון שאומרת מאיס ביארו תוס׳ דאין לחוש לזה במקום עלי. וכתבו תוס׳ לצדד לתרץ דאין שהיא מפסדת כתובתה [ויעוי' נוב״י כופין אותו ליתן גט אא״כ יש רגלים מהד״ת אבעה״ז סי׳ י״ב]. לדבריה, ועל אופן זה אין חשש ואינו ג. כתב הרמב״ם בפכ״ד מהלכות שכיח ולא הוצרכו לתקן כתובה אישות הי״ח - "אמרה לו אשתו משום אופן זה. ונראה שגם שיטת שזיבת תחתיו ברצונה אין משגיחין הרמב״ם כן היא, דדוקא אם יש בדבריה שמא עיניה נתנה באחר אבל רגלים לדבר כופין אותו אבל אם אין איבדה כתובתה עיקר ותוספת", רגליים לדבר אין כופין אותו. ואע״ג ומפורש בדבריו דגם באומרת שלא הזכיר הרמב״ם תנאי זה בהדיא שנאסרה ברצון אינה נאמנת כי מכל מקום כלול הוא בדבריו שכתב חיישינן שמא עיניה נתנה באחר טעם הדבר שכופין אותו להוציא אע״פ שהיא מפסידה כתובתה. וא״כ מפני שאין בנות ישראל כשבויות קשיא על שיטתו קושיית התוס׳ אמאי חרב ומשמעות הדברים שהיינו באופן לא חיישינן באומרת טמאה אני שמא שניכר שדבריה אמת דמאיס עלה. עיניה נתנה באחר. ואין לתרץ כמו אמנם [הרמב״ן בשמעתין] והריב״ש שתירצו תוס׳ דאין לחוש לזה במקום בתשובה (סי׳ ק״ד) תפסו בדעת שמפסדת כתובתה, דהרי מפורש הרמב״ם דאפי׳ בלא רגלים לדבר ברמב״ם דגם אם מפסדת את כתובתה כופין אותו להוציא ולכן הקשו עליו יש לחוש, וצריך עיון. מהא דתנן יבמות קי״א ע״ב "הנודרת
הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו

ד.ועוד הקשו תוס׳ מגיטין פ״ח ע״ב שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה דתנן גט המעושה בעכו״ם פסול
שלא תהא אשה תולה עצמה ביד

תבקשין היימנו שיחלוץ לה" ולפי
שיטת הרמב״ם אמאי אין כופין אותו
עכו״ם ומפקעת עצמה מבעלה, ומה להוציא, ואם נימא דגם אליבא

מכ אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון

דהרמב״ם אין כופין אא״כ איכא שאומרת מאיס עלי כופין אותו רגלים לדבר אתי שפיר. (23) להוציא אינו מובן מה נחלקו בנפלו

ה. עוד הקשו תוס׳ מלשון הגמ׳

בו מומין והרי כיון שאומרת שאינה

דאמר לא כייפינן לה ולא הזכיר

יכולה לדור עמו מחמת המומין ודאי

דכייפינן ליה. מיהו גם על פירוש

יש לכופו להוציא. וצריך לידחק

רש״י ותוס׳ בסוגיא יש לתמוה מה זה

ולומר שהנידון הוא כלפי כתובה,

שאמר לא כייפנין לה, וכי מה ס״ד

דחצינא דת״ק אם רוצה שיגרשנה

לומר שיכפו אותה להיות תחתיו.

מפסדת כתובתה ואליבא דרשב״ג

והלא דברים קל וחומר ומה מורדת אינה מפסדת כתובתה, וכן הוא
גמורה אין כופין אותה אלא יוצאה

להדיא ברמב״ם הל׳ אישות פכ״ה

מיד בלא כתובה כל שכןזו שאומרת

הי״א שפסק כת״ק וזה לשונו -

מאיס עלי שאין לכופה להשאר

"האיש שנולדו בו מומין אחר שנשא

תחתיו ומה קמ״ל דלא כייפינן לה

אפי׳ נקטעה ידו או רגלו או ביסמת

]ויעוי׳ חזו״א סי׳ ס״ט סק״א[. עינו ולא רצתה אשתו לישב עמו אין

כופין אותו להוציא וליתן כתובה

ו. במתני׳ לקמן ע״ן ע״א תנן "האיש אלא אם רצת תשב ואם לא רצת תצא שנולדו בו מומין אין כופין אותו בלא כתובה כדין כל אשה מורדת" להוציא אמר רשב״ג במה דברים והיינו שלעולם יכולה לכופו ליתן לה אמורים במומין הקטנים אבל במומין גט אלא שהיא מפסדת את כתובתה הגדולים כופין אותו להוציא", ולפי ולשון "אין כופין אותו להוציא" שיטת תוס׳ ורוב הראשונים אתי דחוק לפי הרמב״ם)וקצת מימה שפיר, דבעצם מה שהיא טוענת מאיס לשון השו״ע סי׳ קנ״ד סעי׳ ד׳ עלי אין כופין אותו להוציא, ונחלקו שהעתיק לשון הרמב״ם שאין כופין ת״ק ורשב״ג אם נפלו בו מומין והיא את הבעל להוציא וליתן כתובה והרי טוענת שמאיס עליה מכח זה האם השו״ע פסק שלא כדעת הרמב״ם כופין אותו להוציא או לאו. אבל לפי ולעולם אין כופין אותו על גט כלל דעת הרמב״ם שאפי׳ בלא מומין על אפי׳ בלא כתובה(.

23 יעוי׳ ריב״ש תשו׳ ר״ט שכתב "והא הכא דודאי מאיס לה כי נדרה הימנו משום דלא בעיא

ליה ואפי׳ הכי אין כופין" אמנם יתכן שאין כוונתו לומר שנחשב כרגליים לדבר אלא דהו״ל כטענת מאיס עלי.

אור כתובות דף ס״ג ע״ב לציון תכא

ז. והתוס׳ לקמן ע״ז ע״א ד״ה שמגרשה על כרחו" הרי דלמרות כופין אותו להוציא כתבו שהתוס׳ מפרשים את עיקר המשנה "נראה לר״י דיוציא ויתן כתובה על עצם כפיית גירושין מכל מקום אע״פ שמגרשה על כורחו כמו גם הם מסכימים לדינא עם הרמב״ם בבאה מחמת טענה דמשמע בסוף דבאותם שאמרו חכמים דכופים את הבא על יבמתו דנותן כתובה אע״פ הבעל להוציא צריך ליתן כתובה.

רבותנו חזרו ונמנו שיהו מכריזין כתב המגיד משנה דאם היו מכריזין עליה ארבע שבתות זו בשווקים וברחובות לא היה צריך
אחר זו. לדעת רש״י ותוס׳ מכריזין לזמן רב כל כך, וממה שצריך ארבע עליה רק בשבתות ולא בימות החול. שבתות שמע מינה שלא היו מכריזין ובזה הם מפרשים את דברי הגמ׳ אלא בבתי כנסיות ובבבתי מדרשות בסמוך - "אמר רמי בר חמא אין)והתוס׳ הביאו שבתוספתא איתא מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות שמכריזין עליה רק בשבתות אמנם ובבתי מדרשות אמר רבא דייקא נמי יש גירסאות חלוקות בתוספתא דקתני ארבע שבתות זו אחר זו שמע וכנראה הרמב״ם לא גריס כגירסת מינה" ופירשו רש״י ותוס׳ דכוונת תוס׳(ועי׳ ר״ן.
ראיית רבא דאם היו מכריזין עליה

בשווקים וברחובות היה יותר ראוי תוד״ה אבל "וכן נראה דבאומרת
להכריז שם בימות חול, וממה טמאה אני לך אין נראה שמכריזין בשבתות שמע מינה כלל להמירה מטעם דאירכוסי הוה דמכריזין עליה בבתי כנסיות ובבתי מירכס כיון דשוייה נפשה חתיכה מדרשות ומשום הכי מכריזין דאיסורא" דברי תוס׳ האלו הם חזרה בשבתות שכל העם מצויין שם ממה שסברו תוס׳ בהוה אמינא, בשבת. אבל הרמב״ם)הל׳ אישות דמתחילה סברו תוס׳ לומר שאפי׳ פי״ד ה״ט(כתב שמכריזין עליה באופן שהיא מפסדת כתובתה אין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום היא נאמנת דגם זה בכלל התקנה של ארבע שבתות, הרי שסובר שלא רק משנה אחרונה שלא להאמינה. ואע״ג בשבת מכריזין עליה אלא בכל יום דהמשנה התם איירי באשת כהן ויום. ביאור ראיית רבא לפי פירושו שאומרת שנאנסה דאינה מפסדת

תכב אור כתובות דף ס״ד ע״א לציון

כתובתה הוא הדין גם באשת ישראל דאינה נאמנת גם בזה וכמו שהובא שאומרת שנאסרה ברצון דמפסדת לעיל, וכן פסק השו״ע סי׳ קט״ו כתובתה מ״מ אינה נאמנת (ונת״ל סעי׳ ו׳ דאינה נאמנת לאסור את דהוא תלוי בקושיית תוס׳ על היש עצמה [ויעויין בית מאיר שם מה מפרשים ובתירוצם), אמנם עתה שכתב בביאור שיטת התוס׳ ובמה חוזרים תוס׳ ומסיקים לדינא דבזה שהשיג עליו הברוך טעם בהגהותיו
נאמנת ונאסרת. ושיטת הרמב״ם לבית מאיר].

ס״ד ע״א

אמר רב טובי בר קיסנא אמר וכל קושיית הגמ׳ היא מדין ארוסה שמואל כותנין איגרת מרד על דין של שומרת יבם שתרווייהו
על ארוסה ואין כותנין איגרת מרד על אינן נשואות לו ואינו משועבד להם שומרת יבם מאי שנא שומרת יבם ואין כאן אלא טענת בנים, ועל זה דאמרינן לה זיל לא מיפקדת שומרת מקשי שפיר מאי שנא הא מהא יבם נמי נימא לה זיל לא מיפקדת, [רמב״ן רשב״א רא״ה וריטב״א]. אלא בבא מחמת טענה כו׳ הכי נמי
שומרת יבם דבאה מחמת טענה. הנה

אמר רבי יוחנן תבע לחלוץ נזקקין

במתני׳ קתני "וכן המורד על אשתו

לו תבע ליבם אין נזקקין לו.

תוסיפין על כתובתה" ולכאו׳ גם על

ולפי מסקנת הגמ׳ היינו לפי משנה

זה יש להקשות מאי טעמא לא

אחרונה דמצות חליצה קודמת

אמרינן לה זיל לא מיפקדת, ומאי

למצוות יבום. אמנם לא נתפרש בגמ׳

טעמא לא מקשי ממתני׳ אדשמואל.

מה היבמה רוצה. ורש״י פירש דאיירי

ובפשטות י״ל דהוה מצי להעמיד

שהיא אומרת בהיפך ממה שהוא

מתני׳ בבאה מחמת טענה ודברי

אומר. כלומר דמה שאמר רבי יוחנן

שמואל בשלא באה מחמת טענה, ועל "תבע לחלוץ נזקקין לו" היינו שהיא כן מקשה מדברי שמואל עצמם מאי

רוצה ליבם, ומה שאמר "תבע ליבם

שנא שומרת יבם ומאי שנא ארוסה.

אין נזקקין לו" היינו שהיא רוצה

אבל באמת אי״צ לזה, דממתני׳ לחלוץ. והתוס׳ ביארו דאיירי שהיא
בלא״ה לא קשיא כיון איירי בנשואה

אינה רוצה כלום.

על כן גם אם אינה באה מחמת טענה ומשמע דחצינא דרש״י אם אינה
יש לנו לכופו ולכתוב עליו איגרת רוצה כלום כופין אותה גם
מרד, דהא משועבד לה מן התורה. ליבום, דעד כאן לא שמענו דאם תבע

אור כתובות דף ס״ד ע״א לציון תכג

ליבם אין נזקקין לו אלא אם היא לייבם, ואילו רב מחציפא בר אביתי רוצה בחליצה אבל אם היא אינה אמר שמואל תבע הוא נזקקין לו רוצה כלום שמוכרחים אנו לכוף תבעה היא אין נזקקין לה. ולפי שיטת אותה, שוב כייפינן לה על מה רש״י אתי שפיר דדברי רב טובי בר שמתרצה הבעל וכיון שהוא רוצה קיסנא אמר שמואל דאין כותנין ליבם כופין אותה ליבום. ולפי זה איגרת מרד על שומרת יבם היינו יתיישב גם הסתירה בדברי שמואל כשהיא רוצה חליצה ואילו דברי רב דמחד גיסא אמר רב טובי בר קיסנא מחציפא בר אביתי אמר שמואל דאם אמר שמואל אין כותנין איגרת מרד תבע הוא נזקקין לו היינו כשהיא על שומרת יבם ואוקימנא בתבע אינה רוצה כלום.

סימן קלג
אמר איני רוצה ליבם ולא לחלוץ והיא אינה באה מחמת טענה
האם כופין אותו
א. תוד״ה ודיני חליצה - בסוף אצל גדול למכפייה, ותירצו תוס׳ בב׳ הדיבור "אבל אם אינו רוצה לא אופנים [א] דלעולם כופין אותו אולם לייבם ולא לחלוץ נראה דכופין אותו" אין כותנין עליו אגרת מרד [ב] דהוי ביאור דבריהם דאיירי כשאינה באה מצי לאוקמא בבאה מחמת טענה. מחמת טענה, ולפי פשטות מהלך והנה לפי תירוצם הראשון מבואר דברי הגמ׳ כל שאינה באה מחמת דאם אינו רוצה לא לחלוץ ולא לייבם טענה אין כופין אותו כלל, ועל זה כופין אותו אולם לפי תירוצם השני כתבו דלפי האמת נראה דגם בזה אין כופין אותו אלא אם כן באה כופין אותו. ושורש הדבר תלוי בשני מחמת טענה. ועל זה כתבו תוס׳ הכא תירוצי התוס׳ בד״ה תבע לחלוץ דנראה דגם אם אינה באה מחמת דהקשו על מה שמשמע בגמ׳ דאם טענה כופין אותו וכתירוצם הראשון. לא באה מחמת אין כופין אותו, והרי ב. ומור״ם ז״ל בסימן קס״ה סעי׳ שנינו דאם לא רצו האחין חוזרין אצל א׳ כתב שאם אומר שאינו גדול ואומרים לו עליך המצוה או רוצה לא לייבם ולא לחלוץ כופין כנוס או פטור וקאמר בגמ׳ דחוזרין אותו ודוקא אם באה מחמת טענה,

מכד אור כתובות דף ס״ד ע״א לציון

הרי שפסק הרמ״א דאין כופין אותו ד. וגם רבנו החזון איש זי״ע]סימן על היבום והחליצה אלא אם כן ק״ח ס״ק י״א וסימן קכ״ב
באה מחמת טענה, וזה כתירוץ
השני של תוס׳ בד״ה תבע דמה

סק״ה[כתב לתמוה על דברי הרמ״א

שאמרו ביבמות שכופין את הגדול

דלמסקנת הסוגיא אי״צ כלל לטענה

לחלוץ או ליבם היינו בבאה מחמת

ובכל אופן כופין אותו אפי׳ אם

טענה]ויע״ש בהגר״א שציין לדברי

אינה באה מחמת טענה]ויע״ש

תוד״ה תבע[.

שהוכיח כן מדברי תוס׳ לקמן ע׳
ע״א ד״ה יוציא שכתבו בהדיא

ג. והפני יהושע הקשה משיטת דכפינן להיבם ומעוד מקומות[. ועוד הרמב״ם הנזכרת לעיל ס״ג תמה רבנו החזו״א זי״ע האיך סלקא ע״ב - דסבירא ליה דאשה האומרת אדעתין דגמ׳ לומר דאם אינה באה מאיס עלי כופין את בעלה מחמת טענה אין כופין אותו והרי להוציאה דאין רשאי לעגנה, ואם אם כי אין לכופו מצד תביעתה כן כל שכן כשהוא מעגנה בהדיא עדיין יש לכופו מצד מצוות התורה דודאי כופין אותו להוציא אפילו שמוטלת עליו ליבם או לחלוץ אם אינה באה מחמת טענה. ומזה יע״ש. וצריך לומר דבאמת אין הכריח הפני יהושע דרק במשא

ומתן של הסוגיא צידדה הגמ׳

מצוה אלא ביבוס ולא בחליצה,

לומר דצריך שתבוא מחמת טענה,

והחליצה אינה אלא היתר לעולם

אבל למסקנא בין בארוסה ובין

וכגדר הגט, ומה שאין כופין אותו

בשומרת יבם כל היכא שאינו רוצה

על מצוות היבום משום דבדידיה

לא לכנוס ולא לפטור אלא לעגנה

תלה רחמנא שאם רצה לא ייבם

כופין אותו להוציא ואפי׳ שאינה

אלא יחלוץ, ועל כן אין לכופו מצד
באה מחמת טענה, ודלא כפסק

מצות יבוס כלל, דלכופו למצות

מור״ם ז״ל)ועי׳ לקמן ריש פרק

יבוס אי אפשר דבדידיה תלה
המדיר תוד״ה המדיר מה שביאר רחמנא ולכופו לחליצה אין טעם הפני יהושע שם את דבריתוס׳ על משום דאינה מצוה ורשאי הוא שלא פי שיטתו זו(. לחלוץ כלל.

אור כתובות דף ס״ד ע״א לציון תכה

סימן קלד
פרטי האופנים של יבוס וכפיה על יבוס וחליצה

א. אם היה רצון שניהם שוה -[א] וזה בכלל כוונת שמואל שאמר אין שניהם רוצים ליבם - דינם ליבם כותנין איגרת מרד על שומרת יבם וכמפורש בתורה. ולמשנה ראשונה כן והיינו שכופין אותו לחלוץ. והתוס׳
הוא מצוותם לכתחילה ולמשנה
אחרונה נחלקו רש״י ור״י עם ר״ת

סוברים שאין כופין אותו לחלוץ

(תוד״ה ודיני) דלרש״י ור״י מניחים

אלא אם אפשר להטעותו מטעין

אותם ליבם אם רצונם בכך ולר״ת

אותו, דרק במוכה שחין וכדומה

כופין אותם במילי ותרחיקין אותם

כופין על חליצה [ד] היה מוכה

מהיבום [ב] שניהם רוצים לחלוץ -

שחין והוא רוצה ליבם והיא רוצה

יחלצו וכמפורש בתורה, ולמשנה

לחלוץ - כופין אותו לחלוץ כדאמר

אחרונה כן הוא לכתחילה אבל גם

רב ששת יבמות ד׳ ע״א [ה] הוא

למשנה ראשונה דלכתחילה מצוות

רוצה לחלוץ והיא רוצה ליבם -

יבוס קודמת ביה תלה רחמנא שאם

כייפינן לה לחלוץ דבדידיה תלה

לא יחפוץ ליבמה יעשו חליצה. רחמנא והוא חפץ לחלוץ.

ב. אם רצונם מנוגד שזה רוצה

ג. אם היא אינה רוצה כלום -[ו] הוא

חליצה וזה רוצה יבוס - [ג] רוצה ליבם והיא אינה רוצה כלום
הוא רוצה ליבם והיא רוצה לחלוץ -

- למשנה ראשונה כותנין עליה איגרת

למשנה ראשונה כותנין עליה איגרת מרד. ולמשנה אחרונה הוא מחלוקת מרד והיינו ברייתא דתני "אחת לי רש״י ותוס׳ ד״ה תבע לחלוץ דחצינא ארוסה ונשואה וכו׳ ואפי׳ שומרת דרש״י כייפינן לה להמייבם ואליבא יבם". ולמשנה אחרונה אין כותנין דתוס׳ לא כייפינן מידי [ז] הוא רוצה עליה איגרת מרד והיינו מימרא דרב לחלוץ והיא אינה רוצה כלום כופין טובי בר קיסנא אמר שמואל כותנין אותה לחלוץ ואם ממאנת כותנין איגרת מרד על ארוסה ואין כותנין עליה איגרת מרד והיינו מימרא דאמר איגרת מרד על שומרת יבם. ולענין רבי פדת אמר רבי יוחנן תבע לחלוץ לכפותו על החליצה נחלקו רש״י נזקקין לו [ח] הוא רוצה או לחלוץ או ותוס׳, אליבא דרש״י אם היא נותנת ליבם והיא אינה רוצה כלום כופין אתמלא ניכרת לדבריה כופין אותו אותה לדעת היבם. ולמשנה ראשונה לחלוץ דומיא דמוכה שחין ובורסקי מעדיפים יבוס ולמשנה אחרונה

תכו אור כתובות דף ס״ד ע״ב לציון

חליצה (ומסתבר שלכולי עלמא לחלוץ או ליבם והוא אינו רוצה כלום כייפינן על חליצה). (ובאה מחמת טענה) כופין אותו או

ד. אם הוא אינו רוצה כלום - [ט]

לחלוץ או ליבם [יב] אם אינה באה

היא רוצה לחלוץ והוא אינו רוצה

מחמת טענה - כתבו תוס׳ בסוד״ה

כלום (ובאה מחמת טענה) כופין אותו

ודיני חליצה דכופין אותו לחלוץ
ויעוי׳ משנ״ת בדבריהם דהוא תלוי

לחלוץ [י] היא רוצה ליבם והוא אינו בשני תירוצי תוס׳ סוד״ה תבע לחלוץ רוצה כלום (ובאה מחמת טענה)
למשנה אחרונה לתוס׳ אין כופין אותו

והרמ״א פסק דאין לכוף אותו והפני
יהושע והחזו״א כתבו דלמסקנת
לרש״י צ״ע)24([יא] היא רוצה או הסוגיא שפיר כייפינן ליה.

ס״ד ע״ב

סימן קלה
שיעור כדי אכילת פרס

א. רבי יוחנן בן ברוקה אומר כיכר (והנה ידוע הכלל שכשהביא מרן הלקוח בפונדיון מארבע סאין השו״ע שני שיטות בשם יש אומרים בסלע רבי שמעון אומר שתי ידות כוונתו לפסוק הלכה כיש אומרים לכיכר משלש כיכרות לקב חציה בתרא, ולפי זה עיקר שיטת מר״ן ז״ל לבית המנוגע וחצי חציה לפסול את לפסוק הלכה כדעת הרמב״ם ששיעור הגויה וחצי חצי חציה לקבל טומאת פרס הוא כג׳ ביצים. אולם בסימן אוכלין. בשו״ע או״ח סי׳ תרי״ב סעי׳ תרי״ח סעי׳ז׳ סתם מרן ז״ל כדעת ד׳ כתב מרן ז״ל "שיעור אכילת פרס רש״י ששיעור אכילת פרס הוא כד׳ יש אומרים ד׳ ביצים ויש אומרים ג׳ ביצים וצריך ביאור מה עיקר שיטת ביצים" והוא מחלוקת הרמב״ם מרן ז״ל להלכה. אולם כבר נתבאר ורש״י, ששיטת הרמב״ם בפ״ב מהל׳ במקו״א דגם במקום שהכריע מרן שביתת העשור ה״ד דשיעור אכילת ז״ל במחלוקת ראשונים פעמים שהוא פרס הוא כג׳ ביצים ואילו שיטת חש לשיטת החולקים במקום שקל רש״י עירובין פ״ב ע״ב ויומא פ׳ ע״ב להחמיר כדבריהם וזוהי כוונתו דשיעור אכילת פרס הוא כג׳ ביצים כשהביא את דעת החולקים בשו״ע

24 אות י׳ אינו מתרן זי״ע.

אור כתובות דף ס״ד ע״ב לציון תכז

לחוש לדבריהם היכא דאפשר. וגם מודה דחצינא דרבי יוחנן בן ברוקה הכא כוונת מרן ז״ל לומר דהיכא שיעור פרס הוא ג׳ ביצים אלא דאפשר לחולה ביום הכיפורים לחוש שרש״י פוסק כדעת רבי שמעון לדברי רש״י דשיעור פרס הוא ד׳ ששיעור פרס הוא חצי כיכר של ביצים ימתין מלאכול עד שיעבור שליש קב והיינו ששית הקב, וכיון שיעור זה(. שהקב הוא כ״ד ביצים הרי תשיעית

ב.והנה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה שלו הם ארבעה ביצים, ואין כאן
דשיעור דב׳ סעודות הוא כיכר

מחלוקת בין הרמב״ם לרש״י בביאור

הלקוח בפונדיון מארבע סאין בסלע.

השמועות בגמ׳ אלא נחלקו אם

ופונדיון הוא אחד חלקי מ״ח מסלע

לפסוק כרבי שמעון או כרבי יוחנן בן

וא״כ הכיכר צריך להיות אחד ממ״ח

ברוקה, ויעוי׳ ביאור הגר״א או״ח סי׳

של ארבעה סאין. וכל סאה היא ששה תפ״ו מה שכתב במחלוקת זו. קנין הרי שארבע סאין הם כ״ד קבין. ג. ומה שיש להקשות בשיטת ואחד ממ״ח של כ״ד קנין הוא חצי הרמב״ם הוא במה ששנינו

קב, וקב הוא ארבעה לוגין ולוג ששה בסיפא "וחצי חצי חציה לקבל ביצים נמצא הקב הוא כ״ד ביצים טומאת אוכלין" ואם נימא שהלכה וחצי הקב הוא י״ב ביצים וזהו שיעור כרבי יוחנן בן ברוקה ושיעור של של ב׳ סעודות. וחציה הוא אכילת חציה הוא ג׳ ביצים הרי שחצי חצי פרס והוא שיעור של שיהוי טומאה חציה הוא ג׳ רבעי ביצה, והרי קיימא

לבית המנוגע. ולפי הך סלקא דעתין לן דשיעור קבלת טומאה הוא כביצה. שיעור פרס הוא ו׳ ביצים אלא ולפי שיטת רש״י אתי שפיר דשיעור שמבואר בגמ׳ דצריך להסיר משיעור חציה דהוא שיעור פרס הינו ד׳ ביצים זה את רווחיו של החנוני, ושיעור וחצי חצי חציה הוא ביצה אחת רווחו של החנוני בהו״א של הגמ׳ בדיוק אבל לפי שיטת הרמב״ם הוא שליש ולמסקנת הגמ׳ הוא קשיא. אמנם בגמ׳ עירובין פ״ג ע״א מחצה. ונמצא שלפי ההו״א שיעור מייתי ברייתא דתביא רבי נתן ורבי של פרס הוא ד׳ ביצים ולפי המסקנא דוסא אמרו כביצה שאמרו]לגבי שיעור של פרס הוא ג׳ ביצים, וזהו שיעור קבלת טומאת אוכלין[כמוה כדעת הרמב״ם ששיעור של פרס הוא וכקליפתה וחכמים אומרים כמוה ג׳ ביצים, וצריך ביאור שיטת רש״י בלא קליפתה" ופסק הרמב״ם ששיעור פרס הוא ד׳ ביצים אטו פסק כחכמים ששיעור של קבלת טומאה כההוא אמינא. אבל האמת שגם רש״י כביצה בלא קליפתה, ואילו

תכא אור כתובות דף ס״ד ע״ב לציון

השיעורים בסוגיא המה לפי שיעור הסוגיות למדנו ששיעור ביצה הוא

של ביצה עם קליפתה ובזה עלה כשיעור שני זיתים ועל כל פנים אינו שיעור קבלת טומאת אוכלין לג׳ רבעי עולה לשיעור שלוש זיתים, וכן היא
ביצה והוא הוא שיעור של כביצה
בלא קליפתה כי הקליפה הינה רביע

שיטת תוס׳ בכמה דוכתין דשיעור כזית
הוא כחצי ביצה [עירובין פ׳ ע״ב ד״ה
משיעור הביצה כמו שכתב מהרי״ל

בריש ההגדה של פסח וכן כתבו כל

אגב ויומא פ׳ ע״א ד״ה ושיעורו וחולין ק״ג ע״ב ד״ה חלקו וכן מפורש בפסקי הפוסקים, ואתי שפיר שיעור של כביצה לקבלת טומאת אוכלין עם

תוס׳ שם אות ער״ב], וכן הביא מרן ז״ל בשו״ע סי׳ תפ״ו (ואפשר דמשום שיטת רבי יוחנן בן ברוקה דשמעתין. וכבר כתב המאירי עירובין פ״ג ע״א

חומרא דמלה כתב להחמיר כדעת

דשיעור כביצה לענין קבלת טומאת

תוס׳). אמנם בדעת הרמב״ם הוכיחו

אוכלין הוא כביצה בלא קליפתה

האחרונים דאין הכזית יתר על שליש

וביאר הדבר כי טעם שיעור קבלת

ביצה והוא ממה שכתב הרמב״ם (הל׳

טומאת אוכלין הוא מדכתיב מכל

שבת פ״ח ה״ה) שהגרוגרת אחד

האוכל אשר יאכל אוכל שאתה יכול

משלשה בביצה, והרי הגרוגרת גדולה

לאוכלו בבת אחת והוא כביצה, והרי

מן הכזית כדמוכח בגמ׳ שבת צ״א

אין דרך לאוכלה אלא בלא קליפתה

ע״א, ונמצא שהכזית הוא קטן משליש

ושיערו כדרך אכילתה, ועיי״ש

ביצה, וא״כ קשה טובא אמאי אמרו

במאירי שכתב מפורש דשאר

בגמ׳ כריתות דאין בית הבליעה מחזיק

שיעורים של הסוגיא המה עם

יותר מב׳ ביצים והרי ביומא אמרו

קליפתה ורק שיעור של קבלת טומאת

דבית הבליעה מחזיק ביצה ובביצה יש

אוכלין הוא בביצה בלא קליפתה. וכן

יותר מג׳ זיתים. ותירצו האחרונים

תירץ הגר״א בביאורו או״ח סי׳ תפ״ו

(נוב״י קמא או״ח סי׳ ל״ח ופמ״ג סי׳

ועי׳ חזו״א [סי׳ ק׳ סק״א].

שס״ח א״א סק״ב והביאו המשנ״ב

שם) על פי החילוק שמבואר בדברי
ד. ועל פי דברי המאירי העלו המאירי בין ביצה קלופה לביצה האחרונים ליישב את דעת שאינה קלופה, דמה שכתב הרמב״ם הרמב״ם מקושיא אחרת. דהנה בגמ׳ שהגרוגרת היא שליש ביצה כוונתו כריתות י״ד ע״א אמרו דאין בית לביצה עם קליפתה, ומה שאמרו בגמ׳ הבליעה מחזיק יותר מב׳ ביצים ובגמ׳ שבית הבליעה מחזיק ביצה היינו יומא פ׳ ע״א אמרו שאין בית הבליעה בביצה בלא קליפתה ואין כאן סתירה מחזיק יותר מביצת התרנגולת, ומשני כלל ועיקר.

אור כתובות דף ס״ה ע״ב לציון תכט

פרק מציאת האשה

ס״ה ע״ב
מתני׳ מציאת האשה ומעשי ידיה דבתרווייהו פליג ריב״ב והשו״ע

לבעלה וירושתה כו׳ פסק בזה כתוס׳ [ב] ועוד נחלקו בושתה ופגמה שלה רבי יהודה בן רש״י ותוס׳ בביאור החילוק בין במירא אומר בזמן שהוא בסתר לה בושת שבסתר לבושת שבגלוי. רש״י שני חלקים ולו אחד ובזמן שבגלוי
לו שני חלקים ולה אחד. יעוי'

פירש דקאי על מקום החבלה אם

שו״ע אבהע״ז סי׳ פ״ג סעי׳ א׳

בפניה וידיה או בסתר, ותוס׳

ובהגר״א סק״ג וסק״ז. והנה מרן

מפרשים דקאי על מקום ההכאה אם

ז״ל בשו״ע פסק שהצער שלה,

היה במקום גלוי שבמביישה בפני

והיינו כמש״כ תוד״ה ה״ג דהצער

רבים או היה מקום ההכאה בסתר,

ודאי שלה, וכתב הבית שמואל

ובזה פסק השו״ע כרש״י (ותוס׳ נטו

(סק״ג) דדמי הצער שלה הם לגמרי

מפירוש רש״י משום שלפי פירושו

ואין לבעל רשות בהם כלל, ואפי׳

עולה שתשלומי בושת הם על מה

פירות אין לו בהם. ועוד פסק מרן

שעשאו בעל מום והוא מתבייש

ז״ל דדמי שבת לבעלה, והיינו דלא בזה, והאמת שתשלומי בושת הינם
כשיטת תוד״ה שלה, דלפי פסק

על בושת שעת ההכאה עצמה, וכן

השו״ע אין לקושייתם מקום [וכ״ה

משמע בב״ק). ועל רפוי פסק

ברא״ש ובריטב״א יע״ש]. השו״ע דהוא של בעל וכן הוא
ברמב״ם, והיינו באופן דעבדו ליה

ובדין תשלומי נזק ובושת פסק סמא חריפא.
השו״ע כרבי יהודה בן
במירא דאם הוא בגלוי יש לו ב׳ תוד״ה מציאת האשה בקונט׳ גרס
חלקים ולה חלק אחד ואם בסתר לו המדיר אחר אע״פ כו׳.
חלק אחד ולה ב׳ חלקים. ויעו״ש ונפק״מ אם ימצא מחלוקת בפרק זה בהגר״א שביאר דאיכא ב׳ מחלוקות וסתם בפרק המדיר - האם הוה בין רש״י לתוס׳ בהא מילתא [א] סתם ואח״כ מחלוקת או מחלוקת שיטת רש״י דרבי יהודה בן במירא ואח״כ סתם (גם נפק״מ לנודר לא פליג אלא על בושת אבל בנזק שילמוד ששה פרקים ראשונים
מודה לת״ק שהכל שלה ודעת תוס׳ דמסכתא כתובות).

תל אור כתובות דף ס״ה ע״ב לציון

תוד״ה ה״ג בושתה ופגמה שלה, והו״ל למתני דחצינא דכו״ע איכא ור״ת הגיה בספרו - יתרון לבעל על האב בזה.
"שלו". ומרש״י מוכח דגריס

"שלה". דבגמ׳ לקמן (ס״ו ע״א) תוד״ה שלה "למאן דאמר בהחובל
גרסינן "מתקיף לה רבא בר רב חנן (פ״ו ע״א) בקוטע יד עבד
אלא מעתה בייש סוסתו של אבירו עברי של חברו ינתן הכל לעבד וילקח הכי נמי דבעי למיתן ליה דמי בהם קרקע והוא אוכל פירות אתי בושת" ופרש״י מתקיף לה רבא בר שפיר דה״נ הכל לאשה וילקח בהן רב חנן - חדרני יהודה בן בתירא, קרקע והוא אוכל פירות אבל למ״ד ואילו לפי גירסת ר״ת כל שכן ינתן שבת גדולה לעבד ושבת קטנה שקושיא זו קשיא על ת״ק דאמר לרב צריך לחלק בין עבד לאשה". שכל הבושת והפגם של בעל. נראה ביאור הפלוגתא שם, דאביי לשיטתו דס״ל [ב״ק קי״ג ע״ב] דעבד
באו״ד "ומיהו אין נראה דא״כ עברי גופו לעצמו ואין לאדון אלא הו״ל למיתני לעיל (מ״ו שיעבוד בלבד, ומשו״ה אין האדון
ע״ב) דהאב אינו זכאי בבתו בבושת נוטל כלום בשבת הגדולה ואילו ופגם של חבלה אלא דוקח באונס השבת הקטנה כולה שלו, שהרי היה ומפתה - כדאמרינן בהחובל לא משעובד לו כל מעש״י העבד ועכשיו זיכתה תורה לאב אלא שבח נעורים הפסידם. ורבא לטעמיה דס״ל עבד

בלבד, ולעיל בריש נערה נמי פריך עברי גופו קנוי, והיינו שגופו קנוי חבלות דידה נינהו - יתר עליו
הבעל שהוא זכאי בבושת ופגם".

למעשה ידיו והו״ל כקנין לפירות,
ומשו״ה ילקח בשבת הגדולה שדה
הביאו בתוך דבריהם ב׳ ראיות והפירות לרב.
להוכיח שבושת ופגם אינם לאביה,
ועפי״ן קשיא אמאי לא תני לעיל והקשו תוס׳ לשיטת חניי דנוטל
דיתר עליו הבעל שנוטל בבושת הרב שבת קטנה מ״ט הכא
שלה. ואין לומר דבפלוגתא לא לא יטול הבעל שבת קטנה של קמיירי והכא איכא פלוגתא בין ת״ק אשתו, וסתמא דמתני׳ משמע דאין לרבי יהודה בן בתירא, דמ״מ לבעל כלום [ולפי מה שנתבאר לתרווייהו איכא לבעל חלק בבושת באמת הוא קשה גם אליבא דרבא ופגם מה שאין כן לאביה ליכא דפשיטא שאין גופה קנוי למעשי כלום, ונמצא הבעל יתר עליו בזה ידיה, אולם מ״מ אין יסוד להקשות

אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון תלא

רק אליבא דאביי דמפורש בדבריו מתייחס אל האדון ועל כן חייב לשלם ליתן שבת קטנה לאדון[. וכתבו תוס׳ לו ההפסד, אבל אשה אין עיקרה דצריך לחלק בין עבד לאשה. למעש״י ולכן אין ההפסד מתייחס והחילוק דעבד עיקרו למעשי ידיו לבעלה אלא הכל שלה, והבעל אוכל וכשהוזקו המעש״י ודאי ההפסד פירות ככל נכסי מילוג דעלמא .(1)

ס״ו ע״א

והא כי אתא רבין א״ר יוחנן הדחק דמי פלוגתא דרבי עקיבא בהעדפה שלא ע״י הדחק ורבבן" והיינו שגם אליבא דרבנן אין
כו״ע לא פליגי דבעל הוי כי פליגי נכונה סברת המקשן, ואינהונמי ס״ל בהעדפה שע״י הדחק ת״ק סבר דמציאתה כמעש״י שע״י הדחק דמי,

לבעלה ורבי עקיבא סבר לעצמה, ופליגי במציאתה כדרך שפליגי על אמר רב פפא מציאתה כהעדפה שע״י רבי עקיבא בדין מעש״י שע״י הדחק. הדחק דמי פלוגתא דרבי עקיבא
ורבנן. יעוי' תוס׳ שהקשו דלפי

תוד״ה והא כי אתא רבין "ונראה

פרש״י מילות "פלוגתא דרבי עקיבא

כגי׳ ר״ח דל״ג"והא" אלא

ורבבן" יתירות. ונל״פ לדעת רש״י, כי

גרס כי אתא רבין א״ר יוחנן בהעדפה

קושיית הגמ׳ היתה רק על דעת רבי

שלא ע״י הדחק כו׳, ומילתא באפי

עקיבא האיך ס״ל דמציאתה לעצמה

נפשיה היא ולפירושי פלוגתא דרבי

והאמר רבין א״ר יוחנן דבהעדפה

עקיבא ורבנן אתא, דאיירי במתני׳

שלא ע״י הדחק לכו״ע מציאתה

במציאתה ומעש״י, ומפרש רבין

לבעלה. ואם היה רב פפא מתרץ

דבמעש״י שלא ע״י הדחק כו״ע לא

פליגי דבעל הוי משום מעה כסף, כי
דמציאתה כהעדפה שע״י הדחק היה

מקום להבין דלא תירץ כן אלא מכח

פליגי בהעדפה דע״י הדחק דהוי כעין
מציאה דפליגי נמי בה, דעל כרחך
קושיית המקשן בדעת רבי עקיבא, מציאה דאמר רבי עקיבא לעצמה ואין הדברים אמורים אלא לשיטתו,
ואילו רבנן דפליגי עליה י״ל דס״ל

מיירי דלא בטלה ממלאכה דאי בטלה

ממלאכה הויא חייבת שכר הפקעתה
כסברת המקשן דמציאתה כמעש״י דקח בטלה בשעת הגבהת מציאה" שלא ע״י הדחק דמי. ועל כן חזר רב עכ״ל התוס׳. והנה הם מפרשים שאין פפא וביאר "מציאתה כמעש״ישע״י לדברי רבין שייכות עם סוגיא דלעיל,

1 יעוי׳ תורא״ש בביאור חילוק התוס׳ ובהפלאה ובחי׳ הגרעק״א.

מלב אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון

אלא שדבריו נאמרו בתורת ביאור לראיה שמעש״י שע״י הדחק המה לפלוגתא דרבי עקיבא ורבנן במתני׳ של בעל אליבא דרבנן, וראייתו היא דקונס שאני עושה לפיך, והוקשה ממציאה דעל כרחין איירי שהגביהתה לתוס׳ דא״כ מאי שייטא דדבר לפרקין עם מלאכתה כו׳, וצ״ב מה צריך והוה להש״ס למקבע את דברי רבין ראיה ע״ז. וצ״ל דהו״א טעמא דרבנן במסכתא נדרים על הך מתני׳ דקונס דאי״צ להפר משום דהו״ל דשלבל״ע, שאני עושה לפיך, וע״ן תירצו תוס׳ ואף שתוס׳ לעיל נ״ט ע״א)ד״ה אינו שרבין למד דין העדפה שע״י הדחק צריך להפר(כתבו דאי אפשר לפרש מדין מציאה, דמציאה על כרחין איירי הכי, צ״ל דרבין סבר דהיה אפשר ע״י הדחק וחזינן דאעפ״כ ס״ל לרבנן לפרש כן ואתא לאפוקי מהאי מילתא. דשל בעל, וה״ה בהעדפה שע״י

הדחק ס״ל לרבנן דהוא של בעל, בעי רב פפא עשתה לו שתים בבת וכיון דדין מציאתה הוא שורש לדברי אחת מהו בעי רבינא שלשה או רבין שפיר קבעינהו הכא. ארבעה בבת אחת מהו תיקו. פירשו
רש״י ותוס׳ דבעי האם נחשב כהעדפה

ויש בדברים חידוש, דבפשטות עיקר שע״י הדחק או כהעדפה שלא ע״י הרבותא בדברי רבין הוא בדעת הדחק. ואם כן אין נפק״מ בבעיא אלא רבי עקיבא, דלא תימא דחצינא דרבי אליבא דרבי עקיבא, דחצינא דרבנן עקיבא כל העדפה שייכת לאשה בין כך ובין כך הו״ל דבעל, ומשו״ה קמ״ל דרק העדפה דע״י הדחק דאשה השמיט הרי״ף להנך איבעיות הואיל ובשלח ע״י הדחק מודה לרבנן, אבל ופסק כרבנן. והרא״ש הביא בשם רב בשיטת רבנן לא חידש רבין כלום, האיגאון לפרש דהנך אבעיות שייכות דפשיטא דרבנן ס״ל דכל העדפה אפי׳ אליבא דרבנן, דחף דס״ל שייכת לבעל בין שע״י הדחק בין דהעדפה שע״י הדחק נמי דבעל מ״מ שלא ע״י הדחק, כי אם היו סוברים בעשתה שתים בבת אחת אפשר דלא דהעדפה שע״י הדחק אינה של בעל מיחייבא ליה אלא אחד וכן פסק הטור האיך אמרו דאי״צ להפר, והא צריך בסי׳ פ׳ ועיי״ש בבית יוסף)ולדידן להפר משום העדפה שע״י הדחק. נמי אם תפסה אין תוציאין ממנה מכח ואולם התוס׳ מבארים שרבין הוצרך דעת הרא״ש והטור(.(2)

2 לכאו׳ גם בזה ילה״ק כקושיית מרן זי״ע לעיל, דאם כשעשתה ב׳ וג׳ מלאכות בבת אחת אין לבעל אלא אחת מהם והשאר לעצמה אפי׳ אליבא דרבנן אמאי אמרו רבנן דאי״צ להפר והא שפיר צריך להפר משום הנך מלאכות שהיא עושה בבת אחת. ואולי י״ל עפ״י תוס׳ לעיל נ״ט

אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון תלג

סימן קלו
מציאת אשה לבעלה משום איבה

א. תוד״ה מציאתה כהעדפה שע״י עושה כשם שמעש״י לעצמה כך הדחק דמי "הכא משמע מציאתה לעצמה.
דמציאתה תחת מזונות כמו מעשי

ידיה מדמדמי מציאה להעדפה,

ב. ויעוי' רא״ש (סי׳ א׳) שנחלק בדין

ואע״ג דאמר בפ״ק דב״מ דמציאת

זה על הרמ״ה, שהרמ״ה סובר

האשה לבעלה כי היכי דלא מהוי

דבשאינה ניזונית כשם שאין מעש״י

לה איבה, לא קשה מידי דמעש״י

לבעל כך מציאתה אינה של בעל אלא

נמי משום איבה הן כדאמרינן בפרק

של עצמה. והרא״ש חלק עליו ופסק
דחיישינן לאיבה ועל כן מציאתה של
אע״פ קסבר מזוני עיקר ומעש״י בעלה. והתוס׳ שביארו דמה שאמרו משום איבה" עכ״ל. ונפק״מ דמציאתה משום איבה היינו איבה באומרת איני ניזונות ואיני עושה דמעש״י, שמתוך שהוא זן אותה יהא האם מציאתה שלה או של בעלה. לו איבה אם לא שיהיו מעש״י דאם תקנת מציאתה לבעלה הוא ומציאתה שלו-יסברו כהרמ״ה, דכל משום איבה גרידא הרי גם באומרת שאמרה איני ניזונית ואיני עושה אין איני ניזונית ואיני עושה מציאתה כאן מקום להאי איבה ומציאתה של בעלה כדי שלא יהא איבה כמעש״י - לעצמה.
עליה, אבל לפי מה שהעלו תוס׳
דמציאתה כמעש״י תחת מזונותיה,

ג. וצריך להבין את דעת הרא״ש

ומה שאמרו מציאתה משום איבה

שסובר דמציאתה משום איבה

היינו על דרך שאמרו בדין מעש״י

ואינם תחת מעשי ידיה כלל, דאם כן
היכי מדמי להו בסוגיין למעשי ידיה,
דמזוני עיקר ומעש״י משום איבה, והרי מציאת אשה לבעלה הוא משום א״כ כשאמרה איני ניזונית ואיני איבה של קטטה ואינו דומה כלל

ע״א ד״ה רבי עקיבא שהקשו האיך יכול להפר אליבא דרבי עקיבא משום העדפה, אי״ז דברים שבינו לבינה ותירץ דחשיב דברים שבינו לבינה הואיל ואין יכול ליזהר וליקח בצמצום את הראוי לו ולהניח שאין ראוי לו, ועפי״זי״ל דהני מילי בהעדפה שע״י הדחק דאין יכול ליזהר ליקח העיקר ולא העודף, או ליקח את העודף שלא הדחק ולא את העודף שע״י הדחק, אבל לרבנן שהכל שלו אף אם נימא דמה שעשתה כמה מלאכות בבת אחד אין שייך לבעל כי אם מלאכה אחת אין כאן קושי ליזהר ולצמצם דמילתא דפסיקא היא שכל שעשתה כמה מלאכות רק אחת מהן שלו ועל כן אין כאן דברים שבינו לבינה ואין יכול להפר מכח הנך מלאכות.

תלד אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון

לתקנת מעשי ידיה. ונראה דיש לומרבעלה. ויש להסתפק האם האי דאין הכינמי לדידן אין לדמות תקנת העדפה דינה כעיקר מעש״י שהמה מציאתה לתקנת מעשי ידיה כלל, תחת מזונותיה, או דילמא אינו כעיקר אלא דהגמ׳ מקשי אליבא דרבי מעש״י אלא כשאר העדפה שהמה עקיבא, דאי איתא דמודה רבי עקיבא תחת מעה כסף. ונראה שנחלקו בזה דמציאתה לבעלה משום איבה אם כן מרן ומור״ם, שמרן ז״ל בשו״ע סי׳ פ׳ גם ההעדפת מעשי ידיה יהיו לבעלה סעי׳א׳ פסק "דחקה עצמה ועשית לכל הפחות משום איבה. וממה יותר מהראוי לה המותר לבעל" שאמר רבי עקיבא דההעדפה שלה ומור״ם ז״ל שם כתב - "ודוקא שנתן שמע מינה דלית ליה תקנת איבה לה מעה כסף כל שבוע" ויש לדקדק וק״ו דלית ליה הכי במציאה. דחצינא דתרן ז״ל גם אם אין מעלה לה מעה כסף מכל מקום מעשי ידיה
ד. ועוד יש ללמוד מדברי תוס׳, שע״י הדחק שלו, משום דס״ל דהנה קיימא לן דמעשי ידיה להשו״ע דגם מעשי ידיה שעל ידי תחת מזונותיה ואילו העדפת מעשי הדחק הינם תחת מזונות וכעיקר ידיה תחת מעה כסף [לעיל נ״ט ע״א]. מעש״י. ומור״ם ס״ל דאינם אלא תחת ויל״ע במה שס״ל לרבנן דהעדפה מעה כסף ועל כן כל שאינו מעלה לה שע״י הדחק שייכת לבעל וביארו מעה כסף אינם שלו. ומדברי תוס׳ יש תוס׳ דאינו משום איבה גרידא אלא לדקדק דס״ל דהאי העדפה שע״י כדרך שתיקנו שעיקר מעשי ידיה של
בעלה הכי נמי תיקנו דגם העדפת

הדחק תחת מזונות הם, וכמש״כ
דדינם כמציאה והמה תחת

מעשי ידיה שעל ידי הדחק המה של מזונותיה .)3(

3 דברי מרן זי״ע לעורר באו, שכמה הדבר מתמיה שאם אין נותן לה מעה כסף יהא ההעדפה שלא ע״י הדחק לעצמה ואילו ההעדפה שע״י הדחק של בעל והאיך יתכן זה. ויעוי' בית יעקב ובחזו״א (סי׳ ע׳ סק״ג) שביארו דודאי מותר כולו ביןשע״י הדחק בין שלא ע״י הדחק הוי תחת מעה כסף, ומציאתה תחת מזונותיה, ונחלקו רבי עקיבא ורבנן בתרווייהו - [א] בתקנת מעש״י תחת מזונותיה האם הוא כולל מציאה שהוא כעל ידי הדחק [ב] ובתקנת מותר תחת מעה כסף האם הוא כולל מותר שע״י הדחק. וענין המחלוקת אחד לשניהם. ותוס׳ שדקדקו מסוגיין דמציאתה תחת מזונותיה לא באו אלא לאפוקי שלא אמרו דמציאתה לבעלה משום

אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון תלה

סימן קלז
ביאור מה שהאיש נוטל חלק בבושת של אשתו

א. מתני׳ בושתה ופגמה שלה רבי תיקשי הכי גם במה שמסיק הגמ׳ יהודה בן במירא אומר בזמן להקשות מרוקק בבגדו של חברו, שבסתר לה שני חלקים ולה אחד דגם שם אין שייך לומר שיש לבגד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה בושת ויטלו בעליו ממנו [וכן מבואר חלק אחד - מתקיף לה רבא בר רב בתורא״ש שקושיית תוס׳ שייכת גם חנן אלא מעתה בייש סוסתו של על הדמוי לרוקק בבגדו של חברו]. אבירו הכי נמי דבעי למיתן ליה
בושת. להבין ענין נטילת הבעל חלק

ב. אמנם יעוי׳ ר״ן שהקשה מאי האי
דנוטלת האשה שתי שליש או
מבושת של האשה יש להקדים מה שליש ונוטל הבעל שליש או שתי שהקשו תוס׳ ד״ה אלא מעתה בייש שליש ומה מקום לחלוקה זו, דאם סוסתו כו׳"מימה מה פריך והלא האשה היא המתביישת תיטול את במתני׳ אינו נותן לאשה בושת שלם הכל לעצמה, ואם הבעל הוא ולאיש לבד דמי בושתו, אלא מחלק המתבייש יטול את הכל לעצמו, ואם האשה בותנין לבעל, וא״כ אם לא שמיהם מתביישים יטלו שניהם כל היתה האשה בת בושת - שלא היו אחד בושת שלימה. ותירץ הר״ן בותנין לאשה - גם לבעל לא היה נותן שכפי אותו שיעור שהבעל מתבייש כלום ומאי פריך מבייש סוסתו דלאו עמה - באותו שיעור מתקטנת בושת בת בושת היא". ומבואר מדברי תוס׳ האשה עצמה, שאין אומרים בייש שמעיקר הענין כל דמי הבושת פלוני את פלונית אלא בייש פלוני את
שייכים לאשה שהיא המתביישת, אשת פלוני. ואם שיעור בושה זו אלא שהבעל זוכה ממנה בחלק מדמי שליש, הרי שליש זה הוא דבעל ויש הבושת ועל כן הקשו מאי שייך דבר לנכות אותו מבושת האשה, ואם זה בסוס ודקארי לה מאי קא״ל, ויעוי׳ שיעור זה הוא שתי שליש יטול הבעל מהרש״א ומהרשי״ף. ולפי דרך זו שתי שליש והוא השיעור שיורד

תקנת איבה דקטטה בעלמא שאם כן הוא אין לו ענין להעדפה שע״י הדחק, אלא שכללו
מציאתה עם שאר מעש״י תחת מזונותיה, והוא דומה להעדפה שע״י הדחק תחת מעה כסף

וכמשנ״ת (ויעוי' חי׳ הגרעק״א ולפי״ד היה קצת מקום לפלפל, אך ודאי אין משמע כן בדברי השו״ע והפוסקים). ובעצם הנידון יעוי׳ תוס׳ לעיל מ״ז ע״א ד״ה משום איבה שכתבו דמציאתה משום איבה דקטטה ולא משום איבה דמזונות (ויעומש״כ מרן זי״ע לקמן צ״ו ע״א) ולכאו׳ הדברים מתאימים לדברי הרא״ש הכא ודלא כהרמ״ה ודלא כשיטתם הכא וצ״ע.

תלו אור כתובות דף ס״ו ע״א לציון

מבושת האשה, ונמצא שבאמת שניהם שנתבייש הוא עצמו ע״י שביישו את נוטלים כל אחד את הבושת שנתבייש אשתו, אם כן הוא הדין אם ביישו את הוא עצמו, אלא ששיעור בושתם סוסתו יטול, ותי׳ דאין בסוס בושת העצמי תלוי זב״ז. ולפי זה אין מקום כלל ואין מקום בושה במה שאומרים לקושיית תוס׳, דהיינו דמקשי גמ׳ שבישו את סוסתו, וכן פירש הרשב״א דאם ראוי הבעל ליטול בושת ז״ל (הובא בשיטמ״ק).

מתני׳ פסקה להכניס לו אלף דינר החתנים, מ״מ הא איכא טעמא הוא פוסק כנגדן חמש עשרה דפוחתין. ומדין זה יש להביא ראיה
מנה. וצריך להבין אמאי אין כאן למש״כ המהרש״א דבעי ב׳ הטעמים איסור ריבית [ויעוי' תוי״ט]. ע״מ שיפחות לה חומש, ואם חסר

תוד״ה פחות חומש בקונטרס פירש

טעם אחד אין פוחת לה חומש (פנ״י).

שני טעמים חדא משום

ויעו״ש במהרש״א שנדחק לפרש

שפוחתין כו׳ וטעם אחר שדרך

שגם בפרקמטיא איכא טעם שפחתי

לשומם יותר חומש כו׳. והנה בהמשך [ויעוי' קוש״ע את רפ״ג]. ונראה
מתני׳ תנן "שום מנה ושוה מנה אין

שדברי מהרש״א אזלי כשיטת תוס׳

לו אלא מנה" ופרש״י שאם הכניסה לקמן ס״ז ע״א ד״ה זהב, אך לפרש״י לו שום מנה ששוה מנה לכל בני אדם שם מוכח דאם איכא טעם שפחתי לא בשוק, אין פוחת לה הואיל ולא אמרו איכפ״ל באידך טעמא ושפיר פחות
לפחות אלא במה שנישום בבית לה הבעל חומש ומבואר שסגי בחדא החתנים והנישואים. וצ״ב דאם כי אין טעמא. ונראה שיטתו דבזהב לעולם שייך בכה״ג הטעם שדרך לשומם ליכא טעם דשמין יותר משוויו דאין יותר מחומש דהא לא נישומו בבית צריכין לכך דבלא״ה שוויו גבוה .)4(

4 דברי מרן זי״ע סתומים מה שייך זה לפרש״י ותוס׳ לקמן ס״ן ע״א, ויש לפלפל. ומש״כ מרן זי״ע דבזהב אין דרך לשומם ביתר על שווים משום דבלא״ה ערכם רב כ״ה בתוס׳ שנץ לקמן ס״ז ע״א. ועיי״ש בריטב״א שבשומת כלים שמין בשווים הואיל ושוויותם ידועה, וכ״ה במהרשי״ף הכא ויעו״ש שביאר דבדבר שרגילין לישתמש בו שומתו ידועה ושוויותו בפחמת ע״י השימוש, ואילו דבר שאין שימושו רגיל אין שומתו ידועה ומאידך שוויותו אין בפחמת דאין בו שימוש, ונמצאו הטעמים שמשלימין זא״ז.

אור כתובות דף ס״ו ע״ב לציון תלז

ס״ו ע״ב

פסקה להכניס לו אלף דינר כו׳ ולפירוש ר״ח בבא א׳ הוא כלל של היינו רישא, תנא שותא רבה כל הבבות שלאחריו,
וקתני שותא זוטא תנא שותא דידיה ופסיק ותני דהפסיקה פחותה חומש וקתני שותא דידה. כ״ה גירסת רש״י. מהשומא. ואח״כ מפרט והולך. ובבא ותוס׳ הביאו גירסת ר״ח להקדים ד׳ איירי במה שהחתן מכניס לתוספת שותא זוטא לרבה ושותא דידה כתובתה וכמ״ש תוד״ה וכשהחתן לדידיה. ותוכן הדברים דהנה במתני׳ (ולא ניח״ל בפרש״י משום דדוחק איכא ארבעה בבות -[א] וכנגד השום לומר שהחתן שם את מה שהכלה הוא פוסק פחות חומש [ב] שום מכנסת ביותר מכדי השווי האתיתי במנה היא נותנת שלושים ואחד סלע דהרי הוא לחובתו), וקושיית הגמ׳ ודינר [ג] ובארבע מאות היא נותנת "היינו רישא" חוזרת על בבא ב׳ וג׳ חמש מאות [ד] מה שהחתן פוסק הוא בלבד דהמה כפולים, ומתרץ תנא פוסק פחות חומש. ובבא ב׳ וג׳ שותא זוטא וקתני שותא רבה, והיינו מבוארים ופירושם מוסכם לכו״ע. קודם בבא ב׳ ואח״כ בבא ג׳, ומסיים ובפירוש בבא א׳ וד׳ נחלקו רש״י הש״ס דתני שותא דידה והיינו בבא ור״ח. לפרש״י בבא א׳ ה״ק - הכניסה ב׳ וג׳ וקתני שותא דידיה והיינו בבא לו שום אלף דינר הוא פוסק לה ד׳ [וקושטא דמילתא קאמר דחף שמונה מאות. וכ״ה פירוש בבא ד׳, המקשן לא הקשה על בבא זו כי שמה שהיא מכנסת לו הוא פוסק התירוץ פשוט].
פחות חומש. ולפי״ן קושיית הגמ׳
"היינו רישא" חוזר על כל ג׳ בבות מתני׳ רשב״ג אומר הכל כמנהג
האחרונות. ומתרץ דתנא שותא רבה

המדינה. יעוי׳ רא״ש (סו״ס

וקתני שותא זוטא ותנא שותא דידיה

ד׳) שרשב״ג לא קאי על הסיפא

וקתני שותא דידה, והיינו דבבא א׳

שהחתן מקבל עליו עשרה דינרים
לקופה לכל מנה ומנה, אלא על

תני שותא רבה דידיה ובבא ב׳ תני הרישא דסלעה נעשה ו׳ דינרים וכן שותא זוטא דידה, ובבא ג׳ תני שותא על מתני׳ דלעיל שמוסיף על הכספים רבה דידה ובבא ד׳ תני שותא זוטא שליש ופוחת מן השום חומש וס״ל דידיה (ולשון "כשהחתן פוסק" לרשב״ג דהכל כמנהג המדינה ואין משמע כל דהוא). בזה דבר קבוע, אבל בדינא דסיפא

תלא אור כתובות דף ס״ז ע״א לציון

שנותן לה י׳ דינרים לקופה של ובזמןשאין עושין רצונו של מקום בשמים מודה גם רשב״ג.)5(מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד ואמר רב אשי לא נאמרו הדברים אומה שפלה אלא ביד בהמתן של הללו אלא בירושלים - היינו אומה שפלה. אמר לשון "אשריכם"
בזמן הבית (כ״מ מתוס׳). גם על ההנהגה של זמן שאין עושין בכה ריב״ז ואמר אשריכם ישראל רצונו של מקום, שע״י ההשפלה בזמן שעושין רצונו של מקום מתכפר להם. אי נמי שע״י הדברים
אין כל אומה ולשון שולטת בהם המשונים מתעוררים לחזור בתשובה.

ס״ז ע״א

אמר רבי שמן בר אבא א״ר יוחנן דה״ק הרי הוא ככלים של כסף הכניסה לו זהב שמין אותו דפוחת מהן חומש משום דפחתי,
והרי הוא כשוויו, מיתבי הזהב הרי וה״נ בתכשיטין של זהב על אף שאין הוא ככסף מאי לאו ככלים של כסף פוחתין מ״מ דינן לפחות מהן חומש דפחתי, לא ככלים של זהב דלא מטעם אחר - דהאשה מתרצה לפחות פחתי. בביאור דברי רבי יוחנן נחלקו מהן חומש כדי שבעלה יתן לה רש״י ור״ח, רש״י פירש דאיירי רבי להתקשט בהם (ויעוי׳ רש״ש שהעיר יוחנן בחתיכות של זהב ור״ח פירש לגרוס "מאי לאו בכלים של כסף דאיירי בתכשיטין של זהב כגון נזמים דפחתינן" ולפי זה הלשון מיושב וטבעות. וטעמא דרבי יוחנן דשמין בקל, ורש״י ותוס׳ ל״ג הכי). אותו והרי הוא כשוויו משום דאין

הזהב נפחת אלא עומד בעינו כמות ומתרץ הגמ׳ בכלים של זהב. ופריך שהיה. והקשה הגמ׳ מברייתא דזהב עלה דא״כ ככליו מבעי הרי הוא ככלים מאי לאו ככלים של ליה, ולדעת רש״י דאיירי בחתיכות כסף דפחתי, ולפרש״י כוונת המקשן של זהב עולה הקושיא כפשוטה דהוה דגם בשברי זהב שייך פחת שייאבד ליה למימר בכליו, כלומר שחתיכות חלק מהם וייפסד, אך לפר״ח אי זהב המה כמו כלים שנעשים מהם, אפשר לומר כן דאין התכשיטין אבל לפירוש ר״ח דאיירי בתכשיטין נפחתין כלום, ולכן מפרשים התוס׳ של זהב אי אפשר לפרש כן שהרי אין

5 לא נזכר זה ברא״ש ובשאר ראשונים, אך הוא מוכרח כי סיפא בלא״ה איירי רק בירושלים כמו שאמרו בגמ׳ (מהרשי״ף והפלאה).

אור כתובות דף ס״ז ע״א לציון מלט

עושין מהתכשיטין כלים, וע״כ ידועה ואין בהם פחת ואין פוחת מהן מפרשים תוס׳ דהו״ל למתני ככליו חומש)ומשה״ק הגמ׳ לפרש״י דא״כ ר״ל שעומד בכלותיו ובחשיבותו ואין ככליו מיבע״ל אליבא דר״ח אי״ן פוחתין ממנו חומש מכח סברת אשה קושיא כלל, ורק בהו״א דאיירי מתרצה. בתכשיטין וקמ״ל דאין פוחת מהן
מכח סברת אשה מתרצה בזה קשה

ומסיק הגמ׳"אי בעית אימא הכא מאי תלי ליה בכלים של זהב והו״ל במאי עסקינן בדהבא למיפסק דהרי הוא בכלותיו כלומר פריכא" ולפרש״י הדר ביה בחשיבותו ובשוויו(. מדמעיקרא ופירוש הברייתא "זהב
הרי הוא ככלים" היינו ככלי כסף,

ולדינא הנפק״מ בין רש״י לתוס׳

ואיירי בזהב דק שנפחת כשממשמשין הוא בדין דהבא פריכא דק, בו)ויעוי׳ מהרש״א שתוס׳ מיאנו

שלפרש״י פוחת ממנו חומש ולפירוש

בפרש״י דא״כ הול״ל לעולם בכלים

ר״ח אין פוחת ממנו חומש.

של כסף כו׳, והעיקר חסר מהספר(. תוד״ה גמלים של ערביא "ומכאן ולפר״ח לא הדר ביה ולעולם פירוש פוסקין דמטלטלי דידן הרי הוא ככלים היינו ככלים של זהב, משתעבדי לכתובה דהוו כגמלים

ואיירי הברייתא בכלי זהב שבורים, דערביא ואשלי דקמחוניא והו״א שבזה אין השותא ידועה וע״כ דאסמכתייהו עלייהו" כן היא דעת תוסיפין בשומתן חומש ויהא הדין רשב״ם ב״ב קע״ד ע״א ד״ה רב הונא שהבעל פוחת מהן חומש, וקמ״ל בריה דרב יהושע. ור״ת הכא פליג דהרי הוא ככלים של זהב ששומתן עליה ודעת הרמב״ם והשו״ע כר״ת.

סימן קלח
הטעם שמטלטלי דיתמי לא משתעבדי

א. אמר רבא מריש הוה אמינא הני בהו מטלטלי דיתמי לא משתעבדי[

ארנקי דמחוזא אשה גובה פרנא מאי טעמא אסמכתייהו עלייהו מהם]פרש״י גובה כתובתה מהן אף]פרש״י שהן להן במקום קרקעות לפי כשגובית מן היתומים ולא אמרינן שבעלי סחורה הם[כיון דחזאי

תת אור כתובות דף ס״ן ע״א לציון

דשקלי להו ונפקי וכי משכחי ארעא מדעתם, ובחובות תלוי הדבר
זבני בהו אמינא אסמכתייהו אארעא בסמיכות דעתם שאותם נכסים

היא. מבואר בגמ׳ לפי פרש״י, דסמכא דעתם עלייהו הוו כערבים על דטעמא שאיןגובין ממטלטלי דיתמי החוב וזה שאמר רבא מריש הוה משום שאין דעת הבע״ח עליהם אמינא כו׳, ואילו התם דאיירי בנזקין ולכן אין עליהם שיעבוד, ומה״ט שנשתעבד בלא דעת הניזק הוצרך סבר רבא מתחילה לומר דארנקי רש״י לטעם אחר שאמרינן שמא דמחוזא כיון שעיקר סחורתם היא לאחר מיתת אביהם קנאום, והמה בארנקי מסתמא עיקר סמיכות שלהם שתי טעמים וצריכים לשתיהם. על זה וישתעבד לבע״ח לגבות

מיתמי, וחזר בו רבא משום שראה ד.והנה לפי זה היה נראה דאם היה שעיקר סמיכות דעתם היא על תרתי לטיבותא שפיר גבי הקרקעות, ועל כל פנים מבואר ממטלטלי דיתמי, ונמצא שמזיק שמת שענין השיעבוד לטרוף מיתומים והביא הניזק ראיה על תטלטלין של
תלוי בסמיכות דעת על המלוה. היתומים שהמה ירושה להם מאביהם

ב. ומשמעתין יש להקשות על דברי

שפיר גבי. ולפי זה היה מקום ליישב

רש״י בב״ק י״ד ע״ב ד״ה ביתמי

דברי תוס׳ ב״ק קי״ב ע״א שכתבו

שכתב "דמטלטלי דיתמי לא

להקשות אמאי צריכים היתומים

משתעבדי לבע״ח משום דאיכא

להחזיר את הריבית שלקח אביהם אם

למימר לאחר מיתת אביהן קנחום"

איתה בעינה והא מלוה על פה אינה

ומימה דהא בשמעתין מוכח שטעם

גובה מן היורשים, ותמוה אמאי לא

מה שאין משתעבדים המטלטלין של

הקשו דהא בגמ׳ שם איירי במטלטלי

היתומים לבע״ח הוא משום שאין

ומטלטלי דיתמי לא משתעבדי,

דעת הבע״ח סומכת עליהם וכנ״ל,

ולפי״מ שנתבאר יש לומר דכיון שנתן

ולפי זה אפילו אם ודאי שהיה שייך את הרבית שלא על מנת להחזיר אין
לאביהם מחיים אין בע״ח גובה

מקום להתחשב עם דעת נותן הרבית,

מהם וצ״ע .(6)

וכיון שאיירי באותם מעות של רבית
עצמם הרי שודחי לנו שירשום
ג.ונראה הביאור דהכא איירי בבע״ח מאביהם ולכך לא אמרינן בהו את ובכתובת אשה שנשתעבד להם הכלל של מטלטלי דיתמי לא

6 ויעוי׳ רש״י ב״מ ס״ז ע״ב ד״ה אין בעל חוב גובה הימנה כו׳ אבל מטלטלי אפי׳ דין ערב ליכא דלאו עלייהו סמוך מלוה הואיל ובידו להצניען ולאבדן.

אור כתובות דף ס״ז ע״א לציון תתא

משתעבדי לבעל חוב כישני הטעמים שכתב בהדיא דגם נזיקין לא גובה מן של ההלכה לא שייך בהו. אמנם היתומים ואפי׳ בידוע שהיה של באמת לא חילקו בזה, ויעוי׳ יד רמה אביהם מחיים כי לא חלקו חכמים סוף ב״ב]קע״ו ע״א סי׳ קמ״ח[בין נזקין למלוה .(7)

סימן קלט
כתובה דאורייתא או דרבנן ושיעור דמיה
א. תוד״ה אמר חניי "וכתובה נמי ב. אמנם הרמב״ם)הל׳ אישות פ״י אפי׳ למ״ד כתובה דרבנן הוי ה״זוה״ח(והשו״ע)סי׳ ס״ו סעי׳ מאתיים זוז צוריים כמו למ״ד ו׳(פסקו בתרתי דלא כתוס׳, חדא דאורייתא". יעוי׳ לעיל י׳ ע״א תוד״ה דקיי״ל דכתובת אשה אינה חיוב של אמר רב נחמן שנחלקו תנאים תורה אלא דרבנן, וכיון שהוא חיוב ואמוראים האם כתובה דאורייתא או דרבנן הרי דמיה הם לפי מעות של

דרבנן, ופסקו התוס׳ דכתובה

מדינה. ושיטה ממוצעת יש בדבר

דאורייתא. והנה אליבא דמאן דאמר והיא דעת הרא״ש)לעיל פרק קמא
כתובה דאורייתא הרי דמיה המה

סוף סי׳ י״ט(דלעולם הלכה כמ״ד

צוריים ולפי מה שפסקו התוס׳

כתובת אשה דרבנן, והגם האמת

דכתובה דאורייתא נמצא ששיעור

שלפי זה היה צריך להיות שיעורה

כתובה הוא מאתיים זוז צוריים.

מעתיים זוז של מדינה)כדעת

והוסיפו תוס׳ הכא דאפי׳ למאן דאמר

הרמב״ם(, מכל מקום נהגו להתחייב
את שיעור הכתובה לפי מעות צוריים
כתובה דרבנן מכל מקום דמיה הם כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.

צוריים וכן כתבו התוס׳ בב״ק ל״ו ועל כן הנהיגו לכתוב בכתובה "דחזו
ע״ב ד״ה ושל דבריהם. ליכי מדאורייתא" וסמכו את עצמם

7 יעוי׳ תומים סי׳ קי״ב סק״ה שכתב לבאר דברי רש״י בב״ק דכיון שבדרך כלל יכולים היתומים לומר על המטלטלין שלא ירשום מאביהם אלא הם קנחום משו״ה לא סמכא דעתיה דמלוה עילווייהו ואפי׳ אם ודאי ירשום מאביהם אין עליהם שיעבוד. ויעוי׳ שער משפט סי׳ תי״ט סק״ב שביאר דאין חילוק בין הלוואה שהיא מדעת המלוה לבין נזיקין שאינם מדעת
הניזק יע״ש.

תמב אור כתובות דף ס״ז ע״ב לציון

על מה שכתוב בתורה כמוהר והרמב״ם. כי חיוב הכתובה תלוי הבתולות, ועיקר המכוון במה שהם בבעל שאסור לו להשהותה בלא

כותבים דחזו ליכי מדאורייתא לומר כתובה, ואיסורא דידיה הוא, ולכן שנתחייב לה שיעור ממון כפי הראוי הוא מוכרח להתחייב ליתן לה כפי להיות אילו היתה כתובתה דאורייתא. דינו שלו)ובזה״ז ליכא נפק״מ כי וסיים הרא״ש דלפי זה הכותב "כסף
זוזי מאתן דחזו ליכי" ואינו מסיים

הדיינים מקפידים שיהא כתוב
בכתובה סכום גדול כדי שלא תהא

"מדאורייתא" לא הפסיד. קלה בעיניו להוציאה(.
ג. והנה אנן בני ספרד בהגיבן כדעת

השו״ע והרמב״ם דכתובה דרבנן ד.ודבר פלא יש ברמב״ם בהלכות ושיעורה בכסף מדינה, ובני אשכנז יבוס פ״ד הל׳ ל״ג שכתב שם את נהגו כהרמ״א והרא״ש ותוס׳, והמה נוסח הכתובה וכתוב שם "ויהיבנא כותבים בכתובה "כסף זוזי מאתן ליכי מוהר בתולייכי כסף זוזי מאתן דחזו ליכי בכסף דאורייתא". והכל דחזו ליכי מדאורייתא" ואינו מובן כי הולך אחר הבעל. לא מבעיא אם הרי שיטת הרמב״ם דכתובה דרבנן הבעל מבני ספרד ודאי אזלינן בתריה וכמפורש בדבריו בהל׳ אישות וכנזכר ואי אפשר להוציא ממנו אלא מאתיים לעיל, והוא פלא גדול]ובדפוסים מעות מדינה, אלא גם אם הבעל מבני חדשים תיקנו על פי כתבי יד אשכנז אזלינן בתריה להחמיר עליו, להשמיט את המילים דחזו ליכי והוא חייב ליתן מאתיים זוז צורי, מדאורייתא ואתי שפיר עם שיטתו ואינו יכול לומר קים לי כהשו״ע בכל דוכמי דכתובה דאורייתא[.

ס״ז ע״ב

נח לו לאדם שימסור את עצמו לתוך חדש]בהגהות מים חיים על הרמב״ם כבשן האש ואל ילבין פני חברו הל׳ יסודי התורה פ״ה[כתב שגם ברבים מנא לן מתמר דכתיב היא הלבנת פנים הינה בכלל העבירות מוצאת. יש לדון האם אפשר ללמוד שאמרינן בהו יהרג ואל יעבור, והיינו הלכה מקודם מתן תורה, או שאין דס״ל שאפשר ללמוד מקודם מתן ללמוד מזמן של קודם מתן תורה תורה להלכה, וכשם שתמר מסרה את אלא רק הנהגה ומוסר אבל לא הלכה עצמה לכבשן האש כן הוא ההלכה ודין, כי ניתנה תורה ונתחדשו כל לדורות, ויעוי׳ תוס׳ סוטה י׳ ע״ב ד״ה ההלכות. ונראה שנחלקו בזה, דהפרי נח שהקשו מ״ט לא מני להלבנת

אור כתובות דף ס״ח ע״א לציון ממג

פנים בהדיג׳ עבירות חמורות ותירצו מוסר אמרו שנח שיפיל עצמו דלא מונה אלא המפורש בקרא, לכבשן האש מלהלבין פני חברו.
ומבואר מדבריהם דס״ל דהלכתא היא
דהלבנת פנים הינה ביהרג ואל יעבור

אמר זוודאי קלילי ואורחא רחיקתא

והיינו כהפר״ח. אולם השו״ע [יו״ד

כו׳. היינו שאחר מיתה תוך

סי׳ קנ״ז] לא הביא אלא ג׳ עבירות

י״ב חודש עדיין אין הנשמה נכנסת
אל מקומה הראוי ועל זמן זה אמר
ומשמע שעל הלבנת פנים לא נאמר "אורחא רחוקתא" המה י״ב חודש יהרג ואל יעבור, דלא יצפינן הלכה שבהם צריך לעבור בנהר די נור, מקודם מתן תורה, ורק דרך הערת וע״י צדקה ניצול מנהר זה.

ס״ח ע״א

סימן קת

ממון שאין לו מונעין

א. תוד״ה כאן לאחר שבא לידי גיבוי כהונה איכא חובת נתינה ועל כן יכול "פירש בקונטרס שנטל לקט לדחות כל כהן התובעו דאפשר שהוא שכחה ופיאה ונודע שהיה עשיר חפץ ליתן לכהן אחר, אבל במתנות ובאין בי״ד לגבות ממנו מה שנטל עניים הרי חייב לעוזבו לכל מאן אע״ג דהוי ממון שאין לו מונעין דקדים, וא״כ כל אחד ואחד יכול איכ״ל דמשום קנסא גובין ממנו" לתובעו לעזוב את אשר בידו ואי״ן אבל בעלמא מזיק וגוזל ממון שאין

לו מונעין פטור וכמ״ש חולין ק״ל

ממון שאין לו תובעין. וחזינן מתוס׳
שאין מחלקים בזה ובכל גוונא אם
ע״א גבי מתנות כהונה. ודעת הרא״ש

[חולין פרק הזרוע סי׳ ב׳] דאינו פטור

הוא ממון שאין לו מונעין פטור.

אלא בדיני אדם אבל בדיני שמים ב. וכל זה במזיק בידים, אבל אם חייב. והר״ן [שם] ס״ל דפטור אף היה ממון עניים בידו ואבד ממנו בדיני שמים, ויעוי׳ טוש״ע יו״ד סי׳ פטור אף בדיני שמים, דנתמעט

ס״א סעי׳ ט״ו (ומה שכאן חייבו על משמירה בסו״פ החובל (צ״ג ע״א) ממון שאין לו מונעין היינו משום דכתיב לשמור ולא לחלק יעו״ש, קנס כמש״כ תוס׳). ויש להעיר וכיון שנתמעט מדין שמירה אי אפשר דלכאו׳ היה מקום לחלק בין מתנות לחייבו כלום. ונראה דאפי׳ אם פשע כהונה למתנות עניים, דבמתנות בו פטור. וגם לפי מה שביארו

ממד אור כתובות דף ס״ח ע״ב לציון

בשיטת הרמב״ם ז״ל דפושע כמזיק, הוא ממון שיש לו מונעין וחייב מ״מ מצינו כמה דברים שפטור אפילו על שמירתו. בפשיעה ואינו חייב כמזיק כמ״ש
האחרונים ז״ל, ודלא כהחוות יאיר

יכולה היא משתגדיל להוציא מידן

(סי׳ קצ״ט). ויעוי׳ משנ״ת בס״ד

מה שראוי להנתן לה. יל״ע

בספר אול״צ ח״א חו״מ סי׳ז׳. והני

ביתומה שנישאת ואינה תובעת עישור

מילי נשאינו ממון עניים מסויים, אך

נכסים והבעל תובע האם תביעתו
תביעה או לאו, ומשמעות הסוגיא
אם נאסף להכנסת כלה של איזה עני שדוקא היא יכולה לתבוע ולהוציא מסויים או עבור ישיבה מסויימת הרי אבל הבעל אינו יכול לתבוע כלל .)8(

ס״ח ע״ב

סימן קמא
עד מתי יש לבת פרנסה ואימתי איבדה פרנסתה

ת״ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו שבגרה או נישאת אינה צריכה למחות כו׳. ארבעה הלכות נאמרו אבל בגרה ונישאת צריכה למחות. בפרנסת הבת - [א] במתני' קתני
קטנה שנישאת לא איבדה ומשמע

ולמסקנא מעמידה הגמ׳ את

שנערה שנישאת איבדה [ב] בברייתא

המשנה באופן שלא

הראשונה קתני פלוגתא בין רבי לרבי

מחתה ואת הברייתא הראשונה באופן

שמעון בן אלעזר בבגרו עד שלא

שמחתה ואת הברייתא השניה באופן

נישאו ובנישאו עד שלא בגרו לרבי

שלא מחתה ואת דברי רבא בניזונית.

לא איבדה פרנסתה ולרשב״א איבדה והעולה לדינא - [א] בקטנה פרנסתה [ג] בברייתא ב׳ אמר רבי בת לכו״ע יש לה פרנסה הניזונית נוטלת עישור נכסים ומשמע ואפי׳ אם נישאת ולא תיחמה ואינה שאם אין ניזונית אינה נוטלת אלא ניזונית (ולא פליג רשב״א אלא איבדה פרנסתה [ד] רבא קאמר בנערה אבל בקטנה מודה תדע דהא

8 יעוי׳ רא״ה וריטב״א לקמן שכתבו דאם נישאת ואח״כ בגרה אי״צ מחאה כיון שזכה הבעל אין לך מחאה גדולה מזו שאפי׳ חזרה ומחלה אין מעשיה כלום, ואם נימא שאין הבעל יכול לתבוע רק היא אמאי אינה יכולה למחול. ומאידך ציין הרב המגיה להריטב״א דבתוספתא (פ״ו ה״ו) מבואר דאין מחילת הבעל מועילה ומוכח שאין הוא התובע רק האשה וצל״ע.

אור כתובות דף ס״ח ע״ב לציון תמה

רבא דמקשה אדרב נחמן בעי לאוקי אם נישאת ולא תיחמה לא איבדה מתני׳ כרשב״א) [ב] נערה שלא מזונותיה וכמימרא דרבא דנישאת נישאת לכו״ע לא איבדה פרנסתה אי״צ למחות ואוקמינן בניזונית.[ו] [ג] נערה ונישאת ואינה ניזונית ולא בוגרת שנישאת ולא תיחמה אף
תיחמה לכו״ע איבדה מזונותיה שניזונית איבדה פרנסתה וכממימרא (שהרי מה שאמר רבי בברייתא א׳ דרבא "בגרה ונישאת צריכה "נישאת ולא בגרה לא איבדה" למחות" ואוקמינן בניזונית [ז] נערה
העמידה הגמ׳ בשמחתה אבל לא הניזונית שנישאת ואח״כ בגרה ג״כ תיחמה איבדה וכמשמעות מתניתין) לא הפסידה מזונותיה (כאות ה׳ ולא [ד]נערה שנישאת ותיחמה - אליבא כאות ו׳) ולא אמרו שבוגרת צריכה
דרבי לא איבדה ואליבא דרבי למחות אף בניזונית אא״כ בגרה שמעון בן אלעזר יש לעיין, כי ואח״כ נישאת וכן מדוקדק בשו״ע לכאו׳ מוכרח שאיבדה פרנסתה אבהע״ז [סי׳ קי״ג ובבית שמואל שהרי את ברייתא א׳ העמדנו ס״ק י״ח, וכ״ה ברשב״א ריטב״א נתיחתה ואעפ״כ קאמר רשב״א ורא״ה וכ״כ המגיד משנה דאיבדה פרנסתה, ומה שפרש״י במשמעות הרמב״ם הל׳ אישות פ״כ דטעמא דרשב״א כיון שגדולה היא הי״ב] [ח] ובבגרה ואינה ניזונית ונתרצית איבדה פרנסתה היינו רק ולא תיחמה אף שלא נישאת איבדה אליבא דההו״א דס״ד דאיירי ברייתא פרנסתה, שהרי אמר רבא "בגרה בדלא מיחתה, אבל למסקנא איירי אי״צ למחות נישאת אי״צ למחות" נתיחתה ואעפ״כ ס״ל לרשב״א ואוקימנן בניזונית, ומשמע שבאינה דאיבדה פרנסתה ובסברא זה צ״ע. ניזונית צריך למחות בין בנישאת

ואולי איירי נתיחתה רק אחר לחוד ובין בבגרה לחוד [ט] ובבגרה נישואין והיתה צריכה למחות קודם לחוד ולא תיחמה וניזונית לא נישואין)9([ה] נערה הניזונית אף איבדה פרנסתה והוא מימרא דרבא

9 יעוי׳ שיטמ״ק בשם תלמידי רבנו יונה ובשם הריב״ש דחף בנישאת ולא בגרה פליג רשב״א דהואיל ונישאת נפקא מהאי ביתא לגמרי, וצ״ב דהרי חייבים לה את הכסף והיא תיחמה והאיך יפקע החוב ע״י שיצאה מהאי ביתא לגמרי. ולכאורח היה נראה דצ״ל שיש מחאה ויש תביעה, ואם תבעה את הפרנסה ולא יהבו לה ודאי לא איבדה, אבל אם לא תבעתה איבדה אפי׳ אם מחתה ואמרה למחר איתבעינה (ואפשר שצריך שתתבע בבי״ד). אמנם בר״ן כתב מפורש דאין להן תקנה אלא לשכור בעלים שיוציאו את הפרנסה קודם הנישואין והבגרות (הביאו הגרעק״א), וצריך לומר דמעיקרא אין החיוב אלא אם ינתן להן קודם נישואין, אבל אם לא ניתן להן קודם נישואין אגלאי מילתא דאין כאן חוב.

תמו אור כתובות דף ס״ח ע״ב לציון

"בגרה אי״צ למחות" ומוקי לה אם בגרו ונישאו איבדו פרנסתן,

בניזונית [י] ובבגרה ונישאת ואין והאי ברייתא מיתוקמא במיחתה.

ניזונית אף אם מחתה לא מהני, דהא ומה שאמר רבא בגרה ונישאת אמר רבי "נישאו ולא בגרו בגרו צריכה למחות היינו בדמיתזנא

ולא נישאו יש להן פרנסה" ומשמע ודברי רבי בדלא מיתזנא .)10)

תוד״ה בין נישאו עד שלא בגרו להן או עד דתבגרן או עד דתלקחון "לית ליה דרב דאמר בסוף לגוברין" ולכאו׳ הוא אליבא דרב,
נערה הויה דאירוסין, דאי אית ליה דחצינא דלוי הול״ל "או עד דימטי הול״ל במארסו עד שלא בגרו דהוי זמניהון לאיתנסבא" וכמ״ש בגמ׳ רבותא טפי". ויל״ע בדברי רש״י לעיל נ״ג ע״ב, ומשמע שסובר רש״י

שפירש איבדו מזונותיהן "שכך כתב דאתא אף כרב, וקשה קושיית תוס׳

10 יש להעיר בזה [א] עצם הדקדוק מדברי רבי לכאו׳ נסתר מדברי תוד״ה בין נישאו שכתבו דהוה מצי לאשמועינן רבותא דאפי׳ נישאו ובגרו לא איבדו פרנסתן [ב] כתב הדרישה וזה לשונו (סי׳ קי״ג סק״כ) - הכי גרסינן "ואם בגרה ואח״כ נשאת אפי׳ אם יפסקו ליתן לה מזונות אבדה מזונותיה אא״כ מחתה ומיהו במחאה לחוד סגי אפי׳ אין פוסקין לה מזונות"ולא כאשר נדפס בדפוס ב״יכו׳ ולגירסא שלפני צריך ראיה מנ״ל לרבנו שמועיל מחאה לחוד בבגרה ואח״כ נשאת וצ״ע עכ״ל הדרישה [ג] ובבית שמואל סימן קי״ג סקי״ח כתב שלא דק הדרישה בתוס׳הנ״ל שכתבו דהוה מצי לאשמועינן רבותא בנשאת ובגרה והרי דברי רבי איירי בלא מיתזנא וכמו שדקדקו תוס׳ בד״ה הא דמחאי, והדגול מרבבה יישב דתוס׳ איירו בנשאתו אח״כ בגרה, ואדרבה משמע דבגרה ואח״כ נישאת לא מהניא מחאה (וזה כדברי מרן זי״ע) יע״ש [ד] ובט״ז סוסק״ז כתב על דברי הדרישה דאין כאן מקום עיון כלל דהא אמר בגרה וניסת צריכה למחות משמע דמחאה מהני ואפי׳ ניזונית דהא מוקמינן בגמ׳ דברי רבא אלו במיתזני עכ״ל. ולכאו׳ דבריו צע״ג שהרי תמיהתו של הדרישה היא רק על אינה ניזונית, אבל בניזונית היה פשוט לו שמועיל מחאה אף בבגרה ונישאת וכמש״כ הט״ז(תדע דלא התחדש בגירסתו על פני גירסת דפוס ב״י אלא זו שאף אם אינה ניזונית מועיל מחאה אבל בניזונית אף לגירסת דפוס ב״י מפורש בטור דמהני מחאה). והרי בגמ׳ מבואר דאינה ניזונית טפי חשיב מחילה מניזונית והאיך הפך הט״ז וכתב דאפי׳ אם מיתזנא הוי מחאה וכ״ש באינה ניזונית. והנראה בדעת הט״ז דאין מקום לחלק בין ניזונית לאינה ניזונית אלא בשותקת שכיון שניזונית אין כאן מחילה אבל במוחאת מה איכפ״ל שאינה ניזונית ומה זה טעם לומר שלא תהני מחאתה וע״כ מוכיח שפיר דאם בניזונית מהני מחאה ה״ה אף באינה ניזונית ואין מקום לחלק בזה כמו שחילק הדרישה שהוא החילוק שכתב מרןזי״ע) [ה] ועכ״פ לדינא מש״כ מרן זי״ע עולה לדעת
הדגמ״ר אבל בטור מפורש דגם באינה ניזונית מהניא מחאתה וכ״פ הב״ש והט״ז.

אור כתובות דף ס״ח ע״ב לציון מתז

דא״כ הו״ל לאשמועינן רבותא טפי. תוד״ה לרבי אידי ואידי גביא והנראה דהתם איתא "תני רב יוסף עד "וליכא למימר איפכא דיהוויין איבעיא להו הויה דאירוסין דפרנסה אינה כמזונות, דלרבי מזונות או הויה דנישואין תיקו" הרי שלשון גביא ממטלטלי ולא פרנסה" כו׳. "יהוויין" יכול להתפרש או על לרש״י ג״כ הוקשה קושיית תוס׳ אירוסין או על נישואין, ונראה דגם וע״כ כתב דמה שאמר רבי שתוציאין לשון "עד דתלקחון לגוברין" יכול למזון האשה והבנות ממטלטלי רצה להתפרש בין על אירוסין ובין על לומר וכל שכן לפרנסה, וה״ק לא נישואין, ומעצם לשון זו אין הוכחה מיבעיא פרנסה אלא אפי׳ מזונות, דפליג רב על לוי, אלא שדבריו נאמרו דס״ד אמינא כיון דתנאי כתובה נינהו על דברי לוי ומשמע דאתא לאפוקי בהוו ככתובה ולא ניגבו ממטלטלי מיניה וכמש״כ תוס׳ שם ד״ה הויה, קמ״ל. והתוס׳ לא ניח״ל בפרש״י וא״כ בלשון "עד דתלקחון לגוברין" דהרי כל בעל חוב דעלמא אינו בתנאי אין ראיה לומר כרב, ושפיר י״ל שגם כתובה ואעפ״כ לא גבי ממטלטלי רש״י סובר כתוס׳ שרבי לא ס״ל כרב, דיתמי וא״כ אפשר דה״ה לפרנסה. ואין במש״כ רש״י לשון "עד
דתלקחון לגוברין" הכרע להעמיד

באו״ד "וליכא למימר איפכא כו׳

דברי רבי כרב.

דכיון דמזונות גביא
ממטלטלי כ״ש פרנסה, דהא רבא
תוד״ה ומי אמר רבא הכי והא פסיק לעיל כו׳ יהודה דפרנסה שמין

איתניה כו׳ "קשה באב וגביא ממטלטלי וגבי מזונות לרשב״א אמאי לא פריך מדפסק לעיל פסיק לקמן ממקרקעי ולא ממטלטלי" רבא כרבי דאמר בת הניזונית מן בפשוטו כוונת תוס׳ ללמוד ק״ו - ומה האחין נוטלת עישור נכסים ניזונית רבא שסובר שאין גובה למזונות אין שאינה ניזונית לא" קצת י״ל ממטלטלי מ״מ לפרנסה גביא דבדברי רבי נכללו ב׳ הלכות - חדא ממטלטלי, לרבי שאפי׳ למזונות גביא דניזונית אין לא ניזונית לא, והלכה ב׳ ממטלטלי כל שכן שלפרנסה גביא דנוטלת שיעור עישור נכסים ואין ממטלטלי. אלא שאם כן הוא יש שמין באב, ולהכי לא מקשה מדהתם לתמוה מה הוצרכו תוס׳ ללמוד דהיה יכול לדחות דרבא פסק כרבי מדברי רבא לדברי רבי בדרך כל שכן, רק בהלכה של עישור נכסים ולא והרי רביגופיה ס״ל דפרנסה שמין במה שס״ל לרבי ניזונית אין לא באב וכדמייתיגמ׳ לעיל א״ר חדא בר ניזונית לא. אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד

ממח אור כתובות דף ס״ט ע״א לציון

משנים עשר בנכסים, וא״כ רבי גופיה ועדיף פרנסה ממזונות, רבי שסובר ס״ל דגביא אף ממטלטלי ,)11(ומדוע דבמזונות בין אמדיניה ובין לא הוצרכו תוס׳ להקשות ע״פ דברי רבא אמדיניה גביא ממטלטלין ודאי ולא הוכיחו מדברי רבי עצמו. שיסבור שבפרנסה גובה מטלטלי אף

וביאור הדבר דהרי לא אמר רבי

בלא אמדיניה (ויעוי׳ מהר״ם

דלפרנסה שמין באב אלא

ומהרשי״ף).

היכא דאמדיניה אבל בדלא אמדיניה לכדתניא האומר אל יזונו בנותיו גביא עישור נכסים וכמפורש בסוגיא מנכסיו אין שומעין לו. דלעיל, ונידון התוס׳ הכא לומר בדעת פרש״י האומר בשעת מיתתו. נראה רבי דלא גביא פרנסה ממטלטלי אינו דרצונו לומר שאם התנה כן בשעת אלא בדלא אמדיניה, דבדאמידניה קידושין מהני [שו״ע סי׳ קי״ב סעיף פשיטא דגביא אף ממטלטלי לדעת י׳ויעוי'סי׳ צ״ג סעי׳ג׳], דדוקא על
רבי וכמש״ל. וע״ז הוצרכו תוס׳

להוכיח מדעת רבא ובדרך כל שכן,

עיקר הכתובה אין יכול להתנות וכמו
שמדוקדק בשו״ע סי׳ ס״ט ס״ו ((ועוד
ומה רבא שסובר שבמזונות בין נתכוון לאפוקי שאם אמר אל יזונו אמידניה ובין לא אמידניה - אין גובה בחייו אין ניזונות דאינו חייב דמזונות ממטלטלין ,)12(ומ״מ בפרנסה הבת אלא לאחר מותו וכדתנן לעיל בדאמידניה גביא ממטלטלין)13(מ״ט ע״א).

ס״ט ע״א

סימן קמב
גביית פרנסה משכירות של בתים וקרקעות
ענף א דביתי. פרש״י "שכירות הבתים

א. אמר רב אשי כי הוינן בי רב ממקרקעי קח אתי". ובתוס׳ ביארו כהנא הוי מגבינן אפי׳ מעמלא דבשכירות שתבוא מן הבתים ודאי

11 וכדרך שהוכיחו תוס׳ בדעת רבא מדאמר שמין באב ש״מ שגביא ממטלטלי והוא ע״פ סוגיא דלעיל נ׳ ע״ב (ויעוי׳ נ״א ע״א תוד״ה ממקרקעי).
12 דבמזונות אין חילוק בין אמדיניה ללא אמדיניה דאינו מדעתו אלא מתנאי בי״ד [מרן זי״ע]. 13 אבל בלא אמדיניה מפורש בדברי רבא לקמן ס״ט ע״ב דלא גובה תטלטלין וכמש״כ תוס׳ לעיל נ״א ע״א ד״ה ממקרקעי (מהר״ם ומהרשי״ף).

אור כתובות דף ס״ט ע״א לציון ממט

גובה ובשכירות שכבר הגיע זמנה בבית שמואל סי׳ קי״ג סק״ז. דעת ודאי אין גובה וחידושו של רב אשי הנימוקי יוסף)בבא בתרא ל״ה ע״ב הוא על שכירות שנמצאת באמצעה. מדפי הרי״ף(דכל מה שאמרו שהיא והחידוש בשכירות שנמצאת גובה מעמלא דביתא היינו דוקח ממה באמצעיתה הוא שגובה גם את שהשכיר האב אבל מה שהשכירו

השכירות של הזמן שכבר עבר, כי היתומים אין יכולה לטרוף דהוי ראוי כיון דעדיין לא הגיע סוף זמן ואינו בכלל החיוב. ודעת הרא״ש השכירות עדיין נחשבים כל דמי והמרדכי דגם ממה שהשכירו השכירות כמקרקעי כיון שאין היתומים גובה, אבל יש חילוק שכירות משתלמת אלא לבסוף)אבל בטעמים בין הרא״ש למרדכי. דדעת דמי השכירות של זמן שעדיין לא בא המרדכי דכל בעל חוב גובה גם פשיטא שגובה ואינו חידוש(. מהראוי ולכן פשיטא שגובה פרנסה

ב. וביאר החלקת מחוקק)סי׳ קי״ג ממה שהשכירו היתומים, ואילו סק״ח(דעיקר הדבר תלוי בשעת הרא״ש סובר דבעלמא אין בע״ח מיתת האב, שאם בשעה שמת כבר גובה מן הראוי אלא דחיוב של נסתיימה השכירות נחשבים דמי פרנסה נחשב כחוב שעל היתומים

השכירות כמטלטלין ואם כשמת היה ועל כן שפיר גובה ממה שהשכירו. השכירות באמצעה הו״ל כמקרקעי ובין להרא״ש ובין להמרדכי חשיבי דבשעת חלות החיוב היו דמי דמי השכירות כקרקע, ורק מה שכבר השכירות נחשבים כלולים בקרקע השכיר האב ונסתיימה השכירות והוי כקרקע. והיה מקום לצדד דהכל מחיים זה הוי כמטלטלין ולא גביא תלוי בשעת הנישואין של הבת שהיא מינייהו כמש״כ תוס׳]ויעוי' הגה״מ שעת החיוב בפועל, ולומר שאם אישות פ״כ הגה׳ ב׳. ויעוי' קהילות
באותה שעה כבר נסתיימה השכירות יעקב סי׳ מ״ה שביאר דאי אפשר

הרי חשוב כמטלטלין ולא תגבה לומר שכשמשערים כמה הוא סך של מהם, אמנם הכרעת החלקת מחוקק העישור מחשבים גם את השכירות שהכל תלוי בשעת מיתת האב שהשכירו היתומים, אלא דאחר וכאמור. שמשערים את השיעור של העישור

ג. וכל זה הוא בשכירות שהשכיר גובים אותו גם משכירות שהשכירו האב ומת. ובשכירות שהשכירו היתומים יע״ש[.
היתומים נחלקו הראשונים ז״ל האם ד. לעיל נ׳ ע״ב "אמר רבי חייא בר

גובה מהם או לאו, והובאה מחלוקתם יוסף רב זן מחיטי דעליה איבעיא

מב אור כתובות דף ס״ט ע״א לציון

להו פרנסה הויא ומאי עליה מעילויא מדברי הרמב״ם דקדק המגיד משנה דאב וכדשמואל דאמר שמואל

לפרנסה שמין באב"

(פ״כ מהל׳ אישות ה״ה) דאין שמין
ומבואר אלא הקרקעות ואינה גובה אלא
דלפרנסה גובה אפי׳ ממטלטלי, ויעוי׳ עשירית מהם, ונראה דגם דעת תוס׳ נ״א ע״א ד״ה ממקרקעי שכתבו השו״ע כן היא [ויל״ע מה ישוב דהיינו דוקח בדאמידיניה לדעתיה קושיית תוס׳ לפי שיטתם].
ומה שאמרינן הכא דאין גובה

ממטלטלי היינו בדלא אמידניה. ענף ב
אמנם בשו״ע סי׳ קי״ג סעי׳ א׳ פסק
שאומדים דעתו כמה היה בלבו ליתן

ה. כתב הרא״ש בבבא בתרא פרק מי

לה לפרנסת נדונייתה, ואעפ״כ כתב

שמת סי׳ א׳ - "ורב האיגאון ז״ל

בסעי׳ ב׳ - "עישור זה לפרנסת

כתב בתשובה אההיא דיתומים

הנדוניא אינו מתנאי כתובה לפיכך

שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה

אפי׳ לפי תקנת חכמים ראשונים

שמכרו מכרו והאידנא כיון דתקינו

ואחרונים אינה נוטלת אלא הקרקע"

מזוני לבנות ממטלטלי [היא תקנת

ולשיטתו צריך לפרש את הסוגיא

הגאונים ומובאת לעיל מ״ט ע״ב

לעיל נ׳ ע״ב שאין המכוון לגביה

תוד״ה הוא ואשתו בסוה״ד ובדף נ״א

ממש אלא לשומא, דהיינו שכששמין

ע״א תוד״ה ממקרקעי] מה לי קרקע

את הנכסים כדי לידע כמה הוא

כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי

שיעור העישור נכסים שמין גם את

שקלי דמים יהבי מזונות לבנות"

המטלטלין, ואת השיעור של עשירית

עכ״ל. ומבואר ששיטת רב האיגאון

מכל הנכסים תגבה בקרקע, וכן כתב

שאחר שתיקנו הגאונים שיזונו הבנות גם ממטלטלי הרי אם מכרו היתומים הרא״ש בדוכתין דלענין שיעור העישור מצרפים גם את המטלטלין

קרקעות וקיבלו מעות תמורתם ניזונות הבנות מאותם דמים כיון שהם וכן פסק הרמ״א שם (ואם נימא דזהו ביאור מה שאמרו לעיל דזן רב מחטי

חלף הקרקע ולא איכפ״ל שהם
תטלטלין כיון שתיקנו הגאונים לזון
דעליה היינו ששיער גם את
המטלטלין בכלל השומא, צריך לומר

אפי׳ ממטלטלין. והרא״ש בהמשך
שם סי׳ ב׳ כתב לחלוק על רב האי
דגם זה הוא בכלל כוונת שמואל גאון ז״ל וזה לשונו "וגם דברי רב דאמר דלפרנסה שמין באב - כלומר האי תמוהין דהניזוזי לא אישתעבידו האם דעתו ליתן עישור מכל הנכסים לבנות אלא שיעבודייהו אנכסי או רק עישור של הקרקעות). אמנם אבוהון וכיון שמכרו ואין יכולים

אור כתובות דף ס״ט ע״א לציון תנא

לטרוף הפסידו" והיינו דלא תיקנו נישואין עיי״ש, ולפי זה מחלוקת רב הגאונים אלא דמטלטלי דאבוהון ה1אי והרא״ש אינה שייכת לדין של מישתעבדי למזונות, אבל דמים פרנסת נישואין שבזה ודאי אין גובה שקיבלו היתומים תמורת הקרקעות מדמי המכירה כיון שהמה תטלטלין אינם משועבדים כלל ומעולם לא היו ואין גובין לפרנסה ממטלטלין]ולפי של אביהם ומהיכי תיתי לטרוף מהם זה כל הנידון בסוגיא אינו אלא על כל ועיקר.]ולפי זה גם בסוגיין אם תשלומי שכירות שעדיין לא נפרעו, נגבתה השכירות באנו למחלוקת רב אבל אם כבר פרע השוכר בין אם האי והרא״ש, דלפי שיטת רבנו האי נשלם השכירות ובין אם לא נשלם יכולה היא לגבות מאותם תשלומין השכירות ובין אם כל השכירות אחר תקנת הגאונים ואילו לפי דרכו התחילה אחר מיתת האב, כיון שכבר של הרא״ש אינה יכולה לגבות מהם שילם השוכר הרי הם תטלטלין ולא כיון דהני זוזי לא נשתעבדו כלל[. גביא מינייהו כלל[. וכן כתב מור״ם ו. אמנם כבר נתבאר בס״ד לעיל דף סי׳ קי״ג סעי׳ ב׳ דאיירינן רק אם לא נ״א ע״א על דברי תוס׳ ד״ה גבו היתומים עדיין]ויש לעיין להבין ממקרקעי שיש מחלוקת גדולה בין בס״ד את דברי בהגר״א שם ויעוי׳ הראשונים האם תקנת הגאונים לגבות בית שמואל שם סק״ז ובית יעקב שם ממטלטלין נוהגת גם בפרסת נישואין וצריך עוד לעיין בפתחי תשובה שם או רק לגבי מזונות ופסק השו״ע סקי״א שדן בענין זה ובכל מה שהביא שאינו נוהג אלא למזונות ולא לפרנסת מדברי הפוסקים בזה[.

תא שמע דרבינא אגביה לברתיה אשי הגבה לה בינונית שלא בשבועה

דרב אשי ממר בר רב אשי כיון שהחוב מוטל על מר בר רב אשי בינונית שלא בשבועה מבריה דרב עצמו ולא שייך בזה שבועת הנפרע סמא בריה דרב אשי זיבורית מן היתומים ותקנת הנפרע מנכסי בשבועה. היינו שכשבאה ברתיה דרב יתומים לא יפרע אלא מן הזיבורית, אשי לינשא כבר מת גם רב סמא דכל דינים אלו הם דוקח כשנפרע אחוה, והגבה לה רבינא את פרנסת מהם את חוב אביהם, אבל חיוב של נישואיה ממר בר רב אשי ומבניו של פרנסה נידון כחיוב על האחים ולא רב סמא בריה דרב אשי. וממר בר רב על האב ולכן היא נפרעת שלא

תנב אור כתובות דף ס״ט ע״א לציון

בשבועה ומן הבינונית. ואילו מיורשי ובגוף מה שהצריך רבינא שבועה רב סמא לא הגבה לה אלא על ידי כדי לגבות מבני רב סמא יש שבועה ומן הזיבורית כי החוב לאו
עלייהו רמי אלא על רב סמא אביהם,

לעיין, דהא קיימא לן הבא ליפרע
בתוך זמנו אפי׳ מן היתומים אין צריך
והויא לה נפרעת מנכסי יתומים שבועה דחזקה אין אדם פורע תוך שתיקנו חכמים שאינה נפרעת אלא זמנו, וכמבואר בסוגיא בב״ב ה׳ ע״ב. בשבועה ומן הזיבורית. והרי הזמן של חיוב הפרנסה הוא

ופרש״י ד״רב אשי מת ומת רב סמא כאשר הבת באה לינשא, ואם כן מדוע
בנו בחייו". והדברים

הצריכה רבינא לישבע לבני רב סמא,

תמוהים דאם כבר בחיי רב אשי מת רב

והא הו״ל חוב תוך זמנו, ותוך זמנו

סמא נמצא שבניו של רב סמא הם

אינה צריכה שבועה. ולומר שיש

יורשיו הראשונים של רב אשי ואם כן

לחוש שמא האב התפיסה צררי כיון

חוב של הפרנסה מוטל עליהם, ומדוע שדעתו קרובה אצל בתו ולכן התפיסה צריכה לישבע להם הרי המה בעלי צררי אפי׳ שהוא תוך זמנו, אם כן גם החוב ולא בירושה הוא להם. וצריך כשבאה ליפרע מן היורשים עצמם לומר דסובר רש״י דכיון שירושת ישביעוה שמא התפיסה האב צררי ממשמשת בקבר לרב סמא והוא למרות שלא היה החוב מוטל עליו הורישו לבניו לא עלייהו רמי חיוב אלא על בניו (והיה לרבינא להשביעה הפרנסה והוא דוחק להבין. ויעוי׳ תוס׳ גם כאשר באה ליפרע ממר בר רב אשי רי״ד שחולק על פירוש רש״י ומפרש ולא רק כאשר באה ליפרע מבני רב דרב אשי הניח אחריו את מר בר רב סמא). וצריך לומר שאין החשש אלא אשי ואת רב סמא ואחר זמן מת רב שמא התפיסוה האחים צררי, ומה סמא ובשיטמ״ק הביא בשם הרא״ש שחיישינן אפי׳ שהוא תוך זמנו צריך והריטב״א והריב״ש שדחו את דברי לומר דהטעם דבעלמא אין אדם פורע רש״י. והפני יהושע הגיה בדברי רש״י תוך זמנו הוא משום שרוצה להשתמש שצריך לומר "ומת רב סמא בנו אחריו" במעות, אבל אחין בעישור נכסים וכשיטת שאר הראשונים. ועוד תמהו אינם רשאים להוציאו אלא צריכים על דברי רש״י לפי הגירסא שלפנינו להמתין כדי שיוכלו ליתן לבנות שהמה דברי נביאות שהרי לא נרמז פרנסתן ועל כן פעמים שהם פורעים בגמ׳ כלום לומר שמת רב סמא בחיי אע״פ שעדיין לא הגיע זמן הפרעון רב אשי ומנא ליה לרש״י האי מילתא. (ויעוי׳ בית מאיר וישועות יעקב).

אור כתובות דף ס״ט ע״ב לציון תנג

ס״ט ע״ב

מתני׳ המשליש מעות לבתו כו׳ לקיים דברי המת. אבל שכ״מ שאומר יעוי׳ רמב״ם)אישות פ״כ שיקנה פלוני את נכסיו ה״ז קנה
הי״ב(שכתב דהיינו בין בבריא ובין מתקנת חכמים, ולא נחלקו בזה ר״מ בשכ״מ, ואף שבשכ״מ יש דין שדברי ורבי יוסי ואינו ענין לסוגיא דהכא. שכ״מ ככתובין וכמסורין דמו)ומה
שבעינן גם לדין מצוה לקיים דברי

וכפי״ז מסתבר להעמיד משנתינו

המת היינו בבריא וכמש״כ תוס׳ לקמן

כשיש לו רק בנות, וגם

ע׳ ע״א ד״ה הא(הכא לא שייך דין בלא דבריו הנכסים של הבת, אלא
זה, כי לא אמרינן דברי שכ״מ

שהוא רוצה שילקח בהן קרקע. ואם

ככתובין וכמסורין אלא אם בא

נימא דמתני׳ כשיש בנים צ״ל

להקנות הנכסים לאחד מבניו או

דתרתי קעביד - חדא שהוא מקנה

לאחר, אבל אם אינו מקנה נכסיו

הנכסים לבת מדין דברי שכ״מ

לאחר רק מגביל את השימוש

ככתובין וכמסורין ,(14) ומלבד זאת

בנכסים, בזה אין שייך לומר דברי

הוא מצוה שילקח בהן קרקע ועל

שכ״מ ככתובין וכמסורין, שהרי אינו

צווי זה צריכים לדינא דמצוה לקיים

חפץ לבצע הקנאה ומתנה רק רוצה

דברי המת.

שישתמשו בנכסים באופן מסויים מאי בינייהו אילימא קטנה מן וע״ז בעינן לדין מצוה לקיים דברי הנישואין איכא בינייהו דרבי המת, ובהאי דינא פליגי ר״מ ורבי מאיר סבר הרשות בידה ואתא רבי יוסי כמבואר במתני׳. וכמו כן יוסי למימר אפי׳ מן הנישואין נמי בברייתא שבגמ׳ האומר תנו שקל גדולה אין קטנה לא וכו׳. הנה לבני בשבת, הרי אינו מפקיע את במחלוקת זו יותר מיפה רבי מאיר את הנכסים מהבנים ולעולם הם היורשים כוחה, ובמתני׳ תנן דחצינא דרבי

ומיכף אחר מותו המה הבעלים על מאיר יעשה השליש מה שהושלש הנכסים, אלא שהוא חפץ שישתמשו בידו ואליבא דרבי יוסי יכולה היא רק בשקל לשבוע וזה תלוי בפלוגתא למכור וחזינן שרבי יוסי יותר מיפה דרבי מאיר ורבי יוסי בענין מצוה את כוחה. וליישב זאת כתבו תוס׳

14 אבל אי אפשר לומר שזוכה בזה השליש בשביל הבת מדיןזכין דא״כ כבר זכתה בהם מחיים

ושלה הם ואין בהם מצוה לקיים דברי המת כיון שאינם שלו. איברא דבחזו״א סי׳ קל״ה בשמעתין)דף רל״א טור א׳ ד״ה בר״ן(ביאר דגם אם נתנם במתנת שכ״מ אין עליהן דין מצוה לקיים דברי המת ויעו״ש מה שביאר בסוגיין.

מנד אור כתובות דף ס״ט ע״ב לציון

ד״ה אילימא קטנה מן הנישואין ולא בגדולה, אלא שדבריו חוזרים
איכא בינייהו "פירוש אף קטנה מן על הברייתא
הנישואין איכא בינייהו אבל הא ודאי

דגדולה מן האירוסין נמי איכא אילפא תלא נפשיה באיסקריא
בינייהו דלרבי מאיר יעשה שליש מה דמכותא. נראה כוונתו על
שהושלש בידו ולרבי יוסי הרשות הפסוק "לא מעבר לים היא" בידה וכדתנן במתניתין". ופירושם]ובעירובין נ״ה ע״א דרשו ולא מעבר מוכרח, ומה שכתב רש״י "מאי לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בינייהו בהי פליגי בגדולה או בתגרים[, ועל זה רמז שאע״פ שהלך בקטנה" אין כוונתו לומר שיש צד בסחורה מחמת שהוכרח, מ״מ לא
דכל מחלוקתם אינה אלא בקטנה שכח תלמודו.

סימן קמג
נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו
א. האומר תנו שקל לבני וכו׳ ואם אין דבריו כלום כיון שבניו המה אמר אם מתו ירשו אחרים יורשיו אינו יוצא מתחת ידם לעולם.

תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל וע״ז תירץ רש״י שלא אמרינן הכי תתנו אין נותנים להם אלא שקל. אלא במקום שיש ליורשיו בנים, אבל פירש רש״י "ואם אמר אם מתו - בלא היכן שאין להם בנים שפיר יכול האב בנים", וצ״ב מה כוונתו. וביאר הבית לומר שאחר מותם ינתבו הנכסים יוסף חו״מ סי׳ רנ״ג סעיף ל״ג לאחרים. וטעמא דמילתא, דהואיל שהוקשה לרש״י האיך יכול לומר ואין לבניו בנים חוזרים הנכסים איליו שאם מתו ירשו אחרים תחתיהם, והרי שהוא האב, וממנו צריך לינתן קיי״ל האומר נכסי לך ואחריך לפלוני ליורשים האחרים, ונמצא שהם באים וראשון ראוי ליורשו זכה הראשון לירש מכחו ולכן הוא יכול להתנות בנכסים ואינו יוצא מתחת ידיו לעולם עליהם שלא ירשו את הנכסים אלא דירושה אין לה הפסק)ב״ב קכ״ט ינתבו לאחרים.
ע״ב(, וא״כ גם הכא שרוצה שאחר ב. ודעת הרמב״ם)הל׳ זכיה פי״ב שימותו בניו ינתבו הנכסים לאחרים ה״ו(בישוב הסתירה, דאם פירש

אור כתובות דף ס״ט ע״ב לציון תנה

ואמר שאינו נותן משום ירושה אלא ד.והנה לעיל נ״ה ע״ב)בענין באיזה משום מתנה והוא חפץ להפסיקה שעה קונה המתנת שכיב מרע(שאחר מיתת הראשון יקבלו אחרים הובא בס״ד שיטת הרשב״א דמתנת את הנכסים - שפיר דמי וזוכים שכיב מרע שנתנה על מנת שתקנה האחרים בנכסים אחר מיתת הראשון אחר זמן שפיר דמי, כי כל מתנת אפי׳ אם הוא ראוי ליורשו. ונפק״מ שכיב מרע אינה עוברת מיד הנותן בין רש״י להרמב״ם בנתנו בלשון ליד המקבל אלא היורשים זוכים מתנה בהדיא ויש ליורשיו בנים, בהירושה ומקבל המתנה נוטלה דלרמב״ם מהני דבריו ולרש״י לא מידם. ולפי שיטת הרשב״א מיושב מהני. וגם נפק״מ בנתנו בלשון היטב קושיית הראשונים בשמעתין סתמית ואין ליורשיו בנים, דלרש״י על המבואר בברייתא שאם אמר אם
מהני דבריו הואיל והירושה חוזרת מתו ירשו אחרים תחתיהם דבריו איליו ולהרמב״ם לא מהני. קיימים ואם מתו ירשו אחרים תחתיהם, והקשו הראשונים הא כיון
ג.והר״ן בב״ב שם תירץ עוד דשאני שזכו בניו בירושה שוב אינה יוצאה הכא שלא נתן את הכסף ליד מידם כלל. אבל לשיטת הרשב״א הוא הבנים רק ליד השליש ולהכי לא זכו מיושב היטב, דהכא כוונתו ליתן בהם הבנים עד שנאמר בהם ירושה לאחרים את הנכסים במתנת שכיב

אין לה הפסק, ויעוי׳ שו״ע חו״מ סי׳ מרע אלא שהוא נותן לאחר זמן, רמ״ח סעי׳ ב׳ ובסמ״ע שם ומתנת שכיב מדע מועילה אפי׳ אם

שמשמעות השו״ע לפסוק דלא נותנה לאחר זמן]ויעוי' רשב״א בבא כתירוץ הר״ן, ולכן להלכה אין חילוק בתרא קכ״ט ע״ב מה שהביא בשם בין אם הגיעו הנכסים בפועל ליד הרמב״ן בטעם שמועיל אמירת אם הבנים לבין נתנן ביד שליש. מתו ירשו אחרים תחתיהם[.(15)

15 אלא שצריך עיון דעת השו״ע. דלעיל נ״ה ע״ב ביאר מרן זי״ע דדעת השו״ע כהרשב״א דמתנת שכיב מרע היא זכיה מיד היורשים, ומאידך בנידון דידן דעת השו״ע סי׳ רמ״ח סעי׳ ב׳ כהרמב״ם דאם אמר משום ירושה אין דבריו כלום, והרי אליבא דהרשב״א ראוי לומר דכיון שהוא נותנה במתנת שכיב מרע דבריו קיימים, ואפי׳ שהוא נותנה לאחר זמן ובכל אותו הזמן הנכסים ביד היורשים מ״מ מקבל המתנה זוכה אותה מידם וצ״ע.

תנו אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון

ע׳ע״א

סימן קמד
מצוה לקיים דברי המת ודין דברי שכ״מ ככתובין וכמסורין

א. תוד״ה הא קיימא לן מצוה לקיים קושייתם חידוש דין דלא אמרינן דברי המת כו׳ "יש תקשין כיון מצוה לקיים דברי המת אלא דמצוה לקיים דברי המת א״כ מאי בשהושלש לכך וכן פסק מרן ז״ל אהני הא דדברי שכ״מ ככתובין בשו״ע שם, ומור״ם שתיק ליה]וגם וכמסורין דמו, ואור״ת דלא אמרינן הוסיף שאם הושלש מתחילה בסתמא מצוה לקיים דברי המת אלא או בא לידו אחר הצואה לא מהני כשהושלש מתחילה לכך" מקושיית וה״ז כלא הושלש[, ומאידך פסק תוס׳ מבואר שס״ל דע״י מצוה לקיים מור״ם שם כשיטת רבנו ירוחם דמצוה דברי המת נקבין הנכסים למקבל דאם לקיים דברי המת לא עביד קנין, אין זה אלא מצוה גרידא ולא נקבין ומשו״ה כתב דכל דבר שנקנה במתנת הנכסים למקבל מה זו קושיא למאי שכ״מ אם קדמו היורשים ומכרו יכול אהני הא דדברי שכ״מ ככתובין המקבל להוציא מן הלוקח, אבל דבר וכמוסרין, והא אהני דלהוי קנין גמור שלא ניתן במתנה רק שמצוה לקיים ע״י דבריו. אבל שיטת רבנו ירוחם דברי המת אם קדמו היורשין ומכרו הובאה בש״ך סי׳ רנ״ב סק״ו דמצוה מה שעשו עשו. וצ״ע דאם ס״ל לקיים דברי המת אינו אלא מצוה, לרמ״א כדעת רבנו ירוחם דמצוה ולא נקנו הנכסים למקבל עי״ז, ולפי לקיים דברי המת אינו עושה קנין שוב שיטתו אין מקום לקושיית תוס׳. אין מקום לקושיות תוס׳ וכמשנ״ל

ב.ויש בזה מימה בפסקי מור״ם ז״ל.

בס״ד, ואין מקור לחידוש שחידושו
תוס׳ דאין מצוה לקיים דברי המת
דהנה התוס׳ הוציאו מכח אלא בהושלש לכך, וצ״ע .(16)

16 מה שכתב מרן זי״ע דעל פי שיטת רבנו ירוחם אין מקור לחידוש התוס׳ דמצוה לקיים דברי המת היינו דוקח בשהושלש ביד שליש, הנה באמת כל זה מבואר בדברי הריצב״א)שהוא מקור דברי רבנו ירוחם(והובא במרדכי פרק יש נוחלין, דעפ״י שיטתו דמצוה לקיים דברי

אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון מבז

תוד״ה הא כו׳ "ואומר ר״ת דלא בדברי הראשונים, וביארם הקצה״ח אמרינן מצוה לקיים דברי סי׳ רנ״ב סק״ד. דהר״ן בפ״ק דגיטין
המת אלא כשהושלש מתחילה לכך". תירץ דזכו בה שמים (והקצה״ח ובב״ב קמ״ט ע״ב הקשו תוס׳ מהא הקשה על זה מדברי הרי״ף דפירש דגיטין מ׳ ע״א מי שאמר בשעת "קורת רוח" היינו שיכולה לומר על מיתתו פלונית שפחתי עשתה לי קורת איזה עבודה שאינה אפיצה לעשותה, רוח יעשה לה קורת רוח כופין את ובזה אין שייך לומר דזכו בה שמים, היורשין ועושין לה קורת רוח משום וכתב עוד שאפ״ל דמה״ט פרש״י דמצוה לקיים דברי המת, והרי התם דאם אמרה אין לי קורת רוח עד לא הושלש כלום ואעפ״כ אמרינן שאשתחרר כופין אותם לשחררה - מצוה לקיים דברי המת. ותירצו דצ״ל דבזה אמרינן דזכו בה שמים) דגבי שחרור יש לנו לומר יותר מצוה והרא״ש בשמעתין תירץ דהתם נמי לקיים דברי המת מבשאר דברים. הוי כמו שנתנו ביד שליש דמי לפי
ובביאור תירוצם מצינו ב׳ אופנים שהיא מוחזקת בגופה.

המת אינו עושה קנין מתורץ קושיות תוס׳ למאי אהני תקנת דברי שכ״מ ככתובין וכמסורין ואי״צ לתירוץ ר״ת דדוקא בהושלש איכא מצוה, וקמה וגם ניצבה התמיהה בדברי הרמ״א שפסק כרבנו ירוחם והסכים לחידוש התוס׳ דאם לא הושלש אין מצוה לקיים דברי המת. אמנם בתוס׳ בב״ב קמ״ט הביאו עוד ראיות ליסוד דבעינן הושלש לידו, וכן בתוס׳ גיטין י״ג ע״א חידשו יסוד זה דבעינן הושלש לידו מכח כמה ראיות ואת הראיה מקושיית תוס׳ דשמעתין לא הביאו שם כלל, הרי שהם סוברים דגם בלא ראיה זו שפיר יש לומר דבעי שהושלש לידו. וגם הר״ן גיטין י״ג במשנה [בר״ן על הרי״ף] הביא יסוד זה ויע״ש שדן בזה (וכן הביא יסוד אחר מהרמב״ן), ואח״כ כתב דלענין סוגיין [סוגיא דגיטין] יש ליישב מצד דמצוה לקיים דברי המת לא עושה קנין ובקטנים אין מצוה דלאו בני מעבד מצוה נינהו עי״ש, ומשמע שלמרות דחיה זו עדיין יש מקום ליסודות שהביא לעיל מינה עי״ש היטב. ולפי״ז אין כאן מימה על הרמ״א שפסק דבעי הושלש אע״ג דאזיל בשיטת רבנו ירוחם אשר לשיטתו אין מקום לקושיית תוס׳ דידן, ומיושב תמיהת מרן זי״ע (עפ״י כתבי הג״ר יעקב עדם שליט״א).

תנא אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון

פרק המדיר
ע׳ ע״א
המדיר את אשתו מליהנות לו עד האיך הנדר חל והרי הוא משועבד לה שלשים יום יעמיד פרנס יתר ולא מצי להדיר אותה) [ב] שעד
מיכן יוציא ויתן כתובה. יש כאן ג׳ שלשים יום אינו צריך להוציא מכאן הלכות [א] שאם הדיר את אשתו והילך צריך להוציא [ג] שהוא זן אותה מליהנות לו הנדר חל (ובגמ׳ פריך על ידי פרנס ואי״ז עבירה על הנדר.

סימן קמה
נדר שבטל מקצתו בטל כולו א. תוד״ה המדיר "פי׳ בקונטרס דאין עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו הנאת תשמישו נאסר עליה דהא עמהם אחרים בית שמאי אומרים הן משתעבד לה, משמע מתוך פירושו מותרים (היינו אביו ואחיו) ומה שיש בלשון זה איסור הנאת תשמיש"
היינו שהוקשה לרש״י דכיון. שיש

שעמהן אסורים ובית הלל אומרים

בלשון ליהנות גם תשמיש מדוע עד

אלו ואלו מותרים" ומפרש בגמ׳ שם

שלושים יום יעמיד פרנס, והרי קיי״ל

דס״ל לבית הלל דנדר שהותר מקצתו

שהמדיר את אשתו מתשמיש אחר

הותר כולו וכיון שבטל הנדר כלפי

שבוע או שבועיים יוציא ויתן כתובה

אביו ואחיו בטל כולו. ולכאו' במתני׳

וכדתנן לקמן. ותירץ רש״י דחף

דידן היה ראוי לומר נדר שבטל

שעצם לשון הנדר כולל גם תשמיש

מקצתו בטל כולו, דהרי לשיטת רש״י

מ״מ כלפי זה לא חייל הנדר הואיל

יש בכלל לשון הנדר גם איסור

ומשועבד לה. והנפק״מ מדברי רש״י

תשמיש ואיסור זה לא חייל מחמת

שאם אמר לשון כזו כלפי פנויה או

דהוא משועבד לה, נמצא שמקצת

כלפי ארוסה שאינו משועבד לה - הנדר בטל והו״ל נדר שבטל מקצתו
נאסר גם תשמיש.

ובטל כולו, ובמתני׳ מבואר דכלפי
הנאת מזונות חייל נדרא. ויש שצידדו

ב.והנה בנדרים כ״ה ע״ב תנן "ראה לתרץ דמתני׳ איירי במפרש שהוא אותן אוכלים תאנים ואמר הרי הן מדירה ממזונות בלבד, ובאמת אם

אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון מבט

הדירה בסתם הו״ל תשמיש בכלל כביאור הראשון של הר״ן, דהרי כל ובטל מקצתו בטל כולו וקיצר התנא טעמא דחייל בדרא במתני׳ דהכא ולא בלשונו, ויעוי׳ הפלאה שכתב דזה אמרינן נדר שבטל מקצתו בטל כולו דוחק. הוא משום דלא בטל לגמרי כלפי
תשמיש כיון שכשיגרשנה מיכף יחול
ג. ונראה דהכא לא שייך לומר נדר הנדר, ולביאור בתרא של הר״ן הא גם שבטל מקצתו, כי אם יגרשנה - כשיגרשנה לא חייל נדרא, דהואיל מיכף יחול איסור הנדר כלפי ולא חייל השתא לא חייל לקמיה. התשמיש כיון שבטל השיעבוד (וג״ז
נפק״מ לדינא בין רש״י לתוס׳), ד. ועוד יש לבאר טעמא דלא ונמצא שלא הותר אפילו מקצת מן אמרינן נדר שבטל מקצתו בטל הנדר ולא שייך לומר נדר שבטל כולו הואיל ומן התורה היה ראוי מקצתו בטל כולו. אלא שתירוץ תלוי לחול הנדר גם כלפי תשמיש, דמן בשני ביאורי הר״ן נדרים פ״ה ע״ב. הדין קונמות מפקיעין מידי שיעבוד,
דהנה לעיל נ״ט ע״א הביאה הגמ׳

אלא דרבנן אלמוה לשיעבודה דלא

דברי רבי יוחנן בן נורי דס״ל קונם חייל נדרא, וי״ל דבזה לא אמרינן
שאני עושה לפיך צריך להפר שמא

נדר שבטל מקצתו בטל כולו. ולפי

יגרשנה ותהא אסורה לחזור, ואולם

זה אפשר לרש״י לסבור כתירוץ

ת״ק שם ס״ל דאי״צ להפר, וצריך

בתרא דהר״ן, וטעמא דלא אמרינן

להבין שיטת ת״ק במה פליג על רבי

בטל מקצתו בטל כולו הואיל

יוחנן בן נורי. וביאר הר״ן נדרים דף

ומעיקר הדין ראוי לחול ורק מכח

פ״ה ע״ב שני אופנים בטעמיה דת״ק

תקנ״ח לא חייל ועי׳ תשו׳ אבני

- או דס״ל דלא מהניא הפרת בעל על

מילואים [סי׳ י״ב] .)1(

נדר שיחול רק אחר דמגרש לה, או ה. אך לקושטא דמילתא נראה שאין משום דס״ל לת״ק דנדר גופיה כיון לדון בדברי רש״י דשמעתין דהשתא לא חייל לקמיה נמי לא חייל. משום נדר שבטל מקצתו בטל כולו, ולפמשנ״ת יש להוכיח דדעת רש״י כי נדר שבטל מקצתו בטל כולו היינו

1 צ״ב מאי מייתי מהתם, ויעוי׳ שעה״מ נדרים פי״ב ה״י שכתב דשאני הכא דמכח תקנ״ח לא חייל (ציינו הרש״ש וע״ש עוד עמ״ש מרן זי״ע בסיום הדברים).

תם אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון

כשבטל מחמת דעת הנודר שאינו הנדר, אלא שמצד התורה לא חייל רוצה במקצת מהנדר ובזה קיי״ל הנדר על תשמיש הואיל ומשועבד דבטל כל הנדר, אבל הכא שמצד לה - נראה דבכהאי גוונא לא הנודר הרי חפץ הוא להדירה הנאה אמרינן נדר שבטל מקצת בטל לגמרי, ונמצא שרצונו בקיום כל כולו .(2)

תוד״ה המדיר "וקשה דפריך בגמ׳ דידן בעי לאתויי מתני׳ דהמדיר את וכיון דמשתעבד לה היכי אשתו מתשמיש המיטה בית שמאי
מצי מדיר לה התנן קונם שאני עושה אומרים שתי שבתות ובית הלל לפיך וכו׳ מגופא דמתני׳ הוה מצי אומרים שבת אחת. ועוד דבלא״ה למיפרך" יעוי׳ מהרש״א והגהות בעי לאתויי הך דקונס שאני עושה הב״ח על הר״ן. והקרני ראם כתב לפיך על מנת להקשות על תירוץ דהתוס׳ הקשו לשיטת רש״י דס״ל דנעשה כאומר לה צאי מעש״י מזונות דאורייתא, ולכאו׳ אכתי אין במזונותייך, ולהכי מעיקרא נמי כאן קושיא על רש״י שהרי יש מקשה מינה דעדיפא ליה. ועוד דעל מחלוקת תנאים האם חיוב מזונות מתני׳ הו״מ לדחויי דבמזונות דאפשר הוא דאורייתא או דרבנן וא״כ לא מצי ע״י פרנס חייל בדרא משא״כ תשמיש, לאקשויי מגופא דמתני׳ כי היה אפשר וע״כ הקשה מהך דנדרים קונם שאני לדחות דתנא דידן סבר מזונות דרבנן עושה לפיך.
ולהכי חייל נדר עלייהו, משא״כ באו״ד "ועוד כי מוקי לה בגמ׳
תשמיש דשיעבודיה דאורייתא. ועוד בהדירה כשהיא ארוסה

י״ל דלא מצי לאקשויי ממתני׳ דמצי דאכתי לא משועבד לה א״כ מתשמיש לדחויי דלשון "ליהנות לי" אינו כולל נמי חל הנדר וליתבי במתני׳ יוציא תשמיש וכדעת רבנו תם למרות ויתן כתובה בשבת אחת לבית הלל או שלקושטא דמילתא אינו כן. ועוד יש בשתי שבתות לבית שמאי" הנה ליישב בפשטות דעד שיבוא להקשות באופן הרגיל כשהיא ארוסה עדיין אין מדיוקא מקשה ממתני׳ ערוכה, ובפרט על הבעל חיוב מזונות, ומה שאמרו שעל מנת להקשות מדיוקא דמתני׳ דמתני׳ בשהדירה כשהיא ארוסה

2 יעוי׳ משנה ראשונה תרומות פ״א מ״ד.

אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון תסא

היינו באחד מהשניים - או דאיירי לה בלי מזונות". והנה התרצן שתירץ שהגיע זמן ועל כן חייב במזונותיה, דאיירי שהדירה כשהיא ארוסה או שהדירה כשהיא ארוסה ונישאת ונישאת, הוה ס״ל דיכולה לומר וכמפורש בגמרא. ומקשה בגמ׳ דאם כסבורה אני שאני יכולה לקבל אפי׳ אחר שהדירה עמדה ונישאת לו הא לענין מזונות. אמנם י״ל דחף האי סברה וקיבלה, אלא מחוורתא דאיירי תרצן לא סבר למימר הכי אלא כשהגיע זמנה. ולפי זה יש לעיין במזונות דאינם עיקר מהות הנישואין, בביאור קושיית תוס׳, דאם כוונתם על אך במה שהדירה מתשמיש לא מציא הגיע הזמן צ״ב אטו משום דהגיע זמן אמרה כסבורה אני שאני יכולה לקבל, אישתעבד לה לתשמיש, וא״כ אמאי דזהו עיקר מהות הנישואין, ועל הקשו שיוציא מיד. ואי קאי על תירוץ כרחין סברה וקבלה. וכיון שסברה דנישאת אח״כ הא בלא״ה חדאי הך וקיבלה שוב אינה יכולה לתבוע תירוצא ויעוי׳ מגיבי שלמה שהתקשה שיוציא ויתן כתובה מצד איסור בזה .(3) תשמיש. ורק משום מזונות סבר

ובאמת לכאו׳ י״ל דאע״ג דאידחי

התרצן בהו״א דיכולה היא לומר

הך

כסבורה אני שאני יכולה לקבל.
תירוצא דאיירי

בשהדירה ואח״כ נישאת, מ״מ כיון והפני יהושע ביאר בדברי תוס׳ דלאו מחמת האי קושיא אידחי נכון דקאי על תירוץ הגמ׳ להקשות דחזינן דהוה ניח״ל לגמ׳ הראשון דהדירה כשהיא ארוסה והגיע לחוקתי בנשאת אלמלא קושיא זמן, ועל מה שהקשה המגיני שלמה דסברה וקבלה, והא בכהאי גוונא דהרי באירוסיה אין משועבד לה צריך להוציא אחר שבוע אחד ולא לתשמיש כתב הפני יהושע דשפיר אחר חדש. ונראה בישוב דברי רש״י, משועבד לה גם כשהיא ארוסה. דבגמ׳ שם אמרינן מקשי "נשאת הא ושורש הנידון הוא בשמעתא דמורדת סברה וקבלה" ומתרץ "דאמרה לעיל ס״ד ע״א דקאמר בגמ׳"מאי כסבורה אני שאני יכולה לקבל עכשיו שנא שומרת יבם דלא דאמרינן לה אין אני יכולה לקבל, אימר דאמרינן זיל לא מפקדת ארוסה נמי נימא לה הכיגבי מומין לענין מזוני מי אמרינן זיל לא מיפקדת אלא בבאה מחמת הכי" ופרש״י"לענין מזוני מי אמרינן טענה דאמרה בעינא חוטרא לידא כסבורה הייתי, יודעת היא שאי אפשר ומרה לקבורה ה״נ שומרת יבם"

3 ויעוי' רמב״ן שתי׳ כן את דעת רש״י וכדברי המגיני שלמה.

תסב אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון

ובפשטות מבואר דאין יכולה לתבוע וחייל בדרא משום דמדאוריתא לא אא״כ באה בטענה, אך הפני יהושע משועבד לה)והתוס׳ חלקו וס״ל שם הקשה משיטת הרמב״ם דס״ל דאיירי בהדירה קודם שהגיע זמן דכל האומרת מאיס לי כופין אותו
להוציא דאין רשאי לעגנה וכל שכן

ולכן חייל בדרא יע״ש(ומהשתא
י״ל דעל תשמיש לא חייל בדרא
כשהוא מעגנה בהדיא, ומזה הכריח

דלמסקנא בין בארוסה ובין בשומרת

כלל הואיל ומשועבד לישאנה מן

יבם בין באה מחמת טענה ובין באה

התורה ורק חיוב מזונות עדיין אינו

שלא בטענה, כל היכא שאינו רוצה

עליו מן התורה כל זמן שלא נשאה

לא לכנוס ולא לפטור אלא לעגנה

בפועל)ואף שמשועבד לישאנה

כופין אותו להוציא, וזהו שהקשו

ואחר שישאנה מיכף משתעבד

תוס׳ הכא דכיון דמוקי לה בארוסה

למזונותיה מ״מ כעת אכתי ליכא

והגיע זמן הרי היא תובעת גיטה

שיעבוד למזונותיה בפועל(, ולכן על

מחמת עיגון שע״י נדר התשמיש

תשמיש לא חייל בדרא ועל מזונות

ואחר שבוע אחד לבית הלל יוצא

חייל נדרא. (4)

ויתן כתובה. ובאמת שכפי״ן אתי שפיר
ויש ליישב דברי רש״י אף אם המשך דברי הגמ׳ יסבור כהפנ״י. דרש״י פירש דבעי לתרץ דהדירה כשהיא ארוסה

הך דהדירה כשהיא ארוסה והגיע ונישאת, וקשיא האיך חייל זמן דאיירי בהדירה אחר שהגיע זמן הנישואין הא אינה ראויה לביאה

4 והפני יהושע סובר דחף שיש בה לאו דשארה כסותה ועונתה לא יגרע מ״מ אין כאן שיעבוד שיעכב את הנדר מלחול. והביאור הזה דלעולם אין חייב ליתן לה מזונות כשהיא ארוסה דכל חיוב מזונות הוא לזון את אשתו הנשואה לו)וכשם שאין שייך חיוב עונה בארוסה דאסורה היא(, והלאו דלא יגרע הוא שלא יאחר לכובסה שבאיחור זה הוא תגרע מליתן לה הנך ג׳ דברים. ונמצא דהשתא מיהת ליכא שיעבוד בפועל ושפיר חייל נדרא, אלא שהיא תובעת גירושין משום עיכוב עונתה וכקושיית תוס׳. ובמש״כ מרן זי״ע לתרץ את דברי רש״י דלמזונות לא אישתעבד ולעונה אישתעבד, צ״ב מה בין זה לזה. והרי תרווייהו אינם אלא אחר כניסה, ואם אנו דנים את חיובו לכובסה כשיעבוד על כל מה שנגזר ממנו - הרי הוא משועבד גם למזונות. ונדצ״ל דכל חיובו לכובסה הוא ליתן לה עונתה שזהו עיקר האישות. וע״כ כלפי תשמיש הוה משועבד אך כלפי מזונות אין כאן עדיין שיעבוד. ובאמת דכעין תירוץ מרן זי״ע כבר נמצא בחי׳ הגרעק״א ז״ל יעוש״ה, אלא שהגרעק״א ז״ל נקיט דמזונות דרבנן וצ״ע דהא רש״י מפרש הסוגיא כמ״ד מזונות דאורייתא)ואולי לשיטת תוס׳ קאי(ויתכן דאי מזונות דאורייתא לא מצא הגרעק״א זי״ע חילוק בין
שיעבוד המזונות לשיעבוד עונה וצ״ת.

אור כתובות דף ע׳ ע״א לציון מסג

מחמת איסור הנדר והו״ל כחופת להמתין כלל. וכיון שעיקר הנדר נדה ויעוי׳ הפלאה, (5) ולמשנ״ת שהוא תשמיש היה בסתם, למרות בדעת רש״י י״ל דעל תשמיש לא שתלה במזונות לזמן - מ״מ חייל בדרא הואיל ומשועבד לה אליבא דרב יוציא מיד. וכל מה״ת. וההפלאה שהקשה כן משום
דס״ל דלא משתעבד לתשמיש כלל

קושיית תוס׳ היתה רק לשמואל
ותרצו אליביה, עכת״ד המהרש״ל
בארוסה וכמש״כ שם. והמהר״ם. וצ״ע להבין, כי נראה

תוד״ה הכא נמי "וא״ת ולוקי

דעד כאן לא קאמר רב שיוציא

כגון דתלינהו למזונותיה

מיד ולא תמתין אלא באופן
בתשה״מ כו׳ וי״ל דא״כ שמואל

שבאנו להצריכה להמתין שמא

דאמר לקמן דאפי׳ בסתם ימתין

ימצא פתח לנדרו, ורב ס״ל דלא

שמא ימצא פתח לנדרו מ״מ לא

אמרינן הכי ואין לה לחכות שמא

הו״ל למימר יתר מיכן יוציא ויתן ימצא פתח. אך הרי גם רב ס״ל
כתובה אלא לאחר שלשים תהנה

דכל שתולה בזמן אמרינן שאם
ותאסר לב״ה שבת אחת ולב״ש

הוא זמן שיכולה לסובלו צריכה

שתי שבתות". אליבא דרב אין

היא להמתין, וא״כ הכי נמי כל

שייך לתרץ כן שהרי לדידיה מיכף

שאומר שאם תהנה ממנו תוך ל׳

אחר שתאסר בתשמיש יוציא ויתן

יום תאסר הנאת תשמישה עליו

כתובה ואי״צ להמתין כלום, וא״כ

ראוי שנאמר לה שתמתין

רב באמת מצי לאוקמא מתני׳

מליהנות ל׳ יום ותיזון ע״י פרנס
הואיל ויכולה לסבול כן, ורק אם

בהכי.

תלה ביותר מל׳ יום אמרינן
איברא שהמהרש״ל והמהר״ם שיוציא מיד)והכי פירושא

כתבו דחצינא דרב אין דמתני׳ אליבא דרב - "עד ל׳ יום
מקום כלל להעמיד המשנה יעמיד פרנס" כלומר אם פירש בתלינהו למזונותיה בתשה״מ בדבריו ל׳ יום יעמיד פרנס "יתר משום שאליבא דרב כל שעשה כן מכן" - כלומר שפירש על יתר יוציא מיד. דרב סובר שאם מל׳ יום או שסתם והוי לעולם הדירה מתשה״מ אינה צריכה "יוציא ויתן כתובה מיד"(, וא״כ

5 יל״ע דלכאו׳ הוא איסור חיצוני והו״ל ככונס ביום הכיפורים שדנו בו השעה״מ בחופת חתנים סי׳ ד׳ ועוד אחרונים דשפיר מיחשב חופה הראויה אלא דאריא הוא דרביעא עליה. ויש לדחות דהנדר הוא איסור חפצא ועל כן מיחשב חופה שאינה ראויה ואינו דומה לחופה ביוה״כ.

מסד אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון

אה״נ דחצינא דרב מצי להעמיד דכולי עלמא, וכן איתא בתוס׳

כן אלא שהגמ׳ תירצה אליבא רא״ש להדיא ודלא כמהרש״ל. (6)

ע׳ע״ב

ומאי שנא עד ל׳ יום, עד ל׳ יום לא הוא אשכחן דינא, שבארוסה שאמר שמעי בה אינשי ולא זילא בה לה צאי מעש״י במזונותייך ומספקת מילתא טפי שמעי בה אינשי וזילא לדברים גדולים ולא לדברים קטנים -

בה מילתא. ובסמוך קאמר חילוק דעד יכול להעמיד פרנס אפי׳ יותר מל׳ ל׳ יום עביד שליח שליחותיה טפי לא יום. דבאופן זה אין שייך טעם של עביד שליח שליחותיה. וביאור הענין זילא בה מילתא הואיל וארוסה היא דתירוץ קמא דאיירי במספקת לדברים וגם אין לומר שלא עביד שליח גדולים ולא לדברים קטנים א״א שליחותיה הואיל והוא רק לדברים למימר ביה דטפי מל׳ יום לא עביד קטנים. (7)
שליח שליחותיה, כי על דברים אי בעית אימא שהדירה כשהיא קטנים יש לומר דשפיר עביד
שליחותיה אף יותר מל׳ יום ולכן

ארוסה כו׳ שהגיע זמן ולא נשאו

מתרץ דטפי מל׳ יום אית בה זילותא.

- ולשון אשתו שבמתני׳ רצה לומר

ואילו בתירוץ בתרא דאיירי בארוסה

ארוסתו. נחלקו רש״י ותוס׳ בביאור

לא שייך לומר דהוא זילותא גבה

תירוץ זה. רש״י פירש דכיון שעדיין

להתפרנס ע״י שליח, שהרי כל ארוסה

לא נישאת אין לה מזונות מדאורייתא
אלא מדרבנן ועל כן אלים איסור קונם
שהגיע זמנה שניזונית משלו- ניזונת
ע״ישליח. ולכן מתרץ דטפי מל׳ יום

להפקיע מיד השיעבוד כיון שמן
התורה אין כאן שיעבוד כלל. אבל
לא עביד שליחותיה נמצא שמה תוס׳ חלקו על פירוש רש״י וסבירא

שתירצו בזה לא שייך בזה. ואם כן להו דגם שיעבוד דרבנן אלים ואין

6 לכאו׳ שפיר י״ל שגם מהרש״ל ומהר״ם ס״ל הכי ומה שכתבו הוא רק לענין הגירסא שבתוס'. שהיה כתוב "דא״כ אפי׳ שמואל דאמר לקמן אפי׳ בסתם ימתין שמא ימצא פתח לנדרו מ״מ לא הו״ל למיתר" כו׳,וע״ז כתבו מהרש״ל ומהר״ם דאי אפשר לגרוס כן דמשמע אפי׳ לשמואל וכ״ש לרב, והרי ודאי אליבא דרב א״א לומר דהו״ל למתני שתהנה ותאסר שבוע, וזהו הקושיא שהזכירו מהרש״ל ומהר״ם בדבריהם דחצינא דרב אינה קשה, אך עיקר קושיית תוס׳ נכונה אליבא דרב ואליביה לא תירצו תוס׳ כלום ואה״נ מצי להעמיד מתני׳ בהכי וכמ״ש תורא״ש.

7 ילע״ה דלכאו׳ אף למה שמוכח מתוס׳ ק״ז ע״ב ד״ה עמד דבהגעת זמן מעש״י שלו מ״מ י״ל דלא מצי לכופה ורק אם תעשה הרי הם שלו, וא״כ אף במספקת הא יכולה לא לעשות כלום ולהזדקק לפרנס לכל מזונותיה וזה אי אפשר טפי מל׳ יום.

אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון מסה

הקונס אוסר אותו, אלא דהכא איירי תוד״ה אלא "אבל להוסיף על שהדירה קודם הגעת זמן ולהכי חייל הדיבור מה שלא אמר בדרא אי נמי שיעבוד של ארוסה כלל מתחילה אין לנו להוסיף בשביל בהגעת זמן לא אלים וחייל עליה כך כיוןשאין לנו לומר שכך היתה בדרא)אבל בסתם שיעבוד דרבנן לא דעתו בלא שום דיבור אחר כמו חייל קונם עליה(. שהיינו סבורין בתחילה" תכלית
דבריהם בדיבור זה ובדיבור הקודם

ושורש מחלוקתם בסוגיא דלעיל לחלק בין הנידונים, דפלוגתא דרבי נ״ט ע״ב שאני קונמות מאיר ורבנן היא בדבר הצריך דיבור - דקדושת הגוף נינהו וכדרבא דאמר וכגון נדר שבעי ביטוי שפתיים -והיה רבא הקדש חמץ ושיארור מפקיעין הדיבור חסר איזה מילה. דחצינא מידי שיעבוד וביקדשו מהשתא דרבי מאיר מתקנים דבריו מכח סברת אלמוה רבנן לשיעבודיה דבעל. אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אבל ופרש״י "אלמוה רבנן לשיעבודיה הנידון דשמעתין הוא בדבר שאינו דבעל בעודה תחתיו דשויוהו רבנן צריך דיבור וביטוי שפתיים ובאמת כלוקח גמור ולא כמלוה" ומבואר לא אמר ודיבר את הדבר הצריך כלל, מדבריו דדוקא שיעבוד דבעל אלמוה אלא שבאנו לומר דמכח דבריו מוכח רבנן אבל שיעבוד דעלמא לא אלמוה שכוונתו ודעתו על אותו דבר. ונידון רבנן, ולפי שיטתו פירש בשמעתין זה איננו שייך כלל לפלוגתא דר״מ דאם הוא שיעבוד של הגעת זמן כיון ורבנן, וגם אין שייך להקשות בזה שאינו אלא שיעבוד דרבנן ולא "והא לא אמר הכי" כדפריך בפרק שמענו שאלמוה רבנן לשיעבוד זה - אע״פ כי באמת אין צריך דיבור כלל. שפיר חייל עליה הנדר. אבל תוס׳ שם תוד״ה והאידנא. נראה שיש ב׳ ד״ה קונמות פירשו דלאו דוקח
שיעבוד של בעל אלמוה רבנן אלא

נפק״מ לדינא בין תירוצי

כל שיעבוד של כל בעל חוב אלמוה

התוס׳ - חדא בגוונא שהביאו בתירוץ
בתרא - שהיה אביה עשיר ובעלה

רבנן ועל כן סבירא להו בשמעתין בינוני, ומשפחתה שעושרם כבעלה דגם שיעבוד של ארוסה אלים ולא אינם רגילים לוותר כאביה. דלפי

חייל עליה בדרא והוצרכו לתרץ תירוץ בתרא שמעינן חידוש דאין לה דאיירי שעדיין לא הגיע זמן אי נמי כבית אביה אלא כמשפחתה שעושרם שאני שיעבוד של ארוסה דגריע טפי כאביה)והוא חידוש להתחשב ולא אלמוה. במשפחתה ולא רק באביה גופיה(

מסו אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון

ואילו אליבא דתירוץ קמא אין מקור להדירה, שהרי באמת מחוייב לחידוש זה ויתכן דלעולם יש לה ומשועבד לה על זה אלא שכל זמן כדרך שהיתה רגילה בבית אביה אלא שהיא עמו איכא מחילה מצידה אולם אם כן הסכימה וגילגלה עמו דהוי כשמדירה ממזונותיה ושוב אינה מחילה)אך אם תבעה מתחילה יש שרויה עמו אין כאן מחילה והרי לה(. ועוד נפק״מ בין תירוצי התוס׳ השיעבוד במקומו וע״כ אין יכול בגוונא שיש לה דברים קטנים וכגון להדירה מזה, ורק על מה שמעיקר שגם בני משפחתה שעושרם כבעלה דינא לית לה כל זמן ששרויה עמו רגילים בדברים אלו, וגלגלה עם בזה אנו אומרים שכיון בשעה בעלה בלעדיהם ושוב חזרה לתובעם. שמדירה אכתי אינו משועבד לה שלפי תירוץ קמא אין יכולה לתובעם שפיר חל הנדר. ולכן הוצרך תירוץ כי מחלתם, וזהו הטעם שיכול בתרא לאשכוחיגוונא שמעיקר דינא להדירה מהם כדאמר בגמ׳. ואילו לית לה דברים קטנים כל זמן שהיא אליבא דתירוץ בתרא יכולה לתובעם, עמו וכגון שבני משפחתה שעושרם ומשו״ה הוצרך תירוץ בתרא למצוא כמו של בעלה אינם רגילים בדברים גוונא שאביה עשיר וכו׳ שבכה״ג הוא אלו. ואילו תירוץ קמא סובר דגם דאין יכולה לתבוע דברים קטנים כל באופן שיש מחילה יכול להדירה זמן ששרויה עמו. ואי״צ לאשכוחי גוונא שמעיקר הדין

אמנם י״ל דאין כאן פלוגתא בדין,

לית לה דברים קטנים, אלא כל

דשפיר אפשר

שגלגלה עמו בלא דברים קטנים מצי

ששני

התירוצים מודו זל״ז לדינא, דאם

להדירה מינייהו)אבל אין מחלוקת

גילגלה עמו הו״ל מחילה, ואף

בין תירוצי התוס׳ בדיני חיוב מזונות

בדברים שודחי אית לה מעיקר דינא

של בעל לאשתו(.

כל שגילגלה עמו מחלה לו כל זמן באו״ד "דמיירי שאין בני משפחתה ששרויה עמו וכמו שמוכח לתי׳ קמא, העשירים כמו בעלה רגילים וגם לכו״ע אם משפחתה שעושרם בכך אלא אביה מתוך עושרו היה כבעלה רגלים בפחות מאביה אין לה מוותר הילכך יש לה לגלגל עמו" יש
אלא כמותם ולא כמות שהיתה בבית לפרש כוונתם דאביה עשיר טפי אביה וכמו שמפורש לתירוץ בתרא. מבעלה ושאר בני משפחתה, ושאר ומה שנחלקו הוא דתירוץ בתרא ס״ל בני משפחתה שעושרם כמו בעלה שעל מה שיש לה מעיקר הדין ורק אינם רגילים בדברים אלו ורק אביה שמחלה לו עליו אי אפשר לו שעשיר טפי רגיל בהם, ועל כן לא

אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון תסז

כייפינן לבעל לתת לה דברים אלו גט לאשתי" נעשה השומע קולו כיון שאינו עשיר כאביה וכל זמן שלוחו, והכי נמי באמירת כל הזן אינו שהיא עמו מגלגלת עמו כדרך שהוא מפסיד נעשה השומע קולו כשלוחו
רגיל. ועוד יש לפרש דאביה עשיר ואסור לו לזון.
כבעלה אולם מה שהוא רגיל ליתן

אינו מחייב את הבעל כיון ששאר תוד״ה באומר "ולא בעי לשנויי
משפחתה שעושרם כמותו אינם בחנוני הרגיל אצלו" יעוי׳
רגילים ליתן ולא אזלינן בתר אביה מהרש״א דהכי קאמרי - לוקמא בלחוד אלא בתר כל בני משפחתה. באופן דמלינו בברייתא, אך אין לומר וברא״ש מפורש כדרך הראשון. דלוקמא בחנוני דהוה רבותא טפי דהא גם באומר כל הזן איכא רבותא
אמר רב הונא באומר כל הזן אינו וכדשקיל וטרי בגמ׳ ובעי למימר מפסיד, וכי אמר הכי לאו דחנוני מותר וכל הזן אינו מפסיד שליחותיה עביד והתנן מי שהיה אסור עכ״ד. ויש מקום לפרש דה״נ מושלך בבור ואמר כל השומע קולו מקשו תוס׳ מהכי תיתי לחדש דכל יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו הזן אינו מפסיד מותר, ודילמא יעמיד ויתנו. שהרי בגט ודאי בעי שליחות פרנס דמתני׳ היינו שילך אצל חנוני או בכתיבת הגט)להראשונים דס״ל הרגיל אצלו ורק בזה מותר, וע״ז תי׳ כן(או בנתינה)לכולי עלמא(, וחזינן דמתני׳ מוכח דמיירי באומר דאל״כ
שע״י אמירת "כל השומע קולי יכתוב אי״ז מעמיד פרנס.

סימן קמו
האם שרי למימר ליחיד כל הזן אינו מפסיד
א. תוד״ה באומר "מיהו אומר רבנו מהרשי״ף שהקשה דאם איתא להך שמואל דדוקא בכה״ג דאמר דיוקא דממה שבבא בדרך לא הותר בסתם כל הזן אינו מפסיד שרי במודר לומר אם מזון לא תפסיד אלא צריך הנאה אבל למימר ליחיד אם מזון לא ליתן מתנה יש לדקדק דאסור לומר תפסיד אסור דמחזי כשלוחו דגבי בא אם מזון לא תפסיד, הרי על דרך זו בדרך לא שרי למימר הכי" יעוי׳ יש עוד לדקדק דאסור לומר כל הזן

תסח אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון

אינו מפסיד, דהא לא הותר בבא ענין הנדר ואמר כל הזן לאשתי אינו בדרך לומר כן אלא צריך ליתן מפסיד ונתרצה שרי והוא הדין במתנה. וכתב המהרשי״ף דאין הכי בעניננו" עכ״ל. והנה לפי דברי נמי דבבא בדרך כיון דליכא איניש המהרשי״ף ז״ל עולה איפכא)שלא אחרינא בהדייהו הרי גם אם אומר כל הותר לבא בדרך לומר כל הזן אינו הזן אינו מפסיד הוה כאומר אם מזון מפסיד משום דליכא איניש אחרינא לא תפסיד כי ודאי שהוא מתכוון בהדיה(, והעולה מחלוקת לדינא בין אליו ולכן אסור לו לומר כן ורק המהרשי״ף למשנ״ב אם שרי למימר במקום שיש אנשים הרבה מותר לומר ליחיד כל הזן אינו מפסיד. לשון זו. והעולה לדינא לפי דברי
המהרשי״ף דאין לומר ליחיד אפי׳

ג. ונראה שנחלקו בביאור ראיית

בלשון "כל הזן אין מפסיד" ורק אם תוס׳ מהא דגבי בא בדרך לא
מכריז לרבים שרי למימר הכי. (8)

שרי למימר אם מזון לא תפסיד,
שהמהרשי״ף הבין כובתם שעל כרחין
ב. והנה המשנ״ב סי׳ של״ד ס״ק שאין היתר בבא בדרך אלא ע״י ע״א הביא שכתב הבית יוסף מתנה, שאל״כ היה עדיף שיאמר אם
בשם מהר״י אבוהב שאם נתרועעה

חבית של יין מותר לומר לגוי שכל

מזון לא תפסיד, כי במתנה איכא
חשש שמא לא יתן במתנה גמורה
המתקן אינו מפסיד, ובשעה״צ ס״ק וכהך דבית חורון)וכמו שגוזר רבי נ״ט כתב - "ויש ראיה קצת לדברי יוסי(. וכיון שזהו ראייתם מוכח דחף מהר״י אבוהב מהא דכתובות ע׳ ע״ב לומר כל הזן אינו מפסיד אסור יעמיד פרנס ואומר כל הזן אינו ביחיד, דאל״כ הו״ל למימר הכי. מפסיד ושרי ולא הזכירו דדוקא והמשנ״ב יפרש את ראיית תוס׳ מדלא בהכרזה בסתם אלא משמע דאפי׳ אשמעינן תנא התם דמותר לומר אם קרא סתם לאדם אחד וסיפר לו כל מזון לא תפסיד ש״מ דאסור כה״ג,

8 קצת יש לדחות דכוונת מהרשי״ף דבבא בדרך ואחד עמו ורק הוא יכול לזון הרי אמירת כל הזן מתייחסת רק אליו ועל כן הוי ממש כאומר אם מזון לא תפסיד, אבל בעלמא אף כשאמר ליחיד מ״מ כיון שיש הרבה שיכולים לזון מותר לומר כל הזן אף ליחיד. ונראה שמה שנמנע מרן זי״ע מלפרש כן הוא לפי מה שביאר בסמוך דהנדון באמירה ליחיד אם מזון לא תפסיד הוא האם פירוש אמירה זו שאומר ליתן על פי דבריו ומשתעבד עי״ז או לאו, ונראה קצת דלפי זה אין מקום לחלק בין איכא אחרים לליכא אחרים ורק יש לחלק בין אומר לאחד למכריז בסתם ודוק)ואם נימא דמהרשי״ף יסבור כפשטות דברי תוס׳ דנידון אמירת אם מזון לא תפסיד הוא האם מחזי כשליח או לאו וכמש״נ בסמוך בהערה בס״ד ושכן מוכרחים לפרש בדעת הש״ך אין הכי נמי יש לפרש דבריו כמשנ״ת בס״ד ונמצא שאין כאן מחלוקת בין המהרשי״ף להמשנ״ב(.

אור כתובות דף ע׳ ע״ב לציון מסט

ובזה ליכא לאקשויי אמאי לא ליחידאה אם מזון לא תפסיד הוא אשמועינן דשרי למימר כל הזן אינו דמיחזי כשלוחו אבל כשאומר כל הזן מפסיד דהא שפיר שמעינן ממתני׳ אינו מפסיד אע״פ שאומר כן דהכא דקתני יעמיד פרנס ועל כרחין ליחידאה לא מיחזי כשלוחו כיון דלכל הפחות באומר כל הזן אינו שבלשון רבים הוא אומר לפיכך כתב מפסיד מותר)דהיינו העמדת פרנס(. להתיר ע״י פרנס שיאמר לו כל הזן אינו מפסיד" ומבואר שהבית יוסף
ד. והטור אבעה״ז סי׳ ע״ב כתב
"לפיכך אם הדירה עד שלושים

מדקדק מדברי הטור להתיר אמירת
כל הזן אינו מפסיד אפי׳ ליחיד והוא
יום יפרנסנה באלו הדברים הקטנים מתאים לדבריו באו״ח בשם מהר״י ע״י פרנס שיאמר לו כל הזן אינו אבוהב וכמו שהביא המשנ״ב]ויעוי' מפסיד אבל לא יאמר לו בהדיא לך תוי״ט נדרים פ״ד מ״ח ובהג׳ מתוי״ט ומזון אותה דא״כ הו״ל שלוחו" וכתב הנדפסים על הטור אבהע״ז שם הבית יוסף מקורו דהוא מדברי שכתב והוכיח כדברי מהרשי״ף ודחק

רשב״ם "ומשמע לרבנו דדוקא לומר בלשון הטור דלא כהבנת הבית יוסף[.

תוד״ה באומר "אי הוה שרי למימר דאינו בר חיובא (9) כי זה נחשב בר ליחיד הו״ל למתני בחנוני חיובא. והאונס שאסור לגרש ושלח
הרגיל אצלו אם מזון לא תפסיד". עי׳ שליח לגרש את אשתו הו״ל שליח מהרש״א שהקשה אימא דלא אסור לדבר עבירה(. ותירץ הקובש״ע דהכא אלא התם משום דאיכא תרתי אין המכוון לשליחות מדין שליחות לריעותא - דגם הוא חנוני הרגיל אלא המכוון שעושה בשליחותו ועי״ן אצלו וגם אמר לו אם מזון לא תפסיד, מתחייב הבעל לשלם לו כדין ערב. אבל ביחיד שרי אף באומר אם תזון. וכן מוכח דאם נימא דקושיית הגמ׳ ונראה ליישב דהנה בביאור מה דאסור משום דשלוחו של אדם כמותו שאמרו בגמ׳ "ופרנס לאו שלאומיה הרי מצי לפרנסה ע״י עכו״ם דליתיה עביד" הקשה הקובץ שיעורים דהא בשליחות עכ״ד יעו״ש. ומהשתא זהו אין שליח לדבר עבירה)ואין לומר גם נידון רבנו שמואל באומר ליחיד

9 יעוי׳ בהגהות מהרש״ם שתירץ כן.

תע אור כתובות דף ע״א ע״א לציון

אם מזון לא תפסיד - שנקודת הספק את אבירו הנאה ועבר וההנהו, לדעת האם מפרשים את אמירתו שאם תרצה הרמב״ם עיקר האיסור הוא על הנודר ותשמע בקולי ליתן לה לא תפסיד כי שההנה ולוקה ואילו הבדור אינו לוקה אשלם לך, ואם שומע בקולו ונותן לה [הל׳ נדרים פ״ה ה״א ופ״י הי״ב] הרי הבעל חייב לשלם לו-וזה אסור. ולדעת הר״ן האיסור על הנהנה ולוקה או דילמא מתפרש כוונתו דאם תרצה על הנאתו. ולפי שיטת הר״ן

ליתן משלך ומעצמך לא תפסיד. שהאיסור רק על הנהנה ולא על ורבנו שמואל הכריע כפירוש הראשון המהנה מיושב קושיית הקובש״ע, כי

- שכוונת לשון זה הוא שיתן לה כשהבעל שולח לזון את אשתו אין זו מדעת הבעל והבעל יתחייב לשלם שליחות של דבר עבירה כיון

לו.)10(וכיון שזהו שורש הספק אין שהאיסור לא רמי עליה אלא על נפקא מינה אם הוא חנוני הרגיל אצלו האשה הנהנית [גיליון מהרש״א הכא
או לאו. וביו״ד סי׳ ק״ס סעי׳ ט״ז והוסיף שם
דאי אמרינן דעל אף שאין שליח
ובעצם קושייתו של הקובש״ע הרי לדבר עבירה היינו לחייב את המשלח אין שליח לדבר עבירה יש אבל איסורא איכא ניחא דשפיר פריך שתירצו על פי מחלוקת הרמב״ם גמ׳ דכיון שפרנס עביד שליחותא והר״ן נדרים ט״ו ע״א באדם שמדיר איכא איסורא].

ע״א ע״א

תוד״ה שלא תטעום אחד מכל באו״ד "אבל למאי דס״ד דאדרה הפירות "לאו בכל פירות איהו ותציבהו בתשמיש

מדיר לה כו׳ אלא שלא תטעום במין המטה חל אפי׳ הדירה מכל פירות אחד שבפירות" פירוש - דאין כוונת כיון דאפשר לה לאכול ולהאסר המשנה שזהו לשון הנדר "שלא בתשמיש המטה כי האי דשלהי נדרים תטעמי אחד מכל הפירות" אלא (פ״ט ע״ב) אמר תיתסר כל הנאות הכוונה שזהו תוצאת הנדר - שנאסרת דעלמא עלי כו׳ ושרקיה טינא שלא באחד מכל הפירות. יהנה מן העולם אלמא חל הנדר".

10 וכן מפורש בריטב״א יע״ש (ובלשוןתוס׳ צע״ק שכתבו דבאמירת אם מזון כו׳ מחזי כשלוחו ומשמע שרצונם לומר דלמרות שאין בזה איסור גמור דבאמת אינו שלוחו מ״מ מחזי כשלוחו, וכן מוכרחים לבאר לפי״ד הש״ך יו״ד רל״ה סק״ח שכתב דחף באומר כל הזן אינו מפסיד ועמד אחד ופירנס חייב הבעל לשלם לו הוצאותיו).

אור כתובות דף ע״א ע״א לציון תעא

ראיית התוס׳ עדיפא טובא מנידון עלי לא חייל בדרא ואף אם תלה בדבר דידן, שהכא עסקינן בגוונא שאת שאפשר לו לעשותו מ״מ כיון שעצם עיקר הנדר יכולה לקיים ואת התנאי הנדר א״א לו להעשות ה״ז נדר שוח שתלוי בו הנדר אין יכולה לקיים ולא חייל כלל, ומאידך בסוגיא)שהנדר הוא מתשמיש וזה יכולה דנדרים פירש האי דשרקיה טינא לקיים והפירות אינם אלא התנאי, כהתוס׳ שעשה כן ע״מ שלא יהנה מן שיחול הנדר אם תהנה מא׳ תפירות העולם וצ״ע דלשיטתו הכא לא חייל שבעולם ונמצא דא״א לה לקיים הך בדרא כלל.
התנאי ועל כראה יחול הנדר(, ואילו
התם הוא להיפך שעצם הנדר אי

האשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה

אפשר לקיימו ואעפ״כ חייל הואיל

ולא הפר לה רבי מאיר ורבי

ויכול לקיים התנאי ולא לישא אשה יהודה אומרים היא נתנה אצבע בין ועי״ז לא יחול הנדר בפועל, שיניה לפיכך אם רצה הבעל להפר והסברא קשה שע״י מה שיכול יפר ואם אמר אי חפשי באשה בדרנית לגרום שלא יחול הנדר נחשב כיכול תצא שלא בכתובה. להבין אריכות לקיים את הנדר. הלשון "אם רצה להפר יפר" שלכאו׳

הוא מיותר ולא הוה ליה למימר אלא

ובאמת שראיית תוס׳ היא רק "אם אמר הבעל אי חפשי באשה לשיטתם בסוגיא שם אך בדרנית תצא שלא בכתובה". ונראה
לשאר הביאורים שביארו הראשונים שמדקדק לומר אם רצה להפר יפר כו׳ שם ליתא להאי ראיה. (11) ובדעת לאשמועינן דדוקא מחמת דהוה נדרי הרא״ש ז״ל צ״ע דמחד גיסא עינוי נפש הוא דמצי להוציא שלא בשמעתין דהכא הביא שכתב ר״ת בכתובה, אך בנדר בעלמא לא מצי דכל שאמר קונם כל פירות שבעולם למימר אי חפשי באשה בדרנית אא״כ

11 הר״ן שם ביאר דאסר על עצמו הנאת הבריות ומה דשרקיה בטינא הוא על מנת להראותו שצריך הוא לבריות)שתיכף כשנתלכלך זקוק הוא לכובס(, וכפי״ז ליכא למשמע מהתם מידי דודאי יכול שלא להבות מכל הבריות ואף אם נדר בהדיא הכי בלא תנאי חייל בדרא וכדתנן

שם ל׳ ע״ב "וחכ״א לא נתכוון זה אלא למי שדרכו להוליד". והוכחת תוס׳ הכא היא לפי מה שפירשו דשרקיה טינא על מנת שלא יהנה מן העולם, הרי שהם מפרשים דאסר את עצמו בכל הנאות שבעולם וזה ודאי נדר שאי אפשר לקיימו. ועוד פירשו התס׳ שם דשרקיה בטינא ע״מ שלא יכירהו רב חסדא שהיה מתבייש על מה שלא קיים נדרו ויעו״ש בתור״פ שכתב דגם לפירוש זה ליתא לראיית תוס׳ דילן, דיל״פ שלא אסר ע״ע כל הנאות שבעולם)ונראה כוונתו דיש לפרש מה שאמרו ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה היינו שאסר על עצמו איזה הנאה שבעולם ולא פירש התלמוד איזה הנאה היתה(.

תעב אור כתובות דף ע״א ע״א לציון

נודרת ואינה מקיימת וכמ״ש תוד״ה וריהטת הסוגיא משמע דלא אסיק אימא, וזהו שאומר "אם רצה בעל אדעתיה לתרץ דתלינהו להפר יפר" דאיירי רק במה שיכול בתשמיש עד סוף שמעתין בעמו׳ ב׳ להפר דהיינונדרי עינוי נפש. שמתרץ כן גבי קישוט אולם דעת רש״י דכבר השתא אסיק אדעתיה

תוד״ה שנדרה "פי׳ בקונט׳ כו׳ לפרש בתלינהו בתשמיש רק שהוא ומימה לפירושו וכו׳ בהיפך מן המסקנא, דהשתא ס״ל
ונראה לר״י דהשתא לא מיירי שנדרה תפירות והתשמיש הוא תנאי בדתלינהו בתשמיש אלא שנדרה של הנדר, שאם תשמש תאסר הנאה באחד מכל מיני פירות כל זמן בפירות, ומה דמוקים במסקנת שהיא תחתיו דאם נדרה לעולם א״כ הסוגיא הוא בהיפך שעצם הנדר מה מרויח במה שיוציא" ממש״כ הוא התשמיש ותנאי הנדר הוא

תוס׳ שנראה לר״י דהשתא לא מיירי הקישוט ובזה מתרץ טעמא דיכול בדתלינהו בתשמיש מבואר שאליבא להפר אף אליבא דרבי יוסי שס״ל דרש״י איירי גם השתא בדתלינהו דאין מפר נדר דקישוט, כיון שעצם

בתשמיש, שנדרה שאם תשמש

הנדר הוא תשמיש. ויעוי׳ בבית

תחתיו תאסר כל פירות שבעולם,

יעקב שמפרש כ״ז)ועפי״ז מתרץ

והיינו דעפי״ז מבואר מה שמעוררים

שיטת רש״י מקו׳ תוס׳(.

התוס׳ האיך כופה אותו ליתן גט ומה מרויח במה שיוצאה, אלא דאיירי

ומה שהקשו תוס׳ על דעת רש״י מה

בתלמה הנדר של הפירות בתשמיש

פריך לקמן)בעמו׳ ב׳(

וע״י שיגרשנה לא תאסר בהפירות

ותתקשט ותאסר אי לב״ש שבוע אחד

ומשו״ה כופים אותו להוציא, וקשיא

אי לב״ה שבועיים, והרי בנדר שנדרה

ליה לרש״י דסו״ס יכולה להמתין

היא אין לו להמתין, נראה שרש״י
מפרש קושיית הגמ׳ דמשמע ליה
שבוע או ב׳ בלא שתשמש ומתרץ דאיירי אף כשפירשה איסור תשמיש דאין להמתין כלום הואיל וניח״ל לזמן קצר ,(12) ומקשה דאם פירשה למיפק ולמשקל כתובה לא תחפש שבוע או שבועיים הא יכולה להמתין להתיר נדרה. ולהאסר בהם, וע״ז מתרץ ומחדש

12 דבשלמא למאי דאוקמינן בהו״א דהדירה מקישוט ותציבהו בתשמיש שפיר י״ל דתלינהו בתשמיש עולמית ואי״צ לסברת מיסנא סני אך למסקנא שעיקר הנדר מתשמיש משמע דאיירי

בכל ענין דאם איירי רק בנדרה מתשמיש לעולם הו״ל למתני׳ לפרש זה ודוק.

אור כתובות דף ע״א ע״א לציון תעג

דהנ״מ שיכולה להאסר שבוע או ב׳ הכא ברייתא היא ולא משנה דכיוון

באדרה איהו אבל אם נדרה איהי דמצי למיפרך ממתניתין לא שביק

וקיים לה איהו אינה יכולה לסבול מתניתין ומייתי מברייתא". וליישוב
אפי׳ יום אחד ואע״פ שפירשה שיהא

רק יום אחד ,(13) משום דסברה

הגירסא שלפנינו י״ל דמייתי מברייתא

מיסנא סני לי וא״ש)וע״ע בפנ״י

משום דממתני׳ הוה מצי לדחוי דלא

שביאר באופן אחר, דחף בהו״א אסיק

פליג רבי יוסי על כל קישוט, ויש

אדעתיה טעמא דמיסנא סני ומה

קישוט שגם לדידיה הוי עינוי נפש

שחזר להקשות מתכשיט משום דס״ל

ובהא איירי מתני׳ דפרקין, אך

דאין שייך מיסנא סני אלא בנדר

מברייתא מוכח שפיר, דהרי ברייתא

דפירות דאית ביה עינוינפש משא״כ

קתני ואלו הן נדרי עינוינפש כו׳

בנדר דתכשיט(. ושלא אתקשט בבגדי צבעונים,
ומבואר שהקישוט היחיד שנחשב

תוד״ה אין אלו נדרי עינוי נפש כו׳ עינוי נפש אף אליבא דרבי יוסי הוא "וליכא למימר דהך דמייתי בגדי צבעונים ומתני׳ דידן ליכא

13 יעוי׳ הגהות אשר״י שכתב דכל שהדירה א״ע ממה שיכולה ליזהר בו ליכא לסברת מיסנא סני והביאו הבית שמואל סי׳ ע״ד סק״ה, ולכאו׳ הוא מפורש בסוגיא דלמסקנא טעם דבעניות שלא נתן קצבה יוציא מיד משום מיסנא סני ודוקא בדלא נתן קצבה אבל בנתן קצבה שיכולה לעמוד בה)בעשירות עד ל׳ יום ובעניות מר כדאית ליה ומכדא״ל(לא יוציא ולא אמרינן מיסנא סני לה, וא״כ לכאו׳ אין מקום לנטות בשיטת רש״י מדברי ההגהות אשר״י. ואולי י״ל עפ״י דברי הדרישה יו״ד סי׳ רל״ה דלא אמרינן מיסנא סני אלא בתלמה את נדרה בתשמיש שהוא עיקר האישות, ומהשתא י״ל דאמרינן מיסנא סני אף בקצבה זמן שיכולה לעמוד בו כגון ב׳ שבועות לב״ש או שבוע אחד לב״ה, אך אם תלתה תשמיש בדבר אחר ובו יכולה לעמוד וכגון שאסרה תשמיש אם תתקשט כ׳ יום, הואיל ויכולה לעמוד אין הנדר בא לידי מימוש ואמרינן דמסתמא לא תאסר בתשמיש כלל שבמילא לית כאן ענין של מיסנא סני ודוק)ולכאו׳ יש להוכיח דדעת רש״י שבנדרה מקישוט וקיים לה לא אמרינן מיסנא סני וכהדרישה ממש״כ בד״ה אבל היכא דנדרה איהי ואישתיק ולא הפר לה אינה יכולה לגור אצלו כלל ואפי׳ עד שתאסר ע״י קישוט דסברה מיסנא סני לי ומבואר לכאו׳ שסברת מיסנא סני שייך רק על איסור תשמיש והוקשה לרש״י דסו״ס יכולה להמתין ולא להתקשט וכל שלא התקשטה ועדיין לא נאסר עליה תשמיש לא תצא, ותירץ דמ״מ אינה מיתדר לה דכבר השתא סברה דמיסנא סני לה מה שהסכים שלאחר
שתתקשט לאסר עליו בתשמיש, ולכאו׳ אם לא שסובר כהדרישה הנ״ל היה לו לתרץ בפשטות דכיון שהסכים שתהא אסורה על כל פנים בא׳ מב׳- או מתכשיט או מתשמיש הרי שהוא שונאה, אלא שיש לדחות דרש״י קושטא דמילתא קאמר שמכח מה שאינה יכולה להתקשט אין הוכחה דמיסנא סני שהרי יכולה להתקשט ולהאסר ומלינן שכן תעשה אלא דכיון שנמצא שנאסרת לאח״כ בתשמיש אמרינן מיסנא סני לה ואע״ג דאכתי לא החל האיסור תשמיש מ״מ טוענת מכחו כבר עתה טענת מיסנא סני ואין צריכה לסבול ניהוג איסור דקישוט אפי׳ יום אחד(.

תעד אור כתובות דף ע״א ע״ב לציון

לאוקמא בבגדי צבעונים)14(דא״כ יום ואין שייך למימר הכי בקישוט

מ״ט בעשירות עד ל׳ יום והא כיון דבגדי צבעונים, ועל כרחין דלא שעשירות הן ויש להן כדי להתקשט בקישוט בגדי צבעונים עסקינן אלא הו״ל מיכף להוציא, ולקמן מפרש בשאר קישוטים ובשמים, ובזה מוכח
בגמ׳ מאי שנא ל׳ יום אמר חניי שכן מברייתא היטב שאין בהם עינוי נפש
אשה חשובה נהנית מריח קישוטיה ל׳ אליבא דרבי יוסי.

ע״א ע״ב

תוד״ה הכי גרסינן. "הא דקאמר באו״ד "ולא גרסי׳ הב״ע בדברים
רבי יוסי אין אלו נדרי שבינו לבינה פירוש בסם
עינוי נפש לא שלא יוכל הבעל להפר המשיר הניחא למ״ד כו׳ דא״כ הוה אלא שאינו מיפר משום נדרי עינוי משמע דפליגי אם בעל מיפר דברים נפש אלא מיפר משום דברים שבינו שבינו לבינה אם לאו וצימח" כו׳. אבל לבינה והתם מפרש דנפקא מינה דאם רש״י גריס לה ומפרש דודאי כו״ע מיפר משום עינוי נפש מיפר בין ס״ל דמיפר דברים שבינו לבינה אך רב לעצמו ובין לאחרים, אין בהם עינוי חדא בר אהבה ס״ל דחף סם המשיר
נפש לעצמו מיפר לאחרים לא מיפר".

אינו בכלל דברים שבינו לבינה

ועוד יש נפק״מ לפי דעת הטור יו״ד

ומשו״ה לא מצי מיפר לה [ריטב״א].

סי׳ רל״ד סעי׳ נ״ז - נ״ח שאף האב ועולה פלוגתא בין רש״י לתוס׳
אין מיפר אלא בנדרי עינוי נפש בביאור מחלוקת רב הונא
ודברים שבינו לבינה)15((ודלא ורב חדא בר אהבה. דעת רש״י כהרמב״ם נדרים ריש פרק י״ב). שנחלקו אליבא דכו״ע האם סם

14 יעוי׳ רשב״א ריטב״א ושיטמ״ק בשם ריב״ש.
15 אכתי אין מובן מאי נפק״מ, והנה במגדל עוז שם הביא דברי רמב״ם בתשובה, ובתוך הדברים כתב הרמב״ם לתמוה מאי דברים שבינו לבינה איכא בין אב לבתו ומה איכפת לאב בדברים שבינה לבין בעלה אם מכחול או תפקוס, ובמקו״צ פרנקל הובאו דברי ר״א מן ההר דנפק״מ ליה אם יקפצו עליה לקדשה וכסף קידושיה שלו, ומהשתא לדעת הרמב״ם גופיה שאין נפק״מ לאב בזה (דאף אם מפסיד עי״ז כסף קידושיה אי״ז נחשב בינו לבינה וצל״ע) איכא נפק״מ אם קישוט הוה עינוי נפש או דברים שבינו לבינה האם יכול האב להפר לדעת הטור או לאו ואפשר שזה מכוון מרן זי״ע. ואולם יל״ע היטב בגוף תשו׳ הרמב״ם דלכאו׳ יל״פ שכל כוונתו רק לאחד שתתארס היכי משכח״ל בינו לבינה גם ביחס לבעל וגם ביחס לאב אך קודם שתתארס מודה לר״א מן ההר (ועכ״פ ישחר נפק״מ בארוסה אי מצי אביה ובעלה להפר לה נדר דקישוט).

אור כתובות דף ע״א ע״ב לציון תעה

המשיר שער הו״ל דברים שבינו סובר הרמב״ם דלא נחלקו בה רב לבינה או לאו, ואליבא דתוס׳ נחלקו הונא וראב״א [ודלא כתוס׳] וע״כ בדעת רבי יוסי שס״ל דקישוט ומרחץ ברחיצה פסק כחכמים, אך בשו״ע אינם עינוי נפש האם למרות זאת סי׳ רל״ד סעי׳ נ״ט פסק לגמרי יכול להפר משום דהו״ל דברים כחכמים הן ברחיצה והן בקישוט, שבינו לבינה או לא הוי דברים שבינו והיינו מכח פירוש רש״י דפלוגתא לבינה ואינו יכול להפר כלל אליבא דר״ה וראב״א באפי נפשה קאי ולאו דרבי יוסי. וממחלוקת זו של רש״י חדרני יוסי איירי, והדרן לכללין ותוס׳ נשתלשל פלוגתא האם הלכתא דהלכתא כת״ק דריש פרק ואלו נדרים כרבי יוסי או לאו, דהרמב״ם פסק (נדרים ע״ט ע״א).
הלכה כרבי יוסי [כן נקטו בשיטתו
כל הראשונים יעוי׳ לח״מ רפי״ב

אם כן קרו לה מנוולת ופרש״י וכי
מבזו מקשטא, אשתכח דנדר זה

מנדרים)16( ] משום שגירסתו כגי׳ אוסרה עליו לפיכך יכול להפר משום
תוס׳ וס״ל כוותייהו שביאור פלוגתא דברים שבינו לבינה. והכלל בזה דר״ה וראב״א היא בדעת רבי יוסי דהיכא שהתנתה על דבר שבידה שלא

וא״כ הלכתא כוותיה. ובאמת לעבור עליו אין יכול להפר כי אי״ז שהרמב״ם פוסק רק בקישוט כרבי בינו לבינה שהרי יכולה שלא לעבור יוסי אך ברחיצה לא פסק כוותיה על התנאי ולא תאסר עליו, והיכא [וע״ש בלח״מ שנתקשה בזה] ונראה שתלתה בדבר שאינו בידה וכגון טעמו משום דבעצם היה ראוי לפסוק שנדרה אם יעשה פלוני כך וכך מצי הלכה כחכמים ורק מחמת דאיפלגו להפר דאינו בידה ואפשר יתקיים אמוראי אליבא דרבי יוסי פוסק התנאי ותאסר עליו, והכא הואיל כוותיה, ועל כן לא פסק כרבי יוסי ועלולים לבזותה ועי״כ תתקשט אלא בקישוט דביה מפורש בשמעתין מחמת שיביישוה הו״ל כתלמה בדעת דנחלקו ר״ה וראב״א. אבל ברחיצה אחרים ומצי להפר לה.

16 ועי״ש פי״ב הל׳ ה׳ בלח״מ במש״כ הרמב״ם שם כיצד נדרה או נשבעה שלא תרחץ היום או

שלא תשתה יין היום או שלא תאכל היום דבש וכן אם נדרה שלא מכחול היום או שלא תלבש רקמה היום כו׳,וביאר הלח״מ דתרתי קאמר, שמתחילה מפרש נדרי עינוי נפש ואח״כ מוסיף וכן אם נדרה שלא מכחול כו׳ שאינן עינוי נפש אלא דברים שבינו לבינה, וצ״ע דהא הרמב״ם ממשיך שלא תלבש רקמה ולכאו׳ זה ודאי עינוי נפש כדקאמר רבי יוסי בשמעתין דשלא אתקשט בבגדי צבעונים הו״ל נדרי עינוי נפש, ונראה פשוט שהרמב״ם גריס גם בזה כגירסת התוס׳

בעמו׳ א׳ ד״ה אין אלונדרי עינוי נפש יעו״ש, ובמילא ליתא להך ברייתא דבגדי צבעונים הו״ל נדרי עינוי נפש (וצע״ק שאין כ״כ דרך הרמב״ם להמציא אופנים שלא נזכרו בהתלמוד בהדיא).

תעו אור כתובות דף ע״ב ע״א לציון

תוד״ה אבל ואפי׳ את״ל שיכול שנפסק כן משום שהיא הדעה לשאול אתי שפיר כו׳ הרי הממוצעת ונמצא שביתר על י״ב שמספק״ל לתוס׳ אם יכול להשאל על חודש רוב דעות שתצא שהרי כן ס״ל ההקם ביום אחר ולהפר ביום ההתרה לשמואל ולרב חסדא אמר אבימי, שיתירו לו את ההקם או שא״א
לישאל על ההיקם ולהפר את הנדר

ובפחות מי״ב חודש רוב דעות ס״ל

אלא ביום שמיעה הראשונה]והוא

דלא תצא שכן ס״ל לשמואל ולרבי

מחלוקת הר״ן נדרים והטור יו״ד

יוחנן ועל כן הכי נקטינן]מגיד משנה

רל״ד ועי׳ רדב״זוכס״מ נדרים פי״ג

אישות פי״ג ה״ח[וכעין דברי הרא״ש

ה״כ שנחלקו בדעת הרמב״ם בזה[.

גיטין ריש פרק כל הגט בפלוגתא דגט
פסול ופוסל יעו״ש.
מיהו יל״פ דביאור מש״כ תוס׳ ואפי׳
את״ל שיכול לשאול כוונתם דאפי׳ אמר חניי סיפא אתאן לכהנת ורבי את״ל דאיירי שבאו לבי״ד בו ביום יהודה היא רבה בר עולא אמר מ״מ כופין להוציא מיכף ולא לא קשיא כאן ברדופה כאן בשאינה ממתינין אפי׳ עד שיעבור אותו יום רדופה. ונפק״מ באינה רדופה שלחניי שמא ישאל על הקמתו. יוציא ולרבה בר עולא לא יוציא ועוד וכמה היא קצבה א״ר יהודה אמר נפק״מ אם פליג רבי יהודה גם בזה שמואל י״ב חודש רבה בר או לאו, והפוסקים השמיטו לכ״ז,
בר חנה א״ר יוחנן עשר שנים רב שתפסו הלכתא כאביי ובמילא אין חסדא אמר אביתי רגל. ולהלכה בזה נפק״מ דאין הלכה כרבי יהודה

קיי״ל י״ב חודש כשמואל. והטעם]מגיד משנה הל׳ אישות פי״ג הי״ב[.

ע״ב ע״א

רד״ה ריחיים ותנור המטלטלין. תוד״ה המדיר את אשתו שלא אבל אם היו מחוברים תשאל כו׳ "מימה דעל
לקרקע לא אמרינן יוציא ויתן כתובה כרחך לא מיירי הכא בנדרה היא שיכול לומר שאין רצונו שיבואו אצלו וקיים לה הוא דהא קתני סיפא וכן ויפריעו לו (17) וכן יכול לומר שאין היא שנדרה" משמע דס״ל לתוס׳ רצונו שתלך אצל שכניו לעשות שם שמה שמשיאה שם רע בשכנותיה מלאכתה אלא שתעשה בתוך הבית. נחשב עינוי נפש ואם נדרה היא בכך

17 יעוי׳ רמב״ם אישות פי״ג הי״ד האומר לאשתו אין רצוני שיבואו לביתי אביך ואמך אחיך ואחיותיך שומעין לו כו׳ שאין כופין את האדם שיכנסו אחרים ברשותו.

אור כתובות דף ע״ב ע״א לציון תעז

יכול להפר לה, שאל״כ מה הוצרכו שאמרינן הודאת בע״ד כמאה עדים להוכיח מסיפא והא על כרחין א״א וכלפי ממון נאמן ולא איכפ״ל לפרש כן שאין שייך שיקיים ויפר שמשים עצמו רשע, דהכא מה דאינו בינו לבינה ואינו עינוי נפש. שמפסדת כתובתה אינו אלא מחמת איברא דמהסיפא יש להוכיח דאין שהיא רשעה והואיל ולא נאמנת ע״ע יכול להפר ואי״ז עינוי נפש דאל״כ לומר שהיא רשעה ממילא אית לה האיך יאמר שאין חפץ באשה בדרנית כתובה וכ״כ בפנ״י. ועוד יל״פ שאין ויוציא שלא בכתובה והא מצי להפר קושיית הגמ׳ האיך משכח״ל לה, ועל כרחין דאין יכול להפר וכ״ה שאיבדה כתובתה דהא שפיר איכ״ל בשו״ע (יו״ד סי׳ רל״ה סעי׳ ה׳). דהיינו ע״י הודאתה וכמו שכתבו

ואיזו היא דת משה מאכילתו שאר ראשונים, אלא מקשה על מה
שאינו מעושר. היינו דלא

דקתני יוציא [דמשמע שמצוה עליו
כל העוברת על דת משה כלומר על להוציא וע״ז מקשה שפיר מנא ידע
אחת ממצוות התורה תצא בלא

כו׳, דודאי לא מהניא הודאתה שיהא

כתובה אלא בעוברת בדברים

מצוה עליו לגרשה].

הנוגעים לבעל - או שמכשילתו או
שמזקתו וכגון נודרת ולא מקיימת

ואזל ושייליה ואישתכח שיקרא. יש

וכדמפרש בגמ׳ [רא״ש].

מפרשים ד״אישתכח שקרא"
היינו בעדים, שצריך ב׳ עדים שיעידו
מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי שאותו כהן פלוני לא תיקן הטבל אי דידע נפרוש אי דלא והעיסה ושאותו חכם לא טיהר את
ידע מנא ידע. כתב הר״ן- "והאי דלא הכתם, ויש מפרשים שכיון שאיהי אוקמה במודה כתב הראב״ד ז״ל תלתה את עצמה באותו כהן או חכם דאינה נאמנת דאין אדם משים עצמו הרי הוא נאמן לומר שלא תיקן רשע, ולא נראה דלהפסיד כתובתה הפריש וטיהר ואין צריך עדים אלא ודאי נאמנת דהודאת בע״ד כמאה על פיו לבד ידעינן דשקר הוא ,)18) עדים דמי אלא משום דמילתא דלא ויעוי׳ שיטמ״ק שסייע לזה מלשון שכיחא היא לא אוקמה בהכי". הגמ׳ "לא צריכא דאמרה ליה פלוני וביאור שיטת הראב״ד נראה דס״ל כהן" כו׳ ולשון "לא צריכא" אין שאין הנידון דהכא דומה לכל מקום מובן והול״ל "הכא במאי עסקינן"

18 עי׳ ר״ן שביאר דהוא פלוגתא בין הרשב״א הכא להרמב״ן בפ׳ שבעות העדות וע״ע בקצה״ח סי׳ כ״ג סק״א.

תעח אור כתובות דף ע״ב ע״א לציון

(וכתב השיטמ״ק שם שקבלה בידו שלא בהרגשה מוכח דגם בזו מפסדת מהרדב״ז ד״לא צריכא" הוא לשון כתובתה. ואע״ג שכתב הנתיה״מ (סי׳ תשובה רק לקושיית פשיטא), אלא רל״ד סק״ג) שהעובר על איסור דרבנן ה״ק לא מיבעיא אי איכא עדים אלא בשוגג אין בו שום עונש וכמי שלא אף בהאי גוונא שתלתה א״ע בפלוני עבר דמי וא״כ מה הזיקתו, מ״מ תצא כהן וחכם - סגי בעדותן אף שהוא על שלא בכתובה שהרי מכאן והילך אינו פי אחד. יכול לסמוך עליה ואם יסמוך אי״ז

דאמר מר בעוון נדרים בנים מתים.

שוגג אלא קרוב להיזד, והרי כל מה
שהיא מפסדת כתובתה אינו אלא
ע״י שפגם במוצא פיו
עלולים ליפגע יוצ״ח.

משום ששוב אין יכול לסמוך עליה
ולא מיתדר ליה. ויש להסתפק בדברי

פלוני חכם טיהר לי את הדם. לשון הרמב״ם שאמרה פלוני חכם טיהר
הרמב״ם (אישות פכ״ד הי״א)

את הכתם ואישתכח שקרא האם היינו

"פלוני חכם טיהר לי את הכתם" דוקח כשהכתם בפנינו וחזינן דהוא
והיינו אף שהוא איסור דרבנן - גם

טמא, או דילמא אף אם נאבד כיון

בזה תצא בלא כתובה, וגם זה הוא

שאמרה ששאלה וטיהרו לה ואשתכח

בכלל עוברת על דת משה. ובשו״ע שקרא - מפסדת כתובתה. העתיק לשון הגמ׳ דאומרת חכם מאן דמתני לה אהא כל שכן אהך טיהר לי את הדם, ולכאו׳ משמע אבל מאן דמתני לה אהך אבל דהוא דוקח [שהיא מודה שהיה] דם הא זימנין דמקרי ואכיל. יעוי׳ שבהרגשה שאיסורו דאורייתא ובזה פלוגתת ר״ת ור״י לעיל ע״א א׳ תצא שלא בכתובה. אולם מדברי תוד״ה אימא, שאליבא דר״ת נחלקו תוס׳ יש לדקדק דלשון הגמ׳ לאו ר״מ ור״י האם הפסידה כתובתה או דוקח ולעולם גם בהכשילתו בכתם לאו ואליבא דר״י לכו״ע הפסידה תצא שלא בכתובה. והיינו ממה כתובתה שאם רוצה להוציאה משום שכתבו בד״ה אי דלא ידע נסמוך זה ל״ל כתובה ומחלוקת ר״מ ור״י עלויה דלא מקשה מנא ידע, דמצי האם מצווה לגרשה או לאו, ואליבא למימר שראתה דם על בגדיה ולהכי דר״ת מאן דמתני אהך אבל הא זימנין פריך נסמוך עלויה שאומרת דמקרי ואכיל ומשו״ה הו״ל מכשול שבמלכלכו לה ממקום אחר עכ״ד. ולא מיתדר ליה והפסידה כתובתה, וממה שהעמידו באומרת שבמלכלכו ואליבא דר״י הואיל ומקרי ואכיל ממקו״א ולא העמידו שאומרת שהיה וקרוב לתקלה לכו״ע מצוה לגרשה.

אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון מעט

תוד״ה אי דידע נפרוש. העולה בזו מפסידה כתובתה אלא דלא שכיח מדבריהם מחלוקת להלכה להכי לא מוקים לה בהכי.
בין ר״י לרשב״א אם באה להאכילו
והרגיש ופרש. דלהרשב״א יכולה

תוד״ה וספרה לה לעצמה "וא״ת

לומר משחקת הייתי ולר״י אינה

אמאי אין מברכת זבה על

יכולה לומר כן. ומשה״ק תוס׳ על ר״י

ספירתה כמו שתברכין על ספירת

מהך דקולה חלה י״ל דבאמת מצי

העומר כו׳ אבל זבה שאם תראה

לשנויי דידע ופרש אך משני לה

תסתור אין לה למנות". הנה במנחות

דומיא דרישא. וגם להרשב״א

ס״ו ע״א תוד״ה זכר למקדש הביאו

משכח״ל אופנים שאין יכולה לומר

את דברי הבה״ג שאם שכח לספור יום
אחד שוב אינו סופר מדכתיב תמימות,

שמשחקת היתה וכגון שלא היתה שם וכתבו ע״ז תוס׳ ומימה גדולה היא בשעת האכילה גופה וכדו׳. ולא יתכן, וביאור כוונתם נתבאר

תוד״ה פלוני כהן תיקן "היה יכול

בס״ד באול״צ ח״א או״ח סי׳ ל״ז
שהבינו בשיטת בה״ג דס״ל שכל
לומר דאיכא עדים
שהאכילתו דבר שאינו מעושר אלא

הספירה מצוה אחת היא וע״ז כתבו

דלא יתכן דאיך תקנו חז״ל ברכה בכל
לא שכיח". דברי התוס׳ המה חידוש לילה ולילה ונמצא מברך מ״ט ברכות גדול, דבגמ׳ היה אפשר לומר דדוקא על קיום מצוה אחת, ויעו״ש משנ״ת אם אומרת פלוני כהן תיקן ואשתכח בישוב שיטת בה״ג. ובפשטות ספירת דשקרא הוא בזה ודאי מזידה היתה הזבה ודאי כל הספירת ז׳ נקיים ספירה ושיקרה ביודעין אך באיכא עדים אחת היא ואף את״ל שהוא מצוה שראו שמה שהאכילתו לא תוקן לספור מ״מ אין מקום לברך עליה מעולם הרי יכולה להשתמט ולומר הואיל וכל יום הוא רק חלק מהמצוה, שטעתה ושכחה לעשר וכו׳ ואין ומקושיית תוס׳ עולה שהבינו דגם להפסידה כתובתה, וקמ״ל תוס׳ שאף בספירת זבה כל יום הוא מצוה בפ״ע.

ע״ב ע״ב

אמר אביתי בטווה ורד כנגד פניה. (וי״ו ורי״ש בסגול) היינו ורד ממש לפרש״י הכי קאמר: טווה, וְרָד או צמר אדום כורד.
כנגד פניה (וי״ו נשוא רי״ש בקמץ)

וה״ק טווה ויורד חוט כנגד פניה,תוד״ה ואלא בחצר "פירוש אפילו ולתוס׳ בשם ר״ח והרמב״ם טווה וֶרֶד בלא קלתה נמי אין בו

תפ אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון

משום פריעת ראש שאל״כ לא הנחת הביא הסמ״ג בשם הירושלמי ועי׳ בת לאברהם אבינו" כו׳. הנה בביאור בית שמואל שם סק״ט. דברי הגמ׳ יש מקום לב׳ אופנים,
די״ל שאין מקשה על הדין רק מקשה

תוד״ה יולידיו ויש מפרשים וכו׳.

דפשיטא הוא, דודאי שמותרת לצאת

יעוי׳ בדברי הרמב״ם)הל׳

בחצר בקצתה בלבד ומאי קמ״ל רבי

אישות פכ״ד סוף הי״ב(שפסק כהיש

יוחנן, והא אלמלא כן לא הנחת בת

מפרשים ועי׳ כסף משנה שם.

לאברהם אבינו תחת בעלה. והתוס׳ תוד״ה על מנת שאין עליה נדרים

מפרשים שחולק בדין ומקשה דהאיך כו׳ מימה לר״י כו׳ יעוי׳ אפ״ל שדברי רבי יוחנן להתיר קלתה מהר״ם שיף דעיקר קושייתם מסיפא היינו בחצר דא״כ משמע שבגילוי דקתני על מנת שאין עליה מומין. (19) ראש אסור אף בחצר והא א״כ לא
הנחת בת לאברהם אבינו כו׳ והיינו

באו״ד "ועוי״ל דנהי דשיך בה

שבחצר הולכות אף בלא קלתה.

סימפון אפי׳ בקידשה סתם

והרמב״ם הל׳ אישות פכ״ד הי״ד

ולא תאכל בתרומה מ״מ צריכה גט

פסק שאם יוצאת במבוי בלא רדיד

מדבריהם או מדאורייתא מספק".

אף שיש לה מטפחת ה״ז עוברת על

כוונתם (20) להך דלקמן ע״ג ב׳ דמשני
גמ׳ "אמר רבה צריכה גט מדבריהם
דת יהודית ומשמע שבחצר בעי
עכ״פ מטפחת ודלא כתוס׳ וביאר

וכן אר״ח צריכה גט מדבריהם רבא
אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי
הב״ח אה״ע סי׳ קט״ו שהוא מפרש ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא" הגמ׳ כהדרך הראשונה דמקשה ואם כי התם קאי על קידשה סתם פשיטא שקלתה מותרת בחצר ואין וכנסה סתם סוברים התוס׳ בתירוצם חולק על הדין ולעולם אף בחצר זה דה״ה בקידשה סתם ולא כנסה אסורה להלך בפירוע ראש גמור, וכן ויעוי׳ קובש״ע מש״כ בזה .(21)

19 אך תירוצם קאי על נדרים ג״כ שכן הוא לשון הרא״ש יעו״ש)הו׳ בהערה בסמוך בהמשך
דברי תוס׳(.
20 וכן ביאר בכוונתם האבנ״מ תשו׳ ט״ז.
21 יעו״ש)אות רל״ט ור״מ(שהקשה מד׳ הרא״ש כלל מ״ה סי׳ כ״ד שכל ספק באומדנא של התנאי בטל התנאי וכתב דאפשר שהרא״ש יפרש לקמן דטעם שספוקי מספק״ל הוא משום דודאי לן שהתנה בקידושין ומספק״ל אם מחל בכניסה וכפי״ז אינו עולה עם ד׳ תוס׳ שכתבו כן על כל המקדש ונמצאו מומין ואף בלא כנס כלל איברא דברא״ש הכא כתב כד׳ תוס׳. והנה מרן זי״ע לקמן ע״ג ב׳ כתב דהך ספוקי מספק״ל היינו דודאי לן שחלק מהאנשים מקפידים

אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון תפח

באו״ד ולרב דמוקי לה סיפא ועוי״ל דהוה כדבר שיש לו מתירים בקידשה על תנאי וכנסה הואיל ועתיד להתברר וע״כ לא
סתם ה״ה דאפי׳ קידשה סתם וכנסה סמכינן על הס״ס דאין עושים ס״ס סתם תצא שלא בכתובה. לשמואל לכתחילה כשיש לו מתירים. הוא מתני׳ ערוכה ולרב לכאו' מדוייק
ממתני׳ איפכא וע״ז כתבו תוס׳ דגם ויעוי׳ שער המלך הלכות מקוואות לרב כן הוא (מהרש״א רש״ש). בכללי ספק ספיקא כלל ג׳ תוד״ה על מנת מימה לר״י כו׳ וי״ל שדן במחלוקת הראשונים ז״ל בדין כו׳ ועוי״ל כו׳. לתי׳ קמא ס״ס שאפשר לבררו האם סמכינן כשנמצא סמפון בטלו הקידושין עליה להתיר או צריך לבררו. בודחי ולתירוץ בתרא הו״ל ספק. דבחידושי הרשב״א פרק אלו טריפות ולכאו׳ קשיא לתירוץ בתרא אמאי (חולין נ״ג ע״ב) כתב וז״ל - "ושמא אסרינן לה לאכול בתרומה והא איכא י״ל דלא שרינן ס״ס אלא היכא דלא ספק ספיקא להמירה בתרומה - ספק אפשר לעמוד על בוריו של דבר אם שמא אין בה מומין ואת״ל שיש בה הוא אסור אם לאו אבל במקום הא ג״כ אינו אלא ספק האם מקפיד שאפשר לעמוד על בוריו של דבר ע״זובטלו הקידושין או לאו, ואמאי עומדין" עכ״ל (וכן הוא בקיצור אינה מותרת בתרומה מכח ס״ס. בדברי הרשב״א לעיל מינה דף מ״ו ואפ״ל דספק שתלוי בדעת בני אדם ע״ב) ואילו בתרומת הדשן פסקים סי׳ אינו נחשב ספק להיות על ידו ס״ס, מ״ז הוכיח מדברי ר״י ור״ת דאפי׳ אם דהוי כעין חוסר ידיעה ולא ספק. או אפשר לבדוק את הספק ספיקא מ״מ י״ל דכיון דעתיד הספק להתברר שרי. וא״כ אפשר שהתוס' דהא אזלי ועי״כ יוברר שאכלה באיסור והוי כדעת הרשב״א שלא סמכינן על ספיק גנאי - לפיכך לא הקילו לסמוך ע״ז. ספיקא העומד להתברר.)22)

וחלק לאו ומספק״ל האי מקדש אם מהמקפדים או או לאו, ואולי נתכוון לתרץ בזה קו׳
הקובש״ע מד׳ תשו׳ הרא״ש.

22 יאמנם יש לדון דיתכן שלא אמר הרשב״א כן אלא במקום שאין הפסד משא״כ הכא שנמצאה מפסדת את זמן האכילה של בין האירוסין לנישואין ולכאו׳ הוא תלוי בטעמים שכתבו האחרונים בביאור דינו של הרשב״א ויעוי׳ מה שביאר מרן זי״ע במילואים סימן ג׳.

תפב אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון

סימן קמז

המקדש והנושא אשה ונמצאת איילונית

א. תוד״ה על מנת שאין עליה נדרים מום דאיילונית לשאר מומין". והיינו ונמצאו עליה נדרים אינה שיש חילוק בין איילונית לשאר מומין מקודשת "מימה לר״י מאי איריא על שאיילונית אינה צריכה גט ושאר מנת אפי׳ בסתם נמי דהא בפרק אע״פ מומין צריכין גט. וביאור טעם החילוק גזרינן שלא תאכל ארוסה בת ישראל תלוי בשני האפשרויות שכתבו תוס׳ בתרומה גזירה משום סימפון וכו׳ לעיל. דאם ננקוט דבשאר מומין ועוד יש לומר דנהי דשייך בה סימפון צריכה גט מדאורייתא מספק, צריך אפי׳ בקדשה סתם מ״מ צריכה גט לומר דבאיילונית ברור לנו שאין מדבריהם או מדאורייתא מספק" הבעל מתרצה לקבל עליו מום זה של מבואר בתוס׳שני דרכים בדין הנושא איילונית, דהא אין אשה אלא לבנים אשה ונמצאו בה מומין- או שצריכה)ורק בשאר מומין מסתפקינן בדעתו גט מדרבנן או שצריכה גט אבל באיילונית ודאי דאין מתרצה מדאורייתא מספק. ומשו״ה אי״צ גט(ויעוי׳ רא״ש שדבריו אזלי כדרך זו יעו״ש]וכ״ה
ב.ובהמשך הדיבור כתבו תוס׳ "ואם בתוס׳ יבמות ב׳ ע״ב[. ולפי הצד תאמר לפי מאי דפרשית דקידשה שכתבותוס׳ דבשאר מומין צריכה גט סתם צריכה גט מאי שנא דבנמצאת מדרבנן הואיל ונראית כאשת איש, איילונית אינה צריכה גט דתנן בריש צריך לחלק ולומר שאיילונית אית לה יבמות וכולן שנמצאו איילונית קלא למילתא ואין לחוש שיאמרו צרותיהן מותרות כו׳ וצריך לחלק בין אשת איש יוצאה בלא גט. (23)

23 יעוי׳ ברא״ש וז״ל -וי״ל דשאני מום דאיילונית דעיקר דעתו של אדם הנושא אשה בשביל בנים הלכך הוי קדושי טעות אבל בשאר מומין צריכה גט אפי׳ כנסה סתם דמספק״ל אם אין אדם חפץ באשה בדרנית או באשה בעלת מום או לא הלכך צריכה גט מספק מדבריהם עכ״ל, הרישס״ל דהוא ספק וצריכה גט מדרבנן. ולכאו׳ אפשר דכ״ה כוונת תוס׳ שכתבו ד״צריכה גט מדרבנן או מדאורייתא מספק" שתיבת "וספק" חוזרת גם על הצד שהוא מדרבנן ומספק״ל בהא מילתא גופא מה דין ספק קידושין, האם צריכה גט מדאורייתא או מדרבנן, וא״כ אינו מטעם שמא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט. אמנם כבר ביאר מרן זי״ע דלעיל דיסוד דברי תוס׳ הוא מהך דלקמן ע״ג ב׳ אמר רבה צריכה גט מדבריהם כו׳ רבא אמר תנא ספוקי מספק״ל כו׳ ומשמע דחצינא דרבה אין כאן ספק ורק מדרבנן בעיא גיטא שלא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט]ויעוי' רש״י קידושיןנ׳ ע״א תוד״ה תצא ומשה״ק הגרעק״א בס׳ וזאת ליהודה הו׳ בחי׳ הגרעק״א תוצאת הרב אריאלי שליט״א בשמעתין, ואם היה מקום לצדד דגם אליבא דרבה

אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון מפג

ג. ודעת הרמב״ם]הל׳ אישות פכ״ד אוסרת צרתה דהו״ל כצרת ערוה שלא ה״א[וכ״פ השו״ע]אבהע״ז סי׳ במקום מצוה. והוכחת תוס׳ היא רק

קט״ז סעי׳ג׳[דגם איילונית צריכה אליבא דרב אסי)דסבירא ליה דכל גט]ויעוי' ישועות יעקב אבהע״ז סי׳ מה שצרת איילונית מותרת הוא מ״ד סק״א[. והנה התוס׳ הביאו ראיה משום שנמצא שמקחה מקח טעות לדבריהם דאיילונית אינה צריכה גט אבל אליבא דרבא גם אם מקחה קיים ממתני׳ ריש יבמות דאם נמצאת צרתה מותרת ואין הוכחה שמקחן

הערוה איילונית צרתה מותרת, ואם בטל ממה שאמרו שצרותיהן מותרות(נאמר שהאיילונית צריכה גט האיך וסובר הרמב״ם דרק אליבא דרב אסי צרתה מותרת והרי היא צרת ערוה מוכרחים להוציא הדברים מפשטן)והיה ראוי לומר שצרתה חולצת ולא ולחלק בין איילונית לשאר מומין, אך מתייבמת(. ומוכח דאיילונית יוצאה אליבא דרבא אין מקור למימר הכי בלא גט דמקחה טעות ועל כן צרתה ובמילא מוקמינן אפשטא דמילתא עולה לייבום דאינה צרת ערוה כי דגם איילונית צריכה גט. התברר שאין קידושיה כלום. וצריך
ליישב ראיה זו לשיטת הרמב״ם ופסק

ה. ובגיטין מ״ו ע״ב על מתני׳

השו״ע דאיילונית צריכה גט.

המוציא את אשתו משום

איילונית פרש״י שלא הכיר בה
ד. ונראה דבאמת ראיית תוס׳ אינה כשכנסה ומ״מ צריכה גט דאין אדם אליבא דכו״ע. שהרי נחלקו רב עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם אסי ורבא במסכת יבמות דף י״ב דרב קידושין. ומוכח דס״ל דחף ודאי אסי ס״ל דצרת איילונית שהכיר בה איילונית צריכה גט ומשום דגומר אסורה ומה שאמרו במשנה שם ובועל לשם קידושין על מנת שלא דכולן שנמצאו איילונית צרותיהן תהא בעילתו ב״ז)דאי ס״ל כתוס׳ מותרות היינו בדלא הכיר בה. ורבא הרי איירי בספק חילונית והטעם ס״ל דצרת איילונית גם אם הכיר בה שצריכה גט משום דשמא אינה

מותרת, ואפי׳ אם האיילונית ערוה, איילונית כמש״כ תוס׳(. ואמנם לפי דכיון דאין שייך יבוס באיילונית אינה זה היינו דוקח אם כבר בעל אבל אם

ספוקי מספק״ל אלא שמדאו׳ מוקמינן אחזקה היה מיושב ד׳ רש״י, אולם אין נראה כלל לומר כן[.ועכ״פ בדברי הרא״ש מפורש דמה שהיא צריכה גט מדרבנן אינו מחשש שמא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט אלא מחמת ספק וצ״ת)ויל״ע בדברי הר״ן קידושיןה׳ ע״ב על מה שאמרו בגמ׳ שם דאם נתן הוא ואמרה היא ספיקא הוא וחיישינן מדרבנן ועי״ש רא״ש וקרבן נתנאל ויעוי׳ קוש״ע אות רל״ט(.

תפד אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון

קידשה ונמצאת איילונית אי״צ גט שהאריכו תוס׳ להקשות בזה וכן העיר דאין כאן סברת אאעבב״ז, ואם כן הרש״ש שם. וכנראה התוס׳ סוברים
אפשר להעמיד מתני׳ דריש יבמות דמתני׳ דריש יבמות איירי אפי׳ בכנסה

בדלא בעל ומשו״ה כל שנמצאת דאם לא כן מדוע נקט איילונית לינקוט איילונית בטלו קידושיה בודחי שאר מומין (וירויח בזה דבשאר מומין וצרתה ממייבמת [ויעוי' תורי״ך ראוי להיות גם בחמותו ובאם חמותו בסו״פ אלמנה ניזונית (ק״א ע״ב) ואם חמיו מה שאין כן איילונית אינו שכתב כדברי רש״י הנזכרים הכא]. שייך בהללו כמפורש במשנה שם),

ו. ובאמת צריך ביאור דעת תוס׳

אלא ודאי איירי גם כשכנס אותם ולכן
הוא דוקח באיילונית אבל בשאר
שהוכיחו ממתני׳ דיבמות
דאיילונית יוצאה בלא גט ויע״ש

מומין צריכה גט.

יבמות ב׳ ע״ב שהקשו על זה ממה ז. והביא הרש״ש שם דבירושלמי שאמרו דחצינא דרבי מאיר אין אמרו דחצינא דמאן דמפרש מיינתין קטנה שמא תמצא איילונית, שהטעם שצרת איילונית מותרת הוא ואם נימא שאיילונית מקחה טעות מאי משום שמקחה מקח טעות (היינו חששא הא באופן זה אינה אשתו כלל כדעת רב אסי) - איירי דוקח והרי היא פנויה גרידתא ואין בה איסור שנתארסה ועדיין לא כנסה, ועל כן אשת אח והאריכו לתרץ, ולכאו' יש מקחה טעות לגמרי ואין צריכה גט ליישב בפשטות דבקטנה איירי וצרתה מתייבמת, אבל אם כנסה הרי כשכבר כנסה ובזה אפי׳ אם תמצא היא צריכה גט וצרתה חולצת ולא איילונית צריכה גט ואילו מתני׳ דריש מתייבמת, והיינו כדרך שנתבאר בס״ד יבמות איירי כשלא כנסה ותמוה מה בדעת רש״י.

סימן קמח
האם יש רפואה לאיילונית

תוד״ה על מנת "תדע דאי בודחי דודאי איילונית אין לה רפואה דהא איילונית איירי האיך יכול יוצאה בלא חליצה ואם היה לה לקלקלה, דלעולם לא יהיו לה בנים רפואה היתה צריכה חליצה כמו סריס

אור כתובות דף ע״ב ע״ב לציון מפה

חמה דתנן בהערל דחוצץ וחולצין יש לן למעט אף מי שיש לו רפואה לאשתו" דעת תוס׳ מפורשת בהדיא וכדחזינן דרבי עקיבא ממעט ליה ולא דאין מציאות של רפואה באיילונית. נחלק רבי אליעזר אלא משום דס״ל אבל הרי״ף בגיטין)כ״ד ע״א בדפי דהואיל ואין למעט גם סריס אדם וגם הרי״ף וע״ש בר״ן(סובר שאיילונית סריס חמה עדיף למעט מי שאין לו יכולה להתרפאות. וצריך ליישב את רפואה, אבל באיילונית דאין בה אלא ראיית תוס׳ לשיטתו. סוג אחד שפיר ממעטינן לה לכו״ע

ונראה דדוקא בסריס שיש בו שני

על אף שיש לה רפואה(. והתוס׳
שהביאו ראיה מהתם ס״ל דאם היה
מינים - סריס אדם וסריס לאיילונית רפואה היה לנו למעט מי
חמה, אמרינן דהואיל ואיכא רק חדא שנעקר לה הרחם שלא שייך בה מיעוטא - "ולא ימחה שמו מישראל
פרט לזה ששמו מאוי" - מוקמינן

רפואה ולא את האיילונית שיש לה
רפואה וממה שמיעטנו איילונית שמע

המיעוט במי שאין לו רפואה. ואין
המכוון שהואיל ואית ליה רפואה אין

מינה דאין לה רפואה.

מקום לומר שיהא פטור מיבום, רד״ה קידשה על תנאי שאין דודאי אפשר אך הואיל ומיעטה תורה עליה נדרים לכאו׳ כוונתו רק מיעוט אחד ועל כרחין למעט או לאפוקי תנאי של מומין דבהו את הסריס אדם או את הסריס חמה, אמרינן חזקה אין אדם שותה בכוס

מוקמינן במילתא דמסתברא טפי, אא״כ בודקו וא״כ גם אליבא ואמרינן דסריס אדם דלית ליה רפואה דשמוחל צריכה הימנו גט. אלא אין חולץ וסריס חמה שיש לו רפואה שא״כ קשה לבאר מתני׳ אליבא חולץ. אבל באיילונית שאין בה ב׳ דשמוחל דברישא דאיירי דבנדרים סוגים רק סוג אחד ואיילונית שמו, יפרש דקידשה על תנאי אף בכנסה שפיר ממעטינן לה מכי תלד פרט סתם אינה מקודשת וכדאמר לקמן לאיילונית ואף דאית לה רפואה)והרי ע״ג ב׳ ובסיפא דבמומין עסקינן אליבא דרבי עקיבא מחלקינן איפכא יפרש קידשה על תנאי ולא כנסה
- דסריס חמה שלא היתה לו שעת אינה מקודשת. וצריך להעמיד מתני׳ הכושר אין חולץ ואף דאית ליה במומין שאין יכול לבודקה וע״כ רפואה וסריס אדם חולץ משום אף בכנסה אין כאן מחילה ואליבא דהיתה לו שעת הכושר הרי שבודאי דשמוחל אינה מקודשת.

מפו אור כתובות דף ע״ג ע״א לציון

ע״ג ע״א
רד״ה צריכה גט משני שכל הבועל אינה צריכה הימנו גט ובית הלל על דעת קידושין הראשונים אומרים צריכה הימנו גט משום דאין
בועל כוונתו לתרץ מהך דגיטין דף אדם עושה בעילתו בעילת זנות" פ״א דתנן התם "המגרש את אשתו דהתם מודה שמואל הואיל וליכא ולן עמה בפונדקי בית שמאי אומרים קידושין כלל ופשוט.

סימן קמט

קידשה על תנאי וכנסה סתם

א. תוד״ה לא תימא "ורבנו יצחק שאין לה כתובה היינו משום דלא פירש לא תימא טעמא דרב כיון נתכוון למחול על תנאו אלא לקדשה דכנסה אע״ג דלא בעל אחליה לתנאה קידושין חדשים ואולם תנאו הראשון ותהא צריכה גט, ומיהו כתובה ודאי
לית לה כדתנן במתניתין, אלא טעמא

במקומו עומד ואין חייב לה כתובה(,
והתוס׳ סוברים דשפיר יש לומר
דרב משום דאין אדם בועל בעילתו דלמרות שהבעל מחיל על התנאי בעילת זנות, ופליגא אעולא א״ר
אלעזר דאמר לקמן דבבעל מודו כו״ע

וחיילי קידושין הראשונים מכל מקום
אין לה כתובה כדתנן במתניתין. .(24)
דצריכה גט ולא פליגי רב ושמואל
אלא בשלא בעל". דעת רש״י שאם ב.וביארו תוס׳ שכוונת חניי לחלוק אנו אומרים שהבעל מחל על התנאי על רבי אלעזר בביאור מחלוקת יש לנו לחייבו ליתן לה כתובה)ומה רב ושמואל, והעלו תוס׳ שיש ג׳

24 מרן זי״ע נקט דדעת רש״י במהלך הסוגיא הינה כרוב רבותינו הראשונים ז״ל, דאביי אתא למימר דטעמיה דרב אינו מדין מחילת תנאי אלא משום דהבעל מתכוון לקידושין חדשים, ורש״י הוסיף נפקא מינה בין הטעמים האם יש לה כתובה, דאם מחל את התנאי יש לה כתובה ואם הוא קידושין חדשים הרי התנאי במקומו עומד לענין כתובה, וכן מבואר למעיין בריטב״א דכך דעתו בשיטת רש״י. ואולם הרשב״א סובר דמחילת תנאי אינה מועילה ומעולם לא היה הו״א לפרש את דברי רב מדין מחילת תנאי וודאי מה שצריכה גט הוא משום דדעתו לקדש אותה קידושין חדשים, וחניי אתא למימר דמכל מקום אינו מוותר להתחייב לה כתובה אלא רק על עצם הקידושין דעתו מסכמת לקדשה בלא תנאי, וסיים הרשב״א דכן פירש רש״י)והמשך דברי מרן זי״ע הינם לפי דרך הריטב״א בדעת רש״י(.

אור כתובות דף ע״ג ע״א לציון מפז

שיטות בשמעתין בביאור מחלוקת רב נחלקו רב ושמואל בדבר זה, דהרי ושמואל - חניי ורבה ועולא א״ר בבעל סובר ר״א דלכולי עלמא צריכה אלעזר. [א] אליבא דרבה כל שהוא גט, ובכנס אמרה מתני׳ דאין לה טעות אשה אחת לכו״ע יש תנאי בין כתובה, ואם אנו אומרים שהיא צריכה בכניסה ובין בביאה (ופליגי רק גט היינו משום דמחיל על התנאי בטעות אשה א׳ כעין ב׳ נשים היינו (דאין לומר דהוא מתכוון עכשיו התנה וגירשה וחזר וכנסה סתם). [ב] לקדשה קידושין חדשים דהרי אין לה אליבא דאביי נחלקו רב ושמואל אם מה להתקדש בו), ולדעת רש״י כל יש תנאי בביאה או לאו (ובכניסה דמחיל על התנאי יש לה כתובה, גרידתא לכו״ע יש תנאי וזהו מימרא ומדתנן במתני׳ אין לה כתובה על דאביי אליבא דתוס׳) [ג] אליבא כרחך דלא מחיל על התנאי, ומוכרח דעולא א״ר אלעזר לכולי עלמא אין לומר דחצינא דרבי אלעזר לא נחלקו תנאי בביאה, וביארו תוס׳ שלפי רב ושמואל בדבר זה. שיטתו מחלוקת רב ושמואל היא
בכניסה גרידתא גרידתא האם ע״י

ה.ובתוד״ה אלא טעמא דרב משום

שכנסה אמרינן דמחיל לתנאיה או לא

דאין אדם עושה בב״ן כתבו

אמרינן הכי.

"צריך לפרש שמחמת כך נתכוון לקדש בבעילה שאם נפרש ג. ועולה מדברי תוס׳ שיש ב׳ מחלוקות בין חניי לעולא א״ר

דאאעבב״זולפיכך מחל התנאי וחלו

אלעזר -[א] נחלקו בדעת רב דלעולא

קידושי כסף א״כ מאי פריך הא איפלגו בה חדא זימנא", והנה אליבא א״ר אלעזר צריכה גט גם בכנס ולא בעל ולחניי דוקח בבעל אבל בכנס

דרש״י הן הן דברי חניי לעיל דאמר

אי״צ גט [ב] ועוד פליגי אליבא

"לא תימא טעמא דרב כיון שכנסה

דשמוחל דלעולא אמר רבי אלעזר לא

סתם אחולי אחליה לתנאה אלא

נחלק שמואל אלא בכנס אבל בעל

טעמא דרב לפי שאין אדם עבב״ז"

מודה שמואל שהיא צריכה גט,

ופירוש הדברים דלא תימא דטעמא

ולחניי אליבא דשמוחל גם אם בעל

דרב משום מחילת תנאי אלא משום

קידושין חדשים, ועל זה פריך הגמ׳
אינה צריכה גט. דאם כן כבר איפלגו בה חדא זימנא.
ד. ונראה דכל זה הוא רק לשיטת אך אליבא דתוס׳ הוא דחוק, דמהיכי תוס׳ אבל לפי פירוש רש״י דכל תיתי לפרש את דברי רב משום דהוא שמחיל בעל יש לה כתובה, מוכרחים מתכוון לקדש אותה קידושין חדשים לומר דרבי אלעזר סבירא ליה דלא והוה דומיא דקטנה שגדלה ולהקשות

תפח אור כתובות דף ע״ג ע״א לציון

"הא פליגי בה חדא זימנא" והרי תנאי וכנסה על תנאי הואיל ובעל אפשר שבמקדש על תנאי וכנס הו״ל צריכה גט" הוא אחד עם דבריהם מחילת תנאי והרי היא מקודשת הראשונים, דאם מה שקידש על למפרע. וצ״ל דס״ל להמקשן דאין תנאי וכנסה סתם צריכה גט אליבא סברה לומר שמהני מחילת תנאי אלא דרב משום דמחיל להתנאי וחיילי שחוזר ומקדש קידושין חדשים. ועי׳ קידושין הראשונים א״כ כשחוזר פני יהושע שצידד שגם לדעת תוס׳ ומתנה בשעת ביאה גופה אי

הןהן דברי חניי שאין כאן מחילה אפשר לומר כן שהרי הוא עומד אלא קידושין חדשים וע״כ דוקח ומתנה והאיך נימא דמחיל תנאו בביאה ולא בכניסה דס״ל לחניי דאין הראשון, אלא שסברת רב דאמרינן חופה קונה. אינו עושה בב״ז ומתכוון לקדשה,
ואף אם חזר והתנה אמרינן שאין

ו. והמשך דברי תוס׳ שם - מכוון תנאו אלא כלפי חיוב "ונראה דלרב אפי׳ קדשה על כתובה.

תוד״ה בההיא קאמר רב "ביבמות ורש״י ביבמות שם מחק הגירסא פרק בית שמאי מצריך דהתם וגריס כצריכותא
להו איפכא כו׳ ואין לתמוה על מה דהכא יעו״ש, והתוס׳ באו לתרץ את שלשם סברא הפוכה דחצינא דרבי הגירסא דהתם דאי״צ למוחקה. אלעזר דאמר לקמן המקדש על ונראה שרש״י הוכרח להגיה ולתקן תנאי ובעל דברי הכל צריכה הימנו את הגירסא מחמת שיטתו בשמעתין גט אית לן למימר סברא דהתם". דסבירא ליה שאם אנו אומרים פירוש דלשיטתו מוכרחים לבאר דאחולי אחיל לתנאה צריך ליתן לה כסברא דהתם וא״כ אין לתמוה על כתובה. ולפי זה אין לומר דאי הוה האי סברא כי אליבא דרבי אלעזר שמעינן רק הך דהכא הו״א היא מוכרחת, אבל אין כוונתם דטעמיה דרב משום דכיון דאיכא שהגמ׳ שם אתיא כרבי אלעזר תנאה אנו אומרים דודאי אחולי דודאי לאו אליבא דידיה אתי אחיל לתנאיה, דהרי אם הוא משום [וכמש״כ מהרש״א]. מחילה היה צריך ליתן לה כתובה,

אור כתובות דף ע״ג ע״ב לציון תפט

ועל כרחך לאו משום מחילה הוא. לית לה כתובה דהא לא מחל לה והתוס׳ לשיטתם לעיל ד״ה לא אלא על התנאי שבעצם הקידושין תימא דגם אם משום מחילה הוא אבל לא שיתחייב לה כתובה.

ע״ג ע״ב

אמר רבה צריכה גט מדבריהם וכן מובן המשך קושיית הגמ׳, שאחר אמר רב חסדא צריכה גט שתירץ "לא קידשה סתם וכנסה מדבריהם רבא אמר תנא ספיקי סתם" חוזר ומקשה "אדתני המקדש מספקא ליה גבי ממונא לקולא גבי את האשה על מנת שאין עליה איסורא לחומרא. ונפקא מינה אם נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה תפסה, דחצינא דרבה ורב חסדא

תוציאין מידה כי ודאי לן שהוא

מקודשת לימני כנסה סתם ונמצאו

מקפיד והקידושין בטלין ואילו

עליה נדרים אינה מקודשת וכל שכן

אליבא דרבא אין תוציאין מידה כי

הא", והרי לפי״ד רבה קשיא הכי

אינו אלא ספק ואם תפסה אין להוציא

אף לרב, שהרי לכו״ע קשיא לימני

מידה. וטעמא דרבא דספוקי מספקא

קידשה על תנאי וכנסה סתם אינה

ליה משום שיש שמקפידים והוה

מקודשת וכ״ש קידשה על תנאי

אומדן דעת גמור לביטול הקידושין

ומיכף נמצאו בה מומין. אלא

ויש שאין מקפידים כל כך ואצלם אין

שאליבא דרב מוקמינן סיפא

אומדן דעת גמור לבטל את

בשקידשה על תנאי וגירשה וחזר

הקידושין, ומספקינן על המקדש האם

וכנסה וזו היא שצריכה גט,

הוא מהקפדנים או לא. (25)

ומהשתא רישא נמי בכהאי גוונא
מיתוקמא וע״כ דייק ותני קדשה
רד״ה אבל בטעות אשה גרידתא אי״צ גט דבקידושיןגרידתא אמרינן

"שכנסה ע״י קידושין על דעת תנאי הראשון הוא מקדשה הראשונים דברי הכל אי״צ הימנו אבל אם כונסה תני בסיפא דצריכה גט, וכי אותבינן לעיל ממתניתין הכי גט ולא מצי למתני ברישא בשכנסה, אותבינן מאי לאו קדשה על תנאי ורק לשמואל דאי אפשר לאוקמא וכנסה סתם משגירשה, דבלא גירשה שקידשה על תנאי וגירשה דבזו לא ליכא למאן דאמר". יל״ע דאכתי אין הוה קאמר בסיפא כנסה סתם צריכה

25 יעומשנ״ת לעיל ע״ב ב׳ בהערה בס״ד.

תל אור כתובות דף ע״ד ע״א לציון

הימנו גט ואין לך אלא מה ששנוי רד״ה ונתגרשה "וקיבל אביה מפורש במשנה ולא מוקמינן גיטה" - יעויין משנ״ת בשקידשה וגירשה - א״כ קשיא בס״ד לעיל דף מ״ו ע״ב בענין קטנה לימני בשקידש וכנס. שנישאת האם אביה מקבל את גיטה.

ע״ד ע״א

התם נמי בהא קמיפלגי מר סבר קטנה שנתקדשה ונישאת ע״י האב אדם יודע שאין קידושי ונתגרשה והחזירה בקידושי דרבנן

קטנה כלום וגמר ובעל לשם ומת, דמדאורייתא לא רמיא קמיה קידושין ומר סבר אין אדם יודע וקיימה עליה באיסור אשת אח, וגזרו שאין קידושי קטנה כלום וכי קח בכל אשה שגירשה והחזירה אטו הא. בעל אדעתא דקידושין הראשונים קח
בעל. רש״י מחק לגרסא זו, שהרי גם

ומהשתא יש לפרש דגמ׳ קושטא
דמילתא קאמר, דממה שגזר רבי
במגרש את הגדולה והחזירה אמר
רבי אליעזר דחוצצת ולא ממייבמת

אליעזר בכל אשה שנתגרשה אטו

במתני׳ יבמות דף ק״ט ע״א, ואם כן

קטנה שנתגרשה והחזירה חזינן דס״ל

אי אפשר לומר דהטעם שס״ל

דאין אדם יודע שאין קידושי קטנה

חולצת ולא ממייבמת משום דכי קח

כלום, דאם אדם יודע שאין קידושי

בעל אדעתא דקידושין הראשונים

קטנה כלום לא הו״ל למיגזר שהרי

בעל)ונמצא שמדאורייתא לא נפלה

הכל יודעים שאין קידושיה כלום

קמיה(, דהא גם אם היה מתכוון

וודאי לא אתי לייבמה, וכיון דס״ל

לקנותה היה אוסרה רבי אליעזר דלא

לרבי אליעזר דאין אדם יודע הרי

גרע מגדולה שגירשה והחזירה,

שבקטנה שנתגרשה והחזירה וגדלה

וכתב רש״י שליישב הגירסא שלפנינו

תחתיו ונפלה ליבוס - אסירא

צ״ל דהך ד״משום רבי אליעזר

מדאורייתא הואיל ואין אדם יודע

אמרו" פליג על מתני׳ דיבמות.

שאין קידושי קטנה כלום אין מכוון
לקנותה)ובזה אי״צ להגזירה דגזר

ולולי דברי רש״י היה מקום ליישב רבי אליעזר במתני׳ יבמות ק״ט ע״א הגירסא בדרך חריפות, על כל אשה שנתגרשה והחזירה דבטעמיה דרבי אליעזר דאמר גדולה דהכא אסורה מעיקר הדין שגירשה והחזירה חולצת ולא ומדאורייתא(, וזהו דקאמר גמ׳ "התם ממייבמת פליגי אמוראי יבמות שם, נמי בהא קמיפלגי מר סבר אדם יודע ורבא מפרש דהוא משום גזירה אטו שאין קידושי קטנה כלום וגמר ובעל

אור כתובות דף ע״ד ע״א לציון תצא

לשם קידושין ומר סבר אין אדם קח בעל אדעתא דקידושין הראשונים יודע שאין קידושי קטנה כלום וכי קח בעל".

סימן קב
מהי הכוונה הנצרכת בחליצה

א. אמר רבי יוחנן אני שונה בין ריש לקיש דכשאומרים לו חלוץ לה שנתכוון הוא ולא במכוונה היא ובכך אתה כונסה הויא חליצה, דהא בין שבמכוונה היא ולא נתכוון הוא במכוונו לפעולת חליצת נעל, אלא על
חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם. כרחבו דבכוונה זו לבדה לא סגיא.

בביאור הכוונה הנצרכת יש מקום לג׳ ונשאר לנו ב׳ הצדדים האחרים - אופנים - [א] אפשר לפרש שצריך האם בעי כוונת מצוה או כוונה שיתכוונו למעשה של חליצה להמירה לעלמא, ונחלקו בזה רבותינו ולאפוקי אם לא במכוונו לפעולת ז״ל. דהקצה״ח [סי׳ ער״ה סק״ד] חליצת נעל כלל כגון הושיטה ידה והבית מאיר [אהע״ז סי׳ קס״ט סעי׳ ופגעה בנעל ונחלצה [ב] ויתכן לומר מ״ד] נקטו דבעי כוונת מצוה וכן שצריך שיתכוונו לשם מצוות חליצה דקדק הבית מאיר מדברי הרמב״ם וכדרך כוונת המצוות [ג] ועוד יתכן יבוס וחליצה פ״ד ה״ח שכתב לפרש שצריך שיתכוונו להמירה "וצריך שתתכוון היבמה שתחלוץ לו לעלמא על ידי החליצה. ויתכוון הוא שיחלוץ לה ויעשו מעשים אלו לשמן" ולשון זה שיעשו
ב. ויש להוכיח מגוף הסוגיא דלא המעשים לשמן משמע לשם מצוה. סגי נכונה למעשה חליצת נעל אולם בשו״ע מפורש דבעי כוונה גרידא, שהרי ריש לקיש הכשיר להמירה לעלמא וזה לשונו "צריך באמרו לו חלוץ לה ובכך אתה שיתכוונו היבם והיבמה שתהא כונסה, ועל זה השיבו רבי יוחנן דאי מותרת לזר בחליצה זו" ויעוי׳ שו״ת אפשר לומר כן שהרי אני שונה שאין חכם צבי סי׳ א׳ שהעלה שצריך החליצה כשרה עד שיתכוונו שניהם. כוונה להמירה לעלמא ואי״צ כוונה ואם כל הכוונה הנצרכת היא רק לשם מצוה, והובאו דבריו בקצה״ח לפעולת חליצת הנעל שפיר קאמר ובבית מאיר שם.

מצב אור כתובות דף ע״ד ע״א לציון

ג. ונראה שבאמת צריך כוונה שע״י כלל שירצה להמירה אלא שידע החליצה היא מותרת לעלמא שמעשה החליצה הוא מתירה לעלמא כמש״כ בשו״ע, אולם רצון להמירה וזוהי כוונת חליצה הנזכרת בשו״ע. לעלמא לא צריך. ושורש הענין במה
שביאר הגר״ח מבריסק ז״ל]סטנעסיל ד. והחכם צבי שם הביא בשם סי׳ צ״ג[דההיתר של החליצה אינו המהראנ״ח דיבתה אוננת אינה נפעל ע״י דעת החולץ, שהרי אפי׳ אם חולצת כיון שחליצה היא מצוה ואונן כפוהו וחלץ לה חליצתו כשרה פטור מכל המצוות, והשיג עליו למרות שאין לו רצון להתירה, ואינו החכם צבי דא״כ אין לך אשה שעולה כשאר קנינים או כקידושין שהוא ליבוס שהרי מיכף בשעת מיתת בעלה נפעל ע״י דעת המקדש. והנה נעשית היא והאחים חוננים וקיימא לן בקידושין צריך שיהא כוונה לקידושין כל אשה שאין אני קורא בה בשעת ורצון שיהא קידושין, משא״כ נפילה יבמה יבוא עליה הרי היא בחליצה צריך שיהא כוונה שידע כאשת אח שיש לה בנים ואסורה. שע״י החליצה היא מותרת לעלמא, והקשו על החכם צבי דרק גבי אחות אבל אי״צ שירצה להמירה לעלמא. אשתו ומתה אשתו אמרינן כלל זה וזהו הטעם שאם אמרו לו חלוץ לה אבל הכא שההיתר עומד ומוכרח על מנת שתתן לו מאתיים זוז אינה לבוא אין אומרים שכיון שהיתה צריכה ליתן לו והיא מותרת לעלמא, אסורה בשעה ראשונה הרי היא ואע״ג שהוא אינו רוצה להמירה אם כאשת אח שיש לו בנים ויעוי׳ תוס׳ לא שתתן לו מאתיים זוז, אין צריך יבמות ב׳ ע״א ד״ה ואחות אשתו.

התם משום דאיתקוש הויות להדדי. שבו הוא עושה את הקידושין ליתיה יעוי׳ מש״כ הגרעק״א ז״ל, בשליחות, דסגי במה שעצם החלות ותוכן הדברים שהטעם שיכול שהוא עושה איתה בשליחות. להתנות בביאה משום שעצם חלות ולפי״ד הן הן דברי הגמ׳ איתקוש הקידושין איתנהו בשליחות ולכן הויות להדדי, דעצם החלות של יכול להתנות עליו למרות שהמעשה הקידושין שוה בכל ההוויות וכיון

אור כתובות דף ע״ד ע״א לציון תלג

שחלקם יתכנו בשליחות הרי כל ודאי פחות משו״פ, והיינו כסף פחות
קידושין נחשב איתנהו בשליחות. מכחצי שעורה.
אמנם רש״י מפרש איתקוש הויות

כפשוטו, ומה שהקשה הגרעק״א ז״ל

רד״ה על ידי שליח אבל חליצה
שא״כ נילף מינה לכל התורה

א״א לקיימה ע״י שליח "אין
שאפשר להתנות אף במידי

יכול לומר לשלוחו אם תתן לך דליתיה דילפינן דאיתקוש הויות

פלונית מאתיים זוז חלוץ לה הלכך שפיר יל״פ הילפותא בדרך זו,

לאו תנאה הוא לבטל החליצה". צ״ב ונאמר דע״כ לא אמרינן דאפשר

מה שמפרש דאי אפשר לקיימה ע״י
להתנות אף במידי דליתיה בשליחות

שליח להמעשה עם התנאי, ולכאו׳
אלא כשהחלות גופה איתה

הנידון על המעשה בפני עצמו.

בשליחות אבל במקום שאף הא תוד״ה אלמא מימה לר״י דמאי
ליתא בשליחות לית לן למילף קס״ד דהאי מקשה וכי

)ונפק״מ מהך ילפותא בתנאי בחופה ס״ד שלא יועיל שום תנאי לבטל שום די״ל דאיתה בשליחות הואיל ועצם מכר וקנין וי״ל כו׳. ויעוי' איילת הקנין של החופה איתיה בשליחות

אהבים מה שהוסיף לתרץ בזה. ועוד

בקטנה שמסרה האב לשלוחי בעל(.

אפ״ל דהס״ד שאין מועיל תנאי אלא
במידי דאמיה בחזרה וכגון במכר

המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל

וקנין שיכול להחזירם כבתחילה

צריכה היימנו גט. יעוי׳

משא״כ בחליצה כיון שחלץ אי קובץ שיעורים)אות רנ״ה(שהר״ן

אפשר שיחזור המצב לקדמותו וס״ד הביא שיטות חלוקות אם צריכה גט

דבזה אין יכול להתנות, וכן כשבועל בודחי או מספק, והקשה הקוש״ע

אין שייך חזרה. (26) א״ני״ל דהס״ד דהרי כל המקדש בפחות משוה

דהמקשן שאין יכול להתנות מחמת

פרוטה צריכה גט שמא שו״פ במדי

שודחי מחיל ע״י המעשה, אלא שזה

)וכתב דצ״ל שס״ל להך שיטה דמה

דוקח בדאית ליה תועלת ורווח ע״י
המעשה וכגון הכא שאין בב״ז
שהיא צריכה גט משום שמא שו״פ ובחליצה שקיים מצוות חליצה אבל במדי אינו אלא מדרבנן(. ואפשר במקח וממכר דעלמא לא אמרינן הכי
שהך "פחות משווה פרוטה" ר״ל אף לדעת המקשן.
26 צ״ב הרי התנאי בקידושין ואיתניהו בגירושין וי״ל.

תלד אור כתובות דף ע״ד ע״א לציון

סימן קנא
מחילת תנאי וקידושין חדשים בלא תנאי)27)
א. אמר רב עולא בר אבא אמר שעושה קידושין חדשים ולהכי עולא א״ר אלעזר המקדש בכנס אין מקום להצריך גט, או במלוה ובעל על תנאי ובעל פחות דילמא גם לשמואל טעמא דבעיא משוה פרוטה ובעל דברי הכל גט בכשבעל משום מחילת התנאי צריכה היימנו גט. ביארו תוס׳ הוא, אלא דס״ל שאין אנו תולים (ד״ה דברי הכל) שס״ל לרבי שמחל את התנאי אלא אם כן בעל אלעזר דמודו רב ושמואל בבעל ומכח סברת אין אדם עושה בב״ז דודאי מחול התנאי וכי פליגי ולא בכניסה גרידא.
בכנס, ואילו חניי ס״ל לעיל דמודו

כו״ע בכנס שאין מחול התנאי כי ג. ונראה דרבי אלעזר פליג על פליגי בבעל. חניי לגמרי וגם בדעת שמואל
סובר דהוא משום מחילת תנאי ולא
ב. והנה התוס׳ לעיל ע״ג א׳ בד״ה דהוי קידושין חדשים, ובזה מתורץ אלא טעמא ביארו אליבא דאביי מה שכתבו תוס׳ לקמן עמו׳ ב׳ שאנו אומרים דהוא מתכוון לקדשה סוד״ה ממאנת להעמיד מתני׳ דסו״פ קידושין חדשים (ולא שאמרינן בושאין כגון שפירש בהדיא שאינו שהוא מוחל על תנאו וחיילי בועל לשם קידושין ולהכי אי״צ גט, קידושין הראשונים). אולם אליבא ומבואר דכל שמתנה בשעת ביאה דרבי אלעזר דס״ל בשיטת רב דחף חייל תנאיה, ואילו לעיל ע״ג א׳ בכנס ולא בעל בעיא גט, הרי פשוט ד״ה אלא טעמא כתבו תוס׳ שאפילו דהוא משום מחילה ולא משום אם מתנה בשעת ביאה אין תנאו

קידושין חדשים, דהאיך יחולו קיים אליבא דרב, והרי דעת שמואל קידושין על ידי כניסה בעלמא. אליבא דרבי אלעזר ודעת רב אליבא ועתה יש לעיין בדעת שמואל דאביי - שווים זל״ז (שאם כנס אליבא דרבי אלעזר, האם הטעם אי״צ גט ואם בעל צריכה גט), דפליג שמואל בכנס הוא משום ומדוע לרב אליבא דאביי לא מהני

דסובר כדעת חניי שאין אנו אומרים שיתנה בשעת ביאה ולשמואל שהוא מוחל את התנאי ורק אמרינן אליבא דרבי אלעזר מהני. ולפי

27 יתכן שבסימן זה נוספו דברים שלא מדברי מרן זי״ע (באות ג׳).

אור כתובות דף ע״ד ע״ב לציון תלה

משנ״ת אתי שפיר דחצינא דאביי תנאי וכנס או בעל צריכה גט טעמיה דרב משום שמתכוון לקדשה מספק, ומפורש בדבריו דהוא בביאתו קידושין חדשים ואמרינן
דמה שהוא מתנה אינו אלא שלא

משום חשש שמא ביטל את התנאי

יתחייב כתובה ולא על עצם

ולא מחמת דהוי קידושין חדשים

הקידושין. משא״כ אליבא דרבי

[ויעוי׳ חזו״א סי׳ נ״ג סק״ב],

אלעזר לעולם אין מתכוון לקידושין

והיינו דפסק כרבי אלעזר ולא

חדשים שהרי יכול למחול את

כאביי. ונראה דאביי פליג וס״ל

התנאי והרי היא מקודשת ועומדת, דהיא ודאי מקודשת ולא רק ספק וכשאינו חוזר ומתנה אפ״ל שמחל קידושין. דאם אנו באים מטעם את התנאי, אך כשעומד ומתנה אי שמוחל את התנאי וכמו שסובר אפשר לומר שמוחל התנאי שהרי רבי אלעזר שפיר י״ל דהוי ספק, הוא עומד וצווח, ונמצא תנאו קיים אך אם באנו משום שמתכוון ואינה מקודשת. לקדשה כעת - הרי צריך שיהא
ד. והרמב״ם (הל׳ אישות פ״ז בתורת ודאי דאל״כ אין כאן ראיית הכ״ג) פסק שאם קידש על עדים על דעת המקדש.

ע״ד ע״ב

סימן קנב
שיטת תוס׳ בענין מחילת תנאי א. תוד״ה ממאנת "וי״ל דלשמואל מיאנה ושהתה תחתיו - לתירוץ קמא ולרבי ישמעאל נמי צרתה מותרת הו״ל מחילת התנאי והרי היא אשתו אפילו אם לא מיאנה זאת שהיא ערוה ולתירוץ בתרא גם אם שהתה תחתיו כשלא נודע לה הטעות, והא דקאמר ולא מיאנה אינה אשתו כלל, וצריך ממאנת והולכת לה היינו שאם נודע ביאור בטעם פלוגתתם.
לה הטעות יש לה למאן דאם לא
מיאנה ועמדה אצלו מחלה התנאי, אי ב. והנה הר״ן הביא בשמעתין (דף נמי ממאנת לאו דוקח אלא אפילו ל״ג ע״ב מדפי הרי״ף) את דברי בלא מיאון אינה כלל אשתו ואפילו הרמב״ם הל׳ אישות פ״ז הל׳ כ״ג נודע לה הטעות". נחלקו תירוצי דהמקדש על תנאי וחזר אחר כמה התוס׳ אם נודע לה הטעות ולא ימים וביטל את התנאי אע״פ שביטלו

תלו אור כתובות דף ע״ד ע״ב לציון

בינו לבינה בטל התנאי והרי היא אפילו ימחול התנאי אח״כ אם לא מקודשת סתם, וביאר הר״ן יחזור ויקדשנה. ומיהו אי חופה שמקורו משמעתין יעו״ש. והוסיף קונה ניחא ואפילו את״ל דחופה הר״ן דלא מהני מחילת תנאי אלא אינה קונה מצינו למימר דבשעת אם מחל את התנאי קודם שנודע קידושין היה דעתו לכך שאם לו שלא נתקיים התנאי, אבל אחר יכניסנה לבסוף יהא מחול התנאי" שנודע לו שלא נתקיים התנאי שוב ובאמת דברי התוס׳ הללו אינם אין יכול למוחצו ויש חולקים מוסבים רק כלפי ההוא אמינא של בזה. ונראה שבזה נחלקו תירוצי הגמ׳ שם, דהרי התוס׳)ע״ד ע״א התוס׳, דתירוץ קמא לא ס״ל ד״ה דברי הכל(ביארו דחצינא כהר״ן ועל כן כל שלא מיאנה דעולא אמר רבי אלעזר פליגי רב ושהתה תחתיו - נמחל התנאי, ושמואל בכנס גרידא, ועל כרחך ותירוץ בתרא ס״ל דכיון שנודע טעמא דרב דאמר צריכה היימנו גט לה שלא נתקיים התנאי שוב אין משום דחופה קונה או משום יכולה למוחצו ולכן גם אם לא דבשעת קידושין היה דעתו לכך מיאנה אינה אשתו כלל .(28) שאם יכניסנה לבסוף יהא מחול

ג. והתוס׳ לעיל ע״ג ע״א סוד״ה

התנאי וכמו שביארו התוס׳ דדף

לא תימא כתבו "וא״ת והיכי

ע״ג ע״א.

סלקא דעתין למימר דכנסה בלא ד. ושמענו מדברי תוס׳ שם בעל דאחולי אחליה לתנאיה וצריכה דבעלמא אין מועיל מחילת גט,]והרי[כיון דקידשה על תנאי תנאי, ומה שאמרו אחולי אחיל שאין עליה נדרים והיו עליה נדרים לתנאיה הוא סברא פרטית שאנו אם כן אינה מקודשת, ומה מועיל אומרים דמשעת קידושין כך היה

28 בדברי הר״ן מבואר דכל שהקפיד אין יכול לחזור ולמחול, וצ״ב גדר הקפיד האם בעי שיקפיד או אם שותק ולא מוחל תוכ״ד להתנאי הו״ל כמקפיד. ומדברי מרן זי״ע כפיה״נ מבואר שאין אנו דנים על אשר בלבו אם מתרצה או לאו אלא כל שנודע לו קודם שמחל להתנאי נתבטל המעשה,שכיון שהתנה מתחילה ועדיין לא ביטל התנאי הריהו במצב של קפיד וכל שנפגשה ידיעתו בשעה שעדיין ההתנאה עומדת בעיניה בטל המעשה בהחלט, ולהכי אף שמיכף אחר שנודע להאשה המשיכה לשהות תחתיו באופן שמתפרש כמחילה מ״מ לא מהני מידי. אלא שאם כי הדברים מאירים בביאור תירוצי התוס׳ הרי בדברי הר״ן גופיה לכאו׳ מוכח לא כן שהרי הקשה דבאמרה בלבי היה להתקדש לו אעפ״כ יהבי בתורת מחילת תנאי, וחזינן דס״ל שאם מיכף אחר שנודע לה שלא נתקיים התנאי עמדה ומחלתו- מהני)ודוחק לומר שמשמע ליה להר״ן דמיירי אף כשאמרה כן קודם שנודע לה וע״ז הקשה(. וע״ע תוד״ה חכם.

אור כתובות דף ע״ד ע״ב לציון תצז

דעתו שאם יכנוס ימחל התנאי, ודלא ועל כן גם אם שתקה ושהתה תחתיו כמו שהעלו הרמב״ם והר״ן דמוכח אינה צריכה גט, ותירוץ קמא של מסוגיין דכל מחילת תנאי מועילה, תוס׳ אתי כדעת הרמב״ם והר״ן ומעתה יש לפרש דתירוץ שני של דמהני מחילה על כל תנאי, ועל כן התוס׳ אתי כשיטתם דלעיל דלא כתבו דאם שהתה תחתיו ושתקה הוי מהני מחילת תנאי ודלא כהרמב״ם מחילה וצריכה גט.

תוד״ה ממאנת "דחם לא מיאנה דקתני כנסה ואח״כ נמצאו עליה ועמדה אצלו מחלה נדרים ואם טעמא דמתני׳ משום
התנאי" יעוי׳ מהרש״א שהעיר דא״כ דשהתה אח״כ תחתיו הו״ל למיתני מאי מקשי לעיל על שמואל דאמר דבמצאו עליה נדרים ושהתה תחתיו. אי״צ גט ממתני׳ דמשמע כתובה לית

לה הא גיטא בעיא, ונימא דמתני׳ באו״ד "וריב״ן תירץ ביבמות דרבי איירי בשהתה תחתיו אחר שנודע לו

ישמעאל איירי בקידושי

ולא מיאה והו״ל מחילה. ואפשר טעות". ס״ל לריב״ן דאיירי רבי
ליישב דחלוק שתיקת האשה

ישמעאל בקידושי טעות ואעפ״כ

משתיקת הבעל, דשתיקת הבעל אינה

צריכה מיאון גמור כמיאון דקטנה

מוכיחה כלום דמה איכפ״ל הא יכול

ומשכח״ל בזה חמותו ממאנת.

לגרשה בכל עת, משא״כ שתיקת

והטעם שצריכה מיאון צל״פ משום

האשה מוכיחה על מחילה הואיל ואין

גזירה שמא יאמרו אשת איש יוצאה

בידה לגרש את עצמה בכל עת ואם

בלא גט,וע״י המיאון יתפרסם הענין

עדיין היא עומדת בקפידתה הראשונה

שהיו קידושי טעות .(29)

היה לה למחות תיכף. ועוד י״ל דאם תוד״ה חכם "אבל נדרים ליכא מיירי בשמחל לה אחר שנודע לו קפידא הואיל ועוקרו אמאי תצא שלא בכתובה והא כתובה למפרע אי לא הוה עקר להו אלא נמי בעיא למשקל]וכןתי׳ הרש״ש[. מכאן ולהבא הוי נמי קפידת עונש ועוי״ל דאין משמעות המשנה כן משעת הנדר עד שעת התרה". אך

29 נראה דאינה אומרת איני אפיצה בו דאי״ז אמת ואי״ז טעם ביטול הקידושין. אלא אומרת שנמצאו קידושיה קידושי טעות, ועי״ז מתפרסם הדבר.

תצא אור כתובות דף ע״ד ע״ב לציון

רש״י פירש את החילוק בין היו עליה שבמכוונה להתנות רק אם יהא לה נדרים והלכה לחכם לבין היו בה מקום לקפידא, משא״כ בתנאי דידיה מומין והלכה לרופא, שכיון שחכם אזלינן בתר לשון הנדר ואף אם עוקר הנדר מעיקרו נמצא כמי שלא לבסוף יהא אופן שאין בו מקום היה עליה בשעת הקידושין ואילו לקפידא כל שאינו מתאים ללשון בהיו בה מומין והלכה אצל רופא התנאי בטלין הקידושין.
וריפאה נמצא שבשעת תנאי
הקידושין הטעתו. הרי שתוס׳

באו״ד "אבל נדרים ליכא קפידא

מבארים שיש נפק״מ בין מומין

הואיל ועוקרו למפרע אבל

שבמרפאו לנדרים שהותרו שבזה

אי לא הוה עקר להו אלא מכאן

אכתי יש טעם לקפידא משום

ולהבא הוי נמי קפידת עונש משעת

דמאיסא ובזה ליכא מקום לקפידא,

הנדר עד שעת התרה". מוכח

ורש״י מפרש דאחר הרפוי וההתרה

מדבריהם שהעובר על הנדר ואח״כ

אין נפק״מ ביניהם אלא הנפק״מ על

התירו חכם אין לו עוון של

שעת הקידושין, שנדר נעקר למפרע

נדרים ,(30) שאל״כ גם כשעוקרו

ונמצאת שעת הקידושין בלא נדר

למפרע יש קפידת עונש של עד

משא״כ במומין.

שעת התרה.

ומשה״ק תוס׳ מהך דבמצאו בו

תוד״ה משום שם רע כו׳"וליכא
למימר דהכא כיון דאמר
מומין והלך אצל רופא משום שם רע אני מוציאך גלי
וריפא אותו מקודשת ואף שלא אדעתיה שאינו רוצה שיהא גט אם במבטלו המומין למפרע ונמצא אינו שם רע כו׳ דע״כ הכא בעינן שבשעת קידושין הטעה אותה ועל תנאימדמשני התם הא מני ר״מ היא כרחין כיון דליכא קפידא לא בטלו דאמר בעינן תנאי כפול כו׳ ומה שייך הקידושין, ולפי רש״י ראוי לומר הכא תנאי כפול אי סגי בגילוי דעת". שיבטלו כיון שהוא הטעה אותה כוונת תוס׳ שאם היינו יכולים לפרש במומין, צ״ל יש חילוק בין תנאי דכיון דגלי דעתיה דמשום שם רע דידיה לתנאי דידה דאיהי דניח״ל הוא מוציאה אי״צ להתנות בפירוש

בכל דהו ואפיצה בקידושין- אמרינן וסגי בגילוי דעת וכהך דזבין ולא

30 ונודע הנידון של התרת נדרים למפרע אי למפרע לגמרי או מכאן ולהבא למפרע)יעוי׳ שער״י שער ז׳ פרק י״ח וקובה״ע סי׳ כ״ו סק״ב ושעה״מ שבועות פ״ו ה״ה וקה״י נדרים סי׳ י״ג(וזש״כ מרןזי״ע דלכאו׳ יש להביא ראיה מתוס׳ דהכא.

אור כתובות דף ע״ה ע״א לציון מלט

איצטרכו ליה זוזי - היו דברי רש״י בטלים הגירושין, ואף שגילה דעתו מיושבים היטב, דלעולם קילולא לא סגי בלא תנאיגמור. וע״ז כתבו היינו קילקול אתיתי ולא לעז בעלמא תוס׳ דליכא למימר הכי דהא קאמר ואיירי בדלא התנה ומהניגילוי דעת
בעלמא, ומאן דלא חייש לקילקולא

התם דחצינא דר״מ בעי שיכפול

ס״ל דלא סגי בהגילוי דעת למהוי

לתנאו, ואם סגי בגילוי דעת ודאי

כתנאה וע״כ ליכא קלקולא, ומה

שאי״צ כפל התנאי שהרי אינו מתנה

שתיקנו שלא יוכל להחזיר הוא משום

כל עיקר ומה יכפול. ולדעת רש״י

דעי״כ לא יועיל גילוי דעתא בעלמא צ״ל אף שאי״צ שיתנה בפירוש וסגי הואיל ומגרשה אע״פ שאסורהו בגילוי דעת מ״מ צריך שיכפול ויגלה להחזיר הרי שאינה חביבה עליו, דעתו גם לצד השלילה שאם אין שם ושוב אין אומדן דעת שלולא השם רע רע אין חפץ בהגירושין .(31)

ע״ה ע״א

תוד״ה כאן בזיעה עוברת. לפירוש רב אשי שכל זיעה אף אם אינה קמא של תוס׳ אין מחלוקת עוברת במים מ״מ עוברת לשעתה
בין רבי יוסי ברבי חביבא לרב אשי בקיוהא דחמרא מודה ריב״ח דשפיר ולכו״ע אין הזיעה פוסלת בכהנים עובד הכהן ע״י קיוהא דחמרא)ומה אלא בשעה שהיא קיימת וכאשר דפשט״ל לתוס׳ כן משום דאין סברא מעבירה ע״י מים או יין כשר הוא לחלק בין העוברת במים לע״י קיוהא לעבודה ובאשה לעולם הוא מום בין דחמרא וע״כ ודאי שאין כאן פלוגתא בזיעה העוברת ע״י מים בין העוברת לדינא(. אך לפירוש בתרא של תוס׳ ע״י יין, ובהו״א לא אסיק רבי יוסי יש כאן פלוגתא לדינא בזיעה ברבי חביבא אדעתיה שכל זיעה הקבועה שאינה עתידה להתרפא עוברת ע״י קיוהא דחמרא ועל כן דחצינא דריב״ח היא מום ואינו עובד חילק בכהנים בין זיעה עוברת ורב אשי ס״ל דעובד ע״י קיוהא לשאינה עוברת ואולם לבתר דחדית דחמרא ורק מזוהם פסול בעצמותו.

31 יעוי׳ רמב״ן קידושיןנ׳ ע״א שביאר הך דזבין אדעתא למיסק לארעא דישראל שאינו מדין תנאי אלא משום שלא מכר אלא על הצד שיעלה לא״י יעוש״ה, וכתב דמ״מ אי כדברי רבי מאיר צריך היה לכפול את גילוי דעתו כי לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן. והיינו דחף שאינו אלא גילוי דעת שכל מכירתו הינה משום שעתיד לעלות לא״י מ״מ אם לא יכפול את גילוי דעתו אמרינן דאין לנוגילוי דעת שעל הצד שאינו עולה אינו חפץ במכר ודוק.

תק אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון

והא מיהת לכו״ע בזיעה דאשה שאפשר להעבירו ע״י דנקיט אף העוברת במים מום הוא, פלפלא בפומיה ואעפ״כ הוה מום ואין לומר דרב אשי ס״ל דלאו באשה שא״א כל שעה למינקט מום היא)וע״כ העמיד בקיוהא פכלפלא וה״ה דא״א כל שעה דחמרא(דהא לא גרע מריח הפה לאעבורי במיא.

ע״ה ע״ב

סימן קנג
ספק ספיקא להוציא ממון בברי וברי
א. תוד״ה מי ששנה זו "ואומר למימר דאיכא ספק האם ראה ונפייס

רשב״א דדוקא נקט הכי" כו׳. או לאו, ואתיא כולה מתני׳ כחד תנא יעוי׳ מהרש״ל שהקשה דא״כ הוה וכמשה״ק מהרש״ל.
מצי לחוקתי מתני׳ כולה אליבא דרבי
יהושע ומשו״ה אין האב נאמן

ב.ונראה ליישב בס״ד, דהנה קושיית

ברישא, ומה ששנינו בסיפא דעל

מהרש״ל מבוססת על שיטת תוס׳

הבעל להביא ראיה היינו טעמא

בפרק קמא דמוציאין ממון ע״י ס״ס

משום דכיון שכנסה איכא ס״ס - ספק

ולפי זה הקשה המהרש״ל ז״ל דנימא

שמא אחר שנתארסה נולדו בה ואת״ל

דהיינו טעמא דבסיפא על הבעל

קודם שנתארסה ספק שמא ראה

להביא ראיה - משום שאיכא ס״ס

ונתפייס. דבשלמא לולי דברי תוס׳

כנגדו ועי״ז תוכל האשה להוציא

היה מקום לומר שרבי אלעזר דאמר

ממנו ממון כתובתה. אולם נראה דלא

תברא מי ששנה זו לא שנה זו, הוא

כתבו תוס׳ דאפשר להוציא ממון ע״י

חולק על הך דשמא ראה ונתפייס

ס״ס אלא בצירוף ברי ושמא וכדוגמת

וסובר דלעולם אין אדם מתפייס

שאמרו בפ״ק בשמעתא דמשאירסתני

במומין ואין בזה ספק כלל)ובמילא

נאנסתי שנאמנת ע״י חזקה בצירוף

לברי ושמא, אך בס״ס גרידא בלא
מוכרח דסיפא לא אתיא כרבי ברי ושמא מודים התוס׳ שאין יהושע(, אך למש״כ תוס׳ דחצינא תוציאין ממון. והנה במתני׳ דידן דתנא דרישא אמרינן דראה ונתפייס בפשטות איירי כשאיהי טוענת ברי בתורת ודאי, הרי מבואר שגם אליבא ובעל טוען שמא, אך באמת כן הוא דרבי אלעזר יש מקום לומר שמא הדין גם בטוען הבעל ברי, ועל דרך ראה ונתפייס במומין, ואם כן הו״ל שדקדקו תוס׳ לקמן ע״ו ע״א ד״ה

אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון תקח

רישא. דהא קתני "על הבעל להביא נאמנת מכח ס״ס, משום דאין הספק ראיה" ומשמע שאין מועיל לו אלא ספיקא מועיל אלא אם טוען הבעל ראיה ולא סגי בטענת ברי, ובזה לא שמא אבל אם יטעון ברי לא מהני ס״ס דהא הוא ברי וברי ועל מהימנא האשה, ומתני׳ דייקא דחף

כן לא מצי רבי אלעזר לאוקמא אם טוען הבעל ברי לא מועיל לו מתני׳ אליבא דרבי יהושע וסיפא ועליו הראיה .(32)

סימן קנד

תרתי לריעותא במקום חזקת הגוף א. תוד״ה אבל "ומיהו מימה לר״י ידי כך להכריע להעמידה על חזקת כו׳ והא הוי חדא במום תרתי כו׳ פנויה, שהרי כן הוא בתקוה שנמדד דכה״ג חשבינן תרתי לריעותא גבי ונמצא חסר, שע״י שהורעה חזקת תקוה שנמדד ונמצא חסר כו׳ ונראה המקוה בהיות שהרי חסר לפניך לרשב״א דחזקת פנויה לא חשיבא גוברת החזקת טמא על אף שמצד כלל חזקה לגבי חזקת הגוף". צ״ב עצמה אין לילך אחריה אלמלא להבין תירוצם דלכאו׳ שפיר הקשו, דאיתרע חזקת המקוה)והרי אלמלא דאם כי חזקה דפנויה אינה חזקה שחסר לפנינו אין חזקת טמא כלום אלימתא כחזק״ה מ״מ כיון דאיתרע כנגד חזקת המקוה ומחזקינן להטובל
חזק״ה ע״י שיש מום לפניך הו״ל

בטהרה ולא שואלים וחוקרים האם

למיזל בתר חזקת פנויה, דאע״ג דהרי הי׳ בו מ׳ סאה בשעה שטבל(.
מום לפניך אינו בגדר חזקה מכל ב. ויעוי׳ שב שמעתתא ש״ב פ״ב מקום מהני להרע את החזק״ה ועל שעמד על ביאור דברי התוס׳,

32 יעוי׳ לעיל פרק קמא דף י״ב ע״ב)בענין האם מהני חזקת הגוף להוציא ממון או בעי גם ברי ושמא אות ד׳(שביאר מרן זי״ע שאי אפשר לדקדק מסיפא דמתני׳ דגם אם טעין הבעל ברי עליו הראיה יעו״ש, והוא לכאו׳ סותר למשנ״ת הכא. ויעוי' פני יהושע שכתב דהבעל ברי בטענתו שלא ראה ונפייס ובמילא מצד ספק זה אין כאן ברי ושמא, וצ״ב דהא משמע במתני׳ שאיהי טוענת משאירסתנינפלו בי מומין הללו)מדקאמר דעליה הראיה שמתשנתארסה כו׳ ולא קאמר עליה הראיה דראה ונפייס(וא״כ איכא ברי ושמא ומה איכפ״ל דבהצד ספק של שמא ראה ונפייס לא שייך ברי ושמא, והרי ספק זה אינו בכלל הטענות כל עיקר וצ״ע.

מקב אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון

וכתב דחזקת המקוה שהיה שלם אינה כשיטת חכמים דחשבינן
חזקת הגוף, כיון שתקוה שנחסר אינופנויה והרי מומין

חזקת
לפניך תרתי
משתנה בעצמותו אלא שנחסר מעט לריעותא. וליישובנו זה אי״צ מכמות המים שהיה בו, וכיון שכך
אין החזקה שהיה שלם נחשבת

לידחק, דלכאו׳ תקוה שנחסר יותר

לחזקת הגוף ומהני ביה תרתי

נשתנה חזקתו מאשה שצמחה בה

לריעותא, משא״כ חזקת שלימה היא

שותא או שנכפית, דמקוה שחסר לא

חזק״ה גמורה ולא מהני חזקת פנויה

רק נחסר ממנו אלא נשתנה מהותו

נגדה, שהיא חזקת דינית.

שאינו מקוה.

ג. ואפשר עוד לומר דקושיא

ד. עוד אפשר לפרש כמש״כ תוס׳

מעיקרה ליתא, דהא לרבנן

רא״ש, שחזקת פנויה דאשה

ספק שיער לבן קדם ספק נגע קדם

גרעא טפי מחזקת טמא הואיל וכל

ספיקו טמא ולא אזילנן בתר חזק״ה,

אשה דרכה להתחתן ותהא אשת איש.

וצ״ל דשיטתם כרבן גמליאל וסברתו ועוד נל״פ שחזק״ה דאשה אלימא
הפוכה מדרבי יהושע או שזו סברא טפי מחזק״ה דמקוה, שבתקוה סוף

שלישית)עי׳ מהרש״א(, וא״כ יתכן כל תקוה להיות חסר וישנו במציאות שבאמת טעמייהו משום דהוי תרתי שמתחסר, אך בחזקת שלימה אין דרך לריעותא והורעה חזק״ה דידיה ולכן שיפול בה מום ואינו מציאות
הוא טמא. (33) ולא כתבו התוס׳ דלא מוכרחת, וע״כ אף שאיתרע חזקה זו חשיב תרתי לריעותא אלא אליבא אין לתיזיל בתר חזקת פנויה שהיא דרבי יהושע, ומתני׳ דחבית אתיא גרועה הימנה.

33 מה שכתוב דיתכן דרבנן דנגעים כרבן גמליאל אינו מובן, דהרי רבן גמליאל אית ליה דאזלינן בתר חזקת הגוף במקום דאיכא כנגדה חזקת פנויה והרי מומין לפניך ואפילו להוציא ממון, וקל וחומר דבבהרת שאין הנידון להוציא ממון, ודאי שיש לנו לילך אחר חזקת הגוף ולטהר. וכל כן נראה דאם באנו לומר דמחלוקת רבנן ורבי יהושע הוא האם לילך אחר חזקת הגוף במקום דאיכא תרתי לריעותא, לפי זה ודאי רבן גמליאל כרבי יהושע, ורבנן דנגעים הם דעה אחרת דלא כרבי יהושע ודלא כרבן גמליאל.

אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון תקג

סימן קנה

ספק טומאה ברה״י במקום דאיכא חזקת הגוף

א. תוד״ה ספק טמא "הקשה ר״ת אם ברה״י אם ברה״ר בזה לא אמרו מ״ט דרבנן דאמרי טמא אמאי ס״ט ברה״י ספיקו טמא והו״ל ספק לא אזלינן בתר חזקה דהא אמרינן רשויות וה״נ במשאירסתני נאנסתי פ״ק דחולין" כו׳. במהרש״א נדה דף דהזנות אינו ידוע אם ברה״י אם י״ט הקשה על דבריהם וזה לשונו- ברה״ר היה א״כ אי״ז ענין לס״ט "יש לדקדק מאי קשיא ליה הא כל ברה״י וזה ברור" עכ״ל. ונראה ביאור ספק טומאה מסוטה יצפינן לטמא דעת המהרש״א גבי טומאת נגעים, ברה״י אפי׳ בדאיכא חזקת טהרה דכיון שטומאת נגעים תלויה כמ״ש תוס׳ לעיל בשמעתין ובכמה באמירתו של הכהן אילו היינו דוכתין במכילתין, ואף לתירוץ אחר לומדים טומאת נגעים מסוטה היה של התוס׳ בריש תכילין דלא גמרינן תלוי הדבר במקום הראותו אל הכהן מסוטה אלא טומאת מגע ולא טומאת ואילו ראהו ברה״י הו״ל לטמאותו ראיה והכא נמי נגעים טומאת ראיה מספק דהו״ל ס״ט ברה״י וזוהי היא מיהו הך ספיקא דמשאירסתני קושיית המהרש״א ועל זה תירץ שאין נאנסתי איכא לדמויי לסוטה וצ״ע". למדים מסוטה אלא ספק מגע. ב.ובשב שמעתתא ש״א פט״ו תירץ ג.ועל מה שתירץ הש״ש סוגיא של על קושיית המהרש״א דבדאיכא משאירסתנינאנסתי משום דאיכא חזקת הגוף מטהרינן גם ברה״י וחזקת חזקת כשרות והיא כחזקת הגוף כשרות הוא חזק״ה ומשו״ה בהך ובמקום חזק״ה לא תטמאין אף דמשאירסתני נאנסתי איכא חזק״ה, ברה״י, לכאו׳ הדברים תמוהים והוסיף - "אלא דקושיא זו מעיקרא להחשיב חזקת כשרות כחזק״ה (34) לא ידעתי דס״ט ברה״י דספיקו טמא וגם נלע״ד דדין זה מבואר שגם היינו אם נולד הספק ברה״י אבל ספק במקום חזק״ה היא אסורה, שהרי שאינו ידוע אימת ומתי ובאיזו מקום מקנין לארוסה לאוסרה על בעלה

34 מה שסובר מרן זי״ע דדבר מימה הוא להחשיב חזקת כשרות כחזק״ה הנה כדבריו כן תפסו בפשוט המהרי״ט והמהר״ם שיף לעיל י״ב ע״ב ומשו״ה הקשו דהא טעמא דרבן גמליאל דנאמנת משום חזק״ה כדאמר גמ׳ שם, והא אכתי איכא לספוקי שמא זיבתה ויעו״ש מה שתירצו ומש״כ באריכות בחי׳ הגר״ש רוזבסקי זי״ע סי׳ י״ג. ובתוס׳ בשמעתין סוד״ה ספק כתבו דבראוה מדברת ובמעוברת איכא חזק״ה ולכאו׳ מפורש דחזקת כשרות נידונית כחזק״ה)ובודאי שצ״ב גדול להבין דלכאו׳ הוא חזקה דינית גרידא(. ובקוש״ע אות רס״ב דחק שכוונתם לחזקת

מקד אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון

צדקת דכתבו התוס׳ חולין י״א ע״ב ד״ה כגון דהוי חזקה, והקשה ע״ז דסו״ס שמא נאנסה ובהא ליכא חזקת צדקת. ולכאו׳ עוילה״ק דניחוש שמא לחלל נבעלה דע״ז ליכא חזקת צדקת כלל וצ״ע. ובאמת שמצינו בתוס׳ סוטה כ״ה ע״ב סוד״ה בית הלל שכתבו דטעמא דלא אמרינן התם אוקמא אחזקתה ואמור לא זיבתה כדאמרינן כתובות י״ב ע״ב אליבא דר״ג, משום דעשאה הכתוב ספק, ולכאו׳ מפורש בדבריהם דהחזקת כשרות הויא חזק״ה ואלמלא שעשאה הכתוב ספק היתה נוטלת כתובתה מכח הך חזקה וצ״ע. ובעצם קושיית המהרי״ט והמהרשי״ף יש לכאו׳ לעורר דלא קשיא אלא לשיטת תוס׳ אך להרמב״ן לק״מ. והוא במחלוקתם גבי הוצאת ממון בס״ס דהתוס' כתבו דמוציאין (ט׳ ע״ב ד״ה אי למיתב)והוכיחו מהך דדי״ב ע״ב משאירסתני נאנסתי ומפרש בדף י״א ע״ב דלמ״ד כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כתובתה מנה הך דקתני מתני׳ "והיה מקחי מקח טעות" לאו מק״ט כל עיקר אלא מקח טעות במאתים אבל מנה יש לה ומוכח דבס״ס תוציאין ממון דאל״כ מ״ט אית לה מנה וניחוש שמא זיבתה עכ״ד, והרמב״ן ז״ל בדף י״ב ע״א פליגוכתב דכל שאתה מרבה ספיקות וספקי ספיקות אי אפשר להוציא ממון והקשה אדנפשיה מדאמר י״ג ע״א אליבא דרבי יוחנן פלוגתייהו במאתיים ומנה ואמאי הא אי דרוסת איש היא יש לחוש שתחתיו זיבתה ולית לה כלום, ותירץ הרמב״ן דדרוסת איש משמע קודם שאירסתיך אבל בזנות אינו חושדה כלל ולהכי אית לה מנה. וכפיה״נ בהך מתני׳ דמשאירסתני נאנסתי פשיט״ל להרמב״ן דאיירי בכהאי, שהרי מפורש בה טענתו- והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך והיה מקחי מקח טעות. ולא הוצרך אלא לחדש דכ״ה אף במתני׳ דדי״ג ע״א לתרץ הקושיא מהתם (שהיא היא הקושיא של התוס׳ מהמבואר בדי״א ע״ב ופשוט). ומהשתא ל״ק קושיית מהרי״ט ומהר״ם שיף אלא לתוס׳ דבאמת מספק״ל אף בזנות ועל חד מנה אמרינן ס״ס אבל על המנה השני דליכא ס״ס הא ראוי לחוש אף לזנות וע״ז ליכא חזק״ה, אך להרמב״ן קושיא מעיקרא ליתא דבמתני׳ דמשאירסתני נאנסתי אין הנידון על ספק זנות כלל דהוא מאמינה שלא זינתה, ומקום לומר דהתוס׳ ז״ל לשיטתם הוכרחו לזאת. ואחר שנתבאר מדברי תוס׳ דס״ל דחזקת כשרות מהניא להוציא ממון נמצאנו למדים דבין להרמב״ן ובין להתוס׳ ל״ק קושיית המהרי״ט והמהר״ם שיף, דהתוס׳ לכאו׳ ס״ל דחזקת כשרות מהניא להוציא ממון והרמב״ן ס״ל דלא מסתפקינן בזנות כלל דהבעל מאמינה שלא זינתה. איברא דקושייתם אתיא לפי״מ שנראה בדברי הרא״ש דמחד ס״ל דחזקת כשרות לא הויא חזק״ה ומאידך ס״ל דבמתני׳ דמשאירסתני נאנסתי איכא נידון גם על חשש שזינתה, והוא בדברי הרא״ש פ״ק דף ט׳ ע״א וזה לשונו [בקצת דילוגוקצת ביאור להבין המילים עפ״י ספר וזאת ליעקב סי׳ י׳ אות ז׳ יע״ש] - "והא דאמר דנאמן לאוסרה עליו היינו במכחשתו אבל אם אמרה אמת שפ״פ ונאנסה תחתיו- באשת ישראל נאמנת ומותרת לו מפני שהיא טוענת ברי והוא טוען שמא, וברי ושמא ברי עדיף מצאתי כתוב זה בשם הר״ר יונה ז״ל, וטעו תלמידיו לכתוב בשמו כי לא אמרה מעולם וכו׳ והא דקיי״ל לקמן כרבן גמליאל דאמר ברי ושמא ברי עדיף היינו דוקח היכא דאיכא מיגו אינמי היכא דאיכא חזקה אבל הכא ליכא חזקה [שהרי ודאי] דתחתיו נבעלה שהרי קיבל בה אביה קידושין פחות מג׳ שנים ויום אחד. ואין לומר הא דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף [בלא צירוף מיגו או חזקה] היינו כנגד חזקה לאפוקי ממונא מחזקתיה, אבל היכא דליכא חזקה לא גרע כח הברי אלא אדרבא יש חזקה עם הברי דאוקי איתתא בחזקת היתר וצדקת ונאנסה ואמרינן ברי עדיף, ולא היא דאיכא הכא כנגד הברי רוב דרצון דאונם לא שכיח ויש קול לאונס ורובא עדיף מחזקה" עכ״ל הרא״ש. ומהלך דבריו צ״ב
שפתח בהחלט דליכא חזקה בהך דודאי לן שתחתיו נבעלה והקשה דיהבי הברי לחוד כיון דליכא חזקת ממון ותוך כדי קושיא זו נולדה חזקת צדקת ומצרפה הרא״ש לקושייתו וצ״ב (ויעוי' וזאת ליעקב שם סק״ח משכב״ז), ולכאו׳ ביאור הדברים דמש״כ מתחילה דליכא חזקה

אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון תקה

]סוטה כ״ג ע״ב[ומשמע אפי׳ לכו״ע מקנין לארוסה ודוק)ועי׳ בבתולה ארוסה, והסתירה אוסרתה במל״מ פ״ג מהל׳ איסו״ב ה״ו(. אף שיש לה חזק״ה שלא נבעלה. ואין ד. איברא דעצם קושיית המהרש״א לומר שאוסרים אותה מספק שמא
נבעלה שלכ״ד שעל זה אין לה

מהך דמשאירסתני נאנסתי
שנראה פשט דבריו שיש ללומדו

חזק״ה דהניחא לרבנן]קידושין ט׳ מסוטה לטהר - לא יכולתי להלום ע״ב[שפיר לית לה חזק״ה שלא
נבעלה שלכ״ד, אבל לרבי שסובר

דבריו הקדושים, דבהך סוגיא אין

הראשון בסקילה וכולם בחנק חשוב

הנידון אלא לידע אם היתה בעולה
בשעת אירוסין דהו״ל נמצאו מומין
שינוי הגוף אף בשלא כדרכה ולפי בבית אביה דהקידושין בטלים שיטתו החזק״ה מכריעה לומר וכמ״ש תוס׳ שם ולא לענין טומאה להמירה ולא לחוש גם לזה, ואעפ״כ נאמר וצע״ג. (35)

סימן קנו

תחזיקין מאיסור לאיסור ומטומאה לטומאה

א. תוד״ה ספק "אומר ר״ת דהכא רבי יהושע בתר חזקה דגופא מיירי כשנזקק לטומאה שהיה בו דהעמידנו בחזקת שלא היה בו נגע נגע כו׳ והשתא מייתי שפיר דאזיל אע״ג דאיכא חזקה דהעמידנו בחזקת

היינו חזק״ה והא ליכא כלל, אלא שחוזר להקשות דכיון דליכא חזקת ממון אי״צ חזק״ה בצירוף ברי ושמא אלא סגי בברי ושמא בצירוף חזקת היתר גרידתא, ואהא דחי דהוא נגד רוב. ואם כ״ה ביאור דברי הרא״ש, עולה בהדיא מדבריו דחזקת כשרות וחזקת צדקת אינם חזק״ה

ואינם מועילים להוציא ממון בצירוף ברי ושמא. ומאידך בסיום דברי הרא״ש שם כשחזר לקיים דברי רבינו יונה מסיים -"וכן בההיא דמשאירסתני נאנסתי אע״ג דחזקת ממון מסייע לרוב דרצון אפ״ה אלים ליה ברי ומהימנא" ומבואר דס״ל דשפיר חשדינן לתחתיו ברצון ודלא כהרמב״ן דלדידיה אין הנידון האם אונס או רצון אלא האם תחתיו או לאו, וכיון דסובר הרא״ש תרתי - דחיישינן לזנות וחזקת כשרות לא מהניא - שפיר ילה״ק כקושיית מהרי״ט ומהר״ם שיף)ויל״ע אם אכתי יש לדחות דחף דלא מספקינן בזנות מ״מ כיון דאי אפשר שיהא תחתיו אלא אם כן באונס - דהא זה נקטינן בודחי שלא זיבתה - איכא רובא דהיה קודם שנתארסה וברצון, וכ״נ לכאו׳ וא״כ גם להרא״ש איכא לתירוצי כהרמב״ן(. 35 וכן תמה הגרש״ש זי״ע בשערי יושר שער א׳ פרק ט״ז)ויע״ש שמכל מקום קשיא קושיית מהרש״א בהך דדף ט׳ ע״א וכמו שהקשה שם בשיטמ״ק(ומש״כ מרן זי״ע שכתבו תוס׳

זקו אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון

טומאה כנגדה" אמרינן בגמ׳ בכמה יהושע ס״ל דחף בזה אין תחזיקין דוכתין דבהמה בחייה בחזקת איסור מנגע אחד לחברו (ויעוי׳ שב עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, שמעתתא ש״ב פ״א). ונחלקו רש״י ותוס׳ [ביצה כ״ה ע״א]
מה טעם יש על הבהמה חזקת איסור.

ג.ובפירוש הר״ש במתני׳ שם (נגעים

רש״י מפרש דבחייה יש בה איסור

סופ״ד) פירש את מחלוקת רבי

אבר מן החי ומשו״ה עומדת היא

יהושע וחכמים דאיירי שנולד כחצי

בחזקת איסור, והתוס׳ הקשו דהרי

גריס נגע בלא שיער לבן, ואח״כ נולד

כיון שמתה פקע איסור אבר מן החי

עוד כחצי גריס נוסף וב׳ שערות

ולא שייך בה כי אם איסור נבילה,

לבנות, והספק האם קדם הכחצי גריס

ואיך נחזיק איסור נבלה על ידי

השני להב׳ שערות או שהם קדמו לו,

שהיתה קודם לכן אסורה משום

ובזה איכא סברא דמאחר שראינו

אבמה״ח, והרי איסור זה ודאי חלף

שכחצי גריס הראשון קדם לשער

הלך לו. ועל כן כתבו תוס׳ דחזקת

הלבן, סתמא דמילתא דגם כחצי גריס

איסור של בהמה היינו איסור של אינו

האחרון קדם לשיער הלבן והנגע

זבוח, דאיסור זה שייך גם מחיים.

טהור. ועוד כתב הר״ש ז״ל דיש
להעמיד דאיירי בספק על כל הגריס

ב. ועפ״י שיטת רש״י צריך לפרש אם קדם לשיער הלבן או השיער
את דברי ר״ת הכא דנחלקו

הלבן קדם לו, וטעמייהו דרבנן משום

רבי יהושע ורבנן בהא גופא -

בדרך כלל הבהרת קודמת להשער
האם תחזיקין מאיסור לאיסור או

לבן וג״ז סברא להחזיקו בטומאה.
לאו, והלכה כרבנן שתחזיקין ד. ובשב שמעתתא ש״ב פ״א תמה מאיסור לאיסור. ולשיטת תוס׳ על פירושי הר״ש ז״ל דלפי שסוברים דאין תחזיקין מאיסור דבריו יתעורר קושיית התוס׳ דמאי לאיסור יש לחלק דדוקא בשני קמ״ל רבא דאזיל רבי יהושע בתר מיני איסורים אין מחזיקים מזל״ז, חזקה דגופא, והא היכא דליכא חזקה אך הכא למרות שהמה שני נגעים המנגדת ודאי אזיל בתר חזקה כיון נפרדים מ״מ איסורם שוה, ששניהם דמייתי לה מקרא דפ״ק דחולין והכא גורמים דין מצורע, ועל כן ס״ל ליכא חזקה המנגדת כיון דלא מיירי לחכמים דמחזיקין מזל״ז. ורבי כלל בנזקק לטומאה. ונראה שגם רבי

דשמעתא דמשאירסתני נאנסתי איירי לענין שיהיו הקידושין בטלין נראה כוונתו למה שדקדק ע״א ד״ה חזקה יע״ש.

הבית שמואל סי׳ ס״ח סקכ״ד מדברי תוס׳ לעיל י׳

אור כתובות דף ע״ה ע״ב לציון תקז

יהושע דאמר טהור אית ליה את הגוף אלימא ועל כן אזלינן בתרה, הסברות של חכמים דמסתמא בהרת והוא ממש כדרך שדרך בה רבנו

קדמה (או משום דאיירי בקדם כחצי תם ודוק (ובעיקר שני הביאורים גריס הראשון או משום שכן הוא יע״ש בדברי הר״ש שתפס לעיקר בדרך כלל) והו״ל חזקה דאתי מכח כהפירוש הראשון דאיירי בקדם רובא לטמא את הנגע, ואעפ״כ כחצי גריס לשער והספק על כחצי טיהרו רבי יהושע משום דחזקת גריס השני).

סימן קנז
ביאור מחלוקת רבי יהושע ורבנן

(האם נגע בלא שיער לבן הוי נגע טהור או אינו נגע כלל)
א. תוד״ה ספק. מבואר מדברי תוס׳ ס״ל לרבן גמליאל דמוציאין ממון דבנגע איירי שיש חזקת טומאה על ידי חזק״ה.
לטמא ויש חזקת הגוף לטהר וס״ל
לרבי יהושע דאזלינן בתר חזקת

ב. ליישב על פי מה שיש לחקור

הגוף לטהר, ורבנן ס״ל דמספק הוא

האם גזירת התורה לטמא רק

טמא. ויעוי׳ מהרש״א שהקשה

נגע שנולד בו שער לבן אחר

דנמצא שנחלקו התנאים בסברות

הבהרת הוא משום דנגע שלא נולד

מהופכות זה מזה. דרבי יהושע ס״ל

בו שער לבן אינו נגע ועל כן הוא

שחזקת הגוף עדיפה מחזקת טומאה

טהור, או דילמא מצד עצם הנגע

ומשו״ה בספק בהרת קדמה ס״ל

אין חילוק נולד בו שער לבן או

שטהור, ואילו כלפי חזקת ממון ס״ל

לאו, אלא הוא גזירת התורה לטמא

דעדיפא חזקת ממון מחזקת הגוף

רק בכהאי גוונא שנולד בו שער

ואין להוציא ממון עפ״י חזק״ה.

לבן. ויש לומר דחקירה זו היא יסוד

ואילו רבנן ס״ל איפכא - דכלפי

מחלוקת התנאים, דרבי יהושע ס״ל
דאם לא נולד בו שער לבן אי״ן
חזקת טומאה הם דנים את חזקת נגע כלל ובמילא איכא חזק״ה הגוף כשקולה עם חזקת טומאה שמאוחרת לידת הבהרת לשיער לבן והוי ספק השקול, וכלפי חזקת ממון דעי״כ אין כאן נגע כלל, ואילו רבנן

תקח אור כתובות דף ע״ו ע״א לציון

ס״ל שאין חילוק בין קדם שיער לבן בזה וע״כ אין כאן חזק״ה לומר שקדם לבהרת לקדמה הבהרת לשער לבן השער לבן לבהרת, ולעולם לכו״ע ורק התורה גזרה לטמא בזה ולטהר חזק״ה עדיפא מחזקת טמאה.)36)

ע״ו ע״א

תוד״ה וחדא במקום תרתי. קצת דאין אדם שותה בכוס אא״כ בודקו ילה״ע שלשון הגמ׳ דהוה וחזקה של העמד הגוף על חזקתו.
חדא במקום תרתי אתי שפיר לפי
תירוץ בתרא של תוס׳ וקצת דחוק

וה״ז תרתי במקום תרתי, אלא דהנך

לפרשו לפי תירוץ קמא. כי לפי תירוץ

דאשה עדיפי, וצ״ב לשון הש״ס דהוי

קמא אין כאן חדא במקום תרתי אלא

חדא במקום תרתי. אבל לפי תירוץ

תרתי במקום תרתי, שהרי לבעל יש

בתרא של תוס׳ א״ש היטב דכיון

חזקה דאין אדם מפייס במומין וחזקה

דהבעל צריך לב׳ חזקותיו והאשה סגי

דכאן נמצא כאן היה כיון דאייתי לה בכל אחד מחזקותיה - הרי חזקות ראיה שהיה בה כבר בבית אביה דבעל כאחד ייחשבו, והו״ל חדא משנתארסה, ולהחשה איכא חזקה במקום תרתי.

סימן קנח
חזקת הבת לאב וחזקת האם לבנה
א. רב אשי אמר רישא מנה לאבא אב אין מועיל חזקת הבת להאב אך בידך וסיפא מנה לי בידך. אחר שנישאת שכתובתה שלה מהני פרש״י וכ״ה מסקנת תוס׳ בסוד״ה לה חזקתה. ונפקא מינה לדינא בין רישא דבכתובת ארוסה שהתביעה של תירוצו של רב אשי לתירוצו של רבא

36 מכלל דברי מרן זי״ע בשמעתין עולים ג׳ אופנים בביאור מחלוקת רבנן ורבי יהושע בהך דבהרת -[א] או שנחלקו בדין תרתי לריעותא נגד חזקת הגוף [ב] או שנחלקו בדין מחזיקים מאיסור לאיסור ובדין מחזיקים מנגע לנגע - שהוא ענין אחד (טומאה) אלא שהמה שני גורמים (וגם לפי זה רבנן דמתני׳ דלא כרבןגמליאל דלדידיה אפילו אם מחזיקים מנגע לנגע - טהור) [ג] או שנחלקו האם נגע שאין בו שיער לבן אינו נגע כלל או הוה נגע אלא שטיהרתו תורה (ולפי זה אין קשר למחלוקתם עם מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע דמסכתין).

אור כתובות דף ע״ו ע״א לציון מקט
בארוסה בוגרת שנמצאו בה מומין, שם תמהו על דבריו דהא מאן דלדעת רבא אמרינן כאן נמצאו כאן דמכשיר בה מכשיר בבתה, והאיך היו ואין לה כתובה, ואליבא דרב אשי ס״ל לרש״י שאין חזקת האם מועילה כיון דכתובתה שלה מהניא לה טענת לינאי בנה. וביאור שיטת רש״י דס״ל ברי של עצמה ויש לה כתובה. שרק אם דנים על האם ומכשירים

ב. ובשב שמעתתא ש״ב סופ״ג אותה ע״י חזקה בזה ממכשרים
הקשה אמאי לא מהני חזקתה

תולדותיה עמה, הואיל ובהכרח שאם

לגבי האב, והא בכל דוכתא מהני היא כשרה גם הם כשרים. לא כן
חזקת האם לגבי בת. וביותר תמוה

במקום שאין דנים על האם כגון

דהא גבי מחליף פרה בחמור מהני שאינה בפנינו ואין לנו נפק״מ בה, רק ליה חזקת החמור לבעל החמור דנים על בנה בזה ס״ל לרש״י שאין ואמאי לא יהבי חזקת הבת להאב. מועילה חזקת האם. ולפי זה אין ונראה דל״ק דמה שמהני חזקת להקשות על מה שאין האב זוכה מכח החמור לבעל החמור משום שתמיד חזקת הבת, דכיון שהדיון אינו על כשאנו דנים על ממונו של אדם הדיון זכיית הבת אלא על זכיית האב אין הוא אחד ולכן מועיל חזקת החמור מועילה חזקת הבת. לבעל החמור, לא כן בחזקת הבת
שבדרך כלל הבת נידונת בפ״ע ד. ונראה שגם לדעת תוס׳ דמהני וחזקתה מתייחסת כלפי עצמה וע״כ חזקת האם אפילו אם איננה י״ל דאין מהני חזקתה כלפי האב בפנינו היינו טעמא משום שאם היינו)גדולה מזו רצתה הגמ׳ לומר דנים עליה היינו מכשירים אותה וגם בסנהדרין דף ט׳ אדם קרוב לממונו את תולדותיה עמה על כן מהני כשם שקרוב אצל עצמו(. חזקתה לבנה אף שכעת היא איננה בפנינו, אך בחזקת הבת להאב
ג. ומשה״ק מהא דמהני חזקת האם שלעולם לא משכח״ל שיזכה האב לבת יעוי׳ קידושין דף ס״ו סוגיא בדרך ממילא ע״י חזקת הבת לעצמה דינאי המלך שנחלקו רש״י ותוס׳ - בזה לא שייך לומר שתועיל חזקת האם מהני חזקת האם לבת, והתוס׳ הבת להאב אף לדעת תוס׳.

מקי אור כתובות דף ע״ו ע״א לציון

אמר רב יהודה אמר שמואל המוחזק וגם חזקת הגוף מסייעת לו המחליף פרה בחמור ומשך ומדוע יהא עליו להביא ראיה. ונאמרו בעל החמור את הפרה ולא הספיק בזה ד׳ אופנים [א] רש״י פירש שכיון בעל הפרה למשוך את החמור עד שהספק נולד בחמור שלו עליו הראיה שמת החמור על בעל החמור להביא
ראיה שהיה חמורו קיים בשעת

[ב] התוס׳ צידדו לפרש דחזקת מרא

משיכת פרה. ולמסקנא אמרינן כי

קמא אלימתא טפי מחזקת התפוס ועל

אתא רמי בר יחזקאל אמר כו׳ הכי

כן מעמידים את הפרה בחזקת מרא

אמר שמואל כל שנולד ספק ברשותו

קמא [ג] עוד צידדו התוס׳ לפרש

עליו הראיה, וכיון שלא נמצא חמור

דאזלינן בתר חזקה דהשתא שהרי מת עד אחר משיכת הפרה על בעל

חמור מת לפנינו [ד] מסקנת תוס׳ הפרה להביא ראיה שהיה החמור מת

דכיון שאין המוחזק טוען ברי אין קודם שעת משיכת הפרה ואם לא

מועילה לו חזקתו וממילא אזלינן
יביא ראיה נשארת הפרה אצל בעל

בתר חזקת מרא קמא. וכל האופנים

החמור.

הללו אינם אמורים אלא בדעת רב
יהודה אבל מסקנת הגמ׳ כרמי בר
ובביאור דברי רב יהודה דעל בעל יחזקאל דמוקמינן לפרה בחזקת בעל החמור להביא ראיה החמור שהוא המוחזק ודלא ככל
תמהו תוס׳ דהרי בעל החמור הוא הסברות הנזכרות.

אור מילואים לציוןתקיא
מילואים

סימן א

אם שייכא קדושת כהונה ולויה בממזר

יום כ״ב טבת תשל״ג פעיה״ק תובב״א.

למעכ״ת ידידנו הנכבד והיקר הרב הגאון הגדול
כמוהר״ר ר׳ יוסף הכהן שליט״א דומ״ץ פעיה״ק.

שלום רב וכט״ס.

הנני לאשר שקבלתי תשובתו הרמה שמצא בחזו״א סי׳ ט״ו ס״ק י״ט שגם בנדון כהן ממזר אם יש בו הוא פירש את דברי רש״י שאינה

קדושת כהןוכן לוי ממזר אם יש בו נפסלת בביאת כשר והוסיף דטעמא קדושת לוי ופלפל בחכמה כיד ה׳ משם דקרא כתיב כי תהיה לאיש זר הטובה עליו. היינו שהוא זר ולא שהיא זרה].

והנה מה שכת״ר הביא מדברי רש״י ובעיקר פי׳ החזו״א שזה תלוי אם יבמות (נ״ג ע״ב) סד״ה הוא זר אז פוסל לא כן אם ממזרת שכתב - "לאו אפסולה הוא כשר אינו פוסל גם פי׳ הקובץ לכהונה קאי דהא פסולה וקיימא הערות שזה תלוי אם הוא פסול שכל ולענין תרומה דבי נשא נמי ליכא הפסול פוסל ואף אם אין הביאה למימר ועוד ביאת כשר מאי מיגרעא בעבירה פוסל ק״ל מדין פצוע דכא לה" ע״כ, וסוף דברי רש״י פי׳ בו שפוסל ומאכיל בבת גרים (יבמות נ״ז שכיון שהיא פסולה אין ביאת הכשר ע״א)וממנ״פ אם פצוע דכא חשוב זר עושה אותה זונה שכן הוא כוונת ופסול שהרי אינו ראוי לבוא בקהל רש״י ורצה בזה לפשוט ספקו של א״כ איך מאכיל בבת גרים [ואדרבא המל״מ פי״ט מהל׳ איסו״ב ה״ה צריך לפוסלה אף שאין בביאתו שנסתפק שם אם שייך שם זונה עבירה וכמש״כ קובה״ע שהכל תלוי בפסולי קהל. גם הביא פי׳ אחר האם הוא פסול או לא ולא איכפ״ל פירושו של הקובץ הערות (מ״ד שאין עבירה בביאתו] ואם אינו חשוב סק״ט ומ״ה סק״ח) מטעם שכל זר ופסול שהרי הוא עצמו אוכל הפסול פוסל ואם הבועל הוא כשר בתרומה מדוע פוסל בבת ישראל, אינו פוסל עכת״ד [ועוד הביא מעכ״ת [ועל כרחך צ״ל שכוונת התורה איש

תקיב אור מילואים לציון

זר היינו זר לאשה ואין לנו להתחשב בד״ה בית הלל שרש״י חזר בו ועי׳ אם הוא זר לעלמא וא״כ גם בכשר (בדף ס״ח ע״ב) ברש״י, ומעתה לפי שבא על הממזרת יקרא זר שהרי הוא אותה שיטה שהאם לא נפסלת זד לה], ולומר שסובר רש״י שבעינן מתרומה - גם הבת לא תפסל. שהוא יהא זר לקהל וגם שיהא זר לה ומתחילה כתב רש״י שהממזרת עד שיפסול מנ״ל לרש״י ד״ז כ״כ פסולה מתרומה מכיון שאמה פסולה בפשיטות עד שיעשה מזה קושיא, [וכשיטתו לאחר חזרה שהאם נפסלה אלא ע״כ שאנו מתחשבים אם הוא זר ע״י ביאת חייבי כריתות], ואח״כ כתב אצלה, וגם כשר בממזרת נקרא זר ועוד - גם לשיטה ההיא שאמה אינה אצלה שהרי היא אסורה בו. גם עי׳ נפסלת ומכ״ש הבת - אי אפשר לפרש ברש״יגיטין (ע״ג ע״ב) בד״ה ואין המשנה לענין לפסול, שלשיטה זו גם אוששין וכו׳שכ׳ לא מיפסלא אלא בבעילה לא תפסל שהרי אנו בהנחה בביאת עבירה וכו׳ וממרוצת דבריו שזונה אינה נפסלת מן התרומה. ולפי נראה שהפיסול תלוי בביאת עבירה פירוש זה אפשר שלהלכה גם בפסולי

ולכאורה זה שלא כדברי הקובץ קהל שייך זונה ואין לפשוט את הספק הערות. של המל״מ.

ונלע״ד שאפשר לפרש עוד פירוש ולפי זה אפשר שגם כן כך כוונת
ברש״י, כי לכאורה אין
דרך רש״י לפלפל שלא על דרך

הריטב״א [יבמות נ״ג ע״ב

האמת ומאחר שרש״י סובר שכבר

יע״ש]. ולפי ההלכה שזונה אסורה

היא פסולה מתרומה דבי נשא מה לו

בתרומה גם הריטב״א יסביר כשיטת

להוסיף שאין ביאת הכשר פוסל הלא

רש״י שאין קדושת כהן בממזר ולא

החליט רש״י שהיא כבר פסולה

שהוא מסופק כמו שכמה מן

מתרומה דברי נשא. לכן נלע״ד

האחרונים הבינו כן בדבריו.

שכוונת רש״י ע״ד שפי׳ (בדף י״ג גם בדין לוי ממזר אם נפקע ממנו

ע״ב)שחייבי כריתות אינן נפסלים קדושת לוי)1(שנדברנו בזה
מתרומה דבי נשא ועי׳ בתוס׳ שם וזכינו לאותה הראיה מגמ׳ (גיטיןנ״ט

1 ביאור דברי מרןזי״ע וקישורם, דיעוי׳ קובץ הערות (סי׳ מ״ד סק״ב) שהטעם שיש לצדד שממזר לוי אינו לוי משום דכיון דליתיה בקדושת קהל כל שכן שנפקע ממנו קדושת לויה. ופשוט דאי נימא הכי אין מקום למה שביאר מרן זי״ע לעיל בדברי רש״י, שהרי אף אם נימא שאין האם מתחללת (וכהשיטה הסוברת שחייבי כריתות לא מחללים) מ״מ הולד הממזר ודאי מחולל מקודשת כהונה דהא נקטינן דממה שלית ביה קדושת קהל כ״ש דלית ביה קדושת כהונה.

אור מילואים לציון תקיג

ע״ב(מדברי רש״י]ד״ה ופרכינן או שיהא חייב בפדיון הבן זו לא דכוותיה על כרחך גבי לוי דמוחזק לן שמענו ועדיין צל״ע. (3) כו׳[ומג״א]סי׳ קל״ו סקי״ג[שמשמע
שפקעה ממנו קדושת לוי, עוד לא והנני מסיים בברכת שלום לו ולכל במקררה דעתי שאפשר שקדימה אין אשר באהלו ויאריך ימים כאן לענין מצות הקדמה עי׳ הוריות ושנים עם בריאות איתנה וחיים)י״ג ע״א(סדר הקדימה ,(2) אבל טובים אמן. ידידו עוז הדש״ת באה״ר שיפקע ממנו לויה לכל מתנות לויה מוקירו ומכבדו כערכו הרם. בן ציון שיתחייב לתת מעשרותיו ללוי אחר אבא שאול

סימן ב

עד אחד בסוטה האם נאמן למלקות

ענף א - אשת איש שנאנסה לכהן האם בעלה כהן ובא עליה אח״כ ה״ז לוקה לוקה עליה משום זונה או משום עליה משום זונה, אע״פ שעיקר

טומאה

העדות בעד אחד כבר הוחזקה בו
א. כתב הרמב״ם בפ״א מהל׳ איסו״ב זונה". ובהשגות הראב״ד "א״א אינו

הכ״ב "המקנא לאשתו ונסתרה כן, אינו לוקה עליה משום זונה אלא ובא עד אחד והעיד שנטמאת והיה משום טומאה דכל אונס בעד אחד לא

דמנוחר שם שכהן קודם ללוי ולוי לישראל וישראל לממזר וא״כ אפשר שישראל קודם ללוי ממזר אף אם נימא שלא במחלל מהיותו לוי, דסו״ס ממזר הוא וישראל קודם לממזר, ומשו״ה גם בסדר הקריאה בתורה אין להקדים הלוי ממזר לישראל)וצע״ק די״ל שמה שלוי קורא לפני ישראל בתורה אינו מחמת מעלת לויה אלא סדרא בעלמא(. 3 יעוי׳ ערכין ל״ג ע״ב שנחלקו רבי ורבנן בגאולה האמורה בלויים, דלרבנן כל שהוא ערי הלויים זהו דין גאולתם ואפילו אם אין הגואל לוי וכגון בן ישראל שירש אבי אמו לוי - מכל מקום סדר גאולתו כלוי, ואילו רבי ס״ל שגאולת לוי הוא דוקח בבן לוי ובערי לויים. ובגמ׳ שם יליף רבי מדכתיב מן הלויים ולא כל הלויים פרט לבן לוי מזר ונתין ופרש״י וכל שכן ישראל שירש אבי אמו לוי שהרי ישראל גמור הוא. ומשמע דזהו עיקר הילפותא של מן הלויים ולא כל הלויים פרט ללוי ממזר שאין בו קדושת לוי. ויעוי' חידושי הגרי״ז בכורות מ״ז ע״א שהביא להוכיח כן)והעיר שמכל מקום תמוה דאם אינו לוי האיך ממעט ליה מדכתיב ולא כל הלוים והרי אינו לוי כלל(. והביא עוד מהתוספתא יבמות פ״ח דבת לוי ממזרת אין נותנים לה מעשרות

תקיד אור מילואים לציון

קריבא ביה זונה אלא משום טומאה ב. ונלע״ד בישוב דברי הראב״ד והכי איתא ביבמות (נ״ו ע״ב) שלא יסתרו זל״ז, דלשיטתו בלישנא בתרא דרבה" עכ״ל. ותמה אזיל. כי בריש פרק י״ח מהל׳ איסו״ב המגיד משנה על דברי הראב״ד מה כתב הרמב״ם וז״ל - "מפי השמועה ענין אונס לדברי הרמב״ם דהכא, למדנו שהזונה האמורה בתורה הויא שהרי לא הזכיר הרמב״ם שאיירי כל שאינה בת ישראל או בת ישראל באונס. ועוד הקשה המגיד משנה שנבעלה לאדם שהיא אסורה להנשא אמאי פסק הראב״ד כלישנא בתרא לו איסור השוה בכל או שנבעלה דרבה יבמות שם דאשת כהן שנאנסה לחלל אע״פ שהיא מותרת להנשא בעלה לוקה עליה משום טומאה ולא לו" עכ״ל. ומבואר דס״ל להרמב״ם משום זונה, הא בסוגיא שם לעיל שבכל אלו הויא זונה גמורה וכהן מינה "אמר רב עמרם הא מילתא אמר לוקה עליה, והשיגו הראב״ד "א״א לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ליתנהו להני כללי דאין זונה אלא ממתני׳ אשת ישראל שנאנסה אע״פ מחייבי כריתות או מגוי ועבד שאין שמותרת לבעלה פסולה לכהונה" בהן קידושין, מיהו כל הפסולין לבוא ואיסור זה ודאי הוא איסור זונה דהרי בקהל אם באו עליה פסלוה מן באשת ישראל שנאנסה ליכא משום הכהונה ומן התרומה ואפי׳ חלל טומאה, ומוכרח שרב עמרם ורב משום דכתיב ולא יחלל זרעו מקיש ששת פליגי על לישנא בתרא דרבה זרעו לו מה הוא מחלל אף זרעו וס״ל כלישנא קמא דרבה דגם באונס מחלל, אבל ללקות עליה משום זונה יש בה שם זונה לכהונה, וסוגיא דגמ׳ לא" עכ״ל. ועפי״ן נראה שהראב״ד כוותייהו ואם כן יש לפסוק כל״ק מפרש דבין לל״ק ובין לל״ב כל אשת דרבה ואמאי פוסק הראב״ד כל״ב. איש שנאנסה אפי׳ אשת ישראל והוסיף המ״מ בתמיהה דהרמב״ם אסורה היא לכהונה ויש עליה שם בפי״ח מאיסו״ב ה״ו פסק כרב עמרם זונה (וכמ״ש בקידושין ע״ז ע״ב ורב ששת ול״ק דרבה דגם באונס דאלמנה וגרושה בתוסף עליה שם אסורה משום זונה, והראב״ד שתק
ליה, ולא עוד אלא שמדבריו שם

זנות), ולא נחלקו ל״ק ול״ב דרבה
אלא האם יש בה מלקות משום זונה
בהלכה ט׳ בהשגתו נראה דגם הוא או לאו, אבל איסור לכהונה ודאי יש ס״ל כן דחף בנאנסה אסורה משום בה. ולפי זה הרי אין מדברי רב ששת זונה והאיך כתב הכא דכל שנאנסה ורב עמרם הכרע בפלוגתת הל״ק לא קריבא ביה זונה. והל״ב, דלא אמר רב ששת אלא

אור מילואים לציון תקטו

שהיא אסורה לכהונה אבל אפשר א״ש דפסק הרמב״ם כלישנא בתרא שאין בה מלקות. והדרן לכללין דרבה דאית בה שם זונה אולם דבתרי לישני הלכה כלישנא בתרא מלקות אין בה אלא משום טומאה, ועל כן שפיר פסק הראב״ד כלישנא ובהמשך הדברים שם בה״ח פסק בתרא דאין בה מלקות דזונה, אבל כרב ששת דאשת ישראל שנאנסה איסורא מיהא אית בה ומשו״ה לא אע״פ שמותרת לבעלה ה״ז אסורה השיג על הרמב״ם בפי״ח מאיסו״ב לכהונה, דחף לל״ב דרבה איתא להא דכתב שיש בה איסור לכהונה כיוןדרב ששת אלא שאין בה מלקות .(4)
שבזה מודים כו״ע.

ד. ובמה שהקשה המ״מ על דברי
ג.ונראה דגם דעת הרמב״ם לפסוק הראב״ד שהרי הרמב״ם לא כל״ב דרבה ע״ד שנתבאר בדעת הזכיר כלל דאיירי בנאנסה ומה זה הראב״ד דהויא זונה אבל אין בה שהשיג עליו הראב״ד שבנאנסה אין מלקות אלא משום טומאה. ובזה מלקות משום זונה נלע״ד שיש להגיה מיושב לשונו)בהל׳ איסו״ב פי״ח בדברי הראב״ד במש״כ דכל אונס ה״ז(- "אשת כהן שנאנסה בעלה בעד אחד לא קריבן ביה זונה אלא לוקה עליה משום טומאה שנא׳ לא משום טומאה, וצ״ל "דכל אונס ועד יוכל בעלה הראשון אשר שלחה אחד לא קריבן ביה זונה אלא משום לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי טומאה" וכוונתו להשיג על הרמב״ם אשר הטומאה, הכל בכלל שאם שפסק שכאשר העיד עליה עד אחד נבעלו נאסרו על בעליהן, פרט לך נאסרה לבעלה הכהן משום זונה וס״ל הכתוב באשת ישראל שנאנסה שהיא להראב״ד שכל מה שהאמינה תורה מותרת לבעלה שנא׳ והיא לא עד אחד בסוטה אינו אלא על איסור נתפשה, אבל אשת כהן באיסורה טומאה ולא על איסור זונה, וע״ז עומדת שהרי היא זונה" עכ״ל. מייתי ראיה מלישנא בתרא דרבה דכל ודבריו צ״ב שפתח ואמר שלוקה שנאנסה מותרת אבל אשת כהן עליה משום טומאה וסיים שהרי היא כדקימא קיימא - לא איתמעטא אלא זונה, ויעו״ש במגיד משנה שר״ל בדין טומאה אבל דין זונה לית בה, דהרמב״ם פסק כל״ק ורק שלשונו וה״ה כשהאמינה תורה לעד אחד לא קשה והניח בצ״ע, ולמשנ״ת בס״ד האמינתו אלא על דין טומאה שנאמר

4 וכן הוא בים של שלמה פרק הבא על יבמתו סי׳ ט״ו דלדעת הרמב״ם אין מלקות באשת ישראל שנאנסה, והיינו דאיסור זנות דנאנסה אין בו מלקות]מקו״צ פרנקל שם[.

תקטז אור מילואים לציון

בפרשה אבל לא על דין זונה. וזש״כ נתקשה בזה בחידושי הגר״ח זי״ע הראב״ד דדין אונס באשת כהן ודין ואין תירוצו מחוור).
עד אחת שנאמרו בפרשת סוטה לא

נאמרו אלא על דין טומאה אבל לא ו. ועלה בדעתי לומר שמש״כ על דין זונה. הרמב״ם בפי״ח שאם יש עדות
המונעתה מלשתות אסורה מספק אין
ענף ב - עד אחד בסוטה האם נאמן כוונתו לעדות עד אחד כשר שבזה למלקות כבר נתבאר בריש ההלכות דבעלה

ה.ובעיקר דברי הרמב״ם שכשיש עד

הכהן לוקה עליה ואסורה בתורת

אחד בסוטה בעלה הכהן לוקה

ודאי, אלא כוונתו לעדות חמש נשים

עליה משום זונה קשה טובא דבפי״ח

שאינם נאמנות בתורת ודאי ורק

מאיסו״ב הי״ב כתב הרמב״ם ז״ל -

מונעות השתיה וע״ז כתב דאסורה

"כל אשה שקינא לה בעלה ונסתרה

מספק .)5(אמנם דוחק הוא להעמיד

ולא שתת מי סוטה ה״ז אסורה לכהן

דברי הרמב״ם שם בעדות חמש נשים

מפני שהוא ספק זונה, בין שלא רצת

דוקח (אף שי״ל קצת דקדוק בזה).
ועוד שבפ״א מהל׳ סוטה ה״כ כתב
כו׳ בין שהיתה שם עדות שמנעה הרמב״ם בביאור כל סוטה שאינה אותה מלשתות כו׳ הואיל ולא שתת
מכל מקום ה״ז אסורה לכהונה

שותה מפני עדי טומאה ה״ז אסורה
על בעלה לעולם ותצא בלא כתובה
מספק" עכ״ל, וחזינן מדבריו דחף שהרי נאסרה בקינוי וסתירה והשתייה שיש עדות שמונעתה מלשתות מ״מ שתמירה נמנעה שהרי יש בה עד כמו אינה אסורה בודחי ואין כאן מלקות, שביארנו עכ״ל, וחזינן שאין העד ורק דכיון שלא שתת מ״מ הרי היא נאמן בתורת ודאי רק שמונעה באיסורה איסור סוטה ספק, וצ״ע מה מלשתות וה״ז עומדת באיסור ספיקה שכתב הכא דאם בא עד אחד והעיד לעולם. ושם פ״ג הכ״ג - "באו עדי עליה בעלה הכהן לוקה עליה (וכבר טומאה אחר ששתתה ה״ז תצא כו׳,

5 יעוי׳ מל״מ הל׳ סוטה פ״א הט״ו שהקשה שם הרב המגיה ז״ל שבהל׳ תרומה (פ״ט

ה״ד)
פסק הרמב״ם דעדות חמשה נשים אינה כלום ואם העידו מת בעלה אינן נאמנות אפי׳ להחמיר ואוכלת בתרומה מכח בעלה הכהן, ומ״ט פסק הרמב״ם בהל׳ סוטה שהחמשה נאמנות נשים לאוסרה על בעלה, ואי״ז קושיא דהתם בחזקת אשת איש עומדת ועדות הה׳ נשים אינה מוציאתה מחזקתה אחר שיש להסתפק שאינם אומרות האמת, אבל בסוטה סגי במה שעדותן ספק על מנת למונעה משתייה, וסוטה כל זמן שלא זנתה אסורה לבעלה ולתרומה, ומשו״ה בעלה אף אם כהן הוא אין לוה עליה דאינה אלא ספק וכמשנ״ת [מרן זי״ע].

אור מילואים לציון תקיז

אבל אם בא עד אחד והעיד שהיתה מה שאסרנוה על בעלה אין בו משום טמאה אינה אסורה ותשב תחת זונה שהרי אין הזונה אסורה לישראל

בעלה שהרי שתתה" עכ״ל, ומבואר וע״כ אם בא עליה כהן אינו לוקה שאין מאמינים לע״א בתורת ודאי משום זונה כי מעולם לא החזקנוה וא״כ הדק״ל מדוע פסק בפ״א לזונה, והעד אחד שמעיד עליה אין מאיסו״ב הכ״ב שאם היה בעלה כהן נאמן למלקות וכמש״כ הרמב״ם לוקה עליה. בפרק י״ח.
ז. והנלע״ד לדקדק בדברי הרמב״ם
שכתב שאם היה בעלה כהן לוקה ח. ובזה יש לפרש גם את דברי עליה משום זונה, ומה הוצרך לדבר הראב״ד שהקדים לומר שבאונס אם היה בעלה כהן והול״ל שכהן אין בה איסור זונה, ורצונו לומר שאין לוקה עליה בין אם היה בעלה ובין הנהגת איסור שהנהגנו בה מכריע אם בעלה ישראל, מ״מ כהן לוקה אותה לזונה, שהרי יתכן לה להיות עליה משום זונה. וע״כ י״ל שאין אסורה רק מחמת טומאה ולא מחמת המלקות מכח נאמנות העד אלא זונה וכגון ע״י אונס, ועל כן אין בה משום שאנו הנהגנו בה דין שהיא מוחזקות לאיסור זונה רק לאיסור אסורה והחזקנוה באיסור, ולכן אם טומאה. אבל אם היה הלכה כלישנא בעלה כהן שהאיסור שהנהגנו בה הוא קמא דרבה שגם בשנאנסה אית בה גם משום זונה - לוקה עליה משום איסור זונה היה בה ב׳ מלקויות - זונה ,(6) לא כן אם היה בעלה ישראל דזונה ודטומאה.

סימןג
בענין ספק ספיקא שאפשר לבררו

ענף א כלל ג׳ הביא שיש מחלוקת בין
א. רבנו השער המלך ז״ל בהלכות הראשונים ז״ל בדין ספק ספיקא מקוואות בכללי ספק ספיקא שאפשר לבררו האם סמכינן עליה

6 יעוי׳ לעיל דף כ״ג ע״ב בענין האומר על עצמו כהן אני ענף א)אות ג(ומש״נ שם
בס״ד בהערה.

תקיא אור מילואים לציון

להתיר או צריך לבררו. דבחידושי שמא איילונית ואת״ל איילונית שמא הרשב״א פרק אלו טריפות)חולין הי׳ מקפיד ומ״ט אסר ר״מ אלא ודאי נ״ג ע״ב(כתב וז״ל - "ושמא י״ל שהתוס׳ ס״ל כהרשב״א בחידושיו דלא שרינן ס״ס אלא היכא דלא דכל שאפשר לברר אמרינן שצריך אפשר לעמוד על בוריו של דבר אם לברר. ועיי״ש שהביא השעה״מ הוא אסור אם לאו אבל במקום שמצא בשיטה כת״י דבאיסור כרת שאפשר לעמוד על בוריו של דבר החמירו ודחה שהרי אפי׳ באיסור עומדין" עכ״ל)וכן הוא בקיצור אשת איש החמור אמרינן ס״ס לדעת בדברי הרשב״א לעיל מינה דף מ״ו
ע״ב(, ואילו התרומת הדשן פסקים

רוב הפוסקים]אלא שיל״פ דאין
כוונת השיטה לומר דמשום חומר

סי׳ מ״ז הוכיח מדברי ר״י ור״ת דכרת אין תמירין ע״פ ס״ס אלא דאפי׳ אם אפשר לברר את הספק כוונתו דבס״ס דעומד להתברד לא ספיקא מ״מ שרי. סמכינן עליה במקום איסור כרת,
ב. וכתב השער המלך שמדברי והיינו דבעלמא ס״ל כר״י ור״ת התוס׳ בפ״ק דיבמות היה נראה דשפיר סמכינן על ס״ס אף שאפשר להוכיח שדעתם כדעת הרשב״א לברר, אך במקום איסור כרת החמירו בחידושיו דכל דסמיה בידן לברורי כסברת הרשב״א[. ועוד רצה לתרץ לא אמרינן ס״ס לקולא. והוא דכיון שבסוף מוכרח שיתברר הדבר ממש״כ תוס׳ יבמות ב׳ ע״ב ד״ה או לפיכך לא סומכים על ס״ס הואיל שנמצאו להקשות אמאי אסר רבי ואפשר שיתברר שעשו איסור, ודחה מאיר לייבם קטנה שמא תמצא דהא אליבא דרבנן סמכינן על רוב חילונית והרי אם תמצא חילונית דאינה איילונית ולא חיישינן שמא נמצאו קידושיה בטלים ושוב אינה תמצא איילונית אף דאפשר שיוברר ערוה כלל, ואור״ת דההוא בקיבלה למפרע שהיה איסור, ומבואר שאם עלויה כו׳ והר״ר אברהם מבורוגלייא יש רוב ליתר לא מתחשבים בסברא תי׳ דמה שאמרו במתני׳ שנמצאו זו שנחוש שמא יתברר שהיה איסור איילונית קדושיהן בטלים היינו דוקח וכ״ש שאין לחוש בס״ס להכי דהא בבמצאו חילונית בחיי האח והקפיד ס״ס עדיף מרוב)וכשם שלרבנן ומשו״ה בטלו קידושין אך מה בהיתר דרוב לא חיישינן למה שנמצא אחר מיתתו אמרינן דלמא אי שאפשר שעתיד להתברר שהי׳ איסור הוה קיים לא הוה מקפיד ע״כ, ה״ה אליבא דרבי מאיר בהיתר שע״י והקשה השעה״מ דהו״ל ס״ס ספק ס״ס אין לחוש לכך. ויעוי׳ חק״ל

אור מילואים לציון מקיט

יו״ד סי׳ ק״ל שאף ר״מ מודה להתיר אסור ודאי אבל אם א״א לברר רק ע״י ס״ס). ולבסוף העלה השעה״מ ספק אחד (שאם יתברר ספק זה דכיון שספק אחד הוא בה - האם להיתר הרי טוב ואם יתברר לאיסור היא איילונית או לאו, וספק אחד ישחר הספק השני לבדו ויאסר הוא בו - האם קפיד או לאו, אין מספק) - אי״צ לבררו. ובזה יישב מצטרפין הספיקות להיות ס״ס הגרעק״א (והנוב״י) את קושיית עכת״ד יעוי״ש. הש״ך (סי׳ ק״י דיני ס״ס אות ס״ו)

ג. ויש לחקור בביאור הטעם של מההיא דרואה דם מחמת תשמיש,
הסוברים שס״ס שאפשר לבררו

דהתם ע״י בירור שפורפרת יכול

צריך לבררו, די״ל דכיון שאפשר

לברר דמהמקור הוא אך עדיין לא

לברר את האיסור לא סמכינן להתירו

יהא ודאי איסור דשמא לא כל

ע״י ס״ס ואמרינן שצריך לברר את האצבעות שוות יעו״ש. הרי שס״ל
צד האיסור ע״מ שאם הוא אסור

להגרעק״א והנוב״י דכיון שגם אם

נאסרנו ולא נתיר האיסור ע״י ס״ס

יתברר ספק אחד לחומרא אין זה

כיון שאפשר לבררו. או״ד דלעולם

ודאי איסור אלא ספק - אי״צ לברר

ראוי להתיר מכח הס״ס את האיסור

הספק האחד, שטעם הסוברים

אלא דאיכא סברא דעד שתאכלנו שצריך לברר ס״ס שאפשר לבררו באיסור תאכלנו בהיתר ובמקום הוא לראות לברר האיסור ולא שיאכלנו ע״י ס״ס יאכלנו בהיתר להניחו בלתי מבורר. ואילו האבני ודאי ע״י שיברר הס״ס דהו״ל כעין נזר יו״ד סי׳ א׳ כתב הטעם שצריך דשיל״מ, ואדרבא רצוננו לברר צד לבדוק הסכין אחר שחיטה ולא ההיתר ולא את צד האיסור. אמרינן הואיל ואף אם יברר דהוא פגום לא מיתסר אלא מספק שמא
ד. והנה הגרעק״א בהגהותיו לשו״ע בעור נפגם, ולמה יצטרך לברר יו״ד סי׳ י״ח ובתשו׳ סי׳ ע״ז וכן בכה״ג כיון שאפשר שיאסור בחינם. הנוב״י יו״ד סי׳ מ״ג וסי׳ נ״ז וגם ותירץ האבני נזר דלק״מ דהמינח אם רבנו חיים בן עטר בראשון לציון היינו אומרים שהבדיקה הוא משום והזנאי צדק סי׳ ק״י ס״ק ק״א כתבו שמא ימצא פגום בזה נכון להקשות דאפי׳ למ״ד שצריך לברר ולא הא אף אם ימצא פגום מ״מ אינו סמכינן על הס״ס היינו דוקח אם ודאי איסור אלא ספק ואין לנו אפשר לברר את ב׳ הספיקות ולידע לחפש למצוא ספק איסור, אך באמת גופו של דבר אם מותר ודאי או אנו אומרים להיפך דבודאי ימצא

תקכ אור מילואים לציון

הסכין יפה כמו רובא דרובא שעולין ע״מ לברר את צד ההיתר ולהכי בכשרות לאחר הבדיקה ויע״ש מה תמתין ע״מ שיתברר שאינה איילונית שביאר בזה. והעולה מדבריו דמה דהו״ל כדשיל״מ דעד שתאכלנו שצריך לברר הס״ס אינו מכח צד באיסור תאכלנו בהיתר ,(7) הא כתבו האיסור שחיישינן ליה ואמרינן שאין הצל״ח והגר״ז ז״ל בשו״ע שלו להתירו ע״י ס״ס ויברר ואם ימצא שדוקא בדבר שצורת השתמשותו היא האיסור יאסרנו, אלא מכח צד ההיתר פעם אחת בזה איכא סברת עד אמרינן שיברר ההיתר בהחלט שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר, אך ויאכלנו בשופי וכעין דשיל״מ. בדבר שהשתמשותו נמשכת כל הזמן ליכא למימר הכי, דהפסד השימוש

ה. ועפ״י הדברים האלה ילה״ע על של זמן הספק לא הדר, והו״ל כאיכא דברי השעה״מ דאין מקום כלל פסידא דכתב הרשב״א דאין זה לבאר את דברי התוס׳ ביבמות שאסור דשיל״מ)וכגון כלים שנתערבו ויש בקטנה משום שמא תמצא איילונית הוצאה כספית להגעילם(, וא״כ ה״ה דהוה ס״ס שאפשר להתברר, כי הכא דרוצה לכובסה כעת אין מה באמת אין מקום להצריך להמתין לא שיוכל לכובסה כשתגדיל נחשב לפי דרכו של הגרעק״א ז״ל ולא על כדשיל״מ, ונמצאנו למדים שאי
פי דרכו של האבני נזר. דאם נימא אפשר לפרש את דברי התוס׳ מצד כהבנת הגרעק״א והנוב״י דמה שצריך
לברר את הס״ס במקום שאפשר

דהו״ל ס״ס היכול להתברר.

להתברר היינו משום שכל שאפשר ענף ב
לברר צד האיסור שלו לא סמכינן ו. כבר נזכר לעיל דהתרומת הדשן להתיר צד האיסור בלא לברר - הא פסקים סי׳ מ״ז הוכיח מדברי ר״י הכא א״א לברר את צד האיסור, דהרי ור״ת דאפי׳ אם אפשר לבדוק את גם אם היא תימצא איילונית אכתי אין הספק ספיקא מ״מ שרי ודלא האיסור ודאי דאיכא ספק שמא היה כרשב״א שכתב דכל שאפשר לברר מקפיד ואין כאן קידושין]וכן דחה חייב לברר ולא סמכינן על ספק הגרעק״א זי״ע בהגהותיו על השער ספיקא. ודברי התרוה״ד הוא בספק המלך יע״ש[, ואת״ל כהאבני נזר טריפה שבמערבה באחרות דקיי״ל דהטעם שצריך לברר את הס״ס הוא בשו״ע יו״ד סי׳ ק״י סעי׳ דכולן

7 ואין לומר שמא לא יתבדר ההיתר בשמא תמצא איילונית, דאדרבא מלינן שיתברר אינה איילונית כרובא בעלמא.

אור מילואים לציון תקכא

אסורות עד שיהא בהיתר כדי לבטל לבררו צריך לבררו האיך התיר רבנו את האיסור, ובבית יוסף שם וביתר תם ספק דרוסה שנתערבה, והרי יכול ביאור בסי׳ נ״ז הביא שנחלקו ר״ת לבדוק והו״ל ספק ספיקא שאפשר ור״י בהאי מילתא, ושורש הענין לבררו, ומזה הוכיח התרוה״ד שרבנו בסוגיית הגמ׳ ביצה ג׳ ע״ב דקתני תם חולק על הרשב״א וסובר דאם התם ספק ביצה אסורה במערבה באלף איכא ס״ס שרי ואי״צ לבררו, וגם ר״י כולן אסורות, ור״ת מפרש דמה דקתני מסכים עם ר״ת בזה (דהא לא פליג "במערבה באלף כולן אסורות" הוא עליה אלא מטעם דהוי ספק אחד בגוף חוזר על דין הביצה עצמה, והשמיענו וספק אחד בתערובת וכיון שהספק התנא ב׳ הלכות נפרדות [א] שאם יש אסור אין מועיל התערובת כל שאין ספק על הביצה אסורה [ב] שאם בה שיעור ביטול) עכת״ד התרה״ד הביצה במערבה באלף כולן אסורות, יע״ש.
אבל אם היה תרתי לטיבותא - שביצת

ספק במערבה באחרות יש להתיר

ז.וכתב רבנו השער המלך שם (הל׳

לאכול מן התערובת כיון שיש כאן

מקוואות כללי ספיקא דרבנן כלל

ספק ספיקא, ספק אם ביצה זו היא

ג׳) שיש לסייע את שיטת ר״ת ור״י

ביצת האיסור ואת״ל שהיא היא אכתי

שס״ס שרי ואי״צ לבררו, שכן סוברים

הרי איסורה אינו ודאי אלא ספק,זו

עוד הרבה ראשונים וכן הוא מוכרח
לדעת מרן השו״ע ז״ל. דהנה בשו״ע
שיטת רבנו תם. אבל ר״י מפרש דהאי יו״ד סי׳ נ״ז סעי׳ ט״ו נפסק "הא דקאמר "אם במערבה באלף כולן דחוששין לדרוסה היינו שלא להמירה
אסורות" הוא חוזר על ביצה שיש בה

ספק, ואם במערבה ביצה זו בביצים

בלא בדיקה אבל אם בודקה ואינו
מוצא בה רושם כשרה ואפי׳ ודאי

אחרות נאסר כל התערובת (למרות דרוסה יש לה היתר בבדיקה". וצורת שיש כאן גם ספק וגם תערובת). בדיקה זו מבואר בשו״ע שם סעי׳ ט״ז והביא התרומת הדשן דכשם שנחלקו
ר״י ור״ת בספק ביצה כן נחלקוגם

דשוחטין את הנדרס ואח״כ בודקין
את כל החלל שלו יע״ש. אבל הש״ך
בספק דרוסה שבמערבה באחרות שם ס״ק ל״ו העלה שיש מחלוקת דלדעת רבנו תם שרי ולדעת ר״י ראשונים מתי זמן של בדיקה זו, אסור. והנה בספק דרוסה כתבו תוס׳ דדעת תוס׳ והפוסקים דזמנה אחר

חולין נ״ג ע״ב ד״ה דרוסה דמהני לה שחיטה אבל דעת רש״י דבודקין בדיקה להתירה, ואם נימא כדברי אותה מחיים ואם לא ניכר הדריסה הרשב״א דכל ספק ספיקא שאפשר כלל מותר.

תקכב אור מילואים לציון

ח. והקשה הש״ך על דעת תוס׳ שסוברים שאין בבדיקה זו כדי והראשונים הסוברים דבדיקת להמירה מכל מקום מכלל ספק לא דריסה היא רק אחר שחיטה, מהסוגיא נפקא (והרי לדעת רש״י והרשב״א דזבחים ע״ד ע״ב - זבחים שנתערבו דמהני בדיקה מחיים סמכינן על בטריפות ירעו עד שיסתאבו, ופריך בדיקה זו להמירה בודחי ואם כן יש הגמ׳ האי טריפה היכי דמי אי ידיע לומר דגם התוס׳ שסוברים שאין ליה ליתי ולישקליה ואי לא ידיע מנא להתיר על ידי בדיקה מחיים מכל ידע, ומשני אמר רבי ינאי הכא במאי מקום גם לדידהו הוי לכל הפחות עסקינן כגון דאיערב נקובת הקוץ ספק). ומוכח מזה דלהראשונים בדרוסת זאב, ומסיק עלה כולהו כרבי שסוברים שאין סומכים על בדיקה ינאי לא אמרי בין נקובת הקוץ מחיים יסברו כר״ת ור״י דס״ס שרי לדרוסת זאב מידע ידיע האי משוך אפי׳ במקום שאפשר לבררו וכן היא והאי עגיל. והקשה הש״ך דאי נימא דעת השו״ע שפסק דזמן בדיקה זו דספק דרוסה אי אפשר לבודקו מחיים היא אחר שחיטה, עכת״ד השעה״מ. לוקמה בפשטות כגון דאיערב ספק
דרוסה או ודאי דרוסה שאין מקום

י. והנה בסוגיא זבחים שם "ריש

הדריסה ניכר מבחוץ, אלא ודאי

לקיש אמר כגון דאיערב בנפולה

דדרוסה נבדקת מחיים, עכ״ד הש״ך

נפולה נמי תיבדק קסבר עמדה צריכה

שם. והשעה״מ הביא את קושיית

מעת לעת הלכה צריכה בדיקה"

הש״ך "שהיא קושיא חזקה לדעת

והיינו דסובר ריש לקיש דנפולה

הפוסקים וכבר הפרי חדש (ס״ק ט״ל)

צריכה בדיקה אחר שחיטה ומשו״ה

כתב עליו שהיא ראיה נכונה.

כל שנתערבו קרבנות בנפולות אי

ט. וכתב השער המלך שמקושיא זו

אפשר להביאם לקרבן לה׳ כיון שהם
צריכים בדיקה אחר שחיטה. ופרש״י

יש לסייע לשיטת ר״ת ור״י דס״ס "וכיון דאיתחזק טריפות אין תכניסין
שרי ואי״צ לבררו. דלפי שיטתם ניחא אותה לעזרה לשוחטה משום מ״ט לא אוקי לה תלמודא בהכי, דהא הקריבהו נא לפחמך" ומבואר מדברי כיון שבמערבה באחרות הדין נותן רש״י אלו דהטעם שאין שוחטין את להמירה ואי״צ לבודקה כלל. דלא כולם ובודקין אותם והראויות מיבעיא אם היא ספק דרוסה שיש להקרבה יקרבו הוא משום דהוחזק להמירה מטעם ס״ס, אלא אפי׳ בודחי בהו טריפות ויש בו משום הקריבהו דרוסה הרי כיון שנבדקה מחיים ואין נא לפחתך. ומעתה נראה שיש ליישב הדריסה ניכרת, הרי גם להראשונים את עיקר קושיית הש״ך, דדוקא

אור מילואים לציון תקכג בנפולה יש חסרון של הקריבהו נא בדרוסות כי בכה״ג שפיר יש לו לפחתך, אבל בדרוסה אין חסרון זה ליקרב אפי׳ לפי הראשונים שסוברים ואם נתערבו קרבנות בספק דרוסה או דבדיקת דרוסה היא אחר שחיטה, בודחי דרוסה יכול לשחוט ולבדוק ובמילא אין לנו ראיה להוכיח שדעת ואת הכשרות יקריב ואת הדרוסות השו״ע והפוסקים הוא כשיטת ר״ת יוציא ואין בכך כלום (3) . ולכן לא והר״י שאינם מצריכים בירור במקום מצי לאוקמא בנתערבו קרבנות היתר של ס״ס.

סימן ד
בדין הצמדה ליוקר המחיה אם ערך המטבע יורד בערכו
ענף א - המלוה על המטבע והוסיפו חובתו לשלם לפי ערך הפירות,

עליו או פחתו ממנו (9) ומכיון שבהכרח שם משתנה גם כן

א. לאור המצב שיש לנו ירידה

המחירים לפי ערך הדולר מה הדין

תלולה של ערכי המטבעות

מהתורה, ואם זה מתייקר אם אסור

שלנו אפילו יותר מכפליים בכל שנה מטעם ריבית דאורייתא או מדרבנן.
ובכל העולם ישנה ירידה למטבע

ולאחר שיתברר לנו דין זה נדון

עשירית ויותר בכל שנה, איך הדין מי

לארצינו הקדושה וזה החילי בעזרתו

שלוה או גזל או הזיק כיצד ישלם.

ית״ש.

והנה מתחילה יש לדון דבר זה ב. הגמ׳ בבא קמא דף צ״ז ע״ב - במדינת אמריקא ששם המטבע הוא "בעא מיניה רבא מרב חסדא דולר איך הדין אם להחשיב את המלוה את אבירו על המטבע והוסיפו

8 צריך ביאור מאי שנא ספק נפולה שיש בו משום הקריבהו נא לפחמך לבין ספק דרוסה שאין בו פסול זה. ואולי הטעם הוא משום דנפולה בתוך המעת לעת אסורה בהחלט ואין מועיל לה בדיקה ולכן יש בה משום הקריבהו נא לפחתך, משא״כ בדרוסה דלעולם מועיל לה בדיקה אין בה משום הקריבהו נא לפחתך. והדבר מדוקדק בלשון רש״י שכתב "דאיתחזק בה טריפות ולהכי יש בו משום הקריבהו נא לפחמך" וצ״ע. ויעוי׳ הגהות הגאון רבנו אלעזר משה זי״ע זבחים שם שתירץ את קושיית הש״ך באופן אחר.
9 סימן זה נדפס על פי כתב יד מרן זי״ע ונראה שחסר חלק מהדפים בכת״י, ומובא

בזה
מה שנמצא.

תקכד אור מילואים לציון

עליו מהו אמר לו נותן לו מטבע והרמב״ם (הלק מלוה ולוה פ״ד היוצא באותה שעה א״ל ואפילו כי הי״א) והשו״ע (יו״ד סי׳ קס״ה). נפיא א״ל אין א״ל אפילו כי תריטא
(פרש״י סלע גדול במידה מחזקת

ג. [וזה לשון השו״ע "המלוה את

רובע) א״ל אין והא קח זיילן פירי

אבירו על המטבע והוסיפו על

אמר רב אשי חזינן אי מחמת טיבעא

משקלו, אם הוזלו הפירות מחמת

זיל מבכיבן ליה ואי מחמת תרעא זיל

התוספת מנכה לו שיעור התוספת

לא מבכיבן ליה. והא קח שבח לענין

ואפי׳ הוסיפו עליו כל שהוא. ואם לא

נסכא, אלא כי הא דרב פפא ורב הונא

הוזלו הפירות מחמת התוספת אינו

בריה דרב יהושע עבדי עובדא בזוזי

מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא

דאגרדמיס טעייא עד י׳ בתמניא" עד

באותה שעה, במה דברים אמורים

כשהוסיפו עליו עד חמשיתו כגון
כאן בגמ׳. ובביאור דברי רב פפא ורב שהיה משקלו ד׳ ועשאוהו ה׳, אבל הונא בריה דרב יהושע כתב הרי״ף אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו וזה לשונו - "פירוש כגון דהוה ליה מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא גביה חבריה מאה זוזי כל זוזא מינייהו הוזלו הפירות, וה״ה למלוה את אית ביה תמניא פריטי ואוסופי ביה אבירו על המטבע ופחתו ממנו" עכ״ל השתא ועבדוניה לכל זוזא עשרה השו״ע שם].
פריטי, חזינן אי לא קח זיילי פירי
מחמת האי תוספת אלא תרעא כדקאי

ד. אמנם הראב״ד ז״ל (הובא ברא״ש

קאי - יהיב ליה השתא מאה זוזי מהאי

שם ובהגר״א שם) כתב לחלק

טיבעא דהוא סכום כל מה דאית

שדוקא אם הוסיפו הדין כן משום

לגביה מההוא טיבעא קמא ולא מנכי

דמיחזי כריבית, אבל אם פחתו נותן

ליה כלום, ואי קח זיילי פירי מחמת

לו ממטבע היוצא באותה שעה. ויסוד

תוספת - אפילו לא אוסיפו עליה אלא

מחלוקתם נראה איך הדין מהתורה

כל שהוא מנכי להי מההוא טיבעא

אם הוסיפו, האם מסתכלים על מחיר
הפירות או לאו. שלדעת כל הפוסקים
כוותיה, ואי אוסיפו עליה טפי מהתורה משערים לפי ערך הראשון מחומשא אע״ג דלא זיילי פירי לא
יהיב ליה מהאי טיבעא דנפיק, אלא

ואין הבדל אם פחתו או הוסיפו. ודעת
הראב״ד שמהתורה צריך לתת את
כשיעורא דאית ליה מטיבעא קמח" אותו סכום ממעות של שעה זו ורק עד כאן לשון הרי״ף ז״ל. וכן פסק מדרבנן אם הוסיפו על המטבע אין הרא״ש (פרק הגוזל עצים סימן י״ב) יכול ליתן לו את אותו סכום משום

אור מילואים
לציון תקכה

דמחזי כריבית, ועל כן נפיחתו קודם, ודבריו צע״ג כי על כוראינו יש מעמידים את הדין על עיקרו ומשלם חילוק בין פיחת המטבע לבין הוזל כפי דמים של עכשיו)ובשורש הדין הסאה. שהרי הרמב״ם בפ״ד מהל׳ אין נפק״מ אם הוסיפו או פחתו(. מלוה פסק שאם הוסיפו על המטבע

ענף ב - המלוה על המטבע והוזל והוזלו הפירות מחמת זה נותן לפי
המטבע ערך הפירות, ומכל מקום בלוה סאה

ה. במהרשד״ם סימן רכ״ד נשאל במי

בסאה והוזל אין משלם לו אלא סאה,

שהלוה לאבירו גרושים ואחר כך

ולא איכפת לן שהוזל הסאה, ומדוע
לא ישלם לפי ערך של שעת
הוקרו הגרושים, וכתב מהרשד״ם ההלוואה. אלא ודאי שיש חילוק בין שיתן לו מספר גרושים פחות, כפי פחת הנסכא מהמטבע לבין שלא
ערך שעת ההלואה. והביא ראיה נפחת אלא הוזל.
מסוגיא זו וכתב שאין הבדל בין אם
הוסיפו במטבע שאם הוזלו הפירות ז. גם לדבריו קשה מדוע אם יש לו נותן לו לפי ערך הקודם, ובין אם סאה וכן אם יצא השער והוקר המטבע עלה שיתן כפי ערך הקודם, משלם סאה, הלא כיון שהערך השתנה ולעולם הולכים אחר ערך הפירות. אסור לו לגבות יותר מכפי הערך של
שהרי כתב הרמב״ם בפירוש שאם שעת ההלוואה. וחכמים אסרו ללוות לוה סאה בסאה אם הוזל נותן לו סאה סאה בסאה משום לתא דריבית ולא ואם הוקר נותן לו לפי ערך הסאה מעיקר הדין, ואדרבא מדוע אסרו שהיתה קודם. גם הביא ראיה מדברי חכמים - והרי אם יתייקר אין חייב הרי״ף שאם פחתו נותן לו לפי ערך לפרוע סאה אלא פחות ועל כן שיטת הקודם, וכל שכן שנתייקר שיש בזה מהרשד״ם בזה צ״ע. אלא אם כן חשש של ריבית. ובסימן קע״ז דן גם בדחוק שיש חילוק בין מלוה סאה כן בנידון זה וכתב שכיון שעתה סתם ובין מלוה סאה על מנת שיפרע נותנים בסכום הגרוש במקום סאה לו סאה. וכדכתב הרדב״ז בסי׳ ת״ע
חיטים סאה ורבע חיטים הייטב בעיני בשם הגאון.
ה׳, ומה גם שיש בו צד ריבית, כל

שכן שנתייקר שאם יתן לו לפי ערך ח. איך שיהיה לא מצאנו חבר של עכשיו יש חשש ריבית, ע״כ. למהרשד״ם שאם לא פחתו
במטבע אלא שהוקרו כל המטבעות

ו. והנה מפשט דבריו מובן שכך הוא או הוזלו שנחשוב לפי ערך הפירות, עיקר מן הדין שיתן לפי ערך של ונראה שאפילו אם נתייקרו הפירות

תקכו אור מילואים לציון

נותן סך המעות. ולכן נלע״ד לא רק י.והנה הגמ׳ איירי שהיה שוה "מאה במלוה דולר משלם דולר ולא יותר, בדנקא" וצריך להבין מאיזה מטבע אלא אפי׳ בגזלן שגזל ואין הדולר הוא המאה ומהו הדנקא. ורש״י פירש בעין וקיימא לן כל הגזלנים משלמים שמאה פרוטות היו שווים חיסר כשעת הגזילה - כאן ישלם דולר, (שהוא שתות של דינר), והתוס׳ תמהו שכיון שהדולר הוא טיבעא אנו עליו ופירשו פירוש ראשון דמעה של אומרים הדולר לא נשתנה אלא יוקר כסף היתה שוה שתות מנה, ופירוש המחיה הוא שנשתנה. שני פירשו תוס׳ שמאה איסרים של

ענף ג - סוגיא דמעיקרא שוה מאה נחושת היו שוים שתות דינר של זהב.
בדנקא וחשבתי לומר שרש״י רצה לפרש
ט. ונלע״ד שבהלואה מהתורה חייב שאיירי על שוויות של מטבע של לתת מה שהלווהו, בין אם נאמר נחושת ביחס למטבע של כסף, ואזיל
שהפירות הוזלו ובין אם נאמר

לשיטתו בקידושין [ב׳ ע״א ד״ה

שהמעות הוזלו. כי כן מוכח בסוגיית איסר] שהאיסר הוא של כסף, ותפסה הגמ׳ ריש פרק איזהו נשך, דמייתי שם הגמ׳ שהיוקרא והזולא הוא בנחושת. ב׳ אופנים [א] הלווהו מאה במאה והתוס׳ לשיטתם שסוברים שהזהב
ועשרים ומעיקרא שוה מאה בדנקא

הוא טיבעא ולכן שפיר פירשו שאיירי

ולבסוף מאה ועשרים בדנקא [ב] כלפי מעה שהיא שתות של מנה, הלווהו מאה במאה מעיקרא שוה שהכל הוא פירא. ובפירוש השני מאה בדקנא ולבסוף מאה בחומשא. פירשו מאה איסרים של נחושת שכן ומבואר שם בגמ׳ דאם בתר מעיקרא מבואר ברי״ף, והתוס׳ העתיקו הרי״ף אזלינן אופן א׳ אסור ואופן ב׳ מותר, בתחילת פרק הזהב, וכן הרא״ש וכן ואם בתר לבסוף אזלינן אופן א׳ מותר גם הרמב״ם בהל׳ מכירה, ואם כן ואופן ב׳ אסור. ולהלכה פסק בשו״ע האיסר הינו פירא. (יו״ד סימן ק״ס סעי׳ כ״א) שאם יא. ואיך שיהיה אנו למדים שמי הלווהו מאה במאה ועשרים ומעיקרא שלוה כספים של נחושת, שוה מאה בדנקא ולבסוף שוה מאה מהתורה חייב להחזיר אותו שיעור ועשרים בדנקא הרי זו ריבית קצוצה של מטבעות נחושת שלוה, ואפילו ואסור מדאורייתא, ואם הלוהו מאה אם נתייקרו המטבעות ולמרות במאה מעיקרא שוה מאה בדנקא שהמלוה מרויח, ורק מדרבנן אסור. ולבסוף שוה מאה בחומשא הוי ריבית ועי׳ בהגר״א (סי׳ ק״ס ס״ק נ״ג) מדרבנן. שמשמע שאיסורו משום סאה בסאה,

אור מילואים לציון תקכז

ולפי זה אם היו לו בשעת ההלוואה ג׳ ובסמ״ע סקי״ח) ויעוי׳ היטב בספר מעות מאותו סוג, מקבל המלוה מאה לימודיה׳ שאסף כל גדולי האחרונים, למרות שזה שוה יותר. ומבואר וכל המחמירים הם מחשש ריבית. דמעיקר הדין חייב לשלם לו לפי
סכום הדמים ולא איכפת לן על יג. ועי׳ בהגר״א (סי׳ ק״ס ס״ק נ״ב)
השוויות .)10)

על מה שפסק השו״ע דאם
הלווהו מאה במאה ועשרים הוי ריבית

ענף ד - בדין הצמדה ליוקר המחיה אם קצוצה, דדקדק ממה ששנינו שהמלוה ערך המטבע יורד בערכו סאתים בשלוש דהוי ריבית קצוצה,

יב. והנה האחרונים דיברו באם

ומשמע שאפילו אם הסאתיים הוזלו

הכסף עלה אם יש חשש ריבית,

הוזלו ושוויות של סאתיים מעיקרא

וכמה חילוקים ושיטות ישנם, האם

שוה בשעת הפרעון שלוש מכל מקום

כשמשלם באופן שהוקרו המטבעות

הוי רבית קצוצה, ומזה הוכיח הגר״א

יש חשש ריבית. ומכל מקום מבואר

דבתר מעיקרא אזלינן ואם אוזיף מאה

שכל דבריהם רק מחמת איסור ריבית.

בק״כ והוזל הפרוטות הוי רבית

ובמילא בנידון דידן שהמטבע ירד,

קצוצה, עכ״ד. הרי שהחשיב את

נראה שלכו״ע משלם רק מספר החוב

הפרוטות כדין פירא, וכן הוא שיטת

שהוא חייב בלי להתחשב בערך

כל הפוסקים מלבד שיטת מהרשד״ם

הפירות, ועי׳ בהרשב״א (ח״ג סי׳ ל״ז)

שלא יכולנו לעמוד על דעתו.

והרא״ש (כלל ע״א סימן ח׳ וכלל צ״א יד. ובנידון דידן שהכסף ירד בודחי סי׳ ב׳) שהובאו בחושן משפט סי׳ מי שלוה מאה שקלים אינו חייב ע״ד (בטור בסופו ובבית יוסף מחודש ליתן רק מאה שקלים ואסור ליקח

10 יעוי׳ מחנה אפרים הל׳ מלוה ולוה סימן כ״ה שהקשה על דברי מהרשד״ם ממה שאמרו דאם הלוה ק׳ בק״כ אם נימא דאזלינן בתר מעיקרא הוי איסור דאורייתא ומוכח שעיקר חיובו הוא לפי שיעור הדמים, דאם נימא שהוא לפי שיעור השוויות מה איכפ״ל דאזלינן בתר מעיקרא והרי כיון שלבסוף הוקר שפיר מתחייב ליתן לו מאה ועשרים לפי שעת הפרעון, עכ״ד. וידוע להקשות דעל פי דרך זו יש להוכיח בהיפך מהמשך הגמ׳ דמנוחר שהמלוה מאה במאה והוקר אם אזלינן בתר לבסוף הוי רבית, ואם נימא דלא מתחשבים בשוויות רק בשיעור הדמים הרי זהו חיובו ליתן מאה ואי פה רבית. ודרכו של מרן זי״ע

צריכה ביאור שהוכיח ממה דקיימא לן להלכה דאם הלוה מאה במאה ועשרים הוי רבית דאורייתא, והרי זה אינו אלא משום דאזלינן בתר מעיקרא, ואילו הוה אזלינן בתר לבסוף לא הוה רבית למרות שמוסיף על סכום הדמים כיון דזהו שיעור השוויות. וכנראה דעצם בעיית הגמ׳ אם אזלינן בתר מעיקרא או בתר לבסוף הוא הנידון האם אזלינן בתר השוויות או בתר סכום הדמים ואינו מובן כלל וצ״ע.

תקכח אור מילואים לציון

ממנו יותר, ורק בגזלן יש לדון. כי שסוברים שזהב הוא טיבעא ואילו הנה התוס׳ (בבא קמא צ״ז ריש ע״ב) הכסף פירא ושייך בו יוקרא וזולא. כתבו שאם הלוהו מעות סתם יפרע לו ולפי זה בגזלן יש בו חומרא שאם מעות אפילו שנפסל, והקשו מאי שנא המטבעות אינם בעין ויש במדינה שני מהגוזל מטבע ונפסל שאם אינו בעין מטבעות ואחד מהם הוזל אם גזל משלם כשעת הגזילה. ותירצו תוס׳ מאותו סוג ואינו בעין משלם כשעת שלגבי גזלן חשיב כמו הוזל דקיימא הגזילה. ונלע״ד שמי שגזל שקלים לן שמשלם כשעת הגזילה. ועי׳ מאבירו אף שלפי ערך הדולר הוא בלימודי ה׳ שתמה דבמטבע לא שייך ירוד נלע״ד שישלם שקלים ולא יוקרא וזולא. ותירץ שבשני מטבעות דולרים, כי אינם יוצאים בהוצאה, ויש שאחד מהם הוזל והשני לא הוזל לצרף בזה דינא דמלכותא דינא. מוכרח לומר ששייך בהם יוקרא שבמטבעות אומרים כן וכן דעת וזולא. ולדידי לא קשה שבזמן שנפסל הרמ״א (חושן משפט סוף סימן ע״ד) עתה לא שייך לומר עליו שם מטבע והרבה מהאחרונים, ומכל שכן שלא שהוזל, ועוד התוס׳ לשיטתם נוכל להוציא ממון.

סימן ה
הוצאת ממון על פי טביעות עינא דקלא
[ממו״ח הגאון רבי יוסף חיים שראבני זללה״ה]
במתני׳ גיטין כ״ג ע״א "הכל כשרין בטביעות עינא דקלא אלא אמר רב להביא את הגט חוץ מחרש יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי
שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים" למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא ובגמ׳ שם גרסינן "בשלמא חרש מצי אמר" עד כאן הסוגיא. והנה שוטה וקטן לאו בני דעה נינהו עכו״ם שמעתין הוא השורש לענין טביעות נמי דלאו בר הימרח הוא אלא סומא עינא דקלא שיש לסמוך עליה. וממנה אמאי לא אמר רב ששת לפי שאינו הביאו ראיה דעדות על פי טביעת יודע ממי נוטלו ולמי נותנו מתקיף לה עינא דקלא תוציאין ממון. והיינו רב יוסף האיך סומא מותר באשתו כו׳ בפיקח שלא ראה בהדיא אלא על פי אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי טביעות עינא דקלא, אך סומא פסול

אור מילואים לציוןתקכט

לעדות מצד עצמו ולא מחמת שלא רואין אותו, ולכן דעת הרמ״ה דאין ראה, דכתיב "והוא עד או ראה או תקבלין עדות עפ״י טב״ע דקלא ולא ידע" פרט לסומא שאינו יכול לראות סמכינן עלה אלא באיסורין, וכן חילק וכמו שכתב הרמב״ם סוף פ״ט מהל׳ הפר״ח שם בתירוצו הראשון. עדות וכן הוא ברש״י נדה מ״ט ע״ב.
והכס״מ תמה מהיכן מקורו של

ושיטה ממוצעת הביא הפתחי

הרמב״ם ויעוי׳ ברכי יוסף חו״מ סי׳

תשובה ריש סי׳ ר״פ

ל״ה סק״ח שהביא דהוא מהתוספתא

והשער משפט סי׳ ל״ה סק״ד והיא

פ״ג דשבועות. ולכן כל ענין טביעות

שיטת העבודת הגרשוני, דס״ל שאין

עינא דקלא בעדות היינו בפיקח שאת

לסמוך על טב״ע דקלא אלא במקום

אותה העדות לא ראה אלא עפ״י

שאין הכחשה אבל כשהבעל דין

טב״ע דקלא וכנ״ל.

מכחיש את העדים אי אפשר לסמוך
עליהם ע״פ טב״ע דקלא, והקשה
ודעת רוב הראשונים דע״פ טב״ע השער משפט דא״כ מאי פרכינן דקלא תוציאין ממון, כן בסוגיא דגיטין האיך סומא מותר
הביא הברכ״י חו״מ סי׳ ל״ה סק״ט באשתו אלא בטב״ע דקלא ה״נ בשם הר״י מיגש, וכן דקדק האחיעזר בטב״ע דקלא, הא י״ל דבאמת גם ח״ג סי׳ ט״ו מתשובת הרשב״א סי׳ הכא אפשר לסמוך על טב״ע דקלא אלף קע״ט, וכן דעת הפר״ח בהל׳ ע״ז להתיר אותה להנשא, אלא דחיישיינן פ״ה ה״ג בתי׳ השני והביאו הקצה״ח שמא יבוא הבעל ויערער ואז לא יועיל סי׳ פ״ה סקי״ג, וכן דעת הנתיה״מ הטב״ע דקלא נגד ערעורו, ומזה שם ביאורים אות ז׳, וכן דעת השער הוכיח השער משפט שאין חילוק בין המשפט סי׳ ל״ה סק״ד. אמנם דעת אם יש הכחשה לבין אם אין הכחשה הרמ״ה בחידושיו הו׳ בשלטי ולעולם סגי בטב״ע דקלא להעיד. ויש הגיבורים בפרק זה בורר דלא סמכינן ליישב את קושייתו דמה שהקשה בעדות על טביעות עינא דקלא, ולמד המקשן אמאי סומא פסול להוליך גט זה ממה שאמרו גבי מסית דמדליקין אינו משום שלא אסיק אדעתיה דלא לו את הנר בבית הפנימי ותושיבין מצי למימר בפני נכתב ובפני נחתם, עדים בבית החיצון כדי שיהיו שומעין אלא דס״ל בהו״א דמה ששנינו את קולו ורואין אותו, הרי שלא סגי שהסומא פסול להולכת גט היינו בין במה ששומעין את קולו ויכולים בארץ ובין בחו״ל דומאי דחש״ו להעיד עליו בטב״ע דקלא, אלא צריך ועובד כוכבים שפסולים בין בארץ להדליק את הנר בבית הפנימי שיהיו ובין בחו״ל, ולהכי פריך אמאי פסול

תקל אור מילואים לציון

והא בא״י אין אנו חוששים שמא יבוא בסומא כשר כי איכא חזקה שאין הבעל ויערער, דהא גם בשליח פיקח העדים חותמים ומוסרין אלא לבעל,

אם יבוא הבעל ויערער מהני ערעורו ולכן אי אפשר לתרץ דחיישינן שמא וצריך להתקיים בחותמיו]אלא דלא יבוא הבעל ויערער דא״כ מ״ט פסול חשו לזה חכמים וכמו שכתב הר״ן להולכת גט בארץ, ומיושבים דברי ריש גיטין[, ואם מתקיים בחותמיו גם העבודת הגרשוני ז״ל.